

Constitucionalidad de la prerrogativa de antejuicio. Delito de rebelión y conspiración para rebelión. Desvinculación por degradación fáctica y jurídica. Infracción de deber y orden constitucional.

1. Los alcances constitucionales de aplicabilidad de la prerrogativa de antejuicio político han sido examinados por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de Pleno n.º 96/2024, del 20 de febrero de 2024, la cual vincula y valida jurídicamente el desarrollo del presente proceso penal 2. Desde una perspectiva constitucional, la conducta típica del delito de rebelión importa un alzamiento en armas, que, desde el principio de lesividad penal, no solo exige pluralidad de agentes (delito de convergencia), sino que estos tengan un ámbito de organización o preparación idónea para atentar contra el orden constitucional. Las conductas de manifestación de la determinación criminal o de exposición pública de una resolución a atentar contra el orden constitucional no bastan, por sí solas, para configurar el delito de rebelión. Los actos de deliberación, de habla, o de seria resolución para atentar contra el orden constitucional, si bien podrían concebirse desde un estado de peligro hacia el bien jurídico, según los casos, son pasibles de configurarse más bien, desde la adecuación normativa, en un estado de riesgo penalmente desaprobado distinto al que se materializaría en un delito de rebelión. 3. Si bien es verdad, está indiscutiblemente probado que el acusado Castillo Terrones se resolvió, en su condición de presidente de la República, a atentar contra el orden constitucional; empero, de los hechos probados no se aprecia haberse configurado plenamente la mínima organizatividad de un alzamiento en armas. No cabe hablar en este caso propiamente de un inicio de ejecución (tentativa), aun con la resolución criminal comunicada públicamente y seriamente manifiesta en actos de abuso de la función (cambio de Comando General del Ejército, pedido irregular de apertura de rejas, preparación de un decreto supremo para cumplir lo acometido, dación de órdenes ilegales sobre altos mandos policiales, entre otros). 4. En la conspiración no se requiere que todos los detalles de la ejecución estén resueltos, sino que converja una seria decisión de cometer el delito. El delito de conspiración para rebelión importa “tomar parte en una conspiración”. Sus notas características son: (i) pluralidad de agentes; (ii) el acuerdo firme entre dos o más personas, no un simple intercambio de pareceres; y, (iii) dolo de coautores respecto del delito que se acuerda cometer en concreto (no *in genere*). 5. El ejercicio de la facultad de desvinculación comprende no solo la recalificación hacia figuras de mayor entidad típica, sino también —cuando corresponda, y según así lo ha aceptado la jurisprudencia de la Corte Suprema— respecto de tipos penales de menor gravedad, o cuando se presenta una degradación fáctica y jurídica de las circunstancias postuladas, conforme a los resultados de la actividad probatoria. La degradación de la acusación es factible en tanto que, sin variar los hechos esencialmente imputados, se trata de un ejercicio a favor de los sentenciados, a quien se les acusó por un delito de mayor gravedad. La precedencia, concomitancia y posterior circunstancia imputada no ha sido alterada sino reinterpretada en su significancia jurídico-penal. 6. Se puede valorar, en suma, que el mensaje a la nación expuesto por el entonces presidente José Pedro Castillo Terrones significó una seria y decidida afrenta contra distintas instituciones constitucionales del Perú: se cuestionó el proceder del congreso de la República, del sistema de justicia y de múltiples instituciones del sistema democrático, a las que, sin sostén constitucional ni legal, se les declaró en reorganización. Del tenor del mensaje no se puede considerar una elocución que naciera de una motivación individual, aislada o con una irreal exhibición de intenciones. Por el contrario, desde su inicio, el mensaje alude a una decisión colegiada, con participación de múltiples actores para su prosecución. No puede tampoco apreciarse como un anuncio fantasioso o presuntuoso, puesto que el mensaje expone a detalle diversos procedimientos que se habrían de adoptar desde el momento. Este proceder criminal se ha ejecutado conjuntamente con sus coacusados Betssy Chávez Chino, Willy Arturo Huerta Olivas, y Aníbal Torres Vásquez, quienes dolosamente se hicieron parte de esta

conspiración (coautoría) para una rebelión ejecutando actos concretos y manifiestos de su conjunta resolución, conforme a los hechos probados de cada uno de ellos. 7. La intervención de los coacusados está normativamente vinculada por el deber especial de velar por el orden democrático y la separación de poderes que corresponde a altos funcionarios del Estado, con poder de representación nacional y de decisión en el más alto nivel de gobierno: se ha dado la concurrencia funcional y la acción conjunta que importa una infracción de deber en coautoría, y no en autoría paralela, que no es aplicable a delitos de convergencia o de necesidad de resolución conjunta, como así se presenta, por su estructura, respecto del delito de conspiración para una rebelión.

—SENTENCIA—

EXP. N.º 39-2022-57

RESOLUCIÓN N.º 200

Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinticinco

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, conformada por los señores jueces supremos **José Antonio Neyra Flores** (presidente), **Iván Salomón Guerrero López** (integrante) y **Norma Beatriz Carbajal Chávez** (directora de debates), ejerciendo la potestad de administrar justicia que les otorga el artículo 138 de la Constitución Política del Perú, pronuncian, a nombre de la nación y por la autoridad de la ley, la siguiente sentencia:

ÍNDICE

I.	PARTE EXPOSITIVA.....	4
PRIMERO.	COMPETENCIA Y CONFORMACIÓN DE LA SALA.....	4
SEGUNDO.	IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y DE LAS PARTES.....	4
2.1	IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO.....	4
2.2	IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE ACUSADORA Y DEL ACTOR CIVIL.....	5
2.3	IDENTIFICACIÓN DE LOS ACUSADOS.....	5
2.4	IDENTIFICACIÓN DE LA TERCERA LEGITIMADA.....	7
TERCERO.	ITER PROCESAL.....	7
3.1	CARPETA FISCAL N.º 268-2022, QUE LUEGO SE ACUMULA A LA CARPETA FISCAL N.º 383-2022.....	7
3.2	DEL EXPEDIENTE N.º 00039-2022-30-5001-JS-PE-01 (CARPETA FISCAL N.º 383-2022).....	10
3.3	DEL EXPEDIENTE N.º 00012-2023-0-5001-JS-PE-01 (CARPETA FISCAL N.º 95-2023).....	11
3.4	DE LA ACUMULACIÓN DEL EXPEDIENTE N.º 00012-2023-0-5001-PE-01 AL EXPEDIENTE N.º 00039-2022-05001-PE-01.....	13
II.	PARTE CONSIDERATIVA.....	16
CUARTO.	HECHOS IMPUTADOS MATERIA DE LA ACUSACIÓN FISCAL.....	16
4.1.	DELITO DE REBELIÓN ATRIBUIDO A LOS ACUSADOS JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ y WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS.....	16
4.2.	DELITO DE REBELIÓN ATRIBUIDO A LOS ACUSADOS MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES, JUSTO JESUS VENERO MELLADO Y EDER ANTONIO INFANZÓN GÓMEZ.....	21
4.3.	DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD ATRIBUIDO A JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES.....	23
4.4.	DELITO DE GRAVE PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA ATRIBUIDO A JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES.....	25
4.5.	IMPUTACIONES FÁCTICAS.....	26
QUINTO.	ALEGATOS DE CLAUSURA.....	38
5.1.	REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.....	38
5.2.	ACUSADO JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES.....	44
5.3.	ACUSADA BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO.....	46
5.4.	ACUSADO ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ.....	50
5.5.	ACUSADO WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS.....	52
5.6.	ACUSADO MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES.....	54
5.7.	ACUSADO JUSTO JESÚS VENERO MELLADO.....	58

5.8.	ACTOR CIVIL.....	59
5.9.	TERCERA LEGITIMADA MAMANI MOLINERO.....	64
SEXTO.	DECLARACIÓN DE LOS ACUSADOS.....	66
6.1.	ACUSADO JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES.....	66
6.2.	ACUSADA BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO.....	66
6.3.	ACUSADO ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ.....	66
6.4.	ACUSADO WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS.....	72
6.5.	ACUSADO MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES.....	77
6.6.	ACUSADO JUSTO JESÚS VENERO MELLADO.....	85
SÉPTIMO.	AUTODEFENSAS.....	88
7.1.	ACUSADO JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES.....	88
7.2.	ACUSADO ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ.....	89
7.3.	ACUSADO WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS.....	90
7.4.	ACUSADO MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES.....	92
7.5.	ACUSADO JUSTO JESÚS VENERO MELLADO.....	93
OCTAVO.	FUNDAMENTOS DE DERECHO.....	94
8.1.	SOBRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.....	94
8.2.	SOBRE LA MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES.....	94
8.3.	SOBRE LAS REGLAS GENERALES DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL CPP.....	95
8.4.	ASPECTOS SOBRE LA PRUEBA EN LOS DELITOS POLÍTICOS.....	96
8.5.	VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN ESPECÍFICO.....	98
8.5.1.	Criterio preliminar.....	98
8.5.2.	Prueba testimonial.....	99
8.5.3.	Prueba pericial.....	101
8.5.4.	Prueba documental.....	102
8.5.5.	Prueba indiciaria.....	103
8.6.	CUESTIONES PRELIMINARES.....	103
8.6.1.	Imparcialidad del Tribunal en el juicio oral.....	104
8.6.2.	Competencia funcional del órgano judicial y antejuicio político.....	107
8.6.3.	Observancia de la garantía de defensa procesal y derecho de los acusados a ser asistidos por un abogado defensor.....	112
8.6.4.	Excepción de cosa juzgada de la defensa técnica de Manuel Elías Lozada Morales.....	123
8.6.5.	Principio de congruencia e imputación necesaria.....	127
NOVENO.	FUNDAMENTOS DE HECHO.....	129
9.1.	VALORACIÓN PROBATORIA INDIVIDUAL.....	129
9.1.1.	PRUEBA TESTIMONIAL.....	129
9.1.2.	PRUEBA PERICIAL.....	219
9.1.3.	PRUEBA DOCUMENTAL.....	234
9.1.4.	PRUEBA EXCEPCIONAL.....	396
9.2.	VALORACIÓN PROBATORIA CONJUNTA.....	419
I.	ESCENARIO POLÍTICO:.....	419
1)	Nombramiento de José Pedro Castillo Terrones como presidente de la república.....	419
2)	Vacancias presidenciales y coyuntura política.....	421
3)	Organización institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros y designación de ministros.....	421
4)	Organización institucional del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior.....	423
II.	DÍA MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2022.....	426
1)	Ministerio de Defensa: renuncia del comandante general del Ejército Córdova Aleman.....	426
2)	Reunión de ministros para coordinar la defensa ante la moción de vacancia.....	430
3)	Mensaje a la nación del 6 de diciembre de 2022: un día antes.....	432
4)	Creación del mensaje a la nación y reunión nocturna.....	433
III.	DÍA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022: PANORAMA ANTES DEL MENSAJE A LA NACIÓN.....	438
1)	Organización de la Policía el día 7 de diciembre de 2022.....	438
2)	Asignación de los policías a punto crítico: Congreso de la República.....	457
3)	Actividades en el Congreso.....	470
4)	Actividades en la PCM y en los exteriores de Palacio de Gobierno.....	472
IV.	DÍA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022: PALACIO DE GOBIERNO Y MENSAJE A LA NACIÓN.....	473
1)	Última modificación del archivo "MENSAJE.docx".....	473
2)	Reunión del presidente y Córdova Aleman: nombramiento de nuevo comandante general del Ejército.....	475
3)	Primeras coordinaciones.....	479
a)	Coordinaciones para el ingreso de periodistas por PCM.....	481
b)	Solicitud del retiro de rejas de la Plaza de Armas de Lima.....	488
4)	Continuación de coordinaciones previas a la lectura del mensaje a la nación.....	492
5)	Ingreso de periodistas a la PCM.....	496
6)	Preparativos en el Despacho Presidencial: previo a la lectura.....	500
7)	Lectura del mensaje a la nación.....	515
V.	DÍA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022: REACCIONES ANTE EL MENSAJE A LA NACIÓN.....	527
1)	De los acusados y salida de periodistas de Palacio de Gobierno.....	527
2)	En los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Comando Conjunto.....	533
3)	Entre otros ministros.....	536
4)	En la comandancia y otras dependencias policiales.....	537
5)	Entre los congresistas.....	541

6)	Reacción de otros organismos constitucionalmente autónomos	542
7)	Decreto supremo en la PCM y salida de la expremier	543
VI.	DÍA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022: IMPEDIMENTO DE INGRESO DE CONGRESISTAS AL PALACIO LEGISLATIVO	554
1)	Situación al interior del Congreso	555
2)	Llamada del ministro del Interior al jefe de la Región Policial	557
3)	Llamada del Presidente al Comandante General de la PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado	559
4)	Situación en los exteriores del Congreso	562
	Intersección de la avenida Abancay con el jirón Junín	563
	Intersección de la avenida Abancay y el jirón Huallaga	568
	De la orden radial emitida por Lozada Morales	570
	Intersección del jirón Junín con el jirón Ayacucho	576
	Intersección de la avenida Abancay con el jirón Santa Rosa	577
	Intersección del jirón Ayacucho con el jirón Huallaga	577
	Intento de comunicación de Gutiérrez Tuesta con Lozada Morales	580
	Ingreso por el jirón Andahuaylas	581
5)	Reportes de la Policía Nacional en otras zonas	590
VII.	DÍA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022: DETENCIÓN Y VACANCIA	590
1)	Orden de intervención y detención	590
2)	Vacancia del acusado Castillo Terrones	594
DÉCIMO.	CALIFICACIÓN JURÍDICO PENAL DE LOS HECHOS	595
10.1.	TIPO PENAL DE REBELIÓN	596
10.2.	EXAMEN DE LOS HECHOS DESDE EL TIPO PENAL DE REBELIÓN	604
10.3.	DESCARTE DE LA COMISIÓN DE LOS HECHOS EN GRADO DE TENTATIVA DE REBELIÓN	606
10.4.	DESVINCULACIÓN PROCESAL POR DELITO DE CONSPIRACIÓN PARA UNA REBELIÓN	608
UNDÉCIMO.	RESPONSABILIDAD DE LOS ACUSADOS POR EL DELITO DE CONSPIRACIÓN PARA UNA REBELIÓN	614
11.1.	ACUSADO JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES	614
11.2.	ACUSADA BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO	620
11.3.	ACUSADO ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ	625
11.4.	ACUSADO WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS	626
11.5.	ACUSADO MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES	628
11.6.	ACUSADO JUSTO JESÚS VENERO MELLADO	631
11.7.	ACUSADO EDER ANTONIO INFANZÓN GÓMEZ	633
11.8.	SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS EN EL DELITO DE CONSPIRACIÓN PARA UNA REBELIÓN	634
11.9.	ABSOLUCIÓN DE CUESTIONAMIENTOS DEFENSIVOS	638
DUODÉCIMO.	RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD	651
DECIMOTERCERO.	RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO POR EL DELITO DE GRAVE PERTURBACIÓN A LA TRANQUILIDAD PÚBLICA	652
DECIMOCUARTO.	NULIDAD DE TRANSFERENCIA	654
DECIMOQUINTO.	DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA	659
DECIMOSEXTO.	DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL	662
DECIMOSÉPTIMO.	COSTAS PROCESALES	665
III.	PARTE RESOLUTIVA	666

I. PARTE EXPOSITIVA

PRIMERO. COMPETENCIA Y CONFORMACIÓN DE LA SALA

SEGUNDO. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

La audiencia pública del presente proceso se desarrolló ante la Sala Penal Especial (en adelante, SPE), a cargo del juzgamiento por la comisión de delitos de función atribuidos a altos funcionarios por razón de la función pública, de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Expediente Judicial n.º 39-2022-57, seguido contra el acusado **JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS, ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ, MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES y JUSTO JESÚS VENERO MELLADO** como presuntos **COAUTORES** del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de **REBELIÓN Y CONSPIRACIÓN PARA UNA REBELIÓN**, previstos y sancionados en el artículo 346 [primer párrafo] y 349, respectivamente,

del Código Penal (en adelante, CP), en agravio del **ESTADO**. Asimismo, contra el acusado **JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES** como presunto **AUTOR** del delito contra la administración pública, en la modalidad de **ABUSO DE AUTORIDAD**, previsto y sancionado en el artículo 376 [primer párrafo] del CP, en agravio del Estado; y, delito contra la tranquilidad pública – delito contra la paz pública, en la modalidad de delito de **GRAVE PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA**, previsto y sancionado en el artículo 315-A [primer y segundo párrafo] del CP, en agravio de la sociedad.

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE ACUSADORA Y DEL ACTOR CIVIL

- 2.2.1. Por parte del Ministerio Público, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, representado inicialmente por la fiscal adjunta suprema Galinka Soledad Meza Salas, con domicilio procesal en [REDACTED], correo electrónico institucional: [REDACTED], y casilla electrónica [REDACTED]. Seguidamente, dicha Fiscalía fue representada por los fiscales adjuntos supremos Jaime Alcides Velarde Rodríguez, Alejandra María Cárdenas Ávila y Luis Felipe Zapata Gonzales, y, finalmente, por el fiscal adjunto supremo titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Edward Octavio Casaverde Trujillo con correo electrónico institucional: [REDACTED] y casilla electrónica [REDACTED]. Actuaron como fiscales a cargo de la interconsulta, Juan José Castillo Nieto y José Carlos Quiquia Flores.
- 2.2.2. Por el actor civil, el Estado peruano, representado por la Procuraduría General del Estado, actuando en su defensa el abogado Mario Rafael Camacho Lazarte, con registro del Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º [REDACTED], con domicilio procesal en la [REDACTED]; casilla electrónica [REDACTED], y correo electrónico [REDACTED]. Así como los abogados de la Procuraduría, Diego Tapia Zúñiga con registro del Colegio de Abogados de Cusco n.º [REDACTED], Víctor Romel Chumpitaz Chumpitaz con registro del Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º [REDACTED], Jorge Eduardo Cano Sánchez con registro del Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º [REDACTED], Luis Eduardo Santiago Martínez con registro del Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º [REDACTED], y Yonel Quispe Gómez, con registro del Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º [REDACTED].

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ACUSADOS

1. **JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES**, peruano, identificado con el documento nacional de identidad n.º [REDACTED], nacido el 19 de octubre de 1969, hijo de Ireneo Castillo y Mávila Terrones, con 56 años de edad a la fecha, natural de [REDACTED], de estado civil casado, con grado de instrucción superior completa (docente), presidente de la república al momento de los hechos, con domicilio real en el [REDACTED] del distrito de [REDACTED], provincia de Chota y departamento de [REDACTED], actualmente interno —con mandato de prisión preventiva— en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo de la Dirección de Operaciones Especiales – Policía Nacional del Perú – DIROPEP-PNP (ubicado en av. Principal s/n A. H. Velasco Alvarado – Ex fundo Barbadillo) del distrito de Ate, provincia y departamento de [REDACTED], con domicilio procesal en jr. Carabaya n.º 831 – Quinto Nivel – oficina n.º 501, casilla electrónica n.º 49856 y correo electrónico ricardo.hernandez@minjus.gob.pe. Su abogado es Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público del Estado, con registro del Colegio de Abogados del Santa N.º 2228. Así como, abogado interconsulta Alejandro Rodolfo Astacie Vicente, identificado con registro del Colegio de Abogados de Ica n.º 4618.

2. **ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ**, peruano, identificado con el documento nacional de identidad n.º [REDACTED], nacido el 28 de diciembre de 1942, hijo de Segundo Torres y Estefanía Vásquez, con 82 años de edad a la fecha, natural de [REDACTED], de estado civil casado, con grado de instrucción superior completa (abogado), jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, con domicilio real y procesal en [REDACTED], distrito de [REDACTED], provincia y departamento de [REDACTED]; casilla electrónica n.º [REDACTED] y correo electrónico [REDACTED]; representado por sus abogados Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lambayeque n.º 698 y Casselly Suárez Román, identificado con registro del Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º 66204.
3. **BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO**, identificada con el documento nacional de identidad n.º [REDACTED], nacida el 3 de junio de 1989, hija de José Chávez y Herminia Chino, con 36 años de edad a la fecha, natural de Tacna, de estado civil soltera, con grado de instrucción superior completa (abogada) presidenta del Consejo de Ministros al momento de los hechos, con domicilio real en [REDACTED], actualmente con mandato de prisión preventiva, teniendo como último domicilio la [REDACTED], [REDACTED] casilla electrónica n.º [REDACTED] y correo electrónico [REDACTED]; representada en un primer momento por sus abogados defensores, Raúl Martín Noblecilla Olaechea, identificado con registro del Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º 41016; Luis Barranzuela Vite, identificado con registro de Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º 29929; y César Romero Valdez, identificado con registro del Colegio de Abogados del Callao n.º 4855 y posteriormente por el defensor público abogado Julio César Guzmán Cisneros, con registro del Colegio de Abogados de Apurímac n.º 116.
4. **WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS**, peruano, identificado con el documento nacional de identidad n.º [REDACTED], nacido el 15 de septiembre de 1962, hijo de Demetrio Huerta y María Olivas, con 63 años de edad a la fecha, natural de [REDACTED], de estado civil casado, con grado de instrucción superior completa (abogado), ministro del Interior al momento de los hechos, con domicilio real en [REDACTED], provincia y departamento de [REDACTED], con domicilio procesal en [REDACTED] – piso n.º 6 – oficina n.º 604 del distrito de Lince, provincia y departamento de [REDACTED], casilla electrónica n.º 104688 y correo electrónico [REDACTED], representado por sus abogados defensor, Hayrton James Arizaga Hidalgo, identificado con registro del Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º 77991; Juan Carlos Alarcón Caycho, identificado con registro del Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º 50087; Max Alessandro Castro Huamán, identificado con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica n.º 479; y Miguel Ángel Villa Zúñiga, identificado con registro del Colegio de Abogados de Junín n.º 4887.
5. **MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES**, peruano, identificado con el documento nacional de identidad n.º [REDACTED], nacido el 15 de enero de 1966, hijo de Elías Lozada y Gloria Morales, con 59 años de edad a la fecha, natural de La Libertad, de estado civil casado, con grado de instrucción superior completa (general de la Policía Nacional del Perú), jefe de la VII Región Policial de [REDACTED] al momento de los hechos, con domicilio real en [REDACTED], [REDACTED], provincia y departamento de [REDACTED]; con domicilio procesal en la casilla n.º 14566 de la central de notificaciones del Poder Judicial, casilla electrónica n.º 38200 y correo electrónico [REDACTED], representado por sus abogados defensores Roy Remer Ramírez Carbajal, con registro del Colegio de Abogados del Callao n.º 45930; Franco Antonio Fernández Dávila, con registro del Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º 60400; Nickerson Cano Solís con registro del Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º 90488; Julio Antonio Rodríguez Delgado, identificado con registro del Colegio de

Abogados de [REDACTED] n.º 26000 y representado en juicio oral por la abogada Katheryn La Madrid Hermoza, con registro del Colegio de Abogados de [REDACTED] n.º 87687.

6. **JUSTO JESÚS VENERO MELLADO**, peruano, identificado con el documento nacional de identidad n.º [REDACTED], nacido el 2 de febrero de 1971, hijo de Aníbal Venero y Yolanda Mellado, con 54 años de edad a la fecha, natural de Cusco, de estado civil casado, con grado de instrucción superior completa (comandante de la Policía Nacional del Perú), jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú al momento de los hechos, con domicilio real en [REDACTED] del distrito, provincia y departamento de [REDACTED], con domicilio procesal en la casilla n.º 18265 de la central de notificaciones de la Corte Superior de Justicia de [REDACTED], casilla electrónica n.º 22071 y correo electrónico [REDACTED], representado por sus abogados defensores Mario Manuel Fariás Ticlahuanca, identificado con registro de Colegio de Abogados del Callao n.º 8864 y David Serruto López, con registro del Colegio de Abogados del Callao n.º 7535.
7. **EDER ANTONIO INFANZÓN GOMEZ**, identificado con documento nacional de identidad n.º [REDACTED], sexo masculino, nacido el 25 de octubre de 1982, hijo de Juan Infanzón y Margarita Gómez, con 43 años de edad a la fecha, natural de [REDACTED], de estado civil casado, con grado de instrucción superior completa, con domicilio real en [REDACTED], provincia y departamento de [REDACTED]. Mediante Resolución N.º 27, del 4 de marzo del año en curso, se declaró reo contumaz al citado acusado durante la instalación del juicio oral que se llevó a cabo en la misma fecha.

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LA TERCERA LEGITIMADA

CELESTINA MAMANI MOLINERO, peruana, identificada con el documento nacional de identidad n.º [REDACTED], nacida el 20 de noviembre de 1974, hija de Martín Mamani y Amelia Molinero, con 50 años de edad a la fecha, natural de Tacna, de estado civil soltera, con grado de instrucción secundaria completa, con domicilio real en [REDACTED]; con domicilio procesal en la casilla electrónica n.º 34470 y correo electrónico [REDACTED], representada en un primer momento por el abogado José Luis Fernández Ramos, identificado con registro en el Colegio de Abogados de Moquegua n.º 419 y posteriormente por el abogado Luis Ángel Llerena Mariaca, identificado con registro del Colegio de Abogados de Arequipa n.º 3866.

TERCERO. ITER PROCESAL

3.1 CARPETA FISCAL N.º 268-2022, QUE LUEGO SE ACUMULA A LA CARPETA FISCAL N.º 383-2022

- 3.1.1. La Fiscalía de la Nación, mediante **Disposición N.º 11 (Carpeta Fiscal N.º 268-2022)**, del 7 de diciembre de 2022, dispuso el inicio de diligencias preliminares contra José Pedro Castillo Terrones (en su condición de presidente de la república) y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de **rebelión**, previsto en el artículo 346 del CP, en agravio del Estado; y, alternatively, por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de **conspiración**, previsto y penado en el artículo 349 del CP.

¹ Folio 220 del Tomo I del Cuaderno de Debates.

- 3.1.2. En el marco de la detención en flagrancia de José Castillo Terrones (en adelante acusado Castillo Terrones), mediante requerimiento del 7 de diciembre de 2022², la Fiscalía de la Nación requirió al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria (en adelante, JSIP), la detención preliminar del precitado, siendo que, luego de la audiencia del 8 de diciembre de 2022, se emitió la **Resolución N.º 02³** que declaró FUNDADO el requerimiento de detención preliminar judicial por el plazo de siete (07) días contra Castillo Terrones; y, además, declaró la legalidad de su detención producida el 7 de diciembre de 2022 a las 13:42 horas. Ante tal decisión, el acusado Castillo Terrones apeló de la misma, pero esta fue confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, mediante la ejecutoria emitida en el **Recurso de Apelación N.º 248-2022/SUPREMA⁴**, del 13 de diciembre de 2022.
- 3.1.3. Asimismo, el 8 de diciembre de 2022, la Fiscalía de la Nación emitió la **Disposición N.º 02⁵ (Carpeta Fiscal N.º 268-2022)**, con la cual dispuso ampliar la investigación preliminar a fin de comprender a Betssy Betzabet Chávez Chino (en su condición de presidenta del Consejo de Ministros), y, a Aníbal Torres Vásquez (en su condición de Asesor II del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros), ambos, como presuntos coautores del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – **rebelión**; y, alternatively, del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional-**conspiración**; ambos en agravio del Estado. Del mismo modo, se amplió la investigación preliminar contra Castillo Terrones para atribuirle la presunta autoría del delito contra la Administración pública-**abuso de autoridad** (previsto y sancionado en el artículo 376-primer párrafo, del CP) en agravio del Estado; y, por el delito contra la tranquilidad pública-delito contra la paz pública en la modalidad de delito de **grave perturbación de la tranquilidad pública** (previsto y sancionado en el artículo 315-A — primer y segundo párrafo— del CP), en agravio de la sociedad.
- 3.1.4. Seguidamente, con fecha 9 de diciembre de 2022, el Ministerio Público emitió la **Disposición N.º 3⁶ (Carpeta Fiscal N.º 268-2022)**, ampliando las diligencias preliminares, para comprender a Willy Arturo Huerta Olivas (en su condición de ministro del Interior), como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – **rebelión**, previsto y sancionado en el artículo 346 del CP; y, alternatively, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional-**conspiración**, previsto y sancionado en el artículo 349 del CP; en agravio del Estado.
- 3.1.5. En la misma línea, el 10 de diciembre de 2022, la Fiscalía emitió la **Disposición N.º 4⁷ (Carpeta Fiscal N.º 268-2022)**, ampliando diligencias preliminares para comprender a Roberto Helbert Sánchez Palomino (en su condición de ministro de Comercio Exterior y Turismo), como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – **rebelión**, previsto y sancionado en el artículo 346 del CP; y, alternatively, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional-**conspiración**, previsto y sancionado en el artículo 349 del CP, en agravio del Estado.
- 3.1.6. Posteriormente, el 12 de diciembre de 2022, la Fiscalía de la Nación formuló **denuncia constitucional⁸** contra; i) José Pedro Castillo Terrones (en su condición de presidente de la república), como presunto **coautor** del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – **rebelión**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 346 del CP, en agravio del Estado; y, alternatively, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – **conspiración**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 349

² Folio 224 del Tomo I del Cuaderno de Debates.

³ Folio 234 del Tomo I del Cuaderno de Debates.

⁴ Folio 457 del Tomo II del Cuaderno de Debates.

⁵ Folio 229 del Tomo I del Cuaderno de Debates.

⁶ Folio 263 a 265, Tomo I del Cuaderno de Debates.

⁷ Folio 266 a 268, Tomo I del Cuaderno de Debates.

⁸ Folio 269 a 321, Tomo I del Cuaderno de Debates.

del CP, en agravio del Estado; como presunto **autor** del delito contra administración pública-**abuso de autoridad**, ilícito previsto en el artículo 376 (primer párrafo) del CP, en agravio del Estado; y, como presunto **autor** del delito contra la tranquilidad pública-delito contra la paz pública, en la modalidad de **grave perturbación de la tranquilidad pública**, ilícito previsto en el artículo 315-A (primer y segundo párrafo) del CP, en agravio de la sociedad. ii) Betssy Betzabet Chávez Chino (en su condición de presidenta del Consejo de Ministros), como presunta **coautora** del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional-**rebelión**, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346 del CP, en agravio del Estado; y, alternatively, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – **conspiración**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 349 del CP, en agravio del Estado. iii) Willy Arturo Huertas Oliva (en su condición de ministro del Interior), como presunto **coautor** del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional-**rebelión**, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346 del CP, en agravio del Estado; y, alternatively, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – **conspiración**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 349 del CP, en agravio del Estado. iv) Roberto Helbert Sánchez Palomino (en su condición de ministro de Comercio Exterior y Turismo), como presunto **coautor** del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional-**rebelión**, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346 del CP, en agravio del Estado; y, alternatively, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – **conspiración**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 349 del CP, en agravio del Estado.

- 3.1.7. En esa misma fecha, 12 de diciembre de 2022, el Congreso de la República remitió al Ministerio Público, a través del Oficio 180-2022-2023-ADP/PCR, la **Resolución del Congreso N.º 002-2022-2023-CR⁹**, mediante la cual se resolvió: *"LEVANTAR LA PRERROGATIVA DE ANTEJUICIO POLITICO al señor José Pedro CASTILLO TERRONES; en consecuencia, DECLARAR HABER LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA PENAL por ser presunto coautor de la comisión de los delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión; alternatively, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Conspiración; ambos en agravio del Estado; como presunto autor de delito Contra la Administración Pública-Abuso de Autoridad; y, como presunto autor del delito contra la Tranquilidad Pública-delito contra la paz pública en la modalidad de delito de Grave Perturbación de la Tranquilidad Pública en agravio de la Sociedad"*.
- 3.1.8. Seguidamente, el 13 de diciembre de 2022, el Ministerio Público puso en conocimiento del JSIP, la **Disposición S/N¹⁰ (Carpeta Fiscal N.º 268-2022)** de la misma fecha, en virtud de la cual dispuso Formalizar la Investigación Preparatoria contra: 1) José Pedro Castillo Terrones (en su condición de presidente de la república); como presunto **coautor** del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – **rebelión**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 346 del CP, en agravio del Estado; y, alternatively, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – **conspiración**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 349 del CP, en agravio del Estado; como presunto **autor** del delito contra la administración pública-**abuso de autoridad**, ilícito previsto en el artículo 376 (primer párrafo) del CP, en agravio del Estado; y, como presunto **autor** del delito contra la tranquilidad pública - delito contra la paz pública, en la modalidad de **grave perturbación de la tranquilidad pública**, ilícito previsto en el artículo 315-A (primer y segundo párrafo) del CP, en agravio de la sociedad. 2) Aníbal Torres Vásquez (en su condición de asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros), como presunto **coautor** del delito contra los poderes del Estado y

⁹ Folio 1309 a 311, tomo VII, carpeta fiscal principal.

¹⁰ Folio 322 a 357, Tomo I del Cuaderno de Debates.

orden constitucional-**rebelión**, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346 del CP, en agravio del Estado; y, alternatively, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – **conspiración**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 349 del CP, en agravio del Estado. Asimismo, puso en conocimiento sobre la reserva de pronunciamiento respecto de los investigados Betssy Betzabet Chávez Chino, Willy Arturo Huerta Olivas y Roberto Helbert Sánchez Palomino (aforados), en tanto el Congreso de la República se pronuncie respecto al eventual levantamiento de la prerrogativa del antejucio político.

- 3.1.9. Estando a lo solicitado por el titular de la acción penal, por **Resolución N.º 01¹¹**, del 13 de diciembre de 2022, el JSIP resolvió tener por comunicada y aprobar la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria expedida por la Fiscalía de la Nación, contra José Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres Vásquez, por los delitos ya señalados en los considerandos precedentes. Asimismo, precisó a los sujetos procesales que la carpeta fiscal con todo lo que se actúe en la investigación preparatoria se encontrará disponible en las oficinas de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por funcionarios Públicos.

3.2 DEL EXPEDIENTE N.º 00039-2022-30-5001-JS-PE-01 (CARPETA FISCAL N.º 383-2022)

- 3.2.1. En atención a la Resolución N.º 01, del 13 de diciembre de 2022, la Fiscalía de la Nación —descrita en el numeral precedente—, mediante **Oficio N.º 268-2022-MP-FN-EI&DC**, de fecha 13 de diciembre de 2022, remitió los actuados de la **Carpeta Fiscal N.º 268-2022** a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, donde se varió el número de dicho caso y pasó a ser la **Carpeta Fiscal N.º 383-2022**. En esa misma fecha —13 de diciembre de 2022—, la precitada Fiscalía Suprema emitió la **Disposición N.º 1¹²**, mediante la cual dispuso su abocamiento al conocimiento de dicha carpeta fiscal. Asimismo, mediante **Disposición Fiscal N.º 02**, del 16 de diciembre de 2022¹³, se dispuso **declarar compleja la investigación preparatoria** recaída en la **Carpeta Fiscal N.º 383-2022** y establece 8 meses como plazo de investigación preparatoria.
- 3.2.2. Por otro lado, se tiene también que, mediante **requerimiento fiscal¹⁴** del 13 de diciembre de 2022, el Ministerio Público solicitó la imposición de la medida de prisión preventiva por el plazo de dieciocho (18) meses contra los procesados **José Pedro Castillo Terrones**, como presunto autor de los delitos de rebelión, en perjuicio del Estado (alternativamente como coautor de conspiración), abuso de autoridad, en perjuicio del Estado; y, grave perturbación de la tranquilidad pública, en perjuicio de la sociedad; así como contra **Aníbal Torres Vásquez**, como coautor del delito de rebelión, en perjuicio del Estado. Este pedido fue resuelto por el JSIP, el cual mediante **Resolución N.º 03¹⁵**, del 15 de diciembre de 2022, declaró FUNDADO EN PARTE el requerimiento fiscal, resolviendo imponer prisión preventiva por dieciocho (18) meses contra **Castillo Terrones** (desde el 7 de diciembre de 2022 al 6 de junio de 2024) y, dispuso la imposición de comparecencia con restricciones contra **Torres Vásquez**.
- 3.2.3. No estando conforme con lo resuelto, tanto la defensa del ahora acusado Castillo Terrones como el Ministerio Público, interpusieron recurso de apelación contra tal decisión; posteriormente, una vez realizada la audiencia respectiva, la Sala Penal

¹¹ Folio 470 a 568, Tomo II del Cuaderno de Debates.

¹² Folio 1453 a 1454, Tomo VIII de la Carpeta Fiscal Principal.

¹³ Folio 675 a 685, Tomo II del Cuaderno de Debates.

¹⁴ Folio 358 a 456, Tomo I del Cuaderno de Debates.

¹⁵ Folio 571 a 674, Tomo II del Cuaderno de Debates.

Permanente de la Corte Suprema resolvió mediante ejecutoria suprema en el **Recurso de Apelación N.º 256-2022/SUPREMA**¹⁶ del 28 de diciembre de 2022, declarar INFUNDADO el recurso de Castillo Terrones; y, FUNDADO EN PARTE el de la fiscalía. Asimismo, en el extremo del investigado Torres Vásquez, revocó el auto de primera instancia (respecto de una de las reglas de conducta) extendiendo la disposición de no ausentarse de la localidad en que reside a la provincia constitucional del Callao, concretándose su presencia a la provincia de [REDACTED] Metropolitana, con exclusión de las demás provincias de [REDACTED] y la provincia constitucional del Callao.

- 3.2.4. El 28 de diciembre de 2022, la defensa del acusado Castillo Terrones formuló cuestión previa¹⁷, alegando la no existencia del proceso de antejuicio político; la cual, fue resuelta mediante **Resolución N.º 06**¹⁸, del 27 de enero de 2023, por JSIP, declarando infundada la cuestión previa solicitada por el referido acusado. Dicha resolución fue confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, mediante ejecutoria suprema —**Recurso de Apelación 51-2023**— del 10 de abril de 2023¹⁹.
- 3.2.5. Posteriormente, el representante del Ministerio Público solicitó la prolongación de prisión preventiva dictada contra el acusado Castillo Terrones, siendo que, por Resolución N.º 2, del 7 de junio de 2024²⁰, el JSIP declaró fundado en parte el requerimiento de prolongación de prisión preventiva por catorce meses dictado al acusado José Pedro Castillo Terrones (desde el 7 de junio de 2024 al 6 de agosto de 2025).
- 3.2.6. No estando conforme con la decisión, tanto la defensa del acusado Castillo Terrones como el representante del Ministerio Público interpusieron recursos de apelación. Así, en instancia de apelación, a través del recurso de Apelación N.º 190-2024/Suprema, del 5 de julio de 2024²¹, la Sala Penal Permanente declaró infundado el recurso interpuesto por el acusado Castillo Terrones y, fundado el recurso del Ministerio Público, en el extremo del plazo, revocando el auto de primera instancia y, reformándolo, fijaron en 18 meses el plazo de prolongación de la prisión preventiva (desde el 7 de junio de 2024 al 5 de diciembre de 2025).

3.3 DEL EXPEDIENTE N.º 00012-2023-0-5001-JS-PE-01 (CARPETA FISCAL N.º 95-2023)

- 3.3.1. Por su parte, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República llevó a cabo el procedimiento de antejuicio político respectivo, luego del cual emitió un informe final, el cual fue debatido el 22 de marzo de 2023 por el Pleno del Congreso de la República, declarando haber lugar a la formación de causa penal contra Chávez Chino, Huerta Olivas y Sánchez Palomino. Por ello, el 23 de marzo de 2023 se publicaron en el Diario Oficial *El Peruano*, las **resoluciones legislativas del Congreso N.º 009, 010 y 011-2022-2023-CR (Denuncia Constitucional N.º 328**²²), del 22 de marzo de 2023, mediante las cuales se autorizó la formación de causa penal contra los antes señalados, respectivamente.
- 3.3.2. En ese sentido, el 24 de marzo de 2023, la Fiscalía de la Nación puso en conocimiento del JSIP, la **Disposición N.º 07**²³ (**Carpeta Fiscal N.º 268-2022**) de la misma fecha, por la cual dispuso formalizar la Investigación Preparatoria contra Betssy Betzabet Chávez Chino (en su condición de presidenta del Consejo de Ministros), Willy Arturo Huerta Olivas (en su condición de ministro del Interior) y Roberto Helbert Sánchez Palomino (en

¹⁶ Folio 698 a 729, Tomo II del Cuaderno de Debates.

¹⁷ Folio 688 a 697, Tomo II del Cuaderno de Debates.

¹⁸ Folio 730 a 747, Tomo II del Cuaderno de Debates.

¹⁹ Folio 929 a 947, Tomo III del Cuaderno de Debates.

²⁰ Folio 3638 a 3655, Tomo IX del Cuaderno de Debates.

²¹ Folio 3796 a 3808, Tomo IX del Cuaderno de Debates.

²² Folio 1266 a 1278, Tomo VII de la carpeta fiscal principal.

²³ Folio 779 a 812, Tomo II del Cuaderno de Debates.

su condición de ministro de Comercio Exterior y Turismo), como presuntos coautores del delito de **rebelión**; y, alternatively, por el delito de **conspiración**, ambos en agravio del Estado.

- 3.3.3. En mérito a lo antes expuesto, el JSIP emitió la **Resolución N.º 01²⁴**, de fecha 30 de marzo de 2023, mediante la cual resolvió tener por comunicada la formalización de la Investigación preparatoria contra Chávez Chino, Huerta Olivas y Sánchez Palomino, como presuntos coautores del delito de rebelión; y, alternatively, como coautores del delito de conspiración, ambos en agravio del Estado.
- 3.3.4. En virtud de la resolución señalada en el numeral precedente, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, mediante **Oficio N.º (268-2022)-2023-MP-FN-DC**, de fecha 31 de marzo de 2023, remitió a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos el extremo de los actuados de la Carpeta Fiscal N.º **268-2022** correspondiente a la investigación seguida contra Chávez Chino, Huerta Olivas y Sánchez Palomino, generándose la **Carpeta Fiscal N.º 95-2023**. Asimismo, mediante **Disposición N.º 1**, del 3 de abril de 2023, la mencionada Fiscalía Suprema dispuso su abocamiento formal al conocimiento de dicho extremo de la investigación²⁵.
- 3.3.5. Posteriormente, mediante **Requerimiento** del 10 de abril de 2023, la fiscalía solicitó prisión preventiva contra Betssy Betzabet Chávez Chino, Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino (como coautores del delito de rebelión-alternativamente conspiración). El JSIP emitió la **Resolución N.º 03**, del 26 de abril de 2023, con la que declaró INFUNDADA la solicitud de prisión preventiva contra los acusados antes señalados como coautores del delito de rebelión (alternativamente por conspiración).
- 3.3.6. Esta resolución fue apelada por el representante por el Ministerio Público; los actuados fueron elevados a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que, con fecha 20 de junio de 2023, emitió la ejecutoria suprema (**Recurso de Apelación N.º 133-2023/Corte Suprema**) declarando FUNDADA la apelación interpuesta por el Ministerio Público, solo en el extremo que dispuso comparecencia restringida contra la acusada Chávez Chino, revocaron y reformándola dictó prisión preventiva en su contra por el plazo de dieciocho meses (desde el 20 de junio de 2023 al 19 de diciembre de 2024).
- 3.3.7. Posteriormente, el representante del Ministerio Público solicitó la prolongación de prisión preventiva dictada contra la acusada Chávez Chino, siendo que por Resolución N.º 7, del 27 de diciembre de 2024²⁶, el JSIP prolongó el plazo de la prisión preventiva por quince meses (desde el 20 de diciembre de 2024 al 19 de marzo de 2026). No estando conforme con la decisión adoptada, tanto la defensa de la acusada como el representante del Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, siendo que la Sala Penal Permanente, a través del Recurso de Apelación N.º 25-2025/Suprema, del 10 de febrero de 2025, confirmó el auto de primera instancia.
- 3.3.8. Conforme se advierte de las resoluciones antes anotadas, la acusada Chávez Chino venía cumpliendo prisión preventiva dentro de un establecimiento penitenciario; sin embargo, mediante sentencia del 25 de agosto de 2025 (Expediente N.º 01195-2025-PHC/TC [REDACTED]), el Tribunal Constitucional resolvió declarar nulos los actos procesales relacionados a la prisión preventiva de la precitada acusada, incluyendo la Resolución N.º 7, del 27 de diciembre de 2024, por cuanto fueron dictados fuera del plazo establecido por ley y, además, dispuso la excarcelación de la acusada.
- 3.3.9. En la sesión de audiencia 77, del día 04 de noviembre de 2025, con ocasión de emitirse la resolución que declaró infundada la solicitud de declarar reo contumaz a la acusada

²⁴ Folio 813 a 889, Tomo II del Cuaderno de Debates.

²⁵ Según lo señalado en el numeral 4.20 del requerimiento acusatorio.

²⁶ Folio 778, del Tomo II del Cuaderno de Prolongación de Prisión Preventiva.

Betssy Betzabet Chávez Chino y resolvió que continúe el juzgamiento en su contra, se conoció por información de fuente abierta y de público conocimiento la citada acusada se encontraba asilada en la embajada de los Estados Unidos Mexicanos desde el día 03 de noviembre de 2025.

3.4 DE LA ACUMULACIÓN DEL EXPEDIENTE N.º 00012-2023-0-5001-PE-01 AL EXPEDIENTE N.º 00039-2022-05001-PE-01

- 3.4.1. Como se indicó en el **Expediente N.º 00039-2022-05001-PE-01** (derivado de la Carpeta Fiscal N.º 383-2022) venía investigándose a José Pedro Castillo Terrones como coautor de los delitos de rebelión (alternativamente por conspiración para rebelión), abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública; y, a Aníbal Torres Vásquez como coautor del delito de rebelión (alternativamente por conspiración para rebelión); paralelamente, también se hallaba en trámite el **Expediente N.º 00012-2023-0-5001-PE-01** (derivado de la carpeta Fiscal N.º 95-2023) seguido contra los acusados Chávez Chino, Huerta Olivas y Sánchez Palomino como coautores del delito de rebelión (alternativamente por conspiración para rebelión).
- 3.4.2. Frente a la situación expuesta en el numeral precedente, luego de los requerimientos de acumulación formulados por el representante del Ministerio Público y el actor civil, se expidió la **Resolución N.º 10²⁷**, del 19 de mayo de 2023, mediante la cual el JSIP declaró FUNDADAS las solicitudes de acumulación procesal y dispone que el Expediente N.º 00012-2023-0-5001-JS-PE-01 (correspondiente a la Carpeta Fiscal N.º 95-2023 de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos) sea ACUMULADO al Expediente N.º 00039-2022-0-5001-JR-PE-01 (actualmente correspondiente a la Carpeta Fiscal N.º 383-2022 de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos). Siendo que, a partir del 19 de mayo de 2023, toda la investigación fiscal se tramitó exclusivamente en el Expediente N.º 39-2022.
- 3.4.3. El 1 de agosto de 2023, el Ministerio Público requirió²⁸ al JSIP, la prórroga del plazo de la investigación preparatoria por el plazo de 8 meses adicionales. Habiéndose resuelto mediante **Resolución N.º 02²⁹** del 11 de agosto de 2023, que declaró FUNDADO el requerimiento de prórroga del plazo, por lo que se extendió este por ocho (08) meses adicionales, se precisó que este vencería el 11 de abril del 2024.
- 3.4.4. Asimismo, mediante **Disposición N.º 29³⁰**, del 10 de agosto de 2023, la Fiscalía dispuso AMPLIAR LA DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra **Manuel Elías Lozada Morales** (en su condición de jefe de la VII Región Policial [REDACTED]) como autor del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración; contra **Justo Jesús Venero Mellado** (en su condición de jefe de la Unidad de Servicios Especiales-USE PNP); y, contra **Eder Antonio Infanzón Gómez** (en su condición de oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales –USE PNP), como presuntos coautores de la comisión del delito de rebelión y alternativamente conspiración, solicitud que fue resuelta mediante **Resolución N.º 25³¹**, del 21 de agosto de 2023, que resolvió tener por comunicada la ampliación de formalización de la investigación preparatoria de acuerdo a los detalles antes referidos.
- 3.4.5. Finalmente, mediante **Disposición N.º 43³²** del 14 de diciembre de 2023, el representante del Ministerio Público dispuso concluir con la investigación preparatoria

²⁷ Folio 1021^a 1052, Tomo III del Cuaderno de Debates.

²⁸ Folio 1257 a 1302, Tomo IV del Cuaderno de Debates.

²⁹ Folio 1359 a 1394, Tomo IV del Cuaderno de Debates.

³⁰ Folio 1307 a 1358, Tomo IV del Cuaderno de Debates.

³¹ Folio 1411 a 1412, Tomo IV del Cuaderno de Debates.

³² Folio 1653 a 1659, Tomo IV del Cuaderno de Debates.

para la emisión del requerimiento fiscal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 344 del Código Procesal Penal.

3.4.6. Fue así que, luego de cumplidos los plazos procesales y al término de la Investigación Preparatoria, la Fiscalía formuló su **REQUERIMIENTO ACUSATORIO**³³ del 15 de diciembre de 2024, contra:

1. **José Pedro Castillo Terrones** como COAUTOR del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional – **rebelión**- (previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal), en agravio del Estado. Asimismo, como AUTOR de contra la administración pública- **abuso de Autoridad** (previsto y sancionado en el artículo 376 –primer párrafo– del CP) en agravio del Estado; y, del delito contra la tranquilidad pública-delito contra la paz pública, en la modalidad de **delito de grave perturbación de la tranquilidad pública** (previsto y sancionado en el artículo 315-A –primer y segundo párrafo– del CP, en agravio de la sociedad. Como tal, solicitó la imposición de TREINTA Y CUATRO (34) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, así como la pena de INHABILITACIÓN DE TRES (3) AÑOS Y SEIS (06) MESES.
2. **Aníbal Torres Vásquez**, como COAUTOR del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional – rebelión- (previsto y sancionado en el artículo 346 del CP) en agravio del Estado. Como tal, solicitó la imposición de QUINCE (15) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, así como la pena de INHABILITACIÓN DE DOS (2) AÑOS Y SEIS (06) MESES
3. **Betsy Betzabet Chávez Chino, Willy Arturo Huerta Olivas, Robert Helbert Sánchez Palomino, Manuel Elías Lozada Morales, Justo Jesús Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez**, como COAUTORES del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional – **rebelión**- (previsto y sancionado en el artículo 346 del CP) en agravio del Estado. Como tal, solicitó la imposición de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, así como la pena de INHABILITACIÓN DE DOS (2) AÑOS Y SEIS (06) MESES, para cada acusado.
4. Asimismo, la Procuraduría Pública del Estado solicitó como REPARACIÓN CIVIL la suma de S/ 65 419 038.53 (sesenta y cinco millones cuatrocientos diecinueve mil treinta y ocho con 53/100 céntimos de sol) a favor del Estado, que deberán pagar en forma solidaria los acusados.

- 3.4.7. Mediante las **resoluciones número 07 y 11** del 05 y 16 de febrero de 2024³⁴, respectivamente, se corrió traslado del requerimiento acusatorio a los sujetos procesales, quienes hicieron sus observaciones pertinentes, las que fueron recibidas e incorporadas a la investigación para su análisis y debate posterior.
- 3.4.8. Por ello, se convocó a audiencia de control preliminar de acusación mediante **Resolución N.º 18**, del 25 de abril de 2024³⁵, la cual fue programada para el 9 de mayo de 2024. Así, se tiene que se llevaron veinte (20) sesiones ininterrumpidas en las fechas de 09, 21, 23 y 28 de mayo; 06, 17 y 26 de junio; 03, 11 y 18 de julio; 01, 15 y 27 de agosto; 09, 17, 20, 26 y 30 de septiembre; y, 02 y 16 de octubre de 2024.
- 3.4.9. Culminada la audiencia de control de acusación, el JSIP, emitió la **Resolución N.º 52** del 12 de noviembre de 2024³⁶ - AUTO DE ENJUICIAMIENTO- a través del cual se declaró la procedencia a juicio oral contra:

³³ Folio 1660 a 2633, Tomo V del Cuaderno de Debates.

³⁴ Folio 8231 y 8305, respectivamente, del Tomo XVII del Cuaderno de Etapa Intermedia.

³⁵ Folio 9484 del Tomo XIX del Cuaderno de Etapa Intermedia.

³⁶ Folio 4062 a 4175, Tomo X del Cuaderno de Debates.

1. **José Pedro Castillo Terrones** (en su condición de presidente de la república), **Aníbal Torres Vásquez** (jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de la PCM), **Betssy Betzabet Chávez Chino** (presidenta del Consejo de Ministros), **Willy Arturo Huerta Olivas** (ministro del Interior), **Roberto Helbert Sánchez Palomino** (ministro de Comercio Exterior y Turismo), **Manuel Elías Lozada Morales** (exjefe de la VII Región Policial [REDACTED]), **Justo Jesús Venero Mellado** (jefe operativo de la USE PNP), **Eder Antonio Infanzón Gómez** (oficial operativo de la USE PNP) (**en adelante, los acusados**); como presuntos coautores de la comisión del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional-rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del CP, en agravio del Estado.
 2. Asimismo, contra **José Pedro Castillo Terrones** por la presunta autoría del delito contra la Administración pública-abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 376 (primer párrafo) del CP, en agravio del Estado; y, del delito contra la tranquilidad pública-delito contra la paz pública, en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, previsto y sancionado en el artículo 315-A (primer y segundo párrafo) del CP, en agravio de la sociedad.
- 3.4.10. Luego, a través de las **resoluciones números 54, 56, 57 y 59³⁷**, del 20 y 27 de noviembre, así como del 12 de diciembre de 2024 y, además, del 14 de enero de 2025, respectivamente; el JSIP, corrigió, aclaró e integró el auto de enjuiciamiento contenido en la Resolución N.º 52, del 12 de noviembre de 2024.
- 3.4.11. Culminada la etapa intermedia, esta sala suprema, mediante Resolución N.º 01, del 31 de enero de 2025³⁸, emitió el auto de citación a juicio y fijó como fecha de inicio del juicio oral público de forma presencial el martes 4 de marzo de 2025.
- 3.4.12. Mediante Resolución N.º 17, del 26 de febrero de 2025³⁹, este Tribunal supremo resolvió tener por devuelto el incidente de nulidad de transferencia y ordenó que se agreguen al cuaderno de pruebas los originales de las pruebas ofrecidas por la Procuraduría General del Estado, la defensa de la acusada Chávez Chino Chávez y por la tercera legitimada Celestina Mamani Molinero.
- 3.4.13. Las sesiones de juicio oral se llevaron a cabo de manera presencial, iniciándose el 4 de marzo de 2025 (sesión N.º 01) y culminando el 21 de noviembre de 2025 (sesión N.º 84).
- 3.4.14. Mediante Resolución N.º 164, emitida en sesión de audiencia del 12 de septiembre de 2025, esta SPE anunció a las partes la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto de debate, adicional a la propuesta por el Ministerio Público, como es la regulada en el artículo 349 del Código Penal-conspiración para el delito de rebelión, (desvinculación procesal) de modo que, queda habilitada la facultad del Tribunal de analizar ampliamente los hechos y la prueba, en virtud de ambos tipos penales (rebelión y conspiración) y, además, corrió traslado a las partes a fin de que se pronuncien sobre la tesis planteada y, de ser el caso, propongan la prueba que consideren pertinente.

³⁷ Folio 4180, 4187, 4197 y 4201, respectivamente, del Tomo X del Cuaderno de debates.

³⁸ Folio 4296 a 4374, Tomo X del Cuaderno de Debates.

³⁹ Folio 5027 a 5032, Tomo XI del Cuaderno de Debates.

II. PARTE CONSIDERATIVA

CUARTO. HECHOS IMPUTADOS MATERIA DE LA ACUSACIÓN FISCAL

4.1. DELITO DE REBELIÓN ATRIBUIDO A LOS ACUSADOS JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ y WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS

Circunstancias precedentes:

El 06 de junio de 2021 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en nuestro país, [segunda vuelta], en las que resultó ganador el entonces candidato José Pedro Castillo Terrones. Por tal razón, el 19 de julio de 2021, el Jurado Nacional de Elecciones suscribió el acta de proclamación del aludido candidato, en consecuencia, el 28 de julio de 2021 Castillo Terrones asumió la Presidencia del Perú, cargo que ejerció hasta el 07 de diciembre de 2022 [fecha en la que fue vacado por el Congreso de la República].

El día 29 de noviembre de 2022, el congresista George Edward Málaga Trillo, presentó ante el Congreso de la República, la tercera moción de vacancia presidencial, contra el entonces mandatario, con la finalidad de declarar su "permanente incapacidad moral".

Es así que, el 01 de diciembre de 2022, se llevó a cabo el debate para la admisión de la precitada moción de vacancia, la misma que fue admitida por el Pleno del Congreso de la República, con lo cual, el entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones, fue citado al Pleno del Congreso para el día 07 de diciembre de 2022, a las 15:30 horas, fecha y hora en la que se sometería a debate la moción de vacancia en mención, a fin de que el entonces jefe de Estado pueda ejercer su derecho de defensa.

Posteriormente, entre los días 04 y 07 de diciembre de 2022, se propalaron a través de los diferentes medios de comunicación, diversas afirmaciones vertidas por personas que vienen siendo acusadas en los diferentes casos que se tramitan ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, en las que se vinculaba al entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones, como supuesto líder de una organización criminal que se habría enquistado en el Poder Estatal, con presuntos actos de corrupción que se habrían perpetrado en diferentes estamentos del Estado. Así tenemos:

Acusado	Afirmación	Fecha de Difusión	Medio
Sada Goray Chong	Afirmó, entre otras cosas, que el ex asesor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salatiel Marrufo Alcántara, le habría solicitado cuatro millones de soles, a solicitud del Presidente de la República.	05.12.2022	Programa periodístico "Punto Final", emitido por Latina televisión, el día domingo 04 de diciembre de 2022.
José Luis Fernández La Torre	Afirmó que el presidente Castillo le solicitó sacar del país a Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.	06.12.2022	Programa periodístico "Hablemos Claro", transmitido en el "Exitosa Noticias"
Salatiel Marrufo Alcántara.	Afirmó, entre otros aspectos, lo siguiente: "Nosotros entregamos dinero al presidente, para hacer una bolsa, para que se paguen a los congresistas. Ninguno del entorno de Castillo estaba autorizado a hacer los	07.12.2022	Comisión de Fiscalización del Congreso de la República [Transmitido en diferentes medios de comunicación].

	pagos," acotando: "El Presidente Pedro Castillo tenía conocimiento de las sumas de dinero que se le entregaban, se le decía también, a través de Geiner Alvarado, que el dinero no provenía de licitaciones públicas, como en efecto ha sido así."		
--	---	--	--

Con fecha 06 de diciembre de 2022, el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Helbert Sánchez Palomino (quien ingresó a las instalaciones de Palacio de Gobierno a las 11:54 horas, permaneció hasta las 19:03 horas) y el ex ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas (quien estuvo presente alrededor de las 17:34:44 horas) concurrieron a Palacio de Gobierno donde se encontraba el ex jefe de estado, José Pedro Castillo Terrones. Al término del día, a las 21:49 horas, se llevó a cabo una reunión entre el ex mandatario José Pedro Castillo Terrones, el ex Jefe de Gabinete de Asesores de la PCM Aníbal Torres Vásquez y la Presidenta del Consejo de Ministros Betssy Betzabel Chávez Chino en el Despacho Presidencial, quienes se encargaron de coordinar los actos preparatorios y ejecutivos para atentar contra los Poderes del Estado, para lo cual decidieron disolver el Congreso de la República, lo que conlleva a dar órdenes destinadas a cumplir el plan criminal.⁴⁰

Circunstancias concomitantes:

En este contexto, el 07 de diciembre de 2022 [fecha en la que se iba a someter a debate la moción de vacancia, en horas de la mañana, se produjo una reunión en Palacio de Gobierno, entre la entonces presidenta del consejo de ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, y el jefe del gabinete de asesores de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, conjuntamente con el entonces presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones, en la que dichos ciudadanos acordaron que el mandatario debía disolver el Congreso de la República e implementar en el Perú un estado de excepción, lo que implicaría el uso de las Fuerzas Armadas para tomar el control de los diferentes Poderes del Estado y demás entes autónomos, principalmente del Sistema Nacional de Justicia.

En la misma fecha, a las 10:33 horas, el entonces ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, acudió a la sede de la presidencia del consejo de ministros, para reunirse con la entonces Premier Betssy Betzabet Chávez Chino, pero al no encontrarla, se desplazó interiormente hacia Palacio de Gobierno [precisándose que ambos recintos son contiguos y se encuentran interconectados], para reunirse con el entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones, quien previamente lo había convocado mediante un mensaje de "WhatsApp" con el siguiente contenido: "Lo espero a las 10:30".

Siendo las 10:46 horas, la entonces presidenta del consejo de ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, envió un mensaje a través de la aplicación "WhatsApp", en el grupo de chat denominado "Gabinete Bicentenario" [integrado por ministros de Estado y otros funcionarios, entre los que se encontraba Aníbal Torres Vásquez], en el que la referida funcionaria convocaba a los ministros, para que acudan de manera inmediata a la presidencia del consejo de ministros, en los siguientes términos: "*Señores ministros apersonarse inmediatamente a PCM*", ante lo cual, acudieron diferentes ministros de Estado, entre los que se encontraba el entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino, quien arribó a Palacio de Gobierno, a las 11:11 horas, permaneciendo en dicho recinto hasta 12:34.

Al promediar las 11:20 horas, la entonces premier Betssy Betzabet Chávez Chino, realizó las coordinaciones con el canal del Estado "TV Perú", para que acuda personal de este medio a la sede de la presidencia del consejo de ministros, a fin de llevar a cabo la transmisión del mensaje a la Nación que iba a transmitir Castillo Terrones. Ante ello, acudieron Cinthya Isabel Malpartida

⁴⁰ Párrafo subsanado mediante disposición del 25 de junio de 2024, según se anotó en el auto de enjuiciamiento contenido en la resolución N.º 52 del 12 de noviembre de 2024, así como en el auto de aclaración del 14 de enero de 2025.

Guarniz [reportera de la Gerencia de Prensa de "Tv Perú"] y Antonio Pantoja Ochoa [camarógrafo de "TV Perú"], a la referida sede ministerial, donde fueron recibidos por la propia Chávez Chino, quien condujo interiormente a los antes citados, desde la sede de la presidencia del consejo de ministros, hacia Palacio de Gobierno.

Es así que, aproximadamente a las 11:40 horas de la fecha en mención, el entonces presidente de la república José Pedro Castillo Terrones, emitió en vivo un Mensaje de la Nación difundido en los medios de comunicación a nivel nacional, en el que expresó lo siguiente:

"La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas identificados con intereses racistas y sociales en general han logrado crear el caos, con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional, llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana, la única agenda del congreso desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio; para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y los oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciante necesidades de la población más vulnerable no atendida en 200 años de vida republicana, pese a reiteradas invocaciones del ejecutivo al legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial, esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6% y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales promoviendo acciones como las siguientes: El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma de sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros que no han sido atendidos.

El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas, el Congreso sin pruebas imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con absoluto libertinaje; sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes.

El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equilibrio de poderes, modificando la constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal, ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio de la democracia directa a través del referéndum.

La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, es el mecanismo de control político del Congreso hacia el Ejecutivo, y correlativamente la cuestión de confianza es el mecanismo de control del Ejecutivo hacia el Legislativo, estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente; sin embargo, el congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral; es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el estado de derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos como el de sostener que el presidente se va fugar; no obstante a la pandemia de la Covid-19, y los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania que han determinado en el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3 %, el nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo del país, son los más bajos de la región; sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales no alineados con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social, los adversarios políticos más extremos en un acto inédito se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección, esta situación intolerable no puede continuar.

Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de Excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución, en un plazo no mayor de nueve meses a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley, se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente; se declara en reorganización el sistema nacional de justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Judicial y Tribunal Constitucional, todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas, quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo Decreto Ley, la Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo a la delincuencia, la corrupción, y el narcotráfico a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios.

Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frente de defensa y todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hasta su desarrollo sin discriminación alguna, estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención América de los Derechos Humanos.

En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando, y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico, basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el

principio que señala, tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario; es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡VIVA EL PERÚ!

De esa manera, el entonces presidente de la república, aprovechando su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú⁴¹, se alzó en armas, conjuntamente con los entonces ministros de Estado aludidos, a fin de quebrantar el Orden Constitucional y los Poderes del Estado, imponiendo en el país, ilegalmente, un "gobierno de excepción".

Inmediatamente después de pronunciado el mensaje a la Nación, se acercaron al entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones, la entonces premier Betssy Betsabet Chávez Chino y el entonces Jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de la presidencia del consejo de ministros, Aníbal Torres Vásquez, quienes lo saludaron dándole la mano, en clara manifestación de su participación, aceptación y conformidad con el acuerdo y la decisión que tuvo para subvertir el orden constitucional, cuya ejecución se inició con el aludido mensaje a la Nación.

Del mismo modo, el acusado Roberto Helbert Sánchez Palomino, entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, quien se encontraba también presente en Palacio de Gobierno, se acercó al imputado José Pedro Castillo Terrones y, aludiendo al mensaje presidencial en cuestión, expresó su conformidad con el acuerdo y la decisión de subvertir el orden constitucional, señalando "por el país".

Por su parte, el entonces ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas, utilizando su teléfono celular, se comunicó mediante llamada de "WhatsApp" con el entonces Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, manifestándole que se encontraba en Palacio de Gobierno y que le iba a comunicar con el entonces Presidente de la República José Pedro Castillo Terrones; teniéndose que, entablada la conversación telefónica, el entonces mandatario le manifestó: "General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervengan a la Fiscal de la Nación, a lo que, Alfaro Alvarado preguntó cuál era el motivo de la intervención a la Fiscal de la Nación, respondiendo el entonces Jefe de Estado que esos detalles se los iba a dar el ministro del Interior Huerta Olivas, lo que permite concluir que este último formó parte del acuerdo y decisión de subvertir el orden constitucional.

Cabe acotar que, en la misma comunicación antes descrita, el entonces presidente de la república, le indicó al aludido comandante general de la policía nacional del Perú, que tenía que dar seguridad a la casa de sus padres, así como a las viviendas de la entonces premier Betssy Betzabet Chávez Chino; y, del entonces funcionario de la presidencia del consejo de ministros, Aníbal Torres Vásquez; lo que pondría en evidencia que estos últimos eran artífices del plan ilícito puesto en marcha a través del mensaje a la Nación.

Adicionalmente, se tiene la actuación de Manuel Elías Lozada Morales, en su condición de jefe de la VII Región Policial [REDACTED] quien el 07 de diciembre de 2022, formó parte del acuerdo pactado entre el entonces presidente de la república José Pedro Castillo Terrones, la entonces presidenta del consejo de ministros, Betssy Betsabet Chávez Chino, el ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino y el jefe del gabinete de asesores del despacho ministerial de la presidencia del consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, la cual consistió en disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos constitucionales; así como, se dispuso la reorganización del Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, en absoluta vulneración de la autonomía de los referidos entes estatales, ello con el propósito de perpetrar el delito de rebelión, a través del alzamiento en armas para modificar ilegítimamente el régimen constitucional del Perú.

Siendo que, el General Manuel Elías Lozada Morales, ex jefe de la VII Región Policial de [REDACTED], en horas de la mañana del día 07 de diciembre del 2022, mantuvo comunicación con el Ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas, en forma directa y no a través de su comando institucional, con el supuesto propósito de dejar ingresar a las personas que apoyaban al entonces presidente Castillo Terrones a la Plaza Mayor como muestra de respaldo popular.

⁴¹ Condición que otorga el artículo 167 de la Constitución Política del Estado.

Además, después del mensaje a la Nación sub materia, por orden del entonces Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, el ex ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas, una vez más sin cumplir el orden jerárquico correspondiente, dispuso que Manuel Elías Lozada Morales, en su condición de jefe de la VII Región Policial [REDACTED], refuerce la seguridad en casa de los padres de Castillo Terrones, así como, en los domicilios de Aníbal Torres Vásquez y la ex premier Betssy Betzabet Chávez Chino, orden que el General PNP Lozada Morales luego de verificar las direcciones mostró su anuencia respondiéndole "conforme", evidenciándose así, el nivel de coordinación que éste mantenía con los mencionados acusados.

Aunado a ello, aproximadamente a las 11:45 horas del 07 de diciembre de 2022, inmediatamente después del mensaje a la Nación [emitido por el entonces presidente de la República Castillo Terrones], Manuel Elías Lozada Morales, en su condición de jefe de la VII Región Policial [REDACTED], dio la orden, para que los agentes policiales de la USE, Justo Jesús Venero Mellado, en su condición de jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales, Eder Antonio Infanzón Gómez, en su condición de oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, ubicados en el perímetro de la sede del Congreso de la República, impidieran el ingreso de congresistas y civiles al mismo.

Así como también, Eder Antonio Infanzón Gómez, en su condición de oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, el 07 de diciembre de 2022, en circunstancias en que se desempeñaba como oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional en el perímetro del Congreso de la República, específicamente en el cruce de Jr. Huallaga con Jr. Ayacucho, valiéndose de su investidura como miembro de la Policía Nacional del Perú, impidió el ingreso de las congresistas Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y Vivian Olivos Martínez, a la sede del parlamento, conforme fue ordenado previamente por Manuel Elías Lozada Morales y Justo Jesús Venero Mellado, referida al impedimento del ingreso de congresistas y civiles a la sede del Congreso de la República.

Circunstancias posteriores:

Tras la difusión del citado mensaje a la Nación, se desarrolló una reunión en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la que participaron altos mandos militares y policiales, quienes decidieron no respaldar la decisión asumida por el entonces presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones; muy por el contrario, emitieron un pronunciamiento conjunto, a través del Comunicado Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú N.º 001-2022-CCFFAA-PNP, del 07 de diciembre de 2022, cuyo tenor es como sigue: "El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 134º de la Constitución Política, establece que el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de Ministros. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y en general el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (...)"

Por otro lado, el Congreso de la República vacó al ex presidente José Pedro Castillo Terrones, al promediar las 13:21 horas del 07 de diciembre de 2022. Luego de dicha votación, mediante Resolución del Congreso N.º 001-2022-2023-CR, de la misma fecha, fue aprobada la vacancia de la Presidencia de la República, poniendo fin al mandato presidencial de Castillo Terrones.

En esas circunstancias, José Pedro Castillo Terrones gestionó ante funcionarios de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el asilo político para él y su núcleo familiar; siendo el presidente de dicha república quien otorgó su aceptación a tal pedido, ordenando a su embajador en el Perú, que brinde las facilidades correspondientes al referido acusado.

Es así que, con la confianza de obtener el asilo pretendido, José Pedro Castillo Terrones, conjuntamente con su cónyuge, Lilia Paredes Navarro, y sus dos menores hijos, acompañados del entonces Jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros y ex Premier, Aníbal Torres Vásquez, salieron de Palacio de Gobierno al promediar las 13:20 horas del día 07 de diciembre de 2022, distribuidos en dos vehículos asignados a la familia presidencial; siendo uno de estos, el vehículo de placa de rodaje EGY-552 [denominado "cofre"], conducido en ese momento por el S1 PNP Joseph Michael Grández López, en el que se desplazaban el aún mandatario Castillo Terrones, su cónyuge y su menor hija de iniciales A.C.P. (11), conjuntamente con el funcionario Torres Vásquez, encontrándose como copiloto el SS PNP

Nilo Aladino Irigoin Chávez [seguridad inmediata del expresidente de la República]; en tanto que, en el segundo vehículo se desplazaba el menor hijo del ex Jefe de Estado, de iniciales A.C.P. (17). Durante el desplazamiento de los dos vehículos antes mencionados, cuando estos se encontraban a la altura del cruce entre la Av. Tacna y la Av. Nicolás de Piérola, en el Cercado de ■■■■, el SS. PNP Nilo Aladino Irigoin Chávez, ordenó al S1 PNP Joseph Michael Grández López, se dirija a la sede de la embajada de México, ubicada en la Av. Jorge Basadre N.º 710 – ■■■■, por lo que este último prosiguió con dirección a dicha embajada; sin embargo, a las 13:35 horas aproximadamente, ya habiendo sido vacado José Pedro Castillo Terrones, el Coronel PNP Walter Bryan Erick Ramos Gómez [jefe de la División de Seguridad Presidencial], recibió la llamada telefónica del General PNP Iván Lizzetti Salazar [Director de Seguridad del Estado], disponiendo que, por orden superior, se intervenga a José Pedro Castillo Terrones, por encontrarse incurso en flagrante delito⁴².

Es así que, al promediar las 13:42 horas de la misma fecha, personal policial intervino a la comitiva en la que se desplazaba el expresidente de la República José Pedro Castillo Terrones, a la altura de la intersección entre la Av. Garcilaso de la Vega y la Av. España, en el Cercado de ■■■■, procediendo a la detención del mismo, quien fue trasladado en tal condición a la sede de la Región Policial ■■■■, ubicada en la Av. España N.º 400, en el Cercado de ■■■■, a fin de llevarse a cabo los actos de investigación correspondientes.

4.2. DELITO DE REBELIÓN ATRIBUIDO A LOS ACUSADOS MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES, JUSTO JESUS VENERO MELLADO Y EDER ANTONIO INFANZÓN GÓMEZ

Circunstancias Precedentes:

El 07 de diciembre de 2022 el entonces ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, acudió a la sede de la presidencia del consejo de ministros, para reunirse con la entonces Premier Betssy Betzabet Chávez Chino, pero al no encontrarla, se desplazó interiormente hacia Palacio de Gobierno [precisándose que ambos recintos son contiguos y se encuentran interconectados], para reunirse con el entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones, quien previamente lo había convocado mediante un mensaje de "WhatsApp" con el siguiente contenido: "Lo espero a las 10:30".

Aproximadamente a las 11:40 horas de la fecha en mención, el entonces presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, emitió en vivo un Mensaje a la Nación difundido en los medios de comunicación a nivel nacional.

De esa manera, el entonces presidente de la república, aprovechando su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú⁴³, se alzó en armas, conjuntamente con los entonces ministros de Estado aludidos, a fin de quebrantar el Orden Constitucional y los Poderes del Estado, imponiendo en el país, ilegalmente, un "gobierno de excepción".

Circunstancias concomitantes:

El entonces ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas, utilizando su teléfono celular, se comunicó mediante llamada de "WhatsApp" con el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, manifestándole que se encontraba en Palacio de Gobierno y que le iba a comunicar con el entonces presidente de la república José Pedro Castillo Terrones; teniéndose que, entablada la conversación telefónica, el entonces mandatario le manifestó: "General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervengan a la Fiscal de la Nación, a lo que, Alfaro Alvarado preguntó cuál era el motivo de la intervención a la Fiscal de la Nación, respondiendo el entonces Jefe de Estado que esos detalles se los iba a dar el ministro del Interior Huerta Olivas, lo que permite concluir que este último formó parte del acuerdo y decisión de subvertir el orden constitucional.

Cabe acotar que, en la misma comunicación antes descrita, el entonces presidente de la república, le indicó al aludido Comandante General de la Policía Nacional del Perú, que tenía que dar seguridad a la casa de sus padres, así como a las viviendas de la entonces premier Betssy

⁴² Conforme a lo previsto en el artículo 259, inciso 3, del Código Procesal Penal.

⁴³ Condición que le otorga el artículo 167 de la Constitución Política del Estado.

Betzabet Chávez Chino; y, del entonces funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez; lo que pondría en evidencia que estos últimos eran artífices del plan ilícito puesto en marcha a través del mensaje a la Nación.

Siendo ello así, el acusado Manuel Elías Lozada Morales, en su condición de jefe de la VII Región Policial [REDACTED], el 07 de diciembre de 2022, formó parte del acuerdo pactado entre el entonces presidente de la república José Pedro Castillo Terrones, la entonces presidenta del consejo de ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, el ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino y el Jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, el cual consistió en disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos constitucionales; así como, se dispuso la reorganización del Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, en absoluta vulneración de la autonomía de los referidos entes estatales, ello con el propósito de perpetrar el delito de Rebelión, a través del alzamiento en armas para modificar ilegítimamente el régimen constitucional del Perú.

Siendo que, el General Manuel Elías Lozada Morales, ex jefe de la VII Región Policial [REDACTED], en horas de la mañana del día 07 de diciembre del 2022, mantuvo comunicación con el ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas, en forma directa y no a través de su comando institucional, con el supuesto propósito de dejar ingresar a las personas que apoyaban al entonces presidente Castillo Terrones a la Plaza Mayor como muestra de respaldo popular.

Después del mensaje a la Nación sub materia, por orden del entonces presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones, el ex ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas, una vez más sin cumplir el orden jerárquico correspondiente, dispuso que Manuel Elías Lozada Morales, en su condición de jefe de la VII Región Policial [REDACTED], refuerce la seguridad en casa de los padres de Castillo Terrones, así como, en los domicilios de Aníbal Torres Vásquez y la ex premier Betssy Betzabet Chávez Chino. Orden que el General PNP Lozada Morales luego de verificar las direcciones mostró su anuencia respondiéndole "conforme", evidenciándose así, el nivel de coordinación que éste mantenía con los mencionados acusados.

Aunado a ello, aproximadamente a las 11:45 horas del 07 de diciembre de 2022, inmediatamente después del mensaje a la Nación [emitido por el entonces presidente de la república Castillo Terrones], Manuel Elías Lozada Morales, en su condición de jefe de la VII Región Policial [REDACTED], dio la orden, para que los agentes policiales de la USE, Justo Jesús Venero Mellado, en su condición de jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales, Eder Antonio Infanzón Gómez, en su condición de oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, ubicados en el perímetro de la sede del Congreso de la República impidieran el ingreso de congresistas y civiles al mismo.

Tal es así que, Justo Jesús Venero Mellado, en su condición de jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales, el día 07 de diciembre de 2022, en circunstancias en que se desempeñaba como jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional en el perímetro del Congreso de la República, ordenó al personal policial a su cargo, cumplir con la orden dada por el jefe de la VII Región Policial [REDACTED] Gral. PNP Manuel Elías Lozada Morales, relacionada al impedimento al ingreso de congresistas y civiles a la sede del Congreso de la República.

Así como también, Eder Antonio Infanzón Gómez, en su condición de oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, el 07 de diciembre de 2022, en circunstancias en que se desempeñaba como oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional en el perímetro del Congreso de la República, específicamente en el cruce de Jr. Huallaga con Jr. Ayacucho, valiéndose de su investidura como miembro de la Policía Nacional del Perú, impidió el ingreso de las congresistas Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y Vivian Olivos Martínez, a la sede del parlamento, conforme fue ordenado previamente por Manuel Elías Lozada Morales y Justo Jesús Venero Mellado, referida al impedimento al ingreso de congresistas y civiles a la sede del Congreso de la República.

Circunstancias posteriores:

Tras la difusión del citado Mensaje a la Nación, se desarrolló una reunión en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la que participaron altos mandos militares y policiales, quienes decidieron no respaldar la decisión asumida por el entonces presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones; por el contrario, emitieron un pronunciamiento conjunto, a través del

Comunicado Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú N.º 001-2022-CCFFAA-PNP, del 07 de diciembre de 2022, cuyo tenor es como sigue: "El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 134º de la Constitución Política, establece que el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de Ministros. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y en General el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (...)"

Por otro lado, el Congreso de la República vacó al ex presidente José Pedro Castillo Terrones, al promediar las 13:21 horas del 07 de diciembre de 2022. Luego de dicha votación, mediante Resolución del Congreso N.º 001-2022-2023-CR, de la misma fecha, fue aprobada la vacancia de la presidencia de la república, poniendo fin al mandato presidencial de Castillo Terrones.

En esas circunstancias, José Pedro Castillo Terrones gestionó ante funcionarios de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el asilo político para él y su núcleo familiar; siendo el presidente de dicha República quien otorgó su aceptación a tal pedido, ordenando a su embajador en el Perú, que brinde las facilidades correspondientes al referido acusado.

Es así que, al promediar las 13:42 horas de la misma fecha, personal policial intervino a la comitiva en la que se desplazaba el expresidente de la república José Pedro Castillo Terrones, a la altura de la intersección entre la Av. Garcilaso de la Vega y la Av. España, en el Cercado de ■■■, procediendo a la detención del mismo, quien fue trasladado en tal condición a la sede de la Región Policial ■■■, ubicada en la Av. España N.º 400, en el Cercado de Urna, a fin de llevarse a cabo los actos de investigación correspondientes.

4.3. DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD ATRIBUIDO A JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES

Circunstancias precedentes:

El 06 de junio de 2021 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales [segunda vuelta], en las que resultó ganador el entonces candidato José Pedro Castillo Terrones. Por tal razón, el 19 de julio de 2021, el Jurado Nacional de Elecciones suscribió el acta de proclamación del aludido candidato; en consecuencia, el 28 de julio de 2021, Castillo Terrones asumió la Presidencia del Perú, cargo que ejerció hasta el 07 de diciembre de 2022 [fecha esta última en la que fue vacado por el Congreso de la República].

Circunstancias concomitantes:

Siendo las 11:40 horas de la fecha en mención, el entonces presidente de la república Castillo Terrones, emitió en vivo un mensaje a la Nación difundido en los medios de comunicación a nivel nacional, en el que señaló lo siguiente:

"La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas identificados con intereses racistas y sociales en general han logrado crear el caos, con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional, llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana, la única agenda del congreso desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio; para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y los oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciante necesidades de la población más vulnerable no atendida en 200 años de vida republicana, pese a reiteradas invocaciones del ejecutivo al legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial, esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6% y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales promoviendo acciones como las siguientes: El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma de sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros que no han sido atendidos.

El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas, el Congreso sin pruebas imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con absoluto libertinaje; sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes.

El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equilibrio de poderes, modificando la constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal, ha llegado

al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio de la democracia directa a través del referéndum.

La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, es el mecanismo de control político del Congreso hacia el Ejecutivo, y correlativamente la cuestión de confianza es el mecanismo de control del Ejecutivo hacia el Legislativo, estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente; sin embargo, el congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral; es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el estado de derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos como el de sostener que el presidente se va fugar; no obstante a la pandemia de la Covid-19, y los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania que han determinado en el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3 %, el nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo del país, son los más bajos de la región; sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales no alineados con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social, los adversarios políticos más extremos en un acto inédito se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección, esta situación intolerable no puede continuar.

Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de Excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución, en un plazo no mayor de nueve meses a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley, se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente; se declara en reorganización el sistema nacional de justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Judicial y Tribunal Constitución, todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas, quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo Decreto Ley, la Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo a la delincuencia, la corrupción, y el narcotráfico a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios.

Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frente de defensa y todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hasta su desarrollo sin discriminación alguna, estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención América de los Derechos Humanos.

En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando, y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico, basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala, tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario; es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡VIVA EL PERÚ!

De esa manera, el entonces presidente de la república, aprovechando su condición de jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú⁴⁴, se alzó en armas, conjuntamente con los entonces ministros de Estado aludidos, a fin de quebrantar el Orden Constitucional y los Poderes del Estado, imponiendo en el país, ilegalmente, un "gobierno de excepción".

Circunstancias posteriores:

En instalaciones de Palacio de Gobierno, el entonces presidente de la república José Pedro Castillo Terrones, ordenó al ex ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas, que le comunique a través de su teléfono celular, mediante llamada de "WhatsApp" con el entonces Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, manifestándole: "General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervengan a la Fiscal de la Nación", a lo que, Alfaro Alvarado preguntó cuál era el motivo de la intervención a la Fiscal de la Nación, respondiendo el entonces Jefe de Estado que esos detalles se los iba a dar el ministro del Interior Huerta Olivas, lo que permite concluir que el acusado Castillo Terrones, abusando de su cargo de Jefe de Estado y como tal Jefe de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ordenó actos contrarios a la Constitución.

Cabe acotar que, en la misma comunicación antes descrita, el entonces Presidente de la República, le indicó al aludido Comandante General de la Policía Nacional del Perú, que tenía que dar seguridad a la casa de sus padres, así como a las viviendas de la entonces premier Betssy Betzabet Chávez Chino; y, del entonces funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez; lo que claramente permite inferir que al fracasar su plan ilícito, quiso dar

⁴⁴ Condición que le otorga el artículo 167 de la Constitución Política del Estado.

seguridad a la casa de sus padres, nuevamente abusando de la autoridad que ostentaba en ese momento.

4.4. DELITO DE GRAVE PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA ATRIBUIDO A JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES

Circunstancias precedentes:

El 06 de junio de 2021 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales [segunda vuelta], en las que resultó ganador el entonces candidato José Pedro Castillo Terrones. Por tal razón, el 19 de julio de 2021, el Jurado Nacional de Elecciones suscribió el acta de proclamación del aludido candidato; en consecuencia, el 28 de julio de 2021, Castillo Terrones asumió la Presidencia del Perú, cargo que ejerció hasta el 07 de diciembre de 2022 [fecha esta última en la que fue vacado por el Congreso de la República].

Circunstancias concomitantes:

Siendo las 11:40 horas de la fecha en mención, el entonces presidente de la república José Pedro Castillo Terrones, emitió en vivo un mensaje de la nación difundido en los medios de comunicación a nivel nacional, en el que señaló lo siguiente:

"La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas identificados con intereses racistas y sociales en general han logrado crear el caos, con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional, llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana, la única agenda del congreso desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio; para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y los oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable no atendida en 200 años de vida republicana, pese a reiteradas invocaciones del ejecutivo al legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial, esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6% y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales promoviendo acciones como las siguientes: El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma de sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros que no han sido atendidos.

El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas, el Congreso sin pruebas imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cinica, que injuria, difama y calumnia con absoluto libertinaje; sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes.

El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equilibrio de poderes, modificando la constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal, ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio de la democracia directa a través del referéndum.

La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, es el mecanismo de control político del Congreso hacia el Ejecutivo, y correlativamente la cuestión de confianza es el mecanismo de control del Ejecutivo hacia el Legislativo, estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente; sin embargo, el congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral; es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el estado de derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos como el de sostener que el presidente se va fugar; no obstante a la pandemia de la Covid-19, y los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania que han determinado en el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3 %, el nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo del país, son los más bajos de la región; sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales no alineados con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social, los adversarios políticos más extremos en un acto inédito se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección, esta situación intolerable no puede continuar.

Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de Excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución, en un plazo no mayor de nueve meses a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley, se decreta el toque de queda a

nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente; se declara en reorganización el sistema nacional de justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Judicial y Tribunal Constitución, todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas, quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo Decreto Ley, la Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo a la delincuencia, la corrupción, y el narcotráfico a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios.

Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frente de defensa y todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hasta su desarrollo sin discriminación alguna, estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención América de los Derechos Humanos.

En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando, y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico, basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala, tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario; es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡VIVA EL PERÚ!

De esa manera, el entonces presidente de la república, aprovechando su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú⁴⁵ causó en la población una grave alteración, toda vez que, con su mensaje, quebrantó el Orden Constitucional y los Poderes del Estado, imponiendo en el país, ilegalmente, un “gobierno de excepción” un estado de emergencia.

Circunstancias posteriores:

En instalaciones de Palacio de Gobierno, el entonces presidente de la república José Pedro Castillo Terrones, ordenó al ex ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas, que le comunique a través de su teléfono celular, mediante llamada de “WhatsApp” con el entonces Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, manifestándole: “General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervengan a la Fiscal de la Nación, a lo que, Alfaro Alvarado preguntó cuál era el motivo de la intervención a la Fiscal de la Nación, respondiendo el entonces jefe de Estado que esos detalles se los iba a dar el ministro del Interior Huerta Olivas, lo que permite concluir que el acusado José Pedro Castillo, abusando de su cargo de Jefe de Estado y como tal Jefe de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ordenó actos contrarios a la Constitución.

Cabe acotar que, en la misma comunicación antes descrita, el entonces Presidente de la República, le indicó al aludido Comandante General de la Policía Nacional del Perú, que tenía que dar seguridad a la casa de sus padres, así como a las viviendas de la entonces premier Betssy Betzabet Chávez Chino; y, del entonces funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez; lo que claramente permite inferir que al fracasar su plan ilícito, quiso dar seguridad solo a las viviendas y familiares de sus padres y coacusados, sin importar la gran zozobra que generó en la ciudadanía al haberse transmitido en vivo y por todos los medios de comunicación el mensaje, mediante el cual dio una serie de disposiciones

4.5. IMPUTACIONES FÁCTICAS

4.5.1 Imputación específica del acusado Castillo Terrones

a) Rebelión

Se imputa a **José Pedro Castillo Terrones**, en su condición de Presidente de la República del Perú, ser **COAUTOR** del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de **Rebelión**, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346° del Código Penal, toda vez que el 07 de diciembre de 2022, conjuntamente con los coacusados **Chávez Chino** entonces Presidenta del Consejo de Ministros, **Huerta Olivas** entonces Ministro del Interior, **Sánchez Palomino** entonces Ministro de Comercio Exterior y Turismo, **Torres Vásquez** entonces Jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos establecidos en el artículo 134° de la Constitución Política del Estado, que prescribe: “El Presidente de la República está facultado para disolver el congreso si este ha censurado o

⁴⁵ Condición que le otorga el artículo 167 de la Constitución Política del Estado.

negado su confianza a dos consejos de ministros". Para tal efecto, aprovechando la condición del mandatario como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, utilizó tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país, a través de su mensaje a la nación, el alzamiento en armas para suprimir el régimen constitucional; así como, de otros organismos autónomos, como consecuencia de la reorganización del Sistema Nacional decretado. Para ello, además contó con los aportes de los coacusados **Lozada Morales** entonces Jefe de la VII Región Policial de [REDACTED]; **Venero Mellado** entonces Jefe Operativo de la USE-PNP en el perímetro del Congreso de la República; e **Infanzón Gómez** y el ex Oficial operativo de la USE-PNP, quienes materializaron el cierre del Congreso de la República con el impedimento de ingreso de congresistas, trabajadores y civiles a la sede del parlamento luego del mensaje a la nación del exmandatario.

Se tiene como indicio antecedente que, aproximadamente a las 17:00 horas del día 06.12.2022, el acusado **Castillo Terrones**, por intermedio de entonces ministro de Defensa Bobbio Rosas, solicitó al Comandante General del Ejército Walter Horacio Córdova Alemán presentar su carta de renuncia al cargo en contravención de lo establecido en el artículo 10° de la Ley N.º 28359; esto es, "(...) *El motivo del cese deberá ser comunicado de manera personal por el Presidente de la República, quien le entregará además un documento por escrito, debidamente sustentado en una de las causales de cese*". Asimismo, siendo las 21:49 horas del día 06.12.2022, el coacusado Castillo Terrones se reunió con sus coacusados Torres Vásquez y Chávez Chino en el Despacho Presidencial, donde se encargaron de la elaboración del contenido del mensaje a la nación que anunció el exmandatario el día 07.12.2022.

Siendo las 07:30 horas del día 07.12.2022, el acusado **Castillo Terrones** se reunió en el Despacho Presidencial con el entonces ministro de Defensa Bobbio Rosas y el entonces Comandante General del Ejército Walter Horacio Córdova Alemán, a quien ordenó presentar su carta de renuncia al cargo, con la finalidad de nombrar como nuevo Comandante General del Ejército a un oficial a fin con sus intereses o por cooptación que respaldara sus decisiones anunciadas en el mensaje a la nación.

Siendo las 09:58 horas del 07.12.2022, el acusado **Castillo Terrones** se reunió con su coacusada Chávez Chino, entonces Presidenta del Consejo de Ministros, con quien acordó que el mensaje a la nación sea transmitido a través de la señal de la plataforma televisiva Tv Perú a cargo del IRTP. Para ello, pasadas las 10:00 horas, su coacusada Chávez Chino se comunicó con el entonces Secretario General del Ministerio de Cultura Juan Mariano Navarro Pando a quien dispuso solicitar al Presidente Ejecutivo del IRTP Fernando Aliaga Alejo para que este disponga la concurrencia del personal de prensa de Tv Perú en la sede de la PCM. Adicionalmente, el acusado **Castillo Terrones**, a través de sus coacusados Chávez Chino y Huerta Olivas intentaron disponer a la Policía Nacional para que los efectivos policiales ubicados en el perímetro de Palacio de Gobierno permitan el ingreso a la Plaza de Armas de manifestantes a favor del gobierno. Para ello, el coacusado Huerta Olivas se comunicó con el entonces Jefe de la VII Región Policial [REDACTED], el coacusado Lozada Morales; y, con el entonces Comandante General (e) de la Policía Nacional Vicente Marcelo Álvarez Moreno, a quien trasladó la referida solicitud e insistió indicándole: "*Es por orden del Presidente*". Cabe precisar que, según consta en la Nota Informativa N.R. 202201762408-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL/[REDACTED]/DIVSEESP/UNISEESP ASALTO, elaborada por Comandante PNP Óscar Luis Montesinos Carpio en su condición de Jefe de la Unidad de Servicios Especiales ASALTO, a partir de las 10:00 horas del 07.12.2022, se agruparon progresivamente entre la Av. Abancay y Jirones Huallaga y Áncash, aproximadamente 350 manifestantes a favor del Presidente José Pedro **Castillo Terrones**, a quien le solicitaban que cierre el Congreso de la República.

Asimismo, el acusado Castillo Terrones contando con los aportes de la coacusada Chávez Chino, entonces presidenta del Consejo de Ministros, quien se encargó de remitir dos mensajes a través del grupo de WhatsApp denominado "Gabinete Bicentenario", conformado por ministros de Estado y el exmandatario: "Señores ministros apersonarse inmediatamente a PCM [a las 10:46 horas] (...) *hoy es un día histórico. Necesitamos estar cohesionados. Unidad [a las 10:57 horas]*" [sic]. Con la finalidad de contar con el respaldo del Consejo de Ministros en las decisiones que anunció con el mensaje a la nación.

Siendo las 11:00 horas, el acusado Castillo Terrones, a través del edecán FAP Luis Estipo Matkovich Lazarte, convocó al Despacho Presidencial a los coacusados Torres Vásquez, Chávez Chino y Huerta Olivas; es así que, siendo las 11:05 horas, Chávez Chino volvió a salir de aquel ambiente con dirección a la PCM, desde donde retornó junto al personal de prensa de Tv Perú Cintya Isabel Malpartida Guarniz [Reportera] y Antonio Pantoja Ochoa [Camarógrafo], e ingresaron al Despacho Presidencial a las 11:29 horas, en esos momentos, los coacusados Castillo Terrones y Chávez Chino revelaron al personal de Tv Perú que se iba a anunciar un mensaje a la nación. Asimismo, según lo dispuesto por el acusado Castillo Terrones, el edecán FAP Matkovich Lazarte hizo ingresar al coacusado Huerta Olivas entonces Ministro del Interior y al exministro de Defensa Bobbio Rosas.

Siendo las 11:41 horas; del 07.12.2022, el acusado Castillo Terrones dio inicio a la lectura del referido mensaje a la nación con el cual anunció las siguientes decisiones:

- "*(...) tomamos la decisión de establecer un Gobierno de Excepción (...) instaurar el gobierno de emergencia excepcional* En ese caso, de conformidad con el artículo 137.1 de la Constitución Política, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno a disposición del entonces Presidente de la República **Castillo Terrones**.

- "(...) Disolver temporalmente el Congreso de la República de manera inconstitucional, sin que se hayan configurado los presupuestos establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado, el cual prevé que: *"El Presidente de la República está facultado para disolver el congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros"*. Además, conlleva implícita la disposición de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional bajo el mando supremo del Presidente de la República, en caso existan opositores de dicha decisión.
- "(...) se gobernará mediante decretos ley (...)". Es una manifestación expresa que el acusado **Castillo Terrones** se arrogó el ejercicio del poder, configurándose el supuesto de rebelión proscrito en el artículo 45° de la Constitución Política del Estado: *"El poder del Estado emana del pueblo (...) Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión (...)"*. Además, dicha decisión implicó empoderar aún más su disposición sobre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional sobre los opositores al nuevo régimen.
- "(...) se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente (...)". Decisión que implicó el uso de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para limitar derechos fundamentales de la población.
- "(...) se declara en reorganización el sistema nacional de justicia. Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional (...)". Manifestación expresa de que el acusado **Castillo Terrones** se arrogó el ejercicio del poder, configurándose el supuesto de rebelión proscrito en el artículo 45° de la Constitución Política del Estado: *"El poder del Estado emana del pueblo (...) Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión (...)"*.
- "(...) la Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo a la delincuencia, la corrupción, y el narcotráfico a cuyo efecto se le dotará de los recursos necesarios (...)". Manifestación expresa de disponer la intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la perpetración del delito de rebelión.

Es así que, el acusado Castillo Terrones materializó el alzamiento armado a través del mensaje a la nación, ya que el anuncio de sus decisiones conllevó de manera implícita la disposición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para suprimir el régimen constitucional, con lo que se consumó el atentado contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional.

Además, de acuerdo a lo previsto en el artículo 45° de la Constitución Política del Estado, el poder emana del pueblo, y proscribire que: "(...) Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión en ese sentido, el acusado **Castillo Terrones** al arrogarse dicho poder, a través de las decisiones que anunció durante el mensaje a la nación del 07.12.0222, incurrió en la causal proscrita por nuestra Carta Magna, configurándose el delito de rebelión.

Siendo aproximadamente las 11:48 horas del 07.12.2022, el acusado Castillo Terrones concluyó con la lectura del mensaje a la nación, en ese momento, recibió el respaldo de sus coacusados Torres Vásquez y Chávez Chino. Según detalló la testigo presencial Malpartida Guarniz, reportera de Tv Perú: "5. (...) Primero, Bestsy Chávez Chino dijo: *"Bien Presidente"* y luego ella y el Presidente se abrazan, por un lapso de 5 segundos y luego, el Presidente y el señor Anibal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos de manera significativa, de manera cálida, de respaldo (...)". En ese sentido, señaló el coacusado Huerta Olivas: "6. (...) culminando su discurso el expresidente conversó con el Dr. Anibal Torres Vásquez y la expremier Betssy Betzabet Chávez Chino quienes no rechazaban el mensaje que había dado el expresidente (...)".

Luego del mensaje a la nación, el acusado **Castillo Terrones** ejerciendo su mando militar supremo dispuso del Ejército del Perú, para ello, solicitó al exministro de Defensa Bobbio Rosas le proporcione la resolución de nombramiento del nuevo Comandante General de dicha institución armada, la cual suscribió y entregó al referido exministro. Según reitero el coacusado **Huerta Olivas**: "28. (...) el ex presidente Castillo Terrones lo miro al ministro de Defensa General Bobbio Rosas, y le pregunto *"me trajo el documento"*; y este le respondió, *"si señor presidente"*. En ese momento, el ex ministro Bobbio Rosas se acercó, y puso en el escritorio del ex presidente Castillo Terrones un folder manila con documentos dentro, los cuales este se puso a leer y los firmó. Luego, el ministro Bobbio Rosas cogió el folder manila con los documentos firmados por el ex presidente Castillo Terrones y regresó al lugar donde estaba.

Siendo las 12:01 horas del 07.12.2022, el acusado **Castillo Terrones**, por intermedio del coacusado Huerta Olivas entonces Ministro del Interior, se comunicó con el Comandante General de la Policía Nacional **Raúl Enrique Alfaro Alvarado**, a quien ordenó: "5. (...) *"General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a lo que están adentro e intervenga a la Fiscal de la Nación, (...) dar seguridad a la casa de sus padres, a la casa de la Premier Betssy Betzabet Chávez Chino y del Dr. Anibal Torres Vásquez (...)"*. Lo cual fue presenciado por el entonces encargado de la Comandancia General de la PNP **Vicente Marcelo Álvarez Moreno**, quien precisó al respecto: "20. (...) escuché que el General Alfaro estaba hablando por celular con el presidente de la república, quien le pedía que refuerce la seguridad a su familia, de la premier Betssy Chavez y del Dr. Anibal Torres. Luego, escuché que el General Alfaro le dijo por celular al

presidente: ¿por qué motivo voy a cerrar el congreso?", ¿Por qué voy a detener a la fiscal de la nación? ¿cuál es el motivo? Cuando el comandante General Raúl Enrique Alfaro corto la llamada con el ex presidente Castillo, el comentó que este le había dicho que cierre el congreso, que no permita el ingreso de los congresistas y que detenga a la fiscal de la nación, corroborando lo que había oído antes (...).

Por otro lado, se ha corroborado que la decisión de cerrar el Congreso de la República del acusado **Castillo Terrones** contó con los aportes de los coacusados Lozada Morales [entonces Jefe de la VII Región Policial ■■■], Venero Mellado [entonces Jefe Operativo de la USE PNP] e Infanzón Gómez [entonces Personal Operativo de la USE PNP], siendo este último quien reafirmó: "5. (...) [Luego del mensaje a la nación] Sucede que la orden era que nadie ingrese (...)", "6. (...) ni políticos, congresistas, ni civiles, la orden fue dada por radio por el propio general a cargo de la VII Región Policial ■■■, en ese entonces estaba a cargo del Gral Lozada (...)", "12. (...) llame al Comandante Venero (...) quien me dijo que cumpla con lo que el General de la VII Región Policial había dispuesto (...)".

Es así que, luego del mensaje a la nación del acusado **Castillo Terrones**, tanto en el cruce de la Av. Abancay con Jr. Huallaga y en el cruce de Jr. Ayacucho con Jr. Huallaga se impidió el ingreso a la sede del parlamento de los Congresistas de la República, tal como ocurrió con las parlamentarias Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y Leslie Vivian Olivos Martínez, quienes fueron impedidas de ingresar al congreso por el personal de la USE - PNP ubicado en el cruce del Jr. Ayacucho con Jr. Huallaga.

Estos hechos también son corroborados por el Jefe del Departamento de Seguridad de Instalaciones del Congreso de la República José Enrique Malca Calderón, quien indicó: "4. (...) la congresista Tudela estaba a la altura de Abancay con Huallaga y no la dejaban ingresar al congreso (...) el efectivo policial que se encontraba a cargo de ese grupo de policías era el Teniente de la USE Unidad de Servicios Especiales de ■■■ Eder Infanzón Gómez, a quien le dije que deje ingresar a la congresista y éste me respondió que no podía porque había recibido la orden del Jefe de Región Policial de ■■■, que nadie ingrese (...)".

También por la jefa de grupo A del departamento de Seguridad de Congresistas Cinthya Vanessa Chicoma Castro, quien señaló: "4. (...) me constituí al congreso y me encontré con el Comandante José Malca Calderón, quien es el jefe de instalaciones del Congreso (...) En ese momento, el Comandante Malca Calderón recibió una llamada vía celular (...) se le comunicó que se le estaba impidiendo el ingreso a la Congresista Tudela; por lo que lo acompañé hasta las rejas que estaban ubicadas en el cruce del Jr. Ayacucho con Jr. Huallaga. Cuando llegamos, vimos varios efectivos policiales y a la Congresista Tudela que estaba detrás de las rejas (...) ahí el Comandante Malca Calderón habló con uno de los oficiales para que pueda ingresar la congresista; pero, el Teniente Infanzón le dijo; "Es la orden del jefe de Región, que nadie ingrese al congreso " yo escuché eso porque estaba junto al Comandante Malca Calderón; y eso también lo escuchó la propia congresista Tudela (...)".

Del mismo modo, estos hechos se corroboran con lo indicado por el Jefe de la División de Seguridad del Congreso Edwin Gutiérrez Tuesta, quien afirmó: "14. (...) cuando preguntó la identificación del oficial a cargo, escuché que señaló: Infanzón y además señaló que: "por orden del Jefe de la División de la Región Policial de ■■■ no estaba permitido el acceso a nadie. No obstante, que yo tenía conocimiento que los congresistas se habían identificado previamente (...)".

Adicionalmente, por el Suboficial brigadier de la Policía Canina Edward Iván Roldán Michue quien refirió: "14. (...) el 07.12.2022, después del mensaje a la nación del Ex presidente José Pedro Castillo Terrones, el comandante Justo Venero Mellado dio la orden de no permitir ingresar ni salir a nadie al Congreso de la República". "17. (...) Trasladé la orden de no dejar ingresar ni salir a nadie en la parte exterior del Congreso de la República al personal a mi mando que estaba distribuido en inmediaciones del Congreso de la República"; "22. (...) La orden del comandante Jesús Venero Mellado fue después del mensaje a la nación del Ex presidente Castillo Terrones".

Por último, el video proporcionado por la Congresista de la República Leslie Vivian Olivos Martínez, cuya visualización consta en el Acta Fiscal de fecha 23.06.2023, comprueba que la congresista Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y la referida parlamentaria, fueron impedidas de ingresar al Congreso de la República por efectivos policiales ubicados en el cruce de Jr. Huallaga con Jr. Ayacucho.

Por otro lado, se tiene que luego del mensaje a la nación del acusado Castillo Terrones, a través del cual dispuso implícitamente la intervención de las instituciones armadas, estas publicaron el Comunicado Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú N.º 0001-2022-CCFFAA-PNP, conforme consta en el Acta Fiscal respectiva, por medio del cual formaliza con su decisión de no acatar lo ordenado por el entonces Jefe Supremo.

Se acredita además que el acusado Castillo Terrones atenta contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, con los diversos pronunciamientos de rechazo emitidos por el Poder Judicial y organismos autónomos, como la Presidenta del Poder Judicial Dra. Elvía Barrios Alvarado, de la Junta Nacional de Justicia, de los organismos del Sistema Electoral [Jurado Nacional de Elecciones -JNE, Oficina Nacional de Procesos Electorales -ONPE y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC]; del Tribunal Constitucional a cargo de su presidente Dr. Francisco Morales Saravia, en contra de las decisiones del exmandatario; y de la Junta de Fiscales Supremos.

Posteriormente, el acusado Castillo Terrones intentó huir hacia la embajada de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de lograr la impunidad, conforme se acredita con lo señalado por el testigo Nilo Aladino Irigoin

Chávez, en su condición de miembro de la escolta presidencial, quien manifestó: "22. (...) [Al salir de Palacio de Gobierno] yo le pregunté al presidente Castillo Terrones a donde íbamos y me respondió: "A la embajada de México". Entonces, el chofer llamó por radio al Mayor ALARCON y le dijo que estábamos yendo a la embajada de México. Es así que el patrullero con placa 1001 se encargó de abrir paso a la escolta".

Sin embargo, en esos momentos, el Congreso de la República resolvió declarar su permanente incapacidad moral y vacarlo del cargo de Presidente de la República al haber atentado contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, conforme consta de la Resolución del Congreso 001-2022-2023-CR, publicada en la Edición Extraordinaria del diario oficial El Peruano de fecha 07.12.2022.

Por último, conforme consta en el Acta de Intervención Policial de fecha 07.12.2022, el acusado Castillo Terrones fue detenido en flagrancia delictiva por la comisión del delito de rebelión al haber atentado contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional.

b) Abuso de autoridad

Se imputa al acusado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, ser AUTOR, del delito Contra la Administración Pública - Abuso de Autoridad, ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 376° del Código Penal, en agravio del Estado; esto en razón a que, abusando de sus atribuciones que como jefe de Estado le confiere el artículo 134° de la Constitución Política del Estado, el 7 de diciembre de 2022, DISOLVIÓ el Congreso de la República, ordenando el cierre de este Poder del Estado, sin que se configuren los presupuestos exigidos por el precitado artículo de la Carta Magna, así como la intervención de autoridades; estableciendo además, un estado de excepción en el Perú; además, dispuso la reorganización del Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, en absoluta vulneración de la autonomía de los referidos entes estatales, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 118, numeral 1, de la Constitución Política, cuyo tenor es: "corresponde al Presidente de la República: 1. Cumplir y hacer cumplir la constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales [...]".

c) Grave perturbación de la tranquilidad pública

Se imputa a José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, ser AUTOR del Delito Contra la Tranquilidad Pública - Delito Contra la Paz Pública, en la modalidad de **DELITO DE GRAVE PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA**, ilícito penal previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 315-A del Código Penal, en agravio del Estado; por cuanto el 7 de diciembre de 2022, el entonces Jefe de Estado, José Pedro Castillo Terrones, perturbó gravemente la paz pública, toda vez que en la fecha señalada, emitió un mensaje a la Nación, propalado a través de los distintos medios de comunicación a nivel nacional, en el que dio a conocer al país su decisión de disolver el Congreso de la República, pese a que no concurrían ninguno de los supuestos previstos en el artículo 134° de la Constitución Política del Estado; así como, haber dispuesto un estado de excepción; actos que generaron zozobra e incertidumbre en la población del país, al verse amenazada esta por la ruptura del orden democrático, así como por la imposición de un toque de queda nacional que afectaba derechos fundamentales, como el de libertad personal, el de libre tránsito, el de inviolabilidad de domicilio y el de libertad de reunión. Asimismo, la población ingresó a un estado de alarma nacional, toda vez que se generó una incertidumbre debido a la reorganización del Sistema de Justicia Nacional dispuesta.

4.5.2 Imputación específica de la acusada Chávez Chino

Rebelión

Se le imputa a la acusada **Betsy Betzabet Chávez Chino**, en su condición de Presidenta del Consejo de Ministros [Designada mediante la Resolución Suprema N.º 285-2022-PC de fecha 25.11.2022], ser **COAUTORA** del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de Rebelión, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346R del Código Penal, toda vez que el 07.12.2022, conjuntamente con los coacusados **Castillo Terrones** entonces Presidente de la República, **Torres Vásquez** entonces jefe del Gabinete de Asesores de la PCM, **Huerta Olivas** entonces Ministro del Interior; y, **Sánchez Palomino** entonces Ministro de Comercio Exterior y Turismo, acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos constitucionales, así como la intervención de otros organismos autónomos, como consecuencia de la reorganización del Sistema Nacional de Justicia decretado. Para tal efecto, la acusada **Chávez Chino**, aprovecho la condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del exmandatario **Castillo Terrones**, para disponer, a través de su mensaje a la nación, la intervención de dichas instituciones armadas para suprimir el régimen constitucional, con lo que se atentó contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional.

Siendo las 21:49 horas del día 06.12.2022, los coacusados **Chávez Chino**, Torres Vásquez y Castillo Terrones se reunieron en el Despacho Presidencial" donde se encargaron de la elaboración del contenido del

mensaje a la nación; luego, a las 23:04 horas la acusada Chávez Chino se retiró de dicho ambiente con dirección a la sede de la PCM.

Siendo las 09:56 horas del 07.12.2022, la acusada **Chávez Chino** ingreso a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros ubicada en el Jr. Carabaya, Cercado de [REDACTED]; e inmediatamente, se trasladó a través del Salón Dorado de Palacio de Gobierno e ingreso a las 09:58 horas al Despacho Presidencial donde se reunió con su coacusado Castillo Terrones entonces Presidente de la Republica con la finalidad de realizar actos de coordinación de la ejecución del delito de rebelión.

Es así que, aproximadamente a las 10:00 horas del 07.12.2022, la acusada **Chávez Chino** se comunicó con el Secretario General del Ministerio de Cultura **Juan Mariano Navarro Pando** a quien dispuso se ponga en contacto con el Presidente Ejecutivo del IRTP Fernando Aliaga Alejo; y le solicite la concurrencia de personal de Tv Perú en la sede de la PCM bajo el ardid de realizarle una presunta entrevista personal; para lo cual, **Chávez Chino** solicito a Navarro Pando que realice las coordinaciones necesarias para tal fin con el Asesor II del Despacho de la PCM William Riveros Carhuapoma, designado con Resolución Ministerial NR 325-2022-PCM publicada el 07.12.2022.

Sobre el particular, el Presidente Ejecutivo del IRTP **Fernando Aliaga Alejo** manifestó que: "6. (...) al promediar las 10 y 15 de la mañana aproximadamente me llamo un funcionario del Ministerio de Cultura el señor Juan Navarro, desde el número telefónico 996890276, y me pidió que por favor apoyáramos que iba a haber una actividad oficial en la PCM (...) yo opte por llamar al Gerente de Prensa de IRTP, Roberto Wong, y le traslade la solicitud de apoyo y para que él se encargue de atender dicho requerimiento, entonces él se trasladó del canal para apoyar en esta actividad oficial que iba a haber y coordine con el equipo de prensa que estaba acreditado en palacio, que era la periodista Cinthia Malpartida con el camarógrafo (...)".

Asimismo, la acusada **Chávez Chino** se comunicó con el coacusado Huerta Olivas, entonces Ministro del Interior, a quien solicito, a instancia del exmandatario, disponer de los efectivos de la Policía Nacional ubicados en el perímetro de Palacio de Gobierno, para que permitan el ingreso de manifestantes a favor del gobierno a la Plaza de Armas, para lo cual el ex titular del interior traslado lo solicitado al coacusado tozada Morales entonces Jefe de la VII Región Policial [REDACTED], quien manifestó al respecto: "8. (...) el Ministro del Interior, Willy Huerta, me consulto si era posible abrir las rejas para que ingresen los manifestantes a favor del Gobierno a la Plaza de Armas lo cual fue afirmado por el acusado Huerta Olivas, agregando que; "24. (...) Eso fue porque la ex premier Betssy Chávez Chino (...) me consulto, según me dijo por encargo del ex presidente Castillo Terrones (...)"

Se corrobora dicho acto de organización desplegado por la acusada **Chávez Chino**, con lo manifestado por el jefe del Comando Operativo de la PNP **Jorge Luis Angulo Tejada**, señalo que: "4. (...) el General PNP Manuel Lozada Morales en horas de la mañana del día 07 de diciembre del año en curso me llamo a mi teléfono celular 997358670 para darme cuenta de que el señor Ministro del Interior Willy Huertas había dispuesto que de orden del señor Presidente de la Republica, se retiren las rejas de la plaza de armas para que sus simpatizantes que se encontraban en la Avenida Abancay puedan ingresar (...): agregando que: "(...) llame al General Liceti -de Seguridad del Estado, para que realice las indagaciones respecto a la orden de apertura de la plaza, y este luego de 15 minutos me respondió que había tomado conocimiento de que el señor Presidente quena que sus simpatizantes ingresen a la plaza".

Además, lo solicitado por **Chávez Chino** fue trasladado por el coacusado Huerta Olivas al Comandante General (e) de la Policía Nacional **Vicente Marcelo Álvarez Moreno**, quien refirió al respecto; "17. (...) Aproximadamente 1 hora antes del mensaje a la nación [Huerta Olivas] me indico que por orden del presidente se dejara ingresar a la Plaza Mayor de Uma a los manifestantes y simpatizantes de su gobierno que se encontraban en la Abancay: entonces, yo le dije que por medida de seguridad eso no correspondía y que lo iba a evaluar, y él me insistió y me dijo: "Es por orden del Presidente " (...)"(Negrita agregada).

En efecto, según la **Nota Informativa N.º 202201762408-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL / [REDACTED] /DIVSEESP/UNISEESP ASALTO**, elaborada por Comandante PNP Oscar Luis Montesinos Carpio en su condición de Jefe de la Unidad de Servicios Especiales ASALTO, a partir de las 10:00 horas del 07.12.2022, se agruparon progresivamente entre la Av. Abancay y Jirones Huallaga y Ancash, aproximadamente 350 manifestantes a favor del Presidente José Pedro Castillo Terrones, a quien le solicitaban que cierre el Congreso de la Republica. Así también, se demuestra con la **Nota Informativa N.º 202201763476-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL L1MA/DIVSEESP-GIR**, elaborada por el Teniente Gerson Junior Gumez Cárdenas, miembro del Grupo de Intervenciones Rápidas - GIR, que, a las 11:40 del 07.12.2022, se ubicaron ciento cincuenta (150) manifestantes a favor del cierre del congreso de la república, en el cruce del Jr. Carabaya con Jr. Ocoña (Plaza San Martín).

Siendo las 10:27 horas, la acusada Chávez Chino salió del Despacho Presidencial con dirección a la PCM; desde donde remitió, a través del grupo de WhatsApp denominado "Gabinete Bicentenario", los siguientes mensajes:

- "señores ministros apersonarse inmediatamente a la PCM [remitido: 10:46 horas]"
- "(...) hoy es un día histórico. Necesitamos estar cohesionados. Unidad [remitido: 10:57 horas]"

Lo anterior, en relación con la ejecución del delito, corrobora que la acusada **Chávez Chino** se encargó de dicha convocatoria, de manera intempestiva y sin ningún tipo de agenda, con la finalidad de tener el respaldo del Consejo de Ministros en las decisiones que iba a anunciar el exmandatario a través del mensaje a la nación. Tal como señaló el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo Alejandro Antonio Salas Zegarra: *"13. (...) en el desarrollo de su mensaje que lo estábamos viendo por televisión con otros Ministros en el Salón Quiñones, el Ex presidente hablo sobre un régimen de excepción lo cual suponía que para ello debía haber un acuerdo del Consejo de Ministros, conforme el art. 137 de la Constitución, en ese momento supuse que la convocatoria era para regularizar algún documento y acta o convalidar una acción ilegal que irrumpía la democracia del país (...)"*.

Aproximadamente a las 11:00 horas del 07.12.2022, la acusada **Chávez Chino** en su condición de Presidenta del Consejo de Ministros dispuso a la edecán FAP Rosario Patricia Gatty Vásquez para que reciba al personal de prensa del IRTP que se encargaría de transmitir el mensaje a la nación del exmandatario. Según manifestó Gatty Vásquez: *"10. (...) A las 11:00; aproximadamente, ingrese al Despacho de la Premier, quien estaba en su escritorio y había un grupo de tres o cuatro personas entre ellas el asesor William Rivera, quien me dijo: "De parte de la Premier, van a ingresar dos personas, para la Premier, para que los recibas" mientras me decía ello, la Premier, solo hizo una venia, asintiendo, hablaban muy apresurados, (...)"*.

Lo anterior se corrobora además con lo manifestado por la Secretaria del Despacho de la PCM Milagros Azucena Talledo Silva: *"13. (...) [El 07.12.2022] como a las 11:00 horas, el Sr. William Riveras Carhuapoma coordino el ingreso de ciertas personas a la PCM, me percate de eso porque la encargada de la recepción de la PCM me trajo una papeleta para que la firmara autorizando el ingreso; pero no accedí porque yo no había autorizado ese ingreso ni me habían indicado autorizado (...) el Sr. William Riveras Carhuapoma no quiso firmar esa papeleta de ingreso a pesar de que te pedí que lo hiciera (...)"*.

En esos momentos, la acusada **Chávez Chino** concurrió junto al coacusado Torres Vásquez e ingreso al Despacho Presidencial siendo las 11:05 horas, ello debido a que el exmandatario Castillo Terrones los había convocado a través de su edecán FAP Luis Estipo Matkovich Lazarte, quien preciso al respecto: *"el Presidente me timbra y me constituyo él estaba solo y me indica (...) que venga Aníbal Torres y la premier Betsy Chávez (...) Fui a la Presidencia del Consejo de Ministros (...) a llamar a Betsy Chávez y a Aníbal Torres, les dije que el presidente los estaba llamando, luego volví a mi sede y ellos venían atrás (...)"*. Dichos ingresos constan en el **Acta Fiscal de visualización de registro filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno** de fecha 20.02.2023, con registros captados por la cámara de video vigilancia N.º 55 ubicada en el salón dorado el día 07.12.2022.

Sin embargo, siendo las 11:15 horas, la acusada Chávez Chino nuevamente se dirigió a la PCM, donde se encontró con la reportera Cinthya Isabel Malpartida Guarniz, y a la camarógrafo Antonio Pantoja Ochoa, a quienes personalmente condujo a través de la PCM y el salón dorado, hasta ingresar al Despacho Presidencial siendo las 11:29 horas, tal y como se corrobora con los registros captados por las cámaras de video vigilancia ubicadas en el salón dorado de Palacio de Gobierno y lo afirmado por la ex Secretaria del Despacho de la PCM Nataly Yasmyn Vega Tafur, quien manifestó: *"17. (...) fue Betssy Chávez Chino quien personalmente autorizo el ingreso del personal de prensa a la PCM (...) firme la papeleta registrando en la parte de observaciones poniendo nota que no tuve participación del personal de prensa y que lo firmo como parte de mis funciones"*; de acuerdo a lo indicado, se cuenta con la respectiva Papeleta de control de ingreso de visitantes – Sede Palacio de Gobierno de la PCM de fecha 07.12.2022, en la cual consta el ingreso del personal de prensa IRTP Antonio Pantoja Ochoa [camarógrafo] y Cinthya Malpartida Guarniz [Reportera] como visitantes de la acusada Chávez Chino, y en la sección motivo se consignó: "yo Nataly Yasmyn Vega Tafur, firmo de oficio de Secretaría IV de despacho, más no di autorización de la misma ni fui encargada de dar autorización, lo cual confianza se le asigna al asesor II despacho Betzzy ST. William Riveros".

Por lo tanto, la acusada Chávez Chino se encargó de ingresar irregularmente al personal de prensa de TV Perú con la finalidad de que se encarguen de transmitir el mensaje a la nación, tal como señaló el ex jefe de la Oficina de Prensa de imagen institucional de la PCM Marcelo Puellas Cárdenas: *"18. (...) en el momento el señor Pedro Castillo, dio el mensaje a la nación, no realice ninguna coordinación ni ningún apoyo, tampoco se me solicitó ningún apoyo, ni en PCM ni en Palacio de Gobierno"*; *"25. (...) yo me entero del ingreso de los periodistas, porque recibo una llamada de personal de seguridad de la puerta principal de PCM (Carabaya), donde me dicen que por favor había que coordinar el registro de periodistas; como yo no tenía conocimiento, ¿entonces pregunte por qué? Y no me sabían explicar (...) me comentaron que ya habían ingresado con la señora Betssy Chávez, ambos periodistas (camarógrafo y reportera) Lo cual me pareció extraño, los periodistas que ingresan siempre están acreditados incluso se envía un correo electrónico dirigido al jefe de seguridad de PCM que es una empresa privada."*

Se evidencia que la acusada **Chávez Chino** había actuado de esa manera con la finalidad de ocultar la intención de transmitir el mensaje a la nación, así como su contenido, pues, conforme ha señalado el entonces

Secretario de Comunicaciones de Palacio de Gobierno **Eduardo Martin Guerrero Castillo**: "13. (...) hay un equipo de módulo de palacio que no sabía, lo que paso es que entro un equipo por PCM, **toda ha sido así oculto** (...) Entraron con su propia cámara, con su trípode, con su propio productor, camarógrafo y reportera, los que trabajábamos en comunicaciones de palacio nos quedamos sorprendidos porque desconocíamos de todo eso, si hubiéramos estado enterados habríamos sabido que iba a haber un mensaje a la nación, pero nunca se nos dijo nada, **todo fue manejado por PCM** (...) **"24. (...) Lo usual es que la secretaria de comunicaciones supiera el contenido de lo que se iba a anunciar en un mensaje a la nación.** Era algo usual porque si se dan cuenta, cuando el ex presidente Castillo Terrones lee su discurso, lo hace leyendo unos papeles que tenía en la mano, lo cual no es normal, ya que cuando se daban mensajes a la nación, el edecán del expresidente Castillo Terrones nos daba un USB con el contenido del mensaje y lo cargábamos en un pronter para que lea el mensaje. Entonces, si el ex presidente Castillo Terrones estaba leyendo un papel eso no era normal, y debe ser porque no quería que se tuviera conocimiento de lo que iba a leer (...)".

Lo anterior ha sido reafirmado por la entonces Coordinadora y responsable del Módulo de Televisión de Palacio de Gobierno **Lisseth Bemuy Encinas**: "8. (...) El Secretario de Comunicación de Palacio de Gobierno **Eduardo Guerrero**, me daba la indicación de que iba a haber un mensaje a la nación [2 o 3 horas antes de los que se iba a grabar], me indicaban donde iba a ser, nosotros como módulo instalábamos las cámaras, las luces, el sonido, el promter, micrófonos, etc., hasta que minutos antes bajaba el Edecán o cualquier persona del entorno del Presidente a damos el mensaje [en un archivo word] con un USB el cual se colocaba al promter, luego salía el Presidente, se le ponía el micro, probábamos el audio, el Presidente repasaba el mensaje, luego comenzábamos a grabar, debo precisar que un mensaje se graba 3, 4 o 5 veces, luego se le da el Ok, que ya está bien, la grabación del mensaje va al editor quien la revisa y luego se inserta la cuna [la cual es como una presentación de 10 segundos que anuncia el mensaje a la nación, que le da tiempo a los demás canales para poder colgar de la transmisión] de entrada y salida, luego de ello se comunica al Secretado de Comunicaciones de Palacio de Gobierno informando que ya está listo el mensaje, para que disponga el horario de emisión, una vez confirmada la hora de emisión, se comunica al canal (...); "9. (...) [La Secretaria del Ministerio de Cultura] no interviene en la emisión de los mensajes a la nación, las partes que intervienen son el Secretario de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, el Presidente de la República, mi persona como Coordinadora y Responsable del Módulo de Televisión en Palacio de Gobierno y la Gerencia de Prensa IRTP".

Estando dentro del Despacho Presidencial. La acusada **Chávez Chino** reveló al personal de TV Perú que el verdadero motivo de su concurrencia, esto es, transmitir en vivo el mensaje a la nación del exmandatario a través de la señal nacional, según refirió la reportera Malpartida Guarniz: 4. (...) cuando ingresamos lo veo al presidente, yo, en un primer momento pensé que iba a entrevistar al Presidente (seguía con la idea de entrevistar al presidente). Es ahí cuando yo pregunto a la premier Betsy Chávez Chino: **"va a ser entrevista?"**, porque nosotros necesitamos saber eso para saber dónde nos ubicamos y cuáles son los detalles técnicos, ingreso de luz y demás, y es ahí cuando Betsy Chávez Chino me dice: "no, va a ser un mensaje a la nación" (...) lo que hago es comunicarme con el switcher del canal, para decirles que estoy con el Presidente Pedro Castillo y que iba a haber mensaje a la nación, porque ellos no sabían (...) también me afirman que Lizet Bernuy, Coordinadora de Modulo de Palacio, no sabe nada (...) yo consulto a Betsy Chávez Chino, porque ella era como la directora y estaba a cargo de lo que estaba pasando (...) **respondiéndome ella que es mensaje a la nación** (...). Hecho que fue corroborado por el camarógrafo **Pantoja Ochoa**: "11. (...) Por la forma en como estaba la oficina parecía que se iba a dar un mensaje a la nación, pero hasta ese momento no sabíamos nada, por lo que mi compañera Cinthia Malpartida consulto con **Betsy Chávez, quien le confirmo que si habría mensaje a la nación**; con ello, yo procedí a alistarla cámara y la parte técnica (...) (Negrita agregada).

No obstante, la acusada **Chávez Chino**, a pedido del exmandatario, volvió a reiterar a la reportera de Tv Perú que se debía transmitir un mensaje a la nación, conforme manifestó la reportera Malpartida Guarniz: "(...) escuche que el presidente en algún momento también le dijo a ella "dice que es mensaje, dice que es mensaje" pero ya ella me había anunciado antes que era mensaje, entonces el presidente estaba apurado, apurado". Así también se comprueba con las imágenes sin edición del mensaje a la nación, en las que se puede observar que el exmandatario Castillo Terrones se dirigió a la acusada **Chávez Chino**, manifestándole: "tienes que avisar que es un mensaje a la nación", entonces, la ex premier se dirigió a la reportera Malpartida Guarniz, indicándole: "el mensaje, es un mensaje a la nación".

Más adelante, en las referidas imágenes sin editar, se evidencia que el acusado Castillo Terrones miro hacia su lado izquierdo y pregunto: "Ahí está salas?" "Lo hacemos pasar?" entonces, recibió una respuesta en sentido negativo, e indico: "Que, espere, después todavía". Al respecto la reportera Malpartida Guarniz preciso: "4. (...) En un momento, me parece que alguien, no sé quién es, me parece que un seguridad del Estado, le dice al Presidente: "Salas está afuera" y el Presidente dice: "No, un ratito, un ratito" y consulta con los presentes, como mirando hacia la ubicación de Betssy Chávez Chino y pregunta "Que entre o no entre" y

por señas el mismo Presidente dijo: "No, que no ingrese, después". De tal manera, se corrobora el rol en la organización y dirección que cumplió la acusada **Chávez Chino**.

Aproximadamente a las 11:48 horas del 07.12.2022, la acusada **Chávez Chino** se encargó de indicar al personal de TV Perú que el exmandatario Castillo Terrones, según preciso la reportera de TV Perú Malpartida Guarniz: "5. Cuando el presidente dijo "viva el Perú" yo no entendí que se había terminado el mensaje, pero pude ver que Betsy Chávez Chino hizo una indicación con las manos que el mensaje ya se había terminado."

Luego del mensaje a la nación del 07.12.2022, la acusada **Chávez Chino** conjuntamente con el coacusado Torres Vásquez manifestaron su respaldo al coacusado Castillo Terrones, según preciso la reportera de TV Perú Malpartida Guarniz: "5. (...) Pasaron cosas importantes: Primero, Betsy Chávez Chino dijo: "Bien Presidente" y luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de 5 segundos y luego, el Presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos de manera significativa, de manera cálida, de respaldo (...)".

Seguidamente, la acusada **Chávez Chino** se encargó de trasladar al personal de TV Perú hacia la puerta de ingreso de la PCM por la misma ruta por la cual habían ingresado conforme consta en los registros captados por las cámaras de video vigilancia ubicadas en el salón dorado de Palacio de Gobierno y según manifestó el ex Jefe de la Oficina de Prensa de Imagen Institucional de la PCM Marcelo Puelles Cárdenas: "25. (...) Después del mensaje dado por Pedro Castillo, es que yo bajo al primer piso, nuevamente y recién identifico, quienes eran los periodistas que habían ingresado, se trataba del camarógrafo Antonio Pantoja y la reportera Cynthia Malpartida, quienes acompañados de Betssy Chávez, y su Edecán Patricia Gatti Comandante FAP de turno (...)".

Entonces, la acusada **Chávez Chino** se dispuso elaborar el Decreto Supremo que consolide las decisiones anunciadas previamente a través del mensaje a la nación del exmandatario; así lo ha reafirmado la reportera de TV Perú **Cintya Isabel Malpartida Guarniz** en reiteradas ocasiones también lo han corroborado las secretarías del Despacho de la PCM **Talledo Silva y Vega Tafur**, así como por el director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM **Richard Eduardo García Sabroso** y por la Secretaria V de la Oficina de Secretaria General de la PCM **Julia del Rosario de la Gala Hidalgo**.

Luego, la acusada **Chávez Chino** aprovecho la condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del exmandatario Castillo Terrones, para que, a través del acusado Huerta Olivas entonces Ministro del Interior y del Comandante General de la PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado, se disponga a dicha institución ejecutar el cierre del Congreso de la República, la detención de la Fiscal de la Nación y que se brinde seguridad en su domicilio sito en Jr. General Varela 1518, Breña - ■■■■, así como en los de sus coacusados Castillo Terrones y Torres Vásquez.

De la misma forma, la acusada **Chávez Chino** aprovecho la prerrogativa militar suprema del exmandatario Castillo Terrones para de las instituciones armadas; sin embargo, estas emitieron el Comunicado Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú N o 001-2022- CCFFAA-PNP de fecha 07.12.2022, la cual corre transcrita en el **Acta Fiscal** respectiva, con el siguiente tenor: "El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 134° de la Constitución Política, establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. (...)".

Finalmente, tras haber atentado contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional, la acusada **Chávez Chino** protagonizó un intento de huida con rumbo a la embajada de los Estados Unidos Mexicanos en el Perú, lo cual ha sido confirmado por el propio conductor de la PCM Cristian Pedro Martínez Valencia, quien ha afirmado: "3. (...) Ese día. 07.12.2022, yo estaba a cargo de la conducción de vehículo con Placa EGO 151 "4. (...) Me encargue de conducir el vehículo con **Placa EGO 151** en el que se trasladó Betssy Chávez Chino"; "5. (...) Cuando la ex premier Betssy Chávez Chino abordó el vehículo, **ella misma nos dijo que nos dirijamos a la Embajada de México**"; "7. (...) ella misma me dijo: "vamos a la embajada de México, por favor". Se notaba que la Sra. Chávez Chino estaba muy apurada y que, "8. (...) Salimos por debajo del puente Chabuca Granda; luego, seguí por la A v. Tacna; y llegamos hasta la plaza Bolognesi e inmediaciones, el traslado fue muy rápido. En cierta parte del camino, la señora Betssy Betzabet Chávez Chino me dijo "espérate un ratito"; y, me detuve; entonces, pude apreciar que la Sra. Chávez Chino hablaba por su teléfono celular (...) Poco después me dijo: "Retomamos a mi despacho congresal"; y, conduje de regreso y la deje en su despacho ubicado en Jr. Junín, casi al frente del Ministerio de Economía y Finanzas" (Negrita agregada).

Así también, se corrobora con el reporte de geolocalización del vehículo con Placa EGO-151 remitido por la empresa responsable GEOSATELTAL PERU EIRL, dicha unidad vehicular de la PCM en la que se trasladó

la acusada Chávez Chino realizó el siguiente recorrido en su intento de fugar hacia la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en el Perú:

REPORT DE GEOLOCALIZACION DEL VEHICULO CON PLACA EGO-151	
HORA	GEOLOCALIZACION
11:40:00	MENSAJE A LA NACION.
13:34:52	La acusada Chávez Chino aborda el vehículo y se traslada desde el estacionamiento militar, ubicado cerca de la puerta de desamparados en Palacio de Gobierno.
13:36:04	El vehículo cruza por el baipás que conduce a la Av. Prolongación Tacna.
13:37:43	El vehículo se traslada por la Av. Tacna.
13:38:00	Los coacusados Castillo Terrones y Torres Vásquez son detenidos en la Av. Garcilazo de la Vega 1420, frente a la Clínica Internacional.
13:39:00	Gira hacia el Jr. Quilca.
13:39:31	Gira hacia la Av. Garcilazo de la Vega.
13:40:08	Gira hacia la Av. Uruguay.
13:40:39	Cruza por el Jr. Chota.
13:42:58	Llega a la Av. España
13:43:32	Llega a la Av. Alfonso Ugarte
13:44:13	Llega a la Plaza Bolognesi
13:45:41	Cruza por la Av. Guzmán Blanco
13:47:00	Los coacusados Castillo Terrones y Torres Vásquez son trasladados a la prefectura de [REDACTED]
13:48:06	Cruza a la Av. 28 de Julio
13:48:17	Llega a la Av. Brasil.
13:49:48	Regresa a la Plaza Bolognesi.
13:51:48	Vuelve a ingresar por la Av. Alfonso Ugarte
13:54:54	Se traslada hasta el Jr. Cañete
13:58:03	Llega al Jr. Conde de Superunda hacia Palacio de Gobierno

4.5.3 Imputación específica del acusado Huerta Olivas

Rebelión

Se imputa a WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS, en su condición de ministro del Interior, ser COAUTOR del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de REBELIÓN, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346° del Código Penal.

El haberse alzado en armas y suprimir el régimen Constitucional, para lo cual el día miércoles 07 de diciembre de 2022, en horas de la mañana, se reunieron al interior del despacho presidencial del palacio de Gobierno, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, entonces presidente de la República, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, entonces presidenta del Consejo de Ministros, ROBERTO HELBERT SÁNCHEZ PALOMINO, entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ entonces Jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de acordar ilícitamente disolver el congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos establecidos en el artículo 134° de la Constitución Política del Estado. Lo cual se materializó posteriormente a través del mensaje a la Nación.

Para tal efecto, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, manifestó: "recibí una llamada vía WhatsApp del ministro de Interior, Willy Arturo Huerta Olivas [...] indicó que se encontraba en palacio de Gobierno y que me iba a pasar con el presidente de la República, entonces el presidente señaló: "General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la Fiscal de la Nación, además [...] teníamos que dar seguridad la casa de sus padres, de la Premier Betssy Chávez Chino y del Dr. Anibal Torres Vásquez.

4.5.4 Imputación específica del acusado Torres Vásquez

Rebelión

Se imputa a ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ, en su condición de Jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia de Consejo de Ministros, ser **coautor** del delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de **Rebelión**, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346° del Código Penal.

Se le atribuye el haberse alzado en armas, para lo cual el día miércoles 07 de diciembre de 2022, en horas de la mañana, se reunió conjuntamente con el entonces presidente de la república, **JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES**, la entonces Presidenta del Consejo de Ministros, **BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO**, el entonces Ministro del Interior, **WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS**, el entonces Ministro de Comercio Exterior y Turismo, **ROBERTO HELBERT SÁNCHEZ PALOMINO**, a fin de acordar ilícitamente disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos establecidos en el artículo 134° de la Constitución Política del Estado.

Para lo cual, en instalaciones de Palacio de Gobierno, específicamente haciendo uso de la computadora (CPU) ubicada en el interior del Despacho contiguo al Despacho Presidencial, redactó el mensaje a la nación, el mismo que contenía disposiciones inconstitucionales, tales como la de disolver el Poder Legislativo y reestructurar los Poderes del Estado, entre otras disposiciones ilegales, mensaje que fue leído por su coacusado José Pedro Castillo Terrones, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, utilizando tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país, coadyuven en la ejecución del delito de rebelión para suprimir el régimen constitucional, materializando así el alzamiento en armas.

4.5.5 Imputación específica del acusado Lozada Morales

Rebelión

Se imputa a **MANUEL ELIAS LOZADA MORALES**, en su condición de Jefe de la VII Región Policial [REDACTED], ser coautor del delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de **Rebelión**, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346° del Código Penal.

Se le atribuye haberse alzado en armas, teniéndose que el miércoles 07 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 12:00 horas, esto es inmediatamente después del mensaje a la nación emitido por el entonces presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones, dispuso de más de 400 efectivos policiales de la Unidad de Servicios Especiales USE, entre ellos, sus coacusados Venero Mellado e Infanzón Gómez, quienes estaban a su cargo ubicados en el perímetro del congreso y dotados de armamento y municiones, impidan que tanto congresistas de la república y civiles, tengan acceso a instalaciones del congreso, esto en atención al mensaje a la nación, leído por su coacusado José Pedro Castillo Terrones, quien como jefe máximo de las fuerzas armadas, y Policía Nacional del Perú conjuntamente con la entonces Presidenta del Consejo de Ministros, **BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO**, el entonces Ministro del Interior, **WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS**, el entonces Ministro de Comercio Exterior y Turismo, **ROBERTO HELBERT SÁNCHEZ PALOMINO**, el entonces Jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, **ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ**, acordaron ilícitamente disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, esto es, sin que se configuren los presupuestos establecidos en el artículo 134° de la Constitución Política del Estado con la finalidad de suprimir el régimen constitucional.

4.5.6 Imputación específica del acusado Venero Mellado

Rebelión

Se imputa a **Justo Jesús Venero Mellado**, en su condición de Jefe Operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional Perú, ser **COAUTOR** del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de **REBELIÓN**, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346° del Código Penal. Con la finalidad de perpetrar el delito de Rebelión, a través del alzamiento en armas para **suprimir el régimen constitucional del Perú**.

Esto a razón que, el miércoles 07 de diciembre de 2022, **JUSTO JESÚS VENERO MELLADO**, por encontrarse estratégicamente en el perímetro del congreso de la República, valiéndose de su ubicación y grado, dio indicaciones para impedir el ingreso de congresistas y civiles a la sede del congreso de la República, al personal policial a su mando, conforme la orden transmitida por radio a través del indicativo **Romeo 39** perteneciente al jefe de la VII Región Policial [REDACTED] Gral. PNP Manuel Elias Lozada Morales, indicación confirmada vía llamada telefónica a las 12:25 horas el día de los hechos por el hoy acusado **Eder Antonio Infanzón Gómez**: "12. (...) Yo utilizaba el número **977148476**, llame al Comandante Venero al **924653755**, para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo y ratificar la orden, quien me dijo que cumpla con lo que el General de la VII Región Policial había dispuesto que condice con la captura de llamada saliente al número **924653755** [perteneciente al acusado Venero Mellado], conversación por el lapso de 01 min 26 seg. En consecuencia, esta orden esta validada no solo por el hoy acusado **Eder Antonio Infanzón Gómez**, sino también por **Edward Ivan Roldán Michue** quien indicó: "14. (...) Si, ... después del mensaje a la nación del ex

presidente José Pedro Castillo Terrones, el comandante Justo Venero Mellado dio la orden de no permitir ingresar ni salir a nadie al Congreso de la República.

4.5.7 Imputación fáctica del acusado Infanzón Gómez

Rebelión

Se imputa a **Eder Antonio Infanzón Gómez**, en su condición de oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional Perú, ser **COAUTOR** del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de **REBELIÓN**, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346° del Código Penal. Con la finalidad de perpetrar el delito de Rebelión, a través del alzamiento en armas para **suprimir el régimen constitucional del Perú**.

Esto a razón que, el miércoles 07 de diciembre de 2022, **EDER ANTONIO INFANZÓN GÓMEZ** se encontraba en el cruce de Jr. Huallaga con Jr. Ayacucho, perímetro del Congreso de la República, valiéndose de su ubicación y grado dentro de la Policía Nacional del Perú, impidió el ingreso de civiles y de las congresistas Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y Vivian Olivos Martínez, a la sede del parlamento, conforme a la orden dispuesta previamente por **MANUEL ELIAS LOZADA MORALES y JUSTO JESÚS VENERO MELLADO**, impedimento aseverado por Adriana Josefina Tudela Gutiérrez: "4. (...) había personal de la Policía, que me indicaron que tenían una orden de no dejar ingresar a los congresistas, no se me permitió el ingreso.", por Leslie Vivian Olivos Martínez: "4. (...) entienda tenemos la orden de que no ingrese ningún congresista, tenemos orden superior de que no ingrese nadie por aquí, ya dejaste de ser congresista, olvídense", incluso Martha Lupe Moyano Delgado señaló a otros congresistas: "7 (...) Que, si tuve conocimiento del impedimento de ingreso a varios congresistas, los que me recuerdo ahora, son los congresistas Auriestela Obando y la congresista Norma Yarrow", y de José Enrique Malea Calderón: "4. (...) vimos que efectivamente había una reja policial cerrando el paso, encontrando que el efectivo policial que se encontraba a cargo de ese grupo de policías era el Teniente de la USE Unidad de Servicios Especiales de [REDACTED] Eder Infanzón Gómez, a quien le dije que deje ingresar a la congresista y éste me respondió que no podía porque había recibido la orden del Jefe de Región Policial de Urna, que nadie ingrese (...)” declaraciones que se refieren directamente al impedimento de ingreso de congresistas a la sede del parlamento.

Asimismo, en cuanto al impedimento de civiles a la misma sede se visualizó y transcribió que, efectivos policiales impidieron el acceso a todo civil, como se advierte del acta fiscal de fecha 23 de junio de 2023.

Por lo expuesto, el representante del Ministerio Público, solicitó la imposición de las siguientes penas, teniendo en consideración el artículo 46 A del CP:

- Para el acusado José Pedro Castillo Terrones, 34 años de pena privativa de libertad, por concurso real de delitos; y 3 años y 6 meses de inhabilitación (artículo 36 incisos 1, 2 y 8 del CP).
- Para la acusada Betssy Betzabet Chávez Chino, 25 años de pena privativa de libertad; y 2 años y 6 meses de inhabilitación.
- Para el acusado Willy Arturo Huerta Olivas, 25 años de pena privativa de libertad; y 2 años y 6 meses de inhabilitación.
- Para el acusado Aníbal Torres Vásquez, 15 años de pena privativa de libertad; y 2 años y 6 meses de inhabilitación.
- Para el acusado Manuel Elías Lozada Morales, 25 años de pena privativa de libertad; y 2 años y 6 meses de inhabilitación.
- Para el acusado Justo Jesús Venero Mellado, 25 años de pena privativa de libertad; y 2 años y 6 meses de inhabilitación.
- Respecto del acusado Eder Antonio Infanzón Gómez, se reserva la determinación de la pena, en tanto dicha persona ha sido declarada reo contumaz.

De otra parte, este Tribunal Supremo precisa que en mérito al Recurso de Apelación N°242-2024, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, de fecha 28 de enero de 2025, se declaró FUNDADO el recurso de apelación formulado por el acusado **Roberto Herbert Sánchez Palomino** contra el auto que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción que promovió, lo revocaron y reformándolo, declararon fundada la excepción y por tanto **SOBRESEYERON** la causa incoada en su contra y ARCHIVARON definitivamente los actuados seguidos en su contra.

QUINTO. ALEGATOS DE CLAUSURA

5.1. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado defensor expresó, en sus alegatos que las palabras que utilizó Castillo Terrones el 07 de diciembre de 2022 tenían poder, expresión, fortaleza de poder generar el resquebrajamiento del orden constitucional. Dicha expresión sintetiza de manera muy concreta el alcance de la responsabilidad de todos los acusados, así, la de Castillo Terrones fue la de emitir el mensaje presidencial, Torres Vásquez al momento de elaborar y participar en el acuerdo de elaboración del mensaje a la nación, Huerta Olivas, de articular en este caso el mensaje a la nación a través de los mandos policiales; de Chávez Chino, fue articular y gestionar toda la elaboración del mensaje presidencial y sobre todo canalizó que este se materialice a través de los medios de comunicación. Dicho mensaje no fue inocuo porque llegó a los mandos policiales, esto es, Venero Mellado y Lozada Morales.

Del acusado Castillo Terrones:

- 5.1.1. Respecto de los medios de prueba que acreditan el acuerdo conjunto de Castillo Terrones con sus coacusados, se tiene la declaración de Walter Córdova, quien indicó que el día 06 de diciembre de 2022, por medio de Bobbio Rosas se le constriñó a renunciar al cargo de Comandante General del Ejército y que, el día siguiente, a las 07:30 o 07:40 él fue a Palacio de Gobierno, conforme obra en el Acta de visualización respectiva, se entrevista con el presidente [en referencia a Castillo Terrones] y efectivamente recibe la expresión de que tenía que renunciar. El objetivo, a criterio del Ministerio Público, era descabezar a la máxima representación de los mandos militares, con la finalidad de ejecutar el plan de la disolución del congreso, a ejecutarse el 07 de diciembre de 2022.
- 5.1.2. Otro acto que refleja la coordinación del 06 de diciembre de 2022, son las imágenes de la cámara 55, específicamente entre las 05:36 a 06:20, en ese intervalo, el acusado Huerta Olivas ingresa a Palacio de Gobierno y sostiene una coordinación con Castillo Terrones, situación que fue ratificada en su declaración brindada en la sesión de juicio oral N.º 76 y, a criterio del Ministerio Público es una defensa afirmativa según lo desarrollado en la Casación N.º 353-2011.
- 5.1.3. El segundo aspecto fundamental, peremnizado en la cámara 55, es el ingreso de Torres Vásquez y Chávez Chino el día 06 de diciembre de 2022 a las 21:49 y se quedaron en Palacio de Gobierno con el acusado Castillo Terrones hasta las 11:03 u 11:04, apreciándose un nivel de coordinación. En la sesión N.º 75 declaró Torres Vásquez y, en la lectura de la declaración de la acusada Chávez Chino, ambos dijeron que en esa ocasión estaban tratando el tema de los votos de la vacancia presidencial, sin embargo, Torres Vásquez, indicó que Castillo Terrones le dijo que no tenían los votos y que los iban a meter a la cárcel a todos, es decir, habló en plural. Asimismo, la fiscalía agregó que, el nivel de coordinación entre los acusados se grafica con la Pericia N.º 326-2023, en la que dejó constancia que el archivo se creó el 06 de diciembre de 2022 a las 10:52 de la noche, en el intervalo de la reunión de Chávez Chino, Torres Vásquez y Castillo Terrones.
- 5.1.4. Ahora, en cuanto al 07 de diciembre de 2022, como primer acto se tiene que a las 07:47, Castillo Terrones se comunica con Huerta Olivas a través del aplicativo de WhatsApp y lo convoca para que acuda a Palacio a las 10:30 horas y este le dice: “conforme señor presidente” (sesión N.º 48). Posteriormente, se observa que el acusado Torres Vásquez ingresa a las 08:12 por la PCM. Luego, a las 09:10 horas entra a tallar algo muy importante, dos llamadas telefónicas, que, a consideración del Ministerio Público, son determinantes para establecer el nivel de coordinación. Sobre

dichas llamadas, cuando se recibió la declaración de Lozada Morales y Álvarez Moreno (Sesión N.º 04), señalaron que recibieron una llamada de Huerta Olivas a través de la cual les pidió que dejen ingresar manifestantes a la Plaza de Armas. Seguidamente, conforme se tiene en el tema de geolocalización, Chávez Chino ingresa entre las 09:57 y 09:58 a PCM y el acusado Huerta Olivas ingresa a las 10:42 por edecanes, según la cámara 39. En la sesión N.º 48, se da cuenta de la existencia de un chat denominado del bicentenario (mediante el cual se comunicaban el Presidente y los ministros) en el cual Chávez Chino, a las 10:46 dice: “señores ministros, apersonarse inmediatamente a PCM”, “hoy es un día histórico. Necesitamos estar cohesionados. Unidad.”

- 5.1.5. Luego, el representante del Ministerio Público, agrega que el nivel de coordinación se demuestra cuando a las 11:05 horas, Chávez Chino, Torres Vásquez con el edecán ingresan al despacho presidencial y después, a las 11:15 sale Chávez Chino. Un punto importante que resalta es que, tanto Huerta Olivas como Torres Vásquez expusieron sobre el famoso plano de la ubicación del salón de edecanes y del lugar de comunicación entre la PCM y el despacho presidencial. Luego de lo antes señalado, continuó indicando que Chávez Chino se comunicó con el asesor del Ministerio de Cultura para llamar a un medio de comunicación, luego de las coordinaciones, se logra la concurrencia de la periodista Malpartida Guarniz y su camarógrafo que, según la cámara 55 ingresó a las 11:28 horas, conjuntamente con Chávez Chino.
- 5.1.6. Otro aspecto a tenerse en cuenta es que Huerta Olivas envió dos mensajes de WhatsApp, tanto a Chávez Chino como a Castillo Terrones, que contenían 9 fotografías. El detalle que no puede pasar desapercibido es que, las actividades consignadas en esas fotos se desarrollaron entre las 09:30 y 10:00 horas de esa mañana, pero recién las envió a las 11:30, estando en el Salón Quiñones, a postrimerías de emitirse el mensaje a la nación y cuando previamente había llamado a Lozada Morales y Álvarez Moreno. A criterio del Ministerio Público, Huerta Olivas tenía conocimiento de que, efectivamente se iba a materializar el tema del mensaje a la nación.
- 5.1.7. Ahora, ingresando a lo relativo al mensaje a la nación, conforme se tiene de la declaración de Malpartida Guarniz, Bobbio Rosas y la propia declaración de Huerta Olivas, en el despacho presidencial estaba el acusado Castillo Terrones, a su derecha Torres Vásquez, a la izquierda estaba Huerta Olivas, asimismo, estaban Bobbio Rosas y Chávez Chino estaba al frente con los dos periodistas, Malpartida Guarniz y Pantoja Ochoa y tres personas más.
- 5.1.8. Para demostrar el acuerdo, desarrolló lo que sucedió después del mensaje a la nación, lo que resume en ocho puntos. **Primero**, Torres Vásquez, luego del mensaje a la nación le da un abrazo al acusado Castillo Terrones, que es una expresión de consentimiento frente a una acción. La misma expresión de consentimiento fue expresada por Chávez Chino. El ministerio público llega a esa conclusión a partir de la declaración de Salas Zegarra, que le dijo a Castillo Terrones: “lo que ha leído es un delito”, que diferencia su expresión, luego de escuchar el mensaje a la nación. **Segundo**, en el caso de Huerta Olivas, evaluando su conducta bajo el análisis de la psicología del testimonio y en relación a que el hecho de estar pálido o como una piedra reflejaría una falta de negativa a la conducta que uno puede reflejar, Castillo Terrones le dijo que le preste su celular y que llame al comandante general Alfaro Moreno, a quien le dice que cierre el congreso, lo cual es una muestra de la expresión del nivel de coordinación. Además, otra prueba angular es la documental ofrecida por Huerta Olivas (Sesión N.º 48), donde están las llamadas realizadas antes del mensaje a la nación por Huerta Olivas al acusado Lozada Morales, a las 11:57 y 11:58 y, después se tiene la llamada a Alfaro Alvarado, 12:01 y a las 12:06. Lo cual también refleja un nivel de coordinación, toda vez que esa conducta no se condice con la de una persona que está petrificada o helada. Finalizando el mensaje se tienen las llamadas

perdidas, así, Chávez Chino llamó a Huerta Olivas (12:38 y 12:40, ambas llamadas perdidas y a las 12:44, se comunica con el mensaje de texto “ministro”); Castillo Terrones llama a Huerta Olivas (12:40, 12:57 y 01:19, llamadas perdidas). **Tercero**, la conducta de Castillo Terrones de tomar su unidad vehicular y trasladarse a la embajada de los Estados Unidos Mexicanos, representa una conducta que refleja su grado de responsabilidad. **Cuarto**, el mensaje a la nación no fue elaborado por Castillo Terrones, sino que, por las expresiones utilizadas permiten evidenciar que no fue una decisión unilateral, sino conjunta. Otro aspecto es que utilizó expresiones perlocutorias, es decir, que refrendan, ordenan y transforman la realidad y, lo hizo como primer representante de la nación y, además, conforme lo señala el artículo 167 de la Constitución, es el máximo representante de las Fuerzas Armadas; por eso, su discurso no es una mera proclama. **Quinto**, con las medidas dispuestas en el mensaje a la nación, se vulneraron los artículos 134 y 43 de la Constitución. Los órganos constitucionales autónomos se pronunciaron rechazando la conducta de Castillo Terrones. **Sexto**, respecto del toque de queda, se actuaron en la Sesión N.º 31, la nota informativa 2022-0176-3517 y la Nota Informativa 2022-0176-2602. Se tomó conocimiento de la famosa orden de operaciones 82, Plan Koricanca y la 242, que dan cuenta que efectivamente había una organización en el ámbito policial, la cual fue aprovechada por el acusado Castillo Terrones. **Séptimo**, sobre la emisión de los decretos leyes, se tiene que a través de estas normas gobiernan los gobiernos de facto. Y **Octavo**, sobre la solicitud de apoyo de las organizaciones sociales, sociedad civil y rondas campesinas, se tiene la orden telefónica 6597 y 6595 (sesión N.º 31), así como la Nota Informativa 2022-176-3476, que demuestra que la proclama del acusado Castillo Terrones tuvo un respaldo inmediato. Abona a ello, el acta fiscal de visualización de registros filmicos, cámara 2017-5456-33 y 60 (actuada en la Sesión 29).

- 5.1.9. Sobre la tipificación, solicitan que el artículo 346 del Código Penal que regula el delito de rebelión, sea analizado en el marco de la Constitución. En cuanto al delito de abuso de autoridad, señaló que se acredita con dos pruebas, con las pruebas 21 y 49, que es propiamente el mensaje a la nación. Una vez emitido éste inmediatamente se quebrantó lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, se cometió un acto arbitrario ya que el acusado no tenía facultades para disolver el congreso.
- 5.1.10. Con relación al delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, destaca que en la sesión N.º 50, se actuaron básicamente las notas periodísticas, donde se destaca el tema del daño a la infraestructura y se advierte la presencia de manifestantes cometiendo desmanes, lo que permite apreciar el  de zozobra que se generó en la colectividad. También destacan la Sesión N.º 54, igualmente se actuaron notas periodísticas que ratifican lo antes señalado. Abona a ello la nota informativa 3476, que demuestra la perturbación de la tranquilidad pública que se generó el 07 de diciembre de 2022.

Del acusado Torres Vásquez:

- 5.1.11. Sostuvo que el acusado Torres Vásquez reconoció que se reunió con Castillo Terrones el 06 de diciembre de 2022, ingresó a las 21:49 a Palacio de Gobierno y salió a las 11:04 de la noche. A criterio de la fiscalía, si bien su defensa sostuvo que en dicha ocasión se analizaron los votos, en ese interregno no solamente se puede analizar ese aspecto.
- 5.1.12. El archivo mensaje.doc se creó a las 10:52 horas de la noche del día 06 de diciembre. El primer parámetro es que, se puede trabajar un archivo durante el día, pero cuando se graba recién se crea el archivo. El segundo parámetro, respecto de la objeción formulada en cuanto a la ubicación del registro del archivo mensaje.doc, según el acta fiscal se señaló que fue encontrado en el Gabinete de asesores, no obstante ello, el acusado Torres Vásquez (en la sesión N.º 75) señaló que, si bien era asesor, ocupaba su mismo despacho. Ello además se debe enlazar con lo señalado por la acusada

Chávez Chino, el propio Torres Vásquez y la testigo Malpartida Guarniz, esto es, la existencia de un corredor que comunica la PCM con el despacho presidencial. Asimismo, cuando se realizó la incautación en el domicilio de Torres Vásquez se encontró un plano del despacho presidencial, sobre la distribución de los salones, además que Torres Vásquez trabajaba con la premier.

- 5.1.13. Por otro lado, se debe tomar en cuenta las similitudes existentes en el contenido del mensaje a la nación con las frases emitidas por Torres Vásquez. Profundizando sobre ello, en la Sesión N.º 35, se actuó el acta respecto de lo incautado en el inmueble del citado acusado, entre ellos se incautó el proyecto de Ley N.º 3570, planteamiento de cuestión de confianza, planteamiento de cuestión de confianza, escritos y proyectos de ley, denominados Asamblea constituyente ¿Por qué una nueva constitución?, siendo que, en la sesión antes referida, el acusado Torres Vásquez señaló: “reconozco que son mis escritos, redactados, que han sido publicados en LP”.
- 5.1.14. Agregó que Torres Vásquez elaboró y era la persona encargada de sustentar el proyecto de ley antes mencionado y planteó cuestión de confianza, lo cual fue archivado por el Congreso, en ese proyecto se establecía la limitación a la Asamblea constituyente. Precisamente, uno de los aspectos angulares del mensaje a la nación fue crear una nueva constitución y esa nueva constitución tenía como sustento este proyecto de Ley. Por otro lado, respecto del documento denominado ¿por qué una nueva constitución? Comparado con el mensaje a la nación, se advierten similitudes en cuanto a la visión, a la forma de concebir al Estado y sobre todo, a rechazar un determinado modelo democrático.
- 5.1.15. Pasando a lo acontecido el 07 de diciembre de 2022, Torres Vásquez ingresó a las 08:12 horas, ingresando por PCM y, después ingresa a las 11:05, conforme a la cámara 55, pero, reitera que puede ingresar a presidencia por el pasaje que mencionó anteriormente. Además, Torres Vásquez admitió que se reunieron con Chávez Chino en ese zaguán, en ese pasaje, antes de pasar por el salón dorado.
- 5.1.16. Luego de dar lectura al mensaje a la nación, el acusado Castillo Terrones lo primero que hace es abrazar a Torres Vásquez, ello fue expresado por Malpartida Guarniz e incluso, se tiene que acompañó a Castillo Terrones a la Embajada de Estados Mexicanos, no renunciando inmediatamente como si lo hizo el ministro Salas Zegarra.
- 5.1.17. Asimismo, se actuó como prueba el Informe Pericial de Análisis Digital Forense 295-2023 (Sesión N.º 19), que explica que hay dos documentos relevantes: La renuncia de Torres Vásquez y la carta dirigida al presidente de los Estados Mexicanos, solicitando el asilo al ciudadano Castillo Terrones, con fecha 08 de diciembre de 2022, pero a criterio del Ministerio Público, ese archivo fue modificado.
- 5.1.18. En relación a la alegación defensiva, en el sentido que la conducta de Torres Vásquez es similar a la expresada por el entonces procesado Sánchez Palomino, a quien se le atribuyó la expresión “por el país” y respecto de él se ha sobreseído la causa, empero, la conducta del acusado Torres no puede ser homologada a la del precitado, por los fundamentos antes reseñados, en concreto porque se realizaron actos de coordinación, tanto el 06 como el 07 de diciembre de 2022. De modo que, en mérito a la cadena de indicios existentes se puede demostrar la coautoría de la elaboración de un documento.

De la acusada Chávez Chino:

- 5.1.19. Señala que los acusados, entre ellos Chávez Chino, ya conocían que no existían los votos respectivos y esa es la etiología por la cual se elabora ese día el mensaje [06 de diciembre de 2022] a las 10:52 p.m.
- 5.1.20. Sobre el nivel de participación de la acusada el día 07 de diciembre de 2022, se tiene que esta ingresa a las 09:59 y el acto que engarza básicamente su conducta son las comunicaciones en dos filtros o sentidos: la posibilidad o viabilidad de que se materialice el mensaje presidencial, a través de un medio de comunicación social, logrando ello a través del mensaje del chat bicentenario. Otro punto muy importante es

que IRTP o Palacio de Gobierno no sabían del contenido del mensaje de la nación, solo se les dijo que era una entrevista y no se respetó además el procedimiento administrativo. No había ninguna justificación al respecto, se puede inferir que Chávez Chino conocía el contenido del mensaje a la nación, por eso realizó las conductas antes mencionadas y lo más importante, es lo señalado por Malpartida Guarniz, en cuanto afirma que, en el trayecto por el famoso zaguán, la ex premier le dice que va a ser un mensaje a la nación. Adicionalmente, al igual que el acusado Torres Vásquez, al final del mensaje muestra consentimiento, a diferencia de Salas Zegarra. Después del mensaje a la nación, Chávez Chino, conforme se observó en la cámara 55, sale a las 11:59 pero realiza llamadas (perdidas) a Huerta Olivas, las cuales demuestran el nivel de coordinación. La inferencia que realiza el Ministerio Público es que como la medida impuesta por Castillo Terrones no tenía respaldo, en consecuencia, hubo ese divorcio, respecto de la decisión inicial.

- 5.1.21. La acusada Chávez Chino, el día 07 de diciembre de 2022 se estaba dirigiendo a la Embajada de los Estados Mexicanos y, existe un indicio de mala justificación, toda vez que, si no tenía ningún tipo de participación en el mensaje presidencial, por qué querría abandonar el país. La respuesta es que, en ese interregno se llegó a enterar de la detención del expresidente Castillo Terrones, por eso retornó a su despacho congresal.

Del acusado Huerta Olivas

- 5.1.22. La participación del acusado Huerta Olivas el 06 de diciembre de 2022, se circunscribe a su propia declaración (Sesión N.º 76) y el acta fiscal de visualización (Sesión N.º 28 y 29), que señala que el ingresa a las 15:34 y sale a las 18:20, donde dijo que fue a conversar con el presidente Castillo sobre el tema de las Bambas, sin embargo, a consideración del Ministerio Público son defensas afirmativas y que deben ser evaluadas con otros medios de prueba.
- 5.1.23. Respecto del día 07 de diciembre de 2022, el acusado Castillo Terrones se comunica con Huerta Olivas y le dice que lo espera a las 10:30, a lo que este último le dice: “conforme, señor presidente”. Asimismo, se tienen dos llamadas que acreditan la participación y acuerdo de Huerta Olivas, la realizada a Álvarez Moreno y a Lozada Morales, donde les solicitó si podían abrir las rejas de la Plaza de Armas para que ingresen manifestantes (simpatizantes de Castillo Terrones). Por lo que, realizando un filtro indiciario, es que hubo un acuerdo.
- 5.1.24. A las 10:52 de la mañana aproximadamente ingresa Huerta Olivas, por la puerta de Edecanes y conforme lo señaló en su declaración estuvo sentado en el Salón Quiñones, esperando su acceso al salón presidencial. Lo que llama la atención es que, a las 11:30 horas, el acusado Huerta Olivas envía mensajes WhatsApp a Chávez Chino y a Castillo Terrones, hora que ya se encontraba dentro de Palacio de Gobierno, faltando aproximadamente 12 minutos para el mensaje a la nación. El ministerio público considera que, lo antes señalado, se trató de acciones de coordinación sobre los alcances y las medidas y, además, se ve reforzado con las declaraciones de Álvarez Moreno y Lozada Morales, en el sentido que Huerta Olivas llamó entre las 09:30 y 10:00 horas.
- 5.1.25. De otro lado, respecto de lo señalado por la testigo Malpartida Guarniz, de que Huerta Olivas estaba como una piedra o pálido, citando a Nieva Fenol y Jordi Ferrer, esta circunstancia no se condice con el hecho de que dicho acusado haya realizado llamadas a Lozada Morales y Alfaro Alvarado, aunado a las llamadas que tiene con Castillo Terrones. Para la fiscalía, Huerta Olivas “dejó el barco”, dejando entrever que cambió de decisión, e incluso, abona a ello el hecho de que no haya renunciado inmediatamente. Sobre el cuestionamiento realizado por la defensa de Huerta Olivas sobre la imputación formulada, se debe tener en cuenta lo desarrollado en la Apelación N.º 278-2024.

Del acusado Lozada Morales

- 5.1.26. En cuanto al acusado Lozada Morales, no existe cuestionamiento respecto de que era el jefe de la Región Policial [REDACTED] y, conforme a las notas informativas vinculadas al Plan Coricancha y orden de operaciones 88 y 242 (Toma de [REDACTED]) como jefe tenía la capacidad de mando.
- 5.1.27. Sobre su nivel de participación, indicó que este recibió la llamada de Huerta Olivas, quien le solicitó que dejen ingresar a manifestantes a la Plaza de Armas y, si bien en su declaración indicó que ello fue materia de consulta de su superior, dicha situación constituye un indicio de que Lozada Morales no expresó de manera puntual y concreta su negación, frente a una orden totalmente en contra de sus deberes funcionales, si se tiene en cuenta el Plan de Operaciones en ejecución.
- 5.1.28. Luego, sostuvo que para demostrar que después del mensaje a la nación hubo dos órdenes impartidas por Lozada, se trabajará en base de indicios. Así, la defensa ofreció como testigos a Pintado Cubas, Arguedas Pérez y Saénz Fajardo. El primero de los testigos señaló que él recibía las llamadas del celular de Lozada, sin embargo, existe una fotografía donde Lozada Morales aparece con un celular en la mano, además de ello, este recibió tres llamadas de Huerta Olivas (11:57, 11:58 y 12:06) y, conforme lo señalado por el propio Lozada Morales, también recibió otra llamada entre las 9:00 y 10:00 a.m. Por su parte, el segundo testigo, dijo que hubo una orden de no impedir el ingreso, que se de facilidades para el ingreso al congreso, sin embargo, el propio testigo dijo que, en el lugar en donde escuchó la conversación había bulla, lo que en esas circunstancias haría difícil escuchar dicha orden, lo que desacredita la declaración de los testigos Arguedas Pérez y Saénz Fajardo, en base al principio de inmediación, en tanto, en la propia audiencia de juicio oral (al reproducirse la prueba material) no se pudo escuchar dicha orden.
- 5.1.29. Pasando al tema de las llamadas con Huerta Olivas, se indicó que, a criterio del Ministerio Público, es lógico que ambos mantuvieron otro tipo de comunicación, bajo un filtro conspirativo, un acuerdo de voluntades para impedir que determinados congresistas ingresen al Congreso de la República el día 07 de diciembre de 2022. Dicha inferencia puede ser corroborada con la declaración de las congresistas Tudela Gutiérrez, Vivian Olivos, Malca Calderón, Chicoma Castro, Gutiérrez Tuesta y Diego Bazán, que corrobora su twitter. Otro aspecto a tenerse en cuenta es la hora de los audios, que en un primer momento fueron entregados por Gutiérrez Tuesta, esto es, que ambos son de las 12:58 horas, tiempo en el que los congresistas ya estaban sesionando, por lo que dicha orden ya era inocua. Incluso, ya había pronunciamiento de los órganos constitucionales autónomos y el acusado Castillo Terrones ya se estaba dirigiendo a la embajada de México.
- 5.1.30. Existe otra orden muy importante, respecto de que Huerta Olivas le indica a Lozada Morales que resguarde los domicilios de Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez; sobre ello, según las órdenes de operaciones a Lozada Morales se le asigna una función y, de manera muy expresa señala que solamente puede tener resguardo el presidente de la república. De forma indiciaria, en este punto, se advierte que el acusado Lozada Morales muestra aquiescencia frente a la orden de Huerta Olivas.
- 5.1.31. Asimismo, si bien el plan de operaciones existía previamente, este fue aprovechado por Castillo Terrones mediante el uso del mensaje a la nación y para esto, lógicamente, tenía que tener la colaboración de Lozada Morales. Hubo un nivel de coordinación entre Huerta Olivas y Lozada Morales, lo cual fue corroborado por la llamada de este último a las 02:10 p.m., esto es, después del mensaje a la nación.

Del acusado Venero Mellado

- 5.1.32. Sostuvo que el acusado tenía disponibilidad de efectivos policiales. En juicio oral se actuó la declaración del testigo Roldán Michue, el mismo que, a una pregunta del actor civil dijo que Venero Mellado si dio la orden de impedir el ingreso al Congreso y, a la pregunta de la defensa de Venero Mellado, sostuvo que no. A criterio del Ministerio Público se debe creer la primera versión, en tanto, esta tiene corroboración periférica, como es la declaración de Vivian Olivos, su video, la declaración de Tudela Gutiérrez. Había un nivel de mando y él estaba a cargo de todo el perímetro del Congreso.
- 5.1.33. En relación al acta de transcripción de la orden, como se indicó antes, por el principio de inmediación y tomándose en cuenta la prueba material, corresponde al colegiado determinar si el contenido es legible o no. Nuevamente, resalta la hora, esto es, 12:58, cuando ya estaban sesionando los congresistas. También señala que se debe tener en cuenta la explicación de Venero Mellado respecto de las características de la radio, a fin de verificar si, efectivamente, esa interrupción hizo que no pueda comprender la orden.

De las penas

- 5.1.34. Se ratificó de las penas requeridas en la acusación respecto del delito de rebelión y, señaló que en caso se opte por la desvinculación o el pronunciamiento conspirativo en aplicación del artículo 387 numeral 2 del Código Procesal Penal, se debe imponer las siguientes penas: para el señor Pedro Castillo Terrones: 11 años 5 meses y 15 días por el delito de conspiración, abuso de autoridad 10 meses y 15 días, grave perturbación 06 años y 09 meses, total 19 años y 30 días; Betssy Chávez Chino 11 años y 05 meses y 15 días; Aníbal Torres Vázquez 11 años 05 meses y 15 días; Willy Huerta Olivas 11 años 05 meses y 15 días; Manuel Lozada Morales 11 años 05 meses y 15 días; y Justo Jesús Venero Mellado 11 años 05 meses 15 días. Tomándose en cuenta lo establecido **en el artículo 46-A del Código Penal** y las otras circunstancias que ha delimitado el Acuerdo Plenario N.º 1-2023 de la Corte Suprema.

5.2. ACUSADO JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES

La defensa pública del acusado José Pedro Castillo Terrones, formuló sus alegatos de clausura, en esencia, del modo siguiente:

- 5.2.1. La defensa técnica del acusado Castillo Terrones sostuvo que no se cumplió con el número de votos para vacarlo en el Congreso —se obtuvieron 101 votos y se requerían 104—. Alegó que se le detuvo de forma arbitraria y se vulneraron sus derechos, puesto que, como presidente de la República gozaba de inmunidad y debió ser sometido a un antejuicio político; sin embargo, se encuentra en juzgamiento sin una acusación constitucional. Asimismo, sostuvo que, se vulneró el principio de legalidad, especificidad, principio de trascendencia. Hay un vicio de origen y eso acarrea nulidad de todo el proceso judicial, incluso, refiere que ni los fiscales ni los jueces tienen competencia legal.
- 5.2.2. El Ministerio Público incluyó en el proceso al acusado Huerta Olivas porque era necesario para su tesis fiscal. Utilizaron las capturas de pantalla que este mismo presentó, donde se advierte que tenía comunicaciones con Lozada Morales. De igual forma, incluyeron a Venero Mellado e Infanzón Gómez, quién escuchó mal la orden.
- 5.2.3. Señala que la reunión entre Huerta Olivas y Castillo Terrones, el día 06 de diciembre de 2022, se debió al tema de las Bambas, ello incluso fue confirmado por Alfaro Moreno en la sesión de juicio oral n.º 10. En cuanto a la reunión entre Chávez Chino, Torres Vázquez y Castillo Terrones, el mismo día antes referido, esta se debió a que estaban debatiendo y analizando la crisis política e inminente, ya que el congreso los había citado para el 07 de diciembre de 2022. El núcleo del poder de un gobierno se reúne.

- 5.2.4. Con relación al 07 de diciembre de 2022, de las declaraciones de los testigos Espinoza Ramos, Malpartida Guarniz y la propia declaración previa de la acusada Chávez Chino, se tiene que esta última desconocía lo que iba a suceder, no sabía que se trataba de un mensaje a la nación, hasta que el acusado Castillo Terrones le dice que se trataba de un mensaje, momentos en lo que le pedía que apure a los periodistas. A Chávez Chino se le pidió que coordine una transmisión, ella tenía días como premier, era novata, ella no coordinó un golpe, coordinó un mensaje del presidente, sin que se haya probado que conociera su contenido final y delictivo. Para la defensa, tanto el 06 y 07 de diciembre de 2022, este no coordinó con Chávez Chino ni con Torres Vásquez. Se incluyó a los acusados en calidad de coautores de carácter funcional, pero no delictivo, no se advirtió ningún viso de delito.
- 5.2.5. Señala que para la defensa [en relación al mensaje a la nación], esta fue una proclama. El exministro de justicia Chero Medina (sesión N.º 18), señaló que Chávez Chino le indicó que no compartía la proclama presidencial. En la misma línea, Torres Vásquez (Sesión N.º 75), sostuvo que cuando escuchó el mensaje a la nación se alarmó gravemente, porque sonaba a “golpe de Estado” y, es así que inmediatamente habló con Huerta Olivas para ver si iban a intervenir el Congreso. El acusado Huerta Oliva (Sesión N.º 76), de la misma forma, sostuvo que quedó totalmente sorprendido con la lectura del mensaje a la nación, porque no era algo común, no tenía conocimiento sobre el mismo. Asimismo, el testigo Salas Zegarra (Sesión N.º 7), señaló que ingresó y le dijo al acusado Castillo Terrones: “lo que usted ha leído es un delito” y el acusado antes referido le contestó que no tenía los votos. Además, la defensa también postuló que, la fiscalía resalta el uso de plurales y que ello es una inferencia de coautoría, sin embargo, el uso del plural mayestático lo usan todos los líderes, rara vez podría decir “yo he decidido”, porque representa a una nación.
- 5.2.6. Respecto de que pasó a las 04:00 horas del 07 de diciembre de 2022, en el chat [Bicentenario] había un mensaje del expresidente, haciendo ver la posición de la congresista Maricarmen Alva sobre la vacancia y el tema de los votos. El momento era de tensión, era difícil para todos lo que formaban parte del gobierno. Precisa que, la congresista antes referida, incluso se negó a dar la mano a Castillo Terrones, ello es de conocimiento público.
- 5.2.7. Del testimonio de la testigo Malpartida Guarniz, quien en juicio oral indicó que es bastante minuciosa y observadora, se tiene que Huerta Olivas y Torres Vásquez fueron sorprendidos con el mensaje a la nación. Sobre el tema del abrazo o dar la mano, la misma imputación es confusa.
- 5.2.8. Respecto de si el 07 de diciembre de 2022 presentaba alguna potencialidad o peligraba la libertad de los presuntos coautores, ejecutores de la planificación, señaló que no.
- 5.2.9. En relación a la orden de cerrar el congreso y detener a la fiscal de la nación, se tiene la comunicación del acusado Huerta Olivas con Alfaro Alvarado (Sesión N.º 10). Pero en este caso, no hay nada más que la sola declaración de los testigos, que dicen haber escuchado. Agrega que no se le puede dar credibilidad al testigo Alfaro Moreno, porque sus propios generales demostraron que era mentiroso. La defensa sostiene que el testimonio del general Alfaro es débil y no alcanza el nivel de certeza, debido a lo siguiente: Las contradicciones con los testimonios de los generales Angulo Tejada y Vicente Álvarez, quienes estuvieron presentes; la incoherencia de que una orden tan grave, no fuera comunicada por el general Álvarez a la fiscal de la nación ni al comandante del Comando Conjunto en la reunión en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; la duda sobre la capacidad de mando del general Alfaro ese día, ya que estaba aislado con COVID.
- 5.2.10. Señala que, en el caso, hay una inexistencia del alzamiento en armas, en tanto, se tiene la negativa del Comando operativo de retirar las rejas, citando la existencia de un Plan de Operaciones (declaración de Angulo Tejada). Asimismo, no está probado que

existiera un acuerdo para subvertir el orden constitucional y ello se evidencia con la total sorpresa de los tres generales, Alfaro, Álvarez y Angulo. La detención del acusado Castillo Terrones fue irregular, ilegítima y basada en una interpretación, no es una orden fiscal. También, se tiene no se ha probado la orden de alzarse en armas, Bobbio Rosas (quien era ministro de Defensa), señaló que su patrocinado no le pidió el apoyo de las fuerzas armadas y, además, no se probó que la solicitud de renuncia del general Córdova fuera un acto ilegal. No está probado que existiera un acuerdo para subvertir el orden constitucional, por el contrario, se ha probado que su patrocinado actuó en completo aislamiento, siempre estuvo solo.

- 5.2.11. Agregó que no aceptan la desvinculación, porque vulnera el principio acusatorio. El Ministerio Público archivó la investigación respecto del delito de conspiración, pero el colegiado supremo, en mayoría, realizó funciones del fiscal. Debe tenerse en cuenta que el magistrado Guerrero López señaló que había suficientes elementos para condenar o absolver.
- 5.2.12. En cuanto al delito de conspiración, indicó que este requiere una resolución firme y un plan que sea viable. En el caso, no resulta viable dar un golpe de estado sin un solo general. Agrega que no hay prueba directa del acuerdo, la fiscalía pide una condena basándose en la simple presencia de personas en una habitación. La defensa se pregunta si, por las máximas de la experiencia, los conspiradores renuncian inmediatamente; para la defensa, la sorpresa es prueba de la inexistencia del acuerdo.
- 5.2.13. Por otro lado, sostuvo que no hay un tipo de vinculación entre el acusado Castillo Terrones y Lozada Morales, ni con Venero Mellado. Lo que pasó es un caso aislado, son policías que producto de la situación no escucharon bien. La testigo Tudela Gutiérrez señaló que en el momento que llegó si había impedimento, luego de eso se les permitió el ingreso al Congreso, incluso, como lo indicó la testigo Moyano, ese día se podía realizar conexión virtual. Por su parte, el testigo Roldán Michue señaló que no pudo observar que se haya restringido el acceso al congreso.
- 5.2.14. En cuanto al delito de abuso de autoridad, no se ha probado el elemento central, esto es, el perjuicio, tanto más, si se trata de un delito de resultado, no castiga la mera intención de la simple desobediencia a la Constitución. Es un hecho probado que el congreso no fue disuelto, es más, este vacó al presidente, los congresistas no fueron cesados, el sistema de justicia no fue intervenido y la sucesión constitucional operó con la juramentación de la señora Dina Boluarte. La única conclusión en este caso es la absolución.
- 5.2.15. La defensa sostiene que no se pudo probar que la proclama fue causa directa de la violencia, por el contrario, un informe de la propia PNP sugiere que la causa fue posterior a la detención y vacancia de Castillo Terrones, rompiendo así el nexo causal. Finalmente, indicó que al no haberse superado el umbral de la duda razonable y en estricta aplicación de la ley, solicita la absolución de su patrocinado. De la misma forma, solicita que se declare infundado el requerimiento del pago por concepto de reparación civil, en tanto, dicho pedido viene sin sustento alguno.

5.3. ACUSADA BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO

La defensa pública de la acusada Betssy Betzabet Chávez Chino, formuló sus alegatos de clausura, en esencia, del modo siguiente:

- 5.3.1. Las acciones que desplegó la acusada Chávez Chino con motivo de la moción de vacancia del 7 de diciembre de 2022, deben ser evaluadas en el marco de este procedimiento, porque tienen el peso de un contraindicio, y que en todo caso los hechos son atípicos. Las reuniones de coordinación del 6 de diciembre de 2022, para verificar el proceso de vacancia, verificación si alcanzaban o no los votos requeridos

para lograr o quedar exentos de este procedimiento, estaban dentro de sus funciones, dentro de sus acciones, de un marco político constitucional adecuado.]Según el testigo Benji Espinoza, Chávez Chino no estuvo durante todas las etapas o en todas las reuniones, no discutió la estrategia legal de Castillo Terrones, se desvinculó de este extremo, porque se encontraba cumpliendo su función política como premier recién nombrada, ya que no llevaba ni dos semanas en el cargo.

- 5.3.2. Sobre los indicios postulados por el Ministerio Público, sostuvo que, según el acta fiscal, de extracción de información de copias espejo, el archivo “mensaje.docx”, este fue creado el 6 de diciembre 2022 a las 22:58:12; sin embargo, se trata de vincular a su patrocinada y se indica que este fue creado dentro de una reunión en la que se habría maquinado el golpe de estado, sin tener en cuenta que este archivo no se halló en la PCM ni en la computadora de la ex premier, además que no se ha podido verificar su contenido. Asimismo, sostiene que, no se ha considerado que este archivo fue modificado el 7 de diciembre de 2022, a las 6:42:46 horas, cuando la acusada Chávez Chino no se encontraba en Palacio de Gobierno ni en la PCM, motivo por el cual, desconocía de este mensaje —precisando que no es que se acepte que este mensaje tenga contenido, porque no hay prueba—, pues desde que se creó hasta que se leyó no se trató del mismo.
- 5.3.3. Respecto de la convocatoria de los ministros a través del chat “Bicentenario”, donde hizo un llamado a la unidad, a estar cohesionados. A su consideración, se trata de indicios que fueron descontextualizados, pues con ellos, se pretende imputar un contubernio o una circunstancia de que se estaría maquinando el golpe de estado o la ruptura del orden constitucional, sin considerar que, estos mensajes han sido dados dentro del contexto que se iba a vacar al presidente ese mismo día, esto es, el 7 de diciembre de 2022, además, no se tuvo en cuenta que el grupo WhatsApp fue creado por la presidencia de la República y no por la ex premier; precisando que estos mensajes se enviaron por órdenes del presidente y que incluso la reunión a la que se citó no se llevó a cabo por disposición del propio presidente.
- 5.3.4. Según el Ministerio Público, la señora Chávez Chino, con su actuar sin respetar los procedimientos, habría convocado y gestionado la transmisión para que el personal externo de TV Perú, alejado del módulo de Palacio, quienes deberían ser los encargados, no se presenten y sean otros los que lo hagan, como si su patrocinada tuviera interés de que la señora Malpartida estuviera presente, señalado también en sus alegatos finales, como si tuviera algún síntoma de particularidad en sí misma e interés para que esté presente esa persona, lo que es mentira.
- 5.3.5. Sostuvo que, a Chávez Chino se le imputó que actuó sin respetar los procedimientos, pues convocó y gestionó la transmisión del mensaje presidencial con personal externo al módulo de Palacio de Gobierno de TV Perú, como si tuviera interés en que la señora Malpartida esté presente. Sin embargo, no se tuvo en consideración de que Chávez Chino seguía ordenes, manifestaciones de voluntad del presidente en cuanto a su injerencia, debiéndose considerar que recién había asumido el cargo de premier en noviembre de 2022, y llevaba menos de dos semanas en dicho cargo.
- 5.3.6. En cuanto a las coordinaciones que realizó Chávez Chino para la cobertura por el personal de prensa, alegó que, se ha evidenciado que la PCM no tenía un equipo propio de prensa, por lo que buscó una salida alternativa e intentó comunicarse con el presidente del IRTP, Fernando Aliaga Alejo, para solicitar uno, pero como no pudo contactarse con él, le encargó al secretario general del ministerio de cultura, Juan Navarro, que lo haga. A su consideración esta comunicación se encuentra justificada, pues la ex premier no sabía lo que sucedía y el mismo presidente del IRTP tampoco conocía el protocolo que se debía seguir para que la unidad o los periodistas vinculados a Palacio se constituyan, pues al igual que la ex premier tenía dos semanas en el

- puesto y estaban ante una orden impartida de un momento a otro por el presidente, en una situación de sorpresa y vacancia a las diez de la mañana.
- 5.3.7. Es así que, ante el pedido del presidente de IRTP, éste delegó su función al señor Wong, quien tenía que hacer la cobertura, pero por temas de tráfico no llegó, encomendándole a la señora Nelly Torres, su productora periodística, que busque el equipo más cercano a la PCM, es decir, Cinthya Malpartida y su camarógrafo; por ende, no se puede señalar que su patrocinada contactó al señor Wong y que a través de él canalizó el pedido, exprofeso a la señora Malpartida, porque no tenía conocimiento de quien iba a ingresar ni conocía a los periodistas.
- 5.3.8. Respecto a que Chávez Chino ocultaba información de conocimiento previo a la actividad que se iba a realizar, debido a que no acudió al área especializada para la coordinación de la emisión del mensaje a la nación. Rechaza esta inferencia del Ministerio Público y sostiene que, era más fácil que el presidente disponga la presencia de periodistas en el despacho y no que la ex premier realice las coordinaciones con el presidente del IRTP, y se siga la sucesión de coordinaciones con Wong, la jefa periodista, hasta llegar a Malpartida y lograr que ingrese sin ningún tipo de autorización. Situación que también demuestra que no hubo ningún tipo de planificación, porque todo se hizo a tropezones, de manera improvisada, por la sorpresa que tuvo Chávez Chino.
- 5.3.9. Alegó que Chávez Chino no tenía conocimiento de que la actividad que se iba a desarrollar se trataba de un mensaje a la nación, lo cual se corroboró con la declaración de la señora Cintya Malpartida y el acta fiscal de visualización del video completo, sin edición del mensaje de la nación, pues en el segundo 00:50, conforme se detalla en la imagen, el ex presidente Castillo Terrones llama a la ex premier, y cuando esta se aproxima le dice: “tienes que avisar, es un mensaje a la nación”. Agregó que, no tiene sentido que Chávez Chino en sus coordinaciones oculte que se trataba de un mensaje a la nación, pues lo que correspondería es tener mejores condiciones para el mensaje, no una reportera con su micro y un camarógrafo, lo que denota que no hubo coordinación. Sobre este agravio, de igual modo el Tribunal se remite a lo expuesto en los apartados antes glosados como a lo expuesto al momento de determinar la responsabilidad de la acusada.
- 5.3.10. Existe una afectación al principio de congruencia en la imputación, sobre una presunta aceptación del mensaje a la nación a través de un “abrazo”, puesto que en la acusación fiscal no se señala la existencia de este, sino se hace alusión a un saludo “dándole la mano”; por ende, el abrazo, no debe ser tomado como parte de la acusación, porque no estuvo detallado en los elementos fácticos iniciales. Además, sostiene que a esta acción se le ha premunido de un significado presuntamente objetivo, pero que, carece de justificación y lógica, así como de medios probatorios, porque solo se cuenta con la declaración de la testigo Malpartida Guarniz, que estuvo presente el día del mensaje, que según el Acuerdo Plenario 2-2005, desde una perspectiva objetiva, no está corroborada ni con prueba testimonial (de las personas que estuvieron presentes) ni indiciaria. Por el contrario, el testigo Bobbio Rosas y el acusado Huerta Olivas, concretamente, señalaron que no vieron el abrazo; situación que se dio en el centro del despacho [presidencial] y no en un contexto subrepticio u oculto detrás de una cortina, por lo que indudablemente tuvieron que verlo; sin embargo, no señalan la existencia de ningún abrazo ni apretón de manos.
- 5.3.11. Alega que el Ministerio Público y la Procuraduría, sostuvieron que Chávez Chino no renunció inmediatamente y eso quiere decir que estaba de acuerdo con los planes de romper el orden constitucional; sin embargo, dicha circunstancia no es real, puesto que su patrocinada renunció inmediatamente, el “ 7 de diciembre de 2022 a las 13:10:32”, conforme con el artículo 128 de la Constitución, donde solo se hace una referencia a la inmediatez de la renuncia, debiendo entenderse esta como una proximidad temporal entre el hecho y la acción.

- 5.3.12. Además, sostiene que, según la declaración de la testigo Nadia Contreras Gallardo, fue Jean Pierre D’Laura Quintana, quien le indicó que la premier le había pedido que tramite su carta de renuncia, lo que él le pidió a ella, hecho que ocurrió a minutos del mensaje a la nación, precisando que la demora en el trámite, se debe a que, según Nadia Contreras Gallardo “las secretarias no me dieron cuenta del trámite”, haciéndole una indicación que por internet lo podía encontrar. Destacando que, fue la propia Chávez Chino quien solicitó apoyo a su equipo para que hagan la carta de renuncia, ello en el contexto que iban a haber movilizaciones públicas, porque todos estaban alterados y sorprendidos.
- 5.3.13. En el extremo subjetivo de la conducta de Chávez Chino, según la declaración del testigo Benji Espinoza su patrocinada le pidió no ser “confrontacional” y que demostrara “templanza y firmeza”; comportamiento que no se condice con el de una persona que supuestamente se estaría preparando para realizar un levantamiento armado, cierre del congreso, cierre de instituciones o de un rompimiento del orden constitucional; por lo que este comportamiento se constituye en un contra indicio. Sobre la supuesta huida en fuga, en el vehículo oficial a la embajada de México, sostiene que no se han evaluado de manera adecuada las declaraciones de las testigos Vega Tafur y Gatty Vásquez, pues ambas se contradicen. Alegó que, la primera negó saber el destino al que se dirigía, pero ambas no estaban en el mismo carro del “cofre”, porque según refirió la edecán estaba en otro vehículo acompañando como liebre, por ende, como no tenía contacto ni conocimiento, desmiente totalmente a la declaración de Vega Tafur. Además, en su momento, no se recabó el celular, por lo que no se tiene prueba que acredite lo que señaló Vega Tafur. Tampoco se acreditó que aquella [Gatty Vásquez] tenía conocimiento o de que le hubiesen avisado que se estaban dirigiendo a la embajada de México, por lo que no se acreditó la presunta intención de fuga de Chávez Chino.
- 5.3.14. Respecto al cambio de ruta en el traslado de Chávez Chino, afirmó que la testigo Nadia Contreras Gallardo negó tener conocimiento sobre alguna coordinación para salir a la embajada de México, y sobre el paro o cambio de ruta, indicó que se debía a que había renunciado y dejado de ser premier, por lo que tenía que asumir sus funciones congresales. Testimonial que debe ser valorada, bajo los términos de la sana crítica, porque no hubo ningún tipo de preparación o acuerdo, y que Chávez Chino, también fue sorprendida, porque tenía desconocimiento del mensaje presidencial.
- 5.3.15. En cuanto a los elementos objetivos y subjetivos del delito de rebelión —artículo 346 del CP—, argumentó que, este tipo penal exige el alzamiento armado, el cual no se acreditó con ningún medio probatorio, además, agregó que no existe posibilidad de interpretación indiciaria en este extremo, ya que no se acreditó ni un indicio de la tenencia o posesión de armamento, o para poder acceder a él, puesto que, no hubo ninguna coordinación, más aún, si para la ejecución de este delito se requiere la participación e ideación, así como una coordinación de múltiples personas. Agregó que no se puede efectuar una interpretación amplia del tipo invocando la aplicación de derechos constitucionales, conforme lo ha solicitado el Ministerio Público, toda vez que, vulneran el principio pro homine y de legalidad, porque no cumple con los elementos normativos, objetivos y subjetivos del tipo, ni se puede pedir una interpretación análoga, en base a la Constitución, para determinar un delito de esta naturaleza.
- 5.3.16. En cuanto al delito de conspiración —artículo 349 del CP—, señaló que la desvinculación en este extremo, vulneró los principios de legalidad y acusatorio, en mérito a una valoración subjetiva de indicios, los cuales deben ser examinados de manera objetiva conforme corresponda, pero no de manera subjetiva ni descontextualizando la acción, pues este delito necesita prueba directa, ya que requiere de cierto tiempo, de coordinación. Argumenta que, según los hechos precedentes el acuerdo se realizó un día antes, pero estos deben ir más atrás, pues se requiere de

- coordinación, que en este caso no se dio, pues no se pudo ni coordinar un equipo de prensa adecuado.
- 5.3.17. En ese sentido, sostiene que, ante la inexistencia objetiva de prueba directa, la errónea interpretación de los indicios por parte del Ministerio Público y los contraindicios postulados, nos encontramos ante un supuesto de insuficiencia probatoria; por lo que, al no haber alcanzado la convicción racional, más allá de una duda razonable se debe absolver a su patrocinada Chávez Chino.
- 5.3.18. Respecto del importe de la reparación civil, sostuvo que no se han probado los requisitos, ni justificado el monto exorbitante de sesenta y cuatro millones. Sobre la nulidad de transferencia, indicó que este se sustenta en la simulación de la transferencia de su inmueble con conocimiento pleno de este proceso; sin embargo, en los alegatos, el actor civil no hizo referencia a la prueba que acredita este tipo de simulación; por lo que, solicitó que se declare infundado este extremo, agregando que, siguiendo el curso del extremo penal, ante la absolución también debe declararse infundados los requerimientos de reparación civil y la nulidad de la transferencia de inmueble.
- 5.3.19. Sobre la famosa frase “nos meten a la cárcel” imputado por el Ministerio público como parte de una acción, como si estuvieran desarrollando un acuerdo. Sobre ese extremo se verifica que el Ministerio Público relaciona esa existencia de votos para los alegatos finales, en lo narrado en la sesión 75 por Aníbal Vásquez, este dice “nos iban a meter a la cárcel” para la fiscalía esta sería la circunstancia que determina el objetivo, y su patrocinada se adhiere a esta pluralidad, toma como objetivo lo señalado en su momento por el acusado Castillo Terrones al acusado Aníbal Torres Vásquez en cuanto a que no existían los votos respectivos para la vacancia; y Pedro Castillo señala que a su parecer ya tenían los votos para vacarlo o suspenderlo.
- 5.3.20. Cuando el señor Pedro Castillo señala la frase “nos iban a meter a la cárcel” se encontraba detenido, y esa pluralidad en la construcción gramatical, no genera por sí mismo una fuente de prueba para vincular e incluir a otras personas en el presunto acuerdo, se refería a su familia, porque él temía por su familia, no hay una circunstancia o prueba que corrobore que la señora Betssy Chávez Chino estaba incluida en esta pluralidad. Supuestamente, la señora Chávez Chino y Aníbal Torres señalaban que ya tenían los votos para no ser vacados, bajo esta circunstancia como probabilidad cierta, sería un contraindicio en sí mismo, porque de estar seguros de contar con los votos para la no vacancia, eliminaría el peligro de pérdida de poder. Por ello ahora entendemos porque el señor Castillo Terrones ha actuado de manera solitaria, despejando cualquier acción contra el orden constitucional por parte de mi patrocinada, porque se habían asegurado que no iban a ser despojados del poder; contrariamente a lo que señala el Ministerio Público, por lo que, reitera la solicitud de absolución de su patrocinada.

5.4. ACUSADO ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

La defensa técnica del acusado Anibal Torres Vásquez, en su alegato de clausura, realizó –en esencia– los siguientes cuestionamientos:

- 5.4.1. La Fiscalía, inicialmente, señaló que, después de la lectura del mensaje a la nación, los acusados Chávez Chino y Torres Vásquez se acercaron al acusado Castillo Terrones y le dieron la mano en señal de conformidad; pero luego ha introducido otro comportamiento diferente: que le dieron un abrazo; sin embargo, quien también participó dando su aprobación fue el señor Roberto Sánchez Palomino, quien ya ha sido excluido del proceso penal por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el Recurso de Apelación N.º 242-2024, por la misma conducta: la supuesta

- conformidad con el mensaje presidencial; entonces cuestiona por qué a los demás no se los excluye, si es el mismo supuesto fáctico.
- 5.4.2. Deducir como un indicio de participación delictiva en el delito de rebelión el solo hecho que el acusado Castillo Terrones pidió que se refuerce la seguridad de los domicilios de los acusados Torres Vásquez y Chávez Chino, es forzar los hechos. El acusado Torres Vásquez no era Jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la República; era Jefe del Gabinete de Asesores del Consejo de Ministros; y solo por tener esa condición lo han convertido en coautor del delito de rebelión.
- 5.4.3. Los acusados Castillo Terrones y Torres Vásquez no tenían poder real para ordenar a las fuerzas del país, que eran los únicos que podían viabilizar fácticamente la rebelión. Los militares –Álvarez Moreno, Pérez Aranibar, Artadi Saletti, Córdova Alemán, Alcalá Luna y Lozada Morales– han dicho que no han coordinado nada y que ni siquiera conocen al acusado Torres Vásquez.
- 5.4.4. El testigo Bobbio Rosas ha referido que no vio que el acusado Torres Vásquez fue a abrazar al acusado Castillo Terrones después de la lectura del mensaje a la nación. Tampoco vio ingresar al acusado Torres Vásquez al despacho presidencial antes de la lectura de dicho mensaje. Además, dicho testigo dijo que, después de la lectura del precitado mensaje, ni el acusado Castillo Terrones ni otra persona le pidieron apoyo de la Fuerza Armada para la disolución del Congreso.
- 5.4.5. Señaló además, que en la Pericia Digital Forense N.º 326-2023, el perito Lazarte Vilcamango ha manifestado que en el CPU que se encontró en el despacho contiguo al despacho presidencial, no se encontró información relevante que vincule al acusado Torres Vásquez. En dicha pericia también se señala que el 6 de diciembre de 2022 se registró el archivo “MENSAJE.docx” en la oficina del Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno; no obstante, el acusado Torres Vásquez tenía el cargo de Jefe del Gabinete de la Presidencia del Consejo de Ministros, y no la jefatura del Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno; por lo que es imposible que el acusado Torres Vásquez pueda estar en dos sitios a la vez y que él haya sido quien redactó el “MENSAJE.docx”.
- 5.4.6. La Fiscalía ha usado la declaración contradictoria, no coherente, del edecán Matkovich, quien ha señalado que el 7 de diciembre de 2022 vio a los acusados Chávez Chino y Torres Vásquez ingresar dos o tres veces al despacho presidencial; sin embargo, eso ha sido desmentido con la visualización de la cámara 55 del Salón Dorado y la cámara 39 del Salón de Edecanes, porque en estas cámaras no se advierte ningún registro del acusado Torres Vásquez en horas de la mañana, sino únicamente en los momentos previos a la lectura del mensaje, esto es, a las 11:05 a. m.; y si bien, la Fiscalía señaló que entre la PCM y el despacho presidencial hay un túnel o corredor clandestino, que nadie conoce, por el que habría transitado de ida y vuelta, junto con sus coacusado Castillo Terrones; sin embargo, de acuerdo al croquis presentado, no hay ningún corredor. En esa línea, alegó que, el 7 de diciembre de 2022, el acusado Torres Vásquez ingresó a Palacio de Gobierno a las 08:12 horas; por tanto, era imposible que modifique el documento “MENSAJE.docx” a las 06:42 a.m. Cuestionándose el momento en el que cambiaría el archivo, si según la ampliación del Informe Pericial N.º 326-2023, se determinó que el archivo “MENSAJE.docx” es de fecha 7 de diciembre de 2022, a las 11:42 horas; por ende, la hora del cambio ya no sería a las 06:42 horas; sino, a las 11:42 horas con el cambio de horario.
- 5.4.7. Tampoco ha existido el delito de conspiración para la rebelión porque la reunión del 6 de diciembre de 2022, en que supuestamente se realizaron los actos preparatorios para atacar contra los poderes del Estado, fue para discutir la tercera moción de vacancia, lo cual ha sido reconocido por los mismos imputados; y en dicha reunión llegaron a la conclusión de que no habían los votos necesarios para la vacancia presidencial; por

tanto, qué motivo tendrían para estar preparando o conspirando para cometer el delito de rebelión, si no iba a prosperar la moción de vacancia.

- 5.4.8. La Fiscalía no ha presentado ninguna prueba de que el acusado Castillo Terrones haya hecho una convocatoria por algún medio o que vayan a la plaza Bolívar o a la plaza San Martín para que lo respalden en su delito de rebelión. Según considera hay tentativa inidónea, es decir, un delito imposible, por la impropiedad del objeto que se utilizó, pues solamente hubo un discurso presidencial.

5.5. ACUSADO WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS

La defensa técnica del acusado Willy Arturo Huerta Olivas, formuló sus alegatos de clausura, en esencia, del modo siguiente:

- 5.5.1. Solicitó la absolución para el acusado Huerta Olivas, porque durante toda la actividad probatoria, ninguna prueba pericial, testimonial ni documental ha podido quebrar su presunción de inocencia. Por lo que se debe efectuar el retiro de la acusación que se formuló contra su patrocinado, conforme lo establece el artículo 387 del CPP.
- 5.5.2. Centralmente, los cuestionamientos de la defensa técnica del acusado Huerta Olivas estuvieron orientados a cuestionar la imputación fiscal. Sostuvo que, según la imputación específica Huerta Olivas, en su condición de ministro del interior, se alzó en armas el 7 de diciembre, y conforme lo alegó el Ministerio Público en sus alegatos de apertura, su aporte es haber pasado el teléfono para que Castillo Terrones le indique a Alfaro Moreno que cierre el Congreso, lo que en su consideración es una mala construcción de la imputación. Sin embargo, el representante del Ministerio Público en su intervención final alegó hechos que no fueron considerados en la imputación fiscal, como la participación de Huerta Olivas el 6 de diciembre de 2022, la cual se circunscribe a su propia declaración, pues en la acusación únicamente aparece el día 7 de diciembre de 2022; así como, las dos llamadas telefónicas a Álvarez Moreno y Lozada Morales, conforme estos declararon en la sesión N.º 04 del juicio oral. Lo cual no se habría acreditado, pues según la documental 13, la fiscalía no identificó a las personas que se visualizaron y menos fueron a declarar; y si bien en el folio 810, se ve el ingreso de Huerta Olivas a las 17:34 horas y su salida a las 18:20 horas, debe recordarse que, a nivel de investigación y acusación, en un primer momento, se dijo que su patrocinado se habría reunido en horas de la noche, luego, en etapa intermedia se subsana la acusación y Huerta Olivas no está el día 6 de diciembre.
- 5.5.3. Agregó que, recién en el punto 5.1.2.9. de la acusación se hace mención a las llamadas telefónicas que Huerta Olivas realizó desde su celular al comandante general Alfaro Moreno y lo comunicó con el acusado Castillo Terrones. Hecho que su patrocinado no negó, cuestionándose si eso se puede considerar coautoría para la rebelión, tanto más si, en su criterio, no hay imputación.
- 5.5.4. Sostuvo que el delito de conspiración para la rebelión, es de acuerdo previo (de días anteriores), pues tienen que haber reuniones, coordinaciones, no llamadas ni solicitudes de forma improvisada; en ese sentido, si bien la calificación alternativa puede variar de rebelión a conspiración, no sucede lo mismo con el hecho imputado. En esa línea, argumentó que, según la acusación, Huerta Olivas no estaba comprendido el 6 de diciembre de 2022, no había actos preparatorios y no había actos de coordinación previos al 7 de diciembre de 2022, incluso hasta las 11:40 horas del 7 de diciembre de 2022, no aparece absolutamente nada del señor Huerta Olivas. No obstante, según la teoría fiscal no puede haber rebelión sin policías y, Huerta Olivas es el nexo, que une a Castillo Terrones con la policía, pues solamente requirieron del ministro del interior que es la cabeza de todos los policías. Por ende, alegó que no se ha acreditado el acuerdo, pues Huerta Olivas no tiene una reunión con nadie; por ende, no existe coautoría. En

esa línea, señaló que se debe probar que Huerta Olivas cometió el delito de forma conjunta con sus coacusados, que la tesis que sostiene la defensa es que Huerta Olivas desconocía el fondo del mensaje, no coordinó absolutamente nada, ni con los coacusados ni con algún policía. Lo que se corrobora con la declaración de los testigos ofrecidos por la fiscalía, que señalaron que luego del mensaje a la nación, Huerta Olivas se puso pálido, como una piedra, de la impresión de que él no sabía absolutamente nada y luego se fue, no respondiendo llamadas. En su criterio, ello no lo hace coautor.

- 5.5.5. Sobre el abrazo y la psicología del testimonio, sostuvo que, el Ministerio Público considera que un abrazo es aceptación de conformidad, pero respecto de que Huerta Olivas se pone pálido, ello es totalmente contrario al abrazo.
- 5.5.6. Sobre las declaraciones de sus coacusados y testigos, en concreto, señaló que Lozada Morales declaró que Huerta Olivas le solicitó abrir las rejas para simpatizantes de Castillo Terrones. El testigo Álvarez Moreno afirmó que Huerta Olivas le pidió el ingreso de manifestantes por "orden del presidente", pero esta llamada no fue corroborada. Los testigos Matkovich Lazarte y Artadi Saletti indicaron no haber escuchado coordinación o conversaciones entre los coacusados. El testigo Angulo Tejada mencionó que el expresidente Castillo Terrones llamó a Alfaro Moreno (quien estaba con descanso médico), señalando una contradicción en sus propias declaraciones y en las de Alfaro Moreno respecto a los detalles de la llamada. Finalmente, la testigo Malpartida Guarniz afirmó que Huerta Olivas estaba en una sala con personal militar, que no lo escuchó coordinar ni abrazarse con Castillo, que estaba serio y sorprendido/pálido, y que el edecán le entregó el celular de Castillo Terrones. Destacando la falta de corroboración de la orden directa de Huerta Olivas y las contradicciones en los testimonios de varios testigos.
- 5.5.7. Sobre el impedimento del ingreso de congresistas, el testigo Malca Calderón señaló que, luego del mensaje a la nación, el ingreso era normal, que ingresaron por la parte de Áncash con Ayacucho. La testigo Tudela Gutiérrez señaló que, luego del impedimento logró ingresar al congreso, no teniendo ninguna relación con Huerta Olivas y su participación. Asimismo, Roldán Michue no tuvo conocimiento alguno sobre el impedimento de ingreso al congreso, así como Arguedas Pérez, que señaló que no había restricción alguna al congreso, que incluso, Lozada Morales indicó que: "No restringir el acceso al Congreso; al contrario, debe brindar facilidades a los congresistas y demás personal". La testigo Vivian Olivos, sobre el video que supuestamente había grabado, indicó que no lo tenía porque perdió su celular. Situación que contradice la tesis de que Huerta Olivas hubiese dado órdenes o pactado con las autoridades policiales, pues la rebelión o conspiración no se improvisa. Los testigos ofrecidos por la propia fiscalía contradicen su tesis.
- 5.5.8. Su patrocinado Huerta Olivas, tres días después de los hechos declaró ante el Ministerio Público, no se le obligó, él quiso ayudar y probar su inocencia, sin embargo, la fiscalía no tomó en cuenta dicho comportamiento. No debe olvidarse además que es su persona quien incorpora las capturas de pantalla, las cuales prueban justamente su rechazo a las llamadas de Chávez Chino y Castillo Terrones [luego del mensaje a la nación] porque en ningún momento estaba de acuerdo y eso indiciariamente se une con lo señalado por Malpartida Guarniz. Las capturas demuestran que Huerta Olivas estuvo el 7 de diciembre de 2022 en Palacio de Gobierno, porque fue convocado por Castillo Terrones. Luego están las imágenes que fueron tomadas por su edecán Mayor Guevara, ella las reenvía cerca de las 11:00 horas.
- 5.5.9. Alegó que si a las 11:40 se dio el mensaje a la nación, no puede existir conspiración, por lo que no tiene sentido vincular a Huerta Olivas con dichos delitos, por llamadas posteriores al mensaje emitido.

- 5.5.10. De toda la actividad probatoria, ninguna prueba directa o indiciaria vincula a Huerta Olivas.
- 5.5.11. Finalmente, la defensa sostuvo que la primera omisión del fiscal es la ausencia de imputación. El segundo punto, es que no se probó la coautoría, en tanto, no se pudo acreditar el plan global, el dominio del hecho delictivo en común y la ejecución del delito en común, tres características que todos conocemos respecto de la coautoría. No se probó el acuerdo previo. La tercera omisión es la incongruencia entre la acusación y los alegatos de clausura del Ministerio Público, en la acusación solamente se indicó el 7 de diciembre de 2022 y que fue el pasarle el teléfono al señor Castillo Terrones para que hable con Alfaro Moreno. En el alegato final se habla de otra cosa, sobre llamadas. Finalmente, sostuvo que las desvinculaciones se realizan respecto a la calificación jurídica y no sobre los hechos.
- 5.5.12. Sostiene que hay una insostenibilidad dogmática del grado de intervención delictiva porque que se diga: “pasó el teléfono”, no posibilita un acto típico, antijurídico, culpable y punible, ello es inconsistente.
- 5.5.13. Sobre la ausencia de elementos del tipo objetivo y subjetivo de rebelión. En este caso no hubo alzamiento en armas y, además de ello, en el caso de Huerta Olivas no hubo ningún mínimo acuerdo, pues no se ha podido acreditar a los sujetos del delito de conspiración, ya que, a nivel probatorio, no se ha podido corroborar dicho extremo.
- 5.5.14. Sostuvo que habría una omisión sobre la ausencia de los criterios de certeza de la declaración de Alfaro Alvarado, conforme el Acuerdo Plenario N.º 2-2005.
- 5.5.15. Alegó que existe una falta de construcción de la prueba indicaría, pues en el presente caso se presentó varios contraindicios.
- 5.5.16. Indicó que, al no probarse su responsabilidad penal, no tendría que existir una reparación civil.

5.6. ACUSADO MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES

La defensa técnica del acusado Manuel Elías Lozada Morales, formuló sus alegatos de clausura, concretamente, del modo siguiente:

- 5.6.1. Señaló que la imputación hecha por el Ministerio Público no solo tiene incongruencias y falencias respecto de su patrocinado, sino que, además, la prueba aportada por el titular de la acción penal se convirtió en prueba de descargo. Las acciones realizadas por Lozada Morales desde las 07:00 horas del 07 de diciembre de 2022, se circunscriben al Plan de Operaciones 258-2022 (Medidas contra la toma de [REDACTED]), que era supervisar las zonas de acción que estaban delimitadas en el documento antes referido. Él tenía como objetivo guardar la seguridad para que los protestantes no generasen ningún tipo de afectación al Estado (bienes públicos y privados), el día que se iba a votar la vacancia en el congreso. Lo que se debe discutir en el caso, es si ese plan estaba destinado a cometer el injusto materia de imputación (rebelión) o, conspiración.
- 5.6.2. Su patrocinado se enteró del mensaje a la nación cuando se estaba trasladando y, en atención a ello, dice a todas las unidades que no hay restricción, ni para los congresistas ni para los asesores. Dicha orden la envía a través de la central Zodiaco, pero, no es entendida por algunos (Romeo 39), siendo replicada la orden por el encargado de dicha central, el cual declaró también en juicio. La defensa entiende que a su patrocinado, se le imputan tres hechos. Así, en sus alegatos de clausura, el representante del Ministerio Público señaló que Lozada Morales recibió una llamada del aquel entonces ministro del Interior, Huerta Olivas, quien le pidió que deje ingresar manifestantes a la Plaza de Armas y se remuevan las rejas (acto uno). Así, con relación al delito de rebelión, la defensa se pregunta si una solicitud de que se puedan abrir las

rejas de seguridad de la Plaza de Armas para que entren manifestantes es parte del injusto típico. Para la defensa, dicho momento es clave, porque es anterior al mensaje presidencial y, dicho acto, de dejar ingresar simpatizantes de Castillo Terrones a la Plaza de Armas no está vinculado al discurso emitido. En la imputación realizada en contra de su patrocinado, se ha dicho que son actos realizados ex post del mensaje a la nación. No hay elemento que acredite que esas comunicaciones tienen vinculación directa con el injusto. Luego, se tiene otro problema de fondo, en el extremo de que el Ministerio Público indicó que la comunicación entre Lozada Morales y Huerta Olivas está acreditada con las declaraciones de los antes mencionados, sin embargo, como lo han señalado diferentes autores, en concreto, la declaración del imputado no es una prueba, existe proscripción de la autoinculpación. No se corroboró nada adicional.

- 5.6.3. Respecto del segundo acto, consistente en reforzar la seguridad de los padres de Castillo Terrones, el Ministerio Público (alegatos de clausura), señaló que Lozada Morales recibió dicha orden de Huerta Olivas, no obstante, también indicó que este último llamo a Alfaro Alvarado y le dijo que cierre el congreso, que salgan todos los que están adentro y le dé seguridad al domicilio de los padres del presidente. Se advierte que se trata de la misma orden y, para la defensa, dicho acto no tiene ningún tipo de vinculación con el alzamiento en armas. Una vez más, el fiscal sustenta su tesis en la declaración de su patrocinado y su coacusado Huerta Olivas, además, debe precisarse que las llamadas son ex post del mensaje. La defensa cuestiona si esta llamada, realizada con posterioridad al mensaje a la nación tiene algo que ver con la configuración del injusto (rebelión), tanto más si, según la propia tesis fiscal el injusto se consumó con el mensaje. El delito es de mera actividad, que no admite tentativa y todo lo que sucede después en el iter criminis corresponde a los actos de agotamiento, sobre lo cual, el Ministerio Público no ha dicho nada. Agregó que no tiene sentido responsabilizar penalmente a una persona a la cual se le solicitó brindar seguridad a personas vinculadas al presidente, más aún cuando ello está en el Plan de operaciones 258 (Toma de [REDACTED]) y en el artículo 2 de la norma de la Policía, que señala que una de las funciones de la policía es brindar seguridad al presidente de la república en ejercicio, jefes de estado, etc. El que actúa de acuerdo a un rol no comete delito, ni siquiera corresponde discutir una eventual causa de justificación.
- 5.6.4. Con relación al tercer acto, del supuesto impedimento de ingreso de congresistas al hemicycle, para generar irrupción en el orden constitucional, señaló que, de los tres hechos, este sería el único probablemente subsumible, pero, a través de la pericia ofrecida se pudo verificar la orden que dio Lozada Morales. El titular de la acción penal, para acreditar la responsabilidad penal de su patrocinado, ofreció las testimoniales de Malca Calderón, Chicoma Castro, sin embargo, las mismas son incongruentes e inconsistentes.
- 5.6.5. Sostuvo que se conoce que antes y durante el mensaje a la nación ya había congresistas en el hemicycle, por lo que, si su patrocinado hubiese sido parte de ese tinglado, hubiese evitado que entre una sola persona. Agrega que la congresista Tudela si ingresó al congreso, pero por otra puerta, siendo que la restricción de acceso está en el hecho de que Infanzón Gómez no escuchó bien la orden, todos los demás que concurrieron a juicio oral han escuchado totalmente distinto, esto es, que se permite el ingreso sin restricciones (lo también señalado por su patrocinado).
- 5.6.6. Asimismo, sostiene que la existencia de las rejas no significa que se haya cerrado el congreso, sino que se está dando seguridad a los que acceden al congreso, incluso a la fecha existen las mismas, en el mismo lugar y en el mismo control. La existencia de rejas jamás significó una restricción de acceso a los congresistas. En cuanto a lo alegado por la testigo Vivian Olivos, se tiene que a la misma no se le impidió el ingreso al congreso, sino que tardó 20 minutos en acceder, producto de la situación confusa que existía, así lo han dicho en juicio oral, Tudela Gutiérrez y otros. Por lo tanto,

ralentizar el ingreso de los congresistas no significa que hubo impedimento de acceso al congreso. Por otro lado, el video presentado por Vivian Olivos no establece quien le impide ingresar al congreso y menos de quien viene la orden, además el mismo, no fue extraído del teléfono de la testigo y se ha visto además que no corresponde a la fecha de los hechos, sino al 2023. Asimismo, agregó que la testigo antes citada, fue condenada por falsificación documental. Se está frente a una incredibilidad subjetiva con la testigo antes referida, en tanto, tenía carga subjetiva en contra de los procesados.

- 5.6.7. En relación a la declaración de Roldán Michue, este testigo aportó información importante, respecto de que todo el personal que circunscribía el Congreso era personal USE, así, en el hipotético caso de que su patrocinado hubiese sido convocado para ser parte del delito de rebelión, en términos funcionales, su intervención hubiera sido absolutamente inútil. El citado testigo agregó que quienes no debían ingresar eran los manifestantes, no impedir el ingreso de congresistas. Con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, se advierte que se presenta una situación absolutamente sui generis.
- 5.6.8. Por otro lado, el testigo Gutierrez Tuesta, Jefe de la División de Seguridad del Congreso, indicó que el presidente del congreso, William Zapata solicitó extremar la seguridad, porque tenían conocimiento de que posiblemente personal ingrese, otra situación que es sui generis, en tanto, el propio hemiciclo estaba con una suerte de cautela. Con relación al ingreso de la Congresista Tudela, el citado testigo señaló que llamó al comandante Malca Calderón y fue él quien logró hacerla ingresar por la zona posterior del congreso, ello fue coordinado con la congresista Moyano. El testigo además indicó que no escuchó la voz de Infanzón ni de Lozada Morales. Indica también que fue este testigo quien presentó los audios enviados por Lozada Morales, los cuales fueron actuados en juicio oral.
- 5.6.9. En relación a los audios presentados por el testigo Gutiérrez Tuesta, estos fueron ofrecidos por el Ministerio Público primigeniamente y, luego fue objeto de desistimiento, a lo que esta defensa se opuso. Esa prueba permite acercarse a la verdad procesal. Su patrocinado lo que dio fue una orden de permitir libremente el acceso a congresistas y personal del congreso, evidentemente cautelando su seguridad, por eso su ingreso fue por la parte posterior.
- 5.6.10. En cuanto a la declaración del congresista Echevarría Rodríguez, esta permite evidenciar que a la fecha de los hechos era normal evidenciar esa restricción, además, corrobora que demoró en ingresar, pero que ello fue producto de la seguridad. En cuanto al congresista Bazán Calderón, primero se indicó la existencia de una lista de 40 o 50 congresistas que lograron ingresar al congreso y luego esa lista ya no existe. Luego, respecto de la publicación realizada en su Twitter, indicó que nunca corroboró la información consignada, es decir, no corroboró que la orden sea de Lozada Morales.
- 5.6.11. La congresista Tudela Gutiérrez, indicó que no escuchó alguna comunicación que haya sostenido Malca Calderón con algún policía. Con lo antes señalado, la tesis inculpativa del Ministerio Público, sobre las comunicaciones que habría dado para impedir el acceso al congreso y que las mismas provenían de la policía y su patrocinado, se desacredita con la propia declaración de la congresista antes citada. La testigo no puede corroborar ninguna orden que haya emitido Lozada Morales, es más, indicó que ingresó por el Jr. Andahuaylas y, en dicha zona había efectivos policiales, sin embargo, les abrieron el paso. Al respecto, es evidente que no existió ninguna orden de impedimento para los congresistas.
- 5.6.12. Por su parte, la congresista Moyano sostuvo que su persona ordenó cerrar la puerta principal [del congreso] por seguridad y, por lo tanto, todos ingresaron después del mensaje por la parte posterior. La defensa agrega que también se tiene los testigos ofrecidos por la defensa del acusado Venero Mellado, quienes, concretamente,

señalaron que no existió alguna orden de impedimento del acceso de congresistas al recinto parlamentario y, que, además, el personal USE no utiliza armas. Los testigos ofrecidos por Lozada Morales, nuevamente coinciden en dichos extremos. Las versiones brindadas por los testigos son coherentes, totalmente compatibles e incluso lo son con los propios testigos de cargo del Ministerio Público.

- 5.6.13. Ahora, en cuanto al análisis de la prueba documental, sostuvo que hubo una lista de personal que intervino el 07 de diciembre de 2022, pero ninguno de ellos fue citado. No es lo mismo Orden de Operaciones 88 (Plan Koricancha) y la 258 (Toma de [REDACTED]). La primera es el plan interno de seguridad del congreso y, la otra la manejaba el general Lozada Morales. En este último plan (documental 39), se expresa a detalle que tiene como objetivo acciones de prevención de dar seguridad por las mociones de vacancia que habían.
- 5.6.14. Finalmente, respecto del injusto penal, en primer lugar, se debe reconocer la naturaleza del delito. El delito de rebelión, señala que es un delito de mera actividad, por lo tanto, conforme lo consideran algunos autores, su consumación es inmediata, la mera acción de alzamiento en armas que convoca quien tiene facultades para ello, por lo tanto, el tipo penal le va a exigir, en la línea del iter criminis, donde estaría eventualmente la posibilidad de que su defendido pueda ser parte de la imputación, específicamente, coautoría.
- 5.6.15. Para ser coautor, lo ha dicho la Corte Suprema, diferentes autores nacionales y la doctrina internacional, se tiene que co ejecutar el delito, por lo que, la co ejecución del delito significa su intervención material dentro del verbo típico. Agrega que la doctrina dice división de roles o funciones para ejecutar el delito, se da una división funcional del trabajo criminal (Roxin), a cada uno se le asigna algún tipo de comportamiento que permite configurar el injusto, para eso, por lo tanto, se exige un plan común. Ese plan común, como lo señala la doctrina, debe ser previo, sucesáneo, pero de ninguna manera puede ser posterior. En el caso de su patrocinado, las comunicaciones, la intervención de otros sujetos, todas son posteriores.
- 5.6.16. Asimismo, los coautores deben compartir el dolo de ejecutar el plan común, el dolo posterior no tiene ningún valor. En igual sentido, tampoco se vio en la acusación la imputación en coautoría, es decir, la identificación de cada uno de los aportes y la alusión expresa al principio de imputación recíproca. Este principio permite sumar todas las partes para imputarle a todos los coautores la realización íntegra del injusto. Sostiene que todos los actos de Lozada Morales están fuera del marco del injusto, en tanto, han sido respetuosas del orden constitucional.
- 5.6.17. Finalmente, en cuanto a la conspiración, nuevamente se ubican en el iter criminis, así, se tiene que este delito se produce en la fase preparatoria del delito generados, entonces, temporalmente hablando los actos de conspiración son anteriores a los actos del delito de rebelión. Nada de lo que ha ofrecido el Ministerio Público respecto de Lozada Morales es antecedente, por tanto, es imposible que en caso de su patrocinado haya conspiración, no solo porque no haya algún elemento que lo acredite, sino porque el acto conspirativo tiene que ser anterior al de rebelión. El delito de conspiración es un delito de peligro abstracto, pero en el caso de su patrocinado jamás intervino en la fase preparatoria, conforme la propia línea propuesta por el Ministerio Público.
- 5.6.18. La rebelión exige claramente un objetivo de alzamiento en armas, la conspiración exige la no consumación de la rebelión, siendo que el concierto de voluntades tiene que ser antecedente para este último delito, no puede ser coincidente ni subsecuente. Finalmente, en cuanto a la reparación civil, el pedido de la procuraduría resulta totalmente inmotivado, falta de congruencia material con el objeto que tiene la pretensión de carácter civil. No se ha evidenciado lucro cesante ni daño emergente. Solicita que se absuelva al acusado Lozada Morales de los cargos imputados, puesto

que el Ministerio Público no ha podido probar, más allá de toda duda razonable, que este sea responsable de los hechos.

5.7. ACUSADO JUSTO JESÚS VENERO MELLADO

La defensa técnica del acusado Justo Jesús Venero Mellado, en su alegato de clausura, realizó –en esencia– los siguientes cuestionamientos:

- 5.7.1. Señaló que su patrocinado no participó en acción alguna destinada a subvertir el orden constitucional ni democrático. Las imputaciones carecen de objetividad y argumento probatorio, en tanto, en el caso de su patrocinado solo existe una prueba documental: el Acta Fiscal del 23 de junio del 2023 (prueba descargo), correspondiente a la escucha y transcripción de dos audios de la orden emitida por Lozada Morales, de que no había ningún impedimento a los congresistas para que puedan acceder al Congreso de la República.
- 5.7.2. Tanto en los alegatos de apertura como de clausura, el representante del Ministerio Público señaló que su patrocinado, el día de los hechos, era Jefe de la División USE; no obstante, ello es falso porque era Jefe de la Policía Canina. El jefe de la División USE era Saénz Fajardo. La seguridad del perímetro del Congreso de la República estaba a cargo de todas las Unidades de Servicio Especiales, dentro de las cuales se encontraba Venero Mellado, pero además había un oficial que se encontraba a cargo de la seguridad de las instalaciones; por tanto, había dos líneas de comando para poder coordinar o de pronto establecer los criterios en ese momento, después del mensaje a la nación, para determinar o regular las disposiciones de comando que surgían en ese momento.
- 5.7.3. El representante del Ministerio Público cuestionó que su patrocinado tenga a su mando efectivo policiales; pero se debe tener en cuenta que, en la Policía Nacional, la plana de la oficialidad siempre tiene a su mando personal subalterno. El Ministerio Público induce a error, en tanto, Venero Mellado nunca dio alguna orden, quien dio la orden a través de radio fue Lozada Morales, comunicando que no había ningún tipo de restricción en el acceso al recinto parlamentario, por parte de los congresistas. Así, se desprende que no hay participación de su patrocinado, lo que hizo fue solicitar que se repita la orden y, la central Zodiaco es la que replica de manera clara la disposición emitida por Lozada Morales.
- 5.7.4. La defensa sostiene que el testigo Roldán Michue, a diferencia de lo sostenido por el Ministerio Público (que brindó dos declaraciones), este ratificó su primera versión, es decir, que no existió ningún tipo de restricción ni algún impedimento para el acceso de los congresistas al parlamento y, aun cuando exista duda, ello no podría ser utilizado en contra de su patrocinado.
- 5.7.5. Venero Mellado explicó de manera detallada como se desarrolla los servicios y cómo se dividen, por ejemplo, las escuadras de control de multitudes, que son las unidades básicas en formación de las unidades especiales, así como su posición en el perímetro del congreso. Sostiene que entre Venero Mellado y el teniente Infanzón Gómez no existía vínculo directo, porque este último no formaba parte del staff de suboficiales que se encontraban a su mando.
- 5.7.6. El Ministerio Público en la Sesión N.º 40 de juicio oral, se desistió de la actuación probatoria del audio [orden de Lozada Morales], alegando que el testigo Gutiérrez Tuesta fue examinado como órgano de prueba; sin embargo, para la defensa, ello se debió a que advirtió que se trataba de una prueba de descargo. Ante la oposición por parte de las defensas, se rechazó dicho desistimiento de la única prueba que vincula a su patrocinado. Se evidenció una contradicción por parte de la fiscalía. Además, resalta que, desde las diligencias preliminares, la fiscalía tenía conocimiento del contenido del

audio, porque la propia defensa de Venero Mellado también había presentado la transcripción, tan es así que, el Ministerio Público los convocó para que realicen la entrega del USB que contenía la información, pero en el acta del 23 de junio de 2023 solo se recogió la parte de Gutiérrez Tuesta.

- 5.7.7. Señaló que Alfaro Alvarado, en el momento del mensaje a la nación emitido por Castillo Terrones, se encontraba con licencia por COVID 19, y fue el general Álvarez Moreno quien lo relevó en el cargo y asumió la comandancia de todo el instituto policial; por lo que, lo que pudo haber hecho o dicho el primero de los antes mencionados estaba fuera de los cánones normales y formales, no tenía potestad de dar órdenes o tomar decisiones. Concluyó indicando que no existe prueba alguna en contra de su patrocinado.
- 5.7.8. Respecto del delito de conspiración, ni el Ministerio Público ni la Procuraduría señalaron la participación de Venero Mellado, ni antes ni después del mensaje a la nación. No existe prueba ni alguna versión que haga referencia a la participación de su patrocinado.
- 5.7.9. Solicita que su patrocinado sea absuelto por los delitos de rebelión y conspiración; y, respecto de la indemnización, estando a lo expuesto, de manera alguna podría ser materia de vinculación a una eventual reparación civil.

5.8. ACTOR CIVIL

La defensa de la Procuraduría General del Estado, en sus alegatos de cierre, concretamente expuso lo siguiente:

- 5.8.1. El mensaje a la nación del 7 de diciembre 2022 afectó gravemente el futuro de la Nación; provocando reacciones institucionales mediatas e inmediatas. La acción civil tiene relación directa con la determinación de la responsabilidad civil extracontractual por los hechos dañosos que se le atribuyeron a los acusados, cuyos requisitos son: el hecho antijurídico, el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución.
- 5.8.2. Sobre el hecho antijurídico, señaló que este se cumple, remitiéndose al relato y la acreditación de hechos efectuados por el representante del Ministerio Público. Así, afirmó que con la prueba actuada se demostraron las reuniones y coordinaciones reservadas en Palacio de Gobierno y en la Presidencia del Consejo de ministros, donde se evaluaban las acciones frente al Congreso, así como la existencia de encuentros entre el entonces presidente Castillo Terrones con su entorno más cercano Chávez Chino, Torres Vásquez, Huerta Olivas, entre otros. Asimismo, refirió que el entonces presidente en la mañana del 7 de diciembre 2022 dirigió un mensaje a la nación, transmitido por TV Perú, y otros medios estatales, cuyo texto incorporado y actuado en el juicio oral fue redactado por su coacusado Torres Vásquez; anunció la disolución del Congreso de la república, la instauración de un gobierno de excepción, y la reorganización del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, y la imposición de un toque de queda nacional. Todo ello sin amparo constitucional, y con el concierto de sus coacusados y con abierta contravención a la norma fundamental.
- 5.8.3. Agregó que, la reparación civil se rige por los principios del derecho privado, por ende, dicha afirmación debe ser evaluada bajo el estándar probatorio de la prueba preponderante, y postuló lo siguiente:
- A) Respecto al acusado Castillo Terrones**, como autor principal, fue quien aprobó, leyó el mensaje, ejerció el poder presidencial de manera unilateral y arbitraria, tuvo una participación protagónica y dolosa; toda vez que, dirigió un mensaje a la nación, ordenó su difusión, buscó ejecutar medidas coercitivas a través de las fuerzas del orden, afectando la estructura del Estado y el principio de separación de poderes. Afirmó que en la sesión 10 se corroboró que ordenó al comandante

general Raúl Enrique Alfaro Alvarado, el cierre el Congreso de la República, impida el ingreso de las personas, desaloje a los presentes e intervenga a la fiscal de la nación.

- B) Respecto a la acusada Betssy Chávez Chino**, en su condición de presidenta del Consejo de ministros, tuvo conocimiento previo de la intención presidencial y facilitó la ejecución logística del mensaje. Según los testimonios vertidos en las sesiones 5, 10, 12, por personal de secretaría de Comunicación de la presidencia del Consejo de ministros, que dependía de su despacho, coordinando directamente con IRTP la transmisión urgente, sin cumplir los protocolos de autorización. Asimismo, la acusada se encontró en Palacio de Gobierno durante la emisión del mensaje, sin adoptar medidas para impedir su difusión a pesar de conocer su ilegalidad. Por ende, su conducta constituyó un soporte político indispensable para la consumación del acto, máxime si su renuncia al cargo de presidenta del Consejo de ministros no se realizó de manera inmediata, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución, sino fue después.
- C) Respecto al acusado Aníbal Torres Vásquez**, en su condición de Jefe de Gabinete de Asesores de la PCM, mantuvo una participación activa en las reuniones preparatorias y en la justificación pública del acto. Hecho que consta en los días previos al 7 de diciembre, que asistió a las reuniones en Palacio de Gobierno, en las cuales se discutían medidas frente al Congreso y al Ministerio Público, conforme consta en las sesiones 20 y 35. Posteriormente, brindó declaraciones públicas, analizadas en la sesión 16, en las que defendió el mensaje presidencial, alegando que era una medida constitucional ante una presunta obstrucción del parlamento. Como jurista y asesor principal de la PCM, conoció la inconstitucionalidad del acto, lo validó y respaldó. Su rol fue el de legitimador intelectual, quien aportó soporte jurídico y político al mensaje, que buscaba quebrar el orden constitucional, habiéndose acreditado que la estructura de la semántica del mensaje es idéntica a artículos jurídicos del acusado, conforme se encontró en el allanamiento a su domicilio, evidenciando con ello que fue él quien redactó y ayudó a la elaboración del mismo.
- D) Respecto al acusado de Willy Huerta Olivas**, en su condición de ministro del Interior, ejerció el vínculo operativo entre el poder político y la Policía Nacional. En las sesiones 9 y 18 los generales Raúl Alfaro y Vicente Álvarez Moreno, declararon que recibieron comunicaciones verbales procedentes del entorno ministerial, para impedir el ingreso de congresistas y asegurar el orden interno tras el mensaje presidencial, interpretadas como órdenes emanadas del Ministerio del Interior. Sostuvo que, la conducta del acusado fue de cooperación y transmisión de órdenes contrarias a la Constitución, lo que evidencia un dolo funcional orientado a respaldar dicho acto ilícito. Reforzando su voluntad de sostener la decisión presidencial con la falta de renuncia inmediata, y su silencio posterior.
- E) Respecto al acusado Manuel Lozada Morales**; en su condición de jefe de la REGPOL ■■■■, fue convocado y comunicado de los hechos en tiempo real, conforme se advirtió en los testimonios de las sesiones 10 y 11; en los que se acreditó la subordinación policial, derivada de órdenes impartidas por el acusado, como jefe de la REGPOL ■■■■. Precizando que en la sesión 10 el testigo Malca Calderón, jefe del Departamento de Seguridad del Congreso, afirmó que el teniente Infanzón, bajo su comando directo, impidió el ingreso de congresistas, lo cual fue corroborado por los congresistas Adriana Tudela, Leslie Olivos y Diego Bazán Calderón (sesión 11) como presidente de la comisión de defensa, señaló que dichas congresistas le informaron que la policía no las dejaban ingresar por orden expresa de la jefatura de la REGPOL ■■■■ (Lozada Morales). Lo que demostraría que Lozada impartió una instrucción operativa directa para restringir el libre acceso

al Congreso, afectando el funcionamiento del Poder Legislativo, alineándose a las medidas anunciadas por Pedro Castillo en su mensaje de disolución del Congreso; aunque, posteriormente, acató la posición institucional del comando en defensa del orden constitucional, su reacción fue de espera y pasividad, lo que contribuyó a la incertidumbre y a la falta de respuesta inmediata frente al acto presidencial.

F) **Respecto a la participación de Jesús Venero Mellado**, por su parte, en su condición de jefe de la Unidad Canina de la Policía Nacional de Perú, aparece mencionado en los reportes de comunicación interna, como uno de los jefes que mantuvieron sus unidades de disposición operativa tras el mensaje presidencial, teniendo un rol operativo determinante en la ejecución del cerco policial al Congreso de la República.

- 5.8.4. En relación al daño ocasionado al interés jurídico del orden constitucional, este se circunscribe en el daño extrapatrimonial, que no es cuantificable, puesto hay un daño a la confianza institucional, al citar la disolución del Congreso y medidas extraordinarias desde el gobierno, que afectan la percepción de todos los ciudadanos sobre la estabilidad del sistema; el daño simbólico y moral, que es la imagen del país, la percepción nacional e internacional, lo cual trae efectos reales en la vida política y económica, la fragilización de la legitimidad institucional, el temor colectivo y desprestigio internacional, la desestabilización económica del debilitamiento del entramado jurídico que sostiene la convivencia democrática. Agregó que, la reparación de este daño cumple una función de reconocimiento y de restitución simbólica: devolver, en la medida de lo posible, la confianza, y sentar un precedente que desaliente futuros atentados al orden constitucional.
- 5.8.5. La **relación causal**, es un encadenamiento de actos y efectos que se puede observar y que, conectan los hechos antijurídicos atribuidos a los acusados con el efectivo daño contra el interés jurídico del orden constitucional, proponiendo la siguiente cadena causal: primero: Pronunciamiento público del 7 de diciembre 2022, leído a nivel nacional; segundo: reacciones institucionales inmediatas, comunicaciones internas, relatado por los generales en las sesiones 4 y 10.; tercero: afectación a la operatividad institucional, impedimento de ingreso a congresistas, cierre de vías y activación de protocolo de seguridad, tal como señalaron los congresistas y mandos policiales en la sesión 11; cuarto: consecuencia pública y organismos y medidas de protección del orden público, evidenciado en los testimonios y por la reacción comunicacional de otras instituciones.
- 5.8.6. El **factor de atribución** permite individualizar la responsabilidad, no basta con probar el hecho antijurídico y un daño, es indispensable demostrar que se realizó con plena conciencia de su licitud, en este caso, la procuraduría General del Estado, ha demostrado que los acusados de manera deliberada, concertada y con plena conciencia del significado y las consecuencias de sus actos, coordinaron un plan que se intentó ejecutar, bajo la forma de un discurso presidencial, que pretendía sustituir el orden constitucional.
- 5.8.7. El primer responsable por jerarquía y autoría es el ahora acusado **Castillo Terrones**, en su calidad de presidente de la república, lideró, coordinó, previamente con sus coacusados el golpe de Estado, materializándose en el mensaje de la nación del 7 de diciembre 2022. **El dolo** se evidencia en la preparación y la emisión del discurso, en las ordenes que se transmitieron a mandos policiales y militares y en la intencionalidad política, siendo el autor mediato del hecho antijurídico que desencadenó el daño extrapatrimonial que hoy se reclama.
- 5.8.8. Respecto a la **acusada Betssy Chávez Chino**, la entonces Presidenta del Consejo de Ministros tuvo un rol importante. Su conducta demostró un dolo de participación, cooperación, y convalidación activa. Quedó probado que participó en la preparación logística del mensaje, facilitó la presencia de medios estatales, y no ejerció el deber de

veto o advertencia, que su cargo le imponía, habiéndose evidenciado que en las diversas sesiones del juicio intentó constantemente desviar el foco de análisis y entorpecer la valoración probatoria, habiendo presentado en las últimas sesiones documentación falsa, con la finalidad de suspender la sesión de audiencia. Por consiguiente, no solo consintió el hecho, participó activamente de la ejecución al coordinar los mecanismos logísticos que hicieron posible la transmisión, **su dolo** fue de cooperación consciente, sin este no habría tenido la difusión institucional que lo convirtió en un acto público y operativo.

- 5.8.9. En lo atinente al **acusado Willy Huerta Olivas**, el entonces ministro del interior, representa el vínculo operativo entre el poder político y las fuerzas del orden. Su conducta fue crucial para comprender la intencionalidad de la maniobra. Habiéndose evidenciado que fue a través del ministro del interior que se transmitieron órdenes de Palacio a la Policía Nacional del Perú. **Su dolo** radica entonces en haber transmitido, y facilitado órdenes manifiestamente ilegales e inconstitucionales y en la falta de reacción inmediata para impedir su ejecución. No fue un espectador pasivo, fue un ejecutor político de la instrucción presidencial. Y cuando los mandos policiales decidieron no acatarla, su silencio posterior se tornó en una confirmación tácita.
- 5.8.10. En lo que atañe al **acusado Anibal Torres Vásquez**, en su condición de jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de ministros, tuvo conocimiento anticipado de la intención presidencial al emitir un mensaje que desconociera el Congreso y reorganizar el Ministerio Público. **El dolo** se configura en la aceptación consciente y la validación intelectual del acto inconstitucional. No solo no se opuso, sino que lo justificó y contribuyó a dotarlo de apariencia jurídica. Su conducta revestida de autoridad técnica y política, fortaleció la percepción de legalidad del mensaje presidencial, y con ello, causó un daño extrapatrimonial a la institucionalidad democrática del país.
- 5.8.11. Respecto al acusado **Jesús Venero Mellado**, jefe de la Unidad Canina de la Policía Nacional del Perú, **el dolo** se configura en su aceptación consciente de la orden proveniente del entorno presidencial y su omisión de resistencia institucional inmediata. Su conducta contribuyó al daño extrapatrimonial al Estado, al dar apariencia de que la Policía se mantenía alineada con una decisión que quebraba el orden constitucional.
- 5.8.12. En lo atinente al acusado **Manuel Lozada Morales**, jefe de la Región Policial [REDACTED], el general Alfaro indicó que el mando regional se mantuvo en coordinación con el comando, esperando directivas oficiales, sin proceder a ejecutar una orden contraria al orden constitucional, afirmación que complementa el testimonio de Vicente Álvarez Moreno, y verificada mediante reportes de operaciones internas de la Región de [REDACTED]. El acusado Lozada Morales no promovió ni ejecutó medidas de respaldo operativo al mensaje presidencial, pero sí participó en las coordinaciones iniciales que se realizaron entre los jefes policiales, donde se discutía la naturaleza de la orden. En términos de atribución civil, esa tolerancia funcional, frente a un hecho ilícito, **constituye dolo** en la modalidad de adhesión pasiva consciente, pues conocía el carácter inconstitucional del mensaje y optó por no ejercer resistencia institucional hasta conocer el apoyo directo, pero sí contribuyó con la incertidumbre y la parálisis institucional que afectó el principio de autoridad y la imagen del Estado ante la ciudadanía.
- 5.8.13. La valoración del daño y la ponderación pública de la conducta desplegada a lo largo del presente juicio es relevante, quedando evidenciado en varias sesiones las dinámicas de las defensas y de algunos procesados, que mostraron actitud de resistencia, que trascendió la defensa técnica legítima y se acercó a la convalidación o a la minimización del acto. Como la recusación de una magistrada planteada por la defensa de la acusada Chávez Chino, tienen un efecto dilatorio evidente y, sobre todo, contribuyen a una narrativa pública que busca subvertir la interpretación del hecho. La actitud de algunas defensas de intentar presentar el mensaje como un malentendido

político o una confusión, más que un intento deliberado de alterar el orden, demuestra no solo una estrategia procesal, sino disposición a normalizar la conducta cuestionada, pretendiendo desactivar la conciencia del agravio, algo que agrava el daño patrimonial. Estas conductas procesales no determinan la existencia o no del hecho, pero sí influyen en la interpretación que la sociedad hace del conflicto y la necesidad de una respuesta reparadora contundente.

- 5.8.14. Señala que el monto que solicita, de 64,419 038.53, sirve para materializar el resarcimiento simbólico que la comunidad requiere; una reparación que no sea meramente retórica, sino suficientemente relevante como para reafirmar que, atentar contra la Constitución acarrea consecuencias tangibles. La suma que presenta busca un justo término, no punitiva en sentido penal, y expresivo del daño colectivo. Integrando la valoración de la afectación extrapatrimonial y los hechos notorios que acompañaron la respuesta estatal: la movilización de la Policía y de las Fuerzas Armadas, la intervención administrativa de instituciones para asegurar la continuidad del Estado y la necesidad de redirigir recursos humanos y logísticos para atender la emergencia.
- 5.8.15. Debe tomarse en cuenta también la magnitud del daño del orden constitucional a los cimientos del Estado, al punto que el perjuicio causado sigue desestabilizando al país. En el derecho comparado la jurisprudencia internacional no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el reproche económico que ocasiona el jefe de Estado de un país, y que los principales actores políticos sean ellos mismos quienes alteren el orden constitucional y desestabilicen el Estado.
- 5.8.16. Advierte que, en las primeras sesiones los acusados sostuvieron que no tenían ninguna vinculación con el mensaje del 7 de diciembre 2022, en sus declaraciones iniciales, todos coincidieron en afirmar que el mensaje los sorprendió; sin embargo, conforme avanzó el juicio y se fueron actuando los medios de prueba - declaraciones de los testigos presenciales, pericias digitales y las comunicaciones institucionales-, esa narrativa se fue desmoronando, y con ello cambió el discurso de las defensas, los mismos coprocesados comenzaron a sostener un argumento completamente distinto, ya que no fueron sorprendidos, sino que el mensaje presidencial no constituía el delito de rebelión, que no implica uso de armas, ni violencia, y que, en consecuencia, su conducta no merecía reproche penal alguno y que solo era una crisis política, mal interpretada según la defensa de Lozada Morales, que dedicaba parte de sus intervenciones en justificar las decisiones del entonces presidente. Teniendo además una conducta obstruccionista por parte de algunas defensas técnicas.
- 5.8.17. Se considera por parte de la procuraduría que la conducta procesal desplegada a lo largo del juicio confirma la vinculación material de todos los acusados con el hecho ilícito. Su cambio de discurso, su defensa común, y su comportamiento procesal son manifestaciones inequívocas de participación, convalidación y adhesión al acto de autogolpe. Por todo ello solicita: Se declare la responsabilidad civil extracontractual de los acusados respecto del hecho antijurídico del 7 de diciembre de 2022, ordene el pago de la reparación civil por daño extrapatrimonial por el monto de sesenta y cuatro millones cuatrocientos diecinueve mil treinta y ocho con 53/100 soles, (64,419 038.53), con las medidas necesarias para su ejecución. Monto que deberá de ser asumido de forma solidaria por los acusados José Pedro Castillo Terrones, Betssy Betsabeth Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez, Willy Arturo Huerta Olivas, Manuel Elías Lozada Morales y Justo Jesús Venero Mellado, por el injusto civil derivado del delito de rebelión y/o conspiración para la rebelión, que afectó el interés jurídico del orden constitucional.
- 5.8.18. En esa línea, se ordene el pago de reparación civil por el daño extrapatrimonial por el monto de (500,000.00) quinientos mil soles, con las medidas necesarias para su ejecución, monto que deberá ser asumido de forma individual por el acusado José

- Pedro Castillo Terrones por el injusto civil derivado del ilícito de abuso de autoridad, que afectó el interés jurídico del correcto funcionamiento de la administración pública.
- 5.8.19. Se ordene el pago de reparación civil por el daño extrapatrimonial por el monto de (500,000.00) con las medidas necesarias para su ejecución, monto que deberá ser asumido de forma individual por el acusado José Pedro Castillo Terrones, por el injusto civil derivado del delito de grave perturbación del orden público, que afectó el interés jurídico de la tranquilidad y el orden público.
- 5.8.20. En relación a la pretensión subordinada planteada por el actor civil, se ha solicitado desde la investigación preparatoria la nulidad de la transferencia del bien ubicado en Mz I lote 15 de la Asociación de Vivienda Villa El Pacífico distrito de Calana, provincia y departamento de Tacna, por el monto de ciento treinta y seis mil quinientos soles, (136,500.00) por parte de Betssy Betsabeth Chávez Chino, a favor de Celestina Mamani Molinero, evidenciándose que no existió movimiento bancario en las cuentas de Celestina Mamani Molinero desde enero a mayo de 2023. No se ha corroborado, el retiro de los montos (14,900.00) catorce mil novecientos, y (121 600.00) ciento veintitún mil soles realizados el 17 de mayo de 2023 por parte de Celestina Mamani Molinero, para la compra – venta del inmueble antes descrito. Por lo que solicita que se declare la nulidad de transferencia del bien inmueble.

5.9. TERCERA LEGITIMADA MAMANI MOLINERO

La defensa técnica de la tercera legitimada Celestina Mamani Molinero, en su alegato de clausura, señaló –en esencia– lo siguiente:

- 5.9.1. Su patrocinada ha sido demandada de manera irregular, en el sentido que, ni en la acusación ni en el auto de enjuiciamiento, aparece nada en contra de ella, sin embargo, la acusación debe tener una correlación con la sentencia, notificada en el auto de citación a juicio, el cual no llegó a ser notificado, oportunamente, por cuanto vive en el distrito de Camilaca, el cual es un poco distante de la ciudad de Tacna.
- 5.9.2. La señora Celestina Mamani Molinero, adquiere este terreno inscrito en la partida Registral P243358, en virtud de una compra venta lícita, adquirida de buena fe, por justo título, en forma pública el 18 de mayo de 2023, con los requisitos exigidos por ley, este inmueble está ubicado en la avenida Pacífico Mz I lote 15, Tacna. Así, es de verse que, han transcurrido desde la ocurrencia de los hechos el 7 de diciembre 2022, ciento cincuenta días, en ese tiempo, la procuraduría general del Estado tuvo que hacer todas las acciones civiles correspondientes para poder asegurar este predio, sin embargo, no lo hizo. La partida registral P 2043358, ubicada en el tomo número VII de las pruebas, a folios 21009, de la cual se observa que, en el asiento 5, se efectúa una primera compraventa por parte de la vendedora Mamani Mamani María Magdalena, en favor de la señora Betssy Chávez Chino, del inmueble antes descrito, con el valor de 136 500.00 soles en fecha 8 de agosto de 2022, es decir cuando ella era congresista de la República, tenía medios suficientes para poder adquirir ese predio. Luego su patrocinada Celestina Mamani Molinero compra de la señora Betssy Chávez el inmueble antes citado, por el valor de 136,500.00 soles, en un acto público, con dinero bancarizado, el Banco Azteca ha desaparecido, y con esa entidad su patrocinada trabajaba anteriormente, de modo que, no tiene forma de recuperar dicha documentación.
- 5.9.3. Se ofrecieron pruebas consistentes en facturas por comercialización de orégano, y también depósitos bancarios. Los depósitos acreditan, efectivamente que hay tráfico comercial, con su historial crediticio. De ello se puede desprender la buena fe, el justo título, amparado en que el bien está inscrito. Además, según el registro migratorio, su patrocinada ha ingresado a territorio peruano el 5 de diciembre del 2022 y ha tenido su

- salida el 12 de marzo del 2023. Sin embargo, debe tenerse en consideración, que el distrito de Camilaca, donde vive su patrocinada, es una zona humilde, su defendida es casi iletrada, adquirió de la señora Betssy Chávez el bien inmueble, sin embargo, la procuraduría General del Estado no ha podido demostrar, en este proceso, de que ha habido una frecuencia de llamadas, testigos para que demuestren que el acto es de carácter fraudulento o haya una connivencia o un acuerdo entre dos partes.
- 5.9.4. Añade que la Procuraduría General del Estado no ha señalado los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, hace simplemente su requerimiento de forma genérica, la pregunta es en qué consiste el daño o en qué consistiría el hecho antijurídico, su exposición la hizo de manera general. No ha precisado cual sería la responsabilidad derivada de este acto, no ha determinado el daño, o cuantificado no hay prueba alguna. Entonces no se podría declarar nulo un documento que, reitera ha sido obtenido con buena fe, y justo título. Por tales fundamentos, solicita que se declare infundada la solicitud de nulidad de transferencia del bien.
- 5.9.5. Asimismo, la defensa técnica también pasó a exponer su postura respecto a temas constitucionales vinculados al proceso. Cabe precisar que, la directora de debates, congruente con su voto en discordia, emitido anteriormente, en el sentido que la tercera no tiene legitimidad para obrar respecto de otros asuntos que no sean los vinculados al bien inmueble cuya nulidad de transferencia se ha requerido, no le corresponde hacer alegaciones al respecto. Empero con el voto en mayoría de los jueces se le otorga la palabra y expuso lo siguiente:
- 5.9.6. Que, de la revisión de la documentación se advierte que se ha inobservado lo dispuesto en el artículo 450 del CPP que señala que para encausar a un alto funcionario en las condiciones del artículo 99 de la Constitución, con inmunidad, se requiere la interposición previa de una denuncia constitucional, lo que, a su vez da lugar a una acusación constitucional, sin embargo, no se ha respetado ese procedimiento. Nunca ha existido ese procedimiento parlamentario.
- 5.9.7. El día 7 de diciembre se da un mensaje, el cual desde la perspectiva y en la interpretación del artículo 120 de la Constitución es un mensaje nulo, porque los acuerdos del Consejo de ministros tienen que estar aprobados por los ministros, sino es nulo. Respecto a la vacancia; es un procedimiento formal que está regulado y que tiene cuatro fases: la interposición de una denuncia constitucional, llamado a la moción de orden del día con 26 firmas, para lo cual debió haber fundamentos de hecho y derecho, además de pruebas, eso no se ha presentado, tampoco ha sido admitido con 52 votos.
- 5.9.8. No se llegaron a obtener los votos necesarios el mismo día, llegando solo a los 101 votos, contraviniendo el Reglamento del Congreso, artículo 23, que señala la obligación de todos los congresistas de respetar la Constitución; la ley y su reglamento dice que son necesarios 104 votos, los cuales no fueron alcanzados. Para la declaración de vacancia se requieren 87 votos, el día 7 de diciembre, no se citó al señor Castillo con ese pliego que se llama moción de orden del día, en la cual debe estar la identificación de la persona o congresista, en la cual se narren los hechos que se atribuyen al funcionario público, debiendo aprobarse la vacancia con 87 votos, reitera que no se ha votado una vacancia.
- 5.9.9. Respecto al antejuicio, es un procedimiento formal, el día 10 de diciembre, que era sábado, llega un oficio de la fiscalía, se convoca para la sesión del día 11 de diciembre y se vota el día 12 de diciembre a la 1:35 pm. La congresista Adriana Tudela Gutiérrez a las 10:38 pm “solicita se someta a consideración del pleno autorizar a la mesa directiva proponer un proyecto de resolución legislativa que autorice el levantamiento del fuero”. El artículo 89 del Reglamento del Congreso señala que, tiene que presentarse una denuncia constitucional de parte de un ciudadano, fiscal, realizar un informe. Eso nunca ha sucedido, no se ha aprobado un informe, no ha pasado por la comisión permanente conforme el artículo 100 de la Constitución, y de frente la señora

Adriana Tudela solicita la autorización para la mesa directiva, desviando la vía procedimental. Finalmente, respecto de su patrocinada Celestina Mamani Molinero, requiere se declare infundada la pretensión, porque no hay actividad probatoria, adicionalmente alega que, en el juicio no hubo pruebas, llamadas telefónicas, o una concertación. Respecto al acusado Pedro Castillo Terrones, no hubo debido proceso dentro de la sede parlamentaria, no se llevó a cabo la vacancia y tampoco fue sometido a un antejuicio.

SEXTO. DECLARACIÓN DE LOS ACUSADOS

6.1. ACUSADO JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES

En la septuagésima séptima sesión de juicio oral del 4 de noviembre de 2025, se dispuso la lectura de la declaración indagatoria de Castillo Terrones del 8 de diciembre de 2022.

6.2. ACUSADA BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO

En la septuagésima séptima sesión de juicio oral del 4 de diciembre de 2025, se dispuso la lectura de la declaración indagatoria de Chávez Chino del 10 de diciembre de 2022 y 4 de diciembre de 2023.

6.3. ACUSADO ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

Inició su declaración cuestionando que se le impute que el pasado 7 de diciembre de 2022 habría tenido reuniones en la Presidencia del Consejo de Ministros o en el despacho presidencial —cuestionó que la Fiscalía no precisó con exactitud— donde se habría acordado la disolución del Congreso.

Seguidamente, realizó un recuento de los hechos suscitados el 07 de diciembre de 2022, desde que llegó a las oficinas de Palacio de Gobierno hasta que fue llamado por el presidente al despacho presidencial, indicando que, (i) en primer lugar, llegó a trabajar a las 08:12 horas a la oficina del jefe de asesores de la PCM, donde permaneció hasta después de las 11:00 horas, conforme lo corroboró el asesor de prensa Marcelo Puelles en su declaración⁴⁶, y, luego, (ii) pasadas las 11:00 horas, se hizo presente un edecán del presidente, el señor Matkovich, quien le indicó que el presidente lo llamaba. A razón de ello, (iii) salió de su oficina, volteando a la izquierda, hacia “un pasadizo”, a lo que el edecán le dijo: “Un momentito, porque [...] también ha llamado a la premier”. Seguidamente, (iv) salió la premier y, conforme se advierte en las grabaciones de la cámara 55 del Salón Dorado, los tres —Matkovich, la premier y él— se dirigieron hacia la oficina del Despacho Presidencial e ingresaron por el Salón Quiñones, luego de lo cual, pasaron a la Sala Grau, donde el edecán abrió digitalmente la puerta e ingresaron al despacho presidencial, cuando lo indicó el presidente.

En este punto, precisó que erróneamente se considera que la Sala Quiñones es el despacho presidencial; sin embargo, esta es sólo una sala a través de la cual se ingresa al referido despacho, por lo que es correcto que a las 11:05 horas ingresaron a la mencionada Sala, siguiendo todo el circuito hasta llegar al despacho presidencial.

A continuación, detalló lo suscitado en el despacho presidencial desde su llegada hasta el momento en que el presidente Castillo Terrones dio lectura al mensaje de la nación, decidiendo disolver el Congreso, indicando lo siguiente: En primer lugar, (i) señaló que la premier conversó

⁴⁶ Quien indicó que él —refiriéndose a Aníbal Torres Vásquez— se encontraba en la oficina del jefe de asesores de la PCM, no habría salido ni se habría reunido con ningún ministro, menos aún con el presidente ni con ninguna otra autoridad, sino solamente con asesores de la PCM, no los de la Presidencia porque ellos tienen sus propios asesores.

con el presidente respecto a un acto público o algo similar, mientras que él se encontraba detrás, por lo que dio un paso adelante, saludó al presidente y éste le mencionó que daría un mensaje, así como que la premier iría a traer a la prensa o algo parecido. Luego de ello, (iii) precisó que se colocó junto a la puerta de la Sala de Embajadores, que se encontraba a unos cuatro o cinco pasos de donde estaba, es decir, cerca para poder escuchar el mensaje. En ese momento, observó que, a las 11:15 horas, la premier se retiró del recinto, dirigiéndose a la Sala Quiñones, para posteriormente regresar acompañada de la prensa. Además, (iv) indicó que, previo a la salida de la premier, el presidente salió del despacho presidencial, regresando al recinto con su terno y corbata. Seguidamente, (v) llegó la prensa, lo arreglaron y le pusieron la banda presidencial, y, mientras realizaban las coordinaciones para la transmisión, ingresaron los ministros del interior y defensa, Huerta y Bobbio, quienes se colocaron a su lado y escucharon el mensaje en conjunto.

En este punto, cuestiona que no entiende la razón por la que sólo dos de los tres ministros presentes en el despacho presidencial son los procesados en el presente caso.

Con relación al mensaje a la nación vertido en señal abierta, indicó que, al terminar de escuchar al presidente, se quedó sorprendido, en tanto, se afirmó expresamente que cerraba el congreso y otras instituciones, lo cual lo alarmó gravemente, pues sonaba a un golpe de Estado, tal es así que, inmediatamente, se acercó y le preguntó al presidente: “¿has coordinado con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional?”, a lo que él le contestó: “No se preocupe, doctor”.

Al instante, regresó y habló con el ministro Huerta consultarle si intervendrían el Congreso, a lo que él le manifestó que no sabía nada. De igual modo, se dirigió al ministro de Defensa Bobbio y le preguntó: “¿van a salir las Fuerzas Armadas?”, quien le manifestó expresamente lo siguiente: “a mí no me han dicho nada”.

Explicó que realizó dichas preguntas para verificar si realmente era un golpe de Estado, ya que este último se realiza con la ayuda de las fuerzas armadas como fue en el Gobierno de Velasco Alvarado o Fujimori, pero, en este caso, no se suscitó nada de ello. Puesto que, mientras el presidente leía el discurso y lo escuchaban, no había militares, ni miembros de las Fuerzas Armadas, ni de la Policía Nacional que estuviesen armados, tampoco había otras personas de algún partido político o de movimientos sociales que pudiesen levantarse en armas, ni nada de ello.

Por otro lado, añadió que, al término del discurso, ingresaron varias personas al despacho presidencial, algunas que conocía y otras que no, entre ellos, ingresaron Alejandro Salas y Roberto Sánchez, a quienes saludó dándoles la mano, sin entablar conversación, puesto que la situación le generó indignación, ya que un mensaje o discurso de esa índole tiene que darse con el acuerdo del Consejo de Ministros, pues en su contenido se mencionó que “se establece un estado de excepción”.

Con relación al estado de excepción, señaló que, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución, requiere del acuerdo del Consejo de Ministros; sin embargo, en el caso concreto, se determinó que tampoco existía ese acuerdo, de manera que ni siquiera se trataba de un mensaje, sino de un discurso o una proclama.

Luego de ello, narró que, saludando a Alejandro Salas y Roberto Sánchez, entró a la Sala de Embajadores, se sentó en un sillón y mientras estuvo pensando que era una situación grave, determinó que no había ningún golpe de Estado en ese momento; sin embargo, pese a ello, el hecho de que el presidente haya dicho que cerraba el Congreso determinaba que cualquier cosa pudiese pasar allí, ya que, como es de conocimiento público, desde que juramentó en el cargo se vertieron comentarios y posibles cuestiones de vacancia, tales como lo afirmado por un sector de la prensa que, en su momento, afirmó: “a Castillo hay que tirarle un lanzallamas y hay que arrastrar su cadáver”; o, un congresista marino, quien afirmó que: “destituir a Castillo no va a ser fácil; tiene que correr sangre”, u otros quienes arguyeron: “hay que matar a Castillo”, “hay que destituir de todas maneras a Castillo”.

Siendo ello así, acotó que, estando en la sala de Embajadores, entró el presidente, a quien notó bastante preocupado y un poco tembloroso, quien se acercó y le dijo: “doctor, vienen por mi

familia, la llevo a la Embajada de México”, a lo que este, lo único que hizo fue decirle: “Te acompaño”, respondiéndole el presidente: “Gracias, doctor.”

Con relación a la intervención policial, señaló que, luego de lo conversado, procedió a acompañarlo, siendo intervenido frente a la Clínica Internacional, apuntándose al señor presidente con un arma de fuego, sin poner ninguna resistencia.

Adicionalmente, mencionó que, frente a la comisaría que está en la prefectura, le dijeron al presidente que a su familia la llevarían a su domicilio.

Con relación a su llegada y permanencia en la prefectura, afirmó que subieron al segundo piso de la comisaría, en donde llegó la fiscal, quien le tomó sus generales de ley y le leyó sus derechos, entre otros, al presidente Castillo Terrones.

A consecuencia de ello, acotó que se comunicó vía telefónica con el abogado del presidente Castillo Terrones, Benji Espinoza, quien le indicó que había renunciado a su defensa y ya no lo patrocinaba. Preocupado intentó salir de la prefectura a buscar un abogado penalista; no obstante, le indicaron que si salía no podría volver a ingresar.

Posteriormente, con relación al traslado del presidente, narró que, por la tarde, llevaron al cuartel “Los Cibeles”, en el Rímac y, luego, a Barbadillo, a donde lo acompañó y le preguntó nuevamente por qué había leído ese discurso, a lo que él le manifestó: “doctor, ya tenían los votos para la vacancia, y si no completaban los votos para la vacancia, ya tenían la suspensión, y nos iban a meter a la cárcel”. A esta última afirmación le replicó: “¿y quién te redactó? ¿de dónde sacaste el discurso?”, respondiéndole lo siguiente: “Bueno, yo tenía varios discursos que nos entregaron los descentralizados”.

Manifestó que, después de ello, se retiró a su casa y, a la mañana siguiente, regresó a visitar al presidente y encontró que allí se encontraban otras personas, entre ellas, la premier Chávez, a quien saludó, sin entablar conversación, debido a que no hubo tiempo, ella ingresó a hablar con el presidente, mientras él se quedó afuera.

A su vez, enfatizó que, mientras esperaba la salida de la premier, la fiscal de la Nación —de ese entonces— llegó con un ejército de policías a fin de ver al presidente Castillo Terrones, a lo que él le manifestó que no era necesario que haga ese escándalo; sin embargo, ella se enfureció y le dijo: “La fiscalía también hace operativos políticos” o “los fiscales también son operadores políticos” o algo similar que, incluso, se encuentra evidenciado en los medios. Afirmó que considera que, a consecuencia de ello, está ahí, puesto que el haberle increpado a la señora fiscal hizo que la misma lo incluya en el proceso e invente en su contra una serie de hechos.

Concluyó indicando que ha venido a decir la verdad y narrar hechos que están probados, en tanto es consciente de que el que inventa hechos es un criminal.

Al interrogatorio del representante del Ministerio Público:

Indicó que el día 6 de diciembre, en horas de la tarde, lo llamó el presidente por medio de uno de sus asesores, el señor Mendieta. Ingresó a las 21:08 horas y salió a las 21:09 horas porque el presidente lo llamó, luego entraron a la Sala Quiñones y les dijeron: “No le pueden atender, les van a llamar después.”.

Precisó que tuvo que esperar y lo volvieron a llamar a las 21:49:02.

Indicó que, en dicha reunión, trataron lo relativo a la audiencia que iba a tener el día siguiente, 7 de diciembre de 2022, en el Congreso de la República: la tercera vacancia. Comenzaron a analizar a los congresistas de cada una de las agrupaciones políticas, quiénes votarían a favor, quiénes votarían en contra. Tenía un papel en blanco, en el cual anotaba con unas rayitas de cinco en cinco; incluso, según su criterio, llegó a establecer que no iban a completar el número para la vacancia. La diferencia era estrecha, pero, por lo menos, iban a faltar unos tres o cuatro congresistas que no completaban el número para poder vacar a Pedro Castillo. Luego, a las 23:03 horas, conforme está probado en las grabaciones de la cámara 55 del Salón Dorado, salieron de allí.

Por otro lado, indicó que la Fiscalía sostiene que allí se redactó el documento que leyó el presidente; sin embargo, ello no es más que un dicho sin ninguna prueba (testigo o grabación), pues no existe absolutamente nada que establezca tal cosa.

Adicionalmente, acotó que, en esa reunión, tampoco estuvieron miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, ni el ministro del Interior, ni el ministro de Defensa, ni ningún representante de alguna organización política o civil que se pueda levantar en armas.

Refirió que jamás ha hablado de golpe de Estado y, menos aún, del delito de rebelión, puesto que, si fuera así, la prensa o el Ministerio Público ya hubieran presentado alguna grabación, oral, escrita o de cualquier tipo, en la que se haya mencionado esa palabra.

Al interrogatorio del Actor Civil:

Señaló que el día 7 de diciembre de 2022, pasada las 11:00 horas, lo llamó el acusado Castillo Terrones y también a la premier; sin embargo, indicó que desconocía la finalidad y que recién allí se enteró de que iba a dar un mensaje a la nación.

Negó conocer el contenido del mensaje o haber tenido que ver en la redacción del mismo. Negó haberle dicho al presidente “Tienes que dar este mensaje”, puesto que eso lo determinan con el Consejo de Ministros, así como también negó que hayan hablado de golpe de Estado.

La defensa técnica del acusado Lozada Morales no formuló ninguna pregunta.

La defensa técnica del acusado Venero Mellado no formuló ninguna pregunta.

Al interrogatorio de la defensa técnica de la acusada Chávez Chino dijo:

Negó que él o Chávez Chino hayan tenido conocimiento para qué los llamaba el presidente.

Afirmó que se enteró del discurso en el momento en que saludó al presidente y le dijo: “Voy a dar un mensaje”; luego, se retiró junto a la puerta de la Sala de Embajadores para escuchar el mensaje y Chávez Chino se quedó conversando con el presidente, no escuchó bien; salvo que, cuando se retiraban, la premier dijo algo como: “pero ya suficiente con el mensaje que diste ayer”.

Finalmente, agregó que habló con Chávez Chino únicamente cuando se dirigieron hacia el Despacho Presidencial, en el Salón Dorado; sin embargo, luego de ingresar al mencionado Salón, ella conversó con Castillo Terrones, él la saludó y se retiró a escuchar el mensaje, desconociendo qué otra cosa hablaron allí. No escuchó que Chávez Chino haya dado alguna orden a algún miembro de la fuerza del orden. Enfatizó que jamás ha hablado de rebelión o de golpe de Estado y no ha habido ningún delito de rebelión.

Al interrogatorio de la defensa técnica del acusado Huerta Olivas dijo:

Señaló que, cuando entró al despacho presidencial, el presidente le manifestó que iba a dar un mensaje y se retiró junto a la puerta de la sala de Embajadores para escuchar el mensaje; la premier salió y cuando regresó con la prensa, mientras hacían los arreglos al presidente, ingresó Huerta Olivas con Bobbio; por lo que no vio a Huerta ni antes ni después.

Señaló que en la imputación que se le hace, se ha indicado que hubo una reunión entre Aníbal Torres, Pedro Castillo, Betssy Chávez o entre Aníbal Torres, Pedro Castillo, Betsy Chávez, Roberto Sánchez o entre Aníbal Torres, Betssy Chávez, Pedro Castillo y los dos militares que están coprocesados; pero, eso es absolutamente falso, porque está probado que la única vez que ingresó al despacho presidencial por la sala Quiñones fue ese día 7 de diciembre a las 11:05 de la mañana; no ha tenido ninguna reunión con nadie.

Al interrogatorio de la defensa técnica del acusado Castillo Terrones dijo:

Señaló que, cuando estuvo en el “cofre presidencial”, no conversó nada con Castillo Terrones porque él estaba preocupado por su hija menor y que la expresión “no podía haber ninguna resistencia porque a la menor resistencia los eliminaban” fue acuñada por él.

Indicó que, en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, el presidente le manifestó que ya tenían los votos para la vacancia y que, si no alcanzaban, porque faltaba uno o dos, entonces iba a venir la suspensión y los iban a meter a la cárcel a todos.

Con relación a los consejos descentralizados, precisó que son organizaciones descentralizadas que se realizan en diversos lugares del país. Agregó que Castillo fue siempre muy aclamado por el pueblo, reclamaban de todo el país que se hagan esos descentralizados en esas localidades, pero solamente se hicieron algunas, en donde concurrían empresarios grandes, pequeños, congresistas de las diversas bancadas, autoridades, gente del pueblo, de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, se les hacían participar, porque ellos conocen su

realidad y, entonces allí, se debatían las cosas y se tomaban las decisiones, dando prioridad a la mayor necesidad que exista en cada localidad.

En esos descentralizados, Castillo Terrones escuchaba a todos, era una asamblea prácticamente, se acercaban a darle documentos porque hacía sus peticiones la población y la gente gritaba en todos sitios “cierre el Congreso”, eso es de conocimiento público; pero él nunca ha hablado de cierre del Congreso.

Afirmó que fue ministro de Justicia y fue premier hasta el 24 de noviembre de 2022. Negó haber conversado con el comandante general de las Fuerzas Armadas. Indicó que todos los militares que han declarado en este proceso, no lo conocen, lo conocen de vista o por la televisión; no hay uno que diga que lo conoce o que haya conversado con él porque no ha conversado con ellos.

Negó conocer al comandante general Gómez, de la Policía Nacional del Perú, al comandante general Alfaro, de la Policía Nacional del Perú, al comandante Álvarez y al comandante de la Fuerza Aérea.

Al interrogatorio de la defensa técnica de la tercera legitimada dijo:

Señaló que fue ministro de Justicia desde el 31 de julio de 2021 hasta el 7 u 8 de febrero de 2022; a partir de ese momento se desempeñó como premier, presidente del Consejo de Ministros, hasta el 24 de noviembre aproximadamente, no recuerda la fecha exacta.

Con relación al procedimiento de vacancia, manifestó que está detallado en el artículo 89-A del reglamento del Congreso de la República —que tiene el nivel jerárquico de ley— en el cual se indica como primer requisito que tiene que haber una moción de vacancia suscrita por no menos de 26 congresistas y que esta moción se tiene que notificar al presidente. Sin embargo, en el presente caso, no hubo moción, no se notificó el presidente; por tanto, se violó su derecho de defensa que está en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Perú.

En segundo lugar, esa moción de vacancia tiene que ser admitida por el Pleno del Congreso con no menos de 52 congresistas; una vez admitida se tiene que fijar la fecha para el debate y votación que no puede ser antes del tercer día ni después del décimo día; no obstante, hay una excepción en el inciso C del artículo 89, esto es, que se puede hacer el mismo día, en el mismo instante, pero se requiere acuerdo del Pleno del Congreso con las cuatro quintas partes de congresistas, o sea, 104 votos para adelantar la fecha, una vez producido el debate para votar la aprobación de la moción de vacancia, también se requiere 104 votos. De igual modo, tanto el Congreso de la República como los magistrados violaron esta norma en su integridad, violaron los derechos del presidente de la República por lo que estarían cometiendo los delitos de prevaricato por actuar contra el texto claro y expreso de la ley.

Por otro lado, indicó que no tiene licencia de armas, no maneja armas. No se alzó en armas el 7 de diciembre de 2022. A su vez, precisó que intervinieron al presidente a la 1:42 aproximadamente. Lo acompañó durante la tarde hasta más o menos las 10:00 de la noche en que se fue a su casa.

Agregó que no vio si se le notificó algún documento al presidente citándolo al Congreso con una moción de orden del día para que se vaya a defender.

Al interrogatorio de la defensa técnica del acusado Torres Vásquez dijo:

En primer lugar, indicó que Castillo Terrones no le dio ninguna explicación para ir a la embajada de México, lo vio bastante preocupado, le dijo: “doctor, vienen por mi familia, la llevo a la embajada de México”, y le contestó: “te acompaño”, a lo que él le contestó: “Gracias” y lo acompañó.

Con relación a la segunda pregunta, añadió que, en ningún momento, Castillo Terrones le dijo que lo acompañe a la plaza San Martín o a la plaza Bolívar.

Por otro lado, afirmó que el pronóstico de votación que hicieron el 6 de diciembre de 2022 consistió en determinar qué congresistas votarían a favor de la vacancia y qué congresistas en contra de la vacancia, y prácticamente les llevó todo el tiempo; no obstante, aceleraron, más aún cuando la bancada de Perú Libre se había dividido.

Con relación a la tercera pregunta, indicó que el referido 6 de diciembre de 2022 se reunieron en el despacho presidencial y, entrando a dicho recinto, a la derecha había una mesita redonda, ahí

se reunieron, no había miembros de las fuerzas armadas o de otras instituciones, no existía máquina de escribir. Asimismo, precisó que no ingresó a ninguna otra oficina.

Agregó que en esa oficina no se redactó ningún documento; únicamente en una hoja en blanco, papel oficio, es en donde hizo sus anotaciones con rayitas para determinar el número que votarían a favor o en contra de la vacancia, de cinco en cinco, y al final, según su criterio, por los cálculos hechos, no alcanzaba la votación.

A su vez, añadió que los días 6 y 7 de diciembre de 2022 no tuvo ninguna comunicación a través de su WhatsApp con personas vinculadas a las fuerzas armadas o a la policía; la Fiscalía incautó su celular y no encontró nada, indicó que no ha ingresado a ese WhatsApp el día 6, el 7 o en días anteriores, pues ya no era ministro.

Precisó que el día 6 y 7, cuando fue llamado por el presidente, no llevó ningún folder en su mano. Enfatizó que, estando en la prefectura, se enteró que el presidente fue vacado, por lo que, en ese momento, renunció. Además, indicó que se debe tener en cuenta que no era ministro, sino personal administrativo.

Finalmente, añadió que nunca ha pedido seguridad ni han ido a prestar seguridad en la misma, ni siendo ministro de justicia ni premier, y desconoce cuál habrá sido la razón por la cual el presidente habría ordenado que se le brinde seguridad a su casa, si es que hubiera habido ese pedido el cual no conoce.

A las preguntas aclaratorias del juez supremo Neyra Flores dijo:

Precisó que cuando, en juicio, se hizo la proyección de la cámara 39, se observó que una persona salía de la oficina del jefe de asesores de la presidencia con un folder manila, por lo cual recalcó que él ha sido jefe de asesores de la PCM, mas no de la presidencia. Además, indicó que en las imágenes se advierte que dicho folder fue entregado a Matkovich, un edecán, quien lo llevó y dejó en el escritorio del presidente; sin embargo, no puede precisar si el sobre contenía el mensaje que leyó el presidente o no, pero eso es lo que afirmó y declaró también Matkovich en su declaración testimonial.

Agregó que no le consta exactamente si el presidente sacó el mensaje a la nación del folder, pero lo que se ve es que dejaron en la mesa eso, y que, incluso, Matkovich dijo que esta era la última versión del mensaje. Agregó que no sabe a qué mensaje se refería, habría que ver la declaración de Matkovich.

Con relación al ingreso al despacho presidencial, señala que los días 6 y 7 de diciembre no había acceso al despacho presidencial por la sala de embajadores; incluso, en una ocasión el presidente dijo que ya no se podía ingresar por la sala de Embajadores porque aparentemente estaba prohibido.

Finalizó, indicando que, para desplazarse al Salón Dorado desde la oficina del jefe de asesores, salió de la misma, caminó y llegaron a un pasadizo que cree que lo llaman el zaguán, algo así; allí es donde Matkovich le dijo también habían llamado a la premier; en ese momento, es cuando se reúne con ella, pasaron ese pasadizo, cruzaron lo que se llama el gran comedor y de allí una pequeña habitación, un pequeño espacio donde se ingresa ya al salón dorado.

A las preguntas aclaratorias del juez supremo Guerrero López dijo:

Indicó que como asesor ocupaba la misma oficina que cuando fue premier porque la premier Betssy Chávez eligió otra que se encontraba un poco más al fondo, o sea, ingresando a la PCM hacia la derecha al lado izquierdo. Allí hay una oficina, esa es la que ocupó ella. Resaltó que él siguió ocupando la misma que utilizó como premier porque era más cómodo estar allí en presencia de todos los que transitaban por esa zona.

Por otro lado, señaló que no le consta que por ahí haya alguna oficina del Ministerio de Transportes.

A las preguntas aclaratorias de la jueza suprema Carbajal Chávez dijo:

Con relación al mensaje a la nación, señaló que no advirtió cuántas hojas leyó Castillo Terrones. Por otro lado, indicó que conocía a Bobbio Rosas porque él era asesor de la DINI y él lo había visitado a su oficina e incluso a veces han hablado sobre cómo tratar la inseguridad ciudadana, sobre cómo debería participar el ejército colaborando con la policía.

A su vez, afirmó que le preguntó a Castillo Terrones quién redactó el mensaje y él le manifestó que fue uno de los mensajes que le entregaron los descentralizados.

Con relación al croquis del Salón Dorado encontrado en su vivienda, indicó que es correcto, que lo mandó a hacer porque no conocía muy bien la distribución; lo hizo con un asesor, para poder determinar dónde están esos lugares.

Respecto al acceso al Salón Dorado, detalló lo siguiente: “Por el salón dorado, el pasadizo al salón dorado, a la derecha hay una pequeña escalera que conduce a la sala Quiñones; de la sala Quiñones hay que pasara la Sala Grau; de la Sala Grau, ya tienen que abrir la puerta con una cuestión digital; se ingresa al despacho presidencial [...] aclara que a veces, pero eso fue antes, no ha sido en los últimos días que han estado, se ingresaba por la Sala de Embajadores también al despacho presidencial, otras veces pasaban por el Salón Dorado, daban vuelta en la esquina, donde hay unas carretas antiguas; entonces se ingresa por la Sala de Edecanes; de la Sala de Edecanes hay que pasar a la Sala Grau; de la Sala Grau al despacho presidencial, o sea, que fuera de la Sala de Embajadores, por eso, los otros lugares no se ingresa directamente al despacho presidencial, como se ha manifestado; se ingresa por la Sala Quiñones, luego hay que pasar de la Sala Quiñones a la sala Grau, no es que ingresan no más, sino que les tienen que dejar pasar, les tienen que autorizar el paso, entran a la sala Grau, no es que ingresan de frente al despacho presidencial, sino que un edecán abre la puerta digitalmente para ingresar seguramente cuando le da la orden el presidente” [sic].

6.4. ACUSADO WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS

En primer lugar, realizó un recuento de su formación académica, su experiencia laboral, entre otros aspectos, indicando que: (i) tiene 36 años de servicio policial y que, durante ese tiempo estudió las carreras de administración y derecho, así como también realizó una maestría y un doctorado a la vez; (ii) prestó servicios en zonas de emergencia como el alto Huallaga; (iii) en el 2016 decidió salir de la policía, pidiendo su pase a retiro, pasando a dicha situación con el grado de coronel, dedicándose exclusivamente a su carrera de abogacía; (iv) tuvo la oportunidad de prestar también servicios en la Federación Peruana de Fútbol desde el año 2017 hasta el 25 de abril de 2019. Posteriormente, (v) fue convocado para ser jefe del área legal de la Confederación Episcopal Peruana de la Iglesia Católica hasta el 31 de agosto de 2020, donde se le designó como director de la Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica en el Ministerio de Justicia, a partir del 1 de septiembre de 2020 hasta el 19 de julio de 2022.

Con relación al último cargo mencionado, señaló que, al ser de parte de sus funciones mantener las relaciones iglesia-Estado y viendo el distanciamiento de la iglesia católica con el gobierno de Castillo Terrones, por encargo del monseñor que dirigía la Confederación Episcopal Peruana de la Iglesia Católica, realizó coordinaciones con el presidente a fin de propiciar un acercamiento entre ambas instituciones.

A modo de ejemplificar en qué contexto se habrían suscitado dichas coordinaciones y en qué consistieron sus comunicaciones con el expresidente José Pedro Castillo Terrones, precisó lo siguiente: (i) En octubre de 2021, se llevó a cabo, en Palacio de Gobierno, una reunión entre el presidente de la Comunidad Episcopal Peruana y el presidente Castillo Terrones, a la que asistió como acompañante del referido monseñor. Preciso que, en dicha oportunidad, estuvo esperando afuera del despacho presidencial mientras ellos conversaban y, al salir de la reunión, el monseñor le indicó expresamente a Castillo Terrones que, en lo sucesivo, todas las coordinaciones las realizaría con él —refiriéndose al acusado Willy Huerta—. Por lo que, acto seguido, el presidente le pidió su número de celular indicándole que lo llamaría después para coordinar, vía WhatsApp, respecto a futuras reuniones con el presidente de la Comunidad Episcopal Peruana. Con relación a lo indicado por el presidente, (ii) indicó que no recuerda si fue ese mismo día o al siguiente día que el mismo le envió un mensaje vía WhatsApp, en donde, además de las coordinaciones, aprovechó en pedirle su *currículum vitae*, el cual le envió por el mismo medio. Luego, (iii) el 19 de julio de 2022, a la 1:10 p.m. o 1:15 p.m. aproximadamente, en

su horario de almuerzo, recibió una llamada del presidente de la República, quien le indicó que quería conversar con él y lo invitó a que se acerque a su oficina, razón por la cual acudió a Palacio de Gobierno a conversar con él. A su vez, (iv) indicó que, en dicha reunión, el presidente le comentó la preocupación que sentía por la seguridad ciudadana y el orden público, invitándolo a que asuma la cartera del Ministerio del Interior, reto que aceptó por ser la oportunidad profesional de su vida, puesto que iba a trabajar por su país.

Como dato adicional, acotó que estuvo como Ministerio del Interior desde el 19 de julio de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2022 y que durante su gestión nunca recibió una orden que esté en contra de la ley.

Seguidamente, realizó un recuento de los hechos suscitados el 07 de diciembre de 2022, indicando que: (i) el citado día, a las 07:47 horas, mientras se dirigía al Ministerio del Interior, recibió un mensaje del presidente, mediante el cual lo convocaba a una reunión en el despacho presidencial a las 10:30 a.m. Agregó que acudió a la misma pensando que lo citaba a fin de que le informe sobre la seguridad ciudadana o acerca de temas relacionados a ello, ya que cuando habían movilizaciones a nivel nacional o también en la ciudad de ■■■■, él, de acuerdo a la función de ministro del interior que cumplía en dicho momento, era quien debía estar pendiente del orden público, pues era su trabajo, por lo que asumió que tenía que premunirse de información real sobre la situación actual del día 7 de diciembre de 2022 en ■■■■, tanto más si a las 3 de la tarde se había programado una sesión en el Congreso de la República con relación a la moción de vacancia presidencial formulada en contra de Castillo Terrones. Razón por la cual, previo a acudir al despacho presidencial, (ii) se dirigió a la Plaza San Martín, en donde se encontraba la mayor concentración de manifestantes, quienes usualmente desde allí se desplazaban por la avenida Abancay hacia el Congreso. Luego, (iii) siguió su camino por Jirón Carabaya, llegando a la Plaza Mayor y realizando su ingreso a Palacio de Gobierno por la Presidencia de Consejos de Ministros (en adelante PCM), aproximadamente a las 10:30 horas, conforme se advierte de los videos y registros de visita de Palacio.

A continuación, teniendo en cuenta que ya se encontraba dentro de Palacio de Gobierno, detalló lo suscitado en el despacho presidencial desde su llegada a la sala de espera Quiñones hasta el momento en que el expresidente Pedro Castillo Terrones dio lectura a su mensaje a la nación, decidiendo disolver el Congreso, indicando lo siguiente:

- (i) Precisó que, al ingresar, se dirigió a la oficina de la premier, en tanto, conforme al conducto regular, primero, debía informarle a ella y, luego, al presidente salvo que haya alguna situación de urgencia. Sin embargo, el edecán de la premier le indicó que la misma estaba ocupada, se encontraba en una reunión.
- (ii) En razón a ello, siendo ya más de las 10:30 horas, optó por acudir al despacho presidencial, conforme a lo indicado por el presidente en la mañana, lo cual se puede corroborar con las fotografías e imágenes, en las que se observa que, en ese momento, cruzó el pasadizo del Salón Dorado y llegó a la puerta del Salón de Edecanes.
Para graficar mejor su ingreso, pidió que se ponga a la vista el croquis del despacho presidencial (folio 1054, tomo IV del cuaderno de pruebas), precisando que el acceso al mismo no era directo, sino que para llegar al despacho como tal se debían cruzar distintas salas y pasadizos. Enfatizó que todos los que despachan con el presidente de la República tenían que entrar por la puerta de edecanes, donde previamente tienen que ser anunciados y esperar ser atendidos.
- (iii) En ese sentido, acotó que a las 10:42 horas, en cumplimiento de la convocatoria realizada por el presidente, ingresó a la Sala de Edecanes, entrevistándose con el edecán de la marina e informándole que había sido citado a las 10:30 por el presidente, quien le indicó que espere en el Salón Quiñones.
- (iv) Posteriormente, valiéndose nuevamente de la proyección del croquis, señaló en la Sala de Edecanes hay un pasadizo que da acceso a la Sala Quiñones, en donde hay dos mesas y un televisor, allí estuvo sentado esperando a que el edecán lo anuncie para

- poder ingresar al despacho presidencial. Recalcó nuevamente que el acceso al despacho, como dijo Torres Vásquez, es por una puerta que se encuentra a lado de la Sala de Grau, no es directo.
- (v) Indicó que permaneció sentado en la Sala Quiñones y a las 11:00 horas aproximadamente, llegó el Ministro de Defensa Bobbio, quien se sentó a su lado y como no tenía amistad con él porque no lo conocía, lo saludó y se sentó a un costado de la misma mesa.
 - (vi) Señaló que, entre las dos mesas ubicadas en la Sala Quiñones, hay un pasadizo, y que allí se sentó Bobbio Rosas, así como que momentos después, también llegaron los ministros Salas y Mora; sin embargo, agregó que no se percató exactamente a qué hora, pero el ministro Salas se retiró del salón.
 - (vii) Luego, se abrió la puerta del Salón Dorado —la cual señaló era otra de las vías de ingreso a la Sala Quiñones— e ingresó Chávez Chino en compañía de Torres Vásquez; él, por respeto se puso de pie, se acercó al pasadizo y los saludó, continuando ellos su camino por el Salón Grau, a donde ingresan, para, luego, entrar al Despacho presidencial.
 - (viii) Acto seguido, indicó que volvió a ver ingresar a la premier por la misma puerta del Salón Dorado, pero esta vez acompañada por la periodista Cinthya Malpartida y el camarógrafo Walter Pantoja, lo cual lo asombró; no obstante, recordó que el despacho presidencial tenía otra puerta por la Sala Embajadores.
 - (ix) A las 11:30 horas apareció el edecán del presidente por la puerta del Salón de Grau, indicándoles: “de parte del presidente, que pasen a su despacho”
 - (x) Siendo ya más de las 11:30 horas y estando dentro del despacho presidencial, se quedó sorprendido, pues desconocía totalmente que iba a haber una entrevista o alguna situación con la televisión. Incluso, al ingresar saludó al presidente, pero éste no le respondió el saludo, solamente le dijo: “párese a la izquierda”, por lo que procedió a pegarse a la izquierda.

Con relación a quienes se encontraban presentes en el despacho presidencial cuando el edecán les indicó que pasaran, en primer lugar, observó al presidente al frente de la mesa, sentado con su terno, con la banda presidencial y con una hoja. Luego, advirtió la presencia el doctor Aníbal Torres, la doctora Betssy Chávez, la periodista Cinthya Malpartida, el camarógrafo Walter Pantoja, y el edecán. Asimismo, agregó que había un personal de seguridad del Estado, del cual no se había percatado en ese momento, pero que, conforme a lo declarado por la periodista Cinthya Malpartida, recordó, ya que, en efecto, en el lugar también pudo observar a una persona con terno y corbata roja que es el uniforme característico del personal de seguridad del Estado.

Precisó que al observar la presencia de la prensa, pensó que Castillo Terrones iba a realizar algún descargo con relación a algunas denuncias que Salatiel Marrufo había estado haciendo en su contra; sin embargo, seguidamente, el presidente comenzó a leer un documento que tenía en la mano, dando unos antecedentes y disponiendo diversas medidas, entre las cuales resaltó los puntos 6 y 7, por estar relacionados a la Policía Nacional del Perú, citando los siguientes extractos: “Todos los que poseen armamento ilegal, deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete el delito sancionado con pena privativa de libertad y establecerá en el respectivo objeto de leyes”, “La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo a la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se le dotará los recursos necesarios”.

Reiteró que nunca se les informó ni a él ni a los otros ministros que se daría un mensaje a la nación, ya que, de ser el caso, tendrían que haberlo acordado a través del Consejo de Ministros. Luego, afirmó que, al término de la lectura del mensaje a la nación, quedó totalmente sorprendido, confundido, con incertidumbre, hasta temeroso, porque no era algo común y porque no había sido comunicado sobre el contenido del mensaje previamente. Resaltó que, en ese momento, que recordó los hechos acontecidos el 5 de abril de 1992, fecha en la que se suscitó el golpe de Estado del expresidente Fujimori, con más de 24 detenidos, secuestrados en el Callao,

entre otros. Manifestó que se encontraba muy preocupado por su familia y por él, lo cual se evidencia con lo esbozado por la periodista Cinthya Malpartida en sus tres declaraciones, dos en Fiscalía y una en el Congreso, en las que afirmó que lo vio “blanco, casi que se desmayaba”.

Retornando a lo suscitado al interior del despacho presidencial, luego de la lectura del mensaje, indicó que: (i) la puerta se encontraba cerrada y, que, en un momento, Castillo Terrones dijo: “nadie sale”, por lo que él se preguntaba si habría coordinado con alguien de la fuerza armada. Desconocía que pasaba tras de la puerta y se preguntaba si las instituciones habrían sido tomadas o qué estaría pasando, afirmando que de lo único que estaba seguro es que él no cumpliría ninguna orden que esté contra la ley. Seguidamente, (ii) observó que el presidente llamó, primero, al ministro de defensa Bobbio, luego, la premier Chávez Chino y a Torres Vásquez. (iii) Cuando Castillo Terrones se dirigió a Bobbio le dijo: “¿Me trajo el documento?”, y él le respondió: “Sí, señor presidente” y se acercó, porque tenía un folder, lo leyó, firmó dos documentos, y lo puso de nuevo a su lado derecho junto a Bobbio. Acto seguido, lo miró y le indicó que refuerce en la casa la seguridad en la casa de sus padres, de Betssy Chávez y de Aníbal Torres”. (iv) Agregó que él se quedó sorprendido, pero como consideró que no le ordenó nada fuera de la ley, decidió llamar al general Lozada y transmitirle el pedido del presidente de la República en ese momento, diciéndole: “mira, estoy acá. Estamos acá. Ha visto lo que ha pasado, el presidente está pidiendo esto”, a lo que Lozada le respondió: “Ya, señor ministro, no se preocupe, conozco la casa del doctor Aníbal, también de los padres del presidente de la república, pero no conozco la casa de la doctora Betssy Chávez”. (v) Por esa razón, se acercó a Betssy Chávez, le preguntó su dirección y trasladó la información en ese mismo momento. (vi) Señaló que al presidente lo veía insistente y preocupado por esa situación, porque reiteradas veces le preguntaba si ya se había transmitido el pedido.

Por otro lado, afirmó que, en medio de la situación de incertidumbre, le prestó su celular al presidente para que se comuniquen con el comandante Alfaro; sin embargo, debido a la preocupación y confusión que sentía en ese momento no se percató en qué momento le devolvió su teléfono ni que fue lo que conversó con el comandante.

Además, agregó que, luego de la lectura del mensaje a la nación, no bien abrieron la puerta, sin despedirse de nadie, salió del Despacho Presidencial, recorrió el pasadizo que va por la Sala Desamparados, subió a su vehículo y se dirigió directamente a su despacho del Ministerio del Interior. Indicó que se sintió defraudado por cuanto, de haber sabido del motivo con anterioridad, no hubiera acudido por no estar de acuerdo con lo decidido.

Por otro lado, añadió que, durante su traslado al Ministerio del Interior, recibió una llamada telefónica de parte del expresidente, dos de la expremier e incluso un mensaje de David Pérez Curi, quien le pedía que responda; sin embargo, no contestó porque se encontraba molesto y ya había decidido renunciar a su cargo.

Respecto a su renuncia, indicó que, a diferencia de los otros ministros que empezaron a renunciar vía Twitter, él no utilizaba y hasta la fecha no utiliza dicha plataforma, por lo que tuvo que llegar a las oficinas del Ministerio del Interior a fin de que publiquen su renuncia. Agregó que, incluso, durante su trayecto, llamó a su secretaria y expresamente le dijo: “Por favor, que la alta dirección, jefe de gabinete, los dos viceministros y el secretario general me esperen, por favor, en mi despacho, ya voy a... quiero hablar con ellos”. Renuncia que fue publicada a la 1:31 p.m. en la página del Ministerio que dirigía.

Concluyó indicando que su idea de renunciar surgió a raíz de que no estaba de acuerdo con lo suscitado por considerarlo una falta de respeto y una deslealtad. Acotó que, por ese motivo, mientras esperaba que acepten su renuncia, planteó una alerta máxima para ver el tema de la seguridad ciudadana y un memorándum para la Policía Nacional.

A las preguntas del Ministerio Público:

Señaló que el 6 de diciembre de 2022 participó en una ceremonia por un aniversario de la Policía Nacional. En horas de la tarde, aproximadamente a las 3:00 p.m. se constituyó al Ministerio de Economía y Finanzas con su equipo por el tema de presupuestos, siendo que, después de ello, se trasladó a la PCM porque tenía una reunión con los funcionarios de la Mina Las Bambas, ya

que en ese tiempo estaba cerrado el pase. Acotó que en esa reunión participaron el alto mando de la Policía Nacional, Alta dirección del Ministerio del Interior, funcionarios de Las Bambas y una o dos personas de la PCM.

Saliendo de esa reunión, se constituyó, por el interior, para darle cuenta a Castillo Terrones de lo que había pasado con el ministro de Economía y Finanzas, a fin de que hablara con él y le entregue lo que habían presupuestado adicionalmente, a lo que el presidente le respondió: “déjeme acá la resolución”.

Respecto a la cantidad de llamadas que tuvo con Lozada Morales, previo a la emisión del mensaje a la nación, el 07 de diciembre de 2022, señaló que, como debía brindarle información al presidente, tenía que premunirse de información exacta y veraz, por lo que llamó al general Lozada y le dijo que el presidente lo había convocado a su despacho, preguntándole si podían encontrarse a las 10:00 horas, por la Plaza San Martín, a lo que Lozada Morales le dijo que sí. Sin embargo, se demoró en salir, cuando llegó a la Plaza San Martín sólo encontró a un oficial, cuyo nombre no recuerda, quien le dijo que el general Lozada se encontraba acompañando a los manifestantes que estaban yéndose por la avenida Abancay porque se estaban movilizando hacia el Congreso.

A consecuencia de ello, se volvió a comunicar telefónicamente con Lozada Morales, quien le dijo: “Ministro, ¿sabe qué pasa? Han movilizado acá. Estoy acompañando por la avenida Abancay” y él respondió: “No te preocupes, Lozada, continúa nomás”.

Posteriormente, en el trayecto al Jirón Carabaya, caminando hacia la Plaza de Armas a Palacio de Gobierno, recibió una llamada de la doctora Betssy Chávez —no sabe si por su número o por el número de uno de sus edecanes—, a través de la cual le dice: “Ministro, de parte del presidente, vea qué posibilidades hay de que los manifestantes a favor del Gobierno puedan ingresar a la Plaza de Armas”, a lo que él le contestó “voy a consultar, porque no es mi decisión”. En ese momento, llamó nuevamente al general Lozada y le comunicó que Betssy Chávez lo había llamado consultándole qué posibilidades había de que puedan ingresar los manifestantes a favor del Gobierno a la Plaza de Armas. Señaló que Lozada le explicó que no era posible porque puede infiltrarse gente por ahí y generar disturbios, entre otros.

Respecto de cuántas llamadas tuvo con Lozada Morales después del mensaje a la nación, primero hubo una larga y después, una en la que se comunicó por insistencia del presidente quien consultaba a cada rato si se había cumplido la orden de resguardar la vivienda de sus padres, así como a los familiares de Betssy Chávez y Aníbal Torres.

En cuanto a las llamadas que tenía con Chávez Chino, recuerda que fue sólo una en la que le indicó si era factible que dejen ingresar a los manifestantes a favor del gobierno a la Plaza de Armas y, si hubiere otras, serían por trabajo, ya que a ella también le pidió que le autorice estar en la reunión en la PCM por el tema de Las Bambas.

Sobre la ubicación de las personas que presenciaron el mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022, señaló que el presidente se encontraba al centro, del mismo modo en que está ubicado el señor juez supremo Neyra Flores en la sala de audiencia, y que él estaba al lado izquierdo del presidente, ya que cuando ingresó le dijo expresamente: “Párese a la izquierda. Reiteró que, en general, se encontraban ordenados de la siguiente forma: primero, Aníbal Torres; luego, el ministro de defensa Bobbio, después, el acusado Willy Huertas y, finalmente, Betssy Chávez, respectivamente; mientras que al frente se encontraba la señorita Malpartida con el camarógrafo. Así como también se encontraba presente el edecán de la Marina.

Con relación a las actividades que realizó durante su permanencia en la Sala Quiñones, indicó que no recuerda haber realizado ninguna llamada, sólo el reenvío de un mensaje a las 11:00 horas, puesto que, como veía que demoraban en atenderlo y estando a que le enviaron unas fotografías de la Plaza San Martín en donde se encontraban los manifestantes, optó por reenviarlas vía WhatsApp a la premier y a Castillo Terrones.

Finalmente, acotó que aproximadamente a la 1:05p.m. ordenó que publicaran su renuncia irrevocable y formalmente no recuerda la hora que fue publicada. A su vez, precisó que no

recuerda haber tenido llamadas (recibidas) antes de su renuncia, salvo las llamadas perdidas del presidente, Betssy Chávez y David Pérez Curi.

A las preguntas del actor civil:

Señaló que después del mensaje a la nación tenía muy claro que iba a renunciar, tanto más si, conforme el artículo 128 de la Constitución, si no renuncian inmediatamente los ministros son responsables solidariamente. Razón por la cual optó por salir del despacho presidencial sin comunicarse con nadie ni avisar que se iba, acudiendo inmediatamente a renunciar.

A las preguntas de la directora de debates:

Sostuvo que Castillo Terrones no le explicó el motivo de su convocatoria, sólo recibió el mensaje de WhatsApp que presentó como prueba.

Concurrió a la PCM porque pensó que se le estaba convocando para informar sobre temas relacionados a su propia función. Más aún si se considera que ese día, a las 3pm, estaba programada la sesión por moción de vacancia y se estaban suscitando movilizaciones de manifestantes.

Respecto de las fotos que recibió cuando estaba dentro de Palacio, señaló que esas se las compartió su edecán, ya que él estuvo con su personal de seguridad en la Plaza San Martín, justamente para reunirse con el general Lozada, a fin de que este le informe como estaba la situación, eso fue a las 10:15 más o menos o 10:20.

A las preguntas del presidente del colegiado supremo:

Precisó que, después de que le prestó su celular a Castillo Terrones no tuvo ninguna cercanía con él, pues estaba más preocupado viendo la puerta para poder retirarse; por lo que no escuchó ninguna comunicación telefónica ni se enteró de si habría entrado otra llamada a su teléfono.

6.5. ACUSADO MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES

Centra su declaración en los hechos ocurridos el 07 de diciembre de 2022, realizando un relato circunstanciado de las actividades que desarrolló dicho día, en el marco de la emisión del mensaje a la nación del expresidente Castillo Terrones, por medio del cual decidió disolver el Congreso.

En primer lugar, señaló que el mencionado día, como siempre, se encontraba ejecutando planes de operaciones como medida ante las diferentes marchas y tomas que se suscitaban de [REDACTED]. Indicó que iniciaba por la central 105, a donde iba a las 07:00 a.m., daba un mensaje a los efectivos de dicha unidad, ya que, a su criterio, son los ojos y oídos de todo lo que ocurre en la ciudad, a efecto de recibir una alerta temprana y poder controlar las diversas manifestaciones que se produzcan, no solamente de adhesión o apoyo al gobierno, sino también de quienes estén contra él.

Luego, afirmó que, el 07 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 9:30 a.m., se encontraba supervisando los principales puntos que cubría el servicio de seguridad y que eran vulnerables, tales como Palacio de Gobierno, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y Poder Judicial.

Seguidamente, entre 09:30 y 10:00 a.m., recibió una llamada del ex ministro Huerta Olivas, por medio de la cual le consultó si podría abrir las rejas de Palacio de Gobierno para que ingresen los adeptos.

En este punto, precisó que había dos locales que siempre permanecían con rejas, esto es, Palacio de Gobierno, donde no entraba nadie a la Plaza de Armas, y el Congreso de la República, que también tenían rejas por los accesos al Palacio Legislativo, bajo el sistema denominado "servicio de rejas", el cual se activaba cuando había manifestaciones, pues cuando no las había permanecían abiertas.

Con relación a la solicitud de apertura de rejas realizada por el ex ministro Willy Huerta, vía telefónica, le respondió que no era posible, ya que, en esos momentos, debido al contexto, se estaba ejecutando el Plan de Operaciones N.º 258; además que, así la intención fuese que sólo ingresen los adeptos o manifestantes a favor del Gobierno, no había forma de que los puedan

diferenciar de los que estuvieran en contra, pudiendo ocurrir todo tipo de daños a las personas y a la propiedad, tanto pública como privada, cuya responsabilidad, finalmente, recaería en él. Por lo que, en consecuencia, el ministro Huerta le respondió que hablaría con su comando.

Siendo ello así, ni bien colgó la llamada, se comunicó por teléfono con su superior inmediato que, en ese momento, era el general Jorge Luis Angulo Tejada, cuyo cargo era COMASGEN (Comando de Asesoramiento General), ahora llamado COSMOP, indicándole lo siguiente: “mi General me acaba de llamar el ministro y me ha pedido si puedo abrir las rejas” y él le dijo: “y tú qué le has dicho”, respondiendo el declarante que le dijo que no.

Agregó que, si bien el general en su declaración sostuvo que le habría indicado a él que está prohibido abrir las rejas, ello sería falso, ya que fue él que le negó la solicitud al exministro.

Manifestó que, con posterioridad a dicho hecho, se dirigió a las instalaciones de la Región [REDACTED], en la Av. España y, mientras se encontraba por la vía evitamiento casi a la espalda de Paz y Gobierno, recibió una llamada de una señorita del Congreso, quien le indicó que el presidente Castillo los estaba botando. Señaló que, ese momento, encendió la radio del carro comando y se enteró del mensaje presidencial. Y, luego de unos minutos, al término del mensaje, se quedó desconcertado.

Sostuvo que él, cuando salía a comandar las marchas, usualmente utilizaba un chaleco o una placa antibalas y ahí llevaba su radio Handy con señal abierta, más su casco porque comandaba en la cancha, en el terreno, y siempre estaba en las principales manifestaciones.

Por lo que, luego de lo escuchado, cogió su radio y dispuso atención a todas las unidades, dirigiéndose, primero, a la central que en ese momento comandaba las comunicaciones.

Como dato adicional, indicó que existen aproximadamente 150 radios distribuidas en servicio y que una radio tiene una perilla con 5 numeritos, el 1 donde se comunican todas las comisarías, el 2 donde se comunican escuadrón de emergencia, 3 la Dirinci y el 4 con la Unidad de Servicios Especiales (USE).

Añadió que todos se encontraban en faena cubriendo ese servicio porque la principal función que se desarrollaba, en ese momento, policialmente hablando, era el control de las multitudes, por lo que, en el canal 4, indicó: “atención zodiaco, zodiaco la central de la USE todo con tranquilidad, no hay ninguna restricción para el ingreso, ni salida de los congresistas debiendo tener especial cuidado que no sean agredidos, físicamente”. Es decir, lanzó la disposición por radio, después del mensaje a la nación, aclarando que fue la única disposición que dio y luego colgó el radio.

No obstante, indicó que el comandante Venero, quien era jefe de la seguridad externa del Congreso, no comprendió bien el contenido su mensaje, lo que pudo corroborar después de escucharse a sí mismo, advirtiendo que, en efecto, una parte de su transmisión estaba entrecortada. Sin embargo, indicó que, pese a que el mensaje original no estuvo audible en su totalidad, la Central Zodiaco, la central de la USE, que estaba comandando las comunicaciones, le reiteró su disposición a lo que respondió comprendido.

Asimismo, indicó que al momento en que emitió su disposición se encontraban a su lado el coronel Sáenz, jefe la USE y el comisario de la jurisdicción, comisaría de San Andrés, comandante Giuliano Arguedas Pérez; ubicándose entre Jr. Huallaga y Jr. Junín en la Av. Abancay. Seguidamente, el comandante le dijo: “Mi General, vamos a la esquina de Huallaga con Abancay porque ahí hay una cámara y, efectivamente y eso se va a perennizar. Vámonos porque usted está acá”.

Entonces, caminaron hacia la esquina mencionada y les dijo: “miren sí en este momento a mí alguien me llama y me ordena que yo impida el ingreso al congreso o prohíbe el ingreso de los congresistas, en este momento llamo a todos los reporteros que están acá presentes, pido mi baja y explico el motivo por el cual, yo estoy pidiendo mi baja”; empero, precisó que nadie lo llamó ni le dio una orden de que impida el ingreso de los congresistas.

Por otro lado, manifestó que, cuando iba a comandar, siempre estaba acompañado de su personal y tenía un carro a su disposición, en el cual se desplazaba y estaba siempre estacionado frente a los bomberos, en la plazuela del Congreso.

Luego, dentro de su relato, citó extractos de comunicaciones con las que pretende dejar en evidencia que nunca obstruyó ni cerró el ingreso de los congresistas al Palacio Legislativo, conforme se advierte a continuación: (i) Indicó que su teniente —su ayudante— le dijo: “mi general lo están llamando por teléfono”; y al contestar se percató que el interlocutor era el suboficial brigadier (chofer), Jorge Chacaltana Tasayco, quien le dijo: “mi general, está en altavoz unos señores que han venido del Congreso, quieren hablar con usted”, comunicándolo con Luis Chávez Saldaña, de quien conocía el nombre, ya que él es primo hermano de su cuñada; además, fue oficial de la Policía Nacional, razón por la que se trataban como primos. Sin embargo, de manera indiferente, le dijo: “general Lozada usted ha ordenado que no ingresen los congresistas”, por lo que, al notar dicho tono, él también le contestó en el mismo sentido, le dijo: “no señor yo no he ordenado eso y estoy a 1 cuadra del Congreso, en qué lugar de acceso al congreso está pasando lo que usted me dice”, a lo que respondió: “no, no queríamos saber, hemos venido a preguntar”. (ii) Añadió que enlaza esta última comunicación con lo esbozado por el congresista Williams Zapata, quien declaró en Willax Televisión lo siguiente: “me enteró de que no estaban dejando entrar a los congresistas y mando a preguntar”, a lo que Lozada Morales respondió: “yo no he ordenado eso, estoy aquí parado cerquita donde están ustedes para ir a si hubiera ese problema”.

Con relación a la detención del expresidente, señala, en contraposición a lo indicado por sus coacusados, que Castillo Terrones es llevado a su oficina y no a la prefectura como indican otros, allí estuvo detenido, se hicieron las diligencias, las actas, acudió la fiscal de la Nación, entre otros.

Al respecto, precisó que, pese a que permaneció en su oficina, él no tuvo absolutamente nada que ver con esa intervención, ya que se mantuvo en la Av. Abancay, regresando de almorzar a las 15:00 horas aproximadamente, cuando ya lo habían vacado, retornando nuevamente a las calles porque las manifestaciones seguían. Siendo ello así, mientras estaba en la avenida Abancay, le dijo al coronel Sáenz: “Oscar, mira, están quedando pocos manifestantes en apoyo al gobierno”, porque ambos bandos estaban en la misma plaza, en la misma Av. Abancay, “y seguro se están yendo, seguro se están yendo a la Av. España, donde está detenido el presidente. ¿Tú quieres ir para allá o quieres quedarte aquí?”, a lo que él le respondió: “Voy para allá, mi general.” Y se fue, mientras el acusado se quedó en la Av. Abancay.

Relató que, aproximadamente a las 20:00 horas, hubo algunas manifestaciones violentas en la Av. España, pero no en la Av. Abancay y cuando, por la noche, regresó a comer sus alimentos, el personal administrativo le indicó: “mi general el congresista Bazán ha declarado en RPP y dice que usted ha impedido el ingreso al congreso”, ante lo cual pidió comunicarse con RPP, no recuerda el programa, y declaró públicamente como diez minutos, desmintiendo esa versión propalada.

En dicha entrevista, le preguntaron si dio esa orden, a lo que él respondió que, en ningún momento, pues la única disposición que dio fue contraria a lo que señala el Ministerio Público, y, por tanto, es absolutamente falso que haya impedido el ingreso al Congreso.

Cuestionó que se le atribuya dicha conducta sólo en atención a lo declarado por el congresista Diego Bazán Calderón, quien afirmó que, por ahí comentaban, que 2 de los 130 congresistas no pudieron ingresar. Imputación que pudo ser fácilmente rebatida si se entrevistaba a los usuarios de la central Zodiaco, quienes habían escuchado su mensaje.

Asimismo, increpó que para el Ministerio Público sea suficiente que la congresista Tudela haya afirmado no poder ingresar por las calles paralelas al Congreso con su auto, sin tener en consideración la existencia del mencionado servicio de rejas, el cual se activa cuando se suscitan manifestaciones, que consiste en que las referidas rejas son colocadas en todos los accesos que van hacia el congreso. Además, indicó que, al ser rejas empernadas, abrir y cerrarlas no es tan sencillo, por esa razón, efectivamente, la congresista Tudela no pudo ingresar por Ayacucho con Huallaga porque esa parte estaba enrejada, pero sí podía ingresar por otro lado, incluso cuando se acercó por otro punto se encontró con la congresista Olivos, pudiendo ingresar con normalidad.

Al interrogatorio del representante del Ministerio Público:

Señaló que actualmente es director del medio ambiente de la Policía Nacional de Perú y, en diciembre de 2022, era jefe de la región policial [REDACTED], desde el 16 de junio del 2022 hasta el 11 de diciembre del mismo año.

Acotó que el 8 de diciembre, más de dos mil manifestantes, quisieron ingresar por la fuerza al Congreso de la República, y que también estuvo comandando esas operaciones; sin embargo, en plena represión le cayó un piedrazo que le rompió la pierna izquierda, por ese motivo fue enyesado y le cambian de colocación hacia la Escuela Nacional de Formación Policial Profesional de la Policía Nacional del Perú y, le releva en el cargo el General, hoy comandante general Víctor Sanabria Angulo.

Por otro lado, señaló que no tenía amistad o enemistad con Castillo Terrones ni con Chávez Chino; a Huerta Olivas sí lo conocía y de muchos años porque estuvieron juntos en la escuela de oficiales de la Guardia Republicana del Perú, el año 1985, su persona era cadete primer año y él fue cadete de cuarto año, desde esa oportunidad lo conozco, pero no era mi amigo ni mi enemigo.

A Torres Vásquez no lo conoce.

A Venero Mellado lo conoce en el servicio porque fue su jefe, como jefe región. Indicó que lo ha visto en algunas marchas porque él era jefe de la policía canina y esa es una policía de servicios especiales que también cumple el servicio de control de multitudes conocido como USE.

Respecto de Infanzón Gómez, señaló que nunca lo conoció y sí, en algún momento, por razones de servicio ha estado al lado de él o él al lado suyo, no lo recuerda.

Por otro lado, indicó que sí conoce a Jorge Luis Angulo Tejada, que inclusive ha sido comandante general de la Policía y que es más antiguo como general. Añadió que en diciembre de 2022 Angulo Tejada pertenecía al CONMASGEN, Comando de Asesoramiento General y de Operaciones, era el número cuatro de la policía, era su inmediato superior.

En cuanto a Raúl Enrique Alfaro Alvarado, precisó que, en diciembre de 2022, tenía el cargo de comandante general y que lo conocía porque fueron cadetes, fue compañero de promoción desde que unificaron las fuerzas policiales, porque él fue de la policía de investigaciones y los unificaron el año 1987.

Asimismo, indicó que sí conocía a Vicente Marcelo Álvarez Moreno, quien era jefe de Estado Mayor, pero, en ese momento, lo estaba relevando en funciones al comandante general que era el general Alfaro, porque estaba delicado de salud, entonces venía desempeñando las funciones de comandante general, no recuerda la fecha en que lo reemplazó.

Por otro lado, señaló que todas las divisiones policiales del departamento de [REDACTED] estaban bajo su cargo: la División Policial Norte uno, Norte dos, Norte tres, Sur uno, Sur dos, Sur tres, Este uno, Este dos, Centro oeste. Esas eran las divisiones policiales, también había unidades de servicios especiales como la USE, como el Escuadrón de Emergencia, como el Escuadrón Verde.

En diciembre de 2022, el comité de crisis lo comandaba el alto mando, estaba el General Álvarez, General de inteligencia, el General Ríos Zavala, el General Valverde Arcos, eran como ocho Oficiales Generales.

Asimismo, recalcó que el 7 de diciembre de 2022 sí se comunicó con Huerta Olivas, pues este lo llamó, no recuerda la hora, pero era más o menos entre 9:30 y 10:00 de la mañana, le solicitó si podría abrir las rejas de Palacio de Gobierno, porque permanecía enrejado, para que ingresen adeptos al gobierno a la plaza de armas, a lo que el declarante le dijo que no, conforme lo explicó en su alocución anterior, porque no tenía como identificar a los que estaban en contra o a favor del gobierno, y dentro de la plaza de armas se podía producir un enfrentamiento entre ambos bandos, donde podía producirse daños a las personas, a la propiedad pública y privada; entonces, él le señaló que él iba a hablar con su comando y le colgó.

Manifestó, además, que Huerta Olivas no le indicó por orden de quién lo llamaba ni recuerda el número de teléfono por el cual lo llamó. Después de que lo llamó Huerta Olivas, él se comunicó con Jorge Luis Angulo Tejada, inmediatamente lo llamó porque era su inmediato superior, a darle

cuenta de lo que le dijo: “mi general, me acaba de llamar el ministro Willy Huertas y me ha solicitado si yo puedo abrir la reja de palacio de gobierno, y tú qué le has dicho, que no, por tal, por tal motivo”; y él le dijo que tiene que cumplir lo que le dice el comando, a lo que le respondió que sí, siempre y cuando este dentro de la legalidad.

Incluso, sostuvo que estuvo de acuerdo con que el Ministerio Público levante el secreto de las comunicaciones, ya que lo que declaró el general es absolutamente falso, fue su persona que se negó a la solicitud del ministro.

Respecto a que le dijeron que cumpla con lo que dice el comando, sostuvo que se refiere a que tienen una jerarquía y les dan disposiciones de comando, así se comunican o les trasladan una orden, no sabe a lo que podría referirse el general Angulo Tejada, pero eso fue, le podría haber dado alguna orden y si él hubiera considerado o sabía que era expresamente ilícito o que no estaba conforme en la ley, no la cumpliría.

Indicó que días previos al 7 de diciembre de 2022, nunca se reunió con Huerta Olivas ni lo llamó. Luego, señaló que, en la fecha de los hechos, Venero Mellado era su inferior jerárquico, tenía el grado de comandante en ese momento y el acusado era general.

Respecto de cuál era el área donde era responsable Justo Venero Mellado, señaló que eran las inmediaciones exteriores del Congreso de la República. El Plan de Operaciones vigente a su cargo el día 7 de diciembre el año 2022 era el 258, era para el mantenimiento, control, restablecimiento del orden público, la libre circulación vehicular, la seguridad de los establecimientos públicos y privados ante las marchas que se venían produciendo y se estimaba que iban a producirse a raíz de la interpelación que iba a haber el día 7, a las 15:00 horas al señor presidente.

Respecto de que disposiciones adoptó luego del mensaje a la nación, señaló que esas disposiciones están en ese plan, están escritas y ese plan se distribuye previamente a las diferentes unidades para que cada una ejecute con relación a su función propia, los que son de inteligencia, a ver quiénes son los revoltosos, a filmarlos, si tienen arma o no tienen armas; los de escuadrón de emergencia a patrullar por las troncales principales, el escuadrón verde a hacer su trabajo propio, la USE igual al mantenimiento del orden público cuando la manifestaciones se producen. Cada uno sabe su responsabilidad y eso está plasmado en los planes de operaciones que se distribuyen previamente. Es más, señaló que el plan de operaciones del día 6, lo fue a exponer al comité de crisis, a la presidencia del Consejo de Ministros, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Congreso de la República a exponerle en ese momento al presidente del Congreso, el general William Zapata, no precisamente este plan.

Al momento del mensaje a la nación, venía a bordo de mi vehículo Comando, referido al vehículo que está asignado al General Jefe de la Región [REDACTED], lo estaba trasladando a la avenida Abancay, estaba por evitamiento hacia la altura de Palacio de Gobierno, por ahí más o menos estaba en esa circunstancias que lo llaman por teléfono y le dicen que estaba dando el mensaje, prenden la radio del vehículo y efectivamente se estaba dando el mensaje, y de ahí se constituyó con el vehículo a la avenida Abancay.

Respecto de las disposiciones que tomó al respecto o que adoptó y por qué medio las hizo conocer, señaló que uno es el plan de operaciones, para que cada uno cumpla su función que le corresponde, y la otra disposición que dio fue por radio, la única disposición que dio para que no haya restricción para el ingreso ni salida de los señores congresistas, debiendo tener especial cuidado que no sean agredidos físicamente, esa fue su única disposición, por radio, no dio otra disposición ni por otro medio.

En el servicio habían más de 150 radio distribuidas, ya expliqué también que las radios Handy que son de señal abierta, al momento que uno da esa disposición, todas estaban en el canal, porque tiene una perilla que, con varios canales, estamos en el canal de la USE.

Por otro lado, señaló que Chacaltana es el chofer de su vehículo comando, el cual siempre permanecía ahí en la plazuela, siendo que estando el vehículo ahí, salen cuatro funcionarios del Congreso, todos con terno, porque eso le contó el chofer y llamó por teléfono, su persona no tenía el teléfono en la mano, lo tenía su ayudante y este le pasa el teléfono, señalando que

Chacaltana quería hablar con su persona, siendo que este último le dice mi general unos señores del Congreso quieren hablar con usted, está en altavoz. Le llamó a su teléfono, luego le comunicó con un señor de nombre Luis Saldaña Chávez. Respecto de si en ese entonces podía recibir órdenes del ministerio del Interior, refirió que el ministro no le da ninguna orden, si lo llamó para consultarle otras cosas, como que le informe si hay manifestación, eso le podía informar a él como a cualquier funcionario, como a cualquier ciudadano, y su persona estaba a cargo de la seguridad de ■■■■, era el gran comisario de ■■■■, pero nunca, él lee ha ordenado algo, no es su comando directo.

Señaló que el 7 de diciembre de 2022 sí se activó el servicio de rejas, eso era un como un procedimiento operativo vigente, que ya los propios jefes encargados de cada zona, en este caso del Congreso de la República, se activaba ese servicio, el personal de suboficiales, los técnicos, los que estaban al mando de las diferentes escuadras, sabían perfectamente eso, ni bien se producía una marcha se activaba el servicio de rejas; después de que se activó dicho servicio no recibió ninguna llamada. Añadió que no tiene el número exacto de cuantos efectivos policiales cubrían el perímetro del Congreso, pero indicó que debía oscilar entre 150 efectivos aproximadamente, con todos los accesos donde teníamos personal, y en el mismo frontis del Congreso. Además, acotó que tenían personal de reserva, siendo unos 50 efectivos.

Infanzón Gómez es teniente, él estaba a cargo de una cuadra, la reserva la maneja el jefe del sector, había reserva para congreso, había una reserva para Palacio de Gobierno y en cada uno hay un comandante, entonces ellos manejaban de acuerdo a cómo apreciaban la situación de los manifestantes, si estaban siendo agresivos, y si los estaban superando en número, entonces se hacía uso de la reserva.

Respecto de la pregunta de por qué no repitió su orden, señaló que él no dijo que algunas otras personas no escucharon, sino que dio una disposición por radio y esa es de señal abierta, todo se escuchan, todos los que tienen radio, y estamos en el Canal de la USE, todos han escuchado su disposición-ya en la grabaciones está un poco entrecortada-, pero zodiaco la central de la USE que estaba a cargo de las comunicaciones reitera su disposición, de ROMEO 39 que es la clave del jefe de región: "no hay ninguna restricción para el ingreso ni salida de los congresistas, ni de sus asesores, teniendo cuidado que no los agrede".

Indicó que nunca conoció sobre el impedimento, nadie lo llamó para decirle y le resulta incómodo que el congresista Bazán haya señalado eso en Twitter y el Ministerio Público lo toma como elemento de convicción. Él era presidente de la Comisión de Defensa, tranquilamente lo pudo llamar y consultar, nadie le dijo sobre el impedimento de la congresista Tudela y Olivos, sino lo hubiera corregido en el acto, ya que él se encontraba en el lugar de los hechos.

A las preguntas del actor civil:

Señaló que el jefe inmediato de Sáenz Fajardo era su persona; la USE era la unidad policial que custodiaba las rejas, personal que estaba al mando del comandante Venero. Los efectivos policiales portaban el equipo de control de multitudes: casco, vara, escudo, no portaban ningún arma de fuego. Sobre la pregunta de si en su condición de jefe de región de ■■■■ podía desacatar una orden, señaló que no era desacatar, sino que no iba a cumplir o a dar cumplimiento a una orden ilícita, a una orden irregular.

Agregó, que no recuerda el nombre de la asesora del congreso que dijo que Castillo Terrones los iba a botar. No recibió informes de la USE posteriores sobre las acciones realizadas el 7 de diciembre de 2022. No recibió instrucciones o indicaciones de algún otro funcionario respecto a la continuidad a suspensión del denominado servicio de rejas alrededor del Congreso, eso es automático como señaló, cuando ya termina la marcha nuevamente, el personal ya sabe, automáticamente desarmen y la carga se pone en un costado y fluye el tránsito peatonal, y en algunos casos, peatonal y vehicular, el servicio de rejas debe haber concluido a las 20:00 horas. Ningún personal portaba armas, solamente se sale con el equipo de control de multitudes y solo los oficiales pueden portar armas. Le parece que el comandante Venero estaba al mando de seis oficiales y su persona que también tenía arma; el tipo de armas es una pistola, arma de puño, cree que en ese momento tenían una SIG Sauer.

A las preguntas de la defensa del acusado Torres Vásquez:

Señaló que el día 7 de diciembre, antes, durante y después del discurso del expresidente Pedro Castillo Terrones nunca se comunicó con Torres Vásquez.

A las preguntas de la defensa de la acusada Chávez Chino:

Señaló que en ningún momento el día 7 de diciembre del 2022, la entonces premier Betssy Betzabet Chávez Chino le ordenó que cierre el Congreso en su condición de jefe de la Región Policial [REDACTED], o levantarse en armas para subvertir el orden constitucional.

La defensa del acusado Huerta Olivas no realizó ninguna pregunta.

A las preguntas de la defensa del acusado Venero Mellado:

Señaló que los términos Zodiaco Romeo 39 - central 105 se refieren a la central de comunicaciones que está en la avenida España en la sede de la Región Policial [REDACTED], ellos sí escuchan todos los canales, ellos están escuchando a las comisarias, a la DEPINCRI, al escuadrón de emergencia, a todos. Es la gran administradora de las comunicaciones. Zodiaco es la central exclusiva de la Unidad de Servicios Especiales, conocido como la USE, los que usan el uniforme de faena. Así también tiene su central el escuadrón de emergencia, así también tienen su central las diferentes divisiones que están apostadas en la jurisdicción de la región policial [REDACTED].

Entonces, pero en ese momento del día 7, el declarante, y todo el servicio, estaban cumpliendo el servicio y comunicándonos a través del canal de Zodiaco, que era el servicio USE. Por su parte, Romeo 39 es la clave del General, Jefe Región [REDACTED]. En cuanto a quien indica que se repita esa orden, cuando su persona lanza la disposición por radio, que no hay ninguna restricción para el ingreso ni salida de los congresistas, su persona estaba con casco, da la disposición y cuelgo nuevamente su radio.

El comandante Venero no escucha bien la orden y él señala por radio "Romeo-39 no se le copió bien, ¿puede repetir por Sierra, o sea, por "s", por servicio", pero su persona no escucho eso y es la central Zodiaco que estaba manejando las comunicaciones que reitera su disposición, la disposición de Romeo-39, esto es, que no hay ninguna restricción para el ingreso ni salida de los congresistas, ni de sus asesores, teniendo cuidado que no lo vayan a agredir; o sea, repite su orden. Respecto de si en alguna oportunidad se comunicó con el comandante Venero, el día siete de diciembre del año 2022, antes, durante o después de esa proclama que dio Castillo Terrones, indicó que, en ningún momento, la única fue en la disposición que dio por radio y no era exclusivo para él, sino para todos los que estaban porque era en señal abierta.

Respecto de las otras unidades, señaló que el mismo jefe de la USE contestó comprendido punto ocho, punto nueve, punto cinco que se le conocía, no como seguridad del Congreso, no como seguridad del Palacio de Gobierno, no como seguridad del Ministerio Público, si no se conocía por "P", puesto tal, puesto tal, punto ocho, punto nueve, punto cinco, conforme dieron su conformidad a mi disposición. Con relación a Venero Mellado, obtenido ya los registros de esas comunicaciones, él señala, "comprendido Romeo-39" o sea, acepta su disposición, que no hay ninguna restricción, la comprende. Los audios fueron ofrecidos como pruebas.

A las preguntas de la defensa del acusado Castillo Terrones:

Señaló que conoce a Castillo Terrones pero no de amistad, en dos oportunidades estuvo cerca del expresidente de la República, una cuando estuvo verificando el derrame de petróleo en los principales puertos del departamento de [REDACTED], en Barranca, en Supe, en Huacho, todos pasaron a tomar desayuno en un restaurante, y estuvo ahí en una mesa larga y, la otra oportunidad fue, cuando asistió al escuadrón verde en una ceremonia, él llegó temprano y desayunó, y estuvo también presente el ministro de interior, el jefe del escuadrón verde. En su cargo de Jefe de Región fue asignado por el comandante general de ese momento, debe haber sido el 8 o 10 de junio de 2022, en ese tiempo el presidente era Castillo Terrones, pero su persona nunca condicionó su nombramiento con algún funcionario o superior jerárquico a algún tipo de favor político o personal, como, por ejemplo, que usted respalde al presidente Pedro Castillo en alguna decisión política o personalísima futura o respaldarlo en cualquier tipo de mensaje presidencial. Ni Castillo Terrones ni ningún funcionario le ordenó levantarse en armas. En la región de [REDACTED] ha

usado su pistola de puño, en el VRAEM uso fusil de diferentes calibres. El equipo que utilizó su persona el 07 de diciembre de 2022 no son armas, son equipo policial que se emplea para el control de multitudes, se usa el caso, escudo, la vara de ley y los grilletes de seguridad, una hoja no es un arma.

A las preguntas de la defensa del acusado Lozada Morales:

Señaló que las llamadas con Huerta Olivas fueron muy cortas, no sabe si fue 50 segundos, 30 segundos, muy precisas.

Si en su condición de jefe de la región policial al representante del ministerio público para que puedan ser veedores y puedan verificar la situación real y fáctica de los hechos de las protestas, señaló que si, se oficiaba, a los fiscales de prevención del delito, para que nos acompañen y estén presentes durante las manifestaciones. También se les oficiaba para que registren el tipo de armamento, equipamiento con que sale el personal policial de control de multitudes al servicio. Señaló que es posible que su ayudante, que estaba a su costado, haya escuchado todas las comunicaciones que realizó el 7 de diciembre de 2022.

A las preguntas del juez supremo Guerrero López:

Respecto de la solicitud de Huerta Olivas sobre el retiro de rejas, precisó que las personas iban a ingresar a la plaza de armas, pero él le dijo que no, a lo que él le dijo que iba a hablar con su comando y le colgó. Como Jefe de Región había identificado en su condición por sus funciones, un conjunto de riesgos en ese momento. La región policial formula un plan de operaciones, y las unidades operativas o ejecutivas formulan su orden de operaciones, lo mismo, pero en pequeño de acuerdo a sus funciones, donde establecen quién es su Comando, quiénes van a estar en tal lugar, qué funciones me van a desarrollar. Cada división hace su respectiva orden de operaciones y que su Comando es el coronel, en todo caso, si es comandante, jefe de esa unidad, entonces la USE también hace su orden de operaciones, que es un documento de menor rango al plan de operaciones.

Con relación al 6 de diciembre, señaló que la toma de ■■■■ era que venía gente inclusive de provincia a realizar medidas de protesta e inclusive se señalaba que querían tomar o quemar el Congreso, por eso es que acá está presente el ex ministro Aníbal Torres, le llevaron un día a exponer uno de los planes de operaciones similar, días antes, por otro evento similar, a exponer el plan de operaciones de la región policial ■■■■, para ver las medidas de seguridad que se iban a adoptar ante esas propuestas, pero por el día seis que ustedes consultan, al día siguiente era la interpelación al presidente Castillo, y los mismos medios de prensa, los diversos colectivos a través de las diferentes redes sociales, porque ellos venían evaluando los riesgos o los escenarios que se podrían presentar y algunos decían que ya tenían las firmas para vacarlos, otro decían que no, y había esa esa información, pero siempre había una pugna de adeptos y de los opositores, entonces, por eso es que se formulaban los planes de operaciones para desarrollar un trabajo y que no ocurra nada, como fue así, cero costos sociales. Al día siguiente de los primeros cinco heridos, él fue uno de ellos, lo cual está documentado, con una piedra le rompieron la pierna. Con su propia vida defendió la democracia, pero ahora está sentado como acusado. Justamente, para las manifestaciones se hacen los planes de operaciones, para señalar que función va a cumplir cada uno y, los policías acompañan a fin de prevenir y evitar que se produzcan daños tanto a las personas como a las propiedades.

Respecto de la llamada que le realizó Huerta Olivas sobre la seguridad de los padres de Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, señaló que esa llamada la hace después del mensaje, donde le dice *“ya hemos hablado con tu comandante general y hay que reforzar los domicilios de los padres del presidente de la ministra Betssy Chávez y del doctor Aníbal Torres”*, a lo que él le dijo, *“pero no, yo no conozco esos domicilios, no sé dónde viven”*. Entonces, *“no, hay que reforzar, ya sabe Tucumán”* y también le llama el comandante general a decirme que hay que reforzar, como yo he conversado con mis abogados y lo he declarado en la Fiscalía. Es su función como policía proteger la vida y lo que él le pidió lo vio en función de las reacciones que podría haber contra los papás o contra los domicilios, pero nunca se concretó porque no conocía donde vivían, no era director de seguridad del Estado para saber dónde están los

domicilios de los funcionarios a quienes se les brinden seguridad. Esas dos comunicaciones tuvieron con Huerta Olivas, además tenía registrado su teléfono de este.

A las preguntas de la directora de debates:

Con relación a la primera pregunta, señaló que a raíz de la lectura que hace de la manifestación de Infanzón, advierte que afirma que él —refiriéndose al acusado Lozada Morales— ordenó por radio que se impida el ingreso de civiles y congresistas, o sea, él entendió su orden al revés y que, después, vuelve a decir, a través de la central, que sí se dé acceso, sin que explique por qué razón señaló eso.

Agregó que replicaron la disposición que lanzó por radio, pero había bulla, producto de la manifestación, por lo que el comandante Venero, a cargo de la seguridad externa del Congreso, no copió bien su mensaje, y efectivamente eso es verdad, porque cuando presentó los audios —y eso se queda registrado en el Ministerio del Interior, en la Dirección de Comunicaciones—, advirtió que la mitad del audio estaba entrecortado, entonces, sí era correcto que no escuchó bien la orden. Venero afirmó: “Romero-39, repita por Sierra, pues se le copia entrecortado”, pero él no escuchó ese mensaje del comandante; sin embargo, la central de comunicaciones que se llama Zodiaco, o sea, su clave, ellos sí escucharon su disposición y la pregunta del comandante, así como la disposición de Romeo 39, en la que indicó que no había ninguna restricción para el ingreso ni salida de los congresistas ni de sus asesores, teniendo cuidado que no los agredan. Concluyó indicando que Luis Saldaña Chávez es primo hermano de la esposa de su hermano y lo conoce desde hace muchos años porque él también fue oficial de la policía, fue mayor de la policía, incluso se trataban hasta de primos, pero cuando él lo llama por teléfono y se identifica con su nombre, reconoce voz y su nombre, pero no sabía que trabajaba como seguridad del Congreso, con el presidente William Zapata. Acotó que Saldaña Chávez mandó a averiguar si era verdad que estaban impidiendo el ingreso y él le manifestó que no, en ningún momento, y, si hay algún problema en los accesos, le indicó que estaba a media cuadra para ir y solucionar, siendo que Saldaña le dice, sí, han escuchado, o sea, estaba en altavoz.

6.6. ACUSADO JUSTO JESÚS VENERO MELLADO

Inició su declaración indicando que, en el 2022, ejercía funciones como jefe de la policía canina, una unidad adscrita a la Unidad de Servicios Especiales (USE), conocida como la unidad que enfrenta a las manifestaciones que ocurren a diario, como suele verse en los medios de comunicación. Señaló que, en ese contexto, recibió la orden de operaciones respecto a la toma de ■■■■ 2022, dispuesta por la Región Policial ■■■■, que era el máximo órgano del cual dependía o para el cual trabajaba.

En dicha orden de operaciones, sus funciones consistían puntualmente en mantener y restablecer el orden, así como la seguridad en el perímetro del Congreso, de las personas y de los trabajadores; así como impedir que la seguridad pública fuera vulnerada, pues en ese periodo se producían manifestaciones constantes, por parte de los integrantes del movimiento del señor Pedro Castillo, quien en ese entonces era presidente de la República, así como del otro grupo que se hacía llamar “La Resistencia”.

Manifestó que habían dos grupos confrontacionales que se enfrentaban diariamente en los alrededores del Congreso, lugar en el que él estaba asignado para resguardar la seguridad de dicho estamento del Estado: el Congreso de la República, pero también debía dar seguridad a los demás órganos ubicados en la zona, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, pues, aunque existían otros oficiales a cargo, cada uno tenía distintas misiones y él estaba exclusivamente designado para brindar seguridad al Congreso, a sus trabajadores y a los congresistas.

En ese sentido, afirmó que, entre las siete y ocho de la mañana del 07 de diciembre de 2022, aproximadamente, se dirigió al Congreso de la República, al mando de 60 efectivos policiales de la USE de la policía canina. Cada efectivo policial iba premunido con su “medio de policía”, es decir, portaban sus cascos, chalecos, antimotines y tonfas —que antes se conocía como “vara de

ley”, instrumento destinado a mantener el orden, resguardar y evitar agresiones contra los efectivos policiales—. Ninguno de ellos portaba armamento de guerra. El único que llevaba un arma reglamentaria era él mismo, una pistola de puño que portaba en la cintura. Añadió que sus medios de policía personales incluían casco, radio y su equipo de comunicación; y, como es habitual hoy en día, llevaba su teléfono celular, ya que en el contexto de la globalización cada persona porta un equipo móvil.

Explicó que constituyó con su personal en el Congreso de la República en el horario señalado previamente porque la orden de dicho día indicaba que no sólo debía dar seguridad a los congresistas, sino también al presidente de la República, quien —según tenía entendido— iba a presentarse a las once de la mañana en el Congreso de la República para ver el tema de la vacancia.

Precisó que su función exclusiva consistía en resguardar el paso del presidente, ya que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía —porque así lo indica la ley, el artículo 166— debía recibir la protección correspondiente a la que estaban obligados por mandato constitucional.

Dicho día el presidente iba a desplazarse desde el Palacio de Gobierno hacia el Congreso de la República a las once horas aproximadamente. Por ello, él tenía que tener libre la avenida, el jirón Junín, por donde se desplazaría. En algunas oportunidades, el jefe de Estado salía del Palacio de Gobierno, caminando o en vehículo, dependiendo de la ocasión, y llegaba al Congreso por el tramo de Jr. Junín. Y, lógicamente, dentro de sus funciones, él debía resguardar que no fuera agredido —como corresponde a cualquier otro funcionario público—.

Afirmó que, en ese interín, venía coordinando, entre las diez y once de la mañana, con el resguardo del propio presidente de la República, que es personal de seguridad del Estado, conocido como “La avanzada”. El personal de avanzada son los efectivos policiales que actúan ante los hechos. Entonces, coordinaban en esos momentos con él para saber en qué instante iba a salir el presidente y cómo estaba la avenida Junín, verificando que no hubiese gente lanzando huevos o realizando protestas sociales. Por esa razón, habían colocado rejas para impedir el paso de vehículos; pues, en el momento en que el presidente transitara, se cortarían el tráfico en la avenida Abancay y pasaría libremente.

Siendo cerca de las once de la mañana del mencionado 07 de diciembre de 2022, el presidente no aparecía, y él estaba a la espera, prácticamente listo para que el mandatario llegara. Pasaron algunos minutos y, mientras conversaba con sus compañeros como en un día rutinario, un efectivo policial se le acercó y le dijo: “Mi comandante, están cerrando el Congreso”. Él respondió: “¿Ah sí?, ¿quién?”. Miró los medios, tomó su celular y empezó a revisar las redes sociales, ingresando al aplicativo de Movistar que tenía en ese momento; encendió los datos y vio que, efectivamente, el presidente ya estaba terminando de dar el discurso en el que anunciaba el cierre del Congreso.

A razón de ello, se dispuso a esperar alguna orden del Comando. Esperaba junto a su personal, quien le decía: “Mi comandante, ¿qué hacemos ahora?”. Él respondió: “Nada, pues esperemos alguna orden”.

Luego de aproximadamente media hora o quizá menos, recibió la comunicación del general Lozada Morales, quien en ese tiempo era jefe de la Región Policial [REDACTED], por vía radial. En esa comunicación el general dijo: “A ver, atención todas las unidades, no hay restricción para congresistas ni trabajadores [...]”; sin embargo, a partir de la palabra “ni trabajadores”, él escuchó el audio entrecortado e ilegible, razón por la cual no se podía entender. Tres o cuatro segundos después, la comunicación siguió y él pudo oír claramente lo que continuaba: “[...] tengan cuidado que no sean agredidos. Todo con tranquilidad, todo con conformidad”. Con ello, el general daba la conformidad a la orden.

En ese sentido, afirma que él entendió la primera parte del mensaje: “No hay restricción”, pero, como profesional conocedor de la materia y del lenguaje técnico que se usa en comunicaciones, quiso confirmar que efectivamente no existía restricción. Además, quería asegurarse de que su personal hubiera escuchado correctamente la disposición, considerando que entre sus unidades había oficiales y suboficiales de mayor antigüedad y que en [REDACTED] todos portaban radio.

Por esa razón, buscó obtener la conformidad y la tranquilidad de que el mensaje había sido emitido con claridad y precisión, por lo que solicitó, vía radial, que se le repitiera el mensaje. Esperó unos segundos, pero no recibió respuesta del general, pero sí de Zodiaco —la central de comunicaciones—, que está ubicada en la avenida España, una unidad que se hallaba en un área mejor equipada, con una antena de aproximadamente diez metros que permitía recibir las señales con mayor claridad, puesto que a veces su radio Handy, marca HYTERA, opera en frecuencias que a veces tienen interferencias en la nitidez, por ejemplo, en avenidas como Abancay, debido a los edificios.

En ese contexto, cuando la central de Zodiaco retransmitió la orden del general, él volvió a solicitar: “Repita por sierra”. Pero tampoco se escuchó nitidamente. La central respondió al general y éste replicó la orden: “A ver, atención todas las unidades: por disposición de Romeo 39, o sea, por disposición del jefe de Policía Canina, no hay restricción para congresistas ni trabajadores. Eviten que sean agredidos ¿Conforme?”. En ese momento, ingresó otro interlocutor, el coronel Sáenz Peralta que estaba a cargo de la Unidad de Servicios Especiales ese día, ya que el jefe titular era otro.

Entonces, el coronel Sáenz ingresó al sistema de radio y dijo: “Conforme, conforme USE uno”, es decir, conforme con el USE uno, que era el jefe de la USE. Él respondió inmediatamente diciendo: “Polcan uno, tomo nota, está claro” —refiriéndose a él—.

Con ello, él dio su conformidad, pues la orden que había replicado la central Zodiaco, proveniente del general Lozada, ya estaba clara. La comunicación fue clara y él no tuvo necesidad de replicarla nuevamente a las demás unidades.

Seguidamente, la comunicación continuó con normalidad: los congresistas pasaban por su lado y todo transcurría sin problemas.

En un momento —que no recuerda si inicialmente mencionó en su declaración— él se encontró con la congresista Juárez. Añadió que él había trabajado en el Congreso tres años y que conocía a gran parte de los congresistas, por lo que la reconocía e incluso la saludó y conversaron brevemente, recordando que la misma pertenece a la bancada de Fuerza Popular.

Después de ello, la jornada continuó con total normalidad. No hubo mayores problemas. Los congresistas transitaban normalmente. Su personal también circulaba por la zona. Él se encontraba con su unidad policial, que había incrementado su presencia de 200 a 300 efectivos aproximadamente para resguardar algunas intersecciones del Congreso de la República. Algunos efectivos le preguntaban: “Mi comandante, ¿qué hay del cierre del Congreso?”. Él respondía: “Nada pues, la orden del general es que no hay impedimento para congresistas; no hay nada”. Y así quedaba aclarado.

Agregó que la jornada avanzó sin novedades, transcurriendo su hora de almuerzo en la vía pública como es usual en el personal de la USE, concluyendo su servicio alrededor de las nueve y media de la noche y, como no hubo novedades, todas las unidades se retiraron con autorización del jefe de la USE hacia la unidad ubicada cerca del Rímac.

Él dispuso que su secretario elaborara el informe correspondiente, señalando que no hubo ninguna novedad en el Congreso, pues no hubo enfrentamientos con manifestantes. Algunos grupos estaban cerca del Congreso, otros en calles adyacentes, y aunque se observaron manifestaciones en algunos puntos, no llegaron a más. Por esa razón dispuso que su secretario redacte el informe, indicando que no hubo novedades y que todo transcurrió con normalidad durante el día. De esa forma concluyó el trabajo el 7 de diciembre de 2022.

Finalmente, basado en los principios de transparencia y legalidad, solicitó —con el permiso del Tribunal y con respeto— que se reprodujera nuevamente el segundo audio contenido en la prueba material complementaria-USB, respecto de la comunicación por radio realizada por el acusado Lozada Morales, “2022_12_07_12_57_50_8902.WAV”, en velocidad lenta, aquel en el que figuran dos interlocutores, para que él pudiera reconocer cuál de las voces era la suya. Explicó que tenía entendido que, durante la defensa del general Lozada, se negó —o al menos eso le pareció entender— que se presentara el segundo audio para identificar la voz de los intervinientes.

Al reproducirse el audio, el comandante Venero Mellado dijo: “Ahí podemos escuchar claramente, señores jueces, con mucho respeto, que esa es mi voz y que yo tomé nota y estaba claro totalmente. Entonces, después de eso, ya se sobreentendía que todo el personal había escuchado esa orden. Ya no había forma de poder replicar”.

SÉPTIMO. AUTODEFENSAS

7.1. ACUSADO JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES

El acusado José Pedro Castillo Terrones inició su participación realizando un recuento de los diversos problemas políticos, sociales y económicos que, a su criterio, son los más perjudiciales en la actualidad, indicando que dicho contexto lo llevó a elaborar y emitir el cuestionado mensaje a la nación a través del cual decidió disolver el Congreso y por el cual es acusado en el presente proceso.

En atención a ello, indicó que lo narrado el pasado 07 de diciembre de 2022 no fue en sí mismo un mensaje a la nación ni un golpe de Estado, como pretende afirmar la Fiscalía, sino que, por el contrario, al emitir dicho discurso político lo que hizo fue trasladar el clamor del pueblo. Incluso, indicó que, por esa misma razón, al escuchar que algunas personas, amigos y organizaciones estaban en las calles, proclamando apoyo a su gobierno, consultó al ministro del interior si existía la posibilidad de saludar a su pueblo en la plaza de armas, solicitando que se abran las rejas que la cercaban.

Refirió que él mismo revisó el mensaje a la nación, por lo que Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres y sus demás coacusados en este proceso no tenían conocimiento del contenido de dicho documento —refiriéndose al documento que contenía el discurso leído—.

Con relación a los antecedentes a la emisión del mensaje a la nación, indicó que el 06 de diciembre se encontraba preparando todo para el día siguiente en que había sido citado en el Congreso con relación al tercer pedido de vacancia presidencial en su contra; sin embargo, a las 04 a.m. del 07 de diciembre de 2022, por contactos en algunas bancadas, tomó conocimiento de que no contaba con los votos suficientes a su favor, por lo que procedió a convocar vía WhatsApp a una reunión a sus ministros, a través del grupo Gabinete del Bicentenario, surgiendo en él, a raíz de ello, la idea de brindar un discurso político —haciendo alusión al mensaje a la nación leído posteriormente—.

Agregó que tanto Betssy Chávez Chino como Aníbal Torres Vásquez desconocían el contenido de su discurso y que si la prensa se encontraba presente en dicho momento en el despacho presidencial fue porque él dio la orden expresa de que sea convocada, sin explicar los motivos.

Manifestó que es por ello que, luego de dar su mensaje a la nación, sus ministros fueron renunciando uno a uno, por lo que procedió a llamarlos vía telefónica para decirles que no se preocupen porque “todo lo había hecho él y ellos no habían cometido ningún delito”; sin embargo, nunca le contestaron la llamada.

Respecto al asilo de su familia en la embajada de México, indicó que no era algo premeditado, sino que, por el contrario, se suscitó luego de que oralizara su mensaje en señal abierta a nivel nacional, como una medida para proteger a su familia.

Negó rotundamente que se haya querido fugar, arguyendo que ninguna persona con dicha finalidad utilizaría el cofre presidencial como medio de desplazamiento. Añadió que Aníbal Torres Vásquez se enteró de su destino recién en ese momento y que si lo acompañó a la embajada de México fue porque sabía que ambos retornarían a Palacio de Gobierno, en donde se encontraban todas sus pertenencias, sin poder prever que en el camino serían intervenidos.

Cuestionó que, luego de su captura y traslado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo, fue vacado por el Congreso de la República sin tener la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa ni al antejuicio político.

Finalizó su intervención, indicando que no solicita su absolución, sino que únicamente exige justicia y que se haga lo correcto. A su vez reiteró que no entiende por qué todos esos señores

—refiriéndose a sus coacusados— están presentes en este juicio, ya que la responsabilidad es netamente suya.

7.2. ACUSADO ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

Refirió que se le imputó haber cometido el delito de rebelión; la Fiscalía sostuvo que en horas de la mañana del 7 de diciembre del 2022 se reunió conjuntamente con Pedro Castillo Terrones, Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas y con Roberto Sánchez Palomino para acordar ilícitamente disolver el Congreso. Afirma que dicha reunión es falsa.

Señaló que no hubo un corredor que comuniqué directamente a la PCM con el Despacho Presidencial. Relató que el día 7 de diciembre del 2022, el edecán Luis Estipo Matkovich Lazarte, le comunicó que lo llamaba el presidente. Posteriormente, Betssy Chávez Chino, Luis Estipo Matkovich Lazarte y su persona recorrieron el pasadizo y pasaron al Palacio de Gobierno. Manifestó que Chávez Chino, en su declaración de fecha 10 de diciembre del 2022, no dijo que el pasadizo une a la PCM con el Despacho Presidencial. Del mismo modo, refirió que, no es cierto que Cintya Isabel Malpartida Guarniz ingresó por un pasaje directo al Despacho Presidencial pues ella aparece en la cámara 55 del Salón Dorado ingresando conjuntamente al Despacho Presidencial con el camarógrafo y Betssy Chávez Chino, a horas 11:29:08 del 7 de diciembre del 2022. Además, indica que la referida testigo manifestó, con fecha 27 de marzo del 2025, que Betssy Chávez Chino los recibió y los condujo por la Presidencia del Consejo de Ministros. Manifiesta que, si existiera ese corredor directo, lo habría mostrado con planos, con fotografías, o con algún croquis.

Refirió que, la conspiración de rebelión no puede hacerse con una reunión minutos antes de la lectura del discurso. Además, indicó que se le acusa haber redactado el mensaje leído por el presidente. Al respecto, señaló que el Informe Pericial N.º 326-2023 (Informe pericial de análisis digital forense N.º 326-2023), concluyó que no se encontró información relevante dentro del rango de la fecha indicada, ni un archivo relacionado al presunto hecho controvertido. Además, prueba que el mensaje ha sido encontrado en una computadora de la Oficina del Gabinete de Asesores del Palacio de Gobierno y no en la oficina de la PCM.

Seguidamente, sostiene que con las declaraciones del testigo Luis Estipo Matkovich Lazarte, de fecha 25 de febrero del 2023 y la declaración de Cintya Malpartida Guarniz de fecha 03 de marzo de 2023, se demostró que el mensaje salió de la Oficina del Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno. Precisó que no visitó la oficina de Luis Alberto Mendieta Gavirondo, ni mantuvo reunión con él.

Indicó que el mensaje.docx, carece de contenido. Expresó que no hay ninguna semejanza sobre el archivo mensaje.docx y el mensaje del presidente. Así también, señaló que en la pericia N.º 326-2023 se afirma que el mensaje.docx fue creado el 6 de diciembre del 2022 a las 22:52 y que fue modificado el 7 de diciembre del 2022 a las 6:42, hora en la que se encontraba en su casa; además, ese día ingresó a trabajar en la Oficina del Gabinete de Asesores a las 08:12, lo que está probado con el registro de ingreso a la Presidencia del Consejo de ministros. Señaló que la pericia N.º 017 (Dictamen Pericial N.º 017-2024), concluyó que la hora 6:42 del día 7 de diciembre del 2022 corresponde a las 11:42. El presidente comenzó a dar lectura de su discurso a las 11:40. Entonces, mientras el presidente leía su discurso, lo estaban modificando.

Indicó que, el meridiano de Greenwich no se puede modificar. La hora de creación del mensaje fue a las 22:52 del 6 de diciembre del 2022, y corresponde a las 3:52 del día 7 de diciembre del 2022, momento en que se encontraba durmiendo en su casa. Además, precisó que, de acuerdo al acta fiscal de extracción de información de copia espejo, consta que el mensaje.docx ha sido creado el 6 de diciembre del 2022 a las 22 y 58 minutos y 2 segundos, pero él salió del despacho presidencial a las 23:03 minutos. Afirmó que el mensaje no pudo ser redactado en menos de cinco minutos.

Precisó que Fiscalía sostuvo que el 06 de diciembre del 2022, su persona se reunió con el presidente y la premier en el despacho presidencial desde las 21:49 hasta las 23:03 minutos y

que ese archivo, mensaje.docx, fue creado el 06 de diciembre del 2022, en la Oficina del Gabinete de Asesores del Palacio de Gobierno a las 22: 52. Es decir, cuando se encontraba en el despacho presidencial.

Asimismo, señaló que el croquis de distribución de ambientes para el ingreso al despacho presidencial fue confeccionado después del 07 de diciembre del 2022, conjuntamente con su asistente Rafael Sotelo Ojeda, para realizar aclaraciones sobre los controles y la forma de ingreso al despacho presidencial. Sobre las expresiones “el poder radica en el pueblo”, señala que está en la Constitución. Y que “La asamblea constituyente”, es un término conocido en el Derecho. Sobre el proyecto de ley N.º 3570-2022, precisa que, finalmente fue rechazado por la Junta Directiva del Congreso. Con relación al “falso abrazo”, la señorita Cintya Malpartida Guarniz declaró que se excedió en lo que a su persona se había pronunciado. Además, ni Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas ni Willy Huerta Olivas refirieron haber visto dicho abrazo. Señaló que cuando el presidente leyó su discurso, se acercó para preguntarle si había coordinado con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales, y él le respondió que regrese donde el ministro Willy Huerta Olivas. Indicó que escuchó el mensaje del presidente junto a Willy Huerta Olivas y Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas y que cuando preguntó si iban a intervenir el Congreso, este último le respondió que no le habían dicho nada. Por lo que determinó que no se trataba de un golpe de Estado y que no había delito.

Refirió, en cuanto al Informe Pericial del Análisis Digital Forense N.º 295-2023, sobre la “Carta Asilo”, que no es cierto que habría sido modificado. Explicó que el informe identifica únicamente un archivo, imagen 20221208_08130191.pdf, y que no es un documento editable. Manifiesta que no se ha probado que esa descarga que se hizo de los medios de publicación haya sido modificado, porque no es un archivo Word. Sobre el documento del 2018, incautado por la Fiscalía en su casa, indica que se demostró que las 3 escrituras en esa hoja no le pertenecían. En cuanto a la responsabilidad civil, precisa que no hay una acción por su parte que haya causado el daño. No se ha demostrado el daño extrapatrimonial ocasionado por el discurso leído por Pedro Castillo Terrones. Asimismo, indicó que no se ha demostrado el nexo de causalidad, ni el factor de atribución, ni el dolo por parte suya. Concluye solicitando ser absuelto de la acusación penal y también de la responsabilidad civil.

7.3. ACUSADO WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS

Inició su alocución realizando un recuento de los hechos, así como precisando que el 09 diciembre de 2022, fecha en la que fue citado a declarar en la Fiscalía con relación al presente proceso, no pudo asistir, debido a que, (i) en primer lugar, tuvo una reunión con la ex vicepresidenta Dina Boluarte, con quien debía coordinar por aún tener el cargo de ministro del interior en ese momento, y (ii) luego, debido a que en dicha fecha tenía programada una cita médica en el Hospital de la Policía para una infiltración en su columna a consecuencia de un accidente que tuvo en noviembre de 2022. Refirió que, luego de ser atendido, le otorgaron cinco días de descanso médico, lo cual informó a la Fiscalía a fin de solicitar la reprogramación de su declaración; sin embargo, fue citado nuevamente para el 10 de diciembre de 2022, es decir, al día siguiente, fecha en la cual asistió sin falta, pese a su delicado estado de salud y a que tanto su familia como su abogado, le sugirieron no hacerlo. Acotó, además, que, asistió a fin de contribuir con la investigación y de que su conducta no sea considerada como obstruccionista o de obstaculización.

Con relación al día en que rindió su declaración, afirmó que al llegar a la sede fiscal entregó su celular de manera voluntaria, permitiendo que revisen lo que consideraran pertinente e indicando que, a su criterio, ello demuestra que no tenía nada que ver con los hechos delictivos y que, en todo momento, sus afirmaciones han sido verídicas. A su vez, de manera expresa señaló que, al momento de rendir su declaración, recordaba completamente los hechos acontecidos el 07 de diciembre de 2022 y que en ningún momento estuvo de acuerdo ni formó parte de la decisión tomada por el expresidente Pedro Castillo Terrones en dicha fecha.

Manifestó que, en efecto, el día 07 de diciembre a las 07:47 a.m. fue convocado por el expresidente Pedro Castillo Terrones a una reunión que se llevaría a cabo a las 10:30 am, a la cual asistió, por corresponderle de acuerdo a la función de ministro del interior que cumplía en dicho momento.

Asimismo, narró cómo fue el traslado desde su oficina hasta el despacho presidencial e indicó que, durante ese intervalo, se comunicó con el general Lozada Morales por vía telefónica en 3 oportunidades: (i) primero, antes de salir de su despacho, desde su teléfono personal, para informarle que el expresidente José Pedro Castillo Terrones lo había convocado a una reunión a las 10:30 am, a lo que el general Lozada le respondió que mejor espere en la plaza San Martín porque los manifestantes se estaban concentrando allí; (ii) luego, al llegar a la plaza San Martín, desde el teléfono de un oficial, para consultarle en dónde se encontraba; y, (iii) tercero, desde el Jr. Carabaya, mientras se encontraba camino a Palacio de Gobierno, para consultarle, por encargo de la ex premier Betssy Chávez Chino, qué posibilidades existían de que se abran las rejas de la Plaza de Armas con la finalidad de que ingresen los manifestantes a favor del gobierno del expresidente Castillo Terrones.

A efectos de explicar el curso de estas comunicaciones y coordinaciones, citó extractos de la declaración de Lozada Morales, de fecha 09 de diciembre de 2022, en donde éste reconocería que, en efecto, el acusado Willy Huerta Olivas lo llamó para consultarle si era seguro dejar pasar (abrir las rejas) a los manifestantes a favor del gobierno a la plaza de armas, a lo que éste le habría respondido que no porque podrían haber infiltrados que generen caos o causen daños patrimoniales. Información que, en ese acto, le habría trasladado a la ex premier Betssy Chávez vía telefónica.

Adicionalmente, hizo mención a otros documentos y pruebas como la declaración testimonial de Jorge Luis Angulo Tejada, de fecha 9 de diciembre de 2022, a fin de evidenciar con ello que el expresidente Castillo Terrones, a través de Betssy Chávez, no sólo le pidió a él gestionar la apertura de las rejas de la plaza de armas a fin de que entren sus simpatizantes, sino que también se comunicó con el general Lizzetti de seguridad de Estado, entre otros.

Por otro lado, cuestionó el actuar del Ministerio Público, en tanto afirmó que, pese a haber sido quien brindó la información sobre las llamadas telefónicas cursadas el día de los hechos a la Fiscalía, haya sido convertido de testigo a acusado utilizando como base la información que él mismo habría proporcionado.

Negó rotundamente que el día 07 de diciembre se haya suscitado una reunión en la que se hubiera acordado alzarse en armas para suprimir el régimen constitucional, destacando que, por esa razón, la Fiscalía no ha podido imputarle el delito de conspiración hasta la fecha.

En atención a ello, detalló lo suscitado en el despacho presidencial desde su llegada a la sala de espera Quiñones hasta el momento en que el expresidente Pedro Castillo Terrones dio lectura a su mensaje a la nación, decidiendo disolver el Congreso, indicando lo siguiente: En primer lugar, (i) ingresó al despacho presidencial a las 10:42 a.m. por la oficina de edecanes, esperando en la sala contigua hasta las 11:30 a.m. aproximadamente. Luego, (ii) el edecan del expresidente indicó que pasaran a su despacho, siendo el último en ingresar, puesto que allí ya se encontraban Aníbal Torres Vásquez, Betssy Chávez Chino, periodistas y otros ministros, ubicándose al lado izquierdo. Posteriormente, (iii) el expresidente dio inicio a la lectura de su mensaje a la nación, mencionando diversos antecedentes y culminando sorpresivamente con la disolución del Congreso.

Además, agregó que, luego de la lectura del mensaje a la nación, la última comunicación que tuvo con Pedro Castillo Terrones fue con relación al pedido expreso que éste le hizo para reforzar la seguridad de las viviendas de las familias de Betsy Chávez Chino, Aníbal Torres y la suya, pero que, luego de ello, mientras ingresaban otros ministros y congresistas, en medio de la incertidumbre, aprovechó en salir del despacho presidencial, sin despedirse de nadie, ya que no estaba de acuerdo con lo acontecido, dirigiéndose a su despacho.

Afirmó, además, que al tomar conocimiento de la razón por la cual había sido citado en el despacho presidencial, se sintió utilizado por cuanto, de haber sabido del motivo con anterioridad, no hubiera acudido por no estar de acuerdo con lo decidido.

Por otro lado, añadió que, durante su traslado al Ministerio del Interior, recibió una llamada telefónica de parte del expresidente, la ex premier e incluso de David Pérez Curi; sin embargo, no contestó porque se encontraba molesto y ya había decidido renunciar a su cargo. Renuncia que fue publicada a la 1:31 p.m. en la página del Ministerio que dirigía.

Enfaticó que desconocía totalmente el contenido del mensaje a la nación y que, por el contrario, pensó que la reunión a la que fue convocado sería respecto a las movilizaciones que se estaban suscitando con relación al pedido de vacancia presidencial o para que el expresidente brinde sus descargos a la prensa acerca de las imputaciones que había hecho Salatiel Marrufo en su contra ante el Congreso, entre otros. Asimismo, resaltó que, dentro del despacho presidencial, quienes estuvieron coordinando con la prensa y asistiendo directamente al expresidente fueron Betssy Betzabet Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez.

Concluyó enfatizando no cometió ningún delito, ni se alzó en armas, puesto que no tenía conocimiento de lo que se iba a suscitar en dicho despacho y que, además, durante el presente juicio oral, el expresidente Castillo Terrones ha señalado en múltiples oportunidades que él desconocía lo que estaba pasando. En consecuencia, solicitó ser absuelto de los cargos imputados por el Ministerio Público y de la pretensión civil planteada por la Procuraduría Pública.

7.4. ACUSADO MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES

Señaló que el exministro Huerta Olivas lo llamó para pedirle que abra las rejas del Palacio de Gobierno para permitir el ingreso de adeptos del presidente, pero se negó y comunicó de inmediato el hecho, conforme a las normas. Aunque el Ministerio Público y la Procuraduría afirman que demoró. Señala que esto ocurrió antes del mensaje presidencial, sin conocer lo que sucedería después, y que testigos como el General Vicente Álvarez Moreno confirmaron sus dichos.

Sobre la orden dada después del mensaje, indicó que por radio dispuso que no había restricción para el ingreso y salida de congresistas y asesores, cuidando que no sean agredidos. Su mensaje salió entrecortado, pero la central replicó su orden, lo cual fue comprendido por el jefe de la Unidad de Servicios Especiales, el coronel Oscar Miguel Sáenz Fajardo, y por el comandante Justo Jesús Venero Mellado.

Afirmó que esa fue la única orden y que la letra "a..." de su expresión "atender todas las unidades, a...", es solo una muletilla, no señal de una orden previa. La principal acusación que se le realiza es que, como jefe de la región, habría impedido el ingreso de congresistas al Congreso disponiendo su cierre con rejas, pero considera que eso es falso. Explica que antes se usaban vallas fácilmente superadas, por lo que se mejoró la seguridad colocando rejas empernadas para evitar que los manifestantes las retiren. Dichas rejas están en el plan de operaciones, aprobado por superiores, y gracias a su uso no hubo hechos lamentables, protegiéndose vidas, bienes y el restablecimiento del tránsito.

Precisó que de 130 congresistas solo dos dijeron haber tenido ingreso limitado, pero incluso si hubieran llegado al punto, siempre existiría demora porque el rejero no está en cada esquina. Indica que hasta hoy, en marchas, también hay retrasos, pero no es porque se impida el ingreso. Sobre el "tweet" del congresista Diego Bazán Calderón afirmando que él impidió el ingreso señaló que, en juicio, el congresista no recordaba nada. Negó que haya habido impedimento u orden de impedir, porque finalmente los congresistas ingresaron.

Señaló que entiende que la indemnización debe reparar daños, pero el 7 de diciembre de 2022, los desmanes solo se produjeron en la Av. Alfonso Ugarte en la intersección con España, porque ahí fue llevado el expresidente, y se emplearon como máximo cincuenta gases lacrimógenos, un gasto simple. Añadió que su abogado realizó un cálculo que mostraba que, por el total de sesenta y cuatro millones, a cada peruano le correspondería dos soles, pero si estos hubieran

afectado el estado normal de todos los peruanos, lo cual cuestiona. Concluye con el lema “Dios, Patria y Ley”, manifestando respeto a la decisión que se adopte.

7.5. ACUSADO JUSTO JESÚS VENERO MELLADO

Refirió que se le imputa haber participado en el delito de rebelión del 7 de diciembre de 2022, lo cual niega pues ese día solo cumplió labores policiales en el perímetro del Congreso, impartiendo disposiciones conforme a la orden de operaciones “La Toma de [REDACTED] 2022”. Señaló que ese día existían grupos con posturas contrapuestas, posibles marchas y la presentación del expresidente Pedro Castillo Terrones por la vacancia, y su función era prevenir, mantener y restablecer el orden. Indica que él tenía pistola reglamentaria y medios de control, mientras que su personal de la Policía Canina, solo contaba con casco, escudo y vara.

Manifestó que entre siete y ocho de la mañana llegaron aproximadamente 60 policías bajo su mando, a quienes distribuyó en todas las intersecciones. Todo transcurría con normalidad, los congresistas ingresaban por distintos puntos, y siempre había rejas, las cuales no fueron colocadas a último momento para apoyar el mensaje presidencial.

Enuncia que el Ministerio Público presentó dos relaciones de servicio: una donde aparecían efectivos en el Congreso sin armamento y otra donde seis o siete policías sí estaban armados. Reconoce que estos últimos tenían armamento, pero aclara que eran conductores de vehículos bajo su mando y que por ello llevaban armamento de puño, pero que dichos efectivos no fueron al Congreso. Indica que se presentó una relación donde una policía femenina portaba un fusil AKM, pero aclara que ella no fue al Congreso. Sostiene que en el Congreso solo estuvo personal antimotines sin armamento.

Respecto al mensaje del expresidente Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre, refiere que entre las 11 y 11:30 tomó conocimiento del anuncio del cierre del Congreso. Señaló que momentos después se comunicó por radio el general Manuel Elías Lozada Morales, quien dispuso que no había restricción para el ingreso de congresistas ni trabajadores, y que no fueran impedidos, conforme se aprecia en el acta fiscal de escucha y transcripción de audios. Una parte del mensaje era ininteligible por lo que pidió al general o “Romeo 39”, que replique esa orden. Al no obtener respuesta inmediata, recibe la comunicación de “Zodiaco”, la central que se encarga de dar órdenes del general o del coronel jefe de la USE. Este dijo que no había restricción para congresistas ni trabajadores al Congreso de la República, a lo que su persona confirmó que toda la orden estaba clara. Siendo esa la única instrucción recibida de “Zodiaco”, lo cual no demuestra rebelión, conspiración ni alzamiento en armas, ni acto de colaboración ilegal. Tras esa comunicación, todos siguieron trabajando con normalidad.

Aproximadamente a las 08:00 de la noche un efectivo le informó de un percance con una congresista que no pudo ingresar debido a las rejas y manifestantes, pero que el comandante José Malca Calderón la hizo ingresar por una puerta autorizada. Señala que el video presentado en el plenario sobre ello, solo muestra rejas y policías, sin audio ni una imagen clara de la congresista, por lo que considera que podría tratarse de otra persona y que dicho video correspondía a otra fecha.

Indicó que aproximadamente a las 10:00 de la noche ya no había novedades, y que comenzó a redactar su informe de servicio donde no consignó el cierre del Congreso ni el mensaje presidencial porque era información pública y no ameritaba detalle. Informó que no hubo novedades y envió la nota informativa al Comando.

En cuanto a la base legal, hace referencia al inciso 24 del artículo 2 de la Constitución y al artículo 139 del mismo cuerpo normativo. Señaló que el debido proceso fue vulnerado en etapa intermedia, pues el audio presentado en 2023 no fue oralizado pese a ser su única prueba de defensa. Indica que el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal exige medios suficientes para condenar, y que la presunción de inocencia es regla de juicio y tratamiento, requiriéndose pruebas válidas, lícitas y suficientes, pero que lo llevaron a juicio con una sola

prueba. Por consiguiente, refiere que la discusión jurídica se basa en la ausencia de medios de prueba.

Señaló que el efectivo policial Edward Iván Roldan Michue declaró que nunca recibió órdenes para impedir el ingreso al Congreso, que el personal policial no estaba armado y que actuó dentro de órdenes legítimas y constitucionales. De igual manera, el 22 de junio de 2025, reiteró que no se impartieron órdenes para restringir el paso de congresistas o trabajadores, y confirmó que no hubo incidentes ni alteraciones durante los hechos. Asimismo, el 27 de marzo de 2025, el comandante José Enrique Malca Calderón afirmó que el acceso al Congreso estaba permitido.

Refirió que el tipo penal de rebelión exige la concurrencia de tres presupuestos esenciales: levantamiento en armas, finalidad de impedir el ejercicio de funciones constitucionales y la existencia de una actuación coordinada y voluntaria. Sostiene que su conducta no encuadra en ninguno de dichos elementos.

Sobre lo referido por la Fiscalía el 4 de marzo de 2025, sesión n.º 01 del juicio oral, aclaró que en esa fecha no ostentaba la condición de jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales (USE). Negó haber recibido comunicación alguna del expresidente Pedro Castillo Terrones, de sus familiares, ministros o generales. Afirmó que el 7 de diciembre de 2022 no hubo enfrentamientos y por ello no se gastó en el uso de gas lacrimógeno bajo su mando. Señala que se le pretende imponer una pena de once años sin pruebas suficientes y considera que no estaría en el presente juicio si la Fiscalía hubiera solicitado los audios y los videos del Congreso de la República. Concluye afirmando que no se ha acreditado participación en los hechos que se le imputan, por lo que solicita su absolución y la exoneración del pago de reparación civil.

OCTAVO. FUNDAMENTOS DE DERECHO

8.1. SOBRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

8.1.1. Al respecto, el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableció que

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. (...).

Asimismo, en el numeral 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos se señaló que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Por su parte, en nuestra legislación nacional, el artículo 2, numeral 24, literal e) de la Constitución Política establece expresamente que “toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.

8.1.2. Así, el Tribunal Constitucional, precisó que, por esta presunción *iuris tantum*, a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito; el acusado queda en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso hasta que se expida la sentencia definitiva⁴⁷.

8.2. SOBRE LA MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES

8.2.1. El artículo 139, numeral 5, de la Constitución Política del Perú señala que:

⁴⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 0618-2005-HC/TC- [REDACTED] Fundamento 20 y 21.

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [...] 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”.

8.2.2. Igualmente, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe lo siguiente:

“Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan”.

8.2.3. El Tribunal Constitucional sostiene, en reiterada jurisprudencia, que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. En los considerandos de la resolución debe quedar perfectamente claro el razonamiento lógico jurídico por el cual el juzgador llega a una determinada conclusión⁴⁸.

8.2.4. A mayor abundamiento, en el Acuerdo Plenario n.º 6-2011/CJ-116⁴⁹, los jueces supremos integrantes de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República expresaron lo siguiente:

La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional específica reconocida por el artículo 139.5 de la Ley Fundamental [...]. La motivación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso —en determinados ámbitos— por remisión. La suficiencia de la misma —analizada desde el caso concreto, no apriorísticamente— requerirá que el razonamiento que contenga constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación, que permita conocer, aun de manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos esenciales fundadores de la decisión [fundamento jurídico undécimo].

8.3. SOBRE LAS REGLAS GENERALES DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL CPP

8.3.1. Conforme al numeral 3 del artículo 394 del CPP, constituye una exigencia ineludible de la sentencia, la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta. Este extremo del pronunciamiento del Tribunal es conocido como la apreciación de hechos o valoración fáctica de las postulaciones en materia de hechos, debidamente introducidos por las partes.

8.3.2. El art. 158.1 del CPP prevé que “en la valoración de la prueba el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados”. Luego, el inciso 2 del artículo 393 establece que:

El juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

8.3.3. Estas disposiciones rigen el sistema de valoración racional de la prueba, y se tratan básicamente de “criterios de análisis, de reglas válidas y correctas y no de criterios casuales ni subjetivos”⁵⁰. A mayor detalle, FERRER⁵¹ precisa que la libre valoración de la

⁴⁸ Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 6712-2005-HC/TC, fundamento 10.

⁴⁹ Acuerdo Plenario N.º 6-2011/CJ-116, sobre motivación escrita de las resoluciones judiciales y el principio de oralidad: necesidad y forma, del 06 de diciembre del 2011.

⁵⁰ TARUFFO, M. (2012). *Proceso y decisión. Lecciones mexicanas de derecho procesal*. Marcial Pons. p. 76.

prueba es libre, solo en el sentido de que no está sujeta a normas jurídicas que predeterminen el resultado de esa valoración. La operación consistente en juzgar el apoyo empírico que un conjunto de elementos de juicio aporta a una hipótesis está sujeta a los criterios generales de la lógica y de la racionalidad. Ese grado de apoyo empírico ofrecerá un grado de corroboración.

- 8.3.4. Ahora bien, para la valoración de la prueba individual y en conjunto, corresponde al juzgador considerar el apoyo que cada elemento de juicio aporta a las hipótesis en conflicto. Como consecuencia lógica de esta apreciación, se determinará el grado de confirmación del que dispone cada una de esas hipótesis formuladas por las partes del proceso. En otras palabras, “el conjunto de pruebas de que se disponga en el proceso permite atribuir un determinado grado de confirmación o de probabilidad de que esa proposición sea verdadera⁵²”.
- 8.3.5. De ahí que se concluya que, “para que una inferencia probatoria sea sólida, la hipótesis no debe haber sido refutada directa o indirectamente, por las pruebas disponibles⁵³. En suma, es la actividad probatoria a través de la apreciación de las pruebas disponibles la que fundamentará la decisión judicial y determinará si se ha producido o no los hechos a los cuales las normas atribuyen consecuencias jurídicas.
- 8.3.6. En el caso materia de análisis, se evaluarán las pruebas sobre la base de los hechos imputados descritos precedentemente, y considerando tanto la tesis acusatoria como la defensiva para finalmente llegar a conclusiones probatorias.

8.4. ASPECTOS SOBRE LA PRUEBA EN LOS DELITOS POLÍTICOS

- 8.4.1. La acreditación de todo hecho punible está determinada por la naturaleza del delito materia de conocimiento. En el caso en particular, como es evidente, los eventos delictivos propuestos se remiten a un contexto de particular significancia político-social para nuestra nación. Esto se debe a que, como ya tempranamente lo reconoció la Corte Suprema, el delito de rebelión — materia común y mancomunada de los encausados según la atribución fiscal— es un delito con un alto contenido político que recae sobre los poderes del Estado y el orden constitucional⁵⁴, y como tal, se caracteriza porque el objetivo del agente se deriva de la relación gobernante-gobernados y del modo en que se conciben sus móviles ideológicos en este proceder.

Desde este punto de vista, no se puede negar que muchos actores —dentro y fuera del proceso— tienen, como es propio y legítimo en el ejercicio deliberativo democrático, múltiples perspectivas, enfoques y opiniones sobre los hechos que son materia de enjuiciamiento penal. No obstante, este supremo Tribunal debe recordar que son los hechos y el derecho positivo los instrumentos en razón de los cuales se determina la juridicidad o no de las postulaciones procesales. Los factores metaheurísticos —como la mediatización de la dinámica probatoria—, si bien complejizan la averiguación de la verdad, tienen un carácter neutral o marginal sobre el objeto del proceso, en el que se despliegan los procesos inferenciales y el proceso lógico de apreciación de la prueba⁵⁵.

⁵¹ FERRER BELTRÁN, J. (2007). *La valoración racional de la prueba*. Marcial Pons. pp. 45 y 46.

⁵² *Ibidem*. p. 27.

⁵³ GASCÓN ABELLÁN, M. (2004). *Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba*. Marcial Pons. p. 184. En el mismo sentido, COMANDUCCI, Paolo. (2009). *Razonamiento jurídico. Elementos para un modelo*. Fontamara. p. 100.

⁵⁴ Recurso de Nulidad n.º 890-2010-, del 23 de junio de 2011, p. 57.

⁵⁵ MUÑOZ SABATÉ, LL. (1997). *Técnica probatoria*. Editorial Temis, pp. 132-133. Dice, al respecto, el citado autor: “[...] En el derecho probatorio a estas circunstancias mediatizadoras las llamo factores metaheurísticos (Fmh), los cuales

El contexto de apreciación de la prueba se rige, entre otros, conforme a lo previsto en el artículo 2.24, literal e), de la Constitución Política peruana, el cual reconoce la garantía procesal de presunción de inocencia. Esta garantía, proyectada en todos los aspectos del proceso, incluyendo el juicio oral, previene de una serie de reglas procesales que afirman, en esencia, que toda persona procesada es inocente hasta que se culpabilidad sea constatada por el Tribunal sentenciador mediante prueba de cargo válida y suficiente.

La presunción de inocencia se proyecta en el proceso penal: i) como criterio axiológico sobre el que se erige el ordenamiento jurídico punitivo y procesal; ii) como regla de tratamiento del imputado, a fin de que se respete su condición de inocente hasta la emisión de una sentencia condenatoria firme o ejecutoriada; de otro lado, iii) como regla probatoria, que importa que la declaración de culpabilidad sea el resultado de un procedimiento probatorio lícito, suficiente y de cargo; que cumpla con todas las garantías sobre la obtención, aportación, actuación y valoración de la prueba; y iv) como regla de juicio, que supone el respeto al estándar de sospecha “más allá de toda duda razonable”, que ha de imperar ante escenarios de duda o vacíos en la declaración de hechos de la sentencia⁵⁶.

8.4.2. El segundo párrafo del artículo II.1 del Título Preliminar del CPP reconoce que la presunción de inocencia comprende como estándar de suficiencia probatoria que, en caso de duda sobre la responsabilidad penal, debe resolverse a favor del imputado.

En efecto, la presunción de inocencia no solo exige una valoración probatoria que determine la fiabilidad de los medios probatorios aportadas al proceso o la corroborabilidad de las hipótesis fácticas formuladas en él, sino que implica también que, para considerar un hecho como probado, se debe cumplir el umbral de exigencia probatoria que, en lo penal, en el momento de la sentencia⁵⁷, es el estándar denominado “más allá de toda duda razonable”⁵⁸.

pueden surgir en número y especies muy variadas [...]. Todos sabemos que hay circunstancias económicas, psicológicas, sociales, jurídicas, etc., que influyen sobre la pura labor de investigación de la verdad, pero con una influencia, entendámonos bien, totalmente neutra o marginal a los intereses concretos que se debaten en la litis. [...] Si estas circunstancias, en lugar de atacar a los instrumentos recayeran sobre los procesos inferenciales, o sea, influyeran el raciocinio del juzgador en la fase de valoración de la prueba, tendríamos entonces un nuevo tipo de Fmh caracterizado porque a un funcionamiento instrumental perfecto de los medios de prueba le sigue en cambio una valoración equívoca de los resultados. [...]”.

⁵⁶ Ver fundamento 9 de la ejecutoria recaída en el Recurso de Nulidad N.º 536-2019- Sur, emitido por la Sala Penal Transitoria el 10 de diciembre de 2020. Ratificado en el fundamento undécimo de la Casación n.º 461-2020-Del Santa, del 26 de abril de 2023.

⁵⁷ La Corte Suprema, desde la Sentencia Plenaria Casatoria n.º 1-2017/CIJ-433, del 11 de octubre de 2017, acepta la relación entre los estándares de prueba con la garantía de presunción de inocencia (fundamento jurídico 17). A lo largo del proceso, estos estándares se plasman en distintos niveles de conocimiento sobre los hechos: (i) sospecha inicial simple, para las diligencias preliminares; (ii) sospecha reveladora, para la formalización de la investigación; (iii) sospecha suficiente, para la acusación y expedición del auto de enjuiciamiento (fundamento jurídico 23). Luego, con el Acuerdo Plenario n.º 1-2019/CIJ-116, de 10 de septiembre de 2019, se determinó que el estándar aplicable para la imposición de la prisión preventiva es el de sospecha fuerte (fundamento 24). Finalmente, en el Acuerdo Plenario n.º 07-2023/CIJ-116, del 28 de noviembre de 2023, se asumió como estándar del sobreseimiento en la etapa intermedia, la inobservancia de las reglas del estándar de probabilidad preponderante o prevaleciente (sospecha suficiente), concerniente a la acusación (fundamento 24).

⁵⁸ FERRER BELTRÁN, J. (2022). “Los momentos de la actividad probatoria en el proceso” en AA.VV. *Manual de Razonamiento probatorio*. Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, p. 64.

La Corte Suprema ha interpretado que este último estándar de prueba, desde la concepción racional de la prueba propuesta por Ferrer Beltrán, conlleva que la hipótesis acusatoria sea de tal magnitud que descarte la hipótesis defensiva, esto es, que el material probatorio de cargo sea capaz de explicar los datos disponibles e integrarlos de forma coherente, desechando la hipótesis alternativa de la defensa al carecer ella de un grado sólido de confirmación⁵⁹.

i) que la hipótesis inculpativa sea capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente y corroborada a través de la prueba válidamente introducida al proceso; y ii) que se hayan refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas sobre una eventual inocencia del acusado, excluyéndose las meras hipótesis ad hoc⁶⁰.

8.5. VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN ESPECÍFICO

8.5.1. Criterio preliminar

Uno de los aspectos postulados reiteradamente por las partes en el debate ha sido el referido a que la prueba fue admitida contra una determinada parte y con un determinado fin probatorio. Sobre el asunto, cabe precisar que el régimen de prueba se realiza por fases en el proceso penal. El primero de ellos es el juicio de admisibilidad, se refiere al examen previo que debe hacer el juez acerca de si concurren ciertas condiciones, genéricas o específicas prescritas por la ley para aceptar la actuación de un medio ofrecido. La exigencia material en esta etapa estriba en que el medio de prueba debe ser: a) pertinente, ii) útil o necesario y iii) conducente así como que, no debe ser iv) super o sobre abundante e v) imposible o inasequible⁶¹. Ahora bien, en la etapa de actuación del medio probatorio, el artículo 393 del CPP establece que el juez no podrá utilizar, para la deliberación, pruebas diferentes a las incorporadas en el juicio. En concordancia con ello el Acuerdo Plenario n.º 1-2011, fundamento 28, estableció, con respecto a la libre valoración de la prueba, que el Juez es soberano en la apreciación de la prueba. Esta, empero no puede llevarse a cabo sin limitación ni control alguno. Sobre la base de una actividad probatoria concreta —nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo— y jurídicamente correcta —las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles— se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, las máximas de la experiencia —determinadas desde parámetros objetivos— y los conocimientos científicos; es decir, a partir de la sana crítica, razonándola debidamente.

Conforme al artículo 393 del CPP, no puede utilizarse para la deliberación pruebas diferentes a aquellas que fueron incorporadas a juicio oral. El inciso 2 estatuye: “El juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individual y luego conjuntamente con las demás”. Al respecto, en la Casación n.º 100-2020/Arequipa, del uno de diciembre de dos mil veintiuno, se estableció que: Primero, el juez debe examinar individualmente los medios de prueba. Luego, debe proceder a evaluarlos integralmente. La valoración individual de la prueba significa que el juez otorga al medio de prueba un peso probatorio parcial. En principio, cada medio de prueba tiene un valor independiente; regularmente, su fuerza probatoria puede cubrir algún o algunos aspectos del objeto del proceso. Ciertamente, el medio de prueba, desde su valoración individual, debe hacerse íntegramente, es decir, no puede ser fragmentado. Por otro lado, la valoración conjunta de la prueba consiste en que el juez tomará en cuenta todos los medios de prueba, con su fuerza acreditativa independiente, pero igualmente con sus

⁵⁹ Fundamento décimo cuarto de la Casación n.º 1897-2019/La libertad, del 25 de agosto de 2021.

⁶⁰ FERRER BELTRÁN, J. (2016). *Motivación y racionalidad de la prueba*. Grijley. p. 269.

⁶¹ Acuerdo Plenario N° 03-2023/CIJ-112. Asunto: Etapa intermedia. Control de admisión de medios de prueba del 28 de noviembre de 2023.F.j. 12 y 16

interrelaciones. Tanto en la valoración individual como en la integral debe explicar el razonamiento utilizado para explicitar el significado probatorio.

Aquí debe recordarse que uno de los principios que rigen el proceso es el principio de comunidad de la prueba, por el cual una vez que esta es admitida no pertenece a quien la ofrece, sino al proceso; por tanto, si fue admitida en el proceso; sobre la base, se entiende de su pertinencia, conducencia y utilidad, y como se ha mencionado este medio de prueba está relacionado directamente con la existencia del hecho delictivo que es el objetivo del proceso; en efecto, el juez tenía el deber de promover su práctica y al no hacerlo transgredió garantías procesales fundamentales, entre otras el debido proceso.⁶²

En esa misma línea, el profesor San Martín señala que cabe precisar que en el proceso rige la noción de "comunidad de la prueba", en cuya virtud cada una de las partes puede utilizar, en su beneficio del interés o pretensión planteada, los medios de prueba y elementos introducidos por la actividad de la otra, incluso la prueba de oficio. Una vez admitido un medio de prueba su ejecución no puede ser impedida sin un fundamento razonable; y actuado el medio de prueba, su valoración si es decisiva, sin interesar la parte que lo propuso, no puede dejar de realizarse.⁶³ De modo que, bajo ese parámetro se valorará la prueba actuada en el juicio.

8.5.2. Prueba testimonial

8.5.2.1. Respecto de la valoración de las testimoniales, este supremo Tribunal considera necesario distinguir como elementos de razonamiento individual del medio probatorio, en primer lugar, el *juicio de fiabilidad probatoria*, a partir del cual se determina si el testigo reúne, al menos externa o aparentemente, las suficientes condiciones para poder fiarse de su declaración; y, en segundo lugar, el *juicio de verosimilitud*, en el que se comprueba el contenido de la prueba a través de su correspondiente interpretación, verificándose la aceptabilidad y posibilidad abstracta de que el hecho obtenido, conforme a las reglas de la experiencia, pueda responder a la realidad⁶⁴.

8.5.2.2. La prueba testimonial o testifical se encuentra regulada en los artículos 162 al 171 del CPP. A través de ella, el o la declarante expone la "reconstrucción histórica o la representación narrada de hechos relevantes para el juicio, que han ocurrido antes y que el testigo conoce (avvertiti) o que ha adquirido por sus propios sentidos"⁶⁵.

8.5.2.3. La jurisprudencia nacional ha desarrollado criterios específicos para la valoración del testimonio a través del Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116⁶⁶, en este se señala que "se trata, en suma, de criterios que permiten trasladar las exigencias de racionalidad a la ponderación de la prueba por el órgano jurisdiccional en un caso concreto".

8.5.2.4. En el citado acuerdo, se indica que, cuando se trata de un único testigo, para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, con virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia, se debe verificar la concurrencia de las siguientes garantías de certeza:

⁶² Sala Penal Permanente, Casación N°1889-2021- Huánuco, del 10 de mayo de 2023.

⁶³ LO1. San Martín Castro, César. Medidas de Coerción Reales (2020)- lección. En hp/44634/mod_resource/content/3/LO1.%20San%20Martín%20Castro%2C%20César.%20Medidas%20de%20Coerció%20n%20Reales%20%282020%29-%20lección%20décimo%20nóvena.pdf

⁶⁴ TALAVERA ELGUERA, P. (2017). La prueba penal. Instituto Pacífico. pp. 174 y 179

⁶⁵ DE PAULA RAMOS, V. (2019). *La prueba testifical. Del subjetivismo al objetivismo, del aislamiento científico al diálogo con la psicología y epistemología*. Marcial Pons.

⁶⁶ Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116, sobre requisitos de la sindicación de coacusado, testigo o agraviado, del 30 de septiembre del 2005.

- **Ausencia de incredibilidad subjetiva:** es decir, que no existan relaciones entre agraviado (o testigo) e imputado basadas en el odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza.
- **Verosimilitud:** que no solo incide en la coherencia y la solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que le doten de aptitud probatoria.
- **Persistencia en la incriminación:** con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior, que señala que debe observarse la coherencia y solidez del relato coimputado, que no descarta sus matizaciones. El cambio de versión de este no necesariamente lo inhabilita para su apreciación judicial, en la medida que el conjunto de declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, pudiendo el juzgador optar por la que considere adecuada.

8.5.2.5. Para realizar una correcta valoración de la prueba testimonial, que sea acorde con un sistema racional de apreciación probatoria, es necesario recurrir —dependiendo de cada caso en concreto— a otras ramas del conocimiento especializado, como es la psicología del testimonio enfocado en los factores que afectan la exactitud. MANZANERO⁶⁷ hace un breve recuento de lo que es un testimonio y la memoria de un testigo. Así, sostiene que el testimonio es un relato de memoria que un testigo realiza sobre los hechos previamente presenciados. Que la psicología del testimonio abarca dos áreas estrechamente relacionadas: *exactitud y credibilidad*. La primera referida a los factores atencionales, perceptivos y de memoria que influyen en la exactitud de las declaraciones y las identificaciones de los testigos presenciales; y la segunda, vinculada a la discriminación sobre el origen de la información aportada por los testigos (perceptiva y real o sugerida, imaginada, falsa). El abordaje de esta tarea se ha realizado desde la psicología cognitiva, tanto como desde la psicología social y la psicología clínica.

8.5.2.6. Por su parte, NIEVA FENOLL⁶⁸ refiere que la credibilidad de las personas es un lugar común en todos los medios de prueba, y que la psicología del testimonio intenta averiguar la verdad de las afirmaciones teniendo en cuenta diversas variables; y sus estudios se basan principalmente en entender los procesos de la memoria humana, a corto o largo plazo utilizando procesos fundamentales en los casos de memoria semántica, como la codificación (selección de la información percibida), la retención (la información se recodifica con el tiempo, produciéndose recuerdos falsos) y la recuperación (búsqueda en la memoria del recuerdo). Aspectos que resultan sumamente importantes para la valoración de la *credibilidad*.

8.5.2.7. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha establecido, en la Casación N.º 96-2014, de fecha 20 de abril de 2016⁶⁹ (como doctrina jurisprudencial vinculante), en el fundamento jurídico sexto lo siguiente:

En este sistema la prueba personal debe valorarse, más que sobre la base de las emociones del declarante, sobre el testimonio del mismo, así se analiza: i) La coherencia de los relatos, empezando por la persistencia en la incriminación, sin contradicciones. ii) La contextualización del relato, es decir, que ofrezca detalles de

⁶⁷ MANZANERO, A. (2010). *Hitos de la psicología del testimonio en la escena internacional*. p. 89. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3391620>.

⁶⁸ NIEVA FENOLL, J. (2010). *La valoración de la prueba*. Marcial Pons, pp. 212 y siguientes.

⁶⁹ Recuperado de: <https://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/Expediente/HitoExpediente4.aspx?data=>.

un marco o ambiente en que se habrían desarrollado los hechos del relato. *iii*) Las corroboraciones periféricas, como otras declaraciones, hechos que sucedieran al mismo tiempo, etc. *iv*) Existencia de detalles oportunistas a favor del declarante.

8.5.3. Prueba pericial

8.5.3.1. En lo atinente a la valoración de la prueba pericial, es de significar que el artículo 172.1 del CPP prescribe que la pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. En este sentido, conforme a lo expuesto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la Casación N.º 234-2013-Moquegua, del 14 de octubre del 2014, la pericia es un medio probatorio que coadyuva a los fines del proceso, la que por su necesidad se sustenta en especiales conocimientos científicos, técnicos, artísticos o de experiencia calificada, que sea útil para el descubrimiento o valoración de un elemento de prueba (fundamento de derecho quinto).

8.5.3.2. En este punto, corresponde resaltar que el Acuerdo Plenario n.º 4-2015/CIJ-116⁷⁰ desarrolló lo siguiente:

La actividad pericial es una unidad y consta de tres momentos: **a) La información en cualquier soporte para elaborarla**—es la percepción o reconocimiento del objeto peritado: actividad perceptiva. **b) El informe escrito** — que esta precedido de las opiniones técnicas o el análisis y la deliberación y conclusiones. Aspecto técnico-. Y **c) La sustentación oral**. Es necesario para el examen pericial contar con los dos primeros elementos indicados o inclusive, de mediar una imposibilidad materia de que el perito asista al juzgamiento y se justifique por quien lo ofreció, que se oralice el informe escrito el cual debe ser examinado y valorado conjuntamente con el primer elemento citado [segundo párrafo del fundamento 11].

8.5.3.3. Asimismo, el citado acuerdo plenario, en el fundamento 22, estableció los siguientes criterios de valoración de la prueba pericial:

- i. La pericia como prueba compleja debe evaluarse en el acto oral a través, primero de la acreditación del profesional que suscribió el informe documentado: grado académico, especialización, objetividad y profesionalidad. No se debe poner el acento en si el perito es oficial o de parte.
- ii. El informe debe haberse elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y conocimientos científicos o técnicos. Especialmente, si se analiza el objeto del dictamen, correlación entre los extremos propuestos por las partes y los expuestos en el dictamen pericial, y la correspondencia entre los hechos probados y los extremos del dictamen, la existencia de contradicciones entre el informe y lo vertido por el perito en juicio oral.
Asimismo, que se explique el método observado, que se aporten con el dictamen pericial, los documentos, instrumentos o materiales utilizados para elaborarlos y la explicación de como se los utilizó.
- iii. Evaluarse las condiciones en que se elaboró la pericia, la proximidad en el tiempo y el carácter detallado en el informe, si son varios peritos la unanimidad de sus conclusiones. Para una mejor estimación será preferible que se grabe la realización de la pericia, se documente y detalle cómo se llevó a cabo.
- iv. Si la prueba es científica, desde un primer nivel de análisis, debe evaluarse si esta prueba pericial se hizo de conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica. El juez al momento de evaluar al perito debe examinar la

⁷⁰ Acuerdo Plenario N° 4-2015/CIJ-116, sobre valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual, del 2 de octubre de 2015.

relevancia y aceptación de la comunidad científica de la teoría utilizada y como es que su uso apoya la conclusión a la que se arribó. De ser notoria la relevancia y aceptación de la teoría, esto no será necesario. Asimismo, el juez debe apreciar el posible grado de error de las conclusiones a las que ha llegado el perito.

8.5.4. Prueba documental

8.5.4.1. Sobre esta prueba, PARRA QUIJANO especifica que, para que “un objeto pueda llamarse documento debe representar un hecho”⁷¹. Claro está que el hecho o acto humano que represente siempre deberá estar relacionado con lo que se pretenda probar, es decir, debe ser relevante para la hipótesis del caso. Por ello, bien se ha precisado que expresa algo referente a un “hecho o acto capaz de producir efectos jurídicos”⁷². De ahí, que la doctrina sostenga que la prueba documental es una de carácter representativo y permanente, a diferencia de la prueba testifical⁷³. A nivel normativo, el artículo 185 del CPP considera como documentos a los manuscritos, las impresiones, fotocopias, fax, disquetes, películas, radiografías, fotografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que contengan registro de sucesos, imágenes, voces y otros similares. El contenido de lo que se puede considerar un documento es amplio. Se trata básicamente de una regulación, *numerus apertus*, que permite el ingreso de cualquier elemento de juicio relevante análogo a un documento.

8.5.4.2. Por su parte, la Sala Penal Permanente, en la Casación N.º 2022-2024-La Libertad, del 25 de noviembre del 2024, señaló que la prueba documental (conforme al capítulo V, del Título II “*Los medios de prueba*”, de la Sección II “*La prueba*”, del Libro II “*La actividad procesal*”, regulada como medio prueba en los artículos 184 al 188 del CPP), es un medio de prueba de carácter material —se trata de un soporte— u objeto material:

[...] es prueba real y objetiva que refleja un contenido de ideas, datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria. Y tiene las siguientes notas características: es real y representativo de un hecho presente o preconstituido; puede ser pública o privada, la primera puede ser notarial, administrativa o judicial y la segunda esta constituida por los documentos privados de negocios jurídicos dispositivos, fotografías, copias y fotocopias, etc- pero que requieren de una prueba complementaria distinta del documento de reconocimiento de su autor, testimonial o pericial.

[Fundamento jurídico décimo tercero].

8.5.4.3. Asimismo, la doctrina española ha señalado que la prueba documental desarrolla algunas funciones como⁷⁴:

- a) la función de perpetuación, porque se trata de un soporte material apto para perpetuar actos, hechos y declaraciones de voluntad;
- b) la función de garantía, porque permite atribuir su contenido a un autor o autores determinados; y,
- c) la función probatoria, porque deja constancia de los actos y hechos documentados o de las relaciones jurídicas entre las partes.

⁷¹ PARRA QUIJANO, J. (2013). *Manual de derecho probatorio*. 18.ª ed. Ediciones del Profesional LTDA.

⁷² CLARÍA OLMEDO, J. A. (1998). *Derecho procesal penal*. Tomo II. Rubinzal Culzoni. p. 325.

⁷³ CARNELUTTI, F. (1957). *Cuestiones sobre el proceso penal*. Traducción de Sentís Melendo, Santiago. Editorial Dott Cesare Zuffi.

⁷⁴ ABEL LLUCH, X. (2012). *Derecho probatorio*. Barcelona: J.M. Bosch Editor. p. 863.

8.5.5. Prueba indiciaria

8.5.5.1. Con respecto a la prueba indiciaria, tenemos que esta se encuentra consagrada en el inciso 3 del artículo 158 del CPP, el cual precisa tres exigencias legales: **(a)** que el indicio sea probado; **(b)** que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, y **(c)** que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes, así como no se presenten contra indicios consistentes.

8.5.5.2. Asimismo, sobre la valoración de la prueba por indicios, el Acuerdo Plenario n.º 1-2006/ESV-22⁷⁵, señaló que:

los requisitos que han de cumplirse están en función tanto del indicio, en sí mismo, como a la deducción o inferencia, respecto de los cuales ha de tenerse el cuidado debido, en tanto que lo característico de esta prueba es que su objeto no es directamente constitutivo del delito, tal y como está regulado en la ley penal, sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar; que respecto al indicio: **a.** Este –hecho base– ha de estar plenamente probado –por los diversos medios de prueba que autoriza la ley–, pues de lo contrario sería una mera sospecha, sin sustento real alguno, **b.** Deben ser plurales, o excepcionalmente únicos, pero de una singular fuerza acreditativa; **c.** También concomitantes al hecho que se trata de probar, los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar. **d.** Y deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia –no sólo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí– [...].

8.5.5.3. En torno a este tema, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que la prueba indiciaria no es una actividad probatoria, sino un método. Es un razonamiento en virtud del cual, partiendo de un hecho que está probado —propiamente, de una cadena de indicios—, se llega a la consecuencia de la existencia de otro hecho —se llega a deducir—, que es el supuesto fáctico de la norma (del tipo delictivo), atendiendo al nexo lógico existente entre los dos hechos. La conclusión judicial debe quedar motivada suficientemente, en especial el enlace entre hecho base y hecho consecuencia, mediante un juicio racional, coherente y lógico, no arbitrario y excluyente de todo subjetivismo⁷⁶.

8.6. CUESTIONES PRELIMINARES

Si bien la sentencia penal, por su naturaleza como resolución final, tiene un congénito ámbito de pronunciamiento en torno a los requisitos materiales para decidir sobre la responsabilidad o irresponsabilidad de los acusados, así como la pretensión civil oportunamente deducida; no obstante, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral 3 del artículo 393 del CPP, forma parte de la deliberación —y, por ende, de la decisión que se emita— todo aquel asunto que, por su significancia, se haya diferido para este momento final.

Al respecto, es de destacar que a lo largo de este plenario se han esbozado distintos asuntos de índole específicamente procedimental. Así, desde los presupuestos procesales de obligada

⁷⁵ Acuerdo Plenario n.º 1-2006/ESV-22, sobre ejecutorias supremas vinculantes, del 13 de octubre del 2006 (R.N. N.º 1912-2005-Piura, fundamento cuarto).

⁷⁶ Véase Recurso de Casación n.º 53-2021/Del Santa, fundamento de derecho segundo. Citando a Gómez Colomer, J. L. y otros (2017): *Derecho Jurisdiccional II Proceso Civil*, 25.ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 300-301. Barona Vilar, S. y otros (2019): *Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal*, 27.ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 424.

observancia para decidir sobre el objeto material, se han cuestionado, en lo institucional, (i) la imparcialidad del órgano judicial, y (ii) la satisfacción de la prerrogativa de antejuicio político en conexión con el privilegio de fuero especial —la competencia funcional de órganos supremos para el conocimiento del procesamiento—; en cuanto a la circunscripción de las partes, se ha cuestionado también (iii) la capacidad de actuación procesal que han tenido los sujetos procesales —en concreto, sobre la observancia de la garantía de defensa procesal y el derecho de los acusados a ser asistidos por un abogado defensor—; luego, otro punto en discusión ha sido (iv) en torno al control de la prueba y la intervención en igualdad de oportunidades a lo largo del proceso; finalmente, en cuanto al objeto procesal, se ha cuestionado (v) la observancia de la garantía de la cosa juzgada y (vi) el cumplimiento del principio de correlación (congruencia) y el derecho a la imputación necesaria.

Todos estos asuntos inciden de forma relevante en el caso que nos ocupa. Sobre ello, se debe tener en cuenta el principio de exhaustividad de la motivación de la sentencia, en razón de lo cual el órgano jurisdiccional debe cumplir con responder tanto a la pretensión del acusador como a la postulación de los acusados⁷⁷. En consecuencia, teniendo en consideración la trascendencia de los temas enumerados, así como su vinculación con la exhaustividad y mérito del fallo, e incluso por haber sido diferida su decisión para este momento procesal, conllevan a que en este pronunciamiento judicial no pueda dejar de abordarse de forma preliminar todo lo pertinente. Ello con la finalidad de exponer sus alcances, conforme a lo propuesto, alegado y debatido oportunamente por las partes procesales.

En este orden de cosas, a fin de que la presente sentencia contenga una motivación completa, vale decir, que todas las decisiones parciales adoptadas en el curso del proceso, con alguna relevancia de cara a la decisión definitiva, sean correctamente reflejados en ella⁷⁸, se procede a atender lo postulado.

8.6.1. Imparcialidad del Tribunal en el juicio oral

8.6.1.1. La imparcialidad judicial es una garantía procesal de relevancia constitucional⁷⁹ e internacional (convencional)⁸⁰, por medio de la cual se asegura que el órgano judicial se acerque al «thema

⁷⁷ Cfr. Casación 3158-2023/El Santa, del 29 de enero de 2025, fundamento de derecho “Cuarto”.

⁷⁸ Cfr. EZGUIADA GANUZAS, F. (2017). *Argumentación e interpretación. La motivación de las decisiones judiciales*. Grijley, p. 144: “[...] La motivación debe ser completa: todas las decisiones parciales adoptadas en el curso del proceso, que tengan alguna relevancia de cara a la decisión definitiva, deben tener reflejo en la motivación, incluyendo tanto la *quaestio iuris* como la *quaestio facti*. [...]”.

⁷⁹ Si bien la imparcialidad judicial no se encuentra explícitamente enumerada en la Constitución Política del Perú; no obstante, en virtud de la cláusula *numerus apertus* de su artículo 3, no se excluyen los demás derechos que la Constitución garantice, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, entre otros. Consecuentemente, como lo reconoce el Tribunal Constitucional peruano en la STC EXP. n.º 03733-2008 -PHC/TC, del 13 de abril de 2009, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial involucra uno de los requisitos indispensables del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto garantiza una limpia y equitativa contienda procesal. Asimismo, constituye un deber de los jueces velar por su cumplimiento; lo que implica que, ante los cuestionamientos a la imparcialidad de los magistrados, existen las instituciones de la inhibición y la recusación como medidas para garantizar su debida y oportuna evaluación.

⁸⁰ Así se reconoce en el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual le otorga como derecho a toda persona a ser oída con las debidas garantías por un juez o Tribunal imparcial; y, en similares términos, en el inciso 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disposiciones convencionales que forman parte del derecho nacional, en virtud del artículo 55 de la Constitución Política del Perú. Adicionalmente, desde el *soft law*, los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial del año 2002 prevén a la

decidendi» sin haber tomado postura previa con relación a él, lo que acontecería cuando el juez haya podido tener antes y fuera del ámbito estricto de enjuiciamiento un contacto relevante o de cierta intensidad con informaciones o materiales que después pudieran ser tema de prueba⁸¹.

- 8.6.1.2. Es necesario destacar que, durante el plenario, las partes procesales han referido en múltiples oportunidades que existiría un motivo de quiebre de la garantía de imparcialidad de este supremo Tribunal: primero, de una de sus integrantes y, luego, de todo el órgano judicial.
- 8.6.1.3. Al respecto, previamente, es de advertir que en el auto de citación a juicio contenido en la Resolución n.º 1, del 31 de enero de 2025, además de convocar a las partes procesales para el inicio del plenario, la Sala Penal Especial efectuó una evaluación de oficio sobre la existencia de algún impedimento por parte de los señores magistrados que conforman el supremo Tribunal. Concretamente, en el fundamento tercero de la mencionada resolución, se aludió a la intervención de la señora jueza suprema Norma Beatriz Carbajal Chávez, en algunas incidencias que se evaluaron en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, no existiendo incidencias relacionadas con los señores jueces supremos José Antonio Neyra Flores e Iván Salomón Guerrero López.

Con relación a ese punto, la SPE consideró pertinente destacar que, si bien existió una intervención previa, pero incidental, de la señora jueza suprema como integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ello se dio en su rol funcional como Tribunal de apelación de incidencias elevadas por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Asimismo, se consideró, en lo relevante, lo siguiente:

- A) Conforme a lo destacado por Taruffo⁸², “[...] [se] puede decir que el juez ha sido imparcial si en la motivación de la sentencia demuestra haber sido imparcial. [...]”.
- B) “[...] la Corte Suprema ha establecido, en la Sentencia Plenaria N.º 1-2015/301-A.2-ACPP, el supuesto de “contaminación procesal”, señalando que ello no se refiere a cualquier participación jurisdiccional en un mismo proceso penal, sino que alude a la decisión definitiva que concluye con una determinada instancia procesal (fundamento 16). [...]”.
- C) “[...] Los incidentes surgidos en esta etapa [investigación preparatoria] solo otorgaron poder para una revisión de los requerimientos del Ministerio Público y solicitudes de los derechos del investigado u otra parte, sin que en ninguno se haya generado una apreciación sobre el objeto del juzgamiento, donde recién existe un debate probatorio y su valoración con el fin de definir sobre la responsabilidad penal o si no existe; competencia totalmente diferente a la de un juez de investigación preparatoria o garantía previa al juzgamiento, ni de los integrantes de la sala penal que conoce cualquier recurso al respecto. Por tanto, no existe ninguna ‘contaminación procesal’ al conocerse de aquellos incidentes, por lo que se debe tener en cuenta que no existe prohibición en el Código Procesal Penal, ni disposición final o transitoria en la Ley N.º 31308 o en la Resolución Administrativa N.º 000378-2021-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sobre el conocimiento previo de incidentes por el mismo

imparcialidad como un principio esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales, lo que se refiere no solo a la decisión en sí misma, sino también al proceso mediante el cual se toma esa decisión.

⁸¹ GIMENO SENDRA *et. al.* (2021). “Lección 2. El principio de proporcionalidad. Los derechos fundamentales de derecho judicial orgánico. Los derechos fundamentales materiales a la legalidad y al non bis in idem”. Derecho procesal penal. Tirant lo Blanch, pp. 28-29.

⁸² TARUFFO, M. (2009). Páginas sobre la justicia civil. Madrid: Marcial Pons, traducción de Maximiliano Aramburo Calle. pp. 52-54.

órgano judicial, conforme a lo previsto por el artículo VII, inciso 1, del Título Preliminar del CPP, que impida la competencia de estos últimos para el juicio oral [...].”

Todo lo anterior es coincidente, por lo demás, con lo resuelto en sendas ejecutorias de la Corte Suprema, incluso posteriores, como lo dicho por la Sala Penal Permanente en el Auto de Calificación de Casación n.º 771-2022/S. Penal Nacional Especializado, del 4 de abril de 2025, que desestimó la recusación de una jueza que intervino en el juicio oral y previamente autorizó una medida de levantamiento de secreto de comunicaciones, tomando en cuenta para ello que la magistrada no emitió una apreciación relacionada con la responsabilidad penal, sino un análisis de elementos objetivos a nivel inicial de la investigación. Lo mismo se expuso en la Apelación n.º 266-2023/Corte Suprema, del 26 de junio de 2025, en la cual el supremo Tribunal acotó: “[...] resulta claro que dicho argumento [de presunto quebrantamiento de la garantía de imparcialidad] no es de recibo, [...] ya que se trata de resoluciones emitidas como consecuencia del pedido de prisión preventiva y el cese de esto (en dos oportunidades), en que, en definitiva, no se emite un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, esto es, no se emite un pronunciamiento respecto a la responsabilidad penal del recurrente. [...]”.

8.6.1.4. La Resolución n.º 1, del 31 de enero de 2025, de esta Sala Penal Especial, se notificó a las partes procesales; con esta, se les comunicó de lo resuelto por el Tribunal. Al respecto, ninguno de los sujetos procesales presentó algún recurso o remedio procesal pertinente contra dicha resolución, consintiendo, por ende, la misma. Es pacífica la jurisprudencia a este respecto que señala que, ante derechos fundamentales de configuración legal, como la garantía de imparcialidad judicial, no puede alegarse posteriormente su vulneración sin haber planteado en tiempo oportuno la recusación del juez o magistrado cuya imparcialidad se cuestiona; de forma tal que no cabe apreciar la lesión del derecho invocado cuando el recurrente tuvo ocasión de ejercer su derecho a recusar y no recusó en el modo y forma legalmente permitido⁸³. Es más, en la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 337/2023, del 31 de julio de 2023, se ha establecido que el cuestionamiento de la presunta falta de imparcialidad debe ser impugnado oportunamente al interior del proceso penal o, de lo contrario, no será luego alegable como vicio procesal⁸⁴.

No obstante lo anterior, durante la secuela del enjuiciamiento, consta que se han formulado sendas alegaciones cuestionando la legitimidad e imparcialidad del Tribunal, invocando argumentos ya desestimados previamente por el órgano judicial, desentendiendo, desde la buena fe procesal, la decisión judicial, y desconociendo que toda infracción debe denunciarse en el mismo momento en que se produce o se tiene conocimiento de la misma, no pudiendo con posterioridad, pretender su renovada apreciación judicial —no cabe su planteamiento ulterior ex novo—⁸⁵.

8.6.1.5. Aun con lo anterior, siguiendo los parámetros de la jurisprudencia nacional⁸⁶, este supremo Tribunal ha resuelto todos y cada uno de los incidentes que se han formulado en la secuela del

⁸³ Sentencia del Tribunal Constitucional español (STCE) n.º 140/2004, del 13 de septiembre, ratificado en el fundamento de derecho 1.2. de la Sentencia del Tribunal Supremo español (STSE) n.º 1032/2021, del 4 de marzo.

⁸⁴ Fundamento 10 de la STC PLENO n.º 337/2023, del 31 de julio de 2023 (Expediente n.º 01918-2022-PHC/TC).

⁸⁵ Cfr. Casación n.º 3804-2025/Nacional, del 29 de octubre de 2025, séptimo fundamento de derecho.

⁸⁶ Respecto del procedimiento para el cuestionamiento de la imparcialidad, en la ejecutoria suprema recaída en el fundamento de derecho primero de la Recusación n.º 7-2025/Suprema, del 30 junio, se precisó que es responsabilidad del propio órgano de juicio resolver los incidentes promovidos ante sí, en mérito a los principios de unidad, continuidad, identidad física del juzgador y concentración del juzgamiento oral (exartículo 356 del CPP), y a que no es posible convocar a todo un Tribunal nuevo para su decisión. Además, se ha establecido que, conforme al numeral 2 del

plenario, considerando el legítimo derecho de las partes procesales a hacer uso de las herramientas legales que provee la ley para su efectiva defensa. Sin embargo, consta en autos que en algunos casos se tuvo pedidos reiterados y/o con manifiesta temeridad, incluso vinculando a veces la argumentación con diatribas políticas, con el claro objetivo de pretender deslegitimar al colegiado supremo; hecho que nos invita a concluir en que se ha buscado ejercer en el plenario —no en todo, sino solo en los casos en que así se hizo constar— una pernicioso estrategia contraria a la convivencia de algunos sujetos procesales con el sistema de justicia, pretendiendo poner en riesgo la continuidad del juicio. Razón por la cual, esta Sala Penal Especial adoptó las medidas necesarias en cumplimiento a las garantías del debido proceso, de la defensa procesal, del plazo razonable y de los principios de celeridad y concentración. Se ha tomado en cuenta la obligación del órgano jurisdiccional de dirigir el juicio para garantizar su regular prosecución, conforme así lo señala el numeral 1 del artículo 363 del Código Procesal Penal y conforme así también lo prevé el postulado constitucional de interdicción del abuso de derecho (artículo 103 de la Constitución), precisándose que los derechos no pueden usarse de forma ilegítima, sino de forma compatible con los valores del propio ordenamiento⁸⁷.

Como lo indicó el Tribunal Supremo español en su STSE 721-2015, del 22 de octubre, si bien es verdad que, durante el juicio, el juez o presidente del Tribunal debe adoptar una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso, como un tercero ajeno a los intereses en litigio, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas. No obstante, neutralidad no equivale a pasividad, por lo que el juzgador puede, y debe, desempeñar funciones de ordenación del proceso, dirigiendo los debates y cuidando de evitar las discusiones impertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, garantizando la equidad, el fair play; y la buena fe entre las partes⁸⁸. Por todo lo anterior, esta SPE deja constancia de haberse atendido en forma oportuna los pedidos expuestos, los cuales fueron respondidos con la motivación que cada caso ameritó.

8.6.2. Competencia funcional del órgano judicial y antejuicio político

- 8.6.2.1. Un aspecto constantemente referido por el propio acusado José Pedro Castillo Terrones es la observancia que se debió seguir conforme a la prerrogativa de antejuicio político. Así también lo ha destacado la defensa técnica de la tercera legitimada en la causa, quien, sin ser parte legitimada a favor del acusado Castillo Terrones, se ha pronunciado en más de una oportunidad acerca de este presupuesto. En ambos casos, se ha deducido la nulidad del proceso por ausencia de este presupuesto, y se ha diferido su decisión para este momento procesal, por lo que se contestará a los mismos.

artículo 54 del CPP, una vez iniciado el juicio oral, no cabe recusación, sino solo que se inste el apartamiento de oficio del juez presuntamente no imparcial. Así se tiene: Fundamento de derecho tercero de la Recusación n.º 7-2025/Suprema, de 30 junio de 2025. Similarmente, en el fundamento tercero de la Apelación n.º 332-2024/Cañete, de 5 de agosto de 2025, donde se establece: “[...] La recusación es, propiamente, un incidente y si se plantea en el plenario, atento a los principios de oralidad, unidad y continuación del debate y de concentración (ex artículo 356 del CPP), debe resolverse por los propios jueces del juicio con arreglo al principio de contradicción. No son de aplicación las reglas del artículo del artículo 57 del CPP porque ello implicaría desconocer los principios antes indicados. Además, el artículo 54, numeral 2, del CPP, atento a lo anteriormente expuesto, solo autoriza que el juez de oficio o, en todo caso, si se lo pide la parte, se inhiba del conocimiento del juicio. Es claro, entonces, que no cabe recusación luego del inicio del plenario, solo que las partes interesen al juez su inhibición o excusa. [...]”.

⁸⁷ STC Expediente 052962007-PA/TC, fundamento jurídico 12, reiterado en el fundamento 11 de la STC 403/2022 (Sala Primera), recaída en el Expediente n.º 02885-2019-PHD/TC, del 14 de octubre de 2022.

⁸⁸ Cfr. fundamento de derecho Segundo de la STSE 721-2015, del 22 de octubre.

8.6.2.2. Nulidad deducida por la defensa técnica del acusado Castillo Terrones. Así, la defensa técnica del acusado José Pedro Castillo Terrones solicitó ante esta Sala Penal Especial que se declare la nulidad absoluta de las actuaciones procesales realizadas desde la Resolución n.º 1, del 31 de enero del 2025, por infracción al debido proceso, en cuanto a que ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, y afectación al derecho de defensa. Sostuvo:

- A) Que respecto de su patrocinado, se tiene la omisión de requisitos formales para la prosecución penal, concretamente señala que hay ausencia de denuncia constitucional por la fiscal de la nación y de un informe final de acusación constitucional. A su entender, conforme a lo previsto en el inciso 3 del artículo 450 del Código Procesal Penal, la emisión de la Resolución del Congreso n.º 002-2022-2023-CR sin el acto previo de la denuncia constitucional y el informe final respectivo constituyen un vicio de nulidad absoluta e insubsanable, lo que invalida todo acto posterior. Se vulneró el derecho de defensa y el debido proceso, ya que no sabría de qué se le acusa.
- B) Adicionalmente, indica que la designación de los magistrados a cargo de la investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento no se ajusta a lo regulado en el artículo 450, inciso 3) del Código Procesal Penal, el cual establece que la designación de los jueces de juzgamiento e investigación preparatoria se realiza entre los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema. No obstante, en el caso en concreto, la designación de los magistrados fue realizada por la Presidencia del Poder Judicial, conforme a la Resolución Administrativa N.º 000001-2025-P-PJ, del 2 de enero del 2025.
- C) Precisa que los fiscales adjuntos supremos no tienen competencia funcional que derive de la regulación establecida por el artículo 450, inciso 2) del NCPP, por lo tanto, no tendrían facultades para abocarse a conocimiento del presente juicio, pues dicha facultad es única y exclusivamente de un fiscal supremo nombrado por el fiscal de la nación.

Al respecto, en cuanto al pedido de nulidad de parte de la defensa de José Pedro Castillo Terrones, son dos los cuestionamientos puntualmente comunicados ante esta Sala Penal Especial: (i) el no haberse respetado aparentemente la prerrogativa de antejuicio político concernientes al cargo de presidente de la república; y, (ii) el privilegio de fuero especial por magistrados supremos.

8.6.2.3. En principio, cabe destacar que el presente proceso penal tiene su origen en la Resolución Legislativa n.º 002-2022-2023-CR, resolución acusatoria de haber lugar a la formación de causa penal, por ser presunto coautor de la comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional – rebelión, y, alternativamente, delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – conspiración; ambos, en agravio del Estado; y como presunto autor del delito contra la Administración pública, abuso de autoridad; y como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública – delito contra la paz pública en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, en agravio de la sociedad.

8.6.2.4. Sobre el procedimiento y el control que a este respecto desarrolló el Congreso de la República en la causa que nos ocupa, para la emisión de la resolución legislativa precedentemente indicada, debe de advertirse que el Pleno del Tribunal Constitucional en su Sentencia n.º 96/2024, del 20 de febrero de 2024 (EXP. N.º 01803-2023-PHC/TC), ante la demanda de habeas corpus planteada por la defensa del acusado José Pedro Castillo Terrones, se ha pronunciado ampliamente sobre el marco constitucional de cumplimiento del levantamiento de la prerrogativa del antejuicio del antes citado. Se advirtió lo siguiente:

[...] 35. En ese contexto, no es exigible el cumplimiento riguroso de todos los requisitos de procedimiento regulados en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso de la República, pues este constituye un procedimiento previsto para una situación de normalidad constitucional, en la cual los altos funcionarios se encuentran investidos de privilegios e inmunidades temporales para garantizar el adecuado ejercicio de sus funciones. 36. Así las cosas, este Colegiado [dice el Tribunal Constitucional] aprecia que el órgano legislativo, en el caso de la declaración de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral del señor José Pedro Castillo Terrones, actuó con legítima celeridad, en el contexto de una situación excepcional de emergencia, en defensa del orden constitucional [...].

Continuando líneas posteriores, el Tribunal Constitucional, en esta misma sentencia, acota:

[...] 38. Dentro de esa situación de emergencia constitucional, el Congreso de la República, mediante la Resolución 002-2022-2023-CR, de fecha 12 de diciembre de 2022, levantó al expresidente José Pedro Castillo Terrones la prerrogativa de funcional del antejuiicio, regulada en el artículo 99 de la Constitución, por la comisión flagrante de delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, con la finalidad de que pueda ser procesado ante la judicatura penal. [...] 43. Sobre el particular, este Colegiado considera que el procedimiento de antejuiicio previsto en el precitado artículo 99, verbigracia, es de aplicación en el caso de un gobernante de iure, cuando dentro de los cinco años o después de haber cesado en sus funciones, surgen evidencias de haber participado, durante su mandato, en un acto de conspiración o rebelión contra los poderes del Estado o el orden constitucional. [...] 44. En cambio, tratándose de un caso de comisión de delitos contra el orden constitucional detectados en flagrancia y por un gobernante de facto, no es de aplicación el procedimiento de antejuiicio previsto en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, al haber cesado como gobernante de iure y, como consecuencia de ello, haber sido declarada su vacancia del cargo por la causal de incapacidad moral permanente, en el contexto histórico específico de una situación de emergencia que obliga a decisiones urgentes en el marco jurídico de la defensa de la Constitución. [...].

8.6.2.5. En este orden de ideas, se tiene que la aplicabilidad de la prerrogativa de antejuiicio político ha sido acabadamente examinada en su constitucionalidad por el supremo intérprete de la Constitución, considerando que, para el supuesto del procesado José Pedro Castillo Terrones, y la aprobación de la acotada, la Resolución Legislativa n.º 002-2022-2023-CR, del 12 de diciembre de 2022, no es exigible el procedimiento integral descrito en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso. Este pronunciamiento de análisis constitucional ha delimitado suficientemente las circunstancias de razonabilidad constitucional que deben considerarse para el caso que nos ocupa. Se tiene, además, que la acotada sentencia del Tribunal Constitucional vincula jurídicamente el desarrollo del presente proceso penal, al interpretar el alcance aplicativo de una disposición con rango de ley, y de naturaleza de ley orgánica, como lo es el Reglamento del Congreso de la República⁸⁹. No existen razones jurídicas nuevas que hayan cambiado esta consideración, por lo que lo postulado en esta oportunidad deviene en desestimable.

8.6.2.6. Sobre el cuestionamiento de la observancia del privilegio de fuero especial (competencia *ratione personae*), prevista a su entender únicamente en el artículo 450 numeral 2 del Código Procesal Penal, cabe destacar, en principio, que, pese a ser formalmente una articulación de

⁸⁹ Así lo resolvió el Tribunal Constitucional, entre otras en la STC EXPEDIENTE N° 00016-2013-PI/TC: “[...] 20. Está claro entonces que, en virtud de la materia regulada (“la estructura y funcionamiento” de uno de los poderes del Estado), el Reglamento del Congreso posee una naturaleza equivalente a una ley orgánica, y no se la denomina ley, sino Reglamento, por cuanto tiene la particularidad de que es el único organismo que aprueba la ley orgánica para sí mismo y porque, como ya se señaló, no cabe en este caso la posibilidad de que tal materia sea observada por el Poder Ejecutivo. [...]”.

nulidad, el pedido en sí, en el extremo que cuestiona el avocamiento de la Sala Penal Especial a la presente causa, se corresponde con un petitorio de declinatoria de competencia; el mismo que primigeniamente está sujeto a lo previsto en el artículo 34 y 35 del CPP, dispositivos que prevén que la petición de esta naturaleza tiene como oportunidad procesal para hacerse valer, dentro de los diez días de formalizada la investigación, circunstancia que no ha ocurrido y que revelaría, in limine, su desestimación.

- 8.6.2.7. Sin perjuicio de lo anterior, por tratarse de un asunto de interés jurídico insistentemente referido por la parte solicitante, cabe denotar que el cuestionamiento se basa en una interpretación literal del supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 450 del Código Procesal Penal, el cual prevé que, para la incoación del proceso penal en caso de aforados especiales, “[...] el Fiscal de la Nación, en el plazo de cinco días de recibida la resolución acusatoria de contenido penal y los recaudos correspondientes, emitirá la correspondiente Disposición, mediante la cual formalizará la Investigación Preparatoria, se dirigirá a la Sala Penal de la Corte Suprema a fin de que nombre, entre sus miembros, al Vocal Supremo que actuará como Juez de la Investigación Preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal Especial que se encargará del Juzgamiento, y designará a los Fiscales Supremos que conocerán de las etapas de Investigación Preparatoria y de Enjuiciamiento. [...]”.

Al respecto, de la propia literalidad del texto legal, trasciende que este precepto normativo tiene como alcance aplicativo aquel supuesto en que la Fiscalía de la Nación formula por primera vez una denuncia contra un alto funcionario, con el fin de que la Sala Penal de la Corte Suprema se vea forzada a tener que designar, por primera vez, a un juez de la investigación preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal Especial que asumirán la competencia respectiva. Es este el alcance interpretativo que se recoge en un sentido teleológico del propio precepto procesal, que asume, como valor general, que la denuncia contra un alto funcionario es una situación que, en principio, tendría que ser excepcional, extraordinaria y, por ende, no continua en el desenvolverse del Estado peruano.

- 8.6.2.8. Una interpretación distinta conllevaría, como consecuencia pragmática, que, en cada oportunidad en que la Fiscalía de la Nación se dirija a la Corte Suprema, luego la Sala Penal, caso a caso, supuesto por supuesto, tenga que designar al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y una Sala Penal Especial; escenario interpretativo que no es de recibo, toda vez que la carga procesal del Tribunal supremo sobre procesos penales para altos funcionarios se ha acrecentado significativamente en los últimos años. Eso haría que, de proceder del modo que propone el solicitante, eventualmente, se generaría una desorganización, o cuando menos, un desconcierto jurisdiccional en el sistema de justicia, basado en el número límite tanto de jueces supremos titulares, como de jueces supremos provisionales que integran la Sala Penal de la Corte Suprema.

En este estado de cosas, a fin de brindar una solución razonable y válida dentro de los alcances del propio precepto legal es que resulta de aplicación, con un enfoque integrador y sistemático, el reparto funcional en la designación de los jueces que integran los órganos de la Corte Suprema, bajo los alcances de la potestad que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé y reconoce a la Presidencia del Poder Judicial, conforme al numeral 3 del artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el caso que nos ocupa, se tiene que dicho órgano de representación y administración de este poder del Estado consideró que, por la significativa carga procesal, resulta necesaria la configuración autónoma de un Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria y una la Sala Penal Especial en la Corte Suprema; potestad que se enmarca dentro del precepto legal antes citado, y que garantiza la no interrupción del servicio de justicia que brindan las salas penales de la Corte Suprema, optimizando la seguridad jurídica, razonabilidad y plazo razonable en la resolución de causas.

En cuanto a la competencia de los fiscales adjuntos, su participación en el proceso se demarca por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Los fiscales adjuntos prestan auxilio a los fiscales supremos, superiores y provinciales en el ejercicio de sus atribuciones. Su actuación es legítima y se desarrolla en cumplimiento a lo propiamente previsto en su ley orgánica. Las disposiciones del Código Procesal Penal no son excluyentes ni establecen como presupuesto indispensable la intervención de un fiscal supremo titular en todas las actuaciones procedimentales, mucho menos del fiscal de la nación. Por lo demás, en el presente caso los requerimientos han sido formulados conforme a lo decidido por el Despacho Fiscal Supremo, incluyendo la interconsulta de fiscales adjuntos, además del fiscal adjunto supremo responsable del caso, quien informó bajo coordinación y dirección de la fiscal supremo a cargo del despacho fiscal.

No cabe acceder a lo solicitado. No se ha presentado un vicio procesal o constitucional que haga viable la nulidad.

8.6.2.9. **Nulidad deducida por la defensa técnica de la tercera legitimada.** Al respecto, argumentó (i) que no está conforme con la desvinculación, porque el objeto procesal está condicionado por la inmutabilidad del hecho principal, no se pueden introducir hechos distintos a la acusación; que la defensa no pudo prepararse contra hechos no atribuidos; (ii) propone la nulidad de acusación fiscal, porque ningún fiscal de la nación (Patricia Benavides, Juan Carlos Villena Campana) ha juramentado su cargo frente al presidente de la república, conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; la acusación fue firmada por el fiscal Uriel Terán, quien no tiene condición de fiscal de la nación; se ha hecho una consulta a Palacio de Gobierno si habrían juramentado y la respuesta que le han brindado es que no se ha tomado juramento; asimismo, el artículo 100 de la Constitución señala que es el fiscal de la nación el que formula la denuncia; (iii) interpone nulidad de todo el juicio oral, ya que no se cumple con un requisito de procedibilidad, porque se tiene que presentar una denuncia constitucional, la cual no se ha dado; no existe un expediente de vacancia o antejuicio político de los procesados, conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso y el artículo 450 del Código Procesal Penal.

Al respecto, se debe considerar lo siguiente:

- A) El primero de estos argumentos será contestado oportunamente al examinar la viabilidad o no de la desvinculación procesal.
- B) Sobre la validez de la acusación fiscal, cuestionada por no haber sido firmado el documento por un fiscal de la nación juramentado ante el presidente de la república, se tiene que no es un presupuesto ni requisito de la acusación fiscal, que este acto sea concretamente efectuado por el fiscal de la nación titular. El artículo 100 de la Constitución, antes de la modificatoria de la Ley 31988, publicada el 20 de marzo de 2024, solo estableció que, en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la nación formula denuncia ante la Corte Suprema; lo que no puede equipararse a la presentación del requerimiento acusatorio, por la naturaleza distinta de cada uno de estos actos procesales, y porque en el Código Procesal Penal de 2004, el Ministerio Público en ningún caso formula denuncia directa ante el Poder Judicial.
- C) Finalmente, en lo que concierne a la ausencia de acusación constitucional, expediente de vacancia y antejuicio político, corresponde estarse a lo ya señalado, al atender el pedido de nulidad de la defensa técnica de Castillo Terrones: el Pleno del Tribunal Constitucional en su Sentencia n.º 96/2024, del 20 de febrero de 2024 (EXP. N.º 01803-2023-PHC/TC), ya ha fijado que, para el supuesto del procesado José Pedro Castillo Terrones, y la aprobación de la Resolución Legislativa n.º 002-2022-

2023-CR, del 12 de diciembre de 2022, que autorizó su procesamiento penal, no es exigible el procedimiento integral descrito en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso.

Por todo lo anterior, tampoco es de estimar la solicitud de nulidad en estos extremos.

8.6.3. Observancia de la garantía de defensa procesal y derecho de los acusados a ser asistidos por un abogado defensor

8.6.3.1. La defensa procesal es aquel derecho subjetivo, de orden estructural, que es conferido a toda persona que, por cualquier causa, sea puesto en la necesidad de soportar un procedimiento judicial. Se refiere al poder de impedir, resistir y prevenir cualquier restricción sobre la libertad individual que se considere injusta; y en el proceso penal consiste en el poder que cualquier persona tiene para resistir la persecución penal, desarrollando toda la actividad tendente a acreditar su inocencia o las circunstancias que atenúen su responsabilidad⁹⁰.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia recaída en el asunto Ruano Torres vs. El Salvador, del 5 de octubre de 2015, puntualiza al respecto que “[...] El derecho a la defensa se proyecta en dos facetas dentro del proceso penal: por un lado, a través de los propios actos del inculcado, siendo su exponente central la posibilidad de rendir una declaración libre sobre los hechos que se le atribuyen y, por el otro, por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien cumple la función de asesorar al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, inter alia, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas. [...]”.

Como lo sostiene Jauchen, la garantía de defensa procesal “[...] involucra con relación al imputado su facultad de intervenir en el proceso, en todas sus etapas y actor procesales, desde el más prematuro inicio. [...] En puridad, la actividad acusatoria puede ser refutada de dos maneras diferentes y paralelas. Una, mediante la denominada defensa material, que es la que lleva a cabo personalmente el propio imputado y que se manifiesta en diferentes formas y oportunidades. [...] Paralelamente a esa defensa, se adhiere como exigencia necesaria en el proceso penal la defensa técnica, que es la ejercida por el abogado, quien debe desplegar una actividad científica, encaminada a asesorar técnicamente al imputado sobre sus derechos y deberes, [...]”⁹¹, entre otros.

8.6.3.2. En nuestro sistema, la defensa procesal se encuentra reconocida en el artículo 139 numeral 14 de la Constitución⁹² y el precepto IX derecho de defensa del Título Preliminar del CPP⁹³. A

⁹⁰ Cfr. CLARÍA OLMEDO, J. (2008). *Tratado de derecho procesal penal*. Tomo I. Nociones fundamentales. Rubinzal-Culzoni Editores, p. 318.

⁹¹ Cfr. JAUCHEN, E. *Tratado de derecho procesal penal*. Tomo I. Rubinzal-Culzoni Editores, pp. 112 a 114.

⁹² “[...] Artículo 139. [...] Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [...] 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. [...] Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorado por este desde que es citada o detenida por cualquier causa. [...]”

⁹³ “[...] Artículo IX.- Derecho de defensa. [...] 1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala. [...] 2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. [...] 3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición. [...]”

través de estos dispositivos normativos se tutela la intervención procesal del imputado, su participación material directa en el asunto objeto del fallo y la debida asistencia técnica que insoslayablemente habrá de ser efectiva en todos los casos.

8.6.3.3. En el caso que nos ocupa, se debe dejar claramente sentado que se ha cumplido con observar escrupulosamente el derecho de defensa técnica de todos los acusados, siendo que, desde el inicio del juicio, se ha admitido en forma amplia la intervención de cada uno de los sujetos procesales:

- A)** Al acusado José Pedro Castillo Terrones, se le ha garantizado un abogado defensor pública, ya que, pese a haber designado inicialmente uno, luego, no obstante, en la instalación del juicio oral, manifestó no requerir el patrocinio de ningún abogado⁹⁴. Inclusive ante su insistencia y constante expresión de rechazo al juicio oral, se ha mantenido, posteriormente —desde la sesión tercera, del 11 de marzo de 2025—, el abogado defensor público Ricardo Johnny Hernández Medina. En el plenario, por lo demás, se ha tomado en cuenta el derecho del acusado a manifestarse ampliamente en todo el proceso; lo que ha hecho saber el propio acusado Castillo Terrones, principalmente, en la instalación del juicio oral, donde, pese a exigírsele que se acreditara con su nombre y DNI, el aludido tenía la oportunidad de expresar su parecer sobre los acontecimientos del plenario, siendo que, de parte del colegiado supremo, se le hacía únicamente la exhortación para que se limite al tema objeto del proceso y no desvíe sus palabras sobre asuntos ajenos al mismo. Se tiene que inclusive el acusado, en la sesión septuagésima quinta, del 30 de octubre de 2025, acreditó al abogado particular Hugo Jesús Yataco Pérez, a quien se le escuchó sobre un pedido de nulidad, que se sometió al debate plenario. No obstante, el acusado Castillo Terrones luego decidió subrogarlo, por lo que se tomaron los apremios para que se mantenga el abogado defensor público Hernández Medina, quien, efectivamente, así participó de forma activa en todo lo restante del plenario. Consta, finalmente, que el acusado se manifestó ampliamente en su defensa material. En este sentido, se ha respetado bastamente su derecho a la defensa técnica y la autodefensa personal, así como su derecho a ser oído en el juicio.
- B)** En cuanto a la acusada Betssy Chávez Chino, consta en actas que durante casi la totalidad del juicio oral mantuvo una defensa activa, tanto con tres abogados defensores particulares, como actuando, en ocasiones, como autodefensa técnica, en su condición de abogada. Sin embargo, desde la sesión septuagésima séptima, del 4 de noviembre de 2025, a pocas sesiones de culminar el juicio oral, se dio cuenta de la incomparecencia injustificada de la acusada. No obstante, tomando en cuenta, que la referida estuvo presente en la instalación de juicio y en las sesiones siguientes, hasta culminar la actividad probatoria, realizando una defensa activa e incluso ejerció su propio patrocinio, a ello se suma que, según refirió su defensa, iba a ejercer su derecho a guardar silencio; y, al no ser necesaria su presencia para practicar algún acto procesal en particular, se dispuso continuar el juicio sin su presencia, siendo representada por su abogado defensor. A esto, empero, posteriormente, en la septuagésima octava sesión, del 6 de noviembre de 2025, la propia acusada dirigió un documento al Tribunal, subrogando a sus abogados defensores, comunicando su disposición de mantenerse únicamente con el letrado Noblecilla Olaechea, lo que así se respetó por parte de este Tribunal, aunque asegurando, ante este nuevo escenario, una permanente presencia de la defensa pública necesaria. Posteriormente, el abogado defensor particular Noblecilla Olaechea renunció a la defensa técnica, y así se aceptó en la sesión del 13 de noviembre de 2025, mediante

⁹⁴ Resolución 26, dictada en la primera fecha del juicio oral, de fecha 4 de marzo de 2025.

resolución n.º 196, de la misma fecha. En esa medida, con las precauciones del caso, y dándosele el plazo razonable para la preparación de su alegato final, intervino el abogado defensor público Julio César Guzmán Cisneros en defensa de la acusada Chávez Chino, a quien también, de forma amplia, se le ha respetado bastante su derecho a la defensa técnica y la autodefensa personal, así como su derecho a ser oída en el juicio, donde consta las múltiples oportunidades en que se manifestó libremente sobre todas las actuaciones.

- C) En lo que respecta a los acusados Torres Vásquez, Lozada Morales, Venero Mellado y Huerta Olivas, consta en el presente proceso que, a lo largo de todo el juicio, mantuvieron la defensa técnica particular en forma permanente. En lo que atañe al acusado Infanzón Gómez, dada su condición de reo contumaz, además, se constituyó la defensa pública necesaria en todo el plenario.

8.6.3.4. **Cuestionamientos sobre la observancia de la defensa procesal.** Durante el desarrollo del presente plenario, en el marco de la oralización de las pruebas documentales, los abogados defensores de Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas, Torres Vásquez, Lozada Morales y Venero Mellado cuestionaron, en esencia, que, respecto de determinados medios probatorios, (i) no se les había corrido traslado para su intervención durante la diligencia en que se recabó la información; (ii) no se les ha dado oportunidad de refutar la información que cada medio probatorio contendría. Puntualmente, sus argumentos fueron los siguientes:

- A) **Defensa técnica del acusado Castillo Terrones.** En la sesión 22 de juicio oral, respecto de la prueba 9, la defensa argumentó que en el acta de visualización de registros filmicos de las cámaras 20, 17, 54, 56, 33 y 60, ubicadas en la Plaza Mayor de [REDACTED] y la av. Garcilaso de la Vega, solo participaron el fiscal Marco Carbajal Valencia y la procuradora del Estado, sin la concurrencia de las defensas de Pedro Castillo Terrones y de Aníbal Torres Vásquez, por lo que existiría un sesgo de parcialidad. En la misma sesión, respecto de la prueba 10, la defensa señaló que carece de valor probatorio, puesto que en el acta fiscal solo participó, de manera unilateral, el Ministerio Público y no se citó a ninguna de las partes. En la sesión 29, sobre la prueba 14, la defensa refirió que, en el acta fiscal de visualización de registros filmicos de las cámaras 20, 17, 54, 56, 33 y 60 del CECOP-MML, la ausencia de la defensa de Pedro Castillo impidió dejar constancia sobre un cambio de horario consignado en dicha acta.
- B) **Defensa técnica de la acusada Chávez Chino.** En la sesión 22, respecto de la prueba 9, la defensa sostuvo que se vulneró un derecho fundamental, dado que en la elaboración del acta de visualización de registros filmicos de las cámaras 20, 17, 54, 56, 33 y 60 se produjo la inconcurrencia de la defensa de la acusada. Añadió que, si bien se dejó constancia de ello en el acta, no fueron debidamente notificados. En la sesión 28, respecto de la prueba 13, indicó que dicho documento fue ofrecido por el Ministerio Público en contra de la acusada, pese a que, en aquel momento, Chávez Chino no contaba con defensa técnica, y se encontraba aforada, por lo tanto, no podía ser investigada. En la sesión 29, sobre la prueba 12, la defensa alegó que el acta fiscal del 13 de marzo de 2023, mediante la cual se recabó el reportaje denominado “Histórico video minutos antes del golpe de Estado – Pedro Castillo dirigiendo junto a Betssy Chávez dentro del despacho”, difundido por el programa periodístico Panorama, fue elaborada sin la presencia de las defensas técnicas. En la sesión 35, sobre la prueba 29, la defensa sostuvo que la acusada no tuvo conocimiento de dicha documental y que se podía afirmar que hubiera sido notificada, dado que se encontraba internada en un establecimiento penitenciario. En la sesión 38, respecto de la prueba 32, la defensa manifestó que la acusada no fue notificada para la realización de la diligencia contenida en la prueba documental. En la sesión

39, sobre la prueba 30, la acusada precisó que, para el 10 de diciembre de 2022 — fecha de la visualización y transcripción del acta fiscal— se encontraba en calidad de investigada; sin embargo, no se le notificó para dicha diligencia.

- C) **Defensa técnica del acusado Huerta Olivas.** En la sesión 29, respecto de la prueba 12, la defensa sostuvo que carece de objetividad, toda vez que en la documentación no existe constancia de notificación al acusado Castillo Terrones ni a su defensa. Además, indicó que todos los abogados tenían derecho a estar presentes en las diligencias, por lo que cuestionó que el fiscal realizara dicha diligencia solo en su despacho. En la misma sesión, respecto de la prueba 14, argumentó que dicha prueba evidencia la falta de seriedad en la investigación, pues la diligencia que estaba programada para las 16:00 horas se llevó a cabo a las 14:30; sin informar a las defensas y se realizó solo con la presencia del fiscal, el representante de la Procuraduría y la defensa del acusado Torres Vásquez. En la sesión 35, sobre la prueba 29, sostuvo que se vulneró el derecho del abogado defensor a estar presente en todas las diligencias, ya que, si bien la Fiscalía mostró una notificación general de las diligencias, no se notificó a la defensa de Huerta Olivas la fecha y hora específica.
- D) **Defensa técnica del acusado Torres Vásquez.** En la sesión 28, respecto de la prueba 13, la defensa indicó que, aunque dicha prueba no se dirigía contra el acusado Torres Vásquez, era de conocimiento que las diligencias de visualización debían reprogramarse cuando no concurrían las defensas; sin embargo, no ocurrió así, ya que el acta solo fue suscrita por el representante del Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado. En la sesión 29, sobre la prueba 14, manifestó que se vulneró el derecho de defensa y el debido proceso, dado que en el acta se dejó constancia de la incomparecencia de la defensa de Castillo Terrones, pero no se precisó nada respecto a la notificación de las defensas de Venero Mellado y Lozada Morales, quienes tampoco estuvieron presentes para advertir errores en el documento.
- E) **Defensa técnica del acusado Lozada Morales.** En la sesión 35, respecto de la prueba 29, la defensa señaló que, aunque el Ministerio Público afirmó haber notificado a las partes, no se indicó el folio correspondiente ni la notificación al acusado Lozada Morales, por lo que observó que el acta no consigna una notificación válida para garantizar la presencia de los acusados. En la sesión 45, sobre la prueba 41, advirtió que, al momento de la suscripción del acta, no intervinieron las partes, sino únicamente el representante del Ministerio Público.
- F) **Defensa técnica del acusado Venero Mellado.** En la sesión 35, respecto de la prueba 29, la defensa señaló que dicha prueba no se relaciona con el acusado Venero Mellado; no obstante, precisó que, aunque el Ministerio Público sostuvo que su patrocinado había sido notificado, ello no era cierto, pues el acusado nunca tuvo conocimiento de dicha diligencia.

8.6.3.5. En rigor, las partes procesales cuestionan la licitud de la prueba y sostienen que su incorporación al acervo probatorio de este plenario es inconstitucional por no haber participado previamente en ellas, lo que ocasionaría, a su entender, afectación a las garantías de defensa procesal, especialmente, el derecho de participación y conocimiento de los cargos.

Los actos concretamente cuestionados se refieren a información obtenida durante la investigación, que posteriormente pasó a incorporarse como elementos de cargo junto a la acusación fiscal. En concreto, es información que se recabó en el marco de la investigación preparatoria —son los así denominados, “elementos de convicción” que acompañaron el requerimiento acusatorio—. El cuestionamiento, en este punto, se refiere a su proceso de obtención, esto es, a una pretendida ilicitud del procedimiento de recabo de la información al no haberse garantizado, a su entender, en forma oportuna, la participación de los imputados y sus abogados defensores.

8.6.3.6. Siendo esto así, los derechos invocados son de especial significancia constitucional, pero es también necesario mencionar que cada uno de ellos tiene un contenido delimitado y condicionado por factores de oportunidad y efectividad de la contradicción procesal. Sin duda, el derecho de defensa exige, como una de sus expresiones, que al imputado se le debe informar el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción, las pruebas existentes y las disposiciones penales que podrían aplicarse. Esta exigencia no se limita a un solo momento procesal, sino que se proyecta a todas las etapas del proceso penal; así, el artículo IX, inciso 1, del Título Preliminar del Código Procesal Penal señala que toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un abogado de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad.

8.6.3.7. El derecho al conocimiento de los cargos o derecho de conocer la imputación tiene una especial relación con el derecho de participación o derecho de intervención procesal: solo quien conoce, con carácter previo, la imputación (entendida, tanto como la atribución de hecho penalmente relevante, como los elementos de conocimiento que lo sostienen) se encuentra en condiciones genuinas de intervenir, en igualdad de armas, para establecer, de ser el caso, una posición de descargo, control, refutación o negación.

En esa misma línea, el artículo 84 del Código Procesal Penal reconoce a la defensa del imputado diversas facultades: como participar en diligencias, aportar medios de investigación, acceder a los actuados fiscales y judiciales, formular peticiones y ejercer los medios de defensa previstos por ley. De tal manera que se le brinda al imputado y a su defensa la facultad de involucrarse en la formación del proceso y conocer oportunamente los elementos que lo vinculan con el hecho investigado. El recabo de información durante la investigación se rige por el principio de participación, ya que, en efecto, el inciso 4 del artículo 84 del CPP prevé como derecho del abogado defensor participar en todas las diligencias; y el artículo 338, numeral 1, del CPP establece que el fiscal podrá permitir la asistencia de los sujetos procesales en las diligencias que deba realizar, salvo las excepciones previstas por la Ley.

8.6.3.8. No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, está claro que, en rigor, no existe vulneración del derecho al conocimiento de los cargos, puesto que, independientemente de la condición en que se desarrolló la diligencia, los resultados del procedimiento de obtención de los medios probatorios fueron específicamente de conocimientos de todos los sujetos procesales, al ser incorporados, en su oportunidad, a la carpeta fiscal. Asimismo, debe considerarse que la infracción a la defensa procesal precisa de una constatable indefensión material, lo que solo se da cuando existan limitaciones para alegar o proponer prueba en forma oportuna, sin que esta haya quedado posteriormente saneada.

En este caso, si bien podría examinarse caso a caso cada una de las pruebas y las circunstancias de su obtención; empero, se tiene que en todos los casos, aun cuando hayan sido incorporadas antes de ser formalmente imputados los acusados, los elementos de prueba fueron oportunamente ofrecidos como material probatorio para el presente juicio oral, superando los procedimientos para su calificación, previo traslado y contradictorio por las partes procesales, toda vez que, para el juicio oral, no son pruebas sorpresivas ni pruebas que se hayan mantenido en secreto.

Es más, se advierte que la observancia debida del conocimiento de los cargos se perfecciona con el traslado de la acusación fiscal y sus acompañados. Al respecto, conforme al artículo 350, inciso 1 del Código Procesal Penal, el juez debe notificar la acusación fiscal a los sujetos

procesales, permitiéndoles que tomen conocimiento del contenido de dicha acusación. Este contenido, conforme a lo previsto en el artículo 349.1, literal h, comprende los hechos imputados, la pena solicitada, la reparación civil, los elementos de convicción y los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público.

En cuanto a ello, el imputado no solo accede a la información que sustenta la acusación, sino que, de acuerdo al artículo 350, inciso 1, puede ejercer las facultades que le reconoce la ley, como observar la acusación, deducir excepciones, ofrecer su propia prueba para el juicio o plantear cualquier cuestión que estime pertinente. Así, el traslado de la acusación no es un acto meramente formal, sino que representa el momento procesal en el que se concretan garantías fundamentales como el derecho de defensa, el principio de contradicción y el derecho del imputado a conocer con precisión los cargos en su contra.

Tampoco se aprecia vulneración al derecho de participación en la formación de los medios probatorios. En el presente caso, si bien los acusados alegaron no haber sido notificados para participar en determinadas diligencias de investigación que dieron lugar a la producción de medios probatorios, es preciso advertir que tal circunstancia no determina por sí sola la invalidez de dichos actos. Sobre dicho aspecto, en el fundamento 3.1 de la Casación N.º 281-2011, Moquegua, la Sala Penal Permanente precisó que la notificación es un acto procesal, cuyo cuestionamiento o anomalía no genera, per se, violación del derecho al debido proceso o a la tutela procesal efectiva; y para que ello ocurra, resulta indispensable la constatación o acreditación indubitable por parte de quien alega la violación del debido proceso, de que con la falta de una debida notificación se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de defensa u otro derecho constitucional directamente implicado en el caso concreto.

En esa misma línea, el Recurso de Apelación N.º 95-2023/Del Santa, expedido por la Sala Penal Permanente, en su fundamento noveno, estableció que el emplazamiento y la posibilidad de contradicción no son mandatos absolutos, ceden ante circunstancias excepcionales. Así pues, “[...] la participación de los sujetos procesales en las diligencias de investigación está condicionada, alternativamente, a que sea útil para el esclarecimiento de los hechos, a que no ocasione perjuicio al éxito de la investigación y a que no impida la pronta y regular actuación de la diligencia. [...]”. En ese sentido, se señaló que las actuaciones fiscales unilaterales, que prescinden de la participación de los sujetos procesales, son perfectamente posibles y válidas.

Por lo tanto, en aquellos casos en que los imputados no se encontraban incorporados en la investigación al momento de la diligencia, no existía la obligación legal de efectuar su notificación, por lo que su ausencia en dichos actos no infringe ninguna norma procesal ni algún derecho fundamental. De otra parte, en los casos en que los investigados se encontraban comprendidos en la investigación, la eventual omisión de la notificación no determina de manera automática la nulidad del acto, pues dicha irregularidad es pasible de convalidación, conforme lo prevé el artículo 152.1 del Código Procesal Penal, más aún, solicitándose la ampliación de la diligencia durante la investigación, o su debida contradicción en su actuación en el juicio oral. Por tanto, si la defensa no solicitó la ampliación de la diligencia y, en su lugar, más bien, tuvo oportunidad de contradecirlas posteriormente en la secuela del proceso, luego, no es posible pretender desconocer la validez de tales actos, ya que estos se habrían convalidado y actuado con la contradicción procesal efectiva de las partes.

- 8.6.3.9. Por todo lo anterior, se tiene que no se han vulnerado los derechos señalados por las defensas de Pedro Castillo Terrones, Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Aníbal Torres Vásquez, Manuel Lozada Morales y Jesús Venero Mellado, en atención a que tuvieron amplia oportunidad de refutar, controvertir o requerir la ampliación de las diligencias, y de alegar lo pertinente ampliamente durante el desarrollo del juicio oral. En consecuencia, los medios

probatorios en cuestión son lícitos y pasibles de ser apreciados —de forma individual y conjunta— por el Tribunal.

8.6.3.10. Cuestionamientos sobre la autenticidad de los medios probatorios. En el presente caso, las partes han sostenido que no existiría certeza sobre la autenticidad de determinadas pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. Puntualmente, sus argumentos fueron los siguientes:

- A) **Defensa técnica de la acusada Chávez Chino.** En la sesión 21, respecto de la prueba 2, la defensa alegó que la utilidad y pertinencia de dicha prueba documental no podría generar ninguna motivación condenatoria y que dicha prueba sería a favor de la acusada. En la misma sesión de juicio oral, respecto de la prueba 4, la defensa argumentó que no existe pericia técnica que determine la validez del documento. En la sesión 22, sobre la prueba 9, señaló que la Fiscalía dejó constancia de que el archivo audiovisual denominado “07/12/2022 MENSAJE PRESIDENTE CASTILLO CIERRE DEL CONGRESO COMPLETO” debía ser objeto de una pericia de mejoramiento de audio y de una pericia fonética, a fin de obtener una mejor calidad de sonido y verificar la autenticidad de las voces; sin embargo, tales pericias no se realizaron. En la sesión 28, respecto de la prueba 13, la defensa manifestó que la prueba no había sido sometida a ninguna pericia que permita corroborar que la acusada Betssy Chávez sea la persona que aparece en las fotografías contempladas en la prueba documental. En la sesión 29, sobre la prueba 12, la defensa refirió que el acta fiscal, del 13 de marzo de 2023, mediante la cual se recabó el reportaje denominado “Histórico video minutos antes del golpe de Estado – Pedro Castillo dirigiendo junto a Betssy Chávez dentro del despacho”, difundido por Panorama, no cuenta con una pericia que acredite que las voces corresponden a los acusados Pedro Castillo Terrones y Betssy Chávez Chino. En la sesión 30, respecto de la prueba 18, precisó que el acta fiscal, del 23 de junio de 2023, relativa a la visualización y transcripción del video proporcionado por la testigo Leslie Vivian Olivos Martínez, tampoco fue sometida a pericia fonética, por lo que no se puede identificar la voz de la mencionada testigo ni los hechos relatados. Añadió que el video fue extraído de un teléfono celular y no fue incorporado conforme a ley.
- B) **Defensa técnica del acusado Torres Vásquez.** En la sesión 22, respecto de la prueba 8, la defensa sostuvo que dicha documental no fue sometida a pericia alguna. Señaló que un experto en lingüística forense debió analizar las similitudes y diferencias, y que una pericia caligráfica y morfosintáctica hubiera sido fundamental para el esclarecimiento de la verdad procesal. En la misma sesión, respecto de la prueba 11, la defensa observó que el acta hace referencia a conversaciones en las que, aparentemente, las voces corresponderían a Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres, Emilio Bobbio y Willy Huerta, entre otros; sin embargo, no se practicó pericia alguna que determine la autenticidad de tales voces, pese a que la propia Fiscalía dejó constancia de que debía efectuarse. Por ello, cuestionó la incorporación de dicha prueba, al provenir únicamente de una apreciación subjetiva del Ministerio Público. En la sesión 29, sobre la prueba 14, la defensa detalló que la prueba carece de marcas de agua o referencias temporales que acrediten la fecha y hora del registro de la diligencia.
- C) **Defensa técnica del acusado Lozada Morales.** En la sesión 29, respecto de la prueba 12, la defensa sostuvo que adolece de autenticidad y que, además, constituye una prueba sobreabundante. En la sesión 33, sobre la prueba 27, la defensa cuestionó que la documentación remitida por el Ministerio Público haya iniciado desde el folio 60 hasta el 65, por lo que alegó vulneración a la autenticidad de la prueba, en el sentido de que dicho documento estaría mutilado. Añadió que el documento carece de pericia grafotécnica y dactiloscópica, por lo que, de haber sido relevante para la

tesis fiscal, ya debió haberse practicado una pericia que identifique las firmas de los efectivos policiales. En la sesión 35, sobre la prueba 29, sostuvo que no existe pericia que respalde el cuadro comparativo elaborado por el fiscal, quien no posee formación técnica ni lingüística. En la sesión 37, respecto de la prueba 37, observó que solo se oralizó hasta el punto V (en números romanos), pese a que existían un sexto y séptimo punto, por lo que solicitó que, en mérito a la autenticidad, se oralice el texto completo. En la sesión 39, sobre la prueba 30 —Acta Fiscal de 10 de diciembre de 2022, mediante la cual se incorporaron notas periodísticas—, la defensa cuestionó la fiabilidad del reportaje, indicando que una de las notas fue suscrita por un periodista que no declaró en juicio. En la sesión 45, respecto de la prueba 41 —acta fiscal del 23 de junio de 2023—, que contiene la escucha y transcripción de dos audios de la Central de Radio “Zodiaco” de la División de Servicios Especiales – PNP, la defensa sostuvo que debió practicarse una pericia fonética para determinar con claridad los términos de los audios.

- D) **Defensa técnica del acusado Castillo Terrones.** En la sesión 22, respecto de la prueba 8, la defensa refirió la necesidad de practicar pericias de mejoramiento de audio, fonética e informática, con el fin de determinar la autoría de las voces, la autenticidad del contenido y descartar posibles manipulaciones. En la sesión 29, sobre la prueba 12, la defensa señaló que, si bien se menciona el nombre del acusado y una “voz masculina”, no existe reconocimiento de voz ni de imagen de Castillo Terrones. Agregó que, en la actualidad, la inteligencia artificial permite modificar registros audiovisuales, por lo que se requiere una pericia antropológica, antropométrica y fonética que acredite su autenticidad. En la sesión 30, respecto de la prueba 15, sostuvo que el documento no consigna hora de impresión ni de realización, y que no se precisa si fue elaborado el día 6 o el 7 de diciembre. En la misma sesión, sobre la prueba 18, la defensa reiteró que la prueba carece de pericia fonética, antropométrica y antropológica, y que la fecha visible en el archivo (“2023-03-15-09-52-34”) no guarda correspondencia con los hechos del 7 de diciembre de 2022; ya que si hubiera sido un acto urgente, se hubiera presentado el 7 o 10 de diciembre. En la sesión 40, respecto de la prueba 35, la defensa rechazó cualquier valoración especulativa derivada de una foto, que no haya sido verificada por un especialista o mediante prueba pericial.
- E) **Defensa técnica del acusado Huerta Olivas.** En la sesión 22, respecto de la prueba 11, la defensa sostuvo que las voces no fueron identificadas, al no haberse practicado pericia informática ni fonética. En la sesión 31, sobre la prueba 21, indicó que el documento carece de hora de emisión y que la firma consignada no fue objeto de examen pericial. En la sesión 39, respecto de la prueba 30, el acusado sostuvo que no existe certeza de que las fotografías presentadas por el Ministerio Público correspondan a los hechos del 7 de diciembre de 2022, ya que, si bien se citó a periodistas como Antonio Nino, estos no declararon ni en la investigación preparatoria ni en juicio oral. En la misma sesión, respecto de la prueba 35, cuestionó la falta de una pericia antropológica que permita establecer semejanzas físicas que acrediten la presencia del acusado en las imágenes. En la sesión 45, sobre la prueba 41, la defensa señaló que, aunque se adjuntó la transcripción de los audios, no se incorporaron los audios que permitirían tener fiabilidad sobre la escucha de los audios.
- F) **Defensa técnica de la tercera legitimada.** En la sesión 33, respecto de la prueba 27, la defensa se adhirió a lo sostenido por Lozada Morales, quien advirtió que la información de dicha prueba estaría incompleta. En la sesión 39, sobre la prueba 30, argumentó que no puede determinarse ni calcularse, a partir de publicaciones periodísticas, la reparación civil, la cual debe establecerse mediante una pericia valorativa de daños.

8.6.3.11. El cuestionamiento sobre la autenticidad o legitimidad de un medio probatorio se sujeta a las reglas de la libre valoración de la prueba. La ausencia de práctica de prueba sobre prueba no hace necesariamente inutilizable el medio probatorio cuestionado, pues el órgano judicial tiene opción de apreciar y confrontar su autenticidad de forma directa o a través de medios probatorios independientes o complementarios.

La prueba es el instrumento que utilizan las partes para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, del cual se sirve el juez para decidir respecto a la verdad o falsedad de los enunciados fácticos. En ese sentido, al ofrecer sus medios probatorios las partes deben justificarlos ante el juez de la investigación preparatoria, a fin de demostrar su pertinencia, autenticidad y admisibilidad.

8.6.3.12. Frente al juicio oral, cabe tener en cuenta, siguiendo a Ferrer Beltrán, la diferencia de momentos en la actividad probatoria, a saber: a) el momento de conformación del conjunto de elementos de juicio sobre cuya base se adoptará la decisión, b) la valoración de esos elementos; y c) propiamente, la adopción de la decisión⁹⁵.

El momento de conformación de los elementos de juicio (momento “a”) es cuando el órgano jurisdiccional tomará alcance del significado o perspectiva que cada una de las partes procesales tienen sobre los medios probatorios ofrecidos oportunamente. No es este el momento procesal en que se pone en entredicha la conclusión final o valoración que las partes tengan respecto de la actividad probatoria, sino es en este momento donde se acopia la información brindada por los instrumentos de prueba debidamente incorporados al proceso.

La actividad probatoria no es una actividad unidimensional. Que un medio probatorio sea acumulativamente ofrecido, tanto por la parte acusadora como por la parte acusada, no significa que, en el momento de su actuación, solo se tome en cuenta una determinada perspectiva de parte procesal. El significado probatorio, aun cuando exista una contestación o refutación, siempre pretende ser uno —tendente a la búsqueda de la verdad material como fin del proceso— y, en todo caso, es ese significado probatorio lo que es materia del debate.

8.6.3.13. Al respecto, es preciso resaltar que este órgano jurisdiccional ha ejercido un control activo sobre la incorporación de los medios probatorios, requiriendo —cuando fue necesario— precisiones sobre su procedencia, contexto de su obtención y cadena de custodia. De ese modo, no se ha advertido en el desarrollo del juicio la existencia de alguna circunstancia que permita advertir razonablemente una afectación al principio de autenticidad.

Tampoco se ha observado que las partes hayan presentado evidencia objetiva que respalde su alegación en contra de la autenticidad de las pruebas. Si bien refirieron que ciertos documentos carecen de firmas o respaldo técnico pericial, es menester advertir que no toda prueba documental requiere de la intervención de un perito. En efecto, el artículo 157, inciso 1, del Código Procesal Penal establece que los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley. De ese modo, no se exige la utilización de un medio determinado para probar un objeto específico; y si bien se debe recurrir al que ofrezca mayores garantías de eficacia, el no hacerlo carece de sanción alguna y no impide el descubrimiento de la verdad por otros medios.

⁹⁵ FERRER BELTRÁN. (2022). “Los momentos de la actividad probatoria” en *Manual de razonamiento probatorio*. Suprema Corte de Justicia de la Nación, p. 51.

8.6.3.14. En ese sentido, la Corte Suprema, mediante la Casación N.º 453-2021/AYACUCHO, señala que el órgano de enjuiciamiento debe tener clara la autenticidad y la atribuibilidad de las voces cuando se trata de audios que contienen las interceptaciones telefónicas; pero su convicción no tiene por qué obtenerse necesariamente mediante el formato de una pericial o una comparecencia previa de audición. Asimismo, en la Casación 1638-2023, La Libertad, se advirtió que, en atención al principio de libertad probatoria, la ley no impone para concluir que la voz en una llamada telefónica pertenece a determinada persona, que necesariamente debe acreditarse mediante una pericia.

Por lo tanto, no resulta jurídicamente sostenible afirmar una vulneración del principio de autenticidad ni del derecho de defensa con base en las objeciones formuladas por las defensas. Es así que, la ausencia de peritaje, por sí sola, no deslegitima el valor probatorio de los medios ofrecidos por el Ministerio Público, máxime si su incorporación ha sido controlada judicialmente y no se ha acreditado, de forma objetiva, alguna irregularidad que comprometa su fiabilidad. En consecuencia, corresponde rechazar tales cuestionamientos por carecer de sustento fáctico y jurídico.

8.6.3.15. En cuanto a la admisión de las pruebas. En el presente caso, las partes han sostenido que no existiría certeza sobre la autenticidad de determinadas pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. Puntualmente, sus argumentos fueron los siguientes:

- A) **Defensa técnica de la acusada Chávez Chino.** En la sesión 21, respecto de la prueba 5, la defensa argumentó que se trata de un documento de descargo que demuestra la inexistencia de violencia o de una “vis psíquica” fuera del contexto del Código Penal, careciendo de utilidad y pertinencia, además de constituir una prueba favorable al acusado. En la sesión 22, sobre la prueba 7, sostuvo que el documento tampoco resulta útil ni pertinente, dado que no menciona a la acusada en ninguno de los fundamentos del Ministerio Público. En la sesión 30, respecto de la prueba 15, la defensa cuestionó la pertinencia de la documental, calificándola como producto de una investigación incongruente y carente de logicidad. En la sesión 31, sobre la prueba 19, manifestó que la pertinencia ha quedado desvirtuada, pues los testigos han desacreditado la tesis del supuesto cierre del Congreso; por tanto, constituye una prueba de descargo por comunidad de prueba. En la misma sesión, respecto de la prueba 22, señaló que no existe utilidad ni pertinencia alguna que la Fiscalía haya podido acreditar en perjuicio de su patrocinada. En la sesión 33, sobre la prueba 25, la defensa reiteró la falta de elementos que sustenten su utilidad y pertinencia. En la sesión 35, respecto de la prueba 31, indicó que la documental no puede ser útil ni pertinente contra la acusada, pues no acredita que haya materializado el delito de rebelión, siendo una prueba más de descargo. Finalmente, en la sesión 35, respecto de la prueba 33, sostuvo que no tiene utilidad ni pertinencia para inferir que la acusada se reunió con Pedro Castillo, ya que versa sobre reuniones de carácter estrictamente laboral.
- B) **Defensa técnica del acusado Torres Vásquez.** En la sesión 21, respecto de la prueba 3, la defensa observó que la Fiscalía no precisó de manera clara cómo dicha prueba acreditaría la coautoría del delito de rebelión por parte de Torres Vásquez, ni tampoco el alzamiento en armas. En la sesión 22, respecto de la prueba 9, sostuvo que no se justificó su pertinencia ni se explicó cómo corroboraría la participación del acusado. En la sesión 37, sobre la prueba 37, la defensa calificó el documento como impertinente, pues no acredita la coautoría del delito imputado ni evidencia que los manifestantes se hubieran levantado en armas.
- C) **Defensa técnica del acusado Lozada Morales.** En la sesión 30, respecto de la prueba 15, la defensa cuestionó la pertinencia de la imputación, indicando que la

documental no permite dilucidar la supuesta coautoría atribuida a Lozada Morales. En la misma sesión, sobre la prueba 16, sostuvo que la prueba no aporta a la tesis fiscal, sino a la defensa, ya que acredita que no hubo impedimento de acceso a los congresistas. En la sesión 31, respecto de la prueba 22, la defensa señaló que su valor probatorio es nulo, toda vez que la Fiscalía no levantó las comunicaciones, careciendo de contenido verificable y sin haber sido objeto de debate ni en la investigación ni en juicio. En la sesión 37, sobre la prueba 38, consideró que es totalmente impertinente, ya que versa sobre hechos del 12 de mayo de 2022, ajenos al objeto de debate, circunscrito al 7 de diciembre del mismo año. En la misma sesión, respecto de la prueba 39, afirmó que su pertinencia se dirige al acusado Castillo y no a Lozada Morales, agregando que, si la Fiscalía pretendía vincularlo a los hechos del 6 de diciembre de 2022, ello debía constar en los hechos precedentes atribuibles al acusado.

D) Defensa técnica de la tercera legitimada. En la sesión 37, respecto de la prueba 37, la defensa sostuvo que dicho documento no acredita los elementos del delito de rebelión, al no evidenciar una acción violenta, armada, colectiva o pública, por lo que resulta impertinente. En la sesión 38, respecto de la prueba 32, la defensa indicó que el documento carece de pertinencia, en tanto los acuerdos del Consejo de Ministros son nulos si no cuentan con su aprobación, conforme al artículo 120 de la Constitución.

8.6.3.16. La evaluación de la pertinencia de los medios probatorios corresponde a un momento previo a la actuación de la prueba, en el que se evalúa, en esencia, su relevancia e indispensabilidad para el juicio oral. El resultado final de su actuación no está condicionado por la pertinencia que lo originó, sino que se sujeta a las reglas de libre valoración de la prueba, conforme a lo debatido en el plenario, bajo el principio de contradicción y su interrelación con los medios probatorios actuados bajo inmediación, lo cual será objeto de valoración.

El artículo 155 prevé que, si bien las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales, el juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado, y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Del mismo modo, el artículo 352, inciso 5, establece que la pertinencia es una de las exigencias para admitir los medios de prueba en la audiencia preliminar.

De ese modo, en el Acuerdo Plenario 3-2023/CIJ-112, se estableció que le corresponde al juez de la investigación preparatoria un rol vigilante y comprometido para impedir que ingresen al juicio medios de prueba ilícitos, impertinentes, inútiles, imposibles y superabundantes. Este argumento advierte que la función del juez en la etapa intermedia no es meramente formal, sino que opera como garante, a fin de que solo ingresen al juicio los medios probatorios pertinentes, útiles y conducentes. Asimismo, cabe indicar que, previo a la emisión del auto por parte del juez de investigación preparatoria, las partes, de acuerdo al artículo 350, inciso 1, del Código Procesal Penal, se encuentran facultadas para plantear observaciones, deducir excepciones o ejercer cuestionamientos frente al contenido de la acusación trasladada.

8.6.3.17. En el presente caso, los cuestionamientos formulados por las partes versan en torno a falta de pertinencia de las pruebas documentales que fueron ingresadas a juicio oral. En cuanto a ello, cabe indicar que no es de recibo lo alegado por las partes, toda vez que en esta etapa del proceso la operación intelectual respecto a la prueba no está direccionada a reevaluar lo que ya se observó en la etapa intermedia, sino que busca establecer la eficacia acreditativa de cada postulación probatoria en razón de la apreciación de los elementos de prueba recibidos. Así, el artículo 158 del Código Procesal Penal establece que, en la valoración de la prueba, el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá

los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Asimismo, el artículo 394, inciso 1, plantea, como requisitos de la sentencia, que esta deberá contar con una valoración probatoria que la sustente y con indicación al razonamiento que la justifique.

Si bien el artículo 159 del referido texto legal prevé que no se podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, cabe precisar que, en el presente caso, los documentos recibidos en juicio no vulneran ningún derecho fundamental, al haberse garantizado su incorporación conforme a las reglas del proceso y brindado a las partes la oportunidad de contradicción en etapa plenarial respecto de cada prueba. Sobre la fiabilidad y atendibilidad de los medios probatorios, se desarrollará su respectiva valoración en el apartado pertinente de la presente sentencia.

8.6.4. Excepción de cosa juzgada de la defensa técnica de Manuel Elías Lozada Morales

8.6.4.1. La defensa del acusado Lozada Morales planteó la excepción de cosa juzgada, sustentándola en la Resolución Administrativa N.º 002-2025-IN-OGII-OAI, del 24 de marzo de 2025, la cual fue incorporada al proceso como prueba excepcional, a solicitud del coacusado Venero Mellado. Sobre dicha resolución, la defensa sostuvo que la autoridad administrativa efectuó un análisis de fondo respecto de los mismos hechos que actualmente son materia de juzgamiento. Agregó que su pretensión se circunscribe al hecho vinculado con su patrocinado, el cual ya habría sido objeto de valoración en la vía administrativa, concluyendo con el archivo del procedimiento. En tal sentido, invocó el principio de lesividad y precisó que, al haberse determinado no ha lugar al procedimiento administrativo disciplinario, se configuraría el supuesto de cosa juzgada, previsto en el artículo 6, inciso 1, literal c, del Código Procesal Penal, el cual opera cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme.

8.6.4.2. En atención a lo referido, corresponde analizar si el pronunciamiento emitido en sede administrativa resulta suficiente para configurar la excepción planteada por la defensa. Al respecto, la excepción de cosa juzgada constituye un medio técnico de defensa, reconocido en el artículo 6, inciso c), del Código Procesal Penal, así como en el artículo 139, inciso 2, de la Constitución Política del Perú. A través de esta garantía, se proscribe que una persona sea nuevamente sometida a persecución penal por un mismo hecho que ya fue objeto de una resolución firme —nacional o extranjera—, emitida con autoridad de cosa juzgada. Precisamente, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 00862-2021-PA/TC⁹⁶, destacó que el principio de cosa juzgada confiere al fallo judicial la calidad de indiscutible —ya que constituye decisión final— y garantiza al justiciable la certeza de que su contenido permanecerá inalterable.

Asimismo, la evaluación de la cosa juzgada en el proceso penal supone, según Silva Sánchez⁹⁷, que una misma dimensión del hecho no debe ser objeto de una doble valoración,

⁹⁶ 12. [...] De manera sintética, este Tribunal ha señalado que el principio de cosa juzgada “le otorga al fallo judicial la calidad de indiscutible —ya que constituye decisión final—, a la par que garantiza al justiciable la certeza de que su contenido permanecerá inalterable, independientemente de si el pronunciamiento expedido haya sido favorable o desfavorable para quien promovió la acción” [...]

⁹⁷ SILVA SÁNCHEZ, J. (2025). *Derecho Penal, Parte General*. pp. 393-394.

[...]Más precisamente, que una misma dimensión del hecho no debe ser objeto de una doble valoración, que a su vez conduzca a una doble sanción. Por otro lado, se integra en él una prohibición de carácter procesal, que impide que un mismo hecho conduzca a someter a su autor a dos procedimientos simultáneos o sucesivos, total o parcialmente coincidentes. Expresado de otro modo, que veda que alguien sea expuesto a un doble riesgo de sanción. El contenido de esta segunda prohibición trasciende al de la institución procesal de la «excepción de cosa juzgada» [...] La finalidad

que a su vez conduzca a una doble sanción, pues ello vulneraría el principio *ne bis in idem*. En tal sentido, el autor sostiene que dicho principio tiene por finalidad evitar la duplicidad de sanciones cuando concurre una triple identidad: el mismo hecho, el mismo sujeto y el mismo fundamento jurídico.

8.6.4.3. Al respecto, se tiene que el Acuerdo Plenario n.º 4-2006/CJ-11698, del 13 de octubre de 2006, el Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema estableció los límites tanto subjetivos como objetivos de la cosa juzgada. Así, respecto al primero, precisó que se refieren a la identidad del condenado, es decir, a la persona a quien se atribuye el hecho punible objeto de una sentencia firme; y respecto a los límites objetivos, señaló que estos se configuran cuando se trata del mismo suceso histórico y del mismo fundamento, entendido como la subsunción en tipos penales o administrativos de carácter homogéneo.

8.6.4.4. Respecto al problema de la relación de la cosa juzgada del proceso penal con pronunciamientos de la administración disciplinaria, se tiene que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el Recurso de Nulidad n.º 2090-2005 Lambayeque99, precisó que la responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad administrativa, y que la existencia de un proceso penal no enerva la potestad de la Administración para procesar y sancionar administrativamente al servidor o funcionario que ha incurrido en falta disciplinaria, toda vez que ambos ordenamientos persiguen fines distintos. Este criterio ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional, en los Expedientes n.º 00044-2008-PHC/TC100 y n.º 01487-2010-

del principio de *ne bis in idem* se orienta a evitar la dualidad de sanciones en casos en los que concurra una «triple identidad». Para que esto se dé es preciso que ambas sanciones tengan por objeto: (i) un mismo hecho; (ii) de un mismo sujeto; y (iii) se basen en el mismo fundamento jurídico. [...]

⁹⁸ 11. Desde el punto de vista procesal, el artículo 5.º del Código de Procedimientos señala: "Contra la acción penal puede deducirse las excepciones...de Cosa Juzgada, cuando el hecho denunciado ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera, en el proceso penal seguido contra la misma persona". Ello significa, en cuanto a los límites subjetivos de la cosa juzgada, que la única identidad que cabe entender es la pasiva o del condenado, esto es, a quien se le atribuye el hecho punible materia de condena firme -nunca la activa o del acusador- [en el proceso penal se busca la declaración de que existe el deber y el derecho de castigar, de imponer penas; este deber-derecho incide directa y solamente sobre la persona del acusado, lo que por razones de certeza y seguridad jurídicas prohíbe la extensión subjetiva de la eficacia de la cosa juzgada penal a un tercero, distinto del imputado]. Respecto a los límites objetivos de la cosa juzgada, se requiere que se trate tanto del mismo suceso histórico —identidad de una conducta que sucedió en la realidad externa- [hechos que han sido objeto de la acusación y posterior juicio], cuanto del mismo fundamento -que se subsuma en tipos penales o administrativos de carácter homogéneo-. Esto último —la denominada "consideración procesal del hecho"- debe entenderse desde una perspectiva amplia, de suerte que comprenda los concursos de leyes y reales de delitos o de ilícitos administrativos, con exclusión de los supuestos de delitos continuados y concursos ideales en que el bien jurídico fuera heterogéneo.

⁹⁹ Sexto: [...] es decir, si son bienes jurídicos distintos, si el interés jurídicamente protegido por la infracción administrativa sea distinto al de la infracción penal, que, en este supuesto, la responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad administrativa en que incurrió el funcionario por haber cometido graves irregularidades en el desempeño de sus funciones, la existencia de un proceso penal no enerva la potestad de la Administración para procesar y sancionar administrativamente al servidor o funcionario que ha incurrido en falta disciplinaria porque ambos ordenamientos jurídicos cumplen distintos fines o sirven a la satisfacción de intereses o bienes jurídicos diferentes - posibilidad que admite el artículo doscientos cuarenta y tres de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro- [...]

¹⁰⁰ 10. De lo que se concluye que el proceso administrativo seguido a los accionantes es diferente a la instrucción penal —ya que tiene diferente fundamento— que se les sigue por el delito contra la fe pública - falsificación de documentos- en agravio del Estado; así como el interés jurídicamente protegido por la infracción administrativa y penal es distinto, ya que el procedimiento administrativo busca investigar o sancionar una conducta funcional y el proceso penal conlleva una sanción punitiva.

PHC/TC101, en donde se manifestó que el interés jurídicamente protegido por la infracción administrativa y penal no es el mismo, pues mientras el procedimiento administrativo busca investigar y sancionar conductas funcionales contrarias al deber de servicio, el proceso penal persigue la imposición de una sanción punitiva.

- 8.6.4.5. Al respecto, en el presente caso, corresponde evaluar si en la Resolución Administrativa n.º 002-2025-IN-OGII-OAI, invocada por la defensa, se verifican o no, los elementos de la cosa juzgada previamente anotados: (i) identidad de sujeto; (ii) identidad de hechos; e, (iii) identidad de fundamento.

En cuanto al primer punto, referido a la identidad de sujeto, se advierte que el acusado Lozada Morales se encuentra comprendido tanto en el procedimiento administrativo disciplinario como en el presente proceso penal. En el ámbito disciplinario, su condición fue la de investigado como presunto infractor del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú; mientras que en el proceso penal ostenta la calidad de acusado, en razón de la imputación formulada en su contra por el Ministerio Público. De este modo, se cumple formalmente con el elemento subjetivo de identidad, al recaer ambos procedimientos sobre la misma persona.

En cuanto al segundo punto (identidad de hechos), se observa que, tanto el procedimiento administrativo disciplinario como el presente proceso penal, se sujetan a los siguientes hechos:

PAD	Proceso penal
Actuación en su calidad de jefe de la Región Policial de [REDACTED] el 7 de diciembre de 2022	Se le imputa, en su condición de jefe de la VII Región Policial de [REDACTED], ser coautor del delito de rebelión, por cuanto el día miércoles 7 de diciembre de 2022, inmediatamente después del mensaje a la nación [emitido por el entonces presidente de la república José Pedro Castillo Terrones], alrededor de las 11:45 horas del día 7 de diciembre de 2022, ordenó a los agentes policiales Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez, ubicados en el perímetro de la sede del Congreso de la República, que impidan el ingreso de congresistas y civiles a fin de perpetrar el delito de rebelión.
Comunicación con Willy Huerta en forma directa y no a través de su comando institucional, con el supuesto propósito de dejar ingresar a personas que apoyaban al entonces presidente Pedro Castillo.	
Dar la orden aproximadamente a las 11:45, después del mensaje a la nación, para que Venero Mellado e Infanzón Gómez impidieran el ingreso de congresistas y civiles al Congreso de la República.	

Hasta este extremo, se tiene que, tanto el elemento personal como fáctico del procedimiento administrativo disciplinario, guardan una aparente identidad con los del proceso penal, en la medida en que se refieren al mismo funcionario y sobre acontecimientos similares que motivaron la investigación. Ahora bien, en cuanto al tercer criterio (identidad de fundamento), cabe señalar que el marco legal de la intervención en el fuero disciplinario policial, según sus

¹⁰¹ 13. De lo expuesto, se concluye que el proceso administrativo seguido al recurrente es diferente de la instrucción penal -a saber, tiene distinto fundamento-, puesto que el primero es por infracciones administrativas y el segundo se le sigue por el delito contra la seguridad interna en la modalidad de motín y contra la integridad institucional en la modalidad de desobediencia en agravio del Estado. Asimismo, el interés jurídicamente protegido por la infracción administrativa y penal es distinto, dado que el procedimiento administrativo busca investigar o sancionar una conducta funcional y el proceso penal conlleva una sanción punitiva.

propios términos, se despliega en virtud de la Ley n.º 30714, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Sobre el particular, se tiene que el órgano administrativo disciplinario, dentro del marco de sus competencias, evaluó lo pertinente al descargo y a las pruebas ofrecidas tanto por el investigado Lozada Morales como de sus co acusados, concluyendo con la declaración de no haber lugar al procedimiento administrativo disciplinario contra Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez, por la presunta comisión de alguna infracción administrativa contemplada en la Ley n.º 30714.

8.6.4.6. Al respecto, dicho pronunciamiento del órgano administrativo se adoptó con la finalidad de proteger bienes jurídicos propios del fuero policial. Así, conforme lo establece el artículo 5 de la Ley N.º 30714¹⁰², el cual señala que el proceso administrativo disciplinario de la Policía Nacional del Perú contempla, como bienes jurídicos protegidos, la ética, la disciplina, el servicio y la imagen institucional de la Policía Nacional; todos ellos orientados a preservar el correcto funcionamiento y la integridad del ámbito policial. Ahora bien, dichos bienes jurídicos se distinguen sustancialmente de aquellos tutelados en el presente proceso penal, el cual, conforme al artículo IV del Título Preliminar del Código Penal, persigue la sanción de conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos tutelados por la ley penal. Así, en el presente caso en materia penal, se tiene que el bien jurídico protegido, tanto en el delito de rebelión (art. 346 del Código Penal) como de conspiración para una rebelión (art. 349 del Código Penal) es el orden constitucional y los poderes del Estado, según lo contemplado en el Título XVI del Código Penal.

8.6.4.7. De ese modo, resulta evidente que la finalidad y el fundamento de ambos procedimientos son claramente heterogéneos, pues mientras el procedimiento disciplinario busca garantizar la corrección funcional y el respeto a la disciplina institucional dentro del ámbito policial, el proceso penal procura la tutela del orden constitucional frente a conductas que atentan contra el sistema democrático. Por lo tanto, la diversidad de naturaleza, finalidad y bienes protegidos impide sostener la concurrencia de identidad de sujeto, hecho y fundamento que permita configurar el efecto de cosa juzgada y su aplicación al presente caso.

Como muestra de ello, debe tenerse presente que el pronunciamiento disciplinario policial se dicta dentro del marco del artículo 1, inciso 2, de la Ley General de la Policía Nacional¹⁰³, el cual señala que el procedimiento disciplinario sancionador es independiente y distinto de los procesos jurisdiccionales civiles, penales u otros; y está orientado a establecer la responsabilidad administrativo-disciplinaria en las que incurre el personal de la Policía Nacional del Perú. Desde esta perspectiva, el pronunciamiento administrativo carece del elemento esencial de jurisdiccionalidad, indispensable para que una resolución adquiera autoridad de cosa juzgada.

8.6.4.8. En ese mismo sentido, la propia Resolución Administrativa n.º 002-2025-IN-OGII-OAI, en su fundamento 8.15, reconoce expresamente que su pronunciamiento queda supeditado a lo que

¹⁰² Artículo 5. Bienes jurídicos protegidos. La presente ley se fundamenta en la necesidad de privilegiar y salvaguardar los bienes jurídicos constituidos por la ética policial, la disciplina policial, el servicio policial y la imagen institucional, como bienes jurídicos imprescindibles para el cumplimiento adecuado de la función policial y el desarrollo institucional.

¹⁰³ 2. Principio de la autonomía de la responsabilidad administrativa: el procedimiento disciplinario sancionador es independiente y distinto de los procesos jurisdiccionales civiles, penales u otros; y está orientada a establecer la responsabilidad administrativo-disciplinaria en las que incurre el personal de la Policía Nacional del Perú.

resuelva el órgano jurisdiccional penal¹⁰⁴. De ese modo, tal reconocimiento descarta cualquier pretensión de cierre definitivo sobre los hechos analizados y, por el contrario, evidencia que el órgano administrativo no resolvió con autoridad de cosa juzgada material, sino que sus efectos están subordinados a lo que se determine en el proceso judicial, conservando así su naturaleza estrictamente administrativa.

En consecuencia, como ya se ha expuesto, la sola coincidencia fáctica entre el procedimiento disciplinario y el proceso penal no satisface las exigencias establecidas jurisprudencialmente para la configuración de cosa juzgada. Por lo tanto, no puede afirmarse que la Resolución Administrativa n.º 002-2025-IN-OGII-OAI haya adquirido autoridad de cosa juzgada respecto de los hechos que constituyen materia del presente proceso. Ello, debido a que dicha resolución carece de los atributos propios de una decisión jurisdiccional definitiva —pues no emana de un órgano judicial ni versa sobre la determinación de responsabilidad penal—, y además no concurren los elementos de la triple identidad exigidos por la jurisprudencia constitucional y penal. Por consiguiente, la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa no resulta amparable, toda vez que el procedimiento disciplinario en cuestión se circunscribe al ámbito administrativo-funcional propio de la institución policial, sin proyectar efectos sobre la determinación de responsabilidad penal.

8.6.5. Principio de congruencia e imputación necesaria

8.6.5.1. En los alegatos finales, se ha hecho saber el cuestionamiento de la defensa a una aparente incongruencia entre lo postulado por el Ministerio Público y el pronunciamiento que pueda hacer este Tribunal; inclusive, se ha sostenido, de parte de la defensa técnica del acusado Huerta Olivas que, en cuanto a la imputación, se habría inobservado el principio a la imputación necesaria.

8.6.5.2. Al respecto, es importante acotar que, lógicamente, corresponde exclusivamente al Ministerio Público introducir la pretensión penal a través de la acusación fiscal. Esta pretensión penal se sujeta al principio acusatorio y tiene como elementos objetivos una causa de pedir y una petición concreta. La causa de pedir está referida (i) al hecho punible (fundamentación fáctica) —enunciación de un relato fáctico desde la perspectiva de la ley penal aplicable—; y, (ii) al título penal respectivo —la fundamentación jurídica—. En lo atinente a la petición, esta se constituye por el requerimiento de la sanción penal respectiva¹⁰⁵.

8.6.5.3. Respecto de la pretensión penal deducida, la sentencia de mérito tiene el deber de limitación conforme al principio de correlación o de congruencia procesal. En efecto, la sentencia penal debe ceñirse a los límites marcados por la acusación fiscal, la cual delimitó tanto el petitum, cuanto también los hechos o realidad histórica que le sirve como razón o causa de pedir, con su respectiva fundamentación jurídica (causa petendi)¹⁰⁶.

¹⁰⁴ 8.15. Que se ha tomado debida nota de lo preceptuado en el artículo 63, numeral 2 de la Ley n.º 30714-Ley del Régimen Disciplinario de la PNP, respecto al hecho que en la actualidad el citado oficial general PNP Manuel Elías Lozada Morales, se encuentra en la etapa de juicio oral en calidad de acusado y como coautor del delito de rebelión y conspiración; y el comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado y el teniente PNP Eder Antonio Infanzón Gómez (este último declarado reo contumaz) como coautores del delito de rebelión; por lo cual, la fiscal supremista Galinka Meza Salas solicitó a la Sala Especial de la Corte Suprema imponer 25 años de pena privativa de libertad. Motivo por el cual se deberá estar a resultados de lo que resuelva el órgano jurisdiccional colegiado, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 812 del TUO de la Ley n.º 1149 - Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP.

¹⁰⁵ Cfr. Casación n.º 1450-2017/Huánuco, del 23 de abril de 2019, fundamento de derecho tercero.

¹⁰⁶ Cfr. Casación n.º 320-2021/Lambayeque, del 17 de noviembre de 2021, fundamento de derecho segundo.

En materia de hechos, el numeral 1 del artículo 397 del Código Procesal Penal precisa que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en la acusación ampliatoria, salvo cuando favorezcan al imputado. Sin embargo, es preciso también reconocer que las circunstancias descritas en la acusación escrita no son inmodificables. Existen escenarios de precisión y corrección fácticas, legalmente autorizados, que son también válidamente atendibles en nuestro sistema procesal, siempre a razón del resultado de la actividad probatoria. La identidad del hecho, en efecto, no excluye variaciones accidentales —dentro del mismo acaecer histórico, o dentro de un mismo tipo penal (variando, incluso, el título de intervención delictiva)—. Estas variaciones son accidentales, porque se producen con la sentencia como resultado del juicio y de la prueba actuada, pudiendo ser bajo la figura de la acusación complementaria (prevista en el inciso 2 del artículo 374 del Código Procesal Penal), o bajo los alcances de la acusación adecuada y acusación corregida (conforme a los numerales 2 y 3 del artículo 387 del Código Procesal Penal)¹⁰⁷. En todos estos casos, se autoriza a la corrección de errores materiales o incluir alguna circunstancia, siempre que no se modifique esencialmente la imputación ni se provoque indefensión.

8.6.5.4. En el caso que nos ocupa, consta ampliamente que las imputaciones efectuadas por el Ministerio Público han sido expuestas ampliamente en sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, las cuales se toman como condiciones de referencia ineludibles en la presente sentencia penal. Son ellos los hechos que demarcan el ámbito de la incriminación. Sin embargo, no se puede negar que con la actividad probatoria misma el propio Ministerio Público ha perfilado de forma más precisa su acusación, la que, en todo caso, se analizará pormenorizadamente en el detalle de la valoración de la prueba. El conocimiento de la imputación, desde luego, ha estado superlativamente expuesto en todas las etapas del proceso, las circunstancias concretas de intervención de los acusados han sido ampliamente debatidas y consolidadas con la actividad probatoria y el debate plenario, por lo que a ese límite objetivo se limitará el presente pronunciamiento.

8.6.5.5. Es preciso reconocer, por lo demás, que la regla de que el órgano jurisdiccional no traspase los límites de la pretensión penal tampoco es absoluta, sino que se refiere a los elementos esenciales del *factum* de la acusación. Así se reconocía con el Código de Procedimientos Penales de 1940 en el Acuerdo Plenario n.º 4-2007/CJ-116, del 16 de noviembre de 2007, en cuyo fundamento 10.º se dijo que “[...] el Tribunal —conforme a la prueba actuada y debatida en el juicio oral— puede ampliar detalles o datos para hacer más completo y comprensivo el relato, siempre que no impliquen un cambio de tipificación y que exista una coincidencia básica entre la acusación y los hechos acreditados en la sentencia [...]”.

Con el Código Procesal Penal de 2004, se tiene que el Tribunal, en la valoración de la prueba, también puede introducir en el relato histórico otros elementos, siempre que sea de carácter accesorio respecto del hecho imputado y que permitan una mejor comprensión de lo que el Tribunal entiende que ha sucedido, pudiendo ser aquellos de carácter periférico y de mero detalle. Para ello, empero, advierte la Casación n.º 234-2017/La Libertad, que se requiere que estos elementos de detalle hayan sido materia de debate, conforme a la prueba practicada en

¹⁰⁷ Cfr. Casación n. 862-2018/ [REDACTED], del 3 de junio de 2021, numeral 5 del fundamento de derecho tercero.

el juicio oral, y que las circunstancias de incriminación —es decir, contra reo— hayan sido asumidas por la Fiscalía¹⁰⁸.

En cuanto a las exigencias de la imputación necesaria respecto de atribuciones delictivas en coautoría, como la precisado la Casación n.º 247-2018/Ancash, es verdad que la acusación fiscal debe indicar, en cuanto sea posible, cuál fue el papel desempeñado por cada uno de ellos; empero, es de tener presente, que con frecuencia ello no es posible y lo que procede únicamente es hacer referencia a la realización conjunta del hecho delictivo por ellos¹⁰⁹, el mismo que será analizada en su constancia probatoria como en su relevancia jurídico-penal, en las líneas prosiguientes.

Siendo esto así, se tiene que ninguna de las cuestiones preliminares impide un pronunciamiento de fondo en lo que a esta causa penal respecta.

NOVENO. FUNDAMENTOS DE HECHO

9.1. VALORACIÓN PROBATORIA INDIVIDUAL

9.1.1. PRUEBA TESTIMONIAL

DEL MINISTERIO PÚBLICO:

1) Testigo Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas (tercera sesión de juicio oral, del 11 de marzo de 2025)

Fue nombrado ministro de Defensa el 5 de diciembre del 2022, a propuesta de Aníbal Torres. En la Presidencia del Consejo de Ministros, aceptó el cargo ante el presidente y la primera ministra. Tras juramentar, llamó inmediatamente a los tres comandantes generales y al presidente del Comando Conjunto, a fin de que preparen una exposición de la situación de sus institutos y de sus planes de defensa interior y exterior. Se quedó conversando con Walter Córdova sobre su actuación y sobre la situación del Ejército. Según refiere, Walter Córdova le manifestó que quería abandonar el cargo por motivos personales, y así lo acordaron en un “pacto de caballeros”. Este hizo de conocimiento los motivos, pero considera que es una conversación privada y, por lo tanto, no tiene derecho a rebelarla, pero definitivamente no fue nada relacionado al golpe ni un tema de colusión. El presidente tiene la potestad de disponer el cese y de escoger a la persona que ejercía como comandante general del Ejército. Luego del cese del señor Walter Córdova Alemán, asumió el cargo de comandante del Ejército David Ojeda Parra, actualmente presidente del Comando Conjunto. Consideraba que debían ser los viceministros del Ministerio de Defensa: el comandante de retiro Edwin Mora Costilla, y la auditora Maritza Verazzi. El día 7 de diciembre de 2022, cerca de las 06:00 de la mañana, fueron los comandantes generales al Ministerio de Defensa a exponerle la situación de sus instituciones y sus planes. Fue al ministerio, llevando dos resoluciones (la del cese de Córdova y el nombramiento de Ojeda) y le dijeron que se quede, que el presidente iba a hacer un mensaje a la nación. Concurrió a Palacio de Gobierno dos veces: primero, fue con Córdova, que quería hablar con el presidente (habrá entrado a las 08:00 y salió a las 08:30); y, segundo, para que el entonces presidente firme las resoluciones (habrá entrado a las 10:30

¹⁰⁸ Así lo ha reconocido la Corte Suprema, citando la STSE n.º 58/2015, del 10 de febrero de 2015, y la STSE n.º 849/2013, del 12 de noviembre de 2013, todas en el fundamento de derecho quinto de la Casación n.º 234-2017/La Libertad, del 22 de agosto de 2017.

¹⁰⁹ Cfr. Casación n.º 247-2018/Ancash, del 15 de noviembre de 2018, fundamento de derecho segundo.

u 11:00 y salió a la 01:00). En ese lapso, no habría visto ingresar a Torres Vásquez solo al Despacho Presidencial. Córdova Alemán pidió hablar con el presidente Castillo Terrones previo a su cese, y, en efecto, lo hizo el 7 de diciembre en horas de la mañana (entre las 8 y 8:30 horas). El día 7 de diciembre de 2022 estuvo el ministro Salas, el ministro del Interior, el ministro Sánchez, Aníbal Torres, la primera ministra y tres o cuatro personas más que no podría identificarlas en el Despacho Presidencial, durante y después del mensaje a la nación. El 7 de diciembre de 2022 no recibió instrucciones directas del presidente Castillo Terrones ni de algún otro funcionario para coordinar con las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú ni para la disolución del Congreso. Negó que Chávez Chino le haya pedido la renuncia del general del Ejército Walter Horacio Córdova Alemán. Aceptó el cargo, porque consideró que era la última oportunidad que tenía de moralizar al Ejército, la Marina y la Aviación; no se condicionó su nombramiento, y considera que fue elegido porque siempre ha sido número uno en el ejército: tiene dos doctorados, tiene dos maestrías en Europa, en la que salió excelente, nunca ha tenido un acto de corrupción. La “mafia”, a la que hizo referencia, estaría integrada concretamente por el viceministro que era un almirante en retiro (de quien desconoce su nombre), toda vez que luego de que ya se les había destituido, dicho viceministro continuó, se aferró al cargo. El presidente Castillo Terrones firmó las resoluciones de renuncia y nombramiento, pero, debido a un bloqueo en el sistema de cómputo, no pudieron tramitarse; por ello, fue donde la señorita que estaba a cargo de la parte informática de Palacio para tratar de remitirlo al diario *El Peruano*. No conoció a su antecesor, el exministro Daniel Barragán Corona, así que desconoce los motivos por los que renunció y no sabe por qué este señaló que se había encontrado con él.

En suma, el testigo Bobbio Rosas detalló, de manera circunstanciada, la forma en la que fue designado y asumió el cargo de ministro de Defensa. Indicó que no conocía personalmente al anterior ministro Barragán Correa, ni las razones que motivaron su renuncia. Sobre su actuación como ministro de Defensa, señaló que, apenas asumió el cargo, se comunicó con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú, a fin de que se preparen para exponer sobre la situación de sus institutos y los planes de defensa interior y exterior que tenían.

Precisó que el señor Córdova Alemán, entonces comandante general del Ejército, le había manifestado las razones por las que quería renunciar a su cargo, y ambos, “entre caballeros”, acordaron que sería por motivos personal y que se trató de una renuncia voluntaria. Esta última afirmación presenta ciertas inconsistencias, pues el testigo también señaló que el excomandante general del Ejército le dijo: “yo voy a firmar mi cese y todo, pero quiero hablar con el presidente”, por lo que pactó una reunión con el acusado Castillo Terrones, a quien le dijo “quiero retirarme”. Sin embargo, relató que, según su impresión, Córdova Alemán tenía la esperanza de que el entonces presidente de la república le diga que no se retire. La situación detallada no es muy coherente con una renuncia o apartamiento voluntario del cargo, pues Córdova Alemán habría condicionado la firma de su renuncia a una entrevista previa con el acusado Castillo Terrones, en la que, según la propia impresión del testigo, el cesante tenía la esperanza de no retirarse. Aunado a ello, se tiene que el testigo no brindó ni explicó cuáles habrían sido las razones que generaron dicho apartamiento, señalando únicamente que eso fue un “acuerdo entre caballeros”.

Finalmente, el testigo relató cómo se desarrollaron los hechos el 7 de diciembre de 2022. Indicó que en el ministerio, se reunió desde un cuarto para las 6:00 a. m., con los comandantes generales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; luego de ello, se dirigió en dos oportunidades a Palacio de Gobierno. Primero, fue con Córdova Alemán y, luego, a las 10:00 u 11:00 a. m., regresó con dos resoluciones: una que aprobaba la renuncia de Córdova Alemán y otra que designaba a David Ojeda Parra como nuevo comandante general del Ejército. Estuvo en Palacio hasta la 1:00 p. m. Luego de ello, no

pudo tramitar dichas resoluciones, debido a que no funcionaba el sistema del Ministerio de Defensa; tampoco se pudo designar a los nuevos viceministros, debido a este problema.

2) Testigo Vicente Marcelo Álvarez Moreno (en la cuarta sesión de juicio oral, del 13 de marzo de 2025)

Desde el 26 de agosto del 2022, se desempeñaba como jefe de Estado Mayor General de la Policía Nacional hasta marzo del 2023. El Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú es el órgano máximo de asesoría para la Policía Nacional, que tiene que ver con las políticas, planes estratégicos y toda la parte administrativa. El 2 de diciembre recibió un memorándum del comandante general Enrique Alfaro, donde dispuso que se haga cargo de la comandancia general, toda vez que se encontraba delicado de salud por el COVID; conforme a la norma, estuvo en el cargo del 2 al 7 de diciembre. En ese entonces, el ministro del Interior era Huerta Olivas. Negó que Huerta Olivas se haya comunicado con su persona durante el tiempo que estuvo como encargado de la Comandancia General de la Policía Nacional. Antes del mensaje a la nación del expresidente Castillo Terrones, se encontraba en su despacho en el Estado Mayor General, que queda en el segundo piso del Ministerio del Interior. Cuando se dio el mensaje, estaba en su oficina e hizo llamar al general Angulo Tejada, que era comandante de asesoramiento general y comando operativo de la Policía Nacional. La reunión con el general Angulo Tejada, el 7 de diciembre, fue en razón de que una hora antes, aproximadamente, recibió una llamada telefónica del ministro Huerta Olivas, quien le manifestó que, por orden del presidente de la república, se dejara ingresar a sus simpatizantes a la Plaza de Armas. Ante ello, el deponente le indicó que, por medida de seguridad, eso no podía ser; y, en respuesta, aquel habría sostenido que se trataba de una orden del presidente.

En consecuencia, habría realizado lo siguiente: **a)** llamó al general Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto, quien le dijo que coordine con el jefe militar y dispuso que el general Angulo Tejada coordine lo propio con el jefe de seguridad de Estado para estar atentos y alertas, más que todo, pues esa disposición parecía rara. **b)** Solicitó al general Angulo Tejada que llame a Inteligencia para sustentar y hacer el informe del motivo por el cual no se podía dejar ingresar, por constituir una situación de alto riesgo. **c)** Llamó al general Alfaro, quien estaba con descanso médico, porque cuando ingresó el general Angulo Tejada y le indicó que había esa disposición, este último le habría indicado que el ministro también llamó al general Lozada para que ingresen a la Plaza de Armas y que, como este se negó, por eso lo habrían llamado. No comunicó estas disposiciones al general Lozada Morales, porque tienen un canal de comando que hace esas disposiciones y coordinaciones. Quien hace coordinaciones y transmite las órdenes es el general Angulo Tejada, quien comunica al declarante para que este, a su vez, dé las disposiciones a los cargos, los grados o las personas que tienen que ver con el cumplimiento de las funciones que pudiera disponer en ese momento como comandante general y no como jefe de Estado Mayor (porque el jefe de Estado Mayor no está dentro de la línea de comando, es el comandante general quien está dentro de la línea de comando). Luego de escuchar el mensaje a la nación, llamó por teléfono al general Gómez de la Torre, quien le dijo que fuera a su oficina. Le pidió al general Angulo Tejada, que lo acompañe a la oficina del general Alfaro que queda en el tercer piso, donde se encontraba en su periodo de aislamiento; pidió conversar con él y le informó de la situación, así como de la posición de la Policía y que iba a ir al Comando Conjunto. En ese instante, recibió una llamada del congresista Diego Bazán (que era presidente de la Comisión de Defensa del Congreso), a quien le indicó que la Policía respetaría la Constitución, por lo que se iba a reforzar el servicio para que ellos puedan realizar sus actividades, así como en el Poder Judicial, Congreso y todas las entidades públicas y privadas. Cuando conversaba con el congresista Bazán, recibió otra llamada del ministro Huerta Olivas que no pudo contestar por estar en la línea con el congresista. Al término de la llamada, estando en el despacho del general Alfaro, escuchó que hablaba por teléfono, respondiendo: “Señor presidente, ¿que cierre el

Congreso? Pero, ¿por qué motivo detener a la fiscal de la nación? ¿Cuál es la causa que refuerce la seguridad a su casa, a la casa de la ministra Betssy Chávez y de Aníbal Torres?"; además, contestó que se encontraba con descanso médico y quien estaba como comandante general encargado era el teniente general Álvarez (refiriéndose al declarante), siendo ahí donde cortan la comunicación. De acuerdo a lo que decía, con quien hablaba era el presidente de la república, pues se dirigía a este como "señor presidente". El general Alfaro le dijo que esta era la disposición que dio el presidente, ante lo cual, le indicó que no iban a cumplirla y se mantendrían en la posición de respeto a la Constitución. Cuando estaba por salir, recibió la llamada de la congresista Martha Moyano y del presidente del Congreso, sobre la posición institucional de la Policía, a quienes reiteró lo que le había dicho al congresista Bazán (que la Policía iba a respetar la Constitución, se iba a reforzar el servicio y se iba a brindar las condiciones para que puedan realizar sus actividades de forma normal). Al terminar, salió con dirección al Comando Conjunto. Luego del discurso que dio Castillo, tras reunirse en el despacho del jefe del Comando Conjunto, con el general Gómez de la Torre, el comandante general de la Marina, el comandante general de la Fuerza Aérea, conversaron, fijaron y reiteraron la posición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sobre el respeto a la Constitución. El general Gómez de la Torre se comunicó con todos los comandantes generales a nivel nacional y les dijo cuál era la posición de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del respeto y protección de la Constitución y que no iban a aceptar el mensaje que se había dado. El comandante general de la Marina se comunicó por teléfono con la fiscal de la nación y le pasó con el general Gómez De La Torre, quien habló con ella, así como el deponente, quien preguntó si había alguna orden para la detención del expresidente o si se iba a dictar alguna y le dijo no. En los monitores de la sala de operaciones, se veía que el presidente salió por la parte posterior de Palacio; al ver eso, dispuso al general Angulo que den la orden de intervención y también estaba el teniente general inspector general Leoncio Mejía; ante ello, le contestan que ya había salido de Palacio y se encontraba por la avenida Wilson. Reiteró la orden para que intervengan al cofre presidencial y así se realizó en la avenida Garcilaso, tras lo cual fueron a la sede de la Región Policial [REDACTED]. Cuando recibió la comunicación de que ya había sido conducido (Castillo Terrones) a la región policial [REDACTED], se constituyó allá (habrá demorado 20 minutos); al llegar a la Región Policial [REDACTED], se acercó el comandante jefe de la escolta de seguridad del presidente y le dijo: "Mi general, hemos venido, el señor presidente se encuentra en su vehículo, nadie se ha acercado, estamos esperando que llegue usted, ha solicitado agua tenemos temor de que se pueda auto lesionar o tomar alguna pastilla"; ante lo cual, indicó que no se preocupe porque a partir de este momento se haría cargo. Al acercarse al vehículo presidencial, tocó la ventana, y, al abrirse la puerta, vio que Castillo Terrones tenía a su hija en las piernas; al costado, estaba Torres Vásquez; y, al otro extremo, su esposa. La menor le cogió del brazo y se puso a llorar, pidiéndole desesperadamente que no le haga daño al presidente ni se lo lleve. Debido a esto, le dijo a Castillo que lo acompañe a otro ambiente para no causar algún perjuicio a su menor hija, momento en el que lo acompañó junto con el señor Aníbal Torres, quien se identificó como su abogado. En la oficina del general jefe de región, y una vez ingresado, se le dio agua y facilidades para los servicios higiénicos. Cuando llegó la fiscal de la nación Patricia Benavides, le indicó que la Policía había intervenido en flagrancia a Castillo Terrones. Se presentó el deponente como el comandante general Vicente Álvarez Moreno, así como a la fiscal de la nación y los equipos fiscales. Se le instruyó que, a partir de ese momento, se encontraba en calidad de detenido por haber quebrantado el orden constitucional, y que el equipo de fiscales (con la fiscal de la nación) iban a corroborar la lectura de sus derechos y verificar que se encontraba bien de salud, a lo cual, ni Castillo ni Torres tuvieron alguna objeción. Momento, a partir del cual, se realizaron las diligencias de ley. Cuando Castillo Terrones bajó del vehículo, le dijo: "general yo me estaba dirigiendo a la Embajada de México, porque había recibido una llamada". El ministro del Interior en esa fecha fue Huerta

Olivas, como era de conocimiento público. No recibió información sobre posibles coordinaciones del Poder Ejecutivo con miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional para respaldar el mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022. Señaló y reiteró que, luego del mensaje, ordenó al general Angulo (que era COMASGEN) que se refuerce la seguridad en las instalaciones públicas, de tal manera que se asegure el normal desarrollo de las actividades y también que se tomen las medidas para prevenir y neutralizar cualquier acción que vaya en contra de ellas, no solamente de las instalaciones, sino principalmente sobre los funcionarios. Estas acciones no generaron un gasto al Estado peruano, porque estaban contemplados dentro del presupuesto de la Policía Nacional. El Comando Conjunto evaluó el impacto que tuvieron las medidas anunciadas por el expresidente Pedro Castillo sobre el orden constitucional y por ello se tomó la decisión por parte de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de respetar y defender la Constitución, de no acatar la orden que había dado el expresidente en su mensaje sobre el cierre del Congreso o que se detenga a la fiscal de la nación. Esas órdenes no se cumplieron. Negó que Torres Vásquez o que su persona se haya comunicado el día 7 de diciembre (antes, durante o después del discurso de Castillo Terrones), recién lo vio en el cofre presidencial acompañando al expresidente al despacho del jefe de la Región de [REDACTED] y estaba presente como abogado de Castillo Terrones. Negó que Chávez Chino se haya comunicado el día 7 de diciembre del 2022, o que le haya pedido, en su condición de comandante general que cierre el Congreso o que se levante en armas para subvertir el orden constitucional. Negó haber recibido algún reporte de seguridad del estado sobre si la premier Chávez Chino estaba rumbo a la Embajada de México el día 7 de diciembre del 2022. Negó tener conocimiento de alguna orden por parte del general Lozada para impedir el acceso al Congreso, de los congresistas y civiles. Negó haber ordenado al general Lozada que impida el acceso a los congresistas al hemiciclo. La relación a la cadena de mando, el comandante Venero Mellado está dentro de la estructura de la Región Policial [REDACTED], quien transmite las disposiciones, quien da cuenta es el jefe de la Región. Afirmó que el personal policial sabía que el 7 de diciembre habría pleno en el Congreso, en el que se vería la vacancia del expresidente, entonces, los supuestos y las hipótesis eran que se podrían generar una serie de graves alteraciones al orden público. Ante eso, se dio la disposición clara y se la hizo llegar al mismo jefe de la Región de [REDACTED], en el sentido se refuerce el servicio, que se proteja y se tomen las medidas para que los congresistas puedan realizar sus funciones. Afirmó que, si se daba alguna disposición contraria como el cierre del Congreso, nadie iba a cumplir esa orden. Sobre la llamada recibida por parte del ministro del Interior Huerta Olivas y su mención al presidente Castillo Terrones, afirmó que el ministro Huertas le transmitió y refirió: “por orden del señor presidente”. Añadió que no es amigo de Huerta Olivas, su relación era funcional. En cuanto a la llamada que recibió el general Alfaro, en la cual se le ordenó que tome medidas especiales, indicó que puede afirmar, sin duda alguna, que el interlocutor era el presidente Castillo Terrones, porque escuchó, al frente suyo, cuando el general Alfaro respondía diciendo: “señor presidente, ¿que cierre el Congreso? ¿cuál es el motivo para detener a la fiscal de la nación? ¿que refuerce la seguridad a sus familiares del señor Castillo, también de la expremier Betssy Chávez y del doctor Aníbal Torres?”. Además, cuando termina la conversación, le dijo que el presidente Castillo Terrones estaba ordenando ello. Cuando el presidente Castillo dio su mensaje a la nación, el declarante realizó las funciones que le competen, en ese momento estaba al mando de la Policía Nacional, por lo que dio las disposiciones para que se asegure que no haya ninguna restricción de derechos. Afirmó que la Policía es la institución tutelar del Estado encargada de darle seguridad y la tranquilidad a las personas y, ante ello, dictó disposiciones a través del general Angulo para que se cumplieran. Respecto de si el presidente trató de obstruir su labor, indicó que el presidente llamó por teléfono al general Alfaro y le dio órdenes para cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la nación, empero, estas órdenes no se cumplieron, se desacataron; además, precisó que realizó sus

funciones en lo que le competía, bajo su responsabilidad. El declarante dio la disposición de intervención al presidente Castillo y se constituyó para dar el encuentro por donde se estaba desplazando el cofre presidencial. Sobre la forma en que se detuvo al presidente de la república, señaló que lo intervinieron en el cofre presidencial y lo desplazaron hacia la Región Policial de [REDACTED]. Señaló que estaba facultado para comunicarle al presidente de la república que se encontraba detenido. Preciso que una intervención en la vía pública a una persona, importa pedirle sus documentos, si no los tiene, se realiza un control de identidad y para ello se le traslada, se realiza la verificación y luego la persona se puede retirar. Por otro lado, la detención, tiene lugar cuando se priva de la libertad a una persona, por la infracción que hubiere cometido contra un dispositivo legal. De acuerdo al protocolo de la Policía Nacional de Perú las intervenciones se dan en función de los hechos que uno está afrontando. La Policía Nacional utiliza armas cortas y largas, armamento de guerra, de acuerdo a las circunstancias, al trabajo y a las funciones que va a desarrollar. También usan armas no letales, normalmente, para el control de multitudes ante manifestaciones que se puedan presentar. Un lapicero puede ser un arma en determinado momento. Si agarrara un papel y tapara la nariz (de alguien) y no se le deja respirar, por supuesto que sería un arma. El mensaje presidencial lo vio por televisión como todos lo han visto, a través de señal abierta. Castillo Terrones tenía puesta su banda como Presidente Constitucional de la República y Jefe de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en esa condición emitió el mensaje, y en sus manos tenía el papel que contenía el discurso que leyó. Negó que antes del 7 de diciembre, haya consultado o coordinado algún acto policial con el presidente de la República cuando estaba encargado, pues no le correspondía como Jefe de Estado Mayor, sino que es el comandante general, quien coordina, asimismo, negó tener conocimiento si se coordinó o conversó sobre actos policiales o armados con el presidente de las Fuerzas Armadas. Reiteró que el 7 de diciembre del 2022 recibió una llamada del ex ministro Willy Huerta (No recuerda si fue por línea abierta o WhatsApp), en la que le dijo que por orden del Presidente se dejara ingresar a simpatizantes a la Plaza Mayor de [REDACTED], ante lo cual se negó a hacerlo por ser una disposición de alto riesgo y rara; al respecto, accedió a que levanten el secreto de sus comunicaciones. No le entregó a la fiscalía algún reporte de llamadas de WhatsApp o de su línea abierta, a razón de que debían solicitárselo. Explicó que calificó como “raro” el pedido de Huerta Olivas, porque la Plaza de Armas era zona protegida y punto crítico, por eso está enrejada, pues no se puede permitir el ingreso de multitudes que puedan generar daños a la propiedad privada, como poner en riesgo a las personas que se encuentran en ella. Además, ese día se iba a ver la vacancia y no sabía cuál era el sentido de dejar entrar simpatizantes, pues ello generaría que la oposición quiera ingresar y podrían darse enfrentamientos con alto costo social. Hizo venir al general Angulo para que, a través de los órganos respectivos se sustente la negativa para cumplir esa orden. A través del jefe de la casa militar, que es un general del ejército peruano, y el declarante, se dispuso que el general Angulo haga lo propio con el general de seguridad del Estado General Lizzetti, *para que se adopten las medidas correspondientes en previsión de cualquier acción o acto que se pudiera dar. Las órdenes eran claras: no se puede dejar ingresar a multitudes porque eso desborda y se les podrían escapar de las manos.*

El relato del general en retiro Vicente Álvarez Moreno, es coherente, técnico (evidencia conocimiento del sistema de mando policial) y tiene una conexión lógica entre sí, pues cada evento guarda un contexto o explicación y existe un orden temporal. Así señaló que, tiene más de cuarenta años de servicio y desde el 26 de agosto de 2022 se desempeñó como Jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú, mientras que el general Alfaro Alvarado ejercía la Comandancia General. Detalló que el 2 de diciembre de 2022, recibió un memorándum de Alfaro Alvarado disponiendo que asumiera temporalmente la Comandancia General debido a su aislamiento por COVID-19, por lo que ejerció dicho cargo del 2 al 7 de diciembre de 2022. Respecto a lo que ocurrió el día 7 del mismo mes, señaló que, aproximadamente una hora antes del mensaje presidencial de dicha fecha, el

ministro del Interior, Huerta Olivas, lo llamó para transmitirle una orden del presidente que disponía permitir el ingreso de manifestantes simpatizantes a la Plaza de Armas. El declarante identificó dicha orden como rara y de alto riesgo, respondiendo que no podía ejecutarse por razones de seguridad; por ello, como estaba desacatando una orden que provenía del presidente, dispuso que Inteligencia elaborara un sustento técnico, coordinó con el Jefe del Comando Conjunto, general Gómez de la Torre Aranibar, y ordenó al general Angulo Tejada que coordine con Seguridad del Estado, general Lizzetti, a fin de que refuerce las medidas de seguridad. Durante y después del mensaje presidencial, el testigo señaló que, mantuvo la posición institucional de respeto a la Constitución, la cual comunicó al general Alfaro Alvarado, al general Gómez de la Torre Aranibar y a los congresistas Diego Bazán, Martha Moyano y al Presidente del Congreso, afirmando que la Policía respetaría la Constitución y garantizaría el normal desarrollo de las funciones del Parlamento. En el Comando Conjunto, junto con el jefe del comando y los comandantes generales de la Marina y la Fuerza Aérea, se acordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no acatarían el mensaje presidencial y se mantendrían firmes en la defensa del orden constitucional, para lo cual emitieron un comunicado conjunto y éste también fue transmitido por el general Gómez de la Torre Aranibar, en la Sala de Operaciones a todos los comandos a nivel nacional. El declarante también señaló las circunstancias en las cuales se dio la detención del acusado Castillo Terrones, indicando que el comandante general de la Marina se comunicó por teléfono con la fiscal de la nación, pasándole dicha comunicación a Gómez de la Torre Aranibar, quien a su vez se la comunicó y al efectuar la consulta sobre la orden de detención del expresidente, le señaló que en ese momento no había ninguna, por lo que le indicó que la PNP cumpliría sus funciones y correspondía. Minutos después, al observar por los monitores que el presidente Castillo Terrones salía por la parte posterior de Palacio de Gobierno, el testigo Álvarez Moreno afirmó que dispuso que el general Angulo Tejada diera la orden de intervención; por lo que al ser informado de que el cofre presidencial avanzaba por la avenida Wilson, reiteró dicha orden, efectuándose la intervención del vehículo presidencial en la avenida Garcilaso, siendo trasladado a la Región Policial [REDACTED], donde, el declarante llegó, conduciendo a Castillo Terrones y a Torres Vázquez, en su condición de abogado del expresidente, a la oficina del jefe de la Región Policial de [REDACTED], y tras comunicarle a la fiscal de la nación, quien también recién había llegado, que la intervención del expresidente se dio en flagrancia, ambos ingresaron a dicha oficina identificándose y formalizando así la detención de Castillo Terrones por quebrantamiento del orden constitucional, indicó que se le leyeron sus derechos se verificó su estado de salud y tanto Castillo Terrones como Torres Vázquez no objetaron, dándose inicio a dichas diligencias. Además, el testigo Álvarez Moreno precisó que durante todo el proceso no recibió información sobre coordinaciones del Ejecutivo con miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional para respaldar el mensaje presidencial. Aclaró que no se comunicó con Torres Vázquez ni con Chávez Chino tras el mensaje presidencial y que, cuando el expresidente dio su discurso, portaba la banda presidencial como presidente constitucional de la República y Jefe de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, señalando que tenía en sus manos el documento del mensaje a la nación. Reiteró que, antes del 7 de diciembre, nunca coordinó actos policiales con el expresidente de la República, ya que dicha función le correspondía al comandante general, no al jefe del Estado Mayor y que en todo momento, actuó conforme al marco legal, resguardando el orden constitucional y manteniendo la posición institucional de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, precisó que no impartió ni recibió órdenes para impedir el acceso al Congreso, y que, por el contrario, dispuso reforzar la seguridad para garantizar las funciones de los congresistas y autoridades. Explicó la línea de mando e indicó que el general Angulo Tejada era quien recibía y transmitía las órdenes, que él disponía para su cumplimiento. Aclaró que oficiales como Venero Mellado no tenían autoridad en esa cadena de mando, ya que pertenecía a la estructura de la Región Policial de [REDACTED] y quien transmite las ordenes allí es

el jefe de la Región. Señaló que, si se hubiera dado una orden contraria al orden constitucional, como el cierre del Congreso, nadie la habría cumplido, pues él era el comandante encargado y responsable del mando institucional. Finalmente, reafirmó que, mientras estuvo encargado de la Comandancia General, la Policía Nacional del Perú actuó conforme a la Constitución y las leyes.

En suma, la declaración del testigo Álvarez Moreno da cuenta de las razones por las cuales asumió la comandancia general de la Policía del 2 al 7 de diciembre de 2022; asimismo, su testimonio evidencia el contacto directo entre el ejecutivo y los mandos policiales con el propósito de que se ejecuten las disposiciones dadas por el acusado Castillo Terrones *ex ante* y *ex post* del mensaje presidencial, demostrando el rechazo de dichas órdenes por considerarlas irregulares. De igual modo, acredita la coordinación inmediata que efectuó con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, con los que, tras la evaluación de las disposiciones dadas por el acusado Castillo Terrones en el mensaje presidencial, acordaron no acatarlas por considerarlos contrarias al orden constitucional, disponiendo la intervención y detención del expresidente Castillo Terrones.

3) Testigo Eduardo Martín Guerrero Castillo (en la quinta sesión de juicio oral, del 14 de marzo de 2025)

En diciembre de 2022, trabajó como encargado del área de comunicaciones, en la jefatura de Prensa de Palacio de Gobierno; sus funciones eran, básicamente, difundir todas las actividades presidenciales, se tenía en cuenta el contexto político para elaborar las notas de prensa y apoyar a los órganos internos que están ligados al despacho presidencial. Ocupó el cargo de secretario de comunicaciones de Palacio de Gobierno aproximadamente 45 días, desde el 8 de noviembre al 16 de diciembre del 2022. Negó haber realizado alguna coordinación, con relación al mensaje de la nación del 7 de diciembre de 2022. Respecto de las coordinaciones realizadas con relación al mensaje de la nación del 6 de diciembre de 2022, indicó que básicamente se realizó un discurso que era coordinado con los asesores del presidente de la república; usualmente, cuando se aprueba este tipo de discurso se convoca a todo el equipo de Palacio de Gobierno, para que prepare las cámaras, al director de cámaras, para que prepare un prometer a fin de que el presidente pueda leer y al equipo de protocolo, para que vea cómo se va a dar el mensaje; esos son los procedimientos regulares. Luego de las coordinaciones del mensaje del 6 de diciembre de 2022, hace lo de siempre: se emite el mensaje, termina el mensaje, se procede a guardar los equipos y cada quien se dirige a su destino. Negó haber sabido o haber participado en la elaboración del mensaje del 7 de diciembre y como es persona diabética, ese día llegó tarde, siendo que en el trayecto se enteró por las noticias; llegó a las 11:30 a.m. a 12:00 m aproximadamente. El jefe de gabinete era el señor Mendieta, quien tomaba la decisión final del contenido de los mensajes del despacho presidencial. El equipo de Módulo de Palacio de Gobierno es un equipo destacado de IRTP, que tiene oficinas en Palacio de Gobierno conformado por un director de cámaras, camarógrafo, reportero, editor; es un equipo asignado para todo lo que tenga que ver con las actividades presidenciales. Negó conocer el por qué Castillo Terrones no contó con el Módulo de Palacio de Gobierno para su mensaje a la nación. Negó conocer quién coordinó el ingreso de un reportero o camarógrafo al Palacio de Gobierno el 7 de diciembre de 2022, pero no fue de Palacio de Gobierno. El procedimiento que debía seguir el expresidente o asesores para solicitar, de forma inmediata, que el Módulo de Palacio de Gobierno realice una transmisión de un mensaje de la nación, era informar, para que coordinen y preparen el ambiente, esto es, la sala con los equipos para la actividad que se vaya a realizar. Negó que Chávez Chino, Mendieta Gavirondo u otros se hayan comunicado el 7 de diciembre de 2022 con su persona. La Presidencia de Consejo de Ministros, tiene su equipo de comunicaciones, básicamente, para hacer las actividades netamente de la Presidencia del Consejo de ministros, pero si hubo oportunidades en las que colaboraron con las comunicaciones de ellos, siempre era un trabajo articulado, por ejemplo, si se va a hacer una actividad entre la que se requiere la figura presidencial, como la de algunos

ministerios, hay coordinación. La línea o contexto de los discursos de Castillo Terrones, desde su perspectiva, eran totalmente democráticos, concertadores. El 7 de diciembre, nadie del equipo de comunicaciones de Palacio de Gobierno sabía que iba a dar ese mensaje, no hubo *prompter*, por lo que se vio en las noticias fue un papel leído.

En suma, el testigo conocía el procedimiento regular para emitir un mensaje a la nación o una actividad presencial del presidente de la república, actividades que estaban a cargo del equipo de comunicaciones de Palacio de Gobierno que es un equipo destacado de IRTP, el cual, estaba equipado técnicamente y contaba con los profesionales necesarios para realizar cualquier actividad presencial.

Sobre los mensajes a la nación que dio el acusado Castillo Terrones los días 6 y 7 de diciembre de 2022, señaló que el primero se dio bajo el procedimiento regular, pues señaló que luego de su aprobación se coordinaba el discurso con el equipo de asesores del presidente de la república (Jefe del Gabinete, Mendieta Gavirondo, y su equipo de asesores), y se convocaba al equipo destacado de Palacio de Gobierno para que se preparen las cámaras, al director de cámaras y al *prompter*, a fin de que el presidente y el equipo de protocolo puedan leer el mensaje y como se iba a dar. Señaló que este equipo destacado a Palacio de Gobierno. Sin embargo, destacó que el mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022, se dio sin seguir el procedimiento regular, pues, aunque ese día no estuvo en Palacio de Gobierno y llegó después de las 12:00 horas, señaló que nadie del equipo de comunicaciones de Palacio de Gobierno sabía que se iba a dar ese mensaje, destacó que, pese a que había un equipo especializado de IRTP asignado exclusivamente para cubrir las actividades presidenciales, se coordinó el ingreso de un reportero o camarógrafo al Palacio de Gobierno, además de que no hubo *prompter* y según vio en las noticias se trató de un papel leído, situaciones que no se condicen con el procedimiento regular.

4) Testigo Roberto Wong Arica (en la quinta sesión de juicio oral, del 14 de marzo de 2025)

En diciembre 2022, se desempeñaba como conductor de un programa de seguridad ciudadana que se llama “Aliados por la seguridad”; específicamente, el 6 de diciembre de 2022, por ser un trabajador de 20 años y haber sido encargado antes de la Gerencia de Prensa, se le pidió que asuma la encargatura de Prensa. El 6 de diciembre salió su resolución y el 7 asumió el cargo de la Gerencia de Prensa. Aproximadamente a las 10:30 a.m. recibió la llamada de Fernando Aliaga, presidente del directorio del Instituto de Radio y Televisión del Perú, quien le pide que se haga responsable de una transmisión que se iba a hacer en la Presidencia del Consejo de Ministros, diciéndole que Chávez Chino iba a dar una conferencia de prensa, un pronunciamiento o algo así – no estaba muy claro –, y que se apersona a Palacio. Envío un equipo de transmisión para poder hacer esa cobertura especial. Aclaró que, en prensa, se les dice cobertura especial a todas las actividades de los diferentes sectores del Estado; y, se llama actividad oficial, exclusivamente a las actividades del presidente de la república. Negó saber que el mensaje iba a ser del expresidente Castillo Terrones. Se dirigió a Palacio de Gobierno y eran las 10:30 a. m., porque le dijeron que esté antes de las 11:30 a.m., y, estando a que le era imposible llegar por el tráfico, realizó una coordinación telefónica y habló con su base, Nely Torres, que era su promotora periodística, a quien le dijo “por favor, dile al equipo que este más cerca de la PCM, que vaya, que ingrese, porque va a haber una pronunciamiento de la PCM; es una cobertura especial”; por lo que, llamaron a Cintya Malpartida y a Antonio Pantoja, que estaban a unos metros en Palacio de Gobierno, y se dirigieron hacia la PCM e ingresaron, porque ya se había dado la autorización, mientras su persona iba en su auto a Palacio a juntarse con ellos, ser parte de la transmisión y hacerse responsable de la misma. Llegó a Palacio a las 11:40 a.m. aproximadamente; en la puerta, una señorita de Prevención de Seguridad de Palacio – PCM, le indicó que su equipo ya había ingresado, entonces, llamó por teléfono a su base, quien le seguía preguntando si es una actividad oficial o cobertura

oficial ya que en las imágenes previas se ve al presidente sentado. Se preocuparon, no era regular, no era normal, además, cuando el presidente se comunica lo hacía por Módulo de Palacio, no por la PCM. Posteriormente al discurso, la periodista Cintya Malpartida Guarniz, inmediatamente sale muy nerviosa, estaba hecha un manojo de nervios, igual que el camarógrafo, no le dieron muchos detalles respecto de las personas que estaban ahí o de quienes estuvieron ahí, le habló de Betssy Chávez, Aníbal Torres, General Bobbio y de Willy Huerta; son los únicos nombres que le dijo, pero fue una cosa de boca, muy rápido. Finalmente, señaló que no sabe cómo Cintya Malpartida Guarniz y Antonio Pantoja Ochoa ingresaron al despacho presidencial, pero sí sabe que fueron guiados por Chávez Chino, según la versión de Cintya Malpartida. En diciembre de 2022, el Instituto de Radio y Televisión del Perú, a través del Módulo de Palacio era la entidad que se encargaba de transmitir los mensajes a la nación del presidente. Para la transmisión de un mensaje a la nación, el instituto tiene personal de prensa asignado a Palacio de Gobierno con un coordinador, en ese momento, había una coordinadora Lizeth Verú que siempre pautea las actividades oficiales, si hay algo de último momento, también lo dice ella. El Instituto de Radio y Televisión del Perú sigue adscrito al ministerio de Cultura. Afirmó que cuando Chávez Chino acompañó a su equipo hasta la puerta de Palacio y lo encuentra, le agradece por la transmisión; luego, al consultarle si a aquella podría darles una declaración respecto a lo que ha ocurrido, le dice que no, porque se iba a firmar el decreto o un decreto supremo o algo así. Después del mensaje, la salida de su personal fue inmediata, aclarando que fue alrededor de un minuto. La PCM no tiene un equipo periodístico asignado, solamente tiene exclusividad el presidente de la República. En su declaración previa al ser consultado sobre si mantuvo alguna comunicación con la acusada Chávez Chino había indicado que no, porque quizá no entendió muy bien al fiscal en ese momento ya que no sabía si se refería a si habló con ella por teléfono para coordinar algo, pero si hubo una comunicación breve en la que su persona le pidió una entrevista y ahí estaba Cintya Malpartida, así como Antonio Pantoja.

En general su testimonio es coherente y lógico en su secuencia, pues narró de forma detallada la forma en la que asumió la gerencia de prensa del IRTP indicando que, el 6 de diciembre de 2022 esta le fue encargada mediante resolución y empezó a ejercer dicho cargo el 7 del mismo mes y año. Señaló de forma circunstanciada como recibió la orden superior por parte del presidente del directorio del IRTP, Fernando Aliaga Alejos, y las coordinaciones que realizó para la cobertura especial en la PCM con la expremier Chávez Chino, detalló que ese día, aproximadamente a las 10:30 horas recibió la llamada de Aliaga Alejos quien le pidió que se apersona a Palacio y se haga responsable de la transmisión que iba a realizar la presidenta de la PCM, pues iba a dar una conferencia; por lo que a través de la promotora periodística Nely Torres, mandó un equipo de transmisión, conformado por la periodista Malpartida Guarniz y su camarógrafo, ya que él se encontraba manejando y ese era el grupo que se encontraba más cerca. Preciso que él llegó a las aproximadamente a las 11:40 am y ya no logró ingresar, quedándose en el área de prevención. El testigo destacó que no sabía que se trataba de un mensaje con Castillo Terrones y que para su realización no se siguió el procedimiento regular, pues la transmisión del mensaje se debió coordinar con el módulo de prensa asignado a Palacio de Gobierno, el cual contaba con una coordinadora, Lizeth Veru, que siempre pauteaba las actividades oficiales o si había algo de último momento.

Ciertamente la narrativa expuesta por el testigo conserva un orden temporal, advirtiéndose consistencia entre la explicación que brindó del protocolo institucional y los hechos descritos. Aunque existen leves imprecisiones sobre si el testigo se comunicó o no con la acusada Chávez Chino, explicó que si bien no se trató de una llamada telefónica si la vio y se comunicó con ella luego del mensaje a la nación, ya que salió acompañada de su equipo periodístico y al preguntarle si le iba a dar una entrevista, la acusada Chávez Chino le respondió que no tenía tiempo, pues iba a firmar un decreto supremo.

5) Testigo Nely Adela Torres Aliaga (en la quinta sesión de juicio oral, del 14 de marzo de 2025)

En diciembre de 2022 era productora general de prensa de TV Perú, de IRTP, sus funciones, eran básicamente de coordinación de toda el área de prensa, con todos los jefes de áreas locales, nacionales e internacionales, las redes sociales, la cobertura del día y, también supervisaba el trabajo de los productores, asimismo, sus funciones le eran encomendadas por la Gerencia de Prensa, en ese momento, había sido nombrado Roberto Wong, el 6 o 7 de diciembre. En su condición de productora en IRTP, precisó que la emisión de un mensaje a la nación es una actividad oficial. El Módulo de Palacio de Gobierno da aviso de que va haber un mensaje a la nación, casi siempre esa comunicación se la da al Gerente de Prensa, y para salir al aire, se da entre la coordinadora del Módulo y el coordinador que esté en planta. Negó que siempre tome conocimiento con antelación sobre la emisión de un mensaje a la nación, cuando está de turno en base sí, pero a veces, cuando no está de turno, los mensajes pueden haber sido por la noche. Negó que el 7 de diciembre de 2022, se le haya informado anticipadamente del mensaje a la nación que proclamaría el expresidente Castillo Terrones o que se le haya informado que el personal de IRTP cubriría un mensaje a la nación u otra actividad oficial. El 7 de diciembre de 2022, se enteró que la ex premier Chávez Chino iba a dar una entrevista a la prensa cuando pidieron el equipo de prensa en la PCM para entrevistarla a las 11:13 u 11:15 a.m. aproximadamente. El único equipo disponible que podía atender de inmediato el pedido era el de Cintya Malpartida, que estaba en la puerta de la PCM. Le planteó a Roberto Wong la posibilidad de que entre solo el camarógrafo a fin de no dejar el punto descubierto y que la reportera pueda quedarse a grabar con celular las incidencias que ahí ocurrían; sin embargo, Roberto le dijo que necesitaba el equipo completo, por lo que habló con Cintya y le dijo que vaya con su equipo completo y se acerque a la PCM para ingresar. El 7 de diciembre de 2022, Roberto Wong ya era Gerente de Prensa, solamente que su resolución no había sido comunicada a todos. Roberto Wong le comunicó, con relación a la entrevista que se daría a la ex premier Chávez Chino, que era una cobertura especial y que iba a entrevistar a Chávez; en el previo, su persona se enteró que se iba a emitir un mensaje a la nación en lugar de una entrevista a la ex premier cuando en el lugar de la señal de Chávez Chino, les llegó la imagen del presidente y lo vieron en el previo antes de salir al aire, su primera reacción fue llamar a Roberto, porque entendía que él estaba en ese momento en la entrevista, pero al llamarle le indicó que no llegó sino que se quedó en prevención. Cintya Malpartida transmitió lo que ella veía, desde el punto en el que estaba hizo su cobertura. Conversó con Cintya Malpartida cuando ya regresaba, le contó que ella llegó y la recibió Chávez Chino, la acompañó y también se vio sorprendida cuando ingresó a un ambiente y vio al presidente, entonces, pensó que tenía que entrevistar al presidente y su preocupación era que cosa iba a decir; de pronto, comenzó a recibir indicaciones y se enteró que era un mensaje a la nación; cuando terminó, también la acompañaron hasta la puerta, no recuerda si le dijo quién. Para transmitir un mensaje en vivo del despacho presidencial, el Módulo de Palacio de Gobierno se comunica con base, hace un aviso a la Gerencia de Prensa; luego, se comunica para la salida en vivo con el equipo que está en planta en el switcher que es responsable del aire en ese momento, pide información previamente, pregunta qué cosa es, los datos para el banner, prueba audio, video y sale al aire. En el mensaje a la nación del expresidente Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022 no se cumplió el protocolo, en tanto no fue el equipo de módulo quien avisó que iba a realizarse un mensaje a la nación. Después del mensaje presidencial, no tomó acciones, había algo de desconcierto, la orden inmediata fue que transmitan todo lo que estaba ocurriendo, pidieron todas las señales en vivo e hicieron una transmisión de absolutamente todo lo que ocurría.

Ciertamente, el testimonio que brindó la testigo Torres Aliaga, en su condición de productora general de prensa de Tv Perú, es coherente y mantiene la secuencia lógica de los hechos. En su declaración describió claramente las funciones que desempeñaba, los

protocolos habituales del IRTP para la emisión de los mensajes presidenciales y con base en ello indicó cómo es que el 7 de diciembre de 2022, estos protocolos no se cumplieron, pues la comunicación para la transmisión del mensaje no se dio a través del Módulo de Palacio de Gobierno, sino que fue una solicitud de último momento para cubrir una supuesta entrevista con la expremier Chávez Chino. La testigo explicó que siguiendo las indicaciones del gerente de prensa Wong Arica asignó el equipo completo más cercano, el cual estaba liderado por Cinthya Malpartida, quien estaba acompañada de su camarógrafo. Detalló que recién durante los preparativos para la transmisión advirtió que quien hablaría era el entonces presidente Castillo Terrones, destacando que el IRTP no fue informado oficialmente. Señaló que tras el mensaje ordenó continuar transmitiendo los hechos por el desconcierto general.

En conclusión, los hechos que narró la testigo mantienen una consistencia temporal y técnica, denota el dominio del procedimiento institucional y su sorpresa ante la irregularidad, evidencia que hubo una alteración del protocolo regular y el carácter imprevisto del mensaje presidencial.

6) Testigo Fernando Aliaga Alejos (en la quinta sesión de juicio oral, del 14 de marzo de 2025)

En diciembre de 2022 estaba como presidente de IRTP, tenía dos semanas aproximadamente, sus funciones en dicho cargo eran la de conducir todo el espacio institucional del IRTP, implementar los acuerdos del Consejo Directivo, porque en ese entonces existía ese consejo, los lineamientos y planes de trabajo, todo lo que correspondía a la función institucional en diversas áreas. Su elección como director y luego como presidente de IRTP fue un cargo de confianza, primero estuvo como miembro del directorio, fue convocado para miembro del directorio del Consejo Directivo de IRTP, luego de 15 días, cree que renuncia o le retiran la confianza al entonces presidente del IRTP y, como miembro del directorio le invitan para asumir, siempre y cuando cumpla con los requisitos, porque hay un clasificador de cargos del IRTP para designar funcionarios. Para ser presidente se tiene que tener requisitos, igual para los gerentes de diversas áreas del canal, en ese marco es donde se nombra a los funcionarios y al titular de IRTP. El jefe del IRTP era la ministra Chávez Chino y luego la congresista Silvana Robles. El 7 de diciembre de 2022, a las 10:20 horas aproximadamente, le llamó el secretario general del Ministerio de Cultura, Juan o José Navarro y le dijo que estaban requiriendo apoyo para una cobertura de prensa en la PCM, porque al parecer los nuevos funcionarios de la PCM no conocían a los periodistas; ante ello, llamó al gerente encargado de prensa, Wong, para que coordine la cobertura de prensa de una actividad en la PCM; a las 11:15 horas aproximadamente, le llama el señor Wong y le dice que no pudo ingresar y se ha quedado en prevención, pero sabía que los periodistas habían ingresado. Juan Mariano Navarro Pando ha sido secretario general y lo conoce desde su nombramiento como funcionario de la IRTP, este lo llamó para que se le dé cobertura el servicio de prensa, no le dijo de que se trataba, solo que era una actividad oficial. Negó conocer de manera exacta si Juan Mariano Navarro Pando y el periodista Roberto Wong tuvieron comunicación, pero su persona le dijo al señor Wong o al señor Navarro, para que no haya mucha conversación entre los tres, mejor directo. No sabían que labor exactamente iban a realizar los periodistas en la presidencia, había un poco de incertidumbre. La acreditación de los periodistas en palacio, le corresponde a la gerencia de prensa y producción, ellos son los que organizan quien cubren Palacio, Congreso, Municipalidad o quien se va a tal evento, a tal ministerio, etc., la presidencia no ve eso. Afirmó que no sabía si la periodista Cintya Malpartida estaba acreditada en Palacio de Gobierno el día 7 de diciembre de 2022, no la conoce hasta ahora, asimismo, ningún otro funcionario se comunicó con su persona respecto al apoyo de periodistas que brindó. Negó saber que personas se encargaban de coordinar las transmisiones en vivo del despacho presidencial, pero sabe que el área encargada es el área de prensa. Después del mensaje a la nación, todo el mundo estaba en interrogantes de qué pasó. En su condición

de presidente ejecutivo de IRTP, después de escuchar el mensaje a la nación, no podía tomar muchas acciones ante un hecho como el que se había dado, las únicas acciones que su persona tenía que seguir es que la institución siga funcionando, que el medio de comunicación siga trabajando, las coberturas, los programas, que todo continúe, no podía hacer otra cosa. Después del mensaje emitido por Castillo Terrones, el señor Wong se comunicó con su persona diciéndole que había tratado de comunicarse y hablar con Chávez Chino, pero que no pudo hacerlo. Sobre la existencia de algún vínculo entre Juan Navarro Pando y Chávez Chino, señaló que Navarro era funcionario de Cultura y la congresista era ministra, es el único vínculo que conoce que había entre ellos, una relación institucional, hasta donde él puede dar fe. Como ya se indicó, el testigo Aliaga Alejos, se desempeñó como periodista y presidente del IRTP, habiendo sido designado dos semanas antes del 7 de diciembre de 2022, durante la gestión de Chávez Chino, pues el IRTP estaba adscrito al Ministerio de Cultura; señaló que es un periodista parlamentario de carrera en el Congreso de la República, estuvo desde el año 1987 hasta 1992 y luego retornó en 2008-2009 hasta la actualidad. Indicó que el 7 de diciembre recibió una llamada del secretario general del Ministerio de Cultura, Juan Navarro Pando, quien solicitó apoyo del canal para una cobertura en la PCM, sin precisar el motivo. Señaló que él coordinó con el gerente de prensa, Roberto Wong Arica, a quien en una primera llamada le encargó la gestión, y luego debido a que el equipo aún no llegaba se volvió a comunicar con Wong Arica, quien en esta oportunidad le informó que había mucho tráfico, y posteriormente, le comunicó que no había podido ingresar, pero que el equipo ya había entrado. Negó conocer personalmente a la reportera Cinthya Malpartida ni los detalles de su acreditación en Palacio de Gobierno, pues estos eran asuntos que correspondan al Área de Prensa. Afirmó que no conocía que la actividad que se iba a llevar a cabo se trataba de un mensaje presidencial, tampoco sabía si se vio vulnerado algún procedimiento, pues él no intervenía en la operatividad del área. Indicó que después del mensaje presidencial procuró mantener la continuidad institucional del canal. Precisó que la relación que tenía con la acusada Chávez Chino era estrictamente institucional y no tuvo comunicación directa con ella ese día.

Reflejando así que, la orden de transmisión provino del Ministerio de Cultura sin detalles claros y que la cobertura fue gestionada por la Gerencia de Prensa; por lo que, el mensaje presidencial se habría producido en un contexto de improvisación e irregularidad institucional, sin planificación ni presunto conocimiento previo por parte de la Alta Dirección del IRTP.

Ciertamente, aunque el testimonio de Aliaga Alejos es formalmente coherente y está limitado al ámbito directivo, denota un desconocimiento operativo del proceso de cobertura y una ausencia de participación en decisiones técnicas, lo cual se presenta como una inconsistencia sustancial entre la jerarquía institucional que ejercía y el grado de desconocimiento que manifestó como Presidente del IRTP, pues aunque señaló que llevaba pocas semanas en el cargo es poco verosímil que siendo un profesional de carrera, ejerciendo el labor periodísticas desde 1987, no conozca ni siquiera de manera general los protocolos básicos de coordinación entre el Módulo de Palacio de Gobierno, el Área de Prensa y la Gerencia para la transmisión de los mensajes oficiales.

7) Testigo Manuel de Jesús Martín Gómez De La Torre Aranibar (en la sexta sesión de juicio oral del 18 de marzo de 2025)

El lunes 5 de diciembre en la tarde, el ex Ministro de Defensa Bobbio Rosas asumió dicho cargo, quien lo convocó al Ministerio de Defensa al igual que a los tres comandantes generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, así como a dos personas que no recuerda quienes eran y que el ministro de ese entonces presentó como los viceministros entrantes. En dicha reunión el ex ministro les solicitó una exposición de la situación de sus instituciones y le consultó al almirante Alcalá Luna para cuándo podía ser programada esa exposición, quien sugirió que sea “pasado mañana”, esto es, el día 7 de diciembre; ante lo cual, el Comandante General del Ejército Córdova Alemán como estaba en actividades por

el día del Ejército pues era la semana del Ejército (cuyo día central es el 9) solicitó que se aplazase, luego de lo cual, el ex ministro señaló que para que no se interfiriera con dichas actividades, la exposición se realizaría a las 6 de la mañana. Asimismo, que aproximadamente a las 7 o 7:30 de la mañana el ex ministro recibió una llamada y tras ello, se levantó, regresó y le pidió al general Córdova que lo acompañe a Palacio de Gobierno, procediendo a retirarse conjuntamente; además, dicha reunión terminó alrededor de las 9 horas y ya había regresado a su oficina cuando tomó conocimiento del mensaje a la nación por televisión. Sus funciones como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se resumen en la conducción de todas las operaciones y acciones militares a nivel nacional. Tras el mensaje a la nación dispuso varias acciones, entre ellas, convocó a los comandantes generales y dispuso que el jefe de Estado Mayor formule un proyecto de comunicado, el mismo que, posteriormente se difundió a la población a través de los medios de comunicación emitido alrededor de las 12:30 como producto del mensaje del presidente; también se enviaron cartas a entidades del Estado cuyo contenido era prácticamente el mismo del comunicado conjunto. Luego de la juramentación de la nueva Presidenta de la República regresaron al Comando Conjunto, se reunieron con los Comandantes Generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, así como con el comandante encargado de la Policía e hicieron una pequeña evaluación de la situación. Nuevamente quedaron en que cualquier requerimiento que tenga la Policía, lo harían conocer por el medio correspondiente para tomar la acción, de acuerdo a las normas. Niega que algún ministro o asesor de la PCM se haya comunicado durante el 7 de diciembre con la intención de que apoye el mensaje del acusado Castillo Terrones. Niega que Castillo Terrones se haya comunicado con él antes de dar su discurso el día 7 de diciembre del año 2022, durante el mismo, o incluso después de este y que, en su calidad de Presidente de la República, le haya pedido que, como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cierre el Congreso de la República. Niega que la entonces Premier Chávez Chino le haya dado alguna instrucción o se haya comunicado para cerrar el congreso, intervenir o detener a la fiscal de la nación, intervenir el Poder Judicial o levantarse en armas para subvertir el orden constitucional. Depende orgánica, funcional y administrativamente, del Ministerio de Defensa, además, de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea están en el mismo nivel. Respecto a las razones de la renuncia del General Córdova Alemán (en relación a su respuesta en la pregunta 9 de su declaración previa del 9 de diciembre de 2022) aclaró que aquél fue a su oficina, le dijo que le habían solicitado que ponga su cargo a disposición por una serie de problemas, desconociendo si hubo algún tipo de incidente en el domicilio que se le asignó.

El testimonio del testigo Gómez de la Torre Aranibar es coherente y circunstanciado, pues tiene consistencia cronológica y ausencia de contradicciones relevantes. El testigo actualmente es un general en retiro y en diciembre de 2022 fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, relató que el 6 de diciembre participó en actividades por el aniversario de la Policía Nacional y posteriormente, se reunió con el general Córdova Alemán, quien le informó que el entonces ministro de Defensa, Bobbio Rosas, le había pedido poner su cargo a disposición, sin explicarle el motivo. El 7 de diciembre, asistió a una reunión programada por el nuevo ministro Bobbio a las 6 a.m., junto con los comandantes generales de las tres fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) y los viceministros entrantes, para una exposición institucional. Durante la reunión, aproximadamente a las 7:00 o 7:30 a.m., Bobbio Rosas recibió una llamada, luego de lo cual salió con Córdova Alemán rumbo a Palacio de Gobierno y no regresó. A las 9:00 a.m. regresó a su oficina, donde escuchó el mensaje presidencial, inmediatamente después se comunicó con los comandantes generales de Ejército, Marina y Fuerza Aérea, así como con el general Álvarez, comandante general encargado de la PNP, convocándolos a su oficina, dispuso medidas de seguridad, ordenó redactar un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la PNP reafirmando su respeto al orden constitucional y rechazando el mensaje

presidencial, el cual se difundió cerca del mediodía. Negó haber recibido instrucciones o comunicaciones previas o posteriores del expresidente Castillo Terrones, de la expremier Chávez Chino o de cualquier miembro del Ejecutivo para apoyar el golpe o emplear la fuerza militar. Señaló que su reacción fue institucional, orientada a preservar la legalidad y la estabilidad.

Ciertamente, el testigo detalló las circunstancias en que Bobbio Rosas asumió la cartera ministerial de Defensa y sus disposiciones inmediatas, así como las circunstancias en las que este le habría pedido al comandante general del Ejército, Córdova Alemán, que ponga su cargo a disposición. Además de ello, principalmente, su testimonio contribuye a la reconstrucción de la cadena de reacciones oficiales posteriores al mensaje del 7 de diciembre de 2022, reflejando que se dio una respuesta institucional inmediata y coordinada frente a un hecho inusual, que identificó como un intento de ruptura del orden constitucional.

8) Testigo Walter Horacio Córdova Alemán (en la sexta sesión de juicio oral, del 18 de marzo de 2025)

En diciembre de 2022 se desempeñaba en el cargo de Comandante General del Ejército del Perú, de acuerdo a las normas, eran sus funciones: organizar y preparar la institución, se ocupaba de los aspectos de carácter administrativo, educación, capacitación, personal y logístico, a fin de poder cumplir las misiones recomendadas por el alto mando. El 6 de diciembre, recibió una comunicación de parte del Ministro de Defensa Bobbio Rosas a fin que se acerque a su despacho. Con motivo de las actividades celebratorias por el día del ejército, fue al encuentro del ministro entre las 5 y 6 de la tarde. Una vez que llegó, afirma que aquél le indicó que por encargo del presidente debía dejar el cargo de Comandante General del Ejército y que se formularían los documentos correspondientes, en respuesta, le habría indicado que esta comunicación debería ser transmitida personalmente por aquél. Para presentar el texto del cese de funciones, estuvo también presente el asesor, jefe de la oficina de seguridad jurídica del Ministerio de Defensa, José Luis Torrico. Luego de las 7 de la mañana del 7 de diciembre se apersonó el declarante con el ministro de Defensa (Bobbio Rosas) a Palacio de Gobierno y tuvo lugar la entrevista con el Presidente de la República. Afirmó que el presidente (en una reunión muy breve y concreta) le indicó que habían visto por conveniente que debería dejar el cargo porque había cumplido el ciclo en sus funciones, lo cual constituía el retiro de confianza. Afirmó que, tras regresar a la sede del Ministerio de Defensa, suscribió y presentó la carta en la cual solicitaba su cese al cargo y pase a la situación de retiro (con esta carta el paso a retiro es en automático una vez cesa funciones). Afirmó que su carta de renuncia fue recibida por el Ministro de Defensa personalmente, a las 08:40 de la mañana. Afirmó no haber incurrido en alguna falta o infracción para ser apartado de la Comandancia General del Ejército, sino que le indicaron que el motivo de su cese fue porque había cumplido el ciclo de sus funciones. Según el Decreto Legislativo N.º 1137, Ley del Ejército, quien designa al General del Ejército es el Presidente de la República. Afirmó que desconocía si el expresidente Castillo Terrones tenía elegida a la persona que lo reemplazaría. Afirmó que tuvo conocimiento del comunicado emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ya que él también suscribió el mismo (conjuntamente con el Jefe del Comando Conjunto, los demás comandantes generales de la Marina y Fuerza Aérea, y el Comandante General de la Policía), cuya posición era de no estar de acuerdo con el rompimiento del orden constitucional y el estado de derecho. El 7 de diciembre del 2022 fue a palacio de gobierno acompañando al Ministro de Defensa, en razón de que le solicitó al ministro que pidiera una entrevista con el Presidente de la República para que pueda comunicarse con él; ese mismo día en la mañana estaban los demás comandantes generales reunidos para una exposición ante el ministro, la cual hizo de manera parcial hasta antes de ser llamados a palacio. De acuerdo a la norma legal, los comandantes generales dependen del Ministro de Defensa. El ministro de defensa, que recién había asumido funciones el 5 de diciembre, citó para el 7 a las 6 de la mañana al jefe del

comando conjunto y a los comandantes generales de los institutos armados para que realicen una exposición sobre la situación de cada institución al inicio de funciones, en la cual participó. La exposición de la presentación la inició el Jefe del Comando Conjunto, luego, el deponente y mientras esta se desarrollaba, el ministro le comunicó que irían a Palacio de Gobierno, permanecieron hasta las 7:15 aproximadamente con el Ministro, luego salieron al palacio, sin llegar a concluir su exposición. El jefe de asesoría jurídica del Ministerio de Defensa José Luis Torrico, lo apoyó en la redacción de su carta de renuncia, lo explicó la norma legal vigente y las causales, además, estuvo presente también en el momento de la entrega de la carta. Respecto de su decisión de renunciar, solo le dio cuenta al jefe de comando conjunto. Presentó su solicitud de renuncia alrededor de las 8:40 de la mañana; entre las 9:30 a 10:00 de la mañana, se dirigió hacia su oficina, en eso, recibió una llamada del General Ojeda y este le indicó que lo estaban llamando al Ministerio de Defensa, por lo que el declarante lo autorizó que se dirigiera al ministerio, desconociendo si lo hizo. Después del mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, mientras se encontraba en su oficina, recibió la llamada del jefe del comando conjunto, por eso se constituyó a dicha dependencia. Luego de la reunión en el Comando Conjunto, suscribieron el comunicado con la posición interinstitucional conjunta que tenían, el mismo que se publicó, tras ello, el jefe del Comando Conjunto dio las disposiciones a los comandantes operacionales de las fuerzas armadas. Agregó que se puso a disposición de la nueva gestión gubernamental tras la vacancia de Castillo Terrones porque no llegó a recibir su resolución de cese, ante esta situación continuó cumpliendo las funciones y disposiciones emanadas del escalón Superior. Negó que Castillo Terrones, sus ministros o el señor Torres Vásquez, después de la lectura del discurso del 7 de diciembre se comunicaran con él para disponer el cierre del congreso de la República. Negó que Chávez Chino, en su condición de Premier, le haya solicitado su carta de renuncia. De acuerdo con las normas legales, el 6 y 7 de diciembre del 2022, orgánicamente dependía del ministro de Defensa. Aclaró que en la reunión en la que el presidente Castillo le pidió su renuncia, no estuvo presente la ex premier Chávez Chino ni tampoco tuvo contacto con ella, después del mensaje a la nación, vinculada a cerrar el congreso o subvertir el orden constitucional. El cese de sus funciones se formalizó el 19 de diciembre de 2022 a través de una Resolución Suprema que salió publicada en el Diario "El Peruano" que se expidió bajo el gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte. Antes que se entere del pedido de la solicitud de cese de sus funciones, ni el ministro Bobbio ni algún otro funcionario le comunicó o le recomendó que se reúna con el presidente Castillo. Negó que cuando se reunió con el expresidente Castillo, le haya solicitado algo inusual o que realice un acto que vaya en contra de sus funciones para que se mantenga en el cargo. El 7 de diciembre del año 2022, residía en la casa que está asignada (por la misma institución) al comandante general en el distrito de Chorrillos. Después del mensaje presidencial, cuando llegó a la reunión (del comando conjunto), ya se encontraba el general Vicente Álvarez al igual que los otros comandantes, desconociendo que, en ese lapso, Álvarez haya brindado alguna noticia. Negó haber observado que alguno de los comandantes generales se reunió en secreto con el jefe del comando conjunto, sino se trató de una reunión abierta en el centro de operaciones. Negó haber sido hostilizado, durante su tiempo como Comandante General, por el presidente Castillo Terrones.

El relato del testigo Córdova Alemán, excomandante general del Ejército, en su mayoría es coherente, técnico y tiene una consistencia cronológica clara. Centralmente, refirió que en diciembre de 2022 era comandante general del Ejército, función que ejerció hasta el 19 del mismo mes y año, fecha en la que el gobierno presidido por la señora Dina Boluarte formalizó su cese. Expuso el contexto institucional en el que este se dio, pues señaló que el 6 de diciembre el ministro de Defensa entrante, Bobbio Rosas, le comunicó por encargo del entonces presidente de la república, Castillo Terrones, que debía dejar el cargo, ante lo cual le replicó que conforme a la normatividad vigente esta comunicación la debía efectuar

personalmente el presidente. Indicó que la mañana del 7 de diciembre, aproximadamente a las 7:00 a.m., acudió a Palacio de Gobierno junto con el ministro Bobbio Rosas y se reunió con el acusado Castillo Terrones, quien le indicó que habían visto por conveniente que debía dejar el cargo, ya que había cumplido el ciclo de sus funciones, manifestación que interpretó como un retiro de confianza. Por lo que, tras regresar a la sede del Ministerio de Defensa suscribió su solicitud de cese al cargo y su pase a la situación de retiro y la presentó personalmente al ministro alrededor de las 8:40 a.m. Precisó que no existió falta ni sanción que motivara su cese, desconociendo si ya se había designado a su reemplazo. Más tarde, luego del mensaje a la nación dado por Castillo Terrones recibió la llamada del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gómez de la Torre Aranibar, quien lo citó a una reunión en su despacho, luego de lo cual suscribió el comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reafirmando su rechazo a la ruptura del orden constitucional. Negó que los acusados Castillo Terrones y Torres Vázquez, o los ministros le hayan dado instrucciones para cerrar el Congreso de la República.

Ahora bien, del testimonio analizado se advierte una aparente incongruencia entre la renuncia del testigo y su continuidad funcional, pues luego de la presentación de su renuncia, Córdova Alemán intervino en la emisión del comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la PNP. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el testigo afirmó que no recibió su resolución de cese de funciones ese día, sino que esto recién ocurrió el 19 de diciembre de 2022; por lo que, el 7 de diciembre continuó cumpliendo las funciones y disposiciones emanadas del escalón Superior.

En ese sentido, la declaración del testigo acreditaría que su retiro fue decidido por Castillo Terrones antes del golpe, pero formalmente no se habría ejecutado al momento del mensaje presidencial; asimismo, demostraría que antes de la dación de dicho mensaje, Córdova Alemán no fue informado ni tenía conocimiento de la disposición de disolución del Congreso, lo que se condice con su actuación posterior, ya que se alineó con la postura asumida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y PNP, que identificó dicha situación como una ruptura del orden constitucional.

9) Testigo Andrés Eduardo Salas Jaén (en la sexta sesión de juicio oral, del 18 de marzo de 2025)

El 7 de diciembre, ocupaba el cargo de Viceministro de Políticas para la defensa en el Ministerio de Defensa. El 6 de diciembre, el jefe de la oficina de Asesoría Jurídica José Luis Torrico le informó sobre el cese de funciones del Comandante General del Ejército Walter Córdova, específicamente que el ministro de defensa lo llamó para que ayude al general Córdova a redactar su carta de renuncia el 6, se redactó esa carta de renuncia en la oficina de Asesoría Jurídica del ministerio, pero en ese momento el general Córdova no la firmó, indicando de que iba a hablar con su familia para que tomen conocimiento. Asimismo, Torrico le dejó entrever la posibilidad de renunciar al cargo, por lo que le dijo que no visara ni autorizara ningún tipo de trámite o resolución que no esté dentro del marco de las normas que manejaba el Ministerio de Defensa o las leyes pertinentes. El cese lo consideró anormal por 3 razones: Primero, Córdova nunca le manifestó su intención de renunciar al anterior ministro Barragán, que había estado en el cargo hasta el 5 de diciembre; segundo, en junio del 2022, el congreso modificó el artículo 10 de la Ley de Situación Militar, el cual establecía que los comandantes generales permanecían en el cargo por 2 años y prácticamente eliminaba la discrecionalidad política para remover a los comandantes generales, además, estableció seis condiciones, tres de ellas vinculadas con temas de carácter disciplinario legal, una es la muerte, otra la incapacidad física y otra es la solicitud de pase al retiro (que voluntariamente el comandante general podía solicitar); y, tercero, porque para poder llegar a ejercer el cargo de Comandante General, un oficial pasa 40 años de su vida trabajando para ese objetivo, en ese contexto, no era normal solicitar la renuncia. Negó conocer a Víctor Canales, solo sabe que es un oficial, que en ese momento era Coronel del Ejército peruano que se hacía pasar por asesor del ministro, pero nunca fue nombrado oficialmente

para ese cargo. De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones del ministerio, todos los cargos de confianza (llámense asesores o secretarías) son nombrados mediante resolución ministerial y ninguna de las personas que estaban en ese momento con el ministro Bobbio (como asesores) habían sido nombradas por resolución ministerial. Desconoce si había motivos para el cese del comandante Córdova Alemán. Afirmó que el 6, el declarante había presentado su renuncia y el 7, cuando se encontraba en su oficina trabajando en su entrega de cargo, la jefa de la Oficina de Prensa ingresó y le informó que el presidente estaba dando un mensaje a la nación, encendió el televisor y solo escuchó hasta el momento en que indicó la disolución temporal del congreso, de allí decidió buscar al ministro de defensa para exigir que su sector emita un comunicado de rechazo, que disponga acciones o convoque a los comandantes generales para rechazar el mensaje. Sin embargo, el ministro se encontraba en palacio de gobierno, esperando aproximadamente unos 10 minutos a que hubiese algún tipo de orden, pero como esta no se dio, llamó por teléfono al Comandante General de la Marina (que fue compañero de su promoción), y este le dijo que ya sabían lo que se iba a hacer. Posteriormente a eso, fue a hablar con el jefe del comando conjunto y se encontró en el ascensor con el general David Ojeda, quien era el que continuaba en antigüedad para poder relevar al comandante general del ejército, le habló directamente y le pidió que no aceptara asumir tal cargo porque lo conocía como un excelente oficial y entendía que la resolución que lo estaba nombrando en ese momento era una resolución nula, de acuerdo al artículo 46 de la Constitución. El declarante se dirigió al comando conjunto y habló personalmente con el general Gómez de la Torre con quien coordinó para emitir un comunicado del Comando Conjunto. Respecto al tema de las resoluciones, el 7, una vez que se produjo la entrevista que tuvo el general Córdova en Palacio de Gobierno, entregó su carta de renuncia al despacho del ministro a las 8:40 de la mañana y aproximadamente una hora después bajó Canales (entiende por orden del ministro) para que se hagan las resoluciones tanto de nombramiento del nuevo comandante general como del pase al retiro del general Córdova. Según le comentó el asesor legal la carta de renuncia nunca llegó a la oficina de asesoría jurídica y como tal, no tenía oficialmente cómo hacer esa resolución (de acuerdo con el sistema de trámite documentario); no obstante, de todas maneras, se hizo la resolución y se la llevó el ministro para poder despacharla en Palacio de Gobierno sin la firma del asesor legal. Según le dijo este último, no se cumplió con el trámite regular para el nombramiento del general David Ojeda, pues debía hacerse al mismo tiempo tanto la resolución de pase al retiro como la de nombramiento. Empero, en la oficina de asesoría legal no se había recibido la carta de renuncia del general Córdova; por lo tanto, el asesor legal que visa todas las resoluciones no podía validar ese acto (siendo un tema tan delicado), pero de igual forma se llegó a hacer, porque hubo la orden de sacarla de todas maneras. Esas dos resoluciones (de renuncia y nombramiento) fueron después llevadas a palacio para su despacho. Cuando se dirigió a hablar con el general Gómez de la Torre, aquél le informó que iban a expedir un comunicado conjunto, pero no participó en su redacción ni suscripción; se enteró de éste, cuando regresó al ministerio a la 1:30 de la tarde cuando ya había sido emitido y fue de conocimiento público. Asumió el cargo de viceministro de Políticas para la Defensa, tras ser convocado por el anterior ministro Daniel Barragán, a quien conocía desde los 10 años (fueron compañeros de colegio religioso Marista). Cuando Barragán cesó en el cargo el 3 de diciembre, el declarante presentó también su carta de renuncia, porque solo asumió el viceministerio única y exclusivamente para poder ayudar a Barragán. Cuando el nuevo ministro llegó al Ministerio de defensa el 5 de diciembre, conversaron en su oficina; uno de los temas que tocaron estuvo referido a la entrega del cargo. Cuando tomó conocimiento quién era el nuevo ministro, presentó su carta de renuncia juntamente con la viceministra (Recursos para la defensa) y a partir de ese momento se dedicó a trabajar en la entrega de cargo. Aclaró que, si bien Bobbio ha manifestado en varias intervenciones que cuando se enteró del golpe de Estado, llamó al jefe del Estado Mayor del Ejército para darle ciertas

instrucciones, dicho cargo en cualquier institución armada, es el principal asesor del Comandante General en temas de planeamiento y organización, pero no tiene bajo su control ningún tipo de mando sobre tropas. Además, en ese momento quien seguía ejerciendo el cargo de Comandante General del Ejército, era el general Córdova y no el jefe del Estado Mayor. Las Fuerzas Armadas en el Perú, operan a través de comandos operacionales o comandos especiales, pero que, dependen exclusivamente del jefe del Comando Conjunto, no del jefe del Estado Mayor del ejército. Ha trabajado en el Congreso de la República en el año 2022, siendo parte del equipo que trabajó en una comisión investigadora del proceso electoral. Desconoce si el congresista Montoya haya presentado alguna moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo Terrones.

El relato del testigo Salas Jaén fue coherente, técnico y presentó una estructura cronológica clara. El declarante relató las circunstancias en las que tomó conocimiento sobre el pedido de renuncia del entonces comandante general del Ejército, Córdova Alemán, hecho que consideró anómalo por las tres razones ya anotadas. Asimismo, detalló hechos coetáneos que consideró irregulares, como la redacción de la carta de renuncia de Córdova Alemán, la cual se habría redactado el 6 de diciembre en el Ministerio de Defensa y con la asistencia del asesor legal Torrico Huertas, la cual, finalmente no se firmó ese día, sino al día siguiente; de igual modo, señaló que se elaboraron resoluciones irregulares, sobre el cese y la designación del nuevo comandante general del Ejército, sin el visto bueno de la oficina de asesoría jurídica, pues según refirió, la carta de renuncia de Córdova Alemán formalmente no llegó a la oficina correspondiente. Sobre los hechos del 7 de diciembre señaló que, pese a que había renunciado el día anterior, ese día estaba en el ministerio de Defensa trabajando en su entrega de cargo, aclarando esta aparente incongruencia entre la renuncia del testigo y su continuidad funcional; por ello, cuando tomó conocimiento de ello buscó al ministro Bobbio Rosas para que emita un comunicado de rechazo, al no encontrarlo se comunicó con Gómez de la Torre Aranibar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con quien coordinó la emisión de dicho comunicado, aclarando que no intervino en su redacción.

En ese sentido, la declaración del testigo Salas Jaén demostrarían la existencia de situaciones irregulares institucionales, previas al mensaje presidencial dado por el acusado Castillo Terrones y la autonomía institucional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, frente a este y su rechazo.

10) Testigo Alberto Alcalá Luna (en la sexta sesión de juicio oral, del 18 de marzo de 2025)

A diciembre de 2022 ocupaba el cargo de Comandante General de la Marina (desde el 4 de agosto del 2021 hasta el 4 de agosto del 2023); sus funciones básicas eran las de planear, organizar, conducir y dirigir todas las actividades administrativas de la Marina, todo lo que tiene que ver con la política de la Marina, los asuntos de la Antártida, la capacitación, el entrenamiento, la doctrina, ver la reserva naval, ver las funciones de asesoramiento al Ministro de Defensa, entre otras (están especificadas las 38 funciones en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1138). Conoció al ministro Bobbio Rosas el 5 de diciembre del 2022, quien lo citó a las 15:00 horas al despacho del Ministerio de Defensa. Afirmó que el ministro dispuso que los comandantes generales de cada fuerza armada hagan una exposición de la situación de las instituciones y le preguntó directamente al declarante cuándo podría ser la reunión, a lo que le respondió que el miércoles porque el 6 había una ceremonia; entonces, el ministro dijo que el evento sería 9 o 10 de la mañana, cuando intervino el general Córdova, manifestando el viernes era el día del Ejército y durante toda esa semana tenía diferentes actividades protocolares a las cuales no podía dejar de asistir en su condición de Comandante General del Ejército, por eso, el ministro señaló la reunión a las 6 de la mañana. Se reunieron en la sala de acuerdos, que es una oficina que está contigua al despacho del ministro y adyacente a la sala de recepción. Estuvieron presentes el entonces ministro Bobbio, el jefe del Comando Conjunto, los tres comandantes generales y dos

personas más (una de sexo masculino y una de sexo femenino), a quienes no conocía pero que fueron presentadas como los viceministros entrantes. La exposición la inició el general Gómez de la Torre, después siguió el general Córdova y en eso el ministro Bobbio recibió una llamada y le dijo al general Córdova: “nos vamos”; después de eso, se quedaron reunidos con estas dos personas civiles, el jefe del Comando Conjunto y el general Artadi. Expuso el declarante y luego, el general Artadi y, transcurridos unos minutos se retiraron, sin volver a ver ni al ministro Bobbio ni al general Córdova. Afirmó que desconocía a donde se dirigieron tanto el ministro Bobbio como el general Córdova, después se enteró por la prensa y por lo que circulaba en las redes sociales. Estaba despachando algunas cosas administrativas en su oficina (en la Perla), cuando el secretario general del Comandante General de la Marina entró y le dijo que el presidente estaba dando un mensaje a la nación, encendieron la televisión que había en su despacho y vieron el mensaje. No pasaron más de 10 minutos y fue convocado al Comando Conjunto ubicado en Corpancho con la avenida Arequipa; comunicó que se iba a ir al Comando Conjunto, a través de un grupo de WhatsApp que tenía con los vicealmirantes, para que esperen sus órdenes y que permanezcan en su oficina. Cuando llegó al comando conjunto, estaba el general Gómez de la Torre con su equipo, el general Artadi Saletti, el general de la Policía Nacional Vicente Álvarez, le parece que también estuvo el general Mejía; al llegar, ya habían previamente discutido y se tomó la decisión de emitir un comunicado no apoyando la disolución del Congreso. Indicó que el comunicado fue firmado solo por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas armadas y el comandante encargado de la Policía Nacional del Perú, porque no llegaba el general Córdova; después, como un acto protocolar, firmaron, pero lo que se publicó en ese momento tenía solo 2 firmas. En la redacción del comunicado del Comando Conjunto participó el equipo del general Gómez de la Torre, es decir, el Estado Mayor del jefe del Comando Conjunto; lo vieron, lo leyeron y así se emitió, asimismo, discutieron que no estaban de acuerdo en que se haya disuelto el Congreso, porque se estaba violando el artículo 134 de la Constitución. Después que se emitió el comunicado, se dirigió a su oficina en Maranga y en el camino, le informaron que a las 15:00 horas debía estar presente en el Congreso de la República para la ceremonia de asunción como presidenta, la señora Boluarte. Negó haber mantenido alguna comunicación o llamada con el señor Aníbal Torres Vásquez antes, durante y después del mensaje del expresidente Pedro Castillo Terrones. Negó haber recibido alguna instrucción, orden o comunicación de la premier Chávez Chino para cerrar el Congreso, intervenir o detener a la fiscal de la nación, intervenir el Poder Judicial o levantarse en armas para subvertir el orden constitucional. La orden de disolver el Congreso estaba en el mensaje a la nación. Estando en el comando conjunto, el general Vicente Álvarez recibió una llamada sobre la orden de detención a la fiscal a la nación, a lo que aquel contestó que más bien iban a detener al presidente de la república, fue cuando se retiró Álvarez del Comando Conjunto para materializar lo que había indicado; todo esto sucedió a las 14 horas aproximadamente, lo que no se informó ni a superiores o prensa, porque no había motivos. Indicó que antes, durante y después del día 7 de diciembre de 2022 pudo realizar su función libre e imparcialmente; y nunca fue coaccionado u hostigado por el presidente Castillo para el ejercicio de su función. De acuerdo a la doctrina militar, el jefe del Comando Conjunto es el responsable de las operaciones y acciones militares; cuando se dispone, por ejemplo, un estado de emergencia en la ciudad de [REDACTED] o la salida del personal a la calle, eso lo ordena el jefe del Comando Conjunto y es considerado una acción militar; la función del resto de instituciones armadas, refiriéndose al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú, es proporcionar personal debidamente equipado y entrenado para cumplir esas funciones.

Ciertamente el testimonio del testigo Alcalá Luna aporta información relevante sobre el entorno ministerial de la cartera de Defensa, días antes del mensaje presidencial del 7 de diciembre; coadyuva a la reconstrucción de la cadena de reacciones oficiales posteriores a dicho mensaje, que identificaron como contrario al orden constitucional, reflejando la

autonomía institucional de las Fuerzas Armadas y Policiales, pues dieron una respuesta institucional inmediata y coordinada.

11) Testigo Alejandro Antonio Salas Zegarra (en la séptima sesión de juicio oral, del 20 de marzo de 2025)

Alejandro Antonio Salas Zegarra tiene formación académica en Gestión Pública, Derecho Constitucional y Manejo de Crisis. Durante el gobierno de Castillo Terrones fue ministro de Cultura, desde el 1 de febrero hasta el 5 de agosto de 2022, y ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, desde el 5 de agosto al 7 de diciembre de 2022; como tal, sus funciones se encontraban normadas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. El 6 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 11:00 u 11:30 horas, fue convocado a Palacio de Gobierno, donde se reunió con los ministros de Justicia, Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y Turismo, así como, con los abogados Benji Espinoza [Ramos] y [José Félix] Palomino Manchego; esto con la finalidad de preparar la defensa legal del presidente de la república ante la moción de vacancia que sería debatida al día siguiente. Planificaron las intervenciones en el Congreso, y distribuyeron los temas a exponer entre ministros (político-constitucional) y abogados (penal-constitucional), para no repetir argumentos. Así, acordaron que el 7 de diciembre de 2022, a las 14:00 horas, se dirigirían al Congreso para efectuar la defensa de la moción de vacancia. Después de las 16:00 o 16:30 horas, coordinaban el documento final y el oficio dirigido al Congreso, a fin de acreditar a los funcionarios que iban a intervenir, después de ello se retiró, porque tenía que atender a dos personas en el Ministerio de Trabajo. Retornó a Palacio de Gobierno, aproximadamente a las 19:00 horas, pero la reunión ya había culminado solo se encontró con el ministro de Justicia y el asesor Mendieta; mientras se retiraba se enteró que esa noche Castillo Terrones dio un mensaje a la Nación, vinculado a la moción de vacancia que se debatiría al día siguiente en el Congreso. Castillo Terrones tenía conocimiento de la distribución de las intervenciones de los ministros ante el Congreso, asimismo, con base en la información recabada de las oficinas de coordinación de los ministerios, el pronóstico político indicaba que no se alcanzarían los 87 votos necesarios para la vacancia, se esperaban entre 75 y 82 votos, en el peor de los escenarios. No sabe si esto era de conocimiento de Castillo Terrones, pero fue un tema que se abordó de manera constante en dicha reunión previa, en la que estuvo presente Castillo Terrones. Era miembro del grupo de WhatsApp “Gabinete del Bicentenario”, el cual era un canal de comunicación oficial entre el expresidente y los ministros de Estado. La madrugada del 7 de diciembre de 2022, Castillo Terrones compartió en el mencionado grupo un tuit de la congresista Maricarmen Alva, que sugería que sería destituido incluso si no prosperaba la vacancia. Ese mismo día-7 de diciembre-, mientras preparaba su intervención en el Congreso de la República, recibió una llamada de la expremier Chávez Chino, citándolo de manera urgente a Palacio de Gobierno, tal como lo había comunicado en el grupo de WhatsApp mencionado, especuló sobre las razones de la convocatoria y luego dijo: “bueno, si es urgente, salgo inmediatamente”. Por lo que se fue de inmediato a Palacio de Gobierno. Se dirigió por el ingreso de Desamparados hacia el Palacio de Gobierno, una vez allí, ingresó al Salón de Edecanes, precisó que saliendo de él se encuentra el Salón Quiñones que tiene una puerta que lo separa del Salón Grau, frente al cual está el salón de Embajadores. La única forma de acceder al despacho presidencial es a través del Salón Grau o el de Embajadores. Él y otros ministros se encontraban en el Salón Quiñones, entre ellos, estuvo la ministra Heydi Juárez, un ministro de apellido Mora (recientemente designado). Una vez allí se entrevistó con el ministro Roberto Sánchez y el jefe de Gabinete de Asesores, Mendieta [Gavirondo], en su oficina, ya que tenía duda si había algún problema o cambio respecto de la exposición en el Congreso para la defensa de la vacancia. Luego, le pidió al edecán que anuncie su llegada al presidente, pero le indicaron que no lo recibiría. Mientras él y otros ministros esperaban en el Salón Quiñones, se transmitió el mensaje presidencial, en el que Castillo Terrones anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia, el toque de queda y régimen de

excepción. No tuvo conocimiento previo del mensaje a la Nación leído por Castillo Terrones, no participó en su redacción ni fue consultado respecto a su contenido. Percibió el mensaje como una ruptura del orden constitucional, razón por la cual, confrontó al expresidente y le indicó directamente: “usted ha leído un delito”, a lo cual este le respondió que “no tenía los votos”. Luego de la emisión del mensaje a la Nación, Salas Zegarra compartió en el citado chat su rechazo a la ruptura del orden constitucional, no recibiendo respuesta ni comunicación por parte de la ex premier u otros ministros. En su consideración, la reunión convocada ese día buscaba regularizar un acto inconstitucional. En ese sentido, ante una situación que consideró ilícita de manera inminente, a fin de deslindar responsabilidad, renunció a su cargo como ministro de estado, decisión que primero comunicó por redes sociales, convirtiéndose así en el primer ministro y funcionario público en hacerlo. Acto que fue formalizado ese mismo día, ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, luego de lo cual se dirigió a ver a su familia. 15) El 7 de diciembre de 2022, en la agenda del Consejo de ministros solo se tenía programada la presentación ante el Congreso. No se puso a debate en alguna sesión de Consejo de ministros el régimen de excepción, ni se hizo saber a alguno de los ministros con los que estuvo en la Sala Quiñones que la citación era para acordar que se iba a gobernar por decretos leyes. 16) Afirmó que los mensajes oficiales del presidente ante el Congreso deben ser aprobados por el Consejo de ministros, lo cual no sucedió con el mensaje del 7 de diciembre. No tuvo conocimiento previo del mensaje ni coordinó con Castillo Terrones o ministros la toma del Congreso.

En conclusión, este testimonio es coherente y se encuentra ubicado en tiempo y espacio con relación a los hechos del 6 y 7 de diciembre de 2022, los que se dieron en el contexto de la moción de vacancia presidencial en contra de Castillo Terrones. Según el relato del testigo Salas Zegarra cuando estos hechos ocurrieron formaba parte del Gabinete Ministerial presidido por la acusada Chávez Chino, en su condición de ministro de Trabajo. Por ello, junto con otros ministros y abogados o asesores, elaboraron una estrategia política y legal para la defensa de Castillo Terrones ante el Congreso por la moción de vacancia promovida en su contra. Las acciones realizadas el día anterior por el grupo de ministros y abogados designados evidencian que se esperaba enfrentar la moción de vacancia por vías democráticas. Además, según el pronóstico político que manejaban no se iban a alcanzar los 87 votos necesarios para la vacancia. Este testimonio permite evidenciar que no todos los ministros estaban informados sobre el contenido del mensaje ni lo aprobaron; motivo por el cual, habrían sido citados con urgencia por la ex premier a fin de regularizar esta situación. La emisión del mensaje a la nación, sin la aprobación previa del Consejo de ministros, cuyo contenido implicaba la disolución del Congreso y la instauración de un régimen de excepción, fue percibida por el testigo como una ruptura del orden constitucional, situación que motivó su renuncia.

12) Testigo Luis Estipo Matkovich Lazarte (en la séptima sesión de juicio oral, del 20 de marzo de 2025)

Se desempeñó como edecán del expresidente Castillo Terrones desde diciembre de 2021 hasta enero de 2023. Sus funciones principales incluían el acompañar, asistir y coordinar con diversas oficinas de Palacio (Protocolo, Actividades, Prensa y Seguridad del Estado) para que las actividades oficiales se desarrollen de manera puntual y segura. Asimismo, asesorar al presidente en el tema protocolar y ceremonial para las actividades castrenses, lo cual, incluía el colocar y quitar la banda presidencial para que éste dirija sus discursos o mensajes a la nación. El 7 de diciembre de 2022 ingresó a Palacio de Gobierno a las 7:40 horas y relevó la guardia. No recibió la agenda del día, pero sabía que a las 15:00 horas, Castillo Terrones asistiría al Congreso por una moción de vacancia en la que iba a dar un discurso. Ese mismo día, durante la mañana, algunos ministros (Sánchez, Salas, Mora y Juárez), pasaron a la Sala de Edecanes para entrevistarse con Castillo Terrones. Antes de que el mencionado expresidente se vaya a desayunar, a las 8:30 horas, observó que la ex premier Chávez Chino y el exasesor Torres Vásquez, entraron y salieron [del Despacho

Presidencial] unas dos o tres veces. Aproximadamente, a las 10:30 u 11:00 horas, Huerta Olivas llegó al Palacio de Gobierno, y previo a su ingreso al despacho presidencial por solicitud de Castillo Terrones, permaneció en la sala Quiñones. Para entrevistarse con el expresidente Castillo Terrones se seguía un protocolo. El ingreso para el personal de Palacio era por la puerta de edecanes o en caso estuvieran en la oficina de la premier, era por el Salón Dorado que da acceso al Salón Quiñones; el personal externo ingresaba por la prevención de Desamparados, donde pasaban por una inspección previa y, luego, eran acompañados por un oficial de la Policía a la puerta de edecanes. Además, ninguna persona podía ingresar al despacho presidencial sin el conocimiento y autorización de Castillo Terrones. Antes de la emisión del mensaje presidencial, Castillo Terrones mandó llamar a Chávez Chino y Torres Vásquez, porque necesitaba conversar con ellos, estos se encontraban en la PCM —oficina que está al costado y tiene su ingreso por Palacio de Gobierno—, y llegaron al despacho presidencial luego de cruzar la puerta de los salones Quiñones y Dorado, donde también se encontraban los exministros Huertas y Bobbio. Luego de ello, la ex premier salió e ingresó nuevamente al despacho presidencial acompañada de un camarógrafo y una periodista, esta entrada no se registró, porque se efectuó por la PCM a través de la puerta que da acceso al salón Quiñones. Sin embargo, en el salón Dorado existe una cámara, por lo que todos los ingresos al despacho presidencial deberían estar registrados, ya que la única forma de ingresar, sin que los registre la cámara, es a través de Presidencia. 7) Asimismo, antes de la lectura del citado mensaje, Luis Alberto Mendieta Gavirondo, jefe del gabinete de asesores, le entregó un folder manila con documentos, que, según indicó, contenía la última versión del discurso para el expresidente, el que, conforme a sus indicaciones dejó en su escritorio, cuando hizo esta entrega se encontraban en el despacho presidencial el exministro Huerta Olivas, el exministro Bobbio, la periodista, el camarógrafo, la expremier Chávez Chino y el acusado Torres Vásquez. Seguidamente, Castillo Terrones lo llamó para que le coloque la banda presidencial, no pudiendo identificar quien le alcanzó el papel que iba a leer. Luego de ello, se retiró a la Sala de Edecanes, donde estaban los ministros Salas y Sánchez. encendió el televisor, porque supuso que el expresidente daría un mensaje, ya que le puso la banda presidencial, viendo que el mensaje se encontraba en vivo y cuando este terminó, nuevamente se apersonó al despacho presidencial a efectuar el retiro de la banda. No conoce el protocolo para la emisión de los mensajes presidenciales, pero las veces que estuvo presente, usualmente estos se grababan con teleprompter y eran revisados por el jefe del gabinete de asesores. Fue la primera vez que se coordinó con el IRTP y no recuerda que otro mensaje a la nación haya sido transmitido en vivo. Después del mensaje a la nación su inmediato superior, el general José Mariscal, jefe de la casa militar, fue a la sala de edecanes y le indicó que se quede en “stand by”. 11) Después del mensaje presidencial Castillo Terrones se desplazó entre la residencia y su despacho, vio su salida por televisión, ya que no le solicitó que lo acompañe. Preciso que si se trataba de una actividad privada él podía entrar y salir sin su control.

En suma, el testigo Matkovich Lazarte, en su condición de edecán del expresidente Castillo Terrones —desde el inicio de su gestión hasta el 7 de diciembre de 2022—, tuvo conocimiento directo y presencial de los movimientos, visitas e ingresos al despacho presidencial el 7 de diciembre de 2022, aunque algunos accesos no fueron registrados formalmente por proceder de vías internas, ya que se daban a través de la PCM, como el de los acusados Chávez Chino, Torres Vásquez y el personal de prensa. Además, el ingreso al despacho presidencial estaba controlado por Matkovich, quien a su vez requería de la autorización expresa del expresidente para permitir el mismo. Confirmó que el jefe del gabinete de asesores, Mendieta Gavirondo, entregó un folder manila conteniendo documentos con la “última versión” de un discurso para el expresidente, que fue preparado por su equipo de asesores. Asimismo, corroboró también la presencia de altos funcionarios en el despacho presidencial y los salones contiguos, mientras que Castillo Terrones leía el

mensaje a la nación, que se dio en una transmisión en vivo, que según su versión fue una situación inusual. La presencia de altos funcionarios como Chávez Chino, Torres Vásquez, Bobbio Rosas y Huerta Olivas en el lugar de los hechos, antes y durante el mensaje, podría evidenciar también el conocimiento previo del contenido del mismo y su intervención en los preparativos del discurso. Asimismo, este evento se desarrolló como un acto protocolar, pues el expresidente le ordenó al testigo que le colocara la banda presidencial, acto que se reservaba para mensajes oficiales de gran importancia. De tal testimonio se advierte también que Castillo Terrones, leyó un documento distinto al que le fue proporcionado por el declarante-su edecán-, toda vez que, se trataba de un forlder manila conteniendo documentos que había sido preparado por el Jefe de Gabinete de Asesores Mendieta Gavirondo y sus colaboradores, mientras que el documento que leyó sería una hoja u hojas de papel, lo que evidencia una inobservancia del procedimiento institucionalmente establecido, situación que deviene en un acto inusual e irregular. El 7 de diciembre de 2022 antes, durante y después del mensaje que leyó el expresidente Castillo Terrones ejerció sus funciones sin coacción. Luego de este, no hubo instrucciones ni actividades oficiales previstas, y el testigo no tuvo participación en los movimientos posteriores del expresidente. Ciertamente, el testimonio de Matkovich Lazarte constituye un relato coherente y detallado de lo que ocurrió el 7 de diciembre de 2022, antes, durante y después de la lectura del mensaje a la nación. Da cuenta de la preparación, ejecución y transmisión del mismo, el cual, no se encontraba previsto en la agenda presidencial y se desarrolló en presencia de varios altos funcionarios de su entorno más cercano.

13) Testigo Luis Alberto Mendieta Gavirondo – en la séptima sesión de juicio oral del 20 de marzo de 2025

En 2022, durante el gobierno de Castillo Terrones, fue convocado por el entonces secretario general [del Despacho Presidencial], Jorge Alba [Coronado] — quien le comunicó que la solicitud provenía del propio presidente —, a fin de que se desempeñe como jefe del Gabinete Técnico de Asesores del Despacho Presidencial, cargo que ejerció desde el 16 de abril de 2022 —si mal no recuerda— hasta el 7 de diciembre de 2022, fecha en la cual renunció; no obstante, se mantuvo administrativamente hasta fin de año, y culminó documentalmente el 3 de enero de 2023. Sus funciones principales eran coordinar con sectores del Estado, revisar documentos, y elaborar discursos o informes técnicos para el presidente. 3. Los discursos del expresidente Castillo Terrones eran elaborados a solicitud aquel, algunas veces por su persona y otras por el Centro de Comunicaciones y, muchos venían (discursos) por parte de los sectores. No existía un registro de los documentos que elaboraba y entregaba al presidente, pues la cantidad de actividades que tenían no lo permitía, pero debía registrarse. La dinámica en la elaboración de discursos presidenciales era la siguiente: cuando era sobre eventos que desarrollaba el presidente, revisaba los discursos previos remitidos por los sectores; y en otros casos, formulaba -elaboraba- algunos para las declaraciones públicas del presidente. Los sectores enviaban documentación, algunos de ellos pasaban por su despacho y otros no, por la premura de los tiempos, los que eran entregados directamente al presidente. La información que pasaba por su despacho era revisada con su equipo y luego, él despachaba directamente con el presidente. Los discursos preparados por su despacho los coordinaba con su equipo y el expresidente. Así, luego de las correcciones y, antes de que el presidente lo leyera, él los estudiaba y luego, lo derivaba en consulta a su equipo y, en ocasiones, también con algún ministro con quien compartía criterios. El 6 de diciembre de 2022, trabajó junto a ministros y abogados un documento de defensa ante la moción de vacancia, el cual fue aprobado ese mismo día. El día 7 de diciembre de 2022, llegó aproximadamente a las 10:00 horas, llegó a Palacio de Gobierno en cumplimiento de sus funciones, como todos los días, a partir de esa hora, perfiló algunas cosas (sobre el documento en defensa de la vacancia), con algunos ministros, que en la noche anterior había coordinado para la defensa que tenía que ejercer el presidente el mismo día a las tres de la tarde, esos ajustes se hicieron y se lo

llevó al presidente de manera directa en un sobre para que él lo vaya leyendo y se vaya familiarizando, como siempre se hizo, todo era vía edecán. El mencionado documento contenía su defensa, basada en criterios jurídicos-constitucionales y sobre la estabilización del Estado, era básicamente un recuento de su gestión. Tenía 15 o 16 páginas, el cual, conforme al protocolo que siempre seguían le fue entregado a Castillo Terrones a través de su edecán. El testigo no le pudo entregar directamente el documento, porque este se encontraba en una reunión, a la cual no le permitieron ingresar. Cuando entregó el documento, no pudo advertir la presencia de otras personas esperando entrevistarse con el presidente Pedro Castillo, solamente edecanes. El declarante se encontraba en su despacho y se sorprendió al ver por televisión el mensaje a la nación que leyó Castillo Terrones, pues este no correspondía al texto que él había preparado, ya que su contenido no era constitucional. No recibió instrucciones o directrices por parte del expresidente Pedro Castillo respecto al mensaje a la nación [que leyó] el 7 de diciembre de 2022. Asimismo, ni antes ni durante ni después del mismo, se reunió ni coordinó con Torres Vásquez o Chávez Chino, quien tampoco le mencionó algún plan conjunto con el expresidente Castillo Terrones para disolver el Congreso de la República.

En suma, el testigo Mendieta Gavirondo negó conocer cualquier coordinación o reunión con Castillo Terrones, Torres Vásquez y Chávez Chino, vinculada a un supuesto plan para disolver el Congreso de la República, pues el mensaje a la nación que leyó el 7 de diciembre de 2022, no fue preparado ni aprobado por su Despacho, ya que este se apartaba de la Constitución y de los mensajes habituales. Por el contrario, lo que sus asesores y el declarante prepararon y/o perfilaron fue el documento que contenía la defensa de la vacancia cuya elaboración se había preparado el día anterior, documento que tenía, según señala, dieciséis folios, el cual no fue utilizado ni leído por el presidente. Por ende, podemos concluir que el mensaje que leyó Castillo Terrones fue elaborado fuera de los canales técnicos y de asesoría presidencial establecidos, lo que podría evidenciar que el mensaje a la nación fue una acción unilateral o de un círculo reducido de personas, proveniente del despacho presidencial.

14) Testigo Juan Mariano Navarro Pando – en la séptima sesión de juicio oral del 20 de marzo de 2025 –

El testigo, Juan Mariano Navarro Pando, tiene una larga trayectoria profesional como alto funcionario público, de agosto a diciembre de 2022 se desempeñó como secretario general del Ministerio de Cultura, fue designado en dicho cargo por la acusada Chávez Chino, quien en ese entonces era la titular de la mencionada cartera ministerial. El 7 de diciembre de 2022, recibió una llamada de Chávez Chino, quien, en su condición de presidenta del Consejo de Ministros, le solicitó que gestione que una unidad periodística del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) acudiera a Palacio de Gobierno para cubrir una entrevista en la PCM, ya que el funcionario de IRTP no le respondía las llamadas. Él se comunicó con Fernando Aliaga Alejo, presidente del IRTP, le trasladó el pedido efectuado por la ex premier y le indicó que al momento de llegar se comunique con William Riveros, asesor de la PCM. Luego, siguiendo las indicaciones de Chávez Chino se comunicó con William Riveros, a fin de informarle sobre el avance del encargo asignado, este le solicitó que se comunique con Aliaga Alejo a fin de que garantice la llegada de la unidad periodística o consulte si esta se encontraba en camino, quien le dio el número de contacto del periodista Roberto Wong, con quien se comunicó en dos oportunidades; en la primera, le indicó que se encontraba en ruta y demoraría; y en la segunda, su interlocutor le mencionó que había sido requerido para cubrir una entrevista en la PCM, a lo que le indicó —conforme a lo dispuesto por la ex premier— que cuando llegue converse con William Rivero, ya que este atendería su llegada. No recuerda a qué hora llegó el equipo de prensa, pero el calcula que esto ocurrió aproximadamente, después de las 10:30 horas. Él no fue secretario general de la PCM, pero la coordinación de la entrevista del IRTP para la PCM, fue un pedido de la entonces presidenta de la PCM; por ende, trasladó un pedido de un

funcionario de alta dirección a otro funcionario del mismo rango, es decir, realizó un acto de gestión a niveles de alta dirección. Luego de la difusión del mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, debido a la crisis política generada, realizó acciones administrativas y de coordinación, en función a su cargo como secretario general de una cartera ministerial.

La declaración de este testigo es coherente y guarda concordancia con las proposiciones fácticas planteadas por la Fiscalía; además, se ubica en tiempo y espacio, en específico, está relacionada con la coordinación que se efectuó para contar con la presencia de una unidad periodística en el despacho presidencial a fin de transmitir el mensaje presidencial. El testigo no era personal de la PCM, ni de los órganos de comunicación del Ejecutivo sino un ex personal de confianza de la acusada Chávez Chino, quien lo designó como secretario general del Ministerio de Cultura, cuando era titular de esta cartera ministerial. Su intervención fue funcional y no decisoria, a fin de lograr la movilización de una unidad periodística que cubra una supuesta entrevista en la PCM; pues realizó un acto de gestión entre altos funcionarios por encargo de la ex premier-, el cual, se enmarca en las funciones de alta dirección administrativa, que, en el caso en concreto, dado el contexto político en el que se desarrollaron los hechos adquiere cierta notoriedad. Además, su testimonio da cuenta del impacto negativo que tuvo el mensaje a la Nación leído por Castillo Terrones, pues este generó una incertidumbre institucional, que tuvo que afrontar con acciones administrativas y de coordinación, a fin de mantener la operatividad del Ministerio de Cultura, en el que tenía una posición de alta dirección administrativa.

15) Testigo Hernán Marcelo Puelles Cárdenas (en la octava sesión de juicio oral, del 21 de marzo de 2025)

Se desempeñó como jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, desde el mes de febrero hasta diciembre de 2022; tenía como funciones organizar las actividades, generar contenidos para los medios de comunicación y las redes sociales, coordinar entrevistas y brindar todo el respaldo que necesiten las oficinas y las direcciones de la entidad, adicionalmente, es el responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad. Afirmó que coordinaba las conferencias de prensa que se llevaban a cabo en la PCM con la autoridad máxima de la institución, que es la Presidencia del Consejo de ministros; además, precisó que durante el periodo que trabajo, se dieron conferencias durante la gestión de Torres Vásquez, más no llegó a coordinar conferencias con Chávez Chino directamente. Para que las actividades de prensa se desarrollen, hacia coordinaciones con todos los medios nacionales, internacionales y regionales; asimismo, dentro de la institución, con los integrantes de la Oficina de Prensa y con el Consejo de ministros. Con los medios tenía una comunicación fluida directamente, principalmente a través de grupos de WhatsApp, donde se les podía enviar las convocatorias a las conferencias, a las actividades, ya sean dentro como fuera de la institución. Negó conocer cómo se elegía al personal de prensa que cubría las conferencias de la PCM. Negó coordinar la transmisión de los mensajes a la nación, no es una función de la Presidencia del Consejo de ministros sino del despacho presidencial que cuenta con su propia área que es la Secretaría de Comunicación Estratégica, cuyo responsable, en ese momento, era el señor Eduardo Guerrero Castillo. El 7 de diciembre de 2022 recibió una llamada a su anexo, de parte del Área de Seguridad de la institución, y le consultaron cómo se iba a registrar al personal externo de prensa, ante lo cual, negó que hubiera alguna actividad de prensa, acudió a verificar y le dijeron que ya habían ingresado con Chávez Chino, mostrándole solo dos fotochecks; dicho personal de seguridad, le llamó la atención porque la rutina y la dinámica que existe dentro de la institución diariamente es que cuando se trata de un personal que es periodista o es de prensa, va con la autorización, ya sea por correo electrónico o con listas impresas de quiénes van a ingresar, sobre todo personal de prensa que es sensible, por lo que, ello no era un trámite normal. Negó que durante el tiempo que ejerció la jefatura, en alguna otra oportunidad se requirió que asista personal del IRTP a cubrir un evento, pese a que existía la Oficina de Prensa adscrita a la PCM. Tomó

conocimiento después, que el 7 de diciembre de 2022, el personal de IRTP que ingresó fue Cintya Malpartida Guarniz (reportera) y Antonio Pantoja (camarógrafo). Negó conocer quién realizó las coordinaciones para que fueran ellos quienes cubran la emisión del mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022. De acuerdo con el MOF y al ROF de la Oficina de Prensa de la PCM, ellos e Imagen Institucional podían convocar a personal de prensa externo. Después de emitirse el mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, cuando se encontraba en su oficina, observó que por la puerta de ingreso que conecta internamente la PCM con la Presidencia de la República, retornaban de las instalaciones de Palacio de Gobierno la premier Chávez Chino junto con su edecán Patricia Gatti (comandante FAP de turno) y el personal de prensa – reportera y el camarógrafo –, se acercaron hasta la parte de entrada de ese túnel y ella los despidió; en ese momento, se acercó también el periodista Roberto Wong, comentaron algo y ella regresó hacia Presidencia; luego, el personal de prensa del IRTP –en esta ocasión ya tres– se acercaron hacia la puerta de salida, que es una mampara que da hacia la calle, y se retiraron. Hay un túnel a través de la PCM, vía interna que es un acceso directo a Palacio, hacia el Gran Comedor, como se llama esa área donde se realizan grandes actividades. El personal de seguridad le indicó que como habían ingresado con la premier, deberían ser ingresados con la autorización a nombre del despacho ministerial; en consecuencia, fue su persona quien dispuso sus ingresos en el registro a cargo del despacho ministerial. Como jefe de la Oficina de Prensa de la PCM, estructural y orgánicamente, su jefe directo era el secretario general Alberto Cavagnaro Pizarro, y en las funciones de toda la institución, el presidente del consejo de ministros. 16) Afirmó que la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM, difundía mensajes relacionados exactamente a las labores que cumplía o que realizaba la Presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo: viajes del titular de la institución, los servicios que brindaban, actividades que se realizaban y la difusión de las conferencias de prensa que se organizaban cada miércoles al final del Consejo de Ministros; para la transmisión de dichos mensajes, levantaban información de las oficinas, internamente se distribuyen labores, si es que son labores audiovisuales, de prensa, de diseño gráfico o de redes sociales, para que puedan elaborar los contenidos, publicarlos en las diferentes plataformas y poder comunicarse con los medios de comunicación para hacer la gestión de medios y que ellos puedan apoyarlos también con la difusión para que, a través de los medios, la ciudadanía conozca qué servicios son los que tienen. El protocolo para el ingreso de periodistas a través de la PCM, generalmente es convocar a los medios de comunicación a través de los grupos de WhatsApp o por teléfono, y ellos dicen quiénes son las personas que están designando para cubrir la actividad o las conferencias, se genera una lista y, cuando van llegando, se va cotejando si es que su nombre está en la puerta de acceso, van ingresando, se les hace esperar previamente en el Área de Seguridad, y cuando ya hay un buen grupo que se ha juntado, se les hace pasar a la sala de la conferencia; el 7 de diciembre de 2022, respecto el ingreso de los dos periodistas, no se cumplió dicho protocolo. Afirmó que el 7 de diciembre de 2022 mantuvo comunicación con su jefe inmediato Cavagnaro Pizarro; pero no sobre el mensaje a la nación de ese día. El 7 de diciembre de 2022 llegó a la institución aproximadamente a las 10:00 de la mañana y se dirigió la oficina del jefe de asesores de la PCM Torres Vásquez, donde él se encontraba ya acompañado de 2 asesores – Manuel Larrea y John Zeballos – y se sumó a esa reunión, en el marco de sus funciones, permaneciendo juntos aproximadamente hasta las 11:00 u 11:30 a. m.; asimismo, negó que durante el tiempo que estuvo presente en dicha oficina, el asesor Aníbal Torres Vásquez se haya reunido o retirado con Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas, Roberto Sánchez, Infanzón Gómez, Manuel Elías Lozada [Morales] o Justo Jesús Venero Mellado, sino que permaneció con ellos – su persona, los 2 asesores (Manuel Larrea y John Zeballos), el secretario general Carlos Cavagnaro y la coordinadora parlamentaria Pilar Melgar (estos últimos ingresaban y salían de la oficina). Afirmó que pasada las 11:00 a. m., se hizo presente el edecán del Presidente Luis Matkovich y, ante su

Llegada, la sesión o reunión en la que se encontraban terminó. Afirmó que la entonces premier Chávez Chino, como máxima autoridad, no estaba prohibida de hacer ingresar visitantes a la PCM o desautorizar a personas que ingresen a la institución. Negó que en algún momento Chávez Chino le haya indicado que se borrara el ingreso de la periodista y el camarógrafo del portal. Durante el ejercicio de su función, en algunas ocasiones ha visto al señor Pedro Castillo; pero no lo conoce. Negó haber recibido una orden directa o indirecta por parte de Castillo Terrones para el ejercicio de su función. Afirmó que el pasillo que conecta internamente a las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros con lo que corresponde a la parte de Palacio de Gobierno es restringido y consiste en un pasillo que, por lo general, tiene hacia los costados unos pequeños ambientes, donde se ubica el personal de la escolta del Presidente del Consejo de Ministros, unos espacios de descanso, de cocina, de reuniones; está cubierto por lunas transparentes pavonadas, no es mayor de 5 o 6 metros que conduce a una falsa puerta, hacia el gran comedor de Palacio de Gobierno; del otro lado, cuando se llega a Palacio, pareciera que fuera parte de la pared un enchapado de madera. Afirmó que solo pueden ingresar las personas que están autorizadas por la casa militar de Palacio de Gobierno y registradas en un documento firmado por el jefe de la casa militar a solicitud del secretario general de la PCM; en el periodo en que laboraba y el 7 de diciembre no estaban registrados los periodistas que salieron por ese pasillo, empero, la ministra no tenía ningún impedimento para ingresar.

16) Testigo Milagros Azucena Talledo Silva (en la octava sesión de juicio oral, del 21 de marzo de 2025)

Desde el año 1996 es secretaria nombrada del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros; como tal, su labor es ver la agenda, las llamadas telefónicas, documentos que ingresan, que salen, colocarlos para la firma, algunas reuniones y, si lo hubiera, coordinaciones con otros despachos también. Afirmó que, en el periodo de Chávez Chino, no llevó la agenda ministerial y no tenía conocimiento de las actividades de tal agenda; la acusada Chávez Chino era una ministra, premier, que recién llegaba a la gestión con su personal de confianza y llevó a una asesora, Nadia Contreras, quien manejaba su agenda. Negó que su persona, el 6 y 7 de diciembre de 2022 haya registrado algo en la agenda. Negó haber coordinado o realizado algún tipo de gestión con Nadia Contreras; en esa época, ella estaba recién en esa gestión y no se había indicado quién iba a llevar la agenda, como en otras oportunidades. El 6 y 7 de diciembre de 2022, se limitaron a ver la documentación que ingresó, si había algo para la firma, temas urgentes. Recuerda que había un documento para la firma y esa fue la única vez que hubo contacto con la acusada Chávez Chino para que firmara el documento. Afirmó que el 7 de diciembre de 2022, llegó a su oficina a las 08:30 a. m., vio los documentos que ingresaron, si tenía algún correo importante o llamadas ese día; como a las 09:00 a. m., llegó William Riveros, quién les comunicó que era nuevo asesor de la premier (la resolución salió ese día), por lo que, hizo las coordinaciones para brindarle todas las facilidades con el sistema, porque como él tenía que ingresar a las salas registrando su identificación con el dedo; después, se enteró que ingreso una persona porque vieron en la recepción de Palacio a una señorita con una constancia de que habían llegado visitas para la premier, empero, como no tenía conocimiento, no la firmó, además, al preguntarle quién lo había coordinado, le dijeron que era el asesor William Riveros, entonces, dejó que coordinaran con él la firma del permiso (autorización del ingreso a los ambientes del despacho) y parece que el doctor no quiso firmarlo, por lo que, lo hizo otro personal del despacho. Luego, vieron en el canal 7 lo que había sucedido con el mensaje a la nación y para eso, la premier salió de su despacho con una asesora y la edecán que es la persona que siempre tiene que estar a su costado, cuando regresaron, Nadia Contreras le pidió a la declarante, un formato de decreto supremo, entonces le dijo que ya no tenían esos documentos en su oficina, porque ahora con el internet lo podían sacar por Google, ella dijo que necesitaba un formato, entonces, los únicos que podrían tenerlo eran Secretaría General o Asesoría Jurídica y le dijo que

vaya a pedirlo. La declarante fue a perder el documento, precisando que Secretaría General estaba en el mismo piso, circunstancias en las que se encontró en el pasadizo con el jefe de gabinete, al cual le pidió el citado documento, pero este le dijo que no tenía, a continuación, acudió a la Secretaría General, le preguntó a la secretaria Rosario de la Gala, y esta le dijo que no había (el documento), que lo sacara por internet, porque ya todo lo hacían por internet, regresó y le comentó eso a la señorita Nadia Contreras, esta ingresó al despacho y ahí quedó todo, no volvió a insistir a la declarante hasta que salió, se fueron, no sabe a dónde, así que al rato, como a las 02:30 más o menos, la declarante salió a refrigerar. Chávez Chino salió del despacho ministerial después de haber buscado el decreto supremo, al parecer, con la señorita Contreras, luego mandó a llamar al edecán, siendo las tres personas a las que vio, porque desde el lugar donde estuvo ubicada la declarante, no se aprecia mucho la salida de la premier, no se visualiza. El 7 de diciembre de 2022, solo vio al asesor William Riveros por el tema de la coordinación del ingreso de los periodistas. Negó haber visto que William Riveros acompañó a Chávez Chino cuando se retiraba, después de solicitar que se le dé un formato de decreto supremo. Afirmó que la secretaria del gabinete de asesores de la PCM era Melina Gamarra. Negó haber entregado algún Decreto Supremo a la ex premier Chávez Chino; pero, señaló que la ex premier se retiró entre las 12:00 y 12:30. Para el ingreso de personas a la sede de la PCM, se cuenta con directivas y memorandos que envía la oficina de Recursos Humanos para que haga un control, por un tema de transparencia, tienen que enviar una relación de la visita del funcionario a seguridad y a recepción, los nombres, DNI, cargos, a quién se visita, y cuál es el motivo. El 7 de diciembre de 2022 no se siguió ese protocolo para registrar al personal de prensa que visitó la PCM, recepción no coordinó con su persona el ingreso, por lo tanto, no pudo haber enviado ningún correo. Afirmó que quién debía firmar la papeleta que autorizó el ingreso de las personas de prensa el 7 de diciembre fue la persona que los hizo ingresar, el asesor William Riveros. Negó haber tenido comunicación con Chávez Chino después del mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022. Se ratificó en su respuesta a la pregunta 3 de su declaración previa del 25 de mayo del año 2023, en el extremo que señaló que la edecán Rosario Gatty Vásquez regresó y le dijo a la señora Nataly Vega y a la declarante, que guarden las cosas de la ex premier que estaban en su despacho. Entonces, la edecán se retiró junto a la ex premier, poco después, Nataly Vega Tafur y la declarante entraron al despacho de Chávez Chino para ver qué cosas estaba dejando, revisaron, entraron al cuartito de descanso y el baño, guardaron todo en paquetes para que lo vinieran a recoger, teniendo entendido que luego Chávez Chino mandó a alguien a recoger sus cosas, desconoce a quién, pero supone que debe haber sido su “sombra” que era una efectivo policial femenina; desconoce por qué le dieron la disposición de guardar las cosas. Se ratificó en la respuesta a la pregunta 4 de su declaración previa del 25 de mayo del 2023, en el extremo que indicó que el único que se quedó fue William Riveros Carhuapoma, quien indicó que se quedaba para hacer la transferencia de gestión al nuevo premier que se designe, desconociendo a qué se refería con ello. Negó conocer por qué motivo Nadia Contreras le requirió el formato de decreto supremo. La ex premier Chávez Chino en diciembre de 2022, registraba el número de móvil que le había otorgado el Congreso: 998230298. Afirmó que Nadia Contreras sabía que la declarante y otra eran las secretarias y, que brindan apoyo a las personas que venían con la premier. Afirmó que Nadia Contreras estaba facultada para pedirle el proyecto del supuesto decreto supremo, porque es la secretaria del despacho. Afirmó que Nadia Contreras llegó como personal asesor y sabía que era abogada por comentarios; pero no verificó si lo era, ni tenía conocimiento que era comunicadora, ya que no las presentaron. Negó tener conocimiento de a quién se le encargó la elaboración del proyecto de decreto supremo que iba a hacerse. Afirmó que el cartón de decreto supremo era para la premier. Afirmó que la incidencia de las boletas del 7 de diciembre de 2022 por el ingreso de dos personas a las instalaciones de la PCM, no fue coordinado con ellos directamente, de repente se enteraron por recepción de la PCM. En

Palacio, había un formato que tenían que firmar, porque había ingresado personal de TV Perú y al hacer las consultas de quién había autorizado el ingreso, la respuesta fue que lo había hecho el asesor William Riveros, por eso, él tenía que firmarlo. Las personas y las visitas que llegan tienen que ser registradas debidamente o canalizadas a través de un correo electrónico; como no fue coordinado con ellos, no hubo tal correo, sino que lo hicieron de una manera directa y no sabían nada. Afirmó que William Riveros trabajaba en ese despacho —de la premier— desde ese mismo día que salió publicada su designación como asesor del despacho, y se le brindó las facilidades para que pueda realizar su trabajo, como siempre se hace.

17) Testigo Richard Eduardo García Sabroso (en la novena sesión de juicio oral, del 25 de marzo de 2025)

Es director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de ministros desde agosto de 2020, cargo que también ocupaba al 7 de diciembre del 2022 cuando la acusada Chávez Chino era presidenta del Consejo de Ministros; sus funciones están establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, entre ellas, de asesorar, en aspectos técnico legales, de la alta dirección y los demás órganos de la PCM. La Oficina de Asesoría Jurídica depende de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de ministros, esto es, su jefe inmediato superior en la PCM cuando era director de la Oficina de Asesoría Jurídica era el secretario general Carlos Cavagnaro. Tomó conocimiento sobre el mensaje a la nación de Castillo Terrones por la televisión, cuando se encontraba justo al frente de la Presidencia del Consejo de ministros, comprando unos snacks (en una bodega frente a la PCM), escuchó el televisor y regresó inmediatamente a la oficina. Negó conocer personalmente a Milagros Azucena Talledo Silva, pero sabe que trabajó, justo en el despacho ministerial como secretaria. Después del mensaje, se encontraba en la Oficina de Secretaría General de las oficinas de los asesores, y Milagros Azucena Talledo Silva entró y consultó a todos los que estaban en la oficina si había un cartón o formato de decreto supremo; ahí, estaban dos asesores de Secretaría General llamados Joel Rosales y Carlos Zavala. Talledo Silva no les mencionó para quién era el pedido de un cartón o formato de decreto supremo. Los decretos supremos son normas de carácter general, que son elaboradas por su oficina, como Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de ministros, o son revisados si es que el decreto supremo proviene de otro sector. Negó que exista un formato de una norma de carácter general, este se elabora; nunca se lo habían pedido antes, su oficina tiene los denominados “cartones” utilizados para los decretos, así como Secretaría General, estos son utilizados para que el documento no se maltrate durante el trámite. Afirmó que los decretos supremos de la Presidencia del Consejo de ministros son visados por su persona como jefe de la oficina de Asesoría Jurídica y el ponente. Afirmó que un decreto supremo, al ser una norma de carácter general, es elaborado por uno de los diferentes órganos de línea; en este caso, del presidente del Consejo de ministros, como ocurre en los demás ministerios. Afirmó que el área o el órgano de línea que elabora, más la firma de la Oficina de Asesoría Jurídica (con el sello de la oficina), son los que van acompañando ese decreto supremo para su posterior trámite. Después del mensaje a la nación de Castillo Terrones, elaboró su carta de renuncia para ser presentada por Mesa de Partes, ello debido a no estar de acuerdo con el mensaje presidencial. Negó tener conocimiento si algún otro trabajador de la PCM renunció también por el mismo motivo. Explicó que los decretos supremos, al ser una norma de carácter general, normalmente no se imprimen en una hoja simple, sino en una hoja más gruesa, que se denomina cartón, para evitar el maltrato en el trámite correspondiente, hasta la firma del Presidente de la República. El procedimiento para la emisión de un decreto supremo consistía en que el proyecto era enviado por el órgano proponente, en este caso, la Presidencia del Consejo de Ministros; luego de los informes favorables de las áreas por las que pasa (si tiene competencia en más de un órgano, tiene que pasar también por opinión de esas oficinas, o secretarías en el caso de la PCM), pasa a su oficina de Asesoría

Jurídica para la revisión correspondiente; y, una vez que recibe el expediente, revisa el proyecto de decreto supremo; entonces, cuando cuenta con la validación de su oficina y el informe correspondiente, se imprime el proyecto de decreto supremo, se visa y se sube a la Secretaría General para que lo pueda despachar finalmente, en este caso, con la premier. Negó que haya una norma que establezca que un decreto supremo tiene que salir con un cartón. Afirmó que hay decretos supremos que vienen en otro tipo de hojas, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en la realidad, lo que se debe tener son el expediente, los vistos y la firma correspondiente del ministro o ministra que está proponiendo. Era parte del protocolo del PCM en diciembre de 2022, contar con este cartón del decreto supremo, porque siempre se imprime a través de un cartón, el cual está en su oficina porque son los que imprimen. Negó que el 7 de diciembre del 2022, se haya entrevistado con Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas, Torres Vásquez o Sánchez Palomino. Negó que el 7 de diciembre del 2022, la premier Chávez Chino le haya dispuesto u ordenado la elaboración de algún decreto supremo o que haya recibido la orden de elaboración del mismo parte del señor Carlos Cavagnaro, como secretario general. Negó conocer a Castillo Terrones o que haya recibido alguna vez una orden suya.

18) Testigo Julia Del Rosario De La Gala Hidalgo (en la novena sesión de juicio oral, del 25 de marzo de 2025)

En el mes de diciembre del 2022 era secretaria de la Secretaría General de la PCM nombrada desde el 1 de julio de 1990 hasta la fecha, con funciones netamente secretariales, como concretar citas, redactar documentos y atender la agenda de la Secretaría General. Afirmó que su jefe directo era el secretario general que al 7 de diciembre de 2022 era Carlos Cavagnaro Pizarro. El miércoles 7 de diciembre del 2022 se encontraba en su oficina, en el área de Secretaría. Afirmó que vio el mensaje a la nación por televisión y con sus compañeros del área se quedaron sorprendidos porque no sabían nada. Afirmó que Milagros Azucena Talledo Silva es una compañera de trabajo del área del despacho ministerial bajo el cargo de secretaria V y la conoce casi desde que se inició en la PCM. Después del mensaje a la nación, salió a almorzar y se encontró con Talledo Silva (a la 1:00 o 1:30 p. m.). Afirmó que Talledo Silva le pidió un formato de decreto supremo, pero le indicó que no tenía esos decretos y que lo podía solicitar al área de Asesoría Legal, sin precisarle el motivo por el cual lo necesitaba. Negó que en el área donde trabaja tengan esos formatos, pues generalmente lo manejan en el área de Asesoría Legal, que es la encargada de proporcionar los cartones o formatos de decretos supremos para su impresión. Afirmó que el procedimiento que se sigue regularmente para la emisión de decretos supremos en la oficina de Secretaría General de la PCM es que generalmente se reciben de los diversos ministerios a la PCM, ingresan por Mesa de Partes, se derivan por Secretaría General y luego al área legal. En el caso de la PCM, todo lo coordinan del despacho ministerial o el área que está solicitando el dispositivo, además, generalmente lo despachan los asesores. Negó que el 7 de diciembre de 2022 haya mantenido conversación con Carlos Cavagnaro Pizarro y negó conocer a Williams Riveros Carhuapoma o Nadia Contreras. Afirmó que al 7 de diciembre de 2022 solo conocía de vista a Pedro Castillo Terrones, porque cuando había reuniones, él pasaba. Negó haber recibido alguna orden por parte de Castillo Terrones.

19) Testigo Alfonso Javier Artadi Saletti (en la novena sesión de juicio oral, del 25 de marzo de 2025)

Desempeñó funciones como Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú por dos años, de acuerdo a Ley. 2) La Fuerza Aérea del Perú pertenece al Ministerio de Defensa, siendo que al 7 de diciembre del 2022 el ministro fue Bobbio Rosas, mientras que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú era el señor presidente de la república. El presidente de la república, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por una situación jerárquica, determina las disposiciones a través del ministro de Defensa, quien da las órdenes directas para la ejecución de acuerdo a la normativa existente. El 7 de

diciembre, fue citado por el ministro de Defensa a su despacho para hacer unas exposiciones a todos los comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto, porque el ministro había asumido el cargo dos días antes. La citación del ministro no era usual, así, en los dos años de comandante general no lo citaron a las 6 de la mañana, pero ese día fue convocado a esa hora, en vista de que unos días antes, en la reunión de presentación que tuvieron con el nuevo ministro y los comandantes generales, estos (o uno de ellos) refirieron problemas de agenda, lo que determinó que la reunión se programara muy temprano. El ministro de defensa Bobbio Rosas no permaneció hasta la conclusión de las exposiciones de los 4 comandantes. Primero expuso el jefe del Comando Conjunto, posteriormente, el comandante general del Ejército del Perú y, en ese momento, el ministro se levantó de la mesa y se retiró de la sala de conferencias con el comandante general del Ejército del Perú Walter Córdova, sin indicar en forma directa a dónde se iba. Negó saber sobre el cese de funciones del comandante del ejército Córdova Alemán. Afirmó que tomó conocimiento del mensaje a la nación de Castillo Terrones por la prensa y la televisión cuando estaba en su oficina, notando que el presidente tenía en sus manos unos documentos o un papel; en ese momento, se coordinó con el jefe del Comando Conjunto y se dirigió a su despacho (en la avenida Arequipa). Afirmó que la postura que se tomó a nivel de las fuerzas armadas, con todos los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto, así como la Policía Nacional, fue el respeto irrestricto a las disposiciones democráticas que están descritas en la Constitución. Afirmó que se realizó un comunicado, confeccionado por el jefe del Comando Conjunto con su equipo de asesores y administrativos, este documento fue leído, brindó su conformidad al mismo y luego fue compartido con la prensa. Después del mensaje a la nación, decidió comunicarse con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque era una situación inusual la que estaba viviendo el país y, por un asunto de seguridad nacional, además, es normal que, ante cualquier situación, se comunique con la Fuerza Armada para tener una sola posición, sea cual fuese. Manifestó que la participación de los miembros del Comando Conjunto fue simplemente de formular ese comunicado y, posteriormente, ver cuál era la situación nacional en ese momento. Señaló que el objetivo de la emisión de ese comunicado fue determinar la posición de las Fuerzas Armadas con respecto a la constitucionalidad de la carta magna. Indicó que después de la emisión del comunicado no realizó otras acciones ese día. Aproximadamente a las 3:00 o 3:30 pm., se dirigieron al Congreso para la toma de posesión (de la nueva presidenta de la República) como invitados en uno de los palcos del hemiciclo; luego, se dirigió a su oficina para retomar las actividades rutinarias de la institución. Afirmó que, cuando empezó esta situación, en su condición de Comandante General de la Fuerza Aérea se comunicó con los señores tenientes generales que pertenecen a un grupo interno de WhatsApp por donde se comunican permanentemente no solo para estos casos, sino por los asuntos laborales, rutinarios de la institución. Las Fuerzas Armadas respetan el orden democrático del país, en ese sentido, remitió un mensaje para hacer respetar lo que ya todo el mundo sabía respecto de la parte democrática, es decir, para manifestarles que somos respetuosos de las normas que emanan de la Constitución. Negó haber tenido alguna comunicación o reunión con Torres Vásquez el 7 de diciembre del 2022. Negó haber recibido alguna instrucción, orden o comunicación de Chávez Chino para cerrar el Congreso, intervenir o detener a la fiscal de la nación, intervenir el Poder Judicial o levantarse en armas para subvertir el orden constitucional. Negó que el inspector general PNP, general Segundo Mejía Montenegro haya comentado si recibió la orden directa o indirecta de Huerta Olivas para quebrantar el orden constitucional. El jefe de Estado Mayor, teniente general PNP Vicente Álvarez Moreno tampoco comentó si recibió la orden directa o indirecta de Huerta Olivas de quebrantar el orden constitucional. Negó que, en la reunión del Comando Conjunto, se haya tomado algún acuerdo respecto a la condición de Huerta Olivas como ministro del Interior, en razón del mensaje a la nación emitido el 7 de diciembre de 2022. Negó que antes del 7 de diciembre haya tenido alguna coordinación o reunión con Castillo Terrones para realizar

algún tipo de uso del comando operativo de la Fuerza Aérea del Perú. Preciso que en la reunión con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estuvieron presentes el jefe del Comando Conjunto, el comandante general de la Marina, el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional (quien estaba encargado de la comandancia en ese momento por un problema de salud del comandante general de la Policía), el inspector de la Policía y el declarante. Negó que antes de retirarse a su oficina haya escuchado alguna llamada o mensaje inusual en el transcurso de la reunión. Se comunicó con los tenientes generales de su institución, antes de que vaya a la reunión con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En ese mensaje no escuchó que le dijeran que respete la Constitución y la democracia. Mas bien, les informo que se iba al Comando Conjunto, a una reunión y que seguiría sus propios conceptos de respeto a la situación democrática del país, dándoles a conocer su posición. Después que fue al Comando Conjunto y de reunirse con los demás comandantes generales, ya no emitió directivas a los tenientes generales de la Fuerza Aérea. Del análisis y evaluación que realizó sobre el mensaje del 7 de diciembre, consideró que era un contexto muy particular, porque lo normal es que ante cualquier situación, sea cual fuese, que atente contra el orden interno o externo del país, se tienen unos procedimientos que se van plasmando en disposiciones y directivas, conforme al orden jerárquico, esto es, si hay alguna orden específica a las Fuerzas Armadas, tiene que haber un decreto supremo anterior, para que de ahí puedan derivarse las diferentes disposiciones hasta que lleguen a los niveles inferiores, como las órdenes de cumplimiento de las misiones; pero, no había nada en ese momento, simplemente la lectura de disposiciones verbales que ameritaban tener una reunión de coordinación para ver cuáles eran las consecuencias y las acciones a seguir, ya que no tenían nada dispuesto en forma escrita, por ende, se reunieron con el jefe del Comando Conjunto, porque es el responsable de las operaciones y las acciones militares en tiempos de desorden, de cualquier problema externo o interno que viva el país. Después del mensaje a la nación, negó que haya podido conversar con el general Córdova Alemán sobre los motivos de su renuncia. Afirmó que, si bien el Presidente de la República tiene la calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, normalmente existe un trámite jerárquico que es a través de los elementos superiores, en este caso, es el ministro de Defensa, así, precisó que cualquier orden presidencial viene a través de esa línea jerárquica, y corresponde al ministro de Defensa comunicar. Negó que el ministro de Defensa haya comunicado, en algún momento, para que se levantaran en armas e hicieran uso del aparato, que es la disponibilidad del Comando Operativo de la Fuerza Aérea del Perú, tampoco supo de ello por parte de otro Comando, ya sea del Ejército o la Marina de Guerra. Afirmó que, aunque pudiera existir alguna excepción para que el presidente se comunique directamente con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ello podría darse siempre a través del ministro de Defensa; desconoce si el presidente de la república solo puede usar esa excepcionalidad para pedir informes al Comando Conjunto; y, que excepcionalmente se entregaría la información que requiera el presidente, pero inmediatamente informa a su escalón superior sobre esa situación. Niega haber visto si el comandante de la Policía Nacional del Perú estuvo presente en la reunión junto al Comando Conjunto, su encargado le parece que era el jefe del Estado Mayor de ese momento.

20) Testigo Jorge Luis Angulo Tejada (en la novena sesión de juicio oral, del 25 de marzo de 2025)

El 7 de diciembre del 2022 se desempeñaba como jefe del Comando de Asesoramiento de la Policía Nacional (conocido como COMASGEN) que tiene por finalidad asesorar, disponer, evaluar la implementación, las estrategias y planes de la Policía Nacional del Perú, entre otras funciones descritas en la Ley N.º 31379 del 29 de diciembre del 2021. En razón del cargo que ejercía el 7 de diciembre de 2022 conoció sobre la detención policial del expresidente Pedro Castillo, debido a que se encontraba en las instalaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acompañando al comandante general encargado,

teniente general Vicente Álvarez. Se enteró del mensaje a la nación cuando estaba en el despacho del jefe del Estado Mayor, teniente general Vicente Álvarez, a través de la televisión. Afirmó que el teniente general Vicente Álvarez, para el 7 de diciembre de 2022, estaba encargado de la Comandancia General de la PNP, porque el titular (general Raúl Alfaro Alvarado) estaba con descanso médico. Indicó que después del mensaje a la nación, acompañó en todo momento al teniente general Vicente Álvarez, por disposición suya, en las diferentes actividades que él realizó como comandante general encargado. El 7 de diciembre del 2022 acudió al despacho del general Alfaro Alvarado en compañía del general Vicente Álvarez a petición de este, sin decirle el por qué, pues ya se habían enterado del discurso. Afirmó que, en el despacho de general Alfaro Alvarado, después del mensaje a la nación, pudo advertir que este recibió una llamada telefónica, y respondía a su interlocutor sobre cuáles eran los motivos de esa orden; el interlocutor, según lo que manifestó al término de la llamada fue el Presidente de la República. Tomó conocimiento que la postura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la PNP (con relación al mensaje a la nación), era de respeto a la Constitución. El general Iván Carlos Lizzetti Salazar era jefe de seguridad del Estado de la Policía Nacional, con quien tuvo una comunicación en horas de la mañana para verificar si la disposición que estaba dando el ministro del Interior de ese entonces, referente al retiro de la reja de la Plaza de Armas, efectivamente, provenía del despacho presidencial. Refirió que cuando se supo que el presidente Pedro Castillo se dirigía con rumbo desconocido, hubo muchas comunicaciones y coordinaciones que realizó el teniente general Vicente Álvarez y, posteriormente, dispuso que se proceda a la detención del entonces presidente. Negó haber estado presente durante la detención del expresidente Castillo Terrones. Indicó que Manuel Elías Lozada Morales, lo llamó el 7 de diciembre de 2022 en horas de la mañana para indicarle que el ministro del Interior, por orden del presidente, le había solicitado que retire la reja de seguridad de la Plaza de Armas. Afirmó que le dijo a Manuel Elías Lozada Morales que todavía no era posible, porque estaban ejecutando un plan de operaciones de seguridad y que, en todo caso, esa novedad tendría que transmitirla al comando superior, al comandante general Vicente Álvarez en su calidad de encargado. La decisión sobre la postura institucional de la Policía Nacional del Perú la tomó Vicente Álvarez como comandante general encargado; luego se constituyeron a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y se elaboró un comunicado. El único vínculo que tenía con el general Lozada Morales a diciembre de 2022 era laboral de subordinación, toda vez que él se desempeñaba como jefe de la Región Policial [REDACTED] y el declarante era comando de asesoramiento, encargado del seguimiento de las implementaciones de los planes. Al 7 de diciembre de 2022 existía un plan de operaciones permanente en la Plaza de Armas (de seguridad). Cuando se prevé la concurrencia masiva de manifestantes, se colocan algunas rejas para salvaguardar la integridad física de las instalaciones de los poderes del Estado; entonces, la solicitud del retiro de las rejas de la plaza de armas no iba de acuerdo al protocolo establecido para ese día. Negó haber tomado conocimiento de alguna indicación respecto a las rejas del Congreso de la República. Negó que pueda precisar si Castillo Terrones fue detenido antes o después de la vacancia. Estuvo presente en la reunión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero había reuniones en las que estaban solo el jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales. Negó que los integrantes del Congreso le hayan comunicado que se habían reunido o que habían vacado al Presidente de la República, solo lo veía por la televisión, por lo que desconoce si el momento de la detención fue antes de la vacancia presidencial. Respecto de las coordinaciones que hizo con Vicente Álvarez antes de la detención del presidente Castillo Terrones, precisó que quien estaba al mando de todas las actividades policiales era el comandante general encargado Vicente Álvarez, y también se encontró presente el inspector general de la Policía Nacional (el número 3 del escalafón) el general Mejía. El teniente general Vicente Álvarez dispuso, tanto a su persona

como al general Mejía, que llamen al general Lizzetti como jefe general del Estado y de las escoltas de seguridad para que disponga la intervención del Presidente de la República.

21) Testigo Raúl Enrique Alfaro Alvarado (en la décima sesión de juicio oral, del 27 de marzo de 2025)

Señaló que es general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y fue comandante general de dicha institución, desde el 27 de agosto de 2022 hasta el 19 de marzo de 2023. Tiene estudios de derecho culminados, es policía de investigación criminal y perito grafotécnico. En diciembre de 2022, tenía 34 años de carrera policial y adicionalmente, cuatro años como cadete. Operativamente, dentro de la PNP no dependía de algún otro cargo, pero podía recibir órdenes del presidente de la República y, administrativamente, del ministro del Interior. No tiene ningún vínculo familiar, amistad o enemistad con ninguno de los procesados. El 7 de diciembre de 2022, estaba en su quinto y último día de aislamiento por el COVID-19, y se encontraba en condiciones de trabajar; por lo que, estaba con su uniforme de faena en la Comandancia General. Como él no podía salir porque se encontraba en aislamiento por el COVID-19, el general Vicente Álvarez Moreno estuvo como jefe de Estado Mayor [o comandante general] de la Policía (encargado), desde el 3 al 7 de diciembre de 2022, él declarante reasumió funciones el 8 del mismo mes y año. La encargatura del cargo se realizó mediante un memorándum que él declarante remitió al general Álvarez Moreno, en su condición de comandante general de la PNP, a fin de que asuma el cargo mientras dure su aislamiento, que estuvo fijado desde el 3 al 5 de diciembre de 2022. Al término de su enfermedad no presentó ningún documento al departamento de asesoría jurídica para su retorno al cargo, pues como comandante general consideró que no era necesario realizar dictámenes jurídicos y demás, ya que se trataba de un mero trámite, más aún, si en el memorándum se indicó fecha de inicio y término. Si bien el 7 de diciembre de 2022, se encontraba mal de salud; en su condición de comandante general de la PNP tenía la facultad para dar órdenes a sus inferiores jerárquicos. Esto es así, porque las Fuerzas Armadas y la PNP se rigen por sus propias leyes y reglamentos; entonces, como el deponente fue nombrado comandante general de la Policía mediante una resolución suprema, seguía ejerciendo el mando y comando de la PNP, conforme lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley N.º 30714. Mientras que, el general Álvarez no tenía tal condición, pues solo estaba encargado y le daba cuenta de lo que sucedía. Consideró que sus órdenes no iban contra las funciones que desempeñaba ni más allá de sus atribuciones, pues de ser así, sus subordinados no las hubieran cumplido, coincidiendo en ello los generales Álvarez y Angulo, así como, el alto mando de la Policía. El 7 de diciembre de 2022, desde las 11:30 horas, por coordinación de Abel Vega, se reunió con el ministro de Energía y Minas en su despacho, a fin de analizar el conflicto de “Las Bambas”. Aproximadamente a las 12:00 horas, su edecán, el comandante Juan Maco Castro, tocó la puerta de su despacho y le comunicó que el expresidente Castillo Terrones había cerrado el Congreso. Seguidamente, se reunió con el alto mando de la PNP en su oficina. Pasaron a su despacho el general Álvarez Moreno (jefe de Estado Mayor, encargado), el general Jorge Angulo Tejada (COMASGEN y jefe operativo de la PNP), el coronel Edison Hernández Moreno (jefe de imagen institucional), el coronel Miguel Bryson Portillo (secretario privado de la Comandancia General) y el mayor en retiro, Julio Ubillus Haro (asesor del Estado Mayor), quienes también le informaron que el expresidente había cerrado el Congreso. Observó el mensaje presidencial de Castillo Terrones por televisión, ya que este se repetía. El general Álvarez Moreno le indicó que había recibido una llamada del ministro del interior, quien le dijo que deje pasar a las personas a la plaza Mayor y a la plaza Bolívar, a lo que Álvarez le respondió que lo iba a evaluar. El declarante le dijo que no había nada que evaluar, porque las personas no pueden pasar y de presentarse alguna dificultad, que se comuniquen con él. Inmediatamente, recibió una llamada del ministro del interior, quien le comunicó con el presidente Castillo Terrones, quién le ordenó lo siguiente: “General, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie

ingrese, intervenga a la fiscal de la nación y de seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Chávez y al domicilio de sus padres". A lo cual el deponente le respondió: "¿cuál es el motivo para intervenir a la fiscal de la nación y para cerrar el Congreso?"; indicándole: "esos detalles se los va a dar el ministro", sin embargo, no se los dio, lo cual, según su declaración previa del 9 de diciembre de 2022, ocurrió porque se cortó la comunicación. Afirmó que la voz que escuchó era del expresidente Castillo Terrones, puede asegurar esto, debido a la forma en que se produjeron los hechos y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ante la disposición de brindar seguridad a la vivienda de Chávez Chino, le indicó al expresidente que se iba a garantizar la seguridad de las personas políticamente expuestas, desconociendo si realmente se dio, pues no le informaron sobre ello. Como comandante general de la PNP consideró que el expresidente Castillo Terrones estaba errado y dispuso que no se iba a cerrar el Congreso, se garantizarían que este sesione libremente, ordenando, que a menos de que se trate de congresistas o empleados del Congreso nadie iba a pasar las vallas de la avenida Abancay. Indicó que la postura de la institución era que la PNP respaldaba con la Constitución y la Ley, la cual trasladó a las personas que se encontraban reunidas con él. El general Álvarez Moreno le comunicó que recibió una llamada de parte del general Gómez de la Torre, convocándolo al Comando Conjunto, ya que había una situación de mucha convulsión e incertidumbre, por lo que le indicó: "muy bien, vayan al Comando Conjunto, pero ya saben cuál es la posición de la Policía". Luego de lo cual, todos se retiraron. Al respecto, el general Álvarez Moreno le informó que cuando llegó y comunicó la posición de la PNP —que estaba con la Constitución y la Ley—, lo recibieron con un abrazo, pues esta posición era compartida por todos los mandos y comandantes generales que se encontraban reunidos. Después de que se retiraron de su oficina, el declarante revisó su Código Penal y analizó la situación, le indicó a su edecán que llame al general Carlos Malaver Odias, jefe de Inteligencia, que se encontraba en una comisión en el tercer piso del Ministerio del Interior. Cuando este llegó, el declarante le manifestó: "usted es el jefe de inteligencia, no puede pasar algo que atente contra la integridad del presidente, y tampoco puede pasar que el presidente, digamos, desaparezca, no esté, o pueda atacar en contra de su propia integridad u otras personas", recordándole lo sucedido con el exministro [Juan] Silva [Villegas] donde la Dirección de Inteligencia tuvo algún tipo de responsabilidad. Dicha disposición le fue transmitida por teléfono al coronel Miguel Navarrete Rojas, ejecutivo de Dirección de Seguridad del Estado, y también se comunicó con el general Lizzetti. Luego de lo cual le indicó: "mi general, voy a coordinar mejor esto, porque había mucha tensión". Luego de ello, el general Malaver se retiró y él deponente supuso que se dirigió a la Central de Operaciones de la Policía (CEOPOL), donde efectuó comunicaciones y presume que se comunicó con el coronel Ramos de Seguridad del Estado. El declarante terminó la revisión que estaba haciendo y recibió llamadas de varios funcionarios públicos, como la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, algunos congresistas, el teniente Cueto, José Luis Gil Becerra, así como otras personas y amistades, que se encontraban preocupados por saber la posición de la Policía, a quienes les repetía que esta iba a garantizar la defensa de la Constitución y el estado de Derecho. A través del canal de inteligencia y la prensa, tomo conocimiento de que Castillo Terrones podría asilarse en una embajada. Se comunicó por teléfono con el general Angulo Tejada, quien le confirmó que conocía la ubicación de Castillo Terrones, luego el declarante le ordenó: "Proceda a la intervención del presidente, [por el] artículo 347 del Código Penal". A lo cual le respondió: "Comprendido, mi general", cortando la comunicación. Desconociendo las razones por las cuales el general Angulo Tejada después indicó que no le dio ninguna orden. El testigo explicó que ordenó que se proceda a la intervención del expresidente porque, en su opinión, se cometió un delito flagrante y esta medida se adoptó a modo de prevención, pues le ordenó al general Angulo Tejada, que en caso Castillo Terrones intente salir del país o se pueda asilar en alguna embajada, proceda a su intervención, y así lo hizo, pues se produjeron las intervenciones,

hubo todo un despliegue de la Región Policial [REDACTED] y después de la “ceremonia” que hubo en el Congreso, el general Álvarez Moreno llamó al declarante para decirle que se había detenido al expresidente, pues así se lo había informado el general Angulo Tejada. Ese día, no se comunicó con la fiscal de la nación, los policías que estaban en la región [REDACTED] comunicaron a la fiscal de la nación sobre la intervención de Castillo Terrones. El general Álvarez regresó a su despacho, donde ya se encontraba el alto mando para determinar en qué lugar iba a estar detenido de Castillo Terrones, ya que tenía que salvaguardar su seguridad e integridad, por lo que, dispusieron su traslado mediante helitransporte a la base de la DIROES, esa era la modalidad más segura, ya que se estaba concentrando gente alrededor de la Región [REDACTED]. Sobre la inmunidad presidencial señaló que, si bien Castillo Terrones gozaba de esta, dispuso su intervención y detención, porque la inmunidad presidencial no alcanza en un supuesto de flagrancia. En su opinión, la conducta delictiva de Castillo Terrones se dio en flagrancia delictiva, pues cuando leyó el discurso y emitió el mensaje a la nación, dispuso el cierre del Congreso y de todo el sistema de justicia. Consideró también, que, cuando Castillo Terrones se trasladaba en el cofre presidencial se encontraba en presunción de flagrancia, pues conforme con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 259 del Código Procesal Penal, ese supuesto de flagrancia se presenta cuando el agente es detenido cuando está fugando luego de haber cometido el delito, es identificado por el agraviado, algunos testigos o por medios audiovisuales que puedan haber registrado su imagen, como en este caso. Preciso que, cuando dio esta orden vio por televisión que se informaba de lo que acontecía en el Congreso, no recordando si esta orden fue dispuesta cuando ya se había vacado a Castillo Terrones, indicando que los documentos que se suscribieron pueden ser contrastados. No realizó ninguna llamada comunicando a alguna entidad. El 7 de diciembre de 2022, el general Manuel Elías Lozada Morales era el jefe de la Región Policial [REDACTED], su jefe inmediato era el general Angulo Tejada, que era el Comando de Asesoramiento —jefe inmediato de todo lo general, el jefe de región y demás—. El testigo no conocía que existía una orden sobre el impedimento de ingreso de los congresistas al recinto parlamentario, que habrían ejecutado los mandos inferiores, pues oficialmente esta nunca le fue comunicada y se enteró a través de la prensa. Asimismo, ese día no se comunicó con el general Lozada Morales ni sabía de las acciones que tomó respecto a la seguridad del Congreso y la Plaza Mayor, pues esto era responsabilidad de su jefe inmediato, quien era el encargado de ver todas las operaciones policiales u operativos a nivel nacional. El 7 de diciembre de 2022, tenía dos celulares y la llamada que recibió fue a su celular de servicio y le parece que por WhatsApp. La fiscalía no le pidió una constancia ni registro de las llamadas que recibió ese día. Durante su gestión como comandante general de la PNP, se comunicó en varias oportunidades con el exministro del interior Huerta Olivas. El 6 y 7 de diciembre de 2022, no se comunicó ni reunió con Aníbal Torres Vásquez ni con la fiscal de la nación, a quien conocía por su relación laboral. 32) Igualmente, el 7 del mismo mes y año, no se comunicó ni durante ni después del mensaje presidencial con Chávez Chino. Ante las preguntas efectuadas por el abogado defensor del acusado Huerta Olivas, sobre la credibilidad del testigo, señaló que tiene investigaciones, pues como comandante general de la PNP ha sido objeto de denuncias. El EFICOP le inició una investigación, ya que se le acusó ser el brazo protector de una organización criminal, supuestamente liderada por el señor presidente; así como, otras denuncias generadas por la protesta social, no teniendo otra investigación aparte. De lo expuesto por el testigo, se puede concluir que es general de la Policía Nacional del Perú (PNP). Cuando sucedieron los hechos, tenía más de 34 años de servicio y se desempeñaba como comandante general de dicha institución. Su relato es coherente y guarda una secuencia lógica, pues narró de forma cronológica como ocurrieron los hechos. Así, señaló que se encontraba en aislamiento por el COVID-19, desde el 3 de diciembre de 2022, pese a que se sentía en condiciones de continuar con sus labores normales, por prescripción médica, su aislamiento se mantuvo hasta el 7 de diciembre de 2022, día en

que ocurrieron los hechos. Preciso que ese día, tuvo una reunión, donde se trataron temas de importancia social; luego de la cual, se enteró del mensaje presidencial; motivo por el cual, se reunió en su despacho con los altos mandos de su institución, recibió una llamada por parte del ministro del interior, quien le comunicó con el presidente la república (el acusado Castillo Terrones), quien, entre otras cosas, le ordenó que ejecute el cierre del Congreso. Relató cual fue su reacción y la posición institucional que adoptó como máximo funcionario de la Policía Nacional del Perú, ante las órdenes que recibió de Castillo Terrones, la cual le fue comunicada a las personas que se encontraban con él en su despacho, a quienes les dio otras disposiciones. Refiere que analizó la situación, y luego, con base en lo dispuesto en el artículo 346 del CP y el inciso 3 del artículo 259 del CPP, dispuso la detención de Castillo Terrones; ordenando finalmente su traslado a la DINOES. Como se puede verificar, los hechos que refiere tienen una conexión lógica entre sí, cada evento guarda un contexto o explicación y existe un orden temporal.

Ahora, si bien durante el debate fue cuestionada su competencia funcional, debido a que se encontraba en distanciamiento social por el COVID-19, el testigo Alfaro Alvarado sostuvo que se encontraba habilitado para el ejercicio del mando y el comando, conforme lo disponen los artículos 19 y 20 de la Ley 30714; pues, aunque había delegado funciones temporalmente, el seguía teniendo la condición de comandante general de la PNP. Señaló que, ante la situación de convulsión social, retomó el mando de facto ante un acto administrativo meramente formal, ya que el memorándum que le cursó al general Álvarez Moreno (comandante general encargado), que lo reemplazó, tenía fecha de inicio y término; por lo que el declarante reasumió sus funciones con el respaldo del alto comando de su institución, incluido el comandante general encargado, pues este también le dio cuenta de lo que iba ocurriendo.

Por otro lado, su declaración presenta ciertas inconsistencias respecto de la llamada que tuvo con el expresidente Castillo Terrones, pues, aunque en su declaración previa del 9 de diciembre de 2022 a la pregunta número cinco, señaló que esta se cortó cuando iba a hablar con el exministro del interior (Willy Huerta), en juicio oral, afirmó que después de recibir órdenes el expresidente Castillo Terrones (cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscalía de la nación y de seguridad al domicilio de sus allegados políticos), preguntó cuál es el motivo de la intervención, a lo cual, Castillo Terrones contestó que esos detalles se los iba a dar el ministro del interior, quien le dijo “Alfaro, después hablamos”, cortándose la llamada. Asimismo, si bien afirmó que estaba acompañado de los altos mandos de su institución cuando recibió la llamada del ex ministro del interior y que estos pudieron escuchar lo que él le dijo, refirió que no usó altavoz; aunque, después afirmó que la voz que escuchó era del expresidente Castillo Terrones, señalando que puede asegurar esto, debido a la forma en que se produjeron los hechos y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Sobre este extremo el testigo también precisó que no entregó ningún registro de las llamadas que tuvo ni este le fue solicitado por el Ministerio Público.

Asimismo, se debe considerar que, aun cuando el testigo refirió que solo dependía administrativamente del ministro del interior, conforme con el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 (Ley de la PNP), modificado por la Ley 31570, el comandante general de la PNP es designado por el presidente de la República y depende del ministro del interior. En ese sentido, si bien el comandante general de la PNP, es la máxima autoridad policial y dirige la institución, jerárquicamente depende del ministro del Interior, pues lo hace bajo su dirección y supervisión, ya que el ministro es el responsable político de la seguridad ciudadana y el orden interno.

22) Testigo José Enrique Malca Calderón –en la décima sesión de juicio oral del 27 de marzo de 2025 –

No tiene ningún vínculo familiar, amistad o enemistad con ninguno de los procesados. Actualmente trabaja en la Dirección de Seguridad del Estado, siendo jefe de escolta del presidente del Congreso desde enero de 2025. En el 2022 era jefe del departamento de seguridad de las instalaciones del Congreso, cargo que ocupó desde octubre de 2021 hasta el 2024. Su jefe directo era el coronel Edwin Gutiérrez Tuesta. Sus funciones eran controlar al personal que se encarga de la seguridad perimétrica del Congreso, ya que el palacio legislativo cuenta con diferentes puntos críticos y se le asigna a cada efectivo un área de responsabilidad, tanto de dicho palacio como de sus edificios conexos, que abarcaban 23 puestos, lo que permitía el normal funcionamiento del Congreso. El 7 de diciembre de 2022, a las 06:30 horas aproximadamente, llegó al Congreso y en el transcurso de las horas se hicieron las coordinaciones con el encargado que era el técnico Linares de la USE-Asalto, siendo que este último le dijo que iban a cerrar las rejas por prevención, ya que posibles manifestantes querían ingresar al Congreso de manera indebida. Había áreas perimétricas, en la zona adyacente, que tenían rejas instaladas de la Séptima Región y están a cargo de la misma. Había la posibilidad de la presencia de manifestantes de diferentes gremios. Había un plan de seguridad denominado “Koricancha”, implementado en defensa de las instalaciones del Congreso, que ejecuta operaciones policiales de manera permanente, como es prevenir, vigilar y dar seguridad ante cualquier amenaza contra las instalaciones del Congreso y edificios anexos. En ese plan no se indica nada referente al acceso de los congresistas, por lo que, ese día podían ingresar de manera normal, siempre lo hacían. Después que verificó que el plan “Koricancha” se estaba implementado, a las 10:00 de la mañana- antes del mensaje a la nación- recibió una llamada telefónica del coronel Gutiérrez, indicándole que la congresista Patricia Juárez no podía ingresar a la altura de los jirones Azángaro con Ucayali, en tanto habían bloqueado el acceso por parte de manifestantes, eran tres oficiales al frente del Congreso y que estaban a cargo de toda la seguridad; así, su persona se dirigió a dicho punto, bajó por el jirón Junín hasta Azángaro y, en dicho punto la congresista ya había ingresado con su seguridad, por lo que la acompañaron hacia el Congreso.

Posteriormente, pasando medio día, a las 02:30 horas aproximadamente, recibió una llamada del brigadier Abdón Mejía Espinoza, quien era seguridad de la congresista Adriana Tudela, indicándole que en la Av. Abancay no los dejaban ingresar, pese a haberse identificado, ante lo cual le dijo que se trasladen hacia el Jr. Huallaga con Ayacucho, en dicho punto, le hizo otra llamada indicándole que también no los querían dejar pasar; ante ello, se dirigió con la capitán Cinthya Chicoma Castro hacia el lugar y vio un grupo de seguridad de la Unidad de Control de Disturbios y, al preguntar respecto de quien estaba al mando, le señalaron que el teniente Infanzón. Al entrevistarse con él [Infanzón] y decirle que permita el ingreso de la congresista Tudela, Infanzón le dijo que por orden del jefe de la región no había ingreso para nadie y justo cuando le dice eso, también estaba presente la congresista Vivian Olivos, siendo que ambas lo escucharon. Llamó por teléfono al coronel Gutiérrez y le indicó lo que había manifestado el teniente Infanzón, en el sentido que no había ingreso para los congresistas, siendo que preguntó nuevamente a Infanzón y lo que dijo este fue escuchado por el coronel y las dos congresistas. Ante ello, la capitana Chicoma llama al técnico Linares y este le dijo que ingresen por la parte de Andahuaylas con Huallaga, por lo que les dijo a los de seguridad que los lleven por la parte posterior y se retiraron. Su persona regresó hasta Junín, alcanzó hasta Andahuaylas a la mitad de cuadra y ya habían ingresado las congresistas, y los acompañó hasta la parte posterior. El incidente descrito ocurrió después del mensaje a la nación, posteriormente, no hubo otro incidente. El 7 de diciembre de 2022, el jefe de la Región de [REDACTED] era el general Luis Manuel Lozada Morales y no se comunicó con él. No lo conoce personalmente ni escuchó su voz. Confío en que lo expresado por el teniente Infanzón Gómez era copia fiel del

mensaje que había transmitido el jefe de la Región Policial de [REDACTED]. Tampoco escuchó el mensaje que emitió por radio el general Lozada Morales, además su persona tenía radio, pero con otra frecuencia. Después no corroboró lo dicho por Infanzón Gómez. El perímetro de competencia del Departamento de Seguridad de instalaciones del Congreso comprende Andahuaylas, todo lo que es la parte de la cuadra Andahuaylas, la parte posterior del mismo Congreso, propiamente toda la reja perimetral, y también tiene el acceso de la parte del lugar de Áncash con Ayacucho; también tienen Simón Rodríguez con Abancay, que es otro punto, y ahí hay una caseta; otro puesto es una reja que está en un puesto que es denominado Colonia, entre Simón Rodríguez con Ayacucho, y Junín con Ayacucho; [es decir.] Andahuaylas, Junín, Abancay, Simón Rodríguez hasta Andahuaylas, esa es la parte netamente del Palacio Legislativo, que abarca también la plaza de Simón Bolívar. Su persona no fue a los otros puntos de acceso. El comandante Venero estaba a cargo de la parte del perímetro de la zona adyacente, jefe del punto cinco, plaza bolívar. Conforme al plan Koricancha 2022, la seguridad externa del Congreso estaba a cargo del comandante Venero, ellos eran unidades de apoyo a la seguridad perimétrica del Congreso. El comandante Venero estaba en la parte de Junín con Abancay. Con posterioridad al mensaje a la nación reforzaron los servicios. Con relación al ingreso de los congresistas y sus vehículos, señaló que deberían haber ingresado con normalidad. Después del mensaje si había congresistas dentro del hemiciclo del Congreso. Independientemente de la congresista Tudela, en horas de la mañana se impidió el acceso a la congresista Patricia Juárez. No recibió ninguna orden de su jefe inmediato respecto del acceso de los congresistas al parlamento, el acceso estaba permitido. El 7 de diciembre de 2022 no se comunicó o le llamó el señor Aníbal Torres. El día en mención no recibió alguna orden, disposición, comunicación o llamada telefónica de Chávez Chino. Tampoco recibió alguna orden o disposición directa de Castillo Terrones que haya interferido en sus funciones, además, no tuvo conocimiento, si por orden del presidente de la república se habría modificado el reglamento o el protocolo de la Policía Nacional del Perú con respecto al ingreso de los congresistas al recinto parlamentario. El referido día, pudo realizar su función libre e imparcialmente, antes, durante y después del mensaje presidencial; no fue coaccionado, hostigado, directa o indirectamente por Castillo Terrones. El teniente Infanzón no le podía obedecer directamente a su persona porque trabajaban en diferentes unidades policiales y su línea de comando era su jefe inmediato de la Unidad de Servicios Especiales, que estaba a cargo del comandante Venero. No existe algún supuesto por el cual el jefe de la región policial [REDACTED] pueda desconocer planes operativos como el “Koricancha” o “Toma de [REDACTED]”.

En consecuencia, se advierte que el testigo no tiene ningún vínculo de amistad o enemistad con alguno de los investigados. El día de los hechos, a excepción de Infanzón Gómez, no se comunicó de forma física o telefónicamente con ninguno de los investigados. El día 7 de diciembre de 2022, era jefe del departamento de seguridad de las instalaciones del Congreso y su jefe directo era el coronel Edwin Gutiérrez Tuesta. Narró que, el mismo día (en horas de la mañana) se comunicó con un coordinador a cargo del técnico Linares – USE, donde le indicaron que iban a cerrar las rejas del perímetro del Congreso por prevención. Señaló que, ante estas situaciones había un plan de defensa de las instalaciones del Congreso, llamado “Plan Koricancha” (prevenir, vigilar y dar seguridad a las instalaciones del Congreso y los edificios anexos), en el cual no había nada referente al ingreso de los congresistas. Asimismo, en el desempeño de sus funciones no tuvo algún tipo de interferencia. Su testimonio, respecto del impedimento del ingreso de las congresistas Patricia Juárez, Adriana Tudela y Vivian Olivos es directo, ya que él se encontraba en el lugar de los hechos. Ha señalado de forma detallada, como a las 11:00 horas recibe la llamada del coronel Gutiérrez, donde le indica que la congresista Patricia Juárez no podía ingresar a la altura de los jirones Azángaro con Ucayali, por lo que su persona se dirigió a dicho punto, bajando por Junín hasta Azángaro y, en ese lugar se

percató que la congresista ya había pasado, ante lo cual la acompañaron hasta el Congreso. El testigo aporta información además relevante, en cuanto a que el primer incidente, respecto de la congresista Patricia Juárez se presentó a las 11:00 horas, esto es, antes del mensaje de la nación. Si bien en juicio oral, ante el Ministerio Público, respecto del primer incidente señaló que se suscitó a las 10 de la mañana, posteriormente ante la pregunta de la defensa del acusado Lozada Morales se ratificó en que fue a las 11 de la mañana, ello no afecta en si el núcleo de su versión, esto es, que fue antes del mensaje a la nación. Asimismo, su declaración es coherente y detallada, respecto de cómo se suscitaron los incidentes sobre el impedimento del ingreso de las congresistas Adriana Tudela y Vivian Olivos. Así, indicó que a las 02:30 de la tarde, aproximadamente, recibió la llamada del brigadier Abdón Mejía Espinoza, seguridad de la congresista Tudela, quien le informó que en la Av. Abancay no se les permitía el ingreso, pese a que aquella se identificó como congresista, ante lo cual les contestó que se trasladen hacia el Jr. Huallaga con Ayacucho, en dicho punto nuevamente recibe otra llamada del mismo brigadier, informándole que tampoco les dejaban ingresar, por lo que su persona, en compañía de la capitán Chicoma Castro se dirigen al lugar y allí observó un grupo de la Unidad de Control de Disturbios al mando del teniente Infanzón, al entrevistarse con él para solicitar el acceso de las congresistas, este le manifestó que no podían ingresar por orden del Jefe de la Región Policial [REDACTED]. En ese instante, es que se percata de la presencia de la congresista Vivian Olivos. Indicó también que las congresistas lograron ingresar al Congreso por el acceso ubicado en el Jr. Huallaga. Como se describe, el testigo estuvo presente en el lugar de las incidencias y, directamente sindicó a Infanzón Gómez como la persona que le indicó que la orden provenía de la Región Policial [REDACTED]; empero, agrega que no corroboró esa información. Narra también que lo señalado por Infanzón Gómez fue escuchado por su jefe inmediato, el coronel Gutiérrez (ya que lo llamó telefónicamente) y por las congresistas Tudela y Olivos, que se encontraban en el lugar. El comandante Venero estaba a cargo de la parte del perímetro de la zona adyacente, jefe del punto cinco, plaza bolívar y, conforme al plan Koricancha 2022, la seguridad externa la ejercía el comandante Venero, este último estaba en la parte de Junín con Abancay. Después del mensaje a la nación había congresistas dentro del hemiciclo del Congreso. La declaración brindada por el testigo durante el juicio oral ha sido consistente y no han presentado ambigüedades o contradicciones que invaliden su testimonio.

23) Testigo Cinthya Vanessa Chicoma Castro (en la décima sesión de juicio oral, del 27 de marzo de 2025)

Es oficial de la Policía Nacional del Perú, actualmente labora en el departamento de seguridad e instalaciones del Congreso de la República. No tiene ningún vínculo familiar, amistad o enemistad con ninguno de los acusados. En diciembre de 2022, se desempeñaba como jefa encargada del departamento de seguridad de congresistas del Estado. Como tal, impartía charlas e instrucciones al personal de seguridad, les distribuía documentos relacionados con sus funciones y como encargada de la CEOPOL (Centro de Operaciones de la Policía Nacional), era responsable de los viajes y retornos de los congresistas. El 7 de diciembre de 2022, se encontraba en su oficina ubicada en el jirón Azángaro y tomó conocimiento por televisión del mensaje presidencial emitido por el acusado Castillo Terrones, en el cual, ordenó la disolución del Congreso, ya que este se difundió en las noticias. Luego del mensaje a la Nación, el comandante Malca la llamó y le dijo que se constituya al Congreso, a fin de ver lo que ocurría. La testigo llegó al Congreso aproximadamente a las 11:40 horas, y se encontró con los comandantes Malca y Zamudio (ahora coronel). Con ella, eran tres oficiales que trataron de reforzar el servicio en las instalaciones e inmediaciones del Congreso, con el personal que tenían. Mientras estaban reunidos el comandante Malca recibió una llamada, por la cual le informaron que en los jirones Ayacucho con Huallaga, efectivos policiales estaban impidiendo el ingreso de la congresista Adriana Tudela al Congreso. Los congresistas pueden ingresar por cualquiera

de los accesos, ya sea por Junín, Áncash o Andahuaylas, pero ese día todo estaba con rejas. Ante este impedimento, se apersonó a los jirones Ayacucho con Huallaga junto con el comandante Malca, y vio que en la zona del enrejado se le permitió el ingreso a la congresista Adriana Tudela y también se enteró que lo mismo sucedió con la congresista Vivian Olivos. En dicho lugar, el comandante Malca Calderón habló con uno de los oficiales a fin de que se permita el ingreso de la congresista Tudela, pero escuchó como el teniente Infanzón indicó: “Es la orden del jefe de Región que nadie ingrese al Congreso”. En ese momento el jefe de la Región [REDACTED] era el general Lozada; sin embargo, desconoce si dicha orden la dio él. Además, no se comunicó con su jefe inmediato ni pidió [a sus subalternos] que se comuniquen con el jefe de la citada Región a fin de corroborar la información dada por el teniente Infanzón Gómez. No comunicó dichos impedimentos al Comando, pero tiene conocimiento de que el comandante más antiguo, sí le avisó al coronel Gutiérrez, desconociendo cuál fue la indicación que este le dio. Como el impedimento de ingreso por esa zona continuaba, el comandante [Malca] les indicó a la congresista y a su seguridad, que ingresen por el puesto ubicado en los jirones Huallaga con Andahuaylas, es decir, por la parte posterior del Congreso, donde también había efectivos policiales de la USE, que no trabajan con ellos. Desconociendo cómo es que el comandante Malca sabía que por esta puerta sí podían ingresar. No fue la primera vez que presencié rejas policiales y no recuerda quien fue la persona que indicó que por seguridad se cerrarían los ingresos al Congreso, pero aproximadamente desde las 11:40 horas, se impidió el ingreso al Congreso, ya que, desde esa hora, de manera inmediata, se colocaron las rejas o vallas de seguridad móviles que estaban por las inmediaciones. Antes de ello, no tuvo conocimiento de ningún impedimento. Aclaró que las rejas se cierran automáticamente, ante cualquier tipo de vulnerabilidad o problema que pueda afectar las instalaciones externas del Congreso, como las manifestaciones. Preciso que siempre hay un encargado de servicio asignado a esas áreas, les dicen “los rejeros”, y hay otro más antiguo que coordina e indica el cierre de las rejas. 16) En su opinión, ese día, la magnitud de la amenaza a las instalaciones del Congreso no era como las anteriores y se dio por la forma en que se dio el mensaje presidencial, ya que este se transmitió en las noticias. Acotó que su opinión es de carácter funcional, porque el mensaje presidencial fue polémico y de magnitud, para su persona. No sabía que el comandante Venero Mellado era el jefe inmediato del teniente Infanzón Gómez ni que este le ordenó que impida el acceso a los congresistas. No tuvo ninguna orden superior sobre el impedimento de los congresistas al Parlamento. Asimismo, negó recordar quién fue la persona que comunicó que por seguridad cerrarían los ingresos del Congreso, pero siempre hay un encargado en servicio que está ahí en las rejas (“los rejeros”), y hay uno más antiguo que da las indicaciones o las coordinaciones de que se cierran cuando hay algún tipo de vulnerabilidad para el Congreso. No obedeció la orden presidencial de que se cerrara el Congreso, por parte de los efectivos policiales, ya que le parecía que era algo inconstitucional.

24) Testigo Cintya Isabel Malpartida Guarniz (en la décima sesión de juicio oral, del 27 de marzo de 2025)

Señaló que es periodista desde el año 2010. Labora en TV Perú desde hace más de 6 años, bajo el régimen CAS, y actualmente se desempeña como reportera de televisión. No tiene ningún vínculo familiar, de amistad o enemistad con ninguno de los acusados. En diciembre de 2022, era reportera de política, su jefe directo era el señor Fausto Rodríguez, jefe de informaciones, quien aún se mantiene en dicho cargo; él asignaba las comisiones a todos los reporteros. Ella cubría todas las actividades que le asignaba la mesa de informaciones y la jefatura de informaciones del canal TV Perú. Generalmente, cubría incidencias en los exteriores de Palacio de Gobierno (puerta de Desamparados), y a veces, también dentro. El 7 de diciembre de 2022, ella y su compañero Antonio Pantoja (camarógrafo), fueron asignados a la puerta de Desamparados (punto clave para la cobertura), porque por ahí ingresaban y salían las personas (ministros, congresistas,

visitantes, entre otros) de Palacio de Gobierno. Para ella, era un día importante porque se iba a votar la vacancia contra el expresidente Castillo Terrones en el Congreso. Cerca de las 7:00 horas, ingresó al canal. Luego, aproximadamente, a las 7:40 o 7:45 horas, llegó a su punto de labores (desamparados) e inmediatamente empezó a transmitir en vivo, y durante ese periodo observó: a) Que, el exministro de defensa Bobbio [Rosas], salía con un alto mando del ejército, según le pareció, el general Córdova Alemán. Precisa, que después le pareció que vio que el citado ministro regresó. b) Sobre el ingreso y salida de otros ministros, no precisó quienes. c) La llegada de la ex premier Chávez Chino, cerca de las 10:00 horas. d) El ingreso de los ministros Willy Huertas, Roberto Sánchez y Alejandro Salas. A las 11:00 horas, su jefe Fausto Rodríguez —quien no sabía de qué se trataba la actividad que le iban a asignar—, le comunicó que Nelly Torres, productora-directora de noticias, la iba a llamar por teléfono y le dijo que iba a haber una entrevista en la PCM, indicándole que averigüe al respecto; luego, mediante llamada de WhatsApp le indicó que pregunte por Wilson Riveros, a quien encontró cerca a la puerta. La testigo suponía que en realidad quien debía llegar era el periodista Roberto Wong, conductor del canal, porque se habló de que se trataba de una entrevista a la presidenta de la PCM, pero como el señor Wong demoraba, le dijeron: “no, ya tú ve”. Luego de recibir la confirmación le avisó a su compañero Antonio Pantoja para que también vaya a la puerta de la PCM, puesto que él se quedó haciendo guardia en la puerta de Desamparados. Ambos dejaron sus documentos de identidad y se registraron en la puerta principal de la PCM, luego de lo cual, ingresaron. Fueron recibidos por Wilson Riveros [William Riveros] inicialmente y luego, por la edecán de Chávez Chino, a quien la testigo le preguntó si iba a haber una actividad con la ex premier o una entrevista, a lo cual le respondió que “no sabía”, pidiéndole que la siga. Avanzaron un poco más, y para su sorpresa, los recibió la ex premier, quien le parece que le preguntó si eran Roberto y Cinthya; indicándole que no, porque Roberto no pudo llegar y no sabía si lo podían esperar o no, a lo que respondió que no, que ellos se harían cargo. Acto seguido Chávez Chino los condujo por la PCM y luego por unos pasadizos —que describió como “tunelcitos angostos”—, que no tenían la majestuosidad de Palacio de Gobierno, resultando en el comedor, hall, desde donde avanzaron hacia la Sala Túpac Amaru y luego, hasta la puerta Perú —ubicada al otro lado de Palacio de Gobierno— por donde se ingresa para las actividades de presidencia. Luego de lo cual, doblaron hacia la derecha, donde ya no reconoció nada, porque eran ambientes nuevos para la testigo; durante el camino le preguntó a Chávez Chino si le iba a realizar una entrevista, a lo que ella le respondió: “sí, un ratito”. Siguieron avanzando hasta que llegaron a una salita donde estaban los ministros Willy Huertas, Bobbio Rosas y el ministro de la Producción (que recién había sido designado); así como, personal militar, que por su vestimenta y galones no eran personal de tropa u oficiales. Cuando ingresó saludó a los ministros que conocía, precisó que no conocía al de Producción porque era nuevo. Mientras tanto Chávez Chino se acercó a una puerta e indicó: “voy a entrar”, y esta se abrió, tras ella estaba el expresidente Castillo Terrones sentado en su despacho, también estaban el edecán del presidente y una persona de seguridad de Estado. Se sorprendió positivamente al ver a Castillo Terrones, pues pensó que entrevistaría, lo cual consideró un evento importante. Unos minutos después de saludar a Castillo Terrones y de que este intercambiara unas palabras con Chávez Chino, su camarógrafo Antonio Pantoja preguntó dónde se iba a ubicar (porque era importante cuadrar la ubicación de la cámara). Recién en ese momento la ex premier se le indicó que no se iba a realizar una entrevista, sino un mensaje a la nación. La testigo y Antonio Pantoja (camarógrafo), se sorprendieron al enterarse de que se trataba de un mensaje a la nación; pues no tenían los equipos necesarios, ella solo tenía su micrófono de reportera. Pero ya estaban ahí y como se trataba de una actividad para su canal con el presidente de la República, intentaron cuadrarse-cuadrarse- con lo que tenían para hacer la transmisión. Inició las coordinaciones con su canal, llamó y comunicó que estaba con Castillo Terrones para transmitir un mensaje presidencial. Inicialmente, no le creyeron y le preguntaron a fin de que

confirmara lo que estaba comunicando. Esto fue así, hasta que vieron a Castillo Terrones a través de la señal que enviaron con la mochila de transmisión, mientras estaba en coordinaciones, la testigo le preguntó a la ex premier, una o dos veces más, si se trataba de un mensaje a la nación y ella siempre le indicó que sí. Durante este periodo, en algún momento ingresaron los exministros Willy Huertas, Bobbio a la sala, quienes se colocaron a un costado. Palacio de Gobierno tenía asignado un módulo de TV Perú, que se encarga de los mensajes a la nación y las actividades oficiales, ya que cuenta con un equipo completo de reporteros, camarógrafos, coordinador de switcher, productores, entre otros. Regularmente, el área de prensa de dicho módulo se encargaba de transmitir y coordinar los mensajes a la nación. No sabe quién estaba a cargo de ese módulo ese día, pero la coordinadora era Lizeth Bernuy y el reportero Omar Figueroa; por lo que no entendía por qué no los llamaron a ellos, ya que la declarante no formaba parte de ese módulo. Las coordinaciones demoraron entre 6 a 10 minutos, pues como equipo técnico no tenían nada preparado ni tampoco el canal. Además, el mensaje a la nación, al ser una actividad distinta a las demás siempre lleva una “cuña” (video previo que indica que se trata de un mensaje a la nación). Como estaban demorando, la ex premier —por indicación de Castillo Terrones— les pedía que se apuren. Mientras Castillo Terrones esperaba, su edecán le acomodó la banda presidencial y 6 o 7 minutos antes de salir al aire, sacó unos papeles de un sobre o folder que estaba en su escritorio y los sostuvo en su mano, para después leerlos. En ese momento, Torres Vásquez se encontraba a su costado derecho y su edecán a su lado izquierdo. Chávez Chino, al igual que la declarante, estaba frente a él. Una vez que tuvieron todo listo en el canal TV Perú y les confirmaron la señal de transmisión, le dio el conteo al expresidente y salió al aire a dar el mensaje. Durante el mensaje a la nación, Castillo Terrones leía sus papeles y Chávez Chino estuvo a su costado. En él decretó: La disolución del Congreso; el estado de excepción; la reforma del sistema de justicia y la convocatoria a elecciones. Una vez que terminó la lectura, el expresidente se paró y salió por el lado derecho de la mesa, dirigiéndose hacia Torres Vásquez, ambos se abrazaron por unos segundos, y luego se les unió Chávez Chino. Seguidamente, Aníbal Torres y el expresidente, se acercaron a los ministros Huerta Olivas y Bobbio Rosas, no se abrazaron, pero sí conversaron con ellos, aunque no escuchó los detalles. El ministro Huerta Olivas estaba serio y le pareció que, hasta cierto punto sorprendido, pálido. La declarante se quería ir, porque tenía miedo de su integridad, antes de salir del despacho presidencial se acercó por donde estaba Castillo Terrones para recoger sus cosas y despedirse de él. Motivo por el cual, escuchó que el efectivo de seguridad del estado le preguntó al expresidente si le devolvía a un ministro su teléfono, desconociendo a qué ministro se refería y de qué teléfono se trataba. Luego, mientras se despedía, el efectivo de seguridad del estado de Castillo Terrones anotó el número de teléfono de la declarante, lo cual retrasó un poco su salida. Su camarógrafo fue el primero en salir del despacho presidencial; luego, salió la ex premier y después la deponente. Entre tanto caminaban por las escaleras, conducidos por Chávez Chino, la testigo le preguntó: ¿qué viene ahora? A lo que ella le respondió, que se iban a convocar a elecciones y reestructurar el Estado, lo que consideró necesario, pues no se podía seguir gobernando de esa manera. La testigo insistió en el tema de las elecciones y le preguntó si estas iban a ser generales, la expremier no le respondió con claridad indicándole: “ahora tengo que sacar el decreto supremo”. Saliendo de la PCM se encontraron con el conductor Roberto Wong, quien saludó a Chávez Chino, oportunidad en la que ambos le preguntaron por la entrevista. A lo que respondió: “después, porque ahorita tengo que sacar el decreto supremo”. Después de ello, salió junto con su camarógrafo Pantoja y volvieron a sus labores habituales, es decir, a los minutos ya estaban al aire otra vez. Sobre el registro audiovisual del mensaje a la nación indicó que el módulo de TV Perú era el encargado de grabar el material audiovisual que era recepcionado a través de la señal de la mochila de transmisión. Se captaron los 6 o 7 minutos previos a la lectura del mensaje a la nación, tiempo que les tomó realizar las

coordinaciones para salir “al aire”, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía de la Nación, por Mónica Vargas. No cree que su compañero Antonio Pantoja haya grabado nada más después del mensaje, pues es un camarógrafo muy preciso. Además, ella tomó unas 3 o 5 fotografías en las que se ve a Castillo Terrones sentado en su despacho. Explicó que la mochila de transmisión, permite que salgan en vivo, pues esta tiene una cámara que es como un ojo, que transmite todas las imágenes que capta al módulo del canal. Sobre sus funciones, indicó que como reportera de TV Perú, nunca se le encargó cubrir un mensaje a la nación, porque esa no era su función, pues un mensaje a la nación no se cubre, solo se transmite. Si bien, anteriormente cubrió en 2 o 3 ocasiones alguna actividad oficial del presidente, siempre lo hizo acompañada de un reportero principal, a quien asistía; motivo por el cual, conocía las instalaciones de palacio de Gobierno. Durante el tiempo que estuvo en el despacho presidencial no vio cámaras de seguridad, pero asumió que estas debían existir. La testigo refirió que cuando ingresó al despacho presidencial, Castillo Terrones se encontraba serio, y como pensó que lo iba a entrevistar, lo saludó y le mencionó que en algún momento lo conoció cuando él era profesor director de una escuela en el distrito de Puña, [REDACTED], Chota, situación que lo alegró, indicándole: "has llegado a mi Puña querida, después vamos hablar sobre eso. Si quieres con unos tragos, pero ahora tengo algo que hacer". Después de ello, volvió a estar serio y le dijo, "tenemos algo que hacer ahora", cerrando el tema.

La testigo Cintya Isabel Malpartida Guarniz es una periodista con 10 años de experiencia y el 7 de diciembre de 2022, se desempeñaba como reportera política, asignada a las afueras de Palacio de Gobierno. Su relato es coherente y guarda una secuencia lógica, pues narró de forma cronológica como ocurrieron los hechos, desde que ingresó a su centro de labores a las 7:00 horas, hasta el momento en que salió de la PCM, después de la emisión del mensaje dado por el expresidente Castillo Terrones. En suma, el testimonio de Cintya Malpartida es altamente coherente, tanto interna como externamente. No presenta contradicciones sustanciales. Su comportamiento, lenguaje y nivel de detalle son consistentes con una testigo presencial no implicada directamente, sorprendida por el desarrollo de hechos inusuales. Reconoce sus limitaciones de percepción y muestra disposición a colaborar con la justicia.

El testimonio de Malpartida Guarniz constituye una prueba de cargo relevante que permite inferir que Castillo Terrones y Chávez Chino habrían tenido conocimiento sobre lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022, y que se trató de un mensaje a la nación previamente coordinado, con un contenido que afectaba gravemente la institucionalidad del país. Esto es así porque, conforme lo detalló la testigo, la transmisión de este mensaje no siguió el curso regular, pues en Palacio de Gobierno se contaba con un equipo de prensa asignado de manera permanente para la realización de sus actividades oficiales y mensajes a la nación; contaban con personal especializado en dichas funciones y también con los implementos técnicos necesarios, de los que carecieron la declarante y su camarógrafo, pues ella solo tenía su micrófono de reportera y su camarógrafo, Antonio Pantoja, la mochila de transmisión. Las circunstancias anotadas *sugieren una acción deliberada* para evitar que previamente se conozca el contenido del mensaje a la nación, ello explicaría que no se hayan convocado al equipo de prensa oficial e incluso cuando se convocó a la testigo y su camarógrafo era para realizar una entrevista a la ex premier Chávez Chino, quien coordinó su ingreso por la PCM y luego que su edecán los recibiera, ella personalmente los condujo a Palacio de Gobierno, a través de unos pasadizos, periodo en el cual la mantuvo en error sobre la verdadera actividad que iban a efectuar, ya que cuando preguntó si se iba a realizar una entrevista, la expremier le respondió: “sí, un ratito”; respuesta evasiva con la que disimuló el objetivo real del desplazamiento. Luego, una vez que se encontraron en el despacho presidencial, después de que su camarógrafo le preguntara dónde se iba a ubicar, Chávez Chino aclaró que era un mensaje a la nación; de igual modo, le respondió a la testigo cuando en una o dos oportunidades más, le preguntó si se trataba de un mensaje

a la nación; situación que denota que la acusada Chávez Chino tenía conocimiento previo de lo que iba a ocurrir y de la verdadera finalidad para la que fueron convocados. Luego, ante la demora en las coordinaciones con el canal, por indicación del expresidente, Chávez Chino los apuró para que apresuren las coordinaciones y puedan salir al aire. Esto se reforzaría con el abrazo que compartió con Castillo Terrones y Torres Vásquez, luego de que este leyó el mensaje a la nación. Finalmente, cuando la acusada Chávez Chino salió junto con la testigo y el camarógrafo, al ser preguntada sobre la entrevista que le iban a realizar, dijo que tenía que sacar un decreto supremo, información que le fue reiterada al periodista Roberto Wong, cuando le hizo la misma pregunta; lo cual, ratifica que la acusada tenía conocimiento directo del curso de los acontecimientos.

Respecto de Castillo Terrones, la testigo manifestó que este se encontraba en su despacho presidencial, que mientras se realizaban las coordinaciones para la salida al aire de su mensaje su edecán le puso la banda presidencial; que el acusado ya tenía previamente-unos 6 o 7 minutos antes de salir al aire-, el mensaje que iba a leer, lo saco de un folder. Ante la demora en las coordinaciones, a través de Chávez Chino, instó a la declarante para que se dé inicio a la transmisión, lo que refleja una participación activa para asegurar la difusión del mensaje presidencial. Asimismo, la testigo da cuenta de una circunstancia particular, al culminar el mensaje Castillo Terrones se abrazó con Torres Vásquez y Chávez Chino; siendo esta conducta una expresión que se condice más con una concertación por parte de los mismos. Luego de lo cual, el acusado Castillo Terrones se habría comunicado con otra persona a través del celular de uno de los ministros Huerta Olivas o Bobbio Rosas; incluso, le pidió su número de teléfono a la testigo. En concreto, el testimonio de Malpartida Guarniz no revela información que Castillo Terrones haya sido manipulado o que desconociera sobre lo que estaba realizando, pues dispuso la preparación del mensaje a la nación, se preparó para ello, tuvo el texto a su disposición, dio instrucciones claras para su difusión y finalmente emitió el referido mensaje.

De otro lado, la testigo brindó información sobre la presencia de los acusados Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas en el momento en que se dio lectura el mensaje a la nación, circunstancia que debe ser confrontada con el caudal probatorio actuado en juicio oral.

Por su parte el ministro Huerta Olivos (acusado), según el testimonio de Malpartida Guarniz, estuvo en la sala previa al despacho presidencial junto con Bobbio Rosas, el ministro de la Producción y otros oficiales militares; ingresó al despacho presidencial en algún momento mientras realizaban las coordinaciones con el canal de televisión, estuvo presente durante la lectura del mensaje a la nación. La testigo refirió que no lo escuchó hablar, no se abrazó con el presidente y él estuvo presente cuando el efectivo de seguridad le mencionó al expresidente que tenía que devolver un celular a un ministro, aunque no identificó a cuál. La información que brinda la testigo sobre las actitudes que habría tenido Huerta Olivas, en el sentido que se encontraba aparentemente sorprendido y pálido, no permiten por sí solo determinar si este tenía alguna vinculación con los acontecimientos, debe ser contrastada con las demás pruebas aportadas; sin perjuicio de ello, el relato de la testigo es altamente coherente, guarda una secuencia lógica, da cuenta de un contexto y un orden temporal en su relato; asimismo, sus afirmaciones son contrastables con otros medios de prueba, tales como los videos que perennizan las circunstancias previas y concomitantes a la lectura del mensaje.

Su relato denota el conocimiento técnico que tiene respecto de las actividades que desarrolla como reportera y lo inusual de su convocatoria para una labor tan delicada, durante su testimonio reconoció las limitaciones que tuvo en su percepción de los hechos, no efectuando afirmaciones a la ligera.

25) Testigo Edward Iván Roldán Michue (en la décimo primera sesión de juicio oral, del 28 de marzo de 2025)

El testigo señaló que tiene 33 años de servicio ininterrumpido en la Policía Nacional del Perú. El 7 de diciembre de 2022, se desempeñó como suboficial brigadier y comandante de guardia de la policía canina (unidad en la que laboró desde 2013). Como tal, se encargaba de pasar lista todos los días a las 06:45 horas al personal y disponía del mismo para los servicios que se presentaban en el día. Conocía a Venero Mellado, que, en esa fecha, se desempeñaba como jefe de la Guardia de la Policía Canina y comandante de unidad, era su jefe, a su vez el jefe de Venero era el coronel Chang de la Unidad de Servicio Especiales (USE). Ese día, el testigo se encontraba de franco, pues él y su equipo trabajan en turnos de 24 por 24 horas (uno de servicio por uno de descanso). Sin embargo, debido a la coyuntura se quedaron y no salieron, pues había una orden de inamovilidad o alerta máxima, no recordando quien la dio, pero supone que fue dada por el Comando. Por orden de Venero Mellado se encontraba en el perímetro del Congreso, específicamente, en la intersección de la Av. Abancay con el Jr. Junín, donde había rejas. Tenía bajo su mando a 3 escuadras, conformada por 10 efectivos cada una. Su compañía de 30 efectivos policiales, se encontraba como reserva táctica (personal de contingencia por si se desbordaba la manifestación) y siguiendo la disposición de la USE no portaban armas, pues se encargaban de situaciones de convulsión. No recuerda como fue distribuida la ubicación de esas escuadras, porque eran de reserva táctica. Ese día no recibió ninguna comunicación por parte del general Lozada Morales, ni siquiera radial. Asimismo, no hubo ninguna orden de parte del comando institucional. No escuchó el mensaje a la nación que dio el expresidente Castillo Terrones, pero luego de este, Venero Mellado, de manera verbal, le ordenó que esté atento. Al ser confrontado con su declaración del 22 de junio de 2023, ratificó que el comandante Venero Mellado ordenó que no se permita el ingreso ni salida de nadie al Congreso de la República. Por lo que, le indicó a su personal que esté atento y que no ingrese ningún manifestante. No consideró necesario transmitir la orden de Venero Mellado a su personal, porque todo estaba sin novedad y la entendió como circunstancial, ya que ellos trabajaban todos los días con manifestaciones. Negó que Venero Mellado le haya dado la orden de no dejar ingresar a los congresistas o trabajadores al Congreso. No conoció ni observó que se le haya impedido el ingreso al Congreso a algún trabajador o congresista. En su ubicación todo se desarrolló sin novedad, por lo que no fue necesario dar una orden diferente a la que ya tenían, es decir, que se encuentren atentos. No tenía conocimiento de que el 7 de diciembre de 2022, después del mensaje presidencial el personal policial se levantó en armas. Mientras prestó servicios en las afueras del Congreso no observó nada excepcional, todo era normal. Observó que había rejas en el Congreso por el jirón Junín y la avenida Abancay, pero desconoce sobre los demás puntos. No conoce al teniente Infanzón Gómez.

La declaración del testigo Roldán Michue, es coherente respecto de su cargo y funciones, pues como mencionó se desempeñaba como comandante de guardia de la policía canina, su punto de ubicación fue entre el jr. Junín y la av. Abancay como escuadrón de reserva táctica, ya que era personal de contingencia, si se desbordaban las manifestaciones; asimismo, explicó por qué su unidad no portaba armas. En igual sentido, su testimonio es útil a fin de acreditar el contexto de tensión política e institucional que existía el 7 de diciembre de 2022, pues pese a que ese día él y su escuadrón se encontraban de franco (descanso) recibió una orden de inamovilidad o alerta máxima; por lo que, su escuadrón conformado por 30 policías se quedó de servicio ese día como reserva táctica.

Por otro lado, su testimonio es impreciso y presenta contradicciones respecto, de lo siguiente: a) Sobre la orden de inamovilidad o alerta máxima, indicó que supuso que era una orden del Comando, pero después señaló que no recibió ninguna orden de su parte.

Estas dos afirmaciones son contradictorias entre sí y le restan fiabilidad a su relato, pues es poco plausible que no recuerde quien dio la orden de alerta, ya que esto implicó que acuda a su servicio encontrándose de franco. b) En cuanto a las ordenes que recibió por parte de Venero Mellado; primero, al interrogatorio del Ministerio Público señaló que este solo le indicó que esté atento; luego, durante el interrogatorio del actor civil, al ser confrontado con su declaración previa del 22 de junio de 2023, se ratificó en que Venero Mellado le ordenó que no se permita el ingreso o salida de nadie al Congreso de la República; no obstante, al contrainterrogatorio de la defensa de Venero Mellado negó lo anterior y señaló que no se dio la orden de no dejar ingresar a los congresistas o trabajadores al Congreso. Definitivamente, estas contradicciones tornan inconsistente su testimonio en este extremo; por lo que debe ser contrastado con otros medios de prueba. c) Respecto de la transmisión de órdenes a su personal, al ser confrontado con su declaración previa, el testigo señaló que frente a la disposición de Venero Mellado de que nadie ingrese o salga del Congreso, les indicó que estén atentos y que no dejen ingresar a ningún manifestante; luego, ante las preguntas aclaratorias de la directora de debates manifestó que no consideró necesario transmitir directamente las órdenes porque todo estaba sin novedad. Es evidente la ambigüedad en sus afirmaciones, pues, dada la organización jerárquica en la PNP, es improbable que, pese a haber recibido una orden expresa de su superior de bloquear los accesos y salidas, haya incumplido su función de comandante de guardia, y no haya transmitido claramente esta disposición a su escuadrón. Lo que denota un relato evasivo respecto de ciertas preguntas. d) En lo atinente al conocimiento del mensaje a la nación y el entorno posterior, si bien el testigo refirió que no escuchó el mensaje dado por Castillo Terrones y que después de este no vio nada espectacular, ni tuvo conocimiento de bloqueos o restricciones para el ingreso al Congreso, también lo es que, estas afirmaciones no son coherentes con el contexto político y operativo de ese día, pues como él mismo refirió estaban ante una orden de alerta máxima. Además, se encontraba en un punto estratégico (entre el jr. Junín y la av. Abancay), por lo que no resulta razonable que no percibiera ninguna circunstancia inusual durante el 7 de diciembre de 2022; más aún, si es un hecho notorio que ese día hubo protestas de personas que estaban a favor y en contra del entonces presidente de la república.

En conclusión, si bien la declaración brindada por el testigo es limitada por la presencia de contradicciones y ambigüedades, ya anotadas. No obstante, es relevante, en tanto, vincula de manera directa al comandante Venero Mellado como la persona que dio la orden no permitir el ingreso al Congreso, aunque luego relativice esta disposición e indique que fue solo respecto de los manifestantes. Por tanto, este testimonio debe ser contrastado con otros medios de prueba que lo doten o no de verosimilitud.

26) Testigo Adriana Josefina Tudela Gutiérrez (en la décimo primera sesión de juicio oral, del 28 de marzo de 2025)

La testigo señaló que no tiene ningún vínculo familiar, de amistad o enemistad con ninguno de los procesados. El 7 de diciembre de 2022 ejercía el cargo de congresista, el cual ostentaba desde el año 2021. El 7 de diciembre de 2022 a las 03:00 de la tarde estaba programada una sesión del pleno, por lo que, a las 11:00 horas se dirigió al Congreso de la República en su vehículo, acompañada por el chofer y personal de seguridad, justamente, en ese momento tomó conocimiento del mensaje de la nación. Cuando llegó cerca del Congreso, encontraron la avenida Abancay con rejas y con policías que impedían el ingreso, por tanto, procedió a descender del vehículo y prosiguió a pie por una calle paralela de Abancay; una vez que se acercó al Congreso, más o menos a la altura del jr. Huallaga, encontró que el acceso también estaba restringido, había rejas con pernos y policías resguardando las mismas, donde se le impidió el ingreso, pese a que se identificó como congresista y les señaló que tenían sesión del pleno. Los policías estaban armados y resguardaban los ingresos por las calles que dirigían al Congreso. Agregó que no sabe que todo efectivo policial siempre lleva su identificación en el pecho y, además, en ese momento

no pudo identificar a los policías que le impidieron ingresar al recinto parlamentario. No sabe qué modelo de armas tenían el personal policial que negó su ingreso a las instalaciones del Congreso. El personal policial que estaba a cargo de su seguridad ese día, se comunicó con el jefe de seguridad del Congreso (Malca Calderón), quien le indicó que efectivamente había una orden de la jefatura policial de [REDACTED] que no permitía el ingreso de policías ni de nadie, entendiendo que era la Séptima Región Policial de [REDACTED] que había dado la orden. Al comandante José Malca lo conoció ese día (7 de diciembre de 2022) y no sostuvo una comunicación directamente, no sabe que acciones realizó, pero si logró permitirle el ingreso al Congreso, de su persona y la congresista Vivian Olivos. No sabe si el comandante José Malca logró comunicarse con algunos de los efectivos policiales que impedían el ingreso. El comandante Malca le dijo directamente a su persona que la orden provenía de la Séptima Región Policial de [REDACTED], una vez que logró hacerla ingresar. No corroboró la información ni el comandante Malca le explicó de quién provino esa orden. La congresista Vivian Olivos se encontraba con su persona en ese momento, pero no sabe si escuchó directamente a José Malca. Además, no sabe a qué hora se habrá dado la orden de cerrar los ingresos al Congreso. Fue a través de la jefatura de seguridad del Congreso que pudo ingresar por la parte posterior del Congreso, por el Jr. Andahuaylas. Ello se dio luego de unos 15, 20 o 25 minutos. Regularmente ingresa por la puerta frontal, por la Plaza Bolívar. Habló públicamente sobre lo sucedido a través de la prensa y a través de sus redes sociales. No sabe si el 7 de diciembre de 2022 Castillo Terrones dictó algún decreto supremo disponiendo el cierre del Congreso. Señaló que, usualmente, cuando existen protestas, hay efectivos policiales custodiando el Parlamento. El día de los hechos, vio una manifestación de alrededor de 40 personas, quienes portaban pancartas que decían “cierren el Congreso”, “asamblea constituyente”. No fue la primera vez que vio rejas alrededor del Congreso, pero fue la primera vez que estas estaban empernadas y que servían para impedir el ingreso, incluso de los congresistas de la República. Normalmente, cuando se anuncian manifestaciones en los alrededores del Congreso, se toman medidas de seguridad y puede haber presencia de efectivos policiales y rejas, empero no se impide el funcionamiento del Congreso, es decir, tanto los trabajadores como los congresistas tienen libre tránsito. No escuchó la orden o la voz de algún teniente llamado Infanzón Gómez. No escuchó la voz del jefe de la Región Policial de [REDACTED], el general Manuel Lozada Morales, además, no lo conoce. Respecto de si le refirió a algún congresista lo que había sucedido, señaló que lo conversó con la congresista Vivian Olivos, que se encontraba con su persona en ese momento y, también con el congresista Diego Bazán, a quién también se le negó el ingreso, conversaron, pero no a detalles. En su declaración previa señaló que no conversó a detalles con el congresista Diego Bazán. Refiere que no le suena el nombre de Justo Jesús Venero Mellado, no podría identificarlo de manera física. Señala que como congresista si votó y firmó las mociones de vacancia contra Castillo Terrones. La sesión del pleno convocada para las 3:00 p.m. finalmente fue adelantada para la 01:00 p.m., siendo que el debate terminó aproximadamente una hora después; no recuerda el número de votos exactos con los que se aprobó la vacancia, era con más de 87. La detención de Castillo Terrones se produjo una vez votada la moción de vacancia, no tiene recuerdos sobre la hora exacta de los sucesos ni la hora exacta en la cual se votó ni de la detención. Al 7 de diciembre de 2022, el Congreso podía sesionar de manera virtual. El acceso de internet no fue impedido en dicha fecha. No recuerda si la sesión del pleno fue convocada de manera presencial o semipresencial.

Del testimonio glosado, se tiene que la congresista no tiene ningún vínculo de amistad o enemistad con alguno de los acusados, empero, la misma ha señalado que votó y firmó a favor de la vacancia en contra de Castillo Terrones, evidenciándose de esa forma un antagonismo en el ámbito político, al pertenecer a diferentes bancadas. Por otro lado, se advierte que la testigo concurrió el 7 de diciembre de 2022 a las instalaciones del Congreso de la República, sin embargo, en un primer momento, según su versión, fue impedida de

ingresar por efectivos policiales que se encontraban custodiando las rejas instaladas alrededor del recinto parlamentario, en ese momento también se encontraba la congresista Vivian Olivos. No pudo identificar a los efectivos policiales que le impidieron el ingreso. Sostuvo que se encontraban armados, pero no brindó mayor detalle de las armas que estarían portando. Señaló que normalmente se instalaban rejas cuando había manifestaciones, pero es la primera vez que veía que estas estaban empernadas y vio una manifestación de alrededor de 40 personas.

Hasta este punto se advierte que la testigo brinda un relato coherente de cómo llega a las instalaciones del Congreso, la ubicación de la puerta en la cual le prohibieron el ingreso y de la puerta por la que logró ingresar. Narra con quien se encontró y como es que lograron ingresar al interior del Congreso. En este punto, se advierte que existió una contradicción respecto de si mantuvo alguna conversación con el congresista Diego Bazán, sin embargo, se advierte que, si hay coherencia respecto de la ubicación de ambos en tiempo y lugar, siendo la discrepancia de si conversaron o no a detalle, extremo que no tiene mayor relevancia.

Sin embargo, avanzando con su declaración, en relación al comandante Malca, se advierten algunas inconsistencias, tanto en lo vertido en su declaración en juicio oral como en su declaración previa (con la cual fue confrontada en juicio oral, puntualmente en algunas preguntas). En juicio oral señaló que el efectivo policial encargado de su seguridad se comunicó con el comandante Malca y este le indicó que “había una orden de la jefatura policial de [REDACTED] que no permitía el ingreso a congresistas ni a nadie”, no obstante, en su declaración previa sostuvo que fue directamente el comandante Malca quien le dijo a su persona que había una orden de la Séptima Región Policial de [REDACTED], cuando logró hacerla ingresar al Congreso de la república, es decir se tiene diferentes versiones sobre un mismo hecho. Aunado a ello, se tiene que la testigo no obtuvo mayor información sobre lo manifestado por el comandante Malca. No escuchó alguna comunicación entre el comandante Malca u otra persona y, además de ello, expresamente señaló que no sabe quién habría dado la orden de impedir el ingreso porque el comandante Malca no le explicó de quién provino esa orden, pero asume de que era de quién dirigía la Séptima Región Policial.

Asimismo, no escuchó la voz u alguna orden de Infanzón Gómez, ni de Manuel Lozada Morales. Además, señaló que no conoce a Venero Mellado. La testigo no brinda mayor información sobre las personas que habrían dado la orden de impedir el ingreso al Congreso. No brinda información sobre la hora en la que se produjo la votación de la moción de vacancia y la hora de detención de Castillo Terrones; respecto de este último, solo señaló que considera que fue posterior.

No recordó el número de votos con los cuales se aprobó la vacancia, pero indicó que fueron más de 87.

27) Testigo Diego Alonso Fernando Bazán Calderón (en la décimo primera sesión de juicio oral, del 28 de marzo de 2025)

El testigo señaló que es congresista de la República (periodo 2021–2026) y fue presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno hasta 2023. Como tal, su función era recibir los proyectos de ley vinculados a temas de defensa, seguridad y orden interno, propios de la PNP y FFAA, a fin de dictaminarlos y presentarlos al Pleno del Congreso. No tiene vínculo cercano con el acusado Castillo Terrones, pues solo lo ha visto tres oportunidades, en las que no conversaron. El 7 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 7:00 horas, llegó al Congreso de la República, había un cerco perimétrico, el cual, ya estaba ahí varias semanas atrás por seguridad, debido a las manifestaciones. Estuvo en la oficina de la Comisión de Defensa, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, acompañado de dos asesores y dos técnicos parlamentarios. Se enteró del mensaje presidencial a través de la televisión, mientras se encontraba en la Comisión de Fiscalización, e inmediatamente, se dirigió a la presidencia del Congreso (salón Porras Barrenechea) a fin de informarse de las

medidas que se iban a adoptar. Cuando llegó a la puerta del Palacio Legislativo —ubicada por la plazuela Bolívar de Abancay— ingresó junto con otros parlamentarios sin problemas; seguidamente, por seguridad, estas fueron cerradas con cadenas ya que tenían temor a las detenciones. El uso de cadenas era usual y se hacía así todos los días. No vio si en otro acceso pusieron cadenas. Antes y durante el discurso presidencial estuvo acompañado de los miembros de seguridad del estado que lo resguardaban, después de este ya no, ellos se quedaron fuera del Parlamento. El testigo explicó que esto se debió a que tenía temor de que sus agentes los detuvieran. A través de sus colegas parlamentarios tomó conocimiento de lo siguiente: a) los miembros de la PNP impidieron el ingreso de los congresistas al parlamento; b) que el jefe de la Región Policial [REDACTED], general Lozada Morales, ordenó que se cierren las puertas del Congreso y se impida el ingreso de los parlamentarios; y c) respecto de que el Ministro del Interior Huerta Olivas le ordenó al jefe de seguridad del Congreso que se aperturen las puertas del Congreso para que ingresen los manifestantes, explicó que al conversar con algunos parlamentarios le manifestaron que habían sido impedidos de ingresar, luego se suscitó una conversación y algunos manifestaron que los miembros de seguridad del estado les habían referido que la orden provenía de la Región Policial de [REDACTED]. Información que no fue corroborada por él ni recuerda por quien fue proporcionada. Luego del mensaje presidencial, se citó a los parlamentarios a las 12:00 horas, pero varios de ellos tuvieron problemas para llegar debido a las contingencias policiales que había alrededor del Congreso. La congresista Tudela y otros 40 o 50 parlamentarios que ingresaron, le manifestaron sus quejas sobre las restricciones en el acceso, pero no recuerda quienes fueron ni se elaboró una lista. La congresista Tudela no le manifestó por qué puerta le restringieron el ingreso. Ese día no se comunicó con la congresista Leslie Vivian Olivos Martínez. Ningún congresista se comunicó con él para indicarle que el ingreso al Parlamento se estaba restringiendo. Asimismo, no sabe quién dispuso el cierre de las puertas del Palacio Legislativo, pero presume que fue el oficial mayor o el presidente del Congreso. Su comisión no realizó ningún procedimiento respecto de estas irregularidades, ya que el tema fue abordado, ese mismo día, por el Ministerio Público. Las protestas eran comunes en el Parlamento y por ellas no cerraban las puertas, los congresistas no estaban impedidos de ingresar en ningún momento, podían hacerlo por cualquiera de las tres puertas de acceso que tiene el Congreso. Debido a las restricciones de ingreso, el Congreso no funcionó con normalidad, ya que no pudieron sesionar de manera regular. Por ello, la sesión de vacancia inició con menos parlamentarios de los que debió. Se enteró de la detención de Castillo Terrones a través de la televisión, mientras se debatía la vacancia, pues este procedimiento inició primero. Opinó que el mensaje a la nación dado por el expresidente Castillo Terrones tiene efecto vinculante, ya que éste encarna a la Nación y el poder ejecutivo; por otro lado, los discursos dados por los parlamentarios no tienen tal efecto, ya que sus posiciones son independientes. Realizó una publicación en Twitter indicando que la congresista Tudela le refirió que un oficial no la había dejado ingresar al parlamento por orden del jefe de la Región Policial [REDACTED]. Ese día no sabía que el general Lozada Morales estaba a cargo de dicha región, pues no estaba dentro de sus funciones conocerlo, pero al enterarse, lo etiquetó en la mencionada publicación. No se comunicó con Lozada Morales ni con alguna otra autoridad que pueda confirmar que él fue quien dio la orden que no se permita el ingreso de los parlamentarios. Asimismo, no recuerda haber borrado dicha publicación de twitter ni haberlo citado, porque ni bien sucedieron los hechos intervino el Ministerio Público. La seguridad interna del Congreso era cubierta por particulares y la seguridad externa estaba a cargo de la PNP, que según refirieron impidió el ingreso de algunos de los parlamentarios. No conoce al comandante PNP José Malca Calderón ni se comunicó con el comandante encargado Vicente Álvarez Moreno.

El testigo Bazán Calderón, es congresista de la República y el 7 de diciembre de 2022, se desempeñaba como presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno. Ese día estuvo

en el Congreso de la República desde las 7:00 horas hasta que se debatió en el Pleno la moción en la que se vacó al expresidente Castillo Terrones.

Su relato es coherente en cuanto a su ubicación, las acciones que realizó, luego de escuchar el mensaje a la Nación y la forma en la que conoció sobre el impedimento de ingreso de otros congresistas al Parlamento.

Sobre este último aspecto, brindó un testimonio indirecto y limitado, pues la información introducida en este extremo resulta ambigua. En algunos pasajes, no recuerda quien le brindó la información, señalando de manera genérica que recibió quejas de 40 o 50 parlamentarios, a excepción de la congresista Tudela que le comunicó que personal policial le había impedido el ingreso. Explicó que los impedimentos fueron ejecutados por personal policial encargado de la seguridad externa del Congreso, a cargo del jefe de la Región Policial de [REDACTED], ello encuentra explicación en que precisamente la seguridad del Congreso estaba dividida en externa e interna, la primera a cargo de la Policía Nacional y la segunda, a cargo de personal de seguridad particular. En esa línea no es contradictorio que señale también que el cierre de las puertas del Congreso se realizó por razones de seguridad, ya que los congresistas tenían temor de ser detenidos, incluso refirió que desconfiaban del personal de seguridad del estado encargado de brindarle seguridad. Para finalmente señalar que presume que el cierre de las puertas del Congreso fue ordenado por el oficial mayor o el presidente del Congreso.

Asimismo, se evidencia una actitud pasiva respecto de los acontecimientos que le habían sido comunicados, pues no inició ni solicitó informes posteriores a fin de averiguar la verdad de lo sucedido -cómo y por qué se habría dado el impedimento de ingreso a los congresistas-, lo cual denota una falta de diligencia, pues como él mismo señaló, sus colegas parlamentarios acudieron a él después de ingresar manifestándole lo sucedido, ello en su condición de presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno.

En conclusión, su relato, fue sólido sobre su ubicación el 7 de diciembre de 2022, antes del mensaje presidencial, ya que es cronológico y no existe contradicciones respecto de donde estuvo localizado; además, este da cuenta del ambiente de confusión y crisis institucional después del mensaje presidencial, pues lo percibió de forma directa. No obstante, es un tanto inconsistente respecto de las restricciones que hubo para el ingreso al Congreso, pues su conocimiento se basa en testimonios indirectos de sus colegas, a quienes no identificó, salvo a dos, Tudelo y Olivos, cuya información tampoco corroboró.

28) Testigo Martha Lupe Moyano Delgado (décima segunda sesión de juicio oral, del 1 de abril de 2025)

La testigo actualmente se desempeña como congresista de la República, este es su cuarto periodo como tal. El 7 de diciembre de 2022, era vicepresidenta del Congreso de la República. Ese día fue a trabajar con normalidad, estaba en la comisión de fiscalización, dirigida por el congresista Ventura, era la primera vicepresidenta de la mesa y estaba escuchando al señor Marrufo, mientras declaraba virtualmente. Cuando estaba en la comisión de fiscalización un trabajador de su despacho se le acercó y le informó que el expresidente Castillo Terrones estaba dando un mensaje a la nación, mediante el cual estaba cerrando el Congreso. Ante dicha situación, inmediatamente dejó la citada mesa de trabajo y se dirigió a hablar con el presidente del Congreso, en el camino tomó una decisión y ordenó que un señor de seguridad del Congreso —no la Policía— que estaba en la puerta delantera del Congreso, cierre las rejas, porque entendía que iban a entrar las Fuerzas Armadas y la Policía. Lo hizo a fin de salvaguardar la integridad del Palacio Legislativo. Aproximadamente, a las 12:00 horas, se reunió con el presidente del Congreso en su oficina, conversó con él y juntos se comunicaron con altos mandos de la PNP y Fuerzas Armadas, a fin de saber que acciones tomarían. Según lo que detalló le preguntó al comandante general de la policía “si estaba o no con la Constitución”, quien le respondió que sí. Producto de esa reunión ella y el presidente del Congreso tomaron acción y convocaron a una sesión del pleno del Congreso, a fin de tratar lo que acababa de ocurrir.

Esta era una sesión excepcional y diferente de la convocada para las 15:00 horas, que se sustentaba en lo excepcional de lo ocurrido, ya que el presidente del Congreso puede convocar a sesión en el momento que desee; no es la mesa directiva quien convoca, sino el presidente. A las 13:00 horas se fueron reuniendo los congresistas en el pleno, ya que iban llegando de a pocos. Decidieron no abrir debate, pues si bien el presidente del Congreso solicitó la intervención de los parlamentarios, nadie quiso hacerlo y solo emitían su voto. Se reunieron para evaluar la situación y plantear la vacancia por un tema de flagrancia por el delito de rebelión, porque el expresidente en su mensaje había propuesto cambiar el sistema de gobierno y cerrar el Congreso. Castillo Terrones dispuso el cierre del Congreso mediante un acto supremo que se dio como mensaje a la nación. Según consideró, este discurso tenía entidad suficiente para cerrar el Congreso, ya que él estaba investido como presidente de la República, tenía puesta su banda presidencial, estaba en Palacio de Gobierno y mediante el canal del Estado difundió un mensaje a la nación. En este mensaje ordenó cerrar el Congreso y no solo esto, sino también cambiar todo el Sistema de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Poder Judicial y otros estamentos, incluido el propio Congreso. Además, ordenó que se cambiara la forma de gobierno a Asamblea Constituyente. El 7 de diciembre de 2022 estaban permitidas las sesiones virtuales del Congreso de la República, pues debido al Covid-19 se modificó el Reglamento del Congreso. Se reunían en una sesión virtual a través del Meet, estas sesiones eran públicas —salvo casos de denuncias constitucionales— y las votaciones se daban a través de un equipo celular, que era diferente al que les entregaban cuando asumían sus funciones. Según la Constitución, para vacar a un presidente se requieren 87 votos. El reglamento también lo establece de esa manera, y en este caso, se obtuvieron 102 votos. No existe otra norma que refiera una cantidad diferente de votos, para la vacancia de altos magistrados también se necesita 87 votos y el presidente de la República es el funcionario de la más alta jerarquía. El Congreso terminó de votar la vacancia presidencial, aproximadamente a las 1:50 horas. El acusado Castillo Terrones fue detenido después de que el Congreso lo destituyera, pues primero declararon la vacancia y después lo detuvieron. Indicó que un mensaje a la Nación debe estar refrendado por los ministros de Estado, ya que este siempre anuncia algo y da cuenta de alguna excepcionalidad, lo que implica que todos los ciudadanos estén alertas para escuchar lo que tiene que comunicar el presidente de la república, pues de no contar con el refrendo de la cartera ministerial se comete un delito. El artículo 120 de la Constitución sanciona con la nulidad, los actos del presidente que no fueron refrendados por los ministros de Estado. Según considera, el presidente de la República tiene el deber de respetar y hacer respetar la Constitución, la que debe ser interpretada como un todo. Después del mensaje, el Parlamento no funcionaba con normalidad, pues había una situación de zozobra, en ese momento todo era confuso. Para la testigo, la sensación se zozobra que se vivió en el parlamento se vio reflejada en los trabajadores, pues ante el eventual cierre del Congreso se iban a quedar sin trabajo. Sobre la alteración del orden público indicó que en el Congreso siempre había protestas. Ese día había un grupo de personas protestando en la puerta del Congreso. La información sobre el motivo de las protestas no era conocida de forma inmediata a través de la PNP, sino que tomaban conocimiento de forma directa a través de las personas que se acercaban. Aclaró que recién en el juicio oral se enteró por parte de la congresista Tudela de que no la habían dejado ingresar al Congreso, ya que no tenía precisión de a quienes no se les había permitido el ingreso, porque en esa época solo había comentarios sobre lo que sucedía. En torno a la inmunidad parlamentaria indicó que los congresistas no tienen inmunidad parlamentaria respecto de delitos comunes, pero el presidente de la República sí, su inmunidad es respecto de todos los delitos. En lo relativo a la puerta del Congreso, la testigo dio la orden de que se cierre la puerta delantera, sin que el presidente del Congreso tenga conocimiento, situación de la que se enteró después. La puerta estuvo cerrada hasta las 13:20 aproximadamente, es decir, 20 minutos después que se convocó a la nueva

reunión. A fin de que abran la puerta delantera se comunicó con el jefe de seguridad, lo cual ocurrió después de que se comunicó con los altos mandos de la PNP y FFAA. Durante el tiempo que la puerta estuvo cerrada los congresistas podían ingresar por la puerta trasera, ya que ella solo ordenó que se cierre la puerta delantera. Ese día la PNP respetó sus derechos, en ningún momento estuvo fuera del Congreso a fin de ver la actuación de la Policía

El testimonio de la declarante es coherente y se ubica en tiempo y espacio. Da cuenta de cómo se desarrollaron los hechos en el Congreso de la República el 7 de diciembre de 2022, cuya jornada inició con normalidad, la cual se vio interrumpida con el mensaje a la nación que dio el expresidente de la República. Así, a fin de salvaguardar la integridad de las instalaciones del Parlamento, la declarante ordenó a un miembro de la seguridad interna del Congreso, que no era policía, que cierre la puerta delantera, dejando en claro, que no se había ordenado el cierre de la puerta posterior del Congreso. La testigo da cuenta también de que, si bien el presidente del Congreso inicialmente no tuvo conocimiento de la orden que dio ella en su condición de vicepresidenta del Parlamento, también lo es que cuando se enteró no le dijo nada. Su relato evidencia las coordinaciones con altos mandos de la PNP y FF.AA. a fin de verificar si estos iban a acatar o no las disposiciones dadas por el expresidente Castillo Terrones en su mensaje presidencial. Luego de corroborar que no iban a seguir sus órdenes promovieron una nueva moción de vacancia, diferente a la que se desarrollaría a las 15:00 horas. Esta nueva sesión del pleno se desarrolló de forma semipresencial, lo cual estaba permitido por el Reglamento del Congreso y se contaban con los medios tecnológicos que permitía a los parlamentarios expresar su voto. Su testimonio evidencia también un conocimiento parcial de la organización y coordinación en la seguridad del Congreso de la República, pues ella como vicepresidenta no tenía conocimiento claro de lo que sucedía, en principio, de quien efectuó el impedimento de ingreso de los congresistas. Asimismo, ignoraba la actividad de los manifestantes fuera del Congreso, según su versión ese día hubo una actividad inusual en ese aspecto, a través de comentarios, como el impedimento en el ingreso de algunos congresistas al Parlamento, precisando, que no escuchó nada sobre el levantamiento en armas del personal policial.

29) Testigo Joseph Michael Grandez López (décima segunda sesión de juicio oral, del 1 de abril de 2025)

El testigo es técnico de tercera de la Policía Nacional del Perú, tiene 17 años de servicio. En diciembre de 2022, era parte de la escolta presidencial, su función como suboficial del Departamento de Escolta de la División de Seguridad Presidencial, era velar por la seguridad del presidente. El horario de labores que tenía era de 24 horas de servicio por 24 horas de descanso. El 7 de diciembre de 2022, llegó a Palacio entre las 5:40 o 6:00 horas. En la mañana realizó sus actividades de forma normal, se formó, le tomaron lista y luego desayunó. No le habían comunicado sobre alguna actividad programada para el expresidente Castillo Terrones; por lo que, lo instruyeron para que esté atento a cualquier circunstancia, situación o movimiento. Luego de ello, subió a su dormitorio y estaba ahí mientras lo ordenaba y limpiaba. Aproximadamente a las 11:00 horas, el suboficial Herrera le comunicó que iban a salir, porque se estaba activando la escolta. En ese momento no tenía conocimiento del mensaje del expresidente Castillo Terrones, pues recién se enteró cuando llegó a la Región Policial [REDACTED], ya que estaba siendo detenido por el golpe de Estado. El declarante conducía el vehículo donde viajaba el presidente, denominado "cofre", él lo manejó porque el conductor oficial se encontraba de vacaciones. Su copiloto, el superior Irigoin Chávez, lo apoyaba en esta función y se le denominaba "sombra", porque era el personal de seguridad más próximo al señor presidente y era el nexo entre el presidente y la escolta. Sacó el vehículo y en la rotonda de Palacio de Gobierno observó que bajaban de la residencia presidencial el señor Castillo Terrones, su esposa, su hija Alondra, Torres Vásquez y otras personas, que no recuerda exactamente quiénes fueron. Al vehículo subieron Castillo Terrones, su esposa, su hija Alondra y el señor Aníbal [Torres

Vásquez]. No recuerda la hora, pero salieron por la puerta 6, que da hacia el puente Trujillo, la escolta los esperaba afuera de Palacio. Se fueron con toda la capsula de seguridad por la avenida Tacna, cuando estaban por Piérola, Colmena, por la radio la cabeza de la comitiva del patrullero (“la liebre” o la “mil uno”), le preguntó a qué punto se dirigían, porque no conocían el destino. Ante la consulta que Irigoin Chávez le hizo al expresidente este le señaló que se dirigían a la embajada de México. El destino le fue comunicado al suboficial Cárdenas, el “mil uno”, quien coordinó el tránsito para controlar el tráfico y agilizar el desplazamiento. Como no había planeamiento cuando llegaron a la avenida España las rutas estaban congestionadas y se detuvieron ahí. Seguidamente, el comandante Carpio Zúñiga adelantó la cápsula de seguridad e indicó que no se muevan más, mientras esperaban indicaciones. Mientras estuvieron detenidos la escolta presidencial se posicionó a los lados de los vehículos y el SWAT ocupó su posición como segunda cápsula de seguridad. Se les indicó que se constituyan a la Región [REDACTED], cuando llegaron bajaron al señor Castillo Terrones. El comandante solicitó su presencia como conductor del cofre y también del operador de “la mil uno”, el suboficial Cárdenas, porque una fiscal los quería entrevistar. Informaron que no sabían de antemano a dónde se dirigían. Cuando estuvieron detenidos sin avanzar, Castillo Terrones preguntó por qué no avanzaban, pero no podían porque no tenían indicación para hacerlo, pues el cofre no se puede movilizar de manera independiente, cuando el funcionario este dentro de la unidad, ya que siempre se desplaza con sus capsulas de seguridad, conformada por dos motos que le denominamos “halcones”, el patrullero, el “liebre” que le decimos nosotros o “mil uno”, un seguidor, el cofre, el seguidor número dos que va atrás del cofre y el vehículo del SWAT que es respaldo. La salida del expresidente fue un movimiento no planificado y que no se encontraba en su agenda, pero era usual que se dieran actividades espontáneas o no programadas. Afirmó que las indicaciones siempre se daban por radio, por lo que siempre estaba atento a este aparato.

El testimonio del testigo Grández López, se ubica en tiempo y espacio. su relato es coherente y da cuenta de cómo sucedieron los hechos desde la mañana del 7 de diciembre de 2022, pero en específico, detalla como el expresidente Castillo Terrones se retiró de Palacio de Gobierno, en el vehículo oficial que se le asignó denominado “cofre”, se movilizó con la escolta presidencial y contó con dos cápsulas de seguridad. El declarante, quien fungió como chofer detalló que cuando salieron no tenía conocimiento de a dónde se dirigían y luego de salir de Palacio de Gobierno recién se lo comunicó que se dirigían a la embajada de México, por ello si bien se trataron de hacer las coordinaciones a efectos de liberar las vías y poder desplazarse con facilidad esto no se logró siendo intervenidos por inmediaciones de la avenida España y llevados a la Séptima Región de [REDACTED], donde fue detenido el expresidente Castillo Terrones. Este testimonio da cuenta de lo apresurado que fue el traslado de Castillo Terrones, su esposa, hija y el señor Torres Vásquez. El testigo no refiere haber visto personal armado durante la intervención de Castillo Terrones.

30) Testigo Nilo Aladino Irigoin Chávez – Décimo segunda sesión de juicio oral del 1 de abril de 2025 –

El testigo actualmente es jubilado de la PNP. Desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022, fue integrante de la escolta de seguridad del expresidente Castillo Terrones. Como integrante de la División de Seguridad del Estado sus funciones eran acompañar al expresidente en sus actividades internas y externas. La seguridad se desplazaba a pie y en vehículo. El 7 de diciembre de 2022, se encontraba de franco, porque ya había hecho servicio un día antes, pero como ese día el expresidente tenía que ir al Congreso a las 15:00 horas, el jefe de escolta, coronel Walter Ramos, ordenó que el personal de las dos escoltas se quede para acompañar al presidente al Congreso, cada una tenía de 17 a 18 integrantes por servicio. El mando de la escolta presidencial estaba a cargo del mayor Alarcón. Aproximadamente a las 11:20 o 11:30 horas, el declarante salió un momento hacia el exterior, a la primera o segunda cuadra del jirón Trujillo. A su retorno

vio un cordón policial en el puente Trujillo, cuando trató de ingresar, le preguntó a un colega que sucedía y él le contó sobre el mensaje presidencial, sacó su carnet, se identificó y le permitieron el ingreso a Palacio de Gobierno. Sobre el cordón policial y el impedimento para ingresar señaló que él vio que se identificaban a las personas y los dejaban pasar. Asume que eran los que trabajaban por la zona. Luego de que ingresó, se cambió con su uniforme táctico y bajó por el gran comedor, se encontró con Castillo Terrones quien le indicó: “en un momento vamos a salir”. El declarante se comunicó con el jefe de escoltas para que la active y el cofre pase a la rotonda. Del interior de Palacio de Gobierno salieron y abordaron específicamente el vehículo denominado “cofre”, el expresidente; su esposa, la primera dama; su menor hija y Torres Vásquez. En el interior del vehículo también se encontraban el chofer y él que era la “sombra”, que es la persona más cercana al presidente, la que lo cuida y está siempre atenta a lo que pueda ocurrir o lo que pueda pasar con él. El expresidente le dijo que iba a la embajada de México, no aviso en ese momento a la escolta, porque pensó que el presidente, por intermedio de repente del edecán o de alguna otra persona, ya lo había comentado antes de salir, porque ya estaban saliendo. Cuando salió el vehículo, recién el suboficial Grandez, chofer, le preguntó a dónde se dirigían y él le preguntó a Castillo Terrones, quien indicó a la Embajada de México. Según consideró el camino hacia la embajada de México no se daba como una situación regular, porque el vehículo no se desplazaba a una velocidad normal, porque no había policías de tránsito. Muchas veces el patrullero que iba adelante no respetaba los semáforos; entonces el traslado era lento. Además, no había las liebres, las motos, no estaban. Entre las avenidas España y Garcilaso, frente casi a la Clínica Internacional, el “cofre” paró intempestivamente, porque había una orden de que se mantengan ahí; por lo que se paró toda la comitiva. A los segundos, vio personal uniformado con armamento de largo alcance, que apuntaban al “cofre”. La menor hija del expresidente se asustó y empezó a llorar, el testigo y el expresidente intentaron calmarla. Castillo Terrones no le explicó por qué se dirigía hacia la Embajada de México, por el ruido de los carros, no escuchó conversación alguna en el trayecto, cuando se encontraban en el interior del cofre. Cuando el vehículo llegó a la séptima región, vio que un general se acercó al “cofre” e invitó a bajar al presidente. No recuerda el nombre del general, pero este se acercó y lo reconoció por sus galones. Se acercó e invitó a pasar al presidente y ellos se quedaron, el declarante se quedó en la parte posterior, porque no estaba de servicio. Entonces, ahí acompañó al personal que estaba de servicio a la parte interna de la séptima región, no sabe a qué ambiente. El 7 de diciembre de 2022 se encontraba de franco y, si bien, le correspondía asumir el cargo de sombra del presidente a Orlando Tello Guevara, el declarante determinó que le correspondía asumirlo, por su antigüedad y grado, ya que él era superior, y Tello Guevara técnico; por lo que, agarró la posta.

En resumen, la declaración del testigo es coherente, se ubica en tiempo y espacio. Da cuenta de los sucesos del 7 de diciembre de 2022, en específico, lo relacionado con la salida de Castillo Terrones de Palacio de Gobierno con dirección a la embajada de México, donde según el relato del testigo le indicó que iba a dejar a su familia, destino al que no llegó debido a que fue detenido en ese trayecto cuando se encontraba por inmediaciones de la avenida España, donde paró intempestivamente, ya que había una orden de que se mantengan ahí; y luego fue conducido a la Región [REDACTED], donde fue detenido. Según el relato del testigo, la detención se realizó con personal uniformado que portaba armamento de largo alcance, los cuales apuntaban al “cofre” o vehículo presidencial. Además, evidencia que Castillo Terrones salió de Palacio de Gobierno junto con la escolta presidencial, actividad que no estaba programada. Se destaca también que según refiere el testigo, el jefe de la escolta presidencial, coronel Walter Ramos, solicitó de manera extraordinaria que las dos escoltas, conformadas por 17 o 18 personas cada una, asistan ese día a acompañar al expresidente Castillo Terrones, debido a que ese día a las 15:00 horas se iba a debatir la moción de vacancia en el Congreso.

31) Testigo Cristian Pedro Martínez Valencia – en la Décimo Tercera Sesión de Juicio oral del 3 de abril de 2025 –

El 7 de diciembre del 2022, el declarante era conductor del vehículo EGO-151, asignado y en el que transportaba a la acusada Chávez Chino, tomó conocimiento del mensaje de la Nación por los medios de comunicación. Después del mensaje, por indicación del edecán y del jefe de escolta, sacó el vehículo para salir con la ex premier. Cuando Chávez Chino abordó el vehículo, se encontraba acompañada de dos señoritas y se le indicó que vaya a la embajada de México. Cuando llegaron a la plaza Bolognesi se detuvieron a un costado para luego, por indicación de Chávez Chino dejarla en su despacho congresal. No conocía las actividades protocolares de la ex premier Chávez Chino para el 7 de diciembre del 2022, su jefe inmediato superior fue el Mayor López Darcourt, quien era jefe de escolta de Chávez Chino. Negó recordar que haya escuchado de las “liebres” y del vehículo “seguidor” que iban a la Embajada de México, la indicación la da Chávez Chino, después ellos se enfocaron en trasladarla, era su función. La comunicación interna con el personal policial es netamente sobre el desplazamiento, el procedimiento para llevar a una persona a un lugar determinado, comienza con la indicación en ese entonces del jefe, del premier, es la única persona que indica a dónde van. No conoce las normas que regulan el desplazamiento de un vehículo oficial. Tiene 7 años de experiencia como chofer. No conoce el ROF, el MOF, ni las sanciones que existen respecto de su labor como chofer. Tiene secundaria completa. Fue conductor de 6 o 7 presidentes del Consejo de ministros, incluyendo a Chávez Chino. El traslado de los señores a algún lugar, era conocido por el jefe de escolta, él decía dónde iba a ser transportada la señora o el señor presidente del Consejo de ministros. Reiteró que inicialmente irían a la embajada de México, pero a la altura de la plaza Bolognesi se detuvieron y Chávez Chino le dijo que la deje-lleve- en su despacho congresal. Después, por intermedio del mayor, recibió la indicación de que regresen a su despacho congresal. Negó haber llevado a Chávez Chino a su domicilio, aunque si lo conocía, estaba ubicado en la calle Varela, en el distrito de Breña. El 6 de diciembre del 2022, Luis Vásquez era quien estaba a cargo de la conducción del vehículo que ha indicado.

En suma, el testigo fue chofer de la ex premier Chávez Chino a la fecha de los hechos (07/12/2022). Después del mensaje a la nación se le indicó que desplace el vehículo para trasladar a Chávez Chino. Esta misma le indicó que la lleve a la embajada de México, pero cerca de la avenida Bolognesi se le pidió que espere, para finalmente decirle que se dirija al despacho congresal de la ex premier. No tenía conocimiento de las actividades protocolares de Chávez Chino y no recuerda haber escuchado si las liebres (motocicletas) y el vehículo seguidor iban a la Embajada de México.

32) Testigo Rosario Patricia Gatty Vásquez – en la Décimo Tercera Sesión de Juicio oral del 3 de abril de 2025 –

La testigo, a diciembre del 2022, trabajó como edecán en la PCM, realizando sus servicios dentro de la oficina designada para los edecanes. Sus funciones eran acompañar a la premier a todos los eventos oficiales, asesorarla en temas protocolares, temas castrenses y también mantenerla informada de la agenda. Fue edecán de la ex premier Chávez Chino por una semana desde que fue nombrada hasta el 7 de diciembre de 2022. Para esa fecha había dos secretarías y personal directo de la premier. Conoció a dos asesores de la premier William Riveros y Nadia Contreras, así como a dos secretarías: Milagros Talledo y Nataly Vega. El mensaje a la nación fue aproximadamente a las 11 u 11:30 de la mañana, lo escuchó en su oficina en los televisores de la PCM. Empezó su jornada laboral desde las 7 de la mañana cuando ingresó a laborar, se dirigió a su oficina y estuvo allí en todo momento en su servicio. Ese día Chávez Chino la llamó a las 11 de la mañana a secretaria y, luego, accedió a su despacho. Habló con William Riveros quien le dijo que se acerque a la puerta para recibir a dos personas que eran visita. Chávez Chino se encontraba con Nadia Contreras, William Riveros y dos personas a quienes no conoce, cuando fue a la zona de identificación a buscar a las personas referidas por Chávez Chino, observó que ella

misma apareció a los pocos segundos y las hizo ingresar personalmente. El hombre llevaba un trípode con una cámara, no tuvo tiempo de conversar con ellos porque la premier agilizó el ingreso. Estas personas le preguntaron por qué habían sido convocados, pero al desconocer ello, les dijo que pregunten a la premier. Aparentemente eran periodistas. Luego, la premier los condujo hacia un pasillo de la PCM, ingresaron al Salón Dorado hasta llegar a la cápsula, que es el ingreso al despacho presidencial, para ingresar ambos periodistas y la premier. No recibió alguna orden de Chávez Chino hasta el momento en el que ella se movilizó a su despacho congresal. No subió al mismo vehículo que la ex premier, pues esta subió al “cofre” y la declarante al “seguidor”. Estaban por las inmediaciones del centro de [REDACTED], pero desconocía el destino pues solo el “cofre” la tenía. Después de subir al “seguidor”, se comunicó con Nataly Vega quien le dijo que la premier había renunciado y que debía regresar con los vehículos a la PCM. Previamente se dejó a Chávez Chino en su despacho congresal. Tras ello retornaron a la PCM y se mantuvo en su oficina hasta aproximadamente las 9:00 o 9:30 p. m. Explicó que, de modo general en la PCM, los premieres manejaban agenda, pero Chávez Chino aún no la manejaba. No se comunicaba por teléfono directamente con la ex premier Chávez Chino sino a través de Nadia Contreras. Había un grupo de WhatsApp cuyo nombre no recuerda con exactitud, pero tenía la terminación de “PCM”, lo integraban las secretarías y los edecanes, pero la premier no estaba dentro de ese grupo. La finalidad del grupo era conocer la agenda de la premier, la cual también coordinaban por correo. Después del 7 de diciembre, cree que el grupo fue desactivado; desconoce quién lo hizo ni quién lo administraba. Respecto de cuál era el procedimiento regular para el ingreso de periodistas por la PCM indicó que, lo formal era que previamente esté coordinado con el área de comunicaciones, era a través de un correo de las secretarías de la premier y se dirigía ese correo al área de Seguridad para que esté formalizado. Para el 7 de diciembre de 2022, dicho protocolo, tiene entendido que fue regularizado, es decir, ingresaron primero y luego se envió los correos y se hizo su registro. En ese momento Chávez Chino era su superior, y no recibió de ella ninguna orden durante el desplazamiento. Luego regresó a la-ratificó su respuesta a la pregunta 18 de su declaración previa del 15 de marzo de 2023-, donde indicó que alrededor de las 14:30 horas aproximadamente, estaba en su oficina, y la secretaria Milagros Talledo, le pidió que abra la puerta, y solo su persona y la ex premier Betssy Chávez tenían acceso directo para abrir la puerta, entonces, abrió la puerta y ahí es que observó que solo retiró sus cosas personales (de aseo, sábanas, etc.) de la ex premier. Tras leer la pregunta 10 de su declaración previa del 15 de marzo de 2023, se ratificó en que después del mensaje se encontraba contrariada por lo sucedido, así que llamó a su institución (Fuerza Aérea del Perú) y le indicaron que permanezca en su servicio hasta que renuncie la ex premier, luego, que esta renunció, también se comunicó y le reiteraron que igualmente se mantenga en el servicio. Negó que Vega Tafur o Talledo Silva, secretarías de la PCM, le hayan dicho por WhatsApp que la acusada Chávez Chino se estaba dirigiendo a la embajada de México. Desconoce si Vega Tafur presentó algún WhatsApp a la investigación, cuando declaró antes le indicaron que Vega manifestó que le había dicho a ella eso por texto; no obstante, eso es falso. Cuando observó el mensaje presidencial, vio que el acusado Castillo Terrones tenía papeles en la mano. La testigo pertenece a la FAP, tiene experiencia en el manejo de armas e indicó que una hoja no es un arma. Señaló que, aunque no era su obligación reportar los movimientos de la persona a quien brindaba seguridad, igual le dijeron haga y lo reportaba a través del grupo de WhatsApp, pero reitera, no era su obligación institucional reportar a su comando ello. Cuando siguió al “cofre” en el “seguidor”, salieron por la Alameda Chabuca, de allí por inmediaciones del centro de [REDACTED] y estaba en comunicación mediante su teléfono. No se detuvo en ningún momento. Después de la llamada-con Nataly Vega-, cuando le mandan el documento-de la renuncia-, recién se enteró que iban al despacho congresal. Desde que ingresaron los periodistas hasta que se dio el mensaje a la nación, transcurrieron aproximadamente 30 o 40 minutos.

De lo expuesto por la testigo, se puede concluir que fue edecán de la acusada Chávez Chino el día 07 de diciembre de 2022. Presenció cómo Chávez Chino recibió y dirigió por el salón dorado hasta el despacho presidencial, a los periodistas que grabarían el mensaje a la nación (lo que no era usual dentro del protocolo, y cuyo registro de ingreso se regularizó posteriormente). Refirió haber acompañado a la ex premier tras el mensaje en un vehículo de seguimiento, mientras Chávez Chino iba en el denominado “cofre”. Inicialmente no sabía a donde iría, pero luego se enteró que irían a su despacho congresal. Tras la renuncia de Chávez Chino se le indicó que regrese junto con las unidades móviles hacia la sede de la PCM. En la sede de la PCM abrió las puertas del despacho de la ex premier a solicitud de sus secretarías (Milagros Talledo y otra) quienes le pidieron ingresar para recoger objetos personales de la acusada Chávez Chino. No sabía que se iba a dar un mensaje a la nación. No tenía la obligación de reportar las actividades de la ex premier, pero igual lo hacía a través del grupo de Whatsapp de la PCM al que pertenecía junto con las secretarías y asesores de Chávez Chino. Finalmente, negó haber recibido algún mensaje de Nataly Vega indicándole que la ex premier se dirigía a la embajada de México.

33) Testigo Nataly Yasmyn Vega Tafur¹¹⁰ – en la décimo tercera sesión de juicio oral del 3 de abril 2025 –

La declarante era secretaria IV del despacho de la PCM. Sus funciones (que estaban en el ROF) eran ver la agenda, visitas, trámite documentario del SGD y diferentes coordinaciones sobre la asistencia a la acusada Chávez Chino. En el caso de la PCM, solo había 2 secretarías. Como secretaria de la PCM no era personal de confianza de Chávez Chino, pero había dos secretarías llamadas Glenda y Nadia (de quienes desconoce sus apellidos) que eran secretarías de confianza de la expremier, nunca vio la resolución o designación de ellas y desconoce si contaban con algún contrato de trabajo. Sobre el ingreso de ellas a la PCM, estas enviaban un correo a recepción, quienes lo reciben y tras ello, se apersonan con sus DNI, e ingresaban porque ya tenían autorización como visitantes. La declarante solo se encargaba de temas protocolares de la agenda de Chávez Chino, pero quienes se encargaban realmente de su agenda eran Glenda y Nadia (al principio Glenda y luego Nadia), quienes-según se comentaba- venían con la acusada desde el Ministerio de Cultura, eran su personal de confianza. Desconocía la agenda Chávez Chino el día 7 de diciembre de 2022. La única persona que ha estado a lado de ella es la señorita Nadia y es la que vio la agenda. Según el ROF era parte de sus funciones manejar la agenda del despacho. No sabe qué labores desempeñaban Nadia y Glenda. El 7 de diciembre del 2022, llegó a su despacho aproximadamente a las 9:30 o 10:00 mañana, y advirtió que el equipo personal de confianza de Chávez Chino ya estaba dentro. Desconoce si la acusada fue convocada para alguna reunión el 7 de diciembre. La PCM tiene una única puerta de ingreso que es por el Jirón Carabaya. Actualmente ya no trabaja en esa institución. La PCM es un ala de Palacio de Gobierno y para conectarse entre estos hay un pasadizo o “túnel” por el que sólo transitan personas autorizadas (generalmente ministros). La declarante no tuvo acceso a éste, desconociendo el motivo, seguramente es parte de la seguridad, el día de los hechos, Chávez Chino llegó, casi al mismo tiempo que la deponente, la premier entró a su oficina, luego, la edecán entró a saludarla, eso es algo protocolar, la declarante estaba en su oficina que queda siempre al frente de la premier que estaba con su equipo. No conoce si hubo ingresos en la PCM el 7 de diciembre, se apersonó a la puerta de la oficina donde estaba y vio que la premier iba con unos señores, pero desconocía quienes eran. No sabe quién autorizó el ingreso de esas dos personas, posteriormente recién se enteró que era la

¹¹⁰ Por Resolución N° 72 del 8 de abril de dos mil veinticinco, expedida en la décimo quinta sesión de juicio oral, este Tribunal Supremo dispuso se OFICIE en el día al despacho fiscal de turno competente, comunicando lo acontecido en la sesión de audiencia de juicio oral de fecha 03 de abril de 2025, respecto a la actuación luego de culminada su declaración, por parte de la testigo Nataly Vega Tafur pese a la disposición expresa de este Supremo Tribunal, adjúntese copia de las actas concernidas, incluyéndose la de hoy que contiene la presente resolución, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.

edecán con la premier, desconociendo los motivos por los que habían ingresado. Se enteró del mensaje de Castillo Terrones por la televisión. Luego del mensaje a la nación, la declarante se encontraba sentada en su escritorio que da a la puerta de la premier, la vio ingresar a su despacho y luego salir con la edecán Patricia Gatty. No sabe a dónde se dirigió Chávez Chino luego del mensaje a la nación. Se quedaron en el despacho de la PCM un joven y dos señoritas (entre ellas cree que estaba Nadia), aproximadamente al mediodía, se dirigió a la puerta de recepción de la PCM y vio que todos, incluso funcionarios (secretarios generales), se iban retirando como “escapando” (abandonaron su puesto de trabajo). En eso observó que un joven llegó a recepción y los señores de mesa de partes le comunican que era la carta de renuncia de Chávez Chino. En la PCM existen cinco vacantes como secretarías, pero solo era una señora nombrada, y en su caso era secretaria de confianza. Cuando Aníbal Torres Vásquez fue premier, su oficina estaba prácticamente en el centro de esa ala, y cuando Chávez Chino asumió, ella se trasladó a la oficina que tenía el viceministro de Gobernanza. El procedimiento habitual del ingreso de visitas a la PCM consiste en que normalmente un asesor solicita el ingreso de personas, y ellas, a través de un correo, envían a recepción. Ello no se cumplió el 7 de diciembre de 2022. El canal de comunicación de coordinación del trabajo en la secretaría de la PCM, como es en la gestión pública, era a través de correos en general, y había un grupo de WhatsApp de coordinación, integrado por el despacho, las dos secretarías (Milagros Talledo y su persona) las tres edecanes y un asesor de confianza de la premier. Los edecanes trabajan por turnos, un día sí, otro no. El edecán del 7 de diciembre de 2022 de Chávez Chino, era la comandante Patricia Gatty. En relación al desplazamiento de la premier, respecto a si tuvo comunicación con Patricia Gatty, indicó que no sabía que Chávez Chino se estaba retirando, solamente vio que salía de su oficina, posteriormente, se comunicó a través de WhatsApp (con Gatty), estaba nerviosa, la vio entonces le escribió y la comandante le respondió que estaba en “el cofre” con la premier. La declarante le preguntó a dónde se dirigían, y ella le dijo que se iban a la Embajada de México, desconoce quién le proporcionó esa información a Gatty. Con posterioridad a la renuncia de Chávez Chino, un efectivo femenino de confianza de la premier llegó y solicitó llevarse las pertenencias que tenía aquella en su despacho, a lo que accedió, porque eran sus cosas y tenían que proceder a entregarlas (cepillo de dientes y muda de ropa). El 7 de diciembre de 2022 no se regularizaron las boletas de ingreso de dos personas que después tomó conocimiento que se trataban de periodistas. Justamente ese mismo día se emitió la designación del señor William como Asesor I de la premier Chávez Chino, por lo que le pidió que firme las boletas, pero no dijo nada. Los días pasaron, la papeleta siguió estando pendiente de firma, ya había llegado el premier de Dina Boluarte, entonces, le pregunta a William porque seguía allí y este le respondió que esperaba hablar con el nuevo premier. La declarante esperaba para poder cambiar su cargo con la persona que llegara a remplazarla y cuando vio a William le indicó que había venido la señorita de recepción con su boleta para que la firme (por las personas que Chávez Chino hizo ingresar), pero William no se quiso hacer cargo, debido a que las chicas estaban casi llorando y les iban a descontar de su sueldo, es que la declarante la firmó por solidaridad (dejando constancia de la negativa de William), indicando que Milagros Talledo tampoco lo quiso firmar. Torres Vásquez la nombró como personal de confianza desde febrero 2022, ingresó a trabajar en dos periodos, con el premier Guido Bellido, luego de Mirtha Vásquez, ingresó Torres Vásquez, ingresando a trabajar con él, como secretaria de despacho. El día de los hechos no se comunicó con Torres Vásquez. Para laborar como secretaria en la PCM se requería principalmente la confianza de la premier, además debía tener ciertos estudios en manejos administrativos y ofimática, precisando que la declarante tenía estudios de gestión administrativa. El día 7 de diciembre de 2022, a pesar que todos los trabajadores salían asustados, ella no salió, porque consideraba que no era oportuno abandonar su puesto de trabajo. Cuando habló con la edecán, esta le dijo que iba camino a la Embajada de México, y aunque ahora que Gatty ha

negado esa versión, la declarante se retifica en lo indicado. No tuvo ninguna investigación por firmar las papeletas, lo hizo porque las señoritas de recepción dijeron que les iban a descontar; asimismo, era parte de sus funciones como secretaria firmar una papeleta, más no estaba obligada a hacerlo como si la persona de confianza que venía con la premier, que era William, pero este se negó. No entregó los mensajes de WhatsApp, en lo que la edecán refirió que iban a la Embajada de México, porque no tenía el celular, lo solicitó la fiscalía, pero era de la PCM, tampoco le abrieron investigación por no entregar el celular. No recuerda la hora exacta cuando se enteró de la renuncia de Chávez Chino. Vio a la gente salir (como abandonando su cargo) mientras ella estaba en su escritorio y empezó a escuchar bulla, por lo que salió. Para esto los medios ya habían reportado la detención de Castillo Terrones, por lo que salió y vio que todos se iban, la premier renunció antes de todo ello y desconoce si el abandono de labores quedó registrado en algún documento. Desconoce porque no se cumplió el protocolo en relación a las dos personas que ingresaron ese día porque en sí, la premier se apersonó a la puerta. Le pidieron que regularice las boletas de ingreso de estas personas a los días. Esa mañana, se acercó un edecán del presidente a la puerta, pero desconoce quién era o el motivo por el cual llegó. En relación a las boletas que firmó, la señora Milagros le dijo que era suficiente con firmar las boletas y también la señorita de recepción. No sabe si era necesario realizar un informe adicional, porque solamente eran personas civiles que iban a despacho. No sabe si las personas que ingresaron dejaron su DNI o credencial de prensa.

En resumen, la declarante fue secretaria IV de la PCM. Sus funciones según el ROF eran ver la agenda, visitas, tramites y coordinaciones de la premier. No era de confianza directa de la acusada Chávez Chino, pero había dos secretarias llamadas Glenda y Nadia que si lo eran y venían con aquella desde el Ministerio de Cultura. Ellas ingresaban, previa autorización por correo como visitantes. La declarante se encargaba de temas protocolares de la agenda de Chávez Chino, pues quienes veían en sí la agenda eran las antes nombradas. No sabe cuál era la agenda de Chávez Chino para el 7 de diciembre, pero ese día llegó a su despacho aproximadamente a las 09.30 y la premier ya estaba dentro con su personal de confianza. Hay un túnel o pasadizo que conecta Palacio de Gobierno con la PCM, al cual la declarante no tenía acceso. Observó que Chávez Chino hizo ingresar a dos personas que luego se enteró eran periodistas. Tras el mensaje de Castillo Terrones vio como personal de la PCM y Palacio de Gobierno salían de sus oficinas, abandonando sus puestos de trabajo. Luego de ello llegó un joven a recepción de la PCM, dejando la carta de renuncia de Chávez Chino. La declarante ingresó a trabajar a la PCM durante la gestión de Anibal Torres como premier. El protocolo de ingreso no se cumplió con los periodistas, porque primero se les hizo pasar y luego de días se regularizó su ingreso. Los edecanes trabajan 24x24, ese día le correspondía a Patricia Gatty quien le informó que estaba en “el cofre” con la premier camino a la embajada de México. Luego llegó un efectivo femenino de confianza de Chávez Chino y recogió sus efectos personales (cepillo de dientes y muda de ropa). La declarante tuvo que firmar las boletas de ingreso de los periodistas en vía de regularización porque el señor William (cuyos apellidos no sabe) como Asesor I de la premier no quiso firmarlas y porque iban a descontarle a la señorita que estaba a punto de llorar. El día de los hechos no se comunicó con Torres Vásquez. Para desempeñar su puesto, aparte de las calificaciones técnicas, principalmente se requería la confianza del o la premier. No abandonó sus funciones como el resto del personal, porque no lo consideró oportuno. Aunque la edecán negó en este juicio que le dijo que iban de camino a la Embajada de México, empero la declarante se ratifica en ello. Nunca le abrieron investigación por las boletas o no haber entregado mensajes del grupo de WhatsApp de la PCM. Desconoce si el abandono de labores quedara registrado en algún documento. No sabe si las personas que ingresaron dejaron su DNI o credencial de prensa.

- 34) **Testigo Lina Sánchez Kamada – en la décima tercera sesión de juicio oral del 3 de abril del 2025 –**

La testigo trabajó 40 años en el Ministerio de Defensa. En 2022 fue secretaria y estuvo en dos ocasiones asignada al despacho del Ministro Tineo (4 meses) y del Ministro Bobbio (el 6 y 7 de diciembre). Sus funciones que estaban contenidas en una norma eran organizar y coordinar todo lo referente con el ministro. Manejaba la agenda del ex ministro Gustavo Bobbio, porque era su función, además organizar reuniones. Para el día 6 de diciembre no estaba agendado nada, porque se habían “caído” las comunicaciones y no había sistema, el único tema que estuvo agendado fue una reunión del ministro con la embajadora de los Estados Unidos, que iba a ser en la mañana, pero la señora asistió en la tarde. Como no sabían la hora que llegaría ni con quién, pidieron a la embajada que les expliquen quiénes iban a venir y cuáles eran los temas a tratar; empero, el general Bobbio dijo que era su amiga y que le comuniquen que viniera. Entonces, la declarante le pidió al coronel FAP La Rosa (que estaba como secretario del general Bobbio) que le preste su laptop para preguntar a la embajada quienes concurrirían (movilidad y personal), para poder autorizar su ingreso al ministerio. Respecto al 7 de diciembre, el coronel Canales le comentó que habría una reunión de exposición de los comandantes generales, a lo que ella manifestó que por la naturaleza de la exposición tenía que realizarse en las oficinas que quedan en el cuartel general, que anteriormente eran del Ministerio de Guerra y son adecuadas para las exposiciones de los comandantes generales, la Sala Grau o llamada “sala de reuniones” que era especial para los temas tan importantes que se trataban. La declarante no acompañó al ministro, antes cuando estaba el general Tineo como ministro, también se hizo la exposición por parte de los comandantes generales y lo hacían en el pentagonito. El exministro Bobbio Rosas tuvo una reunión en horas de la tarde del 6 de diciembre con la embajadora de Estados Unidos, y luego se dirigió a Palacio de Gobierno porque este dijo que tenía una reunión con el presidente de la república. No recuerda si luego de ello tuviera otra reunión. El 6 de diciembre concurrió el general Bombasi y el 7 el general Chávez Cresta. Ella no llamó al general Córdova Alemán para esa reunión, supone que lo llamó directamente el ministro. La declarante estuvo en dicha reunión, en la tarde a eso de las 15 horas más o menos. El 6 de diciembre se retiró de su centro laboral más o menos a las 8 de la noche. Tuvo conocimiento que ese día, Bobbio Rosas se comunicó con Chávez Chino, aproximadamente a las 15 horas. La declarante estaba dentro del despacho, también el general Canales y una capitana que había llevado a trabajar el general Bobbio, este último le estaba dando las explicaciones sobre la caja chica para la alimentación y, como el general manifestó que era muy austero, le estaba dando las indicaciones. En ese momento entró una llamada, Bobbio Rosas contestó la llamada y dijo: “claro, si de esa manera me lo pides” que sería “cómo no voy a hacerte caso”, después agregó: “sí, sí, no te preocupes” y colgó el teléfono. Entonces el rostro del general Bobbio Rosas denotó fastidio, estaba molesto y le dijo al general Canales: “está cometiendo infidencia”. El general Canales se quedó sorprendido y dijo: “si no eres tú, ese Torrico” que era el abogado, y Bobbio comentó que ya le habían contado al actual ministro que el general Astudillo ya no sería jefe del CAEN. Tras ello, Bobbio Rosas ordenó al general Canales que dejara sin efecto el cese del general Astudillo (que estaba como jefe del CAEN), pero que continuaran los otros cambios respecto de una señora “Alina” o “Lina”. Esa fue la orden del ministro y el 7 fue publicado en El Peruano, el cese de la señora que trabajaba en el CAEN; asimismo aclaró que lo que ha referido ocurrió el 6 de diciembre del 2022 en la tarde, tras lo cual se retiró a las 8 aproximadamente. El 7 de diciembre debía hacer un seguimiento a lo indicado el 6 por el general Canales, por lo que tuvo que llegar a su trabajo antes de las 6 de la mañana, porque habría una exposición del comando conjunto y los comandantes generales. Llegó a las 06:15 más o menos, no le indicaron de alguna agenda. Allí ya estaba el jefe del Comando Conjunto, el de la Marina y el de la FAP, así como dos señores civiles (a quienes no conoce) que estaban dentro. Sabía que habría una exposición (porque se lo dijo Canales) pero no el contenido de la misma, porque si hubiera sido una reunión de comando o exposición del alto mando, hubiera tenido que ser en el cuartel general del ejército. No

Llegó a enterarse del motivo de la reunión, solo que fue una exposición. Conoce al general Ojeda, él estuvo en el Ministerio de Defensa el 7 de diciembre de 2022, a pedido del ministro Bobbio, quien pidió a la declarante que lo llame. Cuando lo llamó, este le manifestó que no podía ir al Ministerio, porque no se encontraba el comandante general para autorizar su salida; entonces, como la declarante tenía al frente al general Córdova, le comentó lo señalado por Ojeda y, Córdova autorizó que concurra, tras ello, le dijo al general Ojeda: “el general Córdova autoriza que venga al Ministerio”. El 6 de diciembre, cuando salió del trabajo rumbo a su casa (en el taxi), tuvo comunicación con el ministro Bobbio, pues la había llamado el doctor Torrico que es el jurídico del Ministerio de Defensa y le dijo que intentaba comunicarse con Bobbio y este no le contestaba, le pidió que le informe que el general Córdova no quiso firmar el pase al retiro y pidió conversar con el presidente de la república el día 7 de diciembre. Esta información se la transmitió al ministro Bobbio mediante una llamada, a lo cual este respondió: “ya, qué bien”, y eso fue todo. El 6 de diciembre estuvo realizando una coordinación porque les habían informado que se había cambiado la fecha de la reunión de ministros (que era el día miércoles) para el día jueves (no precisó fechas). Conoce que la presencia del general Ojeda en el Ministerio de Defensa obedeció a que se según se enteró, el general Córdova no estaba solicitando su baja, sino le estaban obligando a que la firme; y cuando le pidió el Ministro que lo llamara al general Ojeda, ella tuvo mucho interés por el ejército y lo que pasaba dentro de esta institución (porque era empleada civil), por lo que llamó al general Ojeda y le dijo: “general Ojeda, usted va a ser el nuevo comandante general” (porque ya sabían que le habían pedido su baja al general Córdova) y el general Ojeda no le contestó nada. Supo que iba a ser el nuevo comandante general por la llamada que recibió el 6 de diciembre de parte del doctor Torrico, quien le dijo que el general Córdova no quiso firmar su pase a retiro y quería hablar el 7 de diciembre con el presidente. Tomó conocimiento del mensaje a la nación y Tras ello, todos estaban preocupados, salió el general Chávez Cresta y también el general Ojeda, faltándole el respeto Salas Jaén al general Ojeda, tuvieron un cambio de palabras justo para bajar el ascensor, Salas Jaén les dijo que esto era una traición y que él era demócrata y, después que pasó ello, Salas Jaén los botó a la declarante y al general Canales (ordenó a la Marina que los sacaran con armamento), tiene el video donde quedo perennizado que botaron de su puesto de trabajo, se les prohibió que sacaran algo o tomen algún apunte. La agenda de Bobbio era manejada en una laptop, pero esta no funcionaba, tampoco tenía mucho acceso a la laptop porque recién había ido a trabajar y no le habían dado su código para poder ingresar. Por ello estaban trabajando con la laptop del coronel La Rosa que era de la FAP, así como con la laptop del coronel Canales y, ella tenía un cuaderno donde anotaba quiénes ingresaban porque lo hacían sin autorización (entraban y salían). Ella estaba preocupada porque no sabía de dónde venían las personas que llegaban y el piso 12 es un sitio exclusivo para militares, siendo el despacho del ministro casi sagrado y no se puede estar paseando todo el mundo, por razones de seguridad. Ella y el general Canales fueron echados “bajo armamento”, (quedándose el coronel La Rosa y la otra secretaria de nombre Gladys) y mientras recogía sus cosas, le dijeron: “tú no sacas nada de acá”. Tras ello le rebuscaron la cartera bajo el pretexto que no podía sacar sus cosas y cuando estaba por la puerta para salir del Ministerio de Defensa, nuevamente le rebuscaron todo. Preciso que ella escuchó la llamada que recibió Bobbio Rosas de Chávez Chino. Confrontada con su declaración previa del 6 de setiembre del 2023 precisó que en ese momento señaló que “asumía” que la interlocutora de Bobbio Rosas fue Chávez Chino y, cuando en esta declaración señala que ratifica que lo afirma que si fue Chávez Chino. Cuando la botaron y revisaron sus pertenencias en el Ministerio de Defensa, estaba nerviosa porque Salas Jaén la empujó, la golpeó y salió en su defensa el general Canales, quien casi se agarra a golpes con Salas Jaén. Tras ello, lo agarraron con el armamento, y la seguridad intervino, y Salas Jaén decía: “bótenlos”, por lo que los sacaron. La seguridad los acompañó hasta afuera, entonces la declarante agarró su teléfono y les preguntó por qué los botaban, por lo que

grabó y se quejó que le están revisando sus cosas, eso se ve en el audio. Esta revisión de sus cosas fue al final. Ella denunció el maltrato y golpe de Salas Jaén en la comisaría de Chorrillos, más aún hay una denuncia el día 8, después de lo que pasó el 7. Además, porque cuando regresaba a su casa tras haber ido a la tienda, fue abordada mientras abría la puerta por dos personas que bajaron de un carro y que tenían todo el porte militar, también había dos motos con personas que llevaban armamento y le dijeron que no hablara, que se quedara callada. A los quince días, la policía le comunicó que no ameritaba investigación y no interpuso recurso de queja para que lo eleven a otro fiscal, de modo que su denuncia fue archivada. No sabe si Bobbio ha negado lo que ha dicho de esa llamada telefónica. Que consideró que obligaban a Cordova alemán a firmar su renuncia porque el aseso jurídico le dijo que no quería hacerlo. Salas Jaén tuvo el cargo de viceministro porque él ya había renunciado el 6 de diciembre en la mañana, y no tenía que estar en el Ministerio el 7 (esto salió ese día en El Peruano). Escuchó a Salas Jaén hablar de “traición”, después del mensaje a la nación del presidente. Él se puso a gritar como loco en todo el pasadizo y dijo que todos debían ir al Comando Conjunto, sino serían partícipes de ello. Pudo notar la preocupación del personal después que este dijera que se trataba de una traición. Observó el mensaje de Castillo Terrones en el despacho junto con el general Chávez Cresta, David Ojeda, Canales y otro general cuyo nombre no recuerda. Ese día, 7 de diciembre, se retiró del Ministerio de Defensa después que terminó de almorzar el ministro Bobbio, que sería a las 3:00 de la tarde. Cree que para esa hora ya se había realizado la vacancia presidencial. Observó la detención de Castillo Terrones por televisión. En el 2022, Canales era coronel y ascendió en el 2023 a general. Respecto a qué cargo desempeñaba, indicó que Canales no tenía ningún cargo en el MOF ni en el ROF porque anteriormente a él y otros oficiales, los llevan como asesores personales, porque existe en el piso 12 una oficina de asesor militar, que en el 2022 estaba dirigida por un general de la FAP y también hay oficiales de la marina y el ejército, él es del puesto de asesor militar. Respecto a qué se refiere y cómo se produjo un conato de conflicto con Salas Jaén, indicó que dicha persona era el viceministro y sabía que estaban trabajando con el actual ministro Bobbio y los conocía desde la época en que entró como viceministro con el señor Barragán, porque salía el general Tineo de ministro e ingresaba Barragán y ellos se quedaron trabajando con Barragán unos días, entonces el señor Salas Jaén sí nos conocía, luego, después del golpe, él se apropió y se metió a la oficina, ya había renunciado y no tenía por qué estar en la oficina. Luego, cuando se metió a la oficina del ministro, ella le reclamó que no tenía por qué estar ahí, que se retirara porque empezó a revisar los documentos del ministro y todo, dijo: ¿pero qué está pasando? Entonces, la declarante le dijo que no podía ingresar, este la agarró y empujó contra el mueble. Tras ello, entró el coronel Canales y lo confrontó. Salieron los dos y casi se agarran a golpes en el pasadizo, después regresaron, conversaron y finalmente Salas Jaén llamó a la seguridad para que los retiren, lo que hicieron “bajo armamento”. Cuando se refiere a la expresión “bajo armamento”, explica que ella ha trabajado en el ejército y esa expresión significa: “estoy agarrando mi armamento, no me haces caso y yo saco el armamento”. La declarante trabajó en el Ministerio de Defensa con el general Richard Tineo, luego llegó el señor Barragán que estuvo unos días y después regresó a su institución (que es el Ejército). Trabajó muchos años en el ejército, empezó en la zona de emergencia en el año 1983, en Ayacucho hasta el año 90. En el ejército, el general Canales con el ministro Bobbio Rosas son compatibles en los grados, porque Bobbio era general en retiro y Canales era coronel en actividad, pero ahora es general. Conoció al general Bobbio Rosas cuando era mayor o comandante, pues este iba a su oficina cuando era la secretaria del Inspector General del ejército en el año 1992 (si no se equivoca) para visitar al general Bracamonte Vargas quien era un general de ingeniería, y tenían amistad. También lo conocía porque él siempre iba donde el general Hermosa. Fue destacada porque pertenece al Ministerio de Defensa y los pueden destacar cuando los altos mandos lo piden. Quien pidió su destaque fue el secretario general (no recuerda quién era) con un documento. Preciso que cuando llegó a

su despacho, no funcionaba nada (teléfonos ni internet), por lo que se le informó al general y vinieron de soporte técnico en dos oportunidades para arreglar el problema y estos dijeron que se había “caído” la red. Por ello, ella llamó a la Municipalidad de Jesús María para preguntar si tenían internet (porque pensó que había sido por la zona) y también llamó a la secretaria del comandante general de la FAP, pero le dijeron que no se les había “caído” la red. Esto ocurrió a los dos días que estuvo, el 6 y 7, por ello le pareció algo inexplicable que Salas Jaén haya sacado una foto donde la declarante estaba bajando las gradas porque no había cámaras por la falta de red. Cuando Salas Jaén la bota “bajo armamento”, él ya no era funcionario porque pidió su baja el 6 de diciembre (tiene el cargo). No tomó conocimiento si el 7 de diciembre, el general Bobbio por orden de Castillo Terrones, haya dispuesto el uso de armas de fuego por parte del personal de las fuerzas armadas.

En resumen, en el año 2022, la testigo fue secretaria del MINDEF, fue asignada por 4 meses para laborar con el general Tineo y dos días (6 y 7 de diciembre) con el general Bobbio. Eran sus funciones coordinar la agenda del ministro, pero el día 6 se “cayó” la red y no había sistema. Ese día, el ministro tuvo una reunión con la embajadora de Estados Unidos en la tarde (el ministro indicó que era una amiga) y después de ello, este acudió al Palacio de Gobierno porque fue citado por el presidente. El 7 de diciembre, supo (por el coronel Canales) que habría una exposición de comandantes generales, y ella consideró que, si se trataba de exposición de comandantes generales o del alto mando, tenían que usar las oficinas del cuartel general (antiguo Ministerio de Guerra), ella no fue. El 6 fue el general Bombasi y el 7 fue el general Chávez Cresta. En esa reunión estuvo también el general Córdova Alemán, ella no lo llamó y supone que lo hizo directamente el ministro. Estuvo en dicha reunión en la tarde a eso de las 15 horas. El 6 de diciembre estaba coordinando un tema de caja chica, fue así que el ministro recibió una llamada y por la forma en que se comunicó pudo “asumir” (afirmar) que se trataba de la ex premier Chávez Chino. Tras ello el ministro se molestó porque considero que se cometían infidencias sobre la designación y cese de personal del CAEN (por el cese del general Astudillo y de un personal de nombre “Alina” o “Lina”). El 7 de diciembre llegó a las 6:15 de la mañana para darle seguimiento a lo asuntos del día anterior y porque habría una exposición (desconociendo su contenido) de comandantes generales. Allí ya estaba el jefe del Comando Conjunto, el de la Marina y el de la FAP, así como dos señores civiles (a quienes no conoce) que estaban dentro. Conoce al general Ojeda, él estuvo en el Ministerio de Defensa el 7 de diciembre de 2022, a pedido del ministro Bobbio, quien le pidió que lo llame y aunque inicialmente no podía ir sin autorización de su superior, luego accedió una vez que el ministro le consultó al general Córdova. El 06 de diciembre cuando regresaba a su casa, recibió una llamada del doctor Torrico (jurídico del MINDEF) indicando que el ministro no le contestaba pues quería informarle que el general Córdova no quiso firmar su pase al retiro, pidiendo hablar con el presente (lo que informó al ministro Bobbio). El general Ojeda estuvo en el MINDEF porque se enteró que al general Córdova le estarían obligando a pasar al retiro y que firme su carta. Ella tenía intereses con lo que pasaba dentro de la institución por ser personal civil dentro del ejército. Se le llamó al general Ojeda, saludándolo porque sería el “nuevo comandante general”, pero este no contestó nada. Luego del mensaje de Castillo Terrones (que vieron en el despacho), salieron los generales Chávez Cresta y Ojeda, viendo que Salas Jaén (quien tuvo el cargo de viceministro) le faltó el respeto al general Ojeda. Salas Jaén dijo que “esto era una traición”, él los botó de su trabajo a ella y al general Canales “bajo armamento” y les prohibió que saquen sus cosas. También les revisaron sus pertenencias saliendo del despacho y en la puerta de la sede (tiene video de ello). Luego de leer su declaración previa, precisó que, aunque antes dijo que “asumió” que la interlocutora de Bobbio Rosas (llamada que la declarante escuchó) fue la ex premier Chávez Chino, en el juicio oral señala que ahora lo “afirma”. No sabe si Bobbio ha negado lo que ha dicho de esa llamada telefónica. Salas Jaén también la empujó y golpeó, todo lo cual denunció a la comisaría de Chorrillos, tras haber sido abordada por dos personas de

porte militar que la amenazaron con armamento para que se quede callada. A los quince días le avisaron que su denuncia se archivó. Precisa que Salas Jaén renunció el 06 de diciembre en la mañana, por lo que no debía estar en el Ministerio de Defensa el día 7. Observó el mensaje de Castillo Terrones en el despacho junto con los generales Chávez Cresta, David Ojeda, Canales y otro general cuyo nombre no recuerda. Cree que para esa hora ya se había realizado la vacancia de Castillo Terrones y vio su detención por televisión. Canales ascendió a general en el 2023 (el 2022 fue coronel), tenía el puesto de asesor militar. Preciso que conoce a Salas Jaén porque fue viceministro de Bobbio Rosas (aunque para el 7 ya no era funcionario). Tras el mensaje de Castillo este se metió a la oficina del ministro y empezó a revisar sus documentos. Al recriminarle, este la agarró y empujó, tras lo cual acudió en su defensa el general Canales con quien casi se agarran a golpes. Después regresaron a la oficina, conversaron y Salas Jaén llamó a seguridad para que los retiren “bajo armamento”, que es cuando un militar da una orden agarrando su armamento en alerta. Conoció al ministro Bobbio Rosas desde el año 1992 aproximadamente, porque visitaba a un general Bracamonte Vargas que era su amigo y también donde un general Hermosa. Para ser destacada debe ser pedida para que esta solicitud vaya al Ministerio de Defensa, en su caso ella no pidió ninguna asignación. Reiteró que al llegar a su despacho no había redes ni sistema, ello se mantuvo el 6 y 7 de diciembre. Le pareció raro que Salas Jaén haya sacado una foto, cuando bajaba las gradas, precisamente porque no había sistema. No supo si el 7 de diciembre, el general Bobbio por orden de Castillo Terrones, haya dispuesto el uso de armas de fuego por parte del personal de las fuerzas armadas.

35) Testigo Edwin Gutiérrez Tuesta (en la décima cuarta sesión de juicio oral del 4 de abril de 2025)

Es coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) y entre agosto y diciembre de 2022, se desempeñó como jefe de la División de Seguridad del Congreso. Como tal, su responsabilidad comprendía la seguridad de las instalaciones del Congreso y de su perímetro; asimismo, brindaba seguridad y protección personal a los congresistas y parlamentarios andinos. Su superior inmediato era el director de seguridad de Estado, general Lizzetti. Antes del 7 de diciembre de 2022, se comunicó con Williams Zapata, presidente del Congreso, y le informó sobre el tema de seguridad de las instalaciones del Congreso, pues el planeamiento de las operaciones y el plan de defensa y seguridad, eran su responsabilidad. Por ello, debido a las continuas marchas hacia las instalaciones del Congreso, el presidente del parlamento le solicitó extremar los medios de seguridad. 3) El 7 de diciembre de 2022, se encontraba con descanso médico, pero seguía en contacto con su personal. Es así que, tras ver el mensaje a la Nación de Castillo Terrones, se comunicó con su personal y dio indicaciones para que se extremen las medidas de seguridad, tanto a ellos como a los congresistas y parlamentarios andinos; luego, llamó al presidente del Congreso y le indicó que estaban alertas y que la seguridad estaba establecida. Ratificó que ese mismo día, coordinó con Williams Zapata que nadie ingrese, porque él (Zapata) tenía información de que hasta policías y militares pretendían ingresar a las instalaciones del hemiciclo. Asimismo, previa organización con seguridad interna coordinó con el General de División EP en retiro, Moisés Del Castillo Merino, el cierre de las puertas del Congreso. No recordando si la congresista Martha Moyano, vicepresidenta del Congreso, tenía conocimiento de estas disposiciones. El presidente del Congreso y su asesor, el general Del Castillo Merino, le indicaron que no se permitía el ingreso de congresistas a la sede del Parlamento; de igual modo, la congresista Moyano también le informó lo mismo. Ante esta situación se comunicó con su subordinado directo, el comandante Malca Calderón a quien le indicó que se constituya en el lugar donde se impedía el ingreso. El testigo precisó que se comunicó tres veces con el comandante Malca Calderón, en la primera llamada, tras conocer el mensaje a la Nación, ordenó a su personal que se extremen las medidas de seguridad; en la segunda, dispuso que se averigüe porque no le permitían el acceso a la

congresista Patricia Juárez; y la última, fue por las congresistas Tudela y Vivian Olivos, así como, otros congresistas. Malca Calderón se constituyó en el lugar donde no permitían el ingreso y dio indicaciones para que este se abra, pero se negaron. Mientras le daba cuenta por teléfono sobre lo que ocurría, el testigo escuchó que su subordinado Malca se entrevistaba con el teniente Infanzón Gómez, que se encontraba a cargo del personal de la USE, quien le indicó que, por orden del general Manuel Lozada Morales, jefe de la División de la Región Policial [REDACTED], no estaba permitido el acceso a nadie. En ese momento no pudo corroborar esta información, pues pese a que llamó dos veces al general Lozada Morales, este no contestó. El 15 de diciembre de 2022, el general Lozada se comunicó con el testigo por WhatsApp y le indicó que escuche los dos audios que le había enviado, en los cuales aclaró que el 7 de diciembre de 2022, él no dispuso ninguna restricción para el ingreso y salida de los congresistas y asesores. Audios que entregó a la Fiscalía. Contrariamente a lo que señaló el teniente Infanzón Gómez, de la transcripción de uno de los audios una de las voces masculinas señala: “no hay ninguna restricción. Repita por Sierra”, lo que es contrario a lo señalado por Infanzón. Como jefe de la División de Seguridad del Congreso, tenía bajo su responsabilidad el Plan de Defensa y Seguridad, que es para defender y brindar seguridad en el ámbito interno ante un “ataque de la fuerza externa”. La parte exterior, las avenidas Abancay, Junín, Ancash y Andahuaylas, es de competencia de la Región Policial [REDACTED], que tiene otro plan de operaciones denominado “Fortaleza”. Por ende, a su división no le correspondía pronunciarse sobre el acceso de los congresistas, pues la parte externa es competencia de la Región Policial [REDACTED]. Desconoce si luego del incidente con el teniente Infanzón Gómez alguien más no ingresó, pero respecto de las congresistas Juárez, Olivos y Tudela, le dieron cuenta que sí ingresaron, pero por la parte exterior del Congreso. Su unidad también se comunicaba por radio, Motorola, su frecuencia es diferente a las de otras unidades y no tiene comunicación directa con la Región Policial [REDACTED]. Preciso que no puede brindar una explicación sobre lo afirmado por la congresista Moyano, quien indicó que había dado la orden a un personal de seguridad para que no permita el ingreso de nadie por seguridad de los parlamentarios que se encontraban en las instalaciones. Señaló que desconoce lo que ella ordenó ese día. Desde noviembre de 2022, se manejaban informes de inteligencia que advertían posibles intentos de ingreso violento al Congreso, incluso con participación de policías o militares. Es más, en ese entonces había comentarios de un golpe de estado.

El testigo brindó una declaración secuencial, ubicada en tiempo y espacio, si bien existieron algunas imprecisiones, estas fueron aclaradas al ser confrontadas con sus declaraciones previas. Por ende, de la misma podemos concluir que Gutiérrez Tuesta, en su condición de jefe de seguridad del Congreso, incluso durante su descanso médico, desde su domicilio ejerció funciones de coordinación operativa y se mantuvo en constante comunicación con su personal y sus superiores. Su función se limitó estrictamente a la seguridad física del Congreso y de sus miembros, ya que él se encargaba de la seguridad interna (perímetro) y la Región Policial de [REDACTED], de la seguridad externa. Entre ambos mandos policiales existía descoordinación, ya que si bien el testigo ordenó que se permita el ingreso de congresistas al Parlamento; por su parte, el teniente Infanzón Gómez (USE) impedía el acceso presuntamente, por órdenes del general Lozada Morales, jefe de la Región Policial [REDACTED], quien negó la versión del teniente. Asimismo, con su declaración se ha evidenciado el contexto previo de alerta debido a las marchas que se venían dando desde noviembre de 2022, además, de la existencia de informes de inteligencia que presagiaban posibles intentos de ingreso al Congreso, no solo por manifestantes, sino también parte de policías o militares. Los comentarios sobre posibles ingresos armados eran especulaciones no confirmadas.

36) Testigo Antonio Pantoja Ochoa (décima cuarta sesión de juicio oral, del 4 de abril de 2025)

El testigo es camarógrafo de prensa, desde 2008 labora en el canal TV Perú e I RTP. La mesa de informaciones del canal, le encargó a él y a su compañera Cintya Malpartida la cobertura de la vacancia en el Congreso y la salida del presidente para dirigirse al parlamento. El 7 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 7:00 o 7:30 horas, él y su reportera Cintya Malpartida se ubicaron por el lado de Desamparados, es decir, por la parte de atrás [de Palacio de Gobierno], para cubrir (periodísticamente) las reacciones de la llegada de algunos ministros y sus declaraciones. Mientras cumplían sus funciones, recibieron una orden del canal para ir a la PCM, a él no se le indicó que actividad debía realizar. No sabe quién autorizó su ingreso a la PCM, pero entraron por la puerta principal, él dejó su fotocheck y le entregaron uno de visitante, según el procedimiento normal. En la puerta de la PCM los recibió la ex premier Chávez Chino, su compañera Cintya Malpartida habló con ella, pero no sabe que dijeron en esa conversación. Ella los condujo hacia Palacio de Gobierno, a través de un pasadizo, situación que le generó intriga y preocupación porque quería saber que iba a hacer con sus equipos, hasta que entraron a la dirección del despacho presidencial, donde se dio cuenta que se trataba de algo relacionado con el presidente. Cuando ingresó al despacho presidencial no se percató de las personas que estaban a su alrededor, pues su preocupación eran su micro y su audio, estaba muy dedicado a su trabajo. Una vez allí, recién se enteró de que se iba a transmitir un mensaje a la nación, pues el expresidente estaba en posición para empezar uno. Su única preocupación como camarógrafo eran los aspectos técnicos, ya que para él era importante el audio, cómo llegaba éste e incluso su video, puesto que la imagen y el audio tenían que salir y escucharse bien. Le preocupaba en demasía el audio porque no tenía un micrófono adecuado. No pudo hablar con Castillo Terrones, este solo se dirigió a su persona para indicarle que le incomodaba la luz, después de que encendió el reflector para iluminarlo, por lo que lo apagó. Mantuvo una comunicación constante con el canal, estaba mandando la señal y coordinando; pues, como apagó la luz tenía que ocuparse más. Estaba muy dedicado a su trabajo, por lo que no pudo precisar que sucedía a su alrededor durante el mensaje a la nación. Inmediatamente después de que terminó la transmisión del mensaje se retiró del despacho presidencial, él salió primero y en el Salón Dorado, Chávez Chino lo abordó y le preguntó por su compañera Cintya Malpartida, quien recién estaba saliendo en ese momento. Luego de lo cual se retiraron del lugar. Cuando salió, el director de prensa Roberto Wong Arica, se les acercó y les dijo “buen trabajo”. El testigo no sabía que él era el gerente de Prensa, ya que al parecer lo habían nombrado ese mismo día. Después del mensaje presidencial no pudo percibir cuál fue la actitud de Castillo Terrones ni escuchó que haya dado alguna orden que disponga el levantamiento en armas de alguno de los que estaban ahí presentes. En su equipo de trabajo él se encargaba de la parte técnica, él llevaba una mochila de transmisión que solo lanzaba la señal y en el canal grababan lo que transmitía, pues si bien existían mochilas que grababan, no era el caso de su mochila. Los videos que fueron entregados a la fiscalía son de la transmisión del mensaje presidencial del 7 de diciembre, se entregó todo lo que grabó el módulo. Preciso que Palacio de Gobierno tenía un equipo de prensa o de camarógrafos asignados, pero él y su compañera no eran el equipo asignado ese día.

De lo expuesto se advierte que, el testigo Pantoja Ochoa brindó una declaración orientada en tiempo y espacio, expuso de manera detallada lo que sucedió el 7 de diciembre de 2022, relacionado con la transmisión televisiva del mensaje presidencial de Castillo Terrones desde Palacio de Gobierno. El punto de vista expuesto por el testigo principalmente es sobre su rol operativo y técnico, respecto de los procedimientos u acciones relacionadas con su trabajo de camarógrafo en la transmisión del mensaje.

Sobre el 7 de diciembre de 2022, detalló que inicialmente, ni él ni la reportera Cintya Malpartida tenían previsto cubrir el mensaje presidencial, pues ambos estaban asignados a

cubrir los exteriores del Congreso. Su testimonio evidencia que este no tuvo conocimiento previo del mensaje a la Nación, lo cual se evidencia en la sorpresa inicial que manifestó, cuando se dio cuenta que la cobertura que iba a realizar no era en la PCM sino en Palacio de Gobierno con el expresidente Castillo Terrones; razón por la cual, se centró en su labor técnica durante su permanencia en el despacho presidencial, tales como la instalación del micro, iluminación, transmisión de señal, y la calidad del audio e imagen. Ciertamente, las situaciones anotadas evidencian lo imprevisto de la cobertura televisiva del mensaje presidencial.

Su testimonio confirma la intervención de la acusada Chávez Chino como coordinadora de la transmisión repentina del mensaje presidencial, pues esta facilitó el ingreso del equipo de prensa al despacho presidencial a través de la PCM.

Asimismo, la versión brindada por el testigo brinda indicativos de alguna coordinación previa entre los acusados y el gerente de prensa de TV Perú, quien habría sido designado ese mismo día, lo cual podría ser un indicio de que la cobertura pudo haber sido coordinada a un nivel más alto.

Por otro lado, según su testimonio, mantuvo una alta concentración en sus labores técnicas, razón por la cual no estuvo al tanto de las personas que estuvieron ni de lo que sucedía a su alrededor, más allá de lo relacionado con su trabajo de camarógrafo y la cobertura del mensaje presidencial; situación que debe ser considerada al evaluar la presencia de otras personas en el lugar o coordinaciones que hayan podido tener.

37) Testigo Heidy Lisbeth Juárez Calle – en la décima cuarta sesión de juicio oral del 4 de abril de 2025

La testigo sostuvo que actualmente se desempeña como congresista, pero el 7 de diciembre de 2022, ejercía el cargo de ministra de la Mujer; y como tal, intervino en sesiones del Consejo de ministros, la última fue el 1 de diciembre de 2022. Afirmó que el día antes mencionado no realizó funciones ministeriales, pues le indicaron que tenía que estar disponible para acompañar al presidente al Congreso por la moción de vacancia promovida en su contra, expresando que “todo el gabinete iba a estar en un solo puño”. Reveló que el gabinete ministerial se comunicaba a través de un chat grupal en WhatsApp, denominado “Gabinete del Bicentenario”, este estaba integrado por todos los ministros y el presidente de la República. El 7 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 10:00 horas, la ex premier Chávez Chino envió un mensaje vía WhatsApp indicando que todos los ministros se acerquen a la PCM. Al llegar, se sorprendió por el mensaje a la nación que leyó Castillo Terrones, del que se enteró por televisión. En la PCM, seguridad le indicó que se dirija a Palacio de Gobierno. Cuando ingresó al despacho presidencial —en el que estuvo aproximadamente 5 minutos— se percató de la presencia de las siguientes personas: Castillo Terrones [presidente de la República], Torres Vásquez, Willy Huertas [ministro del Interior], Roberto Bobbio [ministro de Defensa], Eduardo Mora [ministro de la Producción], Roberto Camiche Morán [congresista de la República por Perú Libre], y otros más que no conocía; pero no vio al ministro Salas Zegarra. Buscó explicaciones, porque no tenía conocimiento de lo que ocurría, pero como no las encontró se retiró del Palacio de Gobierno sin entender la situación. No observó tanques o presencia militar en el trayecto de la PCM a su casa. Ese mismo día, a las 12:32 horas, anunció su renuncia por Twitter, la que posteriormente formalizó por escrito, no recibiendo ninguna respuesta del Ejecutivo. A las 14:30 hora se realizó una moción de vacancia presidencial —diferente a la que se iba a realizar a las 15:00 horas—, en la cual intervino de manera virtual desde su celular oficial y emitió su voto a favor de la vacancia, el celular fue otorgado por el Congreso, el cual se validaba con su huella digital. En ese tiempo las sesiones eran virtuales o semipresenciales. El día de la vacancia su presencia física en el Congreso no era obligatoria, ya que podía emitir su voto en el Pleno de manera virtual. Sin embargo, precisó que actualmente los plenos son presenciales. Antes, durante y después del mensaje a la Nación, no tuvo comunicación con Torres Vásquez. De igual modo, después de este no se comunicó con

Chávez Chino. No hubo reunión de ministros luego del mensaje presidencial, ni este fue refrendado; por lo que este no tendría validez. Asimismo, desconocía que se impidió el ingreso de parlamentarios a la sede del Congreso. Sostuvo que su designación como ministra fue libre, sin condiciones ni presiones; y si bien, cuando ocurrieron los hechos era ministra, solicitó licencia sin goce de haber y, en su condición de congresista de la república pudo votar virtualmente en la sesión de vacancia.

El testimonio de Heidy Lisbeth Juárez Calle es coherente y se ubica en espacio y tiempo, específicamente, da cuenta de lo que ocurrió el 7 de diciembre de 2022. Su testimonio permite evidenciar que no fue informada ni tenía conocimiento de que el expresidente Castillo Terrones leería un mensaje a la Nación, ya que su reacción ante el mismo fue de sorpresa y desconcierto, lo que motivó su posterior renuncia. Por ende, no habría habido una coordinación o acuerdo colectivo del gabinete sobre esta decisión, un indicativo de esto es el requerimiento que efectuó la ex premier Chávez Chino a través de WhatsApp, mediante el cual solicitó la presencia física de los miembros del Gabinete Ministerial en la PCM. A su vez, esta situación permite concluir que el gabinete fue citado a fin de regularizar el citado acto, ya que el mensaje presidencial no fue refrendado antes, durante ni después de su emisión, lo que evidencia que no contó con respaldo del Consejo de ministros, situación que lo habría invalidado, según su testimonio. Asimismo, su testimonio da cuenta que luego del mensaje a la nación, ella no presenció movilización militar ni situaciones de fuerza en la vía pública ni en el Congreso y que pudo ejercer libremente su función legislativa, ya que emitió su voto de manera virtual en la nueva sesión de vacancia convocada a las 14:30 horas.

38) Testigo Hamlet Echevarría Rodríguez (en la décima séptima sesión de juicio oral, del 22 de abril de 2025)

El testigo indicó que actualmente se desempeña como congresista de la República. El 7 de diciembre de 2022, salió de su domicilio y se dirigió al Congreso de la República aproximadamente a las 09:00 horas. Mientras se trasladaba escuchó el mensaje a la nación del expresidente Castillo Terrones. Cuando llegó al Congreso dejó su vehículo con el chofer en el frontis por la plaza Bolívar, ya que no podía ingresar con este, pues encontró 2 anillos de seguridad. Estos estaban compuestos por personal de la PNP, lo cual era normal debido a que había protestas y su finalidad era brindar seguridad. Destacó que no vio ningún otro mecanismo adicional. El primer anillo de seguridad se encontraba a 2 cuadras del Congreso, entre el Jr. Junín y Abancay. Luego de identificarse pasó este primer anillo a pie sin problemas. Avanzó dos cuadras a pie —por 2 o 3 minutos— y llegó a la puerta del Congreso en el jirón Junín, donde se encontraba el segundo anillo de seguridad, que estaba prácticamente en el interior, había pocos policías, lo habitual, tenían una vestimenta normal (uniforme verde), no vio armamentos ni escudos. En ese momento no había policías antimotines. Estuvo con el acompañante Víctor Díaz y la seguridad. La puerta del Congreso estaba cerrada y a él y a varios trabajadores del Congreso, no les permitieron el ingreso, la policía se los impidió indicando que había una orden interna, no recuerda qué efectivo policial fue. Ningún policía ejerció violencia sobre él ni apreció algún acto violento o amenazante contra las personas que transitaban por los exteriores del Congreso, indicó que todos circulaban con normalidad porque las vías estaban abiertas. Las protestas fueron en la parte posterior del Congreso, no las entendió porque eran de diferentes organizaciones. La orden interna de que no se permita el ingreso al parlamento, no fue de parte de la policía sino del Congreso. Desconoce si la congresista Moyano dio la orden de cerrar las puertas del Congreso, pues no la conoce a ella ni al jefe de seguridad de las instalaciones del Congreso ni a Cinthya Vanessa Chicoma Castro, jefa del departamento de seguridad. Desconoce si la orden de no ingreso al Congreso provenía de la congresista Maricarmen Alva, pues ese día no conversaron y solamente observó que ella —mientras se encontraba dentro del segundo anillo de seguridad— indicaba que había una orden interna que no permitía el ingreso y dijo que no los dejen entrar. Ante lo cual, los policías retuvieron un

poco el ingreso y pidieron las identificaciones respectivas. Él ingresó al Congreso por el Jr. Junín y antes de ello, trabajadores y congresistas se identificaron e ingresaron uno por uno, él esperó 5 a 10 minutos para ingresar. Una vez dentro encontró que la mayoría de los congresistas, estaban asustados o gritaban. No tuvo comunicación con ninguna persona, él solo pasó de frente y se sentó en su curul. No conocía del pedido de vacancia que se llevó a cabo a las 13:00 horas, él sabía de la sesión que estaba programada para las 15:00 horas. No recuerda cuantos congresistas estaban presentes cuando se debatió la vacancia, pero había varios, algunos estaban de manera presencial y otros de forma virtual. El presidente de la mesa directiva fue quien tomó la palabra sobre la vacancia y mencionó que se iba a iniciar este procedimiento. Desconoce si algún abogado se presentó para ejercer la defensa del expresidente ante la vacancia. La votación para la vacancia se llevó a cabo con normalidad, pues abrió la puerta y los congresistas ingresaron con normalidad. No sabía que había impedimento en el ingreso de algunos congresistas durante la votación de la vacancia del 7 de diciembre de 2022, porque posteriormente a que se abrió la puerta, todos los congresistas ingresaron normal a la votación. No sabe si el Congreso siguió el trámite reglamentario en la vacancia contra Castillo Terrones. En su opinión la vacancia fue ilegal porque se llevó a cabo con 101 votos. Cuando terminó la votación se retiró y mientras lo hacía, aproximadamente a las 14:00 o 15:00 horas, por intermediaciones del Jr. Junín se encontró con la acusada Chávez Chino, a quien le preguntó qué pasó, a lo que ella le respondió que tampoco sabía qué sucedió. Preciso que la pregunta estaba referida a la votación de la vacancia de Castillo Terrones que se llevó a cabo en el Congreso, porque quedaron sorprendidos. Desconoce si la detención del expresidente fue antes o después de la moción de vacancia. Según su criterio, esta detención era ilegal e inconstitucional. Se llevaron a cabo tres mociones de vacancia en contra de Castillo Terrones y también hubo censuras en contra de los ministros.

El relato del testigo Hamlet Echevarría Rodríguez, en su condición de congresista de la República, brindó un contexto general sobre lo que sucedió el 7 de diciembre de 2022. Su relato es consistente en cuanto a los horarios y su llegada al Congreso, describe de forma clara la seguridad externa —conformada por dos anillos de seguridad—, el proceso de identificación para su ingreso y el clima de tensión dentro del Parlamento luego del mensaje presidencial de Castillo Terrones. No obstante, presenta ciertas imprecisiones y contradicciones sobre las condiciones en las que ingresó al Parlamento, pues no identificó quién dio la orden interna que inicialmente impidió su ingreso al Congreso, pues, aunque indicó que escuchó que la congresista Maricarmen Alva señaló que no se permita el ingreso por una orden interna; sin embargo, no explicó de forma clara cómo es que se levantó esta orden, más aún, si afirmó que un efectivo policial le impidió el ingreso a él y a bastantes trabajadores, para luego señalar que la orden solo detuvo un poco el ingreso debido a que solicitaron que todos se identifiquen y que su ingreso fue regular. Asimismo, a pesar de que el testigo refiere que desconoce el procedimiento de vacancia, mantuvo una postura crítica frente a este y opinó que fue ilegal e inconstitucional, al igual que su detención.

39) Testigo Leslie Vivian Olivos Martínez – en la vigésimo primera sesión de juicio oral del 06 de mayo de 2025 –

La testigo Leslie Vivian Olivos Martínez, es abogada, ha sido asesora en el Congreso y actualmente, se desempeña como congresista de la República. En la mañana del 7 de diciembre de 2022, se encontraba en un evento del Congreso de la República entregando diplomas, al cual asistió en su condición de parlamentaria. Durante esta actividad uno de sus asesores se le acercó y le informó que el expresidente Castillo Terrones había cerrado el Congreso y que se tenía que dirigir allí. No vio ni escuchó el mensaje presidencial. No le especificaron que había una citación, ni le indicaron el motivo exacto de la reunión, solo sabía que iban a tocar el tema de Castillo Terrones. Se dirigió caminando hacia el Congreso desde el jirón Azángaro, cuando llegó junto con su asistente y sus asesores, se identificó como congresista de la República le prohibieron el ingreso y le indicaron: “usted no puede

entrar”, “no tengo autorización de dejarle entrar”. Estuvo esperando a que le permitan el ingreso, por aproximadamente 30 o 20 minutos, durante ese periodo pidió que la dejen entrar hasta en tres oportunidades, pero se negaron y le dijeron “no tenemos órdenes, congresista, ¿qué podemos hacer?”. Esta situación fue grabada por la testigo y dicho material audiovisual fue entregado a la Fiscalía. Las personas que no le permitieron su ingreso fueron policías con su ropa de faena, de color negro y portaban armas de fuego. No eran efectivos de seguridad de Estado porque ellos tienen una vestimenta diferente y, a veces, portan un fotocheck. No escuchó ninguna voz emitida por la radio operadora. Mientras esperaba que la dejen ingresar vio que un grupo de manifestantes conformado por 300 a 400 personas se acercaba. Afirmó que tenía temor de que la agredan porque era una congresista de oposición, ya que estos decían “cierre del Congreso”. Era la primera vez que había rejas atornilladas alrededor del Congreso, siempre había presencia policial y de manifestantes. Sin embargo, fue la primera vez que no la dejaron ingresar. Después de que le impidieron el ingreso llamó a la congresista Moyano a quien le dijo: “Quiero ingresar”, ante lo cual de manera cortante le respondió: “trata de ingresar, trata de ingresar”. No corroboró quien dio la orden de que no ingrese al Congreso de la República. No conoce al jefe de seguridad del Congreso, comandante José Malca Calderón, asimismo, afirmó que no conoce al general Lozada Morales ni al teniente Infanzón Gómez ni la voz de aquellos. Sus asesores le dijeron que estaban ingresando por la puerta de atrás y vio que la congresista Tudela —que se encontraba a un metro y medio o dos de distancia—, también se dirigió hacia allí. Incluso la ciudadanía le indicó que vaya por ese lado. Oficialmente, nadie le indicó que por esa puerta se estaba permitiendo el ingreso. En la puerta posterior del Congreso se encontraba el personal de seguridad de Estado, quienes la dejaron ingresar sin ningún impedimento. Ella ingresó y de frente se fue al hemiciclo. Dentro del Congreso, todos estaban preocupados, nerviosos. Ella ya no estaba con sus asesores, pues ellos no ingresan al hemiciclo. Estuvo sola en su curul, el presidente del Congreso no mencionó porque estaba ahí, solo sabía que iban a tocar el tema de Castillo Terrones. Precisó que ese día estaba aturdida y hay varias que no recuerda exactamente. El pleno del Congreso está conformado por 130 parlamentarios. Ese día se votó la vacancia del expresidente Castillo Terrones. No recuerda cuántos votos se emitieron ese día en la vacancia. Ella votó a favor, pero la votación fue contundente. No recuerda cuantas mociones de vacancias fueron promovidas por la bancada de Fuerza Popular, a la que ella pertenecía, pero en una de ellas colocó un letrero que decía: “vacancia contra Pedro Castillo Terrones”. Asimismo, afirmó que llamó “terroristas” y “corruptos” al expresidente Castillo Terrones y a la ex premier Chávez Chino.

En ese sentido, el testimonio brindado por Leslie Vivian Olivos Martínez, da cuenta del contexto en cómo se desarrollaron los hechos el 7 de diciembre de 2022, en específico, sobre el impedimento de ingreso de los parlamentarios a las instalaciones del Congreso de la República y sobre la sesión del pleno en la cual se vacó al expresidente Castillo Terrones. Su testimonio ilustra el ambiente de confusión e intimidación que se vivió en el Parlamento luego de la lectura del mensaje presidencial efectuado por Castillo Terrones, pues la declarante presenció de manera directa del uso de la fuerza policial para impedir el ingreso de los congresistas a la sede Parlamentaria y obstruir esta función. Así como, el cerco hecho con rejas atornilladas, lo que la testigo destacó como una situación inusual. Estas acciones sugieren problemas respecto del acceso al Congreso de la República ese día. Su testimonio también evidencia que este impedimento en el acceso a la sede parlamentaria no era total, pues la testigo pudo ingresar por la puerta posterior, la cual era resguardada por personal de seguridad de estado. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la testigo en mención en ese momento ni después averiguó de quien provenía la orden que le impidió ingresar a la sede parlamentaria. Asimismo, no recuerda si los policías que le impidieron el paso estaban identificados o no.

No obstante, lo anotado al momento de evaluar su testimonio se debe considerar que su militancia partidaria y postura política podrían afectar su imparcialidad, pues de su relato se evidencia que tuvo una participación activa en anteriores mociones de vacancia promovidas contra Castillo Terrones. Además, presentó ciertas imprecisiones o matices, como no recordar la llamada a la congresista Moyano, ni detalles del video que realizó ni de la sesión del pleno, algunos de ellos fueron superados al utilizar la técnica de refrescamiento de memoria.

DE LA DEFENSA DE TORRES VASQUEZ

40) Testigo Jhon Richard Zevallos Paredes – en la décimo cuarta sesión de juicio oral del 4 de abril de 2025 –

Se tiene que el testigo Richard Zevallos Paredes, es un órgano de prueba de descargo ofrecido por la defensa de Torres Vásquez. Es un ingeniero geógrafo, trabajó en el despacho de la Presidencia de Consejo de ministros como asesor II, desde el 7 de febrero hasta el 23 de diciembre de 2022. El 7 de diciembre de 2022, laboraba en el despacho de Torres Vásquez, y llegó a la PCM, aproximadamente a las 8:30 y estuvo hasta las 13:00 horas. Preciso que durante esa mañana en la oficina de asesores de la PCM junto con él se encontraban: el exsecretario general Carlos Cabañero, el exasesor Manuel —de quien no recordaba su nombre- el jefe de prensa y también, la coordinadora parlamentaria, Pilar Melgar. Afirmó que ese día Torres Vásquez no se reunió con ningún ministro ni con el presidente de la República, además, señaló que no le constaba que esa mañana él – Torres- haya tenido alguna reunión con Castillo Terrones y Chávez Chino en la oficina del jefe de asesores.

La declaración de Zevallos Paredes pretende situar físicamente al acusado Torres Vásquez en las instalaciones de la PCM y desvincularlo de presuntas reuniones con el expresidente Castillo Terrones, la ex premier de la PCM, Chávez Chino, y otros ministros. Sin embargo, se debe considerar que, según su testimonio esa mañana estuvo en la oficina de asesores de la PCM, lugar en el que no estuvo Torres Vásquez; por ende, como sus afirmaciones se basan en lo que habría podido o no ver, no puede descartarse de manera plena la eventual reunión o reuniones que haya podido tener Torres Vásquez ese día con otras autoridades de la PCM o de Palacio de Gobierno, debe evaluarse la prueba conjuntamente, más aún, si el testigo no ha referido que ese día estuvo junto a Torres Vásquez.

41) Testigo Manuel Eduardo Larrea Sánchez – en la décimo octava sesión de juicio oral del 24 de abril de 2025 –

El testigo señaló que labora en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, desde el 1 de julio. En diciembre de 2022 estuvo en la PCM desde febrero de 2022 hasta el 7 de diciembre. Al 7 de diciembre, siempre entraba a su trabajo al promediar las 8 de la mañana, precisando que registraban su ingreso por el personal de control en un cuaderno. Después de ingresar a la PCM, se dirigió a su oficina donde estuvo hasta aproximadamente la 1 de la tarde. En ningún momento se dirigió a la oficina de asesores de la PCM, solo a su oficina. El 7 de diciembre no se reunió con Aníbal Torres. El día 7 de diciembre, como todos los días, llegó y estuvo en su oficina trabajando con asesores, hasta que vio en el televisor de la oficina, el mensaje de Castillo Terrones. Lo que hizo automáticamente fue hacer su carta de renuncia, la presentó y se retiró. Estuvo con el secretario general de ese momento, Carlos Cavagnaro (con quien estuvo desde las 11 am) cuando se dio el mensaje, y había un asesor que no recuerda su apellido, pero que trabajaba en la PCM. Antes del mensaje estuvo leyendo sus expedientes, como parte de su trabajo.

En resumen, laboró en la PCM desde febrero hasta el 7 de diciembre de 2022. Siempre ingresaba a laborar al promediar las 8 de la mañana y registraba su ingreso en un cuaderno de control. El 7 de diciembre estuvo en su oficina leyendo sus expedientes hasta que vio el mensaje de la nación por una televisión del despacho, por lo que inmediatamente redactó y

presentó su renuncia. Estuvo con el secretario general Carlos Cavagnaro desde las 11 y otro asesor que no recuerda su nombre. Tras presentar su renuncia se retiró.

DE LA DEFENSA DE LA ACUSADA CHÁVEZ CHINO

42) Testigo Nadia Patricia Contreras Gallardo – en la décimo quinta sesión de juicio oral del 8 de abril de 2025 –

La testigo fue ofrecida como testigo de descargo de la acusada Chávez Chino. Es comunicadora social, miembro del Colegio de Relacionistas Públicos del Perú. En diciembre de 2022, trabajaba en el despacho ministerial del Ministerio de Cultura, tenía una orden de servicio y era la encargada de la coordinación y de las actividades del citado despacho, precisó que ingresó a trabajar a este ministerio cuando Chávez Chino era la titular de esta cartera. El 7 de diciembre de 2022 no era funcionaria de la PCM sino del Ministerio de Cultura, donde fue designada como personal de confianza. Ese día, aproximadamente a las 11:00 horas, por disposición del jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Cultura, Jean Pierre D' Laura Quintana, se apersonó a las instalaciones de la PCM, a fin de coordinar la presencia de la ex premier Chávez Chino en una actividad que tenían al día siguiente, sobre una feria del RURAK MAKI. Aproximadamente 20 minutos después, inició el mensaje presidencial, el cual vio a través de un televisor de la PCM; en ese momento, también llegó el doctor D' Laura y vieron el mensaje juntos hasta que culminó. Ante tal situación, quedaron sorprendidos y un poco confundidos, pues no entendían qué sucedía. Luego de unos minutos, la ex premier Chávez Chino se acercó a su despacho en la PCM, conversó con D' Laura Quintana y se retiró. Seguidamente, D' Laura Quintana le indicó que la premier le pidió que tramite su carta de renuncia y le solicitó apoyo para hacer la carta de renuncia y presentarla. Le consultó este trámite a dos secretarías de la PCM, a quienes se acercó y les preguntó si de repente tendrían algún formato de alguna carta de renuncia o algún formato, pero le indicaron que en internet podría encontrarlo, que no es abogada y no sabía el procedimiento exacto, pero como estas no le dieron ninguna información redactó un texto simple, que fue firmado por Chávez Chino e ingresado por mesa de partes por otro personal. Luego la ex premier le indicó a ella y a D' Laura Quintana, que se retirarían de la PCM y les pidió que la acompañen en su vehículo, en el cual iban junto con un policía y su chofer, partieron con destino a su domicilio ya que estaba preocupada por sus familiares; sin embargo, en el vehículo D' Laura Quintana le aconsejó que reasumiera sus labores congresales; por lo que, cambiaron de ruta e ingresaron al despacho del Congreso de la República, aproximadamente a las 15:00 horas, quedándose aproximadamente unas 2 horas. Con respecto de la ruta al domicilio de Chávez Chino, indicó que desde la PCM se pasa por un puente, Chabuca, luego se va por toda la avenida Tacna y se llega al óvalo Bolognesi, de ahí se entra a la avenida Brasil. Preciso que, si bien el 7 de diciembre era trabajadora del Ministerio de Cultura, ese día ingresó al despacho congresal porque acompañaba a Chávez Chino, ya que antes también habría apoyado a la ex premier en sus labores en la PCM, tal como coordinar alguna Sala para una reunión. La testigo conocía que, en la agenda de la ex premier, ese día estaba señalado que a las 15:00 horas acompañaría al expresidente Castillo Terrones por la moción de vacancia. Preciso que Chávez Chino, en esa fecha, aun no habría tenido personal de confianza en la PCM, pues había asumido el cargo de premier del gabinete ministerial, aproximadamente 2 semanas antes del 7 de diciembre de 2022, ya que ese mismo día recién se habría publicado una resolución de contrato de un personal de confianza de Chávez Chino. Posteriormente al 7 de diciembre de 2022, trabajó como personal de confianza del despacho congresal de Chávez Chino, pues los parlamentarios podían contratar a personal de confianza, lo cual era sometido a evaluación por el área de Recursos Humanos de la institución. Preciso que no tenía conocimiento de coordinación alguna para salir a la Embajada de México.

El testimonio brindado por la testigo Nadia Contreras Gallardo, en líneas generales es coherente; sin embargo, se debe tener en consideración que la testigo tiene una relación estrecha y de confianza con la acusada Chávez Chino, pues ha trabajado con ella desde agosto de 2021 hasta febrero, marzo de 2023. Según su relato, se puede concluir que ella no sabía del mensaje a la nación y explicó su presencia en la PCM por otra actividad relacionada con la cartera ministerial en la cual laboraba; por lo que de forma imprevista habría escuchado el mensaje presidencial en una sala de la PCM junto a D' Laura Quintana, quien se encontraba ahí por el mismo motivo, situación que les habría generado desconcierto y sorpresa. Luego, a solicitud de D' Laura Quintana redactó la carta de renuncia de la acusada Chávez Chino, la cual fue firmada por esta y entregada por un tercero no identificado, lo cual debilita el rastro documental de este documento. Después de la renuncia se retiró junto con la ex premier y D' Laura Quintana de la PCM, en su vehículo oficial, cuya ruta inicial era el domicilio de Chávez Chino, pero después del consejo de D' Laura Quintana cambiaron de rumbo al Congreso donde ingresaron a las 15:00 horas y salieron 2 horas después. Ella realizó todas estas acciones sin ser personal de la PCM ni del Congreso de la República; y luego de ello, nuevamente fue contratada como personal de confianza de Chávez Chino en el Parlamento. Desconoció de cualquier intento de fuga o visita por parte de la acusada Chávez Chino a la Embajada de México.

43) Testigo Jean Pierre D' Laura Quintana – en la décimo quinta sesión de juicio oral del 8 de abril de 2025 –

El testigo fue ofrecido por la defensa de la acusada Chávez Chino. Es abogado y se dedica a la actividad de manera independiente. El 7 de diciembre de 2022, era un alto funcionario del Ministerio de Cultura, pues era jefe del Gabinete de Asesores; y como tal, era responsable de dirigir, supervisar y organizar sus actividades. Preciso que ingresó a trabajar a este ministerio cuando Chávez Chino era la titular de esa cartera. El 7 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 11:00 horas, se apersonó a la sede de la PCM junto su asistente, a fin de asegurar un espacio en la agenda de la autoridad que querían que acudiera a la feria RURAQ MAKI; y mientras se identificaban vieron a través de la pantalla el mensaje a la nación del expresidente Castillo Terrones. Ante este suceso, explicó que la reacción de las personas y autoridades que se encontraban en la PCM, fue de incertidumbre, pues varios se consultaban entre ellos, algunos recibían llamadas o llamaban sorprendidos por las circunstancias; y él también. En ese interin —sin recordar exactamente el tiempo— se encontró con Chávez Chino, quien según su apreciación estaba nerviosa y sorprendida por lo que sucedió, varias personas quisieron abordarla, pero ella lo llamó a un costado y le hizo una consulta sobre lo que sucedía. Él le recomendó que, al igual que otros ministros habían renunciado, ella también lo haga, pues no hacerlo podría acarrear responsabilidad política. No recuerda si Chávez Chino le haya encargado que proyecte su renuncia, pues cree que se lo pidió a la licenciada Nadia Contreras. Ella firmó su renuncia y lo invitó a pasar a Palacio de Gobierno, ya que en ese lugar se encontraba su vehículo, aprovechó la oportunidad para aconsejarle que reasuma sus funciones congresales. Ese mismo día, aproximadamente a las 12:00 o 12:30 horas, Chávez Chino se quiso retirar y le pidió que la acompañe, porque quería que le absuelva algunas consultas más; por lo que, la acompañó en su vehículo, junto a la licenciada Nadia, el edecán y el chofer. Se subió al vehículo, asumió que se dirigían a su domicilio, pues ella se encontraba preocupada por sus progenitores, pero el declarante nuevamente le aconsejó que reasuma sus funciones parlamentarias; por lo que la ex premier ordenó que se dirigieran a su despacho congresal —lo cual fue después de la hora de almuerzo—, él la acompañó y luego se retiró. Preciso que no vio la ruta que tomó el vehículo de la ex premier debido a que estaba en contacto constante con su celular, pues su atención estaba dividida entre coordinar temas de trabajo en el Ministerio de Cultura y seguir la evolución de la crisis política, ya que le hacían consultas sobre este tema. En algún momento escuchó que Chávez Chino quería ir a su domicilio porque la escuchaba bastante preocupada por su mamá, su papá, por el tema de

seguridad, no pudiendo brindar sobre la ruta que tomaron, pero sí había muchas calles cerradas. El día de los hechos cuando ingresó a la PCM no había ningún efectivo policial ni militar, si bien observó a algún agregado militar con ropa de civil, precisó que esa era una situación usual, ya que siempre había personal especial, de los no observó ninguna actividad temeraria hacia su persona o los que se encontraban en el lugar. No recuerda que se hayan pedido formatos de decretos supremos o cartones, pero sí alguna mención sobre su renuncia. Después del mensaje presidencial no fue coaccionado u hostigado para el ejercicio de sus labores. Pese a que la actividad a la que fueron a invitar a Chávez Chino se desarrollaría al día siguiente del 7 de diciembre de 2022, el testigo se apersonó ese día a fin de hacer una coordinación informal, para luego recién gestionar una invitación formal a la feria a la que querían convocar a la ex premier. Luego del 7 de diciembre de 2022, fue asesor principal de la congresista Chávez Chino en el parlamento. Preciso que trabajó con Chávez Chino en el ámbito público y privado, conforme al siguiente detalle: aproximadamente cuatro meses en el Ministerio de Trabajo (porque después trabajó en otras gestiones ministeriales); en el Ministerio de Cultura trabajó aproximadamente cuatro meses; y después colaboró un mes en su despacho congresal.

El testigo de descargo D' Laura Quintana, fue postulado por la defensa de la acusada Chávez Chino y era su personal de confianza. Dio un contexto de la reacción de algunos de los miembros del gobierno y los funcionarios cercanos a estos, después de la lectura del mensaje presidencial, lo cual, según lo relatado por el testigo generó un ambiente de incertidumbre y desconcierto, donde varios funcionarios y colegas, incluidos jueces y fiscales, estaban sorprendidos y confundidos. Esto evidencia la magnitud del impacto negativo que tuvo el mensaje presidencial, que no solo generó tensiones dentro del gobierno, sino también en otras instituciones como la judicatura. Esta situación se corrobora con las renuncias de los ministros de Estado, decisiones políticas que según el contexto dado estuvieron influenciadas por la incertidumbre y las implicaciones constitucionales derivadas de esta situación; y que, además, generaron una crisis del órgano de gobierno. En igual sentido, su testimonio denota que la sugerencia que le hizo a Chávez Chino de que renuncie a su cargo de premier del Gabinete Ministerial también fue influenciada por la incertidumbre que generó el mensaje presidencial y a fin de salvar responsabilidades; también le sugirió que reasuma, en esa fecha, sus funciones parlamentarias.

Por otro lado, su testimonio dio cuenta de la preocupación que habría manifestado tener la acusada Chávez Chino por sus familiares, debido a la situación anotada y que fue generada por la lectura del mensaje presidencial; por lo que la acusada habría tenido conocimiento de la magnitud del impacto que generó esta acción desplegada por el expresidente Castillo Terrones. Finalmente, de su testimonio también se desprende que ese día no hubo una actividad militar o policial inusual. Empero, debe destacarse que la información sobre el momento de la renuncia de la acusada y el recorrido del vehículo, no aparece clara, sino más bien dubitativa.

44) Testigo Benji Gregory Espinoza Ramos – en la décimo quinta sesión de juicio oral del 8 de abril de 2025 –

El testigo fue ofrecido como testigo de descargo de la acusada Chávez Chino. Es abogado de profesión y en diciembre de 2022 ejercía la defensa técnica del expresidente Castillo Terrones. El 6 de diciembre de 2022, aproximadamente desde las 13:00 hasta las 18:00 horas estuvo en Palacio de Gobierno, ultimando los detalles sobre la defensa que iba a ejercer al día siguiente, a favor de su patrocinado Castillo Terrones ante el Congreso, por la moción de vacancia promovida en su contra. Para tal fin, se reunió con los ministros como Félix Chero, Roberto Sánchez y Alejandro Salas, el jefe del gabinete de asesores Alberto Mendieta, siendo que el acusado Castillo Terrones que llegó unas horas después. Preciso que no se reunió con Chávez Chino y Torres Vásquez. En dicha reunión únicamente estaban coordinando los términos de la defensa y en base en el artículo 89-A del reglamento del Congreso, que establece que el presidente tiene derecho a defenderse por

60 minutos durante el debate sobre la vacancia, acordaron que Castillo Terrones intervendría 10 minutos, él 20 minutos y 30 minutos el abogado Palomino Manchego. Al día siguiente, el 7 de diciembre de 2022, según el relato de sus actividades estas se centraron en terminar la preparación para ejercer la defensa de Castillo Terrones a las 15:00 horas ante el Pleno del Congreso. Aproximadamente a las 9:00 horas se comunicó por teléfono con Castillo Terrones, quien le confirmó que se encontrarían más tarde en el Congreso para discutir el tema de la vacancia sin comentarle que iba a cerrar el Congreso. Luego, aproximadamente a las 11:00 horas, la ex premier Chávez Chino lo llamó por teléfono y le indicó que no sea confrontacional con el Congreso; y 40 minutos después, uno de sus asistentes le comunicó que Castillo Terrones estaba anunciando un mensaje, del que se desprendía que ya no ejercería su defensa ante el Congreso (porque este había sido cerrado). Ante este escenario el testigo renunció, vía Twitter, a la defensa legal del expresidente Castillo Terrones, ya que consideró que sus acciones eran incompatibles con la Constitución, no refiriéndose a si esta acción tenía o no connotación penal. No tenía conocimiento de que Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez se hayan reunido la noche del 6 de diciembre de 2022. Ante el pedido de vacancia del 7 de diciembre de 2022, el expresidente Castillo Terrones tenía derecho de estar presente en el Congreso de la República y ejercer su defensa de forma personal y por sus abogados, por el periodo de 60 minutos. Precisó que el renunció aproximadamente al medio día y no le llegó ninguna citación para concurrir al pleno del Congreso.

El testigo Benji Gregory Espinoza Ramos fue postulado por la defensa de la acusada Chávez Chino y era el abogado defensor del expresidente Castillo Terrones. Su relato, detalla la preparación de la defensa legal de Castillo Terrones ante el pleno del Congreso, la cual se seguía conforme al procedimiento establecido. El 6 de diciembre de 2022, se reunió con otros ministros, el jefe del gabinete de asesores presidencial y Castillo Terrones, a fin de ultimar detalles y establecer de forma pormenorizada los tiempos de las intervenciones de su defensa legal en la sesión del Congreso. Su testimonio da cuenta de su sorpresa y desconocimiento del contenido del mensaje presidencial que leyó Castillo Terrones, cuya incompatibilidad con las disposiciones Constitucionales, motivaron su renuncia casi inmediata a la defensa legal que ejercía a favor del expresidente, situación que se hizo pública a través de la red social Twitter. Motivo por el cual, no habría sido llamado a ejercer la defensa legal del expresidente Castillo Terrones ante el Congreso de la República. Asimismo, se evidencia que desconocía de la reunión que tuvieron en Palacio de Gobierno la noche anterior Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez.

45) Testigo Félix Inocente Chero Medina – en la décimo octava sesión de juicio oral del 24 de abril de 2025

El testigo fue jefe del gabinete de asesores del MINDEF, entre noviembre y febrero de 2022; fue nombrado ministro de Justicia el 19 de marzo de 2022 y permaneció como tal hasta el 7 de diciembre. Sus funciones como ministro (de conformidad con la Ley N.º 29809) eran brindar asesoramiento jurídico al ejecutivo, velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y de la normatividad vigente, organizar los pliegos adscritos a justicia como SUNARP, INPE, PRONACEJ, entre otros; organizar y buscar el establecimiento de la política criminal y la política penitenciaria, entre otras funciones que están establecidas en el artículo 7 de la citada Ley. Al momento de su designación como ministro ostentaba el grado de maestro con mención en ciencias penales, tenía estudios culminados de doctorado en derecho y ciencias políticas, y distintos estudios especializados en gestión pública, contrataciones con el Estado, litigación estratégica, derecho penal, procesal penal, laboral, procesal laboral, constitucional, y otros estudios especializados. El 6 de diciembre hubo una reunión en Palacio de Gobierno desde las 11:00 am. Trabajaron arduamente la estrategia de defensa contra la vacancia de Castillo Terrones. Estuvieron presentes los ministros Salas, Roberto Sánchez, Landa, el doctor Benji Espinoza, el doctor Palomino Manchego y luego se integró el doctor Pachas y el declarante. No estuvo presente Chávez Chino (quien

en la fecha era la premier), pero recuerda haberla encontrado en uno de los pasillos cuando hacía coordinaciones, y esta le preguntó cómo iban, a lo que respondió que estaban trabajando la estrategia, como se había coordinado; a lo que Chávez Chino dijo: “hermano, actúen de acuerdo a la Constitución y la Ley”. El día 7 de diciembre, a partir de las 08:00 am., concurrió a su despacho ministerial como siempre. A eso de las 09:00 am., instruyó a su asistente para que no lo moleste pues tenía que prepararse para concurrir al Congreso a las 03:00 pm., para participar en la exposición en el Congreso con motivo de la vacancia solicitada contra Castillo Terrones. A las 11:45 am., Claudia del Pozo (jefa de gabinete) y Fernando Alcalde (el secretario general) ingresaron a su despacho y le dijeron que Castillo Terrones daba un mensaje a la nación, disponiendo (al parecer) el cierre del Congreso (no vio el mensaje directamente porque estaba ocupado); por ello se dirigió al pasillo donde había un televisor y escuchó el mensaje aludido. Precisó que después del mensaje (entre las 10:00 y las 12:00), Chávez Chino lo llamó por teléfono y le preguntó si estaba en Palacio, a lo que el declarante le dijo: “Betssy, ¿qué pasó? ¿Quién asesoró de esa forma al presidente?”, y esta respondió expresando: “hermano, yo también estoy tan sorprendida como tú porque no comparto lo que se ha señalado”. Esa fue la única comunicación que tuvo, luego permaneció en su despacho hasta las 05:00 de la tarde. Luego de la llamada de Chávez Chino, también pudo advertir que en su teléfono había un mensaje de WhatsApp del grupo de los ministros (denominado Gabinete del Bicentenario donde intercambiaban información de interés de los ministros, participación en el Consejo de ministros, la agenda programada, etc.) que decía: “señores ministros asistir a Palacio”, el cual entendió que estaba referido a la cita en el congreso por la vacancia. Luego del mensaje, elaboró un tweet con su jefe de prensa, mediante el cual renunciaba como ministro, pues el artículo 128 establece que, si el presidente incurre en una infracción constitucional, los ministros son solidariamente responsables. Tras esto, ordenó a su secretario general y a su jefa de gabinete que procedan a elaborar la carta de renuncia y la ingresen por el sistema informático para formalizarla ese mismo día. Su renuncia se hizo el mismo 7 de diciembre, aproximadamente a las 12:00 del mediodía, fue el segundo ministro en renunciar, después del ministro Salas. Convocó a todos los trabajadores del MINJUS, les agradeció por sus servicios durante la gestión y les pidió que sigan laborando porque los temas políticos seguro serían resueltos en ese mismo plano. Se mantuvo en su despacho hasta las 05:00 pm., porque dado el desplazamiento policial y las intervenciones del Ministerio Público (como la detención de Castillo Terrones que como abogado considera ilegal), pensó que también serían detenidos algunos ministros y prefirió que, si ello se daba en su caso, sería mejor que suceda en su despacho. Llegó a tomar conocimiento, por uno de sus asesores, que su despacho fue intervenido por la fiscalía. Cuando se encontraba en su despacho continuó comunicándose con los trabajadores del MINJUS sobre aspectos que tenían que ver con una posible entrega de cargo en caso esta se produzca en los días posteriores, ninguno de los servidores o funcionarios les comunicó alguna incidencia interna o de otra institución. Recalcó que, en ninguna sesión del Consejo de ministros se trató el cierre del Congreso, ni siquiera se deslizó la posibilidad de un cierre del Congreso. Más bien, lo que se les dijo (por parte de Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez) era que se debía hacer uso de las formas y mecanismos constitucionales para poder cerrar el Congreso de la República en una eventualidad que así se produzca (establecido en el artículo 133 de la Constitución) ante la denegatoria de dos cuestiones de confianza. El ejercicio de la defensa de los ciudadanos también estaba a su cargo, así como el conocimiento de los ciudadanos que están detenidos en flagrancia; incluso, aquellos que son defensores de derechos humanos, está a cargo de la dirección de derechos humanos. En diciembre de 2022 usaba el celular institucional, cuyo número no recuerda, y un número que cree era el 950615775, el cual estaba en el grupo de WhatsApp referido antes.

DE LA DEFENSA DE VENERO MELLADO

46) Testigo Christian Paul Acosta Carreño – en la décimo sexta sesión de juicio oral del 11 de abril de 2025 –

El testigo señaló que el 7 de diciembre de 2022 era jefe de la Segunda Compañía de la Policía Canina; desde las 07:50 u 08:00 de la mañana estuvo en el punto 5, que es el frontis del Congreso, con tres escuadras (conformada por diez suboficiales sin armas de fuego) esperando si había algún tipo de conflicto o alteración del orden público. Su función era controlar el orden interno de todo el perímetro del Congreso; se constituyó a la calle Junín con Ayacucho. El comandante Venero Mellado, que era su superior inmediato, también se encontraba más o menos en su mismo punto. Respecto de que hizo luego del medio día hacia la tarde, señaló que, pasadas las horas, seguían esperando disposiciones y estaba rotando al personal para que tuvieran descanso y se mantuviera la seguridad. No advirtió algo relevante sobre la seguridad, todo se desarrollaba con normalidad. En la Av. Abancay con Junín había manifestantes, pero no sobrepasaban el control policial. Vio a las personas transitar y trabajar con normalidad por lo negocios aledaños al Congreso (congresistas y civiles). No conoce de las actividades de los congresistas porque luego de pasar por la puerta de ingreso de Ayacucho con Junín, no sabía que actividades podían estar realizando, pero su ingreso era normal por esa puerta. No recibió ninguna queja de algún congresista o personal del Congreso por no poder ingresar. Llevaba una radio base para comunicarse con su comandante Venero Mellado, quien estaba en el punto 5 del Congreso. No recibió alguna información de este u otra persona respecto al acceso de los trabajadores o congresistas al recinto parlamentario. No recibió alguna orden por radio ese día o por algún otro medio de comunicación. El diálogo con su comandante fue antes, les dio las instrucciones de lo que tenían que hacer y realizar, o las cosas que no se debían realizar; pero en ese momento no, simplemente era para mover al personal y sus alimentos. Ese día portaba sus **medios de policía** (consistente en grilletes, marrocas y la vara de ley) y su armamento (consistente en una pistola de puño que solamente es de su uso personal) que por Ley solo utilizaría como último medio, pero que en este caso no lo hizo. El personal policial subalterno (suboficiales) no llevan armas de fuego porque les está prohibido, solamente usa escudo y tonfa para poder defenderse. La tonfa es una vara rígida que se utiliza cuando las personas tratan de agredirlo para poder alejarlas. Está facultado legalmente para usar su arma cuando se sobrepasan todas las medidas y la vida de las personas o de sus efectivos está en peligro. Ese día tenía su arma de puño, una SIG-SAUER, que no usó. Todos los oficiales portan un arma de fuego en la cintura, con su medida de seguridad. No vio otros oficiales entre la calle Junín y Ayacucho, pues él era el único oficial que estaba a cargo de esa esquina. La disposición que recibió ese día, era que mantuviera la espera, porque todo estaba con normalidad, nada más, y si hubiera habido algún tipo de altercado, tenía que salir con las escuadras a apoyar en el punto ubicado en los jirones Junín con Ayacucho. No tuvo la necesidad de salir con las escuadras para ese apoyo. Todo ello es su trabajo, la policía canina cubre el servicio de seguridad en el perímetro del Congreso, y siempre van a dicho lugar a lo que tienen que hacer, hay un plan de operaciones, les dan unas órdenes y las cumplen, nada más. El plan de operaciones se lo dan al señor comandante, y este ya les indica las cosas que deben realizar, tanto su persona como sus comandantes de guardia, les indica qué función cumplen, y la función que le había dado era esperar con las escuadras y, [ante] cualquier tipo de alteración del orden público en la calle Abancay con Junín, tenía que dirigirse a prestar el apoyo si se sobrepasaba las fuerzas policiales que se encontraban en ese momento. No hubo ningún tipo de alteración del orden público. Rindió una declaración previa ante la Fiscalía sobre estos hechos, pero no recuerda bien la fecha. Solo escuchó que se dio un mensaje a la nación, pero no le tomó la importancia del caso, porque estaba más enfocado en su puesto

de trabajo. Después del mensaje a la nación no percibió alguna situación fáctica; solo lo habitual, siempre hay manifestaciones, ingreso de personas, identificación, nada más.

47) Testigo Miguel Jesús Barriga Espinoza Carreño – en la décimo sexta sesión de juicio oral del 11 de abril de 2025 –

Antes del discurso de Castillo se encontraba prestando servicios como jefe de la unidad de policía montada, el Potao, en el Rímac, y, a mérito de una orden de operaciones, se encontraba como seguridad del Ministerio Público (a más de tres cuartos del Congreso). La sede del Ministerio Público no abarca el perímetro del Congreso de la República, solamente parte de la Av. Abancay. El punto específico del Ministerio Público que debía cubrir de acuerdo a la orden de operaciones era su frontis, los costados y la parte posterior, no estuvo en la Plaza Gastañeta, sino en el frontis (en Abancay con Cusco). En dicho lugar no hubo algún incidente con los congresistas y desconoce si en el Palacio Legislativo los hubiera. En ese momento había un grupo de manifestantes que bordeaban todo el Ministerio Público y, asimismo, pudo apreciar el desplazamiento de congresistas hacia el Congreso (presumía que eran ellos por sus vehículos y seguridad). Como medidas de seguridad se establecieron los dispositivos correspondientes a grupos de control de multitudes; asimismo, se instalaron vallas y rejas [de seguridad] alrededor del Ministerio Público [para impedir el paso de los manifestantes]. USE significa Unidad de Servicios Especiales, cuya función es mantener y restablecer el orden público. El jefe del comando operativo era el jefe de la Región y se subdividía con el jefe de la USE y el comando operativo que eran los encargados en cada puesto. La USE utiliza el uniforme de faena y está compuesto por borceguíes, pantalón, camisaco y correa. A su turno, el grupo de control de multitudes (que está conformado por doce efectivos) tampoco tenía armas, solamente contaba con sus medios de policía (vara de ley, cascos, chalecos y escudos). Estos son medios empleados para la protección del mismo personal policial, mas no para el impedimento de ingreso. El 7 de diciembre estuvo a cargo de un grupo de efectivos policiales como oficial, y como tal llevaba arma de fuego que nunca usó y la portaba a la vista, en el lado derecho. Solo los oficiales llevan armamento, los suboficiales no. Un grupo de control de multitudes está formado por 12 efectivos, ninguno de los cuales llevaban pistolas o armas, solo el oficial que estuviera al mando. Cada grupo portaba una radio, que también llevaba su persona todo el tiempo pues era la única forma de comunicación pues no usa celular. Realizaba las comunicaciones de su servicio por intermedio de una radio con la que todos contaban, mediante ella se comunicaban. Escuchaba en su radio lo que replicaba la Central Zodiaco, esta es la central de la División de Servicios Especiales de la Región Policial de [REDACTED], la cual da las disposiciones a todos los comandos operativos cuando se realiza un dispositivo de servicio. El 7 de diciembre la central aludida transmitía la ubicación de manifestantes, el desplazamiento o alteraciones que se producían alrededor de la Av. Abancay. Escuchó la voz del general Lozada Morales por la radio porque constantemente les daba disposiciones y órdenes sobre la ubicación de los manifestantes, disponiendo que personal vaya y se presente para evitar alteraciones del orden público. No escuchó en algún momento que Lozada Morales ordene no dejar ingresar a ningún congresista al Congreso. La Central Zodiaco replicó este mensaje, porque a veces las comunicaciones en las radios se distorsionan, y por eso la Central Zodiaco replicó la orden de Lozada Morales de no prohibir el ingreso a los congresistas. A través de la central indicada, también escuchó que Venero Mellado pidió que se repita la orden porque se había distorsionado en un momento la comunicación. La radio no le permitía conocer los movimientos de los congresistas. Hay efectivos policiales, que pertenecen a la División de Servicios Especiales, que se hacen cargo de la jefatura de la central Zodiaco, empero no puede identificar quién estuvo a cargo de la central 7 de diciembre. Había disposición del comando sobre el servicio que brindaban, tal disposición se estableció de acuerdo a la orden de operaciones, en el momento se formuló para cubrir ese servicio. Esta orden de operaciones consistía en dar seguridad a todas las entidades públicas que se encontraban

en la Av. Abancay. Esa orden de operaciones vino del Comando de la Región Policial de [REDACTED] y, la misma no es dada en el momento, sino que viene con días de anticipación; para este caso [dicha orden se la dieron] un día antes, [de forma] escrita. Las órdenes de operaciones llevan una apreciación de la situación de inteligencia; para este caso se presumía la alteración del orden público en la zona de Abancay y la posible toma de locales de entidades públicas por parte de los manifestantes. La información sobre posibles alteraciones al orden público e ingreso indebido a las instituciones públicas por parte de manifestantes, fue una conclusión de inteligencia que se basó en presunciones y eso era un posible hecho que hubiera sucedido ese día. Este tipo de informes de inteligencia se daba ante toda manifestación o alteración del orden público, por lo que este tipo de presunciones sobre las que se trabajaba también sirvieron para fechas anteriores, que no recuerda. La orden de operaciones (que es escrita) les llega a todos los jefes operativos días antes de los eventos, y toda la formulación la hace el Comando General, en ese caso es el jefe de Región. Esta orden llega a todos los oficiales. No recuerda a qué hora empezaron las manifestaciones en la Av. Abancay el día 7 de diciembre. Su jefe inmediato superior ese día fue el coronel Frank Chang Campos, jefe de la División de Servicios Especiales. Reconoció que, en su zona de responsabilidad, era quien decidía qué persona ingresaba o no pasaba. Afirmó que tenía acceso para abrir o cerrar las vallas. Negó haber tenido algún incidente con las vallas. En ningún momento se les cerró la valla a los congresistas cuando se desplazaban por la zona, todo se desarrolló con normalidad. Estaban en dicho lugar para impedir el ingreso de manifestantes, pero lo hacían por intermedio de la verbalización (conminación), no usando los medios de policía. Al estar en contacto con las personas que, en el caso de los manifestantes, con los cabecillas o jefes de la manifestación, les indicaba de manera verbal lo que están haciendo y las posibles consecuencias que podría acarrear. Diferenciaba a los manifestantes de los trabajadores, porque los primeros venían con una actitud agresiva, y el personal de civil que transitaba venía con otra actitud. Las vallas estaban colocadas a lo largo de la Av. Abancay. No pudo ver si tenían armas de fuego, pero sí tenían elementos contundentes como palos, tubos o banderas. No sabe si en las protestas del 6 de diciembre también llevaran esos objetos contundentes. De acuerdo a la zona donde se ponían las rejas, hay responsables de ubicarlas; llevan pernos cuando se cierra el pase total hacia un determinado lugar, y los seguros es cuando se le da facilidades a la gente para que pueda transitar. No hubo ningún tipo de incidente con funcionarios. El general Lozada Morales estuvo en el Comando de la Región Policial de [REDACTED] al 7 de diciembre de 2022. No recuerda con qué congresista se entrevistó para decir que pasó con su vehículo. Hubo un incidente reportado por radio consistente en la presencia de manifestantes por la avenida Abancay. No se le comunicó algún incidente sobre impedimento de acceso a los congresistas. Ha participado del control de otras manifestaciones, en las cuales también vio que llevaban ese tipo de instrumentos como palos y tubos. Después del mensaje de Castillo, las fuerzas armadas y la policía no se levantaron en armas.

48) Testigo Jhonatan Cristian Sal y Rosas Quispe Carreño – en la décimo sexta sesión de juicio oral del 11 de abril de 2025 –

Era radio operador de la CEOPOL de la policía canina, la cual se encuentra ubicada en el Rímac, al costado de la unidad del Potao. La labor de radio operador de la unidad de CEOPOL es transmitir, en este caso, la documentación o las órdenes vías radiales, ya sea al jefe de unidad o a las áreas encargadas correspondientes. Cuando hay una actividad o, en este caso, cuando se había dado el hecho, normalmente hacen las notas informativas sobre los acontecimientos que se dan. El día que sucedieron los hechos no hubo ninguna comunicación directa; prácticamente la comunicación fue de CEOPOL Zodiaco hacia los que estaban encargados de cada sector. La comunicación fue un poco engorrosa; por radio se escuchó el tema de “Romeo”, que era un general (no recuerda qué general estaba de turno en ese tiempo); lo único que se escuchó fue “congresista”. Posteriormente, a eso el

encargado del Zodiaco repitió la orden haciendo entrever que no había impedimento con el acceso a congresistas. Nunca recibió alguna orden de “Romeo” directamente, sino a través de lo que escuchaba por medio de la radio. No sabe quiénes más lo escucharon, pero ese día la radio estuvo saturada y las comunicaciones no eran claras. La orden para repetir vino directamente del comandante Venero Mellado y Zodiaco la repitió. Venero Mellado era jefe de su unidad, habiendo trabajado cerca de dos años en la unidad, y en ese tiempo, su persona estuvo un año a cargo del área de CEOPOL. Pudo identificar su voz por ser su jefe de unidad y por ser bastante conocida, a diferencia de Romeo por lo que no pudo identificar a este último. Además, este tenía la clave “Volcán Uno” por radio; eso también hizo que pueda identificarlo y aunque no recuerda con exactitud si dijo el término “Volcán Uno”; pero su voz le era bastante clara (por haber sido su jefe) y por otras comunicaciones que hizo por radio. Cuando no había una comunicación directa (por saturación), a veces había comunicación por línea baja, con lo que se refiere a la vía telefónica por celular. No sabe si, en este caso cuando se comunicaron por línea baja, lo hicieron por los celulares signados que eran conocidos por la institución. Los nombres de los que están a cargo de la “Central Zodiaco” varían según la relación de servicio, no son los mismos; y respecto al 7 de diciembre de 2022, desconoce quiénes estuvieron. Su horario era de 24 horas, ese día se encontraba de servicio, trabajaba uno por uno. Solo vio el mensaje de Castillo Terrones por televisión. No sabe a quién pertenece el código “Romeo 39”, tampoco quien estuvo a cargo o era el jefe de turno; pero sí que la réplica de la consulta fue de Venero Mellado. Sabe que todas las informaciones radiales se registran en la central 105, por lo que se podría obtener la grabación de los audios del 7 de diciembre de 2022. Sabía que el mensaje provenía de Romeo, porque cuando uno se comunica con la Central de Zodiaco, no hace uso de su apellido; sino, en este caso, utilizó el grado de Romeo y de ahí dio la información, que no fue clara, por lo que se solicitó que vuelva a repetirse de una manera más clara.

49) Testigo Jorge Wilder Bringas Malpartida – en la décimo séptima sesión de juicio oral del 22 de abril de 2025 –

En el 2022 se desempeñaba en la Unidad de Asalto, como adjunto del comandante Venero Mellado, jefe de seguridad externa del Congreso de la República. No tiene ningún vínculo familiar, amistad o enemistad con ninguno de los acusados, pero era colega del acusado Venero Mellado. El declarante se encargaba de coordinar los servicios y la distribución del personal policial que llegaba al Congreso, ya que estos eran enviados a diferentes puntos. También coordinaba con los dirigentes de las marchas para que sean atendidos en el Palacio Legislativo y transmitía las órdenes de Venero Mellado a todas las unidades que los apoyaban. El acordonamiento policial del Congreso de la República tiene 6 puntos ubicados a una cuadra a la redonda del mismo, entre las intersecciones de Ayacucho–Huallaga, Andahuaylas–Huallaga, Junín–Paruro, Andahuaylas–Áncash, Ayacucho–Áncash y el frente del Congreso. El 7 de diciembre de 2022 se encontró de servicio, aproximadamente desde las 07:00 hasta las 20:00 o 21:00 horas. Estuvo junto con Venero Mellado en su puesto ubicado entre las intersecciones de la av. Abancay con el jr. Junín, pero si este lo disponía se trasladaba a otra ubicación. Confirmó que ese día, debido a su cargo, tenía una radio portátil para comunicarse con su unidad central “Zodiaco” —que depende de la División de Servicios Especiales (DIVSEESP)— y otros puntos. Dicha unidad es la central de comunicaciones que transmite disposiciones u órdenes a las diferentes unidades. No sabe quién estaba a cargo de Zodiaco en esa fecha. Aproximadamente a la 11:00 horas, Zodiaco retransmitió la orden de “Romeo” (general Lozada Morales), a fin de que se brinden facilidades a los congresistas y trabajadores que laboran en el Palacio Legislativo para su ingreso. En igual sentido, Venero Mellado también ordenó que se permita el ingreso de los congresistas y trabajadores al Parlamento. En el punto en que se encontraba asignado (intersecciones de la av. Abancay con jr. Junín) se dio cumplimiento a dicha orden, pues, previa identificación, trabajadores y congresistas ingresaron al Palacio Legislativo; sin embargo, no puede precisar que congresistas fueron porque no conocía a todos. A partir de

las 11:00 horas, una vez instalados los servicios en los diferentes puntos del Congreso, y a fin de reforzarlos empezaron a llegar los policías —que provenían de la USE y de otras unidades—, por lo que eran enviados al Congreso y su perímetro. El servicio se cubría con 50 efectivos policiales; pero estos aumentaron paulatinamente hasta aproximadamente 200. De la cámara 105 le informaron que los manifestantes intentaban ingresar por diferentes puntos, por lo que reforzaron los servicios en cada reja. Los manifestantes que estuvieron por la avenida Abancay con Huallaga fueron controlados. Durante el servicio, a Venero Mellado le transmitía sus órdenes por radio y directamente hacia su persona, estas tenían la condición de disposición superior y él las retransmitía de manera verbal o por teléfono. Estas, principalmente, eran para incrementar el personal en cada punto, pasar sus alimentos y ver qué unidades lo iban a relevar. En el transcurso del servicio le comunicaron que, en la parte posterior, por Andahuaylas con Huallaga, se le había restringido el ingreso a un congresista, pero este ingresó después. Ese día utilizó su uniforme de faena y su equipo antimotines (casco y protectores), como parte de la unidad especializada en control de multitudes no portaba armas de fuego, pues estaba en contacto directo con los manifestantes y estas podían ser arrebatadas. Como consecuencia de los problemas que sucedían, con conocimiento de Venero Mellado, distribuyó al personal policial que iba llegando en diferentes rejas.

El testigo, ofrecido por la defensa técnica de Venero Mellado, brindó un relato consistente y parcialmente coherente, respecto de su rango y rol operativo, como adjunto de Venero Mellado, pues era el responsable de coordinar y distribuir al personal policial en el perímetro del Congreso, así como, de transmitir sus órdenes. Reconoció el uso de una radio a fin de coordinar y recibir disposiciones operativas por parte de Venero Mellado y la central Zodiaco. Asimismo, el testigo ha sido enfático respecto de su ubicación, pues afirmó que estuvo todo el día en la intersección del jirón Junín con la avenida Abancay.

Sin embargo, en su relato también se advirtieron ciertas inconsistencias y contradicciones, pues el testigo fue confrontado con su declaración del 18 de julio de 2023, respecto del uso de otros medios de comunicación y el pase de los congresistas. Al respecto, inicialmente afirmó que hubo congresistas que pasaron por su ubicación; sin embargo, en su declaración anterior (julio de 2023) indicó que por su zona no ingresaron congresistas, sino que lo hicieron por Andahuaylas y Ayacucho con Ancash; precisando que, por su punto de resguardo ingresaron los trabajadores de los congresistas identificados con sus fotocheck y los que indicaban que eran parlamentarios, aunque no dio nombres específicos de los que congresistas que ingresaron. Luego, durante la audiencia también señaló que solo existió la radio como medio de comunicación, pero en su declaración previa reconoció que utilizó un celular y comunicación verbal para dar instrucciones, versión en la que finalmente se ratificó. Así se advierte que, aunque el testigo intenta realinearse con sus versiones anteriores, definitivamente, estas inconsistencias debilitan la fiabilidad del relato.

Sumado a ello, si bien en juicio oral señaló que no recordaba quien operaba la central Zodiaco el 07 de diciembre de 2022, ni recordaba el nombre del general que emitió las órdenes, en el mismo plenario, también aceptó que fue el general Lozada Morales.

Si bien algunas de estas imprecisiones se pueden explicar por el paso del tiempo o la presión, dado que se encontraba en un contexto excepcional por el mensaje del expresidente Castillo Terrones; también se advierte el esfuerzo del testigo por mantenerse en sus versiones anteriores, lo cual mengua la credibilidad de su relato. Además, presenta una falta de conocimiento operativo esencial, pues indicó no saber quién estaba a cargo de su central de operaciones, pese a que se trata de una persona con más de 34 años de servicio.

50) Testigo Víctor Raúl Linares Tarrillo – en la décimo séptima sesión de juicio oral del 22 de abril de 2025 –

Es suboficial técnico de primera de la PNP, en actividad. No tiene ningún vínculo familiar, amistad o enemistad con ninguno de los procesados, con excepción del acusado Justo Venero Mellado, a quien señaló conocerlo por ser su comandante y jefe. El 7 de diciembre de 2022, prestaba servicios en la Unidad de Batallón de Asalto, pero [de manera efectiva] prestaba servicios en la Unidad de Servicios Especiales (USE) fuera del Congreso de la República, específicamente, en la intersección de la Av. Abancay con Jr. Junín, unidad en la que venía prestando servicios desde hace, aproximadamente, 6 años. Se desempeñaba como adjunto de enlace, como tal, apoyaba en la coordinación con dirigentes de marchas para canalizar su ingreso al Congreso y ordenar el espacio de manifestación, pero no tenía ninguna disposición para dar órdenes a otros efectivos policiales. Su jefe inmediato era el comandante de la USE de Asalto, pero como el 7 de diciembre de 2022 se encontraba de servicio en el Congreso, estaba bajo el mando directo del comandante Venero Mellado, jefe de la USE del Congreso, ya que este fue designado por el Comando. Además, estuvo a pocos metros de él —3 o 4 metros—. Conoció a Venero Mellado antes del 7 de diciembre de 2022, puesto que cuando declaraban contingencia, el encargado era el comandante Venero Mellado. El 7 de diciembre de 2022, estuvo de servicio desde las 07:00 hasta las 19:00 horas, su puesto era fijo, pero él como adjunto de enlace caminaba cinco metros o podía caminar una cuadra. Aproximadamente, a las 08:00 o 09:00 horas, Venero Mellado dispuso que no hubiera restricciones para el paso de los congresistas y trabajadores del Congreso, pues se trataba de su lugar de trabajo, por lo que, no se le prohibió nada a ninguno. Fuera del servicio no tuvo otra comunicación con Venero Mellado. Resguardó el perímetro del Congreso, estuvo entre el Jr. Junín y la Av. Abancay, a una cuadra del Parlamento. Por este lugar pasaron trabajadores y congresistas, de los cuales conocía a unos 10 o 15. Asimismo, desde este lugar no se podían ver otros puestos. Luego, aproximadamente a las 11:00 horas, a través de las redes sociales tomó conocimiento del mensaje presidencial; no obstante, no hubo ninguna disposición diferente por parte de Venero Mellado. Ese día usó su uniforme de faena, el uniforme de la USE de control de multitudes, que también puede ser un chaleco antibalas. Por razones de seguridad no portaba armas, pues por su actividad, usualmente tienen enfrentamientos con los manifestantes y puede que alguno les jale el armamento. Además, tenía asignada una radio portátil para escuchar las comunicaciones que le podía enviar “Zodiaco” o cualquier jefe que se encontrara en el área de la Av. Abancay, a través de este le comunicaban por dónde estaban los manifestantes. Ese día, Zodiaco siempre comunicó que dejen pasar a los congresistas y al personal que trabaja ahí. El día de su servicio se desarrolló de manera tranquila y sin novedad, incluso durante el mensaje presidencial hasta las 19:00 horas, que terminó su servicio. Refirió que por inteligencia le comunicaron que venían dos grupos, uno denominado “la democracia” y el otro “Castillista”. Ubicó a su compañero Jorge Wilder Bringas Malpartida en la misma zona en la que él se encontraba.

El testigo brindó su testimonio en condición de adjunto de enlace de la USE del Congreso. Su relato describe que el citado acusado habría actuado con normalidad, sin alterar el servicio ni emitir órdenes ilegales o cuestionables. Ciertamente, su testimonio es consistente y coherente respecto de su posición, funciones y horarios, pues estos fueron descritos con claridad. Esto es así, porque su experiencia operativa se refuerza con los detalles que brindó el testigo sobre su labor como enlace, la descripción de su vestimenta y el uso de radio, como medio de comunicación.

No obstante, si bien da cuenta de cómo fue el despliegue de seguridad en las afueras del Congreso el día de los hechos, se debe considerar que su visión se encuentra limitada a un punto específico (av. Abancay con Jr. Junín); pues, aunque mencionó que podía movilizarse cinco metros o una cuadra del punto al que fue asignado, admitió que no pudo observar lo que ocurría en otras ubicaciones, lo que nos permite inferir que no puede ofrecer una visión

completa del despliegue policial. Por otro lado, si bien refiere que estuvo a 3 o 4 metros de Venero Mellado, también indica que no recibió ninguna disposición de su parte, durante y después del mensaje presidencial, lo cual denotaría cierta pasividad por parte del Comando, situación que no se condice con el evento político de alta tensión acontecido. Finalmente, causa extrañeza que en una cadena de mando un sub oficial no recuerde el nombre de su jefe inmediato (jefe de la USE de Asalto). Situaciones que deberán ser evaluadas en la valoración conjunta.

51) Testigo Jesús Hammerly Pérez Pérez – en la décimo novena sesión de juicio oral del 25 de abril de 2025 –

Es técnico de tercera de la PNP, en actividad, con 17 años de servicio. Actualmente labora en la División de Servicios Especiales de la Séptima Región. El 7 de diciembre de 2022, estuvo de servicio desde las 07:00 horas hasta las 07:00 horas del día 08 de diciembre de 2022, prestando labores en la central de operaciones policiales Centro de Operaciones Policiales (CEOPOL) DIVSE de la Séptima Región Policial, ubicada en la cuadra 4 de la Av. España. Su jefe inmediato fue el coronel Sáenz Fajardo, y el jefe de la Séptima Región, fue el general Lozada. Ese día trabajó junto al técnico Rosales Torres en la central “Zodiaco”, pues eran dos personas por turno. Sus funciones consistían en recepcionar órdenes que recibían a través de correo institucional, teléfono, y especialmente frecuencia radial; retransmitiendo las órdenes impartidas por el jefe inmediato. Se enteró del mensaje a la nación del expresidente Castillo Terrones a través de la televisión. Luego de ello, el general Lozada, a través de la frecuencia radial, dio la orden de que no se restrinja el ingreso de los congresistas, se les dé facilidades y que se extremen las medidas de seguridad, orden que fue retransmitida, previa confirmación verbal por parte de las unidades. Como el acusado Venero Mellado no escuchó, inmediatamente solicitó que se repita la orden, esta fue replicada por su compañero, quien indicó que se tome nota en los puntos 5 y 8, así como, con todos los jefes de sección y escuadra, que se encontraban en el lugar; a fin de que no se restrinja el ingreso a los congresistas y se les brinde las facilidades del caso. Preciso que los más antiguos contaban con radio para el control y estar enlazados, pues tenían que mantener una comunicación fluida durante las marchas o protestas. Podía identificar con facilidad la voz de Venero Mellado, pues este era responsable del perímetro del Congreso y siempre tenía comunicación con él. En relación a los incidentes del 7 de diciembre de 2022, la consulta más frecuente fue sobre la ubicación de los manifestantes. Respecto de si existieron otro tipo de comunicaciones diferentes a la radial, refirió que reciben ordenes telefónicas por medio de correo institucional y tienen un RPM, un teléfono. En la oficina había un celular, y a través de ese medio no hubo comunicaciones sobre las movilizaciones, todo se veía por frecuencia radial. Respecto de si el 07 de diciembre de 2022, en horas de la mañana, otras unidades pidieron que se replique o aclare algún mensaje de Zodiaco, refirió que no recuerda. Ese día no recibió órdenes telefónicas del general Lozada Morales ni del comandante Venero Mellado ni de Sáenz Fajardo. Solo recibió comunicación de Venero Mellado a través de la frecuencia radial. El 07 de diciembre de 2022 hubo congestión en las llamadas en la frecuencia radial pero no utilizó la línea celular. No tuvo conocimiento de que ese día, Castillo Terrones haya dado alguna orden a los efectivos policiales superiores de que se levanten en armas.

Se advierte que la versión del testigo es coherente, se ubica en tiempo y espacio, y guarda concordancia con los fácticos de este proceso, en específico, dio cuenta sobre la operatividad de la central policial “Zodiaco”, el 7 de diciembre de 2022, lugar en el que laboraba recepcionando y retransmitiendo órdenes de sus superiores a las demás unidades policiales. Así, Pérez Pérez detalló los medios de comunicación usados en la Central, las órdenes que recibió tras el mensaje del expresidente Castillo Terrones y la forma en que se retransmitieron estas a las unidades policiales.

DE LA DEFENSA DE LOZADA MORALES

52) Testigo Oscar Miguel Sáenz Fajardo (testigo de la defensa de Lozada Morales) – en la décimo octava sesión de juicio oral del 24 de abril de 2025 –

El declarante señaló que tiene 34 años de servicio en la PNP y pasó por diversas direcciones policiales. Al 7 de diciembre era jefe encargado de la División de Servicios Especiales de la Región Policial [REDACTED] (USE significa Unidad de Servicios Especiales, conformada por los departamentos de Águilas 34, 22 Comandancia, USE Asalto, policía canina, policía montada, salvataje y USE Pumas). Se encontraba supervisando las operaciones policiales que se debían ejecutar porque el presidente Castillo Terrones acudiría al Congreso de la República en la tarde. A eso de las 10:00 am. llegó a supervisar los puestos del puente Trujillo, la Alameda Chabuca Granda, la Plaza de Armas, el Jirón de La Unión, el Pasaje Olaya y el jirón Carabaya. Posteriormente, pasada las 11:00 am., llegó a los exteriores del Congreso y encontró al comandante Venero Mellado (a cargo de la seguridad externa del Congreso) con los servicios establecidos. Tras ello, fue hacia Abancay con Huallaga, donde estaba instalado un sistema de rejas previniendo cualquier alteración del orden público. Dependía directamente del jefe de la Región Policial [REDACTED], general Manuel Lozada. Cuando llegó a la zona de operaciones a eso de las 10:00 am., pasó revista de algunos puestos aledaños a la Plaza de Armas (supervisando que el personal garantice la tranquilidad pública) y pasada las 11:00 am. llegó al Congreso. Tras ello, fue a la zona donde estaban colocadas las rejas y vio a personas alrededor que manifestaban su júbilo y algarabía; pero desconocía de qué se trataba. Luego le hicieron conocer que el presidente había emitido un pronunciamiento (de lo cual se enteró por personas aledañas que comentaban), y, ante eso, retornó a la zona del Congreso, conversó con el comandante Venero que ya había dado las disposiciones del caso, con relación a mantener los servicios en actitud de alerta. Nuevamente retornó a la zona en Abancay, entre Huallaga y Junín, y en esas circunstancias (alrededor del medio día) llegó el general Lozada (junto con su ayudante, el teniente Pintado) a quien le dio cuenta de la situación del servicio; también se hizo presente el comisario Arguedas, y con él fueron al punto específico de Huallaga con Abancay porque en esa zona había una cámara que podía evidenciar y perennizar su presencia en el teatro de operaciones. Estando allí, sostuvo una reunión con el general Lozada (quien le manifestó su obediencia al orden constitucional y que renunciaría ante la prensa si le conminaban a algo ilegal), en relación a la continuidad y funcionamiento del Congreso de la República; luego de eso, emitió una disposición radial a través de la central "Zodiaco" (bajo el código Romeo 39) referida a no restringir el acceso de los señores congresistas y trabajadores del Parlamento, en vista que había que darle continuidad y también garantizar su integridad física. El declarante (que tenía el código USE-1) dio su comprendido también por radio (pese a que estaba a 1 o 2 metros) para que todos los puestos policiales de alrededor hagan lo mismo, lo que sucedió excepto por el comandante Venero (de quien no recuerda su código radial ni ubicación) quien señaló no haber escuchado bien por interferencia. Fue así que la central Zodiaco replicó la orden y Venero Mellado recién dio su conformidad. Luego de eso, se acercó hacia las rejas donde estaba el personal, les dio algunas indicaciones de mantener la calma y que, ante cualquier eventualidad procedan primero a dialogar con las personas, evitando el costo social. Tras ello, retornó con el general por el lapso de una hora, hasta que él también fue a pasar revista a otros puestos; retornó a las 03:00 pm, cuando ya habían disminuido los manifestantes (tras la detención del expresidente y traslado a la Región Policial [REDACTED]). Ante ello, le preguntó si se quedaría o lo acompañaba a la Región Policial [REDACTED] (porque los manifestantes se dirigían a inmediaciones de las avenidas España y Alfonso Ugarte), por lo que decidió acompañarlo (viendo algunos actos de violencia por parte de algunos manifestantes) en dicha sede policial se dispuso el traslado del expresidente a otra locación. Explicó que en el ámbito netamente operativo utilizan la radio (la cual tenía el 07

de diciembre) porque es más práctico y a pesar de tener sus teléfonos (el suyo era 989195283), pero estos no eran prácticos porque los cascos cubren toda la cabeza de los efectivos, por lo que, en el campo usan la radio en una sola frecuencia y escuchaban las comunicaciones que emitía “Zodiaco”. Ese día no tuvo comunicación telefónica con ninguna autoridad ni recibió órdenes telefónicas de Lozada Morales. Tampoco vio a Lozada Morales realizar llamadas telefónicas o dar órdenes vía telefónica; además, quien tenía su celular era su ayudante, el teniente Pintado. El personal USE (suboficiales) está dotado de los *medios de policía* para ejecutar operaciones de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, tratando de evitar siempre las alteraciones del mismo; para eso, los medios de policía utilizados son el casco, el escudo, el bastón policial y el chaleco anti impacto; también algunos, porque no tenían para todos, utilizaban rodilleras, canilleras, porque eran objeto de agresión. Los oficiales portan un arma de fuego, en su caso un arma de puño (pistola SIG SAUER), la cual solo usan para defender su integridad física y la de otras personas, frete a hechos graves, ya que el uso de la fuerza es gradual (la cual no usó ni otros oficiales el día de los hechos). El sistema de rejas se instala en situaciones especiales de gran magnitud; siempre trabajan con disposiciones u orientaciones, proyecciones que hace el sistema de inteligencia, y para ese día se preveía el traslado del expresidente hacia el Congreso de la República; había personas que estaban a favor y otras en contra, entonces ya habían previsto la instalación del sistema de rejas; cuando llegó a las instalaciones del Congreso, ya estaba instalado el sistema de rejas, entonces no había paso vehicular, pero todavía había paso peatonal. No recibió queja alguna por la imposibilidad de ingresar (recién en la noche se enteró de algunos incidentes con congresistas); algunos efectivos le consultaron que había personas que querían pasar y tras acreditarse con su fotocheck, pasaban. Cuando indagó qué personas habían restringido el acceso a los congresistas, se enteró que el teniente Infanzón tuvo una conversación con una congresista y habría tergiversado la disposición del general. No hubo un proceso disciplinario contra Infanzón porque (entre otras cosas) no estaba clara esa situación y tampoco había tiempo, porque al día siguiente continuaron las manifestaciones y se radicalizaron. No sabe de la situación jurídica y policial de Infanzón. Hubo inconvenientes en la Región Policial [REDACTED] tras la detención de Castillo que generó la necesidad de usar agentes químicos para dispersar a los manifestantes que se enfrentaban y tornaron violentos (rompiendo adoquines para lanzar sus partes hacia la sede policial). Se registró en un informe el uso de los agentes químicos, porque para usarlos tiene que explicarse el motivo (para atenuar o disipar a manifestantes). Toda la actuación policial obedece a una orden de operaciones, la cual tiene una apreciación de situación y de inteligencia. La orden de operaciones fue, básicamente, evitar la alteración del orden público, prevenir la comisión de delitos y faltas, garantizar el libre tránsito de las personas, de los vehículos, y evitar daños a la propiedad pública y privada. Las rejas que se pusieron alrededor del Congreso no son de manera permanente, en esa oportunidad se instalaron desde temprano, por ser un servicio especial, por el traslado del presidente se tenían que adoptar las medidas restrictivas. Las rejas van empernadas, antes no era así, y una turba que excedía la cantidad de efectivos policiales podía superarlas; ahora ya las empernan, las aseguran, y es mucho más difícil que puedan pasar; pero siempre se deja un espacio para el tránsito de las personas que van a realizar sus actividades en las zonas aledañas al Congreso, hay tiendas, restaurantes y otro tipo de oficinas también.

En resumen, fue jefe encargado de la USE (Unidad de servicios Especiales) y como tal, el 07 de diciembre supervisó las operaciones policiales por la presentación de Castillo Terrones ante el Congreso. A eso de las 11.00 am., se encontró con Venero Mellado, quien realizaba también sus funciones y tras ello acudió a la avenida Abancay con Huallaga donde había instalado un sistema de rejas para prevenir altercados. Escuchó a la gente celebrar y por estas personas pudo conocer del mensaje de Castillo Terrones, luego regresó a los exteriores del Congreso, conversó con Venero sobre mantener los servicios

en alerta. Alrededor del medio día llegó Lozada Morales con el teniente Pintado que era su ayudante, y también con el comisario Arguedas. El general le manifestó que solo obedecería al orden legal y constitucional y señaló que renunciaría ante la prensa si le pedían lo contrario. Por ello emitió una orden radial a través de la central “Zodiaco” (bajo el código Romeo 39) para no restringir el acceso de los señores congresistas y trabajadores del Parlamento, en vista que había que darle continuidad y también garantizar su integridad física. El declarante y los demás jefes de unidad dieron su conformidad, salvo Venero Mellado quien pidió que se repita por un problema de interferencia, lo cual sucedió y finalmente también dio su conformidad. Dio algunas disposiciones relativas a mantener el orden y cuando regresó con Lozada Morales (a eso de las 3.00 pm.) este le preguntó si quería acompañarlo a la Región Policial de ■■■■, dado que allí se estaban reuniendo manifestantes, donde estuvo hasta el traslado de Castillo Terrones a otra locación. Aunque tiene celular (989195283) no lo usa durante el servicio porque el casco dificulta escuchar las llamadas. Ese día no se comunicó con alguna autoridad o Lozada Morales por celular, ni lo vio a este usar el suyo, pues lo tenía su ayudante, el teniente Pintado. Los suboficiales de USE llevan medios de policía (casco, escudo, bastón y chaleco, aunque algunos también rodilleras y canilleras). Los oficiales sí portan armas de fuego, en su caso no hizo uso de la suya (pistola de puño SIG SAUER) ni vio a otros oficiales. El sistema de rejas se instala para controlar manifestaciones de gran magnitud. Inicialmente no supo de problemas durante el servicio, pero recién en la noche se enteró de algunos incidentes con congresistas. Las personas que querían pasar por su punto lo hacían previa identificación con su fotocheck. Luego de averiguar sobre los incidentes, se enteró que el teniente Infanzón conversó con una congresista y habría tergiversado la disposición de Lozada Morales. No hubo proceso disciplinario contra Infanzón y no sabe su situación jurídica o policial. Se tuvieron que usar agentes químicos porque se suscitaron enfrentamientos frente a la Región Policial ■■■■, entre grupos que se enfrentaban en contra y a favor de la detención de Castillo Terrones. Se registró un informe al respecto, porque para el uso de estos agentes se debe explicar el motivo de su uso (pues el plan de operaciones que se basa en informaciones de inteligencia buscaba evitar la alteración del orden público y privado. Antes las rejas no eran empujadas, pero como las turbas excedían y traspasaban los límites, se tuvo que modificar. No obstante, siempre se deja espacio para que las personas transiten por zonas alejadas pues hay negocios y oficinas.

53) Testigo Wullie Nelson Pintado Cubas – en la décimo octava sesión de juicio oral del 24 de abril de 2025 –

El testigo señaló que es capitán de la Policía Nacional del Perú. El 7 de diciembre de 2022, tenía el grado de teniente y estaba en funciones como ayudante del general Manuel Lozada Morales, jefe de la Región Policial ■■■■, desempeñó dicho cargo desde junio a diciembre de 2022. Como tal, lo acompañaba en las actividades de carácter oficial, coordinaba con él y organizaba su agenda para temas policiales y civiles, y recibía a las personas que acudían a visitarlo. Ese día, aproximadamente a las 07:30 horas, llegó a la Región Policial ■■■■. Verificó la presencia del personal y salió con el general Lozada Morales a supervisar los servicios policiales que se habían instaurado en el Ministerio Público, Poder Judicial y Congreso, debido a que había manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Castillo Terrones. En el vehículo iban el brigadier Jorge Chacaltana Tasayco, como chofer del vehículo, el general Lozada Morales y su persona. Mientras transitaban por la vía de evitamiento rumbo al Congreso, junto con el general Lozada Morales escuchó el mensaje del expresidente Castillo Terrones por la radio del vehículo en el que se encontraban. En ese momento el general Lozada Morales no emitió ninguna orden telefónica ni radial. Cuando llegaron al Congreso se ubicaron entre el jirón Junín con la avenida Abancay, a través de la radio, el general Lozada Morales ordenó que no se restrinja el acceso al Congreso de la República ni que se agreda físicamente a los parlamentarios ni a los trabajadores. Esta fue la única orden que él escuchó que se dio y fue acatada por los jefes

policiales en la frecuencia de la División de Servicios Especiales (USE), quienes le respondieron “comprendido, Romeo 39”, que es la clave alfanumérica que tenía asignada en ese entonces el jefe de la Región Policial [REDACTED]. No recordando si Venero Mellado dio el “comprendido” a la disposición del general. El “comprendido”, según el testigo, es la aceptación de una orden, es decir, que se está tomando conocimiento y se está cumpliendo. Luego, por disposición de Lozada Morales se dirigieron a la Av. Abancay, antes de llegar al Jr. Huallaga, a fin de tener una mejor apreciación de las dos marchas que estaban custodiadas por un cordón policial. Después del mediodía el “brigadier Chacaltana Tasayco Jorge”, chofer del general, llamó al celular del general Lozada Morales, del cual una voz distinta le preguntó si había ordenado que se restrinja el acceso de los parlamentarios al Congreso, a lo cual, respondió que no de manera enfática, que en ningún momento hubo esa disposición, pues él se encontraba en el lugar de los hechos cortando la comunicación. Posteriormente, antes de las 15:00 horas, se dirigieron brevemente a la Región Policial [REDACTED] a fin de pasar alimentos; retornando al Jr. Huallaga con Abancay, donde permanecieron aproximadamente hasta las 20:00 horas, ya que los manifestantes se habían retirado, retornando el desarrollo de las actividades, ya había fluidez del tránsito vehicular y peatonal; y, aproximadamente a las 20:15 horas, se dirigieron a la sede de la Región Policial [REDACTED] en la Av. España. En la PNP las radios tetra se utilizan como vía de comunicación, son de alta frecuencia, y transmiten órdenes y disposiciones. El general tenía una radio y también los efectivos policiales que estaban inmersos en el lugar. Ese día el general Lozada Morales tuvo tres comunicaciones telefónicas, una estando en el lugar de los hechos, en la Av. Abancay, respecto de que no se restrinja el acceso para el ingreso al Congreso. Las otras dos fueron en el transcurso de la mañana dentro del vehículo, donde recibió la llamada del exministro del interior Willy Huertas, quien le solicitó que abra la reja de palacio de Gobierno para que ingresen los simpatizantes de Castillo Terrones, a lo cual se negó por un tema de seguridad. Seguidamente se dio la tercera comunicación, pues el general Lozada Morales le dio cuenta al general Luis Angulo Tejada, de lo que había hablado con el exministro del interior. Los efectivos policiales se encontraban con ropa de faena, que es el uniforme que se da en el servicio policial de la USE, compuesto por un camisaco, un pantalón, borceguíes, prenda de cabeza y los medios de policía (vara de goma, el escudo, el chaleco y el casco de seguridad).

Se advierte que la declaración del testigo Pintado Cubas, ofrecido por la defensa técnica del acusado Lozada Morales, brindó un relato detallado de las actividades que habría realizado el mencionado acusado el 7 de diciembre de 2022, pues quien declaró era su ayudante, quien lo acompañó en el ejercicio de sus labores durante todo ese día. Su testimonio es coherente, se encuentra ubicado en tiempo y espacio, ya que el testigo ha relatado de manera detallada y cronológica las actividades que realizó con Lozada Morales. De manera clara ha expuesto que el acusado citado no dio ninguna orden de restringir el acceso al Congreso de la República; por el contrario, señaló y relató con detalle el momento en el que escuchó que el general Lozada Morales dio la orden, a fin de que no se restringiera el acceso a los parlamentarios, personal del Congreso y trabajadores, así como, que se evite cualquier agresión física en contra de ellos. Orden que habría sido transmitida mediante tetra radio (canal oficial de comunicación) a los jefes policiales de la USE, quienes habrían expresado su conforme, situación que el testigo según su relato también presencié. Asimismo, en concordancia con lo ya expuesto, el testigo señaló, además, que el general Lozada Morales recibió una llamada, en la cual una persona con una voz distinta a la de su chofer, le preguntó si había ordenado que no se restrinja el paso, situación que este negó de manera enfática. Por otro lado, su testimonio da cuenta sobre un pedido efectuado por el exministro del Interior, Willy Huertas, quien solicitó que se deje ingresar a Palacio de Gobierno a los simpatizantes de Castillos Terrones, requerimiento al cual se habría negado y además dio cuenta de dicha solicitud al general Angulo Tejada.

54) Testigo Giuliano Mitchel Arguedas Pérez – en la décimo octava sesión de juicio oral del 24 de abril de 2025 –

El testigo fue ofrecido como órgano de prueba de descargo por la defensa técnica del acusado Lozada Morales, así, este señaló que es oficial de la PNP, tiene el grado de coronel y se desempeña como jefe de la División de Orden Público y Seguridad en el departamento de Arequipa. El 7 de diciembre de 2022, tenía el grado de comandante PNP y se desempeñaba como comisario en la Comisaría de San Andrés, su jefe inmediato era el coronel de la PNP Elmer Iván Romero Vega, hoy en situación de retiro. Estaba a cargo del desarrollo de las acciones policiales de prevención, investigación, fortalecimiento y acercamiento a la comunidad, a través de acciones de proyección social. Ese día en la mañana, desarrolló sus actividades de manera normal, aproximadamente a las 06:45 horas, tomó lista al personal policial, les hizo conocer las consignas para el servicio y las novedades producidas en la jurisdicción policial; ya que, en esa fecha el expresidente Castillo Terrones debía concurrir al Congreso de la República, lo que activaba el dispositivo policial para realizar acciones de prevención y evitar que Castillo Terrones sea afectado en su integridad. Después de escuchar el mensaje a la nación del presidente, infirió que, los manifestantes que estaban en contra del citado, iban a buscar apersonarse al Congreso de la República. Por ello, en su condición de comisario, se constituyó por inmediaciones del Congreso, a fin de verificar la presencia de manifestantes que puedan alterar el orden o afectar la actividad parlamentaria. Ahí, se encontró con el general Manuel Lozada Morales, jefe de la Región Policial [REDACTED], quien estaba acompañado del coronel Oscar Sáenz Fajardo, jefe de la División de Servicios Especiales, cuya función era el mantenimiento, control y restablecimiento del orden público, ante lo cual el declarante les indicó que se acerquen a la intersección donde se encuentra el personal formado y para que puedan ser captados por las cámaras del 105 y dejar constancia de su presencia y actuación legítima, a lo que el general Lozada aceptó su sugerencia. Cuando estaban allí el general dijo “si en este momento a mi me hicieran una llamada telefónica para darme una orden contraria al orden constitucional, hacer cosas diferentes, yo aprovecho los medios de comunicación y pido mi pase a retiro, porque no voy a cumplir una orden que no va dentro del orden constitucional” e incluso les preguntó “¿ustedes también están de acuerdo?”, respondiendo que si lo estaban. Advirtieron la presencia de dos grupos: los que apoyaban la posición de Castillo Terrones y las personas que estaban en contra. La PNP transmite órdenes de forma verbal y escrita; para ello usa como medios formales de comunicación las radios, teléfonos y también los mensajes a través de los correos. El 7 de diciembre, se empleó como medio de comunicación prioritario la radio, porque los efectivos policiales estaban instalados en diferentes locaciones y debido a la presencia de manifestantes con altas bullas, el general Lozada Morales utilizó su radio para transmitir la comunicación u orden que daba, pues este era el medio más adecuado. Cuando estuvo cerca del general Lozada Morales escuchó que, a través de la radio dispuso que no se realice ninguna restricción a ningún miembro del Congreso, ya sean congresistas, asesores o trabajadores; por el contrario, ordenó que se priorice su integridad. Pudo escuchar la orden que emitió el general Lozada Morales, porque debido a la bulla tuvo que alzar la voz para que lo escuchen, además, estuvo junto a él. El testigo escuchó que a la gran mayoría de escuchas dieron sus “comprendidos” o “conformes”, mensajes que también eran conocidos por la central de operaciones “Zodiaco”, que forma parte de la División de Comunicaciones de la División de Servicios Especiales, quienes copian inmediatamente la disposición que da el jefe de Región o el jefe de División de Servicios Especiales. Ese día estuvo en la mañana con el general Lozada Morales y no escuchó que este haya dado órdenes por teléfono ni el recibió ninguna orden por ese medio. El personal policial que estaba cerca del Congreso de la República tenía el uniforme de faena, estaba con su equipo de protección personal (casco protector, canilleras, un escudo y una tonfa o defensa de goma), a fin de poder controlar el orden. Ese día, no recuerda haber recibido ninguna denuncia en la Comisaría de San Andrés, por parte de

algún congresista o de algún trabajador del Congreso que se haya sentido afectado en su actividad laboral debido a algún impedimento de ingreso al Congreso. El testigo estuvo con el general Lozada Morales desde que se encontró con él, pasadas las 10:30 horas, hasta 2 o 3 horas después, que se logró el control y se evitó el enfrentamiento de los manifestantes, y el general decidió replegarse hacia los interiores de la Región. El personal perteneciente a la División de Servicios Especiales está estratégicamente ubicado en cada uno de los accesos que conducen al Congreso de la República y el comandante Venero Mellado, como jefe de la Unidad de Policía Canina, también debió recibir la orden dada por el general Lozada Morales. El capitán ayudante Pintado Cubas asiste al general Lozada Morales, y como tal, en algunos momentos porta los teléfonos del general. No percatándose si le llevó el teléfono o no para que conteste alguna llamada. El testigo no recibió órdenes para cerrar el Congreso ni fue testigo de que Lozada Morales recibiera alguna orden telefónica, tampoco escuchó que este haya dado órdenes por telefónico o radial.

Se advierte que el testigo brindó un testimonio coherente y detallado sobre las actividades que realizó el 7 de diciembre de 2022, de su relato se desprende que ese día en la mañana desarrolló sus funciones con normalidad. En su relato, detalla de manera cronológica como ocurrieron los hechos, explicó las razones por las que se desplazó desde su Comisaría hasta el Congreso, donde se encontró con el acusado Lozada Morales, jefe de la Región Policial [REDACTED], quien estaba junto con su ayudante Pintado Cubas y el coronel Oscar Sáenz Fajardo, jefe de la División de Servicios Especiales, refirió como se controló y restableció el orden público, cuya actuación habría sido registrada por unas cámaras de seguridad. Este testigo refiere, que ni él ni el acusado Lozada Morales, recibieron órdenes para cerrar el Congreso; pues de haberlo hecho tal y como le manifestó Lozada Morales habría pedido su pase al retiro, conforme se lo comunicó. Además, ha sido enfático al señalar la forma en la que escuchó cuando este ordenó que no se generen restricciones a los miembros del Congreso para su ingreso y; por el contrario, ordenó que se priorice su integridad. El testigo explicó de forma detallada los canales de comunicación en la PNP, y para este caso, en específico, detalló el uso de la radio y su idoneidad frente a ambientes bulliciosos, lo que le permitió escuchar claramente las disposiciones que dio el acusado Lozada Morales. Por ende, su relato se adecúa al contexto en el que se desarrollaron los hechos y al rol que desempeñaba el 7 de diciembre de 2022.

9.1.2. PRUEBA PERICIAL

Preliminarmente, respecto de la valoración de la prueba pericial, es importante resaltar que el numeral 1 del artículo 172 del CPP, prescribe que la pericia procederá, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, que requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. En este sentido, la pericia es un medio probatorio que coadyuva a los fines del proceso, basada en los especiales conocimientos que puedan ser aportados por el perito para el descubrimiento o valoración de los hechos que son materia de controversia¹¹¹.

En esa línea, el Acuerdo Plenario 4-2015/CIJ-116¹¹², establece:

La actividad pericial es una unidad y consta de tres momentos: a) La información en cualquier soporte para elaborarla —es la percepción o reconocimiento del objeto peritado: actividad perceptiva—. b) El informe escrito —que esta precedido de las opiniones técnicas o el análisis y la deliberación y conclusiones. Aspecto técnico—. Y c) La sustentación oral. Es necesario para el examen pericial contar con los dos primeros elementos indicados o

¹¹¹ Casación N.º 234-2013/ Moquegua, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, fundamento de derecho quinto.

¹¹² Del 2 de octubre de 2015

inclusive, de mediar una imposibilidad materia de que el perito asista al juzgamiento y se justifique por quien lo ofreció, que se oralice el informe escrito el cual debe ser examinado y valorado conjuntamente con el primer elemento citado (fundamento 11).

Asimismo, el citado acuerdo plenario, en el fundamento 22, estableció los siguientes criterios de valoración de la prueba pericial:

- A) La pericia como prueba compleja debe evaluarse en el acto oral a través, primero de la acreditación del profesional que suscribió el informe documentado: grado académico, especialización, objetividad y profesionalidad. No se debe poner el acento es que el perito es oficial o de parte.
- B) El informe debe haberse elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y conocimientos científicos o técnicos. Especialmente, si se analiza el objeto del dictamen, correlación entre los extremos propuestos por las partes y los expuestos del dictamen pericial, y la correspondencia entre los hechos probados y los extremos del dictamen, la existencia de contradicciones entre el informe y lo vertido por el perito en juicio oral.
- C) Asimismo, que se explique el método observado, que se aporten con el dictamen pericial, los documentos, instrumentos o materiales utilizados para elaborarlos y la explicación como se utilizó.
- D) Evaluarse las condiciones en que se elaboró la pericia, la proximidad en el tiempo y el carácter detallado en el informe, si son varios peritos la unanimidad de sus conclusiones. Para una mejor estimación será preferible que se grabe la realización de la pericia, se documente y detalle cómo se llevó a cabo.
- E) Si la prueba es científica, desde un primer nivel de análisis, debe evaluarse si esta prueba pericial se hizo de conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica. El juez al momento de evaluar al perito debe examinar sobre la relevancia y aceptación de la comunidad científica de la teoría utilizada y como es que su uso apoya la conclusión a la que arribó. De ser notoria la relevancia y aceptación de la teoría, esto no será necesario. Asimismo, el juez debe apreciar el posible grado de error de las conclusiones a las que ha llegado el perito.

Asimismo, en el Recurso de Nulidad N.º 840-2019/■■■■¹¹³, se desarrollaron criterios para la valoración de las pruebas periciales, técnicas o científicas, las que deben ser evaluadas de forma conjunta, realizándose un examen objetivo, subjetivo y concreto de esta prueba, conforme al siguiente esquema¹¹⁴:

- A) Objetivo: analizar si el perito aplicó correctamente la teoría, los principios y los métodos de su disciplina o área de conocimiento a los hechos que son objeto de análisis e identificar el margen de error de los resultados de la pericia actuada, en esto último, se debe considerar la cantidad y especialidad del perito.
- B) Subjetivo: evaluar si la actuación del perito es veraz y objetiva, entendiéndose si, el experto registra sanciones, tiene algún interés en el resultado del proceso, si su veracidad fue cuestionada anteriormente o si tiene algún sesgo o prejuicio que pueda influir en su actuación, entre otros supuestos.
- C) Concreción del informe pericial: advertir si la pericia es clara en cada uno de los aspectos que la sustentan, debiendo:
 - De la propia pericia debe aparecer que el experto utilizó la información relevante y fiable que permita determinar la racionalidad de su análisis.
 - Debe analizarse si se consideró toda la información existente o partes de esta y las condiciones en que se realizó la observación.

¹¹³ Criterios ratificados en la Casación N.º 1707-2019/Puno, noveno fundamento. Siguiendo el esquema desarrollado por César Higa Silva.

¹¹⁴ Véase fundamento octavo.

- Debe considerarse también si los sujetos procesales presentaron o no toda la información que haya sido necesaria para que se practique la prueba pericial.
- Luego, ha de analizarse si las conclusiones se emitieron de forma detallada y en un lenguaje claro, preciso y sin ambigüedades.
- Finalmente, tener en cuenta si el experto consideró los límites del encargo que realizó y, si incurrió en sus conclusiones en algún exceso o defecto.

Así, en el caso de autos, realizando un análisis conforme los criterios antes expuestos, se tiene lo siguiente:

Los **Informes Periciales de Análisis Digital Forense N.ºs 295-2023, 326-2023, 126-2024 y 192-2024**, del 31 de octubre de 2023, 1 de diciembre del mismo año, 22 de marzo y 26 de abril de 2024, respectivamente, fueron elaborados por el ingeniero de sistemas e informática Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango, perito en análisis digital forense.

Ahora bien, dado que el perito Lazarte Vilcamango elaboró las 4 pericias, se analizará de forma conjunta lo relacionado al **plano objetivo y subjetivo**:

1) Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 295-2023, del 31 de octubre de 2023 (ofrecida por el representante del Ministerio Público)

a) Plano Objetivo:

En cuanto a la acreditación del perito, se tiene lo siguiente:

- i) Durante el juicio oral el perito indicó que es ingeniero de sistemas e informática.
- ii) Desde diciembre de 2014 labora en el área de análisis digital forense de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público.
- iii) A la fecha de su declaración en el plenario, realizó un promedio de 1000 pericias.
- iv) Tiene estudios de postgrado concluidos en la maestría de ciencias e ingeniería y sistemas. Asimismo, también realizó cursos de especialización forense en temas de archivos de audio, de taller de evidencias digitales (desarrollado en Panamá y capacitados por el FBI) y, curso de análisis forense realizado por el proyecto Koica (Corea del Norte). En este punto, la defensa de Castillo Terrones indagó si el perito tenía especialidad o certificación internacional respecto al curso de análisis del sistema Windows complejos y recuperación avanzada de datos borrados; sin embargo, el mismo indicó que no es necesario para acreditar el conocimiento especializado.

Como puede verse, durante el juicio oral, la defensa de los acusados no cuestionó el nivel de conocimiento y la especialidad del perito. Se advierte que es un profesional con trayectoria, más de diez años de experiencia y realizó un aproximado de 1000 pericias.

Sobre las muestras peritadas, el perito examinado, señaló que para la realización de las pericias se les remitió dispositivos externos de almacenamiento que contenían diferentes muestras, que estaban acompañadas de sus respectivas cadenas de custodia, precisando que al momento de recibir los archivos analizó el momento de su adquisición, valores que coincidieron perfectamente con los valores HASH (código de aseguramiento digital).

Sobre el particular, en la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema se ha señalado que la cadena de custodia es el conjunto de actos que tienen por objeto la recogida, el

traslado y la conservación de los indicios obtenidos en el curso de una investigación penal, por lo cual se debe cumplir una serie de requisitos para asegurar la autenticidad, inalterabilidad e indemnidad de las fuentes de prueba. Cabe destacar que, en este extremo, tampoco existe cuestionamiento alguno sobre una posible contaminación o manipulación de las muestras analizadas.

Sobre los instrumentos utilizados:

- i) En las cuatro pericias realizadas, se utilizó el *software* forense *Magnet Axion*: *Axiom prox* (indexación) y *Axiom examine* (análisis), que son *software* de extracción de información.
- ii) El método que se empleó se basó en técnicas forenses de acuerdo a la Guía de Análisis Digital Forense a fin de preservar, analizar y presentar los datos obtenidos en su informe pericial. La técnica y metodología utilizada fue: identificación del dispositivo, adquisición de la evidencia y la preservación de la evidencia.
- iii) Expuso el significado de los siguientes términos:
 - Indexación: Es la vinculación de los datos que hay en la copia forense hacia la herramienta forense que va a realizar el análisis y además va a categorizar por tipos de archivo.
 - Evidencia digital: Es un dato o información que se encuentra en formato digital, almacenados en cualquier dispositivo tecnológico y está inmerso en una investigación penal.
 - Protección de los datos de indicios binarios: Es un aseguramiento digital, para garantizar que las muestras recogidas mantengan la integridad del contenido original.
 - Almacenamiento de datos volátil y no volátil: la no volátiles se consideran porque están en un repositorio fijo que, al apagar el equipo y al no tener energía, mantienen su almacenamiento, a diferencia de las que son volátiles, que pueden estar almacenadas en memorias temporales como la memoria RAM del equipo y que al ser apagado se pierde la información
 - Artefactos: Término utilizado en la herramienta forense *Magnet Axion* y sirve para categorizar los archivos digitales.
 - Artefactos de resultados refinados: Es un término utilizado en la herramienta forense *Magnet Axion* y lo utiliza para categorizar cada artefacto.

Al respecto, es de verse que el perito de forma coherente y clara ha explicado el método e instrumentos utilizados para la elaboración de los informes periciales ya referidos anteriormente. Absolvió de forma detallada cada una de las preguntas realizadas por el Ministerio Público, actor civil y la defensa de los encausados. No existe controversia alguna en este extremo.

b) En cuanto al plano subjetivo:

El perito manifestó que no tiene ningún vínculo de amistad o afinidad con los acusados, por lo que no se evidenció algún interés en el resultado del proceso, ni la existencia de algún sesgo o prejuicio que pueda influir en su actuación. Asimismo, las defensas técnicas no han cuestionado su objetividad y menos se acreditó que el perito registre algún tipo de sanción que pueda poner en cuestión su idoneidad para la realización de las pericias.

c) Sobre la concreción del informe pericial:

Se analizó el disco duro externo marca TOSHIBA modelo DTB420 con serie N.º 622CT16VTEH, con C.P. N.º 740818502736 de 2.0 TB de capacidad, que contiene la copia imagen e indexación de la “Muestra 01”, de acuerdo con el acta fiscal de copia espejo del 20 de abril de 2023, correspondiente a un CPU marca ANTRYX, que en su interior contenía un disco duro sólido marca HP, modelo s560 2,5”, con SN: HASA32100109979 de 480 GB de capacidad, de cuyo análisis se concluyó lo siguiente:

- i) Se realizó la indexación del dispositivo de almacenamiento de manera exitosa (acápites VIII.1.i.).
- ii) Se realizó la búsqueda y visualización integral de todo tipo de archivos y/o documentos digitales que hayan sido abiertos, creados y/o modificados, entre los días 02 al 07 de diciembre de 2022 (incluyendo archivos borrados) en las copias espejo, encontrándose un (01) archivo digital de extensión PDF denominado CARTA A PCM – RENUNCIA [F] – CARGO.pdf, con fecha de registro 07/12/2022 a las 15:43:28 horas, que contiene una carta de renuncia a la PCM del Sr. Aníbal Torres Vásquez (acápites VIII.1.iv.).
- iii) Se realizó la extracción de evidencia digital vinculada a los hechos objeto de investigación; esto es, a los actos preparatorios y/o ejecutivos del delito de rebelión mediante alzamiento en armas cuya presunta comisión se atribuye a los investigados José Pedro Castillo Terrones; Betsy Betzabet Chávez Chino; Willy Arturo Huerta Olivas; Roberto Helbert Sánchez Palomino y Aníbal Torres Vásquez, encontrándose ADEMÁS el archivo img20221208_08130191.pdf, con fecha de registro 08/12/2022 a las 08:13:01 horas, que contiene una carta dirigida al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se solicitó asilo para el ciudadano José Pedro Castillo Terrones (acápites VIII.1.iv.).
- iv) No se encontró en la copia imagen e indexación de la MUESTRA 01, archivos digitales relacionados al mensaje de la nación de fecha 07.12.2022 el que se anunció la disolución del Congreso y otros.
- v) Se encontraron archivos de tipo audio e imágenes, mostrándose algunos registros, los mismos que se adjuntaron en el reporte final al presente Informe para su posterior valoración (acápites VIII.1.v.).
- vi) Se halló un total de 146 registros eliminados en la papelera de reciclaje, los mismos que no se pudieron visualizar porque solo se registró el nombre del archivo al encontrarse dentro de la memoria cache —volátil— (acápites VIII.1.vi.).
- vii) Existen correos electrónicos dentro de los que se muestran los mensajes de correos sobre temas de arquitectura, archivos de imágenes de ploteos entre otros, los que se adjuntan en el reporte final al presente informe para su posterior valoración (acápites VIII.1.vii.).

Sobre el presente informe, este Tribunal Supremo concluye:

- i) El perito se ratificó de cada una de las conclusiones.
- ii) En el informe pericial se hizo descripción de la Muestra N.º 1, que consiste en un disco duro externo marca Toshiba, donde estaban almacenadas las copias forenses —de acuerdo al Acta Fiscal de Copia Espejo del 20 de abril de 2023— de un CPU marca Antryx, que en su interior contenía un disco duro sólido.
- iii) Uno de los objetos de la pericia fue buscar archivos que se encuentren contenidos en dicha copia forense o hayan sido eliminados y se puedan recuperar, dentro del rango del 2 al 7 de diciembre de 2022, específicamente, relacionados al mensaje de la nación del 7 de diciembre de 2022.

- iv) De acuerdo al objeto de la pericia, se encontró: El archivo, CARTA A PCM – RENUNCIA [F] – CARGO.pdf, con fecha de registro 07/12/2022 a las 15:43:28 hrs, que contiene una carta de renuncia a la PCM del Sr. Aníbal Torres Vásquez, fue encontrado en la carpeta “downloads”, que sirve para descargar archivos que están conectados a internet y por defecto los guarda en la misma.
- v) El archivo img20221208_08130191.pdf, con fecha de registro 08/12/2022 a las 08:13:01 horas, contiene una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se solicita asilo para el ciudadano José Pedro Castillo Terrones, fue encontrado en la carpeta del usuario texto, que es el escritorio.
- vi) Los dos archivos antes referidos se encontraban en el dispositivo del equipo tecnológico analizado en estado visible, es decir, no habían sido eliminados. La pericia realizada permitió la visualización del contenido de los mismos.
- vii) El archivo img20221208_08130191 no corresponde a una imagen, sino a un archivo PDF.
- viii) Respecto del archivo img20221208_08130191.pdf, de fecha de registro 08/12/2022 (carta dirigida al presidente de los Estados Unidos Mexicanos), el perito indicó que no tuvo información de otra naturaleza, ellos siguen en base al objeto de estudio y dicho archivo estaba dentro de la carpeta descarga.

En concreto, en el presente informe pericial se encontraron dos archivos que están relacionados directamente los hechos materia de investigación, visualizándose el contenido total de ambos. Asimismo, se precisa que la defensa de los acusados no realizó cuestionamiento alguno sobre la fiabilidad de las conclusiones arribadas por el perito.

2) Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 326-2023, del 1 de diciembre de 2023 (ofrecida por el representante del Ministerio Público)

Ahora bien, dado que el perito Lazarte Vilcamango, además de este informe pericial también elaboró los Informes Periciales de Análisis Digital Forense N.ºs 295-2023, 126-2024 y 192-2024, que fueron oralizados en juicio oral en las sesiones de juicio oral del 25 y 29 de abril del año en curso, nos remitimos a los fundamentos sobre el **a) plano objetivo y b) plano subjetivo**, que se desarrollaron en el Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 295-2023.

c) Sobre la concreción del informe pericial:

El objeto pericial de este informe fue realizar la búsqueda y recuperación de información digital en las copias forenses, entre los rangos del 2 al 7 de diciembre de 2022. Se hizo énfasis en el 7 de diciembre de 2022, con archivos vinculados al contenido del mensaje presidencial.

Se analizó un disco duro externo que contiene la copia espejo de un CPU de marca HP con número de serie MXL3510Y58, de capacidad un terabyte e identificado como “Muestra 10 - Palacio”. Las conclusiones fueron las siguientes:

Del Disco Duro Externo, marca SEAGATE modelo EXPANSION SRD0NF1 con Serie N.º NACRQ3Q3, con C.P. N.º 740818503402 de 4.0 TB de capacidad, que contiene la copia imagen e indexación según Acta Fiscal de Copia Espejo del 9 de diciembre de 2022, de un CPU marca HP con SN: MXL3510Y58, en cuyo interior contenía un Disco Duro marca WD, modelo WDC WD10EZEX-60ZF5A0, con SN: WD-WCC1S4036590, de 1.0 TB, denominada como MUESTRA 10 - PALACIO, se concluye lo siguiente:

- i) Se realizó la indexación del contenido en su interior un Disco Duro marca WD, modelo WDC WD10EZEX-60ZF5A0, con SN: WD-WCC1S4036590, de 1.0 TB de

capacidad, contenido en el dispositivo de almacenamiento de manera exitosa (acápite VIII.1.i.).

- ii) Existen 26.104 archivos de tipo documento, asimismo, de acuerdo, a lo indicado en el objeto pericial, no se encontró información relevante a criterio del perito dentro del rango de fecha indicado, ni archivos relacionados al presunto hecho materia de investigación; de igual forma se muestra algunos archivos contenidos, y se remite el total de ellos en el reporte final que se adjunta al presente informe (acápite VIII.1.iv.).
- iii) Existen 475.341 archivos de medio, dentro de los cuales se han hallado archivos de tipo imagen en las que se aprecian archivos de imágenes de un aparente desfile en lo que serían instalaciones de la Marina Guerra del Perú, así como en instalaciones de Palacio de Gobierno, los cuales se muestran algunos en las siguientes imágenes, las mismas que se adjuntan en el reporte final al presente Informe para su posterior valoración (acápite VIII.1.v.).
- iv) Existen 33.280 artefactos de Resultados Refinados, aquellos que permiten evidenciar el usuario configurado como nombre del equipo, archivos y carpetas, así como búsquedas y otros funcionamientos que se hayan realizado en el dispositivo, en el cual se ha podido determinar que la configuración de usuario asignado a dicha computadora, es con las iniciales "OACP", de igual forma al proceder a realizar el filtro con la palabra "Mensaje", hallándose como resultado el poder evidenciar que existe un registro de archivo de nombre "MENSAJE.docx", el cual se puede evidenciar que ha sido generado en un dispositivo de almacenamiento externo Pendrive tipo USB de marca Kingston modelo Data Traveler 3.0, el cual fue conectado al equipo de cómputo materia de investigación, teniendo como fecha de creación el día 06/12/2022 a las 22:52:52, de acuerdo a lo que se muestra en la imagen y siendo la última modificación con fecha 07/12/2022 a horas 06:42:46 horas; pudiéndose determinar que el dispositivo de almacenamiento USB, está asignado con nombre "MARCO"; el cual habría sido utilizado para crear el archivo "MENSAJE.docx", obteniéndose información solicitada de acuerdo al objeto pericial (acápite VIII.1.vi.).

Sobre el presente informe se concluye:

- i) El perito ratificó cada una de las conclusiones.
- ii) Previamente, corresponde precisar que, si bien en el informe pericial, numeral "X. Conclusiones" se detalló las características del disco duro como: "Del Disco Duro Externo marca SEAGATE modelo EXPANSION SRD0NF1 con Serie N° NACRQ3Q3, con C.P. N° 740818503402 de 4.0 TB de capacidad", ello se trataría de un error material, en tanto, lo correcto es "Un (01) Disco Duro Externo marca TOSHIBA modelo DTB440 con serie N.º 22JBT01HTX1H, de 4.0 TB de capacidad". No obstante, lo anterior, no afecta la validez del informe pericial realizado, en tanto, en el numeral IV. Objeto de la Pericia y V. Descripción de la muestra, numeral 2, se consignó de forma correcta las características de las muestras remitidas por el Ministerio Público. Aunado a ello, pese al error antes advertido, tanto en el Acta de Deslacrado, Extracción de información y copia espejo de los dispositivos electrónicos incautados en la oficina de Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno y en el informe pericial se describió de forma correcta y precisa que la información analizada fue obtenida de "Un CPU marca HP con SN: MXL3510Y58, conteniendo en su interior un Disco Duro marca WD, modelo WDC WD10EZEX-60ZF5A0, con SN: WD-WCC1S4036590, de 1.0 TB, denominada MUESTRA 10-PALACIO", lo cual también fue detallado por el perito en juicio oral. Cabe precisar que las defensas no han cuestionado este extremo.

- iii) Se pudo determinar que la configuración de usuario asignado a la computadora analizada, es con las iniciales "OACP".
- iv) Seguidamente, se tiene que a través del informe pericial se encontró la existencia de un registro de archivo de nombre "Mensaje.docx", el cuál fue generado en un dispositivo de almacenamiento externo Pendrive tipo USB de marca Kingston modelo DataTraveler 3.0, el cual fue conectado al equipo de cómputo materia de investigación, teniendo como fecha de creación el día 06/12/2022 a las 22:52:52, de acuerdo a lo que se muestra en la imagen y siendo la última modificación con fecha 07/12/2022 a horas 06:42:46 horas. Se advierte que las modificaciones realizadas son de fechas coetáneas a los hechos materia de investigación.
- v) Se determinó que el dispositivo de almacenamiento USB está asignado con nombre "MARCO", el cual habría utilizado para crear el archivo antes referido. En este punto, es importante precisar que el hijo de Aníbal Torres Vásquez tiene el nombre de Marco Antonio Torres López.
- vi) No se pudo visualizar el contenido del archivo porque no se encontró dentro del dispositivo analizado, sino como un registro. No es un archivo digital, sino un registro, el cual fue almacenado en un dispositivo externo USB.
- vii) Con relación al huso horario consignado en las horas de los archivos, el perito sostuvo que utilizó el huso horario que corresponde a la zona geográfica del Perú, estos es UTC-5 horas UTC- 5 significa que. el acta espejo de que país es.
- viii) En el software forense no se encontró alguna anomalía, error o limitación durante el análisis específico que haya requerido interpretación ni se advirtió que el software haya ocultado potencialmente datos relevantes.
- ix) Para consignar que el archivo denominado mensaje es de fecha 6 de diciembre de 2022, se tuvo como base el contenido del Acta Fiscal de indexación y extracción de información de copias espejo y el reporte que genera la herramienta. Sobre los cuadros insertados en el informe pericial, el perito sostuvo que cada columna es un metadato o una propiedad de ese archivo. El mensaje.docx tiene otras fechas anteriores, pero no pudo determinar si es que tuvo modificaciones anteriores, solo la última modificación
- x) En su informe no consigna la totalidad del cuadro porque solo se le pidió la fecha de modificación y creación.
- xi) La diferencia del idioma entre el Acta de extracción y el informe pericial, se debe a que en el análisis o extracción se utilizaron diferentes herramientas periciales. En el caso se utilizó la misma fuente original y esta no fue alterada.
- xii) Un archivo borrado sigue presente en el dispositivo de almacenamiento, solo que el espacio que ocupa en él está marcado como espacio libre para grabar otros archivos encima. En este caso, se usó un USB para hacer un trabajo en un documento, por ello no hay algo visible ni contenido.
- xiii) Un archivo puede tener diferentes fechas, porque puede que se haya modificado en una plantilla y eso guarda la trazabilidad.
- xiv) Incluso si se borran archivos temporales quedan rastros, en algunos casos se puede ver contenido, dependiendo ello de como se ha podido recuperar la información.

3) Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 192-2024, del 26 de abril del 2024
(ofrecida por la defensa de Castillo Terrones)

Ahora bien, dado que el perito Lazarte Vilcamango, además de este informe pericial también elaboró los Informes Periciales de Análisis Digital Forense N.ºs 295-2023, 326-2023 y 126-2024, que fueron oralizados en juicio oral en las sesiones de juicio oral del 25 y 29 de abril del año en curso, nos remitimos a los fundamentos sobre: **a) plano**

objetivo y b) plano subjetivo, que se desarrollaron en el Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 295-2023.

c) Sobre la concreción del informe pericial:

En este caso la pericia fue ofrecida por el representante del Ministerio Público, ante su desistimiento, la defensa de Castillo la hizo suya.

Tiene como conclusiones: DE DONDE SON ESTOS DISPOSITIVOS ANALIZADOS

Se analizó un disco duro externo marca SEAGATE modelo ONE TOUCH SRD0LF2 con serie N.º NAC92WYB, de 10.0 TB de capacidad, el cual contiene almacenado la copia espejo realizada según Acta Fiscal de Copia Espejo de fecha 2FEB2023, de una (01) ALL IN ONE marca LENOVO modelo THINKCENTRE con serie N.º MJ07ZWQX y C.P. N.º M72183, conteniendo en su interior un disco duro marca SEAGATE, modelo ST1000LM049-2GH172 con serie N.º WGS3K958, de 1.0 TB de capacidad denominada como MUESTRA 09, se concluye lo siguiente: NO SE ENTIENDE

- i) Se realizó la indexación del disco duro marca SEAGATE, modelo ST 1000LM049-2GH172 con serie N.º WGS3K958, de 1.0 TB de capacidad, contenida en el dispositivo de almacenamiento de manera exitosa, de acuerdo a lo indicado el primer ítem del objeto pericial (acápito VIII. 1.i.).
- ii) Existen 591.507 artefactos del Sistema Operativo, dentro de los cuales se ha podido verificar existen 16 cuentas de usuarios con los nombres "gabinete11", "gabinete25", "oist14", "jpunte", "gabinete39", "smore"; asimismo los usuarios "Administrador", "invitado", "Abogado", "soptec", "Soprote"; entre otros, los mismos que se muestran en captura para su posterior valoración (acápito VIII.1.iv.).
- iii) Existen 18 artefactos de dispositivos conectados, se ha podido determinar que el dispositivo de almacenamiento materia de análisis tiene como última fecha de instalación, el día "30/04/2022" a las "19:45:01 horas"; asimismo se ha hallado evidencia de conexión de dos dispositivos USB, teniendo como última fecha de conexión, una el día "06/12/2022" a las "11:52:29 horas" y otro el día "07/12/2022" a las "21:52:59 horas"; lo mismo que se muestra para su posterior valoración (acápito VIII.1.v.).
- iv) Existen 33.889 archivos de tipo documento; en los que se realizó la búsqueda de acuerdo a lo indicado en el objeto pericial, obteniéndose solo archivos propios de la labor, ya que se encuentran proyectos de oficios de presentación de informes solicitados por el Congreso sobre algunos temas del Ministerio de Justicia, asimismo se encontraron documentos emitidos por el Ministerio de Justicia propios de la función que se ejerce en dicho Ministerio; entre otros, se muestra la captura de pantalla de algunos archivos, y se remite la totalidad en el reporte adjunto al presente informe, para su posterior valoración (acápito VIII.1.vi.).
- v) Existen 10.495 artefactos dentro de la papelera de reciclaje, archivos que han sido eliminados en diferentes fechas; dentro de los cuales se ha podido verificar que los archivos eliminados en su gran mayoría son de fecha del "06/12/2022", de los cuales algunos se han podido recuperar y se pueden visualizar, asimismo hay dos archivos eliminados el día "07/12/2022", uno de ellos es una resolución suprema de nombramiento de embajador, de igual forma se muestra la captura de los archivos y se remite el total de ellos en el reporte final que se adjunta al presente informe para su posterior valoración (acápito VIII.1.vii.).

Sobre el presente informe se concluye:

- i) El perito ratificó cada una de las conclusiones.

- ii) El informe se centró en la Muestra N.º 09
- iii) Se encontraron 16 cuentas de usuario: "gabinete11", "gabinete25", "oist14", "jpunte", "gabinete39", "smore"; asimismo los usuarios "Administrador", "invitado", "Abogado", "soptec", "Soporte"; entre otros.
- iv) Se halló evidencia de conexión de dos dispositivos USB, teniendo como última fecha de conexión, una el día 06/12/2022 a las 11:52:29 horas y el otro el día 07/12/2022 a las 21:52:59 horas.
- v) No se pudo determinar el contenido de los archivos, sino solo el registro de conexión, estos son, día y hora.
- vi) La muestra analizada corresponde a la evidencia incautada en la Secretaría del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- vii) No se encontró otros archivos relacionados con los hechos objeto de investigación. La defensa de los acusados no realizó ningún cuestionamiento sobre las conclusiones arribadas por el perito.

4) Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 126-2024, del 22 de marzo de 2024
(ofrecida por la defensa del acusado Castillo Terrones)

Ahora bien, dado que el perito Lazarte Vilcamango, además de este informe pericial también elaboró los Informes Periciales de Análisis Digital Forense N.ºs 295-2023, 326-2023 y 192-2024, que fueron oralizados en juicio oral en las sesiones de juicio oral del 25 y 29 de abril del año en curso, nos remitimos a los fundamentos sobre: **a) plano objetivo y b) plano subjetivo**, que se desarrollaron en el Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 295-2023.

c) Sobre la concreción del informe pericial:

Del disco duro externo marca TOSHIBA modelo DTB440 con serie N°12CAT1HDTM2H, de 4.0 TB de capacidad, el cual contiene almacenado la copia espejo realizada según Acta Fiscal de Copia Espejo de fecha 09DIC2022, de un CPU marca HP con SN: MXL3510Y5X, conteniendo en su interior un disco duro marca WD, modelo WDC WD10EZEX-00WN4A0, con SN: WD-WCC6Y5HTNP3Z, de 1.0 TB, denominada como MUESTRA 07, se concluye lo siguiente:

- i) Se realizó la indexación del disco duro marca WD, modelo WDC WD10EZEX-00WN4AD, con SN: WD-WCC6Y5HTNP3Z, de 1.0 TB de capacidad, contenida en el dispositivo de almacenamiento de manera exitosa, de acuerdo a lo indicado el primer ítem del objeto pericial; tal como se detalla en el acápite VIII.1.i.
- ii) Existen 7,343.671 artefactos del sistema operativo, dentro de los cuales se ha podido verificar existen 15 cuentas de usuarios con las iniciales "Lescalante", "temporal", "smoscol", "bcastillo", "dcastillo", "secgeal17; asimismo el usuario "dpadmin", "soporte" y "SOPORTEAPOYO"; entre otros, los mismos que se muestran en captura para su posterior valoración; tal como se detalla en el acápite VIII.1.iv.
- iii) Existen 21 artefactos de dispositivos conectados, dentro de los cuales se aprecia que el disco materia de análisis tiene como fecha de instalación, el día "30/10/2020" a las "9:50:05" horas; de igual forma se encuentra evidencia de la conexión de un dispositivo de almacenamiento externo, memoria USB marca KINGTSON, el mismo que tiene como última fecha de conexión el día "07/12/2022" a horas "13:11:08"; se aprecia que fue conectado por el usuario con nombre "dcastillo"; el mismo que se muestra, para su posterior valoración: tal como se detalla en el acápite VIII.1.v.

- iv) Existen 20 191 archivos de tipo documento, dentro de los cuales se procedió a realizar la búsqueda de lo solicitado en el objeto pericial, hallándose un archivo con nombre "1_5186414301182690047.docx", de fecha "24/11/2022", se observa es un archivo sobre la moción de orden del día, en relación a una suspensión del ejercicio de la Presidencia del señor José Pedro Castillo Terrones, por Incapacidad Temporal; otro archivo con el nombre de "DEBATE Y APROBACIÓN.docx" de fecha "24/11/2022", referente a solicitudes de aprobación del ejecutivo ante algún Decreto procedente del Legislativo; de igual manera otro archivo con nombre "Planteamiento de la Cuestión de Confianza en el Pleno VR.docx", de fecha "24/11/2022", el cual trata sobre un aparente discurso del Señor Pedro Castillo ante el Congreso de la República", y un archivo de nombre "El Congreso ha negado el pedido de confianza solicitado por el Presidente del Co.docx", de fecha "24/11/2022", dentro del cual se puede leer que es un mensaje a la nación del señor Pedro Castillo; del cual se muestra captura de su contenido, pero el archivo completo se adjunta como anexo; de igual forma los archivos en su totalidad hallados se remiten en el reporte final que se adjunta al presente informe para su posterior valoración; tal como se detalla en el acápite VIII.1.vii.
- v) Existe 1.435 artefactos de correos electrónicos, de los cuales se puede apreciar que existen correos de presentación de informes y órdenes de servicio de la persona de "Daniel Rodrigo Castillo Vigil"; entre otros correos electrónicos, algunos de ellos se muestran pero la totalidad de los mismos se remiten en el reporte adjunto al presente Informe para su posterior valoración; tal como se detalla en el acápite VIII.1.vii.

Sobre el presente informe se concluye:

- i) El perito ratificó cada una de las conclusiones.
- ii) El análisis se centró en la muestra N.º 7.
- iii) Se verificó la existencia de 15 cuentas de usuario, entre ellas: "lescalante", "temporal", "smoscol", "bcastillo", "dcastillo", "secgeal17", así mismo, usuarios como "dpadmin", "soporte" y "SOPORTEAPOYO".
- iv) También se observó que, en el artefacto denominado "dispositivos conectados" se encontraron 21 registros, de los cuales un registro corresponde a un dispositivo de almacenamiento externo memoria USB de la marca Kingston.
- v) No se determinó de manera definitiva que archivos contenía el disco extraíble - USB.
- vi) La última conexión del dispositivo USB fue el 7 de diciembre de 2022 a las 13:11:08 horas, del usuario "dcastillo". Solo se encontró un registro que indicó la conexión, sin revelar el contenido o propósito de la conexión.
- vii) No se pudo determinar a quien correspondían las cuentas de los usuarios "dcastillo" y "bcastillo".
- viii) En este informe no se encontraron archivos relacionados al mensaje a la nación.

Debe precisarse que, la defensa de los acusados no realizó ningún cuestionamiento al informe pericial como a las conclusiones del perito.

5) Informe Pericial de Antropología Física y Forense de Identificación facial y/o somatológica N.º 376-2023, del 27 de noviembre de 2023 (ofrecida por el RMP).

a) Plano Objetivo:

- i) El perito Hualquer Lope Condori, en juicio oral señaló que es antropólogo de profesión.

- ii) Desde diciembre de 2020, labora en el área de Antropología Física y Forense de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público.
- iii) Tiene una maestría concluida en ciencias forenses y criminalística, es estudiante de la segunda especialidad en antropología física. Asimismo, tiene diplomados especializados en antropología y medicina forense, contando además con un curso especializado en análisis y procesamiento del lugar de los hechos (Bogotá) y otros cursos en análisis y procesamiento de imágenes con Python y Opencv.
- iv) A la fecha de su declaración vertida en juicio oral, sostuvo que realizó aproximadamente 400 pericias.
- v) Preciso que, en los cuatro informes periciales (376-2023, 377-2023, 378-2023 y 379-2023), el método empleado fue el cualitativo o somatomorfo-comparativo, el cual analiza dos muestras y ubica las características individualizantes de las personas, ello a través de un análisis desde la antropometría y la morfología. El software utilizado fue el AmpedFIVE.

Al respecto, es de verse que el perito, de forma coherente y clara ha explicado el método e instrumentos utilizados para la elaboración de los informes periciales ya referidos anteriormente. Sobre este extremo, la defensa de los acusados no realizó ningún cuestionamiento.

b) Plano Subjetivo:

El perito manifestó que no tiene ningún vínculo de amistad o afinidad con los acusados, por lo que no se ha evidenciado algún interés en el resultado del proceso. La defensa no ha cuestionado su objetividad y menos se acreditó si el perito registra algún tipo de sanción.

c) Sobre la concreción del informe pericial:

Si bien la presente pericia tuvo como objeto establecer a través de los rasgos faciales y/o somatológicos, si la persona de Roberto Helbert Sánchez Palomino se visualiza en los archivos remitidos, se advierte que, conforme lo ha señalado el perito en juicio oral, en el numeral VI del informe pericial, literal A, se describieron los archivos digitales remitidos, los cuales fueron analizados en las demás pericias, esto es: Archivo MP4 "3 (2022-12-05 07'00'00 – 2022-12-07 12'00'00)", EN ADELANTE VIDEO 01; Archivo MP4 "3 (2022-12-05 07'00'00 – 2022-12-07 12'00'00)", EN ADELANTE VIDEO 02 y Archivo MP4 "55 (2022-12-05 07'00'00 – 2022-12-07 12'00'00)", EN ADELANTE VIDEO 03".

6) Informe Pericial de Antropología Física y Forense de Identificación facial y/o somatológica N.º 377-2023, del 27 de noviembre de 2023 (ofrecida por el representante del Ministerio Público).

Ahora bien, dado que el perito Lope Hualquer, además de este informe pericial también elaboró los Informes Periciales de Antropología Física y Forense de Identificación facial y/o somatológica N.ºs 376-2023, 378-2023 y 379-2023, por lo que nos remitimos a los fundamentos sobre: **a) plano objetivo y b) plano subjetivo**, que se desarrollaron en el Informe Pericial de Antropología Física y Forense de Identificación facial y/o somatológica N.º 376-2023.

c) Sobre la concreción del informe pericial:

En el referido informe pericial se analizó si la persona de Willy Arturo Huertas Olivas se visualizaba en los archivos de video remitidos por el Ministerio Público. Luego del análisis efectuado por el perito, conforme lo expuso en juicio oral, se obtuvo una “identificación positiva”, es decir, del cotejo de las muestras a nivel somatológico, morfológico y antropométricos, se logró ubicar correspondencia entre ambas muestras, específicamente, en el plano morfológico se logró ubicar correspondencia en 7 regiones faciales, las cuales fueron debidamente detalladas, como son: 1) Frontal, con frente mediana, amplia y oblicua, 2) Ocular con cejas pobladas y arco superciliares poco prominentes, 3) Auricular, con pabellones triangulares, medianos y retraídos, 4) Zigomática, con pómulos poco prominentes, 5) Nasal con nariz mesorrina, de dorso recto y punta nasal gruesa, 6) Bucal con boca mediana y labios delgados, 7) Mentoniana, con mentón ancho y cuadrado. Asimismo, a nivel facial se logró ubicar proporcionalidad compatible entre líneas cefalométricas horizontales proyectados entre puntos craneométricos: Trichión, Glabella, Ectocanthion, Zigion, subnasal, Chelion y Gnathion, a ello, emparejamiento compatible, finalmente la proporcionalidad morfológica y antropométrica mediante el método de superposición de imágenes 3D” (Numeral VIII. Comparación)

Cabe precisar que, conforme lo explicó detalladamente el perito en el plenario, el término de identificación positiva o también conocida como plena, se utiliza cuando ambas muestras pertenecen a la misma persona, lo cual acaece en el presente caso. La defensa del acusado Huertas Oliva o de los otros acusados no realizaron ningún cuestionamiento a las conclusiones arribadas. Se determinó de manera inobjetable la identidad del acusado en los archivos de video materia de análisis.

- 7) Informe Pericial de Antropología Física y Forense de Identificación facial y/o somatológica N.º 378-2023, del 27 de noviembre de 2023 (ofrecida por el representante del Ministerio Público).

Ahora bien, dado que el perito Lope Hualquer, además de este informe pericial también elaboró los Informes Periciales de Antropología Física y Forense de Identificación facial y/o somatológica N.ºs 376-2023, 377-2023 y 379-2023, por lo que nos remitimos a los fundamentos sobre: **a) plano objetivo y b) plano subjetivo**, que se desarrollaron en el Informe Pericial de Antropología Física y Forense de Identificación facial y/o somatológica N.º 376-2023.

c) Sobre la concreción del informe pericial:

El objeto de esta pericia fue analizar si la persona de Aníbal Torres Vásquez se visualizaba en los archivos de video remitidos por el Ministerio Público. A diferencia de la anterior pericia, se obtuvo como conclusión “identificación con correspondencia somatológica”, al respecto, en el juicio oral el perito indicó que en su ámbito manejan niveles de identificación y no depende del criterio de ellos, sino de las muestras analizadas y las limitaciones que estas muestras proporcionan. Así, en el caso analizado, en los archivos de video, no se logró visualizar el rostro de la persona de interés forense, lo cual, obviamente impidió un análisis morfológico a nivel de regiones faciales y la proporcionalidad del rostro; sin embargo, si se logró ubicar correspondencia a nivel biotipológico, la correspondencia a nivel corporal, una persona de tercera edad, contextura delgada, somatotipo ectomorfo, el cabello entrecano y el tipo de alopecia que presentaba, permitió determinar correspondencia en ambas muestras.

Al igual que el caso anterior, no se ha cuestionado ningún extremo de dicha pericia.

- 8) Informe Pericial de Antropología Física y Forense de Identificación facial y/o somatológica N.º 379-2023, del 27 de noviembre de 2023 (ofrecido por el representante del Ministerio Público).

Ahora bien, dado que el perito Lope Hualquer, además de este informe pericial también elaboró los Informes Periciales de Antropología Física y Forense de Identificación facial y/o somatológica N.ºs 376-2023, 377-2023 y 378-2023, por lo que nos remitimos a los fundamentos sobre: **a) plano objetivo y b) plano subjetivo**, que se desarrollaron en el Informe Pericial de Antropología Física y Forense de Identificación facial y/o somatológica N.º 376-2023.

c) Sobre la concreción del informe pericial:

En este caso, se analizó si la persona de Chávez Chino se visualiza en los videos remitidos por el Ministerio Público. En esta pericia, se obtuvo como resultado “identificación positiva”, esto quiere decir, que se valoró aspectos somatológicos, morfológicos y antropométricos; además, conforme indicó el perito durante el plenario, de la comparación a nivel facial se logró, ubicar correspondencia a nivel morfológico en 7 regiones faciales: 1) frontal, con la frente mediana de contorno triangular, 2) ocular con las cejas pobladas y marcadas, 3) auricular, con pabellones retraídos, 4) nasal, con la nariz mesorrina, con fosas nasales amplias, 5) Zigomática con pómulos prominentes, 6) bucal con boca mediana, labios gruesos y pronunciados, 7) mentoniana, con mentón estrecho y agudo. Asimismo, a nivel facial se logró ubicar proporcionalidad compatible entre las líneas cefalométricas, horizontales, proyectadas entre los puntos craneométricos, glabella, endocanthion, zigion, subnasal, chelion y gnathion, a ello el emparejamiento compatible y finalmente la proporcionalidad morfológica y antropométrica, mediante el método de superposición de imágenes que da el resultado de que ambas muestran pertenecen a la misma persona.

Como ya se ha indicado previamente, una identificación positiva viene a ser cuando ambas muestras pertenecen a la misma persona, en el caso, en ambas muestras se apreció similitudes de las regiones faciales; en los puntos craneométricos se apreció proporcionalidad horizontal compatible; en el método de superposición de imágenes se apreció proporcionalidad morfológica y antropométrica y; en el emparejamiento facial se apreció la compatibilidad facial. Lo señalado fue detallado en juicio oral ante el interrogatorio del fiscal

Un cuestionamiento realizado por la defensa de la acusada Chávez Chino, se centró en observar el por qué en el video la persona está mirando hacia un lado y en el fotograma al otro. Sobre el particular, el mismo perito expuso que un fotograma es una imagen estática que, superpuesta y visualizada una después de otra en un lapso de hasta 60 fotogramas por segundo genera el movimiento y pasa a ser considerado un video, así, en el caso, sostuvo que, en determinado momento, la persona estaba mirando en otra dirección. En la pericia realizada no se advierte alguna contradicción que afecte el resultado de las conclusiones consignadas en el informe pericial.

Se determinó de manera inobjetable la identidad de la acusada en los archivos de video materia de análisis.

- 9) Informe Pericial Grafo técnico, del 24 de febrero de 2024

Esta pericia fue realizada por el perito Vladimir Oscar Ortiz Suárez. Previamente, de debe precisar que la muestra dubitada analizada, corresponde a la Muestra N.º 10, descrita en el Acta Fiscal de Deslacrado y Visualización de Evidencia Documental de fecha 01.09.23. – ACTA DE ALLANAMIENTO EN EL DOMICILIO DE ANIBAL TORRES VÁSQUEZ. En el presente informe se concluyó:

- i) Las imágenes signatrices de los textos manuscritos que se visualizan en la copia del documento dubitado, signado como Folio 6340 – Carpeta Fiscal N.º 383-2022, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, presenta características de PROCEDER DE TRES (03) DIFERENTES PUÑOS ESCRIBIENTES.
- ii) Las imágenes signatrices de los textos manuscritos que se visualizan en la copia del documento dubitado, signado como Folio 6340 – Carpeta Fiscal N.º 383-2022, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, NO PROCEDEN DEL PUÑO ESCRIBIENTE, del ciudadano Aníbal TORRES VÁSQUEZ, titular de la Inscripción/DNI N.º [REDACTED].

Ahora bien, sobre el presente informe pericial se tiene:

a) En el plano objetivo:

- i) De forma general, el perito sostuvo en el plenario que tiene especialidad en grafotecnia dactiloscopia y balística forense, siendo que labora de forma independiente y en los últimos 14 años en peritos judiciales de la Corte Superior de [REDACTED]. No se cuenta con mayor información sobre la especialidad y trayectoria del perito, esto es, no se tiene conocimiento si dicho profesional cuenta con algún tipo de especialización, profesionalización, capacitación o experiencia en la rama de grafotecnia. Las partes procesales no indagaron sobre la especialidad del perito y el número de pericias realizadas.
- ii) Se tiene que el margen de error en este caso sería mayor, puesto que las muestras dubitadas no fueron originales, se trataron de copias simples.
- iii) Asimismo, se advierte que en la muestra dubitada también existiría la presunta firma y número de DNI del procesal Aníbal Torres Vásquez, sin embargo, dicho extremo no fue abarcado en el informe pericial.

b) En el plano subjetivo:

Al respecto, no se ha demostrado que el perito haya registrado alguna sanción; no obstante ello, debe tenerse en cuenta que se trata de un perito de parte y, tal como lo ha señalado en el Recurso de Nulidad N.º 324-2019/Callao, por un criterio de confiabilidad, se debe otorgar un valor preponderante al peritaje oficial, pues es idóneo per se para formar convicción y su contenido debe prevalecer, en principio, sobre el peritaje de parte, que como tal ha sido designado para defender los intereses de quien lo propone, situación que acaece en el presente caso.

c) Concreción del informe pericial:

- i) Conforme lo reconocido por el propio perito durante el plenario, la muestra cuestionada o dubitada (Copia del folio 634 de la carpeta fiscal N.º 383-2022 y la copia del folio 4281, Tomo IX – Expediente N.º 00039-2022), no son originales, por tanto, a criterio de este Tribunal, el margen de error es mayor.
- ii) Asimismo, en la pericia de parte se sostuvo que se tomó como referencia los procedimientos periciales de grafotecnia R.D. N.º 247-2013.DIRGEN/EMG de 01 de abril de 2013. Al respecto, en el plenario el perito de parte sostuvo que las muestras expuestas se obtuvieron en dos fechas diferentes para tener muestras

efectivas, sin embargo, no ha detallado si durante la toma de muestras se evitó que la persona observe como está escrito el documento impugnado y si se tomó a diferentes velocidades, a fin de evitar que tenga tiempo de disfrazar su escritura. Sumado a ello, al tratarse de una copia, el profesional sostuvo que no se puede dar apreciación sobre lo que es presión y velocidad.

- iii) En el informe pericial de parte el perito concluyó que las imágenes signatrices de los textos manuscritos provienen de tres diferentes puños escribientes y, los mismos no proceden del puño del ciudadano Aníbal Torres Vásquez. Sobre el particular, se advierte que, dichas conclusiones no son claras ni precisas, en tanto, una apreciación técnica (N.º 4) fue que para realizar la ratificación de dicho informe “necesariamente” se debería tener a la vista el original del documento dubitado, situación que no ocurrió. Si bien en el plenario, el profesional sostuvo que, con su declaración estaba ratificando su informe pericial, ello no se condice con su propia apreciación técnica N.º 4, antes referida.

9.1.3. PRUEBA DOCUMENTAL

DEL MINISTERIO PÚBLICO:

- 1) DOCUMENTAL 1 (6 EN GRAVE PERTURBACIÓN): acta fiscal de fuente abierta¹¹⁵, del 7 de diciembre de 2022, realizada por el fiscal adjunto provincial Rivertt Lenin Vilca Álvarez del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, a las 18:00 horas, donde se extrae, de fuente abierta, el mensaje a la nación que emitió el entonces presidente de la república José Pedro Castillo Terrones, mediante el cual señaló lo siguiente:

“La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas identificados con intereses racistas y sociales en general han logrado crear el caos, con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional, llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana, la única agenda del congreso desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio; para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y los oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable no atendida en 200 años de vida republicana, pese a reiteradas invocaciones del ejecutivo al legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial, esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6% y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales promoviendo acciones como las siguientes: El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma de sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros que no han sido atendidos. El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas, el Congreso sin pruebas imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con absoluto libertinaje; sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equilibrio de poderes, modificando la constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal, ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio de la democracia directa a través del referéndum. La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, es el mecanismo de control político del Congreso hacia el Ejecutivo, y correlativamente la cuestión de confianza es el mecanismo de control del Ejecutivo hacia el Legislativo, estas dos facultades no se

¹¹⁵ Folio 758-760 Tomo IV del Cuaderno de Pruebas.

pueden limitar aisladamente; sin embargo, el congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral; es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el estado de derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos como el de sostener que el presidente se va fugar; no obstante a la pandemia de la Covid-19, y los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania que han determinado en el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3 %, el nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo del país, son los más bajos de la región; sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales no alineados con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social, los adversarios políticos más extremos en un acto inédito se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección, esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de Excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución, en un plazo no mayor de nueve meses a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley, se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente; se declara en reorganización el sistema nacional de justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Judicial y Tribunal Constitución, todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas, quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo Decreto Ley, la Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo a la delincuencia, la corrupción, y el narcotráfico a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frente de defensa y todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hasta su desarrollo sin discriminación alguna, estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención América de los Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando, y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico, basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala, tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario; es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡VIVA EL PERÚ!

Esta documental da cuenta del contenido del mensaje a la nación que fue leído por el acusado José Pedro Castillo Terrones el día 7 de diciembre de 2022. En él dispuso establecer un gobierno de excepción, dictando las siguientes medidas: a) disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional, además de convocar en el plazo más breve a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, y elaborar una nueva Constitución (9 meses); b) toque de queda a nivel nacional, a partir del 7 de diciembre de 2022, desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente; c) reorganización del sistema nacional de justicia: Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional; d) entrega de armamento por todo aquel que lo posea (en 72 horas); e) la Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, deberán combatir la delincuencia, corrupción y el narcotráfico; f) hizo un llamado a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frente de defensa y todos los sectores sociales a respaldar dichas decisiones.

En varios pasajes del documento, utilizó palabras en plural, como por ejemplo cuando se dice: “tomamos la decisión”. Sobre ello, dando respuesta a una de las objeciones defensivas, por la propia naturaleza del documento, que es expresado por el presidente de la república, puede o no representar la posición de los integrantes de su gobierno, y ello no depende de si obra o no el nombre expreso de alguno de los acusados, sino de una evaluación conjunta del caudal probatorio. Asimismo, destaca que, las medidas anunciadas fueron contrarias a la Constitución.

De otro lado, si bien la defensa del acusado Castillo Terrones señaló que fue una declaración verbal, donde no hay un llamado explícito a la violencia para ejecutar la disolución del Congreso, sin embargo, a través de este mensaje, se convoca a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frente de defensa y todos los sectores sociales a respaldar las decisiones que en el documento se consignan. Y, en lo relativo a que se trató de un acto político en respuesta a una crisis política, es un argumento que debe evaluarse desde una perspectiva jurídica, particularmente en el marco de la configuración del delito.

En lo atinente al agravio de la defensa de la acusada Chávez Chino, en cuanto afirma que el documento no demuestra algún acuerdo previo, el Tribunal considera que dicha conclusión no se desprende del documento; requiere de una evaluación global de los medios de prueba en una etapa posterior. Asimismo, se precisa que no es cierto que no se indique la fuente abierta de la cual fue extraída el acta en cuestión, pues, en ella se señala un *link*: <https://www.youtube.com/watch?v=OgL2ZWegDow>. Finalmente, en lo que atañe al cuestionamiento referido a que el Ministerio Público habría realizado un cambio en su teoría, en la que no incluye a determinados acusados, se reitera que las pruebas actuadas serán merituadas, conforme a los hechos y al delito atribuido a cada acusado.

2) DOCUMENTAL 2 (1 EN GRAVE PERTURBACIÓN 1 EN ABUSO DE AUTORIDAD): acta fiscal¹¹⁶ del 7 de diciembre de 2022, realizada por el fiscal adjunto provincial Jesús Antonio Camacho Laura, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, a las 17:31 horas, donde se extrae, de fuente abierta, el Comunicado Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú N.º 001-2022-CCFFAA-PNP, publicado en la cuenta Twitter del CCFFAA, donde indicaron lo siguiente:

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 134º de la Constitución Política, establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú nos mantenemos: UNIDOS FIRMES Y DIGNOS SIEMPRE.

El documento es un comunicado realizado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú N.º 011-2022-CCFFAA-PNP, del 7 de diciembre de 2022, a través del cual pusieron en conocimiento de la opinión pública que dichas instituciones son respetuosas del orden constitucional, específicamente, del artículo 134 de la Constitución Política, el cual establece el procedimiento legal para que un presidente de la república pueda disolver el Congreso de la República. En el presente caso, el acusado Castillo Terrones, a través de su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, entre otras medidas, dispuso disolver el Congreso temporalmente e instaurar un gobierno de excepción. Sin embargo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, de forma conjunta y pública, mostraron su negativa expresa a dar cumplimiento a lo manifestado en el mensaje, porque consideraron que las medidas dispuestas lesionaban el orden constitucional.

Asimismo, la documental permite apreciar que el mensaje habría generado preocupación y un estado de zozobra en la población, a nivel nacional; por esa misma razón, en el documento se invocó a la población a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas. Dichas instituciones se sujetaron al respeto absoluto de la Constitución. Asimismo, se destaca que el comunicado fue extraído de fuente abierta, y su

¹¹⁶ Folios 761-762 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

ubicación se encuentra plenamente identificada a través del acta fiscal, donde se consignó el enlace o *link*.

La defensa del acusado Castillo Terrones cuestionó que el acto de zozobra al que alude el Ministerio Público sería subjetivo. No obstante, de la documental, se observa que el mismo día de la emisión del mensaje de la nación, 7 de diciembre de 2022, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional instaban a la población a mantener la calma y a confiar en las instituciones. Se trata de un comunicado oficial y emitido el mismo día de los hechos. La defensa, también sostuvo que esta prueba desvirtúa el carácter armado del alzamiento, al no contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para llevar a cabo las medidas inconstitucionales mencionadas.

No obstante, la prueba permitiría verificar que la orden existió, pero existiría una negativa a su acatamiento por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La valoración conjunta permitirá determinar, en los hechos, si esta negativa fue tal, y, en su caso, si fue total o parcial por parte de los institutos armados y la Policía Nacional.

La defensa del acusado Torres Vásquez cuestionó, básicamente, dos puntos. En primer lugar, que el documento no acredita el delito de rebelión, en ningún extremo. Al respecto, como se indicó precedentemente, el comunicado nace a partir de las medidas adoptadas en el mensaje de la nación del entonces presidente y ahora acusado, Castillo Terrones.

Respecto del segundo punto, alega que el Ministerio Público indicó que no acataron las órdenes, esto es, que no hubo alzamiento ni se mencionó el nombre de Torres Vásquez. En torno a ello, se reitera lo expresado anteriormente sobre la valoración conjunta. Si hubo o no alzamiento de armas, se determinará en una etapa posterior del plenario, así como también, de corresponder, el grado de participación del acusado Torres Vásquez.

En cuanto al cuestionamiento de la defensa de la acusada Chávez Chino, de igual modo, se precisa que el grado de participación se estará determinando en un análisis posterior. Por otro lado, resaltó que no hay una pericia científica de un sociólogo para evidenciar la zozobra que habría causado el mensaje a la nación. Sobre este extremo, del texto del comunicado materia de análisis, se da cuenta de la exhortación a la ciudadanía de mantener la calma. Lo cual encuentra correlato con la magnitud de las medidas anunciadas no por cualquier funcionario, sino por el presidente de la república. De modo que, en el marco de la libertad probatoria, no se requiere, necesariamente, de un perito para determinar dicho asunto.

La defensa del acusado Lozada Morales señala que, si bien dicho documento no fue ofrecido en contra de su patrocinado, no entiende cómo establecería su grado de participación. El Tribunal señala que no se ha cuestionado que el acusado Lozada Morales, al día de los hechos, tenía el cargo de jefe de la Región Policial de [REDACTED] —que es parte de la estructura de la Policía Nacional del Perú—, sin embargo, a través de la valoración global de la prueba, se establecerá si participó o no en el delito, esto es, si asumió o no la posición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La defensa del acusado Venero Mellado resaltó que, con el comunicado, quedó nula la participación de la Policía Nacional, es decir, se rompe el acatamiento. Al respecto, nos remitimos a lo expresado a un cuestionamiento similar.

En lo relativo al delito de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública:

A través de esta acta fiscal, del 7 de diciembre de 2022, se incorporó, como información proveniente de fuente abierta, el Comunicado Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú N.º 001-2022-CCFFAA-PNP, que fue publicado en la cuenta oficial de Twitter del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). En la parte inferior de este documento se consignó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Oficina de Prensa e Imagen Institucional, Policía Nacional del Perú, Oficina de Prensa y Dirección de Comunicación, como las entidades responsables de dicho comunicado. El contenido del mismo, se explicitó en líneas anteriores.

Ahora bien, la defensa técnica del acusado Castillo Terrones sostuvo que la proclama presidencial de su patrocinado no fue una orden ilegal, pues el Comando Conjunto reconoció su existencia; pero no la acató, porque consideraba que no cumplía con los supuestos fácticos del artículo 134 de la Constitución Política, convirtiéndose en un mensaje vacío y sin contenido. Ello demostró la atipicidad subjetiva del mensaje a la nación, pues desvirtuó la existencia de un perjuicio efectivo y acreditó que en ningún momento se causó algún tipo de pánico o zozobra. Por lo tanto, los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública no se consumaron.

Al respecto, el Tribunal señala que este documento, por sí solo, no acredita que el mensaje a la nación emitido por el acusado Castillo Terrones denote la atipicidad de su conducta, si hubo perjuicio o no. En suma, la consumación o no de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública se fijarán en la valoración conjunta de la prueba.

- 2) DOCUMENTAL 3: **Acta de intervención policial**¹¹⁷, del 7 de diciembre de 2022, a horas 13:42, elaborada por el jefe de la División de Seguridad Presidencial, coronel PNP Walter Bryan Erick Ramos Gómez, en la cual da cuenta de la forma y circunstancias en que se produjo la intervención del acusado José Pedro Castillo Terrones el día 7 de diciembre de 2022, señalándose lo siguiente:

En el Cercado de ■■■■, siendo las 13:42 aproximadamente, del 07 de diciembre del 2022, El instructor Coronel PNP Walter Bryan Erick Ramos Gómez, Jefe de la División de Seguridad Presidencial y el Comandante PNP Miguel Ángel Carpio Zúñiga- Jefe del Departamento de Escolta de Seguridad Presidencial, a horas 13:20 aproximadamente, fuimos alertados por el Mayor PNP Luis Alarcón Trujillo – Jefe de Escolta Presidencial–, del desplazamiento con dirección desconocida del señor Presidente de la República; siendo que la familia presidencial abordó dos vehículos asignados a su servicio; en el primero de ellos subió el Presidente de la República en compañía de su señora esposa Lilia Paredes Navarro, su menor hija A.C.N. y del doctor Aníbal Torres Vásquez; y cuando nos encontrábamos a la altura de la intersección de la Av. Tacna y Av. Nicolás de Piérola, el SS PNP Nilo Aladino Irigoin Chávez –Seguridad Inmediata del Presidente–, ordenó al S1 PNP Joseph Michael Grandez López –Conductor del vehículo de placa EGY-552 (cofre)–, se dirija a la Embajada de México, ubicada en la Av. Jorge Basadre n.º 710 – ■■■■, por lo que prosiguió con dirección a la sede de esta embajada; sin embargo, siendo las 13:35 horas aprox., el suscrito recibió una llamada telefónica del Gral. PNP Iván Lizzetti Salazar – Director de Seguridad del Estado–, disponiendo por orden superior se intervenga al señor José Pedro Castillo Terrones, por encontrarse incurso en flagrancia del presunto delito de rebelión (artículo 346 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 376 del Código Penal) e infracción a la Constitución Política del Perú (art. 46). Motivo por el cual se dispuso detener a la comitiva (cofre) a la altura de la intersección de la Av. Garcilaso de la Vega y Av. España (frente a la clínica internacional), procediéndose a la intervención y detención del señor Pedro Castillo Terrones, quien por medida de seguridad fue trasladado a la sede de la Región Policial ■■■■, sito en la Av. España 400, a fin de realizar las diligencias urgentes y necesarias de acuerdo a ley. Cabe indicar que, encontrándose el detenido en las instalaciones de la Región Policial ■■■■, el Doctor Aníbal Torres Vásquez, identificado con Registro CAL N.º 4531, manifestó que asumía la defensa técnica. Asimismo, es preciso señalar, que en la otra unidad móvil se encontraba su menor hijo Arnold Castillo Paredes con su personal de resguardo, quienes continuaron su recorrido. Se deja expresa constancia que, en las instalaciones de la Región Policial ■■■■, se hicieron presente la Dra. Liz Patricia Benavides Vargas - Fiscal de la Nación- la Dra. Marita Barreto Rivera- Fiscal Anticorrupción y el Dr. Marco Huamán Muñoz- Fiscal Supremo Adjunto, a quienes se les comunico mediante el Oficio N.º 1483-2022-DIRNO-DIRSEEST-PNP/DIVSERPRE, del 07DIC2022, la detención del ciudadano José Pedro Castillo Terrones. Se anexa al presente, el acta de notificación de detención, acta de lectura de derechos, constancia de buen trato y el acta de registro de personal e incautación con su respectiva rótulo y cadena de custodia. Siendo las 15:20 horas, aproximadamente, se da por concluida la diligencia policial firmando en señal de conformidad el instructor.

El documento permite conocer el traslado y recorrido del acusado Castillo Terrones, luego de haber realizado el mensaje a la nación. Así, se observa que el acta se encuentra suscrita por el coronel PNP, Walter Bryar Erick Ramos Gómez, jefe de la División de Escolta y Seguridad Presidencial, quien señala que, siendo que a las 13:20 horas fueron alertados por el mayor PNP Luis Alarcón Trujillo, jefe de la Escolta Presidencial, respecto del

¹¹⁷ Folios 763-764 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

desplazamiento del acusado Castillo Terrones, aún con rumbo desconocido, tanto el acusado como su familia abordaron dos vehículos oficiales.

En el primero de ellos, subió el acusado, su esposa Lilia Paredes Navarro; su menor hija, de iniciales A. C. N; y el también acusado, Torres Vásquez y; en el segundo vehículo, se trasladó su hijo Arnold Castillo Paredes. Otro punto importante que se describe es que, a la altura de la intersección de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el SS PNP Nilo Aladino Irigoin Chávez, seguridad inmediata del presidente, ordenó al S1 PNP Josseph Michael Grandez López, conductor del vehículo de placa EGY-552 (cofre), que se dirija a la Embajada de México, que está ubicada en la av. Jorge Basadre N.º 710, [REDACTED].

No obstante, a las 13:35 horas, el coronel PNP Ramos Gómez recibió una llamada del Gral. Lizzetti Salazar, director de Seguridad del Estado, disponiendo que, por orden superior, se intervenga a Castillo Terrones, lo cual tuvo lugar a la altura de la intersección de las avenidas Garcilaso de la Vega y España (frente a la Clínica Internacional). Posterior a ello, Castillo Terrones fue trasladado a la sede de la Región Policial de [REDACTED], ubicada en av. España 400. Además, se dejó constancia que Torres Vásquez indicó que iba a asumir su defensa técnica.

El documento resulta importante, en tanto proporciona información de la conducta de dos de los acusados: Castillo Terrones y Torres Vásquez, luego de que el mensaje fuera leído. La diligencia inició a las 13:42 horas y culminó a las 15:20 horas del 7 de diciembre de 2022. La defensa del acusado Castillo Terrones, señaló que esta documental desvirtúa la existencia de un alzamiento armado y violento, pues no describe dicho acto, sino más bien, un desplazamiento pasivo, y que el acta no registraba violencia por parte del presidente.

Sostuvo, también, que al momento de la intervención no existía una acción física de rebelión violenta en ejecución, por parte de Castillo Terrones; había falta de idoneidad objetiva, pues, en lugar de estar dirigiendo la toma del Congreso o asegurando el estado de excepción, estaba en un vehículo, dirigiéndose, presuntamente, a una embajada. Y, además, acredita también la ausencia de violencia física relevante en la fase posterior al anuncio y la ineficacia de cualquier violencia psíquica inicial.

Al respecto, debe señalarse que, ciertamente, esta prueba denota que, luego del mensaje, el acusado Castillo Terrones, conjuntamente con su familia y el acusado Torres Vásquez, abandonaron Palacio de Gobierno. La existencia o no de violencia deberá ser analizada con el conjunto de la prueba actuada durante el plenario. Esta prueba se circunscribe a momentos en los cuales dos de los acusados abandonan Palacio de Gobierno, a bordo de vehículos oficiales. Su intervención no fue inmediata, sino se realiza durante su desplazamiento.

En torno a la falta de apoyo armado y la ausencia de violencia y alzamiento violento, ello será analizado al momento de la valoración global de la prueba, en tanto, si bien existe un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, deberá verificarse si dicha posición fue asumida y acatada por todos sus miembros, a fin de determinar el grado de participación de los demás acusados.

La defensa de Torres Vásquez sostuvo que el Ministerio Público no señaló cuál es la utilidad y conducencia del documento respecto del delito de rebelión, y que fue el propio Castillo Terrones quien solicitó que Torres Vásquez lo acompañe. La defensa no expuso alguna otra razón del por qué su patrocinado se trasladaba con Castillo Terrones, después del mensaje de la nación. Como quedó anotado en el documento, cuando se solicita el desplazamiento de Castillo Terrones, su familia y Torres Vásquez, el rumbo era desconocido.

No resulta razonable que, luego de la emisión del mensaje de la nación —en el cual se adoptaban medidas como la disolución del Congreso y el establecimiento de un estado de excepción— el acusado Torres Vásquez haya resuelto acompañar personalmente al acusado Castillo Terrones. Probatoriamente, esta acta los ubica, luego del mensaje de la

nación, en el mismo lugar y hora; por lo que debe determinarse su grado de participación con el análisis de las demás pruebas aportadas.

Por otro lado, respecto de que no se puede determinar un supuesto de flagrancia por la sola lectura de un programa (entendiéndose, el mensaje a la nación); ello corresponde ser analizado al momento de realizar la valoración conjunta. Finalmente, indicó que el acusado Castillo Terrones fue detenido, utilizando armas de largo alcance, aun cuando no había sido vacado y, por ende, gozaba de inmunidad presidencial.

Al respecto, cabe precisar que dicho extremo fue materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, a través de la sentencia recaída en el Expediente N.º 01803-2023-PHC/TC, del 20 de febrero de 2024.

La defensa de Chávez Chino señaló que su patrocinada no fue aludida en el documento en análisis, ciertamente, el documento se circunscribe a la intervención del acusado Castillo Terrones, luego del mensaje de la nación, de modo que mal podría aludir a la citada acusada. Como segundo punto, indicó que esta documental prueba que su patrocinada no fue detenida en flagrancia y/o a alguna distancia de la Embajada de México; sin embargo, aunado a lo previamente señalado, debe precisarse que su grado de participación se determinará con el análisis o valoración conjunta de la prueba.

La defensa de Lozada Morales, básicamente, sostuvo la verosimilitud de lo declarado por el acusado Lozada Morales, sobre que, efectivamente (en referencia a Castillo Terrones), este se encontraba detenido en las instalaciones de la Región Policial [REDACTED], donde Lozada Morales también se encontraba, por lo que existiría una incoherencia de su ubicación, que desacreditaría su coautoría. En este punto, como se expuso en el análisis del comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, si bien públicamente se asumió una posición, se deberá determinar si fue asumida también por cada uno de sus miembros y determinar, de esa forma, si el acusado participó o no en el delito de rebelión. Finalmente, la defensa del acusado Venero Mellado manifestó que la detención de Castillo Terrones se aleja de la disposición, de la proclama o el discurso de este último. Dicho extremo, será analizado posteriormente.

- 3) DOCUMENTAL 4 (2 EN GRAVE PERTURBACIÓN 2 EN ABUSO DE AUTORIDAD): acta fiscal de búsqueda en red social Twitter, captura de imágenes y contenido¹¹⁸, del 7 de diciembre de 2022, en las oficinas del Área de Enriquecimiento ilícito y Denuncias Constitucionales, por disposición del Dr. Marco Miguel Huamán Muñoz, fiscal adjunto supremo, realizada por la fiscal adjunta provincial Ingrid Melody Estrada Joaquín, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, a las 17:30 horas, donde se extrae, de fuente abierta, el pronunciamiento que emitió la Junta Nacional de Justicia, a través de la red social Twitter, el 7 de diciembre de 2022, a las 12:27 p. m., indicando lo siguiente:

Peruanos y peruanas, el pleno de la Junta Nacional de Justicia del Perú rechaza el golpe de Estado que promueve el señor Pedro Castillo Terrones e invoca a las Fuerzas Armadas del Perú, a la Policía Nacional y a la ciudadanía en general a defender el orden constitucional, al mismo tiempo que recordamos al país que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, la Junta Nacional de Justicia del Perú mantendrá en plenitud sus atribuciones constitucionales. ¡Viva el Perú!, viva, viva.

Preliminarmente, debe precisarse que, a través del mensaje de la nación expresado por el acusado Castillo Terrones, se anunció, entre otras medidas, la reorganización de la Junta Nacional de Justicia. Así, a criterio de este Tribunal, este documento acreditaría —al igual que el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional—, que hubo momentos de zozobra y preocupación de las entidades estatales, luego del mensaje a la nación transmitido a nivel nacional y a través de un canal oficial.

La reacción inmediata del pleno de la Junta Nacional de Justicia, el mismo 7 de diciembre de 2022, a las 12:27 p. m., fue emitir un pronunciamiento, en el que expresó su rechazo a lo

¹¹⁸ Fs. 765-766 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

dispuesto por el acusado Castillo Terrones e invocó a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú e incluso a la propia ciudadanía, a defender el orden constitucional. Asimismo, enfatizó que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. La autenticidad del pronunciamiento no fue cuestionada por ninguna de las defensas. Ha sido correctamente individualizado en el acta fiscal, donde se consignó el *link* o enlace.

La defensa del acusado Castillo Terrones, en su intervención, resaltó lo siguiente: primero, que básicamente hubo un rechazo y reacción inmediata de la Junta Nacional de Justicia frente a la medida adoptada por el acusado Castillo Terrones. Efectivamente, no existe cuestionamiento alguno respecto a que el pronunciamiento fue inmediato y sobre todo, público. Como segundo cuestionamiento, la defensa alega que ello demostraría que el acto anunciado carecía de la mínima viabilidad e idoneidad, que había ausencia de respaldo armado y, además, contradice la idea de un alzamiento con potencialidad lesiva y real. No obstante, debe precisarse que no se ha cuestionado la inmediatez del pronunciamiento realizado por la Junta Nacional de Justicia, por lo que la viabilidad o no del alzamiento armado deberá ser analizado en la valoración conjunta de la prueba.

Por otra parte, la defensa del acusado Torres Vásquez, en esencia, sostuvo que esta prueba muestra que no hubo delito de rebelión y, que, además, acredita que, después de la proclama de Castillo Terrones, la institución siguió trabajando con total normalidad. Al respecto, es de señalarse que la prueba, por sí sola, no puede acreditar la existencia o no de un delito. Ello debe ser analizado a la luz de todo el caudal probatorio aportado y actuado en juicio oral (testigos, documentales y pericias).

Por otro lado, no puede dejarse sentado que, la Junta Nacional de Justicia siguió laborando con total normalidad, toda vez que, el pronunciamiento efectuado denota la preocupación y conmoción causada ante la orden de reorganización. A través del comunicado, se buscó proteger la autonomía e independencia de la Junta Nacional de Justicia; la institución se encontraba en alerta, frente a alguna intromisión a su independencia.

Por su parte la defensa de la acusada Chávez Chino mencionó que, supuestamente, este documento interpretaba una violencia psicológica, sin embargo, no hubo una pericia técnica que determine la validez de dicho documento. Al respecto, debe precisarse que el mensaje emitido fue transmitido a nivel nacional por un canal oficial, siendo que, a raíz de ello y en atención a las medidas adoptadas, que afectaban directamente a la Junta Nacional de Justicia, dicha institución emitió su pronunciamiento, invocando la defensa del orden constitucional, como respuesta a la preocupación generada por el mensaje.

Respecto al delito de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública:

Sobre esta prueba, el representante del Ministerio Público y el actor civil sostuvieron que este medio de prueba acreditaba el rechazo que la JNJ expresó a la reorganización del sistema de justicia anunciada por el acusado Castillo Terrones. Por su parte, el abogado defensor de Castillo Terrones sostuvo que las expresiones consignadas en este comunicado solo acreditaban un conflicto político y que dicha institución constitucional se despojó de su rol técnico.

Asimismo, consideró que este documento era inidóneo, ya que, sin el uso de la fuerza pública y acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, el mensaje proclamado por su patrocinado no tuvo ningún efecto material ni causó ningún daño, por lo que, acreditaba que las instituciones seguían funcionando y la estructura del Estado no había sido tomada ni dañada. Sobre este aspecto, si bien la defensa del acusado mencionado sostiene que esta prueba acreditaría que los delitos que se le imputaron no se consumaron y que el mensaje presidencial fue inidóneo, ello se determinará en la valoración conjunta de la prueba, pues objetivamente, este documento solo acredita que dicho mensaje generó una reacción (pronunciamiento) por parte de la JNJ, aproximadamente una hora después de su proclama.

- 4) DOCUMENTAL 5: (3 EN GRAVE PERTURBACIÓN 3 EN ABUSO DE AUTORIDAD): acta fiscal¹¹⁹, del 7 de diciembre de 2022, realizada por el fiscal adjunto provincial Jesús Antonio Camacho Laura, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, a las 17:40 horas, donde se extrae, de fuente abierta, el pronunciamiento conjunto de los organismos del Sistema Electoral [Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)], emitido en la misma fecha, a través de la red social Twitter del JNE, tras el mensaje a la nación del acusado José Pedro Castillo Terrones, mediante el cual manifestaron lo siguiente:

Rechazamos el quiebre constitucional promovido por el jefe de Estado. Como organismos electorales que tienen el mandato de garantizar el fortalecimiento democrático a través de elecciones transparentes y dentro de un marco constitucional y legal, no acatamos la convocatoria a elecciones congresales inconstitucionales anunciada hace algunas horas.

Este documento da cuenta del pronunciamiento conjunto emitido por los organismos que integran el Sistema Electoral (JNE, ONPE y RENIEC) el 7 de diciembre de 2022, tras el mensaje a la nación del acusado Castillo Terrones. A través de dicho comunicado, expresaron su rechazo al quiebre constitucional promovido por el citado acusado, e indicaron que, como organismos electorales, tienen el mandato de garantizar el fortalecimiento democrático a través de elecciones transparentes y dentro del marco constitucional y legal, y que no iban a acatar la convocatoria a elecciones congresales inconstitucionales anunciada.

La documental se suma a los pronunciamientos emitidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la Junta Nacional de Justicia. Acredita, nuevamente, las disposiciones impartidas por el acusado Castillo Terrones a través del mensaje a la nación y la forma en que se materializarían. Se observa el rechazo inmediato por parte de las instituciones directamente afectadas, particularmente a la convocatoria a nuevas elecciones congresales; sin embargo, las instituciones que conforman el sistema electoral rechazaron el quiebre constitucional. Asimismo, de forma expresa y pública, se negaron a convocar nuevas elecciones congresales. Esto evidencia que la postura de las instituciones antes referidas fue la defensa de su autonomía e independencia, así como el orden constitucional.

Por su parte, la defensa de Castillo Terrones indicó que esta prueba demuestra que las tres entidades no estaban de acuerdo con lo dispuesto por el entonces presidente, y emitieron un rechazo inmediato, directo, unificado y completo a las nuevas elecciones. Asimismo, sostuvo que el aporte probatorio es: a) falta de idoneidad objetiva, en tanto, las nuevas elecciones eran inviables desde el inicio (por la negativa de los órganos electorales); b) desvirtúa el alzamiento efectivo y la capacidad de imposición (el sistema en bloque rechaza la convocatoria a elecciones) y; c) evidencia aislamiento institucional del presidente (no contaba con apoyo de los órganos constitucionalmente autónomos).

Con respecto a ello, debe precisarse que, ciertamente, de forma inmediata se dio un rechazo a la convocatoria de las nuevas elecciones. La prueba analizada permite evidenciar que el JNE, el ONPE y el RENIEC, de forma expresa y pública, defendieron su autonomía e imparcialidad. Por otro lado, respecto de si el alzamiento se hizo efectivo o no, deberá ser analizado en la valoración conjunta de la prueba aportada.

Seguidamente, la defensa de Torres Vásquez señaló, básicamente, que esta prueba no acredita, de forma fehaciente, el alzamiento en armas, toda vez que las instituciones siguieron funcionando con normalidad; y, además, respecto del acusado Torres Vásquez no se invocó la utilidad y pertinencia con relación a la coautoría.

Ahora bien, sobre el primer punto, debe precisarse que las instituciones no podrían haber seguido funcionando con normalidad, en tanto que, a través del mensaje a la nación se

¹¹⁹ Fs. 767-768 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

dispuso que se convoque a nuevas elecciones, lo cual, conllevó a que las mismas emitan un comunicado conjunto, negándose a acatar dicha disposición.

Por otro lado, el verificar si el acusado Torres Vásquez participó en el hecho delictivo, como coautor y, si hubo o no el alzamiento en armas, a partir de la información derivada de una documental, es prematuro.

Finalmente, la defensa de Chávez Chino, indicó, básicamente, lo siguiente: a) primero, la Fiscalía presenta este documento, relatando la forma de participación, pero solo se refiere a Castillo Torres; no existe participación, porque no hay coordinaciones, grabaciones, colaboradores eficaces que puedan determinar que su patrocinada se reunió o tuvo algún tiempo con Castillo Terrones para poder emitir el documento que se oralizó el 7 de diciembre; b) segundo, la Fiscalía no pudo explicar cómo se ha dado la *vis psíquica*, esto es, esa fuerza o presión física sobre la corporalidad de las personas o el sentimiento de temor racional y fundado a sufrir. Agregó que no se tiene ninguna pericia científica. Y, c) tercero, refirió que se había señalado que la utilidad y pertinencia de esta prueba es que “con el implícito uso de las fuerzas armadas atacaron el sistema electoral”, pero la Fiscalía no indicó dónde aparecen en este escenario las fuerzas armadas. Este documento, para la defensa, determinó que no existe violencia.

Ahora bien, sobre los puntos antes descritos, debe señalarse que la prueba materia de análisis, directamente, evidencia que el 7 de diciembre de 2022, se emitió una orden de convocar a nuevas elecciones, siendo que, viéndose afectada la autonomía de los órganos constitucionalmente autónomos antes glosados, emitieron un comunicado conjunto, negándose expresamente a la orden emitida por el acusado Castillo Terrones. La existencia de la *vis psíquica* causada en la población y el uso de las fuerzas armadas o policiales no corresponde ser merituada a través de un solo documento, sino con el análisis global de la prueba.

La emisión del mensaje a la nación y las medidas dispuestas en el mismo generaron en el país diferentes escenarios. Como se ha visto con las documentales precedentes, fueron diferentes instituciones las que emitieron su pronunciamiento de rechazo ala injerencia a su autonomía constitucionalmente reconocida.

En cuanto al delito de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública:

Sobre este documento, el representante del Ministerio Público y el actor civil sostuvieron que acreditaba el rechazo que el mensaje presidencial de Castillo Terrones generó en el sistema electoral, pues consideraron que era inconstitucional que se hayan dispuesto elecciones congresales. Mientras que, para la defensa técnica del acusado Castillo Terrones, este documento acreditaba la ausencia de consumación delictiva por la falta del resultado lesivo que exige el delito de abuso de autoridad; y como no se acató la convocatoria a nuevas elecciones, el discurso presidencial nació muerto y no produjo ningún efecto material.

Al respecto, el Tribunal precisa que, acerca de si el mensaje presidencial anunciado por Castillo Terrones produjo o no un resultado lesivo, se determinará en una etapa posterior; y en cuanto a la utilidad cronológica de este documento, será una circunstancia a ser tenida en cuenta.

- 5) DOCUMENTAL 6 (4 EN GRAVE PERTURBACIÓN 4 EN ABUSO DE AUTORIDAD): acta fiscal¹²⁰, del 7 de diciembre de 2022, realizada por el fiscal adjunto provincial Herald Migaildh Ramos Machaca del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, a las 17:57 horas, en la que se extrae, del portal web del Tribunal Constitucional, el pronunciamiento que emitieron sus miembros sobre los hechos ocurridos en dicha fecha, a cargo de su presidente, el magistrado Francisco Morales Saravia, quien señaló:

¹²⁰ Fs. 769-773 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

Muy buenas tardes, frente a los últimos acontecimientos ocurridos durante la mañana del día de hoy, el Tribunal Constitucional, en su rol de guardián de la Constitución, conforme al artículo 201° de la Constitución, emite el siguiente pronunciamiento: De acuerdo al artículo 43° de la Constitución, el Estado Peruano se suscribe al modelo democrático representativo y se organiza, bajo el principio de separación de poderes, la situación política que estamos afrontando ha sido resuelta por la reciente decisión de activar la sucesión presidencial luego de haberse declarado la vacancia del expresidente Castillo Terrones, en ese sentido invocamos a los poderes públicos a actuar con sujeción a la Constitución y las leyes, preservando la democracia constitucional y los derechos fundamentales, la ciudadanía debe mantener la calma y hacemos un llamado a las instituciones del Estado continúen funcionando con normalidad y en respeto a las libertades públicas. Muchas gracias.

Esta documental deja constancia del pronunciamiento emitido por los miembros del Tribunal Constitucional (en adelante TC) el 7 de diciembre de 2022, por medio de su presidente, el magistrado Francisco Morales Saravia; ello, tras el mensaje a la nación emitido por el acusado Castillo Terrones. Se precisa que la situación política que se estaba afrontando en ese entonces había sido resuelta por la decisión de activar la sucesión presidencial, luego de haberse declarado la vacancia del expresidente Castillo Terrones; y, en ese sentido, invocaron a los poderes públicos a actuar con sujeción a la Constitución y las leyes, preservando la democracia y los derechos fundamentales. Asimismo, indicaron que, ante los acontecimientos que ocurrieron ese día –7 de diciembre de 2022– en horas de la mañana, la ciudadanía debía mantener la calma, lo que deja entrever que hubo una alteración de la tranquilidad pública tras dichos sucesos, que ameritó que una de las instituciones más importantes de nuestra organización social, como lo es el Tribunal Constitucional, haga una invocación a la calma; e hicieron un llamado a que las instituciones del Estado continúen funcionando con normalidad y respeto a las libertades públicas. El Ministerio Público, sostuvo que esta prueba demuestra el quebrantamiento del orden constitucional generado a través del mensaje a la nación y, que, además, hubo acuerdo en la decisión adoptada. Asimismo, indicó que acredita la postura del Tribunal Constitucional frente a la medida adoptada por el acusado Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, invocando a los poderes públicos a actuar conforme a la Constitución. Por su parte, el actor civil, agregó que esta documental revela o permite inferir el estado de zozobra o preocupación general que se vivió. Por su parte, la defensa del acusado Castillo Terrones, indicó, esencialmente que, este documento refuerza la falta de idoneidad objetiva del mensaje presidencial, esto es, su ineficacia total; en tanto, corrobora el aislamiento y falta de apoyo institucional del presidente, fue un fracaso inmediato y absoluto. De igual modo, desvirtúa el alzamiento violento, el cual fue neutralizado por los mismos organismos del Estado. A criterio de este Tribunal, los comunicados emitidos por las diferentes instituciones (Comando Conjunto de las FF.AA. y PNP, JNJ, JNE, ONPE, RENIEC Y TC), no desvirtúan por sí, el supuesto alzamiento en armas efectuado el día 7 de diciembre, sino acreditan que, a través del mensaje a la nación se adoptaron diferentes medidas, que afectaban directamente la autonomía de distintos organismos constitucionalmente autónomos, lo cual fue rechazado de manera expresa y pública por tales instituciones. La valoración de la prueba conjunta, permitirá verificar si se hizo efectivo o no el alzamiento armado. Ciertamente, el pronunciamiento, conforme fluye del mismo, se hizo luego de que se declaró la vacancia del expresidente y, ahora acusado, Castillo Terrones; sin embargo, la presente prueba debe ser contrastada con el caudal probatorio y analizada a la luz de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, descritas en la acusación fiscal. Un punto a tener en cuenta es que, pese a que ya se había resuelto la vacancia del acusado Castillo Terrones, el TC aún invocaba a los poderes públicos a actuar con sujeción a la Constitución y las leyes, a su vez, exhortaron a la población a mantener la calma, desde esa perspectiva, no podría aludirse a una situación de normalidad, por el contrario, denota un contexto de preocupación e incertidumbre en la ciudadanía. En cuanto al delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, la defensa resaltó la frase “la situación política que estamos afrontando ha sido resuelta por la reciente decisión de activar la

sucesión presidencial, luego de haberse declarado la vacancia del expresidente Castillo” del Tribunal Constitucional; empero, no dio mayor argumento al respecto y se reservó su desarrollo para los alegatos finales. Seguidamente, la defensa del acusado Torres Vásquez, sostuvo que, estando a que el pronunciamiento del TC se emitió luego de la declaración de vacancia de Castillo Terrones, eso evidencia que dicho organismo siguió funcionando con normalidad y en ningún momento fue intervenido por la Policía o las Fuerzas Armadas. Además, señaló que, la fiscalía no precisó como esta documental se relaciona con la acusación y como es que lograría acreditar la consumación del delito de rebelión y la coautoría de Torres Vásquez. Sobre el particular, en efecto, en el pronunciamiento, no se hizo referencia alguna a una toma armada de la institución; no obstante, a partir de ello no puede colegirse que luego del mensaje a la nación dicha institución siguió funcionando con total normalidad, en tanto, a través del mensaje a la nación, emitido por el jefe supremo de las FF.AA. y la PNP, se dispuso diferentes medidas, entre ellas, la reorganización del TC. No se tenía información de si las fuerzas policiales iban a acatar o no las medidas dispuestas. Luego del mensaje a la nación se emiten los primeros comunicados, rechazando las medidas anunciadas por el acusado Castillo Terrones, posteriormente los hechos desencadenaron en la declaración de vacancia, conforme se evidencia de la presente prueba documental. Por otro lado, respecto de la consumación o no del delito de rebelión y la coautoría atribuida al acusado Torres Vásquez, ello se determinará luego de una valoración conjunta del material probatorio. En cuanto a la defensa de la acusada Chávez Chino, sintéticamente, sostuvo que, el fiscal afirma que hubo un concierto de voluntades, indicando que su patrocinada redactó el documento y ahora ya no. Ese asunto, como se anotó, será determinado posteriormente. Destaca que en este documento no se refiere al delito de rebelión, cuestiona la inexistencia de la violencia o *vis psíquica*. Agregó que no hay pericia científica al respecto y, además, de los seis miembros del TC, a ninguno se le observa bajo la influencia de una *vis psíquica*, además de ello, también está la posición del magistrado Luis Ticse, quien no estuvo de acuerdo con este juicio ni con el delito de rebelión. En este punto, como ya se ha señalado en la prueba anterior (prueba N.º 5), la existencia de la *vis psíquica* y el apoyo o no de las fuerzas armadas o policiales, no corresponde ser meritado a través de un solo documento, sino con el análisis global de la prueba. Finalmente, la defensa del acusado Venero Mellado, señaló, básicamente, que las principales instituciones del sistema y estructura del Estado se pronunciaron en contra de lo anunciado por el presidente, lo que determinó que sea un mero discurso. Además, no se evidenció algún vínculo de la conducta de su patrocinado Venero Mellado con la imputación fiscal.

Respecto al delito de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública:

En este documento se expuso que la situación política que se derivaría del contenido del mensaje a la nación, había sido resuelta luego de que se activó la sucesión presidencial y se declaró la vacancia del expresidente Castillo Terrones; asimismo, hizo un llamado a que los poderes públicos se conduzcan acorde a la Constitución o las leyes y a que las instituciones públicas continúen funcionando con normalidad.

- 6) DOCUMENTAL 7: acta fiscal¹²¹, del 10 de diciembre de 2022, realizada por la fiscal adjunta provincial Lesly Melissa Silva Carhuavilca del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, a las 11:30 horas, en la que se perenniza la extracción de fuente abierta, del pronunciamiento que emitió la Junta de Fiscales Supremos el 7 de diciembre de 2022, por medio de la fiscal de la nación, Liz Patricia Benavides Vargas, acompañada de los fiscales supremos Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Avalos Rivera y Juan Carlos Villena Campana, en este documento se precisó:

¹²¹ Fs. 774-775 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

La Junta de Fiscales Supremos, como órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público, frente a la decisión de José Pedro Castillo Terrones de disolver el Congreso de la República y la reorganización del sistema de administración de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, expresa su rechazo por los siguientes motivos: Primero. - Condenamos el quebrantamiento del orden constitucional, la Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una República democrática y soberana. Segundo. - Ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución, y debe cumplir sus mandatos constitucionales. Tercero. - El Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo que tiene el mandato de persecución del delito, adoptará las acciones legales correspondientes frente al quebrantamiento del orden constitucional. ■■■■, siete de diciembre de 2022.

En este documento se plasma el pronunciamiento emitido por la Junta de Fiscales Supremos – Ministerio Público- el 7 de diciembre de 2022, por medio de la fiscal de la nación, Liz Patricia Benavides Vargas, ello, tras el mensaje a la nación del acusado Castillo Terrones. A través de este pronunciamiento expresaron su rechazo a la decisión de disolver el Congreso de la República y la reorganización del sistema de administración de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional; en tanto: 1) Condenaron el quebrantamiento del orden constitucional; la Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una República democrática y soberana; 2) Ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución y debe cumplir sus mandatos; y, 3) el Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo que tiene el mandato de persecución del delito, adopta las acciones legales correspondientes frente al quebrantamiento del orden constitucional. Al respecto, a criterio de este Tribunal, la presente prueba documental, una vez más acredita las medidas dispuestas por el acusado Castillo Terrones en el mensaje de la nación, entre otras, la reorganización del sistema de justicia, siendo una de las instituciones que compone tal sistema y por ende afectada, el Ministerio Público. Permite evidenciar que, dicha institución rechazó pública y expresamente las medidas dispuestas, en tanto, consideraba que quebrantaban el orden constitucional y la separación de poderes, por lo que, señaló que se iban a adoptar las acciones legales correspondientes. No acataron lo dispuesto por el acusado Castillo Terrones, en su condición de presidente de la república. Ahora bien, la defensa del acusado Castillo Terrones, de forma sucinta señaló que, la prueba permite verificar la falta de idoneidad objetiva para la configuración del delito de rebelión, en tanto, hubo un rechazo inmediato al mensaje a la nación, que Castillo Terrones no tenía control sobre el aparato de justicia y se encontraba en un aislamiento institucional absoluto. El mensaje no pasó de ser una mera declaración, desvirtuando así el alzamiento exitoso o con capacidad de imponerse. En torno a ello, debe precisarse que, en efecto, hubo un rechazo inmediato a las medidas dispuestas por el acusado Castillo Terrones, sin embargo, ello no invalida inmediatamente la viabilidad o no de lo dispuesto por Castillo Terrones. Durante y luego del mensaje del 7 de diciembre de 2022, no se conocía si se iba o no a ejecutar las medidas anunciadas, por lo que, el pronunciamiento analizado, permite inferir que las instituciones afectadas se pronunciaron a favor de la defensa de su autonomía e independencia constitucionalmente protegida. Si el alzamiento fue exitoso o con capacidad de imponerse, ello será dilucidado con la valoración conjunta de la prueba. Por su parte, la defensa del acusado Torres Vásquez, sostuvo que: a) en ninguna parte del pronunciamiento se hizo mención al “estado de zozobra” en el que se habría encontrado en ese momento, sino que dicho término fue introducido por el Ministerio Público como mera subjetivización de su propia visión del proceso; b) no acredita el delito de rebelión, por el contrario, acredita que el Ministerio Público y las otras instituciones siguieron laborando con total normalidad, además de ello, en ninguno de los pronunciamientos señalaron que fueron tomadas por las FF.AA o PNP y; c) no se señaló como probaría la participación del acusado Torres Vásquez. Al respecto, nuevamente, debe señalarse que no resulta necesario que el término “estado de zozobra” se encuentre consignado de forma expresa, toda vez que, el

documento permite evidenciar que se estaba frente a una situación de preocupación general, a raíz de las medidas dispuestas por el acusado Castillo Terrones. Se ordenó una reorganización del sistema de justicia, que incluía al Ministerio Público. Durante y luego del mensaje de la nación, como se indicó anteriormente, no se tenía conocimiento de si se iban a ejecutar las medidas dispuestas. El pronunciamiento evidencia el estado de incertidumbre y preocupación causado, lo cual conllevó a que el Ministerio Público, de forma pública exprese su rechazo total a las medidas adoptadas y tome una posición en defensa de su autonomía. No se podría afirmar entonces de una situación de normalidad. Por otro lado, la participación o no del acusado Torres Vásquez en los hechos imputados, serán analizados, de corresponder, posteriormente. Finalmente, la defensa de Chávez Chino cuestionó, esencialmente, que en la prueba no se hizo mención alguna a su patrocinada y, además, cuestionó el antejuicio político que protege a su patrocinada. Al respecto, sobre el primer punto, debe precisarse que la participación o no de su patrocinada, será analizada en la valoración conjunta de la prueba y, respecto de lo segundo, si bien estrictamente no es uno de los fácticos de la acusación, en torno a ello este Tribunal se pronunciará oportunamente.

Respecto al delito de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública:

El acta fiscal del 10 de diciembre de 2022, fue elaborada a las 11:30 horas por la fiscal adjunta provincial Lesly Melissa Silva Carhuavilca, integrante del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Dicho pronunciamiento fue emitido por la entonces fiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas, junto a los fiscales supremos Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Juan Carlos Villena Campana. En dicho pronunciamiento condenaron el quebrantamiento del orden constitucional, ya que la Constitución establece la separación de poderes, destacaron que ninguna autoridad se encuentra por encima de la Constitución debiendo cumplirla, y señalaron que como ente autónomo encargado de perseguir el delito iban a tomar las acciones legales correspondientes.

- 7) DOCUMENTAL 8: acta fiscal¹²², del 8 de marzo de 2023, realizada por el fiscal adjunto provincial Marco Antonio Carbajal Valencia de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a las 08:00 horas, donde se extrae, de fuente abierta, la nota periodística del 9 de diciembre de 2022, emitida por el programa “24 horas”, transmitida por Panamericana Televisión, titulada “Pedro Castillo: el antes, durante y después del mensaje de cierre del Congreso”, donde se señala lo siguiente:

Periodista: “(...) del momento nadie ha reconocido la autoría del discurso golpista de Pedro Castillo, pero 2022 ha logrado hacer una recopilación de los mensajes del expremier Aníbal Torres y halló algunas similitudes con el mensaje del hoy expresidente investigado por rebelión y sedición”. **Aníbal Torres Vásquez:** “se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes”. **José Pedro Castillo Terrones:** “La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante”. **Aníbal Torres Vásquez:** “una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta”. **José Pedro Castillo Terrones:** “en la prensa mercenaria, corrupta y cínica”. **Aníbal Torres Vásquez:** “nadie puede limitar el poder soberano, que es el pueblo peruano como he dicho el poder soberano”. **José Pedro Castillo Terrones:** “al extremo de limitar el poder soberano del pueblo.”

En esta documental se da cuenta del contenido de la nota periodística, de fecha 9 de diciembre de 2022, emitida por el programa “24 horas”, transmitida por Panamericana Televisión, titulada “Pedro Castillo: el antes, durante y después del mensaje de cierre del Congreso”, donde se apreció que el periodista a cargo de dicha nota informa que: “(...) del momento nadie ha reconocido la autoría del discurso golpista de Pedro Castillo, pero 2022 ha logrado hacer una recopilación de los mensajes del ex premier Aníbal Torres y halló algunas similitudes con el mensaje del hoy expresidente investigado por rebelión y

¹²² Fs. 776-777 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

sedición.”; y seguidamente se señaló: 1) Aníbal Torres Vásquez: “se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes”. José Pedro Castillo Terrones: “La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante”. 2) Aníbal Torres Vásquez: “una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta”. José Pedro Castillo Terrones: “en la prensa mercenaria, corrupta y cínica”; y, 3) Aníbal Torres Vásquez: “nadie puede limitar el poder soberano, que es el pueblo peruano como he dicho el poder soberano”. José Pedro Castillo Terrones: “al extremo de limitar el poder soberano del pueblo”.

Sobre el particular, el Ministerio Público señaló que, la pertinencia es básicamente que, el mensaje a la nación contenía medidas de transgresión al orden constitucional, siendo que algunas frases guardan similitud con las utilizadas por Torres Vásquez, de allí se infiere su participación. El actor civil se adhirió a lo señalado por el representante del Ministerio Público y, agregó que, la prueba analizada, realiza una recopilación de frases de Torres Vásquez, permitiendo inferir su participación en la redacción, preparación e ideación del mensaje a la nación, por lo que, no se trató de una decisión unipersonal, sino de una pluralidad de participantes. La defensa del acusado Castillo Terrones, por su parte, esencialmente, sostuvo que su patrocinado estuvo influenciado intelectualmente por los dichos de las personas que emitieron las frases expresadas, pero que hacer suyas esas expresiones, no significan que compartan, se hayan reunido o confabulado para realizar un acto; asimismo, esa influencia carece de cualquier referencia explícita a la violencia física de uso armado o un llamado a un alzamiento armado. Igualmente, precisó que no se había identificado al periodista que realizó esa documental. También debe señalarse que, ciertamente, algunas personas pueden estar influenciadas por las frases o expresiones vertidas por otras, no obstante, en el caso en particular y conforme fluye del acta analizada, existe un alto grado de similitud entre las frases vertidas por Torres Vásquez y las consignadas por Castillo Terrones en el mensaje a la nación. En cuanto a la defensa de Torres Vásquez, sostuvo que el Ministerio Público no dijo cuál es la pertinencia, utilidad e idoneidad y, además, dicha nota periodística no fue sometida a una pericia lingüística para que un experto analice dichas similitudes. También mencionó algunos autores de las frases recogidas en la nota periodística, e incluso hizo mención de los días en los cuales habrían sido mencionadas. Al respecto, debe precisarse que, nuestro CPP en el inciso 1 del artículo 157 establece que los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la Ley. Por su parte, el inciso 1 del artículo 158 del CPP señaló que en la valoración de la prueba el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. En esa línea, en algunos casos, no resulta necesario e indispensable una pericia lingüística, pues las similitudes podrían establecerse de la comparación de los documentos, así como las demás pruebas actuadas en el juicio oral. La defensa de la acusada Chávez Chino, por su parte, específicamente, sostuvo que, cuando la Fiscalía realiza la investigación atribuyó un rol oscuro a su patrocinada, que es el haber realizado el mensaje o el documento que dio lectura Castillo Terrones, pero en el camino cambió ese rol, sino sería simplemente haber estado en las reuniones. Sobre lo expuesto por la defensa, debe señalarse que ello deberá ser analizado en la valoración conjunta de la prueba. La defensa de Lozada Morales y Venero Mellado estuvieron a favor de la realización de una pericia, sin embargo, como se expuso frente a los argumentos expuestos por Torres Vásquez, ello no resultaría indispensable.

- 8) **DOCUMENTAL 9: Acta de Visualización de Registros Fílmicos de las Cámaras 20, 17, 54, 56, 33 y 60 ubicadas en la Plaza Mayor y Av. Garcilaso de la Vega -** [REDACTED]¹²³, del 13 de febrero de 2023, realizada por el fiscal adjunto provincial Marco Antonio Carbajal

¹²³ Fs. 778-790 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

Valencia de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a las 14:30 horas, donde se da cuenta del contenido del DVD rotulado “PLAZA MAYOR Cam 20 – 7:00 am a 13:00 pm”, respecto del cual se deja constancia que los registros de video de la Cám. 20, ubicada en la Plaza Mayor, corresponden al 7 de diciembre de 2022, desde las 07:00 hasta las 13:00 horas; indicándose lo siguiente:

PRIMER VIDEO: Con duración de 01:00:00, las cuales corresponderían al periodo de tiempo transcurrido entre las 07:00 a 08:00 horas del 07.12.2022, detallando: 00:02:11 (07:02:11 horas del 07.12.2022): Se visualizan transeúntes por las inmediaciones de la Plaza Mayor y Palacio de Gobierno. Asimismo, se puede observar que delante de Palacio de Gobierno se han colocado rejas. 00:40:49 (serían las 07:40:49 horas del 07.12.2022): Se visualizan transeúntes por las inmediaciones del Jr. De la Unión y Palacio de Gobierno. 00:49:18 (serían las 07:49:18 horas del 07.12.2022): Se observan hasta cuatro (04) efectivos PNP y que se han colocado rejas en las intersecciones de Jr. Junín con Jr. Carabaya. SEGUNDO VIDEO: con duración 01:00:00, los cuales corresponden al periodo de tiempo transcurrido entre las 08:00 a 09:00 horas del 07.12.2022 detallando: 00:08:13 (08:08:13 horas del 07.12.2022): Se observan dos (02) vehículos llegar por el Jr. Carabaya frente a la Catedral de [REDACTED], aparentemente serían vehículos oficiales. 00:21:15 (08:21:15 horas del 07.12.2022): Se observa una formación de aproximadamente cuarenta (40) efectivos policiales en el cruce de Jr. Junín con Jr. Carabaya. Asimismo, se pueden apreciar cámaras, aparentemente de televisión, así como una periodista que estaría cubriendo los sucesos. También se puede advertir una reja más adelante en el Jr. Junín. 00:32:58 (08:32:58 horas del 07.12.2022): La formación de efectivos policiales que se ubicaba en el Jr. Junín con Jr. Carabaya empezó a dispersarse en grupos de tres y de cuatro. 00:46:16 (08:46:16 horas del 07.12.2022): Se advierte que en el ingreso hacia el Jr. De la Unión se han colocado rejas para no permitir el ingreso a la Plaza Mayor. 00:49:27 (08:49:27 horas del 07.12.2022): Se advierte que en el Jr. Olaya también se han colocado rejas para no permitir el ingreso a la Plaza Mayor. 00:56:52 (08:56:52 horas del 07.12.2022): Se advierte que a lo largo del Jr. Huallaga se han colocado rejas para no permitir el ingreso a la Plaza Mayor, el resguardo policial cuenta con un patrullero. TERCER VIDEO, con duración 01:00:00, las cuales corresponden al periodo de tiempo transcurrido entre las 09:00 a 10:00 horas del 07.12.2022, detallando: 00:21:27 (09:21:27 horas del 07.12.2022): Se advierte que en el cruce del Jr. Huallaga con Jr. Carabaya también se han colocado rejas para no permitir el ingreso a la Plaza Mayor. 00:21:35 (09:21:35 horas del 07.12.2022): Se observa una formación de efectivos policiales en el Jr. Carabaya (Al lado de Palacio de Gobierno); asimismo, otro grupo considerable de policías en el Jr. Junín. Ambas intersecciones permanecen enrejadas. CUARTO VIDEO: Con duración de 01:00:00, las cuales corresponden al periodo de tiempo transcurrido entre las 10:00 a 11:00 horas del 07.12.2022, detallando: 00:28:49 (10:28:49 horas del 07.12.2022): Se observan dos vehículos de color negro ingresando por el Jr. Carabaya, aparentemente son vehículos oficiales. 00:30:42 (10:30:42 horas del 07.12.2022): Se observa que en el cruce de Jr. De la Unión con Jr. Ucayali, la PNP ha colocado una reja para impedir el acceso a la Plaza Mayor. QUINTO VIDEO: Con duración 01:00:00, las cuales corresponden al periodo de tiempo transcurrido entre las 11:00 a 12:00 horas del 07 de diciembre del 2022, detallando: 00:00:30 (11:00:30 horas del 07.12.2022): Se observa tres vehículos negros, aparentemente vehículos oficiales con escolta motorizada, llegando desde el Jr. Carabaya y luego doblan por Jr. Junín. 00:12:52 (11:12:52 horas del 07.12.2022): Se observa dos vehículos, aparentemente vehículos oficiales con escolta motorizada, llegando por Jr. Junín. 00:19:34 (11:19:34 horas del 07.12.2022): Aparece un grupo de personas por el Jr. Carabaya, y caminan por el Jr. Junín (Frente a Palacio de Gobierno) con dirección al Jr. De la Unión. 00:20:12 (11:20:12 horas del 07.12.2022): Las mismas personas continúan su recorrido por el Jr. Junín (Frente a Palacio de Gobierno) con dirección al Jr. De la Unión. 00:25:23 (11:25:23 horas del 07.12.2022): Otro grupo de personas sale caminando por el Jr. Carabaya (Costado de Palacio de Gobierno) con dirección al Jr. Junín.

En esta acta fiscal se perennizan los registros de videos. Específicamente: 1) la diligencia de visualización de registros fílmicos correspondientes al DVD rotulado “Plaza mayor Cam 20 – 7:00 am a 13:00 pm”, la cual fue realizada el 13 de febrero de 2023 a las 14:30 horas, en las instalaciones del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Se indicó que el DVD antes referido, conforme se dejó constancia, contenía 6 archivos de videos, correspondientes al día 7 de diciembre de 2022, a horas: 07:00 – 08:00; 08:00 – 09:00; 09:00 – 10:00; 10:00 – 11:00; 11:00 – 12:00 y 12:00 – 13:00. 2) En los diferentes puntos descritos en el acta de visualización, se advirtió la presencia de rejas y despliegue policial. 3) Otro punto importante es que no se logró visualizar el contenido total del DVD, porque este presentó errores en su lectura y reproducción. 4) Objetivamente, tal como lo ha señalado la defensa de Castillo

Terrones, no se puede determinar si las rejas visualizadas se encuentran emperradas. De las imágenes se advierten rejas de dos tamaños, unas pequeñas que alcanzan aproximadamente hasta la cintura de los efectivos policiales y, otras que superan su tamaño. 5) Conforme se desprende del acta, en la diligencia participaron: el representante del Ministerio Público, de la Procuraduría General del Estado y se dejó constancia de la incomparecencia de la defensa de los acusados Castillo Terrones y Torres Vásquez. 6) En el acta de visualización no se hizo referencia alguna respecto de si los efectivos policiales portaban algún tipo de armamento. Ahora bien, la defensa del acusado Castillo Terrones, concretamente sostuvo que, se visualizaron dos tipos de rejas, no habiéndose determinado si estas tienen pernos o no, además, que existió una ausencia de despliegue militar ofensivo (no se observó tanques, vehículos militares blindados ni despliegue de tropas del ejército), por lo que, existió una ausencia de acción ofensiva contra el congreso. Agregó también que, la colocación de rejas, tanto en el acceso a la plaza mayor y la formación de efectivos policiales en puntos fijos como el cruce de Jr. Junín con el Jr. Carabaya, son medidas de seguridad para controlar el acceso a la Plaza Mayor y Palacio de Gobierno. Finalmente, sostuvo que no existió continuidad en la visualización, porque justo en el momento del mensaje de la nación, indicaron que había fallas. Se debió notificar a la defensa pública. Respecto de la existencia de rejas, sus características y fines, ello se deberá verificar en la valoración conjunta de la prueba, al igual que determinar si hubo o no un despliegue de efectivos militares o policiales. Por otro lado, se indicó que no hubo continuidad en la visualización, no obstante, es de verse que, la Prueba N.º 14 (acta fiscal de visualización de registros filmicos de las cámaras 20, 17, 54, 56, 33 y 60 del CECOP-MML del 18 de febrero de 2023), es la continuación de la visualización, conforme a la fecha programada en la misma acta materia de análisis. Por su parte, la defensa del acusado Torres Vásquez, señaló que, si hubo coordinación para un golpe de Estado, como se explicaría entonces que la policía enreje el acceso a Palacio de Gobierno y el Congreso, por el contrario, lo hubiesen dejado libre. Sobre el extremo cuestionado, debe precisarse que, ello será analizado en la valoración conjunta de la prueba. Seguidamente, se tiene que la defensa de la acusada Chávez Chino, indicó que se había reprogramado la diligencia para el 18 de febrero de 2023, sin embargo, no se hizo. Además, en caso de realizarse, se debió notificar a todas las partes. En torno a lo primero ya se dio respuesta a una alegación similar, en cuanto a lo segundo, no debe olvidarse que, mediante Resolución N.º 10 del 19 de mayo de 2023, recién el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró FUNDADAS las solicitudes de acumulación procesal y dispuso que el Expediente N.º 00012-2023-0-5001-JS-PE-01 (correspondiente a la carpeta Fiscal N.º 95-2023 de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos) sea acumulado al Expediente N.º 00039-2022-0-5001-JR-PE-01 (actualmente correspondiente a la carpeta Fiscal N.º 383-2022 de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos). Cabe precisar que, en el Expediente N.º 00012-2023-0-5001-PE-01 (derivado de la carpeta Fiscal N.º 95-2023) se seguía la investigación en contra de Chávez Chino, Huerta Olivas y Sánchez Palomino como coautores del delito de rebelión (alternativamente por conspiración para una rebelión). En cuanto a la defensa del acusado Lozada Morales, destacó, esencialmente, tres puntos: a) que las rejas en Palacio de Gobierno siempre han estado implementadas, por lo que debe analizarse la declaración del testigo Arguedas Pérez, quien además explicó de forma técnica el tema de las rejas; b) las rejas medianas no usaban pernos, solo las grandes y, c) no es una circunstancia excepcional. Al respecto, debe precisarse que, ello será analizado en una etapa posterior del proceso. Finalmente, la defensa del acusado Venero Mellado indicó que de la documental no se apreciaba una rebelión, empero, resulta prematuro a partir de una sola prueba, concluir eso.

- 9) DOCUMENTAL 10: acta fiscal¹²⁴, del 14 de febrero de 2023, realizada por la fiscal adjunta provincial Olga Cristina Salazar Olivares, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a las 12:00 horas, donde se extrae, de fuente abierta, la publicación realizada por el congresista Diego Bazán Calderón vía Twitter el 7 de diciembre de 2022, a las 05:54 p. m., a través del usuario @DiegoBazanC1, donde señaló lo siguiente:

Jefe PNP Región [REDACTED] Manuel Lozada, habría impedido ingreso de grupo de congresistas a sede del Parlamento, avalando el golpe de estado del dictador. Citaré inmediatamente a la Comisión de Defensa Nacional a Gral. Lozada. Pdta. @Dina Ercilia debe adoptar las acciones correspondientes.

Este Tribunal advierte que, a través del presente documento, se dejó constancia que el día 14 de febrero de 2023, a las 12:00 horas, el representante del Ministerio Público realizó la diligencia de recolección de información de fuente abierta, así, ingresó a la red social "Twitter" y realizando la búsqueda de: DIEGO BAZÁN CALDERÓN, obtuvo como resultado la publicación de un tweet de fecha 7 de diciembre de 2022 a las 05:54 p. m., efectuada por el usuario QDiegoBazanC1. Dicho usuario consignó en su publicación que el jefe PNP Región [REDACTED] Manuel Lozada habría impedido el ingreso de un grupo de congresistas a la sede del parlamento, avalando el golpe de estado del dictador. La defensa de acusado Lozada Morales, señaló que el propio órgano de prueba (Bazán Calderón), desconoció dicha documental; es decir, sostuvo que no realizó ninguna publicación, además, que la prueba analizada se debe valorar conjuntamente con las demás actuadas, como, por ejemplo, la entrevista que brindó inmediatamente Lozada Morales ante RPP. Al respecto, debe señalarse que el documento objetivamente da cuenta de lo allí consignado, ahora bien, si tiene relevancia probatoria de cara a la imputación, como lo sostiene la defensa, en particular, la coautoría de Lozada Morales corresponde ser analizada en la valoración conjunta de la prueba. Por su parte, la defensa de Castillo Terrones indicó que no existe certeza de que la publicación haya sido realizada por Bazán Calderón y, por otro lado, Torres Vásquez, sostuvo que en dicha publicación se dijo "habría impedido", es decir, fue una expresión en condicional, porque no hubo certeza. Nuevamente, como se señaló, a partir de lo plasmado en un solo documento, no puede concluirse, sino ello se derivará en sentido positivo o negativo en la valoración conjunta de la prueba.

- 10) DOCUMENTAL 11 (8 en grave perturbación): "Acta Fiscal de visualización de archivo de video completo y sin edición del mensaje a la nación del expresidente José Pedro Castillo Terrones de fecha 07.12.2022"¹²⁵, realizada el 21 de febrero de 2023 a las 12:47 horas por el Fiscal Marco A. Carbajal Valencia, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios; mediante la cual se visualiza el material audiovisual remitido por IRTP a través del Oficio N.º 673-2023-MP-FN-SEGFN, donde se indica lo siguiente:

00:00:02: Se observa al expresidente José Pedro Castillo Terrones con los papeles correspondientes al discurso de disolución del Congreso. 00:00:05: Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte, que acomoda la banda presidencial al expresidente José Pedro Castillo Terrones. 00:00:50: Se observa al expresidente José Pedro Castillo Terrones llamar a la expremier Betssy Betzabet Chávez Chino, y cuando esta se aproxima se escucha que le dice "tienes que avisar que es un mensaje a la nación". 00:00:52: La expremier Betssy Betzabet Chávez Chino voltea y se dirige aparentemente a la periodista Cintya Malpartida Guarniz y al camarógrafo presente, diciéndole: "el mensaje, es un mensaje a la nación". 00:05:09: El expresidente José Pedro Castillo Terrones mira hacia su lado izquierdo y pregunta: ¿Ahí está Salas?; luego, dice que espero, y finalmente pregunta a uno de los presentes: "¿Lo hacemos pasar?", recibe una respuesta al parecer en sentido negativo y dice: "Que espere, después todavía". 00:07:29: El expresidente José Pedro Castillo Terrones empieza a dar lectura al discurso de disolución del Congreso. 00:17:09: El expresidente José Pedro Castillo Terrones concluye con el discurso de disolución del Congreso. 00:17:23: El expresidente José Pedro Castillo Terrones se levanta del sillón y

¹²⁴ Fs. 791-792 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

¹²⁵ Fs. 793-799 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

camina hacia su lado izquierdo. Asimismo, luego de la última imagen, se pueden escuchar conversaciones, que, aparentemente serían las voces del expresidente José Pedro Castillo Terrones, la expremier Betssy Chávez Chino, el exasesor Aníbal Torres Vásquez o los ex ministros Emilio Gustavo Bobbio Rosas y Willy Huerta Olivas u otra persona presente. Asimismo, se puede escuchar que desde el minuto 17:25 a 17:36 sonidos de palmadas, muy parecido a abrazos, hasta en dos oportunidades.

El documento en examen, es un acta en el que se peremniza la visualización de un archivo de video, grabado y remitido por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). El archivo de video es denominado “01122022 MENSAJE PRESIDENTE CASTILLO CIERRE DEL CONGRESO COMPLETO”, cuya duración es de 00:17:37. Se transcribe lo que se visualiza en el video, las imágenes permiten dar cuenta de las coordinaciones, así como de los momentos previos y posteriores a la emisión del mensaje presidencial; así, se tiene: a) en un primer momento se observa al acusado Castillo Terrones sosteniendo unos papeles en las manos, que corresponderían al mensaje a la nación; b) en segundo lugar, el edecán, quien sería, Luis Estipo Matkovich Lazarte, acomoda la banda presidencial al expresidente; c) tercero, Castillo Terrones habría llamado a la acusada Chávez Chino, para indicarle que debe avisar que se trata de un mensaje a la nación; d) cuarto, a raíz de lo supuestamente indicado por Castillo Terrones, Chávez Chino, habría informado a terceras personas, que se encontraban en el lugar de los hechos (Cintya Malpartida Guarniz y el camarógrafo), de que se trataba de un mensaje a la nación; e) quinto, Castillo Terrones pregunta si se encuentra Salas- haciendo alusión al Ministro Salas Zegarra- indicando además que luego se le haría pasar; f) sexto, Castillo Terrones inició el mensaje de la nación, el cual, entre otras medidas dispone la disolución del congreso; g) séptimo, una vez culminado el mensaje, Castillo Terrones se levantó del sillón y caminó hacia su lado izquierdo, manteniendo conversación, aparentemente con Chávez Chino, Torres Vásquez o Bobbio Rosas y Huerta Olivas. En la documental, se dejó constancia que se escucharon además sonidos de palmadas, muy parecido a abrazos, hasta en dos oportunidades. Ahora bien, al respecto, la defensa del acusado Castillo Terrones, sostuvo que el aporte probatorio de este documento es que consiste en una demostración directa de la no violencia física como acto central, fue eminentemente verbal, además, denota una ausencia visual del carácter armado del alzamiento. Al respecto, debe señalarse que, no se trató de una sola lectura, realizada por un funcionario público, en tanto, quien lo realizó fue el presidente de la república, que es el funcionario de más alto nivel al servicio de la Nación. Se transmitió a nivel nacional y mediante un canal oficial. Al momento de emitirse, no se tuvo certeza si las fuerzas policiales iban o no a acatar las órdenes, lo cual generó momentos de preocupación e incertidumbre, tanto en la población general como en las instituciones afectadas. Asimismo, la defensa sostuvo que no se observa la reunión de un grupo violento, sin embargo, contrario a lo señalado, este Tribunal considera que esta prueba documental no puede ser valorada de manera aislada, sino conjunta con las demás incorporadas al plenario, que determinarán si hubo o no coordinaciones entre Castillo Terrones, Torres Vásquez y Chávez Chino. En cuanto al delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, indicó que este documento acredita la falta de convicción y la improvisación existente en el ambiente; y, además, que desvirtúa por completo el dolo de perturbar la tranquilidad pública, que la Fiscalía pretende imputar; no obstante, al respecto ha de mencionarse, más allá de que la defensa no ha sustentado sus observaciones, habiéndose limitado solo a enunciarlas, que, en cuanto a la alegada falta de convicción y la improvisación existente en el ambiente, del mérito de esta prueba documental lo que se advierte es que el acusado Castillo Terrones tenía unos papeles en sus manos que contenían el mensaje a la nación al cual dio lectura el 7 de diciembre de 2022, si hubo o no planificación, como si fue un acto improvisado, a partir de un solo documento no puede concluirse eso. También se observa que su edecán, el señor Luis Estipo Matkovich Lazarte, momentos previos a la dación del mensaje a la nación, le colocó la banda presidencial al acusado Castillo Terrones; asimismo, este último hizo coordinaciones con la acusada Chávez Chino, quien, a su vez, coordinó con la periodista Cintya Malpartida Guarniz y el

camarógrafo Antonio Pantoja Ochoa; además el acusado Castillo Terrones preguntó a las personas que se encontraban ahí, si debía permitir el pase al exministro Salas Zegarra; y, por último, al concluir su mensaje a la nación, se dirigió hacia su lado izquierdo y se escucharon conversaciones que serían las voces de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez, Huerta Olivas y del exministro Bobbio Rosas, y, además, sonidos de palmadas, que serían abrazos, hasta en dos oportunidades; en cuanto a la observación de que esta prueba desvirtúa el dolo de perturbar la tranquilidad pública, ha de señalarse que la concurrencia o no del elemento subjetivo del delito en cuestión, se determinará en el curso del juzgamiento con el mérito del material probatorio disponible. Por su parte, la defensa de Chávez Chino, señaló que su patrocinada no tenía conocimiento del mensaje a la nación, sino que, en ese momento recién recibió una orden de que tenía que avisar que era un mensaje. Tal alegación debe determinarse en la valoración conjunta de la prueba. Por otro lado, respecto de la vulneración del derecho fundamental de la acusada, al no haberse supuestamente notificado la realización de la diligencia, antes se dio respuesta a ello remitiéndose a la data de la acumulación de carpetas fiscales. Seguidamente, se tiene que la defensa del acusado Torres Vásquez, sostuvo que esta prueba no es ofrecida contra su patrocinado; sin embargo, la misma acredita que Chávez Chino desconocía por completo que ese día se iba a dar un mensaje a la nación, en tanto, claramente se habría escuchado que Castillo Terrones le dio la orden de que tenía que avisar de que se trataba de un mensaje a la nación, además de ello, indicó que es la transcripción de una sola lectura, un papel, no hay un arma de fuego, por lo que no se acredita un alzamiento de armas. Tal afirmación, no se deriva del documento, será analizado en el estadio correspondiente. La defensa del acusado Lozada Morales, indicó que, si bien esta prueba no fue ofrecida en contra de su patrocinado, se advierte una lesión al principio de imputación concreta y de congruencia procesal, pues si se están refiriendo a las circunstancias fácticas de la participación en coautoría de su patrocinado, estarían siendo incongruentes con el valor que se le está brindando a esta acta, en referencia a la materialización con la sola lectura para la disolución, presuntamente, del Congreso. Dicho extremo será analizado en la valoración conjunta de la prueba. Por su parte, la defensa de Huerta Olivas, al igual que los demás acusados, sostuvo que no está confirmado que su defendido hubiera dirigido palabra alguna y que no hay pericia sobre el video visualizado, no obstante, conforme ya se ha señalado anteriormente, ello se analizará en la valoración conjunta de la prueba.

- 11) **DOCUMENTAL 12 (13 EN GRAVE PERTURBACIÓN): “Acta Fiscal de Recolección de información de fuente abierta”¹²⁶¹²⁷** del 13 de marzo de 2023 a las 09:30 horas, realizada por el fiscal adjunto provincial Marco A. Carbajal Valencia, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por funcionarios Públicos, a través de la cual, se recabó el reportaje denominado "Histórico video minutos antes del golpe de Estado – Pedro Castillo dirigiendo junto a Betssy Chávez dentro del Despacho" propalado por el programa periodístico PANORAMA, donde se señala lo siguiente:

[00:02:00] José Pedro Castillo Terrones: ¿La corbata? [00:02:02] Voz masculina: ¿Estamos bien? Estamos bien. No creo que salga mucho el micro, pero lo voy a direccionar, voy a probar audio. (...) [00:02:27] Voz masculina: Unas palabritas para- [00:02:28] José Pedro Castillo Terrones: 1, 2, 3, 4, 5, 6. [00:02:31]. (...) [00:02:46] José Pedro Castillo Terrones: Avisa que es, este, tienes que estar atento pues, ven, ven, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. [00:02:57] Betssy Betzabet Chávez Chino: Ujum. [00:02:58] José Pedro Castillo Terrones: Que lo diga ella. [00:02:59] Betssy Betzabet Chávez Chino: Ya. (...) [00:03:07]

¹²⁶ **Fs. 800-806 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.**

¹²⁷ Por resolución N.º 103 del 27 de mayo de 2025, expedida en la vigésimo novena sesión de juicio oral, este Tribunal resolvió declarar Fundada la reposición y en consecuencia se dispuso la inutilización de los extremos relacionados a la transcripción de las expresiones atribuidas al Reportero en el reportaje, objeto de transcripción.

Betssy Betzabet Chávez Chino: Hay que avisar que es un mensaje a la nación. (...) [00:03:20] José Pedro Castillo Terrones: Tienes que estar mirando pues. [00:03:25] José Pedro Castillo Terrones: Castillo estaba impaciente para dar el golpe mediante televisión nacional, si le decían que espere, tensaba la cara. [00:03:35] Voz femenina: Todavía no, un segundito por favor, señor presidente, se lo agradezco. [00:03:43] José Pedro Castillo Terrones: ¿Demora? ¿Por qué demora? [00:03:45] Voz femenina: Sí, está preguntando el señor presidente ¿por qué demora? Por favor. [00:03:49] Voz masculina: Aló, dime José, ya, no corten. [00:04:08] José Pedro Castillo Terrones: ¿Cuál es el problema? Que rompan este, rompan este. [00:04:12] Voz femenina: Lo que pasa es que va una cuña. Un video grabadito que dice que es un mensaje a la nación. (...) [00:05:02] José Pedro Castillo Terrones: Y si apaga esa luz, y si apaga la luz, ¿sin luz no puede salir? Sin foco, ese foco mucho me. [00:05:14] Betssy Betzabet Chávez Chino: A ver ese foco. [00:05:16] José Pedro Castillo Terrones: El foco. [00:05:18] Betssy Betzabet Chávez Chino: Ese foco, esa luz tiene que salir. [00:05:19] Voz masculina: Ah sí, demasiado fuerte. [00:05:20] José Pedro Castillo Terrones: ¿Puede apagarla? [00:05:22] Voz masculina: Ok, ok. A ver un ratito José, todavía no me des pase. [00:05:24] José Pedro Castillo Terrones: Hay que prender el resto de luz [se paga la luz] ahí está mejor. (...) [00:05:36] José Pedro Castillo Terrones: ¿Ahí está Salas? [00:05:39] Voz masculina: Sí, sí está adentro. [00:05:40] José Pedro Castillo Terrones: Un ratito todavía, espere, espere, espere, espere ¿Lo hacemos pasar? Después todavía, después. [00:05:50] Voz femenina: 3, 2, 1, al aire. [00:05:53] José Pedro Castillo Terrones: La nefasta (...).

Este documento muestra el contenido del reportaje periodístico intitulado *“Histórico video minutos antes del golpe de Estado – Pedro Castillo dirigiendo junto a Betssy Chávez dentro del Despacho”*, que emitió el programa periodístico televisivo *“Panorama”*, donde se observa las coordinaciones que habría realizado el acusado Castillo Terrones con la coacusada Chávez Chino, instantes previos a la dación del mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022. Se advierte de cómo se dan las indicaciones a la prensa, presente en el lugar de los hechos, a fin de que proceda a transmitir el mensaje a la nación con mayor celeridad. Se tiene los siguientes momentos: a) Castillo Terrones consulta sobre la corbata y además se evidencia que van probando el audio; b) luego, Castillo Terrones sostiene: *“avisa que es, este, tienes que estar atento, ven, ven, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación” “que lo diga ella”*, a lo que la persona identificada como Chávez Chino señaló que *“hay que avisar que es un mensaje a la nación”*; c) continuaban las coordinaciones y Castillo Terrones habría preguntado por qué demora, a lo que otra voz femenina le dijo que *“lo que pasa es que va una cuña. Un video grabadito que dice que es un mensaje a la nación”*. Seguidamente siguieron las coordinaciones para la emisión del mensaje, como, por ejemplo, el tema de la luz y; d) antes de salir al aire preguntó por su ministro Alejandro Salas, pero como no se encontraba dentro, indicó que después lo harían pasar. Esta documental, guarda relación con la prueba N.º número 11.

Ahora bien, por su parte, la defensa del acusado Castillo Terrones sostuvo que en dicha diligencia hubo inconcurrencia de las partes. Al respecto, se evidencia que, la diligencia descrita se trató de una recolección de información abierta, ahora bien, en principio, el cuestionamiento respecto a las notificaciones debió ser formulado oportunamente o en sede de investigación preparatoria o en etapa de control de acusación. Por otro lado, refirió que: a) Si bien se identificó a dos personas, como Castillo Terrones y Chávez Chino, no existe pericia alguna de reconocimiento de voz; b) el valor probatorio del acta analizada, es que no muestra ni un mínimo de planificación de violencia, no hay coordinación con ninguna Fuerza Armada, no se ve ningún acto de rebelión. Dentro de esa narrativa hay ausencia de discusión respecto a un trato de forma de poder concreto y; c) por primera vez, el señor Castillo Terrones pone en conocimiento de Chávez Chino que se trataba de un mensaje a la nación. Sobre el particular, dichos argumentos serán analizados en la valoración conjunta de la prueba. El acta materia de análisis, refleja hechos acaecidos, previos a la emisión del mensaje a la nación. Si hubo o no coordinación, no puede determinarse a partir o tan solo con este documento, sino que deberá ser contrastado con las pruebas testimoniales,

periciales y documentales, actuadas en juicio oral. En cuanto al delito de grave perturbación a la tranquilidad pública, la defensa señaló que, este documento prueba que la preocupación en aquel momento era totalmente técnica y política, y desvirtúa un plan grave, al revelar que en ese momento había caos y duda con respecto a la emisión del mensaje a la nación, y prueba que la intención era política; no obstante, tal observación no resulta ser de recibo por ser inexacta, ya que en esta prueba documental no se advierte una situación de caos y duda en torno a la emisión del mensaje, solo se observa coordinaciones previas al mismo, el cual, finalmente se realizó; por tanto, no es exacto lo que alega la defensa y debe desestimarse; y, en cuanto a que la intención era política, ello se determinará en el curso del juzgamiento. La defensa de la acusada Chávez Chino, cuestionó que se elaboró el documento, sin la presencia de los acusados, en torno a ello ya se dio respuesta a una alegación similar, incluso, en juicio oral, en el momento de su oralización pudo ejercer plenamente su derecho de contradicción. Por otro lado, sostuvo que no hay una pericia que demuestre que las voces corresponden a Castillo Terrones y Chávez Chino y, además, se demostró que esta última no sabía que se trataba de un mensaje a la nación, por lo que no se puede establecer que hubo coordinación. Insiste el Tribunal, este asunto deberá ser dilucidado en la valoración conjunta de la prueba. Seguidamente, la defensa del acusado Torres Vásquez, señaló que, si bien esta prueba no fue ofrecida en contra de su patrocinado, debe precisar que no se puede hablar de coordinación previa, en tanto, recién en ese momento Castillo Terrones le dijo a Chávez Chino que tenía que avisar que era un mensaje a la nación; es más, incluso la fiscalía sostuvo que el día 6 se habrían reunido para hacer las coordinaciones. Si se trató de un delito de rebelión, debió estar presente las Fuerzas Armadas. Al respecto, tal y como se indicó a la anterior defensa, ello corresponde ser dilucidado en la valoración conjunta. Por su parte, la defensa del acusado Lozada Morales sostuvo que esta prueba es igual a la prueba N.º 11, donde la fiscalía, incluso describió con mayor detalle los minutos previos al mensaje a la nación. Luego, la defensa del acusado Venero Mellado indicó que no existe material alguno respecto de que haya existido coordinación o ese tratamiento del *iter criminis* de la fase interna, además, existió nula participación de las fuerzas armadas; no obstante, eso no fluye del documento. Finalmente, la defensa del acusado Huerta Olivas, cuestionó porqué el fiscal realizó única y exclusivamente la diligencia, no se dejó constancia de si se notificó mínimamente o no a la defensa de Castillo Terrones. Asimismo, señaló que, en el delito de rebelión, se le imputa al señor Huerta Olivas la calidad de coautor y, la coautoría parte de roles, de funciones ya establecidas y coordinadas, pero, conforme el acta, se advirtió que recién se le dijo [a Chávez Chino], haz esto o lo otro [en relación a que debía avisar de que se trataba de un mensaje a la nación]. Al respecto, como se ha señalado previamente, la documental analizada corresponde a un acta de recolección de información de fuente abierta, es decir, información que es de acceso público. Aunado a ello, debe precisarse que, una vez insertada en la investigación, las defensas se encontraban habilitadas para cuestionar la misma, no solo en la investigación preparatoria, sino también en el control de acusación. Por otro lado, si hubo o no coordinación, ello no se puede determinar a partir de la presente prueba, sino que debe ser contrastada con el caudal probatorio actuado en juicio oral.

- 12) DOCUMENTAL 13: acta fiscal¹²⁸ de visualización de registros filmicos del CCT - Palacio de Gobierno, del 18 de marzo de 2023, donde se plasman imágenes del video captado por la cámara de videovigilancia n.º 55 del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Palacio de Gobierno que enfoca al Salón Dorado, correspondientes al periodo comprendido desde las 16: 01:36 hasta las 24:00:00 día 6 de diciembre de 2022 y se señala lo siguiente:

33:01:37 (16:01:37 horas del 06.12.2022): Se inicia la visualización, solo se observa una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de seguridad del Estado, cruzando el

¹²⁸ Fs. 807-839 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

salón dorado. 33:17:34 (16:17:34 horas del 06.12.2022): Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de seguridad del Estado, ingresando al Despacho Presidencial. 33:18:22 (16:18:22 horas del 06.12.2022): Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de seguridad del Estado, saliendo del Despacho Presidencial. 33:46:32 (16:46:32 horas del 06.12.2022): Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de seguridad del Estado, ingresando al Despacho Presidencial. 34:34:44 (17:34:44 horas del 06.12.2022): Se observan dos personas de sexo masculino cruzando el salón dorado; a la izquierda, aparentemente un edecán; a la derecha, aparentemente el exministro Willy Arturo Huerta Olivas. 34:35:05 (17:35:05 horas del 06.12.2022): Ambas personas vistas en la imagen anterior llegan al final del salón dorado y doblan hacia la derecha. 34:35:36 (17:35:36 horas del 06.12.2022): Una de las personas de sexo masculino vistas en la imagen anterior, el que sería aparentemente un edecán, regresa corriendo por el salón dorado. 34:48:41 (17:48:41 horas del 06.12.2022): Se observa al abogado Benji Espinoza Ramos saliendo del Despacho Presidencial acompañado de un edecán. 34:48:47 (17:48:47 horas del 06.12.2022): Se observa al abogado Benji Espinoza Ramos con unos documentos en la mano izquierda mientras sale del salón dorado, acompañado de un edecán. 34:49:53 (17:49:53 horas del 06.12.2022): Se observa regresando al Despacho Presidencial al edecán que había acompañado al abogado Benji Espinoza Ramos. 34:56:30 (17:56:30 horas del 06.12.2022): Se observa saliendo del Despacho Presidencial al mismo edecán visto en la imagen anterior. 35:05:11 (18:05:11 horas del 06.12.2022): Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de la seguridad del Estado, saliendo del Despacho Presidencial. 35:09:36 (18:09:36 horas del 06.12.2022): La misma persona de sexo masculino vista en la imagen anterior, aparentemente miembro de la seguridad del Estado, regresa al Despacho Presidencial llevando consigo dos folders tipo pioner. 35:20:29 (18:20:29 horas del 06.12.2022): Las mismas personas vistas cruzando juntos el salón dorado a las 34:34:44 (17:34:44 horas del 06.12.2022), vuelven a salir cruzando el salón dorado; a la izquierda, aparentemente el exministro Willy Arturo Huerta Olivas; a la derecha, aparentemente un edecán. 35:32:35 (18:32:35 horas del 06.12.2022): Se observa al exsecretario general de palacio Julio Edilberto Palomino Duarte saliendo del Despacho Presidencial acompañado de un edecán. 35:32:40 (18:32:40 horas del 06.12.2022): Se observa al exsecretario general de palacio Julio Edilberto Palomino Duarte saliendo por el salón dorado. 36:30:21 (19:30:21 horas del 06.12.2022): Se observa al expresidente José Pedro Castillo Terrones y al exasesor de despacho presidencial David Pérez Curi cruzando por el salón dorado; delante de ellos, un edecán. 36:30:32 (19:30:32 horas del 06.12.2022): Se observa al expresidente José Pedro Castillo Terrones y al exasesor de despacho presidencial David Pérez Curi, ingresando al Despacho Presidencial. 37:48:57 (20:30:21 horas del 06.12.2022): Se observan dos personas de sexo masculino cruzando el salón dorado; respecto a la persona que va a la izquierda, aparentemente se trataría de Íber Antenor Maraví Olarte. 37:49:25 (20:49:25 horas del 06.12.2022): Se observan ingresando al Despacho Presidencial a las dos personas de sexo masculino señaladas en la imagen anterior. 37:55:31 (20:55:31 horas del 06.12.2022): Se observa salir del Despacho Presidencial a dos personas; adelante, la segunda persona vista ingresando junto a quien sería Íber Maraví Olarte a las 37:48:57 (20:30:21 horas del 06.12.2022); el segundo, aparentemente un miembro de la seguridad del Estado. 37:59:10 (20:59:10 horas del 06.12.2022): Ambas personas señaladas en la imagen anterior regresan por el salón dorado y suben las escaleras con dirección al Despacho Presidencial; no obstante, la persona que aparentemente sería miembro de la seguridad del Estado regresó cargando una caja cuadrada de material transparente. 37:59:23 (20:59:23 horas del 06.12.2022): Las personas señaladas en la imagen anterior esperan en la puerta del Despacho Presidencial y la que sería miembro de la seguridad del Estado continúa cargando el objeto contenido en una caja cuadrada de material transparente. Se hace un acercamiento a la imagen anterior, aparentemente la caja cuadrada de material transparente contendría un presente para el expresidente José Pedro Castillo Terrones. 38:04:35 (21:04:35 horas del 06.12.2022): Personal de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno ingresa por el salón dorado, la primera persona lleva consigo una cámara de video. 38:04:42 (21:04:42 horas del 06.12.2022): Personal de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno sigue ingresando por el salón dorado, trasladan equipos de grabación. 38:04:55 (21:04:55 horas del 06.12.2022): Personal de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno se dirige al Despacho Presidencial.

38:05:09 (21:05:09 horas del 06.12.2022): Personal de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno espera en el ingreso al Despacho Presidencial, en total son siete personas. 38:06:07 (21:06:07 horas del 06.12.2022): Se observa a otra persona llegar cargando una mesa. 38:07:37 (21:07:37 horas del 06.12.2022): Se observa al personal de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno ingresando al Despacho Presidencial. 38:07:56 (21:07:56 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, ingresando al salón dorado. 38:08:05 (21:08:05 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, ingresando al Despacho Presidencial. Aún permanece uno de los equipos del personal de la Oficina de Protocolo en la puerta. 38:09:35 (21:09:35 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, saliendo del Despacho Presidencial. 38:09:40 (21:09:40 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, cruzando el salón dorado en dirección a la PCM. 38:32:28 (21:32:28 horas del 06.12.2022): Se observa que el personal de la Oficina de Protocolo empieza a salir del Despacho Presidencial. 38:34:51 (21:34:51 horas del 06.12.2022): Se observa que el personal de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno saliendo del Despacho Presidencial cargando los equipos y la mesa que había ingresado anteriormente. 38:35:57 (21:35:57 horas del 06.12.2022): El personal de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno salió del Despacho Presidencial. 38:47:54 (21:47:54 horas del 06.12.2022): Se observa llegar al salón dorado al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, y a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino; esta última lleva un equipo celular con ambas manos a la altura del rostro. 38:47:58 (21:47:58 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, subiendo las escaleras con dirección al Despacho Presidencial; por otro lado, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, continúa sosteniendo el equipo celular que enfoca hacia otra dirección. 38:48:02 (21:48:02 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, llegando a la entrada del Despacho Presidencial; por otro lado, la expresidenta del Consejo de ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, continúa sosteniendo el equipo celular que enfoca en dirección de la PCM. 38:48:04 (21:48:04 horas del 06.12.2022): Se observa a la expresidenta del Consejo de ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, dirigiéndose a las escaleras que dan al Despacho Presidencial, lleva en la mano derecha su equipo celular a la altura del rostro. Se hace un acercamiento a la imagen anterior, se trataría de una videollamada que realiza la expresidenta del Consejo de ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, con otra persona. 38:48:29 (21:48:29 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, caminando despacio con las manos hacia atrás; por otro lado, la expresidenta del Consejo de ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, toma asiento en la misma zona del salón dorado. 38:48:34 (21:48:34 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, y a la expresidenta del Consejo de ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, conversando en el salón dorado. 38:48:51 (21:48:51 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, y a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, esperando en el salón dorado, ambos miran hacia la puerta del Despacho Presidencial. 38:49:17 (21:49:17 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, y a la expresidenta del Consejo de ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, entablando una conversación en el salón dorado mientras esperan en la entrada del Despacho Presidencial. 38:49:39 (21:49:39 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, y a la expresidenta del Consejo de ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, ingresando al Despacho Presidencial. 39:22:08 (22:22:08 horas del 06.12.2022): Se observa salir a una persona de sexo masculino del Despacho Presidencial. 39:22:14 (22:22:18 horas del 06.12.2022): Se observa salir por el salón dorado a la misma persona señalada en la imagen anterior. 39:52:40 (22:52:40 horas del 06.12.2022): Se observa salir a una persona de sexo masculino del Despacho Presidencial. 39:52:49 (22:52:49 horas del 06.12.2022): Se observa salir por el salón dorado a la misma persona señalada en la imagen anterior. 40:03:20 (23:03:20 horas del 06.12.2022): Se observa saliendo del Despacho Presidencial al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez. 40:03:29 (23:03:29 horas del 06.12.2022): Se observa saliendo por el salón dorado al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez; asimismo, se puede advertir que coge el equipo celular de su saco y aparentemente realiza una llamada. 40:04:27 (23:04:27 horas del 06.12.2022): Se observa saliendo del Despacho Presidencial a la expresidenta del Consejo de ministros, Betssy

Betzabet Chávez Chino. 40:04:34 (23:04:34 horas del 06.12.2022): Se observa saliendo por el salón dorado a la expresidenta del Consejo de ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino. 40:19:07 (23:19:07 horas del 06.12.2022): Se apagan las luces del salón dorado. 40:19:30 (23:19:30 horas del 06.12.2022): Se activan los sensores de la Cámara N.º 55 ubicada en el salón dorado, se visualiza la sala de al fondo con la luz encendida. 40:22:53 (23:22:53 horas del 06.12.2022): Se observa caminando en el salón de al fondo, a una persona de sexo femenino con atuendo muy parecido al que llevaba la expresidenta del Consejo de ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino. 40:23:36 (23:23:36 horas del 06.12.2022): Se apaga la luz del salón ubicado al fondo. 40:59:59 (23:59:59 horas del 06.12.2022): Sin novedad. 41:00:00 (24:00:00 horas del 06.12.2022): Concluye la visualización, sin novedad.

Este Tribunal advierte que este medio de prueba contiene la visualización de las imágenes de video captadas por la Cámara N.º 55 (Salón Dorado) del sistema de circuito cerrado de televisión de Palacio de Gobierno, contenidas en el disco duro externo marca Seagate con N.º de serie NAC325DX y código patrimonial N.º 0520095, archivo de nombre "55 (2022-12-05 07:00:00 - 2022-12-07 12:00:00)", que tiene una duración de 52:59:59 ; en específico, se visualizó desde las 33:01:36 hasta 41:00:00, que corresponden al periodo comprendido desde las 16:01:36 horas hasta las 24:00:00 del 6 de diciembre de 2022. Conforme se desprende del apartado I, del presente documento en dicha diligencia solo intervinieron los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría Pública. No se contó con la intervención de los acusados Castillo Terrones y Torres Vásquez, debido a su incomparecencia a dicha diligencia.

Ahora bien, objetivamente, de esta documental se desprende que el 6 de diciembre de 2022 —un día antes del mensaje a la nación del 7 del mismo mes y año, que emitió el acusado Castillo Terrones—, varias personas estuvieron por el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, algunas de las cuales, ingresaron y salieron del Despacho Presidencial, tales como los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas; así como personal de seguridad del Estado, edecanes y otras personas. Así, se tiene que esta documental acredita lo siguiente: **a)** Que, a las **17:34:44 horas**, dos personas de sexo masculino cruzan el salón Dorado; a la izquierda, aparentemente un edecán; y a la derecha, aparentemente el exministro Willy Arturo Huerta Olivas. **b)** A las **17:48:41 horas**, el abogado Benji Espinoza Ramos salió del Despacho Presidencial acompañado de un edecán. **c)** A las **17:48:47 horas**, se observa al citado abogado con unos documentos en la mano izquierda mientras sale del salón Dorado, acompañado de un edecán. **d)** A las 18:20:29 horas, las mismas personas que fueron vistas cruzando juntos el salón dorado a las 17:34:44 horas, vuelven a salir cruzando el salón Dorado; a la izquierda, aparentemente el exministro Willy Arturo Huerta Olivas; a la derecha, aparentemente un edecán. **e)** A las **18:32:35 horas**, se observa al **exsecretario general de palacio Julio Edilberto Palomino Duarte** saliendo del Despacho Presidencial acompañado de un edecán; quien a las 18:32:40 horas, sale por el salón Dorado. **f)** A las **19:30:21 horas**, se observa al expresidente Castillo Terrones y al exasesor de despacho presidencial David Pérez Curi, cruzando por el salón dorado; y delante de ellos, un edecán; y a las 19:30:32 horas, el citado expresidente y su exasesor ingresan al Despacho Presidencial. **g)** A las **20:30:21 horas**, dos personas de sexo masculino cruzan el salón Dorado; la persona que va a la izquierda, aparentemente sería Íber Antenor Maraví Olarte; las que ingresaron al Despacho Presidencial a las **20:49:25 horas**. **h)** A las **20:55:31 horas**, dos personas salen del Despacho Presidencial; adelante, la segunda persona vista ingresando junto a quien sería Íber Maraví Olarte, junto con un miembro de la seguridad del Estado, aparentemente. Quienes regresaron por el salón Dorado a las **20:59:10 horas** y subieron las escaleras con dirección al Despacho Presidencial; no obstante, la persona que aparentemente sería miembro de la seguridad del Estado, regresó cargando una caja cuadrada de material transparente, la que, conforme al acercamiento de la imagen de las 20:59:23 horas, aparentemente contendría un presente para el expresidente Castillo Terrones. **i)** A las **21:04:35 horas**, personal de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno ingresa por el salón Dorado, la primera persona lleva

consigo una cámara de video. En la imagen de las **21:04:42** horas, se observa que, el personal de la citada oficina sigue ingresando por el salón Dorado, trasladando equipos de grabación. **j)** A las **21:05:09** horas, el referido personal espera en el ingreso al Despacho Presidencial, en total son 7 personas. A las **21:06:07** horas, se observa a otra persona que llega cargando una mesa. Finalmente, a las **21:07:37** horas, se observa al personal de la Oficina de Protocolo ingresando al Despacho Presidencial. **k)** A las **21:07:56** horas, se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, ingresando al salón Dorado; y a las **21:08:05** horas, entra al Despacho Presidencial (momento en el que aún permanece uno de los equipos del personal de la Oficina de Protocolo en la puerta). **l)** A las **21:09:35** horas, se observa a Torres Vásquez, sale del Despacho Presidencial; y a las 21:09:40 horas, cruza el salón Dorado en dirección a la PCM. **m)** A las **21:32:28** horas, se observa que el personal de la Oficina de Protocolo empieza a salir del Despacho Presidencial. Conforme a la imagen de las 21:34:51 horas, se observa que el personal de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno, está saliendo del Despacho Presidencial cargando los equipos y la mesa que había ingresado anteriormente. Finalmente, a las **21:35:57** horas, el personal de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno salió del Despacho Presidencial. **n)** A las **21:47:54** horas, se observa que Torres Vásquez llega al salón Dorado y la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, lleva un equipo celular con ambas manos a la altura del rostro. En la imagen de las **21:47:58** horas, se observa que Torres Vásquez, sube las escaleras con dirección al Despacho Presidencial; por otro lado, Chávez Chino, continúa sosteniendo el equipo celular que enfoca hacia otra dirección. A las **21:48:02** horas, Torres Vásquez llega a la entrada del Despacho Presidencial; y, Chávez Chino, continúa sosteniendo el equipo celular que enfoca en dirección de la PCM, quien a las **21:48:04** horas, se dirige a las escaleras que dan al Despacho Presidencial, lleva en la mano derecha su equipo celular a la altura del rostro —en cuyo acercamiento se observa que se trataría de una videollamada que realizó Chávez Chino con otra persona—. **ñ)** A las **21:48:29** horas, Torres Vásquez camina despacio con las manos hacia atrás; y, Chávez Chino, toma asiento en la misma zona del salón Dorado. Conforme con las imágenes de las **21:48:34** horas, se observa a Torres Vásquez y a Chávez Chino, conversando en el salón Dorado. **o)** A las **21:48:51**, se observa que Torres Vásquez y Chávez Chino, continúan esperando en el salón Dorado, ambos miran hacia la puerta del Despacho Presidencial. Conforme con las imágenes de las **21:49:17**, se observa a Torres Vásquez y Chávez Chino, entablando una conversación en el salón Dorado, mientras esperan en la entrada del Despacho Presidencial. Finalmente, a las **21:49:39** horas, Torres Vásquez y Chávez Chino, ingresan al Despacho Presidencial. **p)** A las **22:22:08** horas, una persona de sexo masculino sale del Despacho Presidencial; y a las **22:22:18** horas, sale por el salón Dorado. **q)** A las **22:52:40** horas, se observa que una persona de sexo masculino sale del Despacho Presidencial; y a las **22:52:49** horas, sale por el salón Dorado. **r)** A las **23:03:20** horas, Torres Vásquez sale del Despacho Presidencial; y a las **23:03:29** horas, sale por el salón Dorado; advirtiéndose que coge el equipo celular de su saco y aparentemente realiza una llamada. **s)** A las **23:04:27** horas, Chávez Chino sale del Despacho Presidencial; y a las 23:04:34 horas, sale por el salón Dorado. **t)** A las **23:19:07** horas, se apagan las luces del salón Dorado; y a las **23:19:30** horas, se activan los sensores de la Cámara N.º 55, ubicada en el salón Dorado, visualizándose que la sala de al fondo está con la luz encendida. **u)** A las **23:22:53** horas, se observa caminando en el salón de al fondo, a una persona de sexo femenino con atuendo muy parecido al que llevaba Chávez Chino. **v)** A las **23:23:36** horas, se apaga la luz del salón ubicado al fondo. **x)** A las **23:59:59** horas, sin novedad.

Debe precisarse que, de la descripción realizada en cada una de las imágenes, se tendría que, el despacho presidencial se encontraría, desde la ubicación de la cámara, en la primera puerta de la derecha, subiendo los pequeños escalones. Por otro lado, corresponde resaltar la hora exacta de ingreso y salida de los acusados.

HUERTA OLIVAS	TORRES VÁSQUEZ	CHÁVEZ CHINO	CASTILLO TERRONES	BENJI ESPINOZA
Se advirtió que el acusado ingreso a las 14:34:44 del 6 de diciembre de 2022, acompañado de una persona, aparentemente de seguridad, pero solo cruzó el salón dorado y en la puerta del final del pasadizo dobló a la izquierda. Luego, salió a las 18:20:29. Cabe precisar que no se registró alguna otra información al respecto.	Se verificó que ingresó a las 21:07:56, supuestamente, al despacho presidencial y, volvió a salir a las 21:09:35. Luego, retornó, en compañía de Chávez Chino a las 21:47:54, siendo que esperaron un momento, fuera del supuesto despacho presidencial, habiendo ingresado al mismo a las 21:49:39. Finalmente, salió a las 23:03:20. Se indicó que cuando salió portaba su celular, sin embargo, no se hizo referencia a algún documento u otro objeto.	Se verificó que la misma ingresó conjuntamente con Torres Vásquez a las 21:47:54, esperaron un momento fuera del supuesto despacho presidencia y, recién a las 21:49:39 ingresaron al despacho presidencial. Luego, a las 23:04:27 salió del despacho presidencial y se fue por el salón dorado. Una información adicional es que, a las 23:22:53 habría pasado por el pasadizo que se encontraba en la puerta del fondo del salón dorado, pero minutos después de eso se apagaron las luces, tanto del salón dorado y del fondo. Se indicó que cuando ingreso y salió portaba su celular, sin embargo, no se hizo referencia a algún documento u otro objeto.	En el caso de Castillo Terrones, se hizo mención que, llegó a las 19:30:21 horas, e ingreso a despacho presidencial con Pérez Curi.	Si bien no es investigado, se verifica que este salió del supuesto despacho presidencial a las 17:48:41 horas, llevando documentos. Luego, volvió a ingresar a las 17:49:53. En su caso no se hizo referencia a si volvió a salir.

Es de verse que, el video visualizado tuvo un rango horario desde las 16:01:36 hasta las 24:00:00 horas, es decir, un promedio de 8 horas. Según la acusación fiscal, se dijo que el 06 de diciembre de 2022 se habrían reunido Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas; sin embargo, en el caso de Huerta Olivas, en esta acta, no se advirtió ingreso alguno al supuesto despacho a presidencial. Otro punto a resaltar es que, la reunión entre Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez se habría dado desde las 21:49:39 horas hasta las 23:03:20 que salió Torres Vásquez y a las 23:04:47 salió Chávez Chino. No obstante, a las 22:22:08 y 22:52:40 horas se consignó que, diferentes personas salieron del supuesto despacho presidencial, sin embargo, las mismas no fueron identificadas.

Ahora bien, la defensa del acusado Castillo Terrones, esencialmente, indicó que esta documental demuestra la ausencia de actos materiales de preparación del llamado futuro golpe de estado; además, refuerza la idea de que el mensaje a la nación fue una declaración, sin el aseguramiento de su ejecución futura y corrobora la falta de idoneidad del mismo, en tanto, las imágenes no presentan la presencia de altos militares policiales que se reunieran, coordinaran o pactaran una sujeción ilegítima con el presidente de la república. Lo alegado por la defensa deberá ser analizado a luz de la valoración conjunta de la prueba.

Por su parte, la defensa de la acusada Chávez Chino, básicamente sostuvo: a) el Ministerio Público señaló que la utilidad y pertinencia de esta documental es que hubo una reunión de tres personas, pero esta pieza procesal solo es respecto de dos; b) existió contradicción por parte del Ministerio Público, en tanto, señaló que la acusada Chávez Chino no tenía abogado porque era aforada y no podía ser investigada; c) no se realizó una pericia, como la del 7 de diciembre de 2022 para poder corroborar si, de alguna forma su patrocinada sería la persona que aparecería en las fotos y; d) en todas las fotografías se hace ver como que se ingresa al despacho presidencial, cuando ello no es cierto, ese no es el despacho, sino una antesala, porque conforma la cápsula, desde ahí se puede conducir hasta el salón Grau, además hay otra puerta y, adentro está la Sala Embajadores, la Sala Quiñones, Sala de Edecanes, la secretaría y finalmente el despacho presidencial. No se estableció un ingreso ordenado, por lo que no se puede afirmar que se estaba ingresando al despacho presidencial.

Sobre el primer punto, se tiene que, si hubo o no participación de tres personas, se determinará en la valoración conjunta de la prueba, sin perjuicio de ello, en las imágenes se visualizó que, a la misma hora ingresaron los acusados Chávez Chino y Torres Vásquez, a uno de los salones del despacho presidencial, retirándose, a la misma hora, ambas personas. Por otro lado, respecto de que era aforada y no se le podía investigar, ya se ha mencionado reiteradamente, que la defensa estaba plenamente habilitada para cuestionar la validez durante la etapa intermedia, no obstante, no lo hizo. En cuanto al tercer cuestionamiento, se verifica que, efectivamente, no se realizó una pericia, sin embargo, estando a que nuestro CPP contempla el principio de libertad probatoria, deberá contrastarse con los demás medios probatorios actuados en juicio oral si, las personas visualizadas son o no los referidos acusados, por lo demás existe convención probatoria sobre dicho documento por la defensa de Torres Vásquez. Finalmente, en cuanto a la distribución de los ambientes y la ubicación del despacho presidencial, también será analizado en la valoración conjunta, es de resaltar que, según las imágenes, el tránsito por el supuesto despacho presidencial es bastante fluido, por lo que, tendrá que verificarse si la puerta- que se describe- es el acceso directo al despacho presidencial o es tal y como lo señala la defensa.

La defensa de Torres Vásquez, señaló que: a) este medio probatorio no fue presentado como prueba de cargo para su patrocinado, pero el representante del Ministerio Público pretende argumentar que este medio de prueba también serviría para Torres Vásquez; b) esta documental vulneró el derecho de defensa, no solo de su patrocinado sino de los

demás acusados, en tanto, no participaron en la diligencia; c) la fiscalía solo se centró en identificar la reunión de Chávez Chino, Torres Vásquez y Castillo Terrones, no habiendo logrado identificar a las otras personas que ingresaron al despacho presidencial, asimismo, resaltó que en ningún momento se vio a Huerta Olivas ingresando al despacho presidencial; d) a las 19:30:21 del 6 de diciembre de 2022, Castillo Terrones ingresó al despacho presidencial junto con al exasesor Pérez Curi; e) el Ministerio Público determinó que en las imágenes que se visualiza a Torres Vásquez y Chávez Chino ellos estaban conversando en el salón dorado, sin embargo, señaló que si se hubiera hecho una diligencia respetando el debido proceso, hubieran verificado que no están conversando y, además de ello, cuando Torres Vásquez ingresó a despacho presidencial no solo estaban tres personas (Chávez Chino, Torres Vásquez y Castillo Terrones), sino más; f) su patrocinado fue coherente, no negó que ese día tuvieron una reunión, pero fue por la vacancia programada para el 7 de diciembre de 2022. Finalmente, la defensa del acusado Huerta Olivas, señaló que esta documental es una prueba de que la investigación fiscal ha sido selectiva, sesgada y mal estructurada; además, en el caso de su patrocinado, en la página 810 se ve que el ingreso es a las 17:34 p. m. y la salida es a las 06:20 p. m., siendo ello importante porque, en un primer momento, dijeron que Huerta Olivas se reunió en horas de la noche, como actos preparatorios y, con esta documental dicen que este nunca estuvo en los actos precedentes ni preparatorios. Asimismo, cuestionó porque las demás personas que ingresaron al despacho presidencial no están investigadas, como, por ejemplo, Julio Edilberto Palomino Duarte, Íber Antenor Maraví Olarte y David Pérez Curi.

Sobre el primer punto cuestionado, se advierte que, efectivamente la prueba no fue ofrecida contra Torres Vásquez, en tanto, en su caso se trató de una convención probatoria. Por otro lado, en el caso de la supuesta vulneración del debido proceso y derecho de defensa, como se indicó a la defensa de Chávez Chino, dicha parte estaba habilitada para cuestionar la prueba documental durante toda la etapa de investigación preparatoria, así como en la etapa intermedia, donde se discutió la admisibilidad o no de la misma; lo cual no lo hizo. Sobre el tercer punto, ciertamente, en la presente acta, no se logró identificar plenamente a las personas que salieron del despacho presidencial entre las horas que también, supuestamente, se habrían encontrado reunidos los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, empero, la documental debe ser contrastada, en el marco del caudal probatorio. Asimismo, en el caso de Huerta Olivas, como se explicó al inicio, en esta acta, no se dejó constancia de que el citado habría ingresado al despacho presidencial. Finalmente, en cuanto a los dos últimos cuestionamientos realizados, a partir de la valoración conjunta de la prueba se podrá determinar si los acusados se reunieron a fin de idear los actos preparatorios y ejecutivos, para atentar contra los poderes del Estado o, si, por el contrario, fue por el tema de la vacancia programada para el 7 de diciembre de 2022. A partir de la valoración conjunta se podrá determinar su responsabilidad o no, en el delito de rebelión.

En el caso de Huerta Olivas, como se indicó al inicio, de la misma acta fluye que este no habría ingresado al despacho presidencial, en el rango horario que estuvieron sus coacusados.

- 13) **DOCUMENTAL 14: acta fiscal**¹²⁹ de visualización de registros filmicos de las cámaras 20, 17, 54, 56, 33 y 60 del CECOP-MML de 18 de febrero de 2023, a las 14:30 horas, realizada por el fiscal Marco A. Carbajal Valencia, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por funcionarios públicos- en la vigésima novena sesión del juicio oral del 27 de mayo de 2025, donde se indica lo siguiente:

QUINTO VIDEO (Cámara 20): 00:40:00 (11:40 horas del 07.12.2023): Sería momento en que el expresidente Castillo Terrones dio inicio a la transmisión a nivel nacional en la que anunció el cierre del

¹²⁹ Fs. 840-879 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

Congreso. En la Plaza Mayor de [REDACTED] no se aprecian situaciones de relevancia. 00:41:00 (11:41 horas del 07.12.2023): No se aprecian situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:42:00 (11:42 horas del 07.12.2023): No se aprecian situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:43:06 (11:43 horas del 07.12.2023): No se aprecian situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:44:00 (11:44 horas del 07.12.2023): No se aprecian situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:45:00 (11:45 horas del 07.12.2023): No se aprecian situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:46:05 (11:46 horas del 07.12.2023): No se aprecian situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:47:00 (11:47 horas del 07.12.2023): No se aprecian situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:48:27 (11:48 horas del 07.12.2023): No se aprecian situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:49:00 (11:49 horas del 07.12.2023): No se aprecian situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:50:00 (11:50 horas del 07.12.2023): No se aprecian situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:51:00 (11:51 horas del 07.12.2023): No se aprecian situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:52:00 (11:52 horas del 07.12.2023): No se aprecian situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:54:00 (11:54 horas del 07.12.2023): Se registra el paso de algunos policías en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:54:40 (11:54 horas del 07.12.2023): Un batallón de la PNP cruza la Plaza Mayor de [REDACTED] con dirección al Jr. Carabaya. 00:56:00 (11:56 horas del 07.12.2023): El mismo batallón de la PNP se forma en una esquina de la Plaza Mayor de [REDACTED], cruce de Jr. Junín con Jr. Carabaya. 00:57:11 (11:57 horas del 07.12.2023): Una fila de la formación de la PNP ubicada en la Plaza Mayor de [REDACTED] avanza por el Jr. Carabaya. 00:58:12 (11:58 horas del 07.12.2023): El resto de efectivos PNP permanece en la formación en la Plaza Mayor de [REDACTED]. 00:59:09 (11:59 horas del 07.12.2023): El resto de efectivos de la PNP ubicada en la Plaza Mayor de [REDACTED] avanza por el Jr. Junín. 00:59:59 (11:59 horas del 07.12.2023): La formación de la PNP avanza por el Jr. Junín. SEXTO VIDEO (Cámara 20): 00:04:11 (12:04 horas del 07.12.2023): Se ven dos rejas custodiadas por efectivos policiales en el Jr. Junín. 00:04:21 (12:04 horas del 07.12.2023): Efectivos policiales custodian el acceso por el Jr. Junín. 00:05:16 (12:05 horas del 07.12.2023): Se observan rejas y efectivos PNP custodiando en la esquina de Jr. Huallaga con Jr. Carabaya. 00:13:45 (12:13 horas del 07.12.2023): Se observa un grupo de policía motorizada estacionada en el frontis de la Catedral de [REDACTED]. 00:16:33 (12:16 horas del 07.12.2023): Se observan una formación de efectivos PNP avanzando por el Jr. Junín. 00:17:12 (12:17 horas del 07.12.2023): La formación de efectivos PNP continua su marcha por el Jr. Junín. 00:20:17 (12:20 horas del 07.12.2023): Se observan que la PNP ha colocado rejas en el Jr. De la Unión, y el tránsito peatonal transcurre sin novedad. 00:31:40 (12:31 horas del 07.12.2023): Un batallón de la PNP ingresa por el Jr. Junín hacia el Jr. Carabaya. 00:35:12 (12:35 horas del 07.12.2023): El grupo de efectivos policiales motorizados ahora se encuentra en el frontis de la Municipalidad Metropolitana de [REDACTED]. 00:59:59 (12:59 horas del 07.12.2023): El video culmina sin mayor novedad.

Seguidamente, se procedió a visualizar los archivos almacenados en el DVD rotulado "Seguimiento y detención del Sr. Pedro Castillo Terrones – Cam. 17, Cam. 54, Cam. 56, Cam. 33 y Cam. 60. El cual corresponde a los registros de video captados por la cámara de video vigilancia del Centro de Control de Operaciones de la Municipalidad Metropolitana de [REDACTED]. Se hallaron 5 videos: **PRIMER VIDEO:** Cruce Av. Tacna con Jr. Callao. 00:01:15: Se observa el paso de policía motorizada, la cual estaría abriendo el paso de la escolta presidencial. 00:01:21 – 00:01:25: Se observa a una persona descender de un vehículo y al parecer empieza a grabar el paso de la escolta presidencial. 00:01:31 a 00:01:49: Se puede observar el paso de la escolta presidencial en la que se trasladaba el expresidente Castillo Terrones, hasta que se dejan de ver continuando por la Av. Tacna. Cruce Av. Tacna. **SEGUNDO VIDEO:** Cruce de la Av. Tacna con Moquegua. 00:02:10: Se empieza a observar el paso de efectivos policiales motorizados, realizando la función de abrir el paso a la escolta presidencial. 00:02:53 a 00:03:31: Se puede observar el paso de la escolta presidencial en la que se trasladaba el expresidente Castillo Terrones, hasta que se dejan de ver continuando por la Av. Tacna. **TERCER VIDEO:** Cruce Av. Garcilaso de la Vega con Psje. Nueva Rosita. 00:04:08: Se empieza a observar el paso de efectivos policiales motorizados, realizando la función de abrir el paso a la escolta presidencial. 00:04:10 a 00:04:16: Se puede observar el paso de la escolta presidencial en la que se trasladaba el expresidente Castillo Terrones, hasta que se dejan de ver continuando por la Av. Garcilaso de la Vega. **CUARTO VIDEO:** Cruce Av. Garcilaso de la Vega con Jr. España. 00:05:34: Se empieza a observar el paso de efectivos policiales motorizados, realizando la función de abrir el paso a la escolta presidencial. 00:05:36 a 00:05:45: Se puede observar el paso de la escolta presidencial en la que se trasladaba el expresidente Castillo Terrones, hasta que se detiene frente a la Clínica Internacional ubicada en la Av. Garcilaso de la Vega 1420 – Cercado de [REDACTED]. 00:06:14: Se puede observar que algunos miembros de la escolta presidencial salen de los vehículos, más adelante se aprecia la presencia de efectivos policiales alrededor del vehículo cofre que trasladaba al expresidente Castillo Terrones. 00:06:26: Personal policial desciende de la camioneta blanca que iba detrás del vehículo en que se trasladaba el expresidente Castillo Terrones. 00:06:37: Se advierte que personal de seguridad del Estado también rodea el vehículo en que se trasladaba el expresidente Castillo Terrones. 00:07:25 a 00:10:00: Momentos de la intervención del expresidente Castillo Terrones. 00:10:43: Los vehículos de la escolta presidencial empiezan a avanzar por la Av. Garcilaso de la Vega y doblan por Paseo Colón – Cercado de [REDACTED]. **QUINTO VIDEO:** Cruce Av. Uruguay con Av. Garcilaso de la Vega: no

se advirtieron registros de video sobre el seguimiento vehicular al vehículo en que se trasladaba el expresidente Pedro Castillo el día 07.12.2022, asimismo, no se visualizaron imágenes de interés para la presente investigación.

Sobre la presente prueba documental, debe precisarse que la misma es la continuación del Acta de Visualización de Registros Filmicos de las Cámaras 20, 17, 54, 56, 33 y 60 ubicadas en la Plaza Mayor y Av. Garcilaso de la Vega – ■■■■, del 13 de febrero de 2023 (documental N.º 13). En la propia acta del 13 de febrero de 2023, se reprogramó la diligencia para el día 18 de febrero del mismo año. Otro punto a resaltar es que, en toda el acta se ha consignado como fecha de los videos el 07.12.2023, sin embargo, es evidente que se trata de un error, siendo lo correcto 07 de diciembre del año 2022. Se dejó constancia de la inconcurrencia de la defensa de Castillo Terrones, pero no se hizo mención alguna a la defensa de los demás acusados, no obstante, no debe olvidarse que, recién el 19 de mayo de 2023 se dispuso acumular la carpeta fiscal 95-2023 y la 383-2022. En cuanto a la defensa de Torres Vásquez, estuvo presente y dejó constancia de que en *“ninguno de los videos filmicos visualizados registra marca de agua de fecha y hora; por lo tanto, no se sabe exactamente si corresponde al día y hora señalados”*. Asimismo, es importante resaltar que, la diligencia estaba programada para las 16:00 horas del 18 de febrero de 2023, sin embargo, debido a la reprogramación de la declaración de Cintya Malpartida Guarniz, las partes procesales acordaron iniciar a las 14:30 horas (Fiscalía, Procuraduría y defensa de Aníbal Torres Vásquez).

A) Así, conforme se expuso precedentemente, en primer lugar, se procederá a analizar los dos videos (quinto y sexto), correspondientes a los almacenados en el DVD rotulado “Plaza Mayor Cam 20 – 7:00 a 13:00 pm”.

1. Se inició con la visualización del QUINTO VIDEO (Cámara 20), duración 01:00:00: Al respecto, desde las 11:40 hasta las 11:54 horas del 7 de diciembre de 2023 (que lo correcto sería del año 2022), sin embargo, no se apreció situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de ■■■■. A las 11:54 horas aparece en escena un batallón (según lo referido por la fiscalía), que sería de la PNP (no se logra visualizar con total claridad), cruzan la plaza mayor de ■■■■ con dirección al Jr. Carabaya. Asimismo, a las 11:56 horas, el mismo se forma en una esquina con la plaza mayor de ■■■■, cruce de los jirones Junín y Carabaya. Entre las 11:57 y 11:59 horas, se observa que una parte del grupo, que sería de la PNP, avanza por el Jr. Carabaya y otra parte avanza por el Jr. Junín. Cabe precisar que no se dejó constancia de si se advirtió algún desplazamiento apresurado o algo irregular.

2. Seguidamente, se continuó con el SEXTO VIDEO (Cámara 20), duración 00:59:00: A través de la presente acta se dejó constancia que a las 12:04 horas del 07 de diciembre de 2022, en el Jr. Junín se observaron dos rejas que eran custodiadas por efectivos policiales, Asimismo, a las 12:05 horas se observan rejas en la esquina del Jr. Huallaga con el Jr. Carabaya, custodiadas también por efectivos policiales. A las 12:13 se visualizó un grupo de la policía motorizada, estacionada en el frontis de la Catedral de ■■■■. A las 12:16 horas un grupo de efectivos avanza por el Jr. Junín. A las 12:20 se observaron rejas colocadas en el Jr. de la Unión, siendo además que el tránsito peatonal transcurrió sin novedad. Por otro lado, se dejó constancia que a las 12:31 horas, un batallón de la PNP ingresa por el Jr. Junín al Jr. Carabaya y, a las 12:35, un grupo de motorizados PNP se encuentran en el frontis de la Municipalidad Metropolitana de ■■■■. Sobre el presente video, a criterio de este Tribunal, se advierte que efectivamente el día 7 de diciembre de 2022, desde las 11:40 hasta las 11:52 horas (hora que también se estaba emitiendo el mensaje a la nación), no se advirtió algún movimiento irregular o extraño, de relevancia. Asimismo, desde las 12:04 hasta las 12:35 horas, efectivamente, se advierte la presencia de efectivos policiales, que se desplazan en las zonas antes indicadas, empero, objetivamente, tampoco se advirtió o se dejó constancia de algún desplazamiento irregular o extraño. Los efectivos policiales custodiaban las rejas instaladas, pero no existe alguna constancia de que el tránsito

peatonal fue impedido. También se observó que policías motorizados permanecieron estacionados, tanto en el frontis de la Catedral, como de la Municipalidad de [REDACTED].

Ahora bien, la defensa del acusado Castillo Terrones, básicamente, sostuvo que: a) Se advierte la falta de evidencia visual de un alzamiento armado, en tanto, desde las 11:41 a las 11:52 horas, no se apreciaron situaciones de relevancia en la Plaza Mayor de [REDACTED]. Al momento que se estaba anunciado el mensaje presidencial, no se observó alzamiento violento, caos generalizado o toma de instituciones; b) a las 12:04 horas, tiempo en el que presuntamente ya habría terminado el mensaje a la nación, se indicó que se veían rejas custodiadas por efectivos policiales por el Jr. Junín, es decir, solo realizaban una labor, más no se dirigieron a tomar el Congreso. A las 12:13 horas, se consignó que, un grupo de policías motorizados, estaba estacionado en el frontis de la Catedral de [REDACTED] y, luego a las 12:20 horas, se indicó que el tránsito peatonal transcurría sin novedad. Recién a las 12:31 horas, se indicó que un grupo de policías motorizados se encontraba frente a la Municipalidad de [REDACTED], sin embargo, si su intención era tomar el Congreso, cómo es que estaban frente a la Municipalidad de [REDACTED]. Finalmente, la defensa agregó que, el acta analizada documentó objetivamente la ausencia de alzamiento violento y público en el lugar y momento clave, demostrando además la falta de idoneidad del anuncio presidencial. Evidenció que las fuerzas policiales realizaban actos de prevención, control y mantenimiento del orden público. Al respecto, se tiene que, en las imágenes adjuntadas al acta fiscal, el día 7 de diciembre de 2022, se advirtió la existencia de rejas y efectivos policiales, pero, en la valoración conjunta corresponderá analizar si el desplazamiento de los efectivos policiales obedecía a un plan de seguridad, previamente establecido o si tenía alguna vinculación con el mensaje a la nación emitido. Por su parte, la defensa del acusado Torres Vásquez, señaló, específicamente, que las cámaras filmicas muestran que los efectivos policiales custodiaron, dentro de sus funciones y cuidando el estado constitucional de derecho, porque en ningún momento, los batallones (a los que hizo referencia el Ministerio Público), se alzaron en armas o utilizaron tanques, realizaron disparos o sometieron a la población.

La defensa del acusado Lozada Morales, sostuvo, básicamente, que, a través de la visualización realizada, se pudo evidenciar que los efectivos policiales actuaban en cumplimiento del plan Koricancha, ello ante posibles atentados por parte de reservistas y posibles actos de protestas y/o alteraciones del orden público en toda la jurisdicción policial de [REDACTED]. Aunado a ello, la fiscalía no indicó, cual sería lo extraordinario, tanto más si el tránsito, conforme lo indicado en la propia acta, transcurrió sin ninguna novedad. Al respecto, en la valoración conjunta se determinará si las acciones desplegadas por la policía (bajo el mando de Lozada Morales), el día 7 de diciembre de 2022, era en cumplimiento de un plan de operaciones previamente adoptado o tenía otra naturaleza. Las pruebas deben ser contrastadas, tanto las de cargo como las de descargo.

La defensa del acusado Venero Mellado, indicó que no se puede apreciar en las imágenes, la presencia de tanques, tropas militares o contingentes en movilización. Otro detalles es que a las 11:54, el Ministerio Público señaló que un batallón cruza, pero, ya se había indicado que el discurso fue entre las 11:40 y 11:50, por lo que era imposible que se haya podido generar a partir del discurso, tanto más si las unidades que se encuentran acuarteladas en el perímetro, son la unidad de asalto, que se encuentra en la avenida Abancay y la otra en la Región Policial de [REDACTED]; por lo que, no se puede afirmar que el acusado Castillo Terrones dispuso la movilización de esos efectivos policiales, los cuales hacían un relevo regular. Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público se contradice, cuando en las imágenes señala que el tránsito ha sido sin novedad, sin relevancia. Al respecto, debe precisarse, que, conforme se indicó a lo alegado por la defensa anterior, determinar si hubo o no un desplazamiento irregular de las fuerzas policiales, corresponde realizarlo en la etapa de valoración conjunta de la prueba.

Por su parte, la defensa de la acusada Chávez Chino, sostuvo que la fiscalía indicó que la pertinencia y utilidad de este documento es que, corresponde a la movilización efectiva policial, después del mensaje a la nación; sin embargo, ya se ha dicho que el momento en que ocurre es el relevo. Agrega que este documento demuestra que, no existió el levantamiento armado, en tanto, los policías, entre ellos motorizados, pertenecen a la unidad de servicios especiales, cuya función es mantener el orden público y controlar los disturbios. Sostuvo que, existen órdenes de operaciones y, las mismas tienen un documento final que se llama apreciación de la situación de inteligencia o prospectiva, y esto es, adelantarse o anticiparse a los acontecimientos. Ese día se habló de que era uno histórico, pues a las 03:00 p. m. se iba a escuchar a Castillo Terrones. Además, en su función de prevenir disturbios, la policía tiene que poner rejas, que iban empernadas en los lugares de acceso a la Plaza Mayor, al Congreso y las principales calles.

Finalmente, la defensa del acusado Huerta Olivas, cuestionó la legalidad de la documental, en tanto no se notificó a los abogados defensores, pero, sobre tal aspecto se ha señalado, reiteradamente que, la acumulación de las carpetas fiscales (383-2023 y 95-2023) se realizó en mayo de 2023. Sin perjuicio de ello, las partes estaban plenamente habilitadas para cuestionar su validez durante la investigación preparatoria y etapa intermedia, donde dicha prueba fue sometida al contradictorio para verificar su admisibilidad.

B) Seguidamente, se visualizó los registros filmicos almacenados en el DVD rotulado "Seguimiento y detención del Sr. Pedro Castillo Terrones – Cam. 17 – Cam. 54 – Cam. 56 – Cam. 33 – Cam. 60", el cual a su vez consta de 5 archivos de video.

a) El primer video, con una duración de 00:15:00, captado por la cámara de video vigilancia del Centro de Control de Operaciones de la Municipalidad Metropolitana de ■■■■, ubicada en el cruce de Tacna con el Jr. Callao, siendo que, desde las 00:01:15 hasta las 00:01:49 horas, se observó el desplazamiento de la unidad que trasladaba, supuestamente, al ex presidente Castillo Terrones y continúan por la Av. Tacna. Durante el video no se visualizó a Castillo Terrones.

b) El segundo video, con una duración de 00:15:00, correspondiente a los registros de video captados por la Cámara de videovigilancia del Centro de Control de Operaciones de la Municipalidad Metropolitana de ■■■■ ubicada en el cruce de la Av. Tacna con Jr. Moquegua – Cercado de ■■■■, siendo que se dejó constancia del paso de efectivos policiales motorizados, que tendrían la función de abrir el pase a la escolta presidencial, desde las 00:02:10 hasta las 00:03:31 horas, siendo que continúan por la Av. Tacna.

c) Se continuó con la visualización del tercer video, con duración 00:15:00, correspondiente a los videos captados por la cámara de videovigilancia del Centro de Control de Operaciones de la Municipalidad Metropolitana de ■■■■ ubicada en el cruce de la Av. Tacna con Jr. Moquegua – Cercado de ■■■■; se deja constancia que a las 00:04:08 horas se observa el paso de efectivos policiales motorizados, nuevamente realizando la función de abrir el paso a la escolta presidencial, finalizando a las 00:04:16, donde continúan por la Av. Garcilaso de la Vega.

d) Cuarto video, con una duración de 00:15:00, que corresponde a los registros de video captados por la cámara de video vigilancia del centro de control de operaciones de la Municipalidad Metropolitana de ■■■■, ubicada por en el cruce de la Avenida Garcilaso de la Vega con Jr. España – Cercado de ■■■■. Se dejó constancia que a las 00:05:34 horas se observó el pase de los efectivos policiales motorizados, realizando la función de abrir el paso a la escolta presidencial y ello continua hasta las 00:05:36, donde se advierte que la escolta presidencial, que supuestamente trasladaba a Castillo Terrones se detiene frente a la Clínica Internacional, ubicada en la Av. Garcilaso de la Vega 1420 – Cercado de ■■■■. Se dejó anotado que, supuestos miembros de la escolta presidencial descienden de los vehículos y más adelante se advierte a efectivos policiales alrededor del vehículo denominado "cofre". A las 00:06:26 horas, personal desciende de la camioneta blanca que iba detrás del vehículo que supuestamente trasladaba a Castillo Terrones, asimismo, a las

00:06:37, personal de seguridad, que sería del Estado, rodea el vehículo que sería de Castillo Terrones. A las 00:07:25 a las 00:10:00 horas se observan los momentos de la intervención de Castillo Terrones y, a las 00:10:43 los vehículos de la escolta empiezan a avanzar por la Av. Garcilaso de la Vega y doblan por Paseo Colón – Cercado de [REDACTED].

e) Respecto el quinto video, se dejó constancia que no se visualizaron imágenes de interés para la investigación.

Cabe precisar que, objetivamente, las imágenes captadas no permitieron individualizar a las personas presentes en el lugar de los hechos.

Ahora bien, el Ministerio Público señaló que el aporte probatorio del video radica, en que, se pudo apreciar, primero, la disponibilidad también por parte de Castillo Terrones de los efectivos policiales, incluso después de su mensaje presidencial; es decir, tenía la disponibilidad de poder establecer un mando militar, pese a la disposición de disolución del Congreso y el quebrantamiento del orden constitucional. Incluso, se pudo ver que luego de la emisión del mensaje a la nación, Castillo Terrones al ver que no tenía eco en los órganos de las fuerzas armadas, decidió huir y dirigirse, aparentemente, a la embajada de México. Al respecto, lo señalado debe ser analizado en la valoración conjunta de la prueba, donde se debe contrastar y verificar lo acaecido, antes, durante y después de la emisión del mensaje a la nación. Esta prueba permite evidenciar un desplazamiento, al parecer, de la comitiva presidencial; sin embargo, a partir de esta sola prueba, no se puede acreditar la disponibilidad que habría tenido Castillo Terrones, sobre las fuerzas policiales. Por su parte, la defensa del acusado Castillo Terrones, sostuvo, esencialmente que, este documento no cumple con los requisitos de una documental idónea, a fin de poder apreciar, si esos datos corresponden a la Municipalidad Metropolitana de [REDACTED], además del día y hora. Contrariamente a lo antes señalado, indicó que lo que se visualiza es un desplazamiento vehicular, no hay una ejecución de un alzamiento o toma de instituciones; siendo que luego, en las imágenes donde se apreció efectivos policiales alrededor del vehículo “cofre” que trasladaba a Castillo Terrones, estos cometieron un acto armado en contra del presidente de la república (según el custodio, efectivos policiales armados apuntaron al vehículo y que precisamente la hija de Castillo Terrones estalló en llanto). Hay una ausencia de violencia durante el desplazamiento del ex presidente. En la misma línea, la defensa del acusado Torres Vásquez, señaló que este medio probatorio acredita que nunca hubo alzamiento en armas, que el discurso del acusado Castillo Terrones simplemente quedó en eso, porque fue la propia policía quien lo intervino, lo enmarcaron cuando aún era presidente y lo llevaron. Sobre el particular, lo alegado por la defensa será analizado en la valoración conjunta de la prueba. La defensa del acusado Lozada Morales, por su parte señaló que, si bien no es una documental ofrecida en contra de su patrocinado, sin embargo, señaló que la presencia de efectivos policiales responde al Plan de Operaciones 258-2022 Región Policial [REDACTED], Medidas de Protesta- La Toma de [REDACTED]; plan que fue ejecutado por su patrocinado Lozada Morales y, además, el Plan Koricancha es el plan de seguridad del Congreso. Asimismo, señaló que se denota la incongruencia narrativa de la fiscalía, al momento de postular las circunstancias fácticas en contra de su patrocinado, en tanto, cómo se explicaría que las fuerzas del orden que detuvieron al presidente, sean las mismas que, ahora se encuentran comprendidas en el proceso. En torno a ello, nuevamente debe precisarse que, en la presente prueba documental se advierte un desplazamiento, aparentemente de una comitiva presidencial (“cofre”) y, luego de ello, al parecer los efectivos policiales intervienen dicho vehículo; sin embargo, esta prueba no puede determinar, por si sola, si hubo o no participación de Lozada Morales. Ello debe ser analizado en la valoración global de la prueba. En la misma línea, la defensa de la acusada Chávez Chino señaló que esta prueba demuestra una detención ilegal de Castillo Terrones, la cual ocurrió a las 13:40 horas. Sobre dicho extremo, el Tribunal se pronunciará en lo pertinente al momento de emitir sentencia.

- 14) DOCUMENTAL 15: “Relación de servicio del personal PNP de la UNISEESP Asalto Región Policial [REDACTED] correspondiente del 07 al 08 de diciembre de 22”¹³⁰, corresponde al personal policial de la USE PNP del batallón ASALTO encargado de la seguridad perimetral de las instalaciones del Congreso de la República el 07.12.2022, donde consta el personal PNP de la Unidad de Servicios Especiales “ASALTO” de la Región Policial de [REDACTED] que estuvo a cargo de la seguridad perimetral del Congreso de la República en los días 7 y 8 de diciembre del año 2022. Encontrándose como jefe de Unidad al CMDTE. PNP Montesinos Carpio Oscar Luis, con una plana Orgánica de 359 efectivos Policiales de diferentes áreas, y personal de apoyo de la UNISEESP Centro que cubre servicio en el Congreso de la República servicio del 06 al 07 diciembre de 19:00 a 01:00 horas con 10 efectivos policiales. Este documento es la relación de servicio del personal PNP de la UNISEESP Asalto Región Policial [REDACTED] correspondiente del 07 al 08 de diciembre de 2022, tiene como fecha el 7 de diciembre de 2022 y, además de ello, se encuentra suscrita por el CMDTE. PNP Oscar Luis Montesinos Carpio (jefe de la UNISEESP - ASALTO) y por el Mayor PNP, Daniel Tiberio Cabello. Objetivamente, se puede apreciar que se trata, como su mismo nombre lo dice, de una relación de servicio de personal PNP de la UNISEESP ASALTO – REGIÓN POLICIAL [REDACTED], correspondiente a los días 7 y 8 de diciembre del año 2022. Se advierte que en dicha relación se consignaron dos batallones: a) I Batallón (servicio 24X24) y b) II Batallón (Alerta Absoluta). Respecto del I Batallón 24X24 (folio 880 y 881), se precisó el grado, nombre y situación del personal policial, los vehículos a utilizarse y la asignación del respectivo chofer. Luego, se mencionó la Primera Compañía, que tenía dos secciones con sus respectivos horarios: La primera sección, con el horario de 07:00 a 13:00 horas del 07 de diciembre de 2022 y, de las 19:00 a 01:00 horas del 7 al 8 de diciembre de 2022. La segunda sección, desde las 13:00 a 19:00 del 7 de diciembre de 2022 y, desde las 01:00 a 07:00 horas del 08 de diciembre de 2022. Se hizo mención también a un grupo de efectivos policiales que, aparentemente estaría encargado de la instalación, movimiento y mantenimiento de rejas. Por otro lado, en el folio 883, parte final, correspondiente al II Batallón, se precisó el grado, nombre y situación del personal policial. Se consignó al personal de apoyo de la UNISEESP CENTRO que cubrió servicio en el Congreso de la República (servicio 06 al 07 de diciembre de 19:00 a 01:00 horas). En este extremo se consignaron 5 ubicaciones exactas, a las cuales fueron asignados diferentes efectivos policiales (2 por zona), teniéndose: Av. Abancay/Jr. Junín; Av. Abancay/ Jr. Ancash; Jr. Junín/Jr. Ayacucho; Jr. Junín/Jr. Andahuaylas y Jr. Andahuaylas / Psje. Simón Bolívar. No se precisó la ubicación exacta del resto de personal que conforma la lista, incluso algunos se encontraban de vacaciones, abandono de cargo, faltaron al servicio, concurrencia médica, descanso médico, positivo para COVID-19, adaptación a la vida civil y con aislamiento por condición vulnerable.

Ahora bien, la defensa de Castillo Terrones, señaló que esta documental se refiere a una relación de servicio personal de la Región Policial [REDACTED], correspondiente del 7 al 8 de diciembre de 2022, de naturaleza administrativa, de una organización interna. Refleja una planificación y gestión administrativa de rutina. Además, señaló que se advierte la ausencia de órdenes de ataque o violencia, incluso, en ningún extremo mencionó el representante del Ministerio Público, de que había una orden para que la UNISEESP Asalto ejecute un ataque, emplee la fuerza contra instituciones o participe en un alzamiento violento. Por otro lado, señaló que en la relación, no se indica los nombres de Lozada Morales, Venero Mellado ni de Infanzón Gómez y, como lo mencionó el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, además de todos los altos mandos de la fuerza aérea, terrestre y marítima, la labor del presidente de la república no era operativa, era administrativa; es decir, no podía realizar una ejecución directa ni dar órdenes directas, tenía que realizar un trámite primero y lo tenía que hacer por intermedio del Ministerio de Defensa. Al respecto,

¹³⁰ Fs. 880-883 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

se trata de una relación de servicio de personal, correspondiente al 7 y 8 de diciembre de 2022, será en la valoración conjunta donde se podrá determinar si esta constituye una lista de rutina de la distribución de funciones policiales o, si, por el contrario, tenía alguna relación con las medidas dictadas por Castillo Terrones o los demás acusados, conforme se imputa en la acusación fiscal. La defensa de Huerta Olivas, señaló que en la policía existen tres documentos importantes para el planeamiento operativo, con relación a la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público: El Plan general de operaciones (realizado y aprobado de forma anual), el Plan de operaciones policiales (que se enmarca y depende del plan general de operaciones) y seguidamente existe la orden de operaciones. En la misma línea, la defensa de Lozada Morales, señaló que la relación de ese personal fue producto de un control debido a la conmoción social que produjo o trajo como consecuencia el mensaje a la nación, lo que motivo además la alerta máxima y absoluta para la protección de los ciudadanos; sumado a que también esta relación está vinculada a la votación de la vacancia que estaba programada para las 3:00 p. m. Por otro lado, señaló que hay incongruencia con la documental N.º 14, respecto de la cantidad de efectivos policiales, si se puede hablar o no de un batallón. Asimismo, en la página 881, donde se señaló “enlace plaza bolívar”, se ve a cuatro personas, una de ellas Bringas Malpartida, quien asistió a declarar y dijo que, en el año 2022 trabajó como adjunto del comandante Venero Mellado, jefe de seguridad externa del congreso y, que conocía que la comunicación de la unidad central era zodiaco y esta depende de su unidad. Por otro lado, si Lozada Morales habría dado una orden contraria al orden constitucional, señaló que no, al igual que los demás testigos y, Lozada Morales no se encuentra en esa lista, porque tenía la condición de jefe de la Región [REDACTED], siendo que cada unidad tiene su propio jefe, en el caso, era Oscar Luis Montesinos Carpio, quien no ha venido a este juicio, pero si fue a declarar a la fiscalía, donde señaló que Lozada Morales no dio ninguna orden del cierre del congreso.

Al respecto, en atención a lo expuesto por las defensas de Huerta Olivas y Lozada Morales, debe analizarse si la documental es parte o se desprende de un Plan de Operaciones, será en la valoración conjunta donde se determinará si las tesis de las defensas son de recibo.

La defensa del acusado Torres Vásquez, indicó que esta documental no acredita de manera alguna que su patrocinado se haya alzado en armas.

La defensa del acusado Venero Mellado, sostuvo que si bien el documento no fue presentado contra su patrocinado, resaltó que el Ministerio Público indicó que con él se acreditaba la disponibilidad que tenía Castillo Terrones, en su condición de presidente; sin embargo, no adjuntó alguna relación de servicios de las fuerzas armadas, sino se limitó a relaciones de la Policía Nacional, no en su conjunto, sino de una sola unidad, la UNISEESP (unidad de servicios especiales y que pertenece a la Región de [REDACTED]). Por otro lado, ninguno de los efectivos policiales que están en esa relación fueron procesados por el delito de rebelión.

Finalmente, la defensa de la acusada Chávez Chino, observó que en la relación hay personal en un curso de capacitación, con permiso, abandono del cargo, concurrencia médica, descanso médico, positivo a Covid y en adaptación a la vida civil; por lo que cuestiona como es que personal que no estaba disponible iba a apoyar el golpe de estado del presidente Castillo Terrones. La policía ya habló de prospectiva, es decir, se anticipa a los hechos y se habló que aquí hay un Plan Koricancha, que tenía previsto el control de disturbios que podrían haberse dado respecto a la tercera moción de vacancia que se iba a dar a las 3:00 p. m. Al respecto, ello será analizado en la valoración conjunta de la prueba, donde se deberá confrontar con el caudal probatorio, verificándose, de ser el caso, si se trató de operaciones previamente planificadas o no.

- 15) DOCUMENTAL 16: Relación de servicios del personal PNP de la unidad de Policía Canina UNIPOCAN-DIVSEESP-REGION POLICIAL [REDACTED]¹³¹ correspondiente del 07 de diciembre al 08 de diciembre del 2022, suscrito por el acusado Venero Mellado Justo Jesús, que se encontraba como CMDTE PNP - jefe de la UNIPOCAN. Se detalla al personal policial de la Unidad de Policía Canina de la USE PNP designado como apoyo de la seguridad perimetral de las instalaciones del Congreso de la República el día 07 de diciembre al 08 de diciembre 2022. La relación consta de 149 efectivos.

Dicho documento, consiste en la "Relación de servicio del personal PNP de la unidad de Policía Canina UNIPOCAN-DIVSEESP-REGION POLICIAL [REDACTED], del 07 de diciembre al 08 de diciembre del 2022", de fecha 7 de diciembre del 2022, se encuentra suscrito por comandante PNP, Justo Jesús Venero Mellado (jefe de la UNIPOCAN PNP) y la teniente PNP, Melissa M. Torres Marquina (Oficial de Permanencia).

Al respecto, la defensa del acusado Castillo Terrones, sostuvo, básicamente que, este documento es una relación de servicio de personal de la unidad de policía canina – UNIPOCAN, de una asignación específica de personal, realizado tanto para el Congreso, como para la Presidencia de la República, además de un servicio de registro de canes detectores de explosivos en el Congreso. Indicó que existe una ausencia de órdenes de ataque o de violencia; por el contrario, se trataban de funciones rutinarias. No se refirió, en ningún momento, de una conmoción social o de alguna disponibilidad. Recordó además que ya existían planes previamente preparados por la policía, en tanto, a la 3 de la tarde iba a tener lugar la vacancia presidencial. Al respecto, este Tribunal considera que objetivamente se trata de una relación del personal de la PNP, donde se consignó datos completos, grado, situación laboral y especialidad, del personal administrativo, personal reincorporado al trabajo, de guardia, servicios internos y externos, así como aquellos que se encontraban llevando algún curso. Además, se tenía la relación del personal PNP disponible (alerta absoluta de conformidad al D.S. N.º 116-2022-PCM), en abandono de cargo y empleo, adaptación a la vida civil, descanso médico, vacaciones y aislamiento, así como personal Dest. A.I.J.CH y P. Piedra. Pudo verificarse además que, en la lista, no se detalló la ubicación exacta del personal consignado; sin perjuicio de ello, el determinar si los acusados, conforme la imputación fiscal, tuvieron la disponibilidad del personal consignado en dicha lista, corresponde ser analizado en la valoración conjunta de la prueba.

Por su parte, la defensa del acusado Torres Vásquez, señaló que no es una prueba ofrecida en contra de su patrocinado, pero se puede observar la relación de efectivos policiales que están en disponibilidad o en un curso de rescate, no acreditando en modo alguno la teoría del caso de la fiscalía, para acreditar el delito de rebelión (alzarse en armas). Como se indicó anteriormente, la lista describe la situación de diferentes efectivos policiales, pertenecientes a la UNIPOCAN, donde se describió además a personal disponible, por lo tanto, en la valoración conjunta, se determinará si el documento es conducente o pertinente, desde la perspectiva del Ministerio Público. Seguidamente, la defensa del acusado Lozada Morales, señaló que no es una prueba ofrecida contra su patrocinado, pero se hizo referencia; por ello, sostuvo que, el documento es parte de la lista del personal de la PNP, del 07 de diciembre de 2022 y que fue el Plan de Operaciones N.º 258-2022-Region Policial [REDACTED]/UNIPLEDU OFIPLO, que señaló "*Medidas de protesta – La toma de [REDACTED]*", el cual fue ejecutado por Lozada Morales, mencionando también que el Plan de Operaciones N.º 088-2022, era el Plan Koricancha, sobre seguridad del Congreso. Agregó que en ningún extremo de esta lista existe alguna comunicación u orden en la que se dé cuenta a Lozada Morales, quien no está vinculado con esta unidad, aunado a ello, no se logra entender la imputación, esto es, si se utilizaron explosivos, se dispusieron de los mismos o el presidente dispuso de la relación de personal de parte del general Lozada Morales. Tampoco se precisó si, alguno de los efectivos consignados en la relación, tenían disposición de

¹³¹ Fs. 884-885 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

explosivos. Sobre el particular, los extremos cuestionados por la defensa, deberán ser analizados en la valoración conjunta de la prueba. Se tendrá que verificar si el documento formó parte de algún plan de operaciones o si, por el contrario, da cuenta de alguna situación excepcional, vinculada al mensaje a la nación. La defensa del acusado Venero Mellado, indicó que el fiscal, en la oralización, resaltó, con base en este documento, que hubo una conmoción social, un estado de zozobra y, finalmente, señaló sobre la disponibilidad de los efectivos policiales, entendiéndose que era con relación al acusado Castillo Terrones; sin embargo, contrariamente a lo señalado por la fiscalía, sostuvo que si se fijan en la página 884, ciertamente, hubo servicio de registro con guías y canes detectores de explosivos en el Congreso de la República, así como también en la alameda de Chabuca Granda, en la rampa de Loreto y en la de Trujillo, no obstante, sobre dicha cantidad de efectivos policiales (4), no resulta de recibo que estos podrían haber contribuido o actuado en contra del orden constitucional. Cabe precisar que, de la valoración individual de la presente prueba, no se puede determinar si hubo o no disponibilidad de personal policial o, si el 7 de diciembre de 2022 existía un escenario de conmoción social, ello debe ser contrastado con las demás pruebas actuadas en juicio oral. La defensa de la acusada Chávez Chino, sostuvo que este documento no abona en nada y, además, advirtió una gran incongruencia, en tanto, en la acusación se indicó que este documento probará que el acusado Lozada Morales, en su condición de jefe, habría estado al mando de una gran cantidad de efectivos policiales, pero ahora lo ofreció contra Castillo Terrones, no queda claro que se pretendía probar con este documento, si hubo conmoción social o el presidente contaba con disposición de personal policial. Por otro lado, sobre los detectores de explosivos, señaló que este personal está preparado para detectar, identificar y neutralizar un artefacto explosivo, por eso es una unidad especializada para controlar disturbios. Al respecto dichos extremos, deberán ser analizados en la valoración conjunta de la prueba.

Finalmente, la defensa de Huerta Olivas señaló que este es un documento rutinario, esa misma relación se hace en todos los servicios. Asimismo, en la misma línea que la defensa de Chávez Chino, indicó que hay una incongruencia total, porque en el requerimiento acusatorio, como prueba N.º 37 se presentó este documento, que según el Ministerio Público probaría que Huerta Oliva, en su condición de Ministro del Interior concertó con el coacusado Lozada Morales, jefe de la región de [REDACTED], para disponer de los efectivos policiales de la unidad de servicios de la policía canina, teniendo al alcance las fuerzas dotadas de armamentos; sin embargo, se demostró y probó que dicho personal no utilizó armamento el 7 de diciembre de 2022. Al respecto, conforme se indicó a las defensas precedentes, determinar, si se trató de una relación rutinaria o no, corresponderá en el estadio de la valoración conjunta, en la cual se verificará la participación o no de Huerta Olivas en los hechos imputados.

- 16) DOCUMENTAL 18 (16 EN GRAVE PERTURBACIÓN): acta fiscal¹³², del 23 de junio de 2023 horas 14:26, suscrita por el fiscal Marco A. Carbajal Valencia de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios Públicos, correspondiente a la diligencia de Visualización y transcripción de audio y video proporcionado por la testigo Leslie Vivian Olivos Martínez de 07/12/2022, en su declaración testimonial de fecha 01 de marzo de 2023. Video denominado “2023-03-15-09-52-34” con duración de 00:00:21, Se visualiza a las congresistas Vivian Olivos Martínez y Adriana Tudela Gutiérrez, paradas frente a unas rejas de color amarillo; detrás de la cual se aprecian efectivos policiales. Los efectivos policiales detrás de las rejas no se mueven o reaccionan ante la solicitud de ingreso. Se tiene una mejor visualización del efectivo policial, se trataría del comandante PNP José Malca Calderón - jefe del Departamento de Seguridad de las instalaciones del Congreso.

¹³² Fs. 939-949 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

Sobre la presente documental se tiene que: a) El Acta fue suscrita el 23 de junio de 2023 a las 14:26 horas, por el fiscal adjunto provincial (p), Marco A. Carbajal Valencia, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos; b) se trató de la visualización y transcripción del audio y video proporcionado por la testigo Olivos Martínez, en su declaración del 01 de marzo de 2023 y, cuyo contenido estaría relacionado con los hechos materia de investigación; c) no se dejó constancia alguna respecto de la participación de la defensa del actor civil o la defensa de los acusados; d) Se advirtió que se trata de un VIDEO-2023-03-15-09-52-34, con una duración de 00:00:2, en las imágenes contenidas en el acta, se advierte a dos mujeres, una con polo manga corta y otra al parecer con un blazer manga larga. Es en el minuto 00:00:02 donde se logra visualizar parte del rostro de una de las mujeres, que lleva el blazer manga larga. Por otro lado, se logró observar parte de lo que sería unas rejas, y detrás de ellas personal policial, que, según la Fiscalía, se habría implementado como consecuencia del mensaje presidencial. Asimismo, delante de ellas se ve a dos personas de sexo masculino, de espaldas y que visten sastre oscuro. Cabe precisar que, en el minuto 00:00:13, 00:00:15, 00:00:16 y 00:00:17, se logró visualizar de forma completa y frontal, a una persona de sexo masculino con uniforme policial y boina, que sostiene un teléfono celular en la mano izquierda y, que según el representante del Ministerio Público sería el comandante PNP José Malca Calderón. Debe indicarse además que, se transcribió la siguiente conversación: 00:00:02: *“recuerdas que tú hablaste (...) para el tema de los ingresos”* (voz femenina); 00:00:06: *“Jefe tenemos que ingresar”* (voz masculina); 00:00:07: *“también tengo que ir a formar”* (voz masculina). Los efectivos policiales detrás de las rejas no se movieron ni reaccionaron frente a la solicitud de ingreso. 00:00:09: *“por allá”* (voz masculina), y seguidamente, 00:00:10: *“por acá, por acá, por acá”* (voz masculina). Posteriormente, una voz femenina indica, 00:00:11: *“Adriana vamos”*.

El mismo sujeto, que sería el comandante Malca Calderón, en la derecha tendría un equipo de comunicación radial, a quién una persona de sexo masculino (presunta seguridad de Tudela Gutiérrez) se dirige y conversan entre ellos. La que sería la congresista Tudela se acerca y presencia la conversación y el efectivo policial indica, 00:00:18: *“Todo Paruro”*, 00:00:19: *“Paruro doctora”*.

Sobre la presente prueba, el representante del Ministerio Público destacó dos aspectos, primero, que los efectivos policiales dispusieron la instalación de rejas para evitar el acceso al Congreso de la República, generándose el impedimento de las congresistas Vivian Olivas y Adriana Tudela y, segundo, que el mensaje a la nación de Castillo Terrones tuvo el efecto de impedir el ejercicio de las funciones del congreso. El actor civil, agregó que se pudo observar a un contingente policial con indumentaria, no con uniforme normal, sino con una indumentaria de personal policial antimotines, cascos y escudos. Además, el personal policial no estaba ubicado delante de las rejas, sino detrás, impidiendo el acceso de personal al congreso.

Por su parte, la defensa del acusado Castillo Terrones, señaló que no encuentra razón alguna para que no hayan sido convocados la defensa de los acusados al momento de elaborar el acta fiscal, tanto más si no se trató de un acto urgente o necesario. Además de ello, no se realizó una pericia, para determinar la identidad de las personas que se visualizaron ni se llamó a la congresista Vivian Olivos para determinar, desde su fuente de prueba, si ese video correspondía al 7 de diciembre de 2022. Al respecto, en efecto, se advierte que la diligencia fue realizada directamente por el fiscal, sin embargo, el acta ingresó a la Carpeta Fiscal N.º 383-2022, el 23 de junio de 2023, fecha en la que ya se encontraba acumulada con la carpeta fiscal N.º 95-2022. Las partes tuvieron acceso a dicha acta y estaban habilitados para ejercer plenamente sus derechos y cuestionar la validez del documento. Empero, tal prueba fue admitida luego de la etapa intermedia, sin perjuicio de ello, este Tribunal oportunamente determinara su idoneidad y pertinencia. En cuanto al delito de grave perturbación a la tranquilidad pública, indicó que este documento

no tiene ningún valor probatorio porque no cumple con los requisitos de procedibilidad y admisibilidad por su contenido y por todo lo que resaltó al momento de pronunciarse por el delito de rebelión; estando a ello, y en línea de coherencia, se remite a los argumentos antes referidos. La defensa del acusado Huerta Olivas, cuestionó también que solo el fiscal haya realizado la diligencia y, además de ello, observó lo señalado por la Procuraduría Pública, que indicó que el comandante Malca se encontraba con armamento y eso era porque estaba apoyando el mensaje a la nación. Este argumento no puede sostenerse porque de lo contrario, el comandante Malca debería estar en calidad de acusado. Respecto al primer punto fue absuelto en los argumentos esbozados a la anterior defensa y, sobre el segundo cuestionamiento, ello será analizado en la valoración conjunta de la prueba. La defensa del acusado Lozada Morales, cuestionó que en el acta no aparezca siquiera la firma de la persona que otorgó el video o audio. Incluso, la congresista Vivían Olivos, en su examen realizado en juicio oral señaló que no grabó nada, que no recordaba haber entregado ese video, es decir, no reconoció la grabación y el relato. Por otro lado, en el acta no se transcribió ningún tipo de comunicación ni absolutamente nada de lo relatado por el comandante Malca Calderón, respecto a que Infanzón Gómez hizo una presunta referencia de su patrocinado Lozada Morales. El documento no se condice con lo expresado en el plenario por las congresistas Adriana Tudela, Vivían Olivos e incluso el comandante Malca Calderón. Al respecto, los argumentos vertidos por la defensa deberán ser analizados en la valoración conjunta de la prueba de la prueba y contrastados con las declaraciones de los testigos mencionados. La defensa del acusado Venero Mellado sostuvo que es bien conocido que se instalen rejas, no solo en el perímetro del Congreso, sino en otras entidades que están cerca, como Palacio de Gobierno, incluso en el Poder Judicial y Fiscalía. Por otro lado, no hubo una formalidad para la recepción del video; por lo tanto, no puede ser valorado por la judicatura y, finalmente, también es discutible que un oficial en el grado del comandante Malca Calderón pueda dejarse ordenar por un teniente. Los extremos expuestos, serán analizados posteriormente. Seguidamente, la defensa del acusado Torres Vásquez, señaló, básicamente: Primero, que se vulneró el derecho al debido proceso y defensa, empero ello ya fue analizado previamente. En segundo lugar, indicó que, se observa a efectivos policiales custodiando, en cumplimiento de sus funciones, más aún, cuando a la fecha del video (marzo de 2023), existían protestas y había seguridad por todos lados. Asimismo, no se presentó una pericia antropológica de reconocimiento facial, a fin de que se demuestre que son las personas que vinieron a declarar. Por otro lado, tampoco se observó ningún efectivo policial haciendo uso de su arma. Ciertamente, no existe una pericia, no obstante, ello, la verificación de la identidad de las personas que aparecen en las imágenes adjuntadas en el acta, no solo se determinaría por un documento pericial, sino por otras pruebas, en el marco de la libertad probatoria. Se deberá determinar si la existencia de rejas correspondía a actos regulares realizados por la policía o tuvieron otra connotación, vinculada a impedir el ingreso de congresistas al recinto parlamentario. Finalmente, la defensa de la acusada Chávez Chino, sostuvo que este documento adolece de nulidad *ipso iure* y, además de ello, no se realizaron pericias antropométricas para identificar a las personas ni fonética, para identificar si la voz corresponde a la congresista Vivían Olivos. Al respecto, se advierte que sus argumentos son similares a los vertidos por la defensa de Torres Vásquez, por lo que, nos remitimos a lo antes expresado.

- 17) **DOCUMENTAL 19: O/T N.º 6595-2022-REGIÓN POLICIAL [REDACTED] UNICOPE-CEOPOL¹³³**, del 07 de diciembre de 2022, suscrito por el coronel Oscar Arones Cánova; cuyo texto dice:
habiéndose tomado conocimiento por fuente abierta de que el Sr. presidente de la República Pedro Castillo Terrones Pedro Castillo (sic) anunció el cierre del congreso de la República

¹³³ F. 950 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

horas antes de la tercera moción de vacancia que estaba programada para hoy. Asimismo, por acciones de inteligencia se tomó conocimiento de posibles tomas de las instalaciones policiales por parte de diversos colectivos y agrupaciones sociales, tanto a favor, como en contra la medida de protesta. En consecuencia, el Sr. General PNP director de la REGPOL [REDACTED] dispone las siguientes acciones: 1.- Que todas las Unidades y Subunidades refuercen la seguridad de las instalaciones policiales con el fin de resguardar la integridad física del personal policial, así como evitar y contrarrestar actos y/o conductas delincuenciales que causen daños materiales a las instalaciones y a las UUMM Policiales. 2.- Maximizar el patrullaje policial a inmediaciones de los supermercados, centros comerciales, mercados, centros de abastos, tiendas, y otros centros de venta de gran concurrencia con el fin de evitar y/o contrarrestar posibles saqueos. FDO. General PNP Manuel Elías Lozada Morales - director de la Región Policial [REDACTED].

La documental O/T N.º 6595-2022-REGION POLICIAL [REDACTED]/UNICOPE-CEOPOL, tiene como fecha 7 de diciembre de 2022 y se encuentra suscrita por el coronel PNP Oscar Arones Canova, jefe de la UNICOPE 105 – CEOPOL [REDACTED] y, por el comandante PNP Robert Jesús Caballero Benalcázar, jefe de la UNISEESP –ASALTO. Se trata de un comunicado, que nace a raíz del mensaje a la nación emitido por el acusado Castillo Terrones, informando que, por acciones de inteligencia se tomó conocimiento de posibles tomas de las instalaciones policiales por parte de diversos colectivos y agrupaciones sociales, tanto a favor como en contra. En mérito a ello, se dispuso dos acciones: Primero, que todas las unidades y sub unidades refuercen la seguridad de las instalaciones policiales con el fin de resguardar la integridad física del personal policial, así como evitar y contrarrestar actos y/o conductas delincuenciales que causen daños materiales a las instalaciones y a las UU.MM Policiales y; segundo, maximizar el patrullaje policial en inmediaciones de los supermercados, centros comerciales, mercados, centro de abastos, tiendas y otros centros de venta, de gran concurrencia con el fin de evitar y/o contrarrestar posibles saqueos. Asimismo, en la parte final del documento se consignó “Fdo. General PNP Manuel Elías Lozada Morales – Director de la Región Policial [REDACTED]”; no obstante, no se advierte ninguna firma o rubrica del mismo. Por otro lado, del contenido íntegro del documento, no se advierte referencia alguna respecto de la toma del Congreso de la República u otra institución, ni alguna orden de despliegue de las fuerzas policiales fuera de lo normal.

La defensa del acusado Castillo Terrones, concretamente, sostuvo dos puntos: Primero, que este documento se enmarca en una respuesta policial como medida para gestionar posibles consecuencias de desorden público, derivadas del anuncio realizado por Castillo Terrones, en tanto, había grupos a favor y en contra. Este documento, no era una orden de Castillo Terrones, menos una orden para ejecutar un alzamiento. En el documento, se nota claramente que la policía se prepara para proteger instalaciones de posibles tomas por distintos colectivos. En el punto dos, resaltó maximizar el patrullaje policial a inmediaciones de supermercados, centros comerciales, mercados, centros de abastos, tiendas y otros centros de venta de gran concurrencia, ello, con el fin de evitar y contrarrestar posibles saqueos. La orden policial se enfocó en actos preventivos para el personal policial y prevenir delitos comunes. La orden del director de la Región [REDACTED] estaba centrada en la seguridad interna y el orden público. Finalmente, en cuanto a las siglas “OT”, si bien un testigo indicó que es orden telefónica, no se tuvo en juicio un especialista para que pueda explicar lo que realmente significan.

Al respecto, se tiene que, del contenido del documento, objetivamente fluye que se adoptaron dos medidas, reforzar la seguridad de las instalaciones policiales, a fin de proteger al personal y contrarrestar actos delincuenciales que causen daños a las instalaciones; además, patrullaje en lugares de gran concurrencia a fin de evitar saqueos. No obstante, la prueba debe ser contrastada con los medios probatorios actuados en juicio oral, para verificar si efectivamente la orden fue de prevención o tenía una naturaleza

distinta para su ejecución. Además, es útil para determinar si hubo o no un estado de convulsión social, zozobra o conmoción grave.

La defensa del acusado Torres Vásquez, señaló que la fiscalía pretende enlazar este documento, porque se consignó que fue firmado por Lozada Morales, sin embargo, él era el jefe de la Séptima Región y, además, no se llamó a declarar al personal policial que suscribió el documento. Por otro lado, dicha prueba no acredita la supuesta violencia psicológica. Sobre este punto, conforme se indicó anteriormente, la connotación del documento será evaluada en la valoración conjunta de la prueba a fin de determinar si las acciones descritas en el mismo corresponden a medidas propias que adopta la Policía Nacional en determinadas circunstancias. Por su parte, la defensa del acusado Lozada Morales, señaló que esta prueba no fue ofrecida en contra de su patrocinado, pero sucintamente, sostuvo que el valorar probatorio que intenta acreditar la fiscalía es la “conmoción social” sin embargo, se tiene: Primero, del documento se advierte un “dado cuenta”, que no es una orden y, posteriormente a ello, se disponen dos acciones. Había una disposición total de resguardar la seguridad de la ciudadanía, en general, sin ningún tipo de inclinación política. Segundo, solicitó que se excluya del valor probatorio la palabra “O/T” y “FDO”, que según la fiscalía significa “orden telefónica y firmado por”, porque su significado no se puede presumir.

Asimismo, el acusado Lozada Morales, indicó que efectivamente O/T significa orden telefónica y, su persona da la disposición por radio y es la central 105 quien emite la orden telefónica, pero no porque su persona haya llamado por teléfono. Agregó que la Región [REDACTED] es una unidad de prevención, tienen que adelantarse a los hechos, porque si su persona no hace eso, estaría cometiendo un delito de inacción. En el documento no se señaló que se cierre el congreso ni cosas parecidas e incluso, en la parte final dice la palabra distribución y una serie de unidades, que son todas unidades principales de la Región Policial de [REDACTED]. Al respecto, se advierte que en el documento se describen dos acciones específicas, tanto en defensa de las instalaciones de la PNP y su personal, así como personal civil, no obstante, será en valoración conjunta que se determinará si el día de los hechos hubo o no una conmoción social.

La defensa del acusado Venero Mellado, señaló que el fiscal resaltó que se generó un estado de zozobra, pero, el artículo 166 de la Constitución Política establece las facultades de la policía, siendo que dentro de ellas se encuentra la de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, además de la prevención de la comisión de delitos y faltas. En ese contexto, como ya lo señalaron, la Región Policial de [REDACTED] es una unidad preventiva y bien se hizo en disponer que se tomen las medidas frente a algunos actos que podrían, eventualmente, suceder, porque lógicamente, ante un pronunciamiento [mensaje de Castillo Terrones] de esa naturaleza, generaba naturalmente una posición de la policía respecto a mantener y garantizar el orden interno. El Ministerio Público está tratando de introducir el tema de comunicaciones telefónicas, cuando en la acusación se refieren a comunicaciones radiales. Al respecto, analizar si la policía cumplió un rol de prevención y dentro de los diferentes niveles de comando, será dilucidado en la valoración posterior. La defensa de Chávez Chino, básicamente, indicó que, si bien esta prueba no está incluida en contra de su patrocinada, sin embargo, precisó que la utilidad y pertinencia de esta documental, es distinta a la señalada en la acusación, donde se expresó que estaba vinculada a la disolución del Congreso; lo cual, no sucedió porque funcionó de manera normal.

Por otro lado, el documento se refiere a situaciones que no ocurrieron, alude a que “podrían materializarse” y, además ninguno de los que suscribió el documento concurrió a juicio, por lo tanto, esta prueba refuerza la tesis de la defensa, en cuanto no existió el delito de rebelión. Lo alegado por la defensa, corresponde ser analizado en la ponderación del caudal probatorio. Finalmente, la defensa de Huerta Olivas, indicó que, que este documento no tiene ninguna utilidad para la tesis fiscal, en tanto, aquí no se está probando posibles

tomas de locales o instalaciones, sino se está buscando probar una coautoría en el delito de rebelión.

- 18) DOCUMENTAL 21: MEMO/MULT N.º 116-2022-REGIÓN POLICIAL [REDACTED]/SECRETARÍA¹³⁴ del 7 de diciembre de 2022, emitido por la Secretaría de la Región Policial [REDACTED], suscrito por el coronel PNP Oscar Sáenz Fajardo, secretario REGPOL-[REDACTED] y por el comandante PNP Robert Jesús Caballero Benalcázar, jefe de la UNISEESP-ASALTO. Donde se indicó lo siguiente:

En vista de la coyuntura política social que viene suscitándose en el país, a razón del mensaje por parte del presidente de la República, de cerrar el Congreso de la República del Perú. Por disposición del señor Gral. PNP Director de la Región Policial [REDACTED], sirva disponer se extremen las medidas de seguridad en todos los locales policiales, entidades públicas del Estado, ante posibles atentados por parte de reservistas del Etnocacerismo y posibles actos de protesta y/o alteración del Orden público en toda la jurisdicción policial de [REDACTED].

El documento consiste en un memorándum múltiple, con el cual se acredita, que tras el mensaje presidencial emitido el 7 de diciembre de 2022, por el acusado Castillo Terrones, el coronel Sáenz Fajardo, en cumplimiento de una orden superior, remitió un oficio múltiple a diversas dependencias: a) DIVPOLS (16); b) UJEE (03); c) Sede REGPOL [REDACTED] (09); d) Archivo (01/28).

En este documento se informó que, como consecuencia del mensaje a la Nación, en el cual el entonces presidente de la república anunció el cierre del Congreso se había generado una coyuntura político social¹³⁵. Por tal motivo, en el segundo párrafo se expuso, que, en virtud de la disposición impartida por el General PNP Director de la Región Policial [REDACTED], general Lozada Morales¹³⁶, se ordenó extremar las medidas de seguridad en todos los locales policiales y entidades públicas del Estado, a fin de prevenir posibles atentados por parte de reservistas del etnocacerismo, así como posibles actos de protesta y/o alteración del Orden Público en toda la jurisdicción Policial de [REDACTED].

En suma, este medio de prueba demuestra que, de manera inmediata al mensaje presidencial, las autoridades policiales identificaron un escenario de coyuntura política social y adoptaron medidas preventivas. Por ello, el coronel Sáenz Fajardo, secretario de la Región Policial de [REDACTED], dispuso que se extremen las medidas de seguridad.

Ahora bien, sobre este medio de prueba, las defensas de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez, Lozada Morales, Huerta Olivas y Venero Mellado, cuestionaron que el documento analizado tiene carácter preventivo y no contiene ninguna orden ofensiva sobre el cierre del Congreso. En efecto, en el documento analizado se evidencia que el director de la Región Policial [REDACTED] dispuso que se extremaran las medidas de seguridad en todos los locales policiales y las entidades públicas del Estado, ante posibles atentados, actos de protesta o alteraciones del orden público; por lo tanto, consideramos que esta prueba es útil para determinar la percepción institucional y social que dicho mensaje provocó, lo que, a su vez, ocasionó una reacción institucional preventiva.

Concerniente a lo anotado, los defensores de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Lozada Morales sostuvieron que el documento refuerza la inexistencia de idoneidad objetiva del mensaje presidencial para consumar el delito, pues no solo demostraría que la Policía, no acató las órdenes presidenciales, sino que actuó en sentido contrario. Al

¹³⁴ Fs. 980 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

¹³⁵ Así, de manera literal, en el primer párrafo se consignó: "En vista de la coyuntura política social que viene suscitándose en el País, a razón del mensaje por parte del presidente de la República, de cerrar el Congreso de la República del Perú".

¹³⁶ No es un hecho controvertido que en esa fecha el acusado Lozada Morales era jefe de la Región Policial de [REDACTED]. Situación que fue corroborada por la defensa técnica del acusado Lozada Morales cuando se debatió esta prueba en juicio oral, quien a las 02:20:50 h, señaló: "Si bien, igualmente, no es una documental propuesta y ofrecida en contra de mi patrocinado, se hace referencia a la Región Policial [REDACTED], del cual era jefe en ese momento al 7 de diciembre."

respecto, aunque este medio de prueba demuestra la decisión policial de reforzar la seguridad para evitar disturbios y no hace mención a otras medidas, su valor probatorio no puede realizarse de manera aislada, sino contrastándola con los demás medios probatorios. Por otra parte, las defensas de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, también señalaron que no se determinó la fuente sobre la cual se incluyó el término “etnocaceristas”, pues no hay ninguna referencia a que la información haya sido remitida por el área de “inteligencia”. Sobre esto, cuando se debatió este medio de prueba en el juicio oral, el acusado Lozada Morales¹³⁷ —entonces jefe de la REGPOL- [REDACTED], indicó que el término “etnocacerista” lo incluyó su secretario, el coronel Sáenz Fajardo, debido a los antecedentes del caso Andahuaylas en contra de la PNP; información que será contrastada con otros medios de prueba a fin de determinar la verosimilitud de lo afirmado. En esa línea, aunque la defensa técnica del acusado Huerta Olivas también objetó que no se interrogó al coronel Sáenz Fajardo, quien suscribió este documento, dicho cuestionamiento no es atendible, ya que la autenticidad de este documento no ha sido refutada ni puesta en cuestión por ninguna de las partes procesales. En ese sentido, el documento será evaluado conforme al inciso 2 del artículo 393 del CPP¹³⁸.

Por último, las defensas de los acusados Huerta Olivas y Chávez Chino también cuestionaron que en el documento no se consigna la hora, lo que impediría determinar, si la orden se dio antes o después del mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022. Con relación a ello, es cierto que el documento no tiene una hora de referencia, lo cual fue reconocido por el representante del Ministerio Público; no obstante, el propio texto del documento sugiere que la orden superior se emitió “en razón del mensaje por parte del presidente de la república”, por lo que, esta prueba esta referida a las acciones adoptadas por la Policía Nacional, luego del referido mensaje a la nación.

- 19) DOCUMENTAL 22: O/T N.º 6597-2022-REGION POLICIAL [REDACTED]/UNICOPE- CEOPOL ¹³⁹ del 7 de diciembre de 2022, este documento fue suscrito por el coronel PNP Oscar Arones Canova, jefe UNICOPE 105 REGPOL- [REDACTED], y el comandante PNP Robert Jesús Caballero Benalcázar, jefe de la UNISEESP-Asalto, mediante el cual se dispuso:

Continuar observando la alerta absoluta hasta nueva orden, vistiendo uniforme policial N.º 08 (FAENA) y estar premunidos con sus medios de policía (vara de ley, grillete de seguridad, silbato) debiendo reforzar los servicios en las dependencias policiales, poniendo en ejecución los planes de defensa y seguridad; reforzar la seguridad del armamento y munición asignados a las diferentes unidades; reforzar los servicios policiales en los organismos y entidades, el personal policial deberá encontrarse en 100 % en sus respectivas unidades para los servicios de apoyo que pudieran presentarse, reforzar los servicios policiales, en previsión de posibles alteraciones del orden público, previniendo saqueos en los establecimientos comerciales, mercados, ferias, terminales, terrestres, aeropuerto, puertos, así como daños a la propiedad pública y privada; los comandos operativos deberán desde el 07/12/2022 a horas 05:00 mantener comunicación, cada hora con la COMASGEN-PO PNP –CENOPPOL.

Este documento acredita, que el 7 de diciembre de 2022, después del mensaje presidencial emitido por el expresidente Castillo Terrones¹⁴⁰, el coronel PNP Arones Canova, con base en el “D.C. N.º 202200016423-COMASGEN-CP-PNP/CENEPPOL DEL 07DIC22”,

¹³⁷ En la sesión del 30 de mayo de 2025 a las 02:22:10 h, el acusado Lozada Morales dijo: “Esa parte de etnocaceristas no fue emitida en la disposición anterior, y él [Sáenz Fajardo] toma eso, porque no era nada lejano, y nosotros tenemos ya un caso muy lamentable que ocurrió en Andahuaylas por estos señores, en contra de miembros de la Policía Nacional. Es por eso que el secretario pone en su memorando, dirigido también a todas las unidades”.

¹³⁸ El juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

¹³⁹ F. 981 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

¹⁴⁰ Pues, conforme se desprende del texto de este documento, literalmente dice: “Se recepcionó el documento de la referencia, cuyo texto literal es el siguiente: Anuncio del cierre del Congreso por parte del presidente de la República José Pedro Castillo Terrones”

documento descrito en la referencia. Transmitió las disposiciones dadas por el teniente general Vicente Marcelo Álvarez Moreno, en su condición de comandante general (e) de la PNP, las que fueron dadas en los siguientes términos: 1) Continuar observando la alerta absoluta hasta nueva orden, vistiendo uniforme policial N.º 08 (faena) y estar premunidos con sus medios de policía (vara de ley, grillete de seguridad, silbato), debiendo reforzar los servicios en las dependencias policiales, poniendo en ejecución los planes de defensa y seguridad. 2) Reforzar la seguridad del armamento y munición asignados a las diferentes unidades. 3) Reforzar los servicios policiales en los organismos y entidades públicas. 4) El personal policial deberá encontrarse al 100% en sus respectivas unidades para los servicios de apoyo que pudieran presentarse. 5) Reforzar los servicios policiales, en previsión de posibles alteraciones del orden público, previniendo saqueos en los establecimientos comerciales, mercados, ferias, terminales terrestres, aeropuertos, puertos, así como, daños a la propiedad pública y privada. 6) Los comandos operativos deberán, desde el 07DIC22 a horas 05.00, mantener comunicación cada hora, con la COMASGEN-CO PNP-CENOPPOL a los teléfonos N.º 980121176 / 966932749 / 966832721 / 966832736.

Asimismo, de este documento se evidencia que estas disposiciones fueron transmitidas por el coronel PNP Eduardo Boris Babiche Montes, jefe de CENOPPOL COMASGEN-CO PNP, motivo por el cual, el general PNP Manuel Elías Lozada Morales, director de la Región Policial [REDACTED], dispuso: "Que, todo el personal policial (funciones administrativas y operativas) deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones enumeradas en la transcripción de disposición de Comando". Es por ello que, el coronel PNP Arones Canova, según la distribución comunicó a: DIVPOL Centro 1, Centro 2, Oeste, Norte 1, Norte 2, Norte 3, Sur 1, Sur 2, Sur 3, Este 1, Este 2, Cañete, Chosica, Huacho, Huaral, Barranca; DIVREINT; DIVEME; DIVOPE EV; DIVSEESP; UNIASJUR; UNIPLEDU; UNICODE 105; UNICOIMA; UNIADM; Unidas Ejecutora; UNIREHUM; Policía Comunitaria; Secretaría RPL; y, OFIPLO.

Finalmente, conforme se desprende del pie de página de este documento, el efectivo PNP que recepcione el documento estaba en la obligación de acusar recibo de su recepción al correo electrónico rp[REDACTED].ceopolprod@policia.gob.pe o al teléfono RPM 980122623.

Ahora bien, como ya se anotó, este documento fue ofrecido por el representante del Ministerio Público como medio de prueba de cargo en contra del acusado Castillo Terrones por el delito de rebelión. Así, conforme a lo expuesto por el fiscal supremo penal durante el juicio oral, este acreditó que, como consecuencia del mensaje que anunció el citado acusado se generó un estado de grave peligro de alzamiento armado, el cual, se replicó en las disposiciones emitidas por los comandos militares, hubo una alerta absoluta y conmoción social.

Asimismo, consideró que acredita que hubo comunicación telefónica entre los efectivos policiales de diferentes jerarquías. Al respecto, las defensas de los acusados Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas consideraron que la acusación inicial por el delito de rebelión consumada no se habría configurado, pues conforme a lo alegado por el fiscal supremo penal no se dio el alzamiento armado, sino únicamente un "grave peligro" de su ocurrencia. Ciertamente, si bien estamos ante un documento que por sí solo no acredita un alzamiento armado; no obstante, sí denota el estado de "alerta absoluta" que se generó como consecuencia del mensaje presidencial dado por el acusado Castillo Terrones; situación que será merituada y contrastada con el acervo probatorio en la valoración conjunta.

Sobre el estado de alerta absoluta, se debe tener en consideración que, la Directiva N.º 01-06-2016-DIRGEN-PNP/EMG-B (Normas y procedimientos para el cumplimiento de la orden de alerta relativa y orden de alerta absoluta), define que la alerta absoluta es una situación de grave peligro real o inminente, que alcanza y/o sobrepasa los niveles superiores establecidos, poniendo en riesgo el orden público o el orden interno (Anexo "definición terminológica"); señalando que, una orden de alerta absoluta es una medida de seguridad

que adopta el Comando Institucional, ante una emergencia, desastre o grave alteración del orden público u orden interno, por la cual la totalidad del personal policial queda comprometido; además de cumplir con los servicios establecidos, permanece en sus locales durante el tiempo que dure la emergencia, en condiciones de actuar rápidamente (apartado V, literal F). La cual, se emite frente a hechos que representen un peligro real o inminente alcanzando los límites superiores; entre otros supuestos, cuando se da una grave alteración del orden público (numeral 2 del literal A del acápite VI).

En ese sentido, si bien la defensa del acusado Venero Mellado señaló que esta es una medida rutinaria que no acredita el delito de rebelión; y las defensas de los acusados Castillo Terrones y Torres Vásquez, señalaron que estamos ante una medida preventiva y no ofensiva. Se tiene que, conforme a la citada directiva, no estamos ante una orden rutinaria, pues esta se emite, específicamente, cuando se presenta un peligro real o inminente que alcanza límites superiores que puede ser ocasionado por una grave alteración del orden público, que, en este caso, conforme se desprende del texto del documento se dio como consecuencia del anuncio del cierre del Congreso por parte del acusado Castillo Terrones, en su condición de expresidente de la república.

En esa línea, si bien, la defensa de Castillo Terrones sostiene que el documento carece de violencia idónea del levantamiento armado, pues muestra medidas de protección y prevención, mas no de ataque o ejecución de la disolución del Congreso. Se debe considerar que las órdenes impartidas por el comandante general de la policía (e) Álvarez Moreno, se referían a reforzar la seguridad, prevenir saqueos y mantener el orden público, lo que denota el estado de alerta ante posibles ataques contra organismos o entidades públicas, instalaciones policiales y militares, robos de armas y saqueos; que motivó a que la comandancia general de la PNP haya dado una orden de alerta absoluta y activado su máximo nivel de respuesta operativa, conforme se desprende del documento evaluado.

Esto es así, pues de acuerdo al flujo administrativo de este documento, la primera orden la dio el general Álvarez Moreno, comandante general de la policía (e), la cual, le fue transmitida al general Lozada Morales, director de la REGPOL [REDACTED], por el coronel PNP Babiche Montes, jefe de la CENOPPOL COMASGEN-CO PNP. Relacionado con ello, se tiene que, la defensa de la acusada Chávez Chino, sostuvo que la interpretación que efectuó la fiscalía se encuentra incompleta y carente de contexto, pues el documento de la referencia: D.C. N.º 202200016423-COMASGEN-CP-PNP/CENEPPOL DEL 07DIC22, emitido por la CENOPPOL no fue oralizado en el juicio oral. Al respecto, conforme con la Directiva PNP N.º 08-2021-CG PNP/SCG-CCENOPPOL, "Lineamientos para la generación, envío, recepción, procesamiento y administración de las notas informativas, disposiciones de comando, órdenes telefónicas, memorándums y otros documentos que disponga el Alto Mando, en formato digital, en el Sistema Informático de Control del Proceso de Información Policial (SICPIP) de la Policía Nacional del Perú", la Central de Operaciones Policiales (CENEPPOL) tiene la función de recabar, centralizar, monitorear y procesar las informaciones vinculadas a la función policial y transmitir las disposiciones de Comando, para mejorar las acciones policiales en las diferentes dependencias PNP, garantizando el tráfico eficiente y eficaz de las informaciones operativas u otros de interés institucional, que permita una oportuna y adecuada toma de decisiones por parte del Alto Mando de la PNP (acápite 4.1).

Asimismo, de acuerdo a lo precisado en el apartado 6.3, la CENOPPOL es una unidad orgánica del sistema de transmisión y recepción de las informaciones de carácter operativo-policial a nivel nacional, realiza el control, monitoreo y procesamiento de la documentación generada a través del SICPIP, con la finalidad de dar celeridad en el flujo y manejo de dicha información, por las diferentes unidades policiales, facilitando la toma de decisiones del Alto Mando o Comando Policial; y, su difusión indebida. Asimismo, en la citada directiva, en los acápites 6.7 y 7.3.1, también se explica que una "Orden Telefónica" es un documento emitido por un superior en grado o antigüedad, para transmitir disposiciones impartidas hacia

los escalones inferiores, referida a diversas acciones de competencia funcional, que por su naturaleza requieren de celeridad.

Con base en lo anotado, podemos afirmar que el mensaje presidencial dado por el acusado Castillo Terrones originó una rápida coordinación entre cadenas de mando y transmisión de información de carácter operativo-policial, ya que este fue interpretado como una amenaza, debido a que se consideró que tenía la capacidad de incitar a movilizaciones violentas; motivo por el cual, la PNP para evitar perder control activó su máximo nivel de respuesta operativa a través una unidad especializada con la finalidad de dar celeridad en el flujo y manejo de las disposiciones dadas por el comandante general de la PNP Álvarez Moreno (e). Por otro lado, las defensas técnicas de los acusados Huerta Olivas y Castillo Terrones, también cuestionaron la temporalidad de la orden, pues el primero sostuvo que, como en el documento solo se consignó "05.00" sin precisar si fue en la mañana o en la noche, considera que es ambiguo; mientras que, la defensa de Castillo Terrones sostiene que a las 05:00 pm su patrocinado ya no era presidente de la república, pues había sido vacado. Si bien en el documento no se precisó si se dio antes o después de las 12:00 horas, esto no excluye que las disposiciones que fueron continuadas y reforzadas se hayan originado como consecuencia del mensaje, aproximadamente a las 11:41 am. Finalmente, si bien las defensas de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Lozada Morales señalan que el valor probatorio de esta documental es nulo, porque no declaró el general Álvarez ni se levantó el secreto de las comunicaciones de los números señalados en el documento analizado. En principio, se debe considerar que la autenticidad del documento no ha sido cuestionada por las partes procesales; en ese sentido, aunque no hayan prestado su declaración en este juicio oral el general Álvarez Moreno ni los coroneles Babiche Montes y Arones Casanova, este mantiene su validez probatoria, el cual será merituado conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 393 del CPP¹⁴¹.

- 20) **DOCUMENTAL 23:** Nota informativa N.º 202201762602-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP/UNIPOCAN¹⁴² del 7 de diciembre de 2022, suscrito por Justo Venero Mellado en su condición de jefe Operativo del Congreso de la República (UNIPOCAN-PNP).

ASUNTO: Servicio policial de la UNIPOCAN-PNP, con equipo de Control de Multitudes en las Inmediaciones del Congreso de la República-Cercado de [REDACTED]. I. El día 07 DIC 2022, el CMDTE. PNP, Justo Jesús VENERO MELLADO, jefe de la UNIPOCAN PNP DA CUENTA: Que, siendo las 07:00 horas aproximadamente, dando cumplimiento al documento de la referencia, suscrito al mando de DOS (02) 00. PNP y SESENTA (80) 30 PNP. premunidos con equipo de control de multitudes y equipo de bioseguridad-EPP a bordo de la Unidad Móvil PL-15852 conducido por el ST2. PNP, Jaime Cesar GUIDO HUAMAN y la Unidad Móvil PL-25132 conducido por el ST3, PNP. CONTRERAS MENDEZ Ricardo, se constituyeron a las inmediaciones del Congreso de la República Cercado de [REDACTED], con la finalidad de ejecutar operaciones policiales especializadas de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de las diversas medidas de protesta que vienen convocado diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual Gobierno y el Congreso de la República, exigiendo la salida del Presidente de la República, Sr. Pedro CASTILLO TERRONES y el cierre del Congreso, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del estado ubicados en el centro de [REDACTED]. II. Constituidos en el Congreso de la República, el suscrito encontrándose (Jefe Operativo del Congreso de la Republica), distribuyó al personal UNIPOCAN al frontis del congreso de la república, desde las intersecciones de Jr. Ancash Jr. Junín con Av. Abancay, asimismo se contó con un Aprox. 339 efectivos de diferente unidad que resguardaron alrededor del congreso de la república, motivo por el cual personal policial permaneció en alerta ante

¹⁴¹ El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

¹⁴² Fs. 982 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

cualquier situación que altere el orden público. III. Por consiguiente, siendo las 20:00 horas aproximadamente, por orden de la DIVSEESP-CEOPOL (ZODIACO), dispuso el repliegue del personal policial de apoyo a sus unidades, culminando el servicio sin novedad. Retornando a instalaciones de la UNIPOCAN-PNP a las 20:15 horas aproximadamente, sin novedad alguna.

Este documento acredita que, el 7 de diciembre de 2022, el comandante Venero Mellado, en su condición de jefe de la UNIPOCAN – PNP, elaboró un informe detallado sobre las actividades de su unidad. El servicio contó con equipo de control de multitudes en las inmediaciones del Congreso de la República – Cercado de ■■■■, tal como se consignó en el asunto de este documento. Este medio de prueba, es un documento reservado en el cual se detalló la distribución del personal de la UNIPOCAN – PNP el 7 de diciembre de 2022, en los alrededores del Congreso de la República, específicamente, entre los jirones Ancash y Junín y la avenida Abancay. El objetivo era ejecutar operaciones policiales especializadas de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de las diversas medidas de protesta que vienen convoca[n]do diversos colectivos y organizaciones sociales, que se encuentran a favor y en contra del actual Gobierno y el Congreso de la República, quienes exigían la salida del presidente de la república, Pedro Castillo Terrones y el cierre del Congreso, realizaban pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del Estado, ubicados en el centro de ■■■■. Ello, en mérito a lo dispuesto en la Orden de Operaciones N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO “MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE ■■■■, lo cual se desprende de la referencia de este documento y se condice con el apartado de medidas adoptadas, donde se informó que se dio cumplimiento a las disposiciones del Comando.

Asimismo, en el acápite i) del citado documento, se detalló que el personal que estuvo bajo el mando del comandante Venero Mellado ese día, estaba conformado por dos (02) oficiales (OO) de la PNP y sesenta (60) suboficiales (SO) de la PNP, premunidos con equipo de control de multitudes y equipo de bioseguridad-EPP, con los cuales, se constituyó a los alrededores del Congreso de la República a bordo de dos vehículos. En el apartado ii) se refirió que, una vez que estuvo en el Congreso, contó con aproximadamente 339 efectivos, provenientes de diferentes unidades, que resguardaron los alrededores del Congreso de la República; razón por la cual, el personal policial permaneció en alerta ante cualquier situación que alterara el orden público. Por último, el acápite iii) del mismo documento señala que, a las 20:00 horas de ese día, la DIVSEESP-CEOPOL (ZODIACO) dispuso el repliegue del personal policial de apoyo a sus unidades, informando que el servicio había culminado “sin novedad alguna”. Por este motivo, a las 20:15 horas, el personal retornó a las instalaciones de la UNIPOCAN – PNP, lo que se condice, con lo consignado en la parte inferior izquierda de este documento, de donde se observa que fue elaborado ese mismo día a las 20:53 horas, por el S1 Jhonatan Cristian Sal y Rosas Quispe, y suscrito electrónicamente, por el comandante Venero Mellado, en la misma fecha, a las 20:58 horas, para su remisión a la COMASGEN-CO REGPOL ■■■■ y REGPOL ■■■■ DIVSEESP, conforme se desprende del ítem “distribución”.

Ahora bien, respecto de este medio de prueba el fiscal supremo, señaló que en el apartado I se hizo referencia al equipo de control de multitudes, por ello, con base en el Manual de Control de Multitudes —que consideró un hecho notorio—, afirmó que el personal policial estaba dotado de armas de fuego y equipo de control. Sobre este punto, las defensas de los acusados Castillo Terrones y Lozada Morales cuestionaron esta interpretación del Ministerio Público, pues consideraron que no es un hecho notorio y que el contenido del Manual de Control de Multitudes exige que se pruebe su existencia, vigencia y alcance. Al respecto, se debe tener en consideración que los hechos notorios, son aquellos que son conocidos (o pueden llegar a serlo) por las partes y el juez en tanto que son miembros de una comunidad

en la que éstos son públicos y forman parte de la cultura social media¹⁴³. Mientras que, un manual es un documento de carácter institucional que regula el funcionamiento operativo para el ejercicio de la función, en este caso, policial. En ese sentido, un manual no puede ser considerado un hecho. Aunque este conjunto de reglas puede ser fácilmente cognoscibles —ya que estamos ante un documento emitido por una institución gubernamental—, no representa una realidad fáctica indiscutible u obvia, sino establece una regla que rige una conducta o procedimiento. Por lo tanto, si bien es cierto que los efectivos policiales, para el desarrollo de sus funciones contaron con un equipo; sin embargo, con base en el manual no se puede afirmar de manera indubitable que el personal policial estaba dotado de armas de fuego y equipos de control, pues para acreditar esta situación fáctica se requiere de un respaldo formal que se determinará en la valoración conjunta de las pruebas. Asimismo, conforme con el inciso 2 del artículo 156 del CPP, entre otros, no son objeto de prueba la norma jurídica interna vigente; por ello, este Tribunal considera que para la valoración de este medio de prueba sería importante tener en consideración el Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público, aprobado por la Resolución Directoral 179-2016-DIRGEN/EMG-PNP, del 22 de marzo de 2016, en la medida que constituye una norma técnica de observancia obligatoria para la Policía Nacional del Perú en el manejo de situaciones de alteración del Orden Público.

Por otro lado, las defensas de los acusados Lozada Morales y Chávez Chino sostienen que existe una incongruencia en la imputación, pues la cifra consignada (“aprox. 339”) en este documento no coincide con la acusación fiscal (“más de 400 efectivos”), hay una duda sobre la exactitud. Al respecto, se debe considerar que la diferencia entre “339” y “más de 400” no anula el hecho de que se trató de un despliegue policial masivo, pues el dato objetivo es que se trató de un gran número de efectivos policiales; por lo que no resulta relevante para afirmar que no es verosímil. Asimismo, la defensa de Lozada Morales reparó en la parcialidad del documento, debido a que fue suscrito por el acusado Venero Mellado. Al respecto, consideramos que uno de los coacusados sea el firmante del documento no lo invalida, pues estamos ante un acto administrativo institucional distribuido en la cadena de mando, que fue expedido con data anterior al inicio del presente proceso; más aún, si el acusado Venero Mellado, señaló que el documento fue emitido en el ejercicio regular de sus funciones. Sin embargo, sí debe evaluarse con cautela al extraer inferencias exculpatorias o inculpativas sólo desde su narrativa. Por último, las defensas de Castillo Terrones, Lozada Morales y Huerta Olivas consideran que el término “sin novedad” contradice la tesis fiscal, de un despliegue armado para impedir el ingreso de congresistas. Sobre este punto, como ya se mencionó, estamos ante un documento oficial interno que dio cuenta del servicio policial realizado por la UNIPOCAN-PNP, específicamente, una nota informativa, que de acuerdo con el Manual de Documentación Policial¹⁴⁴, —como también lo señaló la defensa de la acusada Chávez Chino— es un documento que contiene una exposición veraz, sucinta, completa y precisa de hechos, actividades o situaciones de carácter policial, político social, disciplinario u otro que, por su importancia o trascendencia debían hacerse conocer a la superioridad, en forma inmediata y oportuna (pág. 88). En ese sentido, si bien el término “sin novedad” da a entender que no se habría presentado ningún incidente relevante que reportar en el servicio. No obstante, se debe considerar que en juicio oral el firmante —acusado Venero Mellado— admitió que no consignó el hecho de que a una congresista no se le permitió el ingreso, pues refirió: “En este caso, yo di cuenta ese día, con este documento, que no se suscitó novedades de importancia. Ni siquiera el tema que por ahí dijeron que le impidieron el paso a una congresista; ni siquiera eso se mencionó,

¹⁴³ GONZÁLEZ LAGIER, D. (2014). Apuntes sobre prueba y argumentación jurídica. Repositorio institucional de la Universidad de Alicante. <https://rua.ua.es/server/api/core/bitstreams/9859c544-7ed5-4bd6-9ca6-5ad4e519e512/content>

¹⁴⁴ Aprobado por Resolución Directoral N.º 776-2016-DIRGEN/EMG PNP, del 27 de julio de 2016.

porque nadie sabía nada, no ocurrió nada”¹⁴⁵. Ciertamente, esta omisión pone en duda este extremo del reporte, pues dado el contexto sociopolítico del 7 de diciembre de 2022, dicho evento debió consignarse; sin embargo, la relevancia final de este documento se definirá en la valoración conjunta.

- 21) DOCUMENTAL 24: Oficio N.º 1520-2022-REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPOCAN-AO¹⁴⁶ del 12 de diciembre de 2022, suscrito por el comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado, comandante PNP jefe de la UNIPOCAN-PNP, mediante el cual remitió el Informe N.º 624-2022-REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPOCAN-AO, de la misma fecha. Relacionado con el servicio policial cubierto con personal policial perteneciente a la UNIPOCAN PNP, con equipo de control de multitudes en las inmediaciones del Congreso de la República. Ello, en atención a la Orden de Operaciones N.º 212-2022-REGPOL-LIM/DIVSEESP UNIPLO “Medidas de protesta - La Toma de [REDACTED]”. Conforme se desprende del Oficio 1580-2022, se detalló que: el Informe 624-2022-REGPOL está relacionado al servicio policial con equipo de control de multitudes en las inmediaciones del Congreso de la República con motivo a la marcha denominada “MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]”, llevada a cabo el 07DIC2022, ante posibles acciones de protesta con motivo de los acontecimientos de carácter político y social que atraviesa, información que se remite a la superioridad dando cumplimiento al documento de la referencia.
- Este documento acredita que, el 12 de diciembre de 2022, el comandante Venero Mellado, en su condición de jefe de la UNIPOCAN – PNP, suscribió el Oficio N.º 1520-2022-REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPOCAN-AO147, dirigido al coronel PNP Frank Ricardo Chang Campos, jefe de la DIVSEESP/REGION POLICIAL [REDACTED], a través del cual, según detalló, remitió el Informe N.º 624-2022-REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPOCAN-AO, de la misma fecha, relacionado al servicio policial con equipo de control de multitudes en las inmediaciones del Congreso de la República con motivo a la marcha denominada “Medidas de protesta – La toma de [REDACTED]”, que se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2022, ante posibles acciones de protesta con motivo de los acontecimientos de carácter político y social que atraviesa, información que remitió a su superior en cumplimiento al documento de la referencia, es decir, el O/O N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO “MEDIDAS DE PROTESTA-LA TOMA DE [REDACTED]”.
- Ahora bien, el Informe N.º 624-2022-REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPOCAN-AO148, tiene como asunto: “Servicio policial cubierto con personal policial perteneciente a la UNIPOCAN PNP, con equipo de control de multitudes en las inmediaciones del Congreso de la República; y como referencia: Orden de Operaciones N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO “MEDIDAS DE PROTESTA-LA TOMA DE [REDACTED]”. En efecto, conforme a lo sostenido por las partes durante el juicio oral, se verifica que, el contenido de este informe es el mismo que el de la Prueba Documental N.º 23: “Nota Informativa N.º 202201762602-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP/UNIPOCAN, del 7 de diciembre de 2022, también suscrita por el comandante PNP Venero Mellado, jefe de la UNIPOCAN – PNP, a través de la cual, reportó las actividades de este servicio policial que contó con equipo de control de multitudes en las inmediaciones del Congreso de la

¹⁴⁵ Trigésima segunda sesión de juicio oral del 9 de junio de 2025, a las 00:49:05 h (segundo párrafo). Asimismo, a las 00:50:52 h el juez supremo Neyra Flores, efectuó la siguiente pregunta aclaratoria sobre esta situación y dijo: “El 7 de diciembre..., usted acaba de decir que el 7 —entiendo yo que el 7 de diciembre—; usted ha dicho que cuando se hizo el informe, no se mencionó para nada un incidente que se habría producido entre congresistas y personal policial. ¿Eso es lo que le hemos escuchado ahora?” A lo que el acusado Venero Mellado, a 00:51:20 h, respondió: “Así es, porque en esta nota informativa, no se menciona nada de eso, porque no hubo nada. Por eso es que yo pongo en ese documento que no hubo novedades. Después de este informe, inclusive, después de esta nota informativa, se hace todavía un informe más detallado”.

¹⁴⁶ Fs. 983-985 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

¹⁴⁷ Cuaderno de Pruebas, Tomo IV, folio 983.

¹⁴⁸ *Ibidem*, folios 984 y 985.

República – Cercado de [REDACTED]. Detallando como fue la distribución del personal de la UNIPOCAN – PNP el 7 de diciembre de 2022, en los alrededores del Congreso de la República, de manera específica, entre los jirones Ancash y Junín y la avenida Abancay, a fin de ejecutar operaciones policiales especializadas de prevención, control, mantenimiento y reestablecimiento del orden público, antes, durante y después de las diversas medidas de protesta que vienen convoca[n]do diversos colectivos y organizaciones sociales, que se encuentran a favor y en contra del actual Gobierno y el Congreso de la República, quienes exigían la salida del presidente de la república, Sr. Pedro CASTILLO TERRONES y el cierre del Congreso, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del Estado, ubicados en el centro de [REDACTED]. Ello, como ya se mencionó, en merito a lo dispuesto en la Orden de Operaciones N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO “MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]”, lo que se condice con lo señalado en el cuerpo del Oficio 1520-2022, donde se precisa que se remite el mencionado Informe 624-2022-REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPOCAN-AO, en cumplimiento a las disposiciones del Comando.

Ahora bien, las defensas de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez, Lozada Morales y Huerta Olivas, cuestionaron la temporalidad del documento, mencionaron que este fue posterior en su firma (Castillo Terrones, Lozada Morales y Venero Mellado) y que no reflejaba un plan preventivo preparado con anterioridad al mensaje presidencial, por lo que, serían medidas policiales rutinarias y no de un acto de disponibilidad por parte del acusado Castillo Terrones. Ciertamente, desde un plano formal, el documento es posterior a la emisión del mensaje presidencial, pues data del 12 de diciembre de 2022; sin embargo, materialmente, es contemporáneo al mensaje presidencial, pues describió como se desarrolló del servicio policial a cargo del comandante Venero Mellado en las inmediaciones del Congreso el 7 de diciembre de 2022. Ahora, conforme a lo consignado en la “referencia” y el cuerpo del documento, este despliegue policial se desarrolló en atención a las “medidas de protesta - La toma de [REDACTED]”, actividad que fue convocada por diversos colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de la República.

Por tanto, aunque el informe describió como se desarrolló el servicio policial en las inmediaciones del Congreso de la República el 7 de diciembre de 2022, desde las 7:00 hasta las 20:15 horas, omitió mencionar un hecho relevante, pues si bien el documento revela que el despliegue policial fue debido a las protestas, no mencionó el contexto sociopolítico de ese día: el anuncio del expresidente Castillo Terrones del cierre del Congreso, que ocurrió aproximadamente a las 11:40 horas, evento relevante que debió ser consignado, especialmente porque la unidad policial bajo su mando se encargaba de la seguridad del Palacio Legislativo. Por ello, si las medidas policiales que se adoptaron ese día fueron rutinarias o si se trató de un acto de disponibilidad por parte del acusado Castillo Terrones, se determinará en la valoración conjunta de la prueba.

Por otra parte, las defensas técnicas de los acusados Lozada Morales y Venero Mellado objetaron que los 339 efectivos consignados en el documento no hubieran sido individualizados ni procesados por el delito de rebelión. De forma similar, la defensa del acusado Torres Vásquez sostuvo que el documento solo describió que el personal policial tenía equipos de control de multitudes y no de armas para la comisión del delito de rebelión. Al respecto, como ya se indicó, en este informe se detalló de manera general el despliegue del personal policial que hubo el 7 de diciembre de 2022 en las inmediaciones del Congreso de la República para su resguardo; en ese sentido, si la actividad policial solo se trató de un acto preventivo de control de multitudes o si formó parte de un alzamiento armado, se determinará en la valoración conjunta de la prueba, al igual que el equipamiento con el que contó el personal policial.

Finalmente, el abogado defensor del acusado Castillo Terrones cuestionó la validez del documento, ya que este no cuenta con la firma del coronel Chang Campos. Sobre este

punto, el documento en cuestión es un informe, definido por el Manual de Documentación Policial como un documento con el cual se comunica a la superioridad, funcionario o autoridad competente sobre un acto administrativo, acto antisocial o la comisión de un ilícito penal (pág. 80). Conforme la estructura regulada en el literal D del citado manual, entre otros, un informe debe contener la narración ordenada y cronológica del asunto que se desee comunicar a la superioridad, y debe finalizar con la indicación del lugar y la fecha de su formulación, el sello redondo, la firma y la post firma de quien formuló el documento.

Al respecto, como se indicó, este informe fue elaborado y firmado por el comandante Venero Mellado, quien lo remitió a su superior, el coronel Chang Campos, jefe de la DIVSEESP, mediante el Oficio N.º 1520-2022-REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPOCAN-AO. Por lo tanto, la ausencia de la firma del coronel no es un factor que pueda determinar la invalidez del documento, pues él no lo redactó, sino era el destinatario del mismo; en consecuencia, no se inobservó el cumplimiento de este requisito formal.

- 22) DOCUMENTAL 25 (17 EN GRAVE PERTURBACIÓN): NOTA INFORMATIVA N.º 202201763476-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-GIR¹⁴⁹ del 7 de diciembre de 2022, elaborado por el S2 Segundo Homero Eugenio Vásquez y suscrito digitalmente por el TNTE PNP Gerson Junior Gumez Cárdenas, a través del cual informó sobre: Servicio Policial cubierto por el personal del GIR durante la movilización denominada "Medidas de Protesta – La toma de [REDACTED]", (...) fue designado al mando del personal GIR-DIVSEESP, con la finalidad de ejecutar operaciones policiales de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de las medidas de protesta convocadas por diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual Gobierno y el Congreso de la República, exigiendo la salida del presidente de la república, Sr. Pedro CASTILLO TERRONES y el cierre del Congreso, con la finalidad de anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atenten contra el bienestar general de la población, el patrimonio público y privado y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas en el marco de la normatividad legal vigente y pleno respeto de los DD.HH. y libertades Individuales, en diferentes puntos de la capital, según se detalla. Siendo las 11:30 horas el suscrito, mando de cuarenta y uno (41) SO PNP, a bordo de veintiuno (21) motocicletas pertenecientes al GIR, se constituyeron a la Plaza San Martín, cercado de [REDACTED], en el lugar se presentaron al Comandante PNP Oscar MONTESINOS CARPIO, jefe de la UNISEESP- ASALTO, el mismo que dispuso realizar el servicio de patrullaje preventivo, Siendo las 14:00 horas, fueron desplazados por la central de radio (CEOPOL-DIVSEESP), a la Av. España cruce con la Av. Alfonso Ugarte, frontis de las instalaciones de la VII Región Policial [REDACTED], ya que en el lugar se encontraba detenido el señor ex presidente Pedro CASTILLO TERRONES, motivo por el cual en el lugar se encontraba un promedio de doscientos (200) personas pertenecientes al gremio "Yo apoyo a Castillo, los mismos que bloquearon el tránsito vehicular y peatonal en las avenidas antes mencionas, provistos de objetos contundentes (piedras, palos, adoquines de cemento), quienes además agredieron a los efectivos policiales, motivo por el cual el personal policial hizo uso de agentes químicos (01) un cartucho cal. 37/38, simple, logrando controlar y restablecer el tránsito vehicular y peatonal en el lugar respetando y aplicando en todo momento los principios y niveles del DL.1186 y el Manual de DD.HH. aplicados a la función policial de acuerdo a Ley.

Asimismo, siendo las 21:00 horas, por disposición de la central de radio (CEOPOL-DIVSEESP), procedieron a realizar el servicio de resguardo policial, durante el traslado del Ex Presidente señor Pedro CASTILLO TERRONES, con dirección al Complejo Policial Los Cibeles Rimac, tomando como ruta la Av. Bolivia, Av. Tacna y Av. Pizarro, manteniendo constante comunicación con (CEOPOL-DIVSEESP), llegando al lugar a las 21:12 horas

¹⁴⁹ F. 986 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

Aprox. sin registrar novedades, posteriormente el personal GIR, se replegó a la unidad, culminado el servicio policial asignado. III. Asimismo siendo las 11:40 horas, el S1 PNP Edinson ANTIPA MESCUA, al mando de Veinte (20) SA PNP, pertenecientes al GIR, a bordo del vehículo policial de placa PL-25734, conducido por el S2 PNP Raúl CHOQUE CHOQUE, perteneciente a la UNISEESP CENTRO(Águilas), se constituyeron a la Plaza San Martín, ubicado en la avenida Nicolás de Piérola N.º 994, en el lugar se presentaron al Comandante PNP Jorge Antonio CELADITA FUENTES jefe de la UNISEESP CENTRO, quien dispuso formar un dispositivo táctico en el frontis de la rejas puestas en el Jr. Carabaya con el Jr. Ocoña ya que en el lugar se encontraban un aproximado de ciento cincuenta (150) manifestantes que reclamaban el cierre del Congreso, a horas 14:45, por orden de la central de radio (CEOPOL -DIVSEESP), se desplazaron al Jr. Lampa, para el acompañamiento de la marcha por un grupo de un aproximado de quinientos (500) manifestantes, pertenecientes al colectivo "LA RESISTENCIA" quienes se desplazaron por el Jr. Pachitea, Jr. de La Unión, Av. Uruguay, Av. Garcilaso de la Vega llegando a la Av. España frontis de las Instalaciones policiales de la VII Región Policial [REDACTED], ya que al lugar fue trasladado el Sr. expresidente de la república Pedro CASTILLO TERRONES, formando el dispositivo táctico, con la finalidad de evitar enfrentamientos entre grupos simpatizantes y opositores del ex presidente. Siendo las 21:00 horas aprox. el personal GIR retorno a la unidad Por orden de (CEOPOL DIVSEESP), culminando el servicio policial.

Mediante esta nota informativa el teniente Gumez Cárdenas, jefe encargado de la GIR DIVSEESP, comunicó a las unidades, ya mencionadas, cómo se desarrolló el servicio policial cubierto por el personal de la GIR durante la movilización denominada "Medidas de Protesta – La Toma de [REDACTED]"¹⁵⁰, ello en cumplimiento de la O/O N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO, del 6 de diciembre de 2022, tal como se desprende de la "referencia" del documento. El informe emitido por el teniente Gumez Cárdenas detalló las actividades policiales que desplegó el personal GIR DIVSEESP el 7 de diciembre de 2022, este se dividió en tres apartados principales:

a) En el acápite I, el referido teniente detalló que a las 11:30 horas, en mérito a la O/O N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO, fue designado al mando del personal GIR-DIVSEESP, para ejecutar operaciones policiales de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de las medidas de protesta convocadas por diversos colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Gobierno de ese entonces y el Congreso de la República, quienes exigían la salida del expresidente de la república, Pedro Castillo Terrones y el cierre del Congreso de la República. La finalidad de dichas medidas era "anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atenten contra el bienestar general de la población, el patrimonio público y privado y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas", ello, en diferentes puntos de la Capital.

b) En el apartado II, el teniente Gumez Cárdenas señaló que a las 11:30 horas, al mando de 41 SO PNP y 21 motocicletas del GIR, se constituyó a la Plaza San Martín - cercado de [REDACTED] y se presentó ante el comandante PNP Oscar Montesinos Carpio, jefe de la UNISEESP- ASALTO, quien dispuso la realización del servicio de patrullaje preventivo. Posteriormente, a las 14:00 horas, a través de la central de radio (CEOPOL-DIVSEESP) se ordenó su desplazamiento al frontis de las instalaciones de la VII Región Policial [REDACTED], ubicado en el cruce de las avenidas España y Alfonso Ugarte, ya que en dicho lugar se encontraba detenido el expresidente Pedro Castillo Terrones.

En dicho lugar, un grupo de aproximadamente 200 personas, pertenecientes al gremio "Yo apoyo a Castillo", con objetos contundentes (piedras, palos, adoquines de cemento) bloquearon el tránsito vehicular y peatonal. A las 21:00 horas, por disposición de la central de radio (CEOPOL DIVSEESP), el personal policial brindó resguardo durante el traslado de

¹⁵⁰ Conforme se desprende del "asunto" de este medio de prueba.

Castillo Terrones hacia el Complejo Policial Los Cibeles - Rimac, al que llegaron, aproximadamente a las 21:12 horas, sin registrar novedades; tras lo cual, el personal se replegó a la unidad.

c) En el ítem III, detalló que aproximadamente, a las 11:40 horas, otro grupo de la GIR, liderado por el S1 PNP Edinson Antipa Mescua, quien estaba al mando de 20 SA PNP, se dirigió a la Plaza San Martín a bordo del vehículo policial de placa PL-25734, conducido por el S2 PNP Raúl Choque Choque de la UNISEESP CENTRO (Águilas). En dicho lugar se presentó ante el comandante PNP Jorge Antonio Celadita Fuentes, jefe de la UNISEESP CENTRO, quien dispuso la formación de un dispositivo táctico en el frontis de las rejas puestas entre los jirones Carabaya y Ocoña, ya que allí aproximadamente unos 150 manifestantes reclamaban el cierre del Congreso. A las 14:45 horas, por orden de la central de radio (CEOPOL -DIVSEESP), se desplazaron hacia el jirón Lampa para acompañar la marcha de un grupo de aproximadamente 500 manifestantes, pertenecientes al colectivo "La Resistencia", que se desplazó por los jirones Pachitea, La Unión y las avenidas Uruguay, Garcilaso de la Vega, hasta las instalaciones policiales de la VII Región Policial [REDACTED], ubicada en la avenida España, donde estaba detenido el expresidente Castillo Terrones. En ese lugar, se formó un dispositivo táctico, a fin de evitar enfrentamientos entre los grupos de simpatizantes y opositores.

Finalmente, el servicio policial culminó alrededor de las 21:00 horas, y por orden de la CEOPOL DIVSEESP el personal del GIR retorno a la unidad. Ahora bien, sobre este medio de prueba las defensas técnicas de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez, Huerta Olivas, Lozada Morales y Venero Mellado, centralmente, sostuvieron que el documento analizado reflejaba acciones preventivas y de control de disturbios, mas no la disponibilidad de las fuerzas policiales para un alzamiento armado o golpe de Estado. Al respecto, como ya se mencionó, estamos ante un documento oficial interno que dio cuenta del servicio policial que realizó la GIR DIVSEESP, específicamente, una nota informativa, que de acuerdo con el Manual de Documentación Policial es un documento que contiene una exposición veraz, sucinta, completa y precisa de hechos, actividades o situaciones de carácter policial, político social, disciplinario u otro que, por su importancia o trascendencia debían hacerse conocer a la superioridad, en forma inmediata y oportuna (pág. 88).

En ese sentido, a través de este documento se acreditó que efectivamente, el teniente Gumez Cárdenas dejó constancia del desarrollo del servicio policial que prestó la GIR DIVSEESP el 7 de diciembre de 2022, los horarios, movimientos y situaciones que se presentaron; por ello, aunque este documento es útil para establecer que ese día hubo protestas, despliegue policial y se dio la detención y traslado del expresidente Castillo Terrones; no obstante, dado el contexto sociopolítico de esa fecha, no es suficiente para determinar, por sí solo, si existió o no la disponibilidad de las fuerzas policiales a fin de ejecutar el delito de rebelión, y si la existencia de ese contexto se debió, o no, a lo que anunció el acusado Castillo Terrones a través del mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022, lo que se dilucidará en la valoración conjunta de la prueba. Asimismo, aunque la defensa técnica del acusado Lozada Morales señaló la falta de identificación de manifestantes o detenciones que acrediten disturbios, esta nota informativa acredita un contexto sociopolítico tenso, debido a que describió la ocurrencia de actos de protestas y algunos actos de agresión en contra de los efectivos policiales con objetos contundentes; sin embargo, este medio de prueba no es suficiente para acreditar por sí mismo un alzamiento armado.

Por otra parte, las defensas de los acusados Castillo Terrones, Torres Vásquez, Chávez Chino, Huerta Olivas y Venero Mellado destacaron que el colectivo "La Resistencia" era un grupo opositor no simpatizante. Sobre este punto, durante su exposición el fiscal mencionó la presencia de 150 manifestantes a favor del cierre del Congreso y 500 del colectivo "La Resistencia", sin definir si este grupo apoyaba o no al acusado Castillo Terrones; sin embargo, durante su argumentación usó dicha cifra como un indicio de un [REDACTED] de alta

tensión social y de respaldo ciudadano al expresidente. En ese sentido, aunque el documento analizado no hizo ninguna precisión sobre la orientación política de este colectivo, dado el contexto sociopolítico, es un hecho notorio que “La Resistencia” era un grupo opositor al gobierno del acusado Castillo Terrones, lo que guarda concordancia con el documento analizado, pues en este se indicó la presencia de colectivos y organizaciones sociales a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de República; por lo tanto, dicha situación se tendrá en consideración al momento de evaluar este documento en la valoración conjunta de la prueba.

Por último, los abogados defensores de los acusados Castillo Terrones y Torres Vásquez, también objetaron que el representante del Ministerio Público habría construido interpretaciones, sin que los efectivos policiales autores del documento hayan declarado en juicio. En principio, se debe considerar que estamos ante un documento público, cuya autenticidad no ha sido cuestionada ni tachada por las partes procesales; en ese sentido, aunque el teniente Gumez Cárdenas y el S2 Eugenio Vásquez no concurrieron a declarar ante este plenario sobre este documento, este mantiene su validez probatoria y será meritado conforme con el inciso 2 del artículo 393 del CPP¹⁵¹.

En cuanto al delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, la defensa del acusado Castillo Terrones señaló que la PNP señaló “logrando controlar y restablecer el tránsito vehicular y peatonal en el lugar”, lo cual es importante porque quiere decir que la PNP nunca perdió el control; no obstante, tal observación no resulta ser de recibo porque no es exacta, ya que si bien se señala “logrando controlar”, acto seguido se indica “y restablecer el tránsito vehicular y peatonal en el lugar”, y en el documento en cuestión se da cuenta de que hubo un bloqueo del tránsito vehicular, el cual posteriormente fue restablecido (por lo demás, “restablecer” según la RAE significa “volver a establecer algo o ponerlo en el estado que antes tenía”), en consecuencia, no es del todo cierto que “la PNP nunca perdió el control”, por lo que este reclamo no es atendible; sin perjuicio de ello, se precisa que la materialidad del delito *in examine* será evaluada por este Tribunal Supremo con las demás pruebas actuadas en juicio.

- 23) DOCUMENTAL 26: Nota informativa N.º 202201763517-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVESEESP/UNISEESP ESTE¹⁵² del 7 de diciembre de 2022, formulado por el S1 Lenin Carlos Tarrillo Mundaca y suscrito por el comandante Marco Jonny Montoya Sánchez.

Sobre el servicio del personal PNP de la UNISEESP ESTE durante las diversas medidas de protesta que vienen convocando varios colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de la República. El suscrito, da cuenta que el 07DIC2022 a horas 06:45, de conformidad a lo dispuesto por la superioridad, según el documento signado en la referencia, al mando de dos (02) 00. PNP Y ciento setenta (170) SO. PNP, a bordo de la UUMM PL-25123, PL-25440, PL-14440 y la PL-15923, de esta UNISEESP ESTE, se constituyó a distintos puntos de la ciudad de [REDACTED], con la finalidad de ejecutar operaciones policiales de Prevención, Seguridad, Protección y Mantenimiento del orden público, anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atenten contra el bienestar general de la población, el normal desarrollo de las actividades ciudadanas y el patrimonio público y privado, durante las diversas medidas de protesta que vienen convocando varios colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de la República. (...) personal PNP en mención instaló el dispositivo de seguridad en su zona del responsabilidad in partir de las 07:00 horas, siendo el caso que a consecuencia de la crisis política Wiwith actualmente, se suscitaron diversos acontecimientos que promovieron la movilización de diversas agrupaciones sociales que apoyaban y

¹⁵¹ El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

¹⁵² F. 987 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

rechazaban al gobierno en curso y al Congreso de la República, suscitándose concentraciones de dichas agrupaciones en distintos puntos de la ciudad para manifestar su apoyo y rechazo al gobierno y al Congreso de la República. (...) IV. Cabe mencionar que el personal PNP que se encontraba en el puesto A, conjuntamente con treinta (30) SO. PNP del puesto responsabilidad D, y Todos del punto E, a las 16:00 horas aproximadamente, fueron desplazados a la Prefectura, sito en la intersección de la Av. España con la Av. Alfonso Ugarte, Cercado de [REDACTED], para garantizar el orden Público durante la detención del Sr. Pedro CASTILLO TERRONES, ante la presencia de cientos de ciudadanos pertenecientes a diversas agrupaciones gremiales, quienes provistos de pancartas y banderolas se hicieron presente manifestando a favor y en contra del gobierno de Pedro CASTILLO TERRONES y del Congreso de la República; los manifestantes realizaron en el lugar un plantón de protesta que se prolongó hasta las 18:30 horas aproximadamente; personal PNP haciendo uso correcto de la fuerza y de sus medios de policía, controlaron el accionar violento de algunos manifestantes, finalizando dicha protesta con el retiro progresivo de todos los asistentes. V. El servicio policial fue supervisado por el Gral. PNP - jefe de la Región Policial conjuntamente con el suscrito y oficiales al mando, a la vez el Personal PNP UNISEESP ESTE, dio cumplimiento a la misión encomendada de manera eficiente, actuando en todo momento bajo el respeto irrestricto de lo prescrito en la Constitución Política del Perú y demás normatividad legal vigente, culminando el servicio policial a horas 20:00 horas, retornando a esta Unidad PNP a las 20:30 horas.

El documento analizado es la Nota Informativa N.º 202201763517-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED] /DIVESEESP/ UNISEESP ESTE del 7 de diciembre de 2022, de carácter “reservado”. Este documento fue formulado por el S1 Lenin Carlos Tarrillo Mundaca y firmado por el comandante Marco Jonny Montoya Sánchez, quien lo remitió a varias unidades de la Policía Nacional del Perú, tal como se desprende del ítem “distribución” fue enviado a: COMASGEN PNP, COMASGEN-CO REGPOL [REDACTED], COMASGEN-CO SEG, REGPOL [REDACTED] DIVREINT [REDACTED] y la REGPOL [REDACTED] DIVESEESP. Conforme se desprende del “asunto” de este documento, su finalidad era informar sobre el “servicio del personal PNP de la UNISEESP Este, durante las diversas medidas de protestas que vienen convocando varios colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de la República”. Actividades que se desarrollaron en atención al documento de la “referencia”: OO N.º 212-2022-REGPOL-[REDACTED]/DIVESEESP-UNIPLO, del 6 de diciembre de 2022.

El informe emitido por el comandante Montoya Sánchez, detalló las actividades policiales que desplegó el personal de la UNISEESP ESTE el 7 de diciembre de 2022, este se dividió en cinco apartados principales:

- i) En el apartado I, el comandante Montoya Sánchez informó que, el 7 de diciembre de 2022, a las 06:45 horas, conforme a lo dispuesto por la superioridad, contenido en la OO 212-2022[...], al mando de 2 OO PNP y 170 SO. PNP, a bordo de las UUMM PL-25123, PL-25440, PL-14440 y PL-15923, la UNISEESP ESTE, se constituyó a distintos puntos de la ciudad de [REDACTED], a fin de “ejecutar operaciones policiales de prevención, seguridad, protección y mantenimiento del orden público, anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atenten contra el bienestar general de la población, el normal desarrollo de las actividades ciudadanas y el patrimonio público y privado, durante las diversas medidas de protesta vienen convocando varios colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y contra del Gobierno y el Congreso de la República”.
- ii) En el acápite II, se detalló la distribución e instalación del dispositivo de seguridad desplegado por el personal PNP de la UNISEESP ESTE, que se distribuyeron en los siguientes puntos: a) Edificio Alzamora, a cargo del CMDTE Montoya Sánchez y el CAP PNP Daniel Torres Pita, con 105 SA PNP; b) Segunda línea de contención Av. Abancay / Jr. Huallaga, a cargo del TNT PNP Eder Infanzón Gómez con 30 SA PNP; c) Reserva táctica Av. Abancay / Jr. Ancash, a cargo de S2 PNP Michael Chora Zegarra, con 2 SA PNP; d) Plaza San Martín, a cargo del ST1 PNP José Arce Flores, con 19 SA PNP; y e) Reserva táctica en la UNISEESP ESTE, a cargo del ST1 PNP Guido Dueñas Geri, con 11 SA PNP.

iii) En el punto III, detalló que el citado personal PNP instaló el dispositivo de seguridad en su zona de responsabilidad, a partir de las 07:00 horas. Precizando que, como consecuencia de la crisis política vivida, se suscitaron diversos acontecimientos que promovieron la movilización de diversas agrupaciones sociales que apoyaban y rechazaban al gobierno en curso y al Congreso de la República, lo que, ocasionó concentraciones de dichas agrupaciones en distintos puntos de la ciudad para manifestar su apoyo y rechazo al gobierno y al Congreso de la República.

iv) En el acápite IV, se detalló que el personal PNP del puesto A, junto con 30 SO PNP del puesto responsabilidad D, y todo el personal del punto E, aproximadamente, a las 16:00 horas, fueron desplazados a la prefectura (intersección de las avenidas España y Alfonso Ugarte - Cercado de ■■■■■), a fin de garantizar el orden público durante la detención de Pedro Castillo Terrones. Destacó la presencia de cientos de ciudadanos pertenecientes a diversas agrupaciones gremiales, a favor y en contra del gobierno de Castillo Terrones y del Congreso de la República, quienes, provistos de pancartas y banderolas, realizaron un plantón de protesta que se prolongó hasta, aproximadamente, a las 18:30 horas. Por lo que, el personal PNP haciendo uso correcto de la fuerza y de sus medios de policía, controlaron el accionar violento de algunos manifestantes, protesta que finalizó con el retiro progresivo de todos los asistentes.

v) En el apartado V, refirió que el servicio policial fue supervisado por el GRAL. PNP - jefe de la Región Policial junto con el suscrito y los oficiales al mando. Precizando que, el servicio policial culminó a las 20:00 horas; por lo que, retornó a su Unidad PNP a las 20:30 horas, sin novedad alguna.

Finalmente, conforme se desprende del apartado “medidas adoptadas”, el comandante Montoya Sánchez refiere que mantuvo comunicación radial con los niveles de comando PNP, brindó y garantizó el orden público e informó a la superioridad. Ahora bien, sobre este medio de prueba, los abogados defensores de los acusados Castillo Terrones, Torres Vásquez, Lozada Morales, Venero Mellado y la tercera legitimada, argumentaron que la nota informativa solo acreditó un contexto de protestas preexistente y actividades de prevención, mas no un alzamiento armado o disponibilidad operativa a favor del acusado Castillo Terrones, ya que en el documento se consignó que el servicio culminó “sin novedad”.

Al respecto, la prueba analizada es una nota informativa, que de acuerdo con el Manual de Documentación Policial es un documento que contiene una exposición veraz, sucinta, completa y precisa de hechos, actividades o situaciones de carácter policial, político social, disciplinario u otro que, por su importancia o trascendencia se deben hacer conocer a la superioridad en forma inmediata y oportuna (pág. 88). Del análisis del citado documento, se verificó que, en efecto, por su intermedio el comandante Montoya Sánchez informó a la superioridad sobre las circunstancias en que se desarrolló el servicio policial que prestó la UNISEESP ESTE, que estuvo bajo su cargo, el 7 de diciembre de 2022, con motivo de las protestas que convocaron varios colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de la República; por lo que se desarrollaron operaciones policiales de prevención, seguridad, protección y mantenimiento del orden público, con motivo de las mencionadas protestas por parte del personal policial, lo que da cuenta de un contexto sociopolítico tenso.

En esa línea, las defensas técnicas de los acusados Chávez Chino y Huerta Olivas también señalaron que este documento no es idóneo para acreditar los disturbios porque es impreciso, ya que no se identificó a los colectivos, las personas ni los hechos específicos. Al respecto, como ya se indicó, esta nota informativa acredita un contexto sociopolítico tenso, por ende, si bien no se habrían individualizado a los manifestantes y los hechos que realizaron, el dato objetivo es que, el comandante Montoya Sánchez describió la ocurrencia de actos de protestas y también actos violentos que fueron contrarrestados por personal policial con el “uso correcto de la fuerza y sus medios de policía”.

En ese sentido, si existió o no un alzamiento armado o disponibilidad operativa de las fuerzas policiales a favor del acusado Castillo Terrones, se dilucidará en la valoración conjunta de la prueba. Por otro lado, las defensas de los acusados Castillo Terrones, Lozada Morales cuestionaron la temporalidad de la ejecución del despliegue policial, pues este inició a las 06:45 horas, antes del mensaje presidencial de aproximadamente las 12:00 horas, lo que en su criterio desvirtúa la tesis de coordinación con el acusado Castillo Terrones, indicando además que lo ocurrido después de las 14:00 horas no se le puede imputar a su patrocinado, pues ya estaba vacado.

Según la tesis probatoria del representante del Ministerio Público este documento acreditó el despliegue de personal policial de la UNISEESP ESTE, conformado por 2 oficiales y 170 suboficiales en distintos puntos de la ciudad de ■■■■, que fue organizado en líneas de contención y reserva táctica, lo que revelaría que el acusado Castillo Terrones disponía de capacidad operativa para ejecutar el mensaje presidencial, lo que sugeriría la concurrencia de un indicio para la consumación del delito de rebelión.

Ciertamente, esta nota informativa de manera textual no hizo alusión a alguna orden por parte del acusado Castillo Terrones; por el contrario, refiere que las operaciones policiales que desarrolló la UNISEESP ESTE, fueron de prevención, seguridad, protección y mantenimiento del orden público, con motivo de las protestas que se convocaron para el 7 de diciembre de 2022. En ese sentido, si el despliegue policial realizado por la UNISEESP ESTE tiene vinculación con el acusado Castillo Terrones o fue un acto de disposición de la fuerza policial de su parte, según la tesis fiscal, se determinará en la valoración conjunta de la prueba. En el mismo sentido, si bien la defensa del acusado Lozada Morales argumentó que no se puede sostener la disponibilidad desde las 6:45 horas si según la acusación la intervención de su patrocinado habría iniciado recién a las 11:45 horas, ello se determinará en una etapa posterior del plenario.

Asimismo, la defensa del acusado Huerta Olivas cuestionó la veracidad del documento, pues en juicio oral no declaró el suboficial Tarrillo Mundaca, que fue quien elaboró este documento. En principio, se debe considerar que estamos ante un documento público, cuya autenticidad no ha sido cuestionada por las partes procesales; en ese sentido, aunque el comandante Montoya Sánchez y el suboficial Tarrillo Mundaca no concurrieron a declarar ante este plenario, este documento mantiene su validez probatoria y será meritado conforme con el inciso 2 del artículo 393 del CPP.

Finalmente, las defensas de los acusados Torres Vásquez y Lozada Morales sostuvieron que, incluso, este documento evidenciaba la detención ilegal de Castillo Terrones. Sobre ese asunto, este documento refiere que a las 16:00 horas del 7 de diciembre de 2022, el personal policial que se encontraba en los puntos A, D y E, fueron desplazados a la Prefectura, ubicada en la intersección de las avenidas España y Alfonso Ugarte, para garantizar el orden público durante la detención del acusado Castillo Terrones, ante la presencia de manifestantes a favor y en contra del gobierno del citado acusado, quienes realizaron un plantón hasta las 18:30 horas de ese mismo día. En ese sentido, este medio de prueba solo da cuenta de las acciones que desplegó el personal policial a fin de controlar a los manifestantes, pues dicho personal se constituyó en la Prefectura después de la detención del acusado Castillo Terrones. Por lo demás, sobre la legalidad de la intervención de Castillo Terrones, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.º 01803-2023-PHC/TC.

- 24) DOCUMENTAL 27: Oficio N.º 071-2023-REGPOL-■■■■/DIVSEESP-UNILog-SAM¹⁵³ del 3 de agosto de 2023, suscrito por Frank Ricardo Chang Campos, en su condición de coronel PNP jefe de la División de Servicios Especiales – Región Policial ■■■■, mediante el cual

¹⁵³ Fs. 988-1015 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

remitió información de los registros de afectación de armamento y municiones de las Unidades Policiales ASALTO Y UNIPOCAN correspondiente al 7 de diciembre de 2022.

Que tenía adjuntos: Oficio N.º CF 383-2022 (217) /2023-MPFN-2da FSTETDCFP del 26 de julio de 2023; Oficio N.º 46-23-REGPOLL/DIVSEESP-UNISEESP-ASALTO-SAM del 1 de agosto de 2023 - Servicio en el Congreso de la República del 07.12.2022; Oficio N.º 917-2023-REG-POL-■■■■/DIVSEESP-UNIPOCAN del 1 de agosto de 2023 – Registro de afectación de armamento, munición; y la Relación Nominal del Personal de la UNIPOCAN que participó en el servicio del 07DIC22, que se encontraba al mando Cmdte. Justo Jesús Venero Mellado en Jr. Junín/Jr. Ayacucho (22 efectivos policiales), Jr. Huallaga/Jr. Andahuaylas (10 efectivos policiales), Jr. Huallaga/Jr. Ayacucho (11 efectivos policiales), Jr. Junín/Jr. Paruro (10 efectivos policiales), con un total de 53 efectivos policiales.

Este documento deja constancia que, mediante el Oficio N.º 071-2023-REGPOL-■■■■/DIVSEESP-UNIOLOG-SAM, del 3 de agosto de 2023¹⁵⁴, el coronel PNP Frank Ricardo Chang Campos, jefe de la División de Servicios Especiales de la Región Policial de ■■■■ — en atención al Oficio N.º CF 383-2022 (217)/2023-MPFN-2da FSTEDCFP, del 26 de julio de 2023¹⁵⁵—, remitió la información que le proporcionaron las Unidades de Servicio Especial ASALTO y UNIPOCAN, conformada por las copias autenticadas sobre el registro de afectación de armamento y munición, así como, la relación del personal policial que brindó servicio en inmediaciones del Congreso de la República el 7 de diciembre de 2022. La información anotada le fue remitida a través de los Oficios N.os 46-23-REGPOLL/DIVSEESP-UNISEESP-ASALTO-SAM, del 1 de agosto de 2023¹⁵⁶, y 917-2023-REG.POL-■■■■/DIVSEESP-UNIPOCAN, del 1 de agosto de 2023¹⁵⁷.

Así, se tiene que, mediante el Oficio N.º 46-23-REGPOLL/DIVSEESP-UNISEESP-ASALTO-SAM, el comandante PNP Robert Caballero Benalcazar, jefe de la UNISEESP – ASALTO, le remitió al coronel PNP Chang Campos, copias xerográficas debidamente autenticadas del registro de afectación de armamento (escopeta lanza gas - caza) y la relación nominal del personal perteneciente a la UNISEESP – ASALTO que cubrió el servicio en el perímetro del Congreso de la República; cuya documentación se encuentra de folios 991 a 996, y acredita lo siguiente: a) En el folio 991, se encuentran dos listados: “servicios de escopeteros lanza gas – caza – 06 al 07 DIC 2022” y “servicio escopeteros lanza gas – caza – 07 DIC 2022”, que son los registros de las personas que tenían armamento ese día.

En la primera lista se encuentran 5 efectivos policiales y en la segunda se consignaron los nombres de 9 efectivos policiales. Si bien se observa que en la columna “ART” se consignó el número 5, 8 y 10, del documento no es posible establecer a que obedece esta descripción. Se precisa que, en el folio 994 se repite dicha información. b) A folio 992 y 993, se encuentra una lista denominada “Servicio del 07 al 08 DICIEM 2022 UNISEESP – ASALTO”, en la cual se consigna la lista del personal asignado a cada uno de los puntos de resguardo, tales como: Palacio de Gobierno “compañía especial”, Jefe de Plaza Mayor, Enlace Plaza Mayor de ■■■■, Enlace de Plaza Bolívar, ECD-05, ECD-06, ECD-07, ECD-08, Palacio de Gobierno compañía especial, Plaza ■■■■ Mayor personal choque, ECD-02, ECD-03, ECD-04. Se precisa que, en los folios 995 y 996 se repite dicha información.

Ahora bien, a través del Oficio N.º 917-2023-REG.POL-■■■■/DIVSEESP-UNIPOCAN, el comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado, jefe de la UNIPOCAN –PNP, remitió copias autenticadas del registro de afectación de armamento, munición y la relación nominal del personal de la UNIPOCAN que cubrieron el servicio en el perímetro del Congreso de la República, el 7 de diciembre de 2022, conforme a la O/O N.º 2012-2023-REGPOL

¹⁵⁴ Folio 988 del Cuaderno de Pruebas del Ministerio Público, Tomo IV.

¹⁵⁵ Ibidem, folio 989. Mediante este documento el representante del Ministerio Público solicitó los registros de afectación de armamento y municiones de las Unidades de Servicios Especiales ASALTO, POLCAN, así como, de los efectivos policiales que hayan brindado servicios en apoyo a la seguridad del perímetro del Congreso el 7 de diciembre de 2022.

¹⁵⁶ Ibidem, folio 990.

¹⁵⁷ Ibidem, folio 997.

LIM/DIVSEESP-UNIPLO, con motivo de la movilización y protestas convocada por organizaciones políticas y sociales; y la documentación que la conforma se encuentra de folios 998 a 1003 y a folios 1012 y 1013, que acreditan lo siguiente: a) A folios 998 se observan dos cuadros y su continuación (en el folio 999), sobre el “control de salida y devolución de armamentos”, que tiene las columnas con las siguientes descripciones: fecha de afectación (hora, día, mes y año), grado, apellidos y nombres, armamentos (tipo, marca y serie), accesorios (chaleco y grillete), firma, huella, fecha de entrega (hora, día, mes y año), firma y huella. b) Se precisa que, en el primer cuadro, en el primer ítem se consignó información del 6 de diciembre de 2022 y en los siguientes registros, se verifica que estos corresponden al 7 de diciembre de 2022.

Este punto fue cuestionado en juicio oral por la defensa técnica del acusado Torres Vásquez y se verificó que, en efecto, las armas fueron afectadas el 7 de diciembre de 2022 después de las 13:00 horas, siendo principalmente retiradas a partir de las 18:00 o 19:00 horas. c) A folios 1000 a 1003, se encuentran las listas del control de salida y devolución de armamentos, del 7 de diciembre de 2022, la cual fue suscrita por 33 efectivos policiales de la UNIPOCAN, en esta se observa que, desde las 06:00 horas hasta las 09:15 horas, 21 efectivos policiales efectuaron el retiro de armamento, 5 de ellos retiraron escopetas ZDI y el resto pistolas S/S, armas que fueron devueltas ese mismo día. d) Finalmente a folios 1012 y 1013 se consignó la “relación nominal del personal de la UNIPOCAN que participó en el servicio del 07DIC22”, de la cual, se verifica que el personal se dividió en 4 puntos: Jr. Junín/ Jr. Ayacucho (22 efectivos), Jr. Huallaga/ Jr. Andahuaylas (10 efectivos), Jr. Huallaga/ Jr. Ayacucho (11 efectivos) y Jr. Junín/ Jr. Paruro (10 efectivos).

Por otro lado, durante el debate probatorio, las partes formularon sus cuestionamientos a este medio de prueba. Así, se tiene que la defensa técnica del acusado Lozada Morales indicó que este medio de prueba carece de autenticidad, debido a que la información que remitió la UNIPOCAN esta mutilada, pues las listas que se remitieron fueron un extracto de solo 5 hojas, que van del folio 60 a 65, no habiendo podido observar la información consignada en las 60 primeras páginas. Al respecto, conforme al marco fáctico de imputación no era necesaria la remisión de las páginas anotadas, pues no son pertinentes, ya que temporalmente no se encuentran dentro de dicho marco. Además, la citada defensa técnica sostuvo que este medio de prueba se debió actuar y contrastar de manera conjunta con la Documental N.º 16, ya que, contiene la relación del personal PNP de la Unidad de Policía Canina-UNIPOCAN División, desde el 7 hasta el 8 de diciembre de 2022, lo cual, se realizará en la valoración conjunta.

Por su parte, la defensa del acusado Venero Mellado, si bien refirió que los fusiles AKM únicamente son para cubrir los servicios nocturnos de las listas de entrada y salida de armamentos se observa que, 5 efectivos policiales retiraron dicha arma en horas de la mañana el 7 de diciembre de 2022. Por otro lado, si bien el acusado Venero Mellado sostuvo que ninguno de los efectivos policiales que aparece en la relación de entrada y salida de armamento, intervino en el control de multitudes, esto no es así, pues en ambas listas aparecen: los S3 PNP Valdiviezo Rojas Daniel, Meneses Gutiérrez Armando (escopeta), Arista Pinedo Juan (escopeta), Ayasta Huamaní Javier (escopeta) y Del Castillo Andrade Alvaro (escopeta). Precisando que cada uno de ellos prestó servicios en cada uno de los siguientes puntos: Jr. Junín/ Jr. Ayacucho, Jr. Huallaga/ Jr. Andahuaylas, Jr. Huallaga/ Jr. Ayacucho y Jr. Junín/ Jr. Paruro.

A su turno, la defensa técnica de la acusada Chávez Chino sostiene que, indebidamente, el fiscal supremo introdujo al debate los Oficios N.ºs 917-2023, 46-2023 y CF-383; sin embargo, como ya se expuso estos forman parte del Oficio N.º 071-2023. Asimismo, destacamos que no se advierte algún cambio de teoría por parte del representante del Ministerio Público, en tanto, las pruebas actuadas serán meritadas conforme a los hechos y el delito que se imputa a cada acusado, que en el caso de la acusada Chávez Chino se trata únicamente del delito de rebelión. Por otro lado, si bien en el documento no se señala

de manera expresa a que puestos o lugares fueron remitidos los efectivos policiales con armamento, tal como lo refirió la defensa de Huerta Olivas, esto es verificable con las listas de folios 1012 y 1013, ya detalladas. Se debe precisar que, si bien los efectivos policiales que suscribieron esta documentación no brindaron su declaración en este juicio oral, esto no enerva su validez probatoria y será evaluada conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 393 del CPP.

- 25) DOCUMENTAL 28: Oficio Nro. 184-2023-REGPOL-L/DIVSEESP-UNISEESP-ESTE-JPA.SEC¹⁵⁸ de 08.08.2023, -trigésimo cuarta sesión del juicio oral de fecha 12 de junio del 2025- suscrito por el comandante PNP Edison Randi Rosas Ore, jefe UNISEESP – Este – Región Policial [REDACTED]. Relación nominal de los treinta (30) efectivos que estuvieron al mando del Tnte. PNP Eder Antonio Infanzón Gómez en la 2da línea de contención en la Av. Abancay con el Jr. Huallaga del 07.12.2022 denominado Equipo Robocop.

El documento evaluado es el Oficio N.º 184-2023-REGPOL-L/DIVSEESP-UNISEESP-ESTE-JPA-SEC, del 8 de agosto de 2023, el comandante PNP Edison Randi Rosas Ore, jefe de la UNISEESP- ESTE de la Región Policial [REDACTED]. A través del cual remitió la identificación de los 30 efectivos PNP que estuvieron al mando del teniente PNP Eder Antonio Infanzón Gómez en la segunda línea de contención ubicada en la Av. Abancay y el Jr. Huallaga, el 7 de diciembre de 2022. Así se tiene que se anexó a este documento una lista con la siguiente denominación: “Servicio policial del 07 de diciembre de 2022, Av. Abancay / Jr. Huallaga – 2DA línea de contención, Equipo Robocop”. Esta lista está conformada por 30 efectivos policiales, incluido el TNTE PNP Infanzón Gómez, que estaba al mando de este equipo. Específicamente, estaba conformado por: 1 TNTE, 1 SS, 2 SB, 2 ST1, 3 S2 y 21 S3, evidenciándose que, que los efectivos PNP S3 Jordy Rangel de la Cruz, Jefferson Salinas Pacheco, Jorge Luis Roque Núñez y Wilver Hinostrero Pérez, fueron escopeteros.

Ahora bien, durante el debate probatorio, las defensas técnicas de los acusados Castillo Terrones, Lozada Morales y Huerta Olivas sostuvieron que este documento no tiene valor probatorio, pues requiere de un conocimiento policial especializado; por lo que, debió ser explicado por un perito o especialista. Al respecto, consideramos que, si bien no concurrieron a declarar a este juicio oral el comandante PNP Rosas Ore, o los efectivos policiales que tuvieron la condición de escopeteros el 7 de diciembre de 2022, de la lectura de este documento se desprende que el equipo “Robocop”, actuó como una segunda línea de contención entre la Av. Abancay y el Jr. Huallaga, la cual estuvo bajo el mando del teniente PNP Infanzón Gómez. Por ende, las funciones, órdenes o instrucciones que siguieron los mencionados efectivos policiales se determinarán en la valoración conjunta de los medios de prueba.

- 26) DOCUMENTAL 29: acta fiscal¹⁵⁹ de Deslacrado y Visualización de Evidencia Documental del 1 de septiembre de 2023 de la carpeta fiscal N.º 383-2022, en la que se visualizaron las Muestras “08, 10,12 y 17”, incautadas el 23 de marzo de 2023 conforme con el Acta de allanamiento en el domicilio del investigado Aníbal Torres Vásquez, ubicado en la calle Roma N.º 371 – Urbanización San Felipe – Distrito de [REDACTED].
MUESTRA 08 (...) se deja constancia de los siguientes números 995392112,99532414,957530219, este debajo del nombre Celinda Linda Espinoza; 924651974,998143587 con el nombre Ruth, 931132496,989442606,941883500,998245051, 959555187, con nombre Nériida y se visualiza extractos de contenido político.

¹⁵⁸ Fs. 1016-1017 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

¹⁵⁹ Fs. 1018-1093 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

MUESTRA 10 (...) Se deja constancia que por un lado tiene inscripciones que, según el Sr Aníbal Torres Vásquez correspondería a su hijo Marco Antonio Torres López, entre otros, indica “Reestructuración de la fiscalía Suprema (CNM)”.

MUESTRA 12 Se deja constancia que se observan 6 hojas de papel; en la primera hoja se advierte que está rota y en ella se lee: “ANIBAL STACIO – RIMAQ LLAQTA – PLAZA SAN MARTIN, en la segunda y tercera hoja con membrete Perú – Presidencia del Consejo de Ministros: “Enfermeras – Suplencia - 434 plazas”; en la cuarta, quinta y sexta hoja se hallan engrapadas y estas corresponde a un argumento de descargo o defensa del Sr. Aníbal Vásquez Torres respecto a afirmaciones Karelím López contra su persona. (No se encuentra físicamente dentro del documento)

MUESTRA 17: Oficio N.º 359-022-PR del 17.11.2022 con Proyecto de Ley N.º 3570/2022-PE de fecha 17 de noviembre de 2022 suscrito por Castillo Terrones y Torres Vásquez, transcripción de material audiovisual y notas periodísticas de las declaraciones de Karelím López; resumen ejecutivo- Departamento de Estado de los Estados Unidos , planteamiento de la confianza en el pleno, croquis “ la capsula”, análisis de los delitos de Rebelión y conspiración del Código Penal peruano, análisis de Baltazar Morales, Parraguéz, Discurso del Dr. Augenio Raúl Zafaroni, Proyecto de publicación denominado “Asamblea Constituyente” por Aníbal Torres Vásquez, proyecto de publicación denominado “Porque una nueva constitución” por Aníbal Torres Vásquez, Manuscrito de puño y letra de Sr. Aníbal Torres Vásquez e impresión del tipo penal de rebelión al reverso, descargos relacionados a visitas de congresistas a la PCM y consejo constitucional.

En esta acta fiscal de deslacrado y visualización de evidencia documental del 1 de septiembre de 2023, los fiscales adjuntos provinciales Marco Carbajal Valencia y Emily Terreros Julca, adscritos al despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, dejaron constancia de dicha diligencia. Ello, en mérito a la Disposición N.º 30, del 17 de agosto de 2023, en la que se programó la mencionada diligencia de deslacrado y visualización de las “Muestras 08, 10, 12 y 17”, que fueron incautadas el 23 de marzo de 2023 en la diligencia de allanamiento que se practicó en el domicilio del acusado Aníbal Torres Vásquez, ubicado en calle Roma N.º 371, Urbanización San Felipe, distrito de [REDACTED], medida limitativa de derechos que fue autorizada por la Resolución N.º 01, del 10 de marzo de 2023, recaída en el Expediente Judicial N.º 0039-2022-5-5001-JS-PE-01.

En esta acta se dejó constancia de la participación del acusado Torres Vásquez junto con su defensa técnica, el abogado Rafael Sotelo Ojeda.

Ahora bien, como ya se indicó, en esta diligencia de deslacrado y visualización se revisaron las muestras “08, 10, 12 y 17”, las que se encontraban debidamente lacradas en sobres manilas amarillos y sellados con cinta adhesiva transparente, con la cadena de custodia respectiva, cuyo contenido se describe a continuación:

- a) Muestra 08: Se dejó constancia que contenía una libreta pequeña para notas con empastado de cartón con la imagen a color de una niña y un paisaje con palmeras que tenía la inscripción “LUIS” en la cara frontal, así como un almanaque de los años 2020, 2021 y 2022 en la parte posterior del empastado con la inscripción “UNA NOTA VALE MAS QUE MIL PALABRAS”, con hojas en diversos colores, algunas que estaban fijadas y otras con signos de haber sido arrancadas o desprendidas, con manuscritos con lapicero de tinta negro, azul, rojo y con lápiz, con diversos textos. Asimismo, se anotó que no se consideraron las inscripciones relacionadas con víveres de cocina, debido a su irrelevancia. Sin embargo, el representante del Ministerio Público, destacó que en esta libreta se consignaron diversos números telefónicos: 995392112, 99532414, 957530219 (este último asociado al nombre de Celinda Linda Espinoza), 924651974, 998143587 (bajo el nombre Ruth)

931132496, 989442606, 941883500, 998245051, 959555187 (con el nombre de Nériða). Se dejó constancia que, además de los números, se observaban extractos de contenido político. Si bien este extremo no fue oralizado por el representante del MP, si fue mencionado en el debate probatorio, forma parte del acta fiscal y se encuentra físicamente dentro de los documentos que se acompañaron en esta acta fiscal.

- b) Muestra 10: En el acta se registró que se trataba de un documento conformado por una hoja de papel de color blanco con anotaciones manuscritas con lapicero de tinta azul y lápiz, en cuyo reverso tenía imágenes de un plano. Se dejó constancia que, según el propio acusado Torres Vásquez, estas inscripciones corresponderían a su hijo Marco Antonio Torres López, entre las que destacó la mención: “Reestructuración de la Fiscalía Suprema (CNM)”. Al respecto, consideramos que esta muestra reflejaría una mezcla entre notas personales y planteamientos de carácter político-jurídico, pues la mención destacada sugeriría un eventual rediseño institucional.
- c) Muestra 12: En el acta se consignó que constaba de 6 hojas de papel, algunas tipeadas y otras manuscritas con tinta azul y negra con el membrete: Perú – Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, PCM) conteniendo manuscritos, de las cuales: la primera hoja: aparecía rota, con la inscripción “ANÍBAL STACIO – RIMAQ LLAQTA – PLAZA SAN MARTÍN”; en la segunda y tercera hoja: con el membrete Perú - PCM, contienen referencias a: “Enfermeras – Suplencia – 434 plazas”; y en la cuarta, quinta y sexta hoja: se halló engrapadas con un argumento de descargo o defensa del propio acusado Torres Vásquez, con relación a las afirmaciones que formuló Karelím López en su contra. Solo se conoce de su contenido, porque se dejó constancia de ello en el acta fiscal; sin embargo, no forma parte del documento, pues los 6 folios que la conformarían no fueron adjuntados. El MP durante su intervención tampoco oralizó esta muestra ni la mencionó en la acusación fiscal donde solo se destacó el aporte probatorio de las muestras 10 y 17.
- d) Muestra 17: Se dejó constancia de que se trataba de un compendio de diversos documentos y materiales, entre ellos: i) Oficio N.º 359-022-PR, del 17 de noviembre de 2022. Proyecto de Ley N.º 3570/2022-PE, suscrito por Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres Vásquez (8 folios). ii) Transcripciones de material audiovisual y notas periodísticas sobre las declaraciones de Karelím López (14 folios). iii) Resumen ejecutivo proveniente del Departamento de Estado de los Estados Unidos (3 folios). iv) Documentos sobre: El planteamiento de la cuestión de confianza en el Pleno (7 folios). v) Un croquis titulado “La cápsula” (1 folio). vi) Análisis de los delitos de rebelión y conspiración del Código Penal peruano. Referencias doctrinales desarrolladas por Baltazar Morales Parraguéz (3 folios). vii) Discurso del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, del 1 de febrero de 2023 (10 folios). viii) Proyectos de publicación atribuidos a Torres Vásquez, denominados: “Asamblea Constituyente” (2 folios) y “Por qué una nueva Constitución” (3 folios), que no estaban fechados. ix) Manuscrito de puño y letra de Torres Vásquez, con lo que sería una canción y otros. x) Manuscrito de puño y letra de Torres Vásquez con una impresión del tipo penal de rebelión al reverso (1 folio). xi) Finalmente, se incluyeron escritos de descargo sobre visitas de congresistas a la PCM y consejo constitucional (5 folios).

También se dejó constancia de la existencia de otros documentos en 46 folios, que se consideraron irrelevantes para esta investigación. Asimismo, se detalló que los documentos señalados en las muestras 8, 10, 12 y 17, se adjuntaron en copias a 72 folios. (dentro de estos folios no se habría considerado la muestra 12)

De lo expuesto, se advierte que las muestras evaluadas recogen diversos contenidos, desde números de teléfono y anotaciones personales hasta proyectos legislativos y reflexiones político-académicas. Respecto de este medio de prueba, en concreto, el representante del Ministerio Público señaló que los documentos incautados en la casa del

acusado Torres Vásquez (muestras 08, 10, 12 y 17), particularmente, los artículos y proyectos hallados (muestra 17) demostrarían la intención que tenía el acusado Torres Vásquez de realizar una reforma drástica de la Constitución, lo cual se habría reflejado en el mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022. Argumentó que existirían similitudes textuales entre los proyectos de artículos “Asamblea Constituyente” y “Por qué una nueva Constitución”, con el discurso presidencial, documentos con los que se acreditaría que Torres Vásquez concibió la idea de disolver el Congreso y plantear una nueva Constitución, considerándolo autor intelectual del mensaje presidencial, ya que según la tesis fiscal el habría redactado el mensaje presidencial.

Ahora bien, durante el debate probatorio la defensa técnica del acusado Torres Vásquez sostuvo que este proceso se trataba de una persecución política por sus ideas y que se estaba vulnerando su derecho a la libertad de expresión, pues los artículos que se le incautaron eran opiniones académicas y públicas, las cuales fueron difundidos antes de los hechos. Al respecto, en nuestro ordenamiento jurídico se garantiza el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que encuentra su fundamento en el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la libertad de expresión garantiza que las personas puedan transmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones¹⁶⁰. En ese sentido, aunque los textos que se le incautaron al acusado Torres Vásquez muestran su postura u opiniones académicas o políticas, en la valoración conjunta de la prueba se determinará si existe un vínculo entre estos textos y el mensaje anunciado por el expresidente Castillo Terrones.

Asimismo, la defensa de Torres Vásquez también sostuvo que la Fiscalía basó su acusación en conjeturas y no en pruebas directas, pues, aunque reconoce que existirían similitudes textuales entre los artículos “Asamblea Constituyente” y “Por qué una nueva Constitución”, y el discurso presidencial, sostiene que no existe otro elemento probatorio que acredite que efectivamente él redactó el mensaje. En la misma línea, los abogados defensores de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas, Lozada Morales y Venero Mellado, sostuvieron que la fiscalía hizo comparaciones textuales, sin haber realizado una pericia lingüística.

Al respecto, el sistema procesal reconoce el principio de libertad probatoria, regulado en el artículo 157 del Código Procesal Penal que establece que, “todos los hechos y circunstancias pertinentes para la correcta solución del caso pueden ser probados por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones establecidas en la ley”, lo que significa que no existe un catálogo cerrado de pruebas para acreditar determinada circunstancia; por lo que, las partes procesales pueden valerse, entre otros, de documentos, pericias, testimonios, actas, indicios, para acreditar determinada situación, siempre que se respete la legalidad, la pertinencia y los derechos fundamentales. Por lo que este aspecto se dilucidará en la valoración conjunta de la prueba.

Por otro lado, las defensas de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas, Lozada Morales y Venero Mellado cuestionaron que sus patrocinados no fueron debidamente notificados con la diligencia de deslacrado, lo que afectaría la legalidad de la prueba. Sobre este punto, durante el debate probatorio el representante del Ministerio Público sostuvo que esta diligencia si fue puesta en conocimiento de las citadas partes procesales y precisó los folios en los cuales obraban las constancias de notificación. No obstante, ello, si bien sostienen que esta falta de notificación habría impedido el control de la prueba, se debe tener en consideración que, pese a que este medio de prueba no fue ofrecido ni admitido como una prueba de cargo en su contra; las defensas técnicas

¹⁶⁰ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de agosto de 2002, recaída en el *Exp. N.º 0905-2001-AA/TC*, fundamento 9.

anotadas pudieron cuestionarla en el control de acusación, sin perjuicio de ello, durante el debate probatorio, han podido expresar sus consideraciones al respecto.

Finalmente, el abogado defensor de la tercera legitimada argumentó que el mensaje presidencial carecía de validez jurídica, pues no había sido refrendado por el Consejo de Ministros. Al respecto, según el planteamiento de la defensa técnica desde una óptica constitucional, estaríamos ante un mensaje que jurídicamente no habría producido efectos válidos, pues el mensaje presidencial no habría sido emitido conforme con lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución. Sin embargo, en el derecho penal, más allá de la eficacia jurídica del acto, lo que se evalúa es la conducta que despliega el agente y su intención, ello en atención a que el derecho penal tutela bien jurídicos fundamentales.

- 27) DOCUMENTAL 30 (7 EN GRAVE PERTURBACIÓN): acta fiscal¹⁶¹ de 10 de diciembre de 2022, mediante la cual se incorporaron notas periodísticas descargadas de medios digitales (web): 1. Del portal web de El Comercio se obtuvo la nota periodística titulada: “MML aún repara infraestructura dañada por manifestantes el último miércoles en Cercado”; con el que se muestran fotografías de los daños ocasionados por las manifestaciones tras el intento de golpe. 2. Del portal web de RPP se obtuvo la nota periodística titulada: “Centro de [REDACTED]: manifestantes causan desmanes durante protesta para exigir el cierre del Congreso”, con el que muestran más daños, disturbios y afectaciones por las manifestaciones en apoyo a Castillo Terrones por segundo día consecutivo. 3. Del portal web de la agencia SPUTNIK se obtuvo la nota periodística titulada: Perú: vacancia de Pedro Castillo deja al país sumido en la “zozobra y la inestabilidad”; en el que se evidencia la inestabilidad y vulnerabilidad de la población.

Este Tribunal advierte que, a través del acta fiscal del 10 de diciembre de 2022, se realizó la diligencia de recolección de información de fuente abierta, por la cual se agregaron notas periodísticas obtenidas de los portales web del diario El Comercio, RPP y Sputnik. En ese sentido, se dejó constancia que se incorporaron las siguientes publicaciones:

- a) El Comercio: artículo titulado “MML aún repara infraestructura dañada por manifestantes el último miércoles en Cercado”, del 8 de diciembre de 2022, que estuvo acompañado de imágenes que mostraban los daños que se habrían ocasionado a la infraestructura pública, tras las manifestaciones producidas con posterioridad al intento de golpe de Estado anunciado por Castillo Terrones, y del cual se destacó: i) que se indica que todo va volviendo a la normalidad tras las protestas ciudadanas ocurridas por la vacancia presidencial, pues los comerciantes regresaron a abrir sus locales y los accesos peatonales comenzaron a abrirse; ii) el municipio trataba de reparar la infraestructura adoquinada y las zonas verdes de la av. Alfonso Ugarte; iii) se indicó que en la mañana del 8 de diciembre, tras el fallido golpe de estado anunciado por el detenido expresidente Castillo Terrones, algunas zonas de la vía pública de [REDACTED] tuvieron que ser reparada debido a los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía; iv) se indicó que esa mañana algunas actividades se normalizaron, mientras se abrían algunos accesos a medida que se reparaban las vías; v) la Municipalidad de [REDACTED] estaba remodelando las áreas verdes del cruce entre las avenida España y Alfonso Ugarte desde la cuadra 14 de dicha avenida, debido a que el día anterior habían vandalizado los exteriores, retiraron el pasto y destruyeron un árbol, que estaba siendo reemplazado; vi) la Municipalidad indicó que los adoquines rotos fueron retirados, ya que sus bases estaban deterioradas; vii) el representante del área de limpieza de la municipalidad indicó que el día anterior había sido un día complicado para ellos; viii) un integrante de la PNP declaró que las vías se regularizaron el mismo día de las manifestaciones desde las 7:00 pm; ix) la Plaza Bolívar y la zona exterior del Congreso de la República tenía vallas metálicas instaladas que impedían el ingreso a calles aledañas; x) miembros de la

¹⁶¹ Fs. 1094-1107 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

PNP habían afirmado que el pase estaba restringido debido a los sucesos políticos; xi) a los alrededores de la Plaza de Armas del Centro de [REDACTED], también habían rejas y cordones policiales; xii) una comerciante de refrescos que se encontraba en la intersección de los jirones Áncash y Lampa, indicó que el 7 de diciembre no pudo vender nada porque todo estaba saqueado; xiii) diversos colectivos sociales a favor de Castillo Terrones fueron vistos concentrándose en la Plaza San Martín, con el objetivo de brindarle su apoyo al expresidente y manifestar su posición en contra del Congreso.

- b) RPP Noticias: nota titulada “Centro de [REDACTED]: manifestantes causan desmanes durante protesta para exigir el cierre del Congreso”, del 9 de diciembre de 2022, de la que se destacó: i) por segundo día consecutivo continuaban las manifestaciones tras la detención de Castillo Terrones; ii) un grupo de manifestantes volvió a realizar protestas en los alrededores del Centro de [REDACTED] para llegar al Congreso de la República; iii) cuatro personas habían sido detenidas en la comisaría de Alfonso Ugarte tras haber atacado a efectivos policiales encargados del control de las movilizaciones; iv) las personas se movilizaron desde muy temprano exigiendo el cierre del Congreso y las nuevas elecciones luego de la vacancia de Castillo Terrones; v) según información policial, los protestantes los habían atacado con piedras y palos, causando disturbios en el Centro de [REDACTED]; vi) algunos protestantes prendieron fuego a los separadores plásticos que se encontraban en la avenida Abancay; vii) dos policías resultaron heridos, Andy Díaz Maco (contusión en el brazo derecho) y Mijael Chuquilin Santacruz (contusión en el pie izquierdo); viii) las protestas se realizaron desde el día anterior (8 de diciembre) no solo en [REDACTED] sino en otras ciudades del país; ix) algunas de las consignas que se habrían exclamado durante el recorrido fueron “¡Pedro Castillo, Perú está contigo!” y “¡Si no hay liberación, habrá revolución!”; x) un grupo de pobladores bloqueó la carretera panamericana norte en el kilómetro 167, como una medida de lucha para exigir el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte; xi) la Defensoría del Pueblo le recordó a la PNP que ese viernes (9 de diciembre) debía ejercer su función con estricto apego al respeto de los derechos humanos; xii) pronunciamiento que se dio en vísperas de una protesta ciudadana en el Centro de [REDACTED] pidiendo la liberación del expresidente Castillo Terrones, tras el fallido golpe de Estado.
- c) Sputnik: publicación bajo el título “Perú: vacancia de Pedro Castillo deja al país sumido en la zozobra y la inestabilidad”, del 8 de diciembre de 2022¹⁶², de la que se destacó: i) el expresidente Castillo Terrones anunció su decisión de disolver el Parlamento e instalar un Gobierno de excepción, situación que quedó sin efecto cuando el Congreso lo destituyó; ii) se indicó que el vacado ex presidente salió de Palacio de Gobierno y se trasladó a la sede la Prefectura en el Centro Histórico de [REDACTED], donde fue detenido y posteriormente, la vicepresidenta Dina Boluarte, elegida para asumir el cargo, tomó juramento; iii) la politóloga Eliana Carlin definió que la situación que atravesaba el país era “muy delicada”, pues la población estaba viviendo episodios “con mucha zozobra e inestabilidad” v) Carlin entendía que “con esta decisión el Gobierno de Castillo estaba acabado, pese a que todo parecía indicar a que no se llegaría a los votos para que la vacancia se concretara.

Es importante destacar que las notas periodísticas se refieren a hechos ocurridos los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2022; que en conjunto aportaran una narrativa sobre tres dimensiones del contexto social: a) los daños materiales que se ocasionaron a la infraestructura, aspecto que se detalla en la nota periodística de El Comercio; b) los disturbios sociales y enfrentamientos en el Centro de [REDACTED], lo que se observa en la nota de RPP; y c) la percepción de crisis política e institucional tras la vacancia presidencial (Sputnik).

¹⁶² Conforme con el acta fiscal esta diligencia se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2022, y en la citada nota se consignó que era de hace “dos días”.

Ahora bien, como ya se indicó, el representante del Ministerio Público, señaló que estas notas periodísticas (El Comercio, RPP y Sputnik) acreditarían que el mensaje a la Nación de Pedro Castillo no fue inocuo, sino que generó conmoción social, afectación de la propiedad pública, cierres de locales y restricciones de transporte. Según su tesis acusatoria, ya que este es un medio de prueba ofrecido contra la acusada Chávez Chino por el delito de rebelión, ella y sus coimputados materializaron dicha conmoción al acordar la disolución del Congreso. Al respecto, se debe considerar que este medio de prueba solo fue ofrecido contra la acusada Chávez Chino; sin embargo, tal como lo refirió la acusada ante el plenario en ninguna de las notas se hizo alusión directa a su persona, lo que será meritado en la valoración individual y conjunta de este medio de prueba.

Por otro lado, este medio probatorio también fue ofrecido contra el acusado Castillo Terrones, pero por el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, ya que, según la tesis inculpatoria, el acusado Castillo Terrones perturbó gravemente la paz pública con la emisión del mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022; al respecto, se aprecia que este medio de prueba da cuenta de diversos sucesos vinculados a daños materiales, disturbios sociales y enfrentamientos ocurridos en el Centro de [REDACTED], así como a la percepción de un medio de prensa internacional (Sputnik) de un c[REDACTED] de zozobra e inestabilidad en el país, durante los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2022, tras los hechos acaecidos el 7 de diciembre de 2022; no obstante, la eventual configuración del delito en mención, en función a los hechos materia de imputación, será evaluada por esta Sala Suprema con el mérito de todo el material probatorio disponible.

Por su parte, las defensas técnicas de los acusados Chávez Chino, Castillo Terrones, Torres Vásquez, Huerta Olivas y Lozada Morales cuestionaron la pertinencia temporal de dicha prueba, pues sostienen que las noticias periodísticas principalmente se refieren a hechos acontecidos los días 8 y 9 de diciembre de 2022, cuando, según la tesis fiscal, el delito de rebelión se habría consumado el 7 de diciembre. Sobre este punto, se verifica que, en efecto, las notas periodísticas del El Comercio, RPP y Sputnik, datan del 8 y 9 de diciembre de 2022; sin embargo, las notas periodísticas de El Comercio y RPP, detallan los daños materiales que se habrían ocasionado a la infraestructura y los disturbios sociales y enfrentamientos que se habrían generado el 7 de diciembre de 2022, y la situación que se vivió en días posteriores. Por lo que son adecuadas para acreditar el contexto del c[REDACTED] social y político que se vivió ese día y con posterioridad a la vacancia presidencial.

Finalmente, las defensas de los acusados Chávez Chino, Castillo Terrones, Torres Vásquez y Huerta Olivas cuestionaron la falta de autenticidad (identificación de autores, fecha de imágenes, origen de información policial) y fiabilidad (ausencia de corroboración pericial o testimonial). Al respecto, se debe precisar que, si bien los autores de dichas notas periodísticas o efectivos policiales que habrían sido heridos el 7 de diciembre de 2022, no brindaron su declaración en este juicio oral, esto no enerva su validez probatoria y será evaluada conforme con el inciso 2 del artículo 393 del CPP.

Asimismo, la acusada Chávez Chino destacó la falta de notificación de la diligencia pese a que en dicha fecha ya estaba comprendida como investigada. Sobre el particular nos remitimos a un cuestionamiento similar formulado por las defensas.

En cuanto al delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, la defensa del acusado Castillo Terrones indicó que este documento prueba que la perturbación o los actos que supuestamente sucedieron fueron posteriores al 7 de diciembre de 2022; no obstante, lo señalado por dicha defensa no es exacto porque, como puede apreciarse, este documento da cuenta de cuenta de acontecimientos –asociados a daños materiales, disturbios sociales y enfrentamientos ocurridos en el Centro de [REDACTED], así como a la percepción de un medio de prensa internacional (Sputnik) de un c[REDACTED] de zozobra e inestabilidad en el país– que tuvieron lugar el 7 de diciembre de 2022, e incluso informa el contexto que se vivió días después, esto es, el 8 y 9 de diciembre; no debiendo confundirse las fechas en que se

hicieron las publicaciones en los aludidos medios de comunicación, con las fechas que corresponden a los hechos que comunican.

- 28) **DOCUMENTAL 31** : Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA¹⁶³, del 13 de marzo de 2023, emitido por el Director de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Antonio Aleman Nakamine, mediante el cual remitió, a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, la información que le solicitó, concerniente a "copias certificadas de los cuadernos de registro manual de entrada y salida a las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, de las fechas del 01.12.2022 al 07.12.2022, respecto al acceso denominado 'Carabaya' y sobre la puerta de acceso 'Literatura'", e indicó que al respecto la Oficina de Abastecimiento, mediante Memorándum N.º D001263-2023-PCM-OA, adjunta el Informe N.º D000055-2023-PCM-OA-SEGURIDAD, emitido por el Responsable de Seguridad, a través del cual se remite copias fedateadas del Cuaderno de Ocurrencias y del Cuaderno de Registro de Ingreso y Salida de personal de la PCM y Visitas, a fojas dieciocho (18) y catorce (14), respectivamente; asimismo, precisa que no se tiene el registro de ingresos y salidas realizados por el acceso "Literatura" del Palacio de gobierno, en tanto el mismo corresponde al Despacho Presidencial; lo que hace de conocimiento para los fines correspondientes y adjunta los originales de dichos documentos; donde constan –en lo relevante– los siguientes registros:

Jueves, 1 de diciembre de 2022:

- Betssy Betzabet Chávez Chino ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de ministros ubicada en Palacio de Gobierno a las 14:00 horas y salió a las 22:27 horas.
- Aníbal Torres Vásquez ingresó a dicho lugar a las 06:38 horas y salió a las 22:27 horas.
- Aníbal Torres Vásquez recibió las visitas de Jeri Gloria Ramón Ruffner (ingresó a las 11:32 horas y salió a las 12:20 horas) y Fernando Raúl Arbulú Vélez (ingresó a las 11:32 horas y salió a las 12:20 horas), ambas con motivo "reunión de trabajo".
- Betssy Betzabet Chávez Chino recibió las visitas de Nadia Patricia Contreras Gallardo (ingresó a las 11:05 horas y salió a las 21:18 horas), Raúl Martín Noblecilla Olaechea (ingresó a las 11:59 horas y salió a las 12:05 horas), Katherine Milagros Vargas Vargas (ingresó a las 16:04 horas y salió a las 21:23 horas), Ruth Evelyn Mattos Guzmán (ingresó a las 16:58 horas y salió a las 19:34 horas), Víctor Manuel Gómez Rojas (ingresó a las 16:58 horas y salió a las 19:34 horas), Paola del Carmen Egusquiza Granda (ingresó a las 16:58 horas y salió a las 19:34 horas), Ana María Córdova Capucho (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Arely Zevallos Casafranca (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Fredesvindo Rojas Vásquez (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Edmar Alexander Brañes Moscoso (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Kelly Andrea Ramírez Alva (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Raúl Alfredo Rodríguez Torres (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Ubaldo Absalon Ramos Peltroche (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Manuel Víctor Norabuena Flores (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Rocío Roxana Trujillo Solís (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Gabriela Luisa Álvarez Paredes (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Álex Segundo Abramonte Letona (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Oseas Barbarán Sánchez (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Ana Milagros Palomino Sotelo (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Nelly Herminia Aedo Rueda (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Aurora Elizabeth Coronado Ugarte (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Rocilda Nunta

¹⁶³ Fs. 1108-1143 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

Guimaraes (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Jorge Pérez Rubio (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Ketty Marcelo López (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Sigrid Concepción Reyes Navarro (ingresó a las 17:18 horas y salió a las 19:53 horas), Eloy Alfredo Cantoral Licla (ingresó a las 17:18 horas y salió a las 19:53 horas), Ebert Hernán Ordinola Ramírez (ingresó a las 17:18 horas y salió a las 19:53 horas), Francisco La Torre Mendoza (ingresó a las 17:18 horas y salió a las 19:53 horas), Jean Pierre D'Laura Quintana (ingresó a las 17:40 horas y salió a las 20:41 horas), Silvana Emperatriz Robles Araujo (ingresó a las 17:51 horas y salió a las 19:53 horas), Raúl Martín Noblecilla Olaechea (ingresó a las 18:12 horas y salió a las 22:30 horas) y Ronald Darwin Atencio Sotomayor (ingresó a las 19:10 horas y salió a las 22:30 horas), todas con motivo "reunión de trabajo".

Viernes, 2 de diciembre de 2022:

- Aníbal Torres Vásquez ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de ministros, ubicada en Palacio de Gobierno, a las 07:40 horas y salió a las 21:10 horas.
- Aníbal Torres Vásquez recibió la visita de Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas (ingresó a las 11:33 horas y salió a las 12:30 horas), con motivo "reunión de trabajo".

[En los días sábado 3 de diciembre de 2022 y domingo 4 de diciembre de 2022 no se aprecia información relevante]

Lunes, 5 de diciembre de 2022:

- Betssy Betzabet Chávez Chino ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de ministros ubicada en Palacio de Gobierno a las 07:54 horas y salió a las 19:40 horas
- Aníbal Torres Vásquez ingresó a dicho lugar a las 07:30 horas y salió a las 20:05 horas.
- Aníbal Torres Vásquez recibió las visitas de Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas (ingresó a las 14:12 horas y salió a las 15:39 horas), Arturo Miguel Guillermo Bobbio Carranza (ingresó a las 14:35 horas y salió a las 15:35 horas) y John Román Vargas Campos (ingresó a las 15:39 horas y salió a las 15:51 horas), todas con motivo "reunión de trabajo".
- Betssy Betzabet Chávez Chino recibió las visitas de Luis Humberto Ramos Hume (ingresó a las 07:30 horas y salió a las 08:16 horas), Gabriela Mitta Ayca (ingresó a las 07:59 horas y salió a las 19:40 horas), Shadia Elizabeth Valdez Tejada (ingresó a las 10:28 horas y salió a las 14:51 horas), Nadia Patricia Contreras Gallardo (ingresó a las 10:28 horas y salió a las 19:40 horas), Luis Roberto Kamiche Morante (ingresó a las 13:12 horas y salió a las 13:32 horas), Herminia Chino Ccalli (ingresó a las 13:15 horas y salió a las 19:40 horas), Wilson Fredy Barrantes Mendoza (ingresó a las 16:00 horas y salió a las 16:38 horas) y Delfor Omar Roldán Argandoña (ingresó a las 16:03 horas y salió a las 16:38 horas), todas con motivo "reunión de trabajo".

Martes, 6 de diciembre de 2022:

- Betssy Betzabet Chávez Chino ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de ministros ubicada en Palacio de Gobierno a las 17:22 horas y salió a las 23:05 horas.
- Aníbal Torres Vásquez ingresó a dicho lugar a las 07:30 horas y salió a las 23:05 horas.
- Aníbal Torres Vásquez recibió la visita de Rocío Tineo Ramírez (ingresó a las 09:30 horas y salió a las 09:44 horas) con motivo "hacer firmar documento".
- Betssy Betzabet Chávez Chino recibió las visitas de Nadia Patricia Contreras Gallardo (ingresó a las 10:47 horas y salió a las 21:25 horas), Katherine Milagros Vargas Vargas (ingresó a las 14:27 horas y salió a las 21:25 horas), Abel César Gamarra Malpartida (ingresó a las 15:00 horas y salió a las 17:34 horas), **Vicente Marcelo Álvarez Moreno** (ingresó a las 15:10 horas y salió a las 17:35 horas), **Jorge Luis Angulo Tejada** (ingresó a las 15:10 horas y salió a las 17:35 horas), Jhon Ronald García Flores

(ingresó a las 15:10 horas y salió a las 17:35 horas), Johanna Yanet Ibarra Silvestre (ingresó a las 15:10 horas y salió a las 15:35 horas), **Willy Arturo Huerta Olivas** (ingresó a las 15:11 horas y salió a las 17:36 horas), Oliverio Muñoz Cabrera (ingresó a las 15:15 horas y salió a las 17:36 horas), Jean Pierre D’Laura Quintana (ingresó a las 15:20 horas y salió a las 18:16 horas), Shadia Elizabeth Valdez Tejada (ingresó a las 15:20 horas y salió a las 18:16 horas), Evelyn Rosa Tello Cerrón (ingresó a las 15:40 horas y salió a las 17:34 horas), Ernesto Santy Rojas Pichingual (ingresó a las 15:40 horas y salió a las 17:34 horas), Carlos Alberto Castro Silvestre (ingresó a las 17:08 horas y salió a las 17:39 horas), Gabriela Mitta Ayca (ingresó a las 17:20 horas y salió a las 21:25 horas) y Claudio Ernesto Cáceres Franco (ingresó a las 17:24 horas y salió a las 17:39 horas), todas con motivo “reunión de trabajo”.

Miércoles, 7 de diciembre de 2022:

- Betssy Betzabet Chávez Chino ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de ministros, ubicada en Palacio de Gobierno, a las 11:50 horas y salió a las 13:30 horas.

- Aníbal Torres Vásquez ingresó a dicho lugar a las 08:12 horas y salió a las 13:30 horas.

- Betssy Betzabet Chávez Chino recibió las visitas de Shadia Elizabeth Valdez Tejada (ingresó a las 09:43 horas y salió a las 13:38 horas), Gabriela Mitta Ayca (ingresó a las 10:09 horas y salió a las 13:38 horas), **Willy Arturo Huerta Olivas** (ingresó a las 10:33 horas y salió a las 10:41 horas), Nadia Patricia Contreras Gallardo (ingresó a las 11:10 horas y salió a las 13:38 horas), César Paniagua Chacón (ingresó a las 11:43 horas y salió a las 12:18 horas), Deyvis Roy Ramos Ninaraqui (ingresó a las 11:45 horas y salió a las 13:39 horas), Omar Segundo Vásquez Quispe (ingresó a las 11:45 horas y salió a las 13:39 horas), Jean Pierre D’Laura Quintana (ingresó a las 11:47 horas y salió a las 13:38 horas), Omar Alejandro Alejos Mata (ingresó a las 11:47 horas y salió a las 12:15 horas), Luis Roberto Kamiche Morante (ingresó a las 11:55 horas y salió a las 13:39 horas), Cinthya Karina Lindo Espinoza (ingresó a las 12:20 horas y salió a las 13:39 horas) y Elías Marcial Varas Meléndez (ingresó a las 12:22 horas y salió a las 13:39 horas), todas con motivo “reunión de trabajo”.

Asimismo, constan las siguientes ocurrencias:

Jueves, 1 de diciembre de 2022:

- “14:44 Ingresa el presidente Pedro Castillo a reunirse con la Premier”.

[En los días viernes 2 de diciembre de 2022 y sábado 3 de diciembre de 2022 no se observa información relevante]

Domingo, 4 de diciembre de 2022:

- “21:24 Hace su ingreso el Sr. Torres Vásquez Aníbal, Jefe del Gabinete de Asesores, indicando que lo ha llamado el Presidente, cruzando por el túnel de la PCM a Palacio a las 21:25 hrs.”.

[El día lunes 5 de diciembre de 2022 no se aprecia información relevante]

Martes, 6 de diciembre de 2022:

- “Nota: 18:33 Acaba de ingresar el Presidente a reunirse con la Premier”.

- “23:05 Se retira la Srta. Premier Chávez Chino Betssy acompañada del asesor Sr. Torres Vásquez Aníbal”.

Miércoles, 7 de diciembre de 2022:

- “09:00 Se hace presente el Presidente a reunirse con la Premier. (R) 09:38”.

- “11:00 (...) Ingresan (02) personal de IRTP”.

- “11:49 Se hace presente el Sr. Wong Arica Roberto, DNI 09942231, de IRTP, R=11:55”.

- “Nota: Ingresaron periodistas IRTP: Pantoja Ochoa Antonio, DNI 09923122; Malpartida Guarniz Isabel, DNI 44548608 (11:00 – 11:55)”.

Este documento da cuenta de los registros efectuados por el personal de vigilancia y seguridad de la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros ubicada en Palacio de

Gobierno, en el Cuaderno de Ocurrencias y en el Cuaderno de Registros de Ingreso y Salida de personal PCM y Visitas, correspondientes al acceso denominado “Carabaya”, en el periodo comprendido entre el 1 al 7 de diciembre de 2022; donde se aprecia, en lo relevante para la presente causa, los siguientes **registros**: **a)** El 1 de diciembre de 2022, Betssy Betzabet Chávez Chino ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros ubicada en Palacio de Gobierno a las 14:00 horas y salió a las 22:27 horas; y Aníbal Torres Vásquez ingresó a dicho lugar a las 06:38 horas y salió a las 22:27 horas (folio 1125 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Asistencias de Altos Funcionarios PCM Palacio”, numerales 1 y 4); **b)** el 1 de diciembre de 2022, Aníbal Torres Vásquez recibió las visitas de Jeri Gloria Ramón Ruffner (ingresó a las 11:32 horas y salió a las 12:20 horas) y Fernando Raúl Arbulú Vélez (ingresó a las 11:32 horas y salió a las 12:20 horas), ambas con motivo “reunión de trabajo” (folio 1124 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Plataforma de Gestión de Visitas”, numerales 2 y 3); **c)** el 1 de diciembre de 2022, Betssy Betzabet Chávez Chino recibió las visitas de Nadia Patricia Contreras Gallardo (ingresó a las 11:05 horas y salió a las 21:18 horas), Raúl Martín Noblecilla Olaechea (ingresó a las 11:59 horas y salió a las 12:05 horas), Katherine Milagros Vargas Vargas (ingresó a las 16:04 horas y salió a las 21:23 horas), Ruth Evelyn Mattos Guzmán (ingresó a las 16:58 horas y salió a las 19:34 horas), Victor Manuel Gómez Rojas (ingresó a las 16:58 horas y salió a las 19:34 horas), Paola del Carmen Egusquiza Granda (ingresó a las 16:58 horas y salió a las 19:34 horas), Ana María Córdova Capucho (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Arely Zevallos Casafranca (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Fredesvindo Rojas Vásquez (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Edmar Alexander Brañes Moscoso (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Kelly Andrea Ramírez Alva (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Raúl Alfredo Rodríguez Torres (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Ubaldo Absalon Ramos Peltroche (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Manuel Víctor Norabuena Flores (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Rocío Roxana Trujillo Solís (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Gabriela Luisa Álvarez Paredes (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Álex Segundo Abramonte Letona (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Oseas Barbarán Sánchez (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Ana Milagros Palomino Sotelo (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Nelly Herminia Aedo Rueda (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Aurora Elizabeth Coronado Ugarte (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Rocilda Nunta Guimaraes (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Jorge Pérez Rubio (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Ketty Marcelo López (ingresó a las 17:05 horas y salió a las 19:53 horas), Sigrid Concepción Reyes Navarro (ingresó a las 17:18 horas y salió a las 19:53 horas), Eloy Alfredo Cantoral Licla (ingresó a las 17:18 horas y salió a las 19:53 horas), Ebert Hernán Ordinola Ramírez (ingresó a las 17:18 horas y salió a las 19:53 horas), Francisco La Torre Mendoza (ingresó a las 17:18 horas y salió a las 19:53 horas), Jean Pierre D’Laura Quintana (ingresó a las 17:40 horas y salió a las 20:41 horas), Silvana Emperatriz Robles Araujo (ingresó a las 17:51 horas y salió a las 19:53 horas), Raúl Martín Noblecilla Olaechea (ingresó a las 18:12 horas y salió a las 22:30 horas) y Ronald Darwin Atencio Sotomayor (ingresó a las 19:10 horas y salió a las 22:30 horas), todas con motivo “reunión de trabajo” (folios 1123-1124 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Plataforma de Gestión de Visitas”, numerales 1; 4 al 34 y 36); **d)** el 2 de diciembre de 2022, Aníbal Torres Vásquez ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros ubicada en Palacio de Gobierno a las 07:40 horas y salió a las 21:10 horas (folio 1123 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Asistencias de Altos Funcionarios PCM Palacio”, numeral 4); **b)** el 2 de diciembre de 2022, Aníbal Torres Vásquez recibió la visita de Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas (ingresó a las 11:33 horas y salió a las 12:30 horas), con motivo “reunión de trabajo” (folio 1122

Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Plataforma de Gestión de Visitas”, numeral 6); **e)** el 5 de diciembre de 2022, Betssy Betzabet Chávez Chino ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros ubicada en Palacio de Gobierno a las 07:54 horas y salió a las 19:40 horas; y Aníbal Torres Vásquez ingresó a dicho lugar a las 07:30 horas y salió a las 20:05 horas (folio 1120 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Asistencias de Altos Funcionarios PCM Palacio”, numerales 1 y 4); **f)** el 5 de diciembre de 2022, Aníbal Torres Vásquez recibió las visitas de Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas (ingresó a las 14:12 horas y salió a las 15:39 horas), Arturo Miguel Guillermo Bobbio Carranza (ingresó a las 14:35 horas y salió a las 15:35 horas) y John Román Vargas Campos (ingresó a las 15:39 horas y salió a las 15:51 horas), todas con motivo “reunión de trabajo” (folio 1119 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Plataforma de Gestión de Visitas”, numerales 19; 21 y 23); **g)** el 5 de diciembre de 2022, Betssy Betzabet Chávez Chino recibió las visitas de Luis Humberto Ramos Hume (ingresó a las 07:30 horas y salió a las 08:16 horas), Gabriela Mitta Ayca (ingresó a las 07:59 horas y salió a las 19:40 horas), Shadia Elizabeth Valdez Tejada (ingresó a las 10:28 horas y salió a las 14:51 horas), Nadia Patricia Contreras Gallardo (ingresó a las 10:28 horas y salió a las 19:40 horas), Luis Roberto Kamiche Morante (ingresó a las 13:12 horas y salió a las 13:32 horas), Herminia Chino Ccalli (ingresó a las 13:15 horas y salió a las 19:40 horas), Wilson Fredy Barrantes Mendoza (ingresó a las 16:00 horas y salió a las 16:38 horas) y Delfor Omar Roldán Argandoña (ingresó a las 16:03 horas y salió a las 16:38 horas), todas con motivo “reunión de trabajo” (folios 1118-1119 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Plataforma de Gestión de Visitas”, numerales 1; 3; 13; 14; 16; 17; 24 y 25); **h)** el 6 de diciembre de 2022, Betssy Betzabet Chávez Chino ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros ubicada en Palacio de Gobierno a las 17:22 horas y salió a las 23:05 horas; y Aníbal Torres Vásquez ingresó a dicho lugar a las 07:30 horas y salió a las 23:05 horas (folio 1118 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Jefaturas PCM – Palacio”, numerales 1 y 4); **i)** el 6 de diciembre de 2022, Aníbal Torres Vásquez recibió la visita de Rocío Tineo Ramírez (ingresó a las 09:30 horas y salió a las 09:44 horas) con motivo “hacer firmar documento” (folio 1116 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Personal de PCM de otras sedes que visitan PCM – Palacio”, numeral 8); **j)** el 6 de diciembre de 2022, Betssy Betzabet Chávez Chino recibió las visitas de Nadia Patricia Contreras Gallardo (ingresó a las 10:47 horas y salió a las 21:25 horas), Katherine Milagros Vargas Vargas (ingresó a las 14:27 horas y salió a las 21:25 horas), Abel César Gamarra Malpartida (ingresó a las 15:00 horas y salió a las 17:34 horas), Vicente Marcelo Álvarez Moreno (ingresó a las 15:10 horas y salió a las 17:35 horas), Jorge Luis Angulo Tejada (ingresó a las 15:10 horas y salió a las 17:35 horas), Jhon Ronald García Flores (ingresó a las 15:10 horas y salió a las 17:35 horas), Johanna Yanet Ibarra Silvestre (ingresó a las 15:10 horas y salió a las 15:35 horas), Willy Arturo Huerta Olivas (ingresó a las 15:11 horas y salió a las 17:36 horas), Oliverio Muñoz Cabrera (ingresó a las 15:15 horas y salió a las 17:36 horas), Jean Pierre D’Laura Quintana (ingresó a las 15:20 horas y salió a las 18:16 horas), Shadia Elizabeth Valdez Tejada (ingresó a las 15:20 horas y salió a las 18:16 horas), Evelyn Rosa Tello Cerrón (ingresó a las 15:40 horas y salió a las 17:34 horas), Ernesto Santy Rojas Pichingual (ingresó a las 15:40 horas y salió a las 17:34 horas), Carlos Alberto Castro Silvestre (ingresó a las 17:08 horas y salió a las 17:39 horas), Gabriela Mitta Ayca (ingresó a las 17:20 horas y salió a las 21:25 horas) y Claudio Ernesto Cáceres Franco (ingresó a las 17:24 horas y salió a las 17:39 horas), todas con motivo “reunión de trabajo” (folios 1115-1116 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Plataforma de Gestión de Visitas”, numerales 16; 44 y 60 al 73); **k)** el 7 de diciembre de 2022, Betssy Betzabet Chávez Chino ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros ubicada en Palacio de Gobierno a las 11:50 horas y salió a las 13:30 horas; y Aníbal Torres Vásquez ingresó a dicho lugar a las 08:12 horas y salió a las 13:30 horas (folio 1114 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Asistencias de

Altos Funcionarios PCM Palacio”, numerales 1 y 4); y, l) el 7 de diciembre de 2022, Betssy Betzabet Chávez Chino recibió las visitas de Shadia Elizabeth Valdez Tejada (ingresó a las 09:43 horas y salió a las 13:38 horas), Gabriela Mitta Ayca (ingresó a las 10:09 horas y salió a las 13:38 horas), Willy Arturo Huerta Olivas (ingresó a las 10:33 horas y salió a las 10:41 horas), Nadia Patricia Contreras Gallardo (ingresó a las 11:10 horas y salió a las 13:38 horas), César Paniagua Chacón (ingresó a las 11:43 horas y salió a las 12:18 horas), Deyvis Roy Ramos Ninaraqui (ingresó a las 11:45 horas y salió a las 13:39 horas), Omar Segundo Vásquez Quispe (ingresó a las 11:45 horas y salió a las 13:39 horas), Jean Pierre D’Laura Quintana (ingresó a las 11:47 horas y salió a las 13:38 horas), Omar Alejandro Alejos Mata (ingresó a las 11:47 horas y salió a las 12:15 horas), Luis Roberto Kamiche Morante (ingresó a las 11:55 horas y salió a las 13:39 horas), Cinthya Karina Lindo Espinoza (ingresó a las 12:20 horas y salió a las 13:39 horas) y Elías Marcial Varas Meléndez (ingresó a las 12:22 horas y salió a las 13:39 horas), todas con motivo “reunión de trabajo” (folios 1112-1113 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, en el cuadro intitulado “Plataforma de Gestión de Visitas”, numerales 11 al 22); y, asimismo, las siguientes **ocurrencias**: **a)** El 1 de diciembre de 2022, “14:44 Ingresa el presidente Pedro Castillo a reunirse con la Premier” (folio 1141 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **b)** el 4 de diciembre de 2022, “21:24 Hace su ingreso el Sr. Torres Vásquez Aníbal, Jefe del Gabinete de Asesores, indicando que lo ha llamado el Presidente, cruzando por el túnel de la PCM a Palacio a las 21:25 hrs.” (folio 1135 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **c)** el 6 de diciembre de 2022, “Nota: 18:33 Acaba de ingresar el Presidente a reunirse con la Premier” y “23:05 Se retira la Srta. Premier Chávez Chino Betssy acompañada del asesor Sr. Torres Vásquez Aníbal” (folio 1130 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); y, **d)** el 7 de diciembre de 2022, “09:00 Se hace presente el Presidente a reunirse con la Premier. (R) 09:38”, “11:00 (...) Ingresan (02) personal de I RTP”, “11:49 Se hace presente el Sr. Wong Arica Roberto, DNI 09942231, de I RTP, R=11:55” y “Nota: Ingresaron periodistas I RTP: Pantoja Ochoa Antonio, DNI 09923122; Malpartida Guarniz Isabel, DNI 44548608 (11:00 – 11:55)” (folio 1127 Tomo IV Cuaderno de Pruebas). De otro lado, el representante del Ministerio Público señaló que esta documental prueba cómo la acusada Chávez Chino realizó las gestiones para que los periodistas Antonio Pantoja Ochoa y Cintya Malpartida Guarniz fueran trasladados para que filmen y emitan el mensaje presidencial; no obstante, tal circunstancia no fluye del propio documento, y, en todo caso, ello será determinado en el curso del proceso con el mérito de las demás pruebas actuadas. Por su parte, la defensa de la acusada Chávez Chino indicó que con esta documental no se puede acreditar que su patrocinada haya materializado el supuesto delito de rebelión y que se haya puesto de acuerdo con alguien para materializarlo; sin embargo, tales asuntos corresponde que sean dilucidados no solo con el análisis individual de esta prueba; sino, también con el análisis conjunto de todo el caudal probatorio actuado en juicio; asimismo, mencionó que su patrocinada no tenía conocimiento de lo que iba a suceder en ese momento; empero, eso se determinará en el curso del juzgamiento; y también refirió que la utilidad y pertinencia que se precisó en la acusación es distinta; sin embargo, no ha señalado cuál es la diferencia y no se advierte ello. En cuanto a lo alegado por la defensa del acusado Torres Vásquez, de que esta prueba documental no acredita cómo habría participado su patrocinado, reiteramos que ese es un asunto que corresponde que sea determinado no solo con el análisis individual de esta prueba; sino, también con el análisis conjunto en una etapa posterior. La defensa del acusado Huerta Olivas señaló que este documento no es útil como elemento de prueba; empero, no indicó los motivos por los cuales arriba a tal conclusión. La defensa del acusado Castillo Terrones indicó que no es un documento que dé mayores aportes probatorios más allá que una lista de personas que van a su centro de trabajo los días 6 y 7 de diciembre; no obstante, como se señaló, la relevancia de esta prueba se evaluará con las demás pruebas actuadas. Por último, la defensa de la tercera legitimada alegó que este documento lo único que prueba es tranquilidad y pacificidad, y no una rebelión violenta, armada, colectiva y pública.

- 29) DOCUMENTAL 32 : acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno¹⁶⁴, del 20 de febrero de 2023, a las 14:19 horas, realizada con la intervención del fiscal adjunto provincial Marco A. Carbajal Valencia de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, del abogado Luis Humberto Josué Sánchez Muñoz de la Procuraduría General del Estado, y del abogado Rafael Sotelo Ojeda, defensa técnica de Aníbal Torres Vásquez; donde se plasma lo visualizado en el video captado por la cámara de videovigilancia n.º 55 del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Palacio de Gobierno, que enfoca al ambiente denominado “Salón Dorado”, correspondiente al día 7 de diciembre de 2022, desde las 00:00 horas hasta las 12:00 horas, consignándose capturas de ciertas partes de dicho video con las siguientes descripciones:

41:00:01 (00:00:01 horas del 07.12.2022): Se inicia la visualización de la cámara 55, se puede apreciar lo siguiente: 1) En medio el área correspondiente al Salón Dorado, 2) hacia el lado derecho: Ambiente donde se puede juramentar a los ministros del Estado, cabe precisar que, en el mismo, se encuentra una puerta de acceso a la Sala de estar previa al Despacho presidencial, por lo que era posible ingresar al despacho del ex presidente Castillo Terrones por esta ruta; 3) al fondo: un salón de Palacio de Gobierno. 42:00:01 (01:00:01 horas del 07.12.2022): Sin novedad alguna, 43:00:32 (02:00:32 horas del 07.12.2022): Sin novedad alguna. 44:00:00 (03:00:00 horas del 07.12.2022): Sin novedad alguna 45:00:00 (04:00:00 horas del 07.12.2022): Sin novedad alguna. 46:00:09 (05:00:09 horas del 07.12.2022): Sin novedad alguna. 47:00:00 (06:00:00 horas del 07.12.2022): Sin novedad alguna 47:40:30 (06:40:30 horas del 07.12.2022): Se enciende las luces del Salón Dorado. 48:11:28 (07:11:28 horas del 07.12.2022): Se observa un edecán ingresando al despacho presidencial. 48:45:25 (07:45:25 horas del 07.12.2022): Se observa otro edecán ingresando al Despacho Presidencial. 49:11:55 (08:11:55 horas del 07.12.2022): Se observan dos miembros de seguridad del estado ingresando al Despacho Presidencial. 49:26:35 (08:26:35 horas del 07.12.2022): Se observa un miembro de la seguridad del Estado saliendo del Despacho presidencial. 49:48:07 (08:48:07 horas del 07.12.2022): Se observa un edecán saliendo del Despacho Presidencial. 49:35:12 (08:35:12 horas del 07.12.2022): Se observa un miembro de la seguridad del Estado ingresando al Despacho presidencial 49:50:06 (08:50:06 horas del 07.12.2022): Se observa un miembro de la seguridad del Estado ingresando al Despacho Presidencial 50:02:52 (09:02:52 horas del 07.12.2022): Se colocan guardias de palacio de gobierno en el salón dorado. 50:38:52 (09:38:52 horas del 07.12.2022): Se observa un edecán y otro trabajador de palacio cruzando el salón dorado. 50:40:22 (09:40:22 horas del 07.12.2022): El edecán y otro trabajador de palacio regresan vuelven a cruzar el salón dorado junto a otras dos personas. 50:46:02 (07:11:28 horas del 07.12.2022): Se observa un grupo de personas, aparentemente periodista, ingresan al salón dorado acompañados por personal de palacio que pertenecería a la oficina de Protocolo. 50:47:10 (07:11:28 horas del 07.12.2022): El grupo de personas que ingresó al salón dorado se retiró. 50:47:53 (09:47:53 horas del 07.12.2022): Se observa a quien sería el ex asesor David Pérez Curi cruzar el salón dorado. 50:57:13 (09:57:13 horas del 07.12.2022): Se observa a la ex premier Betssy Chávez Chino aparecer en el salón dorado. 50:57:14 (09:57:14 horas del 07.12.2022): Se observa que la ex premier Betssy Chávez Chino fue escoltada por una edecán. 50:57:19 (09:57:19 horas del 07.12.2022): Se observa a la Ex premier Betssy Chávez Chino dirigirse al Despacho Presidencial. 50:57:33 (09:57:33 horas del 07.12.2022): Se observa a la ex premier Betssy Chávez Chino esperando en la puerta de ingreso al Despacho Presidencial, conversa por un momento con la edecán que la acompaña, 50:58:11 (09:58:11 horas del 07.12.2022): Se observa a la ex premier Betssy Chávez Chino ingresando al Despacho Presidencial. 50:58:28 (09:58:28 horas del 07.12.2022): Toma cercana de la edecán que acompañó a la ex premier Chávez Chino. 51:27:05 (10:27:05 horas del 07.12.2022): Se observa a la ex premier Betssy Chávez Chino saliendo del Despacho Presidencial. 51:27:09 (10:27:09 horas del 07.12.2022): Se observa a la ex premier Betssy Chávez Chino saliendo por el salón dorado a paso ligero. 51:42:06 (10:42:06 horas del 07.12.2022): Se observa al ex ministro Willy Arturo Huerta Olivas cruzando el salón dorado acompañado de un edecán. 51:42:24 (10:42:24 horas del 07.12.2022): Se observa al Ex Ministro Willy Arturo Huerta Olivas hacia la derecha al salir del salón dorado, también se aprecia que lo acompaña un efectivo policial femenino. 51:54:52 (10:54:52 horas del 07.12.2022) Se observa a un miembro de la seguridad del estado y otra persona vestida de civil ingresando al Despacho Presidencial. 52:01:36 (11:01:36 horas del 07.02.2022): Se observa a un edecán quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte, cruzando el salón dorado. 52:05:42 (11:05:42 horas del 07.12.2022): Se observa al edecán, quien sería el Sr. Estipo Matkovich Lazarte, regresar nuevamente por el salón dorado, esta vez lo siguen la ex premier Betssy Chávez Chino y el ex

¹⁶⁴ Fs. 1144-1177 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

asesor Aníbal Torres Vásquez. 52:05:49 (11:05:49 horas del 07-12-2022): Se observa al edecán Matkovich Lazarte, la ex premier Chávez Chino, y el ex asesor Torres Vásquez dirigiéndose al Despacho Presidencial. 52:05:56 (11:05:56 Horas del 07.12.2022): Se observa al edecán Matkovich Lazarte, la ex premier Chávez Chino y al ex asesor Torres Vásquez, ingresando al despacho presidencial. 52:10:06 (11:10:06 horas del 07.12.2022): Se observan tres personas que serían trabajadores de la oficina de protocolo cruzando el salón dorado. 52:10:53 (11:10:53 horas del 07.12.22): Se observa a un edecán quien sería el Sr Luis Estipo Matkovich saliendo del Despacho presidencial, llevando consigo un sobre manila en la mano izquierda. 52:12:13 (11:12:13 horas del 07.12.2022): Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Estipo Matkovich Lazarte, cruzando el salón dorado llevando el mismo sobre manila, en dirección al salón que se encuentra al fondo de la imagen. 52:12:56 (11:12:56 horas del 07.12.2022): Se observa a un edecán, quien sería el Sr Luis Estipo Matkovich Lazarte, conversando en la Sala que se encuentra en el fondo de la imagen con las personas que cruzaron el salón dorado a las 11: 10:06 horas. 52:15:18 (11:15:18 horas del 07.12.2022): Se observa a la ex premier Betssy Chávez Chino saliendo del Despacho Presidencial. 52:15:21 (11:15:21 horas del 07-12-2022): Se observa a la ex premier Betssy Chávez Chino saliendo por el salón dorado a paso ligero. 52:19:15 (11:19:15 horas del 07.12.2022): Se observa retirarse a la guardia que se ubicó en el salón dorado. 52:27:45 (11:27:45 horas del 07.12.2022): Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte, saliendo del Despacho Presidencial y realizando una llamada por celular. 52:28:45 (11:28:45 horas del 07.12.2022): Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte, levantando la mano derecha, se puede apreciar que el ademán realizado es de uso común para llamar o apurar a las personas que vienen. 52:28:57 (11:28:57 horas del 07.12.2022): Inmediatamente, se observan llegar a una edecán, quien sería Rosario Patricia Gatty Vásquez (FAP), seguida por la ex premier Betssy Chávez Chino, la periodista Cintya Malpartida Guarniz y un camarógrafo. 52:29:02 (11:29:02 horas del 07.12.2022): Se observa que la ex premier Betssy Chávez Chino conversa con una persona que sería miembro de la seguridad del estado, y permanecen cerca la periodista Cintya Malpartida Guarniz y un camarógrafo. 52:29:08 (11:29:08 horas del 07.12.2022): Se observa a la ex premier Betssy Chávez Chino, la periodista Cintya Malpartida Guarniz y un camarógrafo ingresando al Despacho Presidencial. 52:31:05 (11:31:05 del 07.12.2022): Se observa a una persona de civil saliendo a paso rápido del Despacho Presidencial. 52:44:04 (11:44:04 horas del 07.12.2022): La misma persona civil antes mencionada regresa al Despacho Presidencial. 52:46:37 (11:46:37 horas del 07.12.2022): Se observa personal con uniforme militar cruzando el salón dorado con dirección al salón que está al fondo de la imagen. 52:48:10 (11:48:10 horas del 07.12.2022): Se observa a la misma persona de civil saliendo a paso rápido del Despacho Presidencial. 52:53:04 (11:53:04 horas del 07.12.2022): Se observa a la ex premier Betssy Chávez Chino saliendo del Despacho Presidencial. 52:53:07 (11:53:07 horas del 07.12.2022): Se observa al camarógrafo salir del despacho presidencial mientras la ex premier Betssy Chávez Chino permanece en la puerta del mismo. 52:53:09 (11:53:09 horas del 07.12.2022): Se observa al camarógrafo voltear a ver hacia atrás, como esperando la salida de la periodista Malpartida Guarniz, y la ex premier Betssy Chávez Chino permanece en la puerta del Despacho Presidencial. 52:53:30 (11:53:30 horas del 07.12.2022): La periodista Cintya Malpartida Guarniz sale del despacho Presidencial, y la ex premier Betssy Chávez Chino la acompaña. También se observa que más adelante va el camarógrafo. 52:53:33 (11:53:33 horas del 07.12.2022): Mientras sales por el salón dorado se puede advertir que la ex premier Betssy Chávez Chino conversa con la periodista Cintya Malpartida Guarniz. 52:53:35 (11:53:35 horas del 07.12.2022): La ex premier Betssy Chávez Chino sale del salón dorado conversando con la periodista Cintya Malpartida Guarniz. 52:53:41 (11:53:41 horas del 07.12.2022): Se ve a un edecán saliendo del Despacho Presidencial y saludar a otros efectivos uniformados que están en el salón dorado. 52:58:10 (11:58:10 horas del 07.12.2022): La ex premier Betssy Chávez Chino regresa al salón dorado acompañada de tres personas (uno de ellos sería el congresista Luis Roberto Kamiche Morante). En el camino Chávez Chino saluda con la mano a una persona que sería el Director General de la Oficina de Protocolo Arturo Javier Arciniega Calderón. 52:58:17 (11:58:17 horas del 07.12.2022): La ex premier Betssy Chávez Chino junto a las tres personas con las que llegó al salón dorado (uno de ellos sería el congresista Luis Roberto Kamiche Morante) ingresan al Despacho Presidencial. 52:59:58 (11:59:58 horas del 07.12.2022): Las otras dos personas que llegaron junto a la ex premier Chávez Chino salen del Despacho Presidencial. 52:59:59 (11:59:59 horas del 07.12.2022): Concluye la visualización del video.

Se trata de un acta fiscal en la cual se plasma la descripción de partes del video captado por la cámara de videovigilancia n.º 55 del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Palacio de Gobierno, que enfoca al ambiente denominado "Salón Dorado", correspondientes al día 7 de diciembre de 2022, desde las 00:00 horas hasta las 12:00 horas; donde se aprecia, en lo relevante para el presente caso, lo siguiente: **1)** Que, a las 09:57:13 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino apareció en el Salón Dorado (folio 1157 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **2)** a las 09:57:19 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino se dirigió al Despacho Presidencial (folio 1158 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **3)** a las

09:57:33 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino estuvo esperando en la puerta de ingreso al Despacho Presidencial (folio 1158 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **4)** a las 09:58:11 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino ingresó al Despacho Presidencial (folio 1159 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **5)** a las 10:27:05 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino salió del Despacho Presidencial (folio 1160 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **6)** a las 10:27:09 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino salió por el Salón Dorado (folio 1160 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **7)** a las 10:42:06 horas, Willy Arturo Huerta Olivas cruzó el Salón Dorado acompañado de su edecán (folio 1161 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **8)** a las 10:42:24 horas, Willy Arturo Huerta Olivas dobló hacia la derecha al salir del Salón Dorado (folio 1161 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **9)** a las 11:05:49 horas, el edecán Luis Estipo Matkovich Lazarte, Betssy Betzabet Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez se dirigieron al Despacho Presidencial (folio 1163 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **10)** a las 11:05:56 horas, el edecán Luis Estipo Matkovich Lazarte, Betssy Betzabet Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez ingresaron al Despacho Presidencial (folio 1164 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **11)** a las 11:10:53 horas, el edecán Luis Estipo Matkovich Lazarte salió del Despacho Presidencial con un sobre manila en la mano izquierda (folio 1165 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **12)** a las 11:15:18 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino salió del Despacho Presidencial (folio 1166 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **13)** a las 11:15:21 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino salió por el Salón Dorado (folio 1167 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **14)** a las 11:27:45 horas, el edecán Luis Estipo Matkovich Lazarte salió del Despacho Presidencial y realizó una llamada por celular (folio 1168 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **15)** a las 11:28:45 horas, el edecán Luis Estipo Matkovich Lazarte levantó la mano derecha e hizo un ademán para llamar a ciertas personas (folio 1168 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **16)** a las 11:28:57 horas, la edecán Rosario Patricia Gatty Vásquez, Betssy Betzabet Chávez Chino, la periodista Cintya Malpartida Guarniz y un camarógrafo [Antonio Pantoja Ochoa] llegaron al Salón Dorado (folio 1169 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **17)** a las 11:29:08 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino, la periodista Cintya Malpartida Guarniz y el camarógrafo [Antonio Pantoja Ochoa] ingresaron al Despacho Presidencial (folio 1170 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **18)** a las 11:53:04 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino salió del Despacho Presidencial (folio 1172 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **19)** a las 11:53:07 horas, el camarógrafo [Antonio Pantoja Ochoa] salió del Despacho Presidencial mientras Betssy Betzabet Chávez Chino permaneció en la puerta del mismo (folio 1173 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **20)** a las 11:53:30 horas, la periodista Cintya Malpartida Guarniz salió del Despacho Presidencial, y Betssy Betzabet Chávez Chino la acompañó (folio 1174 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **21)** a las 11:53:33 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino entabló una conversación con la periodista Cintya Malpartida Guarniz mientras salían por el Salón Dorado (folio 1174 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **22)** a las 11:53:35 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino y la periodista Cintya Malpartida Guarniz salieron del Salón Dorado conversando (folio 1175 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **23)** a las 11:58:10 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino regresó al Salón Dorado acompañada de 3 personas, entre ellas el congresista Luis Roberto Kamiche Morante, y en el camino saludó al Director General de la Oficina de Protocolo, Arturo Javier Arciniega Calderón (folio 1176 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); y, **24)** a las 11:58:17 horas, Betssy Betzabet Chávez Chino y las tres personas con las que llegó al Salón Dorado ingresaron al Despacho Presidencial (folio 1176 Tomo IV Cuaderno de Pruebas). También se observa que la defensa del acusado Torres Vásquez solicitó que se deje constancia de que en las imágenes de video visualizadas no se aprecia la fecha ni la hora de su captación (véase folio 1177 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); no obstante, se advierte que dicha aseveración no es exacta, porque en las imágenes en cuestión se aprecia que en la parte superior izquierda aparece la fecha y en la parte inferior aparece la hora en que fueron captadas, las cuales se condicen con las señaladas en las descripciones que de cada una se ha hecho; por tanto, tal cuestionamiento no resulta ser de recibo.

De otro lado, el representante del Ministerio Público señaló que esta documental acredita que los acusados Huerta Olivas, Chávez Chino, Castillo Terrones y Torres Vásquez se reunieron y materializaron, a través de dicha reunión, el mensaje a la nación de disolución del Congreso, el alzamiento armado y atentar contra el orden constitucional; empero, eso se determinará en el curso del juzgamiento. Por su parte, la defensa de la acusada Chávez Chino mencionó que se debe tener en cuenta que su patrocinada no fue notificada para esta diligencia, todavía se encontraba en libertad como aforada, no se manejó el procedimiento debido, lo que de alguna forma no dejó sólida la presunción de inocencia y en principio de poder hacer una defensa adecuada; no obstante, sobre el particular ha de señalarse que, revisados los autos, se aprecia que la diligencia en cuestión, realizada el 20 de febrero de 2023, se llevó a cabo en el marco de la investigación preparatoria seguida solo contra los acusados Castillo Terrones y Torres Vásquez, donde no se encontraba comprendida la acusada Chávez Chino porque, como bien señaló su defensa, en ese entonces se encontraba como aforada por el cargo que ostentaba (Presidenta del Consejo de Ministros), y, siguiéndose el procedimiento legal y constitucionalmente preestablecido, se estaba tramitando su respectivo procedimiento en sede congresal; por tanto, al no formar parte de la aludida investigación, no correspondía que sea notificada con dicha diligencia (vid. artículo 127, numeral 1, del Código Procesal Penal); por consiguiente, este cuestionamiento no resulta ser de recibo; ahora, en cuanto al cuestionamiento de que no se manejó el procedimiento debido, ha de señalarse que este tampoco resulta ser de recibo, porque, como se puede apreciar de lo previamente expuesto, en todo momento se siguió el procedimiento previsto en la Constitución y la Ley, por tanto, lo alegado por la defensa no es exacto; siendo así, se aprecia que no se ha afectado la presunción de inocencia ni el derecho de defensa de la acusada Chávez Chino.

También refirió que se debe tener en cuenta los ingresos de su patrocinada de las 09:58 horas hasta las 10:27 horas, de las 11:05 horas hasta las 11:15 horas, y de las 11:29 horas hasta las 11:57 horas, los cuales –según sostiene– la Fiscalía quiere manejar como un indicio de que en esa reunión se habría materializado el discurso, lo cual es contradictorio a lo que manifestó en otras sesiones, donde dijo que el día 6 ya hubo una reunión previa para poder materializar ello; sin embargo, no se advierte contradicción alguna en ello; al contrario, se aprecia que guarda relación con la tesis que postula la Fiscalía; por tanto, tampoco resulta ser atendible este reclamo; sin perjuicio de ello, cabe precisar que la concurrencia, o no, de tales circunstancias será determinada en el curso del proceso.

Asimismo, la mencionada defensa indicó que en el ingreso 4 se indica de las 11:58 horas, pero no se dice a qué hora salió su patrocinada; no obstante, este cuestionamiento tampoco resulta ser de recibo, porque las imágenes captadas corresponden al periodo comprendido entre las 00:00 horas hasta las 12:00 horas del día 7 de diciembre de 2022, y se observa que hasta la culminación de dicho video la acusada Chávez Chino aún no había salido del Despacho Presidencial. Por último, dicha defensa refirió que hubiera sido importante saber la versión del señor Luis Roberto Kamiche Morante sobre la supuesta reunión para materializar el supuesto delito de rebelión, pero tampoco ha venido al juzgamiento; sin embargo, se aprecia que la defensa de la acusada Chávez Chino no ofreció a dicha persona como testigo para tal efecto, a pesar de que ello se encontraba dentro de sus posibilidades; por ende, este extremo cuestionado tampoco puede ser estimado.

La acusada Chávez Chino indicó que el ingreso que aparece no es directamente al Despacho Presidencial; sino, a la Cápsula Presidencial, y de ahí tienen otros ingresos por otras áreas para recién poder ingresar al Despacho Presidencial; empero, eso se determinará en el curso del juzgamiento; asimismo, refirió que no llamó a la periodista Cintya Malpartida Guarniz ni al camarógrafo Antonio Pantoja Ochoa porque no los conocía; no obstante, ello será determinado en el curso del juicio; y también mencionó que, luego de salir de la Cápsula Presidencial, no estuvo conversando con la periodista Cintya Malpartida Guarniz, porque no la conoce; solo le preguntó si había demorado y no le hizo más

preguntas, guardó silencio, y dicha periodista le hizo alguna pregunta que no podría precisar; sin embargo, eso se determinará en el curso del proceso.

La defensa del acusado Torres Vásquez señaló que la Fiscalía ha venido con un testigo –el edecán Matkovich Lazarte– que ha dicho que su patrocinado se habría reunido entre 2 o 3 veces el día 7 de diciembre de 2022; pero la cámara 55 muestra que solamente tiene un ingreso; sobre el particular, ha de precisarse que eso se determinará en el curso del juzgamiento. Asimismo, indicó que la Fiscalía pretende probar con este medio probatorio que Willy Arturo Huerta Olivas también habría ingresado al Despacho Presidencial, y, efectivamente, se observa que ingresó a las 10:42:06 horas; sin embargo, se retiró a las 10:42:24 horas, y se pregunta qué reunión se puede llevar en 20 segundos, y refiere que eso no lo dice la Fiscalía; al respecto, se advierte que lo que sostiene la defensa no es exacto, ya que se aprecia que a las 10:42:06 horas el acusado Huerta Olivas cruzó el Salón Dorado acompañado de un edecán, y a las 10:42:24 horas el referido acusado dobló hacia la derecha al salir de dicho lugar, pero no por el lado por donde ingresó; sino, por el otro extremo (por donde se encuentra la oficina de edecanes); siendo que no se señala que dicho acusado ingresó al Despacho Presidencial; por consiguiente, tal observación no resulta ser amparable. Y, por último, también mencionó que este medio probatorio no acredita en nada lo que postuló la Fiscalía; sin embargo, ha de puntualizarse que la relevancia de esta prueba será evaluada por este Tribunal con las demás pruebas actuadas.

La defensa del acusado Venero Mellado indicó que, si se habla de un alzamiento armado, este documento no ha relacionado para nada a su patrocinado; empero, como se señaló, el alcance de esta prueba será analizado con las demás pruebas actuadas. La defensa del acusado Huerta Olivas manifestó que la información que contiene esta documental no es una prueba idónea de la presunta comisión del delito de rebelión, ni da cuenta, siquiera en grado de indicios, de actos de concertación y coordinación para quebrantar el orden constitucional; al respecto, reiteramos que la significación de esta prueba será examinada con todo el caudal probatorio actuado en juicio.

El acusado Huerta Olivas refirió que el Ministerio Público debió haber realizado una diligencia después del 23 de marzo, cuando fue incluido en la investigación preparatoria, y no solamente señalar que no participó en dicha diligencia porque el 20 de febrero todavía no estaba incluido en la investigación preparatoria, porque con esa situación se le está generando indefensión; no obstante, tal afirmación es inexacta porque, si bien a nivel fiscal no participó en la precitada diligencia, pudo observar dicho documento con posterioridad, especialmente en el control de acusación, empero no se realizó. Ahora bien, en el plenario ha tenido oportunidad de cuestionar la aludida diligencia, por lo que su idoneidad y pertinencia será determinado al momento de la valoración conjunta del acervo probatorio. También indicó que el Ministerio Público señaló en todo momento “el ingreso al Despacho Presidencial”; pero eso no es cierto porque el Despacho Presidencial se encuentra periféricamente y no ingresó a dicho lugar; al respecto, ha de precisarse que eso se determinará en el curso del juzgamiento con las demás pruebas actuadas. Asimismo, señaló que el hecho de que esté presente en un lugar, no significa que esté participando de algo o que se haya reunido; no obstante, eso se determinará en el curso del proceso. Por último, mencionó que fue engañado porque no supo lo que iba a hacer en ese momento el señor presidente Castillo, empero, a partir de un solo documento no puede inferirse ello.

La defensa del acusado Castillo Terrones señaló que su patrocinado era el único que conocía respecto del mensaje y su lectura y que los demás desconocían lo que iba a suceder a las 11:40 de la mañana; no obstante, eso se determinará en el curso del juzgamiento. Asimismo, mencionó que no encuentra en ninguna foto a su patrocinado reunido con alguien; empero, la concurrencia, o no, de tal circunstancia será determinada en el curso del proceso con las demás pruebas actuadas.

La defensa técnica de la tercera legitimada manifestó que se está discutiendo sobre un acto –el mensaje a la nación– completamente nulo porque el artículo 120 de la Constitución señala que los actos del presidente son nulos si no tienen aprobación del Consejo de Ministros; no obstante, sobre el particular ha de precisarse que en este juicio es objeto de debate la eventual comisión del delito de rebelión por parte de los acusados –y, solo respecto del acusado Castillo Terrones, los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública–; desde esa perspectiva se evaluará, de ser el caso la eventual nulidad que menciona la defensa.

El acusado Torres Vásquez indicó que si el ministro Huerta Olivas salió a las 10:42, cómo es que se reunió con él a las 11:05 si ya había salido, eso es falso; empero, la veracidad o falsedad de dicha proposición fáctica será determinada en el curso del juicio. [El acusado Torres Vásquez mencionó ello; pero posteriormente señaló que cuando la acusada Chávez Chino regresó con los periodistas, mientras estaban arreglando las cámaras, en ese momento ingresó el acusado Huerta Olivas y el ministro Bobbio Rosas, y se pararon junto a su persona en la puerta de la sala de embajadores para escuchar el mensaje]

- 30) DOCUMENTAL 33: acta fiscal de recolección de información de fuente abierta¹⁶⁵, del 17 de marzo de 2023, realizada por la fiscal provincial Olga Cristina Salazar Olivares de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, donde se hace constar la información que se recolectó de fuente abierta, a través del portal web <https://visitas.servicios.gob.pe/consultas/> de la Secretaría de Gobierno Digital, mediante el cual se accedió al reporte de visitas realizadas y recibidas por el acusado Huerta Olivas el 6 y el 7 de diciembre de 2022, donde se observa que el 6 de diciembre de 2022 dicho acusado visitó a la acusada Chávez Chino en la PCM a las 15:11 horas y se retiró a las 17:36 horas, con motivo “reunión de trabajo”; y el 7 de diciembre de 2022, nuevamente, el mencionado acusado visitó a la precitada acusada en la PCM a las 10:33 horas y se retiró a las 10:41 horas, con motivo “reunión de trabajo”.

Este Tribunal advierte que esta documental deja constancia de las visitas que realizó y que recibió el acusado Huerta Olivas el 6 y el 7 de diciembre de 2022, registrada en el portal web de la Secretaría de Gobierno Digital (<https://visitas.servicios.gob.pe/consultas/>); donde se aprecia, en lo relevante para la presente causa, lo siguiente: **1)** Que, el 6 de diciembre de 2022, el acusado Huerta Olivas visitó a la acusada Chávez Chino en la PCM a las 15:11 horas y se retiró a las 17:36 horas, con motivo “reunión de trabajo”; y, **2)** el 7 de diciembre de 2022, nuevamente, el acusado Huerta Olivas visitó a la acusada Chávez Chino en la PCM a las 10:33 horas y se retiró a las 10:41 horas, con motivo “reunión de trabajo”. De otro lado, la defensa de la acusada Chávez Chino indicó que esas reuniones de trabajo fueron para ver el tema de la vacancia presidencial, y en ningún momento hubo coordinaciones de rebelión; no obstante, eso se determinará en el curso del juzgamiento.

La acusada Chávez Chino mencionó que era común que todos los días se reúna con diferentes ministros, viceministros, directores de las diferentes instituciones del Estado, sin que eso amerite una confabulación o una conspiración; empero, eso se dilucidará en el curso del proceso.

La defensa del acusado Huerta Olivas refirió que este documento no tiene ninguna utilidad y tampoco prueba coautoría de rebelión de su patrocinado; sin embargo, la relevancia de esta prueba será evaluada por este Tribunal con las demás pruebas actuadas. El acusado Huerta Olivas señaló que el 6 de diciembre de 2022 tuvo una reunión en la PCM, pero no con la acusada Chávez Chino; sino, con los funcionarios de la PCM, por la situación de la minera “Las Bambas”, en la cual no participó la precitada acusada; y cuando terminó esa

¹⁶⁵ **Fs. 1178-1179** Tomo IV **Cuaderno de Pruebas**. Admitida para el Ministerio Público a la que se adhirió la PGE) contra la acusada Betssy Betzabet Chávez Chino por el delito de rebelión. Esta prueba se ofreció separadamente para los acusados Torres, Chávez, Huerta y Sánchez.

reunión, se trasladó internamente hacia el despacho del presidente Castillo, porque quería hacerle conocer que no había cumplido con su disposición para el pago del personal policial, y ese fue el motivo de su ingreso.

Asimismo, indicó que el 7 de diciembre de 2022 ingresó por la PCM, porque tenía que informar, como Ministro del Interior, la situación del mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana que se mantenía en ese momento en [REDACTED] por las mociones que iban a haber; pero primero, antes de informar al presidente Castillo, tenía que informar a la PCM, ese es el conducto regular, es así que ingresó y pidió si podía hablar e informar a la Presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez; pero ella estaba ocupada, así que continuó hasta el Despacho Presidencial e ingresó a las 10:42 aproximadamente porque el presidente Castillo ese día, a las 07:47 horas, le mandó un mensaje por WhatsApp indicándole “lo espero a las 10:30”, y ha cumplido sus funciones; al respecto, ha de precisarse que la veracidad o falsedad de dichas proposiciones fácticas será definida en el curso del juzgamiento con el análisis del caudal probatorio actuado.

La defensa del acusado Torres Vásquez mencionó que se observa que hubo una reunión de trabajo, que ha reconocido el acusado Huerta Olivas, pero en esa reunión no participó su patrocinado; no obstante, eso se determinará en el curso del juzgamiento. Además, refirió que este medio probatorio es una prueba de descargo del delito de rebelión, porque no prueba, en modo alguno, cómo se habrían llevado las reuniones entre todos los procesados; empero, el valor de esta prueba será examinado por este Tribunal con las demás pruebas actuadas.

La defensa del acusado Venero Mellado refirió que esta pieza documental no vincula a su patrocinado; sin embargo, reiteramos que la relevancia de esta prueba será analizada con los demás elementos de juicio actuados. La defensa del acusado Castillo Terrones señaló que en este documento no se determina ningún tipo de reunión clandestina o sospechosa; se determinan reuniones comunes y normales que han sido inscritas en documentos propios del Consejo de Ministros; no obstante, tal cuestionamiento no resulta ser de recibo porque no es objeto de imputación la realización de alguna reunión clandestina o sospechosa que no fue registrada en los documentos oficiales donde correspondía ello; sino que, al contrario, se atribuye la realización de reuniones en la PCM y en el Despacho Presidencial, sin mención alguna de que estas hayan sido clandestinas o sospechosas; por ende, tal observación no es atendible.

Asimismo, indicó que en esa reunión no figura que se hayan reunido altos mandos policiales, dada la condición de Ministro del Interior del acusado Huerta Olivas, para poder determinar algún tipo de levantamiento en armas, fue una reunión común y normal de trabajadores propios de Ministerios; sin embargo, ese cuestionamiento tampoco resulta ser de recibo porque la tesis acusatoria no sostiene que el levantamiento en armas se produjo de esa manera; sino la expuesta por el Ministerio Público en su oportunidad y que, además, consta en el requerimiento acusatorio, cuya eventual realización, será determinada en el curso del proceso. La defensa técnica de la tercera legitimada mencionó que lo único que prueba esta documental es un registro y un ingreso, no tiene mayor valor probatorio y no prueba actos ni hechos imputados a los procesados; empero, la significación de esta prueba será merituada con las demás pruebas actuadas en juicio.

- 31) **DOCUMENTAL 35: acta fiscal de visualización de registro filmicos del CCTV – Palacio de Gobierno**¹⁶⁶, del 20 de febrero de 2023, a las 09:05 horas, realizada con la intervención del fiscal adjunto provincial Marco A. Carbajal Valencia de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, del abogado Luis Humberto Josué Sánchez Muñoz de la Procuraduría General del Estado, y del abogado Rafael Sotelo Ojeda, defensa técnica de Aníbal Torres Vásquez; donde se plasma lo

¹⁶⁶ Fs. 1233-1298 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

visualizado en el video captado por la cámara de videovigilancia n.º 39 del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Palacio de Gobierno, que enfoca al ambiente denominado “Puerta de edecanes”, correspondiente al día 7 de diciembre de 2022, desde las 00:00 horas hasta las 12:00 horas, consignándose capturas de ciertas partes de dicho video con las siguientes descripciones:

41:00:01 (00:00:01 horas del 07.12.2022) Se inicia la visualización de la cámara 39, se pueden apreciar los siguientes: 1) pasadizo; 2) Puerta en el primer acceso a la derecha, 3) Escaleta del ocho peldaños; 3) Puerta de ingreso al Despacho presidencial (lado Izquierdo); 4) Puerta de salida (al fondo); y 5) Acceso a la sala Quiñones o de edecanes (segundo acceso hacia la derecha). **42:00:08 (01:00:08 horas del 07.12.2022)**: Sin ninguna novedad. **43:02:05 (02:02:05 horas del 07.12.2022)**: Sin ninguna novedad, **44:00:00 (03:00:00 horas del 07.12.2022)** Sin ninguna novedad. **45:01:58 (04:01:58 horas del 07.12.2022)**: Sin ninguna novedad. **46:00:00 (05:00:00 horas del 07.12.2022)**: Sin ninguna novedad. **46:59:56 (05:59:56 horas del 07.12.2022)**: Aparece una persona de sexo masculino dirigiéndose al Despacho Presidencial, aparentemente personal de seguridad del Estado. **47:00:06 (06:00:06 horas del 07.12.2022)**: La persona de sexo masculino que sería seguridad del estado colocó la palma de su mano en la lectora ubicada en la entrada del Despacho Presidencial e ingresó. Se cierra la puerta. **47:07:46 (06:07:46 horas del 07.12.2022)**: Llega otra persona de sexo masculino, aparentemente un edecán de la marina, colocó la palma de su mano en la lectora ubicada en la entrada del Despacho Presidencial e ingresó. Se cierra la puerta. **47:08:26 (06:08:26 horas del 07.12.2022)**: El personal de seguridad del estado que ingreso a las 06:00:06 horas sale del despacho presidencial y cierra la puerta. **47:14:03 (06:14:03 horas del 07.12.2022)**: Llegó otra persona de sexo masculino, aparentemente miembro de seguridad del estado ingresó al Despacho Presidencial. Se cierra la puerta. **47:18:47 (06:18:47 horas del 07.12.2022)**: Llegó otra persona de sexo masculino, aparentemente personal de limpieza, e ingresó al Despacho Presidencial. Se cierra la puerta. **47:47:10 (06:47:10 horas del 07.12.2022)**: Llegó otra persona de sexo masculino e ingresó al Despacho Presidencial. Se cierra la puerta. **48:09:46 (07:09:46 horas del 07.12.2022)**: Se observa llegar a otra persona de sexo masculino, tocó la puerta, entregó unos documentos a la persona que le abrió la puerta y espero afuera, llama la atención que no lleva identificación como regularmente portan los trabajadores de Palacio de Gobierno. **48:11:07 (07:11:07 horas del 07.12.2022)**: Se observa que alguien abre la puerta de ingreso al Despacho Presidencial y entrega a la persona no identificada un cuaderno. **48:11:10 (07:11:10 horas del 07.12.2022)**: La misma persona no identificada se retira mientras revisa el cuaderno recibido en la puerta de ingreso al Despacho Presidencial. **48:18:25 (07:18:25 horas del 07.12.2022)**: Se observa una persona no identificada salir del Despacho Presidencial llevando consigo dos contenedores plásticos. **48:21:07 (07:21:01 horas del 07.12.2022)**: Se aprecia ingresar al Despacho Presidencial a una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de la seguridad del estado. **48:23:31 (07:23:31 horas del 07.12.2022)**: Se observa reingresar al Despacho Presidencial a la misma persona que había salido a las 07:18:25, esta vez con los dos contenedores llenos de alimentos. **48:29:57 (07:29:57 horas del 07.12.2022)**: Se observan llegar a la puerta del Despacho Presidencial, al ex ministro Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas junto al ex comandante General del Ejército del Perú General E.P Walter Horacio Córdova Alemán y otra persona uniformada sin identificar, aparentemente este último sería el edecán. **48:30:01 (07:30:01 horas del 07.12.2022)**: El ex ministro Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas ingresa al Despacho Presidencial. **48:30:03 (07:30:03 horas del 07.12.2022)**: El ex comandante General del Ejército del Perú General E.P Walter Horacio Córdova Alemán ingresa al Despacho Presidencial. Cabe precisar que la persona uniformada ingresó detrás del referido General E.P y que éste sería el edecán. **48:31:31 (07:31:31 horas del 07.12.2022)**: La última persona uniformada que llegó junto al ex ministro Bobbio Rosas y el General E.P. Córdova Alemán sale del Despacho Presidencial y conversa con otra persona que sería miembro de Seguridad del Estado. **48:31:38 (07:31:38 horas del 07.12.2022)**: Ambos continúan conversando afuera del Despacho Presidencial. **48:32:22 (07:32:22 horas del 07.12.2022)**: Ambos continúan afuera del Despacho Presidencial y revisan sus celulares. **48:31:59 (07:31:59 horas del 07.12.2022)**: La persona que sería miembro de la seguridad del estado tocó la puerta del Despacho Presidencial. **48:34:19 (07:34:19 horas del 07.12.2022)**:

Salió una tercera persona, aparentemente edecán del Despacho Presidencial. **48:34:58 (07:34:58 horas del 07.12.2022)**: Ahora las tres personas conversan afuera del Despacho Presidencial hasta que la tercera persona que había llegado con el ex ministro Bobbio Rosas y el General E.P. Córdova Alemán ingresó a la sala de edecanes junto al miembro de la seguridad del Estado; y la otra persona uniformada que salió del Despacho Presidencial reingreso al mismo. **48:39:44 (07:39:44 horas del 07.12.2022)**: Llegó una persona, aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno, e ingresó al Despacho Presidencial. **48:40:43 (07:40:43 horas del 07.12.2022)**: Se observan salir del Despacho Presidencial, al ex ministro Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas junto al ex comandante General del Ejército del Perú General E.P. Walter Horacio Córdova Alemán, detrás se aproxima a la puerta otra persona uniformada quien sería el edecán. **48:40:48 (07:40:48 horas del 07.12.2022)**: El ex ministro Bobbio Rosas y el General E.P. Córdova Alemán ingresan por el lado derecho. **48:40:48 (07:40:48 horas del 07.12.2022)**: Sin embargo, luego, el ex ministro Bobbio y el General E.P. Córdova Alemán regresan y avanzan por el pasadizo. **48:42:49 (07:42:49 horas del 07.12.2022)**: La tercera persona uniformada, aparentemente edecán, que había llegado junto al ex ministro Bobbio Rosas y el General E.P. Córdova Alemán se acercó a la puerta del Despacho Presidencial y es atendido por una persona que también sería edecán. **48:42:54 (07:42:54 horas del 07.12.2022)**: El presunto edecán se retira en la misma dirección que había tomado el ex ministro Bobbio Rosas y el General E.P. Córdova Alemán. **48:43:21 (07:43:21 horas del 07.12.2022)**: El edecán reingresa al Despacho Presidencial. **48:46:08 (07:46:08 horas del 07.12.2022)**: Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de la seguridad del Estado, ingresando al Despacho Presidencial. **48:48:40 (07:48:40 horas del 07.12.2022)**: Se observa a otra persona de sexo masculino, aparentemente miembro de la seguridad del estado, ingresando al Despacho Presidencial. **48:50:58 (07:50:58 horas del 07.12.2022)**: Se observa a una personal de señor masculino, aparentemente miembro de seguridad del Estado, ingresando al Despacho Presidencial. **48:53:23 (07:53:23 horas del 07.12.2022)**: El presunto miembro de la seguridad del Estado que había ingresado a 07:50:58, sale del Despacho presidencial. **48:50:58 (07:50:58 horas del 07.12.2022)**: Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno, ingresando al Despacho Presidencial. (sic). **49: 09:44 (08:09:44 horas del 07.12.2022)**: El personal de limpieza que había ingresado a las 06:18:47, sale del Despacho Presidencial. **49:11:03 (08:11:03 horas del 07.12.2022)**: Ingresan dos personas, aparentemente trabajadores de Palacio de Gobierno, al Despacho Presidencial. **49:13:42 (08:13:42 horas del 07.12.2022)**: Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de seguridad del estado, salir del Despacho Presidencial. **49:25:27 (08:25:27 horas del 07.12.2022)**: Se observa ingresar al Despacho Presidencial al ex **asesor David Pérez Curi**. **48:36:30 (08:36:30 horas del 07.12.2022)**: Se Observa a una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de seguridad del estado, ingresar al Despacho Presidencial. **49:37:43 (08:37:43 horas del 07.12.2022)**: Se observa al mismo presunto miembro de seguridad del estado, salir del Despacho Presidencial. **49:56:05 (08:56:05 horas del 07.12.2022)**: Se observa una persona de sexo masculino, aparentemente trabajador del Palacio de Gobierno, esperando afuera del Despacho Presidencial. **49:56:36 (08:56:36 horas del 07.12.2022)**: El mismo presunto trabajador de Palacio de Gobierno ingresó al Despacho presidencial. **49:59:22 (08:59:22 horas del 07.12.2022)**: Se observa al mismo presunto trabajador de Palacio de gobierno, salir del Despacho Presidencial. **50:05:16 (09:05:16 horas del 07.12.2022)**: Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente edecán, salir del Despacho Presidencial. **50:06:50 (09:06:50 horas del 07.12.2022)**: Se tiene una toma más cercana del presunto edecán. **50:10:27 (09:10:27 horas del 07.12.2022)**: Se observa al ex ministro Wilbert Rozas Beltrán llegar a la puerta del Despacho Presidencial. **50:10:43 (09:10:43 horas del 07.12.2022)**: El es ministro Wilbert Rozas Beltrán llegar ingresa por un momento a la sala Quiñones. (sic). **50:11:09 (09:11:09 horas del 07.12.2022)**: Se observa al ex ministro Wilbert Rozas Beltrán llega ingresar al Despacho Presidencial. **50:11:42 (09:11:42 horas del 07.12.2022)**: Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de la seguridad del estado, salir del Despacho Presidencial. **50:26:44 (09:26:44 horas del 07.12.2022)**: Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente edecán, salir del despacho Presidencial. **50: 28:36 (09:28:36 horas del 07.12.2022)**: Se observa al mismo presunto edecán reingresar del Despacho Presidencial. **50:29:14 (09:29:14 horas del**

07.12.2022): Una persona de sexo masculino, aparentemente trabajador del Palacio de Gobierno, sale del Despacho Presidencial. **50:35:53 (09:35:53 horas del 07.12.2022):** El mismo presunto trabajador de Palacio de Gobierno, regresó trayendo consigo unos documentos e ingresó al Despacho Presidencial. **50:37:52 (09:37:52 horas del 07.12.2022):** Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente edecán, salir del Despacho Presidencial. **50:41:41 (09:41:41 horas del 07.12.2022):** Se observan dos personas que conversan con un edecán que lleva unos documentos, todos llegaron a la puerta de edecanes; además se encuentra otra persona al fondo a la derecha quien sería un trabajador de Palacio de Gobierno. **50:41:37 (09:41:37 horas del 07.12.2022):** Continúa la conversación afuera del Despacho Presidencial, ahora el edecán muestra revisa el documento que trajo consigo. **50:41:50 (09:41:50 horas del 07.12.2022):** Las dos personas de retiran por la primera puerta de la derecha. **50:48:24 (09:48:24 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex asesor David Pérez Curi ingresando al Despacho Presidencial. **50:55:30 (09:55:30 horas del 07.12.2022):** Se observa a una persona de sexo masculino saliendo del Despacho Presidencial. **50:55:36 (09:55:36 horas del 07.12.2022):** Se observa a una persona de sexo masculino saliendo del Despacho Presidencial. **50:55:30 (09:55:30 horas del 07.12.2022):** Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de seguridad del estado, saliendo del Despacho Presidencial. **51:22:58 (10:22:58 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex asesor David Pérez Curi saliendo del Despacho Presidencial. **51:23:59 horas del 07.12.2022):** Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno, saliendo del Despacho Presidencial. **51:25:48 (10:25:48 horas del 07.12.2022):** Se observa a la misma persona de sexo masculino que ingresó a las 10:23:59, saliendo del Despacho Presidencial. **51:27:15 (10:27:15 horas del 07.12.2022):** Se observa a un edecán y un miembro de seguridad del estado saliendo del Despacho Presidencial. **51:28:07 (10:28:07 horas del 07.12.2022):** Se observa a una persona de sexo masculina, aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno, saliendo del Despacho Presidencial. **51:37:51(10:37:51 horas del 07.12.2022):** Se observa a la misma persona ingresando al Despacho Presidencial. **51:40:34 (10:40:34 horas del 07.12.2022):** Se observan dos efectivos policiales uniformados ingresando al Despacho Presidencial. **51:42:43(10:42:43 horas del 07.12.2022):** Se observa al Ex Ministro Willy Arturo Huerta Olivas esperando afuera del Despacho Presidencial. **51:42:43 (10:42:43 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex ministro Willy Arturo Huerta Olivas esperando afuera del Despacho Presidencial. **51:45:44 (10:45:44 horas del 07.12.2022):** Se observa un efectivo policial saliendo del Despacho Presidencial. **52:00:36 (11:00:36 horas del 07.12.2022):** Se observa a un miembro de las fuerzas armadas uniformado en la puerta del Despacho Presidencial. **52:01:00 (11:01:00 horas del 07.12.2022):** Se observa al mismo miembro de las fuerzas armadas uniformado que recibe algo en la mano en la puerta del Despacho Presidencial, luego se retira. **52:01:27 (11:01:27 horas del 07.12.2022):** Se observan un trabajador de Palacio de Gobierno y un miembro de seguridad del estado saliendo del Despacho Presidencial. **52:02:32 (11:02:32 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex asesor David Pérez Curi ingresando al Despacho Presidencial. **52:04:22 (11:04:22 horas del 07.12.2022):** Se observa dos personas ingresando al Despacho Presidencial. **52:08:29 (11:08:29 horas del 07.12.2022):** Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte miembro, saliendo del Despacho Presidencial. **52:09:11 (11:09:11 horas del 07.12.2022):** Se observa un miembro de la seguridad del estado y un presunto trabajador de Palacio de Gobierno, conversando y mirando un documento en la puerta del Despacho Presidencial. **52:09:48 (11:09:48 horas del 07.12.2022):** Se observan al ex ministro Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas ingresando al Despacho Presidencial. **52:10:01 (11:10:01 horas del 07.12.2022):** Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte miembro, ingresando al Despacho Presidencial. **52:14:05 (11:14:05 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex ministro Alejandro Antonio Salas Zegarra ingresando al Despacho Presidencial. **52:14:34 (11:14:34 horas del 07.12.2022):** Se observa a un edecán quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte miembro, saliendo del Despacho Presidencial. Por otro lado, la persona de sexo femenino que se encuentra detrás también ingresó al Despacho Presidencial. **52:15:56 (11:15:56 horas del 07.12.2022):** Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno, ingresando al Despacho Presidencial. **52:16:33 (11:16:33 horas del 07.12.2022):** Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte, saliendo del Despacho Presidencial. **52:18:34 (11:18:34**

horas del 07.12.2022): Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno – Oficina de Protocolo, ingresando del Despacho Presidencial. **52:19:14 (11:19:14 horas del 07.12.2022):** Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno – Oficina de Protocolo, ingresando del Despacho Presidencial. **52:19:14(11:19:14 horas del 07.12.2022):** El mismo presunto trabajador de Palacio de Gobierno- Oficina de Protocolo, sale del Despacho Presidencial. **52:20:59 (11:20:59 horas del 07.12.2022):** Se observa a una persona de sexo masculino llegar junto a una miembro de la seguridad del estado y ambos esperan en la puerta del Despacho Presidencial. **52:21:10 (11:21:10 horas del 07.12.2022):** La persona que estaba esperando en la imagen anterior ingresó al Despacho Presidencial, Detrás ingresó otro personal de Palacio de Gobierno con una camisa blanca. **52:21:58 (11:21:58 horas del 07.12.2022):** La persona que llevaba una camisa blanca consigo salió del despacho presidencial. **52:26:33 (11:26:33 horas del 07.12.2022):** Una persona de sexo femenino, aparentemente personal de Palacio de Gobierno, ingresó al Despacho Presidencial. **52:27:26 (11:27:26 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex ministro Alejandro Antonio Salas Zagarra saliendo del Despacho Presidencial y hace un gesto con el dedo pulgar hacia la Sala Quiñones. **52:27:31 (11:27:31 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex ministro Alejandro Antonio Salas Zagarra saliendo por el pasadizo. **52:31:24 (11:31:24 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex ministro Alejandro Antonio Salas Zagarra regresando al Despacho Presidencial junto al ex ministro Roberto Sánchez Palomino. **52:31:47 (11:31:47 horas del 07.12.2022):** Se acerca el ex asesor Luis Alberto Mendieta Gavirondo, y espera junto los ex ministros Alejandro Antonio Salas Zagarra y ministro Roberto Sánchez Palomino en la puerta del Despacho Presidencial. **52:31:56 (11:31:56 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex asesor Luis Alberto Mendieta Gavirondo ingresando al Despacho Presidencial. **52:31:57 (11:31:57 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex asesor Alejandro Antonio Salas Zagarra ingresando al Despacho Presidencial. **52:31:58 (11:31:58 horas del 07.12.2022):** se Observa al ex asesor Roberto Sánchez Palomino ingresando al Despacho Presidencial. **52:32:56 (11:32:56 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex asesor David Pérez Curi saliendo rápidamente del Despacho Presidencial. **52:34:48 (11:34:48 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex asesor Luis Alberto Mendieta Gavirondo saliendo del Despacho Presidencial llevando un sobre manila consigo. **52:34:57 (11:34:57 horas del 07.12.2022):** Se observa que el folder manila que lleva el ex asesor Luis Alberto Mendieta Gavirondo se encuentra vacío. **52:35:59 (11:35:59 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex asesor David Pérez Curi, ingresando al Despacho Presidencial. **52:37:09 (11:37:09 horas del 07.12.2022):** Se observa solo el ingreso de la primera persona. **52:39:19 (11:39:19 horas del 07.12.2022):** Se observa salir un edecán del Despacho Presidencial. **52:39:48 (11:39:48 horas del 07.12.2022):** Se observa al edecán reingresar al Despacho Presidencial. **52:42:44 (11:42:44 horas del 07.12.2022):** Se observa a un trabajador de Palacio de Gobierno ingresando al Despacho Presidencial y llevando consigo dos contenedores vacíos. **52:43:42 (11:43:42 horas del 07.12.2022):** La misma persona señalada anteriormente, sale del Despacho presidencial. **52:51:24 (11:51:24 horas del 07.12.2022):** Se observa a la ex ministra Heydi Lisbeth Juárez Calle esperando en la puerta del Despacho Presidencial. **52:51:26 (11:51:26 horas del 07.12.2022):** Se observa la ex ministra Heydi Juárez Calle ingresando al Despacho presidencial. **52:52:37 (11:52:37 horas del 07.12.2022):** Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno, ingresando al despacho Presidencial. **52:55:36(11:55:36 horas del 07.12.2022):** Se observa al ex ministro Alejandro Antonio Salas Zagarra saliendo del Despacho Presidencial. **52:55:36 (11:55:36 horas del 07.12.2022):** Se observa a una persona de sexo femenino, aparentemente trabajadora de Palacio de Gobierno, ingresando al Despacho Presidencial. **52:58:05 (11:58:05 horas del 07.12.2022):** Se observa a una persona de sexo femenino, aparentemente trabajadora de Palacio de Gobierno, se advierte que está acongojada e incluso llora, y conversa con un efectivo que sería miembro de seguridad del estado. **52:58:15 (11:58:15 horas del 07.12.2022):** La misma presunta trabajadora de Palacio de Gobierno sigue conversando con un efectivo que sería miembro de seguridad del estado. Se advierte que se seca las lágrimas. **52:58:44 (11:58:44 horas del 07.12.2022):** En esos momentos, llegó hasta la puerta del Despacho Presidencial el ex asesor Luis Alberto Mendieta Gavirondo. **52:58:58 (11:58:58**

horas del 07.12.2022): La misma presunta trabajadora de Palacio de Gobierno retira por el pasadizo aun sollozando. **52:58:59 (11:58:59 horas del 07.12.2022):** El ex asesor Luis Alberto Mendieta Gavirondo ingresó al Despacho Presidencial. **52:59:12 (11:59:12 horas del 07.12.2022):** Una persona de sexo masculino, aparentemente edecán, ingresó al Despacho Presidencial. **52:59:58 (11:59:58 horas del 07.12.2022):** Sin novedad alguna.

En esta acta fiscal se deja constancia de lo observado en ciertas partes del video captado por la cámara de videovigilancia n.º 39 del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Palacio de Gobierno, que enfoca un ambiente con diversos accesos, correspondientes al día 7 de diciembre de 2022, desde las 00:00 horas hasta las 12:00 horas; donde se aprecia, en lo relevante para el presente caso, lo siguiente: **1)** Que, a las 07:09:46 horas, llegó una persona de sexo masculino (no identificada) al mencionado ambiente, tocó la puerta ubicada en el lado izquierdo –la cual, según se indica en el acta fiscal, corresponde a la puerta de ingreso al Despacho Presidencial–, entregó unos documentos a la persona que le abrió la puerta y esperó afuera (folio 1242 Tomo IV Cuaderno de Pruebas) [En el acta se añade que “llama la atención que no lleva identificación como regularmente portan los trabajadores de Palacio de Gobierno”]; **2)** a las 07:11:07 horas, alguien (no identificado) abrió la puerta de ingreso al Despacho Presidencial y entregó un cuaderno a una persona no identificada (folio 1243 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **3)** a las 07:11:10 horas, dicha persona no identificada se retiró mientras revisaba el cuaderno que recibió en la puerta de ingreso al Despacho Presidencial (folio 1243 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **4)** a las 07:29:57 horas, llegó a la puerta del Despacho Presidencial el exministro Bobbio Rosas junto al excomandante general del Ejército del Perú, Walter Horacio Córdova Alemán, y otra persona uniformada no identificada que sería un edecán (folio 1245 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **5)** a las 07:30:01 horas, el exministro Bobbio Rosas ingresó al Despacho Presidencial (folio 1246 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **6)** a las 07:30:03 horas, el excomandante general del Ejército del Perú, Walter Horacio Córdova Alemán, ingresó al Despacho Presidencial, y detrás suyo ingresó la persona uniformada no identificada (folio 1246 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **7)** a las 07:31:31 horas, la persona uniformada no identificada que llegó junto a Bobbio Rosas y Córdova Alemán, salió del Despacho Presidencial y conversó con otra persona que sería miembro de seguridad del Estado (folio 1247 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **8)** a las 07:31:38 horas, las precitadas personas continuaron conversando afuera del Despacho Presidencial (folio 1247 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **9)** a las 07:32:22 horas, dichas personas continuaron afuera del Despacho Presidencial y revisaron sus celulares (folio 1248 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **10)** a las 07:32:59 horas, la persona que sería miembro de seguridad del Estado tocó la puerta del Despacho Presidencial (folio 1248 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **11)** a las 07:34:19 horas, salió otra persona (no identificada) del Despacho Presidencial, que sería un edecán (folio 1249 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **12)** a las 07:34:58 horas, las 3 personas antes mencionadas estuvieron conversando afuera del Despacho Presidencial hasta que la persona que había llegado con Bobbio Rosas y Córdova Alemán, junto con el miembro de seguridad del Estado, ingresaron a la sala de edecanes, y la otra persona que había salido del Despacho Presidencial reingresó al mismo (folio 1249 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **13)** a las 07:39:44 horas, llegó una persona (no identificada), aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno, e ingresó al Despacho Presidencial (folio 1250 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **14)** a las 07:40:43 horas, Bobbio Rosas y Córdova Alemán salieron del Despacho Presidencial, y, detrás de ellos, una persona uniformada (no identificada) que sería un edecán se aproximó a la puerta del precitado despacho (folio 1250 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **15)** a las 07:40:48 horas, Bobbio Rosas y Córdova Alemán ingresaron por el lado derecho –el cual, según se señala en el acta fiscal, corresponde a una puerta –; sin embargo, luego regresaron y avanzaron por el pasadizo (folio 1251 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **16)** a las 07:42:49 horas, la persona no identificada que llegó con Bobbio Rosas y Córdova Alemán, se acercó a la puerta del Despacho Presidencial y fue atendido por una

persona (no identificada) que también sería edecán (folio 1252 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **17)** a las 07:42:54 horas, el presunto edecán se retiró en la misma dirección que había tomado Bobbio Rosas y Córdova Alemán (folio 1252 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **18)** a las 08:25:27 horas, el exasesor David Pérez Curi ingresó al Despacho Presidencial (folio 1257 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **19)** a las 09:10:27 horas, el exministro Wilbert Rozas Beltrán llegó a la puerta del Despacho Presidencial (folio 1261 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **20)** a las 09:10:43 horas, Rozas Beltrán ingresó por un momento a la Sala Quiñones (folio 1262 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **21)** a las 09:11:09 horas, Rozas Beltrán ingresó al Despacho Presidencial (folio 1262 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **22)** a las 09:48:24 horas, el exasesor David Pérez Curi ingresó al Despacho Presidencial (folio 1267 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **23)** a las 10:22:58 horas, el exasesor David Pérez Curi salió del Despacho Presidencial (folio 1269 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **24)** a las 10:27:15 horas, un edecán y un miembro de seguridad del Estado salieron del Despacho Presidencial (folio 1270 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **25)** a las 10:40:34 horas, 2 efectivos policiales (no identificados) ingresaron al Despacho Presidencial (folio 1272 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **26)** a las 10:42:43 horas, el acusado Huerta Olivas ingresó al Despacho Presidencial¹⁶⁷ (folio 1273 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **27)** a las 10:45:44 horas, un efectivo policial (no identificado) salió del Despacho Presidencial (folio 1274 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **28)** a las 11:00:36 horas, un miembro de las Fuerzas Armadas uniformado (no identificado) estuvo en la puerta del Despacho Presidencial (folio 1274 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **29)** a las 11:01:00 horas, el mencionado miembro de las Fuerzas Armadas recibió algo en la mano en la puerta del Despacho Presidencial y luego se retiró (folio 1275 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **30)** a las 11:02:32 horas, el exasesor David Pérez Curi ingresó al Despacho Presidencial (folio 1276 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **31)** a las 11:08:29 horas, un edecán, que sería Luis Estipo Matkovich Lazarte, salió del Despacho Presidencial (folio 1277 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **32)** a las 11:09:48 horas, el exministro Bobbio Rosas ingresó al Despacho Presidencial (folio 1278 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **33)** a las 11:10:01 horas, un edecán, que sería Luis Estipo Matkovich Lazarte, ingresó al Despacho Presidencial (folio 1278 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **34)** a las 11:14:05 horas, el exministro Alejandro Antonio Salas Zegarra ingresó al Despacho Presidencial (folio 1279 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **35)** a las 11:14:34 horas, un edecán, que sería Luis Estipo Matkovich Lazarte, salió del Despacho Presidencial, y una persona de sexo femenino (no identificada), que estaba detrás suyo, ingresó al citado despacho (folio 1279 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **36)** a las 11:16:33 horas, un edecán, que sería Luis Estipo Matkovich Lazarte, salió del Despacho Presidencial (folio 1280 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **37)** a las 11:18:34 horas, una persona de sexo masculino (no identificada), aparentemente trabajador de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno, ingresó al Despacho Presidencial (folio 1281 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **38)** a las 11:19:14 horas, dicho presunto trabajador salió del Despacho Presidencial (folio 1281 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **39)** a las 11:27:26 horas, el exministro Salas Zegarra salió del Despacho Presidencial e hizo un gesto con el dedo pulgar arriba hacia la Sala Quiñones (folio 1284 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **40)** a las 11:27:31 horas, Salas Zegarra salió por el pasadizo (folio 1284 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **41)** a las 11:31:24 horas, Salas Zegarra regresó al Despacho Presidencial junto al exministro Roberto Sánchez Palomino (folio 1285 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **42)** a las 11:31:47 horas, el exasesor Luis Alberto Mendieta Gavirondo se acercó a los exministros Salas Zegarra y Sánchez Palomino, y estuvieron esperando juntos en la puerta del Despacho Presidencial (folio 1285 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **43)** a las 11:31:56 horas, Mendieta Gavirondo ingresó al Despacho Presidencial (folio 1286 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **44)** a las 11:31:57

¹⁶⁷ Erróneamente registrado dos veces como esperando afuera del Despacho Presidencial- lo correcto es primero esperando y luego reingresando en el acta fiscal en análisis.

horas, Salas Zegarra ingresó al Despacho Presidencial (folio 1286 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **45)** a las 11:31:58 horas, Sánchez Palomino ingresó al Despacho Presidencial (folio 1287 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **46)** a las 11:32:56 horas, el exasesor Pérez Curi salió rápidamente del Despacho Presidencial (folio 1287 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **47)** a las 11:34:48 horas, el exasesor Mendieta Gavirondo salió del Despacho Presidencial con un sobre manila (folio 1288 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **48)** a las 11:34:57 horas, se observa que el folder manila que lleva Mendieta Gavirondo se encuentra vacío (folio 1288 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **49)** a las 11:35:59 horas, el exasesor Pérez Curi ingresó al Despacho Presidencial (folio 1289 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **50)** a las 11:39:19 horas, un edecán (no identificado) salió del Despacho Presidencial (folio 1290 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **51)** a las 11:39:48 horas, el mencionado edecán volvió a ingresar al Despacho Presidencial (folio 1290 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **52)** a las 11:51:24 horas, la exministra Heydi Lisbeth Juárez Calle estuvo esperando en la puerta del Despacho Presidencial (folio 1292 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **53)** a las 11:51:26 horas, Juárez Calle ingresó al Despacho Presidencial (folio 1293 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **54)** a las 11:55:36 horas, el exministro Salas Zegarra salió del Despacho Presidencial (folio 1294 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); **55)** a las 11:58:44 horas, el exasesor Mendieta Gavirondo llegó a la puerta del Despacho Presidencial (folio 1296 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); y, **56)** a las 11:58:59 horas, Mendieta Gavirondo ingresó al Despacho Presidencial (folio 1297 Tomo IV Cuaderno de Pruebas).

También se observa que la defensa del acusado Torres Vásquez solicitó que se deje constancia de que en las imágenes de video visualizadas no se aprecia la fecha ni la hora de su captación (véase folio 1298 Tomo IV Cuaderno de Pruebas); no obstante, se advierte que dicha afirmación no es exacta porque en las imágenes en cuestión se aprecia que en la parte superior izquierda aparece la fecha y en la parte inferior aparece la hora en que fueron captadas, las cuales se condicen con las señaladas en las descripciones que de cada una se ha hecho; por tanto, tal cuestionamiento no resulta ser de recibo. De otro lado, la defensa del acusado Huerta Olivas indicó que este documento no prueba nada; no obstante, su relevancia será evaluada por este Tribunal con las demás pruebas actuadas.

El acusado Huerta Olivas señaló que la puerta que está en el lado izquierdo de las imágenes que ha presentado la Fiscalía, no es el Despacho Presidencial; es la puerta de la oficina de edecanes; empero, eso se determinará en el curso del juzgamiento. Asimismo, refirió que el representante del Ministerio Público suspendió la diligencia señalando que terminó la grabación, lo cual no es verdad porque la grabación es durante las 24 horas del día; sin embargo, esa observación debe ser desestimada porque el representante del Ministerio Público no se refirió a que la cámara de videovigilancia dejó de grabar; sino, a que la grabación que fue materia de visualización concluyó.

La defensa del acusado Torres Vásquez refirió que, para que se corrobore la tesis fiscal, la cámara 39 debió haber servido para demostrar que el 7 de diciembre, en horas de la mañana, los acusados Chávez Chino, Torres Vásquez, Castillo Terrones y Huerta Olivas tuvieron una reunión previa; pero dicha cámara demuestra que no hubo esa reunión; no obstante, la realización, o no, de la mencionada reunión se determinará en el curso del juzgamiento con el mérito de las pruebas actuadas. Asimismo, señaló que la Fiscalía, al tener la carga de la prueba, debió identificar qué personas ingresaron el 7 de diciembre, pero simplemente ha traído a las 3 personas más visibles, esto es, a los acusados Torres Vásquez, Huerta Olivas y Chávez Chino; sin embargo, dicha observación, en principio, no es exacta, ya que se aprecia que la Fiscalía, en el marco de la diligencia aludida, identificó a los señores Bobbio Rosas, Córdova Alemán, Salas Zegarra, Sánchez Palomino, Mendieta Gavirondo, entre otras personas, algunas de las cuales, incluso, han brindado sus testimoniales en juicio; y, aunado a eso, la defensa no ha señalado cuál es la relevancia de ello, es decir, no ha mencionado qué se habría demostrado con ello y qué impacto habría tenido eso en la situación jurídica de su patrocinado; por consiguiente, esta observación

efectuado por la defensa no resulta ser atendible. También cuestionó cómo la Fiscalía va a corroborar que ese día —7 de diciembre de 2022— se alzaron en armas, que tuvo lugar el delito de rebelión, con estas imágenes, si las personas que han ingresado al Salón de Edecanes nunca fueron identificadas; empero, al respecto ha de precisarse que, de acuerdo al requerimiento de acusación fiscal, los presuntos responsables del precitado delito sí han sido identificados; por tanto, no es del todo cierto lo alegado por la defensa; y, por lo demás, la materialización, o no, de dicho ilícito penal será determinada en el curso del plenario.

Además, indicó que si la Fiscalía hubiese querido corroborar la supuesta reunión del 7 de diciembre de 2022, en horas de la mañana, entre los acusados Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas, era con la cámara 39; pero en esta cámara de ninguna manera aparece que su patrocinado haya ingresado por el Salón de Edecanes, ni Chávez Chino; y Huerta Olivas ha aclarado que estuvo solo un momento; no obstante, la veracidad o falsedad de dicha proposición fáctica de la Fiscalía —esto es, la realización, o no, de dicha reunión— será determinada, de ser el caso, en una etapa posterior del juicio.

El acusado Torres Vásquez dijo que durante todo el proceso ha habido un error de la Fiscalía al sostener que han ingresado de frente al Despacho Presidencial, lo cual no es así [y ha relatado brevemente cómo es que se ingresa al Despacho Presidencial]; empero, las circunstancias en que acaeció el hecho materia de juzgamiento serán determinadas en el curso del proceso. La defensa del acusado Lozada Morales mencionó que la descripción que contiene esta acta es contraria a lo que explicaron los acusados Huerta Olivas y Torres Vásquez con relación a la ubicación y al recorrido para poder ingresar al Despacho Presidencial, entonces, esta documental no tiene fiabilidad; no obstante, al respecto ha de precisarse que tal divergencia no genera *per se* que la documental en cuestión carezca de fiabilidad; y, en todo caso, el grado de fiabilidad de la misma será determinado en el curso del juicio.

La acusada Chávez Chino (ejerciendo su propia defensa) refirió que la información que contiene esta documental es falsa e inexacta, porque si se dice que la puerta del lado izquierdo da de frente al Despacho Presidencial, lo que uno puede pensar es que uno abre la puerta y está el presidente, y no es así, ni mucho menos al frente de esa puerta está la Sala Quiñones; dicha sala está dentro de esa puerta [ha detallado cómo es el ingreso al Despacho Presidencial]; no obstante, la veracidad o falsedad de la información que comprende esta documental se definirá en el curso del proceso. Asimismo, indicó que ese día, 7 de diciembre de 2022, no pudo reunirse con Huerta Olivas ni con Sánchez Palomino ni con Bobbio Rosas ni con Torres Vásquez, porque primero entró sola a las 09:57 a. m., tal como captó la cámara 55; y no se la capta en la cámara 39, porque no ingresó por ahí; ingresó por el Salón Dorado, cámara 55, por el acceso directo de la PCM a Palacio de Gobierno; empero, la concurrencia o inconcurrencia de tal circunstancia —es decir, si se realizó, o no, dicha reunión— será establecida en el curso del juzgamiento. También señaló que esta documental no es útil para aportar información sobre el elemento objetivo del tipo penal de rebelión; empero, su relevancia será examinada con las demás pruebas actuadas. La defensa del acusado Castillo Terrones señaló que esta documental no representa más que imágenes de un día común y corriente dentro del Palacio de Gobierno, y determina que a las 11:40 a. m., su patrocinado solamente realizó un acto improvisado, un acto personal, consistente en leer un mensaje a la nación sin apoyo de nadie; sin embargo, eso se dilucidará en el curso del juzgamiento. La defensa técnica de la tercera legitimada indicó que esta documental denota que no hubo un alzamiento armado; y, por el contrario, es una prueba de pacificidad, porque no hubo personas que hayan ingresado con armas; no obstante, su significación será evaluada por este Tribunal con las demás pruebas actuadas en juicio.

- 32) **DOCUMENTAL 36: acta fiscal**¹⁶⁸, del 14 de febrero de 2023, realizada por la fiscal provincial Olga Cristina Salazar Olivares de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que contiene la transcripción de las declaraciones del congresista Diego Bazán dadas a “RPP Noticias”, que se encuentra alojada en el enlace <https://www.youtube.com/watch?v=yv0vR215BF8> del portal “YouTube”, de la cual se extrae que este señala que el exministro Willy Huerta habría llamado al jefe de seguridad del Congreso de la República para darle la orden de abrir las puertas del Congreso para que ingresen manifestantes, asimismo, también dijo que varios congresistas le dijeron que el Jefe de la Región Policial de [REDACTED] (Lozada Morales) les habría dado la orden de no permitirles el ingreso al hemiciclo.

Desarrollo de la diligencia: “Se inicia la diligencia, procediendo a ingresar a la red social denominada “Youtube”, para luego digitar en el buscador, las siguientes palabras: “Willy Huerta habría llamado a seguridad para que entren manifestantes al Congreso, acusa Bazán. Seguidamente se obtuvo como resultado la publicación de un video de fecha 07 de diciembre del 2022, publicación efectuada mediante el canal de youtube denominado “RPP Noticias”, con una duración 11:41 (once minutos con cuarenta y un segundos), siendo que dicho video está en el siguiente link <https://www.youtube.com/watch?v=vYQYR215BF8>, donde el congresista Diego Bazán, en el minuto 9:12, se pronuncia sobre el ministro Willy Huerta, que el mismo habría llamado a la seguridad para que entren los manifestantes de Pedro Castillo al Congreso de lo cual se ha procedido a efectuar su transcripción para ser anexados a la presente investigación y fines pertinentes de la presente investigación, conforme se detalla a continuación: Diego Bazán (09:10) “Willy Huerta que es una persona que debería hoy, si se demostrase esto, debería estar prisionero, debería estar en cárcel, porque aparentemente habría llamado al jefe de seguridad del congreso de la República, a indicarte a darle la orden de abrir las puertas del Congreso de la República para que ingresen los manifestantes, al señor Willy Huertas, ministro del Interior”. Periodista: (09:34): “Lo que usted está denunciando es un delito”. Diego Bazán (09:35): “Sí, es un delito gravísimo, ya porque imagínate lo que hubiese sucedido Omar ante esa situación, permitir que los manifestantes, esa era la forma de prácticamente someter al Congreso de la República y no permitir que se realice el proceso de vacancia”. Periodista (09:51): “Lo que usted está diciendo es que Willy Huerta está involucrado en este intento de golpe de estado y de cierre del congreso” Diego Bazán (09:57): “Así no se haya realizado este hecho, yo si lo denuncio porque lo vamos a investigar desde la comisión de defensa e invoco al Ministerio Público que haga también lo que corresponde, pero si no se hubiese dado este hecho el señor Willy Huerta ya es un cómplice golpista porque no renunció a tiempo”. Periodista (10:12): “¿Y solo Willy Huerta o hubo algún miembro de la policía que tomo alguna decisión preocupante?”. Diego Bazán (10:18): Varios congresistas han denunciado y me han indicado como presidente de comisión de Defensa que tome cartas en el asunto ante la negativa de algunos efectivos policiales que recibieron la orden del jefe de la región policial [REDACTED] de no permitirles ingresar al Congreso de la República, saludo la valerosa actuación del Jefe de Seguridad del Congreso de la República, Coronel de la policía, Coronel Gutiérrez y de los miembros de seguridad del Estado que lograron que varios congresistas ingresen no por los caminos que son los de regularmente se utilizan, sino por otro lado para que logren votar en el tema de vacancia”. Periodista (10:55): ¿Se va a formalizar alguna denuncia?. Diego Bazán (10:57): Vamos a citarlos a la Comisión de Defensa para investigar el caso y obviamente lo que nosotros encontremos vamos a formalizar, pero el Ministerio Público ya debería estar haciendo su trabajo en este caso”. Periodista (11:09): “Perfecto, muchísimas gracias”. Diego Bazán: “Gracias a Ustedes.”.

Este Tribunal advierte que esta documental deja constancia del tenor de las declaraciones vertidas por el congresista Diego Bazán Calderón sobre el acusado Huerta Olivas, en su condición de Ministro del Interior, y sobre el jefe de la Región Policial [REDACTED] (el acusado Lozada Morales), en el medio de comunicación “RPP Noticias”, contenidas en el video intitulado “Willy Huerta habría llamado a seguridad para que entren manifestantes al Congreso, acusa Bazán”, de fecha 7 de diciembre de 2022, publicado por el usuario “RPP

¹⁶⁸ Fs. 1299-1300 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

Noticias” en el portal web “YouTube” (<https://www.youtube.com/watch?v=yv0vR215BF8>); donde se aprecia, en lo relevante, que: **1)** En el minuto **09:10**, el precitado congresista indicó que el acusado Huerta Olivas es una persona que debería estar en la cárcel porque aparentemente habría llamado al jefe de seguridad del Congreso de la República para darle la orden de abrir las puertas del Parlamento para que ingresen los manifestantes; **2)** en el minuto **09:57**, el mencionado congresista señaló que así no se haya realizado ese hecho, sí lo denuncia porque lo va a investigar desde la Comisión de Defensa, e invocó al Ministerio Público a que haga también lo que corresponde; y añadió que si no se hubiese dado ese hecho, el acusado Huerta Olivas ya es un cómplice golpista porque no renunció a tiempo; y, **3)** en el minuto **10:18**, dicho parlamentario refirió que varios congresistas han denunciado y le han indicado, como presidente de la Comisión de Defensa, que tome cartas en el asunto ante la negativa de algunos efectivos policiales que recibieron la orden del jefe de la Región Policial [REDACTED] de no permitirles ingresar al Congreso de la República, y saludó la actuación del jefe de seguridad del Congreso de la República, Coronel PNP Gutiérrez, y de los miembros de seguridad del Estado, que lograron que varios congresistas ingresen no por los caminos que regularmente utilizan; sino, por otro lado, para que logren votar en la vacancia.

De otro lado, el representante del Ministerio Público señaló que esta entrevista de fuente abierta, que –según refiere– es del 7 de diciembre de 2022, materializa la orden de cierre del Congreso que se dio a través del mensaje a la nación que emitió el acusado Castillo Terrones; no obstante, la materialización, o no, de dicha circunstancia se determinará en el curso del juzgamiento. El actor civil indicó que esta documental acredita que el mencionado día hubo un impedimento de ingreso a los congresistas por parte del entonces jefe de la Región Policial [REDACTED], conforme se señala en el minuto 10:18; sin embargo, el hecho de si hubo, o no, tal impedimento no puede dilucidarse con un solo documento. La defensa del acusado Huerta Olivas indicó que este documento no prueba nada; no obstante, su relevancia será evaluada por este Tribunal con las demás pruebas actuadas. Asimismo, mencionó que si el fiscal quería hacer un acto de investigación, debió haber convocado a un abogado de oficio o hubiese llamado a un asistente, porque únicamente está la firma del fiscal; entonces, quién puede dar fiabilidad, credibilidad, de que la incorporación o extracción de información del video de YouTube es tal cual lo que escuchó el fiscal; sin embargo, más allá de que la defensa no ha cuestionado (desmentido) ningún extremo de la aludida documental, ha de destacarse que es precisamente la fiscal que levantó dicho documento (la fiscal provincial Olga Cristina Salazar Olivares de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos) quien, como titular de la acción penal (artículo IV del Título Preliminar del CPP) y directora jurídica de la investigación (artículo 61, numeral 2, del CPP), quien da fe de que lo que allí se indica corresponde a lo que en realidad aconteció, y, es más, suscribe el documento en señal de conformidad, tal como se indica en la parte *in fine* del mismo; sin perjuicio de ello, el grado de fiabilidad de esta documental será determinado en el curso del juzgamiento.

El acusado Huerta Olivas dijo que no se indica el día ni la hora en que declaró Diego Bazán; ha buscado por todas las líneas y no ha visto que figure el día y la hora de dicha declaración; no obstante, es preciso tener en cuenta que la aludida declaración consta en un video que fue publicado el 7 de diciembre de 2022 en el portal web YouTube; sin perjuicio de ello, eso se dilucidará posteriormente. También refirió que no está probado nada de lo que declaró Diego Bazán; empero, eso será determinado en el curso del juicio. La defensa del acusado Torres Vásquez señaló que la Fiscalía ha hecho la transcripción de esta supuesta entrevista, sin que haya sido notificada a los abogados, hecho que vulneraría el derecho de defensa; no obstante, al respecto conviene puntualizar que, como se mencionó a una alegación similar, la parte ha tenido la oportunidad de cuestionar dicho documento además de la investigación probatoria, en el control de acusación, sin perjuicio de ella la idoneidad de dicho medio de prueba y su pertinencia se evaluarán en conjunto.

Asimismo, mencionó que esta prueba documental no tiene utilidad, pertinencia ni conducencia como prueba de cargo contra su patrocinado ni tampoco contra los coprocesados; y evidencia falta de objetividad por parte del Ministerio Público; sin embargo, su significación probatoria será examinada por este Tribunal con las demás pruebas actuadas.

La defensa del acusado Lozada Morales refirió que esta prueba no es auténtica porque hay un periodista que no está identificado y porque no se ha transcrito la totalidad de los 11:41 minutos del video, es decir, la totalidad del dicho de Diego Bazán; sino, solamente la parte que a la Fiscalía le ha importado; empero, respecto a lo primero –que esta prueba no es auténtica porque hay un periodista que no ha sido identificado– resulta oportuno recordar que precisamente por eso, y para no transgredir lo previsto en el numeral 3 del artículo 184 del CPP –conforme se indicó en la Resolución n.º 116, de 27 de junio de 2025, FJ noveno (segundo párrafo), expedida en la sesión 40 de juicio oral (pp. 28-29)–, no se dio lectura a lo que dijo dicho periodista; por tanto, este cuestionamiento no es de recibo; y respecto a lo segundo –que esta prueba no es auténtica porque no se ha transcrito la totalidad de los 11:41 minutos del video, es decir, la totalidad del dicho Diego Bazán; sino, solamente la parte que a la Fiscalía le ha importado– ha de mencionarse que ello, por sí mismo, no ocasiona que la prueba en cuestión no resulte ser auténtica, ya que se entiende que la Fiscalía, en el marco del cumplimiento de sus funciones, ha recabado la información que ha estimado útil y pertinente en atención a su teoría, la defensa ha tenido la posibilidad de hacer lo propio, por ende, esta observación tampoco es atendible.

Asimismo, señaló que, pese a que esta documental no está ofrecida contra su patrocinado, la Fiscalía hace énfasis al jefe de Región; entonces, está ampliando su imputación, lo que vulnera su derecho de defensa; sin embargo, no se advierte ampliación alguna a la imputación formulada contra el acusado Lozada Morales. Sin perjuicio de ello, es propicia la oportunidad para recordar que las pruebas actuadas serán merituadas conforme a los hechos y al delito que se le imputa a cada acusado.

La defensa del acusado Venero Mellado indicó que en el minuto 10:18 se señala que varios congresistas han denunciado que supuestamente se les impedía el ingreso al Parlamento y que, producto de eso, Diego Bazán iba a tomar las medidas respectivas; sin embargo, no hay ningún tipo de medida que se ha tomado con relación a este incidente, no ha sido convocado el general Lozada ni ningún otro que esté vinculado a esto; por consiguiente, esta información del congresista no es relevante penalmente; sobre el particular, ha de puntualizarse que la significación de esta prueba será examinada con las demás pruebas actuadas en juicio.

La defensa de la acusada Chávez Chino mencionó que esta acta fiscal tiene el problema de la contradicción de la defensa en su debido momento; empero, dicho cuestionamiento no es de recibo porque, en principio, en la data en que se levantó dicha acta fiscal, esto es, el 14 de febrero de 2023, la acusada Chávez Chino no formaba parte de la investigación en cuyo contexto se realizó (conforme se explicó en la documental n.º 32), y, por ende, no era exigible su participación en la precitada diligencia; y, aunado a ello, ya se ha precisado que esa sola situación no implica la vulneración del contenido esencial del derecho de defensa de los acusados; y, por el contrario, se aprecia que dicho derecho –y, con él, el principio de contradicción– ha sido plenamente ejercido en la etapa principal del proceso que es el juicio, con lo cual se ha garantizado el principio de contradicción que asiste a las defensas de los acusados (de conformidad con lo establecido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Apelación n.º 95-2023/Del Santa, de 28 de noviembre de 2023, en los FFJJ decimotercero y decimocuarto); por consiguiente, esta observación no es atendible.

Asimismo, refirió que en el acta fiscal, donde dice “desarrollo de la diligencia”, se puede percibir que en un momento dicen que habría llamado a la seguridad; luego, en el minuto 09:10 de Diego Bazán, en el segundo párrafo, dice “porque aparentemente habría”, siempre acciones hipotéticas; entonces, este documento, con esas acciones hipotéticas, qué

información podría brindar; sobre el particular, ha de señalarse que la relevancia de esta prueba será evaluada por este Tribunal con las demás pruebas actuadas.

La defensa técnica de la tercera legitimada alegó que esta prueba es de carácter anónimo y es una prueba nula; no obstante, su peso probatorio será examinado con las demás pruebas actuadas. También señaló que quien suscribe este documento, la fiscal provincial Olga Salazar Olivares, es incompetente por razón de la materia, función y grado, ya que, de conformidad con el artículo 450 del CPP, quien tiene que hacer las acusaciones y los requerimientos es el fiscal de la nación, y este no ha firmado ninguna prórroga de investigación; y, además, cita el tercer y quinto párrafo del artículo 100 de la Constitución; sin embargo, *prima facie* este cuestionamiento no resulta amparable porque el acto que ha realizado la aludida fiscal –levantar un acta– no se trata de alguno de los actos procesales a los que ha hecho alusión la defensa –esto es: requerimiento o acusación–, por tanto, no se está ante ninguno de los supuestos que ha invocado, por lo que este cuestionamiento no resulta ser de recibo.

- 33) DOCUMENTAL 37: Nota Informativa n.º 202201762408-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL/ [REDACTED]/DIVSEESP/UNISEESP ASALTO¹⁶⁹, del 7 de diciembre de 2022, realizada por el Comandante PNP Óscar Luis Montesinos Carpio, donde da cuenta de las acciones policiales llevadas a cabo por efectivos de unidades especiales que resguardaron y limitaron el avance de manifestantes el día en que se aprobó la vacancia presidencial hasta que se procedió a la juramentación de Dina Boluarte. Señala que no hubo incidentes o uso de fuerza pública. Se hizo mención que este operativo estuvo supervisado por el jefe de la Región Policial de [REDACTED] (Lozada Morales).

I.-El día de fecha desde las 07:00 horas, en cumplimiento a la Orden de Operaciones de la Referencia, el Suscrito más CINCO (05) 00 PNP y DIEZ (10) ECD pertenecientes a la UNISEESP-ASALTO, cubrieron servicio de vigilancia, seguridad, prevención y control del orden público en los sectores de responsabilidad y anexos a la jurisdicción de la expresada, con motivo de la concentración denominada "MEDIDA DE PROTESTA TOMA DE [REDACTED]", así como posibles movilizaciones directas hacia el Congreso de la República, Palacio de Gobierno y otros estamentos del Estado, ubicados en la jurisdicción. II. Al respecto, Personal PNP de esta UNISEESP-ASALTO previo análisis situacional, establecieron los dispositivos de servicio en los principales puntos y accesos a la zona de responsabilidad de la expresada (Palacio de Gobierno: Sector 1, 2 y 3 Congreso de la República: Sector 1, 2 y 3), ante las posibles eventualidades que pudieran suscitarse en la zona de acción habiéndose contado con apoyo de personal PNP de la DIVSEESP (UNISEESP-SUR, UNISEESP-NORTE, UNISEESP -CENTRO, UNISEESP-ESTE, DEPOLCAN, WHIPM-POTAD, GIR-DINSEESP, DIRIDES PINIP (02 OD Y 200 SO PNP) al mando del CMDTE PNP Braulio JIMENEZ MANGO, SOES NORTE 2 (20 SO PNP) al mando del SS PNP Walter MIEZA MORALES, SOES ESTE 1 (19 SO PNP) al mando del SB. PNP Miguel VILLAFUERTE VALENZUELA, SOES ESTE 2 (20 SO PNP) al mando del SS PNP Luis HUAMAN MONTALVAN, DIVASOC PNP (09 SO PNP) al mando MAY. PNP JOSE MIGUEL GAMARRA ROMERO, SOES NORTE 1 (20 SO PNP) al mando del SS PNP Segundo SALES PERALTA, SOES NORTE 3 (23 SO PNP) al mando S1 PNP Paul LAZO PINEDO. PERSONAL DIRSAL DEL HOSPITAL PINP AUGUSTO BLEGUIA (D4 SO PNP) al mando del CAP. S PNP David QUENAYA COAQUIRA con la Unidad Móvil (AMBULANCIA - SL 25515) asimismo se cumplió la distribución de las fuerzas en apoyo a los servicios policiales, conforme a las novedades al detalle secuencial que se indica: III. A partir de las 10.00 horas, se agruparon progresivamente entre la Av. Abancay y Jirones Huallaga y Ancash, aproximadamente 350 manifestantes, quienes, provistos de Pancartas, Banderolas, Gigantografías, Banners, Instrumentos Musicales y Megáfonos realizaban arengas a favor del presidente Pedro CASTILLO TERRONES a quien le solicitaban que cierre el Congreso de la República. IV. A las 15.15 horas, ingreso a Palacio Legislativo la Sra. Dina BOLUARTE ZEGARRA a fin de juramentar como presidenta de la República. A las 16.12 horas, luego de Juramentar como presidenta Constitucional de la República, la Sra. Dina BOLUARTE ZEGARRA, se dirigió a Palacio de Gobierno por el Jr. Junín. Siendo las 19.30 horas, Dispositivo Policial USE, retira de la jurisdicción a la totalidad de los manifestantes por la Av. Abancay en el sentido de Norte a Sur, liberando el tránsito vehicular". Se hace mención que, ante la Vacancia Presidencial, se hicieron presentes entre <Av. Abancay y Jr. Ucayali aproximadamente 40 integrantes de diferentes Colectivos en contra del Ex Presidente de la República Pedro CASTILLO TERRONES. VII. Significando, que el presente servicio estuvo supervisado por el Comando Gen(JEFE DE LA REGPOL-UMA) Comando Operativo

¹⁶⁹ F. 1301 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

(JEFE DIVSEESP) y los Señores Jefes Oficina UNISEESP, n habiéndose empleado para el control de los manifestantes en la zona de responsabilidad de la UNISEESP-ASALTO, material disuasivo / lacrimógeno ni otros derivados, ciñéndose estrictamente al contenido del Decreto Legislativo N 1185-Ley que Regula el Uno de la Fuerza por parte de la PNP, Resolución Ministerial N° 0813-2016/N del 31AGO2016, Resolución Ministerial N 952-2018, Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial y a la Gula de Procedimiento para prevenir el contagio del COVID-19, conforme a lo dispuesto por la superioridad" (sic).

Este documento es una nota de operaciones en la que se da cuenta de las acciones realizadas por el personal PNP de la UNISEESP-ASALTO durante la denominada "Medida de protesta – Toma de [REDACTED]"; donde se señala que el 7 de diciembre de 2022, desde las 07:00 horas, en cumplimiento de la Orden de Operaciones n.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO "MEDIDA DE PROTESTA – TOMA DE [REDACTED]", del 6 de diciembre de 2022, 6 OO PNP y 10 ECD de la UNISEESP-ASALTO cubrieron servicio de vigilancia, seguridad, prevención y control del orden público en los sectores de responsabilidad y anexos, por la concentración denominada "Medida de protesta – Toma de [REDACTED]", así como por posibles movilizaciones directas hacia el Congreso de la República, Palacio de Gobierno y otros estamentos del Estado ubicados en su jurisdicción.

También se detalla que el personal PNP de la UNISEESP-ASALTO, previo análisis situacional, estableció los dispositivos de servicio en los principales puntos y acceso a la zona de responsabilidad (Palacio de Gobierno: Sector 1, 2 y 3; y Congreso de la República: sector 1, 2 y 3) ante las posibles eventualidades que se pudieran suscitar en la zona de acción, y contaron con apoyo de personal PNP de la DIVSEESP (UNISEESP SUR, UNISEESP-NORTE, UNISEESP -CENTRO, UNISEESP-ESTE, DEPOLCAN, WHIPM-POTAD, GIR-DINSEESP, DIRIDES PINIP: 2 OD y 200 SO PNP) al mando del Cmdte. PNP Braulio Jiménez Mango; SOES NORTE 2 (20 SO PNP) al mando del SS PNP Walter Meza Morales; SOES ESTE 1 (19 SO PNP) al mando del SB PNP Miguel Villafuerte Valenzuela; SOES ESTE 2 (20 SO PNP) al mando del SS PNP Luis Huamán Montalván; DIVASOC PNP (9 SO PNP) al mando May. PNP José Miguel Gamarra Romero; SOES NORTE 1 (20 SO PNP) al mando del SS PNP Segundo Sales Peralta; SOES NORTE 3 (23 SO PNP) al mando S1 PNP Paul Lazo Pinedo; personal DIRSAL Del Hospital PINP Augusto B. Leguía (4 SO PNP) al mando del Cap. S PNP David Quenaya Coaquira con la Unidad Móvil (Ambulancia – SL 25515); es decir, en dichas acciones participaron un promedio de 333 efectivos policiales entre oficiales (8), sub oficiales (315) y ECD (10).

Asimismo, se cumplió con la distribución de las fuerzas en apoyo a los servicios policiales, conforme al siguiente detalle secuencial: (i) A partir de las 10:00 horas, se agruparon progresivamente, entre la Av. Abancay y los Jirones Huallaga y Áncash, un aproximado de 350 manifestantes, quienes provistos de pancartas, banderolas, gigantografías, banners, instrumentos musicales y megáfonos, realizaban arengas a favor del presidente Pedro Castillo Terrones, a quien le solicitaban que cierre el Congreso de la República; (ii) a las 15:15 horas, ingresó a Palacio Legislativo la señora Dina Boluarte Zegarra para juramentar como Presidenta de la República, y a las 16:12 horas, luego de juramentar como tal, dicha persona se dirigió a Palacio de Gobierno por el Jr. Junín; y, (iii) siendo las 19:30 horas, el dispositivo policial USE retiró de la jurisdicción a la totalidad de los manifestantes por la Av. Abancay, en el sentido Norte a Sur, liberando el tránsito vehicular.

Además, se indica que, ante la vacancia presidencial, se hicieron presentes, entre la Av. Abancay y Jr. Ucayali, aproximadamente 40 integrantes de diferentes colectivos en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones. Y, por último, se menciona que el servicio estuvo supervisado por el Comando General (Jefe de la REGPOL-[REDACTED]), Comando Operativo (JEFE DIVSEESP) y los Jefes Oficiales de las UNISEESP, y que no se empleó material disuasivo/lacrimógeno ni otros derivados para el control de los manifestantes en la zona de responsabilidad, habiéndose ceñido estrictamente al contenido del Decreto Legislativo n.º 1186 – Ley que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, Resolución Ministerial n.º 0813-2016/N, del 31 de agosto de 2016, Resolución Ministerial n.º 952-2018, Manual de

Derechos Humanos aplicados a la función policial y a la Guía de Procedimientos para prevenir el contagio del COVID-19, conforme dispuso la superioridad.

De otro lado, la defensa del acusado Huerta Olivas indicó que en este documento no se prueba nada de la coautoría de su patrocinado; no obstante, el valor probatorio de este documento, así como la eventual coautoría del acusado Huerta Olivas, serán determinados en el curso del juzgamiento con el mérito de todo el caudal probatorio actuado. El acusado Huerta Olivas señaló que con este documento la Fiscalía pretende vincularlo con un acto que el acusado Castillo Terrones hizo en su momento; pero no es coautor de nada, no ha hecho nada ni ha dado ninguna orden a nadie; asimismo, refirió que renunció a la 01:31; pero por temas técnicos y administrativos se demoró, y le encargó a la jefa de prensa que publique su renuncia, y a la 01:31 renunció y a la 01:32 el comando conjunto emitió un comunicado indicando que no iban a apoyar el acto que había realizado el acusado Castillo Terrones; sin embargo, la concurrencia o inconcurrencia de tales circunstancias serán determinadas en el curso del proceso.

La defensa del acusado Torres Vásquez mencionó que este es un documento impertinente como prueba documental por cuanto no acredita en modo alguno la coautoría de su patrocinado; empero, la relevancia probatoria de esta documental, así como la eventual coautoría del acusado Torres Vásquez, serán definidas en el curso del juicio. La defensa del acusado Lozada Morales indicó que la información o la pertinencia que está brindando la Fiscalía no es precisa porque no solamente estaban los que estaban a favor del acusado Castillo Terrones; sino, también los que estaban en contra, conforme se establece en el apartado VI de la documental; no obstante, al respecto ha de precisarse que el peso acreditativo que corresponde a esta documental será evaluado minuciosamente por este Tribunal.

La defensa del acusado Venero Mellado señaló que esta nota informativa es un documento para informar a los diferentes niveles respecto a la actividad que realiza la policía en el ejercicio de su función y no tiene nada que ver con el delito de rebelión; empero, reiteramos que su relevancia será examinada por este Tribunal con las demás pruebas actuadas.

La defensa de la acusada Chávez Chino mencionó que la información que puede generar esta nota informativa es que es un simple documento de trámite; no obstante, su valor probatorio será meritado por este Tribunal con las demás pruebas actuadas. Asimismo, indicó que en el acápite III se habla de 350 manifestantes que estaban con pancartas, banderolas, gigantografías, banners, instrumentos musicales y megáfonos, entonces dónde está la violencia que se puede generar con alguno de esos instrumentos; en el punto V dice que a las 07:30 (19:30) se liberó el tránsito vehicular, es decir, tampoco hubo una violencia generada por un supuesto tipo penal de rebelión; y en el punto VII dice “no habiéndose empleado, para el control de los manifestantes en la zona de responsabilidad de la UNISEESP-ASALTO, material disuasivo, lacrimógeno ni otros derivados, ciñéndose estrictamente al contenido del Decreto Legislativo n.º 1186”, es decir, no se empleó material disuasivo porque no hubo ningún acto violento, porque si hubiera un acto violento, tendría que emplear un material disuasivo, como es una parte fundamental del reglamento de la policía; entonces, esta nota informativa es una prueba más de descargo contra el tipo penal de rebelión porque no se puede aplicar un tema de violencia o crear una *vis psíquica*, como lo quiere hacer la Fiscalía en su teoría del caso; sin embargo, precisamos que la concurrencia o inconcurrencia de los elementos típicos del delito de rebelión será determinada en un estadio posterior.

La defensa del acusado Castillo Terrones refirió que estos documentos demuestran que las instituciones democráticas, Congreso de la República, continuaron funcionando y que la protesta (Toma de [REDACTED]) fue controlada con procedimientos estándar de orden público por parte de la Policía Nacional del Perú, la cual no estaría asociada con los 330 manifestantes para levantarse en armas; asimismo, demuestra que el Estado Constitucional de Derecho nunca perdió el control el día del supuesto golpe, el Congreso no solo no fue cerrado, sino

que sesionó, vacó y juramentó una nueva mandataria, Dina Boluarte, quien pudo ingresar al Legislativo y luego trasladarse a Palacio de Gobierno; eso demuestra que el Estado nunca perdió el control de sus instituciones ni del territorio; y el supuesto alzamiento que se menciona jamás existió; empero, eso se determinará en el curso del juzgamiento. La defensa técnica de la tercera legitimada indicó que este documento no prueba los elementos o características del delito de rebelión, es decir, no existe una rebelión violenta, armada, colectiva o pública; y, respecto al delito de abuso de autoridad, en este documento no hay una orden en agravio de nadie; y añadió que esta prueba es impertinente; no obstante, su relevancia y aporte probatorio será examinado con las demás pruebas actuadas.

- 34) **DOCUMENTAL 38:** ORDEN DE OPERACIONES N.º 088-2022-REGIÓN POLICIAL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPLO "KORICANCHA – 2022"¹⁷⁰, del 12 de mayo de 2022, denominado "Plan Operativo Koricancha 2022", con el que desde mayo de 2022 se dispusieron las medidas de seguridad para el perímetro e inmediaciones de Palacio Legislativo y anexos, domicilio del Presidente y vicepresidente del Congreso, en caso de escenarios de convulsión social, rechazo de la población contra el gobierno de Castillo e incluso amenazas terroristas nacionales e internacionales.

Para ejecutar operaciones policiales permanentes de prevención, seguridad, vigilancia, orden público y control de tránsito vehicular, en el perímetro e inmediaciones de las instalaciones del Palacio Legislativo y locales anexos, así como del domicilio particular del Presidente y Vice presidentes del Congreso de la República; con la finalidad de prevenir, contrarrestar y/o neutralizar, cualquier acción de riesgo por alteraciones del orden público, delincuencia organizada y común organizaciones terroristas, desastres provocados por el hombre o fenómenos naturales, contra la integridad física del Presidente del Congreso de la República, Vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos, garantizando el normal desarrollo de las actividades programadas en los indicados recintos, dentro del marco legal vigente y respeto a los derechos humanos."(sic).

"B) Hechos: 1) Escenario político: Durante el presente periodo, el Sr. presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se refirió a las personas que desconfían de él y aquellos que durante la campaña electoral dijeron que iba a expropiar los bienes de los empresarios y que iba a implantar un gobierno marxista leninista. El jefe del Estado señaló que nada de eso era cierto y que el tiempo les ha dado la razón, también hizo alusión al episodio en donde Rafael López Aliaga líder de Renovación Popular, pidió su muerte en un mitin público, así como al mensaje que publicó recientemente un periodista en el que solicitaba que alguien atente contra la vida del dignatario peruano" (sic).

El jefe del Estado, manifestó que la norma que limita el referéndum aprobada por el congreso le quita "un derecho constitucional a la población". Luego de que el congreso aprobara por inasistencia la ley que limita la consulta popular y que el Ejecutivo haya manifestado que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por ello, el presidente de la República Pedro Castillo, afirmó que confía en que esta institución falle a su favor "Hemos observado la ley sobre el referéndum. Vamos a ajustarnos a la norma y pediremos al Tribunal Constitucional lo que corresponde. No creo que el TC resuelva en contra tengo fe", de este modo, el mandatario añadió que la norma aprobada el último viernes 21 de enero le quita un derecho constitucional a la población frente a una eventual convocatoria para la Asamblea Constituyente" (Sic).

"B) Hechos: 1) Escenario político: Durante el presente periodo, el Sr. presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se refirió a las personas que desconfían de él y aquellos que durante la campaña electoral dijeron que iba a expropiar los bienes de los empresarios y que iba a implantar un gobierno marxista leninista. El jefe del Estado señaló que nada de eso

¹⁷⁰ **Fs. 1302-1332 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.** Admitida para el Ministerio Público (a la que se adhirió la PGE) contra el acusado Manuel Elías Lozada Morales por el delito de rebelión. No se menciona directamente al procesado Lozada Morales, sino que se hace referencia a su cargo como Jefe o Director de la REGPOL [REDACTED].

era cierto y que el tiempo les ha dado la razón, también hizo alusión al episodio en donde Rafael López Aliaga líder de Renovación Popular, pidió su muerte en un mitin público, así como al mensaje que publicó recientemente un periodista en el que solicitaba que alguien atente contra la vida del dignatario peruano" (sic).

El jefe del Estado, manifestó que la norma que limita el referéndum aprobada por el congreso le quita "un derecho constitucional a la población". Luego de que el congreso aprobara por inasistencia la ley que limita la consulta popular y que el Ejecutivo haya manifestado que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por ello, el presidente de la República Pedro Castillo, afirmó que confía en que esta institución falle a su favor "Hemos observado la ley sobre el referéndum. Vamos a ajustarnos a la norma y pediremos al Tribunal Constitucional lo que corresponde. No creo que el TC resuelva en contra tengo fe", de este modo, el mandatario añadió que la norma aprobada el último viernes 21 de enero le quita un derecho constitucional a la población frente a una eventual convocatoria para la Asamblea Constituyente" (Sic).

3.-Aspecto Policial: "La coyuntura nacional, aunada a las actividades propias de las FFO (relevos de personal, comisiones, abastecimientos, otros), se constituye en oportunidad capitalizable para los DDTT Y DDCC (Nacionales e Internacionales), para consolidar su accionar violentas contra objetivos de las FFO. Así como durante sus desplazamientos y/o traslado del Sr. Presidente de la República y su familia, Congresistas, Ministros de Estado, mandatarios de Estado y dignatarios extranjeros en visita oficial a nuestro país, con gran afluencia de público en general, a fin de realizar visitas a familiares en [REDACTED] y provincias, turismo receptivo interno (diversos atractivos turísticos, paseos y otros en zonas urbanas y rurales), asistentes a diversas actividades, donde se podría perpetuar la comisión de hechos delictivos por parte DDCC y/o DDTT. Al respecto, es menester señalar que el 29DIC2020, cámaras de seguridad del Congreso de la República captaron como una persona ingresó y robó la computadora legisladora. Tal es el caso, que el 25OCT2021 el Congresista Edwin Martínez Talavera señaló haber sido víctima de robo y agresión física en los exteriores del parlamento. Según detalló el legislador, todo ocurrió cuando retornaba a su despacho en el Palacio Legislativo para la sesión plenaria por el voto de confianza al gabinete ministerio a presidido por Mirtha Vásquez. De igual manera, la ministra de trabajo, Betssy Chávez, fue agredida en los exteriores del Palacio Legislativo tras la culminación de la exposición ante el pleno del Congreso de Ministros Mirtha Vásquez; la cual titular del Ministerio de Trabajo estuvo a punto de recibir impactos de huevos, los cuales fueron lanzados a un lado mientras brindaba declaraciones a la prensa".

4.- Aspecto Criminal:" El accionar delictivo de las bandas organizadas y no organizadas, mantiene una constante en la jurisdicción del departamento de [REDACTED], con el consiguiente costo social económico, evidenciando alta peligrosidad debido a la violencia extrema con que actuaron los delincuentes, adoptando diversas modalidades, especialmente contra la vida el cuerpo y la salud, mayormente vinculados con integrantes de bandas dedicados al TID, tema que ha sido aprovechado por los opositores al gobierno para generar controversias sobre el caso.

5.- Aspecto Terrorismo: "Los remanentes de la OT-SL dispersos en este ámbito se encuentra agrupados en dos facciones: "Solución Política" que desarrolla su trabajo político a través del MOVADEF (FUDEPP) cuyas actividades son orientadas hacia las principales objetivos de lograr la libertad de sus líderes bajo la estrategia de "Solución Política", Amnistía General y Reconciliación Nacional". Los seguidores de la Línea Proseguir – Base [REDACTED], quienes propugnan continuar la Lucha Armada y se identifican con los lineamientos políticos- militar de los huestes senderistas que operan en el VRAEM. La OT-MRTA, mantiene prolongada inacción en el campo militar (acciones armadas), como consecuencia de la falta de un liderazgo visible y la organización de cuadros en ámbitos (frentes guerrilleros) de otra influencia emerretista; limitando su vigencia mediante sus diferentes órganos generados, en su mayoría personas jurídicas legalmente constituidas, los mismos que realizan actividades abiertas relacionadas al trabajo político ideológico (ciclos de conferencia, seminarios, talleres, escuela de formación política), aprovechando la coyuntura actual que se vive, hechos que le permite notar su presencia para inducir y concientizar a la juventud universitaria, a formar parte de sus movimientos. El MOVADEF- FUDEPP incide en afirmar que el sistema democrático ha permitido que en plena crisis sanitaria por COVID 19, la CONFIEP se haya beneficiado con las

medidas económicas del gobierno, traducidas en préstamos (Reactiva Perú) y medidas anti laborales como la suspensión perfecta de labores, así como haber permitido que los grupos de poder lucran con la venta de medicinas y oxígeno en base al monopolio. Lo responsabilizan del crecimiento de la informalidad, por situaciones deplorables de salud, con hospitales abandonados, sin instrumental médico ni medicinas; la precarización y mercantilización de la educación; negación de vivienda, trabajo y bienestar del pueblo. Actualmente, los DDTT-SL en el VRAEM, denotan significativa actividad táctica (presencia desplazamientos) por ámbitos bajo la influencia terrorista; perspectiva orientada a capitalizar situaciones de vulnerabilidad y oportunidad para impulsar acciones armadas de connotación. En el Perú hasta la fecha no se han registrado actos terroristas por parte de OO.TT. internacional; sin embargo, se ha registrado antecedentes sobre intervenciones de elementos evidentemente vinculados a organizaciones extremistas islámicas, así como indicativos del posible desplazamiento de militantes activos de la Unidad de Atentados de la Yihad Islámica (ESO) del HEZBOLLAH” con el objetivo de llevar a cabo misiones clandestinas en nuestro país; situaciones que conllevan a considerarse como una amenaza para la seguridad nacional”.

C. Fuerzas Amigas (...)

D. Fuerzas Adversas (...)

E. Suposiciones (...)

II MISIÓN: “La DIVSEESP a través de la UNISEESP ASALTO, UNIPOCAN, UHPM, POTAO, UNISEESP ESTE, UNISEEP CENTRO, UNISEESP NORTE, UNISEESP SUR, UNIPOMON TACALA Y GIR, en cumplimiento del artículo 2º (funciones) y artículo 3º (atribuciones) del Decreto Legislativo N.º 1267 “Ley de la Policía Nacional del Perú”, bajo el control y supervisión de la Inspectoría General PNP (por disposición de la COMGEN PNP), ejecutará operaciones policiales permanentes de prevención, seguridad, vigilancia, orden público, y control de tránsito vehicular, en el perímetro de las instalaciones del Palacio Legislativo y Locales anexos, así como del domicilio particular del Presidente y Vicepresidentes del Congreso de la República; con la finalidad de prevenir, contrarrestar o neutralizar cualquier acción de riesgo por alteraciones del orden público, delincuencia organizada y común, organizaciones terroristas, desastres provocados por el hombre o fenómenos naturales, contra la integridad física del Presidente del Congreso de la República, Vicepresidentes, Congresistas y Parlamentarios Andinos, garantizando el normal desarrollo de las actividades programadas en los indicados recintos dentro del marco legal vigente y respecto a los derechos humanos.”.

III EJECUCIÓN:

A) Concepto de la Operación: El concepto general es brindar servicios policiales de calidad que respondan a un planeamiento riguroso (previa apreciación de situación e inteligencia), con planes de contingencia que permitan asegurar el normal desarrollo de las actividades programadas en la presente Orden de Operaciones “KORICANCHA-2022”; para ejecutar operaciones policiales permanentes de prevención seguridad, vigilancia, mantenimiento y/o restablecimiento del orden público y control de tránsito vehicular, en el perímetro de las instalaciones del Palacio Legislativo y locales anexos, así como del domicilio particular del Presidente y Vice presidentes del Congreso de la República; con la finalidad de prevenir, contrarrestar o neutralizar cualquier acción de riesgo por alteraciones del orden público, delincuencia organizada y común, organizaciones terroristas, desastres provocados por el hombre o fenómenos naturales, que pondrían en riesgo la integridad física del Presidente del Congreso de la República, Vicepresidentes, Congresistas y Parlamentarios Andinos. 1.- Tipo de operación: las operaciones policiales a realizarse son: a) Prevención (...); b) Seguridad (...); c) Vigilancia (...); d) Orden Público (...); e) Control de Tránsito vehicular (...). 2.- Zonificación (...); Zona de acción (...); Zona Adyacente (...); Zonas de influencia (...); 3.- Fases de Operación: Antes (...); durante (...) y después (...).

B) Tareas Generales: (...)

C) Tareas Específicas: 1.- Comando General (Jefe REGPOL [REDACTED]) (...); 2.- Comando Operativo (Jefe DIVSEESP) (...); 3.- Jefe Operativo (...); Jefe de la Unidad de Servicios Especiales – Asalto (...); Jefe de la Unidad Histórica de Policía Montada – El Potao (...); Jefe de la Unidad de la Policía Canina (...); Jefe de la Unidad de los Servicios Especiales - Norte (...); Jefe de la Unidad de Servicios Especiales – Centro (...); Jefe de la Unidad de Servicios Especiales – Este (...); Jefe de la Unidad de Servicios Especiales- Sur (...); Jefe de la Unidad de la Policía Montada – Tacalá (...); Jefe del Grupo de Intervenciones Rápidas (...).

D) Instrucciones de Coordinación (...).

IV ADMINISTRACIÓN: A) personal (...); B) Logística (...).

V. COMANDO Y COMUNICACIONES: A) Puesto de comando (...).

2.- Aspecto Social: (...) Las medidas de fuerzas que se llevan a cabo en la Región [REDACTED], forman parte de una constante problemática, debido a que los grupos en conflicto reclaman por las demandas que consideran no son atendidas adecuadamente por el Gobierno Central, situación que constituye un medio propicio para que dichas organizaciones es su afán de encontrar una solución a sus demandas, actúen mediante sus principales formas de acción (movilizaciones, concentraciones, paros, bloqueos de vías vigiliadas entre otros), recurriendo muchas veces a elevados niveles de violencia apreciándose una insatisfacción de exigencias y violencia social en el país" (...) (sic).

Este documento da cuenta de las operaciones policiales de prevención, seguridad, vigilancia, orden público y control de tránsito vehicular, en el perímetro e inmediaciones del Palacio Legislativo, en locales anexos a dicho lugar, y en los domicilios particulares del presidente y vicepresidente del Congreso, establecidas en la orden de operaciones denominada **"Koricancha – 2022"**, de fecha 12 de mayo de 2022, con la finalidad de prevenir, contrarrestar y/o neutralizar cualquier acción de riesgo por alteraciones del orden público, delincuencia organizada y común, organizaciones terroristas, desastres provocados por el hombre o fenómenos naturales, contra la integridad física del presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos, para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas en dichos recintos, dentro del marco legal vigente y respeto a los derechos humanos; donde se aprecia, en lo relevante, que: **1)** El comando general de dicha orden era el Jefe de la Región Policial [REDACTED]; el comando operativo, el Jefe de la División de Servicios Especiales; y el Jefe Operativo de Palacio Legislativo y locales anexos, el Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Asalto (folio 1302 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal A, numerales 1, 2 y 3); **2)** de acuerdo al inciso 9 del artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 1267 – Ley de la Policía Nacional del Perú, una de las atribuciones del personal policial es poseer, portar y usar armas de fuego, de conformidad con la Constitución y la Ley (folios 1303-1305 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 5.b.9); **3)** de acuerdo al artículo 225 del Decreto Supremo n.º 026-2017-IN, del 13 de octubre de 2017, Reglamento del Decreto Legislativo n.º 1267 – Ley de la Policía Nacional del Perú, la Región Policial [REDACTED] es un órgano desconcentrado de carácter técnico y operativo, cuya demarcación territorial se encuentra constituida por el ámbito geográfico del departamento de [REDACTED], responsable de ejecutar y materializar de manera oportuna las estrategias policiales en el marco de los Planes Generales de Operaciones diseñados para prevenir y combatir la delincuencia en sus diversas modalidades, así como garantizar el cumplimiento de las leyes, el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana en el ámbito territorial de su competencia; asimismo, conforme al artículo 226, cuenta con las siguientes unidades orgánicas: a) Divisiones Policiales, b) División de Emergencia, c) División de Servicios Especiales, d) División de Operaciones Especiales Escuadrón Verde, y e) División Regional de Inteligencia (folio 1306 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 10.a); **4)** conforme al artículo 229 del mencionado Decreto Supremo, la División de Servicios Especiales es la unidad orgánica desconcentrada de carácter técnico, sistémico y normativo, operativo y especializado, responsable de planificar, organizar, dirigir, evaluar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades y operaciones policiales especializadas tendientes a prevenir, mantener y restablecer el orden público y coadyuvar a garantizar el orden interno en la demarcación territorial de [REDACTED] Metropolitana o a nivel nacional si fuera necesario y cuando lo requieran las Regiones Policiales, con autorización expresa del Sub Director General de la Policía Nacional del Perú; asimismo, se encarga de participar y velar por el normal desenvolvimiento de los espectáculos públicos de concurrencia masiva de personas o consideradas de alto riesgo, manifestaciones, reuniones públicas, concentraciones, marchas y otras actividades de similar naturaleza que puedan originar alteraciones del orden público y que sea necesaria su intervención; en el marco de la

prevención de delitos y faltas (folio 1306 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 10.b); **5)** mediante Orden Telefónica n.º 3210-2022-REGPOL-█/UNIPLEDU-OFIPO, del 18 de abril de 2022, la OFIPO REGPOL █ dispuso dar cumplimiento a las tareas específicas consignadas en el Plan de Operaciones n.º 004-2022-DIRNOS-DIRSEEST-SEC-OFIPO “KORICANCHA – 2022” AL PLAN GENERAL DE OPERACIONES n.º 01-2022-SCG PNP/DIRNOS-SEC-UNIPLEDU “ORDEN Y SEGURIDAD – 2022”, de marzo de 2022, y formular la respectiva orden de operaciones [y en virtud de ello se formuló la presente orden de operaciones] (folio 1307 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 19); **6)** el escenario político que había era el siguiente: “Durante el presente período, el Sr. presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, se refirió a las personas que desconfían de él y aquellos que durante la campaña electoral dijeron que iba a expropiar los bienes de los empresarios y que iba a implantar un gobierno marxista leninista. El Jefe del Estado señaló que nada de eso era cierto y que el tiempo les ha dado la razón, también hizo alusión al episodio en donde Rafael López Aliaga líder de Renovación Popular, pidió su muerte en un mitin público, así como al mensaje que publicó recientemente un periodista en el que solicitaba que alguien atente contra la vida del dignatario peruano. El Jefe del Estado, manifestó que la norma que limita el referéndum aprobada por el Congreso le quita ‘un derecho constitucional a la población’. Luego de que el Congreso aprobara por inasistencia la ley que limita la consulta popular y que el Ejecutivo haya manifestado que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por ello, el presidente de la república Pedro Castillo, afirmó que confía en que esta institución falle a su favor ‘Hemos observado la ley sobre el referéndum. Vamos a ajustarnos a la norma y pediremos al Tribunal Constitucional lo que corresponde. No creo que el TC resuelva en contra, tengo fe’, de este modo, el mandatario añadió que la norma aprobada el último viernes 21 de enero le suprime ‘un derecho constitucional a la población frente a una eventual convocatoria para la Asamblea Constituyente’. El Primer mandatario, a través de su Twitter informó sobre su ‘decisión’ de conformar un nuevo equipo ministerial, aunque minutos después se conoció que la remodelación del gabinete respondía a la necesidad de suplir la renuncia de la primera ministra, Mirtha Vásquez, quien había dimitido horas antes y tres días después de que lo hiciera el titular del Interior, Avelino Guillén.” (sic) (folios 1307-1308 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 1); **7)** el aspecto social era el siguiente: “(...) Las medidas de fuerzas que se llevan a cabo en la Región █, forman parte de una constante problemática, debido a que los grupos en conflicto reclaman por las demandas que consideran no son atendidas adecuadamente por el Gobierno Central, situación que constituye un medio propicio para que dichas organizaciones es su afán de encontrar una solución a sus demandas, actúen mediante sus principales formas de acción (movilizaciones, concentraciones, paros, bloqueos de vías vigiliadas entre otros), recurriendo muchas veces a elevados niveles de violencia apreciándose una insatisfacción de exigencias y violencia social en el país. (...)” (sic) (folio 1308 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 2); **8)** el aspecto policial era el siguiente: “La coyuntura nacional, aunada a las actividades propias de las FFO (relevos de personal, comisiones, abastecimientos, otros), se constituye en oportunidad capitalizable para los DDTT Y DDCC (Nacionales e Internacionales), para consolidar su accionar violentos contra objetivos de las FFO. Así como durante sus desplazamientos y/o traslado del Sr. presidente de la república y su familia, Congresistas, Ministros de Estado, mandatarios de Estado y dignatarios extranjeros en visita oficial a nuestro país, con gran afluencia de público en general, a fin de realizar visitas a familiares en █ y provincias, turismo receptivo interno (diversos atractivos turísticos, paseos y otros en zonas urbanas y rurales), asistentes a diversas actividades, donde se podría perpetuar la comisión de hechos delictivos por parte DDCC y/o DDTT. Al respecto, es menester señalar que el 29DIC2020, cámaras de seguridad del Congreso de la República captaron como una persona ingresó y robó la computadora legisladora. Tal es el caso, que el 25OCT2021 el Congresista Edwin Martínez Talavera señaló haber sido víctima

de robo y agresión física en los exteriores del parlamento. Según detalló el legislador, todo ocurrió cuando retornaba a su despacho en el Palacio Legislativo para la sesión plenaria por el voto de confianza al gabinete ministerio a presidido por Mirtha Vásquez. De igual manera, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, fue agredida en los exteriores del Palacio Legislativo tras la culminación de la exposición ante el pleno del Congreso de la República para solicitar el voto de confianza por parte de la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez; la actual titular del Ministerio de Trabajo estuvo a punto de recibir impactos de huevos, los cuales fueron lanzados a un lado mientras brindaba declaraciones a la prensa.” (sic) (folios 1308-1309 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 3); **9)** el aspecto criminal era el siguiente: “El accionar delictivo de las bandas organizadas y no organizadas, mantiene una constante en la jurisdicción del departamento de [REDACTED], con el consiguiente costo social económico, evidenciando alta peligrosidad debido a la violencia extrema con que actuaron los delincuentes, adoptando diversas modalidades, especialmente contra la vida el cuerpo y la salud, mayormente vinculados con integrantes de bandas dedicados al TID, tema que ha sido aprovechado por los opositores al gobierno para generar controversias sobre el caso.” (sic) (folio 1309 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 4); **10)** el aspecto vinculado al terrorismo era el siguiente: “Los remanentes de la OT-SL dispersos en este ámbito, se encuentran agrupados en dos facciones: ‘Solución Política’ que desarrolla su trabajo político a través del ‘MOVADEF’ (FUDEPP), cuyas actividades son orientadas hacia sus principales objetivos de lograr la libertad de sus líderes bajo la estrategia de ‘Solución Política’, Amnistía General y Reconciliación Nacional’. Los seguidores de la Línea Proseguir – Base [REDACTED], quienes propugnan continuar la ‘Lucha Armada’ y se identifican con los lineamientos políticos- militar de los huestes senderistas que operan en el VRAEM. La OT-MRTA, mantiene prolongada inacción en el campo militar (acciones armadas), como consecuencia de la falta de un liderazgo visible y la organización de cuadros en ámbitos (frentes guerrilleros) de otra influencia emerretista; limitando su vigencia mediante sus diferentes órganos generados, en su mayoría personas jurídicas legalmente constituidas, los mismos que realizan actividades abiertas relacionadas al trabajo político ideológico (ciclos de conferencia, seminarios, talleres, escuela de formación política), aprovechando la coyuntura actual que se vive, hechos que le permite notar su presencia para inducir y concientizar a la juventud universitaria, a formar parte de sus movimientos. El MOVADEF- FUDEPP incide en afirmar que el sistema democrático ha permitido que en plena crisis sanitaria por COVID 19, la CONFIEP se haya beneficiado con las medidas económicas del gobierno, traducidas en préstamos (Reactiva Perú) y medidas anti laborales como la suspensión perfecta de labores, así como haber permitido que los grupos de poder lucren con la venta de medicinas y oxígeno basado en el monopolio. Lo responsabilizan del crecimiento de la informalidad, por situaciones deplorables de salud, con hospitales abandonados, sin instrumental médico ni medicinas; la precarización y mercantilización de la educación; negación de vivienda, trabajo y bienestar del pueblo. Actualmente, los DDTT-SL en el VRAEM, denotan significativa actividad táctica (presencia desplazamientos) por ámbitos bajo la influencia terrorista; perspectiva orientada a capitalizar situaciones de vulnerabilidad y oportunidad para impulsar acciones armadas de connotación. En el Perú hasta la fecha no se han registrado actos terroristas por parte de OO.TT. internacional; sin embargo, se ha registrado antecedentes sobre intervenciones de elementos evidentemente vinculados a organizaciones extremistas islámicas, así como indicativos del posible desplazamiento de militantes activos de la Unidad de Atentados de la Yihad Islámica (ESO) del ‘HEZBOLLAH’ con el objetivo de llevar a cabo misiones clandestinas en nuestro país; situaciones que conllevan a considerarse como una amenaza para la seguridad nacional.” (sic) (folios 1309-1310 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 5); **11)** dentro de las denominadas “fuerzas amigas” se consideraron a las Fuerzas Armadas (folio 1310 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal c); **12)** las “fuerzas adversas” que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes: a) Organizaciones terroristas nacionales e

internacionales, b) organizaciones político-sociales en conflicto y contrarias al gobierno, y c) delincuencia organizada y común (folio 1310 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal d); **13)** la misión de esta orden fue la ejecución de operaciones policiales permanentes de prevención, seguridad, vigilancia, orden público y control de tránsito vehicular, en el perímetro de las instalaciones del Palacio Legislativo y locales anexos, así como en el domicilio particular del presidente y vicepresidentes del Congreso de la República, con la finalidad de prevenir, contrarrestar o neutralizar cualquier acción de riesgo por alteraciones del orden público, delincuencia organizada y común, organizaciones terroristas, desastres provocados por el hombre o fenómenos naturales, contra la integridad física del presidente del Congreso de la República, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos, garantizando el normal desarrollo de las actividades programadas en los indicados recintos dentro del marco legal vigente y respeto a los derechos humanos (folio 1311 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, punto II); **14)** en lo correspondiente a la ejecución, el concepto general de la operación fue brindar servicios policiales de calidad que respondan a un planeamiento riguroso (previa apreciación de situación e inteligencia), con planes de contingencia que permitan asegurar el normal desarrollo de las actividades programadas en la Orden de Operaciones “Koricancha – 2022” (folio 1311 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, punto III.A); **15)** los tipos de operaciones policiales que se consideraron fueron: a) prevención, b) seguridad, c) vigilancia, d) orden público, y e) control de tránsito vehicular (folio 1312 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 1); **16)** las áreas de operaciones que se tomaron en cuenta fueron las siguientes: a) Zona de acción: Infraestructura de las instalaciones del Palacio Legislativo y locales anexos (delimitada por sus muros perimétricos y la calzada circundante), así como el domicilio particular del presidente y vicepresidentes del Congreso de la República, cuyos responsables eran el Jefe de la UNISEESP ASALTO (Palacio Legislativo y locales anexos) y los Jefes de las UNISEESP (domicilio particular del presidente y vicepresidentes del Congreso de la República), de acuerdo a su jurisdicción policial o en donde designe el Comando Operativo; b) Zona adyacente: A partir del límite de la Zona de Acción, hasta 100 metros a la redonda, cuyo responsables eran los Comisarios y el Jefe DIVPOL REGPOL [REDACTED], según la jurisdicción policial; y, c) Zonas de Influencia: A partir del límite de la Zona Adyacente hasta 300 metros o donde se considere pertinente de acuerdo a la A/S, cuyos responsables eran los Comisarios y el Jefe DIVPOL REGPOL [REDACTED], según la jurisdicción policial (folios 1312-1313 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 2); **17)** las fases de las operaciones policiales fueron las siguientes: a) Antes: Donde, entre otras actividades, se tenía que disponer lo conveniente para preparar y mantener fuerzas de reserva, adecuadamente equipadas y entrenadas, asegurando su inmediata disponibilidad para su empleo (folios 1313-1314 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 3, literal g); b) Durante: Donde, entre otras acciones, se tenía que intensificar los dispositivos de seguridad establecidos en la fase que antecede, manteniendo el enlace y coordinación permanente con las Divisiones y Direcciones PNP comprometidos, a fin de viabilizar la toma de decisiones ante cualquier contingencia que se pudiera presentar, a fin de cumplir a cabalidad la misión encomendada; mantener permanentemente informado al Comando Operativo con la debida oportunidad a través de CEOPOL-DIVSEESP o mediante comunicación directa, sobre el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, así como de los hechos y novedades que se produzcan, instalando los servicios con 2 horas de anticipación a cada una de las actividades programadas; ante un inminente o perpetrada acción de fuerza y violencia exterior, así como ante la irrupción violenta de manifestantes en la Plaza Bolívar o en contra del Congreso de la República, los efectivos policiales pertenecientes a la UNISEESP-DIVSEESP, a cargo de la seguridad perimetral exterior de las instalaciones, adoptarán inmediatamente una posición defensiva de las instalaciones, procediendo a repeler desde sus respectivos puestos de servicio cualquier acción desde su inicio, solicitando simultáneamente el apoyo de las fuerzas en cantidad necesaria y suficiente que permita neutralizarla y contrarrestarla,

utilizando los “medios de policía” de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes (folios 1314-1315 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literales a, f y g); y, c) Después (folios 1313-1316 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 3); **18)** la tarea general de la UNISEESP-DIVSEESP-REGPOL [REDACTED] fue ejecutar operaciones policiales en el perímetro externo de las instalaciones del Congreso de la República, locales anexos, así como en el domicilio particular del presidente y vicepresidentes del Congreso de la República, estableciendo los servicios de vigilancia, seguridad, protección y orden público, a fin de detectar, neutralizar o contrarrestar cualquier acción terrorista, hecho delincuencia, conflicto social o desastres provocados por el hombre o como consecuencia de fenómeno natural, con empleo de personal UNISEESP y rejas si el caso lo ameritaba (folio 1316 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal B.1); **19)** las tareas específicas del Comando General (Jefe REGPOL [REDACTED]) fueron: a) Supervisar, coordinar, evaluar e integrar las informaciones, recursos, medios y esfuerzos mancomunados de las unidades policiales planificadas, orientadas a que se encuentren organizadas para hacer frente a cualquier contingencia; b) disponer que las Unidades Operativas bajo su Comando apoyen con los recursos humanos y logísticos suficientes que permitan cumplir la misión con eficiencia y eficacia; c) mantener informado al COMASGEN PNP sobre el desarrollo de las operaciones policiales; d) direccionar los lineamientos establecidos por el COMASGEN PNP, para el planeamiento general, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de las operaciones policiales; y, e) adoptar las medidas y disponer las acciones complementarias para el eficiente logro de la misión (folio 1318 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal c.1); **20)** las tareas específicas del Comando Operativo (Jefe DIVSEESP) fueron: a) Dirigir, planificar y coordinar el desarrollo de las operaciones policiales (control del orden público) en el área de su responsabilidad, disponiendo las acciones tácticas que cada situación particular requiera, actuando como comando único; b) asegurar el adecuado cumplimiento de las acciones tácticas previstas, evaluando el desarrollo y resultado de las mismas; c) mantener comunicación con el Comando General durante la ejecución de las operaciones, requiriendo oportunamente los apoyos y logística necesaria; asimismo, mantener coordinación con los Comisarios, Jefes DIVPOLs, Divisiones y Direcciones Especializadas de la PNP; d) designar a los Jefes Operativos por cada sector; y, e) realizar otras medidas de seguridad que a su juicio, experiencia y criterio profesional contribuyan al éxito de la misión encomendada (folios 1318-1319 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal c.2); **21)** las tareas específicas del Jefe Operativo fueron –entre otras–: a) Ejecutar directa y personalmente las operaciones policiales en el área de su responsabilidad y campo funcional, disponiendo las acciones necesarias que cada situación particular requiera; b) adoptar las medidas y la ejecución de acciones ágiles, dinámicas e inmediatas para atender situaciones de contingencia que se presenten durante el servicio, para el efectivo logro de la misión; c) mantener comunicación con el Comando Operativo, durante la ejecución de las operaciones, requiriendo oportunamente los apoyos y logística necesaria, sin perjuicio de confeccionar las notas informativas, informes y partes administrativos respectivos; d) impartir las órdenes de detalle, dando las instrucciones pertinentes al personal policial comprometido sobre la importancia del servicio a cubrir, así como el conocimiento de la orden de operaciones; e) remitir en el plazo de 24 horas a la UNIPLO-DIVSEESP, el informe evaluativo con las novedades habidas durante el servicio desarrollado, a fin de dar cuenta al Comando General; f) coordinar personalmente con los responsables de las Unidades Policiales DIRNOS: DIRTTSV, DIRSEINT, DIROPESP, DIRSECIU, DIRTUR, Comisarias y DIVPOLs, REGPOL [REDACTED], DIRNIR: DIRCOTE y DIRINCRI, DIRIN, DIRAVPOL, DIRASINT y DIRSAPOL (por disposición del COMASGEN PNP), para que ejecuten tareas propias de su especialidad funcional; y, g) establecer un canal de comunicación con los Jefes de las Unidades responsables de la Zona Adyacente y de Influencia, a fin de conocer las acciones ejecutadas conforme a su campo funcional, con la finalidad de garantizar la seguridad a través de los servicios policiales en el perímetro y puertas de acceso a Palacio Legislativo,

locales anexos, así como en el domicilio particular del presidente y vicepresidentes del Congreso de la República, cumpliendo con eficacia las disposiciones, de conformidad a lo dispuesto en la orden de operaciones (folios 1319-1320 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 3, literales a, b, e, f, k, l y n); **22)** las tareas específicas del Jefe de la Unidad de Servicios Especiales – ASALTO fueron –entre otras–: a) Establecer los servicios policiales con personal y medios logísticos en cantidad suficiente, en la Zona Adyacente y de Influencia del Palacio Legislativo, en coordinación con el Jefe Operativo DIRSEEST (Coronel PNP Jefe de la División de Seguridad del Congreso); b) delegar tareas específicas a los oficiales y suboficiales PNP de la Unidad bajo su mando y los de apoyo, con la finalidad de coadyuvar y lograr el éxito de la misión encomendada; c) cumplir estrictamente las disposiciones enmarcadas en la Orden de Operaciones “Koricancha – 2022”, respecto de la zona adyacente, entendiéndose que el responsable de la Zona Perimétrica era el Jefe del UNISEESP-ASALTO, para tal efecto cubrió los servicios de puesto fijo en: (i) Un (1) GCD [Grupo de Control de Disturbios] al mando de un (1) Oficial PNP de la UNISEESP-ASALTO en la Av. Abancay / Pasaje Simón Rodríguez (a inmediaciones de la puerta de ingreso a la Plaza Bolívar); (ii) un (1) GCD al mando de un (1) Oficial PNP de la UNISEESP-ASALTO en la Av. Abancay (puerta principal de ingreso a la Plaza Bolívar); (iii) un (1) GCD al mando de un (1) Oficial PNP de la UNISEESP-ASALTO en el Jr. Junín / Jr. Ayacucho (a inmediaciones de la puerta de ingreso a la Plaza Bolívar); (iv) un (1) GCD al mando de un (1) Oficial PNP de la UNISEESP-ASALTO en el Jr. Junín / Jr. Andahuaylas; y, (v) un (1) GCD al mando de un (1) Oficial PNP de la UHPM-POTAO en el Jr. Andahuaylas / Pasaje Simón Rodríguez; d) disponer la ubicación permanente de 2 tanquetas con tripulación completa, en las intersecciones del Jr. Ayacucho-Junín y Jr. Ayacucho-Pasaje Simón Rodríguez, previa coordinación con el Jefe Operativo DEPSICON; e) reforzar los servicios policiales en el perímetro del Congreso de la República, ante el desplazamiento y/o movilizaciones de manifestantes de gran magnitud hacia el Palacio Legislativo, ubicando GCD en puntos estratégicos, los mismos que emplearán motobombas y otros recursos logísticos necesarios como rejas metálicas de acuerdo a la A/S y A/I, a fin de contrarrestar las acciones de protesta; f) mantener una actitud permanente de “alerta” en el personal policial, a fin de no ser sorprendidos, y usar permanentemente el armamento de reglamento, corto o el más conveniente de acuerdo a su A/S; g) coordinar personalmente con la Comisaría, DIVPOL – REGPOL [REDACTED] y las Divisiones y Direcciones Especializadas, a fin de adoptar las acciones necesarias para establecer los dispositivos de seguridad y protección en el perímetro externo de los locales anexos al Palacio Legislativo, asumiendo el mando de las operaciones policiales cuando las circunstancias lo requieren o se dispone por línea de Comando; h) disponer servicio de vigilancia en el perímetro del Congreso de la República, designando efectivos PNP, para que cubran, por turnos de servicio, las siguientes intersecciones: (i) Intersección Jr. Junín y Av. Abancay (Plaza Bolívar); (ii) intersección Jr. Junín y Jr. Ayacucho; (iii) intersección Jr. Junín y Jr. Andahuaylas; (iv) intersección Jr. Áncash y Jr. Ayacucho; (v) intersección Jr. Andahuaylas y Pasaje Simón Rodríguez (UHPM POTAO); (vi) intersección Av. Abancay y Pasaje Simón Bolívar; y, (vii) reja de la plaza Simón Bolívar – Av. Abancay; i) mantener GCD (Grupo de Control de Disturbios) como fuerza de reserva en las instalaciones de la UNISEESP-ASALTO, asimismo, la UHPM-POTAO y la UNIPOCAN, los mismos que se encontrarán en capacidad de reforzar los servicios policiales en caso de emergencia, de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; j) coordinar con la DIROPESP y otras unidades PNP comprometidas, a fin de contar con el apoyo de efectivos, para coadyuvar, restablecer el orden y brindar seguridad a las instalaciones del Congreso de la República, cuando su capacidad operativa sea rebasada, ante graves alteraciones del orden público; k) asignar permanentemente al Congreso de la República, en cada turno de servicio, la cantidad de efectivos PNP establecidas en la Orden de Operaciones “Koricancha – 2022” – “Servicios Permanentes en el Congreso de la República”; y, l) reforzar los servicios de

vigilancia, seguridad y orden público, en el área de responsabilidad, especialmente cuando desarrollen las sesiones plenarias en el hemicycle del Palacio Legislativo, en razón de concurrir agremiaciones, sindicatos y otras organizaciones, con motivo de hacer llegar sus pedidos, reclamos y/o reivindicaciones (folios 1320-1322 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literales a, b, c, d, e, h, i, k, l, m, n y q); **23)** entre las instrucciones de coordinación se señaló que: (i) la orden de operaciones entraba en vigencia a partir de su recepción, para la ejecución permanente de las operaciones policiales de seguridad y protección en la parte perimétrica del Congreso de la República y locales anexos; (ii) las intervenciones se tenían que efectuar con tino, sagacidad, cortesía, celeridad y firmeza, así como con respeto a los derechos humanos, y el uso de la fuerza de conformidad al Decreto Legislativo 1186 y su Reglamento; y, (iii) el uso de armas tenía que ser de conformidad a las disposiciones legales y reglamentos vigentes (folios 1329-1330 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal D, numerales 1, 4 y 5); **24)** el personal estaba conformado por efectivos de la UNISEESP-DIVSEESP, provistos con uniforme de faena (folio 1330 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, punto IV, literal A, numerales 1 y 3); **25)** la logística empleada (medios y recursos) en cuanto a armamento fue el reglamentario, afectado por el Estado o autorizado por este; respecto a vehículos, los asignados a las UNISEESP; y en cuanto a equipo, el de antimotines completo (folio 1330 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, punto IV, literal B, numeral 1, apartados a, b, y c); y, **26)** en lo atinente al comando y a las comunicaciones, (i) el Comando General (Jefe de la Región Policial [REDACTED]), ubicado en la Av. España S/N Cdra. 4 – Cercado, contaba con Ceopol 989 071 982, 4311668 y 4317859, así como el correo electrónico [rp\[REDACTED\]ceopol@policia.gob.pe](mailto:rp[REDACTED]ceopol@policia.gob.pe); (ii) el Comando Operativo (Jefe de la División de Servicios Especiales) contaba con Ceopol 980 122 589 y radio portátil; y, (iii) el Jefe Operativo a cargo del Palacio Legislativo y locales anexos (Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Asalto); así como los Jefes Operativos a cargo del domicilio particular del presidente y vicepresidentes del Congreso de la República (Jefe de la Unidad de Servicios Policiales Asalto, Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Este, Jefe de la Unidad de Policía Canina, Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Norte, Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Centro, Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Sur, Jefe de la Unidad Histórica de Policía Montada – El Potao, Jefe de la Unidad de Policía Montada – Tacalá y el Jefe del Grupo de Intervenciones Rápidas) contaban con Ceopol / radio portátil (folios 1330-1331 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, punto V, literal A, numerales 1, 2, 3 y 4). De otro lado, la defensa del acusado Lozada Morales indicó que esta documental es una orden de operaciones que se deriva del Plan de Operaciones n.º 258-2022-REGIÓN POLICIAL [REDACTED]/UNIPLEDU-OFIPO-MEDIDAS DE PROTESTA-LA TOMA DE [REDACTED], formulada por su patrocinado en calidad de Jefe de Región; no obstante, se aprecia que dicha afirmación es inexacta, porque en los antecedentes de esta documental se señala que mediante Orden Telefónica n.º 3210-2022-REGPOL-[REDACTED]/UNIPLEDU-OFIPO, del 18 de abril de 2022, la OFIPO REGPOL [REDACTED] dispuso dar cumplimiento a las tareas específicas consignadas en el Plan de Operaciones n.º 004-2022-DIRNOS-DIRSEEST-SEC-OFIPO “KORICANCHA – 2022” AL PLAN GENERAL DE OPERACIONES n.º 01-2022-SCG PNP/DIRNOS-SEC-UNIPLEDU “ORDEN Y SEGURIDAD – 2022”, de marzo de 2022, y formular la respectiva orden de operaciones, y, aparentemente, en virtud de ello se formuló la orden de operaciones *in examine*, no haciéndose referencia al plan de operaciones al que alude la defensa (véase folio 1307 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 19); en todo caso, la veracidad o falsedad de lo mencionado por la defensa será determinada en el curso del juzgamiento. Asimismo, mencionó que esta documental es del 12 de mayo de 2022, y los hechos fueron el 7 de diciembre de 2022, por lo que no entiende cuál es su pertinencia respecto al día de los hechos; empero, se precisa que su relevancia será evaluada por este Tribunal con las demás pruebas actuadas. El acusado Lozada Morales dijo que hasta ahora el Ministerio Público no puede demostrar, no tiene ningún elemento de convicción para decir que su persona ha ordenado cerrar el Congreso y que ha

incumplido esta orden; sin embargo, la veracidad o falsedad de los hechos materia de imputación se establecerá en el curso del proceso.

La defensa del acusado Torres Vásquez refirió que el representante del Ministerio Público pretende señalar que, por el hecho de manifestar contra un derecho fundamental, como es el derecho a la libertad de expresión, o por decir que es una ley inconstitucional, puede ser un indicio para cometer el delito de rebelión; no obstante, tal cuestionamiento no resulta ser de recibo porque no es exacto, ya que el Ministerio Público no ha mencionado eso, y tal circunstancia no es objeto de imputación. También manifestó que no se puede pretender probar una imputación del 7 de diciembre de 2022 con un manual elaborado el 12 de mayo de 2022; empero, reiteramos que la relevancia de esta prueba documental será examinada con los demás elementos de juicio actuados.

La defensa del acusado Venero Mellado mencionó que este instrumento no debe ser de recibo por el Tribunal porque se refiere a aspectos que no guardan relación con el delito de rebelión; al respecto, reiteramos que el valor probatorio de esta documental será meritado por este Tribunal con las demás pruebas actuadas. La defensa de la acusada Chávez Chino indicó que esta orden de operaciones no podría ser un documento para motivar el tipo penal de rebelión; sobre el particular, se reitera que su peso probatorio se analizará con todo el caudal probatorio actuado. La defensa del acusado Huerta Olivas señaló que este documento no prueba nada respecto a la imputación de su patrocinado, Reiteramos la respuesta a la alegación anterior. La defensa del acusado Castillo Terrones refirió que este documento no se vincula en nada al 7 de diciembre de 2022; no obstante, se reitera que su relevancia se examinará por este Tribunal con los demás recaudos probatorios actuados.

La defensa técnica de la tercera legitimada mencionó que esta orden de operaciones prueba el ejercicio regular del derecho, que no hubo actos de violencia, que hubo pacificidad; entonces, no existe ninguna imputación; sin embargo, es preciso volver a recordar que la virtualidad probatoria de esta prueba documental será evaluada por este Tribunal con las demás pruebas.

- 35) **DOCUMENTAL 39: ORDEN DE OPERACIONES N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]"**¹⁷¹, del 6 de diciembre de 2022, denominado Plan Operativo “La Toma de [REDACTED]”, en el que se dispuso las medidas de seguridad, por parte de la Policía, para proteger a las principales autoridades del Ejecutivo y Legislativo, frente a las movilizaciones sociales programadas para el 7 y 8 de diciembre de 2022. No obstante, estas protestas fueron programadas antes del mensaje del 7 de diciembre de 2022. Estas se darían como consecuencia de cierta población rechazando la votación de vacancia por parte del Congreso, y, de otro lado, también población criticando la gestión de Castillo. En este documento figura como jefe de la Región Policial [REDACTED] y el más alto mando a cargo del plan al procesado Lozada Morales e indica:

Para ejecutar operaciones policiales especializadas en prevención, control mantenimiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de las diversas medidas de protesta que vienen convocando diversos colectivos, y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual Gobierno y el Congreso de la República, exigiendo la salida del presidente de la República, Sr. Pedro Castillo Terrones y el cierre del Congreso, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del estado ubicados en el centro de [REDACTED], a desarrollarse el 07 y 08 de DIC 2022, a partir de las 10:00 horas; con la finalidad de anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atenten contra el bienestar general de la población, el patrimonio público y privado y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas en la jurisdicción de la REGPOL-[REDACTED] (sic).

(...) Operativos aplicables a las operaciones policiales de control de mantenimiento y restablecimiento del orden Público, aprobada con la resolución de Comandancia General de la

¹⁷¹ Fs. 1333-1388 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

Policía Nacional N.º 418-2022-CG PNP/EMG del 13-OCT-2022 B) HECHOS: 1) El 10 noviembre de 2022 desde las 04:30 am, El congreso de la República, Plaza San Martín se desarrollaron medidas ante la denominada “Toma de [REDACTED]”, en apoyo al gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones, contando con un aprox. De 3600 manifestantes quienes realizaron enfrentamientos con personal PNP a la altura de Av. Abancay con Jr. Junín, al intentar ingresar a Congreso de la República, generando la réplica de hechos suscitados en diversos MMCC. 2) El 20 de noviembre 2022, se llevaron a cabo medidas de protesta en favor y en contra del presidente Pedro Castillo Terrones, durante la convocatoria “Reacciona Perú II”, en donde agrupaciones sociales, militares en retiro, entre otros sumaron un aprox. de 1100 personas quienes manifestaron en contra del gobierno actual. 3) el 11 de noviembre 2022, la subcomisión de acusaciones constitucionales del congreso de la república, aprobó la denuncia por el presunto delito de traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo Terrones, dicho informe aprobado con 11 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, recomendaría inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública por cinco años. El 29 de noviembre 2022, se presentó la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. El documento lleva la firma de 67 parlamentarios y argumenta la permanente incapacidad moral del mandatario como impedimento para continuar en el cargo. 5) El 30 de noviembre 2022 José Williams Zapata- Pte. del Congreso, convocó a sesión de pleno para el 011800DIC22, donde se abordará la nueva moción de vacancia presidencial. 6) el 01 de diciembre 2022 el pleno del Congreso aprobó con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo. El debate y votación para decidir la destitución del mandatario se realizará el 071500DIC22. 7) El 01 de diciembre 2022 el Tribunal Constitucional concedió la medida cautelar y admite demanda competencial del Congreso de la República, siendo entonces que esto impide al ejecutivo que no puede considerar cuestión de confianza presentada por el ex premier Aníbal Torres. 8) El 01 de diciembre 2022 se dio a conocer el Informe Preliminar de visita del Grupo de alto Nivel del Consejo Permanente de la OEA a la República del Perú del 20 al 23 de noviembre de 2022 (...):

“MISIÓN: La DIVSEESP, a través de la UNISEESP SUR, UNISEESP NORTE, UNISEESP CENTRO, UNISEESP ESTE, UHPM POTAO, UNIPOMON TACALA, UNIPOCAN, UNISEESP ASAL TO Y GIR-DIVSEESP, con apoyo de los SOES de la DIVPOL OESTE, CENTRO 2, NORTE 1, NORTE 2, NORTE 3, ESTE 1, ESTE 2, SUR 1, SUR 2, SUR 3, DIVEME, DIVOEEV-L y DIVREINT (por disposición de la REGPOL [REDACTED]) y el apoyo de la DIRAVPOL, DIRIN, DIRSAPOL, DIRANDRO, DIRMEAMB y REGPOL CALLAO (por disposición de la COMASGEN PNP), en cumplimiento del artículo 2 (funciones) y artículo 3º (atribuciones) del Decreto Legislativo N.º 1267 “Ley de la Policía Nacional del Perú”, bajo el control y supervisión de la IG PNP (por disposición del COMGEN PNP); el 07 y 08DIC2022 a partir de las 07:00 horas, ejecutará operaciones policiales de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de las medidas de protesta que vienen convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual Gobierno y el Congreso de la República, exigiendo la salida del Presidente de la República, Sr. Pedro CASTILLO TERRONES y el cierre del Congreso, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del estado ubicados en el centro de [REDACTED]; con la finalidad de anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atenten contra el bienestar general de la población, el patrimonio público y privado y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas en el marco de la normatividad legal vigente y pleno respeto de los DD.HH. y libertades individuales” (sic).

“A) Concepto de la operación: Las operaciones policiales estarán orientadas a garantizar el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, utilizando las fuerzas necesarias con la finalidad de prevenir, mantener y restablecer el orden público, antes, durante y después del desarrollo de las medidas de fuerza convocadas, procediendo conforme a las funciones y atribuciones estipuladas en el Decreto Legislativo N.º 1267 “Ley de la Policía Nacional del Perú” y demás normas legales concordantes con la función policial, respetando de manera irrestricta los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú. Las operaciones policiales serán de carácter preventivo – disuasivo y en caso de grave alteración del orden público serán neutralizadas; para tal efecto el Jefe Operativo empleará el máximo del personal disponible y medios logísticos en cantidad suficiente, a fin que la cobertura de los

servicios sea total durante las concentraciones públicas convocadas por diversos colectivos sociales, organizaciones gremiales y público en general" (...).

"Comandante PNP Justo Jesús VENERO MELLAÑO, Jefe de la Unidad de "Policía Canina, ejecutará las siguientes acciones: (1) Ejecutará operaciones policiales de prevención, mantenimiento, restablecimiento y control del orden público en la zona de acción del Congreso de la República o en cualquier otro lugar de pre concentración o concentración de manifestantes, donde sea designado por el comando operativo; antes durante y después de las diversas medidas de protesta que vienen convocado diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual Gobierno y el Congreso de la República, exigiendo la salida del Presidente de la República, Sr. Pedro CASTILLO TERRONES y el cierre del Congreso, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del estado ubicados en el centro de [REDACTED], a desarrollarse el 07 y 08 DIC 2022, a partir de las 10:00 horas. (2) Instruirá al personal PNP sobre las disposiciones y protocolos de bioseguridad emitidos por las autoridades competentes, así como por el Comando Institucional, con la finalidad de evitar riesgos de contagio por el COVID-19 y preservar su salud, durante las intervenciones policiales. (3) Instruirá al personal policial del total contenido de la Orden de Operaciones, informando la percepción del nivel de riesgo, tareas específicas que deben cumplir durante el servicio, así como incidir en el control emocional para operar bajo presión, con la finalidad de evitar intervenciones policiales aisladas, reacciones violentas e improvisaciones, que pongan en riesgo la integridad física y la operación policial. (4) Instruirá al personal policial que la ejecución de las operaciones policiales de prevención, mantenimiento, restablecimiento y control del orden público, así como el uso de la fuerza se efectuará, si las circunstancias lo requiere o se dispone por línea de comando, siguiendo el procedimiento policial de control de multitudes, de acuerdo al Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público vigente, Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial vigente, Decreto Legislativo N.º 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y su reglamento aprobado con el Decreto Supremo N.º 012-2016-IN, así como de las demás normas legales vigentes concordantes con la función policial. (5) Verificará el grado de operatividad y funcionamiento de los recursos logísticos (armamento, equipos de comunicación megáfonos y radios portátiles, vehículos y otros) afectados a las respectivas unidades policiales, a fin de que cuenten con los medios suficientes que les permita tener una eficiente capacidad de respuesta. (6) Empleará personal policial correctamente uniformados, equipados y con medios logísticos en cantidad suficiente, para tener capacidad de respuesta, preservar el derecho a la vida, la salud, la integridad física, la propiedad pública y privada, asegurar la tranquilidad vial terrestre, así como garantizar el orden público, prevenir, detectar, neutralizar y/o contrarrestar posibles riesgos y acciones de violencia que puedan materializar organizaciones sociales en conflicto, dentro del marco de la Constitución Política del Perú, el cumplimiento de la normativa legal vigente y respeto de los derechos humanos. (7) Delegará tareas específicas al personal policial que sea designado para cubrir servicio policial (oficiales PNP y/o suboficiales PNP) en los diferentes puestos tácticos asignados; asumiendo personalmente el cargo de Jefe Operativo, de acuerdo a la apreciación de inteligencia y apreciación de situación IN SITU o cuando sea dispuesto por el comando operativo. (8) Dispondrá la instalación de vallas y/o rejas de seguridad en su zona de responsabilidad, previa coordinación con el Jefe de la Unidad Histórica de Policía Montada El Potao, realizando las formaciones de control de multitudes de acuerdo a la apreciación de situación IN SITU, con la finalidad de evitar enfrentamientos entre manifestantes y por ende costo social. (9) Dispondrá que guías con canes de la Unidad de Policía Canina, en coordinación con la Unidad de Desactivación de Explosivos de la División de Emergencia, efectúen tareas de rastreo en la zona de acción y adyacente del lugar en donde ejecutará operaciones policiales, con la finalidad de detectar material explosivo y evitar costo social. También realizará dichas tareas en el Palacio de Justicia, ONPE y en otros lugares que sean dispuesto. (10) Mantendrá informado al comando operativo del desarrollo de las operaciones policiales y cuando la situación lo requiera, solicitar oportunamente el apoyo de recursos humanos y logística necesaria. (11) Mantendrá comunicación permanente con los Jefes Operativos responsables de las demás áreas de operaciones, comisario de la jurisdicción, personal policial de las divisiones y direcciones especializadas de la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de ejecutar operaciones policiales de manera coordinada, que coadyuve al

cumplimiento de la misión, 12) Mantendrá la máxima capacidad de personal policial disponible en calidad de reserva táctica, correctamente uniformados, debidamente equipados y manteniéndose en alerta, para ser desplazados al área de operaciones, en caso las circunstancias lo requieran, con la finalidad de reforzar las medidas de seguridad.(13) Establecerá mecanismos de comunicación y procedimientos de apoyo a las intervenciones policiales, para distintas situaciones o contingencias que puedan derivar del servicio.(14) Ejecutará operaciones policiales velando por la seguridad del personal policial, equipo y vehículos policiales.(15) Prestará apoyo policial o redistribuirá al personal policial bajo su mando y de apoyo, que se encuentren dentro de su zona de responsabilidad, en caso de producirse o tener información de que se podrían producirse alteraciones del orden público, en cualquier lugar; manteniendo informado al comando operativo. (16) Pondrá en ejecución las ordenes de Operaciones vigentes, sin la circunstancia lo requiere. (17) Otras a considerar de acuerdo a su A/S y coordinaciones efectuadas" (sic).

"INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN: 1) Mantener enlace y coordinación con las diversas Unidades Policiales, a fin de coadyuvar al cumplimiento eficiente y eficaz de las operaciones policiales, 2) Instruir al personal policial comprometido a fin de que se encuentren físicamente aptos con cabal conocimiento sobre las tareas, disposiciones y medidas relacionadas con el Servicio programado en la presente O.O. 3) Los medios de policía sólo serán empleadas si las circunstancias lo requieren o se dispone por línea de comando, de conformidad al Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial, Decreto Legislativo N.º 1186, Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público y las demás normas legales vigentes concordantes con la función policial y de lo prescrito en la Constitución Política del Perú. 4) En caso de hallazgo de artefactos explosivos, no serán manipulados, debiendo aislar la zona y solicitar la intervención de la UDEX. 5) Los medios de policía serán afectados a efectivos policiales que hayan sido debidamente instruidos, entrenados y capacitados, quienes se registrarán en el cuaderno respectivo y debidamente aperturado. 6) Disponer la formulación y remisión oportuna de la relación nominal del personal policial comprometido consignando fecha, hora, lugar, número correlativo, grado, nombres y apellidos, cargo, armamento afectado con número de serie, munición y/o cartuchos afectados, entre otra información importante. (...) 17) La presente orden estará sujeto a cambios e imprevistos, debidamente autorizados. 18) FIN DE MOVIMIENTO: 07:00 horas del 07 y 08 DIC 2022, en sus zonas de responsabilidad". (...) "VI. COMANDO Y COMUNICACIONES: A) Comando General (en su sede principal) General PNP Manuel Elías Lozada Morales Director de la Región Policial [REDACTED], Av. España S/N cdra. 4 Cercado. (...) JEFE DE OPERATIVO: Congreso de la República: Comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado sede de la Unidad de Policía Canica. REJAS DE SEGURIDAD DEL SECTOR 1 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA: Jr. Ancash hasta Jr. Junín (frentis del congreso de la República) UNIPOCAN: 02 OO.PNP + 60 efectivos PNP USE REGPOL CALLAO: 30 efectivos PNP; REJAS DE SEGURIDAD DEL SECTOR 2 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: Jr. Ayacucho/Jr. Huallaga USE REGPOL CALLAO: 30 efectivos PNP; Jr. Andahuaylas /Jr. Huallaga USEREGPOL CALLAO: 40 efectivos PNP; Jr. Paruro /Jr. Junín USE REGPOL CALLAO: 30 efectivos PNP; REJAS DE SEGURIDAD DEL SECTOR 3 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: Jr. Ancash /Jr. Ayacucho USE REGPOL CALLAO: 30 efectivos PNP; Jr. Ancash/Jr. Andahuaylas USE REGPOL CALLAO 40 efectivos PNP.(...) REJAS DE SEGURIDAD DEL SECTOR 1 DEL PALACIO DE GOBIERNO Jr. De la Unión /Jr. Ucayali UNISEESP ASALTO :10 efectivos PNP; Psje. José Olaya /Jr. Ucayali UNISEESP ASALTO: 10 efectivos PNP; Jr. Carabaya /Jr. Ucayali UNISEESP. Jr. Lampa /Jr. Ucayali UNISEESP ASALTO: 10 efectivos PNP; Jr. Azángaro/ Jr. Ucayali: 10 efectivos PNP; Jr. Huallaga/Jr. Lampa UNISEESP ASALTO: 10 efectivos PNP; Jr. Lampa/Jr. Ancash UNISEESP ASALTO: 10 efectivos PNP. Jr. Callao/Jr. Camaná UNISEESP ASALTO: 10 efectivos PNP; Psje. Santa Rosa/Jr. Camaná UNISEESP ASALTO: 10 efectivos PNP; Jr. Conde Superunda/Jr. Camaná UNISEESP ASALTO: 10 efectivos PNP; REJAS DE SEGURIDAD DEL SECTOR 3 DEL PALACIO DE GOBIERNO: Puente Trujillo UNISEESP ASALTO: 10 efectivos PNP; Jr. Camaná/Alameda Chabuca Granda UNISEESP ASALTO: 10 efectivos PNP; Alameda Chabuca Granda (debajo del puente Rayito de sol UNISEESP ASALTO: 10 efectivos PNP; RESERVA TÁCTICA PLAZA MAYOR DE [REDACTED] – UNISEESP ASALTO (02 O.O. PNP + 100 efectivos PNP), GIR-DIVSEESP (Teniente PNP Gerson Junior Gumez Cárdenas + 40 efectivos PNP /20 motos; DIRANDRO: 100 efectivos PNP; RESERVA TÁCTICA CHABUCA GRANDA – DIVEME :

300 efectivos PNP; RESERVA TACTICA PUENTE TRUJILLO Y JR. LORETO – DIRMEAMB: 50 efectivos PNP; CORREDOR ABANCAY: REJAS DE SEGURIDAD: Av. Abancay/Jr. Amazonas UNISEESP NORTE: 10 efectivos PNP; Av. Abancay/Av. Abancay /Jr. Ancash UNISEESP NORTE: 10 efectivos PNP; UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALES NORTE: Av. Abancay/Jr. Junín UNISEESP NORTE 10 efectivos PNP, Av. Abancay/Jr. Huallaga (ambos lados) UNISEESP NORTE: 10 efectivos PNP; Av. Abancay/Jr. Ucayali (restringiendo el tránsito al Jr. Ucayali UNISEESP NORTE: 10 efectivos PNP; LINEAS DE CONTENCION (AV. ABANCAY ALTURA DEL JR. HUALLAGA); PRIMERA LINEA DE CONTENCIÓN: Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Sur - GIR-DIVSEESP: 70 efectivos PNP; UNISEESP SUR: 04 O.O PNP + 90 efectivos PNP. SEGUNDA LINEA DE CONTENCIÓN: Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Norte; UNISEESP NORTE: 40 efectivos PNP; UNISEESP ESTE: OO PNP + 30 efectivos PNP; UNISEESP CENTRO: OO. PNP + 20 efectivos PNP; RESERVA TACTICA: En sus respectivas Instalaciones: GIR-DIVSEESP: 30 efectivos PNP; UNISEESP CENTRO: 50 efectivos PNP; UNISEESP ESTE: 40 efectivos PNP; UNISEESP SUR: 100 efectivos PNP; UNISEESP NORTE: 10 efectivos PNP; UHPM POTAO: 20 efectivos PNP; UNIPOMON TACALÁ: 20 efectivos PNP. RESERVA INSTALACIONES UNISEESP CENTRO (07:00 Horas – 07 y 08 DIC 2022) DIRIN: 02 drones con sus operadores; DIVOEEV: drones disponibles; DIVREINT REGPOL [REDACTED]: Drones disponibles. RESERVA INSTALACIONES UNISEESP ASALTO (07:00 horas – 07/y 08 DIC. 2022: DIRAVPOL: 02 drones con sus operadores, DIRSAPOL: 01 ambulancia con tripulación completa.

Este Tribunal evidencia que esta documental deja constancia de las operaciones policiales especializadas de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, establecidas en la orden de operaciones denominada “Medidas de protesta – La toma de [REDACTED]”, de fecha 6 de diciembre de 2022, que se iban a ejecutar antes, durante y después de las diversas medidas de protesta que estaban convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de la República de ese entonces, que exigían la salida del entonces presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones, y el cierre del Congreso, con preconcentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del Estado ubicadas en el centro de [REDACTED], a desarrollarse el 7 y 8 de diciembre de 2022, a partir de las 10:00 horas; con la finalidad de anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atenten contra el bienestar general de la población, el patrimonio público y privado, y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas en la jurisdicción de la REGPOL-[REDACTED]; donde se aprecia, en lo relevante, que: 1) El comando general de esta orden fue el general PNP Manuel Elías Lozada Morales, Director de la Región Policial [REDACTED]; el comando operativo fue el Coronel PNP Óscar Miguel Sáenz Fajardo, Jefe (e) de la División de Servicios Especiales; y el jefe operativo del Congreso de la República fue el Comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado, Jefe de la Unidad de Policía Canina (folios 1333-1334 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, punto I, literal A, numerales 1, 2 y 3 –sexto párrafo–); 2) las fuerzas con las que se contaban eran: a) Propias (personal PNP de las UNISEESP – DIVSEESP); b) reserva (personal PNP de las UNISEESP – DIVSEESP); y, c) apoyo (SOES-DIVPOLs, DIVEME, DIVOEEV-L y DIVREINT –por disposición de la REGPOL [REDACTED]–; DIRIN, DIRAVPOL, DIRSAPOL, DIRMEAMB, DIRANDRO y REGPOL CALLAO –por disposición de la COMASGEN PNP–) (folio 1334 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal B, numerales 1, 2 y 3); 3) la División de Servicios Especiales de la Región Policial [REDACTED] tiene –entre otras– las siguientes funciones: a) Planificar, organizar, dirigir, evaluar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades y operaciones policiales especializadas destinadas a prevenir, mantener y restablecer el orden público y coadyuvar a garantizar el orden interno en [REDACTED] Metropolitana o a nivel nacional si fuera necesario, cuando por la naturaleza y trascendencia de los hechos se requiera de su intervención en apoyo a las Macro Regiones Policiales, con autorización del Sub Director de la Policía Nacional del Perú; en el marco de la normativa sobre la materia; b) planificar, organizar, dirigir, evaluar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades y operaciones policiales especializadas orientadas a garantizar el

normal desenvolvimiento de los espectáculos públicos de concurrencia masiva de personas o consideradas de alto riesgo, manifestaciones, reuniones públicas, concentraciones, marchas y otras actividades de similar naturaleza que puedan originar alteraciones del orden público y que sea necesaria su intervención; en el marco de la prevención de delitos y faltas, conforme a la legislación sobre la materia; c) formular y ejecutar las órdenes de operaciones que deberán desarrollar articuladamente las unidades policiales que componen la División a su cargo, en el marco de los Planes Generales dispuestos y aprobados por la Sub Dirección General de la Policía Nacional del Perú y los Planes de Operaciones de la Región Policial [REDACTED], en materia de su competencia; coordinando con la División Regional de Inteligencia [REDACTED] y/o con la Dirección de Inteligencia para asuntos de trascendencia operativa, a fin de considerar en el planeamiento los respectivos documentos de inteligencia que correspondan; d) dirigir, ejecutar y controlar el cumplimiento de las órdenes y disposiciones emanadas para operativizar los planes y órdenes de operaciones relacionados con su ámbito funcional; e) dictar disposiciones complementarias que coadyuven al desarrollo oportuno y adecuado de las operaciones policiales en la demarcación territorial correspondiente; f) asesorar al Jefe de la Región Policial [REDACTED] en asuntos de su competencia; y, g) las demás funciones que le corresponda de acuerdo a las disposiciones legales y vigentes y otras que el Jefe de la Región Policial [REDACTED] de la Policía Nacional del Perú le asigne (folios 1340-1342 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numerales 1, 2, 9, 10, 13, 22 y 23); 4) los hechos que se tomaron en cuenta fueron: a) Que, el 10 de noviembre de 2022, desde las 04:30 a. m., se desarrollaron medidas en el Congreso de la República y en la plaza San Martín, ante la denominada “Toma de [REDACTED]”, en apoyo al gobierno del entonces presidente José Pedro Castillo Terrones; contando con un aproximado de 3600 manifestantes, quienes realizaron enfrentamientos con personal PNP a la altura de la Av. Abancay con Jr. Junín, al intentar ingresar al Congreso de la República, generando la réplica de hechos suscitados en diversos MMCC; b) el 20 de noviembre de 2022, se realizaron medidas de protesta en favor y en contra del entonces presidente Castillo Terrones, durante la convocatoria “Reacciona Perú II”, en donde agrupaciones sociales, militares en retiro, entre otros, sumaron un aproximado de 1100 personas, quienes se manifestaron en contra de dicho gobierno; c) el 11 de noviembre de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, aprobó la denuncia por el presunto delito de traición a la patria contra el entonces presidente Castillo Terrones; dicho informe fue aprobado con 11 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones; recomendaba inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública por 5 años; d) el 29 de noviembre de 2022, se presentó la tercera moción de vacancia contra el entonces presidente Castillo Terrones; dicho documento llevaba la firma de 67 parlamentarios, y argumenta la permanente incapacidad moral del citado mandatario, como impedimento para continuar en el cargo; e) el 30 de noviembre de 2022, el entonces presidente del Congreso, José Williams Zapata, convocó a sesión de pleno para el 1 de diciembre de 2022, para abordar la nueva moción de vacancia presidencial; f) el 1 de diciembre de 2022, el pleno del Congreso aprobó con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Castillo Terrones; el debate y la votación para decidir la destitución de dicho mandatario se programó para el 7 de diciembre de 2022; g) el 1 de diciembre de 2022, el Tribunal Constitucional concedió la medida cautelar y admitió a trámite la demanda competencial del Congreso de la República, lo que impidió al Ejecutivo considerar la cuestión de confianza que presentó el expremier Aníbal Torres Vásquez; y, h) el 1 de diciembre de 2022, se dio a conocer el Informe Preliminar de Visita del Grupo de Alto Nivel del Consejo Permanente de la OEA a la República del Perú del 20 al 23 de noviembre de 2022 (folio 1344 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal B, numerales 1 al 8); 5) las fuerzas oponentes que se consideraron fueron: a) DDTT; b) DDCC; y, c) gremios en conflicto y colectivos sociales (folio 1344 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal C, numerales 1 al 3); 6) entre las fuerzas amigas se consideraron a las Unidades Policiales no

dependientes de la REGPOL- [REDACTED] y a las Fuerzas Armadas (folios 1344-1345 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal D, numerales 1 y 2); 7) las suposiciones que se manejan fueron –entre otras–: a) Que, es probable que manifestantes, aprovechando las horas de la madrugada, pretendan ingresar al perímetro del Congreso de la República, del Palacio de Gobierno, del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, a fin de generar daños a la propiedad pública y privada, no descartando posibles intentos de toma de dichos establecimientos; b) posible agresión al personal policial durante el restablecimiento y mantenimiento del orden público, con subsecuente costo social; c) que dirigentes radicales (a favor o en contra), durante las acciones de protestan, influyan en los manifestantes y promuevan la radicalización de la misma con posible (i) intensión de tomar el Palacio de Gobierno, la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República, la Plaza de Armas de [REDACTED], la plaza San Martín, la sede de la Corte Superior de [REDACTED], el Jurado Nacional de Elecciones, las sedes del Ministerio Público, el Paseo de los Héroes Navales, las estaciones del metropolitano o locales descentralizados (despachos); (ii) agresiones o amenazas contra los congresistas para direccionar sus votos a favor o en contra de la vacancia presidencial, incluso en sus domicilios; (iii) daños materiales a entidades públicas y privadas (canal Willax, vehículos, enseres e infraestructura); y, (iv) enfrentamientos entre los 2 bandos; d) que grupos de ronderos, comuneros, reservistas, frentes de defensa, organizaciones sociales y simpatizantes del Gobierno, arriben a la ciudad de [REDACTED], con el propósito de participar en las medidas de protesta en respaldo al entonces presidente de la república, pudiendo generarse enfrentamientos verbales y físicos con personajes antagónicos, pudiendo generar daños físicos, con subsecuente costo social; e) teniendo en cuenta los hechos de protesta anteriores, no se descarta que agitadores sociales con perspectivas políticas, debido a la polarización de la población, pretendan generar alteraciones al orden público, así como acciones vandálicas, con el objetivo de manifestarse contra el entonces presidente Castillo Terrones, pudiendo rebasar la capacidad operativa del personal policial, por las provocaciones, seguido de enfrentamientos que se susciten con posibles consecuencias fatales, así como posibles agresiones físicas y/o verbales a miembros de la prensa, fundando denuncias contra los efectivos y simpatizantes del jefe de Estado, mellando a la imagen institucional; f) es muy probable la presencia de un gran número de manifestantes que se encuentren respaldando al entonces presidente constitucional de la República del Perú, el mismo que podría registrar enfrenamientos; y, g) se prevé que integrantes de las OOTT aprovechen la coyuntura política del país para realizar acciones de AGIPRO, mediante pintas, pegado de afiches, volanteo, así como acciones que atenten contra el orden interno, provocando actos de violencia, agresiones al personal PNP, incitando a los manifestantes a fin de realizar daños a la propiedad pública y privada [estas suposiciones denotan que la PNP estaba considerando –y esperando– la existencia de un escenario altamente hostil por parte de los manifestantes, incluso con presencia de organizaciones terroristas –OOTT–; por tanto, para cumplir la finalidad de la orden de operaciones, es lógico que tenía que proveerse del personal y de la logística idónea y necesaria para contrarrestar ello y, de esa manera, alcanzar el objetivo perseguido] (folios 1345-1346 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal E, numerales 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 11); 8) la misión de esta orden de operaciones fue la ejecución, el 7 y 8 de diciembre de 2022 a partir de las 07:00 horas, de operaciones policiales de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público antes, durante y después de las medidas de protesta que habían convocado diversos colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de la República de ese entonces, que exigían la salida del entonces presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones, y el cierre del Congreso, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del Estado ubicadas en el centro de [REDACTED], con la finalidad de anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atenten contra el bienestar general de la población, el patrimonio público y privado, y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas en el

marco de la normatividad legal vigente y pleno respeto de los derechos humanos y libertades individuales (folio 1346 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, punto III); 9) en lo referente a la ejecución, el concepto de la operación fue que las operaciones policiales estaban orientadas a garantizar el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, utilizando las fuerzas necesarias con la finalidad de prevenir, mantener y restablecer el orden público, antes, durante y después del desarrollo de las medidas de fuerza convocadas, procediendo conforme a las funciones y atribuciones estipuladas en el Decreto Legislativo n.º 1267 – Ley de la Policía Nacional del Perú, y demás normas legales concordantes con la función policial, respetando de manera irrestricta los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú; asimismo, las operaciones policiales tenían carácter preventivo-disuasivo, y, en caso de grave alteración del orden público, tenían que ser neutralizadas; para tal efecto, el Jefe Operativo tenía que emplear el máximo del personal disponible y medios logísticos en cantidad suficiente, a fin de que la cobertura de los servicios sea total durante las concentraciones públicas convocadas por diversos colectivos sociales, organizaciones gremiales y público en general (folios 1346-1347 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, punto IV, literal A); 10) los tipos de operaciones policiales que se tuvieron en cuenta fueron: a) Prevención del orden público: Operaciones policiales a través de la presencia policial, con la finalidad de prevenir, detectar, neutralizar y/o contrarrestar posibles riesgos y acciones de violencia que pueden materializar las organizaciones sociales en conflicto; b) Control del orden público: Son las que se realizan mediante desplazamientos, maniobras y empleo de dispositivos tácticos que garanticen el orden y cumplimiento de las disposiciones administrativas y leyes durante manifestaciones autorizadas o no; c) Mantenimiento del orden público: Acciones desarrolladas por el personal PNP que de manera equilibrada garanticen el desarrollo de una marcha pacífica autorizada o no, ejerciendo derechos y libertades sin llegar a la violencia; y, d) Restablecimiento del orden público: Son las acciones tácticas operaciones que, con el uso de la fuerza, se aplican ante actos de violencia y disturbios provocados por manifestantes autorizados o no, para restablecer el respeto a la ley y el ejercicio de los derechos y libertades (folio 1347 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 1); 11) las áreas de operaciones que se consideraron fueron: a) Zona de Acción, que comprendía (i) Plaza Bolognesi, cuyo responsable fue el Capitán PNP Gabriel Elías Rojas Gonzáles de la Unidad de Servicios Especiales (USE) Sur; (ii) Plaza 2 de Mayo, cuyo responsable fue el Mayor PNP Jorge Antonio Gonzaga Aguilar de la USE Norte; (iii) Plaza San Martín, cuyo responsable fue el Comandante PNP Jorge Antonio Celadita Fuentes, Jefe de la USE Centro; (iv) Edificio Javier Alzamora Valdez – Parque Universitario, cuyo responsable fue el Comandante PNP Marco Jonny Montoya Sánchez, Jefe de la USE Este; (v) Plaza Castañeta (Ministerio Público), cuyo responsable fue el Comandante PNP Miguel Jesús Barriga Espinoza, Jefe de la Unidad Histórica de Policía Montada El Potao; (vi) Congreso de la República, que comprende Sector 1: Frontis de la Plaza Bolívar en la Av. Abancay (desde el Jr. Ancash hasta el Jr. Junín) y reja que cierra la Av. Abancay altura del Jr. Ancash; Sector 2: Intersección del Jr. Ayacucho/Jr. Huallaga, Jr. Andahuaylas/Jr. Huallaga y Jr. Junín/Jr. Paruro; y, Sector 3: Intersección del Jr. Andahuaylas/Jr. Ancash y Jr. Ayacucho/Jr. Ancash; cuyo responsable, en los 3 sectores, fue el Comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado, Jefe de la Unidad de Policía Canina (a partir de las 07:00 horas); (vii) Palacio de Gobierno, cuyo responsable fue el Comandante PNP Oscar Luis Montesinos Carpio, Jefe de la USE Asalto; (viii) Corredor Abancay, que comprende Av. Abancay/Jr. Amazonas, Av. Abancay/Jr. Ancash, cuyo responsable fue el Teniente PNP Alex Daniel Agip Leo de la USE Norte; y Av. Abancay/Jr. Junín, Av. Abancay/Jr. Huallaga (ambos lados) y Av. Abancay/Jr. Ucayali (restringiendo el tránsito al Jr. Ucayali), cuyo responsable fue el Teniente PNP Luis Ramos Aguilera de la USE Norte; (ix) Líneas de Contención (Av. Abancay altura del Jr. Huallaga), que comprende la Primera Línea de Contención, a cargo del Comandante PNP Marco Antonio Núñez Ortiz, Jefe de la USE Sur; y la Segunda Línea de Contención, a cargo

del Comandante PNP Rolando Ayala Carrasco, Jefe de la USE Norte; b) Zona Adyacente, que comprendía desde el límite de la Zona de Acción a 100 metros a la redonda, cuyos responsables fueron los Comisarios de la jurisdicción; y, c) Zona Influencia, que comprendía desde el límite de la Zona Adyacente a 200 metros a la redonda, a cargo de los Comisarios de la jurisdicción (folios 1347-1349 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 2, literales a, b y c); 12) las fases de las operaciones policiales fueron las siguientes: a) Antes, donde, entre otras, se programaron las siguientes actividades: (i) controlar que el personal policial comprometido en la operación cuente con medios no letales y equipos de protección antidisturbios necesarios (grilletes, tonfa, casco, escudo, agentes químicos y otros); asimismo, se debe impartir instrucción para que los agentes químicos o armas sean utilizadas cuando las circunstancias lo requieran o se disponga por línea de comando; (ii) disponer que el personal policial comprometido cuente con equipos de comunicación (radios portátiles), megáfonos, ganchos, extintores, máscaras anti gas y otras herramientas reglamentadas y/o autorizadas legalmente; (iii) prever la instalación de rejas metálicas y/o vallas metálicas de seguridad en los diferentes puestos tácticos, de acuerdo a la A/S in situ y a la A/I, en calles, jirones y avenidas, establecidos en la sectorización de la orden, restringiendo el acceso de manifestantes, curiosos y vehículos no autorizados; y, (iv) coordinar con la Región Policial [REDACTED], para el apoyo correspondiente, a fin de evitar cualquier contingente que pudiera poner en riesgo el cumplimiento de la misión (folios 1349-1351 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal B, numeral 1, incisos 4, 5, 16 y 19); b) Durante, donde, entre otras, se consideraron las siguientes acciones: (i) evitar reacciones violentas del personal policial que participa directa o indirectamente en las operaciones, no debiendo asumir el desarrollo de las mismas como un problema personal; (ii) evaluar el comportamiento de los manifestantes con la finalidad de establecer la posibilidad de emplear el equipo de negociación, cuya actuación debe ceñirse a la guía básica del negociador en las operaciones de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público (anexo II de la Directiva n.º 015-2022-CG PNP/EMG, aprobado con la RCG n.º 418-2022-CG PNP/EMG-PNP, del 13 de octubre de 2022); (iii) priorizar el nivel preventivo del empleo de la fuerza cuando se dispersen reuniones no violentas; (iv) advertir verbalmente de la intención de usar la fuerza, con tiempo suficiente para que esta sea tomada en cuenta, teniendo en consideración que, en la mayoría de los casos, la advertencia del uso de la fuerza no basta para dispersar a la multitud, acción supeditada a las circunstancias del evento; (v) emplear las técnicas y tácticas de mantenimiento del orden público, así como el uso de la fuerza de manera proporcional, cuando la actitud violenta de los manifestantes genere grave alteración del orden, daños a la propiedad o agresión a las personas (civiles o policías); (vi) controlar que el empleo de las escopetas de perdigones de goma y lanza gas debe ser efectuado por personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin, de conformidad con las directivas vigentes; (vii) controlar que el personal policial participante de las operaciones no debe arrebatar banderolas o pancartas utilizadas por los manifestantes, para no exacerbar los ánimos, comunicando a la unidad especializada en caso de cometerse el presunto delito de apología al terrorismo, entre otros, limitándose al decomiso de objetos contundentes o punzo cortantes que puedan ser utilizados contra las personas (civiles o policías); ni arrojar contra los manifestantes objetos contundentes (piedras, palos, fierros, etc.), manteniendo las formaciones tácticas y empleando adecuadamente los equipos de protección; (viii) usar la fuerza contra individuos que ofrezcan resistencia física a la intervención policial o agredan al personal policial, con la finalidad de lograr su reducción y conducción a la dependencia policial, respetando su dignidad; (ix) dejar de utilizar la fuerza inmediatamente al cese de la resistencia o violencia, adoptando las correspondientes medidas de seguridad; y, (x) disponer la intervención del equipo especial de respuesta en caso de un peligro real e inminente de muerte o de lesiones graves de personas civiles y/o policías, y solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas (folios 1351-1353 Tomo IV Cuaderno de Pruebas,

numeral 2, incisos 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15 y 18); y, c) Después (folio 1353 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, numeral 3); 13) las tareas generales de las diferentes instancias policiales comprometidas fueron las siguientes: a) Las UNISEESP tuvieron a cargo desarrollar operaciones policiales de manera integral, coordinada, articulada y dentro de su competencia funcional, a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades programas; b) a las DIVPOL comprometidas, a través de sus Sub Unidades, se les encomendó desarrollar operaciones policiales de manera integral, coordinada y articulada, en el ámbito de sus jurisdicciones policiales y competencia funcional, en lo concerniente a la vigilancia, seguridad y control del orden público, a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades ciudadanas; c) la DIRNOS, a través de sus Direcciones Especializadas (DIRTTSV, DIRSEEST) tuvo a cargo el desarrollo de operaciones policiales de manera integral, coordinada y articulada, en el ámbito de su competencia funcional; d) la DIRNIC, a través de la DIRCOTE, DIRANDRO, DIRMEAMB y DIRINCRI, se encargó de desarrollar operaciones policiales de control de personas sospechosas, para detectar y neutralizar ante la posible infiltración de DDTT en las medidas de fuerzas convocadas; e) la DIRIN se encargó de producir y difundir la inteligencia estratégica y operacional, respecto a las amenazas que afectan el orden interno, el orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad gubernamental, a fin de prevenir el accionar del terrorismo nacional le internacional, organizaciones criminales, conflictos sociales e incidencia delictiva que permita y garantice el normal desarrollo de las actividades ciudadanas; y, e) la DIRAVPOL tuvo a cargo planificar y diseñar las operaciones aéreas policiales en apoyo a la Región Policial [REDACTED], ejecutando actividades dentro de su competencia funcional relacionado al soporte aéreo, a fin de realizar patrullaje aéreo en las zonas de operaciones, así como la evaluación y el traslado de personal policial (folios 1353-1354 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal C); 14) las tareas específicas del Comando General (a cargo del General PNP Manuel Elías Lozada Morales, Director de la Región Policial [REDACTED]) fueron: a) Supervisar y direccionar los lineamientos establecidos por la COMASGEN-PNP, para el planeamiento, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de la operación policial misionada; b) adoptar las medidas y disponer las acciones complementarias para el efectivo logro de la misión; y, c) mantener informado al COMASGEN-PNP sobre el desarrollo de la operación policial, estableciendo la estrategia de comunicación (folio 1354 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal D, numeral 1); 15) las tareas específicas del Comando Operativo (a cargo del Coronel PNP Jefe de la DIVSEESP) fueron: a) Asumir el comando de las operaciones policiales de prevención, mantenimiento, restablecimiento y control del orden público en la zona de acción de los puestos táticos establecidos en la sectorización de la orden de operaciones; b) adoptar las medidas y acciones pertinentes, a fin de asegurar el cumplimiento de las acciones tácticas previstas, evaluando el desarrollo y resultado de las mismas; c) mantener comunicación con los Jefes Operativos, Jefes DIVPOs, DIVREINT y con el personal de las Divisiones y Direcciones Especializadas de la PNP, con la finalidad de coadyuvar a la misión encomendada; d) dirigir el planeamiento de las operaciones policiales antes, durante y después del desarrollo de las concentraciones públicas en su zona de responsabilidad, debiendo coordinar con las unidades policiales correspondientes para el apoyo en el cumplimiento de la misión y disponiendo las acciones que cada situación particular requiera; e) realizar coordinaciones con los representantes del Ministerio Público – Fiscalía de Prevención del Delito, Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades competentes, buscando entablar vías de comunicación y espacios de dialogo entre las autoridades y la población en procura de una cultura de paz; f) ejercer acciones de supervisión y monitoreo permanente sobre la ejecuciones d las operaciones policiales, hasta su culminación, requiriendo oportunamente apoyos y logística necesaria al Comando General; g) si el caso lo amerita, ejecuta la orden utilizando a todo el personal disponible para asegurar el éxito de la misión; h) disponer el traslado y emplazamiento del personal operativo en la zona de operaciones, asegurando el adecuado cumplimiento de las

acciones tácticas previstas, y evaluando el desarrollo y resultado de las mismas; i) mantener informado al Comando General durante la ejecución de las operaciones policiales; y, j) designar a los Jefes Operativos por cada sector, así como disponer la conformación de una fuerza de reserva táctica (folios 1354-1355 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal D, numeral 2); 16) las tareas específicas del Jefe Operativo Comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado, Jefe de la Unidad de Policía Canina, fueron –entre otras–: a) Ejecutar operaciones policiales de prevención, mantenimiento, restablecimiento y control del orden público en la zona de acción del Congreso de la República o en cualquier otro lugar de pre concentración o concentración de manifestantes, donde sea designado por el Comando Operativo; antes, durante y después de las diversas medidas de protesta convocadas por diversos colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor o en contra del Gobierno y el Congreso de la República de ese entonces, que exigían la salida del entonces presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones, y el cierre del Congreso, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del Estado ubicadas en el centro de ■■■■, a desarrollarse el 7 y 8 de diciembre de 2022, a partir de las 10:00 horas; b) instruir al personal policial del total contenido de la orden de operaciones, informando la percepción del nivel de riesgo, tareas específicas que deben cumplir durante el servicio, así como incidir en el control emocional para operar bajo presión, con la finalidad de evitar intervenciones policiales aisladas, reacciones violentas e improvisaciones, que pongan en riesgo la integridad física y la operación policial; c) instruir al personal policial que la ejecución de las operaciones de prevención, mantenimiento, restablecimiento y control del orden público, así como el uso de la fuerza se efectuará, si las circunstancias lo requiere o se dispone por línea de comando, siguiendo el procedimiento policial de control de multitudes, de acuerdo al Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público vigente, Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial vigente, Decreto Legislativo n.º 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo n.º 012-2016-IN, así como las demás normas legales vigentes concordantes con la función policial; d) verificar el grado de operatividad y funcionamiento de los recursos logísticos (armamento, equipos de comunicación, megáfonos, radios portátiles, vehículos y otros) afectados a las respectivas unidades policiales, a fin de que cuenten con los medios suficientes que les permita tener una eficiente capacidad de respuesta; e) emplear personal policial correctamente uniformados, equipados y con medios logísticos en cantidad suficiente, para tener capacidad de respuesta, preservar el derecho a la vida, la salud, la integridad física, la propiedad pública y privada, asegurar la tranquilidad vial terrestre, así como garantizar el orden público, prevenir, detectar, neutralizar y/o contrarrestar posibles riesgos y acciones de violencia que puedan materializar organizaciones sociales en conflicto, dentro del marco de la Constitución Política del Perú, el cumplimiento de la normativa legal vigente y respeto de los derechos humanos; f) delegar tareas específicas al personal policial que sea designado para cubrir servicio policial (oficiales PNP y/o suboficiales PNP) en los diferentes puestos tácticos asignados; asumiendo personalmente el cargo de Jefe Operativo, de acuerdo a la apreciación de inteligencia y apreciación de situación in situ o cuando sea dispuesto por el Comando Operativo; g) disponer la instalación de vallas y/o rejas de seguridad en su zona de responsabilidad, previa coordinación con el Jefe de la Unidad Histórica de Policía Montada – El Potao, realizando las formaciones de control de multitudes de acuerdo a la apreciación in situ, con la finalidad de evitar enfrentamientos entre manifestantes y por ende costo social; h) mantener informado al Comando Operativo del desarrollo de las operaciones policiales y cuando la situación lo requiera, solicitar oportunamente el apoyo de recursos humanos y logística necesaria; i) mantener comunicación permanente con los Jefes Operativos responsables de las demás áreas de operaciones, comisario de la jurisdicción, personal policial de las divisiones y direcciones especializadas de la Policía

Nacional del Perú, con la finalidad de ejecutar operaciones policiales de manera coordinada, que coadyuve al cumplimiento de la misión; j) mantener la máxima capacidad de personal policial disponible en calidad de reserva táctica, correctamente uniformados, debidamente equipados y manteniéndose en alerta, para ser desplazados al área correspondientes, en caso las circunstancias lo requieran, con la finalidad de reforzar las medidas de seguridad; y, k) poner en ejecución las órdenes de operaciones vigentes, si la circunstancia lo requiere (folios 1366-1368 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, apartado f, incisos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 y 16); 17) entre las instrucciones de coordinación se consignó que: a) Los medios de policía solo tenían que ser empleados si las circunstancias lo requerían o si se disponía por línea de comando, de conformidad al Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial, Decreto Legislativo n.º 1186, Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público y las demás normas legales vigentes concordantes con la función policial y lo prescrito en la Constitución Política del Perú; b) se prohibió arrojar objetos contundentes que sean empleados por los fundamentos, para tal fin debían hacer uso de los medios de policía afectados y reglamentarios; y, c) las intervenciones policiales tenían que realizarse bajo estricta observancia de lo prescrito en el Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial, aprobado por R. M. N.º 952-2018-IN, del 14 de agosto de 2018, Decreto Legislativo n.º 1186 – Ley que regula el uso de la fuerza por parte del personal PNP, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo n.º 012-2016-IN, el Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público, así como las demás normas legales concordantes con la función policial (folios 1378-1379 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal E, incisos 3, 8 y 16); 18) los efectivos policiales que integraron esta orden están detallados en el Anexo n.º 1 – Administración de Fuerzas a la Orden de Operaciones n.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO “MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]”, quienes estuvieron provistos de uniforme faena, uniforme de monta (para los jinetes a caballo) y uniforme robocop (para los que conformaron las líneas de contención en Av. Abancay/Jr. Huallaga) (folios 1379-1380 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, punto V, literal A); 19) la logística empleada fue: a) En cuanto a armamento, el reglamentario, afectado por el Estado o autorizado por este; b) en cuanto a vehículos, los comprometidos de las UNISEESP; y, c) en cuanto a equipo, antimotines completo (folio 1380 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal B); 20) en lo correspondiente al comando y a las comunicaciones, (i) el Comando General –a cargo del General PNP Manuel Elías Lozada Morales, Director de la Región Policial [REDACTED]– ubicado en la Av. España S/N Cdra. 4 – Cercado, contaba con Ceopol 013326685, 014317859 y 014311668; (ii) el Comando Operativo –a cargo del Coronel PNP Óscar Miguel Sáenz Fajardo, Jefe (e) de la División de Servicios Especiales– contaba con radio portátil, celular 989195283 y Ceopol 980122589; y, (iii) el Jefe Operativo a cargo del Congreso de la República –el Comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado, Jefe de la Unidad de Policía Canina– contaba con el celular 924653755 y radio portátil (folios 1380-1381 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, punto VI, literales A, B y C –sexto párrafo–); y, 21) en el Anexo n.º 1 – Administración de Fuerzas a la Orden de Operaciones n.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO “MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]”, se precisa que: (i) El Comando General fue el General PNP Manuel Elías Lozada Morales, Director de la Región Policial [REDACTED]; y, (ii) el Jefe Operativo a cargo del Congreso de la República fue el Comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado, Jefe de la Unidad de Policía Canina; asimismo, se detalla que: (i) en las rejas de seguridad del Sector 1 del Congreso de la República, es decir, en el Jr. Ancash hasta el Jr. Junín (frentis del Congreso de la República), se asignaron 2 oficiales PNP y 60 efectivos policiales de la UNIPOCAN y 30 efectivos policiales de la USE REGPOL CALLAO; (ii) en las rejas de seguridad del Sector 2 del recinto parlamentario, se asignaron 30 efectivos policiales de la USE REGPOL CALLAO en el Jr. Ayacucho/Jr. Huallaga; 40 efectivos policiales de la USE REGPOL CALLAO en el Jr. Andahuaylas/Jr. Huallaga; y, 30 efectivos policiales de la USE REGPOL

CALLAO en el Jr. Paruro/Jr. Junín; (iii) en las rejas de seguridad del Sector 3 del Palacio Legislativo, se asignaron 30 efectivos policiales de la USE REGPOL CALLAO en el Jr. Áncash/Jr. Ayacucho; y, 40 efectivos policiales de la USE REGPOL CALLAO en el Jr. Áncash/Jr. Andahuaylas; (iv) en la reserva táctica del Congreso de la República, se asignaron 1 mayor PNP y 20 jinetes a caballo de la UHPM POTAO y 100 efectivos policiales de la SOES DIVPOLs (DIVPOL OESTE, CENTRO 2, NORTE 1, NORTE 2, NORTE 3, ESTE 1, ESTE 2, SUR 1, SUR 2 Y SUR 3); y, (v) en la reserva táctica de la Av. Abancay/Jr. Áncash, se asignaron 1 tanqueta con tripulación completa de la UNISEESP ESTE y 1 motobomba con tripulación completa de la UNISEESP ASALTO (folios 1383-1385 Tomo IV Cuaderno de Pruebas).

De otro lado, la defensa del acusado Lozada Morales señaló que el valor probatorio de esta documental escapa de la imputación contra su patrocinado, ya que no forma parte de las circunstancias precedentes, concomitantes ni posteriores, ni de su patrocinado ni del hecho general que encuadra toda la coautoría que se pretende imputar a su patrocinado, porque este documento es del 6 de diciembre de 2022, por lo cual, si se va a hablar de que esta orden formaría parte del actuar delictivo de su patrocinado, tendría que estar en la acusación y en el auto de enjuiciamiento; no obstante, sobre el particular ha de indicarse que tal cuestionamiento no resulta ser de recibo, porque no debe confundirse los hechos materia de imputación con los medios probatorios destinados a acreditarlos; sin perjuicio de ello, se precisa que las pruebas actuadas serán valoradas de acuerdo a los hechos y al delito que se atribuye a cada acusado, y en función a ello se determinará la concurrencia o inconcurrencia de los mismos.

La defensa del acusado Torres Vásquez mencionó que este medio probatorio no acredita en modo alguno el delito de rebelión; empero, su relevancia será evaluada por este Tribunal con las demás pruebas actuadas. La defensa del acusado Venero Mellado indicó que no se podría inferir, como dice el Ministerio Público, que por el hecho de tener celulares estarían vinculados al delito de rebelión; sin embargo, al respecto ha de precisarse que la imputación no solamente se ciñe a la tenencia de un equipo celular por parte del acusado Venero Mellado; sin perjuicio de ello, la configuración, o no, del precitado ilícito penal se establecerá en el curso del proceso. La defensa de la acusada Chávez Chino refirió que la información que podría haber generado este documento tendría que haber sido mediante testimoniales, y los que lo firman, William Francisco Cesias Paredes y Óscar Miguel Sáenz Fajardo, no han venido al plenario, lo cual es importante porque así hubieran debatido con preguntas las partes procesales; empero, dicha observación no es de recibo porque el segundo de los citados es testigo de los hechos no, solo en torno a la orden de operaciones sino sobre brinda información sobre la ejecución de las operaciones policiales de la orden de operaciones N.º 212, aunado a ello, la defensa tampoco los ha ofrecido como tales, Sáenz Fajardo es testigo ofrecido por la defensa de Lozada Morales. Asimismo, indicó que esta documental demuestra su teoría del caso de que el 6 y 7 las reuniones fueron por la vacancia, y su patrocinada no tenía ningún conocimiento del documento que se iba a oralizar ese día; no obstante, al respecto ha de señalarse que la veracidad o falsedad de dicha hipótesis alternativa será determinada en el curso del juzgamiento.

La defensa técnica de la tercera legitimada manifestó que el Ministerio Público atribuye una premisa falsa, señalando que habría una orden; pero no puede probar cuál ha sido esa orden o a través de quién o qué medio de comunicación; por lo tanto, habría una ruptura de un nexo causal; las afirmaciones falsas y temerarias que hace la Fiscalía pretenden construir una imputación inexistente, porque no se tomó el Congreso, no se tomó el Palacio de Gobierno, no se tomó ningún poder del Estado, y no se tomó ningún organismo constitucional; y con ello no se puede probar ningún acto de conmoción social; empero, reiteramos que la veracidad o falsedad de las proposiciones fácticas postuladas por el Ministerio Público se determinará en el curso del proceso.

36) DOCUMENTAL 40: Reporte de información personal n.º 20230922318320550003¹⁷², de fecha 22 de septiembre de 2023, de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, da cuenta que el acusado Lozada Morales, como General PNP, se desempeñó como Director de la Región Policial de [REDACTED] desde el 01/07/2022 al 31/12/2022; asimismo, se recopilan las sanciones que habría recibido durante su carrera. Este reporte da cuenta de la información personal del acusado Lozada Morales como General de la Policía Nacional del Perú, donde se aprecia, en lo relevante, que desde el 01/07/2022 al 31/12/2022 –es decir, durante 6 meses–, prestó servicios en la Región Policial [REDACTED], bajo el cargo de Director.

37) DOCUMENTAL 41: Acta Fiscal¹⁷³, del 23 de junio de 2023, realizada por el fiscal adjunto provincial Marco A. Carbajal Valencia de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que contiene la transcripción de los 2 audios entregados por el testigo Edwin Gutiérrez Tuesta, los cuales le fueron remitidos vía WhatsApp a las 09:33 horas del 15 de diciembre de 2022 por el jefe de la VII Región Policial [REDACTED], General PNP Manuel Elías Lozada Morales; conforme al siguiente detalle:

- Audio denominado “2022_12_07_12_56_59_9029” (duración: 00:00:31):

[00:00:01] *Voz masculina: A ver Zodiaco Número 39.*

[00:00:05] *Voz masculina: Adelante*

[00:00:08] *Voz masculina: Atento a todas las unidades, ah, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas.*

(ININTELIGIBLE)

[00:00:15] *Voz masculina: Con cuidado que sean agredidos, con tranquilidad, todo con tranquilidad conforme.*

[00:00:26] *Voz masculina: Mi Romeo no se le copió, se le copio, entrecortado, repita por Sierra.*

- Audio denominado “2022_12_07_12_57_50_8902” (duración: 00:00:30):

[00:00:01] *Voz masculina: Punto 8, punto 9 y punto 5. Ya por disposición de Romeo 39 no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida. Punto 5.*

[00:00:12] *Voz masculina: Ya con cuidado... las facilidades del caso. Conforme, conforme USE 1.*

[00:00:19] *Voz masculina: Conforme USE 1, conforme.*

[00:00:22] *Voz masculina: Ya (ininteligible) está claro.*

Este Tribunal advierte que esta documental deja constancia del tenor de los dos audios entregados por el testigo Edwin Gutiérrez Tuesta, los cuales le fueron remitidos vía WhatsApp el día 15 de diciembre de 2022, a las 09:33 horas, por el acusado Lozada Morales, en su condición de jefe de la VII Región Policial [REDACTED]; donde se aprecia, en lo relevante, que: 1) En el audio denominado “2022_12_07_12_56_59_9029”, en el segundo 00:00:08 una voz masculina señaló “atento a todas las unidades, ah, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas”, y en el segundo 00:00:26 una voz masculina mencionó “Mi Romeo no se le copió, se le copio, entrecortado, repita por Sierra”; y, 2) en el audio denominado “2022_12_07_12_57_50_8902”, en el segundo 00:00:01 una voz masculina indicó “Punto 8, punto 9 y punto 5. Ya por disposición de Romeo 39 no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida. Punto 5”, en el segundo 00:00:12 una voz masculina mencionó “Ya con cuidado... las facilidades del caso. Conforme, conforme USE 1”, en el segundo 00:00:19 una voz masculina refirió “Conforme USE 1, conforme”, y en el segundo 00:00:22 una voz masculina señaló “Ya (ininteligible) está claro”.

De otro lado, el representante del Ministerio Público señaló que el mérito probatorio de este documento es que hubo una contraorden (“Atento a todas las unidades, ah, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas”), dada por el acusado Lozada Morales a las 12:56:59 horas, cuando los congresistas que habían sido impedidos de

¹⁷² Fs. 1389-1390 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

¹⁷³ Fs. 1391-1392 Tomo IV Cuaderno de Pruebas.

ingresar al Congreso ya se encontraban en el hemiciclo, cuando ya había un pronunciamiento de los órganos constitucionales autónomos y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con relación al pronunciamiento del acusado Castillo Terrones, entre otros aspectos; porque hubo una orden primigenia dispuesta por dicho acusado, la cual fue retransmitida por el acusado Venero Mellado y ejecutada por el acusado Infanzón Gómez, la misma que no fue una orden expresa por la interjección “ah”, lo cual no contradice la tesis inculpativa porque el núcleo duro de la imputación va circunscrito en el sentido de que hubo una orden primigenia de impedimento a los congresistas el 7 de diciembre de 2022, que realizaron los acusados Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez; no obstante, sobre el particular ha de señalarse, en principio, que en la prueba documental *in examine* no consta que la alocución “Atento a todas las unidades, ah, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas” haya sido mencionada por el acusado Lozada Morales, y tampoco consta que dicha frase haya sido expresada a las 12:56:59 horas, como sostiene el Ministerio Público; sin perjuicio de ello, precisamos que la veracidad o falsedad de cada circunstancia fáctica que se le atribuye a los acusados será determinada en el curso del juicio.

La defensa del acusado Venero Mellado indicó que el Ministerio Público le da un trastoque diferente a la orden dada por Romeo 39, que se entiende que era el acusado Lozada Morales, transmitida por la frecuencia radial Zodiaco (“Atento a todas las unidades, ah, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas”), al decir que no hubo una orden expresa para lo que concierne al ingreso y/o salida de congresistas; no obstante, la significación de dicha alocución –y, en sí, de toda la documental– será establecida en el curso del proceso. Asimismo, señaló que esta documental es una prueba de descargo para su patrocinado porque cuando se dictó esa orden por Zodiaco, su patrocinado no la logró comprender; entonces sería ilógico pensar que previamente, como dice la Fiscalía, él (su patrocinado) haya dado una orden de impedimento de congresistas y/o trabajadores; lo que hizo fue repetir que se repita esa orden; entonces, cuando ya se repitió esa orden, recién pudo captar el mensaje del jefe de la VII Región, que era que no había ningún impedimento para el ingreso de congresistas y/o trabajadores; empero, la relevancia de esta prueba documental será evaluada por este Tribunal con los demás elementos de juicio actuados, y la concurrencia o inconcurrencia de las proposiciones fácticas expuestas por la defensa será determinada en el curso del juzgamiento. El acusado Venero Mellado refirió que la Fiscalía lo acusa solamente por una palabra (“ah”), pero deben entender que todos los seres humanos cuando conversan presentan muletillas; no obstante, como se indicó, el alcance de la alocución que contiene dicha palabra (“Atento a todas las unidades, ah, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas”) se determinará en el curso del proceso; sin perjuicio de ello, reiteramos que la veracidad o falsedad de los hechos que imputa la Fiscalía será establecida en el curso del juicio. También mencionó que el Ministerio Público afirmó que el general [Lozada Morales] le habría dado la orden y su persona habría dado la orden a Infanzón Gómez; pero se pregunta dónde está esa orden y por qué la Fiscalía no demuestra o hace escuchar los audios, y solamente lo presentan en acta, porque si se escucharan los audios se podría dar cuenta del contexto de toda esa conversación; ese día solo ha cumplido su trabajo, no ha dado ninguna orden a ninguna persona de impedir el ingreso al Congreso; sin embargo, reiteramos que la veracidad o falsedad de los hechos que atribuye la Fiscalía a los acusados será determinada en el curso del juzgamiento; independientemente de eso, cabe mencionar, en cuanto a los audios que alude la defensa, que se advierte que tampoco han sido ofrecidos por esta para su actuación en juicio, a pesar de la importancia que sostiene que engloban (al respecto sostiene que si se escucharan los mismos se podría dar cuenta del contexto de toda esa conversación), y, sobre todo, pese a que ello se encontraba dentro de sus posibilidades, pues el ofrecimiento de medios de prueba no es una facultad exclusiva y excluyente del

Ministerio Público; sino que se encuentra expedita para todos los sujetos procesales, conforme fluye de los artículos 349 y 350 del CPP.

La defensa del acusado Torres Vásquez señaló que el Ministerio Público ha descontextualizado este medio probatorio, y que esta acta fiscal demuestra que en ningún momento ha habido una restricción para los congresistas; no obstante, su relevancia será evaluada por este Tribunal con las demás pruebas actuadas. La defensa del acusado Lozada Morales indicó que esta documental es una prueba de descargo que acredita la labor que realizó su patrocinado, en su función como jefe de Región de [REDACTED], el 7 de diciembre de 2022; se condice con el horario de la imputación –a partir de las 12:00 del día– y también se concatena con los diversos órganos de prueba y documentales que se han expuesto en el plenario; acredita la verdadera orden y la irresponsabilidad de su patrocinado en calidad de coautor; empero, el mérito probatorio de esta prueba será examinado por este Tribunal con los demás elementos de juicio actuados. El acusado Lozada Morales dijo que en ningún momento han tenido una primera orden, como señala la Fiscalía, porque si hubiera esa orden, el fiscal ya la hubiera ofrecido, lo que nunca va a hacer porque no existe; asimismo, señaló que la tesis fiscal de que después de tanto tiempo recién dio una orden, está en error porque los policías no se dedican solo a un tema específico, y, en ese momento, después del mensaje, hubo varias situaciones, por tanto, no estaba solamente para recibir una llamada o comunicar; entonces, se pasaron los minutos, y eso debe haber ameritado que dé esa disposición –de que no haya ninguna restricción para el ingreso a los congresistas– después de tantos minutos; al respecto, precisamos que la veracidad o falsedad de los hechos que son materia de imputación será establecida en el curso del proceso. La defensa del acusado Huerta Olivas refirió que este documento no prueba la teoría del caso de la Fiscalía; prueba, más bien, la teoría de la defensa, más allá de que no vincula a su patrocinado porque a él no se le imputa el tema de la restricción; prueba que no hubo ninguna prohibición respecto al ingreso de congresistas; empero, su aporte probatorio será evaluado posteriormente. También señaló que se ha adjuntado la transcripción; pero no se ha adjuntado el audio para tener fiabilidad y escuchar que tal cual lo que está ahí está en la información; sin embargo, al respecto cabe puntualizar que el grado de fiabilidad de esta prueba documental, así actuada, se evaluará con relación a las demás pruebas actuadas.

El acusado Huerta Olivas dijo que la Fiscalía está tratando de sorprender con una interpretación de que hubo una segunda o una primera orden; al respecto, reiteramos que la veracidad o falsedad de las proposiciones fácticas expuestas por el Ministerio Público (hechos materia de imputación) será determinada en el curso del proceso. La defensa del acusado Castillo Terrones indicó que no encuentra ningún acto de violencia, ningún acto intimidatorio, ningún elemento de levantamiento en armas, que exige el tipo penal; sin embargo, la concurrencia o inconcurrencia de los elementos típicos del delito de rebelión se establecerá en el curso del juicio. La defensa técnica de la tercera legitimada mencionó que este documento es ineficaz probatoriamente, porque es una copia de copia, contiene voces anónimas, no ha sido peritado, no tiene geolocalización y contraviene la incorporación constitucional, conforme al artículo 243 del Código Procesal Civil, en aplicación supletoria, que señala “Cuando en un documento resulte manifiestamente la ausencia de una formalidad esencial que la ley prescribe bajo sanción de nulidad aquel carece de eficacia probatoria”; no obstante, la defensa no ha señalado cuál es esa *formalidad esencial que la ley prescribe bajo sanción de nulidad* que está ausente en el documento *in examine* y que determina su ineficacia probatoria, y tampoco se advierte ello, pues si bien la defensa, desde su perspectiva, menciona una serie de observaciones, estas no determinan la ineficacia probatoria de la documental en cuestión, ya que no se encuentran dentro del supuesto que genera tal efecto, a saber: la violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona (de conformidad con lo previsto en los artículos VII, numeral 2, del Título Preliminar, y 159 del CPP), ni tampoco en el supuesto invocado del ordenamiento

procesal civil; por tanto, no resulta ser de recibo lo alegado por la defensa; sin perjuicio de ello, ha de precisarse que si bien tales observaciones no producen la ineficacia probatoria de la aludida documental, sí influyen en el valor probatorio que se le puede asignar a la misma.

También indicó que este documento está suscrito por un fiscal incompetente por materia, función y grado; sin embargo, más allá de que la defensa no ha señalado los motivos por los cuales estima ello, entendemos que estos son los mismos a los que hizo referencia en la documental n.º 36, los cuales fueron desestimados, y por los mismos fundamentos consideramos que este cuestionamiento tampoco es atendible. Por último, refirió que el fiscal está tratando de forzar la imputación; empero, los hechos materia de imputación ya han sido fijados en su oportunidad, y su concurrencia o inconcurrencia será determinada en el curso del juicio. El acusado Torres Vásquez dijo que el fiscal le da un significado a la interjección “ah” que no es el correcto, lo cual se hubiese podido determinar con mayor exactitud con el audio; sobre el particular, reiteramos que el alcance de la alocución que contiene dicha interjección (“Atento a todas las unidades, ah, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas”) se dilucidará en el curso del proceso. Asimismo, señaló que con esta prueba queda descartado que hubo una orden de cerrar el Congreso, ni de parte de los jefes policiales implicados ni de nadie; no obstante, la existencia o inexistencia de dicha orden –que es parte de la imputación– será establecida en el curso del juicio. Por último, indicó que está demostrado que no existió el delito de rebelión; empero, eso se determinará en el curso del juzgamiento.

PARA EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD:

* Las documentales signadas como 1, 2, 3, 4, 6 y 7 fueron actuadas como documentales 2, 4, 5, 6, 7 y 10, respecto del delito de rebelión, por lo que no se oralizaron, solo se brindó aporte probatorio.

1) **DOCUMENTAL 5:** Registro de visitas – Despacho Presidencial¹⁷⁴, correspondiente al 07 de diciembre de 2022; donde consta en orden descendente, el registro de visitas del 7 de diciembre de 2022; específicamente, consta los siguientes registros:

- En el registro número 65, la vista de Eduardo Mora Asnaran del Ministerio de la Producción con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la República” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 11:19 horas y como hora de salida a las 12:22 horas.
- En el registro número 66, la vista de Ivan Carlos Lizzetti Salazar (Particular) con motivo de “Otros: Visita” a la sub secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 11:14 horas y como hora de salida a las 12:07 horas.
- En el registro número 67, la vista de Alejandro Antonio Salas Zegarra del Ministerio de Trabajo con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la República” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 11:12 horas y como hora de salida a las 11:57 horas.
- En el registro número 68, la vista de Roberto Sánchez Palomino del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la República” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 11:11 horas y como hora de salida a las 12:34 horas.
- En el registro número 69, la vista de Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas del Ministerio de Defensa con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la República” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 11:08 horas y como hora de salida a las 12:53 horas.
- En el registro número 87, la vista de Nely Adela Torres Aliaga de IRTP con motivo de “Reunión de trabajo” a la Dirección de prensa profesional en medios de comunicación y redacción, teniendo hora de ingreso a las 09:04 horas y como hora de salida a las 10:07 horas.
- En el registro número 92, la vista de Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas del Ministerio de Defensa con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la República” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 07:30 horas y como hora de salida a las 07:40 horas.
- En el registro número 93, la vista de Walter Horacio Córdova Aleman (Particular) con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la República” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 07:30 horas y como hora de salida a las 07:40 horas.

Todo ello, como parte de las visitas que se realizaron al Despacho Presidencial el día.

¹⁷⁴ Fs. 1404-1412 Tomo V Cuaderno de Pruebas.

Sobre la presente prueba, se tiene lo siguiente: a) se denomina “Registro de Visitas – Despacho Presidencial”; b) objetivamente, se advierte que la misma habría sido impresa el día 9 de diciembre de 2022 y, habría sido obtenida a través del Portal del Estado peruano – Portal de Transparencia Estándar – PTE (véase parte superior de cada uno de los folios) y; c) dentro de su contenido, se advierte 106 registros de visitas, correspondientes al día 07 de diciembre de 2022. Asimismo, debe precisarse que la misma no se encuentra suscrita por persona alguna. Deben resaltarse los siguientes registros:

- En el registro número 65, la vista de Eduardo Mora Asnaran del Ministerio de la Producción con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la República” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 11:19 horas y como hora de salida a las 12:22 horas.
- En el registro número 66, la vista de Ivan Carlos Lizzetti Salazar (Particular) con motivo de “Otros: Visita” a la sub secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 11:14 horas y como hora de salida a las 12:07 horas.
- En el registro número 67, la vista de Alejandro Antonio Salas Zegarra del Ministerio de Trabajo con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la República” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 11:12 horas y como hora de salida a las 11:57 horas.
- En el registro número 68, la vista de Roberto Sánchez Palomino del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la República” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 11:11 horas y como hora de salida a las 12:34 horas.
- En el registro número 69, la vista de Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas del Ministerio de Defensa con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la República” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 11:08 horas y como hora de salida a las 12:53 horas.
- En el registro número 87, la vista de Nely Adela Torres Aliaga de IRTP con motivo de “Reunión de trabajo” a la Dirección de prensa profesional en medios de comunicación y redacción, teniendo hora de ingreso a las 09:04 horas y como hora de salida a las 10:07 horas.
- En el registro número 92, la vista de Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas del Ministerio de Defensa con motivo de “Otros: Reunión con el señor presidente de la República” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 07:30 horas y como hora de salida a las 07:40 horas.
- En el registro número 93, la vista de Walter Horacio Córdova Alemán (Particular) con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la República” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las 07:30 horas y como hora de salida a las 07:40 horas.

Al respecto, el representante del Ministerio Público, señaló que en los registros 92 y 93, concretamente, se puede acreditar la reunión, en este caso entre Bobbio Rosas y Córdova Alemán con el acusado Castillo Terrones, en su calidad de Presidente de la República. El espacio de dicha reunión fue por el tiempo de 10 minutos, ingresan 7:30 y salen 7:40. Por otro lado, sobre sus argumentos de valoración, respecto de esta documental, se reservó para los alegatos finales.

Por su parte, la defensa del acusado Castillo Terrones, indicó que, a la oficina que llegaron Bobbio Rosas y Córdova Alemán fue a la Secretaría General y, que se entrevistaron con el señor Palomino Duarte y, además de ello, que se demoraron desde las 7:30 a 7:40. Asimismo, en el caso de Bobbio Rosas, también registró una reunión con el Presidente de la República a las 11:08 y salió a las 12:53 horas. Incluso, otra celda a resaltar, es la 67, la visita de Alejandro Antonio Salas Zegarra del Ministerio de Trabajo con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la República” a la secretaria general, teniendo como hora de ingreso a las 11:12 horas y como hora de salida las 11:57 horas. No puede olvidarse que, conforme se visualizó en la prueba N.º 11 del mensaje a la nación, minutos previos a la lectura del mensaje, Castillo preguntó por el ministro Salas.

PARA EL DELITO DE GRAVE PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA:

Los cinco primeros documentos ya se actuaron respecto del delito de abuso de autoridad (mantienen su numeración).

* Las documentales 6, 7, 8, 13, 16 y 17 fueron actuadas como documentales 1, 30, 11, 12, 18 y 25 para el delito de rebelión, por lo que, al haber sido actuadas, solo se brindó aporte probatorio.

- 1) DOCUMENTAL 9: Acta Fiscal¹⁷⁵, del 10 de diciembre de 2022, en la que se da cuenta de las medidas y acciones que tomaron ciertos sectores organizados, a consecuencia del mensaje a la nación emitido por José Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022; indicándose:

“En las Oficinas del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, siendo las 13:00 horas del día 10 de diciembre de 2022, el Representante del Ministerio Público, Ángel Joel Lázaro Muñoz – Fiscal Adjunto Provincial del Distrito Fiscal de [REDACTED] Centro adscrita a la Fiscalía de la Nación, en el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, deja constancia que se procede a obtener información de fuente pública, relacionada con las medidas y acciones que estarían tomando ciertos sectores organizados, a consecuencia del Mensaje a la Nación emitido por José Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, encontrándose la siguiente información.: a. Se ingresó al portal web del diario Resumen Latinoamericano, donde se encontró la nota periodística: ‘Perú. Convocan a la insurgencia y movilización popular contra el golpe de Estado’; la misma que obra en el siguiente enlace: <https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/12/10/peru-convocan-a-la-insurgencia-y-movilizacion-popular-contra-el-golpe-de-estado/>. En la cual se hace razón al comunicado emitido por el Frente Democrático del Pueblo, la misma que convoca a una insurgencia ciudadana y movilización popular, para la cual llama a construir comités populares y a realizar movilizaciones y tomar las calles. b. Se ingresó al portal web del diario Expreso, donde se encontró la nota periodística: ‘Izquierda radical quiere tumbarse a Dina Boluarte’, la misma que obra en el siguiente enlace: <https://www.expreso.com.pe/entportada/izquierda-radical-quiere-tumbarse-a-dina-boluarte/>. En la cual se hace razón que la izquierda que ‘conviviría’ con el Movadef y Sendero Luminoso fue protagonista en las últimas horas del bloqueo de carreteras y de ataques a la propiedad privada, así como contra la integridad de pasajeros y conductores de ómnibus de transporte interprovincial en las principales vías nacionales. Se indica que el caos y la violencia se habrían desatado en las regiones de Ica, Arequipa, Ayacucho, Puno, Huánuco, [REDACTED], Huancavelica, Tacna y [REDACTED]. Asimismo, en Cusco (Sicuani y Canchis) se habría realizado un llamado a la insurgencia popular. c. Se ingresó al portal web del diario El Mundo, donde se encontró la nota periodística: ‘No reconocemos a la presidenta Boluarte, nos ha traicionado, gritan los seguidores de Castillo’, la misma que obra en el siguiente enlace: <https://www.elmundo.es/internacional/2022/12/10/639385a3fc6c83ef678b45d6.html>. Donde se informa que un grupo de personas seguidoras del expresidente Pedro Castillo, reunidas en la Plaza San Martín – [REDACTED], gritaban por la insurgencia popular. Asimismo, se indica que en la zona de Ica y también Arequipa se habrían multiplicado los bloqueos de carreteras. d. Se ingresó al portal web Twitter, donde se halló el Tweet correspondiente al usuario ‘Fernando Rospigliosi @Frospigliosi’, encontrándose el siguiente comentario: ‘Senderistas, emerretistas y toda clase de grupúsculos comunistas intentando provocar el caos para salvar a Castillo y su gavilla de delinquentes’, la misma que obra en el siguiente enlace: <https://twitter.com/Frospigliosi/status/1601589402160988161>. Comentario que contiene la Hoja de Inteligencia Gráfica N.º 18 del 9 de diciembre de 2022, donde existen pronunciamientos de los siguientes organismos: (i) Organismos generados de la OT – SL: MOVADEF y FEDREPA. (ii) Organismos generados de la OT – TA: Partido Popular Voces del Pueblo, ML-19, Asamblea Nacional de los Pueblos, Escuela de Formación Política Praxis, Movimiento por la Unidad Popular, Izquierda Socialista, Central Única Regional de Rondas Campesinas de la Región Puno – Tierra de Quechuas y Aymaras – CURROCAP Puno y el Colectivo Dignidad. (iii) Gremios vinculados a la Izquierda Ideológica radical: CGTP, Federación de Productores Agropecuarios del valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – FEPAVRAEM, Confederación Nacional Agraria – CNA, Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP y la Central Única de Rondas Campesinas del Perú. Se deja constancia que todas las notas periodísticas aludidas en la presente acta fiscal fueron debidamente impresas y serán anexadas, formando parte de la misma.”.

Es un acta fiscal en la que se documentan tres notas periodísticas, publicadas por los diarios *Resumen Latinoamericano*, *Expreso* y *El mundo*, y de una publicación efectuada vía red social *Twitter* por el usuario Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi), que dan cuenta de ciertos acontecimientos que tuvieron lugar tras la vacancia presidencial del acusado Castillo Terrones, vinculados –entre otros– (i) convocatorias a la insurgencia ciudadana y a movilizaciones populares permanentes a nivel nacional contra el golpe de Estado, para construir comités populares constituyentes y movilizarse en defensa de la democracia y tomar las calles hasta que se cierre el Congreso y se convoque a nuevas elecciones y a una asamblea constituyente; (ii) bloqueos de carreteras en diferentes partes del país (Ica, [REDACTED], entre otras), así como ataques contra la propiedad privada y la integridad de pasajeros y conductores de transporte interprovincial; y, (iii) protestas en diversas partes del país ([REDACTED], Arequipa, [REDACTED], entre otras) y enfrentamientos entre los protestantes y las autoridades policiales; donde se aprecia, en lo relevante, lo siguiente: 1) En la nota

¹⁷⁵ Fs. 1440-1455 Tomo V del Cuaderno de Pruebas.

periodística del diario *Resumen Latinoamericano*, intitulada “Perú. Convocan a la insurgencia y movil popular «contra el golpe de Estado»” (sic), de fecha 10 de diciembre de 2022, se da cuenta del comunicado del frente democrático del pueblo, mediante el cual convocó a la “insurgencia ciudadana y movilización popular en defensa de la democracia y contra el golpe de Estado del Congreso corrupto y vendepatria” (sic), indicando —entre otros— que:

El triunfo electoral popular con la elección de Pedro Castillo, a pesar de toda la maquinaria publicitaria, del terrorismo mediático y de la manipulación descarada del sistema electoral para robar votos y agregarlos a la candidata de la derecha Keiko Fujimori no pudieron derrotar el descontento popular y el hartazgo frente a la corrupción e intolerancia, de las clases dominantes del país, de la plutocracia que desprecia al pueblo y trata a nuestra patria como si fuese una de sus propiedades. Este triunfo popular significó una luz de esperanza y una posibilidad de iniciar los cambios que nuestra patria necesita con urgencia; sin embargo, la derecha arrinconó al gobierno de origen popular que desde un inicio dio claras muestras de sus falencias, al no contar con un proyecto político claro, de la ausencia de una organización política articulada, de improvisación, de incapacidad y del compadrazgo que reproducían las viejas prácticas políticas de las clases dominantes basadas en la corrupción. (sic).

Asimismo, señaló que:

El gobierno fue incapaz de llevar adelante las banderas que le dieron origen y continuó con el modelo económico político y social que viene destruyendo la patria, pero esto no bastaba a la ultraderecha y a esa costra de corrupción que vive y se enriquece del Estado, se siente desplaza y no tolera siquiera que de manera populista el gobierno mencione los grandes cambios democráticos que el país necesita. Por ello, haciendo gala de su poder mediático, económico, control y captura de las instituciones del Estado como el poder judicial, el Tribunal constitucional, la defensoría del pueblo y el Congreso de la república, elaboró diversos planes para acabar con este gobierno y finalmente dio el golpe para recapturarlo. Tras el anuncio del cierre del congreso, inmediatamente se puso en marcha toda la maquina mediática, política, policial y judicial para concretar el golpe en defensa de la supuesta institucionalidad, y muchos actores políticos oportunistas de izquierda se sumaron al discurso, temerosos de perder sus gollerías, olvidándose que precisamente la lucha es por recuperar la democracia y cambiar la institucionalidad que solo produce corrupción y entreguismo. (sic).

Y, por último, mencionó que:

El pueblo ha rechazado el golpe de Estado y se ha declarado en movilización permanente e insurgencia ciudadana, desconociendo la traición de la señora Dina Boluarte, pidiendo el inmediato cierre del congreso, nuevas elecciones y una asamblea constituyente que: a) Democratice el país; en que el pueblo, las organizaciones sociales, políticas y económicas puedan articular un nuevo pacto social, donde no se trafique y engañe. Donde el derecho a la propiedad en todas sus formas ya sea individual, asociativa, colectiva, comunal, social o estatal sea una realidad para todos los peruanos y no unas cuantas familias que han reconcentrado la propiedad de la tierra, la industria el comercio y el crédito. Donde la tributación no sirva para mantener a una costra burocrática, sino para el servicio del pueblo, y donde se pague según se usa y beneficia de los recursos de la Nación. b) Rescatemos la dignidad nacional; recuperando nuestra soberanía y nacionalizando nuestra economía, es decir que esté en función del desarrollo nacional y del bienestar de la población y no al servicio de las grandes trasnacionales y la oligarquía peruana. c) Dignifiquemos el Estado y la política; combatir la corrupción en todos sus niveles y sancionarla drásticamente a todos sus componentes, corruptos y corruptores, cómplices y actores; reformar el sistema de justicia y democratizar la justicia peruana, que la política sea esa actividad de servicio hacia el pueblo y no hacia sí mismo o un grupo de interés, que el Estado sea de todos y no de un pequeño grupo. Por ello, nos declaramos en: Insurgencia ciudadana y movilización nacional permanente en defensa de la democracia. Llamamos a: • Construir comités populares en defensa de la democracia, la dignidad nacional. • Desarrollar los comités populares constituyentes. • Movilizarnos en defensa de la democracia y tomar las calles hasta que se cierre el congreso y se convoque nuevas elecciones con nuevas reglas de juego y se convoque a una asamblea constituyente. ¡SIN LUCHAS, NO HAY VICTORIAS! PERÚ, DICIEMBRE DE 2022. (sic)

(Folios 1442-1445 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

2) En la nota periodística publicada por el diario *Expreso*, titulada “*Izquierda radical quiere tumbarse a Dina Boluarte*”, de fecha 10 de diciembre de 2022, a horas 05:30, se aprecia que se reportó que las turbas bloquearon vías en 7 regiones y atentaron contra la propiedad privada; asimismo, se informó que la expremier Betssy Chávez, la noche del jueves [no se precisa la fecha exacta], señaló: “Se habla de un fallecido en Plaza San Martín. Si esto se corrobora, Dina Boluarte debe renunciar y pedir nuevas elecciones”; y, además, se informó que:

(...) la misma izquierda que convive con el Movadef y Sendero Luminoso fue protagonista en las últimas horas del bloqueo de carreteras y de ataques a la propiedad privada, así como contra la integridad de pasajeros y conductores de ómnibus de transporte interprovincial en las principales vías nacionales. El caos y la violencia se han desatado en las regiones de Ica, Arequipa, Ayacucho, Puno, Huánuco, [REDACTED], Huancavelica, Tacna y [REDACTED]. En Sicuani (Cusco) han llamado a la «insurgencia popular», mientras que la Panamericana Sur se encuentra bloqueada a la altura del Barrio Chino (Ica) y en otros tres puntos de ingreso a las principales ciudades. En [REDACTED] diversos grupos de izquierda azuzados por la expremier Betssy Chávez y otros políticos implicados en actos de corrupción exigen nuevas elecciones generales, aprovechando que Dina Boluarte emplea su tiempo en bailes en los exteriores del Palacio de Gobierno para tratar –en vano– de acercarse a población que no la eligió para ser presidenta. En horas de la mañana, en la provincia de Canchis (Cusco) el Frente Único de Defensa de los Intereses de Canchis (FUDIC) hizo un «llamado a la insurgencia», y convocó a la población a movilizaciones de forma indefinida. (sic).

(Folios 1446-1447 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

- 2) En la nota periodística del diario *El mundo*, rotulada “*No reconocemos a la presidenta Boluarte, nos ha traicionado, gritan los seguidores de Castillo*”, de fecha 10 de diciembre de 2022, a horas 01:50, de autoría de Daniel Lozano (@danilozanomadri), se observa que dicho reportero informó que un centenar de afines al expresidente Castillo Terrones clamó en [REDACTED] por la insurgencia popular, indicando que:

¡Insurgencia popular!, gritaban ayer un centenar de seguidores del destituido y encarcelado Pedro Castillo en la limeña Plaza de San Martín, uno de sus habituales puntos de encuentro. La conmoción provocada por el golpe de Estado imposible del maestro de [REDACTED] también alcanzó a quienes todavía creen en él, casi desaparecidos el miércoles y que comenzaron el jueves a asomarse en grupos pequeños. (sic).

Asimismo, informó que:

En las inmediaciones del Congreso y de la sede de la Prefectura, en donde permanecía Castillo, se produjeron los primeros enfrentamientos con parecidas exigencias: la dimisión de la ‘traidora’ Dina Boluarte, la convocatoria de elecciones generales y [...]. Los gases lacrimógenos consiguieron amedrentar a los primeros manifestantes del jueves en la Plaza de San Martín, pero ayer volvieron con nuevos bríos. Todo ello mientras los capitalinos esperan la llegada de miles de ‘hermanos’ desde el interior, desde los Andes y el Amazonas, desde el sur y el norte. (...) También es el Día del Ejército, definitivo el miércoles en la victoria del Estado de Derecho sobre el intento fallido de autogolpe. En la zona de Ica, al sur de [REDACTED], se han multiplicado los bloqueos de carreteras en la Panamericana Sur (...). También en Arequipa y en otras zonas del sur, las mismas que votaron masivamente por Castillo en su duelo electoral contra Keiko Fujimori, se registraron protestas y cortes. Los famosos ronderos y grupos de campesinos salieron a las calles en Chota, en [REDACTED], la tierra de Castillo, y donde se cree que está refugiada su familia. ‘¡Pueblo, escucha, únete a la lucha!’, cantaban los manifestantes para sumar adeptos. Mientras tanto, en la Plaza de San Martín, los tres ex militares discutían con sus correligionarios los pormenores de hacia dónde creen deben continuar con su lucha. Uno de los dirigentes llegados desde Puno aportó un altavoz y prometió que 60.000 protestantes desembarcarían en la capital desde su departamento en las próximas horas. Todos ellos esperan refuerzos para dirigirse al Congreso y provocar su caída, incluso citaban a la actual presidenta para asegurar que si hay convulsión no tendrá más remedio que dimitir. De momento, no pareciera que sean suficientes como para derribar a la primera mujer presidenta en la Historia del Perú, que tiene previsto presentar hoy mismo a su primer ministro y más tarde a su gabinete. ‘Los grandes mercaderes, empresarios y bancos han conspirado para sacar a

nuestro presidente por su idealismo popular. No reconocemos a Boluarte, nos ha traicionado', aseguran al unísono los tres reservistas. Uno de ellos, incluso, acude a la explicación del abogado de Castillo, quien ha denunciado, sin ninguna prueba que el exmandatario fue drogado antes de ordenar la disolución del Congreso, la imposición del toque de queda y la convocatoria de una Asamblea para la redacción de una nueva Constitución. Precisamente el sueño prohibido del partido que le apoyó, el marxista leninista Perú Libre (PL). Quien ayer intentó ahondar en esa defensa de Castillo, tan inverosímil, fue uno de sus premieres, Guido Bellido, quien tras visitarle en la sede donde está detenido aseguró que el ex presidente 'no recuerda bien' lo que sucedió durante el golpe. 'Fuerza presidente, el pueblo te liberará', publicó Bellido en sus redes sociales junto a una selfie que se tomó junto al maestro, quien aparece con la misma chaqueta azul con la que abandonó, por la puerta de atrás, la Casa de Pizarro. Precisamente el líder de PL, Vladimir Cerrón, principal defensor de las dictaduras latinoamericana en Perú, ha decidido no sumarse a los encuentros que Boluarte ha iniciado con los actores políticos. 'El partido se une a las luchas populares', clamó Cerrón, quien considera que la 'extrema derecha ha consumado un golpe de Estado en el país'. (sic); y, finalmente, refirió que "La desafección de la izquierda radical debilita y mucho a la nueva presidenta, pese a la luna de miel que vive en el Congreso. Tanto que sólo en 48 horas Boluarte ha pasado de anunciar que quería agotar la legislatura hasta 2026 a reconocer que 'si la sociedad y si la situación lo amerita, adelantamos las elecciones'. Ajenos a las peticiones de los manifestantes, los limeños continuaron con sus días de vacaciones. En la capital, todo el mundo sabe, no quieren al sindicalista que en su día comandó las huelgas de maestros. Ellos apostaron por Keiko, aunque buena parte lo hizo tapándose la nariz. (sic).

(Folios 1448-1449 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

Y, 4) en la publicación realizada por el usuario Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) en la red social *Twitter*, se observa que dicho usuario señaló que "senderistas, emerretistas y toda clase de grupúsculos comunistas intentando provocar el caos para salvar a Castillo y su gavilla de delincuentes" (sic), y, asimismo, adjuntó la Hoja de Inteligencia Gráfica n.º 18, de fecha 9 de diciembre de 2022, relacionada a los pronunciamientos difundidos por organismos generados de las OOTT [organizaciones terroristas] SL [Sendero Luminoso] y TA [Túpac Amaru], y gremios vinculados a la izquierda ideológica, a favor de la liberación del expresidente Pedro Castillo Terrones, de la conformación de una asamblea constituyente para formular una nueva Constitución, y en contra del Congreso de la República y de la sucesión constitucional de la Presidencia de la República (folios 1453-1455 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

De otro lado, la defensa del acusado Castillo Terrones señaló que lo que realmente sucedió en ese momento, el 10 de diciembre [de 2022], fue que esos grupos radicales de izquierda no pedían el retorno de Castillo Terrones; sino, que se llame a elecciones, que sea un gobierno transitorio; entonces no hay vinculación con respecto a que el mensaje fue más allá; no obstante, eso se determinará en el curso del juzgamiento.

- 3) **DOCUMENTAL 10: Acta Fiscal de recojo de información de fuente abierta¹⁷⁶, del 10 de diciembre de 2022**, en la que se da cuenta de los actos vandálicos que se produjeron a causa del mensaje a la nación emitido por José Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, donde se menciona lo siguiente:

En las oficinas del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, ubicada en la Av. Abancay, cuadra 5 s/n, piso 8, oficina 801-A, Cercado de ■■■■, siendo las 14:10 horas del 10 de diciembre de 2022, el suscrito Herald Migaildh Ramos Machaca, Fiscal Adjunto Provincial adscrito de la aludida área procede a realizar la diligencia de recolección de información de fuente abierta relacionada a la disolución del Congreso de la República por parte de José Pedro Castillo Terrones. 1. Se ingresó al portal del diario 'La República' y se ubicó en el link <https://larepublica.pe/sociedad/2022/12/07/mesa-redonda-comerciantes-cierran-negocios-por-temor-a-saqueos-tras-detencion-de-pedro-castillo-congreso-de-la-republica-centro-de-■■■■-cercado/>, la nota periodística 'Mesa Redonda:

¹⁷⁶ Fs. 1456-1481 Tomo V del Cuaderno de Pruebas.

comerciantes cierran negocios por temor a saqueos tras detención de Pedro Castillo”, la misma que, conforme se indica en la nota, guarda relación con el cierre de puertas de negocios en el Centro de [REDACTED], de decenas de comerciantes por temor a los disturbios y posibles saqueos, luego de la vacancia de José Pedro Castillo Terrones tras dar un golpe de Estado. Por lo que se dispone la impresión de la referida nota periodística. 2. De otro lado, se ingresó al portal del diario ‘Perú21’ y se ubicó en el link [https://peru21.pe/\[REDACTED\]/caos-en-gamarra-se-reportan-saqueos-y-cierre-de-tiendas-tras-golpe-de-estado-fotos-gamarra-pedro-castillo-gobierno-golpe-de-estado-gobierno-dictatorial-noticia/](https://peru21.pe/[REDACTED]/caos-en-gamarra-se-reportan-saqueos-y-cierre-de-tiendas-tras-golpe-de-estado-fotos-gamarra-pedro-castillo-gobierno-golpe-de-estado-gobierno-dictatorial-noticia/), la nota periodística ‘Caos en Gamarra: se reportan saqueos y cierre de tiendas tras golpe de Estado [FOTOS]’, la misma que, conforme se indica en la nota, guarda relación con ‘[...] Mientras el dictador Pedro Castillo y su familia abandonaban esta tarde el Palacio de Gobierno tras el golpe de Estado, en las calles de Gamarra se generaba desorden: entre saqueos y cierre de tiendas, los visitantes del emporio comercial tuvieron que ponerse a buen recaudo. NOTICIA EN DESARROLLO...’. Por lo que se dispone la impresión de la referida nota periodística. 3. Se ingresó al portal del diario ‘El Trome’ y se ubicó en el link [https://trome.pe/actualidad/pedro-castillo-destituido-alarma-por-posibles-saqueos-en-el-centro-de-\[REDACTED\]-noticia/](https://trome.pe/actualidad/pedro-castillo-destituido-alarma-por-posibles-saqueos-en-el-centro-de-[REDACTED]-noticia/), la nota periodística ‘Pedro Castillo destituido: Alarma por posibles saqueos en el Centro de [REDACTED]’, la misma que guarda relación con el caos que se apoderó en el Centro Histórico de [REDACTED] luego de conocerse la vacancia del expresidente Pedro Castillo. En la nota, se indica ‘En imágenes viralizadas en Twitter se observa el caos en el Centro de [REDACTED] por posibles saqueos en medio de la conmoción política. En los videos se observa a personas tumbando las barras de seguridad colocadas en las calles del Centro Histórico de [REDACTED]. Además, también muestran el desorden en la vía pública, mientras varias personas corrían aterrorizadas por la situación. Otro video evidencia el caos al interior de una tienda de ropa, mientras los trabajadores se apresuran a cerrar el local por alarma de posible saqueo’. Por lo que se dispone la impresión de la referida nota periodística. 4. Se ingresó al portal del diario internacional ‘La Hora – Tu buena noticia’ y se ubicó en el link [https://lahora.cl/internacional/2022/12/07/videos-saqueos-en-\[REDACTED\]-caos-se-apodera-de-la-capital-peruana-en-medio-de-detencion-del-presidente-pedro-castillo/](https://lahora.cl/internacional/2022/12/07/videos-saqueos-en-[REDACTED]-caos-se-apodera-de-la-capital-peruana-en-medio-de-detencion-del-presidente-pedro-castillo/), la publicación web ‘Videos | Saqueos en [REDACTED]: caos se apodera de la capital peruana en medio de la detención del presidente Pedro Castillo’, la misma que guarda relación con disturbios que habrían comenzado en el barrio comercial de Gamarra, luego de la destitución del presidente José Pedro Castillo Terrones, en la referida nota se indica: ‘[...] Al mismo tiempo que detuvieron al destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, comenzaron los saqueos y disturbios en [REDACTED], que se encuentra en un caos absoluto. Diversos medios incaicos registran que los disturbios comenzaron en el barrio de Gamarra, donde hubo turbas robando y cierre de tiendas. Las personas que a esa hora compraban en el popular barrio comercial de la capital peruana debieron correr para ponerse a resguardo’. Por lo que se dispone la impresión de la referida nota periodística. 5. Se ingresó al portal del diario ‘El Popular’ y se ubicó en el link <https://elpopular.pe/actualidad/2022/12/07/pedro-castillo-gamarra-cierra-sus-tiendas-posibles-saqueos-golpe-estado-tenemos-miedo-foto-video-168425>, la publicación web ‘Tenemos miedo: Empresarios de Gamarra cierran sus tiendas por posibles saqueos tras golpe de Estado [VIDEO]’, en la referida nota se indica: ‘[...] ¡Se encendieron las alarmas!. Tras darse a conocer el cierre del Congreso, la vacancia de Pedro Castillo y el golpe de Estado, los empresarios del emporio comercial de Gamarra, decidieron cerrar sus tiendas para evitar que se genere un saqueo. Ellos tomaron algunas medidas con la finalidad de no salir perjudicados en caso haya actos vandálicos. Por lo que se dispone la impresión de la referida nota periodística. 6. Se ingresó al portal del diario internacional ‘El Mostrador’ y se ubicó en el link [https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2022/12/07/peru-se-registran-manifestaciones-y-saqueos-en-\[REDACTED\]-tras-destitucion-de-pedro-castillo/](https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2022/12/07/peru-se-registran-manifestaciones-y-saqueos-en-[REDACTED]-tras-destitucion-de-pedro-castillo/), la publicación web ‘Perú: se registran manifestaciones y saqueos en [REDACTED] tras destitución de Pedro Castillo’, en la referida nota se indica: ‘[...] En tanto, organizaciones que apoyan al presidente Castillo lideradas por el Frente Agrario y Rural del Perú, así como la Asamblea Nacional de los Pueblos convocaron a una movilización denominada la ‘Toma de [REDACTED]’ que busca el cierre definitivo del Congreso. El punto de encuentro es en la Plaza Bolognesi a la misma hora. En este contexto, se han registrado desmanes y saqueos a locales comerciales, así como masivas compras de suministros en supermercados’. Por lo que se dispone la impresión de la referida nota periodística. 7. Se ingresó al portal del diario local ‘La Región – registrando la historia de

Loreto' y se ubicó el link <https://diariolaregion.com/web/intento-de-saqueo-rondo-por-el-centro-comercial-de-iquitos/>, la nota periodística 'Intento de saqueo rondó por el centro comercial de Iquitos', la misma que guarda relación con el nivel de tensión que se vivió en la ciudad de Iquitos tras el anuncio de disolución del Congreso de la República realizado por José Pedro Castillo Terrones. En la nota se indica que '[...] Cerca de la una de la tarde a través de las redes sociales anunciaban posibles saqueos, por parte de delincuentes a centros comerciales ubicados en las calles Próspero, Arica, Aguirre, Abtao, Alfonso Ugarte, José Gálvez, 9 de diciembre, entre otras. Estos sujetos habían aprovechado la coyuntura para intentar hacer de las suyas. Provistos de palos, fierros y cascajos empezaron a caminar por las calles mencionadas, haciendo que los propietarios de los negocios cierren sus locales. Algunos vendedores ambulantes de la calle 9 de diciembre, Abtao y parte de la calle Próspero, también tuvieron que poner sus cosas a buen recaudo. En cambio, otros comerciantes armados con palos y fierros se propusieron a defender sus cosas y esperaron a los sujetos a que pasen por el lugar, pero estos nunca llegaron. Minutos después un fuerte contingente policial llegó al lugar, el caos se había apoderado de las personas. Incluso las alumnas del colegio Nuestra Señora de Fátima tuvieron que salir temprano de clases, por orden de la directora y por un comunicado de la Gerencia Regional de Educación. Se habían escuchado disparos. La gente corría de un lugar a otro, pero la policía no intervenía a nadie. Luego de más de media hora de histeria colectiva, la calma llegó al lugar. [...]'. Por lo que se dispone la impresión de la referida nota periodística. 8. Se ingresó al portal del medio digital 'La Gaceta' y se ubicó en el link <https://www.lagaceta.com.ar/nota/972540/mundo/hay-protestas-saqueos-calles-> la publicación web 'Hay protestas y saqueos en las calles de', la misma que guarda relación con las marchas convocadas en apoyo y en contra de la destitución del presidente Pedro Castillo; asimismo, se indica textualmente en el citado medio '[...] Organizaciones que apoyan a Castillo, lideradas por el Frente Agrario y Rural del Perú y la Asamblea Nacional de los Pueblos llamaron a una movilización que busca el cierre definitivo del Congreso. Además, hubo saqueos a locales, y masivas compras en supermercados'. Por lo que se dispone la impresión de la referida publicación web. 9. Finalmente, se ingresó al portal del medio digital 'América Retail' y se ubicó en el link [https://www.america-retail.com/peru/manifestaciones-y-saqueos-en-](https://www.america-retail.com/peru/manifestaciones-y-saqueos-en-tras-destitucion-de-pedo-castillo/) la publicación web 'Manifestaciones y saqueos en tras destitución de Pedro Castillo', el mismo que cita lo publicado por elmostrador.cl en relación a que se convocó a marchas tras la destitución de José Pedro Castillo Terrones y se indica que '[...] se han registrado desmanes y saqueos a locales comerciales, así como masivas compras de suministros en supermercados'. Por lo que se dispone la impresión de la referida publicación web.

En esta acta se documentan cuatro notas periodísticas, publicadas por los diarios *La República*, *Perú 21*, *Trome* y *La Región*, y de 5 publicaciones web, realizadas por los diarios *La Hora*, *El Popular*, *El Mostrador*, *La Gaceta* y *América Retail*, que dan cuenta de ciertos hechos que se suscitaron tras la vacancia presidencial del acusado Castillo Terrones, relacionados –entre otros– a (i) saqueos y disturbios en diferentes partes del país, tales como (en los locales comerciales ubicados en Mesa Redonda, en el emporio comercial Gamarra y en el centro histórico de) e Iquitos (en los centros comerciales ubicados en las calles Próspero, Arica, Aguirre, Abtao, Alfonso Ugarte, José Gálvez, 9 de diciembre, entre otras); y, (ii) manifestaciones que se produjeron en la ciudad de ; donde se aprecia, en lo relevante, lo siguiente: 1) En la nota periodística del diario *La República*, intitulada "Mesa Redonda: comerciantes cierran negocios por temor a saqueos tras detención de Pedro Castillo" (sic), publicada el 7 de diciembre de 2022, a las 16:20 horas, se informó que "El golpista Pedro Castillo fue detenido en la región policial de luego de salir de Palacio de Gobierno tras anunciar la disolución del Congreso. El temor a posibles saqueos motivó a comerciantes a cerrar sus tiendas." (sic).

Asimismo, se indicó que:

El expresidente Pedro Castillo fue vacado por el Congreso de la República tras dar un golpe de Estado durante la mañana de este miércoles 7 de diciembre. Ahora, el exmandatario permanece en la sede de la Prefectura. Ante este panorama, en el Centro de , decenas de

comerciantes decidieron cerrar las puertas de sus negocios por temor a los disturbios y a posibles saqueos.” (sic)

(Folios 1460-1461 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

2) En la nota periodística publicada por el diario *Perú 21*, titulada “Caos en Gamarra: se reportan saqueos y cierre de tiendas tras golpe de Estado” (sic), de fecha 7 de diciembre de 2022, a horas 02:16 p. m., se informó que “Mientras el expresidente y su familia se retiraban del Palacio de Gobierno, en el emporio se generaban disturbios que continúan hasta ahora.” (sic).

Y se desarrolló dicha noticia señalando que:

Mientras el dictador Pedro Castillo y su familia abandonaban esta tarde el Palacio de Gobierno tras el golpe de Estado, en las calles de Gamarra se generaba desorden: entre saqueos y cierre de tiendas, los visitantes del emporio comercial tuvieron que ponerse a buen recaudo. Compradores y vendedores que se encuentran en diferentes puntos de Gamarra, demandan la presencia de efectivos policiales que controlen el caos en la zona. (sic)

(Folios 1462-1463 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

3) En la nota periodística del diario *Trome*, rotulada “Pedro Castillo destituido: Alarma por posibles saqueos en el Centro de [REDACTED]” (sic), de fecha 7 de diciembre de 2022, a horas 04:53 p. m., de autoría de Luz Martínez, se observa que se reportó que “El caos se apoderó del Centro Histórico de [REDACTED] luego de conocerse la vacancia del expresidente Pedro Castillo.” (sic), además, se notició que “Las redes sociales explotaron la tarde de este miércoles 7 de diciembre por la vacancia del expresidente Pedro Castillo. En imágenes viralizadas en Twitter se observa el caos en el Centro de [REDACTED], por posibles saqueos en medio de la conmoción política. En los videos se observa a personas tumbando las barras de seguridad colocadas en las calles del Centro Histórico de [REDACTED]. Además, también muestran el desorden en la vía pública, mientras varias personas corrían aterrorizadas por la situación. Otro video evidencia el caos al interior de una tienda de ropa, mientras los trabajadores se apresuran a cerrar el local por alarma de posible saqueo.” (sic) y que “La Policía Nacional del Perú se pronunció oficialmente la tarde de este miércoles 7 de diciembre luego que el Congreso de la República vacara al expresidente Pedro Castillo por ‘permanente incapacidad moral’. A través de un tuit, la institución confirmó la detención del exmandatario. ‘Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el art. 5 de D.L. n.º 1267 Ley [de] la Policía Nacional del Perú, efectivos PNP intervien[en] al ex presidente Pedro Castillo’, escribieron al lado de una imagen donde se muestra a Castillo dentro de la sede policial, aunque le cubrieron el rostro con una franja negra.” (sic) (folios 1464-1467 Tomo V Cuaderno de Pruebas);

4) En la publicación web realizada por el diario *La Hora*, bajo el título “Videos | Saqueos en [REDACTED]: caos se apodera de la capital peruana en medio de detención del presidente Pedro Castillo” (sic), de fecha 7 de diciembre de 2022, de autoría de Alejandro Villegas, se informó que:

Al mismo tiempo que detuvieron al destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, comenzaron los saqueos y disturbios en [REDACTED], que se encuentra en un caos absoluto. Diversos medios incaicos registran que los disturbios comenzaron en el barrio de Gamarra, donde hubo turbas robando y cierre de tiendas. Las personas que a esa hora compraban en el popular barrio comercial de la capital peruana debieron correr para ponerse a resguardo. (sic)

(Folios 1468-1469 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

5) En la publicación web del diario *El Popular*, intitulada “‘Tenemos miedo’: Empresarios de Gamarra cierran sus tiendas por posibles saqueos tras golpe de Estado [VIDEO]” (sic), publicada el 7 de diciembre de 2022, a las 23:25 horas, se reportó que “Los comerciantes decidieron ponerse a buen recaudo antes que pueda suscitarse una tragedia en el emporio comercial de Gamarra, tras la vacancia de Pedro Castillo y el golpe de Estado.” (sic).

Y se detalló que:

(...) Tras darse a conocer el cierre del Congreso, la vacancia de Pedro Castillo y el golpe de Estado, los empresarios del emporio comercial de Gamarra, decidieron cerrar sus tiendas para

evitar que se genere un saqueo. Ellos tomaron algunas medidas con la finalidad de no salir perjudicados en caso haya actos vandálicos. En la cuadra 11, se pudo observar a muchas tiendas si[n] ofrecer atención, mientras que, algunas aún continúan brindando sus productos a los comensales. (sic)

(Folios 1470-1472, Tomo V Cuaderno de Pruebas).

6) En la publicación web efectuada por el diario *El Mostrador*, titulada “Perú: se registran manifestaciones y saqueos en [REDACTED] tras destitución de Pedro Castillo” (sic), de fecha 10 de diciembre de 2022, a horas 13:59, se informó que:

Ciudadanos de [REDACTED] celebraron este miércoles con bocinazos y vítores la noticia de la destitución del presidente Pedro Castillo, aprobada por amplia mayoría por el Congreso, tras haber dictado su disolución, una medida mayoritariamente considerada como un golpe de Estado y que ha convocado a diversas organizaciones en las calles de la capital peruana. A través de Twitter, el nuevo alcalde de [REDACTED] Metropolitana, Rafael López Aliaga, compartió una imagen donde se convoca una marcha frente al Congreso de la República. La cita es a las 14:00 horas y promueve ‘la vacancia presidencial’. En tanto, organizaciones que apoyan al presidente Castillo lideradas por el Frente Agrario y Rural del Perú, así como la Asamblea Nacional de los Pueblos convocaron a una movilización denominada la ‘Toma de [REDACTED]’ que busca el cierre definitivo del Congreso. El punto de encuentro es en la Plaza Bolognesi a la misma hora. En este contexto, se han registrado desmanes y saqueos a locales comerciales, así como masivas compras de suministros en supermercados. (sic)

(Folios 1473-1474 Tomo V Cuaderno de Pruebas);

7) En la nota periodística del diario *La Región*, rotulada “Intento de saqueo rondó por el centro comercial de Iquitos” (sic), de fecha 8 de diciembre de 2022, se comunicó que:

tras el anuncio de la disolución del Congreso de la República por parte del ex presidente Pedro Castillo, la situación en la ciudad de Iquitos se puso tensa. Cerca de la una de la tarde a través de las redes sociales anunciaban posibles saqueos, por parte de delincuentes a centros comerciales ubicados en las calles Próspero, Arica, Aguirre, Abtao, Alfonso Ugarte, José Gálvez, 9 de diciembre, entre otras. Estos sujetos habían aprovecha[do] la coyuntura para intentar hacer de las suyas. Provistos de palos, fierros y cascajos empezaron a caminar por las calles mencionadas, haciendo que los propietarios de los negocios cierren sus locales. Algunos vendedores ambulantes de la calle 9 de diciembre, Abtao y parte de la calle Próspero, también tuvieron que poner sus cosas a buen recaudo. En cambio, otros comerciantes armados con palos y fierros se propusieron a defender sus cosas y esperaron a los sujetos a que pasen por el lugar, pero éstos nunca llegaron. Minutos después un fuerte contingente policial llegó al lugar, el caos se había apoderado de las personas. Incluso las alumnas del colegio Nuestra Señora de Fátima tuvieron que salir temprano de clases, por orden de la directora y por un comunicado de la Gerencia Regional de Educación. Se habían escuchado disparos. La gente corría de un lugar a otro, pero la policía no intervenía a nadie. Luego de más de media hora de histeria colectiva, la calma lleg[ó] al lugar. Los agentes del orden patrullaban la zona como medida de prevención y algunos locales siguieron cerrados hasta el cierre de este informe, otros volvieron a atender con total normalidad toda la tarde y parte de la noche de ayer. El toque de queda qued[ó] sin efecto tras la detención del ciudadano Pedro Castillo Terrones. (sic).

Y, además, se precisó que personal de la Policía Nacional del Perú brindó la seguridad y garantías del caso (folios 1475-1477 Tomo V Cuaderno de Pruebas); 8) en la publicación web del diario *La Gaceta*, titulada “Hay protestas y saqueos en las calles de [REDACTED]” (sic), de fecha 8 de diciembre de 2022, se informó que:

Ciudadanos de [REDACTED] celebraron la noticia de la destitución del presidente Pedro Castillo, que había dictado la disolución del Congreso. A través de Twitter, el alcalde de [REDACTED] Metropolitana, Rafael López Aliaga, compartió la convocatoria a una marcha frente al Congreso de la República. Organizaciones que apoyan [a] Castillo, lideradas por el Frente Agrario y Rural del Perú y la Asamblea Nacional de los Pueblos llamaron a una movilización que busca el cierre definitivo del Congreso. Además, hubo saqueos a locales, y masivas compras en supermercados. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos llamó a una sesión extraordinaria para tratar sobre ‘los recientes acontecimientos en Perú’. (sic)

(Folios 1478-1479 Tomo V Cuaderno de Pruebas)

Y, 9) en la publicación web realizada por el diario *América Retail*, bajo el rótulo “*Manifestaciones y saqueos en [REDACTED] tras destitución de Pedro Castillo*” (sic), de fecha 8 de diciembre de 2022, de autoría de Dagnia Gonzáles, se notificó que:

Según publica elmostrador.cl Ciudadanos de [REDACTED] celebraron este miércoles con bocinazos y vítores la noticia de la destitución del presidente Pedro Castillo, aprobada por amplia mayoría por el Congreso, tras haber dictado su disolución, una medida mayoritariamente considerada como un golpe de Estado y que ha convocado a diversas organizaciones en las calles de la capital peruana. A través de Twitter, el nuevo alcalde de [REDACTED] Metropolitana, Rafael López Aliaga, compartió una imagen donde se convoca una marcha frente al Congreso de la República. La cita es a las 14:00 horas y promueve «la vacancia presidencial». En tanto, organizaciones que apoyan al presidente Castillo lideradas por el Frente Agrario y Rural del Perú, así como la Asamblea Nacional de los Pueblos convocaron a una movilización denominada la ‘Toma de [REDACTED]’ que busca el cierre definitivo del Congreso. El punto de encuentro es en la Plaza Bolognesi a la misma hora. En este contexto, se han registrado desmanes y saqueos a locales comerciales, así como masivas compras de suministros en supermercados. (sic)

(Folios 1480-1481 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

De otro lado, la defensa del acusado Castillo Terrones señaló —en síntesis— que los hechos que da cuenta esta documental no pueden vincularse directamente al mensaje presidencial emitido el 7 de diciembre de 2022, es decir, no hay nexo causal entre la proclama presidencial y la posterior perturbación sucedida, por tanto, no hay imputación; no obstante, eso se determinará en el curso del juicio. El acusado Lozada Morales dijo que ese día no hubo ningún saqueo, que en la comisaría de la jurisdicción no hay ninguna denuncia por delito contra el patrimonio, menos por saqueo, y que los medios de prensa siempre quieren resaltar o son sensacionalistas al momento de expresar una noticia; pero no tienen ninguna denuncia sobre saqueo en esa jurisdicción, que es la jurisdicción de [REDACTED], donde era jefe de Región; sin embargo, al respecto es preciso destacar que la existencia de un hecho no está supeditada a la existencia de una denuncia, y, en todo caso, la veracidad o falsedad de dichas proposiciones fácticas será determinada en el curso del proceso con el mérito del caudal probatorio disponible.

- 4) **DOCUMENTAL 11: Acta Fiscal¹⁷⁷ del 10 de diciembre de 2022**, en la que se da cuenta de las marchas y bloqueos de carreteras ocasionados a consecuencia del mensaje a la nación emitido por José Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, donde se indica lo siguiente:

En las Oficinas del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, siendo las 14:30 horas del día 10 de diciembre de 2022, el Representante del Ministerio Público, Ángel Joel Lázaro Muñoz – Fiscal Adjunto Provincial del Distrito Fiscal de [REDACTED] Centro adscrita a la Fiscalía de la Nación, en el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, deja constancia que se procede a obtener información de fuente pública, relacionada con las marchas y bloqueos de carreteras ocasionados como consecuencia de la vacancia del expresidente José Pedro Castillo Terrones, encontrándose la siguiente información: a. Se ingresó al portal web del diario Infobae, donde se encontró la nota periodística: ‘Marcha por el cierre del Congreso y nuevas elecciones: mira el mapa de carreteras bloqueadas’; la misma que obra en el siguiente enlace: <https://www.infobae.com/america/peru/2022/12/10/marcha-por-el-cierre-del-congreso-y-nuevas-elecciones-mira-el-mapa-de-carreteras-bloqueadas/>. En la cual se hace razón de las protestas que se estarían realizando al interior del país, que según la información obtenida del Centro de Gestión y Monitoreo (CGM) el bloqueo de las carreteras se debe a las protestas que se vienen realizando para el cierre del congreso y pedido de nuevas elecciones presidenciales; precisando, que el Centro de [REDACTED] se convirtió en escenario de marchas y que la avenida Abancay fue el punto donde se han registrado enfrentamientos entre

¹⁷⁷ **Fs. 1482-1507** Tomo V del **Cuaderno de Pruebas**. Admitida para el MP (a la que se adhirió la PGE), contra el acusado José Pedro Castillo Terrones (17.a), por el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública.

policías y civiles, además, que Ayacucho, Ica y Puno serían alguna de las ciudades que se habrían sumado a las protestas, hecho que ha afectado el tránsito y la circulación de vehículos. b. Se ingresó al portal web del diario El Comercio, donde se encontró la nota periodística: 'Camiones continúan varados en el km 262 de la Panamericana Sur: 'Se necesita tregua urgente'; la misma que obra en el siguiente enlace: <https://elcomercio.pe/peru/protestas-en-peru-camiones-continuan-varados-en-el-km-262-de-la-panamericana-sur-se-necesita-una-tregua-urgente-rmmn-noticia/>. Mediante el cual se informa, que varios camiones permanecerían varados a la altura del kilómetro 262 de la Panamericana Sur, debido a las protestas por el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales; que pasajeros de los buses interprovinciales habrían decidido bajar de estas unidades vehiculares y realizar transbordos para llegar a Ica; que, según reportes de la Policía Nacional que llega al Centro de Gestión y Monitoreo (CGM) de la SUTRAN, el tránsito en la panamericana sur permanece restringido por bloqueos entre los kilómetros 263 y km 299. c. Se ingresó al portal web del diario El Comercio, donde se encontró la nota periodística: 'La Victoria: ciudadanos llegan a terminales para viajar al sur del Perú pese a recomendaciones de postergar viajes por bloques'; la misma que obra en el siguiente enlace: <https://elcomercio.pe/peru/la-victoria-ciudadanos-llegan-a-terminales-para-viajar-al-sur-del-peru-pese-a-recomendacion-de-postergar-viajes-por-bloques-de-ica-chincha-pisco-panamericana-sur-rmmn-noticia/>. En la cual se hace razón, que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) recomendó a los operadores de los terminales terrestres y agencias de transporte autorizadas, reprogramar la salida de buses hacia [REDACTED] y distintos puntos del sur del país para prevenir riesgos para los usuarios debido a los bloqueos por tramos de la Panamericana Sur. Asimismo, recomendó a los usuarios del transporte interprovincial, así como a los conductores de vehículos particulares, postergar sus viajes hacia la zona del sur del país a fin de salvaguardar su integridad ante posibles disturbios. d. Se ingresó al portal web del diario La República, donde se encontró la nota periodística: 'Metropolitano anuncia modificaciones en su ruta tras golpe de Estado de Pedro Castillo'; la misma que obra en el siguiente enlace: [https://larepublica.pe/sociedad/2022/12/07/metropolitano-de-\[REDACTED\]-funcionara-con-normalidad-tras-golpe-de-estado-de-pedro-castillo/](https://larepublica.pe/sociedad/2022/12/07/metropolitano-de-[REDACTED]-funcionara-con-normalidad-tras-golpe-de-estado-de-pedro-castillo/). Mediante la cual, se recoge información emitida por la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), quien dispuso la modificación de algunas rutas del Metropolitano; además que se informa, que algunos empresarios de mesa redonda, decidieron cerrar sus negocios por temor a que se registren saqueos. e. Se ingresó al portal web del diario La República, donde se encontró la nota periodística: 'Protestas tras vacancia de Castillo: ¿Qué vías estarán restringidas, según el mapa de alerta de Sutran?'; la misma que obra en el siguiente enlace: <https://larepublica.pe/sociedad/2022/12/09/protestas-tras-vacancia-de-castillo-que-vias-permanecen-restringidas-segun-mapa-de-alerta-de-sutran/>. A través del cual se informa, que protestas se encuentran agrupados en las principales vías de acceso hacia el sur del país, en regiones como Ica, Andahuaylas, Cusco, Puno y Arequipa; precisando, que el kilómetro 291 de la Carretera Longitudinal de la Costa Sur, ubicado en Ica, permanece cerrado debido a las protestas por el cierre del Congreso y nuevas elecciones presidenciales. Los kilómetros 921 y 965 de la misma vía, en Arequipa, también registran tránsito interrumpido. f. Se ingresó al portal web del diario La República, donde se encontró la nota periodística: 'Empresas de transporte interprovincial suspenden viajes al sur del país ante bloqueos de protestantes'; la misma que obra en el siguiente enlace: <https://larepublica.pe/sociedad/2022/12/09/empresas-de-transporte-interprovincial-suspenden-viajes-al-sur-del-pais-ante-bloqueos-de-protestantes/>. Mediante la cual, se informa, que, como consecuencia de las protestas y tomas de vías en la Panamericana Sur, las empresas de transporte terrestre interprovincial como CIVA, Perú Bus y Cruz del Sur, emitieron comunicados para informar a la ciudadanía que no podrán cumplir con los viajes programados al sur del país, debido a los disturbios generados por manifestantes que exigen adelanto de elecciones y muestran su respaldo al expresidente José Pedro Castillo Terrones. Se deja constancia, que todas las notas periodísticas aludidas en la presente acta fiscal, fueron debidamente impresas y serán anexadas, formando parte de la misma.

Este Tribunal advierte que esta documental deja constancia de 6 notas periodísticas, publicadas por los diarios *Infobae*, *El Comercio* y *La República*, que dan cuenta de ciertos sucesos que acaecieron tras la vacancia presidencial del acusado Castillo Terrones,

vinculados —entre otros— a protestas y bloqueos de carreteras ocurridos en distintas partes del país (■■■■, Arequipa, Puno, Ayacucho, Ica, Panamericana Sur); donde se aprecia, en lo relevante, lo siguiente: 1) En la nota periodística publicada por el diario *Infobae*, titulada “*Marcha por el cierre del Congreso y nuevas elecciones: mira el mapa de carreteras bloqueadas*” (sic), de fecha [10] de diciembre de 2022, se observa que se informó que *ciudadanos de distintas partes del Perú se movilizaron por las protestas que se organizaron contra el nuevo gobierno tras la detención de Pedro Castillo*.

Asimismo, se reportó que *las protestas al interior del país convocaron a más personas que se encontraban movilizándose por las vías de acceso que usan los transportistas para poder recoger y entregar mercadería, así como los buses que llevan pasajeros a las regiones que señalan sus rutas; que desde el miércoles 7 de diciembre se iniciaron estas marchas que han reunido a diferentes grupos; que en el caso de la capital, el Centro de ■■■■ se convirtió en escenario de marchas que fueron controladas por efectivos de la PNP, quienes rodearon los exteriores de la Plaza San Martín, el Congreso y Palacio de Gobierno. También, que la avenida Abancay fue el punto donde se registraron enfrentamientos entre policías y civiles; que Ayacucho, Ica, Puno y Arequipa fueron algunas ciudades que se sumaron a las protestas, hecho que afectó el tránsito y la circulación de vehículos, sobre todo en esas fechas en las que un considerable número de peruanos usa las carreteras por el feriado largo; que el mapa interactivo del Centro de Gestión y Monitorio (CGM) indicó que el tránsito de vehículos se detuvo desde el kilómetro 263 hasta el 299, que corresponde a la longitudinal de la costa sur, que se encuentra en la provincia de Ica*.

Además, que información oficial de la institución explicó que *ese bloqueo de carreteras se debió a las protestas que se estaban realizando para el cierre del Congreso y pedido de nuevas elecciones presidenciales; que la PNP se encontraba en la zona brindando el resguardo correspondiente a las unidades varadas, evitando actos de violencia; que estos cordones policiales permitieron que se gestione el pase de buses y camiones con carga; y que Dina Boluarte pidió calma y diálogo indicando: “A las organizaciones sociales a los movimientos que ahora se están movilizandando en las calles conversemos y busquemos la salida pacífica a esta situación. Ya el Perú no da para más, creo que la crisis alimentaria y las poblaciones vulnerables están esperando resolver los problemas con esa mirada de país”, en una rueda de prensa, cuando se le consultó por las protestas que se estaban realizando en el país y que expresaban la exigencia de un sector de la población que pedía el cierre del Congreso y el llamado a nuevas elecciones* (folios 1485-1489 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

2) En la nota periodística del diario *El Comercio*, rotulada “*Camiones continúan varados en el km 262 de la Panamericana Sur: ‘Se necesita una tregua urgente’*” (sic), publicada el 10 de diciembre de 2022, a las 09:47 horas, se comunicó que *una larga cola de vehículos de carga con mercancía permaneció detenida en la Panamericana Sur, y que algunas personas que bajaron de buses interprovinciales continuaron caminando para llegar a sus destinos*.

Asimismo, se informó que *por segundo día consecutivo, varios camiones permanecieron varados a la altura del kilómetro 262 de la Panamericana Sur debido a las protestas por el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales; que un recorrido por este punto de la Panamericana Sur, realizado por TV Perú, mostró que ya no aparecen buses interprovinciales en la zona debido a que un grupo de pasajeros optaron por bajarse de las unidades y realizar transbordo para llegar a Ica caminando o con colectivos, mientras otra agrupación de usuarios aceptaron retornar a ■■■■*.

De igual forma, que la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, exhortó al diálogo a las personas que venían participando en las marchas a nivel nacional y en el bloqueo de tramos en la Panamericana Sur, indicándoles que “*A las organizaciones sociales a los movimientos que ahora se están movilizandando en las calles conversemos y busquemos la salida pacífica a esta situación. Ya el Perú no da para más, creo que la crisis alimentaria y*

las poblaciones vulnerables están esperando resolver los problemas con esa mirada de país”; y que de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional que llegaron al Centro de Gestión y Monitoreo (CGM) de la Sutran, el tránsito en la Panamericana Sur permaneció restringido por bloqueos entre los kilómetros 263 (lugar denominado Barrio Chino), km. 291 (Expansión Guadalupe) y km. 299 (El Álamo) (folios 1490-1493 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

- 2) En la nota periodística publicitada por el diario *El Comercio*, intitulada “La Victoria: ciudadanos llegan a terminales para viajar al sur del Perú pese a recomendación de postergar viajes por bloqueos” (sic), de fecha 10 de diciembre de 2022, a horas 10:25, se informó que ciudadanos acudieron a las empresas de viaje, situadas en la av. México, para comprar un pasaje a pesar de que continuaban los bloqueos en tramos de la Panamericana Sur; y se desarrolló dicha noticia indicando que, desde las primeras horas del sábado 10 de diciembre, llegaron personas a los terminales terrestres, situados en la avenida México, en el distrito de La Victoria, para comprar pasajes a fin de viajar al sur del Perú.

Asimismo, que la situación se dio pese a que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recomendó a las empresas reprogramar salida de buses; y a los ciudadanos, postergar viajes con destino a [REDACTED] y a otras regiones, debido a bloqueos en la Panamericana Sur; que un recorrido realizado por América Noticias en la empresa Flores Hermanos mostró dos situaciones: La primera fueron los ciudadanos que acudieron a las ventanillas de venta de pasajes para abordar buses hoy hacia el sur; en tanto el otro panorama fue el de las personas que esperaron en la misma agencia de transporte terrestre y pidieron dar solución a su situación; buscaban viajar a Arequipa.

Además, que, a la fecha, la mayoría de empresas de viaje terrestre cancelaron los viajes hacia Ica y Pisco debido a los bloqueos en la Panamericana Sur; que de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional que llegaron al Centro de Gestión y Monitoreo (CGM) de la Sutran, el tránsito en la Panamericana Sur permaneció restringido por bloqueos entre los kilómetros 263 (lugar denominado Barrio Chino), km. 291 (Expansión Guadalupe) y km. 299 (El Álamo); y que por ello la Sutran recomendó a los operadores de los terminales terrestres y agencias de transporte autorizadas reprogramar la salida de buses hacia [REDACTED] y distintos puntos del sur del país para prevenir riesgos para los usuarios del servicio debido a los bloqueos de tramos de la Panamericana Sur, y, asimismo, recomendó a los usuarios del transporte interprovincial, así como a los conductores de vehículos particulares, postergar sus viajes hacia la zona sur del país a fin de salvaguardar su integridad ante posibles disturbios (folios 1494-1498 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

- 4) En la nota periodística del diario *La República*, titulada “Metropolitano anuncia modificaciones en su ruta tras golpe de Estado de Pedro Castillo” (sic), publicada el 7 de diciembre de 2022, a las 17:39 horas, se comunicó que la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) emitió un comunicado para dar a conocer los cambios que se realizaron en algunas de las rutas del Metropolitano; y se amplió dicha noticia indicando que:

El anuncio de la disolución del Congreso y la posterior vacancia del expresidente Pedro Castillo sorprendió a muchos ciudadanos en sus labores diarias. En ese contexto, se registraron varias denuncias por demoras en medios de transporte como el Metropolitano. En ese sentido, a través de un comunicado publicado en redes sociales, la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) precisó que, por el momento, se modificarán algunas rutas habituales. (...) Por otra parte, lo acontecido en las últimas horas también repercutió en zonas comerciales como Mesa Redonda: algunos empresarios decidieron cerrar sus negocios por temor a que se registren saqueos. Además, tras el anuncio del exmandatario sobre la disolución del Congreso, hubo un despliegue de tanquetas en los alrededores del Legislativo como medida preventiva y la Policía Nacional del Perú (PNP) restringió el tránsito en algunas calles. (sic)

(Folios 1499-1501 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

- 5) En la nota periodística del diario *La República*, rotulada “Protestas tras vacancia de Castillo: ¿qué vías están restringidas, según mapa de alerta de Sutran?” (sic), de fecha 10 de diciembre de 2022, a horas 12:02, se informó que luego de 2 días desde que el Congreso

de la República aprobó la vacancia de Pedro Castillo Terrones, las manifestaciones continuaron a favor del expresidente y del adelanto de elecciones; que los protestantes estuvieron agrupados en las principales vías de acceso hacia el sur del país, en regiones como Ica, Andahuaylas, Cusco, Puno y Arequipa; incluso, los gremios de carga pesada anunciaron que se unirían a la paralización; que ante ese escenario, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) recomendó, tanto a la ciudadanía como a las empresas de transporte, evitar exponerse y cancelar viajes a la zona sur del Perú, y puso a disposición un mapa interactivo de alerta, el cual mostraba a los usuarios cómo iba el tránsito y avisaba qué vías estaban bloqueadas por fenómenos climatológicos, falla geológica o movilizaciones.

De igual forma, que las vías que se encontraban restringidas por las protestas, según el mapa de SUTRAN, eran el kilómetro 291 de la carretera longitudinal de la costa sur, ubicado en Ica, debido a las protestas por el cierre del congreso y nuevas elecciones presidenciales, y los kilómetros 921 y 965 de la misma vía, en Arequipa, por las manifestaciones tras la vacancia de Pedro Castillo, precisándose que agentes de la Policía Nacional estuvieron en la zona para evitar el desborde de las medidas de fuerza, así como para apoyar a los ciudadanos que se quedaron varados (folios 1502-1504 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

6) En la nota periodística publicada por el diario *La República*, intitulada “Empresas de transporte interprovincial suspenden viajes al sur del país ante bloqueos de protestantes” (sic), de fecha 9 de diciembre de 2022, a horas 14:06, se informó que el bloqueo de carreteras en la Panamericana Sur generó la cancelación de viajes terrestres, y que los colectivos informales aprovecharon la situación para transportar a pasajeros hasta Pisco por 100 soles; y se desarrolló dicha noticia indicando que ante las protestas y toma de vías en la Panamericana Sur, empresas de transporte terrestre interprovincial emitieron comunicados para informar a la ciudadanía que no iban a poder cumplir con los viajes programadas al sur del país el viernes 9 de diciembre [de 2022], debido a los disturbios que generaron los manifestantes que exigían adelanto de elecciones y mostraban su respaldo al expresidente Pedro Castillo.

Que según informó Canal N, la mayoría de empresas interprovinciales cancelaron los viajes a Ica; sin embargo, ofrecieron el servicio de viaje hacia Pisco y Chincha, ruta que fue rechazada por los usuarios, quienes reclamaron por el alza del precio de los pasajes, que oscilaban entre los 90 y 150 soles; que los colectivos informales aprovecharon la convulsionada situación para ofrecer viajes hasta Pisco, Chincha y Paracas, por un costo de 100 soles; y que la empresa Civa indicó, por medio de un comunicado en sus redes sociales, que “Debido a los bloqueos de la carretera Panamericana Sur en Ica, nuestros servicios hacia el sur del país quedan suspendidos hasta próximo aviso”; la empresa Perú Bus también canceló sus viajes programados para el viernes 9 de diciembre, y en una misiva indicó: “Por las acciones violentas y piquetes que se vienen dando por un grupo de violentistas en la zona sur del país, específicamente ubicados en la Panamericana Sur, en la ciudad de Ica, las empresas agremiadas han suspendido sus servicios para la zona sur hasta que la situación se restablezca”; y Cruz del Sur canceló todos sus servicios desde y hacia el sur, incluidos los del circuito sur que considera las rutas de Arequipa-Puno, Cusco-Puno y Cusco-Puerto Maldonado, en los tramos de ida y vuelta. (Folios 1505-1507 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

De otro lado, la defensa del acusado Castillo Terrones señaló que este documento acredita que lo que se menciona en los medios de comunicación no fue una reacción directa al mensaje presidencial; que solamente se ven grupos de manifestantes con una agenda política: cierre del Congreso y nuevas elecciones; no pedían, en ninguno de los contextos, el retorno de Pedro Castillo a la presidencia; solamente pedían nuevas elecciones; y que esta prueba, más bien, destruye el nexo causal con respecto al delito de tranquilidad pública que vincula a Castillo Terrones; no obstante, al respecto ha de mencionarse que la

relevancia de esta prueba será evaluada por este Tribunal Supremo con las demás pruebas actuadas en juicio.

- 5) **DOCUMENTAL 12: Acta Fiscal¹⁷⁸, del 12 de diciembre de 2022**, con la cual se incorporó 2 comunicados publicados vía Twitter por el Ministerio de Educación (@MineduPeru), el 7 de diciembre del 2022, mediante los cuales señaló lo siguiente:

1) "COMUNICADO: El Ministerio de Educación ante los hechos suscitados en el país comunica lo siguiente: - A directores y promotores de las instituciones educativas públicas y privadas, tomar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal que labora en sus instalaciones educativas durante el turno mañana. - Para este miércoles 7 de diciembre se suspenden, en todo el territorio nacional, las clases del turno tarde y noche de las instituciones de educación básica, técnico-productiva y superior universitaria, con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa. San Borja, 7 de diciembre de 2022." 2) "COMUNICADO: En relación con la aplicación de la Prueba Nacional de ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2022, y ante los hechos suscitados en el país, el Ministerio de Educación informa lo siguiente: - La aplicación de la Prueba Nacional se desarrollará con total normalidad en la fecha asignada a cada grupo de inscripción (este viernes 9 o domingo 11 de diciembre) en los más de 400 centros de evaluación habilitados en todo el territorio nacional. - El Minedu ha trabajado teniendo en cuenta las medidas de seguridad pertinentes en la elaboración de las pruebas, su resguardo y traslado respectivo, con la finalidad de garantizar su confidencialidad para una evaluación transparente y en igualdad de condiciones para todas y todos los postulantes. Invocamos la tranquilidad de los más de 315 000 docentes postulantes y los exhortamos a seguir las recomendaciones indicadas por el Minedu para el desarrollo de una jornada de evaluación ordenada y segura. San Borja, 7 de diciembre de 2022.

En esta acta se da cuenta de 2 comunicados que emitió el Ministerio de Educación (MINEDU) el 7 de diciembre de 2022 ante los hechos suscitados en dicha fecha (disolución del Congreso y posterior vacancia presidencial), mediante los cuales, por un lado, indicó a los directores y promotores de las instituciones educativas públicas y privadas que tomen las acciones necesarias para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal que labora en sus instalaciones educativas durante el turno mañana; y comunicó que para ese día, miércoles 7 de diciembre de 2022, quedaban suspendidas, en todo el territorio nacional, las clases de turno tarde y noche de las instituciones de educación básica, técnico-productiva y superior universitaria, con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa (folio 1509 Tomo V Cuaderno de Pruebas); y, por otro lado, informó que la aplicación de la prueba nacional de ingreso a la carrera pública magisterial 2022 se iba a desarrollar con normalidad en la fecha asignada a cada grupo de inscripción (viernes 9 o domingo 11 de diciembre) en los más de 400 centros de evaluación habilitados en el territorio nacional; y que el MINEDU ha tenido en cuenta las medidas de seguridad pertinentes en la elaboración de las pruebas, su resguardo y traslado, con la finalidad de garantizar su confidencialidad para una evaluación transparente y en igualdad de condiciones para todos los postulantes; e invocó a la tranquilidad a los más de 315000 docentes postulantes, y los exhortó a que sigan las recomendaciones indicadas por el MINEDU para el desarrollo de una jornada de evaluación ordenada y segura (folio 1510 Tomo V Cuaderno de Pruebas).

De otro lado, la defensa del acusado Castillo Terrones señaló que esta prueba desvirtúa completamente la existencia de una perturbación grave, y demuestra, más bien, que el Estado consideró la situación bajo control, que estaba normalizado el mismo día de los hechos; no obstante, su relevancia será evaluada por este Tribunal con las demás pruebas actuadas en juicio.

¹⁷⁸ Fs. 1508-1510 Tomo V del Cuaderno de Pruebas.

- 6) DOCUMENTAL 14: Nota de Información N.º 3476-2022-1IPJ¹⁷⁹, del 3 de diciembre de 2022, Asunto: FACTOR DE ASUNTOS DE SEGURIDAD GUBERNAMENTAL: RESPONDE A LA AMENAZA "AFECTACIÓN AL ESTADO DEMOCRÁTICO". Posible toma por asalto las instalaciones del Congreso de la República, por grupos radicales de izquierda; donde se señala lo siguiente:

Se informa lo siguiente: A. El 03DIC2022, personal 119J viene OEBI., dentro del área de competencia y de responsabilidad funcional, con la finalidad de detectar, alertar y neutralizar en forma oportuna posibles planes y/o acciones de fuerza por parte de organizaciones gremiales, políticas, colectivos y similares que pretendan afectar los poderes del Estado y el Orden Constitucional. B. Sobre el particular, se tomó conocimiento sobre posible toma por asalto las instalaciones del Congreso de la República, al parecer grupos paramilitares o de Ultra Izquierda Radical; en respaldo del Sr. Presidente de la República Pedro Castillo Terrones. C. Por lo expuesto, no se descarta que grupos radicales de izquierda, intenten tomar el poder legislativo, en respaldo al Jefe de Estado, sobre posible 'Vacancia presidencial', por parte del Legislativo; teniendo en cuenta la citación para el debate y votación sobre la Vacancia presidencial el 071500DIC2022. Asimismo, se recomienda se OEBI permanente para neutralizar y contrarrestar algún ataque por parte de grupos radicales.

Esta documental deja constancia de la información que recabó un efectivo policial de inteligencia el día 3 de diciembre de 2022, en virtud del *Plan de Actividades de Inteligencia "Actividades contra los poderes del Estado y el orden interno"*, donde se aprecia que, en esa fecha, dicho efectivo policial, con la finalidad de detectar, alertar y neutralizar en forma oportuna posibles planes y/o acciones de fuerza por parte de organizaciones gremiales, políticas, colectivos y similares que pretendan afectar a los poderes del Estado y el orden constitucional.

Tomó conocimiento sobre una posible *toma por asalto (sic)* de las instalaciones del Congreso de la República por *grupos paramilitares o de ultra izquierda radical (sic)*, en respaldo del entonces presidente Pedro Castillo Terrones; por lo que, no descartó que *grupos radicales de izquierda (sic)* intenten tomar el Poder Legislativo en respaldo al Jefe de Estado por la posible vacancia presidencial por parte del mencionado poder; ello debido a que la citación para el debate y votación sobre la vacancia presidencial era para el 7 de diciembre de 2022; y, asimismo, recomendó se *OEBI (sic)* permanente para neutralizar y contrarrestar algún ataque por parte de grupos radicales.

La defensa del acusado Castillo Terrones cuestionó cuál era el nexo causal de este documento con el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública y con el mensaje presidencial; e indicó que es un documento nulo, ya que no tiene a alguien que acredite su existencia; no obstante, su relevancia será evaluada por este Tribunal Supremo con las demás pruebas actuadas.

- 7) DOCUMENTAL 18: Nota Informativa N.º 202201763164-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP/UNISEESP CENTRO¹⁸⁰ del 7 de diciembre de 2022, elaborada por el Comandante PNP Jorge Antonio Celadita Fuentes, Jefe de la UNISEESP ESTE, donde indica:

I. El 072200DIC2022, el Comandante PNP Jorge Antonio CELADITA FUENTES, Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Centro (UNISEESP CENTRO), con celular N.º 993543355, da cuenta que el día de la fecha a horas 08:00, de conformidad al documento de la referencia, el suscrito al mando de UN (01) Oficial PNP y CIENTO CINCUENTA (150) Suboficiales PNP, se constituyeron a la Plaza San Martín – Cercado de [REDACTED], con la finalidad de realizar servicio policial de prevención, seguridad y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de la movilización denominada "MOTIVOS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]", convocada por diversos colectivos y organización sociales a partir de las 10:00 horas. II. En el lugar antes mencionado, se dispuso la cobertura de los servicios en los puestos estratégicos a

¹⁷⁹ F. 1518 Tomo V del Cuaderno de Pruebas.

¹⁸⁰ F. 1560 (anverso y reverso) Tomo V del Cuaderno de Pruebas.

fin de garantizar la seguridad y el orden público, instalando rejas metálicas en todo el perímetro de la referida plaza, teniendo en consideración que en la zona central se encontraban un aproximado de CIEN (100) simpatizantes del gobierno de turno; siendo las 12:30 por orden superior se procedió con el desplazamiento de la totalidad del dispositivo policial hacia el frontis de la Región Policial [REDACTED], ubicado en la CDRA. 04 de la Av. España-Cercado de [REDACTED], con motivo de la detención del Sr. Pedro CASTILLO TERRONES, procediendo a instalar los servicios con la totalidad del personal PNP en los cruces Av. España con Alfonso Ugarte, Av. España con Jr. Washington y Av. Bolivia con Jr. Chota en cantidad de efectivos policiales necesarios, siendo las 15:30 se constató que en el frontis de la Prefectura de [REDACTED] con dirección de Oeste a Este, se instalaron un aproximado de TRESCIENTOS (300) manifestantes en contra del gobierno de turno, asimismo, a horas 16:47 se contó con el apoyo del MAY PNP Luis Miguel HURTADO MICHIELI al mando de dos (02) Oficiales y CIEN (100) S.O PNP pertenecientes a DIROES; a horas 17:00 se hicieron presentes un aproximado de OCHOCIENTOS (800) manifestantes en apoyo al ex presidente de la República, situándose en el cruce de la Av. España con Jr. Chota y en la pista del frontis de la DIRINCR PNP, del grupo antes mencionado un aproximado de QUINIENTOS (500) personas se trasladaron a las intersecciones de la Av. España con Av. Alfonso Ugarte, quienes procedieron a desprender los adoquines de concreto que se encontraban en el separador central, lanzándolos contra el personal policial, y como consecuencia de ello resultó roto UN (01) escudo anti motines, siendo controlados con el uso de los medios de policía y el empleo de agentes químicos, TRES (03) Artificios Cuádruples Lacrimógenos (Granadas lacrimógenas de mano) y TRES (03) cartuchos de calibre 37/38, lográndose restablecer el orden público y siendo desplazados hasta la Plaza Bolognesi, en donde permanecieron hasta las 21:30 que, paulatinamente se retiraron en diferentes direcciones, posteriormente la totalidad del personal policial al notar la ausencia de los manifestantes de todos los puestos antes señalados por disposición superior retornó a esta unidad.

Este medio de prueba documenta lo que informó el Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Centro (UNISEESP CENTRO), Comandante PNP Jorge Antonio Celadita Fuentes, a su superior jerárquico, con relación al servicio policial que realizó el personal de dicha unidad en la Plaza San Martín – Cercado de [REDACTED] y posterior desplazamiento, con motivo de la marcha “Motivos de protesta – La toma de [REDACTED]”, el 7 de diciembre de 2022, donde se aprecia que dicho efectivo policial dio cuenta que en esa fecha, a las 08:00 horas, de conformidad con la Orden de Operaciones n.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO, del 6 de diciembre de 2022, se constituyó, con 1 oficial PNP y 150 suboficiales PNP, a la Plaza San Martín – Cercado de [REDACTED], con la finalidad de realizar servicio policial de prevención, seguridad y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de la movilización denominada “Motivos de protesta – La toma de [REDACTED]”, convocada por diversos colectivos y organizaciones sociales a partir de las 10:00 horas; y que en dicho lugar se dispuso la cobertura de los servicios en los puestos estratégicos, a fin de garantizar la seguridad y el orden público, instalando rejas metálicas en todo el perímetro de la referida plaza, teniendo en consideración que, en la zona central se encontraba un aproximado de 100 simpatizantes del gobierno de turno.

Y siendo las 12:30 horas, por orden superior, se procedió con el desplazamiento de la totalidad del dispositivo policial hacia el frontis de la Región Policial [REDACTED], ubicada en la cuadra 4 de la Av. España – Cercado de [REDACTED], con motivo de la detención de Pedro Castillo Terrones, procediendo a instalar los servicios con la totalidad del personal policial en los cruces ubicados en Av. España con Alfonso Ugarte, Av. España con Jr. Washington y Av. Bolivia con Jr. Chota, en cantidad de efectivos policiales necesarios; siendo las 15:30 horas se constató que en el frontis de la Prefectura de [REDACTED], con dirección de Oeste a Este, se instalaron un aproximado de 300 manifestantes en contra del gobierno de turno; a las 16:47 horas se contó con el apoyo del Mayor PNP Luis Miguel Hurtado Michieli al mando de 2 oficiales y 100 suboficiales PNP pertenecientes a la DIROES.

A las 17:00 horas se hicieron presentes un aproximado de 800 manifestantes en apoyo al expresidente de la república, situándose en el cruce de la Av. España con Jr. Chota y en

la pista del frontis de la DIRINCRI PNP, y de ese grupo un aproximado de 500 personas se trasladaron a las intersecciones de la Av. España con Av. Alfonso Ugarte, quienes procedieron a desprender los adoquines de concreto que se encontraban en el separador central, lanzándolos contra el personal policial, y como consecuencia de ello resultó roto un escudo antimotines, siendo controlados con el uso de los medios de policía y el empleo de agentes químicos (3 artificios cuádruples lacrimógenos –granadas lacrimógenas de mano– y 3 cartuchos de calibre 37/38), lográndose restablecer el orden público y siendo desplazados hasta la Plaza Bolognesi, donde permanecieron hasta las 21:30 horas y paulatinamente se retiraron en diferentes direcciones; y posteriormente la totalidad del personal policial, al notar la ausencia de los manifestantes en todos los puestos señalados, por disposición superior retornó a la UNISEESP CENTRO.

De otro lado, la defensa del acusado Castillo Terrones señaló que este documento es importante porque ahí se menciona que las personas que estuvieron presentes en aquel momento fueron superadas por la Policía Nacional del Perú, y no se puede mencionar una grave perturbación a la tranquilidad pública cuando la Policía superó a ese grupo que, de acuerdo a la versión policial, apoyaba a Pedro Castillo; no obstante, tal argumento no resulta ser de recibo porque el hecho de que la PNP haya logrado controlar al gran número de manifestantes que hubo, no implica *per se* que en ese interín no se haya producido alguna perturbación a la tranquilidad pública, lo cual corresponde que sea determinado en el curso del proceso con el mérito de las pruebas disponibles.

Asimismo, indicó que teniendo en cuenta las horas, a las 14:30 horas Pedro Castillo ya se encontraba detenido, es decir, su función presidencial ya estaba suspendida, y a las 03:00 de la tarde ya había una nueva presidenta, y su defendido ya no tenía capacidad de dirigir absolutamente a nadie; sin embargo, dicho argumento tampoco resulta ser de recibo porque el hecho materia de imputación en este extremo es que el acusado Castillo Terrones perturbó gravemente la tranquilidad pública a partir del mensaje a la nación que emitió el 7 de diciembre de 2022, cuando aún era presidente de la república, y no se hace alusión a otro acto que haya generado tal consecuencia; por ende, no es atendible tal objeción.

DE LOS ACUSADOS:

- 1) DOCUMENTAL 1: Cuatro reportes periodísticos¹⁸¹ (copia simple), en los que se aprecia a pobladores solicitando el cierre del congreso, lo que conllevó al entonces presidente de la república, Castillo Terrones, a leer el mensaje de la nación. Cuyos titulares indican lo siguiente:

En Puno le piden a Castillo que cierre el Co...”; “Perú: miles de seguidores de Castillo demandan el cierre del Congreso”; “Miles de personas marchan en Perú en apoyo a Castillo y piden el cierre del Congreso opositor”; y “Congreso de la República cierra el 2022 con récord de desaprobación.

Este Tribunal advierte que la prueba Documental 1, está conformada por 4 recortes de reportes periodísticos (imágenes), los cuales, debido a que no tienen fecha, se identifican con la descripción de sus titulares:

1. “En Puno le piden a Castillo que cierre el Co...”, folio 1561. Además de dicho titular se observa la imagen de un estrado con algunas personas, presuntamente ubicado en las afueras de una municipalidad.
2. “Perú: miles de seguidores de Castillo demandan el cierre del Congreso”, folio 1562. Esta imagen correspondería a un recorte o captura de una noticia digital. En el copete se consignó: “El cierre del Congreso, la redacción de una nueva Constitución y el cese de una supuesta persecución política al presidente Pedro Castillo, éstos fueron los principales pedidos que unieron a miles de personas en [REDACTED]. Los manifestantes se

¹⁸¹ Fs. 1561-1564 Tomo VI Cuaderno de Pruebas.

plantaron frente a la sede del poder legislativo y se presentaron algunos enfrentamientos con la Policía del país”.

En el cuerpo se expuso: “Un grito en apoyo al presidente peruano, Pedro Castillo, retumbó en las calles de [REDACTED]. Miles de personas se reunieron en la capital del país latinoamericano pidiendo el cierre del Parlamento, controlado mayoritariamente por las fuerzas opositoras y el cese de la que denominaron como “persecución política” al mandatario”. “La Toma de [REDACTED]” fue el nombre con el que los manifestantes bautizaron la movilización que comenzó en las horas de mañana con la concentración de un centenar de personas frente a las instalaciones del Congreso de la República. Una concentración que generó bloqueos del paso vehicular de la avenida Abancay, una de las principales de la ciudad. “Más tarde, miles de personas llegaron de diferentes partes del país en una suerte de contraprotesta a las manifestaciones del pasado 5 de noviembre, en las que se pidió de manera multitudinaria la destitución del presidente”. Además, se observa una imagen de personas aparentemente en una protesta.

3. “Miles de personas marchan en Perú en apoyo a Castillo y piden el cierre del Congreso opositor”, folio 1563. En el copete se consignó: “El presidente Pedro Castillo ha enfrentado diversas crisis desde su llegada al poder, incluido un pedido de destitución que se mantiene bajo proceso investigativo”. En el cuerpo se expuso: “[REDACTED] — Miles de personas marcharon el jueves en Perú, en apoyo al presidente izquierdista Pedro Castillo y exigieron el cierre del Congreso dominado por la oposición, trasladando a la calle la fuerte polarización política que sufre el país andino”. “La marcha, denominada ‘La toma de [REDACTED]’ y convocada por sindicatos, partidos de izquierda cercanos a Castillo y grupos civiles, llegó hasta las inmediaciones del Congreso, que fue acordonado por policías que llevaban cascos y escudos de plástico”. “Las fuerzas de seguridad habían colocado rejas de fierro cerca al Congreso más temprano, cuando la policía lanzó bombas lacrimógenas para evitar el avance de manifestantes”. “El Congreso suspendió, en la víspera, su reunión plenaria de jueves ante posibles ‘actos de violencia’ durante la marcha”. “‘Castillo es del pueblo’ y ‘Cierren el Congreso’ decían en su mayoría las pancartas de los manifestantes. En otras figuraban fotos de algunos legisladores de oposición acusados de corrupción, pegados en ataúdes de cartón, en protesta”. Además, en la imagen se observa a una persona sosteniendo la bandera nacional frente a un grupo de policías con escudos.
4. “Congreso de la República cierra el 2022 con record de desaprobación”, folio 1564. En el copete se consignó: “La representación nacional, presidida por José Williams, acaba este año con una fragmentación de bancadas y el 13 por ciento de respaldo de la ciudadanía”. En el cuerpo se expuso: “El Congreso de la República cierra este 2022 con un alto rechazo de la ciudadanía. La última encuesta de Ipsos Perú, desglosada por el diario El Comercio, muestra que posee, en la actualidad, cerca del 82 por ciento de desaprobación a comparación de lo que registraba a inicios de este año: 68 por ciento. Cifra récord en los últimos 20 años”.
Además, estamos ante cuatro imágenes o fotografías de publicaciones periodísticas, sin fecha cierta, ni certificación de fuente. Sobre la fecha, de su contenido se puede inferir: a) Las imágenes descritas en los apartados 1, 2 y 3, serían anteriores al 7 de diciembre de 2022, es decir, antes del mensaje presidencial dado por Castillo Terrones, por el cual anunció el cierre del Congreso, ya que en ellas se hace alusión a un pedido de la población pidiendo el cierre de dicha institución. b) La imagen del acápite 4, temporalmente, hace alusión al cierre del año 2022; por lo que sería de fecha posterior al 7 de diciembre de 2022, aproximadamente de los últimos días de diciembre de 2022 o primeros días de enero de 2023.

Estas imágenes contextualizan la coyuntura política y social, que se habría dado durante el gobierno del acusado Castillo Terrones, pues informan sobre marchas y protestas de un

sector de la población, que no aprobaba la gestión del Congreso de la República, así como una referencia a una encuesta de desaprobación al Congreso; sin embargo, como ya se mencionó, no se tiene certeza sobre su fuente u origen.

Ahora bien, durante la oralización de este medio de prueba el abogado defensor del acusado Castillo Terrones, en concreto, argumentó que dichos recortes periodísticos reflejaban los sentimientos colectivos y la desaprobación de la población (encuestas de desaprobación) de la gestión del Congreso de la República. Sostuvo que quienes los habían elegido ya no se sentían representados; por lo que, el cierre del Congreso no fue una decisión autoritaria, sino una respuesta al “clamor popular”, ya que él habría actuado como receptor y ejecutor de esta demanda social. Cabe destacar que incluso reconoció la inconstitucionalidad de la medida dispuesta. Asimismo, las defensas de los acusados Chávez Chino, Torres Vásquez, Lozada Morales y Venero Mellado, sostuvieron que estas imágenes no muestran un levantamiento armado, sino protestas pacíficas protegidas constitucionalmente, pues la policía aparecía cumpliendo su rol y no como parte de una rebelión.

Por su parte, los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría, destacaron que estos documentos acreditarían protestas masivas, bloqueos y enfrentamientos con el personal policial; y que el contexto previo demostraría que el mensaje presidencial no fue improvisado, ya que reconocer que este se emitió en respuesta a un “clamor popular”, evidenciaría que no fue espontáneo.

Al respecto, consideramos que, si bien estos recortes periodísticos contextualizan el conflicto social que existía y dan cuenta de una crisis de legitimidad del Congreso, no puede afirmarse que el mismo demuestra la licitud del acto presidencial ni la existencia o no de una rebelión armada, lo que se tendrá en consideración en la valoración conjunta de la prueba.

- 2) DOCUMENTAL 6: Acta fiscal de extracción de información de copia espejo, ofrecida por Torres Vásquez. Relacionada con el informe pericial de análisis Forense N.º 326-2023 del 1 de diciembre de 2023.

Este documento corresponde al **acta fiscal de extracción de información de copias espejo**, esta diligencia fue programada a través de la Disposición N.º 06, del 9 de febrero de 2023, y se llevó a cabo el 14 de febrero de 2023, a las 14:32 horas, en la sede de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria.

Contó con la intervención del abogado Marco A. Carbajal Valencia, en representación de la citada Fiscalía; la abogada Alexandra Esther Figueroa Acuña, en representación de la Procuraduría General del Estado; y el ingeniero Irving Lyonel Solsol Vilca, especialista en Tecnología de la Información para Ciberdelincuencia de la Unidad Fiscal Especializada de Ciberdelincuencia. Asimismo, en dicho documento, se dejó constancia de la incomparecencia de las defensas técnicas de los investigados Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres Vásquez.

Durante la diligencia, se examinaron las siguientes evidencias:

a) Evidencia N.º 02: Se encontraba dentro de un sobre manila y etiquetada como “MINISTERIO DE VIVIENDA – EVIDENCIA N.º 02 – Conforme el Acta de Deslacrado, Extracción de Información y Copia Espejo de fecha 09.12.2022 (Contiene muestras N.º 12, 13, 16, 18, 11, 10, 05 y 02 del Ministerio de Vivienda)”. Sin embargo, se dejó constancia que, al realizarse el deslacrado, en su interior se halló lo siguiente: i) 1 memoria externa Toshiba 4TB, modelo DTB440, serie 22JBT017TX1H, color negro. ii) 1 memoria externa Toshiba 2TB, modelo DTB440, serie 72HHT0JJTVEH, color negro. Así, se tiene que, dado que estos dispositivos no fueron considerados para análisis, el fiscal ordenó su relacrado en el mismo sobre, del que fueron extraídos.

b) Evidencia N.º 03: Se encontraba dentro de un sobre manila y etiquetada como “MINISTERIO DE VIVIENDA Y GABINETE DE ASESORES DE PALACIO DE GOB. –

EVIDENCIA N.º 03 – Conforme a las dos Acta de Deslacrado, Extracción de Información y Copia Espejo de fecha 10.12.2022 y 11.12.2022 (Contiene muestras N.º 19, 09, 20, 03, 25, y 28 del Ministerio de Vivienda y Muestra N.º 02 del Gabinete de Asesores de Palacio de Gob.). Sin embargo, se dejó constancia que al realizarse el deslacrado, en su interior se halló: i) 1 memoria externa Toshiba 4TB, modelo DTCA4O, serie 82ACTOQ7TVHH, color negro; y ii) 1 memoria externa Toshiba, modelo DTB 440, 4TB, serie 22JFT0N6TX1H, color negro.

c) **Evidencia N.º 01:** Se encontraba dentro de un sobre manila, etiquetado como “GABINETE DE ASESORES DE PALACIO DE GOB. Y MINISTERIO DE VIVIENDA – EVIDENCIA N.º 01 – Conforme a las dos Actas de Deslacrado, Extracción de Información y Copia Espejo de fecha 09.12.2022 (Contiene las muestras N.º 05, 06, 07, 10 el Gabinete de Asesores de Gob. y las N.º 14 y 15 del Ministerio de Vivienda)”. En su interior se halló: i) 1 memoria externa Toshiba 4TB, modelo DTB440, serie 12CAT1HDTM2H, color negro. ii) 1 memoria externa Toshiba 4TB, modelo DTB440, serie 22JBT01HTX1H, color negro.

El análisis se centró en la Evidencia N.º 1, que contenía muestras del Gabinete de Asesores y del Ministerio de Vivienda, se seleccionó una memoria externa Toshiba, con serie **22JBT01HTX1H**, para ser examinada. Para el análisis de la memoria se utilizó un bloqueador de escritura TABLEAU forensic USB 3.0 (código patrimonial 0529711) y el software forense Autopsy (versión 4.19.3). En dicha memoria externa se encontró:

a) Carpeta “MUESTRA 06”, modificada el 9 de diciembre de 2022 a las 16:40 horas.

b) Carpeta “MUESTRA 10 – PALACIO”, modificada el 9 de diciembre de 2022 a las 19:13 horas.

c) Documento: 1 year Standard Limited Warrant.pdf, modificado el 28 de octubre de 2020, a las 04:46 horas.

Dentro de la carpeta “**MUESTRA 10 – PALACIO**”, se halló el archivo “2022_12_19_13_24_WD10EZEX-60ZF5A0_WD-WCC1S4036590_CF 268-2022”, el cual contenía la imagen forense “WCC1S4036590.E01”, que fue analizada con el software forense “Autopsy (versión 4.19.3)”. En el acta se dejó constancia que, inicialmente se ingresó al historial de accesos web, donde se evidenció el registro con apertura de un archivo denominado “**MENSAJE.DOCX**”. El análisis de los metadatos de este archivo reveló que fue accedido el 7 de diciembre de 2022 a las 11:42:46, mediante el navegador Microsoft Edge, desde un dispositivo de almacenamiento externo etiquetado como “F”, cuya ruta era: “F:/MENSAJE.DOCX”.

Asimismo, al efectuar una búsqueda sobre todo el contenido de la copia espejo con la palabra clave “**MENSAJE.DOCX**”, se encontró este **archivo que fue creado el 6 de diciembre de 2022 a las 22:58:02** y su modificación el 7 de diciembre de 2022 a las 06:42:46, advirtiéndose que el almacenamiento externo F, tenía la etiqueta de denominación “MARCO”. Así, al efectuar una búsqueda del registro de dispositivos USB conectados, se identificó que el 7 de diciembre de 2022 a las 06:32:10 horas, se registró la conexión del dispositivo USB Kingston Data Traveler 100G3/g4/SE9 G2/50.

Al finalizar la diligencia, el fiscal dispuso que se realice una copia íntegra de la carpeta **Muestra 10 – Palacio** en un disco duro externo marca Seagate de 10TB (SN: NAC92X0K), luego de lo cual se procedió a su lacrado a las 21:09 horas.

Ahora bien, durante el debate probatorio, la defensa de Torres Vásquez cuestionó la pertinencia del acta de extracción y argumentó que el archivo MENSAJE.DOCX, no se encontró en su oficina o domicilio, sino en el Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno, lugar donde él no trabajaba. Además, señaló que el documento carecía de contenido (lo que destacó también la defensa de Lozada Morales) y que las horas registradas no coincidían con su presencia física en el lugar.

Por su parte, el representante del Ministerio Público sostuvo que los datos sobre la creación, modificación y acceso del archivo demostraban que este fue elaborado y usado como mensaje presidencial, inferencia que fue rechazada por la defensa del acusado

Torres Vásquez, ya que, a su criterio, carece de una base lógica y probatoria. Al respecto, sobre la ubicuidad de la muestra incautada y su relación con el acusado Torres Vásquez, esta se determinará de manera concreta en la valoración conjunta de la prueba. Asimismo, su relación con el objeto procesal del delito de rebelión se encuentra justificada, ya que estamos ante datos sobre la creación, modificación y acceso sobre el archivo "MENSAJE.DOCX", que, según la tesis acusatoria, estaría relacionada con el mensaje a la nación que habría leído el acusado Castillo Terrones.

Finalmente, la defensa del acusado Castillo Terrones y la tercera legitimada denunciaron deficiencias en la cadena de custodia del archivo "MENSAJE.DOCX", pues no se habría seguido el procedimiento legalmente establecido en el Reglamento 729-2006, pues se mezclaron muestras de distintas procedencias en un mismo sobre (Ministerio de Vivienda y Gabinete de Asesores de Palacio de Gob.). Al respecto el Tribunal que, dicho cuestionamiento deberá ser resuelto en la valoración conjunta.

- 3) DOCUMENTAL 9: Plan de operaciones N.º 258-2022-REGION POLICIAL [REDACTED]/UNIPLEDUOFIPLO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]". AL PGO N.º 01-2022-SCG-PNP/DIVECS "CONFLICTOS SOCIALES-2022"¹⁸², del 6 de diciembre de 2022, suscrito por el general Manuel Elías Lozada Morales, jefe de la Región Policial (REGPOL) [REDACTED] y el coronel Victor A. Valverde Salazar, jefe OFIPLO la de REGPOL [REDACTED]. Este plan de operaciones estuvo comandado por el general Lozada Morales, en su condición de jefe de la REGPOL [REDACTED].

Para ejecutar operaciones policiales de seguridad, prevención, inteligencia, control del orden público y tránsito vehicular, orientadas a la intervención y/o detención (por mandato judicial o flagrancia delictiva) antes, durante y después de las diversas medidas de protesta que vienen convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual Gobierno y el Congreso de la República, exigiendo la salida del Presidente de la República, Sr. Pedro Castillo Terrones y el cierre del Congreso, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del Estado ubicados en el centro de [REDACTED], a desarrollarse el 07 y 08DIC2022, a partir de las 10:00 horas; con la finalidad de anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atenten contra el bienestar general de la población, el patrimonio público y privado y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas en la jurisdicción de la REGPOL- [REDACTED]. ORGANIZACIÓN: A. COMANDO: 1. Comando General: Gral. PNP Manuel Elías Lozada Morales, jefe de la Región Policial [REDACTED]. 2. Comandos operativos: Cnrl. PNP Elmer Iván Romero Vega, jefe de la DIVPOL CENTRO 1; Cnrl. PNP Oscar Miguel Sáenz Fajardo, jefe de la DIVSEESP; Cnrl. PNP Javier Helder Vella Arangoitia, jefe de la DIVEME; Cnrl. PNP Daniel Villanueva Yana, jefe de la DIVOEEV. 3. Jefes operativos: Cmdtes. PNP jefes de la UNISEESP, DEPEMES, Halcones, UDEX, Escuadron Verde y comisarios de sus respectivas jurisdicciones. B. FUERZAS: 1. Propias: REGPOL-[REDACTED]. 2. Apoyo: DIRIN, DIRSAPOL y DIRAVPOL. DIRNOS: DIRTTSV y DIRSEEST. DIRNIC: DIRINCRI, DIRANDRO, DIRMEAMB y DIRCOTE. REGPOL-CALLAO (Por disposición del COMASGEN-PNP) Con un total de total de 581 efect., 48 mot., 4 drones, 2 amb. y 1 helicp. PERSONAL POLICIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE CAPTURA (ZONA DE ACCIÓN), con un total de 142 efectivos: ESCOPER (REGPOL [REDACTED]) con 96 efectivos divididos: 1ER SECTOR: 7 OO y 49 SO, 2DO SECTOR: 3 OO y 21 SO, 3ER SECTOR: 2 OO y 14 SO; y DIVASSOC (DIRSEEST) con 46 efectivos divididos: 1ER SECTOR: 14 SO, 2DO SECTOR: 01 OO y 16 SO, 3ER SECTOR: 1 OO y 14 SO. CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE OBSERVACIÓN, VIGILANCIA Y BUSQUEDA DE INFORMACIÓN (DIRCOTE, DIRSEEST, DIRINCRI) ZONA ADYACENTE E INFLUENCIA, con un total de 110 efectivos, divididos de la siguiente manera: DIRCOTE: 3 OO y 27 SO, DIRINCRI: 4 OO y 36 SO, y DIRSEEST: 2 OO y 38 SO. 3. Control: Inspectoría General (por disposición de la COMGEN-PNP). 4. Apoyo externo: Fuerzas Armadas (Decreto Supremo N.º 131-2022-PCM del 29OCT2022). II. SITUACIÓN. A. ANTECEDENTES (...). B. HECHOS: 1) El 10 NOV 22, desde las 04:30 am, en el Congreso de la República, Plaza San Martín, se desarrollaron medidas ante la denominada "Toma de [REDACTED]", en apoyo al gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones, contando con un aproximado de 3600 manifestantes quienes realizaron enfrentamientos con personal PNP a la altura de Av. Abancay con Jr. Junín, al intentar ingresar a Congreso de la República, generando la réplica de hechos suscitados en diversos MMCC. 2) El 20 NOV 22, se llevaron a cabo medidas de protesta en favor y en contra del presidente Pedro Castillo Terrones, durante la convocatoria "Reacciona Perú II", en donde agrupaciones sociales, militares en retiro, entre otros sumaron un aprox. de 1100 personas quienes se

¹⁸² Fs. 1736-1788 (anverso y reverso) Tomo VI Cuaderno de Pruebas admitida por el acusado Lozada Morales.

manifestaron en contra del gobierno actual. 3) El 11 NOV22, la subcomisión de acusaciones constitucionales del congreso de la república, aprobó la denuncia por el presunto delito de traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo Terrones, dicho informe aprobado con 11 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, recomendaría inhabilitarlo para el ejercicio de la función por cinco años. 4) El 29 NOV22, se presentó la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. El documento lleva la firma de 67 parlamentarios como impedimento para continuar en el cargo. 5) El 30 NOV22, José Williams Zapata – Pte. del Congreso, convocó a sesión de pleno para el 011800DIC22, donde se abordaría la nueva moción de vacancia presidencial. 6) El 01 DIC22, el pleno del Congreso aprobó con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo. El debate y votación para decidir la destitución del mandatario se realizará el 071500DIC22. 7) El 01DIC22 el Tribunal Constitucional concedió la medida cautelar y admite demanda competencial del Congreso de la República, siendo entonces que esto impide al ejecutivo que no puede considerar cuestión de confianza presentada por el ex premier Aníbal Torres. 8) El 01DIC22 se dio a conocer el Informe preliminar de visita del grupo de alto nivel del Consejo permanente de la OEA a la república del Perú del 20 al 23 de noviembre de 2022. C. FUERZAS OPONENTES: 1. DDTT y 2. DDCC. D. FUERZAS AMIGAS. (...). E. SUPOSICIONES: (...) 3) Es posible que manifestantes, aprovechando las horas de la madrugada del 03 DIC 22, pretendan ingresar al perímetro de Congreso de la República, Palacio de Gobierno, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, a fin de generar daños a la propiedad pública y privada, no descartando posibles intentos de toma de dichos establecimientos. (...). III. MISION: La REGPOL- [REDACTED] a través de la DIVPOL CENTRO -1 DIVSEESP, DIVEME Y DIVOEEV-L en coordinación con la DIVPOL CENTRO-2 OESTE SUR-1,2,3, NORTE – 1,2,3 ESTE -1,2 DIVREINT –RP [REDACTED] y UNIASJUR con apoyo de la DIRIN, DIRSAPOL, DIRAVPOL Y REGPOL-CALLAO DIRNOS, DIRTTSV, DIRSEEST, DIRNIC:DIRCOTE, DIRANDRO, DIRMEAMB Y DIRINCRI (por disposición de COMASGENCO-PNP), bajo el control y supervisión de la Inspectoría General (por disposición de la COMGEN-PNP con el apoyo de las FFAA, el 07 Y 08DIC22 a partir de las 10:00 horas, ejecutará operaciones policiales de seguridad, prevención, inteligencia, control de orden público y tránsito vehicular, orientadas a la intervención y/o detención (por mandato judicial o flagrancia delictiva) antes, durante y después de las medidas de protesta que vienen convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del Presidente de la República, Sr. Pedro Castillo Terrones y el cierre del Congreso, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del Estado ubicados en el centro de [REDACTED]; con la finalidad de anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atenten contra el bienestar general de la población, el patrimonio público y privado y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas en la jurisdicción de la REGPOL- [REDACTED]. IV. EJECUCIÓN: A. CONCEPTO DE LA OPERACIÓN (...). 1.TIPOS DE OPERACIONES: a) Seguridad y Prevención, b) Inteligencia, c) Orden Público, d) De Control de Tránsito, e) Intervención y detención. 2. SECTORIZACIÓN (...). Zona de acción: PUNTOS DE CONCENTRACIÓN: Plaza San Martín, Plaza dos de mayo, Plaza Bolognesi, Parque Universitario. (...). PUNTOS CRÍTICOS: Congreso de la República, Palacio de Gobierno, Plaza de Armas de [REDACTED], Paseo de los Héroes Navales, Palacio de Justicia, Edificio Carlos Zavala del Poder Judicial, Sede de la Corte Superior de [REDACTED], (Sede Javier Alzamora Valdez, Sede Nuevo Código Procesal Penal, Sede Puno – Carabaya, Sede Virrey, Sede Anselmo Barreto, Sede Progreso, Sede Mansilla, Sede Backus, Archivo Penal Barrios Altos, y otras sedes), Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Sedes del Ministerio Público, Av. La Peruanidad (Campo de Marte), Estaciones del Metropolitano, Local del Partido Político Perú Libre, Sede del Tribunal Constitucional, Av. Nicolás de Piérola y Av. Abancay. 3. FASES DE LA OPERACIÓN: Las operaciones policiales a desarrollarse antes, durante y después y se enmarcará dentro de los parámetros de la prevención, seguridad y control del Orden Público. a. Antes de la Operación: (...) 7) Intensificar el patrullaje motorizado con personal policial y medios en cantidad suficiente en sus respectivas jurisdicciones, a partir de las 00:00 horas del 07 y 08DIC22, en las diferentes áreas de operaciones, para detectar en forma anticipada cualquier acción que ponga en riesgo el normal desarrollo de las actividades ciudadanas; así como detectar actos de alteración del orden público, debiendo comunicar inmediatamente vía orden público; debiendo comunicar inmediatamente vía CEOPOL-REGPOL- [REDACTED] a fin de disponerse el desplazamiento inmediato de personal policial especializado, solicitando de ser necesario el apoyo del DIVSEESP. (...). b. Durante las Operaciones: (...) 2) Intensificar los dispositivos de Servicio de Seguridad y Vigilancia establecidos en la fase que antecede, manteniendo enlace y coordinación entre las Direcciones y Divisiones Especializadas, a fin de viabilizar la toma de decisiones ante cualquier contingencia que se pueda producir durante el desarrollo de las medidas de protesta convocada por los colectivos sociales 3) Observar la siguiente organización de las fuerzas de control de multitudes, en caso de producirse alteraciones del orden público: Grupo de contención y seguridad; grupo de choque; grupo de despeje, barrido y recojo de evidencias, en caso se produzcan bloqueos por las rutas de desplazamiento, debiendo el personal designado ubicarse en lugares estratégicos a bordo de vehículos y en traje civil. (...). 13) Mantener enlace y coordinación con el Comando General, vía CEOPOL – REGPOL- [REDACTED], informando sobre las novedades que se susciten, durante el desarrollo de las operaciones policiales (...). c. Después de las Operaciones: 1) Los

intervenidos, deberán ser conducidos inmediatamente a las comisarias policiales más cercanas, de acuerdo a los procedimientos operativos vigentes. 2) Permanencia de personal UNISEESP a inmediaciones de las áreas de operaciones, como medida preventiva, continuando con el patrullaje motorizado y a pie, mostrando presencia policial ante la ciudadanía con motivo de las diferentes medidas de protestas convocadas. 3) Repliegue Progresivo (previa A/S), del personal policial de la Zona de Acción y adyacente. 4) Los comandos Operativos, al término de los servicios preventivos, remitirán el Informe correspondiente a la CEOPOL REGPOL [REDACTED], dando cuenta de los servicios cubiertos, personal y medios logísticos empleados, novedades registradas y recomendaciones pertinentes; sin perjuicio de dar cuenta con la correspondiente N.I". B. TAREAS GENERALES (...). C. TAREAS ESPECÍFICAS: 1) COMANDO GENERAL: a) Supervisar y direccionar los lineamientos establecidos por la COMASGEN-PNP, para el planeamiento, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de la Operación Policial misionada. b) Adoptar las medidas y disponer las acciones complementarias para el efectivo logro de la misión. c) Mantener informado al COMASGEN-PNP, sobre el desarrollo de la operación policial, estableciendo la estrategia de comunicación. 2) COMANDOS OPERATIVOS: DIVPOL CENTRO-1: a) Dirigir y conducir las operaciones policiales dispuestas en el presente Plan de Operaciones, para el efectivo logro de la misión. b) Asumir el Comando de las Operaciones Policiales, dentro del ámbito de su jurisdicción policial, en coordinación con el Comando Operativo de la DIVSEESP (Zona de Acción – Responsable del Control y Orden Público), instalando los servicios de seguridad, prevención, inteligencia, control del orden público y tránsito vehicular orientadas a la intervención y/o detención, antes durante y después de la denominada "Gran Marcha la toma de [REDACTED]", convocado por diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual gobierno y el Congreso de la República, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del estado ubicados en el centro de [REDACTED], a desarrollarse el 07 y 08 de diciembre 2022, a partir de las 10:00 horas, no descartándose posibles desplazamientos a Palacio de Gobierno, Congreso de la República, entre otros estamentos del Estado, (...). (...) . u) Disponer se intensifique el patrullaje motorizado con personal policial y medios logísticos en cantidad suficiente de las comisarias de su jurisdicción, a partir de las 00:00 horas del 07 y 08 DIC 2022, por los puntos de concentración, posibles recorridos, puntos críticos y otros, para detectar en forma anticipada cualquier acción que ponga en riesgo el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, así como detectar actos de alteración del orden público, debiendo comunicar inmediatamente vía CEOPOL-REGPOL-[REDACTED] a fin de que se disponga el desplazamiento inmediato de personal policial especializado de la DIVSEESP. (...). DIVSEESP: "a) Asumir el Comando de operaciones policiales de Control y Restablecimiento del Orden Público en la Zona de Acción (Congreso de la República, Palacio de Gobierno, Plaza San Martín, Plaza Dos de Mayo, Parque Universitario, Plaza Bolognesi, Poder Judicial (sedes), Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, Paseo de los Héroes Navales, Plaza Grau, Jr Callao, Jr. Junín, Alameda Chabuca Granda, de conformidad con lo señalado en el vienen convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual Gobierno y el Congreso de la República, Sr. Pedro Castillo Terrones, y el cierre del Congreso de la República, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del estado ubicados en el centro de [REDACTED], a llevarse a cabo el 07 y 08 DIC 2022 a partir de las 10:00 horas, debiendo emplear personal policial de su Unidad; así como fuerzas de apoyo, (...). (...) e) Disponer previa A/S, la instalación oportuna de rejas metálicas en intersecciones de Avenidas y jirones, que tienen acceso a la Plaza de Armas y Congreso de la República, entre otros estamentos del estado, a fin de impedir el ingreso de manifestantes a la Zona de Acción, debiendo designar personal policial UNISEESP al mando de oficiales PNP debidamente equipados (equipos antimotines). (...). h) Disponer un servicio de avanzada a las 06:00 horas el 07 y 08 de DIC 2022, en el paseo de los Héroes Navales, Plaza Grau, Plaza San Martín, Plaza Dos de Mayo, Plaza Bolognesi, Parque Universitario, Congreso de la República, Plaza de Armas, Palacio de Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, y otros estamentos del estado (...). i) Designar a Oficiales PNP Jefes de las UNISEESP, para que asuman el mando como jefes operativos de la zona de acción de (Palacio de Gobierno, Congreso de la República, Plaza San Martín, Plaza dos de Mayo, Plaza Bolognesi, Parque Universitario, Paseo de los Héroes Navales, Campo de Marte, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, sedes del Poder Judicial, Plaza Grau, entre otros puntos críticos, con personal y medios logísticos suficientes, conforme a lo indicado en los anexos, quienes establecerán las medidas de seguridad en los indicados puntos, siendo responsables de las operaciones policiales y los encargados de mantener informado de todas las novedades que se registren a su comando Operativo (Jefe DIVSEESP). (...). v) Contará con el apoyo de trescientos (300) efectivos policiales de la DIVEME como reserva táctica, los mismos que deberán encontrarse a las 07:00 horas del 07 y 08 DIC 22 en las instalaciones de la Alameda Chabuca Granda, bajo las órdenes del Jefe DIVSEESP. (...). y) Contar con el apoyo de Doscientos (200) efectivos policiales de la UNISEESP-REGPOL-CALLAO bajo sus órdenes, los mismos que serán distribuidos en la Alameda Chabuca Granda – [REDACTED] (parte Alta y Baja), con uniforme de faena verde azulino, vara de ley. Dicho personal deberá encontrarse a las 07:00 horas el 07 y 08 DIC 22, para apoyar en las operaciones policiales en la jurisdicción de la REGPOL-[REDACTED], durante las medidas de protestas convocadas. z) Contar con el apoyo de cien (100) efectivos policiales de la DIRANDRO, bajo sus órdenes,

los mismos que se encontrarán como RESERVA TACTICA, en el Congreso de la República, con uniforme de faena verde azulino, vara de Ley, dicho personal deberá encontrarse a las 7:00 horas el 07 y 08 DIC2022, para apoyar a la REGPOL-█ en caso de ser requeridos ante graves alteraciones del orden público, que se pueden producir durante la medida de protesta convocadas. aa) Contar con el apoyo de cincuenta (50) efectivos policiales de la DIRMEAMB, bajo sus órdenes, los mismos que serán ubicados en el cruce del Puente Trujillo y Jr Loreto, con uniforme de faena verde azulino, vara de Ley, dicho personal deberá encontrarse a las 07: 00 horas el 07 y 08 DIC 2022, para apoyar en las operaciones policiales en la jurisdicción de la REGPOL-█ durante las medidas de protestas convocadas. bb) Constará con el apoyo de un total de cien (100) efectivos del SOES, DIVPOL OESTE, CENTRO -2, NORTE 1, NORTE 2, NORTE3, ESTE-1, ESTE2, SUR1, SUR2, SUR3, (10 efectivos PNP cada DIVPOL), con equipo completo antimotines, como reserva táctica, bajo sus órdenes, los mismos que deberán encontrarse a las 07:00 horas del 07 y 08 DIC 2022, en las instalaciones del Congreso de la república, en caso de ser requeridos ante graves alteraciones del orden público, que se puedan producir durante la medida de protesta convocadas. (...). DIVEME: a) Asumir el Comando de las operaciones policiales de patrullaje motorizado por la Zona adyacente y de influencia de las áreas de operaciones, antes, durante y después de las medidas de protesta que vienen convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual gobierno y el Congreso de la República, exigiendo la salida del Presidente de la República, Sr. Pedro Castillo Terrones y el cierre del Congreso de desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del estado ubicados en el centro de █, a llevarse a cabo el 07 y 08 DIC22, a partir de las 10:00 horas debiendo emplear personal policial de su Unidad; así como fuerzas de apoyo, (...). d) Designar trescientos (300) efectivos policiales de la DIVEME, con uniforme verde azulino y vara de ley, los mismos que deberán encontrarse a las 07:00 horas del 07 y 08 de DIC 2022 en la Alameda Chabuca Granda, bajo las órdenes del Jefe DIVSEESP. (...). k) Maximizar las tareas de patrullaje, motorizado (DEPEMES COBRA) EL 07 Y 08 DIC2022 a partir de las 00:00 horas por las zonas adyacentes y de influencia de las áreas de operaciones y principales arterias de la capital, debiendo los más antiguos de las unidades motorizadas mantener coordinación con los Jefes Operativos de cada área de operaciones. (...). DIVOEEV-L: a) El Cnrl. PNP Jefe de la DIVOEEV, asume el comando de las operaciones policiales de seguridad en el perímetro externo operaciones policiales de seguridad en el perímetro externo de las instalaciones de Palacio de Justicia y Edificio de las instalaciones de Palacio de Justicia y Edificio Carlos Zavala Loayza, Jr. Cuadros N.º 182-184 Cercado, el 07 y 08 DIC2022 a partir de las 07:00 horas para lo cual empleará (70) setenta y (60) sesenta efectivos policiales del ESCOPER al mando de Oficiales PNP respectivamente (...). b) Disponer que (50) cincuenta efectivos del Grupo Tema al mando de sus respectivos Oficiales PNP, deberán ser distribuidos en el emporio Comercial de Mesa Redonda (...). f) Disponer las medidas de seguridad con personal policial ESCOPER en el perímetro de las siguientes instalaciones, a partir de las 07:00 horas del 07 y 08 de DIC 2022; Tribunal Constitucional 20 ESCOPER y ONPE - Jr. Washington 20 ESCOPER (...). 3. JEFES OPERATIVOS. COMISARIOS COMPROMETIDOS. (...). UNISEESP- DIVSEESP: a) Por disposición del Cnrl. PNP Jefe de la DIVSEESP, asumir mando como jefes operativos de las Zonas de acción de las áreas de operaciones (Palacio de Gobierno, Congreso de la República, Ministerio Público, Poder Judicial, Plaza San Martín, Plaza Dos de Mayo, Plaza Bolognesi, Parque Universitario, Plaza Grau – Cercado entre otros estamentos del estado), siendo los responsables de efectuar las operaciones de control y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de las medidas de protesta convocadas. (...). DEPEMES: (...). b) Maximizar las tareas de patrullaje motorizado, a partir de las 00:00 horas del 07 y 08 DIC 22 por la zona adyacente y de influencia de las áreas de operaciones, así como por puntos considerados como críticos (Banco Central de Reserva del Perú, Centros Comerciales, Centros de Abastos, Estaciones del Metropolitano, Centros financieros, Entidades Bancarias), ante posibles hechos de alteración del orden público, durante el desarrollo de las medidas de protesta convocadas por diversos colectivos. (...). HALCONES: a) Maximizar las tareas de patrullaje motorizado a partir de las 07:00 horas del 07 y 08 DIC22 por la zona adyacente y de influencia de las áreas de operaciones, así como por puntos considerados como críticos (Banco Central de Reserva del Perú, Centros Comerciales, Centros de Abastos, Estaciones del Metropolitano, Centros Financieros, entidades bancarias), ante posibles hechos de alteración de orden público, durante el desarrollo de las medidas de protesta convocadas por diversos colectivos. (...). ESCUADRON VERDE: a) Asumir el mando como jefe operativo de las operaciones policiales de seguridad en el perímetro externo de las instalaciones de Palacio de Justicia y Edificio Carlos Zavala Loayza, con el empleo de (70) setenta y sesenta (60) efectivos policiales del EEVV respectivamente, así como las coordinaciones con el Jefe de la DIVPOL CENTRO 1, el Jefe del Destacamento de Seguridad de Palacio de Justicia y Jefe de Seguridad Integral de la Gerencia General del Poder Judicial. (...). 4. FUERZAS PROPIAS: DIVPOL CENTRO-2, OESTE, NORTE 1,2,3, ESTE 1,2, SUR 1, 2,3: a) Asumir el Comando de las operaciones policiales dentro del ámbito de su jurisdicción policial, en coordinación con el Comando Operativo de la DIVSEESP (Zona de Acción – Responsable del control y orden público); instalando los servicios de seguridad, prevención, inteligencia, control del orden público y tránsito vehicular orientadas a la intervención y/o detención, antes, durante y después de las diversas medidas de protesta que vienen convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor

y en contra del actual gobierno y el Congreso de la república, exigiendo la salida del Presidente de la República Pedro Castillo Terrones y el cierre del Congreso, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del estado ubicados en el centro de [REDACTED]; no descartándose posibles desplazamientos al Congreso de la Republica entre otros estamentos del Estado, a llevarse a cabo el día 07 y 08 DIC 22 a partir de las 10:00 horas. (...). DIVISIÓN REGIONAL DE INTELIGENCIA: f) Asumir el comando del personal policial que conforman los Equipos de observación y búsqueda de información (DIRINCRI, DIRSEEST Y DIRCOTE), siendo el encargado de su distribución en la zona adyacente y de influencia de Palacio de Gobierno, Congreso de la República, Paseo de los héroes Navales, Plaza San Martín, Plaza Dos de mayo, Plaza Bolognesi, Parque Universitario a las 07:00 horas del 07 y 08DIC2022; asimismo el personal policial que conforman los Equipos de observación y búsqueda de información se concentrarán en las instalaciones de la UNISEESP CENTRO a las 08:00 horas del 06DIC2022, lugar donde les impartirá instrucción y conformará los Equipos de observación vigilancia y búsqueda de información (...). (...). 5. DIRECCIONES ESPECIALIZADAS PNP DE APOYO (Por disposición del COMASGEN-CO-PNP): a) DIRECCION NACIONAL DE ORDEN Y SEGURIDAD. DIRECCIÓN DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL: 1) Apoyar con sesenta y cuatro (64) efectivos policiales a pie y cuarenta y ocho (48) efectivos realizarán tareas de aceleramiento, cortes y desvíos del tránsito vehicular, antes, durante y después del desarrollo de las medidas de protesta convocadas para el 07 y 08DIC2022, cantidad numérica que podrá ser incrementada o reducida de acuerdo a su A/S. 2) Establecer el control de tránsito vehicular con personal policial y medios logísticos en cantidad suficiente en la zona adyacente y de influencia de Palacio de Gobierno, Congreso de la Republica, Ministerio Público, Palacio de Justicia, Plaza San Martín, Plaza Dos de Mayo, Plaza Bolognesi, Parque Universitario, Plaza Grau, entre otros, (...). DIRSEEST: (...). 2) El Oficial PNP al mando del personal de las DIVASSOC de apoyo a la REGPOL-[REDACTED] para la zona de acción, deberá presentarse ante el Cml. PNP Jefe de la DIVOEEVL con la relación nominal y la totalidad del personal PNP designado de conformidad al Anexo: 03, en las instalaciones de la DIVOEEV el 06 DIC 2022 a las 8:00 horas, lugar donde recibirá instrucción de detalle sobre las tareas a desarrollar y donde se conformarán los equipos de captura. (...). b) DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL: (...) DIRANDRO: 1) Apoyar con (100) efectivos policiales, los mismos que se encontrarán como RESERVA TÁCTICA en las instalaciones del Congreso de la República, con uniforme de faena verde azulino, vara de Ley, dicho personal deberá encontrarse a las 07:00 horas el 07 y 08DIC2022, para apoyar a la REGPOL – [REDACTED], en caso de ser requeridos ante graves alteraciones del orden público, que se puedan producir durante las medidas de protestas convocadas. DIRMEAMB: 1) Apoyar con cincuenta (50) efectivos policiales, a la REGPOL-[REDACTED], con uniforme faena verde azulino, vara de Ley, dicho personal deberá encontrarse a las 07:00 horas el 07 y 08 DIC 22 los mismos que serán ubicados en el cruce del Puente Trujillo y Jr Loreto, con motivo de las medidas de protesta convocadas. DIRCOTE: 1) Apoyar con SEIS (06) AAI, para realizar tareas propias de su especialidad, dentro del ámbito de su competencia y campo funcional, con motivo de las medidas de protesta convocadas para el 07 y 08DIC22 a partir de las 10:00 horas, (...). DIRINCRI: 1) El Oficial PNP al mando del personal policial de apoyo a la REGPOL-[REDACTED] para la conformación de los equipos de observación (zona adyacente y de influencia del área de operaciones), deberá presentarse ante el Cml. PNP Jefe de la DIVREINT –RP-[REDACTED] con la relación nominal y la totalidad del personal PNP designado de conformidad al anexo 3, en las instalaciones de las UNISEESP ASALTO el 06DIC2022 a las 8:00 horas, quien impartirá las instrucciones de detalle y realizará la conformación de los equipos. c) DIRIN: 1) Apoyar con CIENTO (100) AA.I., para realizar tareas propias de su especialidad en puntos críticos del área de operaciones antes, durante y después de las medidas de protestas convocadas para el 07 y 08DIC2022, no descartándose posibles desplazamientos al Congreso de la República y otros estamentos del Estado. (...). f) REGPOL-CALLAO: “Apoyar con doscientos (200) efectivos policiales a la REGPOL [REDACTED] con uniforme de faena (...) deberá encontrarse a las 07:00 horas del 07 y 08 de DIC 2022 en la Alameda Chabuca Granda (...). (...) 7. APOYO EXTERNO FUERZAS ARMADAS: (...) b) Apoyar con cuatrocientos ochenta (480) miembros de las FF.AA. (por turno) antes, durante y después de la ejecución de las operaciones policiales de seguridad ciudadana en los diferentes puntos críticos y previamente identificados por el órgano de inteligencia y Comandos Operativos bajo la conducción de la PNP (...).

Este Tribunal advierte que este documento **Plan de Operaciones N.º 258-2022-REGION POLICIAL [REDACTED]/UNIPLEDU-OFIPLO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]"**, fue emitido el 6 de diciembre de 2022, y suscrito por el general **Manuel Elías Lozada Morales**, Jefe de la Región Policial (REGPOL) [REDACTED], y el coronel Víctor A. Valverde Salazar, Jefe de OFIPLO de la REGPOL [REDACTED].

Conforme con la descripción del plan y el apartado III (misión) de este plan, su objetivo era ejecutar operaciones policiales de seguridad, prevención, inteligencia, control del orden público y tránsito vehicular, con el fin de realizar intervenciones y/o detenciones (por mandato judicial o flagrancia delictiva) antes, durante y después de las medidas de protesta

convocadas para el **7 y 8 de diciembre de 2022**, a partir de las 10:00 horas. Estas protestas fueron organizadas por diversos colectivos a favor y en contra del entonces presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, y el Congreso de la República, pues exigían la salida del primero y el cierre del segundo. La finalidad de estas medidas era anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que pudieran atentar contra el bienestar general de la población, el patrimonio público y privado, y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas en la jurisdicción de [REDACTED].

El comando general estuvo a cargo del general Lozada Morales. Los comandos operativos incluyeron a los Coroneles PNP Elmer Iván Romero Vega, Oscar Miguel Sáenz Fajardo, Javier Helder Vella Arangoitia y Daniel Villanueva Yana, jefes de las principales divisiones de la policía de [REDACTED], además de jefes operativos de la UNISEESP, DEPEMES, Halcones, UDEX y Escuadrón Verde, así como comisarios.

El personal de la REGPOL-[REDACTED] conformaba las **fuerzas policiales propias** y por disposición del COMASGEN-PNP, las fuerzas de apoyo, estaban compuestas por personal de la DIRIN, DIRSAPOL, DIRAVPOL, DIRTTSV, DIRSEEST, DIRINCRI, DIRANDRO, DIRMEAMB, DIRCOTE, y la REGPOL-CALLAO. El total de las fuerzas apoyo estaba conformada por 581 efectivos, además de 48 motocicletas, 4 drones, 2 ambulancias y 1 helicóptero. Además, se contó con el apoyo de equipos especializados, conformados por 142 efectivos para Equipos de Captura (ESCOPER y DIVASSOC), y 110 efectivos de DIRCOTE, DIRINCRI y DIRSEEST para Equipos de Observación, Vigilancia y Búsqueda de Información. Así también, como apoyo externo se contó con el apoyo de 480 miembros de las Fuerzas Armadas¹⁸³ (por turno), conforme al Decreto Supremo N.º 131-2022-PCM.

Tal como se desarrolló en el apartado B (hechos) de la sección II (situación), este plan contextualizó la operación con antecedentes inmediatos, como las protestas de los días 10 y 20 de noviembre de 2022, los intentos de ingreso, que incluyeron enfrentamientos y convocatorias masivas en la Plaza San Martín y la Av. Abancay. También se consideraron los hechos políticos recientes, como la aprobación de la denuncia por traición a la patria contra el entonces presidente Castillo Terrones (11 de noviembre), la presentación de la tercera moción de vacancia presidencial (29 de noviembre) y la aprobación de su admisión a trámite (1 de diciembre) para ser debatida el 7 de diciembre a las 15:00 horas, la medida cautelar del Tribunal Constitucional (1 de diciembre) y el informe preliminar de la OEA sobre el Perú (1 de diciembre). Asimismo, conforme a lo desarrollado en el acápite E, como suposición de riesgo, el plan consideró la posibilidad de que manifestantes intentaran ingresar al perímetro del Congreso de la República, Palacio de Gobierno, Ministerio Público y Fiscalía de la Nación para causar daños o intentar la toma de dichos establecimientos.

Respecto a la zona de acción (IV. Ejecución – 2. Sectorización), en atención a la apreciación de inteligencia y la apreciación de situación e informe de evaluación de riesgos, se identificaron como **puntos de concentración**: la Plaza San Martín, Plaza Dos de Mayo, Plaza Bolognesi y el Parque Universitario; y como **puntos críticos**: el Congreso de la República, Palacio de Gobierno, Plaza de Armas, Palacio de Justicia, JNE, ONPE, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, sedes del Poder Judicial, estaciones del Metropolitano, local del partido político Perú Libre, avenidas Abancay y Nicolás de Piérola.

En la sección IV del plan se estableció que la operación policial tuvo tres fases de ejecución (antes, durante y después):

a. Antes de la operación: i) Intensificación del patrullaje motorizado con personal policial y medios suficientes en todas las áreas de operaciones (punto 7). Esta medida debía ejecutarse a partir de las 00:00 horas del 7 y 8 de diciembre de 2022. ii) Instalación previa A/S de rejas metálicas en intersecciones de jirones y avenidas que conducen a la Plaza de Armas y Congreso (punto DIVSEESP, lit. e). iii) Implementación de un servicio de avanzada a las 06:00 horas del 7 y 8 de diciembre de 2022, en los principales puntos de

¹⁸³ Conforme se desprende del literal b del apartado 7 del Plan de Operaciones, materia de pronunciamiento.

concentración: Paseo de los Héroes Navales, Plaza San Martín, Plaza Dos de Mayo, Plaza Bolognesi, Parque Universitario, Congreso, Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia y Ministerio Público (punto DIVSEESP, lit. h). iv) Designación de jefes operativos PNP para zonas críticas (Palacio de Gobierno, Congreso, Tribunal Constitucional, sedes judiciales, etc.) con responsabilidad de establecer medidas de seguridad y mantener informado al comando operativo (punto DIVSEESP, lit. i).

b. **Durante la operación:** i) Intensificación de los dispositivos de seguridad y vigilancia ya desplegados en la fase anterior (punto 2). ii) Enlace y coordinación permanente entre Direcciones y Divisiones Especializadas para facilitar la toma de decisiones ante contingencias (punto 2). iii) Organización de las fuerzas de control de multitudes en tres grupos específicos (punto 3): grupo de contención y seguridad; grupo de choque; y grupo de despeje, barrido y recolección de evidencias. iv) El personal debía estar ubicado en lugares estratégicos, a bordo de vehículos y en traje civil para responder a bloqueos u otras alteraciones (punto 3). v) Comunicación constante con el Comando General vía CEOPOL – REGPOL [REDACTED], informando novedades de las operaciones (punto 13).

c. **Después de la operación:** i) Traslado inmediato de los intervenidos a comisarías cercanas conforme a procedimientos vigentes (punto 1). ii) Permanencia de personal UNISEESP en inmediaciones de áreas críticas, con patrullaje motorizado y a pie para reforzar la presencia policial (punto 2). iii) Repliegue progresivo del personal policial de la zona de acción, previa autorización superior (punto 3). iv) Obligación de los comandos operativos de remitir un informe final a CEOPOL REGPOL [REDACTED], detallando: servicios cubiertos, personal y medios empleados, novedades y recomendaciones (punto 4).

Las tareas específicas se establecieron en la sección IV, en el apartado C, y principalmente, son las siguientes: i) **Comando general:** Supervisar y direccionar los lineamientos establecidos por la COMASGEN-PNP para el planeamiento, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de la operación. Adoptar medidas y disponer acciones complementarias para el efectivo logro de la misión. Mantener informado al COMASGEN-PNP sobre el desarrollo de la operación, estableciendo la estrategia de comunicación. ii) **Comandos Operativos:** Dirigir operaciones en sus jurisdicciones: a) DIVSEESP: Comando de control del orden público en zonas críticas (Congreso, Palacio de Gobierno, Plaza San Martín, etc.). b) DIVEME, DIVOEEV-L, UNISEESP, Halcones, Escuadrón Verde, DEPEMES: Patrullaje motorizado, seguridad perimetral y control en puntos estratégicos. c) DIRANDRO, DIRMEAMB, DIRCOTE, DIRINCRI, DIRIN: Apoyo con reservas tácticas y equipos especializados. d) REGPOL Callao y Fuerzas Armadas: Refuerzo con personal adicional (200 efectivos PNP y 480 militares por turno).

En suma, este documento acredita que la REGPOL [REDACTED] se preparó y organizó formalmente, un día antes de los eventos del 7 y 8 de diciembre de 2022, este plan de operaciones tuvo un carácter preventivo (patrullaje, control de tránsito, instalación de rejas) y represivo (intervenciones, detenciones y uso de grupos de choque y contención). Según los antecedentes detallados en el plan, este se dio en un contexto de crisis política durante el gobierno de Castillo Terrones (mociones de vacancia, denuncias, pronunciamientos del Congreso y del TC, informe de la OEA); además, se estableció claramente que esta operación fue diseñada para responder a la convocatoria de protestas (a favor y en contra del gobierno y el congreso de la República), su finalidad era ejecutar operaciones de seguridad, prevención, inteligencia, control del orden público y tránsito vehicular para anticipar y prevenir escenarios delictivos que pudieran atentar contra patrimonio público y privado, así como el normal desarrollo de las actividades ciudadanas.

Asimismo, este plan de operaciones acredita que la PNP tenía un conocimiento previo de los riesgos y puntos neurálgicos, en función de los cuales sustentó su necesidad de extremar las medidas de seguridad, específicamente, contempló la posibilidad de que manifestantes intenten ingresar al perímetro del Congreso de la República, Palacio de Gobierno y otras entidades. Por ello, identificó estas zonas como puntos críticos y como

medida de control, se dispuso la instalación oportuna de rejas metálicas, entre otros, en los accesos a la plaza de armas y congreso de la República, para impedir el ingreso de manifestantes, y se estableció una reserva táctica de cientos de efectivos en puntos estratégicos como la Alameda Chabuca Granda y el Congreso de la República.

Finalmente, este plan denota que hubo una amplia coordinación institucional, pues en ella intervinieron numerosas divisiones policiales (REGPOL [REDACTED], DIVPOL, DIVSEESP, DIVEME, entre otras), direcciones especializadas de la PNP (DIRANDRO, DIRMEAMB, DIRCOTE, DIRINCRI, DIRIN), y el apoyo directo de la REGPOL Callao y las Fuerzas Armadas; y que se planificó el uso de cientos de efectivos policiales y de las fuerzas armadas, con reservas tácticas y logística detallada, lo que indica que se esperaba un nivel alto de conflictividad social, con riesgo de enfrentamientos graves.

Ahora bien, durante la oralización de este documento la defensa técnica del acusado Lozada Morales, sostuvo que el Plan de Operaciones N.º 258-2022, es un instrumento preventivo, elaborado para anticipar escenarios de disturbios y garantizar la seguridad de los congresistas y el normal funcionamiento del Congreso, ya que en dicho plan se estableció de forma expresa el uso de armas no letales, precisando que las órdenes que se impartieron, incluida la comunicación radial, buscaba asegurar el ingreso y tránsito libre de congresistas, más no impedirlo; pues los informes posteriores en los que se consignó “sin novedad”, demuestran que no hubo enfrentamientos ni impedimentos, qué es un documento distinto y ajeno a su patrocinado. Por lo que no existiría prueba alguna de qué el plan haya sido un instrumento de la rebelión ni que se haya ejecutado en una forma contraria a la legalidad.

Por su parte el representante del Ministerio Público, sostuvo que el Plan de Operaciones N.º 258-2022 no liberaba de responsabilidad penal al acusado Lozada Morales, pues contempló el uso de armas de reglamento y medios logísticos para restringir el acceso de congresistas, además de qué el citado acusado conocía el contexto de convulsión social, lo que, en su consideración, reforzaba su tesis de predisposición al cierre del Congreso; mientras que, el actor civil considera que este plan sólo refleja lo que debió hacer y no lo que ocurrió realmente.

Al respecto, conforme se desprende de este documento en la sección IV, apartado A.1.c, se consignó que: “Las operaciones policiales para garantizar, mantener y restablecer el estado de tranquilidad y seguridad en observancia de las leyes y el respeto a la autoridad, bajo estricta observancia de lo prescrito en la Constitución Política del Perú, ley vigente y el ‘Manual de DD. HH. aplicados a la función policial’, aprobado con Resolución Ministerial N.º 952-2018-IN del 13 de agosto de 2018”, criterio que fue reiterado a lo largo del plan, como por ejemplo en los apartados 3.A.15 y 3.C.dd., lo que se condice, en parte con lo señalado por la defensa del acusado Lozada Morales, quien indicó que el plan fue preventivo y en él se enfatizó el uso de armas no letales, el respeto por los derechos humanos.

Asimismo, sobre las comunicaciones que mantuvieron el comando general y el comando operativo, durante el desarrollo del plan evaluado, se debe considerar que, conforme lo expuesto en el apartado C. 1. a, el Comando General debía supervisar y direccionar los lineamientos establecidos por la COMASGEN-PNP, para el planeamiento, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de la operación policial mencionada, lo que se condice con el literal c) donde se estableció que el Comando General debía mantener informado al COMASGEN-PNP, sobre el desarrollo de la operación policial, estableciendo la estrategia de comunicación.

Además, en el acápite 3.a, se estableció que los jefes operativos estaban o debían mantener comunicación con los comandos operativos durante la ejecución de las operaciones informando el desarrollo de las mismas y las novedades que se registren. Por ende, si el uso de armas y las comunicaciones que se dieron entre el comando general y operativo, constituyeron o no un medio para restringir el acceso de los Congresistas al Parlamento será determinado en la valoración conjunta de la prueba.

Finalmente, aunque la defensa técnica del acusado Lozada Morales sostuvo que en la acusación de la Fiscalía se basa en una interpretación errónea, al confundir este plan con la Orden de Operaciones N.º 088-2022/Koricancha, ello se determinará en el análisis conjunto de la prueba.

- 4) DOCUMENTAL 10: Panel fotográfico: Panel fotográfico 1, 2 y 3. Tomas fotográficas del cruce de las avenidas Abancay con Huallaga, donde se puede ver al General Lozada, Cmdte. Arguedas y Crnel. Sáenz, verificando se cumpla con el Plan de Operaciones N.º 258-2022184. Prueba ofrecida por Lozada Morales.

Panel Fotográfico 01.- Toma fotográfica del cruce de las avenidas Abancay con Huallaga, donde se puede ver al General Lozada, Cmdte Arguedas y Crnel Sáenz verificando se cumpla con el plan de Operaciones Nro 258-2022, Panel fotográfico 02.- toma fotográfica del cruce de las avenidas Abancay con Huallaga, donde se puede ver al Gral. Lozada, Cmdte. Arguedas y Crnel. Sáez verificando se cumpla con el plan de Operaciones Nro 258-2022. Panel fotográfico 03: toma fotográfica del cruce de las avenidas Abancay con Huallaga, donde se puede ver al Gral Lozada, Cmdte Arguedas y Crnel. Sáenz verificando se cumpla con el plan de operaciones 258-2022.¹⁸⁵

Este Tribunal advierte que la prueba documental N.º 10, está compuesta por el panel fotográfico 1, 2 y 3, que contiene tomas fotográficas, presuntamente, del cruce de la avenida Abancay con el jirón Huallaga. Estas imágenes tienen el sello de agua “capturado en motorola one fusión. Mc Cisne” y, según la descripción que tiene cada una, se puede apreciar que las tres personas que aparecen en cada una de las fotografías serían, según afirma la defensa, el general Lozada, el coronel Sáenz y el comandante Arguedas.

De estas imágenes se observa lo siguiente:

- a) Panel fotográfico 1 (folio 1790): Se observa a tres personas (coronel Sáenz, general Lozada y comandante Arguedas) en la intersección de dos calles, aparentemente detrás de ellos hay locales comerciales cerrados y una reja de metal que restringe el paso, donde están acordonados otros efectivos policiales. Se precisa que el general Lozada sostendría un teléfono celular, mientras que el coronel Sáenz y el comandante Arguedas, cada uno sostiene un objeto no identificado en la mano.
- b) Panel fotográfico 2 (folio 1791): Se observa a tres personas (comandante Arguedas, general Lozada y coronel Sáenz), quienes están en la vía pública detrás de ellos hay una reja de metal que restringe el paso de las personas, en cuyo perímetro se observan efectivos policiales acordonados. Se precisa que el general Lozada y el coronel Sáenz, al parecer sostienen sus equipos de teléfono celular, mientras que el comandante Arguedas también sostiene un objeto no identificado en la mano izquierda.
- c) Panel fotográfico 3 (folio 1792): Se observa a tres personas (coronel Sáenz, general Lozada y comandante Arguedas) en una intersección de dos avenidas, una de ellas, según la señalización vial, es la “AV. ABANCAY”, aparentemente detrás de ellos hay locales comerciales cerrados y una reja de metal que restringe el paso, donde están acordonados otros efectivos policiales. Se precisa que el general Lozada sostendría un teléfono celular cerca de su oído, mientras que el coronel Sáenz y el comandante Arguedas, cada uno sostiene un objeto no identificado en la mano.

Finalmente, se observó que en cada una de las fotografías la firma del abogado Roy Remer Ramírez Carbajal, con CAL 45930.

¹⁸⁴ Fs. 1789-1792-1564 Tomo VI Cuaderno de Pruebas

¹⁸⁵ 1789-1792 VI Cuaderno de Pruebas

Ahora bien, durante la oralización de esta prueba la defensa técnica del acusado Lozada Morales, en concreto, sostuvo que la finalidad probatoria de este documento es corroborar lo ya declarado por los testigos Sáenz y Arguedas, quienes situaron a su patrocinado el 7 de diciembre de 2022, en la intersección de la av. Abancay y el jr. Huallaga, en una labor de supervisión dentro de un operativo policial regular.

Por su parte, el representante del Ministerio Público cuestionó la autenticidad de las fotografías debido a que carecían de fecha y hora, y estaban certificadas solo por el abogado defensor de Lozada Morales; además, interpretó que dichas imágenes evidenciaban coordinaciones por líneas bajas, ya que, a su consideración, se podía visualizar que portaban armas y equipos de comunicación; y señaló que dichas imágenes mostraban rejas cerradas, ausencia de tránsito y falta de rótulos en las calles para identificar con certeza los lugares.

El actor civil coincidió con este último aspecto, afirmando que no se podía determinar que las imágenes correspondan al cruce de la av. Abancay y el jr. Huallaga. Al respecto, aunque la autenticidad y ubicación de las fotografías hayan sido cuestionadas, y estas hayan sido reconocidas en parte por las defensas técnicas del acusado Venero Mellado y la tercera legitimada, estas observaciones no anulan automáticamente su valor probatorio, en la medida que dichas imágenes, serán contrastadas con otros medios de prueba que las doten de verosimilitud, como los testimonios de los testigos Sáenz y Arguedas, extremo que será meritado en la valoración conjunta de la prueba. Asimismo, la utilización de armas cortas o equipos de comunicación, por sí mismo no configuran un indicio de la comisión del delito de rebelión, pues estos elementos podrían formar parte del equipamiento regular de oficiales de alto rango en un operativo de control, información que será contrastada en el plenario.

- 5) DOCUMENTAL 11: Captura de pantalla de declaración en vivo a RPP del 7 de diciembre de 2022¹⁸⁶. Consistente en una captura de imagen de la entrevista telefónica que tuvo con RPP noticias, el Gral. PNP Manuel Lozada Morales, jefe de la Región Policial [REDACTED], el 7 de diciembre 2022 a las 8:43 p. m., en cuya descripción se consignó: #EnVivo: Manuel Lozada: “Yo no he recibido ninguna disposición para abrir las puertas del Congreso. Nosotros bloqueamos los accesos a Congreso y a Palacio”.

La prueba documental N.º 11, está conformada por una captura de imagen efectuada al twitter de “RPP Noticias”, publicación que fue realizada el 7 de diciembre de 2022, a las 8:43 p. m., en cuya descripción se consignó: #EnVivo: Manuel Lozada: “Yo no he recibido ninguna disposición para abrir las puertas del Congreso. Nosotros bloqueamos los accesos a Congreso y a Palacio”. Conforme se verifica de la parte inferior izquierda, esta captura de pantalla fue efectuada el 7 de enero de 2024 a las 08:57 a. m.

De la imagen también se advierte que hay una captura en la que aparecen las imágenes de tres personas; y se observa que dice: Enlace telefónico. Gral. PNP Manuel Lozada. Jefe de la Región Policial [REDACTED]. Además, conforme se advierte del buscador de la imagen fue obtenido de una fuente abierta, de la siguiente dirección web: twitter.com/RPPNoticias/status/1600667288545402885/photo/1. Además, se observa la firma del abogado Roy Remer Ramírez Carbajal, identificado con registro CAL N.º 45930.

Ciertamente esta prueba acredita que el 7 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 20:41 horas el acusado Lozada Morales realizó un enlace telefónico con el medio de comunicación RPP Noticias, en el cual habría señalado: “Yo no he recibido ninguna disposición para abrir las puertas del Congreso. Nosotros bloqueamos los accesos a Congreso y a Palacio”.

Ahora bien, durante la oralización de este medio de prueba, la defensa técnica del acusado Lozada Morales, sostuvo que acreditaba que su patrocinado, ante una información

¹⁸⁶ Fs. 1793-1794. Tomo VI Cuaderno de Pruebas.

incorrecta brindada por el congresista Diego Bazán en RPP Noticias, se comunicó en vivo y aclaró lo correspondiente, lo cual formaba parte de la línea temporal de los hechos que son objeto de este proceso. Acción que, a su consideración, indicaba que estaba totalmente desvinculado de cualquier acto que haya podido realizar el acusado Castillo Terrones, ya que el acusado en dicha entrevista señaló: “Yo no he recibido ninguna disposición para abrir las puertas del Congreso”.

Por su parte, el representante del Ministerio Público, destacó que en la segunda parte de la descripción textualmente decía “Nosotros bloqueamos los accesos a Congreso y a Palacio”, lo que respaldaría su tesis acusatoria, ya que acreditaría que, efectivamente, se procedió al bloqueo del acceso al Congreso de la República y a Palacio de Gobierno el 7 de diciembre del año 2022. Mientras que el representante de la Procuraduría Pública, sostuvo que, no se podía determinar que el bloqueo del acceso al Congreso hacía referencia únicamente a los manifestantes, puesto que también se podía interpretar como un bloqueo total de cualquier persona, así como de congresistas.

En esa línea, si bien las defensas de Castillo Terrones y Torres Vásquez sostienen que los bloqueos eran una actividad realizada en todas las manifestaciones y que obedecerían a los planes operativos de la policía. No obstante, ello se determinará en la valoración conjunta de la prueba, pues objetivamente este medio de prueba da cuenta que el 7 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 8:43 p. m., el acusado Lozada Morales, en su condición de jefe de la Región policial [REDACTED], habría declarado telefónicamente: “Yo no he recibido ninguna disposición para abrir las puertas del Congreso. Nosotros bloqueamos los accesos a Congreso y a Palacio”.

- 6) DOCUMENTAL 12: CD en físico: Video de declaración en vivo del 7 de diciembre de 2022, emitido por RPP, con título “enlace telefónico General PNP Manuel Lozada – Jefe de la Región Policial de [REDACTED]”. Conformada por el CD en físico - video contenido de declaración en vivo del 7 de diciembre de 2022 emitido por RPP noticias con título de enlace telefónico al General Lozada Morales Jefe de la Región Policial [REDACTED] a horas 20:41, duración del video de 6 minutos 14 segundos. Duración del video de 6 minutos 14 segundos; entrevista de la edición especial de RPP noticias, por enlace telefónico, realizado por el comunicador de RPP Noticias al General Manuel Lozada Morales, Jefe de la Región Policial [REDACTED], para aclarar algunos aspectos que ocurrieron en la tarde del 7 de diciembre de 2022 en el Congreso de la República principalmente, a través de la cual se le consultó respecto a una comunicación del congresista Diego Bazán, quien había compartido una información de que había conocido una orden dictada por el Ministro del Interior, para que se abran las puertas del Congreso de la República y puedan ingresar algunas personas que respaldaban al ex presidente golpista Pedro Castillo, cuando se le preguntó que tan cierta era dicha versión dijo:

Buenas noches, yo no he recibido ninguna disposición para abrir las puertas del Congreso, para que entren personas extrañas, muy por el contrario, venimos coberturando con nuestro servicio policial las instalaciones del Congreso, y también del Palacio de Gobierno ante algunas informaciones que querían tomar el Congreso, y todas las vías que acceden al Congreso las hemos bloqueado con vallas y con personal policial, en horas de la noche y en el día transitaban normalmente pero cuando se produce una marcha, inmediatamente nosotros activamos el servicio de reja que le llamamos, y se pone seguridad, solo pasan las personas que llevaban DNI que vivían ahí o que eran trabajadores pero nadie más, refirió además que el congresista Bazán declaró que yo (Gral. Lozada), he ordenado que no ingresen Congresistas a votar.

Se le requirió para que realice las aclaraciones del caso que, en ningún momento se dio ninguna orden desde su comandancia para que no deje entrar a los parlamentarios al Congreso, dijo:

Muy por el contrario, no hubo ninguna orden, tampoco yo la he dado, cuando voy a mi servicio porto una radio en el pecho en mi uniforme de faena, una radio con señal abierta, y comunica a todas las unidades que estamos en el servicio, con toda la USE, porque yo comando mi servicio, disponiéndoles que no había, ni hay ninguna restricción para el ingreso de congresistas ni tampoco para su salida, aun si son sus

asesores tenían y tienen todo el acceso y las facilidades para que puedan ingresar, recuerdo que un asesor de apellido Saldaña me llamó y me dijo si había alguna restricción y le dije que no había ninguna restricción y que por favor me avise porque yo estaba en la Av. Abancay y he permanecido hasta hace media hora en el lugar, acaba de llegar a la jefatura de la región indicando que categóricamente es falso”; se le preguntó además si es que en algún momento de estas horas de incertidumbre General había habido riesgo de que esto salga del control o en todo momento se había tenido el buen manejo o el control de la situación por parte de la policía? Dijo: “En todo momento hemos tenido el control y no ha pasado absolutamente nada, ha estado controlado todo el orden público, indicando que no tiene información de donde será trasladado el ex Presidente Castillo, señalando que hay una Unidad especializada que ha intervenido con la Fiscalía de la Nación, desconociendo a donde sería trasladado, indicando además que la situación del orden público en las calles de [REDACTED], señalando que a las 18:00 horas se retiraron los pocos que quedaban, acatando la disposición de la policía por que la vía continuaba cerrada, sin embargo una hora después han retornado entre cincuenta y sesenta manifestantes, a querer llegar al frontis del congreso cosa que nuevamente lo hemos impedido desalojándoles sin costo social y a la altura de Cusco con Abancay se dispersaron.

Este Tribunal advierte que la prueba material N.º 12, está conformada por el video de la declaración que el general Manuel Lozada Morales, jefe de la Región Policial de [REDACTED], brindó en vivo el 7 de diciembre de 2022, al medio de comunicación RPP Noticias.

Cabe destacar que durante la Sesión N.º 47 de juicio oral del 17 de julio de 2025, se reprodujo el video de folio 1797, contenido en un CD-R 52x, marca HP, con el rótulo “MEDIOS PROBATORIOS VIRTUALES”, en el cual se encontraba el video de dicha entrevista telefónica, que tiene una duración de 6 minutos y 14 segundos, y fue grabado aproximadamente a las 20:41 horas del 7 de diciembre de 2022.

La entrevista fue realizada por un comunicador de RPP Noticias a fin de aclarar algunos hechos que habían ocurrido esa tarde en el Congreso de la República, en la cual, el entonces jefe de la Región Policial de [REDACTED], manifestó lo siguiente:

Periodista: En esta edición especial vamos a conversar con el general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Lozada jefe de la Región Policial [REDACTED] para aclarar algunos aspectos, algunos detalles de lo que ha ocurrido esta tarde en el Congreso de la República, principalmente, general Manuel Lozada muy buenas noches, bienvenido a RPP.

Buenas noches, a sus órdenes, hemos conversado hace un momento con el congresista Diego Bazán y nos compartía una información de que se había conocido de una orden dictada por el ministro del interior para que se abran las puertas del Congreso de la República y puedan ingresar algunas personas que respaldaban al expresidente Pedro Castillo, ¿qué tan cierta es esta versión general?

General Lozada Morales: No he recibido ninguna disposición para abrir las puertas del Congreso y que ingresen personas extrañas, muy por el contrario, hemos coberturado con nuestro servicio policial las instalaciones del Congreso y también de Palacio de Gobierno ante unas informaciones que querían tomar el Congreso y todas las vías que acceden al Congreso las hemos bloqueado con vallas y con personal policial en horas de la noche y en el día estuvieron transitando normalmente. Cuando se produce una marcha inmediatamente nosotros activamos el sistema o servicio de rejas que armamos y ponemos seguridad. Sólo pasan las personas que tienen su DNI, qué viven ahí o que son trabajadores, pero nadie más.

Quisiera, discúlpeme, que me refiera a esto, pero hace un momento en un canal el señor congresista Bazán ha declarado que yo he ordenado que no ingresen los congresistas a laborar.

Periodista: Esto es muy importante. Buenas noches lo saluda Omar Mariluz lo saluda, ese es un espacio para que usted pueda hacer las aclaraciones del caso.

General Lozada Morales: En ningún momento se dio ninguna orden desde su comandancia para que la policía no deje entrar, no deje ingresar a los parlamentarios al Congreso. Muy por el contrario, señor, muy por el contrario, no ha habido ninguna orden tampoco yo le he dado y cuando voy a mi servicio yo porto siempre una radio en el pecho, una radio de faena se señala enviarse comunico a todas las unidades que estamos de servicio con toda la USE, porque yo como ando mi servicio. No había ni hay ninguna restricción para el ingreso de congresistas, ni tampoco para la salida, aún si son sus asesores tenían y tienen todo el acceso y facilidades para que puedan ingresar.

No sabe a qué hora un asesor de apellido Saldaña lo llamó y le dijo de una restricción, le dijo que le avise para que él pueda ir porque estaba en la avenida Abancay y permaneció hasta hace media hora en el lugar. Acabo de llegar recién a mi región. Entonces categóricamente le digo yo, que eso es totalmente falso.

Periodista: Ahora, ¿en algún momento de estas horas de incertidumbre que se vivía en general ha habido el riesgo de que eso se salga de control o en todo momento he tenido buen manejo el control de la situación por parte de la policía?

General Lozada Morales: Mire en todo momento se ha tenido el control del orden público, los hemos encajado bien, se ha detenido el tránsito vehicular en la avenida Abancay, pero no hubo ningún costo social contra las personas ni contra la propiedad pública o privada. Inclusive terminando la tarde vino el grupo antagónico que apoyaba al expresidente y estuvieron juntos en huelga en la avenida Abancay y su persona, estuvo, no ha pasado nada el orden público estuvo controlado en todo momento.

Periodista: General, no sé si tenga información sobre este punto, pero no sabe dónde va a ser trasladado el golpista Castillo, ¿tiene que ir a la Dinos o Barbadillo a pasar la noche?

General Lozada Morales: La verdad yo no conozco esa disposición, hay una unidad especializada que ha intervenido con la Fiscalía de la Nación, con la fiscal de la nación, yo desconozco donde sería trasladado el expresidente, no conozco eso.

Periodista: Ahora, en estos momentos, ¿cuál es la situación del orden público en las calles de [REDACTED], en general?, ¿hay personas que están siendo controladas por la policía?, ¿hay protestas?, ¿cuál es el diagnóstico que tiene?

General Lozada Morales: Ahorita, hace unos 30 minutos que me vine a mi base acá en la avenida España, estuve en el Congreso a las 18:00 horas se retiraron los pocos que quedaban, acatando la disposición de la policía, porque la vía continuaba cerrada; sin embargo, una hora después han retornado entre 57 manifestantes, a querer llegar al frontis del Congreso, cosa que nuevamente lo hemos impedido, desalojándoles sin costo social y a la altura de Cusco con Abancay se dispersaron

Periodista: Perfecto queda reiterar esto porque no hay toque de queda y se garantice el libre tránsito, por la presidencia de la República a cargo de Dina Boluarte.

Muchísimas gracias por esta entrevista general Lozada, a las 8:47 en ese instante vamos a conversar con el doctor Ernesto Blume.

La citada entrevista se desarrolló el mismo día de los hechos, en horas de la noche y en ella, el acusado Lozada Morales negó categóricamente haber recibido una orden para abrir las puertas del Congreso a personas externas; por el contrario, afirmó que su equipo reforzó la seguridad de las instalaciones y bloqueó las vías de acceso con vallas y personal policial para evitar el ingreso de manifestantes. Negó haber recibido o emitido una orden para impedir el ingreso o la salida de los parlamentarios e indicó que se comunicó a todas las unidades policiales, a través de una radio con señal abierta, que no existía ninguna restricción para el personal del Congreso o sus asesores.

Asimismo, aseguró que la policía mantuvo el control total del orden público en todo momento y que no se produjeron incidentes graves, afirmando que a las 18:00 horas, los manifestantes se retiraron, aunque un grupo pequeño regresó una hora después, los que fueron dispersados sin conflicto social. Finalmente, indicó que desconocía el paradero del expresidente Castillo Terrones, ya que el traslado estaba a cargo de una unidad especializada en coordinación con la Fiscalía de la Nación.

Ahora bien, esta prueba material fue ofrecida por la abogada defensora del acusado Lozada Morales, quien centralmente sostuvo que la entrevista que brindó su patrocinado ante RPP Noticias se debía evaluar como una declaración espontánea e inmediata, en la que su patrocinado negó haber recibido o dado órdenes sobre el cierre del Congreso, indicó que las rejas formaban parte de un plan operativo habitual y destacó que siempre se refirió a su coacusado Castillo Terrones como expresidente; por lo que esta prueba evidenciaba el cumplimiento regular de sus funciones policiales. Por otro lado, el representante del Ministerio Público, cuestionó la validez de este documento ya que carecía de cadena de custodia y debía evaluarse de acuerdo con el inciso 3 del artículo 187 y el inciso 4 del artículo 220 del Código Procesal Penal; asimismo, le restó mérito probatorio ya que considera que este documento constituye un medio de defensa, e indicó que se debía considerar que, el propio acusado había reconocido la existencia de rejas y restricciones en la av. Abancay, lo cual era un elemento relevante para la acusación.

Al respecto, el argumento del representante del representante del Ministerio Público sobre los artículos 187.3 y 220.4 del Código Procesal Penal (CPP) es impertinente. El artículo 187.3 se limita a regular la visualización y transcripción de documentos audiovisuales en un acta para garantizar el acceso de las partes a su contenido, empero esta es una prueba presentada por la defensa, esa circunstancia formal, por si sola no enerva su valor, por lo que deberá ser evaluada en conjunto.

De igual forma, el artículo 220.4 no es aplicable a este caso, ya que se refiere al secuestro de bienes en diligencias de incautación bajo cadena de custodia, y la prueba presentada no es un bien incautado, sino un documento audiovisual de descargo proporcionado por la defensa del acusado Lozada Morales. Además, si bien el fiscal supremo alegó que este video no es una prueba, sino un medio de defensa, basándose en que el acusado no tiene el deber de decir la verdad y puede ejercer su derecho a no autoincriminarse; no obstante, es importante considerar que esta prueba no es una declaración brindada por el acusado durante el proceso, sino una manifestación pública en un medio periodístico, realizada antes del inicio de la investigación penal en su contra. Por lo tanto, el documento audiovisual refleja sus declaraciones en un contexto diferente, como una reacción a un hecho público y como tal debe ser examinado.

- 7) DOCUMENTAL 13: Carta funcional del jefe de la UNIPOCAN-PNP, del 01 de enero de 2022, ofrecida por Venero Mellado, por la cual el comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado, en su condición de jefe de la UNIPOCAN-PNP describió las funciones de su servicio: 1) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Unidad y Sub Unidades que conforman la UNIPOCAN, de conformidad con las disposiciones de la División de Servicios Especiales de la REGION POLICIAL [REDACTED]; 2) Ejercer la representación de la UNIPOCAN; 3) Al asumir un cargo deberá presentar su saludo protocolar en forma personal o por escrito a todas las autoridades y personas notables de su jurisdicción. 4) Orientar y coordinar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y logísticos. 5) Velar por los bienes jurídicos protegidos de la institución, cautelando la ética, la disciplina, el servicio policial y la imagen institucional, combatiendo todo acto de corrupción. 6) Observar y apreciar el rendimiento profesional del personal a su mando, estableciendo los parámetros de los indicadores para una justa calificación. 7) Calificar a los Oficiales y Personal de Suboficiales, y Especialistas de la UNIPOCAN, de conformidad a disposiciones vigentes. 8) Mantener relaciones de coordinación con los órganos de instrucción de la Institución, a efectos de ejecutar los cursos de Capacitación, Especialización, Adiestramiento y readiestramiento 9) Mantener relaciones de coordinación con órganos nacionales e internacionales para el desarrollo e intercambio de tecnologías aplicadas al área canina policial. 10) Velar por el bienestar general del personal a su mando, así como por la buena presentación y conservación de la Unidad. 11) Cumplir otras funciones que se deriven de las actividades del servicio o dispongan los diferentes niveles de comando.

Este Tribunal advierte que la prueba documental N.º 13, es una carta funcional del jefe de la UNIPOCAN, comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado, que fue emitida en el distrito del Rímac el 1 de enero de 2022. Este documento describe de manera formal las funciones del jefe de la unidad policial anotada, y en él se consignaron los datos de identificación del titular del cargo.

En el cuerpo de este documento se consignaron 11 funciones que corresponderían al jefe de la UNIPOCAN: 1) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Unidad y Sub Unidades que conforman la UNIPOCAN, de conformidad con las disposiciones de la División de Servicios Especiales de la REGION POLICIAL [REDACTED]; 2) Ejercer la representación de la UNIPOCAN; 3) Al asumir un cargo deberá presentar su saludo protocolar en forma personal o por escrito a todas las autoridades y personas notables de su jurisdicción. 4) Orientar y coordinar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y logísticos. 5) Velar por los bienes jurídicos protegidos de la institución, cautelando la ética, la disciplina, el servicio policial y la imagen institucional, combatiendo todo acto de corrupción. 6) Observar y apreciar el rendimiento profesional del personal a su mando, estableciendo los parámetros de los indicadores para una justa calificación. 7) Calificar a los Oficiales y Personal de Suboficiales, y Especialistas de la UNIPOCAN, de conformidad a disposiciones vigentes. 8) Mantener relaciones de

coordinación con los órganos de instrucción de la Institución, a efectos de ejecutar los cursos de Capacitación, Especialización, Adiestramiento y readiestramiento 9) Mantener relaciones de coordinación con órganos nacionales e internacionales para el desarrollo e intercambio de tecnologías aplicadas al área canina policial. 10) Velar por el bienestar general del personal a su mando, así como por la buena presentación y conservación de la Unidad. 11) Cumplir otras funciones que se deriven de las actividades del servicio o dispongan los diferentes niveles de comando.

Finalmente, este documento fue suscrito por el comandante Venero Mellado y por el coronel PNP Frank Ricardo Chang Campos, jefe de la División de Servicios Especiales – Región Policial [REDACTED]. Además, aparece en este, un sello institucional de la PNP, de la jefatura de la Unidad de Policía Canina de la región Policial [REDACTED] – DIVSEESP.

Ahora bien, durante el debate probatorio la defensa técnica del acusado Venero Mellado, sostuvo que la carta funcional era un documento oficial que delimitaba sus atribuciones como jefe de la UNIPOCAN y acreditaba que su patrocinado siempre actuó dentro de este marco funcional, incluso el 7 de diciembre, cuando cumplió órdenes superiores. En la misma línea, el acusado Venero Mellado precisó que dicho documento fue elaborado el 1 de enero de 2022, como parte de un trámite anual, que fue visado por su superior, el coronel Chang, destacando que sus funciones estaban orientadas exclusivamente al trabajo con perros de la policía canina y comprendían actuaciones como el resguardo del Congreso.

Ciertamente, la prueba analizada es una carta funcional, que de acuerdo con el Manual de Documentación Policial es un documento que contiene las funciones específicas del efectivo policial de una determinada dependencia policial (pág. 67). En ese sentido, aunque el representante del Ministerio Público sostuvo que el mérito probatorio de este documento radicaba en que al haber sido suscrita por el propio acusado Venero Mellado, reflejaba que este habría quebrantado sus deberes funcionales al ejecutar una orden ilegal y carente de justificación. No obstante, dicha carta funcional constituye un referente normativo de funciones que debe ser contrastada con otros medios de prueba a fin de establecer si las actuaciones de Venero Mellado se enmarcaron dentro de su deber funcional o si, por el contrario, configuraron un quebrantamiento de sus deberes al obedecer una orden ilegal.

- 8) DOCUMENTAL 16: DVD-R, que contienen imágenes y audio del discurso del expresidente José Pedro Castillo Terrones de 07/12/2022¹⁸⁷, prueba que fue ofrecida por el acusado Venero Mellado, mediante el cual se expuso lo siguiente (audio y video):

“La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas identificados con intereses racistas y sociales en general han logrado crear el caos, con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional, llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana, la única agenda del congreso desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio; para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y los oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable no atendida en 200 años de vida republicana, pese a reiteradas invocaciones del ejecutivo al legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial, esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6% y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales promoviendo acciones como las siguientes: El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma de sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre

¹⁸⁷ Fs. 1805 Tomo VI del Cuaderno de Pruebas.

otros que no han sido atendidos. El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas, el Congreso sin pruebas imputa al presidente la comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con absoluto libertinaje; sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equilibrio de poderes, modificando la constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal, ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio de la democracia directa a través del referéndum. La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, es el mecanismo de control político del Congreso hacia el Ejecutivo, y correlativamente la cuestión de confianza es el mecanismo de control del Ejecutivo hacia el Legislativo, estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente; sin embargo, el congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume la vacancia presidencial por incapacidad moral; es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el estado de derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos como el de sostener que el presidente se va a fugar; no obstante a la pandemia de la Covid-19, y los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania que han determinado en el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3 %, el nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo del país, son los más bajos de la región; sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales no alineados con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social, los adversarios políticos más extremos en un acto inédito se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección, esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de Excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución, en un plazo no mayor de nueve meses a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley, se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente; se declara en reorganización el sistema nacional de justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Judicial y Tribunal Constitucional, todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas, quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo Decreto Ley, la Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo a la delincuencia, la corrupción, y el narcotráfico a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frente de defensa y todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hasta su desarrollo sin discriminación alguna, estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención América de los Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando, y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico, basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala, tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario; es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡VIVA EL PERÚ!

Se tiene que, el video se trata del extracto completo del momento en que se dio lectura al mensaje a la nación, emitido por el acusado Castillo Terrones. En el video aparecen dos marcas "T13" y "Tvpenoticias". Tal como se indicó en la prueba N.º 01 (rebelión), ofrecida por el Ministerio Público (que guarda relación), es del día 7 de diciembre de 2022, donde dispuso establecer un gobierno de excepción, dictando las siguientes medidas: a) Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional, además de convocar en el plazo más breve a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes y elaborar una nueva constitución (9 meses); b) Toque de queda a nivel nacional, a partir del 7 de diciembre de 2022 desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente; c) reorganización del sistema nacional de justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional; d) entrega de armamento por todo aquel que lo posea (en 72 horas); e) la Policía Nacional con

el auxilio de las Fuerzas Armadas deberán combatir la delincuencia, corrupción y el narcotráfico e, f) hizo un llamado a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frente de defensa y todos los sectores sociales a respaldar dichas decisiones. También destaca que se utilizan expresiones en plural, como “tomamos la decisión” que dejarían entrever una decisión conjunta, lo que debe ser evaluado en conjunto con el acervo probatorio adicional.

Por otro lado, la defensa de Venero Mellado sostuvo, básicamente que, con este video y por el tiempo utilizado para el mensaje a la nación, se acreditaría que era imposible que su patrocinado tome conocimiento *in situ* del mensaje. Al respecto, debe precisarse que, ello deberá ser analizado en la valoración conjunta de la prueba. Por su parte, la defensa de Torres Vásquez, Chávez Chino y Castillo Terrones, de forma similar, expusieron que, este video prueba que no hay ninguna arma alrededor de Castillo Terrones, no están los jefes de comandos conjuntos, ni militares, por lo que no se prueba el delito de rebelión ni de conspiración.

Sobre el particular, debe precisarse que, el video efectivamente trata de la emisión del mensaje a la nación, sin embargo, con las demás pruebas actuadas en juicio oral, deberá analizarse si Castillo Terrones coordinó con sus coacusados y, si, además, tuvo apoyo de las fuerzas policiales. Esta prueba no determina, por si sola, si se trató de un delito o no. No debe olvidarse además que, no se está frente a un simple mensaje a la nación, en tanto, quien lo emitió fue el Presidente de la República, jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales, además, fue transmitido a nivel nacional por un canal oficial del Estado peruano.

La defensa del acusado Lozada Morales, cuestionó la autenticidad del video y, además, sostuvo que guarda relación con la prueba N.º 11 del Ministerio Público, en la cual se transcribió el minuto a minuto del mensaje a la nación. Debe precisarse que, conforme ya se ha señalado, en reiterada jurisprudencia, emitida por la Corte Suprema, en la valoración conjunta se deben confrontar todos los medios de prueba para determinar su correlación, coherencia y convergencia respecto al objeto del proceso. La defensa del acusado Huerta Olivas, por su parte sostuvo que lo que se ve es a Castillo Terrones dando un mensaje, sin embargo, no se presenta la coautoría, en tanto, no se cumple con la división de trabajo y el aporte esencial para llevar a cabo el hecho delictivo. Al respecto, debe precisarse que, ello será analizado en la valoración conjunta de la prueba.

- 9) **DOCUMENTAL 17: Acta Fiscal de fecha 24 de noviembre de 2023**, emitida por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, ofrecida por Huerta Olivas¹⁸⁸. A través de la presente acta se dejó constancia que, el 10 de diciembre de 2022, el acusado Huerta Olivas brindó su declaración testimonial, siendo que, durante la referida diligencia hizo entrega de once (11) capturas de pantalla de la aplicación WhatsApp de su propio equipo celular con N.º 997357005, que acreditó:

CAPTURA 01: Conversación via WhatsApp del grupo denominado “GABINETE BICENTENARIO”, correspondiente al grupo conformado por el investigado Castillo Terrones en su condición de exmandatario, la investigada Chávez Chino en condición de expremier, y ministros de Estado, en la cual se evidencia lo siguiente:

Día 07/12/2022

- [10:46 horas] Betssy Chávez PREMIER, CORRESPONDIENTE A LA ENTONCES Presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino: **“Señores ministros apersonarse inmediatamente a la PCM”**.
- [10:53 HORAS] Alejandro Salas Cultura, correspondiente al entonces ministro de Trabajo y Promoción del Empleo Alejandro Antonio Salas Zagarra: **“copiado Premier, en camino”**.
- [10:53 horas] con Kelly Portalatino, correspondiente a la entonces ministra de salud Kelly Roxana Portalatino Ávalos: **“Premier me encuentro en la región de Cusco, cumpliendo con los compromisos de nuestro SPS. Llego a las 2pm”**.

¹⁸⁸ Fs. 1806 al 1819. Tomo VI Cuaderno de Pruebas.

- [10:56 horas] Roberto Sánchez Turismo, correspondiente al entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino: **“compañeros ministros prioridad”**.
- [10:57 horas] Betssy Chávez PREMIER, correspondiente a la entonces Presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino: **“entendido Sra. Ministra. Sin embargo, hoy es un día histórico, necesitamos esta cohesión. Unidad”**.

CAPTURA 02: Conversación vía WhatsApp con “Premier Betsy Ultimo”, N.º de Celular 962714901 correspondiente a la investigada Chávez Chino entonces Presidenta del Consejo de Ministros, en la cual se evidencia lo siguientes:

Día 07/12/2022

- 10:17 horas: Llamada perdida de la investigada Chávez Chino.
- 11:30 horas: Investigado Huerta Olivas reenvía nueve (09) imágenes tomadas en las inmediaciones de la Plaza San Martín.
- 12:38 horas: Llamada perdida.
- 12:40: Llamada perdida.
- 12:44 horas: Investigada Chávez Chino envía mensaje: “Ministro”.

Día 08/12/2022

- 12:23 horas: Llamada perdida.

CAPTURA 03 Y 04: Conversación vía WhatsApp con el contacto “SPR”, correspondiente al investigado Castillo Terrones, entonces Presidente de la República, en la cual se evidencia lo siguiente:

Día 07/12/2022

- [07:41 horas] Huerta Olivas: “conforme señor Presidente”.
- [07:47 horas] Castillo Terrones: “Sr”.
- [07:47 horas] Huerta Olivas: “Sí señor Presidente, a sus órdenes”.
- [07:47 horas] Castillo Terrones: “Lo espero a las 10:30”.
- [07:47 horas] Huerta Olivas: “conforme señor presidente”.
- [11:30 horas] Huerta Olivas: Reenvía nueve (09) imágenes tomadas en inmediaciones de la Plaza San Martín.
- [12:40 horas] Llamada perdida.
- [12:57 horas] Llamada perdida.
- [13:19 horas] Llamada perdida.

CAPTURA 05: Detalle de llamada entrante del contacto “SPR”, correspondiente al investigado Castillo Terrones, entonces Presidente de la República, con el cual se evidencia lo siguiente:

Día 07/12/2022

- 13:19 horas: Llamada perdida.

CAPTURA 06 Y 07: Detalle de envío de nueve (09) imágenes tomadas en las inmediaciones de la Plaza San Martín por el contacto “My Guevara Edecán” correspondiente a la Mayor Karen Guevara, entonces edecán del exministro del Interior Huerta Olivas, con el cual se evidencia lo siguiente:

Día 07/12/2022

- 10:17 horas: My. Karen Guevara envía las referidas nueve (09) imágenes.

CAPTURA 08: Detalle del registro de llamadas salientes realizadas vía WhatsApp por el investigado Huerta Olivas al contacto “Gral Lozada” con N.º celular 932284420, correspondiente al jefe de la VII Región Policial [REDACTED] General Manuel Elías Mozada Morales, ahora investigado, con el cual se evidencia lo siguiente:

Día 07/12/2022

- 11:57 horas: Llamada saliente, duración: 00:01:09.
- 11:58 horas: Llamada saliente, duración: 00:00:27.
- 12:06 horas: Llamada saliente, duración: 00:00:47.
- 14:10 horas: Llamada saliente, duración: sin registro de duración.

CAPTURA 09: Detalle del registro de llamadas salientes realizadas vía WhatsApp por el investigado Huerta Olivas al contacto “Raúl Alfaro” con N.º de celular 953902629, correspondiente al entonces Comandante General de la Policía Nacional Raúl Enrique Alfaro Alvarado, con el cual se evidencia lo siguiente:

Día 07/12/2022

- 11:59 horas: Llamada saliente, duración: sin registro de duración.
- 12:01 horas: Llamada saliente, duración: 00:03:43.

CAPTURA 10: Conversación vía WhatsApp con el N.º celular +51 973517272 correspondiente al ex asesor Presidencial David Pérez Curi, en el cual se evidencia lo siguiente:

Día 07/12/2022

- 13:15 horas: Llamada perdida.

CAPTURA 11: conversación vía WhatsApp con “David D Palacio”, correspondiente al ex asesor Presidencial David Pérez Curi, en el cual se evidencia lo siguiente:

Día 07/12/2022

- 13:11 horas: Llamada perdida.
- 13:11 horas: Llamada perdida.

Se adjuntan once (11) folios correspondientes al orden y detalle anterior, con lo que se concluye la presente diligencia siendo las 09:15 horas del día de la fecha.”

Es el acta fiscal que describe el contenido de las once (11) capturas de pantalla entregadas por el acusado Huerta Olivas, realizada en la diligencia de su declaración brindada ante el Ministerio Público con fecha 10 de diciembre de 2022. Se advierte que los datos de las capturas de pantalla fueron extraídos por el propio representante del Ministerio Público.

Así, de la CAPTURA 01, se tiene que, se trata de una conversación realizada en grupo de WhatsApp denominado “Gabinete de Bicentenario”, donde participan, conforme los identificó la propia fiscalía, la acusada Chávez Chino, el entonces ministro de trabajo, Salas Zagarra, la congresista Portalatino Ávalos y el entonces ministro de turismo Sánchez Palomino. La conversación inició a las 10:46 a. m., con el mensaje de la acusada Chávez Chino, quien convocó a los ministros, a fin de que se apersonen a la PCM y, estando a que algunos de ellos, como el caso de la congresista Portalatino Ávalos indicó que se encontraba fuera de [REDACTED], la acusada Chávez Chino indicó que ese día (7 de diciembre de 2022) era un día histórico y que necesitaban estar cohesionados.

Al respecto, de la captura de pantalla analizada, se puede verificar que, previo al mensaje a la nación, la acusada Chávez Chino convocó a los ministros a la PCM, se advierte la inmediatez con la cual solicitaba la presencia de los mismos.

En la CAPTURA 02, se advierte que se trataría de la conversación de WhatsApp entre Chávez Chino y Huerta Olivas, donde este último le reenvió 9 imágenes. Si bien en la captura no aparece el número de celular de la acusada, en el acta fiscal se consignó que se trataría del N.º 962714901.

Asimismo, se registró que el día 7 de diciembre de 2022 había tres llamadas perdidas de la acusada Chávez Chino, a horas 10:17, 12:38 y 12:40 horas. Por otro lado, del día 8 de diciembre de 2022, había una llamada perdida, esto es, a las 12:23 p. m. Cabe precisar que, dichas fechas no aparecen en las capturas de pantalla, sino que las mismas fueron consignadas en el acta fiscal.

En la CAPTURA 03 Y 04, se advierte que se trataría de una conversación entre Castillo Terrones y Huerta Olivas. Debe precisarse que no aparece el número o números telefónicos en las capturas de pantallas, pero, la identidad se consignó a través del acta fiscal. Conforme lo sostuvo el propio acusado Huerta Olivas, fue la misma fiscalía quien extrajo la información de su teléfono celular. Así, en las capturas antes indicadas se tiene que Castillo Terrones (contacto “SPR”) le indicó a Huerta Olivas que lo espera a las 10:30 horas. Se advierte que, a las 11:30 horas, se reenvió 9 imágenes, que serían de las inmediaciones de la Plaza San Martín y que también habrían sido enviadas a Chávez Chino. Asimismo, se advirtió tres llamadas perdidas – entrantes del contacto “SPR”, que sería Castillo Terrones, del 12:40 p. m., 12:57 p. m. y 1:19 p. m. y a las 13:19 horas (CAPTURA 05).

Se tiene la CAPTURA 06 y 07, que correspondería a las imágenes enviadas por la edecán Mayor Karen Guevara, a las 10:17 a. m. y que las mismas fueron enviadas a Castillo Terrones y Chávez Chino. Cabe precisar que no se advierte el número de teléfono celular ni se consignó el mismo en el acta fiscal.

La CAPTURA 08, se trataría del registro de llamadas salientes realizadas vía WhatsApp realizadas por Huerta Olivas al contacto “Gral Lozada”, con número de celular N.º 932284420 y que corresponderían al 7 de diciembre de 2022. Se tuvo 4 llamadas, realizadas a las 11:57 a. m. (duración 00:01:19), 11:58 a. m. (duración 00:00:27), 12:06 p. m. (duración 00:00:47) y a las 2:10 p. m. (sin registro de duración). Se verifica que la presente captura, acreditaría las llamadas realizadas, previo al mensaje a la nación, entre Huerta Olivas y el acusado Lozada Morales.

La CAPTURA 09, correspondería al registro de llamadas salientes realizadas vía WhatsApp por el acusado Huerta Olivas al contacto “Raúl Alfaro”, con n.º de celular 953902629, que

correspondería al entonces comandante general de la PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado, donde se advirtió que el día 7 de diciembre de 2022 se realizaron dos llamadas, a las 11:59 horas, sin registro de duración y, a las 12:02 horas, con una duración de 00:03:43.

Finalmente, las CAPTURAS 10 y 11, correspondería a la conversación sostenida con el número de celular +51 973517272 y el contacto “David D Palacio”, ambos correspondientes al ex asesor Presidencial David Pérez Curi. Asimismo, se advierte que el 7 de diciembre de 2022, se registraron 3 llamadas perdidas, a las 13:15 horas y 13:11 horas (2 llamadas).

La defensa del acusado Huerta Olivas, sostuvo que a través de las capturas adjuntadas se acreditó que él estuvo en Palacio de Gobierno porque recibió un mensaje de Castillo Terrones y, por otro lado, no contestó las llamadas de Chávez Chino ni de Castillo Terrones, por lo que, desde la lógica, si su patrocinado fuera coautor habría respondido las llamadas. De igual forma, indicó que, las fotos enviadas, tanto a Castillo Terrones como Chávez Chino, fue para poder acreditar su trabajo.

Finalmente, respecto de la llamada con Alfaro, nunca lo negó, porque Castillo Terrones le dijo comunícame. Por su parte, la defensa del acusado Torres Vásquez, señaló que, en la presente prueba, en las capturas de pantalla correspondiente al “Gabinete del Bicentenario”, no se advierte la participación de Torres Vásquez ni alguna mención; no hay ninguna coordinación. La prueba acredita de manera fehaciente la inexistencia de la presunta reunión del 7 de diciembre de 2022, en horas de la mañana.

Sobre ello, debe precisarse que la responsabilidad penal de los acusados Huerta Olivas y Torres Vásquez corresponde ser determinada en la valoración conjunta de la prueba. Se confrontará tanto la prueba aportada por el Ministerio Público como la de los acusados.

La defensa del acusado Lozada Morales, con relación a la Captura 08, señaló que en el momento de los hechos su patrocinado estaba asumiendo el cargo de jefe de la Región Policial de [REDACTED] y era normal que tenga comunicación con el ministro del Interior, es más, incluso no se negó la llamada. La defensa de la acusada Chávez Chino, indicó que la documentación entregada por Huerta Olivas no fue objeto de ninguna pericia, ni tampoco el equipo telefónico de Huerta Olivas. Por otro lado, señaló que el 7 de diciembre de 2022 tenía la condición de premier y, además, el mismo día, a las 15:30 horas, se iba a tratar la tercera moción de vacancia contra Castillo Terrones, por lo que, la expresión de “hoy es un día histórico, necesitamos estar cohesionados” no se refiere al hecho concreto del delito de rebelión o alzamiento armado.

En cuanto a las fotos que envió Huerta Olivas (tomadas a las 10:17), lo hizo porque él estuvo a cargo del orden interno y uno de sus coordinadores era el acusado Lozada Morales y, en sentido vertical, se tenía que dar cuenta al ministro, a la premier y al presidente. En las imágenes remitidas no se ven armas ni alguien que las porte. Hubo también comunicaciones con el general Alfaro, respecto al control de multitudes, porque ya se había tomado en cuenta que es lo que iba a pasar, los supuestos hechos que iban a ocurrir el 7 de diciembre de 2022.

En este punto, es importante señalar que la defensa de Huerta Olivas y el propio acusado señalaron que el Ministerio Público accedió a su teléfono celular y, que el mismo extrajo la información en captura de pantalla, habiéndose impreso las mismas en las instalaciones del Ministerio Público, por lo que, la autenticidad no puede estar condicionada a la inexistencia de una pericia. Se tiene que la información fue extraída de la fuente original. Por otro lado, ciertamente, no ha sido cuestionado que el 7 de diciembre de 2022 se iba a discutir la tercera moción de vacancia en contra de Castillo Terrones, sin embargo, corresponde analizar en la valoración conjunta si, la convocatoria realizada por Chávez Chino el 7 de diciembre de 2022 se debió a ello o, por el contrario, eran coordinaciones en torno al mensaje a la nación realizado por el también acusado Castillo Terrones.

Finalmente, la defensa del acusado Castillo Terrones señaló que las pruebas ofrecidas por Huerta Olivas representan pasajes del 7 de diciembre de 2022, una labor administrativa realizada por el ministro y los contactos. La premier, lo único que hace es comunicar un

dato respecto a que hay una reunión, en el día porque era la tercera vacancia. Agregó que no se ve una orden de un presidente que exija, momentos antes de hacer la proclama, que asegure el campo, tome contacto con sus inferiores jerárquicos, no hay un tipo de información con respecto a la supuesta rebelión. No hay ningún elemento que se incorpore por parte de “SPR” de que, supuestamente sea el Presidente de la República. Sobre el particular, como se indicó el mismo Huerta Olivas, “SPR” era el contacto que correspondía a Castillo Terrones y, como se indicó a la defensa de los anteriores acusados, determinar si hubo o no alzamiento armado, corresponde realizarlo en la valoración conjunta de la prueba.

9.1.4. PRUEBA EXCEPCIONAL

MINISTERIO PÚBLICO:

1. **Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 017-2024¹⁸⁹**, de fecha 18 de enero de 2024, elaborado y suscrito por el **perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango** —oralizado en la sexagésima novena sesión, del 9 de octubre de 2025—.

I. Autoridad solicitante: Dr. Alcides Mario Chinchay, fiscal supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. **II Antecedentes:** Oficio N.º C.F 383-2022 (380) /2023-MPFN-2da FSTEDCFP, acta fiscal de extracción de información de copia espejo, del 14 de febrero de 2023. Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 326-2023, del 1 de diciembre de 2023, C.F 383-2022. **III. Perito designado:** Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango, ingeniero de Sistemas e informática, perito especializado en análisis digital forense, con cursos de especialización en criminalística, análisis forense en audio, imagen y video digital, extracción y análisis forense en dispositivos móviles, cómputo forense y ciberseguridad; con domicilio procesal en calle Doña Catalina 498, Urbanización Los Rosales, Santiago de Surco. **IV. Objeto de pericia:** 1. En mérito a los documentos de los antecedentes, el Dr. Alcides Mario Chinchay Castillo, fiscal supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, indica lo siguiente: **a)** “Del acta Fiscal de extracción de Información de copia espejo, de fecha 14 de febrero de 2023, de la Carpeta Principal n.º 383-2022, se advierte que dentro del archivo denominado ‘Muestra 11 – Palacio’, se ingresa al historial de accesos web, donde se evidencia el siguiente registro con apertura de un archivo denominado ‘MENSAJE. DOCX’, al respecto, se toma una captura de pantalla cercana, para mostrar que el 07.12.2022, a las 11:42.16 horas, registra el acceso a un archivo denominado ‘MENSAJE DOCX’, el cual se puede apreciar que se ha accedido a través del navegador Microsoft Edge desde un dispositivo de almacenamiento externo etiquetado como ‘F’ cuya ruta es la siguiente: <file:///f:/MENSAJE.docx>”.

b) “Del Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 326-2023-MP-FN-FSFCEC/LEPEC-LC, de fecha 01 de diciembre de 2023, realizado a la ‘MUESTRA 10 – PALACIO’, se advierte en la conclusión de dicho informe [a fs. 18] que señala: ‘... existe un registro de archivo de nombre de almacenamiento externo Pendrive tipo USB de marca Kingston modelo Data Traveler 3.0, el uso cual fue conectado al equipo de cómputo materia de investigación, teniendo como fecha de creación el día 06/12/2022 a las 22:52:52, de acuerdo a lo que se muestra en la imagen y siendo la última modificación con fecha 07/12/2022 a horas 06:42:46 horas”. 2. Por lo que solicita un informe aclaratorio, respecto a lo señalado en el Informe Pericial de Análisis Digital

¹⁸⁹ Prueba ofrecida por el Ministerio Público.

Forense N.º 326-2023-MP-FN-FSPCEC/LEPEC-LC, de fecha 01 de diciembre de 2023, donde no se advierte la información citada en el párrafo anterior.

V. Método e instrumental empleados: 1) **Método:** se ha empleado uno de los pasos del procedimiento, el manejo de la “evidencia digital”, relacionado con la búsqueda, fijación, recolección y aseguramiento o protección de la integridad de los datos de los “indicios binarios” que contiene el dispositivo de almacenamiento de datos no volátil incriminado (dispositivos de almacenamiento), estableciéndose además que se ha creado sus respectivos log y algoritmos de seguridad (*hash* o *checksum*), materia de análisis pericial. 2) **Equipo instrumental:** para realizar la extracción y análisis de la información de los dispositivos electrónicos, se ha utilizado el software forense: **a) Software:** para extraer la información de los dispositivos móviles, se ha utilizado el software forense: MAGNET AXIOM PROCESS versión 5.4.0.26.185 y el software forense MAGNET AXIOM EXAMINE versión 5.4.0.26.185. **b) Hardware:** Desktop Intel Core i9-9900k, Ram DDR4 128GB, de 3.60 GHz, Sistema Windows 10 PRO 64 bits.

VI. Análisis forense de las evidencias: 1. Análisis de aclaración respecto de lo solicitado en el documento de la referencia OFICIO N.º C.F 383-2022 (380)/2023-MPFN-2da FSTEDCFP: **a)** Que, con fecha 14 de febrero, conforme a acta fiscal de extracción de información de copias espejo, se llevó a cabo una diligencia de visualización de copia de espejo de la evidencia consignada como “MUESTRA 10 – PALACIO”, la misma que fue llevada a cabo en las instalaciones de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, con el apoyo técnico del Ing. Irving Lyonel Solsol Vilca, conforme al acta fiscal, en la cual se precisa dentro del análisis de la visualización en archivo con el nombre “**MENSAJE.docx**”; en el cual indican la fecha y hora “**07.12.2022**” a las “**11:42:46 COT**”.

b) Que, con fecha 1 de diciembre de 2023, se emite el Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 326-2023, en el que se precisa que del análisis realizado a lo contenido en el dispositivo de almacenamiento, se ha obtenido un total de 33 280 artefactos de resultados refinados, aquellos en los cuales permite poder evidenciar el usuario configurado como nombre del equipo, archivos y carpetas, así como búsquedas y otros funcionamientos que se hayan realizado en el dispositivo, en el cual se ha podido determinar que la configuración de usuario asignado a dicha computadora, es con las iniciales “OACP”, de igual forma, al proceder a realizar el filtro con la palabra “Mensaje”, se ha hallado como resultado el poder evidenciar que ha sido generado en un dispositivo de almacenamiento externo, el cual fue conectado al equipo de cómputo materia de investigación, teniendo como fecha de creación el día **06/12/2022 a las 22:52:52**, de acuerdo a lo que se muestra en la imagen y **siendo la última modificación con fecha 07/12/2022 a horas 06:42:46 hora local**.

c) Del análisis de la muestra, se puede determinar que el archivo “**MENSAJE. docx**”, se puede apreciar que, en la visualización realizada mediante acta fiscal de fecha 14 de febrero de 2023, el archivo en análisis es de fecha “**07.12.2022**” a las “**11:42:46**”, que correspondería a la zona horaria UTC (Universal Time Coordinated) y que se encuentra con 5 horas de diferencia con la hora peruana (hora local); en tal sentido el archivo que se muestra en el análisis del informe pericial, con fecha “**07.12.2022**” a las “**06:42:46**” **hora local**; implica que esta se encuentra en el horario que corresponde a la zona de Perú, es decir (UTC-5:00). Por lo tanto, que se determina que el registro encontrado y que se hace mención tanto en el acta fiscal como en el informe pericial son el mismo registro; y la diferencia en horas es por el tema de la zona horaria de 5:00 horas de

diferencia, entre la coordenada de tiempo universal UTC y la Zona Horaria Local (UTC-5:00).

Conclusiones: se ha podido determinar que el archivo “MENSAJE.docx”, en el que mediante acta fiscal de fecha 14 de feb 2023, [el archivo en análisis es de fecha “07.12.2022” a las “11:42:46”, la cual correspondería a la zona Horaria UTC 0 (Universal Time Coordinated), misma que se encuentra con 5 horas de diferencia en el horario que corresponde a la zona de Perú; en tal sentido el archivo que se muestra en el análisis del Informe Pericial, con fecha “07.12.2022” a las “06.42.46” hora local, implica que esta se encuentra en la zona horaria de Perú; es decir (UTC- 5:00); por lo que se determina que el registro encontrado y que se hace mención, tanto en el acta fiscal como en el informe pericial, son el mismo archivo; y la diferencia en horas es por el tema de la zona horaria de 5:00 horas de diferencia, entre la coordenada de Tiempo Universal UTC 0 y la Zona Horaria Local (UTC-5:00), tal como se detalla en el acápite VII.1.

[El perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango se ratificó en el contenido y firma del presente informe pericial, así como en sus conclusiones; precisó que este informe pericial es la ampliación del informe pericial 326-2023; y, además, agregó que el objeto de la pericia fue aclarar el ingreso del registro de las fechas del archivo “mensaje.docx”, encontrado en el equipo de cómputo, a fin de indicar la diferencia de horario]

Tratándose de una prueba pericial, es preciso tener en cuenta los criterios de valoración de dicha prueba, establecidos en el Acuerdo Plenario N.º 4-2015/CIJ-116, del 2 de octubre de 2015 (FJ 22), los cuales son:

- A) La pericia como prueba compleja debe evaluarse en el acto oral a través, primero de la acreditación del profesional que suscribió el informe documentado: grado académico, especialización, objetividad y profesionalidad. No se debe poner el acento en que el perito es oficial o de parte.
- B) El informe debe haberse elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y conocimientos científicos o técnicos. Especialmente, si se analiza el objeto del dictamen, correlación entre los extremos propuestos por las partes y los expuestos del dictamen pericial, y la correspondencia entre los hechos probados y los extremos del dictamen, la existencia de contradicciones entre el informe y lo vertido por el perito en juicio oral. Asimismo, que se explique el método observado, que se aporten con el dictamen pericial, los documentos, instrumentos o materiales utilizados para elaborarlos y la explicación como se utilizó.
- C) Evaluarse las condiciones en que se elaboró la pericia, la proximidad en el tiempo y el carácter detallado en el informe, si son varios peritos la unanimidad de sus conclusiones. Para una mejor estimación será preferible que se grabe la realización de la pericia, se documente y detalle cómo se llevó a cabo.
- D) Si la prueba es científica, desde un primer nivel de análisis, debe evaluarse si esta prueba pericial se hizo de conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica. El juez al momento de evaluar al perito debe examinar sobre la relevancia y aceptación de la comunidad científica de la teoría utilizada y como es que su uso apoya la conclusión a la que arribó. De ser notoria la relevancia y aceptación de la teoría, esto no será necesario. Asimismo, el juez debe apreciar el posible grado de error de las conclusiones a las que ha llegado el perito.

En ese entender, este Tribunal advierte, respecto a la **acreditación del profesional que suscribió el informe**, que el perito que elaboró el presente informe pericial (que es un dictamen ampliatorio del Informe Pericial 326-2023) es el perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango, quien también elaboró el precitado informe pericial 326-2023, en

cuya valoración quedó establecido que dicho perito es un profesional con trayectoria, con más de 10 años de experiencia y que realizó un aproximado de 1000 pericias, lo cual también reiteró en este examen.

En ese sentido, estando a que el profesional que suscribió el presente informe pericial es el mismo que suscribió el Informe Pericial 326-2023, y, es más, el presente informe es una ampliación de dicho informe, se tiene que la acreditación del profesional que suscribió el presente dictamen, el perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango, se encuentra validada.

En cuanto a la **observancia de las reglas de la lógica y conocimientos científicos o técnicos en la elaboración del informe**, se aprecia que el perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango refirió que el objeto de estudio que se le pidió fue que aclare el motivo de la diferencia de hora del registro del archivo “mensaje.docx”, que en un primer registro aparece a las 11:42 (en el acta fiscal de fecha 14 de febrero de 2023), y en un segundo momento aparece a las 6:42 (en el Informe Pericial 326-2023); y este informe aclaratorio fue precisamente para explicar que ello fue así, por la diferencia de horario cuando se realiza un registro, que se toma en relación al horario universal, que es el horario UTC; para lo cual se basó, como método, en el manejo de evidencias digitales, que comprende la fase de identificación, la fase de preservación, la fase de análisis y la fase de presentación del informe.

Además, utilizó un software especializado forense del Ministerio Público: el software Magnet Axiom; en función de ello, llegó a la conclusión que, tanto el registro de archivo “mensaje.docx” que aparece en el acta fiscal de fecha 14 de febrero de 2023 y el que analizó en el Informe Pericial 326-2023, **es el mismo registro, y la diferencia en la hora se debe al cambio de zona horaria**, ya que uno se encuentra en el horario UTC 0 (el indicado en el acta fiscal de fecha 14 de febrero de 2023), y el otro, en el horario UTC-5, que es el horario de Perú (el que corresponde al informe pericial 326-2023). Así las cosas, se advierte que el presente informe pericial ha sido elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y conocimientos científicos y técnicos sobre la materia.

Con relación a las **condiciones en que se elaboró la pericia**, se aprecia que el presente informe pericial se realizó el 18 de enero de 2024, a solicitud del fiscal supremo Alcides Mario Chinchay Castillo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, para aclarar lo señalado en el Informe Pericial 326-2023, del 1 de diciembre de 2023; es decir, medió una regular proximidad entre uno y otro informe pericial, no se recibió muestra alguna porque el presente informe fue una ampliación del Informe Pericial 326-2023, en el cual se detalla la muestra analizada. Y también se detalló cómo se realizó el análisis forense de las evidencias (puntos VI al IX del informe pericial). Así, pues, no se advierten condiciones desfavorables que le resten mérito probatorio al presente informe pericial.

Y respecto a si **la prueba pericial se hizo de conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica**, se aprecia que el perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango señaló que en la elaboración del informe pericial se basó en el manejo de evidencias digitales, que comprende la fase de identificación, la fase de preservación, la fase de análisis y la fase de presentación del informe, y, además, utilizó un software especializado forense del Ministerio Público: el software Magnet Axiom; y explicó que dicho software forense es uno especializado precisamente para el análisis de evidencias digitales. En consecuencia, se advierte que el presente informe pericial se hizo bajo estándares aceptados por la comunidad científica especializada en la materia.

Aunado a ello, en juicio, el perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango absolvió, con solvencia, los cuestionamientos que le hicieron las partes.

De lo expuesto, se aprecia que, en el presente informe pericial, el perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango concluyó que:

Se ha podido determinar que el archivo "MENSAJE.docx", en el que mediante Acta Fiscal de fecha 14 FEB2023, el archivo en análisis es de fecha "07.12.2022" a las "11:42:46", la cual correspondería a la zona Horaria UTC O (Universal Time Coordinated), misma que se encuentra con 5 horas de diferencia en el horario que corresponde a la zona de Perú; en tal sentido el archivo que se muestra en el análisis del Informe Pericial con fecha "07.12.2022" a las "06.42.46" hora local; implica que esta se encuentra en la zona horaria de Perú; es decir (UTC- 5:00); por lo que se determina que el registro encontrado y que se hace mención tanto en el Acta Fiscal como en el Informe Pericial son el mismo archivo y la diferencia en horas, es por el tema de la zona horaria de 5:00 horas de diferencia, entre la coordenada de Tiempo Universal UTC 0 y la Zona Horaria Local (UTC-5:00), tal como se detalla en el acápite VII.1. (sic)

Por lo que goza de plena virtualidad probatoria para el asunto que ha abordado.

2. **Carta N.º 017-2023-GER/GSP¹⁹⁰**, de fecha 22 de mayo de 2023, remitida por el gerente de la empresa Geosatelital Perú E. I. R. L., al fiscal supremo Helder Uriel Terán Dianderas de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en atención al Oficio N.º CF 95-2023(50)/2023-MPFN-2daFSTEDCFP, mediante la cual envió el **reporte de geolocalización** del —entre otros— **vehículo de placa EGO-151**, asignado a la Presidencia del Consejo de Ministros, utilizado por la acusada Chávez Chino el día 07/12/2022 —**oralizada en la sexagésima novena sesión, del 9 de octubre de 2025**—:

A horas 07:00:49 a 07:42:03 **dirección:** Centro Histórico de [REDACTED], Jirón Lampa [REDACTED] Metropolitana [REDACTED] Perú, 0 km/h **acción:** parado; **07:42:32 acción:** andando Inicia 9 km recorrido desde el Centro Histórico – Jirón Lampa; y **07:44:52 a 29 km/h dirección:** Av Tacna 101; **07:45:25:** andando por jirón Chancay 835 a 41 km/h; **07:48:09** Jirón Chota 859, Santa Beatriz 16km/h, 24km/h, 41km/h; **07:49:17** Avenida Uruguay 500 [REDACTED] Metropolitana a 31km/h, andando; **07:49:26** Av. Alfonso Ugarte Educativa Emblemática Nuestra Señora de Guadalupe 1227 Breña 38 km/h **07:49:59** Jr Chota Santa Beatriz a 25 km/h; **07:50:13** Departamento Especial de Turismo [REDACTED] Norte N.º 400 Avenida España Santa Beatriz 44km/h; **07:50:33** Avenida Alfonso Ugarte José Pablo Breña 42Km/h y 16km/h; **07:51:34** plaza Bolognesi Avenida Brasil Santa Beatriz 23 km/h; **07:54:48 hasta 09:44:24** Jirón General Varela Residencial La Salle II Breña **acción:** **parado** 0 km/h **09:44:54** empieza andar a 27 km/h y a las **09:45:20** Jr. General Varela José Pablo Breña 45 km/h andando; **09:47:08 a 9:47:57** Hostal Bolivia 651 Avenida Bolivia José Pablo Breña, **acción:** **parado** 0 km/h, 09:47:58 Institución Educativa Giordano Bruno 576 Avenida Bolivia José Pablo Breña 8km/h **acción:** **andando**; **09:56:57 a 13:34:51** Palacio de Gobierno (casa Pizarro) Jr. Carabaya [REDACTED] 0km/h **Acción:** **parado**, **13:34:52** Estacionamiento Militar Jr Ancash [REDACTED], **acción:** **andando** 7 km/h; **13:37:43** Av Tacna [REDACTED], **acción:** **andando** 31km/h; **13:39:00** Jr. Quilca [REDACTED], **Acción:** **andando** 57 km/h; **13:40:08** Av Uruguay [REDACTED], **acción:** **andando** 27 km/h; **13:40:39 hasta 13:42:33** Jr. Chota Santa Beatriz [REDACTED], **acción:** **parado** 0km/h; **13:42:58** Metropolitano Santa Beatriz [REDACTED], **acción:** **andando** 42 km/h; 13:44:43 Unión Nacional de Ciegos del Perú Plaza San Francisco Bolognesi Santa Beatriz **acción:** **andando** 12 km/h; **13:45:41** Av. Guzmán Blanco Santa Beatriz, **acción:** **andando** 36km/h; **13:46:12 hasta 13:47:08** Av. Guzmán Blanco Santa Beatriz **acción:** **parado** 0km/h; **13:47:37** Acobamba Santa Beatriz 31 km/h **acción:** **andando**; **13:48:06** 397, Av. 28 de julio Jesús María **acción:** **andando** 18km/h, **13:48:17** 399 Av Brasil Santa Beatriz [REDACTED], **acción:**

¹⁹⁰ Prueba Ofrecida por el Ministerio Público.

andando 39km/h; **13:49:18** Copérnico Av. Brasil Santa Beatriz [REDACTED], acción: **andando** 8 km/h; **13:49:48** San Remo Plaza San Francisco Bolognesi Santa Beatriz [REDACTED] acción: **andando** 11 km/h; **13:50:18** 101 Av. Guzmán Blanco Santa Beatriz [REDACTED], acción: **andando** 7km/h; **13:50:48 hasta 13:51:17** 101Av Guzmán Blanco Santa Beatriz acción: **parado** 0km/h ; **13:51:18** Plaza San Francisco Bolognesi Santa Beatriz acción: **andando** 7 km/h; **13:51:48** Av Alfonso Ugarte Santa Beatriz [REDACTED], 21 km/h andando; **13:52:18** Av Alfonso Ugarte Santa Beatriz [REDACTED] acción: parado 0km/h; **13:53:48** Estación, Metropolitano Santa Beatriz [REDACTED], acción: andando 38 km/h; **13:54:07** 599 Av Uruguay [REDACTED] acción: andando 49 km/h; **13:54:18** 100 Avenida República de Venezuela José Pablo Breña 36 km/h; **13:54:22** 599 Av Uruguay [REDACTED] acción: **andando** 65 km/h; **13:55:02** 772 Jirón cañete [REDACTED] Metropolitana, acción: **andando** 40km/h; **13:57:33** 201 Jr. Cañete [REDACTED] Metropolitana acción: andando 17 km/h; **13:58:03** Institución Educativa Nuestra Señora de Montserrat Conde Superunda [REDACTED], acción: **andando**, 9km/h; **13:59:35** Centro Histórico de [REDACTED] Jr Lampa [REDACTED], acción: parado 0km/h; **14:00:05 hasta 14:01:50** Centro Histórico de [REDACTED] Jr. Lampa acción: andando 10km/h, 22Km/h, 54 km/h, 44 km/h, 23km/h; **14:02:21** Centro Histórico de [REDACTED] Jr. Lampa [REDACTED] acción: parado 0km/h. **14:07:37 hasta 14:11:37** centro Histórico de [REDACTED] acción: **andando** 13km/h, 26Km/h, 35km/h, 49km/h(...) **14:13:08 hasta 14:24:36** Estación de desamparados Jr. Ancash [REDACTED], acción **parado** 0km/h **14:24:37** Estacionamiento militar Jr. Ancash [REDACTED] acción: andando **14:26:37-18:36:10** Centro Histórico de [REDACTED] Jr. Lampa [REDACTED] acción: **parado** 0km/h.

Este Tribunal advierte que esta documental deja constancia de los reportes de geolocalización de los vehículos de placa **EGO-151**, EGW-374, EGS-106 y EGS-112, asignados a la Presidencia del Consejo de Ministros, correspondientes a los días 6 y 7 de diciembre de 2022; remitidos por el gerente de la empresa GEOSATELITAL PERÚ E. I. R. L., Carlos R. Cusi Bravo, a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a través de la Carta N.º 017-2023-GER/GSP, de fecha 22 de mayo de 2023, en atención al Oficio N.º CF 95-2023(50)/2023-MPFN-2daFSTEDCFP, expedido en la Carpeta Fiscal N.º 95-2023; donde se aprecia —en lo relevante— lo siguiente:

1) Previamente, ha de tenerse en cuenta que la Fiscalía, cuando ofreció esta prueba, indicó que el vehículo que utilizó la acusada Chávez Chino, el 7 de diciembre de 2022, fue el de placa **EGO-151**, lo cual, cabe precisar, no fue refutado por ninguna de las partes; 2) bajo dicha comprensión, respecto de dicho vehículo, se tiene que el 7 de diciembre de 2022: (1) **Desde las 00:00:00 horas hasta las 07:42:03 horas**, estuvo parado en la dirección “Centro Histórico de [REDACTED], jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú”; (2) **desde las 07:42:32 horas hasta las 07:44:34 horas**, estuvo andando por la dirección “Centro Histórico de [REDACTED], jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú”; (3) **desde las 07:44:52 horas hasta las 07:44:54 horas**, estuvo andando por la dirección “101, Avenida Tacna, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, 15094, Perú”; (4) **a las 07:45:25 horas**, estuvo andando por la dirección “247, Jirón Chancay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED], 15001, Perú”; (5) **a las 07:45:55 horas**, estuvo andando por la dirección “403, Jirón Chancay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED], 15001, Perú”; (6) **a las 07:46:05 horas**, estuvo andando por la dirección “Edificio el Nazareno, Jirón Chancay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú”; (7) **a las 07:46:21 horas**, estuvo andando por la dirección “527, Jirón Chancay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú”; (8) **a las 07:46:52 horas**, estuvo andando por la dirección “661, Jirón Chancay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú”; (9) **a las 07:47:08 horas**, estuvo andando por la dirección “589, Jirón Chancay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú”; (10) **a las 07:47:39 horas**, estuvo andando por la dirección “835, Jirón Chancay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú”; (11) **a las 07:48:09 horas**, estuvo andando por la dirección

“859, Jirón Chota, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú”; (12) **a las 07:48:29 horas**, estuvo andando por la dirección “Frederick Winslow Taylor, 1281, Jirón Chota, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú”; (13) **a las 07:48:59 horas**, estuvo andando por la dirección “1109, Jirón Chota, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú”; (14) **a las 07:49:17 horas**, estuvo andando por la dirección “500, Avenida Uruguay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú”; (15) **desde las 07:49:26 horas hasta las 07:49:29 horas**, estuvo andando por la dirección “Educativa Emblemática Nuestra Señora de Guadalupe, 1227, Avenida Alfonso Ugarte, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA”; (16) **a las 07:49:59 horas**, estuvo andando por la dirección “Jirón Chota, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú”; (17) **desde las 07:50:12 horas hasta las 07:50:13 horas**, estuvo andando por la dirección “Departamento Especial de Turismo [REDACTED]-Norte, 400, Avenida España, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú”; (18) **desde las 07:50:33 horas hasta las 07:51:04 horas**, estuvo andando por la dirección “Avenida Alfonso Ugarte, José Pablo, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú”; (19) **desde las 07:51:34 horas hasta las 07:51:35 horas**, estuvo andando por la dirección “Plaza Bolognesi, Avenida Brasil, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú”; (20) **a las 07:52:06 horas**, estuvo andando por la dirección “499, Avenida Brasil, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú”; (21) **desde las 07:52:35 horas hasta las 07:52:36 horas**, estuvo andando por la dirección “Hospital del Niño, Avenida Brasil, Santa Beatriz, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú”; (22) **a las 07:52:47 horas**, estuvo andando por la dirección “Instituto Nacional de Salud del Niño, 600, Avenida Brasil, Residencial La Salle II, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú”; (23) **a las 07:53:17 horas**, estuvo andando por la dirección “Mercado Las Flores de Breña, Jirón Restauración, Residencial La Salle II, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú”; (24) **a las 07:53:47 horas**, estuvo andando por la dirección “Jirón Restauración, Residencial La Salle II, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú”; (25) **a las 07:54:18 horas**, estuvo andando por la dirección “1555, Jirón General Varela, Residencial La Salle II, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú”; (26) **desde las 07:54:48 horas hasta las 09:44:24 horas**, estuvo parado en la dirección “1555, Jirón General Varela, Residencial La Salle II, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú”; (27) **a las 09:44:54 horas**, estuvo andando por la dirección “1555, Jirón General Varela, Residencial La Salle II, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú”; (28) **a las 09:45:20 horas**, estuvo andando por la dirección “1233, Jirón General Varela, José Pablo, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú”; (29) **a las 09:45:41 horas**, estuvo andando por la dirección “Primax, Jirón General Varela, José Pablo, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú”; (30) **a las 09:46:12 horas**, estuvo andando por la dirección “742, Jirón General Varela, José Pablo, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú”; (31) **a las 09:46:27 horas**, estuvo andando por la dirección “Institución educativa inicial Honores, Avenida Bolivia, José Pablo, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú”; (32) **a las 09:46:38 horas**, estuvo andando por la dirección “588, Jirón Iquique, José Pablo, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú”; (33) **desde las 09:47:08 horas hasta las 09:47:57 horas**, estuvo parado en la dirección “Hostal Bolivia, 651, Avenida Bolivia, José Pablo, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú”; (34) **desde las 09:47:58 horas hasta las 09:48:28 horas**, estuvo andando por la dirección “Institución Educativa Giordano Bruno, 576, Avenida Bolivia, José Pablo, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú”; (35) **desde las 09:48:58 horas hasta las 09:49:02 horas**, estuvo andando por la dirección “Educativa Emblemática Nuestra Señora de Guadalupe, 1227, Avenida Alfonso Ugarte, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA”; (36) **a las 09:49:11 horas**, estuvo andando por la dirección “Plaza Vea, Avenida Alfonso Ugarte,

■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, BREÑA 15082, Perú"; (37) **a las 09:49:41 horas**, estuvo andando por la dirección "799, Jirón Cañete, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (38) **a las 09:50:11 horas**, estuvo andando por la dirección "715, Jirón Cañete, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (39) **a las 09:50:41 horas**, estuvo andando por la dirección "697, Jirón Cañete, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (40) **a las 09:50:52 horas**, estuvo andando por la dirección "617, Jirón Cañete, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (41) **a las 09:51:23 horas**, estuvo andando por la dirección "511, Jirón Cañete, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (42) **a las 09:51:53 horas**, estuvo andando por la dirección "399, Jirón Cañete, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (43) **a las 09:51:59 horas**, estuvo andando por la dirección "365, Jirón Cañete, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (43) **a las 09:52:11 horas**, estuvo andando por la dirección "301, Jirón Cañete, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (43) **a las 09:52:19 horas**, estuvo andando por la dirección "265, Jirón Cañete, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (44) **desde las 09:52:27 horas hasta las 09:52:35 horas**, estuvo andando por la dirección "201, Jirón Cañete, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (45) **desde las 09:52:56 horas hasta las 09:53:26 horas**, estuvo andando por la dirección "Centro Histórico de ■■■■, Jirón Lampa, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 01, Perú"; (46) **a las 09:53:56 horas**, estuvo andando por la dirección "487, Conde de Superunda, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, 15094, Perú"; (47) **a las 09:54:27 horas**, estuvo parado en la dirección "Centro Histórico de ■■■■, Jirón Lampa, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 01, Perú"; (48) **desde las 09:54:57 horas hasta las 09:55:27 horas**, estuvo andando por la dirección "Centro Histórico de ■■■■, Jirón Lampa, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 01, Perú"; (49) **a las 09:55:57 horas**, estuvo andando por la dirección "Palacio de Gobierno (Casa de Pizarro), Jirón Carabaya, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, 15001, Perú"; (50) **desde las 09:56:57 horas hasta las 13:34:51 horas**, estuvo parado en la dirección "Palacio de Gobierno (Casa de Pizarro), Jirón Carabaya, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, 15001, Perú"; (51) **a las 13:34:52 horas**, estuvo andando por la dirección "Estacionamiento Militar, Jirón Ancash, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, 15001, Perú"; (52) **a las 13:35:04 horas**, estuvo andando por la dirección "Centro Histórico de ■■■■, Jirón Lampa, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 01, Perú"; (53) **a las 13:35:35 horas**, estuvo parado en la dirección "Centro Histórico de ■■■■, Jirón Lampa, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 01, Perú"; (54) **a las 13:36:04 horas**, estuvo andando por la dirección "493, Conde de Superunda, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, 15094, Perú"; (55) **a las 13:36:34 horas**, estuvo parado en la dirección "493, Conde de Superunda, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, 15094, Perú"; (56) **desde las 13:37:00 horas hasta las 13:37:15 horas**, estuvo andando por la dirección "Centro Histórico de ■■■■, Jirón Lampa, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 01, Perú"; (57) **a las 13:37:43 horas**, estuvo andando por la dirección "307, Avenida Tacna, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (58) **a las 13:37:44 horas**, estuvo andando por la dirección "319, Avenida Tacna, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (59) **a las 13:37:53 horas**, estuvo andando por la dirección "397, Avenida Tacna, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (60) **a las 13:38:05 horas**, estuvo andando por la dirección "407, Avenida Tacna, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (61) **a las 13:38:19 horas**, estuvo andando por la dirección "595, Avenida Tacna, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (62) **a las 13:38:43 horas**, estuvo andando por la dirección "729, Avenida Tacna, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (63) **a las 13:39:00 horas**, estuvo andando por la dirección "405, Jirón Quilca, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 01, Perú"; (64) **a las 13:39:31 horas**, estuvo andando por la dirección "1140, Avenida Garcilaso de la Vega, ■■■■, ■■■■ Metropolitana, ■■■■, ■■■■ 15001, Perú"; (65) **a las 13:39:52 horas**, estuvo andando por

la dirección "Compu Mall, Avenida Uruguay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú"; (66) **a las 13:40:08 horas**, estuvo andando por la dirección "495, Avenida Uruguay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú"; (67) **desde las 13:40:39 horas hasta las 13:42:33 horas**, estuvo parado en la dirección "Jirón Chota, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (68) **a las 13:42:58 horas**, estuvo andando por la dirección "Metropolitano, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú"; (69) **a las 13:43:02 horas**, estuvo andando por la dirección "Departamento Especial de Turismo [REDACTED]-Norte, 400, Avenida España, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú"; (70) **a las 13:43:32 horas**, estuvo parado en la dirección "Avenida Alfonso Ugarte, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú"; (71) **a las 13:43:43 horas**, estuvo andando por la dirección "Avenida Alfonso Ugarte, José Pablo, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú"; (72) **a las 13:44:13 horas**, estuvo andando por la dirección "Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], Perú"; (73) **a las 13:44:43 horas**, estuvo andando por la dirección "Unión Nacional de Ciegos del Perú, Plaza Francisco Bolognesi, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú"; (74) **a las 13:45:14 horas**, estuvo parado en la dirección "Unión Nacional de Ciegos del Perú, Plaza Francisco Bolognesi, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú"; (75) **a las 13:45:41 horas**, estuvo andando por la dirección "131, Avenida Guzmán Blanco, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15046, Perú"; (76) **desde las 13:46:12 horas hasta las 13:46:41 horas**, estuvo parado en la dirección "241, Avenida Guzmán Blanco, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15046, Perú"; (77) **desde las 13:47:03 horas hasta las 13:47:08 horas**, estuvo parado en la dirección "240, Avenida Guzmán Blanco, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15046, Perú"; (78) **desde las 13:47:37 horas hasta las 13:47:40 horas**, estuvo andando por la dirección "Acobamba, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú"; (79) **a las 13:48:06 horas**, estuvo andando por la dirección "397, Avenida 28 de julio, Jesús María, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15046, Perú"; (80) **a las 13:48:08 horas**, estuvo andando por la dirección "387, Avenida 28 de julio, Jesús María, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15046, Perú"; (81) **a las 13:48:17 horas**, estuvo andando por la dirección "399, Avenida Brasil, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú"; (82) **a las 13:48:47 horas**, estuvo andando por la dirección "299, Avenida Brasil, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú"; (83) **a las 13:49:18 horas**, estuvo andando por la dirección "Copérnico, Avenida Brasil, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú"; (84) **a las 13:49:48 horas**, estuvo andando por la dirección "San Remo, Plaza Francisco Bolognesi, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú"; (85) **a las 13:50:18 horas**, estuvo andando por la dirección "101, Avenida Guzmán Blanco, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15046, Perú"; (86) **desde las 13:50:48 horas hasta las 13:51:17 horas**, estuvo parado en la dirección "101, Avenida Guzmán Blanco, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15046, Perú"; (87) **a las 13:51:18 horas**, estuvo andando por la dirección "Plaza Francisco Bolognesi, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú"; (88) **a las 13:51:48 horas**, estuvo andando por la dirección "Avenida Alfonso Ugarte, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú"; (89) **desde las 13:52:18 horas hasta las 13:52:48 horas**, estuvo parado en la dirección "Avenida Alfonso Ugarte, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú"; (90) **a las 13:53:18 horas**, estuvo andando por la dirección "Avenida Alfonso Ugarte, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú"; (91) **a las 13:53:48 horas**, estuvo andando por la dirección "Estación España, Metropolitano, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú"; (92) **a las 13:53:50 horas**, estuvo andando por la dirección "Metropolitano, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA, 15082, Perú"; (93) **desde las 13:54:07 horas hasta las 13:54:09 horas**, estuvo andando por la

dirección "599, Avenida Uruguay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú"; (94) a las 13:54:18 horas, estuvo andando por la dirección "100, Avenida República de Venezuela, José Pablo, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú"; (95) a las 13:54:22 horas, estuvo andando por la dirección "599, Avenida Uruguay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú"; (96) a las 13:54:36 horas, estuvo andando por la dirección "100, Jirón Quilca, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú"; (97) a las 13:54:54 horas, estuvo andando por la dirección "799, Jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (98) a las 13:55:02 horas, estuvo andando por la dirección "772, Jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (99) a las 13:55:02 horas, estuvo andando por la dirección "772, Jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (100) a las 13:55:33 horas, estuvo andando por la dirección "701, Jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (101) a las 13:55:43 horas, estuvo andando por la dirección "649, Jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (102) a las 13:55:48 horas, estuvo andando por la dirección "611, Jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (103) a las 13:56:01 horas, estuvo andando por la dirección "553, Jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (104) a las 13:56:32 horas, estuvo andando por la dirección "491, Jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (105) a las 13:57:02 horas, estuvo andando por la dirección "393, Jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (106) a las 13:57:09 horas, estuvo andando por la dirección "325, Jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (107) a las 13:57:24 horas, estuvo andando por la dirección "281, Jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (108) a las 13:57:33 horas, estuvo andando por la dirección "201, Jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú"; (109) a las 13:58:03 horas, estuvo andando por la dirección "Institución Educativa Nuestra Señora de Montserrat, Conde de Superunda, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15094, Perú"; (110) a las 13:58:33 horas, estuvo andando por la dirección "Centro Histórico de [REDACTED], Jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú"; (111) a las 13:58:55 horas, estuvo andando por la dirección "499, Conde de Superunda, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15094, Perú"; (112) a las 13:59:03 horas, estuvo andando por la dirección "488, Conde de Superunda, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15094, Perú"; (113) a las 13:59:04 horas, estuvo andando por la dirección "478, Conde de Superunda, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15094, Perú"; (114) a las 13:59:35 horas, estuvo parado en la dirección "Centro Histórico de [REDACTED], Jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú"; (115) desde las 14:00:00 horas hasta las 14:01:50 horas, estuvo andando por la dirección "599, Avenida Uruguay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú"; (116) a las 14:02:21 horas, estuvo parado en la dirección "Centro Histórico de [REDACTED], Jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú"; (117) desde las 14:02:51 horas hasta las 14:04:20 horas, estuvo andando por la dirección "Centro Histórico de [REDACTED], Jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú"; (118) desde las 14:04:50 horas hasta las 14:07:07 horas, estuvo parado en la dirección "Centro Histórico de [REDACTED], Jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú"; (119) desde las 14:07:37 horas hasta las 14:11:37 horas, estuvo andando por la dirección "Centro Histórico de [REDACTED], Jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú"; (120) desde las 14:12:38 horas hasta las 14:24:36 horas, estuvo parado en la dirección "Estación de Desamparados, Jirón Áncash, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15001, Perú"; (121) a las 14:24:37 horas, estuvo andando por la dirección "Estacionamiento militar, Jirón Áncash, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15001, Perú"; (122) desde las 14:25:07 horas hasta las 14:26:07 horas, estuvo andando por la dirección "Centro Histórico de [REDACTED], Jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú"; y, (123) desde las 14:26:37

horas hasta las 18:36:10 horas, estuvo parado en la dirección “Centro Histórico de [REDACTED], Jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú”.

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO

3. **Acta fiscal de recolección de información de fuente abierta, carta de renuncia de la expremier Chávez Chino¹⁹¹**, de fecha 27 de noviembre de 2023 —oralizada en la septuagésima primera sesión, del 14 de octubre del 2025—: «Siendo las 15:55 horas del día 27 de noviembre del 2023, en las instalaciones de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializa en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, piso 05, el Abg. Marco Carbajal Valencia – Fiscal Adjunto Provincial adscrito al referido Despacho Supremo; procede a dejar constancia mediante capturas de pantalla de las publicaciones realizadas vía twitter por los medios periodísticos “El Comercio”, “Latina Noticias”, “RPP” y “Tv Perú” sobre la Carta de Renuncia al cargo de Presidenta del Consejo de Ministros presentada el día 07.12.2022 por la investigada Betssy Betzabet Chávez Chino». 1. Publicación vía Twitter del diario *El Comercio* (@Política_ECpe): “#AHORA #URGENTE Betssy Chávez presenta su renuncia tras el golpe de Estado de Pedro Castillo (...)”, publicado a las 13:37 horas del día 07.12.2022; 2. Publicación vía Twitter de canal Latina Noticias (@Latina_Noticias): “#LatinaPorLaDemocracia | Betssy Chávez presenta su renuncia irrevocable a la Presidencia del Consejo de Ministros (...)”, publicado a las 13:44 horas del día 07.12.2022; 3. Publicación vía Twitter de RPP Noticias (@RPPNoticias): “Betssy Chávez presentó su carta de ‘renuncia irrevocable’ ante Pedro Castillo, horas después que él haya decidido realizar un golpe de Estado”, publicado a las 13:55 horas del día 07.12.2022. 4. Publicación vía Twitter de TVPerú Noticias (@noticias_tvperu): “#LoÚltimo | Betssy Chávez presenta su renuncia irrevocable al cargo de presidenta del Consejo de Ministros.”. publicado a las 13:43 horas del día 07.12.2022.

Esta documental deja constancia de las publicaciones efectuadas, a través de la red social Twitter, por los medios periodísticos El Comercio, Latina Noticias, RPP y Tv Perú, con relación a la carta de renuncia al cargo de presidenta del Consejo de Ministros, presentada por la acusada Chávez Chino el 7 de diciembre de 2022; donde se aprecia lo siguiente:

- 1) La publicación realizada por el diario *El Comercio*, en la red social Twitter, el 7 de diciembre de 2022, a la 1:37 p. m., mediante la cuenta “Política El Comercio” (@Política_ECpe), con la descripción “#AHORA #URGENTE Betssy Chávez presenta su renuncia tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. Mientras el Congreso vota la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral.” (sic), a la cual se adjunta una carta de renuncia, de fecha 7 de diciembre de 2022, dirigida al entonces presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones, suscrita por la acusada Chávez Chino, donde indica que presenta su renuncia irrevocable al cargo de presidenta del Consejo de Ministros; 2) la publicación efectuada vía Twitter el 7 de diciembre de 2022, a la 1:44 p. m., por la cuenta “Latina Noticias” (@Latina_Noticias), con la descripción “#LatinaPorLaDemocracia | Betssy Chávez presenta su renuncia irrevocable a la Presidencia del Consejo de Ministros. Chávez Chino se sumó a la lista de ministros que hicieron lo propio tras el GOLPE DE ESTADO perpetrado por Pedro Castillo” (sic), a la cual se adjunta la misma carta de renuncia anteriormente mencionada; 3) la publicación efectuada vía Twitter por la cuenta “RPP Noticias” (@RPPNoticias) el 7 de diciembre de

¹⁹¹ Fs. 8160-8162 Tomo 41 de la Carpeta Fiscal Principal. Prueba ofrecida por la defensa técnica de la acusada Chávez Chino.

2022, a la 1:55 p. m., con la descripción “Betssy Chávez presentó su carta de ‘renuncia irrevocable’ ante Pedro Castillo, horas después que el haya decido realizar un golpe de Estado” (sic), a la cual se adjunta una imagen referencial de la acusada Chávez Chino; y, 4) la publicación realizada en Twitter por la cuenta “TVPerú Noticias” (@noticias_tvperu) el 7 de diciembre de 2022, a la 1:43 p. m., con la descripción “#LoÚltimo | Betssy Chávez presenta su renuncia irrevocable al cargo de presidenta del Consejo de Ministros.” (sic), a la cual se adjunta una imagen referencial de la acusada Chávez Chino, donde, a su vez, figura, en la parte superior derecha, el logotipo de TV Perú que señala “tvpe Noticias Digital”, y en el medio un titular que indica “LO ÚLTIMO BETSSY CHAVEZ RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS” (sic).

4. **Carta de renuncia de la expremier Chávez Chino, con sello de recepción del Despacho Presidencial del 07/12/2022, con hora 13:10:32, oralizada en la septuagésima primera sesión del 14/10/2025¹⁹²:** “Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez presentar mi RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo de Presidenta del Consejo de Ministros, agradeciendo la oportunidad que me brindó para servir al país”. Firma Betssy Betzabet Chávez Chino DNI: [REDACTED] (con sello de presidente del Consejo de Ministros).

El documento corresponde a una carta de renuncia al cargo de presidenta del Consejo de Ministros, presentada por la acusada Chávez Chino al entonces presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones; donde se aprecia, además de la renuncia irrevocable a dicho alto cargo, que la mencionada carta fue presentada ante el Área de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario del Despacho Presidencial el 7 de diciembre de 2022, a las 13:10:32 horas, con registro 22-0031634 y clave 3325, habiendo sido registrada por el usuario DVARGASN.

JUSTO JESÚS VENERO MELLADO:

5. **Resolución Administrativa N.º 0002-2025-IN-OGII-OAI¹⁹³**, de fecha 24 de marzo de 2025, expedida por la Oficina de Integridad de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Expediente N.º 00026-2023-IN-OGII-OAI —oralizada en la sexagésima octava sesión, del 7 de octubre de 2025—. “**ADMINISTRADO:** General PNP Manuel Elías Lozada Morales, General PNP Aldo Ulises Muñoz Ygal Comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado, Teniente PNP Eder Antonio Infanzón Gómez. En ella se RESUELVE: Declarar No ha lugar al inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra el general PNP Manuel Elías Lozada Morales, al Comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado y al teniente Eder Antonio Infanzón Gómez, en razón a los fundamentos expuestos en la presente resolución, disponiendo el archivo definitivo de los actuados (...).”.

Este Tribunal advierte que esta documental deja constancia de la Resolución Administrativa N.º 0002-2025-IN-OGII-OAI, de fecha 24 de marzo de 2025, emitida por el director de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, Richard Sedano Delgado, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario que se les siguió a los acusados Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez y el general PNP Aldo

¹⁹² Oficio N.º 0007467-2025-DP, suscrito por Ysmael Rafael Mayuri Quispe, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros. (Adjunta el Informe N.º 000087-2025-DP/SSG-OGDAC, el Informe N.º 000300-2025-DP/SSG-OGDAC/UFGD y la Carta de fecha 7 de diciembre de 2022).

¹⁹³ Prueba ofrecida por la defensa técnica del acusado Justo Jesús Venero Mellado.

Ulises Muñoz Ygal; signado como Expediente N.º 00026-2023-IN-OGII-OAI, en el que se resolvió declarar no ha lugar al inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra dichos acusados; donde, además, se aprecia —en lo relevante— que, **(1)** con fecha 25 de agosto de 2023, el ministro del Interior de aquel entonces, Vicente Romero Fernández, se dirigió al comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo Tejada, a través del Oficio N.º D000036-2023-IN-DM, por un pedido de información al tomar conocimiento de posibles denuncias en las que se encontraban incursos el general PNP Aldo Ulises Mugo Ygal y el acusado Lozada Morales, habiendo emitido enlaces de Twitter correspondientes a ambos, por lo que solicitó que se evalúen las denuncias de redes sociales e iniciar, de ser el caso, las acciones respectivas. Es así que, con fecha 17 de febrero de 2025, mediante Resolución Administrativa N.º 0001-2025-IN-OGII-OAI, se dispuso iniciar acciones previas a dichos efectivos policiales, con la finalidad de identificar, ubicar y acopiar indicios, evidencias, pruebas y otros que puedan ser utilizados para el inicio, o no, del procedimiento administrativo disciplinario (página 2, considerandos *quinto* y *sexto*); **(2)** en el mencionado procedimiento se contó con —entre otros— copia simple de la Disposición N.º 29, de fecha 10 de agosto de 2023, que dispuso ampliar la investigación preparatoria contra Lozada Morales; así como copia simple de los actuados vinculados a dicho acusado (página 4, literales *b* y *e*); **(3)** en este procedimiento, el acusado Lozada Morales presentó su descargo el 26 de febrero de 2025 (página 5); **(4)** los hechos que fueron objeto de dicho procedimiento fueron los ocurridos el 7 de diciembre de 2022, fecha en la cual se congregaron, en la denominada “Toma de [REDACTED]”, entre una y dos centenas de personas en la Plaza San Martín y alrededores, cuyo objetivo era respaldar a Castillo Terrones, cerrar el Congreso y redactar una nueva Constitución por medio de una Asamblea Constituyente, toda vez que ese día se iba a debatir la moción de vacancia presidencial en el pleno; en virtud de ello, a nivel de la Región Policial [REDACTED], se formuló el Plan de Operaciones N.º 258-2022-Medidas de Protesta-La Toma de [REDACTED], con la finalidad de que se tomen las medidas de seguridad necesarias por la convocatoria de la llamada “La Toma de [REDACTED]”. Sin embargo, en horas de la mañana, Castillo Terrones emitió un mensaje a la nación, en el que dio a conocer su decisión de disolver el Congreso de la República, reorganizar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, y estableció un “Gobierno de Excepción” en contra de los poderes del Estado, el orden constitucional del Perú y la autonomía de los organismos que forman parte del Sistema de Justicia; ante dicha situación, fue vacado por el Congreso de la República el mismo día de los hechos (páginas 5-6, numerales 8.1 y 8.2); **(5)** se consignó que la hipótesis del Ministerio Público, sobre la actuación de Lozada Morales, es que, en su calidad de jefe de la Región Policial [REDACTED], en horas de la mañana del 7 de diciembre de 2022, habría mantenido comunicación con el ministro del Interior, acusado Huerta Olivas, en forma directa y no a través de su comando institucional, con el supuesto propósito de dejar ingresar a las personas que apoyaban al entonces presidente Castillo Terrones a la Plaza Mayor, como muestra de respaldo popular. Además, después del mensaje emitido por el expresidente de la república, el entonces ministro del Interior habría dispuesto que Lozada Morales refuerce la seguridad en la casa de los padres de Castillo Terrones y los domicilios de Torres Vásquez y de Chávez Chino, orden de la que habría mostrado su anuencia al responderle “conforme”, evidenciándose el nivel de coordinación que mantenía con dichas personas. Y, a las 11:45 aproximadamente, del 7 de diciembre de 2022, momentos después del mensaje del expresidente Castillo Terrones, Lozada Morales, en su condición de jefe de la Región Policial [REDACTED], habría dado la orden para que Venero Mellado, como jefe de la Unidad de Policía Canina de la USE; Infanzón Gómez, en su condición de Oficial Operativo de la USE; y otros en proceso de identificación, ubicados en el perímetro de la sede del Congreso, impidieran el ingreso de congresistas y civiles al mismo. Y, en ese sentido, Venero Mellado habría

ordenado al personal a su cargo a cumplir la orden del jefe de la Región Policial [REDACTED]; e Infanzón Gómez, que se encontraba en el cruce del jr. Huallaga con jr. Ayacucho, valiéndose de su investidura, habría impedido el ingreso de las congresistas Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y Vivian Olivos Martínez, conforme a lo ordenado previamente por Lozada Morales (páginas 6-7, numerales 8.4 y 8.5); (6) se señaló que el sustento de la hipótesis del Ministerio Público para imputar los delitos de rebelión y conspiración es la declaración testimonial de Infanzón Gómez, quien señaló: “sucede que la orden era que nadie ingrese ni personas ni congresistas”, “que nadie ingrese ni políticos ni congresistas ni civiles, la orden fue dada por radio por el propio general a cargo de la Séptima Región Policial [REDACTED], en ese entonces estaba a cargo el General Lozada”; además, las testimoniales de la congresista Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, la congresista Vivian Olivos Martínez, Actas Fiscales y otros (páginas 7, numerales 8.7); (7) el acusado Lozada Morales, en su descargo, mencionó que a las 09:00 horas del 7 de diciembre de 2022 recibió una llamada del entonces ministro del Interior [acusado Huerta Olivas], quien le solicitó que abra las rejas adyacentes al Palacio de Gobierno para que ingresen los adeptos o simpatizantes del entonces presidente de la república [acusado Castillo Terrones], respondiendo que no era posible, porque constituía un riesgo para las personas y las instalaciones públicas o privadas, de conformidad con el Plan de Operaciones que se estaba ejecutando; pero, ante su respuesta, le dijo que hablaría con su Comando, por lo cual se comunicó a las 09:35 horas aproximadamente con el teniente general PNP Jorge Angulo Tejada, quien en ese entonces era el jefe de Comando de Asesoramiento General y su inmediato superior, informándole sobre la llamada del ministro, y este le contestó “tú vas a cumplir lo que te ordene el Comando” a lo que respondió “sí, mi general, siempre que esté dentro de la legalidad” y continuó con sus funciones. Posteriormente, a las 11:40 horas, aproximadamente, del mismo día, recibió una llamada de una trabajadora del Congreso que le dijo: “Castillo no está votando a todos, está declarando que está cerrando el Congreso”, siendo ese el momento que se enteró del mensaje del entonces presidente de la república [acusado Castillo Terrones] para después, a las 12:15 horas aproximadamente, llegar a la avenida Abancay, cerca al Congreso, donde todo era desconcierto. En esos momentos, se apersonó el coronel PNP Óscar Sáenz Fajardo, jefe encargado de la Unidad de Servicios Especiales; y el comandante PNP Giuliano Arguedas Pérez, comisario de la Comisaría de San Andrés; y, en presencia de ambos, utilizó la radio y dispuso: “Atentos a todas las unidades, no hay ninguna restricción para congresistas”, luego escuchó entrecortado, terminó: “así que con cuidado que no sean agredidos”. Después, a horas 12:45 aproximadamente, trabajadores del Congreso se acercaron a su chofer del vehículo de comando y querían hablar vía telefónica con él, y uno de ellos se identificó como Luis Saldaña Chávez, quien le preguntó que por disposición del presidente del Congreso quería saber si había dispuesto que los congresistas no ingresen al Congreso, respondiendo que en ningún momento había dado esa disposición, y si había algún problema o está ocurriendo en algún punto de acceso, le informe para darle solución por estar a una cuadra. Por otro lado, indicó que la imputación formulada por el Ministerio Público carece de sustento razonable, al aseverar que su persona dispuso cerrar el acceso al Congreso o impedir el ingreso de los legisladores, ya que los legisladores ingresaron y cumplieron con sus funciones constitucionales; agregando que los simpatizantes del expresidente Castillo Terrones se reunieron al frente del Congreso, teniendo como pretensión ingresar, por la fuerza, a las instalaciones del Congreso; por lo que, en cumplimiento al Plan de Operaciones, se impidió y controló a los manifestantes empleando adecuadamente los medios de policía, logrando dispensarlos hasta la altura de la avenida Abancay con Cusco, y en esa circunstancia, estando al frente de las fuerzas policiales, le fracturaron la pierna con una piedra (fractura de peroné izquierdo) y aún herido estuvo al frente del personal hasta lograr dispersarlos.

Aunado a ello, presentó un CD, respecto del cual se levantó un acta de escucha, que reproduce a detalle los hechos señalados. Además, se recibió la declaración de Venero Mellado, quien señaló que el 7 de diciembre de 2022 se encontraba como jefe de la Policía Canina y a cargo de la seguridad del perímetro del Congreso, a quien se le hizo escuchar el audio del CD y reconoció como suya una de las voces, además de corroborar el contenido del mismo; y se precisó que no se citó a Infanzón Gómez, debido a que fue declarado reo contumaz por esta sala suprema, motivo por el cual, al solicitarse su movimiento migratorio, la Superintendencia de Migraciones informó su salida con fecha 23 de marzo de 2023 con destino a Holanda (páginas 7-8, numerales 8.8 al 8.11); **(8)** se consideró que, entre el mensaje que emitió el expresidente Castillo Terrones y el inicio de la sesión extraordinaria del Congreso, habría transcurrido un espacio de menos de dos horas, en el cual llegaron a la sede del Parlamento un total de 118 congresistas, quienes, pese a las circunstancias del momento, en la que había concentraciones de adeptos del entonces presidente, grupos antagónicos al gobierno de turno, personas que laboran en las inmediaciones, el ingreso vehicular restringido; lograron ingresar al Parlamento, con lo cual la imputación efectuada contra el personal policial acusado de impedir el ingreso carecería de un fundamento sólido y al parecer esta situación solo fue producto del contexto del momento y de los acontecimientos antes expresados. Además, debido a que —entre otros— **(i)** el 7 de diciembre de 2022 se venía ejecutando el Plan de Operaciones N.º 258-2022 de la Región Policial [REDACTED] “Medidas de Protesta – La Toma de [REDACTED]”, primando las sedes del Palacio de Gobierno, Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, y en zonas como el Congreso se utilizaron rejas por motivos de seguridad; **(ii)** ese día, a las 12:15 horas aproximadamente, Lozada Morales dispuso por radio el ingreso de los parlamentarios sin restricción alguna, conforme al audio contenido en el CD que presentó en su descargo, del cual se realizó la correspondiente acta de escucha, lo cual fue corroborado por Venero Mellado en su declaración, y por la declaración jurada del Comandante PNP Jaime Sotelo Vásquez, quien en esa fecha se encontraba como jefe de Administración de la Central de Emergencia 105 de la Región Policial [REDACTED] y presente en la Sala de Coordinaciones de dicha Central de Emergencia; **(iii)** Castillo Terrones fue citado al pleno el 7 de diciembre de 2022, a las 15:00 horas; pero, a raíz del mensaje a la nación que emitió a las 11:41 horas, el entonces presidente del Congreso, José Williams, adelantó el llamado de los congresistas y se inició el pleno a las 13:11 horas aproximadamente; y a las 13:55 horas, aproximadamente, se aprobó la moción que destituyó a Castillo Terrones como presidente de la república y declaró su vacancia presidencial, con 102 votos a favor, 6 en contra, 10 abstenciones y 12 ausentes; y, **(iv)** teniendo en cuenta el adelanto de la hora del pleno del Congreso y el número de parlamentarios que votaron, el mal entendido que hubo entre Infanzón Gómez con las congresistas Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y Vivian Olivos Martínez, no tuvo la magnitud o trascendencia que pudo significar el supuesto “impedimento de ingreso a los congresistas”, al ser un hecho aislado y el único que tergiversó la disposición radial de Lozada Morales; pero se podría atribuir al hecho del desconcierto o confusión del mismo (páginas 8-10, numeral 8.12); **(9)** en atención a ello —a lo expuesto en el punto 8—, se llegó a la conclusión de que, en el presente caso, no se advierten indicios, evidencias o elementos suficientes que permitan atribuir a Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez la comisión de alguna infracción administrativa contemplada en la Ley 30714 – Ley del Régimen Disciplinario de la PNP; por lo que, en virtud del principio de presunción de licitud y de verdad material, consideró que corresponde declarar no ha lugar a iniciar procedimiento administrativo contra los mencionados efectivos policiales, disponiendo el archivo de la esta investigación (páginas 10-12, numeral 8.14, considerando *noveno* y parte resolutive); y, **(10)** no obstante ello, se dejó la salvedad de que se estará a resultados de lo que resuelva

el órgano jurisdiccional penal, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 81 del TUO de la Ley 1149 – Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP, en atención a que Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez (reo contumaz) se encuentran en la etapa de juicio oral en calidad de coautores del delito de rebelión y conspiración (página 11, numeral 8.15).

MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES

6. Reproducción de audios contenidos en USB¹⁹⁴ respecto de la comunicación por radio realizada por el acusado Lozada Morales.

Primer Audio: “2022_12_07_12_56_59_9029WAV”: **Locutor 1:** A ver aaa Zodiaco uno treinta y nueve, **Locutor 2:** Adelante (ininteligible); **Locutor 1:** Ya, atento a todas las unidades, ah, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas (ininteligible) y quisiera que, con cuidado, no (ininteligible) sean agredidos con tranquilidad, todo con tranquilidad, ¿conforme? **Locutor 3:** Mi Romeo no se le copió, se le copió entrecortado, repita por Sierra.

Segundo Audio: “2022_12_07_12_57_50_8902_WAV”: **Locutor 4:** Punto ocho, punto nueve, punto cinco, ya, por disposición de Romeo 39, no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida a punto cinco, ya, con cuidado, las facilidades del caso, ¿Conforme? ¿Conforme portón uno? **Locutor 5:** Conforme USE1, conforme **Locutor 6:** Ya, portón uno copió, está claro.

Se trata de una prueba material consistente en dos audios: El primero denominado “2022_12_07_12_56_59_9029WAV”; y el segundo, “2022_12_07_12_57_50_8902_WAV”; que dan cuenta de dos comunicaciones por radio que se llevaron a cabo a nivel policial, en las que ciertos interlocutores señalaron —en lo relevante— que no había ninguna restricción para los congresistas; comunicaciones que, según lo alegado por la parte oferente —defensa técnica del acusado Lozada Morales—, corresponden al día 7 de diciembre de 2022, a las 12:56:59 horas y a las 12:57:50 horas, respectivamente —afirmación que, cabe precisar, no fue cuestionada por el Ministerio Público ni por el actor civil—.

Así, en el primer audio, se advierte la intervención de tres interlocutores que mencionaron lo siguiente:

Locutor 1: A ver aaa Zodiaco uno treinta y nueve.

Locutor 2: Adelante (ininteligible).

Locutor 1: Ya, atento a todas las unidades, ah, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas (ininteligible) y quisiera que, con cuidado, no (ininteligible) sean agredidos con tranquilidad, todo con tranquilidad, ¿conforme?

Locutor 3: Mi Romeo no se le copió, se le copió entrecortado, repita por Sierra.

Al respecto, la parte oferente refirió que el locutor que señaló “atento a todas las unidades, ah, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas (ininteligible) y quisiera que, con cuidado, no (ininteligible) sean agredidos con tranquilidad, todo con tranquilidad, ¿conforme?” (locutor 1) es su patrocinado —el acusado Lozada Morales—; mientras que la defensa del acusado Venero Mellado indicó que el locutor que dijo “Mi Romeo no se le copió, se le copió entrecortado, repita por Sierra” (locutor 3) corresponde a su patrocinado.

¹⁹⁴ Prueba Ofrecida por Manuel Elías Lozada Morales.

Y en el **segundo audio** se aprecia, también, la intervención de tres interlocutores que expresaron lo siguiente:

Locutor 4: Punto ocho, punto nueve, punto cinco, ya, por disposición de Romeo 39, no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida a punto cinco, ya, con cuidado, las facilidades del caso, ¿Conforme? ¿Conforme portón uno?

Locutor 5: Conforme USE1, conforme.

Locutor 6: Ya, portón uno copió, está claro.

Sobre el particular, la parte oferente indicó que en este audio no intervino su patrocinado —el acusado Lozada Morales—; pero sí se identifica la voz del acusado Venero Mellado, mas no precisó en qué extremo. Por su parte, la defensa del acusado Venero Mellado señaló que la Central Zodiaco fue la que dijo “por disposición de Romeo 39, no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida a punto cinco, ya, con cuidado, las facilidades del caso, ¿Conforme?” (locutor 4). Asimismo, el acusado Lozada Morales puntualizó que el “punto cinco” era el Congreso.

7. **Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 57-2025, del 20 de agosto de 2025, oralizado en la septuagésima tercera sesión de 21 de octubre de 2025:** Especialistas: licenciado en Física Pedro José Infante Zapata con N.º de Colegiatura 0454, perito de informática forense. Licenciado en Física: Carlos Enrique Quique Surichaqui con N.º de Colegiatura CFP 099, perito de análisis digital forense. Objeto del Informe: el presente informe pericial tiene por objeto determinar el número de locutores identificables, realizar la transcripción forense del contenido verbal, asegurarla integridad y generar el código *hash* de dos archivos informáticos de audio proporcionados por la defensa técnica del acusado Manuel Elías Lozada Morales. Descripción de las muestras: Las muestras se encuentran almacenadas en un dispositivo USB de la marca Kingston, color azul que contiene 02 archivos informáticos de audio. Herramientas Empleadas: Software: Hashmyfiles (...).

VII. Análisis del audio:

“2022_12_07_12_56_59_9029WAV” Utilizamos la herramienta Adobe Audition, para realizar la escucha y análisis del audio. Transcripción:

Locutor 1: A ver aaa Zodiaco, Romeo treinta y nueve. **Locutor 2:** Adelante, mi Romeo...

Locutor 1: Ya atento todas las unidades a, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas, ni para sus asesores (ininteligible)... y con cuidado, no (ininteligible)... sean agredidos, con tranquilidad, todos con tranquilidad, conformes.

Locutor 3: Mi Romeo, no se le copió, se le copió entre cortado, repita **por tierra**.

LOCUTORES QUE PARTICIPAN EN EL AUDIO “2022_12_07_12_56_59_9029.WAV”:

Locutor 1: La voz de este locutor corresponde al General Manuel Elías Lozada Morales por versión propia, que será corroborada con el examen de homologación de voz. **Locutor 2:** Segundo Participante masculino en la conversación. **Locutor 3:** Tercer Participante masculino en la conversación.

ANÁLISIS DEL AUDIO “2022_12_07_12_57_50_8902_WAV”:

Locutor 4: Punto ocho, punto nueve, punto cinco, ya por disposición de Romeo 39, no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida a punto cinco, ya con cuidado las facilidades del caso, ¿Conforme? ¿Conforme portón uno? **Locutor 5:** ¿Conforme UC1? ¿Conforme? **Locutor 6:** Ya portón uno copió, está claro.

CONCLUSIONES: 1) Para preservar la integridad del archivo extraído del dispositivo móvil, se ha generado una firma digital (código *hash*) utilizando la herramienta HashMyFiles. 2) Se realizó el aseguramiento de los audios: “2022_12_07_12_56_59_9029WAV” “2022_12_07_12_57_50_8902_WAV”, los archivos de audio presentan una calidad aceptable para su análisis, aunque en algunos segmentos se observan interferencias o cortes que dificultan la comprensión completa del contenido, por la naturaleza de los audios. 3) Los audios transcritos muestran una secuencia lógica y temporal ininterrumpida: la orden general emitida por el *Locutor 1* es replicada casi inmediatamente por el *Locutor 4*, evidenciando una cadena de transmisión de órdenes sin brechas que garantiza la integridad del protocolo operativo. 4) Las transcripciones revelan instrucciones específicas relacionadas con el acceso de congresistas y sus asesores, lo que podría ser relevante para la investigación en curso. 5) En cumplimiento a la *Guía de análisis Digital Forense del Ministerio Público* (Res. N.º 356-2020-MP), los archivos recopilados y sus metadatos reúnen los requisitos de autenticidad, integridad y fiabilidad. 6) Los audios analizados en el presente informe pericial constituyen archivos originales, los cuales no han sido objeto de modificación, manipulación ni alteración alguna; extremo que se acredita mediante la revisión de los oscilogramas y espectrogramas correspondientes.

Se procedió al examen de los dos peritos que emitieron el examen. Tratándose de una prueba pericial, es preciso tener en cuenta los criterios de valoración de dicha prueba, establecidos en el Acuerdo Plenario N.º 4-2015/CIJ-116, del 2 de octubre de 2015, antes señalados. En ese entender, este Tribunal advierte, con relación a la **acreditación de los profesionales que suscribieron el informe**, que el presente informe pericial fue suscrito por dos peritos: Pedro José Infante Zapata y Carlos Enrique Quiche Surichaqui. Respecto del **perito Pedro José Infante Zapata**, se aprecia que refirió, en juicio, que dirige la empresa CRIMATEC, en la que hace multidiversidad de análisis periciales, y que es especialista en fonética forense, análisis digital forense y documentoscopia. Asimismo, señaló que en la actividad privada ha realizado un promedio de 8 a 10 análisis digitales forenses al año, desde el año 2015 hasta la actualidad; y también mencionó que no ha sido investigado ni procesado de forma administrativa ni penalmente.

Aunado a ello, en el informe pericial presentado, se señala que es perito en Informática Forense, con colegiatura N.º CFP 0454, magíster en Criminalística y licenciado en Física. Por su parte, el **perito Carlos Enrique Quiche Surichaqui** señaló, en juicio, que labora en la empresa CRIMATEC como perito acústico forense, perito de análisis digital forense, perito físico forense, y realiza pericias y análisis de investigación desde el año 2015, fecha en que pasó al retiro de la Policía Nacional por tiempo de servicio cumplido.

Asimismo, mencionó que empezó a hacer informes periciales legales cuando entró a laborar al Ministerio Público en el año 2015, y ahí realizó un promedio de 50 a 100 informes semanales, y eso fue durante los 3 años que estuvo laborando en dicha institución, y como perito de parte realizaba aproximadamente 5 informes semanales; también indicó que no ha sido investigado ni procesado de forma administrativa ni penalmente; y, sumado a ello, se observa que en el informe pericial presentado se señala que es perito de análisis digital forense, con colegiatura N.º CFP 099, y licenciado en Física.

Siendo así, se aprecia que ambos peritos que suscribieron el presente informe pericial son profesionales con amplia trayectoria y experiencia en la materia; por tanto, su acreditación profesional se encuentra validada.

En cuanto a la **observancia de las reglas de la lógica y conocimientos científicos o técnicos en la elaboración del informe**, se aprecia que el perito Quiche Surichaqui refirió que el objeto del informe fue determinar el número de locutores que se pueden identificar en los audios peritados, realizar la transcripción forense del contenido de los mismos, asegurar su integridad y generar sus códigos alfanuméricos —código *hash*— para poder garantizar la mismidad del archivo con el que se trabajó; para lo cual extrajo el código *hash* mediante el software HashMyFiles, el cual analiza el contenido de los audios, y, con base en ese contenido, aplica un algoritmo y genera un código alfanumérico para poder perennizar este archivo digital. Respecto de lo cual, el perito Infante Zapata agregó que el código *hash* es un algoritmo que asegura el archivo digital; es decir, que si de este archivo se modifica su contenido, posterior al aseguramiento, este código ya no revela la misma cadena alfanumérica, entonces, esto les garantiza que sea intangible a partir de ahí hacia adelante.

Asimismo, el perito Quiche Surichaqui señaló que para la elaboración del presente informe pericial emplearon el método científico para procedimientos centrados en análisis digital forense de evidencia digital relacionados con la adquisición de datos, extracción, aseguramiento y protección de integridad de los datos digitales que se les entregaron.

También precisó el mencionado perito que, para elaborar el presente informe, tuvieron, como muestras, dos archivos digitales: uno con nombre “2022-12-07-12-56-59-9029”; y el otro con nombre “2022-12-07-12-57-50-8902”; ambos en formato punto WAV, que es un formato de archivo de sonido, que indica que es un archivo de sonido de alta calidad, el de más alta calidad que existe: no está comprimido, no está alterado, está en toda su extensión más natural; los cuales fueron analizados y asegurados; y, a su vez, provinieron de la parte solicitante, el acusado Lozada Morales, quien se los entregó en un USB.

Del mismo modo, refirió que realizaron un análisis usando el software Adobe Audition, mediante el cual analizaron los espectrogramas de los audios, y llegaron a la conclusión de que estos audios no han sido adulterados y son originales. Es así que el perito Infante Zapata afirmó que el primer audio (2022_12_07_12_56_59_9029.WAV) contenía una transmisión radial entre dos terminales, denominada Half dúplex, en la que un transmisor debe terminar de hacer dicha acción, y hasta que no termine, la otra no puede contestar. Y, con relación a ello, el perito Quiche Surichaqui señaló que en ese audio analizaron, tal como se muestra en el informe, el espectro de la señal, y se realizó una transcripción del audio, una transformación, de lo que se puede oír de los audios.

Además, analizaron el espectrograma y los oscilogramas del audio, y la proveniencia; siendo que la transcripción de esa transmisión radial que se reflejó en el informe identifica al locutor 1 y locutor 2; el locutor 1 dice: “A ver aaa, Zodiaco Romeo 39.”; el locutor 2 responde: “Adelante, mi Romeo...”; el locutor 1 emite: “Yo atento, todas las unidades a, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas ni para sus asesores...” y ahí, ininteligible..., “y con cuidado, no...” ininteligible... “sean agredidos, con tranquilidad, todo con tranquilidad, conformes.”; y el locutor 3 responde: “Mi Romeo, no se le copió, se le copió entrecortado, repita por tierra”, conforme indicó el perito Infante Zapata; y en esta transcripción, en este audio, se logró identificar a tres locutores: El locutor uno, que corresponde al acusado Lozada Morales, lo cual fue corroborado con el examen de homologación de voz; el locutor dos, que es un segundo

participante masculino en la conversación; y el locutor tres, que es el tercer y último participante masculino en la conversación; tal como señaló el perito Quiche Surichaqui.

Sobre el particular, el perito Quiche Surichaqui refirió, respecto a la forma en que transcribieron dicho audio, que tienen un laboratorio donde tienen unos audífonos de alta calidad, y de esa manera hicieron la escucha del audio múltiples veces y fueron transcribiendo lo que escucharon; pero, es más que todo un tema de experticia. Con relación al segundo audio (2022_12_07_12_57_50_8902.WAV), el perito Quiche Surichaqui mencionó que el análisis realizado en este audio fue muy similar al anterior: realizaron un análisis de los oscilogramas del audio para analizar lo que dice el audio, y un análisis espectrográfico para ver la calidad del audio, y se realizó la transcripción, tal como se muestra en el informe, páginas 6 y 7.

Al respecto, el perito Infante Zapata señaló que este audio contiene el mismo tipo de comunicación que la transmisión anterior, half dúplex, transmisión radial. Dicho perito acotó que en la transcripción de este audio se han consignado al locutor 4, al locutor 5 y al locutor 6, es decir, tres locutores diferentes. El locutor 4 dijo: “Punto ocho, punto nueve, punto cinco. Ya por disposición de Romeo 39, no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida a punto cinco. Ya, con cuidado, la facilidad del caso, ¿conforme?, ¿conforme?, ¿portón uno?”; el Locutor 5 interrogó: “¿Conforme UC1? ¿Conforme?”; y el locutor 6 respondió: “Ya, portón uno copió, está claro.”; y el perito Quiche Surichaqui precisó que en el segundo audio no se identificó la voz del acusado Lozada Morales.

En atención a ello, dichos peritos llegaron a la conclusión de que en este informe se les entregaron dos archivos en formato WAV, y para preservar la integridad del archivo que se les entregó, le extrajeron los archivos y crearon una partida de recibos, su código *hash*, para poder asegurarlos, lo que se hizo primero, al ser una técnica forense normal; luego se realizó el análisis espectrográfico de este audio. Después se realizó la transcripción de los audios, y, posteriormente, hicieron el informe; y aunque no han tenido acceso a la fuente original, al hacerse el estudio espectrográfico y de calidad de la transmisión, se puede establecer una secuencia lógica entre las emisiones y las recepciones; es decir, los espectros revelan que es casi imposible que haya habido una inserción controlada de parte de otro tipo de emisiones orales que no pertenezcan al espacio temporal de esa transmisión. En ese sentido, se aprecia que el presente informe pericial ha sido elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y conocimientos científicos y técnicos sobre la materia.

Acerca de las **condiciones en que se elaboró la pericia**, se aprecia que el presente informe pericial se realizó el 20 de agosto de 2025, a solicitud del acusado Lozada Morales, es decir, recientemente, sobre hechos que datan del 7 de diciembre de 2022. También, se observa que las muestras fueron proporcionadas por el propio acusado Lozada Morales a través de un dispositivo USB de la marca Kingston, color azul, que contenía los dos audios que fueron objeto de pericia, el cual les fue entregado a los peritos Infante Zapata y Quiche Surichaqui sin mayor supervisión ni control sobre el contenido del mismo.

De otro lado, en el informe pericial, se ha detallado la metodología empleada y el análisis efectuado (puntos VI, VIII y IX del informe), lo cual también ha sido explicado por los peritos en el acto de audiencia. Y, por último, se observa que ambos peritos han arribado de manera unánime a las conclusiones que han consignado en su informe.

De esta manera, si bien el presente informe pericial da cuenta, de forma detallada, de las operaciones periciales que se realizaron y de las conclusiones a las que se arribó de forma unánime; se aprecia que, más allá de haber sido realizado con sumo retraso, los insumos sobre los cuales se ha efectuado no han sido sometidos a control, lo cual cobra mayor relevancia al tener en cuenta que el propio perito Infante Zapata refirió en juicio que no se tuvo acceso a la fuente original de extracción. Siendo así, se advierte que el presente informe pericial no ha sido realizado en las mejores condiciones.

Y respecto a si **la prueba pericial se hizo de conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica**, se aprecia que, en el presente informe pericial, los peritos utilizaron el software HashMyFiles para extraer el código *hash* de los audios peritados. Asimismo, emplearon el método científico para procedimientos, centrados en análisis digital forense de evidencia digital relacionados con la adquisición de datos, extracción, aseguramiento y protección de integridad de los datos digitales que se les entregaron. Y, aunado a ello, utilizaron el software Adobe Audition para analizar los espectrogramas de los audios. En consecuencia, se tiene que el presente informe pericial se hizo de conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica.

En virtud de ello, se desprende que el presente informe pericial, si bien ha sido elaborado sobre la base de estándares y conocimientos científicos sólidos, y por peritos capacitados para tal efecto, no lo ha sido en las condiciones adecuadas, pues el insumo principal, sobre el cual se ha realizado el examen pericial, no ha sido sometido a control por parte de ninguna autoridad. Por tanto, la fiabilidad probatoria que ofrece sobre el asunto que ha abordado es relativa y debe ser evaluada con la prueba pertinente actuada en el plenario.

TERCERA LEGITIMADA:

8. Facturas electrónicas ofrecidas por la defensa de la tercera legitimada¹⁹⁵ — oralizadas en la septuagésima primera sesión, del 14 de octubre 2025—:

Factura electrónica E001-2012: fecha de emisión 21 de enero 2022 por concepto de venta de orégano por el monto de sesenta mil soles (S/ 60 000.00), Factura electrónica E001-283: 7 de septiembre 2022 por concepto de venta de orégano por el monto de veintiséis mil ochocientos treinta y siete soles (S/ 26 837.00), Factura electrónica E001-289 ; fecha de emisión 4 de octubre 2022, por concepto de venta de orégano por el monto de setenta mil soles (S/ 70 000.00) Factura electrónica E001-311: fecha de emisión 7 de diciembre de 2022 por concepto de venta de orégano por el monto de sesenta y cinco mil ciento sesenta y tres soles (S/ 65 163.00) y factura electrónica E001-319: fecha de emisión 14 de febrero del 2023.

Por concepto de venta de orégano por el monto de cincuenta y cuatro mil soles (S/ 54 000.00); todas a nombre de la señora Celestina Mamani Molinero “Compañía Agroexportadora del Sur Sociedad Anónima Cerrada – Compañía Agro Sur S.A.C.
En cuanto al delito de rebelión [nulidad de transferencia], en la septuagésima primera sesión de juicio oral, del 14 de octubre de 2025:

Este documento da cuenta de cinco (5) liquidaciones de compra electrónica, correspondientes a la empresa Compañía Agroexportadora del Sur Sociedad Anónima Cerrada – Compañía AGROSUR S. A. C., con RUC 20602843611, con domicilio en la Asoc. Señor de los Milagros, mz. A, lote 7, del distrito de Alto de la Alianza, provincia y

¹⁹⁵ Ofrecido por la defensa de la tercera legitimada

departamento de Tacna; a nombre de Celestina Mamani Molinero, con DNI 00667051, con dirección Chacra S/N C. P. Camilaca del distrito de Camilaca, provincia de Candarave, departamento de Tacna, con lugar de operación en la Plaza Principal S/N del distrito de Camilaca, provincia de Candarave, departamento de Tacna; y con tipo de moneda en soles; donde se aprecia lo siguiente:

1) La liquidación de compra electrónica E001-319, de fecha 14 de febrero de 2023, por la suma de S/ 54 000.00 (cincuenta y cuatro mil y 00/100 soles) por concepto de 243 kilogramos de orégano seco al barrer sin procesar, con la observación “condiciones de pago: 100 % a 30 días calendarios”; 2) la liquidación de compra electrónica E001-212, de fecha 21 de enero de 2022, por la suma de S/ 60 000.00 (sesenta mil y 00/100 soles) por concepto de 250 kilogramos de orégano seco al barrer sin procesar, con la observación “condiciones de pago: 100 % a 30 días calendarios”; 3) la liquidación de compra electrónica E001-283, de fecha 7 de septiembre de 2022, por la suma de S/ 26 837.00 (veintiséis mil ochocientos treinta y siete y 00/100 soles) por concepto de 277 kilogramos de orégano seco al barrer sin procesar, con la observación “condiciones de pago: S/ 3000.00 anticipado saldo a 30 días calendarios”; 4) la liquidación de compra electrónica E001-289, de fecha 4 de octubre de 2022, por la suma de S/ 70 000.00 (setenta mil y 00/100 soles) por concepto de 400 kilogramos de orégano seco al barrer sin procesar, con la observación “condiciones de pago: 100 % a 30 días calendarios”; y, 5) la liquidación de compra electrónica E001-311, de fecha 7 de diciembre de 2022, por la suma de S/ 65 163.00 (sesenta y cinco mil ciento sesenta y tres y 00/100 soles) por concepto de 072 kilogramos de orégano seco al barrer sin procesar, con la observación “condiciones de pago: S/ 15 163.00 anticipado y saldo a 30 días calendarios”.

9. Reportes de estado de cuenta de ahorros ilimitada BCP a nombre de Celestina Mamani Molinero¹⁹⁶, oralizada en la septuagésima primera sesión del 14 de octubre 2025.

Nro. de cuenta 540-04094952-0-39 fecha de estado de cuenta 01/01/2023 al 31/01/2023 Saldo: de 101,358.45 soles. Reporte de estado de cuenta de fecha 01/02/2023 al 28/02/2023 saldo de 106,333.21; reporte de fecha 01/03/2023 al 31/03/2023 saldo de 106,228.22; reporte de fecha 01/04/2023 al 30/04/2023 saldo 111,182.98; reporte de fecha 01/05/2023 al 31/05/2023 saldo 4,450.19 soles.

Respecto al delito de rebelión [nulidad de transferencia], en la septuagésima primera sesión de juicio oral, del 14 de octubre de 2025:

Se trata de cinco (5) reportes del estado de la cuenta en soles N.º 540-04094952-0-39 del Banco de Crédito del Perú (BCP), a nombre de Celestina Mamani Molinero, con domicilio en Ca. Barrio Vallecito, mz. W, IT. 3 – Tacna; donde se aprecia lo siguiente:

1) El estado de cuenta correspondiente al periodo del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023, en el cual se observan las siguientes operaciones: (i) un saldo anterior de S/ 101 383.44 (ciento un mil trescientos ochenta y tres y 44/100 soles); (ii) un cargo de S/ 12.99 (doce y 99/100 soles) por concepto de “SEG TARJ15897738” el 6 de enero de 2023; y, (iii) un cargo de S/ 12.00 (doce y 00/100 soles) por concepto de “COM. MANTENIM” el 31 de enero de 2023; dejando un saldo total de S/ 101 358.45 (ciento un mil trescientos cincuenta y ocho y 45/100 soles); 2) el estado de cuenta correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023, en el cual se observan las siguientes operaciones: (i) un saldo anterior de S/ 101 358.45 (ciento un mil trescientos

¹⁹⁶ Ofrecida por la defensa de la tercera legitimada.

cincuenta y ocho y 45/100 soles); (ii) un cargo de S/ 12.99 (doce y 99/100 soles) por concepto de "SEG TARJ15897738" el 7 de febrero de 2023; (iii) un abono de S/ 5000.00 (cinco mil y 00/100 soles) el 27 de febrero de 2023; (iv) un cargo de S/ 0.25 (cero y 25/100 soles) por concepto de impuesto ITF, el 27 de febrero de 2023; y, (v) un cargo de S/ 12.00 (doce y 00/100 soles) por concepto de "COM. MANTENIM" el 28 de febrero de 2023; dejando un saldo total de S/ 106 333.21 (ciento seis mil trescientos treinta y tres y 21/100 soles); **3)** el estado de cuenta correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023, en el cual se observan las siguientes operaciones: (i) un saldo anterior de S/ 106 333.21 (ciento seis mil trescientos treinta y tres y 21/100 soles); (ii) un cargo de S/ 12.99 (doce y 99/100 soles) por concepto de "SEG TARJ15897738" el 7 de marzo de 2023; (iii) un cargo de S/ 100.00 (cien y 00/100 soles) por concepto de retiro en efectivo, el 20 de marzo de 2023; y, (iv) un cargo de S/ 12.00 (doce y 00/100 soles) por concepto de "COM. MANTENIM" el 31 de marzo de 2023; dejando un saldo total de S/ 106 208.22 (ciento seis mil doscientos ocho y 22/100 soles); **4)** el estado de cuenta correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023, en el cual se observan las siguientes operaciones: (i) un saldo anterior de S/ 111 182.98 (ciento once mil ciento ochenta y dos y 98/100 soles); (ii) un cargo de S/ 12.99 (doce y 99/100 soles) por concepto de "SEG TARJ15897738" el 8 de mayo de 2023; (iii) un cargo de S/ 100.00 (cien y 00/100 soles) por concepto de retiro en efectivo, el 8 de mayo de 2023; (iv) un cargo de S/ 50 000.00 (cincuenta mil y 00/100 soles) por concepto de retiro en ventanilla, el 8 de mayo de 2023; (v) un cargo de S/ 2.50 (dos y 50/100 soles) por concepto de impuesto ITF, el 8 de mayo de 2023; (vi) un cargo de S/ 50 000.00 (cincuenta mil y 00/100 soles) por concepto de retiro en ventanilla, el 9 de mayo de 2023; (vii) un cargo de S/ 2.50 (dos y 50/100 soles) por concepto de impuesto ITF, el 9 de mayo de 2023; (viii) un abono de S/ 25 000.00 (veinticinco mil y 00/100 soles) el 17 de mayo de 2023; (ix) un cargo de S/ 25 000.00 (veinticinco mil y 00/100 soles) por concepto de retiro en ventanilla, el 17 de mayo de 2023; (x) un cargo de S/ 2000.00 (dos mil y 00/100 soles) por concepto de retiro en efectivo, el 17 de mayo de 2023; (xi) un cargo de S/ 2.60 (dos y 60/100 soles) por concepto de impuesto ITF, el 17 de mayo de 2023; (xii) un cargo de S/ 2500.00 (dos mil quinientos y 00/100 soles) por concepto de retiro en efectivo, el 18 de mayo de 2023; (xiii) un cargo de S/ 0.10 (cero y 10/100 soles) por concepto de impuesto ITF, el 18 de mayo de 2023; (xiv) un cargo de S/ 2000.00 (dos mil y 00/100 soles) por concepto de retiro en efectivo, el 19 de mayo de 2023; (xv) un cargo de S/ 0.10 (cero y 10/100 soles) por concepto de impuesto ITF, el 19 de mayo de 2023; (xvi) un cargo de S/ 100.00 (cien y 00/100 soles) por concepto de retiro en efectivo, el 30 de mayo de 2023; y, (xvii) un cargo de S/ 12.00 (doce y 00/100 soles) por concepto de "MANT. CUENTA MAY23" el 31 de mayo de 2023; dejando un saldo total de S/ 4450.19 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta y 19/100 soles); y, **5)** el estado de cuenta correspondiente al periodo del 1 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023, en el cual se observan las siguientes operaciones: (i) un saldo anterior de S/ 106,208.22 (ciento seis mil doscientos ocho y 22/100 soles); (ii) un abono de S/ 5000.00 (cinco mil y 00/100 soles) el 7 de abril de 2023; (iii) un cargo de S/ 0.25 (cero y 25/100 soles) por concepto de impuesto ITF, el 8 de abril de 2023; (iv) un cargo de S/ 12.99 (doce y 99/100 soles) por concepto de "SEG TARJ15897738" el 10 de abril de 2023; y, (v) un cargo de S/12.00 (doce y 00/100 soles) por concepto de "COM. MANTENIM" el 29 de abril de 2023; dejando un saldo total de S/ 111 182.98 (ciento once mil ciento ochenta y dos y 98/100 soles).

9.2. VALORACIÓN PROBATORIA CONJUNTA

Luego de la valoración individual de la prueba, teniendo en cuenta los hechos integrales imputados en la acusación, el Tribunal considera que, para efectos metodológicos y a fin de tener una perspectiva general del contexto en el que se desarrollaron, se van a exponer y analizar los mismos, divididos bajo una secuencia cronológica, iniciando con una breve semblanza de lo acontecido días previos al 7 de diciembre de 2022, luego, lo ocurrido aquel día y, a continuación, lo sucedido con posterioridad.

I. ESCENARIO POLÍTICO:

1) Nombramiento de José Pedro Castillo Terrones como presidente de la república

Luego de las elecciones generales llevadas a cabo en nuestro país, en el año 2021, en segunda elección, dieron como resultado la proclamación del hoy acusado Castillo Terrones como presidente de la república del Perú para el periodo de gobierno 2021-2026; sobre el particular, fue objeto de convención probatoria que el mencionado acusado ostentaba tal cargo, como es de verse de la **Resolución N.º 0750-2021-JNE del 19 de julio de 2021 (convención probatoria 2)**. Por lo demás, no es un hecho controvertido, sino una circunstancia a la cual las partes se han referido ampliamente.

El artículo 43 de la Constitución, establece que la República del Perú se organiza bajo el principio de separación de poderes, que concreta la existencia de tres entidades autónomas e independientes: Poder Legislativo (reside en el Congreso de la República, según lo regula el artículo 90 de la Constitución), Poder Ejecutivo (conformado por el presidente de la república y el Consejo de Ministros, acorde a lo dispuesto en los artículos 110 y 121 de la Constitución) y Poder Judicial (artículo 138 de la carta fundamental). La existencia de este sistema de equilibrio y de distribución de poderes, con todos los matices y correcciones que impone la sociedad actual, sigue constituyendo, en su idea central, una exigencia ineludible en todo Estado democrático y social de derecho. La separación de estas tres funciones básicas del Estado, limitándose de modo recíproco, sin entorpecerse innecesariamente, constituye una garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos e, idénticamente, para limitar el poder frente al absolutismo y la dictadura¹⁹⁷.

El presidente de la república personifica al Estado y es su máximo representante y, como tal, lidera el Poder Ejecutivo. El Capítulo IV del Título IV de la Constitución consagra un conjunto de disposiciones relacionadas con la figura del presidente de la república, como titular del Poder Ejecutivo, referidas entre otras, a sus competencias y atribuciones. En concreto, el artículo 110 de la Constitución estatuye que el presidente de la república es el jefe del Estado y “personifica a la Nación”, mientras que en el artículo 118 se han contemplado un conjunto de atribuciones y competencias que recaen exclusivamente en el presidente de la república, entre las que cabe destacar la atribución establecida en el inciso 3 de dicho artículo, conforme a la cual, corresponde al presidente de la república «dirigir la política general del Gobierno».

¹⁹⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N.º 0023-2003-AI/TC, del 9 de junio de 2004, fundamento 5.

De dicha disposición, se deriva que el presidente, en nuestro ordenamiento, es también el jefe de Gobierno. Además, debe tenerse presente que, conforme lo prevé el artículo 167 de la norma fundamental, «El presidente de la república es el jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional», y cuenta también con iniciativa legislativa, según lo establecido en el artículo 107. Finalmente, como actividad implícita dentro de la función de gobierno, se ha estatuido que es el encargado de dirigir la administración pública (inciso 24 del artículo 118 de la Constitución), lo cual se encuentra expresamente advertido en la condición de “jefe del Poder Ejecutivo” que consagra el artículo 7 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), que constituye una ley de desarrollo constitucional.

En el aludido artículo 7, se estipula que: el presidente de la república es el jefe del Estado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, personifica a la nación, y dirige y aprueba la política general del Gobierno en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo. Sus demás atribuciones y funciones están establecidas en la Constitución Política del Perú y la ley. Del marco constitucional vigente, se desprenden las denominadas jefaturas presidenciales y las amplias facultades, competencias y atribuciones que ejerce el presidente de la república en calidad de: (i) jefe de Estado, (ii) jefe de Gobierno, (iii) jefe de la Administración, y (iv) jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (jefe militar).¹⁹⁸

Así, se tiene que, respecto a las funciones en materia de defensa, orden y seguridad, el inciso 14 del citado artículo prevé que al presidente de la república le corresponde “presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”, pues, conforme a lo dispuesto en el artículo 167, según se anotó, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional¹⁹⁹. Por ende, como jefe supremo de la fuerza pública, tiene una responsabilidad, fundamentalmente política, en la conducción de las mismas, en la medida que son las instituciones que detentan el poderío material del Estado y no pueden conducirse de manera completamente autónoma. Se considera que la jefatura suprema permite al presidente de la república intervenir y tomar decisiones dentro de las instituciones armadas y policiales, pero que debe ser regulada (y autolimitada por el presidente), de tal manera que no atente contra la institucionalidad de los cuerpos y que respete las decisiones correctas que tomen los mandos²⁰⁰.

Asimismo, otra prerrogativa o atribución que tiene el presidente de la república, como titular del Poder Ejecutivo²⁰¹, es la de nombrar y remover al presidente del Consejo de Ministros y a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del presidente del Consejo —artículo 122 de la Constitución—.

¹⁹⁸ Expediente 00006-2024-PCC/TC. Caso de la inmunidad del titular de la Presidencia de la República durante el ejercicio del cargo. Fundamento 6(39-43).

¹⁹⁹ En igual sentido, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sostiene que prevé que “el Presidente de la república es el Jefe del Estado, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, personifica a la Nación, y dirige y aprueba la política general del Gobierno en su calidad de Jefe del Poder Ejecutivo”.

²⁰⁰ RUBIO CORREA, M. (1999). *Estudio de la Constitución Política de 1993* (Tomo V). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 340-341.

²⁰¹ El Poder Ejecutivo está integrado por el presidente de la república (titular), el Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas del Poder Ejecutivo —artículo 2, Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo—.

2) Vacancias presidenciales y coyuntura política

Durante el mandato presidencial del acusado Castillo Terrones (del 28 de julio de 2021 al 7 de diciembre de 2022), se presentaron tres mociones de vacancia presidencial, todas por la causal, de “permanente incapacidad moral” (prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución). Esta circunstancia ha sido objeto de invocación por la defensa de los acusados, así como también fluye del tenor del acta fiscal de fuente abierta del 7 de diciembre de 2022 (Documental 1, folio 758 del tomo IV del cuaderno de pruebas), Orden de Operaciones N.º 212-2022 (Documental 39, folio 1333 del tomo IV del cuaderno de pruebas), como de la pruebas testimoniales, de manera genérica, de Moyano Delgado y Tudela Gutiérrez, quienes se han referido a las solicitudes de vacancia presidencial, y por cierto, como fluye de las normas jurídicas internas²⁰²; las cuales, en cierta medida, dan cuenta del escenario político que se vivía en aquel entonces.

La primera moción de vacancia fue presentada el 25 de noviembre de 2021²⁰³, pero no alcanzó los votos necesarios para su admisión.

La segunda moción de vacancia fue presentada el 8 de marzo de 2022²⁰⁴, la cual alcanzó los votos necesarios para su admisión y posterior debate, sin embargo, finalmente fue rechazada porque no se obtuvieron los votos necesarios para el acuerdo de vacancia.

La tercera moción fue presentada el 29 de noviembre de 2022. El documento, que llevó la firma de 67 congresistas; invocó como fundamento, la permanente incapacidad moral del presidente de la república, como impedimento para continuar con el cargo. Se programó su debate en el Congreso de la República el día 7 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas.

3) Organización institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros y designación de ministros

Como se expresó, una prerrogativa del presidente de la república es el nombramiento y la remoción de las autoridades que integran el Consejo de Ministros, órgano máximo de gobierno que se encarga de la dirección y gestión de los servicios públicos (artículo 119 de la Constitución), aprobando y coordinando la política general del Estado, asegurando la validez de las actuaciones presidenciales²⁰⁵. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, el presidente de la república nombra y remueve al presidente del Consejo, así como también a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del presidente del Consejo.

Es por ello que, para el análisis de las situaciones fácticas propuestas en el presente caso, es necesario referirnos, de modo general, a los cargos previos que

²⁰² Según el artículo 156.2 del CPP, no son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio.

²⁰³ Véase: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/Mociones_de_Orden_del_Dia/Mociones_de_Orden_del_Dia/MC0122220211125.pdf

²⁰⁴ Recuperado de <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/03/Mocion-de-vacancia-Pedro-Castillo-LPDerecho.pdf>

²⁰⁵ El Consejo de Ministros asegura la validez de las decisiones presidenciales, pues, conforme con el artículo 120 de la Constitución, los actos del presidente de la república que carecen de refrendación ministerial son nulos.

ostentaron los acusados durante el período de gobierno del acusado Castillo Terrones. Así tenemos que, el 19 de julio de 2021 el Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, JNE) proclamó al acusado Castillo Terrones como presidente de la república. En esa línea, es un hecho notorio y que fue objeto de convención probatoria, que el **28 de julio de 2021**, el citado juramentó como presidente de la república. En el primer gabinete ministerial, el acusado Torres Vásquez fue designado como ministro de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

En el segundo gabinete de Castillo Terrones, Torres Vásquez continuó en la cartera antes citada, y en ese período de octubre de 2021, Chávez Chino fue designada como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo; información última que fluye del testimonio de D' Laura Quintana. Luego fue reemplazada por el testigo Alejandro Antonio Salas Zegarra, quien luego fue designado en el despacho ministerial de Cultura.

También, se conoce que el **19 de julio de 2022 (objeto de convención probatoria 13, folio 161 del Tomo I de convenciones probatorias)**, por **Resolución Suprema N.º 187-2022-PCM**, se nombró al acusado **Huerta Olivas** como ministro de Estado en el despacho del Interior. Además, en agosto de 2022, se nombró a la acusada **Chávez Chino** como ministra en el despacho de Cultura; información que se desprende de los testimonios de Navarro Pando, Contreras Gallardo y D' Laura Quintana. Este nombramiento fue cuando Torres Vásquez se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros, como fluyó del propio debate.

Se cuenta, también, con información de que el acusado Castillo Terrones aceptó la renuncia del acusado Torres Vásquez como presidente del Consejo de Ministros; y, mediante Resolución Suprema N.º 285-2022-PCM (objeto de convención probatoria 3, folio 5 del Tomo I de convenciones probatorias)²⁰⁶, nombró en su lugar a la acusada Chávez Chino, el 26 de noviembre de 2022. Este documento fue suscrito por los dos últimos.

También se concordó por las partes que el **29 de noviembre de 2022**, por **Resolución Ministerial N.º 317-2022-PCM (objeto de convención probatoria 4, folio 6 del Tomo I de convenciones probatorias)**, la acusada **Chávez Chino nombró al acusado Torres Vásquez** como jefe del Gabinete de Asesores de la PCM, fecha en la que también se presentó la tercera moción de vacancia presidencial, cuya admisión a trámite se realizó el 1 de diciembre de 2022, para ser debatida el 7 de diciembre a las 15:00 horas.

De lo expuesto, se advierte que tanto la acusada Chávez Chino como su coacusado Torres Vásquez, durante el gobierno de Castillo Terrones, en su momento, por disposición de aquel, alternaron el cargo de presidente del Consejo de Ministros, con el de ministro de Estado. O como aconteció al 7 de diciembre de 2022, Torres Vásquez ostentaba el cargo de jefe de Asesores de la PCM, siendo presidenta del Consejo de Ministros Chávez Chino. Ahora, si bien es cierto que el presidente de la república tiene la prerrogativa de realizar el cambio de presidentes de la PCM como de los ministros de Estado, lo que puede obedecer a diversas razones; entre ellas, crisis, desempeño, estrategia u otros. También lo es que,

²⁰⁶ Publicada en el diario oficial *El Peruano* el 26 de noviembre de 2022.

dada la importancia de estos cargos dentro del Poder Ejecutivo —según lo señala el artículo 123 de la Constitución, el premier es el portavoz autorizado del gobierno y quien organiza y coordina las funciones de los ministros— puede inferirse que Chávez Chino y Torres Vásquez integraban el círculo de confianza cercano del entonces presidente de la república.

4) Organización institucional del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior

En igual sentido, siendo relevante en el caso, es necesario dar cuenta del panorama general respecto de la conformación de las carteras ministeriales, **del Interior y de Defensa**, en fechas coetáneas a los hechos materia de acusación.

En cuanto al **Ministerio del Interior**, este es un organismo del Poder Ejecutivo, que está conformado, entre otros, por la Policía Nacional del Perú, que es una institución del Estado con calidad de órgano ejecutor, que depende del Ministerio del Interior; con competencia administrativa y autonomía operativa para el ejercicio de la función policial en todo el territorio nacional, en el marco de lo previsto en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú²⁰⁷.

Ahora bien, como se indicó, el **19 de julio de 2022**, a través de la Resolución Suprema N.º 187-2022-PCM del 19 de julio de 2022, se nombró al acusado Huerta Olivas como ministro del despacho del Interior, cargo que desempeñaba al 7 de diciembre de 2022.

Respecto de la **Policía Nacional del Perú**, su comandante general al **2 de diciembre de 2022**, era Raúl Enrique Alfaro Alvarado; sin embargo, encontrándose cumpliendo aislamiento social, como consecuencia de su padecimiento de COVID 19, vía memorándum, este dispuso que Vicente Álvarez Moreno, en su calidad de jefe del Estado Mayor, se haga cargo de la Comandancia General de la Policía Nacional. Ello fue afirmado por el testigo Álvarez Moreno en el plenario y corroborado con la declaración de Alfaro Alvarado, que, en efecto, en el juicio oral precisó que aquel se hizo cargo de la Comandancia General a partir del 3 de diciembre de 2022, debido a que le prescribieron 5 días de aislamiento, al haber dado positivo para COVID y reasumió sus funciones de manera posterior, el 8 de diciembre de 2022. Esta disposición se amparó en lo previsto en el artículo 10 del Decreto Legislativo N.º 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.

Por otra parte, el **Ministerio de Defensa** es el órgano rector del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (en adelante, CCFFAA), y de otras entidades y empresas públicas bajo su ámbito de competencia y responsabilidad política y funcional. El CCFFAA es responsable del planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones y acciones militares de las Fuerzas Armadas (en adelante, FF. AA.), dependiendo orgánicamente de dicho ministerio; además, las instituciones armadas que componen el mencionado Comando Conjunto son el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú²⁰⁸.

²⁰⁷ Conforme con el artículo II del Título Preliminar del Decreto Legislativo N.º 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, la PNP es un órgano de carácter civil al servicio de la ciudadanía, que depende del Ministerio del Interior, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N.º 1318, publicado el 3 enero 2017.

²⁰⁸ De acuerdo con el artículo 14 del Decreto Legislativo N.º 1134, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.

Así, se tiene que, el **5 de diciembre de 2022**, se formalizó el nombramiento de **Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas**, como nuevo ministro de Estado en el despacho de Defensa, según así lo han referido múltiples testigos, entre ellos, el propio testigo Bobbio Rosas, corroborado con los testigos Manuel Jesús Gómez de la Torre, Alberto Alcalá Luna, Alfonso Artadi Saletti y Walter Córdova Aleman, quienes, al tiempo de los hechos, se desempeñaron como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, comandante general de la Marina, comandante general de las Fuerzas Armadas y comandante general del Ejército del Perú, respectivamente.

La situación descrita se condice con lo expuesto por el testigo **Andrés Eduardo Salas Jaén**, viceministro de Políticas para la Defensa de la gestión del exministro de Defensa Barragán Coloma, quien precisó que este último cesó en sus funciones el 3 de diciembre de 2022; sin embargo, permaneció en dicho cargo hasta el 5 del mismo mes y año, fecha en la cual, el nuevo titular de la mencionada cartera ministerial, Bobbio Rosas, llegó a la sede del Ministerio de Defensa, siendo recibido en el piso 12, lugar donde se realizó una pequeña ceremonia de presentación del nuevo ministro.

Sobre las circunstancias de su nombramiento como ministro de Estado, el entonces ministro de Defensa y ahora testigo **Bobbio Rosas**, señaló que el 5 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 1:30 (de la tarde), mientras se encontraba en el transporte público saliendo de la universidad San Marcos recibió una llamada del acusado Torres Vásquez, quien le solicitó que se constituya a Palacio de Gobierno, sin precisarle el motivo. Cuando llegó, el acusado Castillo Terrones le consultó si podía ocupar el cargo de ministro de Defensa, ello a propuesta del acusado Torres Vásquez, por lo que aceptó el cargo y asumió como ministro de Defensa. El testigo además refirió que se desempeñaba como profesor de la citada universidad desde hace 16 años. Esto guarda relación con el **Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA (documental 31, folio 1108 del Tomo IV del cuaderno de pruebas)** del 13 de marzo de 2023, del cual se advierte que el 2 de diciembre de 2022, el acusado Torres Vásquez recibió la visita de Bobbio Rosas —ingresó a las 11:33 horas y salió a las 12:30 horas—, consignándose como motivo “reunión de trabajo”. Dos días después, el 5 de diciembre de 2022, Torres Vásquez volvió a recibir la visita de Bobbio Rosas —ingresó a las 14:12 horas y salió a las 15:39 horas—, fecha en la cual se formalizó su nombramiento como nuevo ministro de Defensa.

En ese contexto, **Bobbio Rosas** refirió que, una vez que fue designado como ministro de Defensa, llamó a los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas, así como al jefe del Comando Conjunto, indicándoles que tenían que preparar una exposición sobre la situación de sus institutos y de sus planes de defensa interior y exterior. Señaló que, luego de ello, se quedó conversando con **Córdova Aleman** —comandante general del Ejército— sobre su actuación y la situación del Ejército, quien luego de su conversación le habría dicho: “quiero irme, quiero abandonar el cargo por voluntad propia, o sea, por motivos personales”, quedando “entre caballeros” que se iba por motivos personales, con la precisión de que las razones de su pase a retiro fueron parte de una conversación privada, que el testigo Bobbio Rosas consideró que no tenía derecho a revelarla, descartando que tales razones tuvieran relación con el golpe de estado o una eventual delito de colusión. Esta situación dejaría entrever que, en efecto, entre ambos (Bobbio

Rosas y Córdova Aleman) tuvo lugar una conversación privada en la cual, aunque ambos conocían los motivos de su pase a retiro, acordaron que este obedecía a motivos personales.

El testigo **Manuel Jesús Martín Gómez De La Torre Aranibar**, entonces jefe del CCFFAA, señaló que el 5 de diciembre de 2022, cuando Bobbio Rosas asumió el cargo de ministro de Defensa, lo citó a él y a los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, solicitándoles una explicación sobre la situación de sus institutos, circunstancia que calificó de “común”. Refirió que acordaron que dicha exposición se llevaría a cabo el 7 de diciembre a las 6:00 horas de la mañana, debido a que Córdova Aleman, comandante general del Ejército, debía participar de otras actividades, ya que era el aniversario de su institución.

Guarda relación con lo anotado, lo mencionado por el comandante general de la Marina, **Alberto Alcalá Luna**, testigo que señaló en el plenario que el 5 de diciembre de 2022 conoció al ministro de Defensa Bobbio Rosas, debido a que los citó a las 15:00 horas en su despacho en el Ministerio de Defensa ubicado en Jesús María, luego se despidió de él, y se retiraron unos pisos más abajo a la oficina del comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, y diez minutos después, las secretarías los llamaron para que suban porque el ministro quería hablar con ellos, llevándose a cabo una reunión entre las 16:00 a 17:00 horas.

Asimismo, señaló que en dicha reunión el ministro Bobbio Rosas dispuso que se realice una exposición de la situación de sus instituciones y le preguntó directamente cuándo podría ser la reunión, a lo que respondió que podía ser el miércoles (en referencia al 7 de diciembre), toda vez que el 6 de diciembre tenía una ceremonia; precisando que, ante ello, el ministro consultó si sería a las 9 o 10 horas de la mañana. A ello, el general Córdova Aleman manifestó que, toda esa semana tenía diferentes actividades protocolares por el aniversario de su institución, a las que no podía dejar de asistir por su condición de comandante general del Ejército, razón por la cual, el ministro Bobbio Rosas agendó la reunión para las 6 horas de la mañana del 7 de diciembre de 2022.

Del mismo modo, el comandante general de la Fuerza Aérea, **Alfonso Javier Artadi Saletti**, al ser examinado en el juicio, indicó que el ministro de Defensa había asumido el cargo, dos días antes del 7 de diciembre, por lo cual, citó a su despacho a todos los comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto para hacer unas exposiciones. Además, refirió que, la hora de la reunión convocada no era usual, agregó que en los dos años que tenía como comandante general no lo habían citado a las 6:00 horas; pero se programó en ese horario (muy temprano) debido a que como funcionarios se encontraban a disposición de la institución los siete días de la semana, en cualquier horario y además el horario fijado tuvo que ver con unos problemas de agenda que refirieron otros comandantes generales.

Finalmente, también se debe considerar lo señalado por **Salas Jaén**, quien sostuvo que conversó con Bobbio Rosas en su oficina y uno de los temas que abordaron, se refería a su entrega de cargo, pues asumió el cargo de viceministro de Políticas para la Defensa durante la gestión de Barragán Coloma, según detalló, única y exclusivamente para poder ayudar al ministro de salida; de modo que, cuando tomó conocimiento de quién era el nuevo ministro, presentó su carta de renuncia conjuntamente con la viceministra y a partir de ese momento se dedicó a trabajar en la entrega de su cargo.

En la línea de lo expuesto, en torno a la designación del testigo Bobbio Rosas como ministro de Defensa, del análisis de las testimoniales glosadas, es pertinente resaltar la cronología de tal hecho, así, el **2 de diciembre de 2022**, este último se reunió con Torres Vásquez, entonces jefe del Gabinete de Asesores de la PCM, un día antes de la renuncia formalizada por Barragán Coloma a la cartera ministerial de Defensa, ocurrida el **3 del mismo mes y año**. La formalización del nombramiento de Bobbio Rosas se realizó el **5 de diciembre**, es decir, dos días antes de la lectura del mensaje presidencial por parte del acusado Castillo Terrones, según los hechos imputados. En razón de ello, se evaluarán estas circunstancias en torno a este cambio y a su relevancia para los actos postulados por el Ministerio Público.

II. DÍA MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2022

1) Ministerio de Defensa: renuncia del comandante general del Ejército Córdova Aleman

Preliminarmente, corresponde mencionar que el presidente de la república, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene la potestad de designar y remover a los comandantes generales de las FF. AA, lo que se desprende de una evaluación concordada de lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución y el artículo 15²⁰⁹ del Decreto Legislativo N.º 1134, Ley del Ministerio de Defensa. La **designación** es un acto directo del presidente, quien elige entre los tres generales de División de mayor antigüedad —artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 1137—, por un periodo de dos (02) años, el cual puede prorrogarse por un (01) año adicional únicamente en el caso del jefe del Comando Conjunto²¹⁰; nombramiento que se formaliza mediante resolución suprema refrendada por el ministro de Defensa —artículo 2 de la Ley N.º 27594²¹¹, ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos—. En cuanto al **cese anticipado del cargo**, este acto de naturaleza político-administrativa no requiere de un procedimiento previo, ya que se trata de un cargo de confianza institucional; sin embargo, para su formalización exige la emisión y publicación de una resolución suprema.

²⁰⁹ **Artículo 15** del Decreto Legislativo N.º 1134, Ley del Ministerio de Defensa, establece que: “el Ejército del Perú es una institución de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, responsable de organizar y preparar la fuerza para disuadir amenazas y proteger al Perú de agresiones, con el fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. Se rige por la Constitución Política del Perú, su propia normativa, el presente Decreto Legislativo y demás normas legales pertinentes. Es comandado por el Comandante general del Ejército del Perú, quien es designado por el presidente de la república conforme a la normativa específica, y depende del Ministro de Defensa”. [Énfasis agregado]

²¹⁰ Ello, conforme con el artículo único de la Ley N.º 31496, Ley que modificó el artículo 10 de la Ley N.º 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas.

²¹¹ **Artículo 2.º de la Ley 27594.** Ascensos de los Generales y Almirantes de las FF. AA.

El presidente de la república mediante resolución suprema debidamente refrendada por el Ministro del sector, nombra al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y al director de la Policía Nacional. Asimismo, otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del Instituto correspondiente, mediante resolución suprema refrendada por el titular del sector.

Se observan las mismas formalidades para las resoluciones en las que se determina la baja de esos oficiales. [Énfasis agregado]

La Ley N.º 31496²¹² indica que el cese anticipado en el cargo, solo se puede sustentar en las causales allí previstas²¹³, debiendo ser comunicado de manera personal y escrita, por el presidente de la república. Esta circunstancia fue explicada por el testigo Salas Jaén, según se detallará más adelante.

El **6 de diciembre de 2022**, el Ministerio de Defensa no tenía actividades programadas debido a fallas en el sistema de las comunicaciones —no funcionaban teléfonos ni el internet—, pese a que acudió el personal de soporte técnico en dos oportunidades para arreglar la situación, quienes indicaron que se había interrumpido la red. Así lo afirmó **Lina Sánchez Kamada**, secretaria del ministro de Defensa Bobbio Rosas, quien inició tales labores dicho día y estuvo dicho día desde aproximadamente las **7:00 horas** y refirió que tuvo que ver la forma de trabajar en esas condiciones con las laptops de los coroneles de la FAP La Rosa y coronel Canales. Asimismo, utilizó un cuaderno, donde anotó a quienes ingresaban, porque lo hacían sin autorización y que, contrariamente, al hacer las averiguaciones le informaron que, tanto la Municipalidad de Jesús María como la Secretaría de la FAP —que estaba en el mismo distrito— sí tenían servicio de internet, lo cual fue una situación fuera de lo normal.

Según la testigo **Sánchez Kamada**, por la mañana agendó para ese mismo día, la reunión del ministro Bobbio Rosas con la embajadora de Estados Unidos. También, aproximadamente a las **10:00 horas**, **Andrés Eduardo Salas Jaén**, viceministro de Políticas para la Defensa de la Gestión del exministro de Defensa Barragán Coloma, renunció. Además, acudió el general Bombasi. Alrededor de las **3:00 p. m.**, se encontraba en el despacho del ministro, conjuntamente con el general Canales y una capitana que Bobbio Rosas había llevado a trabajar, estaba recibiendo indicaciones del ministro sobre la caja chica, cuando este recibió una llamada de la acusada Chávez Chino —según lo que les dijo el ministro—, quien contestó lo siguiente: “claro, si de esa manera me lo pides” y, a continuación “sí, sí, no te preocupes”. Luego de colgar la llamada de la acusada Chávez Chino, el rostro del ministro cambió a una expresión de fastidio, y le dijo al general Canales: “está cometiendo infidencia”, y agregó: “si no eres tú, ese Torrico”, en referencia al jefe de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa; explicó que según le informó la expremier ya conocía que el general Astudillo no iba a ser jefe del CAEN, y ella le solicitó no efectuar ese cambio, por lo que ordenó al general Canales que deje sin efecto el cese del general Astudillo, quien se desempeñaba como jefe del CAEN, empero, dispuso que se continúe con los otros cambios de una señora “Alina” o “Lina” del CAEN, cuyo cese fue publicado el 7 de diciembre en el diario *El Peruano*.

En la tarde, también acudió la embajadora de Estados Unidos para reunirse con el ministro y, aproximadamente, a las **5:00 p. m.**, el ministro se retiró, porque tenía una reunión con el presidente de la república. Luego, cerca de las **6:00** de la tarde, el coronel Canales le indicó que al día siguiente, es decir, el 7 de diciembre debía asistir antes de las 6:00 a. m. porque se iba a realizar una exposición de los comandantes generales, ante lo cual, le expresó que se tenía que ir a las oficinas del cuartel general, en lo que anteriormente era el Ministerio de Guerra, oficinas

²¹² Ley que modificó el artículo 10 de la Ley N.º 28359, del 18 de junio de 2022.

²¹³ Por muerte; por solicitud de pase a retiro del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o de los comandantes generales de las instituciones armadas; por incapacidad física permanente debidamente declarada por una junta médica, que precise su inhabilitación para el ejercicio de la función; por falta muy grave, de acuerdo al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas; por la comisión de delito doloso, declarada por sentencia firme del Poder Judicial; y por la comisión de delito flagrante.

que consideraba adecuadas para las exposiciones de los comandantes generales, esto es, en la sala Grau o “sala de reuniones”, precisando que así se realizaba cuando el general Tineo (sucedido por el ministro Barragán) era ministro y la declarante era su secretaria o que, también se realizaban en el despacho que estaba en el ministerio, en el cuartel general, en el Pentagonito.

Por su parte, el comandante general del Ejército, **Walter Horacio Córdova Aleman**, declaró que dicho día recibió una comunicación del recién nombrado ministro Bobbio Rosas, a fin de que concurra a su Despacho. Esta comunicación marcó el inicio de los actos que culminarían con el cese de Córdova Aleman, toda vez que, según este, fue a ver a Bobbio Rosas entre las 5 y 6 de la tarde. Una vez reunidos, este le dijo que por encargo del presidente-el acusado Castillo Terrones-, debía dejar el cargo que ostentaba y que se formularían los documentos correspondientes. Entonces, frente a dicho pedido, le respondió que, de conformidad con las normas legales, esta comunicación debería hacerla personalmente el propio presidente de la república. En tal sentido, el ministro Bobbio Rosas le señaló que el presidente los recibiría al día siguiente, por la mañana, asunto que Córdova Aleman le comunicó al jefe del Comando Conjunto Gómez de la Torre y, según su versión, a nadie más.

Al respecto, la testigo Sánchez Kamada, si bien inicialmente en su declaración no lo mencionó directamente, ante las preguntas señaló que el día 6 de diciembre ella no llamó a Córdova Aleman, pero agregó que lo habría llamado directamente el ministro Bobbio Rosas.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, **Gómez De La Torre Aranibar**, durante su declaración en el plenario —confrontado con su declaración previa— mencionó que el citado 6 de diciembre, se estaba realizando una ceremonia por el día del Ejército cuando el comandante Córdova Aleman, a las 19 horas, se comunicó indicándole que estaba en el despacho del Ministerio de Defensa y culminada la ceremonia como a las 21 horas, aquel acudió a su oficina, explicándole que el ministro Bobbio Rosas le había informado que el presidente Castillo Terrones le solicitaba que renuncie al cargo, debido a una serie de problemas que se habían presentado. Luego de ello se retiró, lo cual ratifica la verosimilitud de los hechos expuestos por Córdova Aleman con relación a la convocatoria y reunión que sostuvo con el ministro Bobbio Rosas, así como el motivo de su ausencia en la ceremonia por el día del Ejército (su instituto).

Sobre el particular, es de recordar que Bobbio Rosas en su calidad de entonces ministro de Defensa, expresó que el día previo (5 de diciembre de 2022), después de haber coordinado una reunión con los comandantes generales de los tres institutos de las fuerzas armadas y el jefe del Comando Conjunto, se quedó conversando con Córdova Aleman, afirmando que en dicho momento le indicó “quiero irme, quiero abandonar el cargo por voluntad propia, o sea, por motivos personales”. No obstante, llama la atención que la conversación en cuestión haya sido sostenida el mismo día de su nombramiento como nuevo titular del Ministerio de Defensa y que nuevamente, haya sido un tema sobre el que se trató al día siguiente de dicho nombramiento, más aún porque fue el propio Bobbio Rosas quien expresó que quedaron “entre caballeros” que se iría —Córdova Aleman— por motivos personales y, sin embargo, ahora, le estaba manifestando a Gómez De

La Torre que fue un pedido formulado por el presidente que Bobbio Rosas le transmitió.

A ello, se suma lo expuesto por la testigo **Lina Sánchez Kamada**, secretaria del ministro de Defensa Bobbio Rosas, quien narró que ese día a las 8:00 p. m. cuando ya se había retirado a su domicilio y estaba en el taxi, le llamó Torrico que es el “jurídico” [jefe de asesoría jurídica] del Ministerio de Defensa, y le indicó: “señora Lina, estoy llamando al ministro. No me contesta, debe ser porque no me tiene registrado” y agrega: “por favor, infórmele que el general Córdova no ha querido firmar el pase a retiro y ha pedido conversar el día de mañana con el presidente”. Frente a lo cual, procedió a llamar al ministro Bobbio Rosas para comunicarle lo que le habían dicho, quien le contestó: “ya, qué bien”.

Por otro lado, el testigo **Andrés Eduardo Salas Jaén**, viceministro para políticas de defensa, designado por el exministro de Defensa Barragán (antecesor de Bobbio Rosas) expresó que el 6 de diciembre se enteró sobre el cese del comandante general del Ejército Córdova Aleman por medio del jefe de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa: José Luis Torrico, quien fue a su oficina a informarle. Asimismo, destacó que esta situación no le pareció normal, porque el general Córdova en ningún momento le manifestó anteriormente, al exministro Barragán su intención de renunciar. Además, en junio de 2022 se había modificado el artículo 10 de la Ley de Situación Militar, que establecía la permanencia en el cargo de los comandantes generales por dos años, lo que, prácticamente eliminaba la discrecionalidad política para removerlos. A ello, añade que no es frecuente en las Fuerzas Armadas que un oficial luego de cuarenta años de su vida trabajando para un objetivo, como lo es ser comandante general, decida de un momento a otro renunciar, sin mayores explicaciones. Respecto al trámite del cese, se le informó que el nuevo ministro Bobbio Rosas llamó ese mismo día, 6 de diciembre, al jefe de asesoría jurídica para que ayude a Córdova Aleman a redactar su carta de renuncia, conforme así ocurrió, empero, en ese momento, Córdova alegó que iba a hablar con su familia previamente y no firmó la carta.

Respecto a esta circunstancia, resaltó que, si fuera una renuncia voluntaria, el general la haría en su despacho y no en el Ministerio de Defensa, la llevaría al Ministerio y se la entregaría directamente al ministro, empero, propiamente, desconoce si había motivos para el cese del mencionado. Agregó también, que el asesor jurídico Luis Torrico Huertas, luego de comentarle el asunto del general Córdova, le comunicó su intención de renunciar, ante lo cual, le aconsejó que no vise ni tramite ningún documento o resolución que no estuviere conforme a las normas o leyes que regulaban el Ministerio de Defensa.

Ciertamente, las declaraciones analizadas contextualizan de qué manera se desarrollaron los hechos en el despacho ministerial de Defensa el 6 de diciembre de 2022, de lo que destaca las circunstancias en las que tuvo lugar la renuncia de Córdova Aleman, entonces comandante general del Ejército.

En la línea de lo expuesto, se advierte que la versión proporcionada por el testigo Bobbio Rosas, en calidad de ministro de Defensa, en ese entonces, respecto a que Córdova Aleman tenía la intención de renunciar, y se lo habría manifestado desde el día anterior, ha sido contradicha y no resulta verosímil si se contrapone con los testimonios de Lina Sánchez Kamada en su calidad de secretaria del ministro de Defensa Bobbio Rosas y Andrés Eduardo Salas Jaén en su calidad de viceministro

para políticas de defensa, designado por el exministro de Defensa Barragán, porque, en efecto, la supuesta decisión era repentina, no se condice con las aspiraciones de un general, más bien permiten inferir que se trató de una decisión motivada por la presión institucional. Si bien el ministro Bobbio Rosas quiso hacer mención a algunas circunstancias contextuales que motivarían esta renuncia; no obstante, no ha señalado algún motivo concreto y plausible que justificara dicho cambio.

Así, el acusado Castillo en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por intermedio del nuevo titular del Ministerio de Defensa Bobbio Rosas, desplegó acciones institucionales destinadas a la salida del comandante general del Ejército Córdova Aleman, para tal efecto, el ministro se reunió en horas de la tarde con el mencionado general a fin de transmitirle la solicitud del presidente y gestionó que el jefe de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa Torrico Huertas apoye en la redacción de la carta de renuncia, resultando un procedimiento de cese inusual que se dio a pesar de la vigencia de la modificación del artículo 10 de la Ley N.º 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, modificada por la Ley N.º 31496, publicada el 18 de junio de 2022, que establecía la permanencia obligatoria de dos años en el cargo para los comandantes generales, más aún, como se indicó, porque el mencionado Córdova Aleman no había manifestado anteriormente su intención de cesar en el cargo y se negó a firmar el mencionado documento de renuncia redactado en el propio Ministerio de Defensa a pedido del ministro, solicitando, más bien, entrevistarse directamente con el presidente de la república, por lo que, resulta claro que la referida renuncia, y/o cese, no obedeció a una decisión propia, sino a un pedido formulado por el ministro Bobbio Rosas que se materializó como una renuncia voluntaria; hecho que, conforme a la imputación, será analizado más adelante.

2) Reunión de ministros para coordinar la defensa ante la moción de vacancia

Durante el gobierno del acusado Castillo Terrones, se presentaron tres mociones de vacancia presidencial. El debate de la tercera moción de vacancia se programó para el día 7 de diciembre a las 03:00 de la tarde, por tal motivo, el grupo de ministros que iba a participar ante el Congreso, en la defensa política y constitucional del entonces presidente de la república, conforme a las prerrogativas de la Constitución y lo dispuesto en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, se reunieron el día 6 de diciembre a las 11:00 u 11:30 horas de la mañana, a efectos de diseñar, preparar y coordinar sus intervenciones finales.

Específicamente, se reunieron en el Salón Grau de Palacio de Gobierno y, entre otros asuntos, se trataron los siguientes: la distribución del tiempo de sesenta minutos del que disponían, la forma cómo se iba a salir de Palacio de Gobierno, quiénes finalmente iban a intervenir, coordinaron que no vayan a exponer lo mismo, que un ministro no trate temas legales, sino que dichos asuntos sean abordados por el abogado constitucionalista o que la parte penal sea expuesta por el abogado penalista, decidiéndose que no interviniera el abogado Pachas, sino solo el abogado Benji Gregory Espinoza Ramos. Así lo afirmó el entonces ministro de Trabajo y testigo Salas Zagarra; lo corroboró el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos Félix Inocente Chero Medina, el jefe del Gabinete de Asesores Luis Alberto Mendieta Gavirondo, así como el abogado Benji Espinoza Ramos, quien además precisó que él llegó alrededor de la 01:00 p. m.

La reunión de coordinación se llevó a cabo con la presencia del canciller César Landa, los ministros de Trabajo Salas Zegarra, de Justicia Chero Medina, de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, los abogados Benji Espinoza y Palomino Manchego; luego, también se integró el doctor Pachas. En esa fecha, únicamente estuvo presente el acusado Castillo Terrones, no sus coacusados, a quien le expusieron cómo sería la distribución de roles en la participación de la comitiva en el Congreso de la República. Esto lo corroboran los testigos Salas Zegarra, Benji Espinoza y Chero Medina. No obstante, este último precisó que recordaba haber encontrado en uno de los pasillos a la acusada Chávez Chino, quien se desplazaba haciendo algunas coordinaciones y le preguntó cómo iban en esa reunión, ante lo cual le informó que estaban trabajando la estrategia, como se había coordinado, para estar a las 03:00 de la tarde en Palacio, y lo que aquella le refirió fue “hermano, actúen de acuerdo a la Constitución y la Ley”.

Respecto del pronóstico de los votos que se requerían para superar la vacancia, los ministros reunidos habían hecho un estudio y análisis previo de lo que podía suceder al día siguiente, a través de cada ministerio, con sus coordinadores parlamentarios, pues es una costumbre en los medios políticos. Eso era algo de lo que se hablaba constantemente, no obstante, se definiría finalmente en el debate. En esa línea, arribaron a la conclusión que se necesitaban 87 votos para vacar a un presidente y habían realizado una prognosis de resultados, determinando que, en el peor escenario, los congresistas iban a alcanzar 82 votos en favor de aprobar la vacancia, y; en el escenario más optimista, solo 75 a 77 votos; por lo que, desde una perspectiva política consideraron que en el Congreso no se iba a lograr la vacancia presidencial. En ese sentido, lo afirmó Salas Zegarra, quien agregó que el acusado Castillo Terrones estuvo presente en esa reunión, no recuerda si en algún momento hubo alguna comunicación directa de dicha prognosis al citado expresidente, pero él estuvo presente en la reunión y en ella se hablaba constantemente del conteo de votos, lo que encuentra correlato con lo afirmado por Espinoza Ramos, en el sentido de que primero estuvieron reunidos ellos viendo los alcances y, horas después, llegó Castillo Terrones.

Entre las 4:00 o 4:30 p. m., se trató el tema del oficio al Congreso para acreditar qué ministros iban a intervenir; posteriormente, se acreditó dicho documento ante el Congreso, según refirió el testigo Salas Zegarra, y en este documento se había habilitado su intervención, empero, tuvo que retirarse de la reunión, porque tenía pactada una cita para atender a dos personas en el Ministerio de Trabajo. Por su parte, el abogado Espinoza Ramos, en el plenario, refirió que dicho día, se retiró de la reunión a las 06:00 p. m.; lo cual, guarda correspondencia con el **acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCT - Palacio de Gobierno, del 18 de marzo de 2023 (documental 13 del Tomo IV)**, donde se plasman imágenes del 6 de diciembre de 2022, captadas por la cámara de videovigilancia N.º 55 del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Palacio de Gobierno que enfoca al salón Dorado y que fue objeto de convención probatoria por el acusado Torres Vásquez respecto a la fecha y contenido de registro de dicha cámara (**convención probatoria 6**), toda vez que, en lo relevante, se registró a las **17:48:41** horas que el abogado Benji Espinoza Ramos salió del Despacho Presidencial acompañado de un edecán, y a las **17:48:47** horas que el citado abogado salió del salón Dorado con unos documentos en la mano izquierda, mientras estaba acompañado de un edecán.

Luego, de acuerdo a lo señalado por Salas Zegarra, tras culminar su reunión en el Ministerio de Trabajo, se comunicó con el ministro de Justicia (Chero Medina) para saber si la reunión ya había terminado, quien le dijo “estamos por terminar, todavía alcanza para que vengas”, así, retornó alrededor de las 7:00 p. m., cuando llegó, encontró que solo estaban el ministro de Justicia y el jefe del Gabinete de Asesores Mendieta Gavirondo en la oficina de este último, la reunión ya había culminado. Entonces, coordinaron los últimos detalles respecto a si había habido algún último cambio en las intervenciones al día siguiente en el Congreso.

Estando a lo expuesto, la reunión de coordinación para la defensa política y constitucional del entonces presidente de la república se llevó a cabo aproximadamente, desde las 11:00 horas de la mañana, en el Salón Grau de Palacio de Gobierno con la presencia del canciller César Landa, los ministros, de Trabajo, Salas Zegarra; de Justicia, Chero Medina; de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; así como los abogados Benji Espinoza, Palomino Manchego y Pachas, a efectos de diseñar, preparar y coordinar sus intervenciones finales, lo cual, le expusieron al acusado Castillo Terrones cuando llegó horas después. En dicha reunión, se realizó una prognosis de resultados, determinando que, en el peor escenario, los congresistas iban a alcanzar 82 votos a favor de aprobar la vacancia, y; en el escenario más optimista, solo 75 a 77 votos; por lo que, desde una perspectiva política, consideraron que en el Congreso no se iba a lograr la vacancia presidencial. Luego de lo cual, culminó alrededor de las 7:00 p. m.

3) Mensaje a la nación del 6 de diciembre de 2022: un día antes

Ante el plenario, los testigos han coincidido en señalar que la noche del 6 de diciembre, el acusado Castillo Terrones emitió en señal abierta, un mensaje a la nación, cuyo contenido fue distinto al que dio lectura el 7 de diciembre.

En efecto, el secretario de comunicaciones de la jefatura de Prensa de Palacio de Gobierno, **Eduardo Martín Guerrero Castillo**, narró que el discurso del día 6 de diciembre fue coordinado con los asesores del presidente de la república. Preciso que, como procedimiento regular, usualmente cuando se aprueba este tipo de discurso, se convoca a todo el equipo de Prensa de Palacio de Gobierno para que se preparen las cámaras; concretamente, al director de cámaras, para que habilite un pronter —en referencia al dispositivo que muestra el texto en pantalla— a fin de que el presidente pueda leer el discurso y, al equipo de protocolo, para que organice cómo se va a dar el mensaje.

Con relación a ello, el testigo Salas Zegarra manifestó que el 6 de diciembre de 2022, cuando se retiraba de la reunión de coordinación para la defensa de la moción de vacancia, luego de haber retornado, tomó conocimiento que el presidente había dado un mensaje a la nación, ese día, en horas de la noche, que fue de público conocimiento, era un mensaje que estaba vinculado a lo que iba a suceder en el Congreso de la República al día siguiente. Además, precisó que, cada vez que el presidente va a realizar un mensaje oficial y lo va a dirigir a un poder del Estado, en este caso al Congreso, tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. En cambio, el resto de mensajes que son coyunturales, no requieren de aprobación del Consejo de Ministros y el presidente los coordina, con Protocolo de Imagen Institucional y Prensa de Palacio de Gobierno, quienes tienen conexión

directa con el IRTP, con la finalidad que se preparen las cámaras, el telepronter y se organice todo lo necesario para la transmisión.

La emisión del mensaje, del día 6 de diciembre, fue corroborado por **Nely Adela Torres Aliaga** en su calidad de productora general de prensa de TV Perú del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), reafirmando que ese día, el acusado Castillo Terrones transmitió un mensaje a la nación en horas de la noche.

Es posible concluir que el día 6 de diciembre, en horas de la noche, el entonces presidente Castillo Terrones emitió un mensaje referido a la moción de vacancia, no necesitó de la aprobación del Consejo de Ministros, toda vez que se trataba de lo que se iba a debatir al día siguiente, en la defensa de la tercera vacancia, en esta ocasión siguiendo el protocolo, se requirió el apoyo del equipo de Prensa de Palacio de Gobierno y su tenor se ajustó al marco constitucional. Esta circunstancia impidió presumir, menos conocer lo que acontecería al día siguiente.

4) Creación del mensaje a la nación y reunión nocturna

Fluye de la actuación probatoria que, en la oficina de la residencia de Palacio de Gobierno, se recibió y dispuso la incautación de un (01) CPU marca HP, color negro, serie N.º MXL3510Y58 (que antes se encontraba en Despacho Presidencial), debidamente lacrado con las cadenas de custodia y signado como **MUESTRA-10**, así consta en el antecedente consignado en el **acta fiscal de indexación y extracción de información de copias espejo²¹⁴ del 16 de febrero de 2023 (Documental 12, folio 143 del Tomo I del cuaderno de convenciones probatorias)²¹⁵**, donde se señaló que:

Con fecha 07 de diciembre del 2022, se levantó el Acta de Exhibición – Entrega Voluntaria – Incautación y Lacrado, en el que se dejó constancia que, el Secretario General de Palacio de Gobierno Sr. Julio Edilberto Palomino Duarte manifestó que, “(...) por orden de la Presidenta de la República Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, los especies, documentos y otros que se encontraban en el **Despacho Presidencial**, fueron colocados en bolsas de plástico color negro, y trasladados al ambiente denominado “**Oficina de la Residencia**” por lo que, el personal fiscal y policial fueron conducidos (...) a la referida Oficina (...)”. De esa manera, se recepcionó y dispuso la incautación de un (01) CPU marca HP, color negro, serie N.º MXL3510Y58, por lo que fue debidamente lacrado con las cadenas de custodia y signado como MUESTRA-10. (sic)

Luego, de la **muestra 10**, se procedió a verificar que el CPU contaba con un disco duro interno marca WD (Western Digital) con número de serie WCC1S4036590 de 1.0 TB de capacidad, modelo WD10EZEX-60ZF5A0, del cual **se extrajo una copia espejo de la información que almacenaba** y se guardó en el disco duro externo marca TOSHIBA modelo DTB440 con Serie N.º 22JBT01HTX1H de 4.0 TB de

²¹⁴ Anexo del Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 326-2023.

²¹⁵ La fecha correcta del acta es el 16 de marzo de 2023, como fluye del antecedente del Informe Pericial N.º 326-2023, a mayor abundamiento, respecto del error, es que en la Providencia N.º 140, del 9 de marzo de 2023, se señala que la fecha para realizar dicha diligencia es el día 16 de marzo de 2023. Dicha acta y dicha providencia, fueron parte de los insumos de la referida pericia.

capacidad, conforme consta en el **acta de deslacrado, extracción de información y copia espejo de los dispositivos electrónicos incautados en la oficina de Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno²¹⁶ del 09 de diciembre de 2022 (Folio 128 del Tomo I de convenciones probatorias).**

El mencionado disco duro externo (marca TOSHIBA) fue entregado al ingeniero Solsol Vilca que formó parte de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia a través de un sobre manila lacrado y etiquetado como:

GABINETE DE ASESORES DE PALACIO DE GOB. Y MINISTERIO DE VIVIENDA – **EVIDENCIA N.º 01** – Conforme a las dos Actas de Deslacrado, Extracción de Información y Copia Espejo de fecha 09.12.2022 (Contiene muestras N.º 05, 06, 07, **10 el** Gabinete de Asesores de Palacio de Gob., y Muestras N.º 14 y 15 del Ministerio de Vivienda). (sic).

Esta denominada **Evidencia N.º 1**, que contiene la copia espejo de la muestra 10 guardada en el dispositivo de almacenamiento externo TOSHIBA fue analizada utilizando el software forense “Autopsy”, con el cual se ingresó al historial de accesos web, donde se observa el registro de creación de un archivo denominado “MENSAJE.docx”, el 6 de diciembre de 2022 a las 22:58:02 horas, desde el dispositivo de almacenamiento “F” que tiene como etiqueta la denominación “**MARCO**” conforme **al acta fiscal de extracción de información de copias espejo del 14 de febrero de 2023 (Folio 136 del Tomo I y Documental 6, folio 1669 del Tomo VI del cuaderno de pruebas).**

Ahora bien, las defensas de los acusados Torres Vásquez y Castillo Terrones han cuestionado que no se conoce de dónde proviene la muestra en cuestión (10) señalando que la descripción señalada en el acta del 14 de febrero de 2023 consignaba como descripción: “[...]Contiene muestras N.º 05, 06, 07, **10 el** Gabinete de Asesores de Palacio de Gob. y Muestras N.º 14 y 15 del Ministerio de Vivienda”, lo cual difiere de la expresión “**Del** Gabinete de Asesores”, así también han puesto en cuestión el origen del nombre “MARCO”, conjeturando que incluso podría deberse al nombre del fiscal que intervino en la diligencia.

Respecto del primer reparo, resulta evidente que la descripción “el Gabinete de Asesores” difiere de la expresión “Del Gabinete de Asesores”, sin embargo, se trata de un error mecanográfico, porque tanto en el acta del 16 de febrero de 2023 (cuya fecha correcta es 16 de marzo de 2023) como en la del 02 de agosto de 2023, se adjuntó una fotografía del rotulado del sobre manila que contenía la evidencia N.º 01 donde se registra “**Gabinete de Asesores de Palacio de Gob. y Ministerio de Vivienda** – Evidencia N.º 01 – Conforme las dos actas de deslacrado, extracción de información y copia espejo de fecha 09.12.2022 (contiene muestras N.º 05, 06, 07, **10 del** Gabinete de Asesores de Palacio de Gob. y Muestras N.º 14 y 15 del Ministerio de Vivienda)” (sic), es decir del tenor de dichas actas se observa que en verdad el rótulo correcto es: “Del Gabinete de Asesores de Palacio de Gob. y Ministerio de Vivienda”. A ello se suma que, conforme se ha señalado, la **muestra 10** fue obtenida de la oficina de la residencia de Palacio de Gobierno, de modo que siendo esto un hecho probado, pierde relevancia el error mecanográfico antes descrito.

²¹⁶ Anexo del Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 326-2023.

De otro lado, en cuanto al segundo reparo de la defensa, se observa del contenido de las actas fiscales del **14 y 16 de febrero de 2023 (cuya fecha correcta es 16 de marzo de 2023)**, así como de las conclusiones del propio dictamen pericial - 326-2023-, el registro de apertura del archivo denominado **"MENSAJE.DOCX"** se realizó desde un dispositivo de almacenamiento externo (USB) signado con el nombre de "MARCO", cuya creación y modificación fueron los días **6 y 7 de diciembre de 2022**, entonces nada tiene que ver que el fiscal a cargo responda al nombre de Marco Antonio Carbajal Valencia.

En la línea de lo expuesto, en términos sencillos, lo que ocurrió fue lo siguiente: de la muestra 10, consistente en un CPU que estaba en la oficina de la residencia presidencial, se obtuvo una copia espejo, la información obtenida mediante esta copia se guardó en un dispositivo externo (Toshiba), este fue analizado mediante un software. Se tuvo como parámetro de búsqueda, entre otros, la palabra "mensaje". Realizada esta búsqueda, se halló en el historial de acceso un registro de apertura (**sin contenido**) denominado **"MENSAJE.docx"** que fue creado el **6 de diciembre de 2022 a las 22:58:02 horas**, lo cual constituye un **indicio de ubicuidad relevante** para afirmar que este sería el registro del mensaje a la nación cuya lectura realizaría al día siguiente el acusado Castillo Terrones.

Ahora bien, como quedó probado, el denominado registro de "MENSAJE.docx" fue creado el 6 de diciembre de 2022 a las 22:58:02 horas, en un CPU que fue encontrado en la oficina de la residencia donde se habían colocado las cosas del Despacho Presidencial; es importante conocer quién o quiénes estuvieron en dicho lugar en la fecha y horas coetáneas. En esa línea, se destaca que según el **oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023 (documental 31)**, que contiene las copias fedateadas de los cuadernos de registro manual de entrada y salida a las instalaciones de la PCM, respecto al acceso denominado 'Carabaya', el 6 de diciembre de 2022, se registró lo siguiente: "Nota: 18:33 Acaba de ingresar el presidente a reunirse con la premier". Del mismo modo, en el **acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCT - Palacio de Gobierno, del 18 de marzo de 2023 (Documental 13 del tomo IV)** en la que se plasmaron imágenes del video captado por la cámara de videovigilancia n.º 55 del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Palacio de Gobierno, que enfocaba al salón Dorado el 6 de diciembre de 2022 y que fue objeto de convención probatoria por la defensa del acusado Torres Vásquez, en torno a la fecha y contenido de registro de dicha cámara (**convención probatoria 6**)²¹⁷, se advierte que dicho día, luego de la salida de los ministros de la reunión de coordinación (sobre la defensa contra la moción de vacancia presidencial), **los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez**, registraron los siguientes movimientos por inmediaciones del salón Dorado del Palacio de Gobierno:

36:30:32 (19:30:32 horas del 06.12.2022): Se observa al expresidente **José Pedro Castillo Terrones** y al exasesor de despacho presidencial **David Pérez Curi**, ingresando al Despacho Presidencial.
(...)

²¹⁷ La convención probatoria es un acuerdo entre las partes en un proceso penal para dar por acreditados ciertos hechos que no están en controversia y, por tanto, no requieren ser probados en el proceso.

38:07:56 (21:07:56 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, ingresando al salón Dorado.

38:08:05 (21:08:05 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, ingresando al Despacho Presidencial. Aún permanece uno de los equipos del personal de la Oficina de Protocolo en la puerta.

38:09:35 (21:09:35 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, saliendo del Despacho Presidencial.

38:09:40 (21:09:40 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, cruzando el salón Dorado en dirección a la PCM.

(...)

38:47:54 (21:47:54 horas del 06.12.2022): Se observa llegar al salón Dorado al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, y a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino; esta última lleva un equipo celular con ambas manos a la altura del rostro.

38:47:58 (21:47:58 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, subiendo las escaleras con dirección al Despacho Presidencial; por otro lado, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, continúa sosteniendo el equipo celular que enfoca hacia otra dirección.

38:48:02 (21:48:02 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, llegando a la entrada del Despacho Presidencial; por otro lado, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, continúa sosteniendo el equipo celular que enfoca en dirección de la PCM.

38:48:04 (21:48:04 horas del 06.12.2022): Se observa a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, dirigiéndose a las escaleras que dan al Despacho Presidencial, lleva en la mano derecha su equipo celular a la altura del rostro. Se hace un acercamiento a la imagen anterior, se trataría de una videollamada que realiza la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, con otra persona.

38:48:29 (21:48:29 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, caminando despacio con las manos hacia atrás; por otro lado, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, toma asiento en la misma zona del salón Dorado.

38:48:34 (21:48:34 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, y a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, conversando en el salón Dorado.

38:48:51 (21:48:51 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, y a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, esperando en el salón Dorado, ambos miran hacia la puerta del Despacho Presidencial.

38:49:17 (21:49:17 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, y a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, entablado una

conversación en el salón Dorado, mientras esperan en la entrada del Despacho Presidencial.

38:49:39 (21:49:39 horas del 06.12.2022): Se observa al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, y a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, ingresando al Despacho Presidencial.

(...)

40:03:20 (23:03:20 horas del 06.12.2022): **Se observa saliendo del Despacho Presidencial al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez.**

40:03:29 (23:03:29 horas del 06.12.2022): Se observa saliendo por el salón Dorado al exasesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez; asimismo, se puede advertir que coge el equipo celular de su saco y aparentemente realiza una llamada.

40:04:27 (23:04:27 horas del 06.12.2022): **Se observa saliendo del Despacho Presidencial a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino.**

40:04:34 (23:04:34 horas del 06.12.2022): Se observa saliendo por el salón Dorado a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino.

(...)

40:22:53 (23:22:53 horas del 06.12.2022): Se observa caminando en el salón de al fondo, a una persona de sexo femenino con atuendo muy parecido al que llevaba la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino.

40:23:36 (23:23:36 horas del 06.12.2022): Se apaga la luz del salón ubicado al fondo.

(...)

De lo mencionado, se puede señalar a modo de resumen, que se observó el ingreso del acusado Castillo Terrones por el salón Dorado a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno a las 19:30:32 horas y del acusado Torres Vásquez a las 21:08:05 horas. Además, si bien se visualizó al acusado Torres Vásquez a las 21:09:35 horas saliendo de dicho ambiente, retorna nuevamente a las 21:47:54 horas, conjuntamente con la acusada Chávez Chino, esperan, conversan e ingresan juntos a las 21:49:39 horas. Después de ello, salen Torres Vásquez a las 23:03:20 horas y la acusada Chávez Chino hace lo propio a las 23:04:34 horas, siendo los últimos en salir, antes de que se apague la luz en el salón Dorado. Ello guarda correlato con el **Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023 (documental 31)**, que contiene las copias fedateadas de los cuadernos de registro manual de entrada y salida a las instalaciones de la PCM, respecto al acceso denominado 'Carabaya', donde se advirtió que el 6 de diciembre de 2022 se registró lo siguiente: "23:05 Se retira la Srta. premier Chávez Chino Betssy acompañada del asesor Sr. Torres Vásquez Aníbal". (Documental 31, folio 1118 del Tomo IV del cuaderno de pruebas)

Al respecto, la defensa de Torres Vásquez cuestionó que, para la elaboración del acta fiscal de visualización de registros fílmicos del CCT - Palacio de Gobierno del 18 de marzo de 2023, antes descrita, no fueron emplazadas las partes, empero, del tenor de dicha acta se consigna que fueron notificadas las defensas de Castillo Terrones y Torres Vásquez; más aún, como se anotó, este documento fue objeto de convención probatoria por la defensa de Torres Vásquez respecto a la fecha y

contenido del registro de la cámara, de modo que no resulta congruente que ahora objete el contenido del documento.

En lo que se refiere a que, según las imágenes de la cámara de vigilancia N.º 55, se advertiría que, aproximadamente hasta las 21 horas habrían ingresado al Despacho Presidencial hasta nueve personas, dejando entrever que el Ministerio Público se ha centrado solo en dos, debemos señalar que, en efecto, corresponde al fiscal el ejercicio de la acción penal y como tal, establecer la estrategia de la dirección de la investigación penal, lo cual, no limita la potestad de las partes de solicitar actos de investigación acordes con su teoría defensiva, desde esa perspectiva, es lógico que se haya centrado en las personas sujetas a la investigación, más aun teniendo en cuenta que según la cámara 55, Chávez Chino y Torres Vásquez fueron los últimos en salir, para luego apagarse las luces del salón Dorado.

En esa línea de ideas, se acreditó que, el 6 de diciembre de 2022, después de la reunión de los ministros sobre la defensa contra la moción de vacancia que culminó alrededor de las 7:00 p. m., el acusado Castillo Terrones ingresó a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno a las 19:30:32 horas; por su parte, el acusado Torres Vásquez ingresó a dicho lugar a las 21:08:05 horas y salió a las 21:09:35 horas, retornando junto con la acusada Chávez Chino por el salón Dorado a las 21:47:54 horas, donde esperaron y conversaron hasta que ingresaron juntos a las 21:49:39 horas.

En tales circunstancias, los acusados dieron inicio a la redacción del mensaje, lo cual se sustenta en que se acreditó que el CPU marca HP, color negro, serie N.º MXL3510Y58 denominado muestra 10 fue obtenido de la Oficina de la Residencia de Palacio de Gobierno, donde se habían colocado los bienes que se encontraban en el Despacho Presidencial, del cual se obtuvo una copia espejo que fue sometida a un examen pericial, en el cual, se halló el registro de apertura del archivo "MENSAJE.docx", el cual, fue creado en un dispositivo de almacenamiento externo USB asignado con el nombre "MARCO" a las 22:52:52 del 6 de diciembre de 2022; y, precisamente, en dicho horario, se encontraban reunidos en Palacio de Gobierno los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, según los registros de la cámara 55 del salón Dorado. Por lo que, si se tiene en cuenta la fecha y hora de creación, nos encontramos frente a un indicio de ubicuidad, que permite vincular a los citados acusados con la creación del referido archivo "MENSAJE.docx".

III. DÍA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022: PANORAMA ANTES DEL MENSAJE A LA NACIÓN

1) Organización de la Policía el día 7 de diciembre de 2022

Sobre este punto, es preciso destacar que, conforme a la prueba actuada en juicio oral, el despliegue policial del 7 de diciembre de 2022 obedeció a la ejecución de operaciones policiales, cuya base operativa se desarrollará en el Plan de Operaciones N.º 258-2022-REGION POLICIAL [REDACTED]/UNIPLEDU-OFIPLO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]"; AL PGO N.º01-2022-SCG-

PNP/DIVECS “CONFLICTOS SOCIALES-2022”, del 2²¹⁸ de diciembre de 2022 (Documental 9 del Tomo VI, cuaderno de pruebas de los acusados), el cual se operativizó materialmente a través de la Orden de Operaciones N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO “MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]”, del 6 de diciembre de 2022 (documental 39 del Tomo IV). Asimismo, teniendo en cuenta que los hechos materia de este proceso guardan especial relación con la zona del Congreso de la República, se debe considerar también la Orden de Operaciones N.º 088-2022-REGIÓN POLICIAL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPLO “KORICANCHA – 2022” (Documental 38 del Tomo IV), del 12 de mayo de 2022.

Sobre estos documentos, el acusado Lozada Morales, entonces jefe de la Región Policial [REDACTED], respecto del plan de operaciones y la orden de operaciones policiales, en su intervención, durante la cuadragésima primera sesión de juicio oral del 3 de julio de 2025, señaló que, el primero es un documento principal o un documento madre para el resto de divisiones o estamentos de menor jerarquía en su organización, porque cada uno de los jefes operativos iba a desarrollar otro documento con una estructura casi similar con nombre “orden de operaciones”, con la precisión de las funciones que realiza cada uno de sus efectivos en la zona que le corresponda actuar, sea en la zona de acción, en las zonas adyacentes o en la zona de influencia. Este criterio fue ratificado por el representante del Ministerio Público, que sostuvo que el plan de operaciones es un documento estratégico de carácter general y la orden de operaciones es un documento táctico, clasificado, específicamente, un plan particular, definición que se condice con la establecida en el Manual de Operaciones de la Policía. También guarda relación lo expresado por el jefe encargado de la División de Servicios Especiales de la Región Policial [REDACTED] **Oscar Miguel Sáenz Fajardo**, quien mencionó que toda la actuación policial obedece a una orden de operaciones, la cual tiene una apreciación de situación y de inteligencia.

Así, de la evaluación de los documentos que a continuación se analizarán, se tiene que el plan general de operaciones, el plan de operaciones y la orden de operaciones son instrumentos complementarios del planeamiento policial. El plan general de operaciones es la base documental inicial que establece la directriz y el marco estratégico para una operación policial; el plan de operaciones desarrolla esa concepción general con mayor detalle táctico, especificando las acciones, dispositivos y procedimientos a seguir por cada una de las unidades participantes; en cambio, la orden de operaciones materializa ese plan en disposiciones concretas, asignando tareas específicas, tiempos, lugares, medios y responsabilidades para su ejecución.

En suma, el plan general de operaciones orienta estratégicamente la acción policial; el plan de operaciones establece la táctica de cómo se logrará esta misión; mientras que, la orden de operaciones la materializa operativamente, garantizando así unidad de mando, coordinación entre unidades y eficacia en el cumplimiento de la misión.

²¹⁸ Aunque en el documento se consignó la fecha 6 de diciembre de 2022, en la “Referencia” de la Orden de Operaciones N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO “MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]”, del 6 del mismo mes y año, se detalló que el mencionado Plan de Operaciones policiales era de fecha 2 de diciembre de 2022.

a) ORDEN DE OPERACIONES “KORICANCHA - 2022”:

En mérito a la orientación estratégica de la acción policial, el coronel Frank Ricardo Chang Campos, en su condición de jefe de la División de Servicios Especiales (en adelante, DIVSEESP), elaboró la **Orden de Operaciones N.º 088-2022-REGIÓN POLICIAL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPLO “KORICANCHA – 2022” (Documental 38 del Tomo IV)**, del 12 de mayo de 2022, suscrita por el comandante PNP William Francisco Cesias Paredes, jefe de la Unidad de Administración - División de Servicios Especiales, y por el Coronel PNP Chang Campos.

Este documento tiene como referencia: “A) Orden telefónica N.º 3210-2022-REGPOL-[REDACTED]/UNIPLEDU-OFIPO DEL 18ABR2022. B) Plan de Operaciones N.º 004-2022-DIRNOS-DIRSEEST-SEC-OFIPO “KORICANCHA-2022” al Plan General de Operaciones N.º 01-2022-SCG PNP/DIRNOS-SEC-UNIPLEDU “ORDEN Y SEGURIDAD - 2022” de MAR2022” (sic).

La Orden de Operaciones N.º 088-2022, tenía como misión que, la DIVSEESP a través de la UNISEESP ASALTO, UNIPOCAN, UHPM POTAO, UNISEESP ESTE, UNISEESP CENTRO, UNISEESP NORTE, UNISEESP SUR, UNIPOMON TACALÁ y GIR ejecuten operaciones policiales permanentes de prevención, seguridad, vigilancia, orden público y control de tránsito vehicular, en el perímetro e inmediaciones de las instalaciones del Palacio Legislativo y locales anexos, así como del domicilio particular del presidente y vicepresidente del Congreso de la República, con la finalidad de prevenir, contrarrestar o neutralizar cualquier acción de riesgo por alteraciones del orden público, delincuencia organizada y común, organizaciones terroristas, desastres provocados por el hombre o fenómenos naturales, contra la integridad física del presidente del Congreso de la República, vicepresidente, congresistas y parlamentarios andinos; garantizando el normal desarrollo de las actividades programadas en dichos recintos, dentro del marco legal vigente y respeto a los derechos humanos. Esta orden fue emitida el 12 de mayo de 2022.

El **Comando General** de esta Orden de Operaciones estuvo a cargo del jefe de la Región Policial [REDACTED], quien tuvo cinco tareas específicas:

- a. Supervisar, coordinar, evaluar e integrar las informaciones, recursos, medios y esfuerzos mancomunados de las unidades policiales planificadas, orientadas a que se encuentren organizadas para hacer frente a cualquier contingencia.
- b. Disponer que las Unidades Operativas bajo su Comando apoyen con los recursos humanos y logísticos suficientes que permitan cumplir la misión con eficiencia y eficacia.
- c. Mantener informado al COMASGEN PNP sobre el desarrollo de las operaciones policiales.
- d. Direccionar los lineamientos establecidos por el COMASGEN PNP, para el planeamiento general, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de las operaciones policiales.
- e. Adoptar las medidas y disponer las acciones complementarias para el eficiente logro de la misión. (sic).

Al respecto, del **Reporte de Información Personal n.º 20230922318320550003 (Documental 40, folio 1389 del Tomo IV del cuaderno de pruebas)** se desprende que el acusado **Lozada Morales** fue el director (jefe) de la Región Policial [REDACTED] a partir del 1 de julio de 2022, por un periodo de seis meses, es

decir, hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, la Orden de Operaciones N.º 088-2022, estuvo vigente al 7 de diciembre de 2022.

El **Comando Operativo** fue el jefe de la División de Servicios Especiales, a quien se le encomendó cinco tareas específicas:

- a. Dirigir, planificar y coordinar el desarrollo de las operaciones policiales (control del orden público) en el área de su responsabilidad, disponiendo las acciones tácticas que cada situación particular requiera, actuando como comando único.
- b. Asegurar el adecuado cumplimiento de las acciones tácticas previstas, evaluando el desarrollo y resultado de las mismas.
- c. Mantener comunicación con el Comando General durante la ejecución de las operaciones, requiriendo oportunamente los apoyos y logística necesaria. Asimismo, mantener coordinación con los Comisarios, Jefes DIVPOLs, Divisiones y Direcciones Especializadas de la PNP.
- d. Designar a los Jefes Operativos por cada sector.
- e. Realizar otras medidas de seguridad que a su juicio, experiencia y criterio profesional contribuyan al éxito de la misión encomendada. (sic).

El **jefe Operativo del Palacio Legislativo y locales anexos** fue el jefe de la Unidad de Servicios Especiales Asalto, quien tuvo, entre otras, las siguientes tareas específicas:

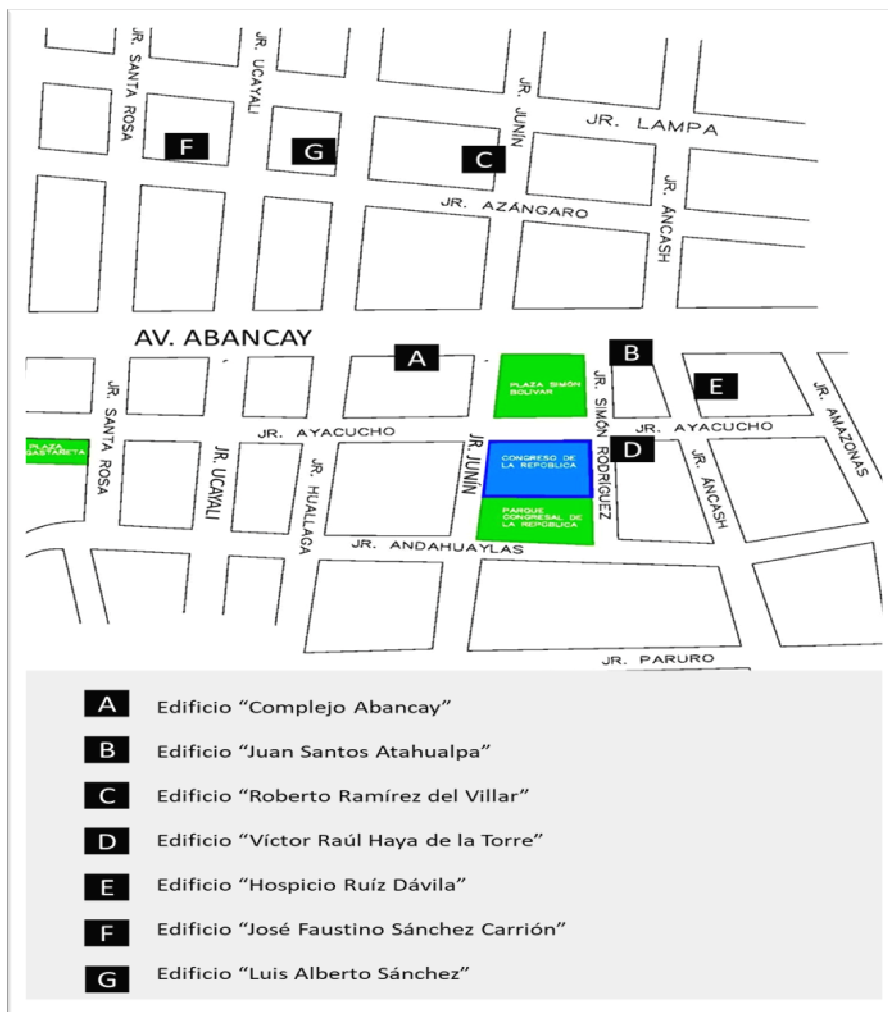
- a. Establecerá los servicios policiales con personal y medios logísticos en cantidad suficiente, en la Zona Adyacente y de Influencia del Palacio Legislativo, en coordinación con el Jefe Operativo DIRSEEST (Coronel PNP Jefe de la División de Seguridad del Congreso).
- b. Delegará tareas específicas a los oficiales y suboficiales PNP de la Unidad bajo su mando y los de apoyo, con la finalidad de coadyuvar y lograr el éxito de la misión encomendada.
- c. Cumplirá estrictamente las disposiciones enmarcadas en la Orden de Operaciones “Koricancha - 2022”, respecto de la zona adyacente, entendiéndose que el responsable de la Zona Perimétrica será el Jefe del UNISEESP-ASALTO, para tal efecto deberá cubrir los servicios de puesto fijo en: Un (01) GCD al mando de UN (01) Oficial PNP de la UNISEESP-ASALTO en la Av. Abancay/Pasaje Simón Rodríguez (a inmediaciones de la puerta ingreso a la Plaza Bolívar). Un (01) GCD al mando de UN (01) Oficial PNP de la UNISEESP-ASALTO en la Av. Abancay (Puerta principal de ingreso a la Plaza Bolívar). Un (01) GCD al mando de UN (01) Oficial PNP de la UNISEESP-ASALTO en el Jr. Junín/Jr. Ayacucho (a inmediaciones de la puerta de ingreso a la Plaza Bolívar). Un (01) GCD al mando de UN (01) Oficial PNP de la UNISEESP-ASALTO en el Jr. Junín/Jr. Andahuaylas. Un (01) GCD al mando de UN (01) Oficial PNP de la UHPM-POTAO en el Jr. Andahuaylas /Pasaje Simón Rodríguez.
- d. Dispondrá la ubicación permanente de dos (02) Tanquetas con tripulación completa, en las intersecciones del Jr. Ayacucho-Junín y Jr. Ayacucho-Pasaje Simón Rodríguez, previa coordinación con el Jefe Operativo DEPSICON.
- e. Reforzará los servicios policiales en el perímetro del Congreso de la República, ante el desplazamiento y/o movilizaciones de manifestantes de gran magnitud hacia el Palacio Legislativo, ubicando GCD en puntos estratégicos, los mismos que emplearán motobombas y otros recursos logísticos necesarios como rejas metálicas de acuerdo a la A/S y A/I, a fin de contrarrestar las acciones de protesta.
- f. Dispondrá que

personal comprometido mantenga una actitud de máxima vigilancia, con capacidad operativa de reacción inmediata, interviniendo a personas y/o vehículos sospechosos dentro de los procedimientos de Ley, solicitando además los refuerzos necesarios al Comando Operativo, ante cualquier eventualidad como marchas sorpresivas y mítines. (...) **h. Mantendrá una actitud permanente de 'Alerta' en el personal policial, a fin de no ser sorprendidos; y usar permanentemente el armamento de reglamento; corto o el más conveniente de acuerdo a su A/S.** i) Coordinará personalmente con la Comisaría, DIVPOL – REGPOL [REDACTED] y las Divisiones y Direcciones Especializadas, a fin de adoptar las acciones necesarias para establecer los dispositivos de seguridad y protección en el perímetro externo de los locales anexos al Palacio Legislativo, asumiendo el mando de las operaciones policiales cuando las circunstancias lo requieren o se dispone por línea de comando. El Congreso de la República cuenta con SIETE (07) locales anexos, de acuerdo al siguiente detalle: • Edificio “Complejo Abancay” ubicado en la Av. Abancay N.º251 – Cercado de [REDACTED]. • Edificio “Juan Santos Atahualpa” ubicado en la Av. Abancay Cdra. 2. • Edificio “Roberto Ramírez del Villar” ubicado en el Jr. Junín N.º 330. • Edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre” ubicado en el Jr. S. Rodríguez Cdra. 01. • Edificio “Hospicio Ruíz Dávila” ubicado en el Jr. Ancash N.º 569. • Edificio “José Faustino Sánchez Carrión” ubicado en el Jr. Azángaro N.º 468. • Edificio “Luis Alberto Sánchez”, ubicado en el Jr. Huallaga 398 – Cercado de [REDACTED]. (...) **k. Dispondrá servicio de vigilancia en el perímetro del Congreso de la República, designando efectivos PNP, para que cubran las siguientes intersecciones, por turnos de servicio:** • Intersección Jr. Junín y Av. Abancay (Plaza Bolívar). • Intersección Jr. Junín y Jr. Ayacucho. • Intersección Jr. Junín y Jr. Andahuaylas. • Intersección Jr. Ancash y Jr. Ayacucho. • Intersección Jr. Andahuaylas y Pasaje Simón Rodríguez (UHPM POTAO). • Intersección Av. Abancay y Pasaje Simón Rodríguez. • Reja de la plaza Simón Bolívar – Av. Abancay. **l) Mantendrá GCD (Grupo de Control de Disturbios) como fuerza de RESERVA en las instalaciones de la UNISEESP-ASALTO; así mismo la UHPM-POTAO y la UNIPOCAN, los mismos que se encontrarán en capacidad de reforzar los servicios policiales en caso de emergencia, de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.** m) Coordinará con la DIROPESP y otras unidades PNP comprometidas, a fin de contar con el apoyo de efectivos, para coadyuvar, restablecer el orden y brindar seguridad a las instalaciones del Congreso de la República, cuando su capacidad operativa sea rebasada, ante graves alteraciones del orden público. n) Asignará permanentemente al Congreso de la República, en cada turno de servicio, la cantidad de efectivos PNP establecidos en la presente Orden de Operaciones “Koricancha - 2022” - “SERVICIOS PERMANENTES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA”. o) Dispondrá las acciones necesarias, a fin de establecer los dispositivos de seguridad, protección y orden público en el perímetro externo del domicilio particular del Presidente y Vice Presidentes del Congreso de la República, que se encuentre ubicado en su Jurisdicción, previa coordinación con la DIVPOL REGPOL [REDACTED] y Jefe Operativo de la DIRSEEST o el que sea dispuesto por el Comando Operativo. (...) **q) Reforzará los servicios de vigilancia, seguridad y orden público, en el área de responsabilidad, especialmente cuando se desarrollen las Sesiones Plenarias en el hemiciclo del Palacio Legislativo, en razón de concurrir agremiaciones sindicatos y otras organizaciones, con**

motivo de hacer llegar sus pedidos, reclamos y/o reivindicaciones. (...).
(sic).

Acorde con lo descrito, los locales anexos al Congreso, gráficamente se encuentran ubicados de la siguiente manera:

GRÁFICO N.º 01



Asimismo, los **jefes operativos del domicilio particular del presidente y vicepresidentes del Congreso de la República** fueron, valga la redundancia, los jefes de las Unidades de Servicios Especiales del Norte, Centro, Este, Sur y Asalto; el jefe de la Unidad de Policía Canina; el jefe de la Unidad Histórica de Policía Montada - El Potao; el jefe del Grupo de Intervenciones Rápidas; y el jefe de la Unidad de Policía Montada - Tacalá. Se contó con **fuerzas propias** conformadas por personal PNP de las UNISEESP-DIVSEESP; así como, **fuerzas de supervisión y control**, que estaban compuestas por inspección general PNP (por disposición del COMGEN PNP).

Como quedó anotado, los planes de operaciones se deben basar en apreciaciones de inteligencia y en esa línea, las órdenes de operaciones tienen en consideración la apreciación de las características de la situación que se enfrenta, se integra la

información con la que se cuenta; todo ello vinculado a lograr el fin principal de la Policía Nacional, que es garantizar el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana. En ese sentido, entre los hechos que se tuvieron en consideración en el *escenario político*, fue que, durante ese periodo el acusado Castillo Terrones, en su calidad de presidente, se refirió a las personas que desconfiaban de él y a aquellos que durante la campaña electoral dijeron que iba a expropiar los bienes de los empresarios y que iba a implantar un gobierno marxista leninista, y señaló que nada de eso era cierto y que el tiempo le dio la razón.

También hizo alusión al episodio en donde Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, pidió su muerte en un mitin público, así como al mensaje que publicó un periodista, en el que solicitaba que alguien atente contra su vida. Asimismo, manifestó que la norma que limita el referéndum, aprobada por el Congreso, le quita un derecho constitucional a la población, ello luego de que el Congreso aprobó por insistencia la ley que limita la consulta popular y que el Ejecutivo haya manifestado que iba a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional; a lo que añadió que esa norma le quita un derecho constitucional a la población frente a una eventual convocatoria para una Asamblea Constituyente. De otro lado, en el *aspecto social*, se consideró que las medidas de fuerza que se llevan a cabo en la Región [REDACTED] forman parte de una constante problemática, debido a que los grupos en conflicto reclaman por las demandas que consideran no son atendidas adecuadamente por el Gobierno central, situación que constituye un medio propicio para que dichas organizaciones, en su afán de encontrar una solución a sus demandas, actúen mediante sus principales formas de acción (movilizaciones, concentraciones, paros, bloqueos de vías, vigiliadas, entre otras), recurriendo muchas veces a elevados niveles de violencia, apreciándose una insatisfacción de exigencias, descontento y violencia social en el país.

Asimismo, conforme a lo desarrollado en el acápite E, como suposición de riesgo, la orden consideró:

6. Que, efectivos de la PNP, que prestan servicios en los diferentes puestos de la O/O "KORICANCHA-2022"; cometan exceso de confianza y descuiden las medidas de seguridad establecidas en los dispositivos pertinentes (planes de defensa y otros) pudiendo ser aprovechado por personas que quieren desestabilizar al actual gobierno o atentar contra las instalaciones. (*sic*).

En esta orden de operaciones, se consideraron cuatro tipos de operaciones policiales, para la prevención, seguridad, vigilancia, orden público y control de tránsito vehicular. Por consiguiente, las zonas de operaciones que se consideraron fueron las siguientes:

- a) **Zona de Acción**, que comprendía la infraestructura de las instalaciones del Palacio Legislativo y locales anexos (delimitada por sus muros perimétricos y la calzada circundante), así como el domicilio particular del presidente y vicepresidentes del Congreso de la República.
- b) **Zona Adyacente**, que comprendía a partir del límite de la Zona de Acción a 100 metros a la redonda, cuyos responsables fueron los comisarios y **jefe DIVPOL REGPOL** [REDACTED], según la jurisdicción; y,

- c) **Zona Influencia**, que comprendía a partir del límite de la Zona Adyacente hasta 300 metros o donde se considere pertinente de acuerdo a la A/S, a cargo de los Comisarios y jefe DIVPOL REGPOL [REDACTED], según la jurisdicción.

También contó con **tres fases de operaciones policiales** (antes, durante y después), que en lo relevante comprende:

- a) **Antes de la operación:** los agentes operativos debieron coordinar con las DIVPOLs, así como con las Divisiones y Direcciones Especializadas de la PNP, para el apoyo necesario, con la finalidad de establecer un canal de comunicación permanente; asimismo, disponer lo conveniente para preparar y mantener las fuerzas de reserva adecuadamente equipadas y entrenadas, asegurando su inmediata disponibilidad para su empleo.
- b) **Durante la operación:** las UNISEESP comprometidas estuvieron facultadas para disponer las acciones necesarias para establecer los dispositivos de seguridad y protección en el perímetro externo de las instalaciones del Palacio Legislativo, locales anexos, así como en el domicilio particular del presidente y vicepresidentes del Congreso de la República, que se encuentre ubicado en su jurisdicción policial o que sea dispuesto por el Comando Operativo; mantener permanentemente informado al Comando Operativo a través de CEOPOL-DIVSEESP o mediante comunicación directa, sobre el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, así como de los hechos y novedades que se produjeron; y, las UNISEESP-DIVSEESP comprometidas, desde la zona exterior del Palacio Legislativo, estaban facultados para poner en ejecución la orden de operaciones “KORICANCHA-2022” mediante el cual, ejecutarían las tareas y responsabilidades propias de su actividad funcional especializada, en apoyo a la seguridad de las instalaciones del Palacio Legislativo, empleando recursos disponibles a su alcance.
- c) **Después la operación:** debían disminuir gradualmente las acciones policiales de las unidades comprometidas hasta que se normalice totalmente la situación o hasta que lo disponga el Comando General; y, al término de las acciones, el jefe operativo y los jefes de las unidades comprometidas tenían que dar cuenta de las novedades al Comando Operativo a través de CEOPOL-DIVSEESP o de manera directa, y, posteriormente, el jefe operativo debía realizar una evaluación minuciosa y emitir un informe final al Comando Operativo, para dar cuenta al Comando General del resultado de las operaciones policiales.

En ese sentido, se puede concluir que la Orden de Operaciones N.º 088-2022 estuvo orientada a la realización planificada, desde mayo de 2022, de operaciones policiales permanentes de prevención, seguridad, vigilancia, orden público y control del tránsito vehicular, en el marco del denominado Plan de Operaciones Koricancha-2022, en el perímetro e inmediaciones del Congreso de la República (Palacio Legislativo) y locales anexos, así como en el domicilio particular del presidente y vicepresidentes de dicho poder del Estado, con la finalidad de prevenir, contrarrestar y/o neutralizar cualquier acción de riesgo contra la integridad física de su presidente, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos, garantizando el normal desarrollo de sus actividades; ello en atención al contexto de convulsión social que se estaba viviendo en ese entonces en el país.

b) PLAN DE OPERACIONES N.º 258-2022 Y ORDEN DE OPERACIONES N.º 212-2022

Ahora bien, para los días 7 y 8 de diciembre de 2022, durante la gestión del acusado Huerta Olivas como titular del Ministerio de Interior, se llevaron a cabo la ejecución de operaciones policiales de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de las diversas medidas de protesta que venían convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de la República, exigiendo la salida del entonces presidente de la república, el acusado Castillo Terrones, así como el cierre del Congreso. Así quedó establecido en el **Plan de Operaciones N.º 258-2022-REGION POLICIAL [REDACTED]/UNIPLEDU-OFIPO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]" AL PGO N.º 01-2022-SCG-PNP/DIVECS "CONFLICTOS SOCIALES-2022"**, del 22¹⁹ de diciembre de 2022 (**Documental 9 del Tomo VI, cuaderno de pruebas de los acusados**), que fue suscrito por el acusado **Lozada Morales en su condición de general de la Policía Nacional y jefe de la Región Policial [REDACTED] – en adelante REGPOL [REDACTED]**, y el coronel Víctor A. Valverde Salazar, jefe de la Oficina de Planificación y Operaciones de la Policía Nacional del Perú (en adelante, OFIPO) de la REGPOL [REDACTED]. Lo que a continuación se detallará fluye de dicho plan.

Como se anotó, anteriormente, el acusado Lozada Morales se desempeñó como director de la REGPOL [REDACTED] desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022 (6 meses), conforme se desprende del Reporte de Información Personal N.º 20230922318320550003, del 22 de septiembre de 2023 (documental 40 del Tomo IV y convención probatoria 14), expedido por la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú.

Respecto al Plan de Operaciones N.º 258-2022, en la cuadragésima primera y la cuadragésima segunda sesiones de juicio oral del 3 y 4 de julio de 2025, respectivamente, la defensa del acusado Lozada Morales señaló que había sido formulado por el propio acusado en su condición de jefe de La REGPOL [REDACTED], quien, en el mismo acto oral, no negó la autoría de este plan de operaciones, pero señaló que la firma del coronel Valverde Salazar, jefe de la OFIPO fue anterior a la suya. Asimismo, en la cuadragésima quinta sesión de juicio oral del 11 de julio de 2025, cuestionó que el representante Ministerio Público sostenga que su defendido haya incumplido su propia orden, establecida en el plan de operaciones.

En ese sentido, más allá de la mera suscripción del documento en mención, podemos afirmar que este plan fue formulado directamente por el acusado Lozada Morales como jefe de la REGPOL [REDACTED] y por el coronel Valverde Salazar como jefe de la OFIPO, con el objetivo de ejecutar operaciones policiales de seguridad, prevención, inteligencia, control del orden público y tránsito vehicular en su jurisdicción, **antes, durante y después de las medidas de protesta convocadas para el 7 y 8 de diciembre de 2022, a partir de las 10:00 horas**, anticipando y previniendo posibles escenarios y patrones delictivos que pudieran atentar contra el bienestar general de la población, el patrimonio público y privado, así como el

²¹⁹ Aunque en el documento se consignó la fecha 6 de diciembre de 2022, en la "Referencia" de la Orden de Operaciones N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]", del 6 del mismo mes y año, se detalló que el mencionado Plan de Operaciones policiales era de fecha 2 de diciembre de 2022.

normal desarrollo de las actividades ciudadanas en la jurisdicción de [REDACTED]. Este Plan de Operaciones, tuvo como base operativa el Plan General de Operaciones N.º 01-2022-SCG-PNP/DIVECS “CONFLICTOS SOCIALES-2022”, según se detalló en el mismo, pues, como ya se anotó, de los planes generales de operaciones se desprenden los planes de operaciones.

El **Comando General** de este Plan de Operaciones estuvo a cargo del acusado **Lozada Morales, como jefe de la REGPOL [REDACTED]**, quien ejercía tres tareas específicas:

- a. Supervisar y direccionar los lineamientos establecidos por la COMASGEN-PNP, para el planeamiento, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de la Operación Policial misionada.
- b. Adoptar las medidas y disponer las acciones complementarias para el efectivo logro de la misión.
- c. Mantener informado al COMASGEN-PNP, sobre el desarrollo de la Operación Policial, estableciendo la estrategia de comunicación. (sic)

Los **Comandos Operativos**, estuvieron a cargo de los **coroneles PNP Elmer Iván Romero Vega (jefe de la DIVPOL Centro 1)**, **Oscar Miguel Sáenz Fajardo (jefe de la DIVSEESP, encargado)**, **Javier Helder Vela Arangoitia (jefe de la DIVEME)** y **Daniel Villanueva Yana (jefe de la DIVOEEV)**, quienes dirigían las operaciones en sus jurisdicciones. Acerca de sus tareas específicas en lo relevante se destaca:

- La **DIVPOL CENTRO-1** tuvo como tareas específicas, entre otras, “[...]” d. Extremar las medidas de seguridad y las tareas de patrullaje motorizado permanente a partir de las 00:00 horas del “03-DIC22”, en determinados puntos críticos, entre los cuales se encontraba el Congreso de la República y Palacio de Gobierno, así como “[...]” m. Disponer las tareas de patrullaje a pie y motorizado, por las rutas de recorrido que emplearán los manifestantes dentro del ámbito de jurisdicción policial, a fin de evitar se produzcan actos de alteración del orden público; así como los daños a la propiedad pública y privada.”, también, “[...]” y. Disponer que los comisarios del Sector (Jefes Operativos) se encuentren en el lugar donde se realizan las concentraciones, a fin de tomar decisiones o solicitar el requerimiento de apoyo de personal policial especializado, si fuese necesario para el éxito de la misión”.
- La **DIVSEESP** (División de Servicios Especiales) tuvo como tareas específicas, entre otras: “a. Asumir el comando de las operaciones policiales de control y restablecimiento del orden público en la zona de acción” (entre ellas, el Congreso de la República y Palacio de Gobierno), “[...]” e. Disponer previa A/S, la instalación oportuna de rejas metálicas en intersecciones de Avenidas y jirones que tienen acceso a la Plaza de Armas y Congreso de la República, entre otros estamentos del Estado, a fin de impedir el ingreso de manifestantes a la Zona de Acción, debiendo designar personal policial al mando de oficiales PNP debidamente equipados (equipos antimotines)” “[...]” n. Disponer que personal especializado de la UNIPOCAN (Unidad de Policía Canina) previa coordinación con la UDEX con la debida anticipación, efectúen las tareas de “rastreo” a inmediaciones de las zonas de acción y adyacente y lugares sensibles que puedan ser objeto de actos terroristas, durante el desarrollo de la medida de protestas, a fin de detectar material explosivo u otros artificios.
- La **DIVEME**, tuvo como tareas específicas, entre otras: “[...]” b. Disponer el patrullaje motorizado permanente en la zona adyacente e influencia de los

puntos críticos (...)", entre los cuales se encuentra el Congreso de la República y Palacio de Gobierno.

- La **DIVOOEV**, tuvo como tareas específicas, entre otras: a. Asumir el comando de las operaciones policiales de seguridad en el perímetro externo de las instalaciones de Palacio de Justicia y Edificio "Carlos Zavala Loayza" (...) el 07 y 08DIC2022 a partir de las 07:00 horas, para lo cual empleará SETENTA (70) y SESENTA (60) efectivos policiales del ESCOPER al mando de Oficiales PNP, respectivamente; (...) debiendo de mantener constante comunicación con el Jefe de la DIVPOL CENTRO-1, Jefe de la DIVSEESP y Jefe del Destacamento de Seguridad de Palacio de Justicia.

Los **jefes operativos** fueron los comandantes PNP jefes de la UNISEESP, DEPEMEs, Halcones, UDEX y Escuadrón Verde, así como los comisarios en sus respectivas jurisdicciones. Para la ejecución de este plan de operaciones, se contó con **fuerzas policiales propias**, conformadas por personal de la REGPOL-█; asimismo, por disposición del COMASGEN-PNP, (Comandancia General de la Policía Nacional), también se contó con **fuerzas de apoyo**, que estaban compuestas por personal de la DIRIN, DIRSAPOL, DIRAVPOL, DIRTTSV, DIRSEEST, DIRINCRI, DIRANDRO, DIRMEAMB, DIRCOTE, y la REGPOL-CALLAO; y personal de refuerzo, conformado por la REGPOL Callao y las Fuerzas Armadas.

Este plan de operaciones contextualizó la operación con antecedentes inmediatos, como las protestas de los días 10 y 20 de noviembre de 2022, los intentos de ingreso, que incluyeron enfrentamientos y convocatorias masivas en la Plaza San Martín y la av. Abancay. También se consideraron hechos políticos recientes, como la aprobación de la denuncia por traición a la patria contra el entonces presidente Castillo Terrones (11 de noviembre), la presentación de la tercera moción de vacancia presidencial (29 de noviembre) y la aprobación de su admisión a trámite (1 de diciembre) para ser debatida el 7 de diciembre a las 15:00 horas, la medida cautelar del Tribunal Constitucional (1 de diciembre) y el informe preliminar de la OEA sobre el Perú (1 de diciembre).

Asimismo, conforme a lo desarrollado en el acápite E del plan en cuestión, como suposición de riesgo, el plan consideró la posibilidad de que manifestantes intentaran ingresar al perímetro del Congreso de la República, Palacio de Gobierno, Ministerio Público y Fiscalía de la Nación para causar daños o intentar la toma de dichos establecimientos.

De esa manera, con base en la apreciación de inteligencia y la apreciación de situación e informe de evaluación de riesgos, en el Plan de Operaciones N.º 258-2022, se identificaron como **puntos de concentración**: la **Plaza San Martín, Plaza Dos de Mayo, Plaza Bolognesi y el Parque Universitario**; y como **puntos críticos**: el **Congreso de la República**, Palacio de Gobierno, Plaza de Armas de █, Paseo de los Héroes Navales, Palacio de Justicia, edificio Carlos Zavala del Poder Judicial, sede de la Corte Superior de █, JNE, ONPE, sedes del Ministerio Público, avenida La Peruanidad (Campo de Marte), estaciones del metropolitano, local del partido político Perú Libre, sede del Tribunal Constitucional, avenidas Abancay y Nicolás de Piérola.

Asimismo, se establecieron tres fases de ejecución: antes, durante y después de la operación. En lo relevante se destaca lo siguiente:

- a) **Antes de la operación:** i) A partir de las 00:00 horas del 7 y 8 de diciembre, la intensificación del patrullaje motorizado con personal policial y medios suficientes en todas las áreas de operaciones. ii) **Instalación previa A/S de rejas metálicas en intersecciones de jirones y avenidas que conducen a la Plaza de Armas y Congreso (punto DIVSEESP, lit. e).** iii) A las 06:00 horas del 7 y 8 de diciembre de 2022, la implementación de un servicio de avanzada en los principales puntos de concentración (punto DIVSEESP, lit. h). iv) Designación de jefes operativos PNP para zonas críticas con responsabilidad de establecer medidas de seguridad y mantener informado al comando operativo (punto DIVSEESP, lit. i).
- b) **Durante la operación:** i) Intensificación de los dispositivos de seguridad y vigilancia ya desplegados en la fase anterior (punto 2). ii) Enlace y coordinación permanente entre Direcciones y Divisiones Especializadas para facilitar la toma de decisiones ante contingencias (punto 2). iii) Organización de las fuerzas de control de multitudes en tres grupos específicos (punto 3): grupo de contención y seguridad; grupo de choque; y grupo de despeje, barrido y recolección de evidencias. iv) El personal debía estar ubicado en lugares estratégicos, a bordo de vehículos y en traje civil para responder a bloqueos u otras alteraciones (punto 3). v) Comunicación constante con el Comando General vía CEOPOL – REGPOL [REDACTED], informando novedades de las operaciones (punto 13).
- c) **Después de la operación:** i) Traslado inmediato de los intervenidos a comisarías cercanas conforme a procedimientos vigentes (punto 1). ii) Permanencia de personal UNISEESP en inmediaciones de áreas críticas, con patrullaje motorizado y a pie para reforzar la presencia policial (punto 2). iii) Repliegue progresivo del personal policial de la zona de acción, previa autorización superior (punto 3). iv) Obligación de los comandos operativos de remitir un informe final a CEOPOL REGPOL [REDACTED], detallando: servicios cubiertos, personal y medios empleados, novedades y recomendaciones (punto 4).

Entonces, se desprende, con base en este Plan de Operaciones N.º 258-2022, que la REGPOL [REDACTED], dentro del ámbito de su competencia y asumiendo el comando general de la operación policial, habría especificado con detalle la misión, la situación, los objetivos, fases, recursos y coordinación necesarios, a seguir por las unidades orgánicas dependientes de las REGPOL [REDACTED] y las fuerzas de apoyo, para alcanzar el cumplimiento de la misión policial “Medidas de Protestas - La toma de [REDACTED]”, con motivo de las protestas convocadas por diversos colectivos a favor y en contra del gobierno del ahora acusado Castillo Terrones y el Congreso de la República, los días 7 y 8 de diciembre de 2022.

Por ello, al escenario descrito, el coronel **Sáenz Fajardo, en su condición de jefe (e) de la DIVSEESP**, elaboró la **ORDEN DE OPERACIONES N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]" del 6 de diciembre de 2022 (documental 39 del Tomo IV)**, documento operativo policial que fue suscrito por el citado Sáenz Fajardo y el comandante William Francisco Cesias Paredes, jefe de la Unidad de Administración de la División de Servicios Especiales. Este documento tiene como referencia: “P/O N.º 258-2022-REGIÓN POLICIAL [REDACTED]/UNIPLEDU-OFIPO del 02DIC2022” (sic). En ese sentido, se puede inferir que la Orden de Operaciones N.º 212-2022, tenía como finalidad materializar operativamente dicho plan de operaciones N.º 258-

2022, emitiendo disposiciones concretas y asignando tareas específicas, tiempos, lugares, medios y responsabilidades para que sean ejecutados por las unidades orgánicas dependientes de la DIVSEESP, como parte del comando operativo, y del personal de apoyo.

En la Orden de Operaciones N.º 212-2022 "Medidas de protesta – La toma de [REDACTED]" se dispusieron operaciones policiales especializadas para prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público en la ciudad de [REDACTED] para los días 7 y 8 de diciembre de 2022 a partir de las 10:00 horas, a través de disposiciones antes, durante y después de las protestas convocadas para dicha hora, por diversos colectivos y organizaciones a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de ese momento, quienes exigían la salida del entonces presidente Castillo Terrones y el cierre del Congreso.

La finalidad era anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que pudieran atentar contra el bienestar, el patrimonio público y privado, y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, especialmente en el centro de [REDACTED], donde se esperaban pre- concentraciones y desplazamientos hacia entidades del Estado. Para tal efecto, se plantearon supuestos escenarios a desarrollarse durante dichos días, respaldados por la apreciación de inteligencia del Plan de Operaciones, lo cual se condice con lo señalado por el comandante general encargado de la Policía Nacional **Álvarez Moreno**, quien señaló que el personal policial conocía que el 7 de diciembre se llevaría a cabo el pleno en el Congreso en el cual se debatiría la solicitud de vacancia del entonces presidente de la república, acusado Castillo Terrones.

En ese contexto, los supuestos y las hipótesis realizadas indicaban que se podían generar una serie de graves alteraciones contra el orden público, en ese sentido, **Sáenz Fajardo** explicó en el contradictorio, que la orden de operaciones fue, básicamente, evitar la alteración del orden público, prevenir la comisión de delitos y faltas, garantizar el libre tránsito de las personas, de los vehículos, así como evitar daños a la propiedad pública y privada, para lo cual, como medidas de prevención tenían que cubrir los servicios —en el marco del desplazamiento del presidente al Congreso—, a fin de que este se pueda desarrollar sin incidencias. En similar sentido, lo manifestó el jefe de la Unidad de Policía Montada **Miguel Jesús Barriga Espinoza**, cuando señaló que la situación de inteligencia, **presumía la alteración del orden público en la zona de Abancay y la posible toma de locales de entidades públicas por parte de los manifestantes.**

Para la ejecución de esta orden de operaciones, se contó con fuerzas **propias** y de **reserva**, que estaban conformada por personal PNP de las UNISEESP – DIVSEESP, y las fuerzas de **apoyo**, a su vez, estaban integradas por: SOES-DIVPOLs, DIVEME, DIVOEEV-L y DIVREINT —por disposición de la REGPOL [REDACTED]—; DIRIN, DIRAVPOL, DIRSAPOL, DIRMEAMB, DIRANDRO y REGPOL CALLAO —por disposición de la COMASGEN PNP—.

El **comando general** también se encontró a cargo del acusado **Lozada Morales**, las funciones específicas que se le asignaron son las mismas que fueron descritas en el Plan de Operaciones N.º 258-2022. El **comando operativo** estuvo asignado al coronel Sáenz Fajardo, en su condición de jefe (e) de la DIVSEESP, a quien se le encomendaron las siguientes tareas específicas:

a) Asumir el comando de las operaciones policiales de prevención, mantenimiento, restablecimiento y control del orden público en la zona de acción de los puestos tácticos establecidos en la sectorización de la presente orden de operaciones. b) Adoptar las medidas y acciones pertinentes, a fin de asegurar el cumplimiento de las acciones tácticas previstas, evaluando el desarrollo y resultado de las mismas. c) Mantener comunicación con los Jefes Operativos, Jefes DIVPOs, DIVREINT y con el personal de las Divisiones y Direcciones Especializadas de la PNP, con la finalidad de coadyuvar a la misión encomendada. d) Dirigir el planeamiento de las operaciones policiales antes, durante y después del desarrollo de las concentraciones públicas en su zona de responsabilidad, debiendo coordinar con las unidades policiales correspondientes para el apoyo en el cumplimiento de la misión y disponiendo las acciones que cada situación particular requiera. e) Realizar coordinaciones con los representantes del Ministerio Público – Fiscalía de Prevención del Delito, Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades competentes, buscando entablar vías de comunicación y espacios de diálogo entre las autoridades y la población, en procura de una cultura de paz. f) Ejercer acciones de supervisión y monitoreo permanente sobre la ejecución de las operaciones policiales, hasta su culminación, requiriendo oportunamente apoyos y logística necesaria al Comando General. g) Si el caso lo amerita, ejecuta la presente orden, utilizando a todo el personal disponible para asegurar el éxito de la misión. h) Disponer el traslado y emplazamiento del personal operativo en la zona de operaciones, asegurando el adecuado cumplimiento de las acciones tácticas previstas, y evaluando el desarrollo y resultado de las mismas. i) Mantener informado al Comando General durante la ejecución de las operaciones policiales. j) Designar a los Jefes Operativos por cada sector, así como disponer la conformación de una fuerza de reserva táctica. (sic).

En este punto, cabe precisar que Sáenz Fajardo estaba encargado de la Jefatura de la División de Servicios Especiales (DIVSEESP) de la REGPOL [REDACTED]; pero el coronel Frank Ricardo Chang Campos era el titular de dicha división. Esta situación fluye del tenor de los siguientes documentos: 1) **carta funcional del jefe de la UNIPOCAN-PNP, del 1 de enero de 2022 (Documental 13, folio 807 del Tomo IV del cuaderno de pruebas)** y 2) **Orden de Operaciones n.º 088-2022-REGIÓN POLICIAL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPLO “KORICANCHA – 2022”, del 12 de mayo de 2022 (Documental 38, folio 1302 del Tomo IV del cuaderno de pruebas).** Además, se le remitió el **Oficio N.º 1520-2022-REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPOCAN-AO, del 12 de diciembre de 2022 (documental 24, folio 983 del Tomo IV del cuaderno de pruebas)** en su condición de jefe de la DIVSEESP, lo cual se condice con lo señalado por el acusado Venero Mellado en la septuagésima sesión de juicio oral del 31 de octubre de 2025, donde indicó que Sáenz Fajardo estaba reemplazando a Chang Campos que era el titular; asimismo, con la afirmación del jefe de la Unidad de Policía Montada **Miguel Jesús Barriga Espinoza** respecto a que el mencionado, era su superior inmediato en su condición de jefe de la División de Servicios Especiales.

Los **jefes operativos** fueron asignados por sectores, estableciéndose las siguientes zonas de acción: Plaza Bolognesi, Plaza Dos de Mayo, Plaza San Martín, Edificio Alzamora Valdez - Parque Universitario, Plaza Castañeta - Ministerio Público, **Congreso de la República (identificado en el Plan de**

Operaciones N.º 258-2022 como punto crítico), Palacio de Gobierno (comandante Oscar Luis Montesinos Carpio, jefe de la Unidad de Servicios Especiales Asalto), Corredor Abancay; asimismo, se asignó a los jefes operativos de la primera y segunda línea de contención (av. Abancay altura del jr. Huallaga).

De los sectores mencionados se destaca, en lo relevante, las tareas específicas que se le asignaron al Jefe de la Unidad de Policía Canina – **en adelante UNIPOCAN** –, **el acusado Venero Mellado, designado como jefe operativo a cargo del sector del Congreso de la República**:

(1) Ejecutará operaciones policiales de prevención, mantenimiento, restablecimiento y control del orden público en la zona de acción del Congreso de la República o en cualquier otro lugar de pre concentración o concentración de manifestantes, donde sea designado por el Comando Operativo; antes, durante y después de las diversas medidas de protesta convocadas por diversos colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor o en contra del Gobierno y el Congreso de la República de ese entonces, que exigían la salida del entonces Presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones, y el cierre del Congreso, con pre concentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del Estado ubicadas en el centro de [REDACTED], a desarrollarse el 7 y 8 de diciembre de 2022, a partir de las 10:00 horas. (3) Instruirá al personal policial del total contenido de la Orden de Operaciones, informando la percepción del nivel de riesgo, tareas específicas que deben cumplir durante el servicio, **así como incidir en el control emocional para operar bajo presión, con la finalidad de evitar intervenciones policiales aisladas, reacciones violentas e improvisaciones, que pongan en riesgo la integridad física y la operación policial.** (4) Instruirá al personal policial que la ejecución de las operaciones de prevención, mantenimiento, restablecimiento y control del orden público, así como el uso de la fuerza se efectuará, si las circunstancias lo requieren o se dispone por línea de comando, siguiendo el procedimiento policial de control de multitudes, de acuerdo al Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público vigente, Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial vigente, Decreto Legislativo N.º 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo n.º 012-2016-IN, así como las demás normas legales vigentes concordantes con la función policial. (5) Verificará el grado de operatividad y funcionamiento de los recursos logísticos (armamento, equipos de comunicación, megáfonos, radios portátiles, vehículos y otros) afectados a las respectivas unidades policiales, a fin de que cuenten con los medios suficientes que les permita tener una eficiente capacidad de respuesta. (6) Empleará personal policial correctamente uniformados, equipados y con medios logísticos en cantidad suficiente, para tener capacidad de respuesta, preservar el derecho a la vida, la salud, la integridad física, la propiedad pública y privada, asegurar la tranquilidad vial terrestre, así como garantizar el orden público, prevenir, detectar, neutralizar y/o contrarrestar posibles riesgos y acciones de violencia que puedan materializar organizaciones sociales en conflicto, dentro del marco de la Constitución Política del Perú, el cumplimiento de la normativa legal vigente y respeto de los derechos humanos. (7) Delegará tareas específicas al personal policial que sea designado para cubrir servicio policial (oficiales

PNP y/o suboficiales PNP) en los diferentes puestos tácticos asignados; asumiendo personalmente el cargo de Jefe Operativo, de acuerdo a la apreciación de inteligencia y apreciación de situación in situ o cuando sea dispuesto por el Comando Operativo; (8) Dispondrá la instalación de vallas y/o rejas de seguridad en su zona de responsabilidad, previa coordinación con el Jefe de la Unidad Histórica de Policía Montada – El Potao, realizando las formaciones de control de multitudes de acuerdo a la apreciación IN SITU, con la finalidad de evitar enfrentamientos entre manifestantes y por ende costo social; (10) Mantendrá informado al Comando Operativo del desarrollo de las operaciones policiales y cuando la situación lo requiera, solicitar oportunamente el apoyo de recursos humanos y logística necesaria; (11) Mantendrá comunicación permanente con los Jefes Operativos responsables de las demás áreas de operaciones, comisario de la jurisdicción, personal policial de las divisiones y direcciones especializadas de la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de ejecutar operaciones policiales de manera coordinada, que coadyuve al cumplimiento de la misión; (12) Mantendrá la máxima capacidad de personal policial disponible en calidad de reserva táctica, correctamente uniformados, debidamente equipados y manteniéndose en alerta, para ser desplazados al área correspondientes, en caso las circunstancias lo requieran, con la finalidad de reforzar las medidas de seguridad. (16) Pondrá en ejecución las órdenes de operaciones vigentes, si la circunstancia lo requiere”. (sic)

En esta orden de operaciones, se consideraron cuatro tipos de operaciones policiales: para la prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público. Así, las áreas de operaciones que se consideraron fueron:

- a) **Zona de Acción**, que comprendía: (i) Plaza Bolognesi, cuyo responsable fue el Capitán PNP Gabriel Elías Rojas Gonzáles de la Unidad de Servicios Especiales (USE) Sur; (ii) Plaza 2 de Mayo, cuyo responsable fue el Mayor PNP Jorge Antonio Gonzaga Aguilar de la USE Norte; (iii) **Plaza San Martín, cuyo responsable fue el Comandante PNP Jorge Antonio Celadita Fuentes, Jefe de la USE Centro**; (iv) Edificio Javier Alzamora Valdez – Parque Universitario, cuyo responsable fue el Comandante PNP Marco Jonny Montoya Sánchez, Jefe de la USE Este; (v) Plaza Castañeta (Ministerio Público), cuyo responsable fue el Comandante PNP Miguel Jesús Barriga Espinoza, Jefe de la Unidad Histórica de Policía Montada El Potao; (vi) Congreso de la República, que comprende Sector 1: Frontis de la Plaza Bolívar en la av. Abancay (desde el Jr. Áncash hasta el Jr. Junín) y reja que cierra la Av. Abancay altura del Jr. Áncash; Sector 2: Intersección del Jr. Ayacucho/Jr. Huallaga, Jr. Andahuaylas/Jr. Huallaga y Jr. Junín/Jr. Paruro; y, Sector 3: Intersección del Jr. Andahuaylas/Jr. Áncash y Jr. Ayacucho/Jr. Áncash; cuyo responsable, en los 3 sectores, fue el comandante PNP Venero Mellado, jefe de la Unidad de Policía Canina (a partir de las 07:00 horas); (vii) **Palacio de Gobierno, cuyo responsable fue el Comandante PNP Oscar Luis Montesinos Carpio, Jefe de la USE Asalto**; (viii) Corredor Abancay, que comprende av. Abancay/Jr. Amazonas, av. Abancay/Jr. Áncash, cuyo responsable fue el Teniente PNP Alex Daniel Agip Leo de la USE Norte; y av. Abancay/Jr. Junín, av. Abancay/Jr. Huallaga (ambos lados) y av. Abancay/Jr. Ucayali (restringiendo el tránsito al Jr. Ucayali), cuyo

responsable fue el Teniente PNP Luis Ramos Aguilera de la USE Norte; (ix) Líneas de Contención (av. Abancay altura del Jr. Huallaga), que comprende la Primera Línea de Contención, a cargo del Comandante PNP Marco Antonio Núñez Ortiz, Jefe de la USE Sur; y la Segunda Línea de Contención, a cargo del Comandante PNP Rolando Ayala Carrasco, Jefe de la USE Norte;

- b) **b) Zona Adyacente**, que comprendía desde el límite de la Zona de Acción a 100 metros a la redonda, cuyos responsables fueron los Comisarios de la jurisdicción; y,
- c) **c) Zona Influencia**, que comprendía desde el límite de la Zona Adyacente a 200 metros a la redonda, a cargo de los comisarios de la jurisdicción.

También tuvo **tres fases de operaciones policiales** (antes, durante y después), que en lo relevante comprendieron:

- a) **Antes de la operación:** (i) controlar que el personal policial comprometido en la operación cuente con medios no letales y equipos de protección antidisturbios necesarios (grilletes, tonfa, casco, escudo, agentes químicos y otros); asimismo, se debe impartir instrucción para que los agentes químicos o armas sean utilizadas cuando las circunstancias lo requieran o se disponga por línea de comando; (ii) **disponer que el personal policial comprometido cuente con equipos de comunicación (radios portátiles)**, megáfonos, ganchos, extintores, máscaras anti gas y otras herramientas reglamentadas y/o autorizadas legalmente; (iii) **prever la instalación de rejas metálicas y/o vallas metálicas de seguridad en los diferentes puestos tácticos, de acuerdo a la A/S in situ y a la A/I, en calles, jirones y avenidas, establecidos en la sectorización de la orden, restringiendo el acceso de manifestantes, curiosos y vehículos no autorizados;** (iv) En caso de ser necesario, poner en ejecución las operaciones policiales comprendidas en las Ordenes de Operaciones “CONFLICTOS SOCIALES 2022”, “QHAPAX WASI 2022” y/o “KORICANCHA 2022”, entre otras, de acuerdo a las circunstancias; y, (v) coordinar con la REGPOL ■■■■, para el apoyo correspondiente, a fin de evitar cualquier contingencia que pudiera poner en riesgo el cumplimiento de la misión. En relación al plan KORICANCHA 2022, **el jefe del Departamento de Seguridad de las instalaciones del Congreso, comandante José Enrique Malca Calderón** era responsable de controlar al personal que se encargaba de la seguridad perimétrica del Congreso. El plan “Koricancha,” operativamente, estaba formulado para la defensa de las instalaciones del Congreso y a partir de este se ejecutaban operaciones policiales de manera permanente para prevenir, vigilar y dar seguridad a tales instalaciones, que comprendían no solo el Palacio Legislativo, sino, además los edificios anexos, las amenazas contra la seguridad, podían proceder de delincuentes terroristas, delincuentes comunes u otros.
- b) **Durante la operación:** (i) evitar reacciones violentas del personal policial que participa directa o indirectamente en las operaciones, no debiendo asumir el desarrollo de las mismas como un problema personal; (ii) evaluar el comportamiento de los manifestantes con la finalidad de establecer la posibilidad de emplear el equipo de negociación, cuya actuación debe ceñirse a la guía básica del negociador en las operaciones de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público; (iii) priorizar el nivel preventivo del empleo de la fuerza, cuando se dispersen reuniones no

violentas; (iv) advertir verbalmente de la intención de usar la fuerza, con tiempo suficiente para que esta sea tomada en cuenta, teniendo en consideración que, en la mayoría de los casos, la advertencia del uso de la fuerza no basta para dispersar a la multitud, acción supeditada a las circunstancias del evento; (v) emplear las técnicas y tácticas de mantenimiento del orden público, así como el uso de la fuerza de manera proporcional, cuando la actitud violenta de los manifestantes genere grave alteración del orden, daños a la propiedad o agresión a las personas (civiles o policías); (vi) controlar que el empleo de las escopetas de perdigones de goma y lanza gas debe ser efectuado por personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin, de conformidad con las directivas vigentes; (vii) controlar que el personal policial participante de las operaciones no debe arrebatar banderolas o pancartas utilizadas por los manifestantes, para no exacerbar los ánimos, comunicando a la unidad especializada en caso de cometerse el presunto delito de apología al terrorismo, entre otros, limitándose al decomiso de objetos contundentes o punzo cortantes que puedan ser utilizados contra las personas (civiles o policías); ni arrojar contra los manifestantes objetos contundentes (piedras, palos, fierros, etc.), manteniendo las formaciones tácticas y empleando adecuadamente los equipos de protección; (viii) usar la fuerza contra individuos que ofrezcan resistencia física a la intervención policial o agredan al personal policial, con la finalidad de lograr su reducción y conducción a la dependencia policial, respetando su dignidad; (ix) dejar de utilizar la fuerza inmediatamente al cese de la resistencia o violencia, adoptando las correspondientes medidas de seguridad; y, (x) disponer la intervención del equipo especial de respuesta, en caso de un peligro real e inminente de muerte o de lesiones graves de personas civiles y/o policías, y solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas.

- c) **Después de la operación:** (i) Formula el acta, informe u otros documentos según corresponda por cada tarea, sector o zona de responsabilidad, dando cuenta del uso de la fuerza (tonfas, agentes químicos y armas) haciendo constar, de ser el caso, la existencia de heridos muertos y las medidas tomadas; (ii) Realiza la evaluación de la operación policial destacando los aspectos positivos y negativos de la intervención, información que permite promover buenas prácticas e implementar nuevas estrategias.

De esta Orden de Operaciones n.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO “MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]”, se destaca que la logística empleada fue: a) En cuanto a armamento, el reglamentario, afectado por el Estado o autorizado por este; b) en cuanto a vehículos, los comprometidos de las UNISEESP; y, c) en cuanto a equipo, antimotines completo (**Documental 39, Folio 1380 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, literal B**); **asimismo**, en lo correspondiente al **comando y a las comunicaciones**, (i) el Comando General a cargo del acusado **Lozada Morales**, Director de la Región Policial [REDACTED], ubicado en la av. España S/N Cdra. 4 – Cercado, contaba con Ceopol 013326685, 014317859 y 014311668; (ii) el Comando Operativo –a cargo del Coronel PNP **Óscar Miguel Sáenz Fajardo**, Jefe (e) de la División de Servicios Especiales– contaba con radio portátil, celular 989195283 y Ceopol 980122589; y, (iii) el Jefe Operativo a cargo del Congreso de la República, el acusado **Venero Mellado**, Jefe de la Unidad de Policía Canina, contaba con el celular 924653755 y radio portátil (**Documental 39, Folios 1380-1381 Tomo IV Cuaderno de Pruebas, punto VI, literales A, B y C –sexto párrafo–**).

Además, se establecieron, de manera específica, las **áreas de operaciones de las zonas de acción a cargo de Venero Mellado**, a partir de las 07:00 horas, en el caso del Congreso de la República. Esta, se subdividía en 3 sectores: Sector 1: Frontis de la Plaza Bolívar en la av. Abancay (desde el Jr. Áncash hasta el Jr. Junín) y reja que cierra la av. Abancay altura del Jr. Áncash; **Sector 2:** Intersección del Jr. Ayacucho/Jr. Huallaga, Jr. Andahuaylas/Jr. Huallaga y Jr. Junín/Jr. Paruro; y, **Sector 3:** Intersección del Jr. Andahuaylas/Jr. Áncash y Jr. Ayacucho/Jr. Áncash. Asimismo, se estableció que antes de la ejecución de esta operación policial se debía: (iii) **prever la instalación de rejas metálicas y/o vallas metálicas de seguridad en los diferentes puestos tácticos, de acuerdo a la A/S in situ y a la A/I, en calles, jirones y avenidas, establecidos en la sectorización de la orden, restringiendo el acceso de manifestantes, curiosos y vehículos no autorizados.**

Ciertamente, de la evaluación de estos documentos se desprende que se trató de un planeamiento operativo policial **reservado** de carácter **específico**, en mérito a las apreciaciones de inteligencia y de situación, se determinó que se podían presentar protestas a favor y en contra del entonces presidente y del Congreso de la República. Como ya se indicó, dicha situación motivó la dación de los documentos de planeamiento policial: Plan de Operaciones N.º 258-2022 y Orden de Operaciones N.º 212-2022, los cuales se derivan del Plan General de Operaciones N.º 01-2022-SCG-PNP/DIVECS “CONFLICTOS SOCIALES-2022”, como se menciona en los mismos.

Este plan y orden de operaciones dan cuenta de cómo se desplegaría la organización operativo policial de la **REGPOL** [REDACTED] para dicho día, cuyo director era el acusado Lozada Morales, lo cual reviste especial trascendencia debido a que fue la unidad orgánica a cargo de supervisar y direccionar la actuación policial en el **Congreso de la República**, así como de sus alrededores (primera y segunda línea de contención), Palacio de Gobierno, av. Abancay, áreas relevantes y relacionadas con los hechos materia de juzgamiento. Del mismo modo, se desprende que las operaciones policiales programadas para el **7 de diciembre** con motivo de la moción de vacancia en contra de Castillo Terrones, se iniciaron aproximadamente a las **7:00 horas de ese día**, verificándose que el perímetro de la zona de acción del “Congreso de la República” fue resguardado en tres sectores y como medida preventiva se dispuso la colocación de rejas, así como el resguardo de las mismas por personal policial, que estuvo a cargo del acusado **Venero Mellado en su calidad de jefe operativo**.

Conforme se desprende de la Orden de Operaciones N.º 212-2022, una de las acciones que se deben considerar durante la ejecución de la operación policial es que, en caso de ser necesario, de acuerdo a las circunstancias, se podía poner en ejecución, entre otras, la Orden de Operación Policial N.º 088-2022 “Koricancha-2022” que, estaba implementada desde mayo de 2022 y también estaba destinada a garantizar la seguridad externa del Congreso; ello implica que ambos planes eran complementarios de ser necesario, siendo que, el primero de los mencionados estuvo diseñado específicamente para los días 7 y 8 de diciembre de 2022 y cubría, principalmente el Palacio Legislativo, mientras que el segundo estaba vigente de manera permanente y, además, cubría sus sedes anexas y los domicilios del Presidente y Vicepresidente del Congreso.

2) Asignación de los policías a punto crítico: Congreso de la República

Como ya se indicó, los documentos de planeamiento operativo que justificaron el despliegue policial del 7 de diciembre de 2022, en los alrededores del Congreso, fueron elaborados por el acusado Lozada Morales como comando general; y el coronel Sáenz Fajardo, como jefe encargado de la DIVSEESP, en su condición de comando operativo. Además, como se desprende del Plan de Operaciones N.º 258-2022, para la materialización operativa del planeamiento táctico allí establecido, la REGPOL [REDACTED] principalmente, se apoyó en sus unidades especializadas subordinadas, una de ellas fue la **DIVSEESP**, que adquiere relevancia de cara a los hechos objeto de debate, toda vez que el comando operativo asignó al acusado **Venero Mellado** como jefe operativo de la zona de acción del Congreso de la República a través de la Orden de Operaciones N.º 212-2022.

Al respecto, cabe precisar que el acusado Venero Mellado se desempeñaba como jefe de la UNIPOCAN, desde el 1 de setiembre de 2021 hasta el 22 de setiembre de 2023, fecha de emisión del Reporte de Información Personal N.º 20230922318320550001 (**convención probatoria 15**) de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú. Ello guarda relación con la carta funcional del jefe de la UNIPOCAN-PNP del 1 de enero de 2022 (**Documental 13, Tomo IV**), que fue suscrita por el acusado Venero Mellado y el coronel **Frank Ricardo Chang Campos**, jefe de la DIVSEESP – REGPOL [REDACTED], según la cual debía:

- 1) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Unidad y Sub Unidades que conforman la **UNIPOCAN, de conformidad con las disposiciones de la División de Servicios Especiales de la REGIÓN POLICIAL [REDACTED]**; [...] 11) Cumplir otras funciones que se deriven de las actividades del servicio o dispongan los diferentes niveles de comando; a partir del cual, se pone de manifiesto un referente de las funciones del acusado Venero Mellado, evidenciándose que, uno de sus deberes era cumplir con las funciones que dispongan los diferentes niveles de comando, conforme ocurrió en la Orden de Operaciones N.º 212-2022 que se ejecutó los días 07 y 08 de diciembre.

A través de la “**Relación de servicios del personal PNP de la Unidad de Policía Canina UNIPOCAN-DIVSEESP-REGIÓN POLICIAL [REDACTED]**”, correspondiente del 07 al 08 de diciembre de 22” (Documental 16 del Tomo IV), el acusado Venero Mellado comunicó que efectivamente durante los días anotados, la UNIPOCAN estuvo bajo su cargo y se encontraba conformada por 149 efectivos policiales de diferentes áreas y rangos. De dicha lista, en lo relevante, se destaca que de los 14 efectivos policiales que conformaban los servicios internos, 5 de ellos eran choferes: S3 Christian Alexander Espinoza Espinoza (PL-25442), ST1 Jaime Cesar Guido Huaman (PL-15852), S3 Ángel Jesus Portillo Mizoguchi (PL-16077), ST2 Waldemar Avendaño Salvatierra (PL-16003) y el ST2 Ricardo Contreras Méndez (PL-25132); y el **S2 Jhonatan Cristian Sal y Rosas Quispe era CEOPOL/Radio operador**.

Además, se consignó que había 20 efectivos policiales en el rubro “personal disponible primera compañía” y 50 efectivos policiales, como “personal PNP

disponible (de conformidad al Decreto Supremo N.º 116-2022-PCM) alerta absoluta”; sin embargo, cinco de ellos habrían estado en un curso de búsqueda y rescate.

En ese sentido, según la distribución consignada en el documento en mención, se verifica que, aunque todo el servicio estaba conformado por 159 efectivos policiales, incluido el acusado Venero Mellado, ese día 7 de diciembre, efectivamente, solo habrían estado disponibles, aproximadamente 70 efectivos policiales de la UNIPOCAN, pues los otros eran personal: administrativo, de aptitud B y C o reincorporados con trabajos semi presencial o vulnerables, servicios internos, servicio de guardia de prevención o vigilante de puerta, servicio de registro presidencial con canes detectores de explosivos y drogas en el Congreso de la República, Alameda Chabuca Granda, Rampa Loreto y Rampa Trujillo; mientras otros se encontraban en un curso de búsqueda de rescate o en condición de abandono de cargo y empleo, un detenido, en adaptación a la vida civil, con descanso médico o concurrencia médica, vacaciones, aislamiento obligatorio, o también, eran personal de exhibición o destacado a A I J CH y P. Piedra. Este documento, en buena cuenta describe, de manera general, cuál era el personal — que en diferentes condiciones— conformaba la UNIPOCAN del 7 al 8 de diciembre de 2022.

Ello se condice con lo informado por el acusado Venero Mellado a la superioridad: COMASGEN-CO, REGPOL [REDACTED] y DIVSEESP, a través de la **Nota Informativa N.º 202201762602-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP/UNIPOCAN, del 7 de diciembre de 2022 (Documental 23, folio 982 del Tomo IV del cuaderno de pruebas) y del Informe N.º 624-2022-REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPOCAN-AO, del 12 del mismo mes y año (documental 24 del Tomo IV y objeto de convención probatoria 9)**, en los que, puntualmente, detalló que el 7 de diciembre a las 07:00 horas, se constituyó a las inmediaciones del Congreso de la República, al mando de dos oficiales **y sesenta suboficiales** premunidos con equipo de control de multitudes y EPP, en dos vehículos PL-15852 y PL-25132, conducidos por el ST1 Guido Huamán y el ST2 Contreras Méndez, respectivamente, dando como resultado un total de **sesenta y cuatro efectivos policiales**, bajo su mando en la zona operativa del Congreso. De modo que, el número informado se corresponde con el personal que habría estado disponible para la ejecución de dichas operaciones policiales.

Ahora bien, conforme se expuso en el **Plan de Operaciones N.º 258-2022-REGION POLICIAL [REDACTED]/UNIPLEDU-OFIPLO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]" AL PGO N.º01-2022-SCG-PNP/DIVECS "CONFLICTOS SOCIALES-2022"** (documental 9 del Tomo VI, cuaderno de pruebas de los acusados), la instalación de rejas metálicas estaba prevista en los puntos críticos antes del inicio de las medidas de protesta que se llevarían a cabo aproximadamente a las 10:00 horas. Es por ello que, con base en dicho plan de operaciones, el coronel Sáenz Fajardo, en su condición de jefe (e) de la DIVSEESP, a través de la **ORDEN DE OPERACIONES N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]" del 6 de diciembre de 2022 (documental 39 del Tomo IV)**, asignó al acusado Venero Mellado, a la zona de acción del “Congreso de la República”, fijó, entre otras, como tareas específicas:

(8) Dispondrá la instalación de vallas y/o rejas de seguridad en su zona de responsabilidad, previa coordinación con el Jefe de la Unidad Histórica de Policía Montada – El Potao, realizando las formaciones de control de multitudes de acuerdo a la apreciación IN SITU, con la finalidad de evitar enfrentamientos entre manifestantes y por ende costo social. [sic].

Al respecto, **Saénz Fajardo**, ante el plenario, indicó que el sistema de rejas se instalaba en situaciones especiales de gran magnitud, siempre trabajan con disposiciones u orientaciones, proyecciones que hace el sistema de inteligencia y, para ese día se preveía el traslado del acusado Castillo Terrones hacia el Congreso de la República, había personas que estaban a favor y otras en contra, por lo que, ya habían previsto la instalación del sistema de rejas. Con relación a ello, el jefe de la Unidad de Policía Montada Miguel **Jesús Barriga Espinoza**, explicó que los responsables de ubicar las rejas estaban en función a la zona donde estas se colocan.

La distribución del personal policial en las zonas de acción del Congreso de la República, a cargo del acusado Venero Mellado, fue de la forma siguiente:

Zona de Acción del Congreso	Jurisdicción	Personal Policial
Sector 1	Frontis de la Plaza Bolívar en la av. Abancay (desde el Jr. Áncash hasta el Jr. Junín, frontis del Congreso) y reja que cierra la av. Abancay altura del Jr. Áncash	Se asignaron 2 oficiales PNP y 60 efectivos policiales de la UNIPOCAN, así como 30 efectivos policiales de la USE REGPOL CALLAO
Sector 2	Intersección del Jr. Ayacucho/Jr. Huallaga, Jr. Andahuaylas/Jr. Huallaga y Jr. Junín/Jr. Paruro; y en las rejas de seguridad de este sector	Se asignaron 30 efectivos policiales de la USE REGPOL CALLAO en el Jr. Ayacucho/Jr. Huallaga; 40 efectivos policiales de la USE REGPOL CALLAO en el Jr. Andahuaylas/Jr. Huallaga; y, 30 efectivos policiales de la USE REGPOL CALLAO en el Jr. Paruro/Jr. Junín.
Sector 3	Intersección del Jr. Andahuaylas/Jr. Áncash y Jr. Ayacucho/Jr. Áncash	Se asignaron 30 efectivos policiales de la USE REGPOL CALLAO en el Jr. Ancash/ Jr. Ayacucho; y 40 efectivos policiales de la USE REGPOL CALLAO en el Jr. Andahuaylas/Jr. Ancash.

El responsable en los 3 sectores, fue el acusado Venero Mellado, jefe de la Unidad de Policía Canina (a partir de las 07:00 horas). En torno a este asunto, el Jefe de la

Segunda Compañía de la Policía Canina, **Christian Paul Acosta Carreño**, quien se encontraba en el servicio de control de disturbios, precisó que al perímetro del Congreso **se le asignó la denominación de punto 5 a través de su radio de comunicaciones.**

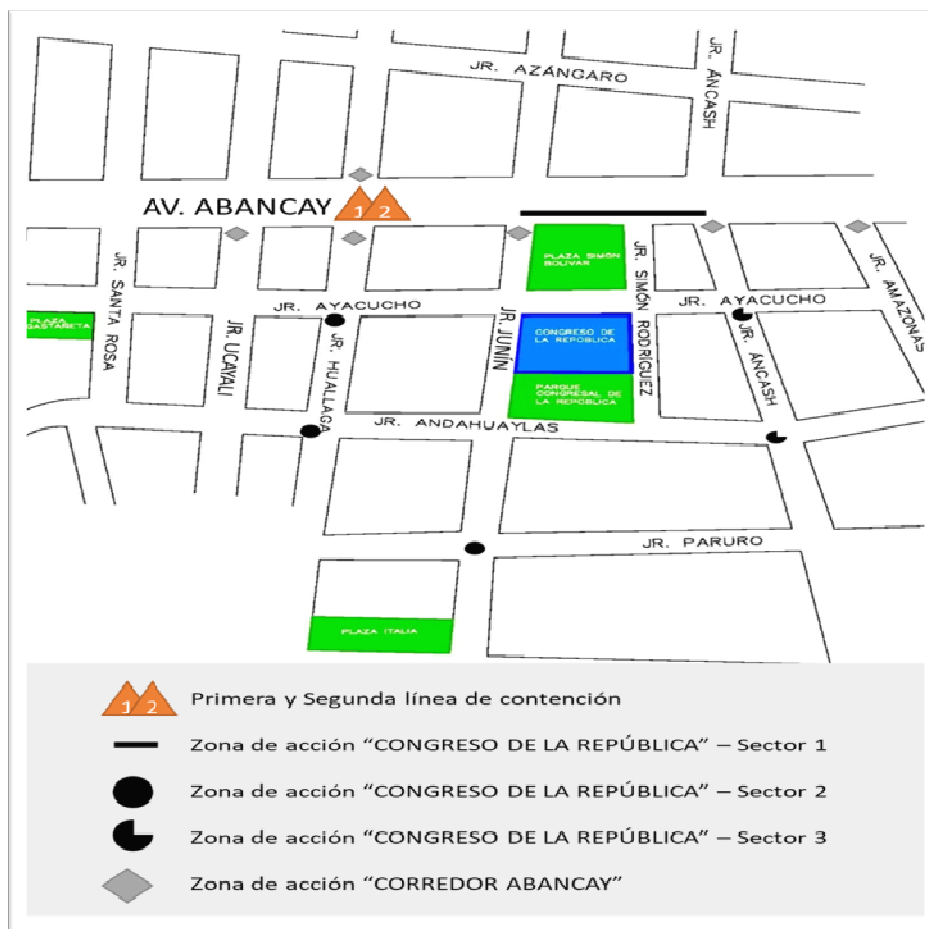
Además, se detalló que **la reserva táctica del Congreso de la República**, estaba conformada por 1 mayor PNP y 20 jinetes a caballo de la UHPM POTAO y 100 efectivos policiales de la SOES DIVPOLs (DIVPOL OESTE, CENTRO 2, NORTE 1, NORTE 2, NORTE 3, ESTE 1, ESTE 2, SUR 1, SUR 2 Y SUR 3); y, **en la reserva táctica de la av. Abancay/Jr. Ancash**, se asignó 1 tanqueta con tripulación completa de la UNISEESP ESTE y 1 motobomba con tripulación completa de la UNISEESP ASALTO.

Finalmente, en este Anexo N.º 1, también se detalló la conformación de dos líneas de contención (ubicadas entre la av. Abancay altura del jr. Huallaga): la **primera línea de contención**, estaba a cargo del Comandante PNP Marco Antonio Núñez Ortiz, Jefe de la USE Sur, a la que se le asignaron 70 efectivos PNP (GIR-DISEESP) y 4 OO PNP + 90 efectivos PNP (UNISEESP SUR); y la **segunda línea de contención**, estaba a cargo del Comandante PNP Rolando Ayala Carrasco, Jefe de la USE Norte, se le asignó 40 efectivos PNP (UNISEESP NORTE), OO PNP + 30 efectivos PNP (UNISEESP ESTE) y OO PNP + 30 efectivos PNP (UNISEESP CENTRO).

En este punto, es importante destacar que la zona de acción “Corredor Abancay”, por su ubicación, guarda relación, operativamente con la zona de acción del “Congreso de la República”, cuyo jefe operativo era el teniente Alex Daniel Agip Leo, de la Unidad de Servicios Especiales Norte. Esta zona comprendía: av. Abancay/Jr. Amazonas, donde se asignaron 10 efectivos PNP; av. Abancay/Jr. Ancash, donde se asignaron 10 efectivos PNP, que estaban a cargo del teniente Agip Leo. Asimismo, también comprendía: av. Abancay/Jr. Junín, donde se asignaron 10 efectivos PNP; av. Abancay/Jr. Huallaga (ambos lados), donde se asignaron 20 efectivos PNP; y av. Abancay/Jr. Ucayali (restringiendo el tránsito al Jr. Ucayali), donde se asignaron 10 efectivos PNP, que estaban bajo responsabilidad del teniente Hulat Luis Ramos Aguilera de la misma Unidad.

Estando a lo expuesto, las zonas de acción “Congreso de la República” y “Corredor Abancay” el 7 de diciembre de 2022, según la Orden de Operaciones N.º 212-2022, gráficamente tuvo la siguiente distribución:

GRÁFICO N.º 02



Por otro lado, según la Orden de Operaciones N.º 212-2022, los efectivos policiales que ejecutaron esta disposición estuvieron provistos de uniforme de faena, uniforme de monta (para los jinetes a caballo) y uniforme Robocop (para los que conformaron las líneas de contención en la av. Abancay/jr. Huallaga). El uso del uniforme de faena para ese día, fue corroborado por el teniente **Wullie Nelson Pintado Cubas** en su calidad de ayudante del acusado Lozada Morales, **Jorge Wilder Bringas Malpartida** en su calidad de adjunto del acusado Venero Mellado y **Víctor Raúl Linares Tarrillo**, que prestaba servicios en la unidad de batallón de asalto, que estaba en la primera cuadra de la avenida Abancay, siendo este último quien refirió que es el uniforme de la USE de control de multitudes que, puede ser también chaleco antibalas o también el tipo de la USE que tienen, las diferentes unidades que vienen utilizan diferentes uniformes. Al respecto, **Barriga Espinoza** precisó que el uniforme de faena, está compuesto por borceguíes, pantalón, camisaco, y correa.

Ahora bien, respecto de la ejecución de estas operaciones policiales, programadas para el 7 de diciembre de 2022, con relación a la zona de acción del Congreso, se tiene lo siguiente: desde las 19:00 horas del 6 de diciembre **hasta las 01:00 horas del 7 de diciembre de 2022**, conforme informó el comandante Oscar Luis Montesinos Carpio, jefe de la UNISEESP – ASALTO a cargo de la zona de acción

de Palacio de Gobierno, diez efectivos policiales de la UNISEESP Centro — personal de apoyo de dicha unidad especializada— cubrió el servicio en el Congreso de la República, en 5 ubicaciones: av. Abancay/Jr. Junín; av. Abancay/Jr. Ancash; Jr. Junín/Jr. Ayacucho; Jr. Junín/Jr. Andahuaylas y Jr. Andahuaylas/Psje. Simón Bolívar (quiso decir Simón Rodríguez), precisando que se asignó a dos efectivos policiales en cada uno de estos puntos. Así consta en la “**Relación de servicio del personal PNP de la UNISEESP Asalto Región Policial [REDACTED] correspondiente del 07 al 08 de diciembre de 22**” (Documental 15, folio 880 del Tomo IV del cuaderno de pruebas), del 7 del mismo mes y año.

Conforme quedó anotado, sobre la orden de operaciones, para ese día, antes de las medidas de protesta convocadas, **estaba prevista la instalación de rejas en el perímetro del Congreso**; entre ellos, en el sector 2 que comprendía los puntos ubicados en los Jr. Ayacucho/Jr. Huallaga, Jr. Andahuaylas/Jr. Huallaga y Jr. Paruro/Jr. Junín.

Al respecto, el suboficial brigadier **Edward Iván Roldán Michue**, comandante de Guardia en la Policía Canina, refirió que en su punto ubicado en Abancay con Junín había rejas; ello se condice con lo señalado por el congresista **Hamlet Echevarría Rodríguez** que identificó dicho punto como el primer anillo de seguridad del Congreso. No obstante, el mencionado testigo de descargo del acusado Venero Mellado, para dicho día, estuvo asignados en los jirones Huallaga y Ayacucho, conforme el **Oficio N.º 071-2023-REGPOL-[REDACTED]/DIVSEESP-UNILOG-SAM**, del 3 de agosto de 2023 (Documental 27, folio 1015 del Tomo IV del cuaderno de pruebas) que contiene la relación nominal del personal de la UNIPOCAN que participó en el servicio para dicho día informada por el propio acusado Venero Mellado.

De otro lado, el jefe de la Unidad de Policía Montada **Miguel Jesús Barriga Espinoza**, señaló que ese día se establecieron los dispositivos correspondientes a grupos de control de multitudes; asimismo, se instalaron vallas y rejas de seguridad alrededor del Ministerio Público, específicamente a lo largo de la avenida Abancay. Además, explicó que las rejas llevan pernos cuando se cierra el pase total hacia un determinado lugar y seguros cuando se le da facilidades a la gente para que pueda transitar.

Por su parte, **Bringas Malpartida** manifestó que se desempeñó en la unidad de ASALTO como adjunto del acusado Venero Mellado, su trabajo era coordinar lo relacionado a los servicios y personal policial que llegaba al Congreso, a los que se enviaba a los diferentes puntos; ese día, se ubicó entre las intersecciones de la avenida Abancay con jirón Junín. Según precisó ante el plenario, el personal que llegaba a cubrir sus servicios a raíz de los problemas que estaban sucediendo, fue distribuido en diferentes rejas, con conocimiento del acusado Venero Mellado. Aunque no precisó la hora, indicó que recibió la información de las cámaras 105 de que los manifestantes estaban tratando de ingresar por diferentes puntos, por lo cual, se reforzó los servicios en cada reja, precisando que son seis puntos que tiene el Congreso, a una cuadra a la redonda del mismo, en las intersecciones: Ayacucho/Huallaga, Andahuaylas/Huallaga, Junín/Paruro, Andahuaylas/Ancash, Ayacucho/Ancash y el frontis del Congreso. Asimismo, **Linares Tarrillo** que prestaba servicios en la unidad de batallón de ASALTO que está en la primera cuadra de Abancay, refirió que también se encontraba en las intersecciones de la avenida Abancay con jirón Junín.

Sobre lo antes manifestado, aunque ambos testigos refirieron pertenecer a la unidad de ASALTO, se debe considerar que según consta en el **Oficio N.º 071-2023-REGPOL-■■■■/DIVSEESP-UNILog-SAM**, del 3 de agosto de 2023 (documental 27, folio 1015 del Tomo IV del cuaderno de pruebas), que contiene la relación del servicio del 7 al 8 de diciembre del 2022 de la UNISEESP Asalto, documentalmente ambos estuvieron asignados como enlace de Plaza Bolívar, lo que justifica su presencia en el perímetro del Congreso. Por tanto, tales afirmaciones permiten inferir que se cumplió con la orden de operaciones que dispuso la colocación de rejas en los puntos mencionados.

A las **06:45 horas**, según informó el comandante Giancarlo Barco Bellido, jefe de la Oficina de Administración de la DIVSEESP, con la validación del comandante Marco Jonny Montoya Sánchez, conforme a lo dispuesto por la superioridad, ese día, el personal de la **UNISEESP ESTE** a cargo de la zona de acción del Edificio Javier Alzamora Valdez – Parque Universitario, al mando de dos oficiales y ciento setenta suboficiales PNP, distribuidos en las unidades móviles PL-25123, PL-25440, PL-14440 y PL-15923, se constituyó a distintos puntos de la ciudad de ■■■■ para realizar operaciones de prevención, seguridad, protección y mantenimiento del orden público. En lo que interesa al caso, se destaca la distribución de los siguientes puntos: **b) Segunda línea de contención av. Abancay / Jr. Hualлага a cargo del TNT PNP Eder Infanzón Gómez con 30 SA PNP**; c) Reserva táctica av. Abancay / Jr. Ancash, tanqueta TMP-10829 a cargo de S2 PNP Michael Chora Zegarra, con 2 SA PNP, conforme fluye de la **Nota Informativa N.º 202201763517-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL-■■■■/DIVESEESP/UNISEESP ESTE del 7 de diciembre de 2022** (documental 26 del Tomo IV y objeto de convención probatoria 10).

A las **07:00 horas**, conforme lo reportó el **comandante Barco Bellido** en el documento antes mencionado, el personal policial de la UNISEESP ESTE, instaló dispositivos de seguridad en sus zonas asignadas. Preciso que, como consecuencia de la crisis política se dieron movilizaciones de distintas agrupaciones sociales en diversos puntos de la ciudad. Respecto de la segunda línea de contención, se debe tener en cuenta que conforme con la Orden de Operaciones N.º 212-2022, la persona encargada de la **segunda línea de contención era el comandante Rolando Ayala Carrasco**.

Sin embargo, según la citada nota informativa y lo informado por el comandante PNP Edison Randi Rosas Ore, jefe de la UNISEESP- ESTE de la REGPOL ■■■■, a través del **Oficio N.º 184-2023-REGPOL-L-DIVSEESP-UNISEESP-ESTE-JPA-SEC** del 8 de agosto de 2023 (documental 28 del Tomo IV), fue el teniente Infanzón Gómez quien, **en los hechos**, estuvo al mando de la segunda línea de contención denominada “equipo Robocop” ubicada en la **av. Abancay y el Jr. Hualлага** con 29 efectivos policiales bajo su mando, de los cuales, 4 efectivos PNP S3: Jordy Rangel de la Cruz, Jefferson Salinas Pacheco, Jorge Luis Roque Núñez y Wilver Hinostroza Pérez, fueron escopeteros.

También a las **07:00 horas**, conforme quedó expresado, el acusado Venero Mellado se constituyó a las inmediaciones del Congreso de la República, al mando de sesenta y cuatro efectivos policiales para ejecutar operaciones de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público ante las protestas convocadas por grupos a favor y en contra del Gobierno y del Congreso, que

exigían la salida del entonces presidente Pedro Castillo y el cierre del Congreso. En dicho lugar, dispuso la ubicación del personal de UNIPOCAN al frente del Congreso, desde las intersecciones de los **jirones Ancash y Junín con la avenida Abancay**; además, coordinó con aproximadamente 339 efectivos de distintas unidades, que resguardaron los alrededores del Congreso, los que permanecieron en alerta. Conforme fluye de la **Nota Informativa N.º 202201762602-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP/ UNIPOCAN, del 7 de diciembre de 2022 (documental 23 del Tomo IV) y del Informe N.º 624-2022-REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPOCAN-AO del 12 del mismo mes y año (documental 24 del Tomo IV y objeto de convención probatoria 9).**

Sobre este punto, cabe precisar que, aunque el acusado Venero Mellado se desempeñó como jefe operativo del Congreso de la República que comprendía tres sectores de acción, en los informes anotados solo dio cuenta de manera específica de la instalación y asignación de personal en el sector 1, sin precisar cuál habría sido la distribución en los sectores 2 y 3, refiriendo de manera genérica que coordinó con aproximadamente 339 efectivos de distintas unidades que resguardaban los alrededores del Congreso y permanecían en alerta.

A las **07:30 horas** aproximadamente, el teniente **Pintado Cubas**, ayudante del acusado Lozada Morales, llegó a la Región Policial [REDACTED] en la av. España. Según narró, lo acompañó a supervisar los servicios policiales que, en ese momento habían instaurado en el Ministerio Público, Poder Judicial y Congreso de la República, porque en aquella ocasión, había una movilización de personas del interior del país que iban a marchar en contra del gobierno del expresidente Pedro Castillo. Al respecto, el jefe encargado de la DIVSEESP de la REGPOL [REDACTED], **Sáenz Fajardo**, corroboró que el acusado Lozada Morales y el teniente Pintado Cubas salieron temprano de la Región [REDACTED] a pasar revista a algunos puestos.

A las **10:00 horas**, según informó el comandante Barco Bellido, jefe de la Oficina de Administración de la DIVSEESP, con la validación del comandante Óscar Luis Montesinos Carpio, jefe de la UNISEESP-ASALTO, asignado a la zona operativa de Palacio de Gobierno, advirtió que se concentraron cerca de trescientos cincuenta manifestantes entre la av. Abancay y los jirones Huallaga y Ancash, quienes portaban pancartas, banderolas y megáfonos, expresando apoyo al entonces presidente Pedro Castillo y demandando el cierre del Congreso. Conforme fluye de la **Nota Informativa N.º 202201762408-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL/[REDACTED]/DIVSEESP/ UNISEESP ASALTO, del 7 de diciembre de 2022 (documental 37 del Tomo IV y objeto de convención probatoria 8).**

Aproximadamente a las **10:00 horas de la mañana**, el jefe encargado de la DIVSEESP de la REGPOL [REDACTED], **Sáenz Fajardo**, llegó a supervisar los puestos ubicados en el puente Trujillo, la Alameda Chabuca Granda, la Plaza de Armas, también el jirón de La Unión, el Pasaje Olaya y Carabaya. Posteriormente, pasada las 11:00 horas se trasladó desde la Plaza de Armas y llegó a los exteriores del Congreso, donde encontró al acusado Venero Mellado con los servicios establecidos, quien le indicó **“estamos acá, los servicios ya se han dispuesto, estamos a la espera de cómo se va desarrollando las actividades”**.

Luego, se dirigió hacia el punto ubicado en la avenida Abancay con Huallaga, donde ya estaba establecido un sistema de rejas, previniendo cualquier alteración del orden público. Aclaró que, en [REDACTED] hay una sola USE, pero tiene varios

departamentos: Águilas la 34, que queda en la base misma de la Región [REDACTED]; otro en la avenida Abancay, la conocida como la 22 Comandancia; también USE Asalto que resguarda Palacio; la Policía Canina; policía montada; el personal de salvataje, que tenía asignado unos puestos de apoyo; y una USE en la zona norte, llamada Pumas, que tenía a cargo una zona de responsabilidad. Ese día, hizo uso de dichas unidades, no de todo su personal porque había otras actividades que cubrir, pero, según el plan de operaciones, había diversas zonas de responsabilidad y son varias unidades las que cubren esos puestos. Las rejas que se pusieron alrededor del Congreso no eran de manera permanente. En esa oportunidad corroboró que, se instalaron desde temprano por ser un servicio especial, debido a que por la concurrencia del acusado Castillo Terrones al Congreso, se tenían que adoptar las medidas restrictivas. Preciso que las rejas fueron **empernadas**; y, explicó que, cuando no era así, una turba que excedía la cantidad de efectivos policiales, podía superarlas; por lo que, ahora ya las empernan, las aseguran y es mucho más difícil que puedan pasar, precisando que siempre se deja un espacio para el tránsito de las personas que van a realizar sus actividades en las zonas aledañas al Congreso.

Por último, en la Orden de Operaciones N.º 212-2022, una de las acciones que debían ejecutar los Jefes Operativos, ***era mantener informado al Comando Operativo del desarrollo de las operaciones policiales y cuando la situación lo requiera, solicitar oportunamente el apoyo de recursos humanos y logísticos necesarios, así como mantener comunicación permanente con los Jefes Operativos responsables de las demás áreas de operaciones: Comisario de la Jurisdicción, personal policial de las divisiones y direcciones especializadas de la Policía Nacional con la finalidad de ejecutar operaciones policiales de manera coordinada que coadyuve al cumplimiento de la función.***

Con relación **con las comunicaciones** que se llevaron a cabo dicho día, **Jesús Hammerly Pérez Pérez** refirió que prestó servicios policiales en la Central de Operaciones Policiales CEOPOL DIVSEESP denominada “Zodiaco”, la cual se encuentra ubicada dentro de la instalación de la Jefatura de la Séptima Región Policial que estaba a cargo del **acusado Lozada Morales y su jefe inmediato en esa fecha era el coronel Sáenz Fajardo**. Preciso que, para el control, estar enlazados y mantener una comunicación fluida durante las marchas o protestas, así como para informar la ubicación de los manifestantes o realizar alguna consulta en específico, todas las unidades “afectan” (*sic*), es decir entregan una radio a los más antiguos, en este caso, a los oficiales porque era el medio más rápido para comunicarse entre todos.

Por su parte, **Jhonatan Cristian Sal y Rosas Quispe**, señaló que ese día estuvo a cargo como radio operador de la CEOPOL de la Policía Canina, la cual se encontraba en el distrito de Rímac, al costado de la unidad del Potao durante veinticuatro horas. Indicó que el jefe de unidad en ese tiempo era el acusado **Venero Mellado**, quien se identificaba a través de la radio como **Polcan 1**. Preciso que la labor del radio operador de la unidad de CEOPOL es transmitir, en este caso, la documentación o las órdenes vías radiales, ya sea al jefe de unidad o a las áreas encargadas correspondientes. Describió que ese día, la comunicación fue un poco *engorrosa*, la radio estuvo bastante saturada y las comunicaciones no eran claras; cuando no hay comunicación directa *por la saturación*, a veces hay comunicación por “línea baja”, vía telefónica. Señaló que la comunicación cuando todos utilizan la radio, no les llega de manera clara.

También, **Bringas Malpartida** en su calidad de adjunto del acusado Venero Mellado, indicó que ese día, por el cargo que tenía, le afectaron – asignaron- una radio, la cual le sirvió para estar en comunicación con los diferentes puntos y con su unidad “Central Zodiaco”, la misma que depende de la DIVSEESP, esto es, ese día portaba su radio portátil. En similar sentido, **Linares Tarrillo** que prestaba servicios en la unidad de batallón de asalto que está en la primera cuadra de Abancay, dijo que ese día tenía radio para escuchar las comunicaciones de Zodiaco o de cualquier jefe que se encontraba en el área de toda la avenida Abancay. También **Barriga Espinoza**, explicó que cada grupo portaba una radio y **los jefes de grupo, cuando son oficiales, llevan el armamento y la radio**; en cambio, los jefes de grupo que son suboficiales llevan su radio; asimismo, precisó que la “Central Zodiaco” es **la central de la DIVSEESP REGPOL [REDACTED] que da las disposiciones a todos los comandos operativos cuando se realiza un dispositivo de servicio.**

En torno a las comunicaciones con las demás áreas de operaciones, el comisario **Giuliano Mitchel Arguedas Pérez** de la comisaría de San Andrés, relató que ese día, a las **06:45 horas** de la mañana, pasó lista con el personal policial para corroborar la presencia física de los efectivos policiales y también para hacerles conocer cuáles eran las consignas para el servicio, así como para conocer novedades que se hayan producido en la jurisdicción policial, pues se sabía que el acusado Castillo Terrones debía concurrir al Congreso de la República y, ante ello se activaba todo un dispositivo policial para realizar acciones de prevención y evitar que en aquel momento, el citado, en su condición de presidente de la república, sea afectado en su integridad. Por tal motivo, según indicó, los patrulleros que dependían de la comisaría a su cargo, se posicionaron estratégicamente para prevenir cualquier acto delictivo que pueda afectar ese desplazamiento, precisando que eso era lo que acontecía, hasta esas horas de la mañana. Explicó que en su calidad de comisario estaba a cargo del desarrollo de acciones policiales de prevención, investigación, fortalecimiento y acercamiento a la comunidad a través de acciones de proyección social. Asimismo, señaló que su jefe inmediato era el coronel de la Policía Nacional, **Elmer Iván Romero Vega**, quien según el Plan de Operaciones N.º 258-2022-REGION POLICIAL [REDACTED]/UNIPLEDU-OFIPLO “MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]” AL PGO N.º01-2022-SCG-PNP/DIVECS “CONFLICTOS SOCIALES-2022”, del 2 de diciembre de 2022 (Documental 9 del Tomo VI, cuaderno de pruebas de los acusados) **fue designado como comando operativo de dicho Plan de Operaciones en su condición de Jefe de la DIVPOL CENTRO 1, al igual que el Jefe Encargado de la DIVSEESP Sáenz Fajardo**, esto es, ambos se encontraban jerárquicamente en el mismo nivel de comando para ejecutar dicho plan.

Asimismo, otra acción que debía ejecutar el jefe de operaciones consistió en mantener la máxima capacidad de personal policial disponible en calidad de reserva táctica, correctamente uniformados, debidamente equipados y manteniéndose en “alerta”, para ser desplazados al área de operaciones, en caso las circunstancias lo requieran con la finalidad de reforzar las medidas de seguridad.

Al respecto, según el suboficial brigadier **Edward Iván Roldán Michue**, comandante de Guardia en la Policía Canina, ese día estuvo asignado a la intersección de la avenida Abancay con el jirón Junín y debido a que se encontraba

de franco, estuvo con 3 escuadras, cada una de diez efectivos como reserva táctica, esto es, toda su compañía estaba conformada por personal que estuvo de franco y se encontraba bajo su mando, precisando que no portaban armas. La reserva táctica, según lo explicó, es el personal que se encuentra disponible por si se llega a desbordar la manifestación. Fue convocado, a pesar de que estaba de franco, porque existía una orden de inamovilidad o alerta máxima. La orden de inamovilidad implica que el personal que se encuentra de franco trabaja veinticuatro por veinticuatro, quiere decir que un día se labora veinticuatro horas y al día siguiente estaba de franco. Corroboró que el acusado Venero Mellado fue su comandante, quien dio la orden para que estén en el perímetro del Congreso. Añadió que la USE dio la orden de que su personal no portasen armas, por ser exclusivamente una unidad encargada de estar en situaciones convulsionadas.

A su turno, el Jefe de la Segunda Compañía de la Policía Canina, **Christian Paul Acosta Carreño** señaló que ese día a las **07:50 u 08:00 horas de la mañana**, se dirigió al **punto 5** que es el frontis del Congreso, con tres escuadras, específicamente en los jirones Junín con Ayacucho; sin embargo, de acuerdo al Oficio N.º 071-2023-REGPOL- [REDACTED]/DIVSEESP-UNILog-SAM del 3 de agosto de 2023 (Documental 27 del Tomo IV) estuvo asignado en los Jirones Huallaga y Ayacucho. Según refirió, la disposición que le dieron consistió en que se mantuviera a la espera en dicho lugar y de existir algún tipo de altercado, tenía que ir a apoyar con las escuadras al punto ubicado entre los jirones Junín con Ayacucho. Su función era controlar el orden interno de todo el perímetro del Congreso, de acuerdo al plan de operaciones diseñado y que es de conocimiento de su comandante Venero Mellado, quien les indicó la función que debía cumplir.

Esta información tiene correlato con la **Nota Informativa N.º 202201762602-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP/ UNIPOCAN**, del 7 de diciembre de 2022 (documental 23 del Tomo IV) y el **Informe N.º 624-2022-REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIPOCAN-AO** del 12 del mismo mes y año (documental 24 del Tomo IV y objeto de convención probatoria 9), a través de las cuales, el acusado Venero Mellado informó que, una vez que se constituyó en la zona de acción del Congreso, en su condición de Jefe Operativo distribuyó al personal de la UNIPOCAN al frontis del Congreso desde las intersección del jirón Ancash, jirón Junín con avenida Abancay, precisando **que se contó con aproximadamente 339 efectivos de diferentes unidades para el resguardo de los alrededores del Congreso, los que permanecieron en alerta.**

Respecto a la ejecución de la Orden de Operaciones N.º 212-2022 en otras zonas de acción advertimos lo siguiente:

- **Zona de acción Palacio de Gobierno:** Según lo informado por el comandante Oscar Luis Montesinos Carpio, jefe de la UNISEESP – ASALTO, asignado a la zona operativa de Palacio de Gobierno, la plana de esta unidad especializada estaba conformada por 359 efectivos policiales de diferentes áreas y rangos, divididos de la siguiente manera: su plana orgánica estaba conformada por 26 efectivos policiales, se dividían en 2 batallones, el primer batallón estaba conformado por el servicio 24x24, dentro de la cual se ubicaba la primera compañía que estaba organizada en 2 secciones, con un total de 144 oficiales; y el segundo batallón, “alerta absoluta”, estaba conformado por 158 efectivos policiales. Además, contaron con 10 efectivos policiales de apoyo de la UNISEESP Centro. Así consta en la “**Relación de**

servicio del personal PNP de la UNISEESP Asalto Región Policial [REDACTED] correspondiente del 07 al 08 de diciembre de 22" (Documental 15 del Tomo IV), del 7 del mismo mes y año. De igual modo, el comandante Giancarlo Barco Bellido, jefe de la Oficina de Administración de la DIVSEESP, con la validación efectuada por el comandante PNP Óscar Luis Montesinos Carpio, jefe de la UNISEESP-ASALTO, ese día, a las 07:00 horas, el último de los mencionados junto con cinco oficiales y diez efectivos de control de disturbios (ECD) de la UNISEESP-ASALTO, ejecutó labores de vigilancia, seguridad, prevención y control del orden público en los sectores asignados del Congreso de la República y Palacio de Gobierno, con el apoyo de personal de diversas unidades especializadas (UNISEESP Sur, Norte, Centro, Este, DEPOLCAN, WHIPM-POTAD, GIR-DINSEESP, DIRIDES, entre otras), haciendo un aproximado de 200 suboficiales y varios oficiales, bajo el mando del Cmdte. PNP Braulio Jiménez Mango y otros jefes de sector, conforme consta en la Nota Informativa N.º 202201762408-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL/[REDACTED]/ DIVSEESP/UNISEESP ASALTO, del 7 de diciembre de 2022 (**Documental 37, folio 1301 del Tomo IV del cuaderno de pruebas**).

- **Zona de acción Plaza San Martín:** Según informó el comandante **Jorge Antonio Celadita Fuentes**, jefe de la UNISEESP Centro, a las **08:00 horas**, se constituyó en la **Plaza San Martín (Cercado de [REDACTED])** al mando de 1 oficial y 150 suboficiales PNP, para brindar prevención, seguridad y restablecimiento del orden público durante la marcha "Motivos de protesta – La toma de [REDACTED]"; conforme se desprende de la **Nota Informativa N.º 202201763164-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP/UNISEESP CENTRO del 7 de diciembre de 2022 (documental 18 del Tomo V)**. Luego, el teniente Gerson Junior Gómez Cárdenas, jefe encargado de la GIR DIVSEESP, informó sobre el servicio policial cubierto por personal del GIR y señaló que a las 11:30 horas, estuvo al mando de 41 suboficiales del GIR a bordo de 21 motocicletas, con los que se dirigió a la Plaza San Martín, donde se presentó ante el Cmdte. PNP Óscar Montesinos Carpio, jefe de la UNISEESP-ASALTO, quien dispuso que se realice patrullaje preventivo; conforme consta en la **Nota Informativa N.º 202201763476-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-GIR del 7 de diciembre de 2022 (documental 25 del Tomo IV y documental 17 del Tomo V del cuaderno de pruebas)**.
- **Zona de acción Plaza Gastañeta (Ministerio Público):** El jefe de la Unidad de Policía Montada **Miguel Jesús Barriga Espinoza**, refirió ante el plenario que ese día, a mérito de una **orden de operaciones formulada por el Comando General, que les llegó a todos los jefes operativos días antes de los eventos, antes del mensaje a la nación**, se encontraba como seguridad del Ministerio Público que se encontraba a una distancia de más de tres cuadras de la sede del Palacio Legislativo. Preciso que ese día estuvo a cargo de un grupo de oficiales **en su condición de oficial, por tanto, portaba arma de fuego, pero en ningún momento la usó**. Indicó que la parte de la avenida Abancay, donde está el Ministerio Público estaba comprendida como parte del perímetro del Congreso y que hubo un grupo de manifestantes que constantemente estaban bordeando todo el Ministerio Público, por toda la avenida Abancay. Negó haber visto a los manifestantes con armas; no obstante, pudo observar elementos contundentes como palos, tubos y banderas que, en manifestaciones anteriores, también pudo

observar que llevaban ese tipo de instrumentos. En su punto específico, no hubo ninguna novedad. Realizaba las comunicaciones de su servicio, por intermedio de **una radio que todos tenían**. Se comunicaba con todo el comando operativo y con el jefe operativo de la zona. Su superior inmediato era **Frank Chang Campos, jefe de la División de Servicios Especiales**. Todo ello se estableció de acuerdo con la orden de operaciones que, en el momento se formuló para cubrir ese servicio. *La orden de operaciones que recibió consistía en dar seguridad a todas las entidades públicas que se encontraban en la avenida Abancay. El punto específico fue el frontis del Ministerio Público, los costados y la parte posterior que es Plaza Gastañeta; no obstante, no estuvo en dicha plaza sino en el frontis, en la avenida Abancay con jirón Cusco.* Indicó sí tener acceso para abrir o cerrar las vallas, y negó haber tenido algún incidente con las mismas; en ningún momento se les cerró la valla a los congresistas cuando se desplazaban por su zona. Su persona decidía qué persona era la que ingresaba o pasaba, de acuerdo con la zona de responsabilidad. **Distinguió entre manifestantes y ciudadanos que querían ingresar a la sede del Palacio Legislativo, porque los manifestantes venían con una actitud agresiva, y el personal de civil que transitaba venía con otra actitud.** Señaló que el grupo de control de multitudes estaba conformado por **doce efectivos y no tenían armas**; el personal solamente contaba con sus medios de policía: las tonfas o vara de ley, los cascos, los chalecos y los escudos empleados para la protección del mismo personal policial; mas no para el impedimento de ingreso.

Estaba en dicho lugar para impedir el ingreso de manifestantes; pero lo hacía de manera verbal, no usando los medios de policía. **Logró escuchar de “Central Zodiaco”** en su radio la ubicación de manifestantes, la ubicación de desplazamientos o alteraciones que se sucedían alrededor de la av. Abancay; asimismo, escuchó la voz del acusado Lozada Morales porque constantemente daba órdenes, quien indicó que, en la ubicación de los manifestantes, personal vaya y se presente ahí, para evitar alteraciones del orden público, más en ningún momento **lo escuchó disponer que no dejen ingresar a ningún congresista al Congreso**. Por radio, en un momento se indicó la presencia de manifestantes por la av. Abancay. En relación a lo expuesto, se condice que el testigo en mención, según la Orden de Operaciones N.º 212-2022 era Jefe Operativo de la zona de acción “Plaza Gastañeta” que no era parte del perímetro de la zona de acción “Congreso de la República” como lo manifestó; no obstante, se trató de una zona próxima al Palacio Legislativo.

En la línea de lo expuesto, ha quedado establecido que las zonas de Palacio de Gobierno y el Congreso fueron considerados puntos críticos de atención prioritaria por parte de diferente personal policial, según lo establecido en el plan de operaciones, tan es así que se extremaron medidas en dichas zonas. La instalación de rejas metálicas en las intersecciones de avenidas y jirones comprendidos en las zonas de acción “Congreso de la República”, “Corredor Abancay”, “Palacio de Gobierno” y “Plaza Gastañeta”, fue una medida dispuesta en la Orden de Operaciones N.º 212-2022, cuya ejecución estuvo a cargo de la DIVSEESP como parte del Comando Operativo, siendo responsable el coronel PNP Oscar Miguel Saenz Fajardo, así como de los Jefes Operativos de cada zona de acción, donde el acusado Venero Mellado estuvo a cargo de la zona de acción del Congreso.

3) Actividades en el Congreso

El 7 de diciembre de 2022, se encontraba programada la sesión del pleno del Congreso, con motivo de la moción de la tercera vacancia solicitada contra el acusado Castillo Terrones, a llevarse a cabo a las 03:00 de la tarde.

El jefe de la División de Seguridad del Congreso de la República, coronel **Edwin Gutiérrez Tuesta**, señaló que era el responsable de brindar seguridad a las instalaciones y perímetro de dicho recinto, así como seguridad y protección personal a los congresistas y parlamentarios andinos; además, estaba a cargo del diseño de las operaciones a través de un plan de defensa y seguridad. No obstante, ese día se encontraba con descanso médico que duró veinticinco días y por ello, no se encontraba en las instalaciones del Congreso; y, debido a ello, el comandante Zamudio habría estado a cargo de la jefatura de seguridad del Congreso. Según indicó, tenía conocimiento de que policías y militares podrían ingresar a las instalaciones, por lo que indicó a su personal que estén alertas. Agregó que era el superior inmediato del comandante José Enrique **Malca Calderón** en su calidad de jefe del Departamento de Seguridad de las Instalaciones del Congreso.

El comandante **Malca Calderón**, manifestó que era responsable de controlar el personal a cargo de la seguridad perimétrica del Congreso. El día en mención, llegó a las **06:30 horas** aproximadamente para verificar los servicios de seguridad de las instalaciones y la designación de los puestos. En el transcurso de las horas, como había áreas perimétricas en la zona adyacente (a 100 metros de las rejas que están ubicadas a 100 metros del Congreso) que tenían rejas instaladas por la Séptima Región, la USE²²⁰ a cargo, a través del técnico Linares de la USE-Asalto, le manifestó que, por prevención, iban a cerrar las rejas que dan acceso al Congreso ya que posibles manifestantes ingresarían al Congreso. Agregó que la presencia de manifestantes para esa fecha, obedecía a las constantes amenazas de atentar contra las instalaciones del Congreso, por parte de diferentes gremios (sindicales, estudiantiles, de partidos políticos, etc).

Alrededor de las **07:00 horas de la mañana** llegó el congresista **Diego Alonso Fernando Bazán Calderón** y según refirió al brindar su testimonio, a esa hora ya existía un cerco perimétrico fuera del Congreso que estuvo colocado varias semanas atrás, por medidas de seguridad de las instalaciones, en razón de las manifestaciones de esos días. Se encontraba en la oficina de la Comisión de Defensa y Orden Interno, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre²²¹, con dos asesores, dos técnicos parlamentarios: el general Caballero Toulhier, Jorge Buitrón, Roxana Denegri y una persona más.

Desde las **08:00 horas**, la congresista **Martha Lupe Moyano Delgado**, se encontraba en el recinto legislativo, en la comisión de fiscalización del Congreso, donde era la primera vicepresidenta de la mesa directiva dirigida por el congresista **Ventura** y estaba declarando virtualmente el señor Salatiel Marrufo.

²²⁰ Según indicó el acusado Lozada Morales, en la trigésima séptima sesión de juicio oral del 20 de junio de 2025, la denominación USE es el nombre con el que se identifica a la DIVSEESP.

²²¹ Jirón Simón Rodríguez 615, [REDACTED].

Alrededor de las **9:00 o 10:00 horas de la mañana**, en uno de los locales anexos del Congreso, ubicado en el jirón Azángaro, específicamente, en el auditorio, se desarrollaba un evento consistente en el reconocimiento a profesores, enfermeras y otras personas de la región [REDACTED] provincia, como lo expresó la congresista **Leslie Vivian Olivos Martínez** que se encontraba a cargo de dicha actividad. Por su parte, el congresista **Hamlet Echevarría Rodríguez**, señaló que aproximadamente a esa misma hora, se dirigió de su domicilio al Palacio Legislativo.

Aproximadamente a las **11:00 horas**²²², según relató **Malca Calderón**, la congresista Patricia Juárez, cuando se dirigía al Congreso, no pudo continuar su trayectoria a la altura de jirón Azángaro con jirón Ucayali, porque los manifestantes habían bloqueado el acceso, información que recibió telefónicamente por parte del coronel Gutiérrez Tuesta, quien lo corroboró. Ante lo informado, se dirigió conjuntamente con tres oficiales (entre ellos, Juan Carlos Ríos Martínez) con dirección al frente del Congreso, pasando por el jirón Junín hasta el jirón Azángaro y al llegar a dicho punto, la congresista ya había continuado su trayecto con su seguridad y por ello, la acompañaron hacia el recinto del Congreso. Según refirió **Gutiérrez Tuesta**, Malca logró el ingreso de Patricia Juárez por la parte posterior del Congreso. Esto tiene correlato con el anexo de la ORDEN DE OPERACIONES N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]", del 6 de diciembre de 2022 (Documental 39, folio 1385, Tomo IV del cuaderno de Pruebas), en el cual, se detalló que en Jr. Azángaro/Jr. Ucayali se instalaron rejas de seguridad en el sector 1 de la zona de acción "Palacio de Gobierno".

Por su parte, aproximadamente a esa misma hora, la congresista **Adriana Josefina Tudela Gutiérrez**, con motivo del pleno que se iba a desarrollar por la tarde, se dirigió hacia el Congreso en su vehículo, con su chofer y personal de seguridad que estaba asignado para ese día.

En esa línea de ideas, se desprende que, las rejas que cubrían el perímetro del Congreso fueron instaladas por la USE de la REGPOL [REDACTED], pues existía información previa de posible atentado contra estas instalaciones. En específico, el 7 de diciembre, a las 7:00 y 8:00 horas, pese a la existencia del mencionado cerco, los congresistas Bazán Calderón y Moyano Delgado accedieron a las instalaciones del Palacio Legislativo con normalidad.

Luego, aproximadamente a las 11:00 horas, debido a la presencia de manifestantes, a la altura de los jirones Azángaro y Ucayali, la congresista Patricia Juárez no pudo continuar su trayecto hacia el Congreso por dicho punto; no obstante, una vez superado el impase, continuó su trayecto, encontrándose con Malca Calderón en jirón Junín, a la altura de los jirones Azángaro y Junín, quien los acompañó al Congreso, ingresando por la puerta posterior, ubicada en el jirón Andahuaylas.

²²² En su declaración en la décima sesión de juicio oral del 27 de marzo de 2025, ante el plenario, a las preguntas formuladas por el representante del Ministerio Público, indicó que lo llamaron a las 10:00 horas aproximadamente; no obstante, la defensa del acusado Lozada Morales con relación a dicha información, puso a la vista su respuesta a la pregunta 4 de su declaración previa de fecha 25 de febrero de 2023, donde indicó que fue a las 11:00 horas aproximadamente y se ratificó en dicha información.

4) Actividades en la PCM y en los exteriores de Palacio de Gobierno

Según la edecán de la FAP testigo **Rosario Patricia Gatty Vásquez**, asignada a la expremier, alrededor de las 07:00 horas de la mañana, inició sus labores, se dirigió a su oficina y estuvo en todo momento en su servicio. Preciso que su oficina se encuentra físicamente ingresando por la puerta principal a la mano derecha, al final del pasillo y aproximadamente a diez metros de distancia frente al despacho de la premier.

De acuerdo con lo expresado por **Manuel Eduardo Larrea Sánchez**, aunque no precisó en qué cargo se desempeñaba, refirió que al promediar las 08:00 horas de la mañana, ingresó a laborar en la PCM, luego de lo cual, se dirigió a su oficina, donde permaneció trabajando con los asesores, entre ellos, el secretario general de ese momento, Carlos Cavagnaro.

A su turno, el asesor II del despacho de Torres Vásquez en la PCM, **Jhon Richard Zevallos Paredes** indicó que llegó a las 8:30 horas aproximadamente. Durante esa mañana, en la oficina de asesores donde se encontraba, estuvo reunido con el ex secretario general Carlos Cavagnaro, el exasesor Manuel, el jefe de prensa y también, la coordinadora parlamentaria Pilar Melgar. Al ser consultado sobre si le constaba que la mañana del 7 de diciembre, Torres Vásquez no se reunió en la oficina de jefe de asesores con los acusados Castillo Terrones y Chávez Chino, respondió “ninguna” (*sic*).

En ese mismo horario, la secretaria nombrada del despacho de la PCM **Milagros Azucena Talledo Silva** refirió que, también llegó a su oficina. Luego, alrededor de las 09:00 horas, llegó William Riveros, quien les comunicó que era nuevo asesor de la premier; al respecto, precisó que la resolución de nombramiento de Riveros, salió ese día; entonces, hizo las coordinaciones para brindarle todas las facilidades con el sistema, porque él tenía que ingresar a las salas registrando su identificación digitalmente.

Asimismo, según describió la secretaria IV del despacho de la PCM, **Nataly Yasmyn Vega Tafur**, llegó a las instalaciones de la PCM a las 9:30 o 10:00 horas de la mañana, aproximadamente, ese día, y el personal de confianza de la acusada Chávez Chino ya se encontraba adentro. Luego, la acusada Chávez Chino llegó a su oficina que, según describió, queda al frente de la suya; y, seguidamente, la edecán entró a saludarla, mientras la premier estaba con su equipo. En lo relevante antes del mensaje a la nación, también precisó que ese mismo día salió la designación del señor William como asesor I de la premier.

Además, el jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM **Hernán Marcelo Puelles Cárdenas**, a las 10:00 de la mañana aproximadamente, llegó a la institución, se dirigió a la oficina del jefe de asesores de Torres Vásquez, donde él se encontraba ya acompañado de 2 asesores y se sumó a esa reunión, en el marco de sus funciones –que es brindar apoyo a los órganos de la institución–, donde permaneció junto con el acusado y otros dos asesores, que son el doctor Manuel Larrea y el doctor John Ceballos.

Lo expuesto guarda relación con los registros de asistencias de personal **PCM Palacio**, adjuntados al **Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023 (Documental 31 del Tomo IV)**, donde se registra de forma más precisa, el

ingreso del personal de la PCM declarante en el siguiente orden: 1) Gatty Vásquez a las 07:12 horas, 2) Zevallos Paredes a las 08:34 horas, 3) Talledo Silva a las 08:36 horas, 4) Larrea Sánchez a las 09:09 a las horas, 5) Vega Tafur a las 09:22 horas, 6) de la persona William Riveros Carhuapoma a las 09:45 y 7) Hernán Marcelo Puelles Cárdenas a las 10:18 horas.

Asimismo, en dicho registro también consta que a las 11:10 horas, **Nadia Patricia Contreras Gallardo** llegó a PCM en su calidad de Asesora del Ministerio de Cultura, quien ese día, según refirió la mencionada ante el plenario, acudió porque Jean Pierre D' Laura Quintana que era jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura, le había indicado que tenían que coordinar sobre la feria del RURAK MAKI que tenían al día siguiente, específicamente respecto a si la premier podría estar presente en dicha actividad, según su agenda. Entonces, debido a que el mencionado D' Laura Quintana, todavía no había llegado, se quedó en una Sala y lo esperó veinte minutos aproximadamente.

Entretanto, debido a que se encontraba programado el debate de la tercera moción de vacancia presidencial formulada contra el acusado Castillo Terrones, el jefe de la mesa de informaciones de TV Perú, Fausto Rodríguez, a fin de dar cobertura periodística a la puerta de Desamparados ubicada en exteriores de Palacio de Gobierno, considerada un punto clave por ser el lugar donde ingresaban y salían los ministros, congresistas, visitantes y otras personas a Palacio de Gobierno, asignó a dicho punto a la periodista Cintya Isabel Malpartida Guarniz, quien se desempeñaba como reportera de política y solía cubrir incidencias en dicho lugar. Asimismo, siendo que no había un camarógrafo fijo, sino que variaban, dicho día se asignó a Antonio Pantoja Ochoa. Ambos llegaron a las 7:00 u 7:30 horas a la puerta de Desamparados e inmediatamente después salieron en vivo. Así lo expresaron en el plenario Malpartida Guarniz y Pantoja Ochoa, siendo este último quien precisó que la cobertura que se les encargó fue de la vacancia en el Congreso y la salida del presidente para dirigirse a dicha sede.

En ese contexto, resulta evidente que las actividades en la PCM se desarrollaban con normalidad, al igual que en los exteriores de Palacio de Gobierno, donde Malpartida Guarniz y Pantoja Ochoa habían sido asignados a la puerta de Desamparados.

IV. DÍA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022: PALACIO DE GOBIERNO Y MENSAJE A LA NACIÓN

1) Última modificación del archivo "MENSAJE.docx"

En el Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 326-2023, del 1 de diciembre de 2023 (**Objeto de convención probatoria 12, folio 109 del Tomo I**), elaborado por el perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango, dicho profesional, al ser examinado en el contradictorio, ratificó que el archivo "MENSAJE.docx" tuvo como fecha de creación **el 6 de diciembre del 2022, a las 22:52:52 horas** y su última modificación fue **el 7 de diciembre de 2022 a las 06:42:46 horas**, sin embargo, la defensa del acusado Torres Vásquez al ofrecer como prueba complementaria el acta fiscal del 14 de febrero de 2023, destacó que en este documento-que fue uno de los insumos para elaborar la referida pericia- se ha señalado, contradictoriamente, que el citado archivo fue modificado **el 7 de diciembre de 2022 a las 11:42:46 horas**. Tal reparo fue aclarado por el referido perito al ser

examinado respecto del Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 017-2024 (Documental 7, folio 2279 del tomo VIII del cuaderno de pruebas excepcionales), este precisó que el archivo “MENSAJE.docx” aparecía en el acta fiscal del 14 de febrero de 2023 con fecha 7 de diciembre de 2022, a las **11:42:46** horas, porque se había utilizado la zona horaria UTC 0 (Universal Time Coordinated), la cual tiene 5 horas de diferencia respecto del horario que corresponde a la zona de Perú (UTC-5); por tanto, la última hora de modificación indicada en el acta en mención y la señalada en el Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 326-2023, es la misma, pero registrada con diferente zona horaria; en consecuencia, la fecha y hora de modificación del archivo “**MENSAJE.docx**” fue el **7 de diciembre de 2022, a las 06:42:46 horas, hora local (hora peruana)**.

Asimismo, de acuerdo a lo plasmado en el acta fiscal de indexación y extracción de información de copias espejo del 16 de febrero de 2023 —que es un anexo del Informe Pericial N.º 326-2023 y cuya fecha correcta es 16 de marzo de 2023—, **(folio 143 del Tomo I de convenciones probatorias)**- se halló un registro de apertura del archivo “MENSAJE.docx” a las **03:52:52** horas **del 7 de diciembre de 2022** desde un dispositivo de almacenamiento externo USB con la etiqueta consignada como “MARCO”.

De lo antes expuesto, se advierte que el citado archivo “**MENSAJE.docx**” fue creado **el 6 de diciembre de 2022 a las 22:52:52 horas**, luego, se accedió al mismo mediante un registro de apertura del **7 de diciembre de 2022, a las 03:52:52** horas y su última modificación fue el **7 de diciembre de 2022 a las 06:42:46 horas**, siendo estas operaciones realizadas utilizando un dispositivo de almacenamiento USB con la denominación “MARCO”. Otro aspecto que llama la atención es que el registro de apertura de ese archivo se realizó en horas de la madrugada del 7 de diciembre de 2022 y nuevamente se accedió a él a tempranas horas de la mañana del referido 7 de diciembre. En ese sentido, cobra relevancia la información vertida por el testigo Alejandro Antonio Salas Zegarra —cuando en su declaración previa— señaló que, a las 04:01 horas de la madrugada del 7 de diciembre de 2022, el acusado Castillo Terrones envió un mensaje al grupo de WhatsApp denominado “Gabinete del Bicentenario”, mediante el cual puso en conocimiento de los integrantes de dicho grupo, la posición de la congresista Maricarmen Alva, expresada a través de la red social Twitter, quien refirió que, si no lograban la vacancia presidencial de dicho ex mandatario, igual encontrarían la forma de destituirlo. Según precisó el testigo, leyó el mensaje aproximadamente a dicha hora y, posteriormente, a las **07:50 a. m.**, expresó un mensaje de aliento, respecto de la presentación en el Congreso por la moción de vacancia.

En esa línea de ideas, se puede inferir de acuerdo a las máximas de la experiencia²²³, que, si el archivo fue encontrado en un CPU que estaba en el Despacho Presidencial, se creó a últimas horas de la noche, luego se ingresó a él en horas de la madrugada y finalmente se accedió a él, nuevamente, a tempranas horas de la mañana, estas acciones solo podrían haberlas realizado personas que residen en Palacio de Gobierno o que tienen fácil acceso a sus instalaciones, entre

²²³ Las máximas de la experiencia, no son hechos, sino definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos; es obvio que, si tales máximas de la experiencia requieren de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, han de ser aclarados a través de la prueba pericial. GIMENO SENDRA, Vicente: Derecho Procesal Civil- Tomo I, 2da. Edición, Editorial Colex, Madrid, 2007, pp.400-401. En Acuerdo Plenario N.º 03-2023/CIJ-112

ellos, personal de extrema confianza, tanto más si se trata del Despacho Presidencial. El registro de apertura fue a una hora por demás extraña, que encontraría explicación en la comunicación del acusado Castillo Terrones sobre el Twitter de la congresista Maricarmen Alva en hora coetánea-madrugada- y que se plasmó en el WhatsApp “Gabinete del Bicentenario” al que solo tenían acceso el presidente de la república, el presidente de la PCM y los ministros.

La información técnica aportada por el perito Lazarte Vilcamango corrobora la modificación en horas de la madrugada y finalmente a **las 06:42:46 horas** del archivo “**MENSAJE.docx**”; en ese contexto, a partir de esta información científica debidamente acreditada, se desprenden los siguientes indicios: *de presencia u oportunidad física*, desde que el computador donde se ubicó **el archivo (registro) era el Despacho Presidencial, donde residía el acusado Castillo Terrones; de ubicuidad**, toda vez que como se indicó si se tienen en cuenta las horas detalladas solo podían acceder a él personas que residían en el Palacio o de entera confianza; así como de **oportunidad**, toda vez que en su calidad de presidente de la república, anteriormente emitió mensajes a la nación y está vinculado a la creación del mismo, conforme se desarrolló en el apartado “*Creación de mensaje a la nación y reunión nocturna*”, por tales razones, son indicios concomitantes e interrelacionados que se refuerzan entre sí respecto de la vinculación del acusado.

Ahora, como **contraindicio**, se ha invocado por la defensa del acusado Torres Vásquez que el archivo fue modificado a una hora distinta y casi simultánea con la emisión del mensaje (**11:42:46 horas**) lo que tornaría en ilógica la imputación del Ministerio Público; sin embargo, como se anotó, dicho cambio horario, ha sido aclarado con solvencia técnica por el perito. A ello, cabe añadir que este mensaje no fue elaborado- como correspondía- por los profesionales que apoyaban directamente al acusado Castillo Terrones, conforme se desarrollará en fundamentos posteriores.

2) Reunión del presidente y Córdova Aleman: nombramiento de nuevo comandante general del Ejército

El 7 de diciembre de 2022 a las 6:00 horas de la mañana, en las instalaciones del Ministerio de Defensa, se llevó a cabo la reunión convocada por el nuevo titular, Bobbio Rosas. Estuvieron presentes el jefe del comando conjunto, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y dos personas más (una de sexo masculino y otra de sexo femenino) que fueron presentadas por el propio ministro como los nuevos viceministros entrantes. Así lo sostuvieron, en el contradictorio, los testigos Gómez De La Torre Aranibar, Alcalá Luna, Artadi Saletti, Córdova Aleman y Bobbio Rosas, siendo este último quien precisó que el comandante en retiro Edwin Mora Costilla y la auditora Maritza Verazzi, iban a ser los viceministros, lo que coincide con lo informado a los comandantes generales, como quedó anotado.

Del mismo modo, Lina Sánchez Kamada, secretaria del ministro de Defensa Bobbio Rosas, refirió que, cuando llegó a las 6:15 a. m. de la mañana al Ministerio de Defensa, ya habían llegado el jefe del comando conjunto Gómez De La Torre, el general de la Marina, Alcalá Luna y el general de la fuerza aérea Artadi Saletti, así como dos señores civiles, cuya identidad desconocía.

La exposición de los titulares de los institutos armados, se inició con el jefe del Comando Conjunto Gómez De La Torre Aranibar, luego, continuó el comandante general del Ejército Córdova Aleman, quien sólo hizo una exposición parcial. El ministro Bobbio Rosas, no estuvo presente durante todas las exposiciones, toda vez que alrededor de las 7 o 7:30 horas de la mañana recibió una llamada, se levantó, salió y a su vez le solicitó a Córdova Aleman que lo acompañe, procediendo a retirarse ambos, lo que motivó que este último no concluyera su informe. No obstante, los demás titulares continuaron con la actividad. Así lo relataron los testigos Gómez De La Torre Aranibar, Alcalá Luna, Artadi Saletti y Córdova Aleman.

En dicho contexto, el general Córdova Aleman y el ministro Bobbio Rosas se dirigieron a Palacio de Gobierno. Según explicó este último, fueron a conversar con el presidente a solicitud de Córdova Aleman, previo a su cese, quien le dijo: “yo voy a firmar mi cese y todo, pero quiero hablar con el presidente”; entonces, llamó al presidente, este le autorizó la reunión, por ello acudieron juntos a Palacio de Gobierno. Una vez allí, se reunieron brevemente con el acusado Castillo Terrones.

De acuerdo a lo expresado por Córdova Aleman, el presidente le manifestó que habían visto por conveniente que debía dejar el cargo, porque había cumplido el ciclo en sus funciones, manifestación que constituía, en buena cuenta, el retiro de confianza. **Bobbio Rosas** narró que, cuando Córdova Aleman se presentó al presidente, dijo: “quiero retirarme”, lo que le generó la impresión de que, tenía la expectativa que el presidente no le aceptaría la renuncia, sin embargo, la aceptó. Esta última versión no resulta coherente, si se tiene en consideración la secuencia de los hechos sobre la renuncia de Córdova Aleman como ya se ha explicado antes en el apartado “Ministerio de Defensa: Renuncia del comandante general del Ejército Córdova Aleman”.

La concurrencia de los mencionados funcionarios a Palacio de Gobierno tiene correlato con el **registro de visitas – Despacho Presidencial, correspondiente al 7 de diciembre de 2022 (Documental 5, folio 1404 del Tomo V del cuaderno de pruebas)** donde consta en el número 92, la visita de **Bobbio Rosas** del Ministerio de Defensa con motivo de: “*Otros: Reunión con el señor Presidente de la república*” a la secretaria general, teniendo como hora de ingreso las **07:30 horas** y como hora de salida las **07:40 horas** y, en el número 93 se registra la visita de **Córdova Aleman** (particular) con motivo de “*Otros: Reunión con el señor Presidente de la república*” a la secretaria general, teniendo hora de ingreso a las **07:30 horas** y como hora de salida a las **07:40 horas**, lo que da cuenta que en efecto la reunión fue breve —diez minutos— como se acotó.

Asimismo, se coteja la concurrencia de los citados al Despacho Presidencial con las imágenes del video captado por la cámara de videovigilancia N.º 39 del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Palacio de Gobierno, plasmadas en el **acta fiscal de visualización de registros fílmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35)**, donde se registra lo siguiente:

48:29:57 (07:29:57 horas del 07:12:2022): Se observan llegar a la puerta del Despacho Presidencial, al ex ministro Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas junto al ex comandante general del Ejército del Perú General E.P Walter Horacio Córdova

Aleman y otra persona uniformada sin identificar, aparentemente este último sería el edecán.

48:30:01 (07:30:01 horas del 07.12.2022): El ex ministro Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas ingresa al Despacho Presidencial.

48:30:03 (07:30:03 horas del 07.12.2022): El ex comandante general del Ejército del Perú General E.P Walter Horacio Córdova Aleman ingresa al Despacho Presidencial. Cabe precisar que la persona uniformada ingresó detrás del referido General E.P y que éste sería el edecán.

48:31:31 (07:31:31 horas del 07.12.2022): La última persona uniformada que llegó junto al ex ministro Bobbio Rosas y el General E.P. Córdova Aleman sale del Despacho Presidencial y conversa con otra persona que sería miembro de Seguridad del Estado.

48:31:38 (07:31:38 horas del 07.12.2022): Ambos continúan conversando afuera del Despacho Presidencial.

48:32:22 (07:32:22 horas del 07.12.2022): Ambos continúan afuera del Despacho Presidencial y revisan sus celulares.

48:31:59 (07:31:59 horas del 07.12.2022): La persona que sería miembro de la seguridad del Estado tocó la puerta del Despacho Presidencial.

48:34:19 (07:34:19 horas del 07.12.2022): Salió una tercera persona, aparentemente edecán del Despacho Presidencial.

48:34:58 (07:34:58 horas del 07.12.2022): Ahora las tres personas conversan afuera del Despacho Presidencial, hasta que la tercera persona que había llegado con el ex ministro Bobbio Rosas y el General E.P. Córdova Aleman ingresó a la sala de edecanes junto al miembro de la seguridad del Estado; y la otra persona uniformada que salió del Despacho Presidencial reingreso al mismo.

48:39:44 (07:39:44 horas del 07.12.2022): Llegó una persona, aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno, e ingresó al Despacho Presidencial.

48:40:43 (07:40:43 horas del 07.12.2022): Se observan salir del Despacho Presidencial, al ex ministro Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas junto al ex comandante general del Ejército del Perú General E.P Walter Horacio Córdova Aleman, detrás se aproxima a la puerta otra persona uniformada quien sería el edecán.

48:40:48 (07:40:48 horas del 07.12.2022): El ex ministro Bobbio Rosas y el General E.P. Córdova Aleman ingresan por el lado derecho.

48:40:48 (07:40:48 horas del 07.12.2022): Sin embargo, luego, el ex ministro Bobbio y el General E.P Córdova Aleman regresan y avanzan por el pasadizo.

48:42:49 (07:42:49 horas del 07.12.2022): La tercera persona uniformada, aparentemente edecán, que había llegado junto al ex ministro Bobbio Rosas y el General E.P Córdova Aleman se acercó a la puerta del Despacho Presidencial y es atendido por una persona que también sería edecán.

48:42:54 (07:42:54 horas del 07.12.2022): El presunto edecán se retira en la misma dirección que había tomado el exministro Bobbio Rosas y el General E.P Córdova Aleman.

Concretamente, de lo mencionado, destacamos el ingreso de Bobbio Rosas y Córdova Aleman a los salones del Despacho Presidencial, donde se encontraba el acusado Castillo Terrones a las 07:30:01 y 07:30:03 horas, respectivamente; así como su salida conjunta a las 07:40:43 horas, conforme ellos mismos lo han indicado. De la misma manera, la periodista **Cintya Isabel Malpartida Guarniz**, señaló que ese día, pudo divisar la salida del ministro de Defensa Bobbio Rosas, con un alto mando del ejército, que a su entender podría ser el general Córdova Aleman, mientras cubría actividades en la puerta de Desamparados de Palacio de Gobierno, donde había sido asignada, conjuntamente con su camarógrafo Pantoja Ochoa.

En tal sentido, en la reunión entre Castillo Terrones con el comandante general Córdova Aleman medió la participación de Bobbio Rosas, fue una reunión muy breve, en la cual el presidente le retiró la confianza, lo que determinó que este renunciara, empero, un aspecto a tener en cuenta es que, como se expuso anteriormente, se dejó de lado lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N.º 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, publicada el 18 de junio de 2022 que establecía la permanencia obligatoria de dos años en el cargo para los comandantes generales, pues Córdova Aleman tenía menos de dos años en el cargo.

Luego de la citada reunión, Bobbio Rosas y Córdova Aleman retornaron al Ministerio de Defensa, este último suscribió y presentó la carta mediante la cual solicitaba su cese en el cargo y su pase a la situación de retiro, alrededor de las 8:40 horas, siendo recibida directamente por el ministro Bobbio Rosas. El jefe de asesoría jurídica del Ministerio de Defensa **Luis Torrico** apoyó a Córdova Aleman básicamente en el tema de la redacción, la norma legal vigente y las causales de su carta de cese, además, estuvo presente cuando entregó la carta. Así lo señaló el propio Córdova Aleman.

También, el viceministro **Salas Jaén** corroboró que Córdova Aleman presentó su renuncia. Agregó que una hora después de ello, bajó el coronel Víctor Canales para requerir que se redacten las resoluciones, tanto la de nombramiento del nuevo comandante general del Ejército, como la del retiro de Córdova Aleman, empero, según le manifestó Luis Torrico, la carta de renuncia nunca llegó a su área y como tal, no tenía oficialmente la forma de hacer tal resolución, de acuerdo al trámite documentario, pese a lo cual, de todas maneras se hizo la resolución, sin visto bueno del asesor legal y se la llevó el ministro para que la despachara en Palacio de Gobierno, pues la orden era emitirla de todas maneras.

Respecto al nombramiento del nuevo comandante general del Ejército, Bobbio Rosas señaló que el encargado de disponer el cese y de escoger a la persona que ejercería tal cargo, era el presidente de la república y, después del cese de Córdova Aleman, asumió el cargo el funcionario militar que seguía inmediatamente en el orden de méritos, sin mediar elección y en ese momento, este era el general David Ojeda Parra.

Ahora bien, de acuerdo a lo referido por Sánchez Kamada, secretaria del ministerio de Defensa, el ministro le pidió llamar al general Ojeda Parra, pero este le manifestó que no podía acudir a su despacho, porque Córdova Aleman no se encontraba para otorgarle permiso; ante ello, estando presente el general Córdova Aleman ante la testigo, esta le comunicó lo mencionado por Ojeda Parra y en ese

contexto, Córdova autorizó que Ojeda pueda dirigirse al Despacho del ministro de Defensa. Ello también se corrobora con lo referido por Córdova Aleman en cuanto a que el general Ojeda lo llamó y le solicitó autorización para acudir al Ministerio de Defensa, pedido al que accedió.

En ese orden de ideas, se advierte que el ministro de Defensa Bobbio Rosas, al no contar con el visto bueno del asesor legal, dejó de lado la formalidad del trámite documentario que requería la resolución, por la que se aceptaba la renuncia de Córdova Aleman, lo mismo aconteció con el nombramiento de Ojeda Parra en Palacio de Gobierno, quien, de acuerdo a las gestiones que se realizaron para su concurrencia al ministerio de defensa, sería el sucesor en la Comandancia General del Ejército, si a ello se suma que se soslayó lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N.º 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, modificada por la Ley N.º 31496, publicada el 18 de junio de 2022 —que establecía la permanencia obligatoria de dos años en el cargo para los comandantes generales— como que, Córdova Aleman no había manifestado anteriormente su intención de cesar en el cargo y por el contrario, se negó a firmar el documento de renuncia redactado en el propio Ministerio de Defensa a pedido del ministro, solicitando entrevistarse previamente con el presidente de la república, resulta claro que la referida renuncia y/o cese, no obedeció a una decisión propia, sino a un pedido formulado por el ministro Bobbio Rosas, quien materializó el retiro de confianza del presidente de la república, que, sin embargo, se formalizó como una renuncia. En esa perspectiva, debe analizarse si esta formó parte de una medida en el marco de una estrategia política del Ejecutivo, vinculada al contenido del mensaje a la nación para modificar el alto mando militar a vísperas del día 7 de diciembre.

A continuación, se desarrollará lo que aconteció en Palacio de Gobierno, luego de esta reunión que determinó el cese del comandante Córdova Aleman y el nombramiento de su sucesor.

3) Primeras coordinaciones

El 7 de diciembre de 2022, unos minutos después de culminar la reunión del acusado Castillo Terrones con el comandante general del ejército Córdova Aleman y el ministro de Defensa Bobbio Rosas; a las 07:47 horas de la mañana el expresidente, envió un mensaje de WhatsApp al acusado Huerta Olivas, solicitándole que se reúnan a las 10:30 horas. La comunicación sostenida entre ambos, se corrobora con las capturas de pantalla 03 y 04, precisándose que el contacto “SPR”, corresponde al acusado Castillo Terrones, y registra lo siguiente:

[07:41 horas] Huerta Olivas: “conforme señor presidente”
[07:47 horas] Castillo Terrones: “Sr”
[07:47 horas] Huerta Olivas: “Sí señor presidente, a sus órdenes”
[07:47 horas] Castillo Terrones: “Lo espero a las 10:30”
[07:47 horas] Huerta Olivas: “conforme señor presidente”

Esta conversación obra en el **acta fiscal de fecha 24 de noviembre de 2023 (Documental 17, folio 1811 del Tomo VI del cuaderno de pruebas)** a través de la cual, se dejó constancia de que el 10 de diciembre de 2022, el acusado Huerta Olivas brindó su declaración testimonial e hizo entrega de once (11) capturas de pantalla de la aplicación WhatsApp de su equipo celular con N.º 997357005, a ello

debe agregarse que en la septuagésima quinta sesión de juicio oral del 30 de octubre de 2025, el acusado Huerta Olivas, corroboró que fue convocado por el Presidente a esa hora y concurrió a Palacio de Gobierno, conforme se desarrollará en la parte pertinente. Concretamente, de esta documental se advierte como un primer acto, la citación al acusado Huerta Olivas por parte del acusado Castillo Terrones.

Según el edecán del presidente, **Luis Estipo Matkovich Lazarte**, en el plenario señaló que el 7 de diciembre de 2022, relevó su guardia (ingresó) a las 7:45 horas de la mañana y, al ser confrontado con su respuesta a la pregunta 9 de su declaración previa, mencionó que los acusados Chávez Chino y Torres Vásquez, entraron y salieron unas dos o tres veces del Despacho Presidencial en ese lapso, luego de lo cual saludó al presidente en su despacho y aquel subió a desayunar aproximadamente a las 8:30 horas de la mañana.

En relación a la asistencia del acusado Torres Vásquez, se tiene el **Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023 (Documental 31, folio 1108 del Tomo IV del cuaderno de pruebas)**, donde se registra la asistencia del acusado Torres Vásquez a la PCM a las 08:12 horas y se condice con lo expresado en la sesión de audiencia por Jhon Richard Zevallos Paredes, quien laboraba con el acusado Torres Vásquez, este refirió que su persona llegó a las 8:30 horas y, durante la mañana, no le consta que el acusado en mención se haya reunido con algún ministro o con el presidente de la república.

Alrededor de las 9:00 horas aproximadamente, según el testigo Benji Gregory Espinoza Ramos, el acusado Castillo Terrones se comunicó telefónicamente con su persona con motivo de la moción de vacancia programada para la tarde de aquel día, y coordinaron que se iban a encontrar en el Congreso de la República.

Luego, el acusado Castillo Terrones se hizo presente en la PCM para reunirse con la acusada Chávez Chino hasta las 09:38 horas, momento en el que procedió a retirarse. Así consta en el **Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023 (Documental 31, folio 1108 del Tomo IV del cuaderno de pruebas)**, donde se registran las visitas que recibió la acusada con la anotación manuscrita "09:00 Se hace presente el presidente a reunirse con la premier. (R) 09:38", lo cual tiene correlato con lo mencionado.

Sin embargo, recién a las 09:58:11 horas, se concretó la reunión entre los acusados Castillo Terrones y Chávez Chino cuando la mencionada hizo su ingreso por el salón Dorado a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, conforme se verifica del **acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32)**, donde se deja constancia de tal ingreso. Cabe precisar que, sobre el particular **Matkovich Lazarte**, edecán del presidente explicó que se puede pasar al Despacho Presidencial sin que los registre la cámara por Presidencia y, ese día, mientras él estuvo de guardia, ninguna persona ingresó al Despacho Presidencial sin autorización del propio presidente, lo que permite colegir que el acusado Castillo Terrones se encontraba al interior del despacho.

Durante dicha reunión, a las 10:17 horas, la acusada Chávez Chino realizó una llamada por WhatsApp al acusado Huerta Olivas, la cual quedó registrada como "Llamada perdida", según consta en la captura de pantalla 02 que obra en el **acta**

fiscal de fecha 24 de noviembre de 2023 (Documental 17, folio 1810 del Tomo VI del cuaderno de pruebas) descrita en párrafos precedentes. Entre tanto, a la misma hora, la edecán de Huerta Olivas, Mayor Karen Guevara, envió al WhatsApp de aquel, imágenes suyas tomadas en las inmediaciones de la Plaza San Martín; así se corrobora en las capturas de pantalla 06 y 07 (hora de envío) que obran en el acta antes mencionada.

De lo expuesto, llama la atención que el 7 de diciembre de 2022 —día en el que se iba a llevar a cabo la defensa de la tercera vacancia presidencial y para lo cual se había acordado el día anterior, que iban a acudir por la tarde al Congreso el presidente y los ministros designados—, el acusado Castillo Terrones a las 07:47 horas citó a través de WhatsApp a su coacusado Huerta Olivas para que se reúnan a las 10:30 horas de la mañana, luego de lo cual, el primero de los mencionados acudió a la PCM y veinte minutos después la acusada Chávez Chino, ingresó a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, lugar en el que se reunió con el acusado Castillo Terrones, desde donde intentó mantener comunicación con el acusado Huerta Olivas que quedó registrada como llamada perdida y, en el mismo momento en que la acusada intentaba comunicarse, aquel recibió por mensaje de su edecán vía WhatsApp, fotografías suyas con personal policial, lo que da cuenta de coordinaciones activas entre la acusada Chávez Chino con el acusado Castillo Terrones, así como, de un primer intento de coordinación con Huerta Olivas que, posteriormente, se llegó a materializar, conforme se desarrollará en el apartado “d. Continuación de coordinaciones previas a la lectura del mensaje a la nación” de la presente sentencia.

a) Coordinaciones para el ingreso de periodistas por PCM

Como señalamos antes, a las 09:58:11 horas, la acusada Chávez Chino ingresó por el salón Dorado a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno. Sumado a ello, del desarrollo del presente juzgamiento se advierte que, el inicio de las coordinaciones para el ingreso de periodistas a la PCM, comenzó con la llamada de la acusada Chávez Chino, al promediar las 10:00 de la mañana, al teléfono celular del entonces secretario general del Ministerio de Cultura, **Juan Mariano Navarro Pando**, responsable de la ejecución presupuestal del pliego, quien fue designado en dicho cargo de máxima autoridad administrativa desde agosto de 2022, por la propia acusada Chávez Chino, cuando ésta se desempeñaba como Ministra de Cultura, siendo que el IRTP (Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú) es una entidad dependiente del citado Ministerio de Cultura. Navarro Pando manifestó en el plenario, que la acusada le comunicó que había intentado llamar, sin éxito varias veces al Presidente de IRTP, por ello le solicitó que realice un acto de gestión (no consignado en algún documento oficial), este acto, según refirió, usualmente puede ser a niveles de alta dirección, en este caso fue con el fin de que se comunique con el Presidente de IRTP – Fernando Aliaga – y coordine la concurrencia de una unidad periodística para cubrir una entrevista en la misma sede de la PCM, sin detallar a quién se entrevistaría, empero, la acusada le hizo la precisión de que, cuando llegue el equipo periodístico coordine con su asesor William Riveros. Esta declaración permite inferir preliminarmente, que, desde un primer momento, la acusada Chávez Chino tuvo interés en comunicarse con el presidente del IRTP para realizar las coordinaciones de ingreso de periodistas a la PCM; no obstante, al no obtener respuesta y aparentemente, aprovechando su relación laboral previa con Navarro

Pando, entabló comunicación con éste para pedirle que realice las gestiones necesarias, a fin de lograr la concurrencia de los periodistas a la sede de la PCM.

Ante la solicitud de la acusada, **Navarro Pando** realizó llamadas para garantizar que la unidad periodística llegue a Palacio de Gobierno. Así, **primero**, trasladó tal petición al presidente del IRTP **Fernando Aliaga** y le indicó que, al momento de llegar se comunique con William Riveros, asesor de la PCM; **segundo**, se comunicó con William Riveros para hacerle saber que había cumplido con el encargo de la acusada, ante lo cual, éste último le solicitó que garantice que llegarían o en todo caso, le indique si ya estaban en camino; **tercero**, a pedido del señor Riveros, llamó nuevamente a Fernando Aliaga, quien le indicó que se iba a contactar con el periodista que iba a cubrir la entrevista: Roberto Wong y le proporcionó su número telefónico; **cuarto**; reiteró la llamada a Fernando Aliaga, quien le informó que se había comunicado con la unidad, que estaba en ruta, asimismo, le dijo que como ya conocía el número telefónico del periodista podía llamarlo y coordinar directamente sobre el tiempo que iba a demorar. **quinto**, ante esa indicación Navarro Pando llamó al periodista Roberto Wong en dos oportunidades, en las cuales, aquel le refirió: 1) que se encontraba en ruta y todavía demoraría, 2) que la unidad móvil de periodistas se encontraba ya en la sede y que, en todo caso, iba a disponer que se acercaran a las instalaciones de la PCM mientras llegaba, 3) que recibió la indicación para cubrir la entrevista en la PCM por indicación de Fernando Aliaga y este a su vez le comunicó que la acusada Chávez Chino le había pedido realizar tal entrevista. Todo lo expuesto, da cuenta de la insistencia del asesor William Riveros, adscrito al despacho de la acusada, para realizar las coordinaciones tendientes a confirmar, con urgencia, la concurrencia de los periodistas a la sede de la PCM, así como de una serie de actos de gestión realizados inicialmente por Juan Mariano Navarro Pando con el fin de cumplir el encargo de Chávez Chino.

El testigo **Fernando Aliaga Alejo**, como se expresó, era presidente del IRTP y como tal responsable de conducir dicha entidad. En el contradictorio refirió que el día 7 de diciembre de 2022 se encontraba en su centro de labores, desde alrededor de las 8:00 horas de la mañana; reafirmó lo relatado por Navarro Pando expresando que, como a las 10:20 horas aproximadamente aquel lo llamó telefónicamente, le manifestó que en la PCM estaban requiriendo apoyo para una cobertura de prensa, porque al parecer los nuevos funcionarios no conocían a los periodistas y, dada la coyuntura del momento —el tema de la vacancia presidencial— supuso Aliaga que la cobertura estaría referida a ese tema, es decir, sobre algún pronunciamiento de la PCM.

Ante ello, le contestó que iba a coordinar para cumplir con lo solicitado, aclarando, que en su escasa experiencia de dos semanas en el cargo, no conocía el protocolo, sólo sabía que el área de prensa se encargaba de coordinar las transmisiones en vivo del Despacho Presidencial, por lo que, procedió a llamar al responsable de prensa Roberto Wong, para encargarle el requerimiento, en los siguientes términos: “mira, nos han llamado del Ministerio de Cultura y al parecer también lo han llamado y están pidiendo un apoyo para una cobertura de prensa, parece que va a haber una actividad en la PCM” y “tú que eres un trabajador de muchos años acá, por favor, coordina ese tema y me avisas”, ante lo cual, Roberto Wong aceptó tal encargo.

También confirma que en una posterior comunicación, alrededor de 20 minutos después, volvió a llamar al secretario general del Ministerio de Cultura —Juan Mariano Navarro Pando—, quien le indicó que Wong aún no llegaba, luego Aliaga se comunicó con Wong, quien le explicó que su demora se debía a problemas con el tráfico, frente a lo cual, le dijo que mejor le iba a dar a Navarro Pando su número telefónico para que, coordinen directamente, lo cual confirmó Navarro Pando, sin embargo, añadió que desconocía si posteriormente ellos —Wong y Navarro— conversaron.

Ahora bien, en relación a este testigo, **Fernando Aliaga Alejo**, merece destacarse su trayectoria profesional. Fue funcionario de carrera en el Congreso de la República, miembro del Directorio del IRTP, luego convocado para ser miembro del directorio del Consejo Directivo, luego de escasos quince días, le retiran la confianza al entonces presidente del IRTP, e invitan al declarante a asumir la presidencia, siendo elegido presidente de dicha institución, cargo de confianza, aproximadamente dos semanas antes del 7 de diciembre de 2022, lo cual evidencia que su desempeño en el IRTP, fue en el período en el que la acusada Chávez Chino ostentaba el cargo de Ministra de Cultura, destacándose que el IRTP es una entidad dependiente de dicho ministerio, por tanto, existió una relación laboral de confianza entre ambos.

Por su parte, el testigo **Roberto Wong Arica** fue designado como encargado de la Gerencia de prensa de IRTP por resolución del 6 de diciembre 2022 y asumió el cargo el mismo 7 de diciembre, al brindar su testimonio reforzó la verosimilitud de los hechos descritos. En efecto, narró que a las 10:30 horas de la mañana del día 7 de diciembre, recibió la llamada de Fernando Aliaga Alejo —presidente del IRTP— que, como se anotó es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura y se encargaba de transmitir los mensajes a la nación del presidente de la república a través del Módulo de prensa de Palacio de Gobierno. Aliaga Alejo le pidió hacerse responsable de una transmisión que se iba a hacer en la PCM, indicando que su presidenta, la acusada Chávez Chino iba a dar una conferencia de prensa, un pronunciamiento o algo así, que no estaba muy claro, más aún porque Aliaga Alejo resaltó que, en la tarde iba a realizarse una votación en el congreso por la vacancia presidencial, lo que generó que su persona suponga que se trataba de un pronunciamiento por parte de la PCM, especulando que podría ser un pronunciamiento para que la población guarde la calma o algún tema vinculado a lo que iba a ocurrir en la tarde en el Congreso.

Abona a lo dicho, que, según relata el testigo, la coordinadora encargada para transmitir un mensaje a la nación era Lizeth Verú (quiso decir Lisseth Bernuy), personal destacado de IRTP, quien se hacía cargo de pautear las actividades oficiales y resolver algún asunto que se presentara de último momento. Wong Arica aclaró que la PCM no tiene un equipo periodístico asignado, sino que se cubren las coberturas especiales con cualquier equipo que esté cerca de dicha entidad, empero, la preeminencia la tiene el presidente de la república, que tiene **personal de prensa asignado a Palacio de Gobierno** con un coordinador, que en ese momento era Lizeth Verú.

En ese entendido, envió un equipo de transmisión para cumplir con lo solicitado, es decir, a fin de hacer esa **cobertura especial**, que es la denominación utilizada para todas las actividades de los diferentes sectores del Estado, reitera que en todo momento pensaron que se trataba de una actividad en la PCM y no un

mensaje del entonces presidente Castillo Terrones, precisa que, en cambio, una **actividad oficial** es aquella realizada exclusivamente por el presidente de la república. Siendo así, cuando se dirigía a Palacio de Gobierno, habiendo sido convocado para que llegue a las 11.30 a. m. y advirtiéndole que, le era imposible llegar a esa hora por el tráfico, realizó una coordinación telefónica con Nely Adela Torres Aliaga – su base- que era su promotora periodística, a quien le indicó que se comunique con el equipo de prensa que esté más cerca de la PCM y les encargue que concurran e ingresen porque iba a realizarse un pronunciamiento, una cobertura especial.

En tanto, el declarante **Wong Arica**, se dirigía en su automóvil a la PCM para unirse al equipo de prensa, ser parte de la transmisión y hacerse responsable de ella. Como resultado de su petición a Torres Aliaga, convocaron a la periodista Cintya Isabel Malpartida Guarniz y al camarógrafo Antonio Pantoja Ochoa, que estaban a unos metros de Palacio de Gobierno, quienes acudieron a la PCM, ingresaron, porque ya se había dispuesto su autorización y fueron guiados por la acusada Chávez Chino, según la versión que le dio por teléfono Cintya Malpartida.

Por su parte, cuando Wong Arica arribó a la Alameda Chabuca Granda, la policía no le permitió estacionar su vehículo, porque no tenía credencial en ese momento y tuvo que hacerlo detrás de la iglesia Santa Rosa, desde donde caminó hacia Palacio de Gobierno. Recién llegó a las 11:40 horas y una señorita de prevención de seguridad de Palacio – PCM le indicó: “señor Wong, disculpe usted, ya es muy tarde, ya entró su equipo. Por favor, si usted desea, quédese aquí y vea en la pantalla la emisión del pronunciamiento”, motivo por el cual se preocupó y llamó por teléfono a su base, Nely Adela Torres Aliaga, quien le pregunta si se trataba de una *actividad oficial o una cobertura especial*, porque estaba viendo en las imágenes previas al presidente sentado, por lo cual se preocuparon, advirtiéndole que esa situación no era normal, ya que cuando el entonces presidente se comunicaba para hacer una cobertura, quien estaba a cargo de su realización era el Módulo de Palacio y no la Presidencia del Consejo de Ministros.

Por su parte, la testigo **Nely Adela Torres Aliaga**, productora general de prensa de TV Perú, medio televisivo que forma parte del IRTP confirmó que, para llevar a cabo la emisión de un mensaje a la nación, al ser una *actividad oficial*, el módulo de Palacio de Gobierno daba aviso de que se trataba de ese tipo de mensaje y casi siempre esa comunicación era al gerente de prensa, que es el funcionario que debe estar enterado de todo, pero para salir al aire, la coordinación se daba entre la coordinadora del módulo y el coordinador que esté en planta. Además, precisó que siempre que va a realizarse un enlace en vivo *hay movimiento, prueba de señal, prueba de audio, prueba de video*.

No obstante, el 7 de diciembre de 2022, no se cumplió ese protocolo, en tanto, no se convocó al equipo del módulo para hacer el mensaje a la nación, esto es, no se le informó del mensaje a la nación que proclamaría el entonces Presidente acusado Castillo Terrones, ni se le informó que, el personal del IRTP cubriría un mensaje a la nación, es decir, una actividad oficial, sino que se enteró que la Presidenta del Consejo de Ministros iba a dar una entrevista a la prensa, cuando a las 11:15 horas aproximadamente solicitaron un equipo de prensa para entrevistarla, por lo cual, preguntó a mesa de información (de IRTP) si tenían un equipo cerca de la PCM que pueda cumplir con ese pedido; fueron los encargados de distribuir tales equipos, quienes le indicaron que el único disponible era el que

estaba en la PCM (en las afueras) cubriendo las incidencias diarias de una cobertura normal de prensa, es decir, el único equipo disponible para atender de inmediato esa comisión, era el de Cintya Malpartida, a quien pidió que la llame para que le brinde indicaciones.

Con relación a la “entrevista a la expremier” Chávez Chino, Torres Aliaga señaló que consideró que, antes de hablar con Cintya Malpartida necesitaba un poco más de detalle de la entrevista, porque en las coordinaciones periodísticas siempre se pregunta con quien se coordina previamente, en este caso, le dijeron que con Roberto Wong, entonces, al llamarlo, este le manifestó que se trataba de una **cobertura especial**, que iba a entrevistar a la acusada Chávez Chino y estaba conduciendo hacia la PCM, además, le dijo: “Nely, necesitamos un equipo que vaya, yo estoy dirigiéndome para allá”, empero, no podían coordinar con mucho detalle, porque Wong estaba conduciendo, pese a lo cual, incluso le planteó la posibilidad de que entre solo el camarógrafo, a fin de no dejar el punto descubierto y la reportera pueda quedarse a grabar con celular las incidencias que ahí ocurrían.

Sin embargo, Roberto Wong, le indicó que necesitaba *el equipo completo*, por lo que habló con Cintya Malpartida y le dijo que vaya con su equipo completo e ingrese a la PCM, además, paralelamente, estuvo comunicando a los productores que tenían un equipo con la acusada Chávez Chino y que iba a dar una entrevista, más no sabía si se iba a grabar o iba a ser en vivo, porque solo le informaba el equipo que estaba con ella. Respecto al desplazamiento de la reportera Cintya Malpartida a la PCM, detalló que aquella le mandó un WhatsApp donde le dice “ya estoy con la premier. La entrevista la voy a hacer yo”, luego Cintya misma le dice “Está el presidente en vivo. Es un mensaje a la nación”, lo cual, permite colegir el desconocimiento tanto de la testigo, como de la reportera enviada, respecto a que la cobertura era para un mensaje a la nación del presidente de la república.

Por su parte la periodista **Malpartida Guarniz** narró que, mientras se encontraba cubriendo actividades en la puerta de Desamparados, alrededor de las 11:00 horas, recibió la llamada del señor Fausto Rodríguez, su jefe inmediato, quien le comunica: “Te va a llamar Nely Torres porque hay algo en PCM”; ante lo cual respondió, “¿has visto algo? ¿sabes que hay?” y en relación a ello, aquel le señaló: “No, no sé nada, ya te va a llamar”. En efecto, Nely Torres —entonces productora directora de noticias—, la llamó y le dijo que se iba a realizar una actividad en la PCM, que parecía que se trataba de una entrevista, que vaya a averiguar. En ese contexto, narró que ella fue a la PCM, Nely Torres le había indicado preguntar por Wilson Riveros (quiso decir William Riveros) y efectivamente lo encontró, casi en la puerta de la PCM, quien le dice que había algo en PCM; no obstante, quien debía llegar era el periodista Roberto Wong para hacer la entrevista a la Presidenta del Consejo de Ministros, pero como se había demorado, al final le dijeron que la declarante ingrese, así lo hizo y tuvo que avisar a su compañero Pantoja, a quien había dejado en la entrada de Desamparados, porque tenía que quedarse hasta la guardia y una vez reunidos, ingresaron por la puerta principal de la PCM; además, fue persistente en señalar que nadie en TV Perú, ni en el mismo módulo de Palacio de Gobierno sabía porque habían sido convocados.

El camarógrafo de prensa de TV Perú e IRTP, **Pantoja Ochoa**, mencionó que también conocía que Palacio de Gobierno tenía un equipo de prensa o camarógrafos asignados, ellos no eran el equipo asignado, sino que ese día, se

encontraba acompañado de su reportera **Malpartida Guarniz**, por el lado de Desamparados, donde habían sido asignados por la mesa de informaciones del canal, para la cobertura de la vacancia en el Congreso, que estaba prevista para dicho día. En el transcurso del día, su compañera Cintya se acercó y le dijo: “parece que tenemos órdenes de entrar a la PCM”, a lo cual respondió: “ya, okey, pero infórmate bien y anda a la puerta de la PCM, mientras yo me quedo acá, porque puede llegar un ministro y cuidado, todo el mundo lo va a entrevistar y vamos a “sonar” con esa información”; entonces, luego de que su compañera averiguó, lo llamó y le dijo que, efectivamente podían entrar, por lo que se dirigieron a la puerta de la PCM e ingresaron.

Ha quedado establecido también, con el testimonio del secretario de comunicaciones de la jefatura de prensa de Palacio de Gobierno, **Guerrero Castillo** (quien ostentaba el cargo desde el 8 de noviembre al 16 de diciembre del 2022), que, en Palacio de Gobierno había un equipo propio de prensa destacado de IRTP —Canal 7 denominado módulo de Palacio de Gobierno— básicamente integrado por un director de cámaras, un camarógrafo, un coordinador y un reportero—, equipado técnica y profesionalmente para cubrir periodísticamente cualquier actividad presidencial, incluyendo los mensajes a la nación.

Además, existía un procedimiento que debía seguir el expresidente o asesores para solicitar, que de forma inmediata, el módulo de Palacio de Gobierno realice la transmisión de un mensaje a la nación, este consistía en informar para que coordinen y se prepare el ambiente, esto es, la sala con los equipos para la actividad que se vaya a realizar, pero en esta ocasión, de forma inusual, ni la acusada Chávez Chino, en su calidad de Presidenta del Consejo de Ministros ni Mendieta Gavirondo en su calidad de Jefe de Asesores de Palacio de Gobierno, se comunicaron requiriendo el apoyo del módulo de prensa, tan es así, que no hubo promter y lo que se vio en las noticias era un papel leído. Asimismo, según declaró **Hernán Marcelo Puelles Cárdenas**, durante el tiempo que ejerció la jefatura de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM, no se requirió, en alguna otra oportunidad que asista personal del IRTP a cubrir un evento.

En la línea de lo expuesto, en relación a las coordinaciones para el ingreso de periodistas a través de la PCM, que luego fueron dirigidos a Palacio de Gobierno, se observa y debe destacarse lo siguiente: que, conforme ha quedado anotado en el apartado precedente, en el rango horario de 10:00 horas de la mañana, la acusada Chávez Chino se encontraba dentro de los salones del Despacho Presidencial. De otra parte, el secretario de comunicaciones de la jefatura de prensa de Palacio de Gobierno, Guerrero Castillo, recién desempeñaba el cargo diecisiete días naturales antes del nombramiento de Chávez Chino como presidenta de la PCM, por **Resolución Suprema N.º 285-2022-PCM del 25 de noviembre de 2022 (Objeto de convención probatoria 3, folio 5 del Tomo I de convenciones probatorias)**. Situación similar ocurría en relación al presidente del IRTP Fernando Aliaga Alejo, quien se encontraba en el cargo dos semanas antes del 7 de diciembre de 2022. Se evidencia, además, que la acusada Chávez Chino tenía un manifiesto y urgente interés en realizar coordinaciones con Aliaga Alejos, para convocar un equipo de prensa que concurra a la PCM, empero, al no poder comunicarse con aquel, recurrió al apoyo de Navarro Pando, y este continuó con las gestiones encomendadas, haciendo seguimiento insistente para garantizar que los periodistas llegaran a la PCM, los cuales se encontraban en camino. Los testigos Navarro Pando, Aliaga Alejo, Wong Arica, Torres Aliaga, Malpartida

Guarniz y Pantoja Ochoa han coincidido en que se les informó que se trataba de una cobertura de prensa en la PCM, una posible entrevista, utilizando la excusa de que los nuevos funcionarios no conocían a los periodistas, generándoles el error de estimar que, dada la coyuntura del momento – el tema de la vacancia –, se trataría de algún pronunciamiento sobre ese asunto.

De esta manera, se acreditó que, a las 09:58:11 horas, la acusada Chávez Chino ingresó por el salón Dorado a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, permaneciendo en dicho lugar hasta las 10:27:05 horas, periodo en el cual, se reunió con el acusado Castillo Terrones, donde acordaron que el mensaje a la nación sea transmitido a través de la señal de la plataforma televisiva Tv Perú a cargo del IRTP, para ello, la acusada Chávez Chino, se comunicó con Navarro Pando, a quien la propia acusada designó secretario general del Ministerio de Cultura —entidad rectora del IRTP—, para que, sin ninguna comunicación oficial previa, efectúe coordinaciones de alta dirección con el presidente del IRTP, Fernando Aliaga Alejos —quien llevaba dos semanas en el cargo—, con quien también tuvo una relación laboral vertical cuando fue ministra de Cultura, con la finalidad de que una unidad periodística concorra a la sede de la PCM para cubrir una entrevista, indicándole que a su llegada coordinen con su asesor William Riveros, quien según la secretaria IV del despacho de la PCM Talledo Silva, había sido nombrado como nuevo asesor de la premier, lo que permitió lograr su objetivo de garantizar rápidamente la concurrencia de periodistas a la PCM.

Se evidencian así, varios indicios respecto de la conducta de los acusados. **Primero**, el de *presencia u oportunidad física*, en tanto las coordinaciones para el ingreso de periodistas, se suscitaron mientras los acusados Castillo Terrones y Chávez Chino se encontraban reunidos en los salones del Despacho Presidencial. **Segundo**, el de *mala justificación*, toda vez que ambos acusados, de manera irregular omitieron realizar las coordinaciones correspondientes con el equipo de prensa asignado exclusivamente a Palacio de Gobierno para la emisión del mensaje a la nación del 7 de diciembre, pues no debe olvidarse que el acusado Castillo Terrones asumió la presidencia el 28 de julio de 2021, es decir, más de año y medio antes, al igual la acusada Chávez Chino, quien conforme quedó anotado, ya había asumido previamente dos carteras ministeriales e integraba el círculo cercano del acusado Castillo Terrones —y como tal conocían como se realizaba la convocatoria para este tipo de actos—, lo cual dio como resultado que ningún funcionario del equipo de comunicaciones del módulo de Palacio de Gobierno, a pesar de estar equipado técnica y profesionalmente, haya estado enterado de las coordinaciones previas y la transmisión del mensaje a la nación como sí ocurrió con el que emitió el día 6 de diciembre; a lo cual, se suma, el hecho de que ese día no había prompter, sino una hoja de papel a la cual se dio lectura, lo que denota una cobertura básica e improvisada y pone de manifiesto que la acusada Chávez Chino buscaba mantener la mayor reserva sobre la finalidad real de la convocatoria de periodistas a la PCM, más aún porque recurrió a su círculo de confianza más cercano en el Ministerio de Cultura, personal designado por la propia acusada como fue Navarro Pando, para contactarse con el mismo Presidente del IRTP Fernando Aliaga, con quien mantuvo anteriormente una relación laboral vertical cuando ella era ministra de Cultura, lo que permitió lograr su objetivo de garantizar rápidamente la concurrencia de periodistas a la PCM. **Tercero**, adicionalmente, concurre el indicio de móvil delictivo, toda vez que, estando frente a la tercera moción de vacancia, la intención era revertir dicha crisis y que Castillo Terrones continúe en la presidencia. **Cuarto**, el de actitud

sospechosa, en razón de la total reserva de las coordinaciones para el ingreso de los periodistas, tan es así que, se mantuvo en error a los mismos, respecto a la finalidad de dicha convocatoria a PCM, en tanto se les hizo creer que se trataba de una entrevista; lo que nos permite inferir, razonablemente, que, Chávez Chino conocía el contenido del mensaje a la nación previamente a su lectura.

b) Solicitud del retiro de rejas de la Plaza de Armas de [REDACTED]

Entre tanto, mientras la acusada **Chávez Chino** se encontraba en los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno y ejecutaba acciones para garantizar la concurrencia de periodistas a la PCM, recordemos que a las **10:17 horas**, intentó comunicarse con el acusado Huerta Olivas y en ese mismo horario, la Mayor Karen Guevara (edecán de Huerta Olivas), le envió a aquel vía WhatsApp, imágenes tomadas en las inmediaciones de la Plaza San Martín; así se corrobora en las capturas de pantalla 06 y 07, prueba nueva ofrecida por el acusado Huerta Olivas, que obra en el **acta fiscal de fecha 24 de noviembre de 2023 (Documental 17, folio 1810 del Tomo VI del cuaderno de pruebas)**.

En este punto, destacamos que el acusado **Huerta Olivas** en su intervención en la cuadragésima octava sesión del 18 de julio de 2025, al referirse al acta fiscal antes mencionada, explicó que ese día con motivo de la reunión con el acusado Castillo Terrones, previamente convino en reunirse con el acusado Lozada Morales en la plaza San Martín, pero demoró en llegar y cuando finalmente lo hizo, se encontró con un suboficial que le indicó: “el general Lozada se encuentra acompañando a los que se están movilizand-manifestantes-, que están en dirección hacia el Congreso” y le comunicó por teléfono, ante ello, afirmó que Lozada Morales le dijo: “señor ministro estoy acá, por acá acompañando a los manifestantes, estamos acá por la avenida Abancay con dirección al congreso” [sic] y su persona le contestó: “ya bueno, general Lozada no se preocupe, continúe en su trabajo”, momento en el que se encontraba acompañado por la mayor Guevara, su edecán, quien tomó las fotografías que fueron enviadas a su persona a las **10:17 horas** y que posteriormente reenviaría al acusado Castillo Terrones.

Las circunstancias en las que concurrió a la plaza San Martín, han sido ratificadas en su declaración plenaria, llevada a cabo en la septuagésima sexta sesión de juicio oral del 31 de octubre de 2025, en la cual reiteró la información antes indicada; no obstante, a diferencia de su intervención anterior, en la sesión del 18 de julio de 2025, brindó detalles respecto a la realización de una segunda llamada al acusado Lozada Morales. Así, precisó que, luego de la primera llamada sostenida con el acusado Lozada Morales y, mientras se trasladaba por el jirón Carabaya, caminando hacia la Plaza de Armas, recibió una **llamada de la acusada Chávez Chino**, no recordando si fue por su número, de móvil, o por el de edecanes, pero esta última le señaló: “ministro, de parte del presidente, que vea que posibilidad ahí de que los manifestantes a favor del gobierno puedan ingresar a la Plaza de Armas”, a lo cual, según mencionó, le indicó que iba a consultar porque no era su decisión. Por lo que, ante lo indicado por la expremier, el acusado Huerta Olivas realizó una nueva comunicación telefónica con el acusado Lozada Morales, donde le trasladó lo indicado por la acusada Chávez Chino y le preguntó sobre qué posibilidades existían respecto de que se deje ingresar a manifestantes a la Plaza de Armas, a lo que Lozada Morales le explicó que, no era posible porque podría infiltrarse gente y tirar piedras.

Por su parte, el acusado **Lozada Morales** en la cuarta sesión de juicio oral del 13 de marzo de 2025, mencionó que entre **09:30 y 10:00 horas** de la mañana recibió una llamada del acusado Huerta Olivas, solicitándole, si podía abrir las rejas de Palacio de Gobierno en la plaza de armas. Explicó que había dos locales que permanecían siempre con rejas: Palacio de Gobierno donde no entraba nadie a la Plaza de Armas, asimismo, el Congreso de la República también tenía rejas por sus accesos y este servicio (de rejas) se activaba cuando había manifestaciones, de lo contrario no, pero el acusado Huerta Olivas, le solicitó abrir las rejas de Palacio de Gobierno, a lo cual se negó, porque estaban ejecutando un plan de operaciones.

En la medida que, se está haciendo alusión a lo vertido por los acusados en juicio, sea en sus intervenciones puntuales, con fines explicativos en las sesiones de audiencia, como en su propia declaración plenaria, es necesario precisar que el CPP solo considera como medio de prueba la confesión, aunque regula puntualmente la declaración del imputado. La razón de esta reglamentación se debe a que, en principio, nadie está mejor informado sobre los hechos en todos sus detalles y pormenores que los procesados. La información que proporciona el acusado —voluntariamente— en su declaración plenaria, si bien tiene un carácter esencial autodefensivo —es un recurso de utilización facultativa, del que sólo él puede disponer— es una decisión autónoma de él- su contenido informativo es material valorable dentro del conjunto del cuadro probatorio y susceptible de ser tratado como tal.²²⁴

Ahora bien, respecto a lo referido por los acusados, en efecto, las rejas del perímetro de la Plaza Mayor de [REDACTED], ese día 7 de diciembre, estuvieron instaladas en los siguientes puntos: intersecciones de jirón Junín con jirón Carabaya, jirón Junín, en el ingreso al jirón De La Unión, en el jirón Olaya, a lo largo del jirón Huallaga, cruce del jirón Huallaga con jirón Carabaya, cruce del jirón De La Unión con jirón Ucayali, según consta de los **registros filmicos captados por la cámara 20, ubicada en la Plaza Mayor, correspondientes a dicho día (Documental 9, folio 778 del Tomo IV del cuaderno de pruebas)**, conforme estaba previsto en el numeral 3 literal g (9) referido al Comandante PNP Oscar Luis Montesinos Carpio, Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Asalto de la **ORDEN DE OPERACIONES N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]" del 6 de diciembre de 2022, denominado Plan Operativo "La Toma de [REDACTED]" (Documental 39, folio 1369 del Tomo IV del cuaderno de pruebas)**, donde se hace constar que el Jefe Operativo, dispondrá la instalación de vallas y/o rejas de seguridad en su zona de responsabilidad, con fines de prevención ante las medidas de protesta que se preveía llevar a cabo.

También, el acusado **Lozada Morales** precisó que Huerta Olivas, le hizo el pedido para que se abran las rejas de Palacio en la Plaza de Armas, y puedan ingresar los simpatizantes del gobierno a lo cual respondió que, así como podían ingresar los adeptos, también podrían hacerlo los que estaban en contra, incidiendo en la dificultad para diferenciarlos y que podrían ocasionar daños en la plaza de armas, respecto a lo cual su persona era responsable, indicándole que hablaría con su comando al respecto, procediendo a colgar la llamada, luego se comunicó con su superior inmediato que en ese momento era el general Jorge Luis Angulo Tejada,

²²⁴ STSE 95-2919 (debe ser 2010), del 12 de febrero. En SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones. 3.ª edición. INPECCP Junio, 2024. p.904

posteriormente, se constituyó a las instalaciones de la región ■■■ que está ubicada en la avenida España.

En relación a esta llamada, el teniente **Wullie Nelson Pintado Cubas** (su ayudante), manifestó que en el transcurso de la mañana (dentro del vehículo y antes de los hechos en la avenida Abancay), el acusado Lozada Morales tuvo dos comunicaciones —una con Huerta Olivas y otra con Angulo Tejada—, subrayando que esta llamada del exministro fue previa a la llamada que el acusado Lozada Morales realizó a **Angulo Tejada**, mediante la cual le informó que el acusado Huerta Olivas le solicitó si podía abrir la reja del Palacio de Gobierno para que ingresaran los simpatizantes del acusado Castillo Terrones, a lo cual el general le dijo que no se podía por un tema de seguridad, cuestionándole cómo él iba a poder averiguar con certeza quiénes eran simpatizantes y cuales detractores.

Lo expresado por el acusado Lozada Morales y el testigo Pintado Cubas tiene correlato con lo expresado por el testigo **Jorge Luis Angulo Tejada** que, en su calidad de jefe del comando de asesoramiento general de la policía nacional (COMASGEN), expresó que el acusado Lozada Morales lo llamó el 7 de diciembre de 2022, en la mañana, para indicarle que el ministro del interior le había solicitado, por orden del presidente, que retire las rejas de seguridad que se habían instalado por inmediateces de la plaza de armas; ante lo cual, le dijo que todavía no era posible, porque estaban ejecutando un plan de operaciones de seguridad y que, en todo caso, tendría que comunicarle al comandante general Vicente Álvarez Moreno, de modo que, procedió a informarle.

Asimismo, precisó que la solicitud del retiro de las rejas no era acorde con el protocolo establecido para ese día. También, señaló que tuvo una comunicación en la mañana con Iván Carlos Lizzetti Salazar, Jefe de Seguridad del Estado de la Policía Nacional para verificar si la disposición que estaba dando el acusado Huerta Olivas, referente al retiro de las rejas de la plaza de armas, procedía del Despacho Presidencial, quien corroboró que así fue. Esto último tiene correspondencia con el **registro de visitas – Despacho Presidencial, correspondiente al 7 de diciembre de 2022 (Documental 5, folio 1404 del Tomo V del cuaderno de pruebas)**, donde consta en el ítem 66, la visita de **Ivan Carlos Lizzetti Salazar** (particular) con motivo de “Otros: Visita” a la sub secretaria general, teniendo como hora de ingreso las **11:14 horas** y permaneciendo en dicho lugar incluso durante la lectura del mensaje a la nación.

A su turno, el testigo **Vicente Álvarez Moreno** en su calidad de comandante general encargado de la PNP, manifestó que recibió la llamada telefónica del acusado Huerta Olivas, no recuerda si, por línea abierta o por WhatsApp, sin embargo, le manifestó que por orden del señor presidente se deje ingresar a sus simpatizantes a la Plaza de Armas, ante lo cual, le indicó que, por medida de seguridad, eso no podía hacerse, pues constituía un grave riesgo.

En respuesta, según mencionó, el acusado Huerta Olivas, reiteró, que era una orden del Presidente, frente a lo cual, volvió a insistir en que eso no podía realizarse y que se iba a sustentar, procediendo a realizar lo siguiente: 1) llamó al Jefe del Comando Conjunto Gómez De La Torre Araníbar para que coordine con el jefe militar; 2) llamó a la línea de comando que es el general Angulo Tejada en su calidad de comando operativo, a quien le comunicó lo sucedido, para que coordine lo propio con el Jefe de Seguridad del Estado, para estar atentos, pues se trataba

de una disposición “rara” y para sustentar el no acatamiento de la orden presidencial y hacer un informe de los motivos de la negativa le indicó que llame a inteligencia, ante lo cual, aquel le respondió que el ministro también llamó al **general Lozada** y le dijo para que ingresen a la Plaza de Armas, pero, como éste se negó, lo habían llamado también. Además, 3) llamó al comandante general de la PNP **Raúl Alfaro Alvarado**, quien, si bien se encontraba de descanso médico, dedujo que podían llamarlo a él también para reiterar tal solicitud, por eso le puso en conocimiento de lo que había respondido, acordando que, la posición era que no se iban a abrir las rejas para permitir el ingreso de manifestantes a la Plaza de Armas.

Es decir, no existe duda que los acusados Lozada Morales y Huerta Olivas se comunicaron previamente a la emisión del mensaje a la nación. Desde la perspectiva del acusado Huerta Olivas, a través de una segunda llamada, le consultó a Lozada Morales sobre la posibilidad de acceso de manifestantes simpatizantes del gobierno a la Plaza de Armas, insistió en que se trató del traslado de la consulta efectuada por **Chávez Chino**, más no una orden emitida por su persona; empero, el acusado Lozada Morales no se refirió a llamadas- en plural- sino únicamente refirió que la comunicación que recibió del acusado Huerta Olivas se circunscribió a un pedido de retiro de rejas.

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que ambos acusados no negaron haber sostenido comunicación, lo que ha sido corroborado por los testigos Pintado Cubas (en relación a la recepción de una llamada) y Angulo Tejada (porque Lozada le dio cuenta del tenor del mismo) es importante resaltar que Huerta Olivas era el ministro del interior y la Policía Nacional integra tal ministerio, de modo que, al llamar a Lozada se soslayó la jerarquía institucional, pues Huerta Olivas debía dirigirse en primer término al comandante general de la PNP y no al Jefe de la Región [REDACTED] – Lozada Morales–, como así ocurrió, lo cual posteriormente, trató de subsanar canalizándola en la línea jerárquica que correspondía, conforme lo narró el comandante Encargado de la Policía Nacional Álvarez Moreno.

Lo descrito permite inferir el singular interés del acusado Huerta Olivas en lograr el retiro de rejas, implementado en mérito a la orden de operaciones 212-2022 para permitir el ingreso de manifestantes simpatizantes del gobierno a la Plaza de Armas; pues, si como expresó en su propia declaración plenaria, en la septuagésima sexta sesión de juicio oral del 31 de octubre de 2025, su trabajo o función, cuando habían movilizaciones era estar pendiente de la seguridad y mantener el orden público; no se explica cómo siendo titular del sector y como tal en conocimiento privilegiado de las medidas de seguridad implementadas, según sus términos, trasladó una solicitud que contravenía los planes operativos vigentes que buscaban garantizar el orden en un momento tan convulsionado como ese. El acusado, no puede alegar que, solo consultó, porque como ministro de Estado es conocedor que resulta responsable de un acto de gobierno que consienta o asuma que contravenga disposiciones legales y con mayor razón la Constitución.

Abona a ello, lo referido antes por Angulo Tejada, quien manifestó que al notar que tal solicitud no se ajustaba al protocolo y luego de dar cuenta al comandante Álvarez Moreno, buscó corroborar si la orden, realmente provenía del Despacho Presidencial, comunicándose para ello con Iván Carlos Lizzetti Salazar. Un dato importante sobre lo último, es que Lizzetti registró una visita al Despacho

Presidencial, en el rango horario posterior a la llamada entre ambos acusados para el retiro de rejas, lo cual ratifica la veracidad de los testimonios.

Así, lo concreto es que, aproximadamente, poco más de una hora antes de la lectura del mensaje a la nación, mientras Castillo Terrones y Chávez Chino continuaban reunidos, el acusado Huerta Olivas —mediando a solicitud de la acusada Chávez Chino como portadora de la voluntad del acusado Castillo Terrones, según el propio Huerta precisó—, se comunicó con el acusado Lozada Morales y el comandante Álvarez Moreno —alto mando de la Policía Nacional—, para trasladarles el pedido de retiro de las rejas de acceso a la Plaza de Armas para que los simpatizantes del acusado Castillo Terrones pudieran ingresar, contraviniendo el Plan de Operaciones N.º 258-2022 y la Orden de Operaciones N.º 212-2022. En este punto, este Tribunal Supremo resalta que, la información vertida por los acusados Huerta Olivas y Lozada Morales, respecto de la información medular sobre esta llamada, ha sido ratificada por los testigos Álvarez Moreno y Angulo Tejada, altos mandos policiales, por ende, resulta verosímil. Ahora bien, tratándose del Ministro del Interior no encuentra justificación razonada tal conducta, por lo que, debe evaluarse si este hecho probado tenía o no relación con lo que, posteriormente realizaría el acusado Castillo Terrones.

4) Continuación de coordinaciones previas a la lectura del mensaje a la nación

Tras las coordinaciones realizadas por la acusada Chávez Chino para garantizar el ingreso de periodistas por la PCM y la llamada del acusado Huerta Olivas para el retiro de rejas de acceso a la Plaza de Armas, verificamos que la acusada Chávez Chino recién se retiró de los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno a las **10:27:05 horas** (al cual había ingresado a las **09:58:11 horas**), según el **acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32)**, donde queda constancia de la salida de la acusada de los salones del Despacho Presidencial en el horario mencionado.

Por su parte, según las documentales que luego se glosan, el acusado **Huerta Olivas**, ingresó a las **10:33 horas a la PCM** con motivo de “reunión de trabajo” al **Despacho Ministerial de la acusada Chávez Chino**, del cual salió a las **10:41 horas**, para luego dirigirse a salón Dorado de Palacio de Gobierno, el cual atravesó a las 10:42:06 para continuar su trayecto a las 10:42:43 por otro de los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno [erróneamente registrado dos veces como esperando afuera del Despacho Presidencial- lo correcto es primero esperando y luego ingresando- en el acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35)].

Así fluye del acta mencionada que registró las imágenes del video captado por la cámara de videovigilancia n.º 39 del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Palacio de Gobierno; el **acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32)** que registra las imágenes del video captado por la cámara de videovigilancia n.º 55 del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Palacio de Gobierno; asimismo, en el **Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023 (documental 31,**

Folio 1108 del Tomo IV), específicamente en el reporte de la plataforma de gestión de visitas a PCM.

En el escenario descrito, mientras el acusado **Huerta Olivas** se encontraba en los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, a las **10:46 horas**, la **acusada Chávez Chino** por medio de mensaje de WhatsApp en el chat “GABINETE BICENTENARIO” expresaba: “Señores ministros apersonarse inmediatamente a PCM”, solicitó a los ministros apersonarse con carácter inmediato a la PCM. Ante dicha petición, a las **10:53 horas**, el entonces ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Antonio Salas Zegarra indicó “copiado premier, en camino” y la entonces ministra de salud Kelly Roxana Portalatino Ávalos expresó: “premier me encuentro en la región de Cusco, cumpliendo con los compromisos de nuestro SPS. Llego a las 2 pm”; a las 10:56 horas, el entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino señaló: “**compañeros ministros prioridad**”; y, a las 10:57 horas la acusada Chávez Chino dió respuesta a lo expresado por la ministra de salud en los términos siguientes: “Entendido Sra. ministra. Sin embargo, hoy es un **“día histórico”**. **Necesitamos estar cohesionados. Unidad**” (sic). Así consta en la captura de pantalla 01 referida a la conversación vía WhatsApp del grupo denominado “GABINETE BICENTENARIO” conformado por el acusado Castillo Terrones en su condición de exmandatario, la acusada Chávez Chino y los ministros de Estado, la misma que obra en el **acta fiscal de fecha 24 de noviembre de 2023 (Documental 17, folio 1809 del Tomo VI del cuaderno de pruebas)**.

Al respecto, la entonces Ministra de la Mujer **Heidy Lisbeth Juárez Calle** y el entonces ministro de Justicia **Félix Inocente Chero Medina**, ratificaron en sus declaraciones testimoniales que el gabinete ministerial contaba con un chat grupal para comunicarse denominado “Gabinete del Bicentenario” que estaba integrado por todos los ministros y el presidente de la república, donde **aproximadamente a las 10:00 horas**, a través de mensaje de WhatsApp, la acusada Chávez Chino solicitó que todos los ministros se acerquen a la PCM, razón por la cual se dirigieron allá. Por su parte, el entonces ministro **Salas Zegarra** expresó que la acusada Chávez Chino lo llamó para preguntarle si había leído el WhatsApp en el que estaba convocando a una reunión urgente a Palacio de Gobierno, por lo que, para atender su comunicación respondió: “*copiado premier, en camino*” y pensó que, posiblemente habrían cambiado los planes o había algún problema de la presentación ante el Congreso, aquel día por la tarde, entonces, ante la urgencia salió inmediatamente rumbo a Palacio de Gobierno.

Siguiendo el decurso de los acontecimientos, según refirió el testigo **Benji Espinoza Ramos**, aproximadamente a las **11:00 horas de la mañana**, recibió una llamada de la acusada Chávez Chino, quien le dijo “doctor, no sea confrontacional ante el Congreso de la República”, a lo cual, le respondió “sí, no se preocupe; tengo todos los argumentos jurídicos, hay que demostrar templanza y firmeza”, sin sostener mayor conversación.

Mientras tanto, a las **11:05:56 horas**, la acusada **Chávez Chino** reingresó a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, esta vez de forma conjunta con el acusado **Torres Vásquez** a pedido del acusado Castillo Terrones, así consta en el **acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32)**. Lo antes afirmado se condice con lo señalado por el testigo **Matkovich Lazarte**, edecán del

expresidente quien corroboró que el 7 de diciembre de 2022, este le solicitó llamar a los acusados Chávez Chino y Torres Vásquez, quienes ingresaron por la puerta del salón Quiñones, hacia el despacho del presidente. En torno a este tema la defensa del acusado Torres ofreció como testigo a **Hernán Marcelo Puelles Cárdenas**, Jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM, quien señaló que ese día, el acusado Torres Vásquez se encontraba en la oficina del jefe de asesores acompañado de dos asesores (Manuel Larrea y John Ceballos) cuando su persona se sumó a esa reunión, que duró hasta las **11:00 u 11:30 horas**, tiempo en el cual, el acusado Torres Vásquez no se reunió con los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas, Infanzón Gómez, Lozada Morales o Venero Mellado, sino con su persona, los dos asesores (Manuel Larrea y John Ceballos), el secretario general Carlos Cavagnaro y la coordinadora parlamentaria Pilar Melgar, siendo estos últimos quienes ingresaban y salían de la oficina que era el despacho que el acusado Torres Vásquez había usado como premier; así, pasada las 11:00 horas, **se hizo presente el edecán del Presidente, Matkovich Lazarte y, ante su llegada, la sesión o reunión en la que se encontraban, culminó.**

El testimonio de Puelles Cárdenas, abona más bien respecto de la realización de la reunión, porque si bien señala haber estado reunido con Torres y otros funcionarios, también lo es que, alrededor de las 11:00 u 11.30 la reunión terminó, precisamente, por la llegada de Matkovich Lazarte, quien cumpliendo la disposición de convocar a Torres al Despacho, acompañó a este hacia los salones del Despacho Presidencial según el acta mencionada.

En ese contexto, mientras Chávez Chino se encontraba en los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, a las **11:10 horas** hizo su ingreso Nadia Patricia Contreras Gallardo a PCM, personal de confianza de la acusada, según consta en el **Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023 (Folio 1108 del Tomo IV documental 31).**

Ahora bien, aunque la convocatoria de la acusada Chávez Chino fue para que los ministros se apersonen a PCM, el ingreso de ellos fue por Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno, los ministros iban llegando paulatinamente. A las **11:08 horas**, consta en el registro número 69, la visita de **Bobbio Rosas** del Ministerio de Defensa; a las **11:11**, consta en el registro número 68, la visita de **Sánchez Palomino** del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y a las **11:12 horas** consta en el número 67 la llegada de **Alejandro Antonio Salas Zegarra** del Ministerio de Trabajo, todos ellos con motivo de “Otros: Reunión con el señor Presidente de la república” en el **registro de visitas – Despacho Presidencial, correspondiente al 7 de diciembre de 2022 (Documental 5, folio 1404 del Tomo V del cuaderno de pruebas).**

Así también lo corroboró la ministra y ahora testigo **Heidy Lisbeth Juárez Calle**, quien narró que **cuando llegó a PCM, se le indicó que tenía que ir a Palacio de Gobierno, pues los ministros tenían que estar ahí**, de igual modo, **Salas Zegarra**, detalló que cuando llegó a la puerta de Desamparados y preguntó dónde iba a ser la reunión convocada por la premier, se le indicó que pase por dicha puerta hacia Palacio de Gobierno, donde, tanto su persona como otros ministros fueron ubicados, (por el edecán) en el salón Quiñones. Por su parte, el testigo **Bobbio Rosas** refirió que su ingreso por segunda vez a Palacio de Gobierno se dio con motivo de que llevaba dos resoluciones, sobre el cese de Córdova Aleman

y el nombramiento de Ojeda Parra para la firma del acusado Castillo Terrones; no obstante, le indicaron que se quede dónde estaba, porque el presidente iba a emitir un mensaje a la nación.

Por su parte, **Matkovich Lazarte**, aclaró que cuando se trataba de ministros de Estado, estos podían ingresar a entrevistarse con el presidente por la **puerta de edecanes**; o en caso estuvieran en la oficina de la premier, podían entrar también por el **salón Dorado** que es la puerta que da acceso al salón Quiñones. Cuando estaba de guardia, esas entrevistas con los ministros de Estado eran de su conocimiento y ese día, durante la mañana, llegaron algunos ministros (Sánchez, Salas, Mora y Juárez), quienes pasaron a sala de edecanes y luego a la Sala Quiñones. Además, precisó que previo al ingreso al Despacho Presidencial del acusado Huerta Olivas, permaneció en la sala Quiñones que está al costado del Despacho Presidencial, hasta que el acusado Castillo Terrones le solicitó a su persona que lo llame, precisando que para el momento que se dio lectura del mensaje a la nación, se encontraban dentro del Despacho Presidencial el ministro Bobbio Rosas, la acusada Chávez Chino y el acusado Torres Vásquez.

Luego, se observa que a las **11:15:18 horas**, solo sale la acusada Chávez Chino, entendiéndose que el acusado Torres Vásquez permaneció en los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, según el **acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32)**. También, continuaban llegando los ministros a Palacio de Gobierno; así, a las **11:19 horas**, en el registro número 65, consta la vista de Eduardo Mora Aznaran del Ministerio de la Producción con motivo de "Otros: Reunión con el señor presidente de la república".

En la línea de lo expuesto, recordemos que el acusado Castillo Terrones fue quien citó al acusado Huerta Olivas para que se reunieran a las 10:30 horas en Palacio de Gobierno; empero, ha quedado establecido que este último, en el horario en el que había sido convocado para la reunión con Castillo Terrones, acudió previamente a la PCM para reunirse con la acusada Chávez Chino. Según consta en el reporte de la plataforma de gestión de visitas a la PCM anexo al Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023, Huerta Olivas ingresó a la PCM a las 10:33 horas, permaneciendo en dicho lugar hasta las 10:41 horas.

También, se advierte que, luego de la reunión sostenida entre el acusado Castillo Terrones y Chávez Chino hasta las 10:27:05 horas en Palacio de Gobierno, la acusada Chávez Chino realizó la convocatoria a los ministros por medio de mensaje de WhatsApp en el grupo de chat "Gabinete Bicentenario", conformado por los principales integrantes del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, la premier del gabinete ministerial y los ministros de estado.

En el contexto de esta convocatoria a los ministros, destaca que la acusada recalcó que se trataba de un "día histórico", lo que, si bien se condice con el hecho de que se llevaría a cabo, el debate de la tercera moción de vacancia por la tarde, también lo es que, no era el primer revés político que enfrentaban, pues antes hubo dos pedidos de vacancia.

A ello se suma que, el día anterior ya se había realizado la reunión de ministros y funcionarios, acordando cómo se iba a sustentar ante el Congreso la defensa del pedido de vacancia, detallando, qué ministros iban a ir y a qué hora (por la tarde),

así lo han depuesto los testigos, en líneas generales de modo uniforme, como se determinó en el apartado “Reunión de ministros para coordinar la defensa ante la moción de vacancia” por lo que, esta convocatoria imprevista además de implicar un cambio de horario, generó incertidumbre en los ministros. Además, el documento sobre la exposición en el Congreso ya estaba elaborado, según expresó Mendieta Gavirondo, de modo que no existía un motivo relevante para su convocatoria con carácter de urgente de los ministros a esa hora; se condice más bien con la intención de lograr su acuerdo para avalar el estado de excepción, acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Constitución, que fue una de las disposiciones emanadas del mensaje presidencial, que estaba por emitirse.

Los hechos glosados y acreditados, permiten advertir que, la acusada Chávez Chino como Presidenta de la PCM y segunda en orden jerárquico en el Poder Ejecutivo, luego del presidente de la república, tenía conocimiento respecto a lo que acontecería minutos después, más aún, porque fue su persona quien previamente tuvo una participación activa en la coordinación de la convocatoria de periodistas. Además, ante el llamado del presidente a través de su edecán Matkovich Lazarte, concurrió conjuntamente con el acusado Torres Vásquez a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno a horas 11:05:56 de la mañana, pese a que este último, en ese entonces se desempeñaba como Jefe del Gabinete de Asesores de la PCM ya no como ministro. Lo que revela, una vez más, que estos dos acusados formaban parte del círculo cercano y de confianza de Castillo Terrones.

También, se destaca que la disposición de los ministros para acudir a Palacio fue de acuerdo a su agenda personal, tan es así que no todos asistieron, además, aquellos que se apersonaron lo hicieron por la PCM, conforme se les había indicado y tuvieron que ser trasladados a los salones Edecanes y Quiñones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, a donde nadie ingresaba sin autorización del Presidente, según lo manifestó su edecán Matkovich Lazarte.

Por último, reviste relevancia que el acusado Huerta Olivas (Ministro del interior) fue el primero en llegar a Palacio de Gobierno y conjuntamente con el ministro de Defensa Bobbio Rosas, fueron quienes formaron parte del grupo de ministros selectos que esperaron previamente a la emisión del mensaje a la nación, en una antesala más cercana al Despacho Presidencial propiamente dicho, tan es así que no se cruzaron con los demás ministros que acudieron a la convocatoria de Chávez Chino, ni esperaron en el salón Edecanes como lo hicieron aquellos, siendo finalmente, quienes, estuvieron presentes en el Despacho Presidencial cuando se leyó el mensaje a la nación, conjuntamente con la referida premier y Torres Vásquez.

5) Ingreso de periodistas a la PCM

De acuerdo a lo referido en el contradictorio por la edecán de la fuerza aérea asignada a la presidenta del Consejo de Ministros, **Rosario Patricia Gatty Vásquez**, el 7 de diciembre de 2022, alrededor de las **11 de la mañana**, cuando se encontraba en su oficina, la llamaron y le dijeron que la convocaba la secretaria de la PCM, por lo que acudió al llamado.

Entre tanto, a las **11:15:18 horas**, la acusada Chávez Chino salió por el salón Dorado de Palacio de Gobierno, según consta en el **acta fiscal de visualización**

de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32).

Luego, cuando **Rosario Patricia Gatty Vásquez** acudió al llamado, no conversó directamente con la secretaria de la PCM que la había convocado, sino que accedió al Despacho de la acusada Chávez Chino, donde aquella se encontraba acompañada de Nadia Contreras, William Riveros y dos jóvenes más, a quienes no conocía. En ese momento, William Riveros le indicó que, de parte de la premier, se dirija a la puerta para recibir a dos personas que acudían a visitarla, brindándole un post-it con sus dos nombres de pila, luego de lo cual, se acercó a la acusada Chávez Chino y ésta le confirmó que iban a ingresar dos personas. Ante ello, la edecán se dirigió a la zona de identificación de la PCM (al ingreso) y comenzó a buscar a las dos personas que iban a ingresar, desconociendo quiénes eran.

Por su parte **Cintya Isabel Malpartida Guarniz** y **Antonio Pantoja Ochoa** ingresaban por la puerta principal de la PCM; y, en ese contexto, el jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM **Hernán Marcelo Puelles Cárdenas**, quien tenía, entre otras funciones la de controlar la información pública, como el registro del acceso de personas a las diferentes oficinas de la institución, recibió una llamada, al promediar las **11:00 u 11:30 horas** a su anexo, cuando se encontraba en su oficina ubicada en el segundo piso del ala este de Palacio de Gobierno. La llamada procedía del área de seguridad de la institución- PCM- ubicada en la parte baja, le consultaron cómo se iba a registrar al personal de prensa que estaba presente allí. Ante dicha comunicación, **Puelles Cárdenas** expresó **que no había ninguna actividad de prensa programada**, toda vez que las únicas personas que podían convocar a personal de prensa externo, de acuerdo al MOF y al ROF de la Oficina de Prensa de la PCM, eran precisamente de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional a su cargo, empero, desconocía quienes habían coordinado con tales periodistas; le insistieron y le dijeron: “no, pero si están aquí en la puerta”, por lo que, respondió a su interlocutor: “deme un minuto, voy a bajar” y, se dirigió hacia los accesos de la PCM, que dan hacia la calle Carabaya.

Mientras **Puelles Cárdenas** se dirigía hacia los accesos de la PCM, **Gatty Vásquez** se encontraba buscando a las dos personas que le indicaron, a los pocos segundos, según refirió **esta última**, apareció la propia acusada **Chávez Chino** en la puerta, agilizando el ingreso de las dos personas, acompañándolas personalmente. Este hecho, también se corrobora con la declaración de **Malpartida Guarniz**, quien fue más precisa al detallar que, cuando acudió a la PCM a preguntar por William Riveros, conforme se lo había indicado Nely Torres, lo encontró casi en la puerta de dicha entidad, siendo el primero en recibirla. Luego, según **Malpartida Guarniz**, la recibió la edecán **Gatty Vásquez**, a quien le preguntó si iba a realizarse una actividad con la expremier o una entrevista, le dijo que no sabía, que la siga y, para su sorpresa, un poco más allá, estaba la propia acusada Chávez Chino. Cuando ya se encontraba reunida con su camarógrafo ésta les consulta si eran Roberto y Cintya, lo cual negó indicándole que Roberto — aludiendo a Roberto Wong— no pudo llegar y que no sabía si lo podían esperar. Entonces, Chávez Chino expresó que no podían esperar, y “que ya estaban” haciendo alusión a que estaban completos, luego pasaron, específicamente, dejaron sus DNI, se registraron y continuaron su desplazamiento. Asimismo, con la declaración de **Pantoja Ochoa** en el plenario, se corrobora que fue la acusada Chávez Chino quien los recibió; del mismo modo, el testigo **Matkovich Lazarte**,

edecán del presidente de la república, refirió que la acusada Chávez Chino ingresó por la puerta del salón Quiñones con un camarógrafo y una periodista, es decir, entraron por la PCM y por dicha razón no se registró el ingreso de estas personas por el acceso de la calle Desamparados.

Por consiguiente, cuando **Hernán Puelles** ya se encontraba en los accesos de la PCM, que da hacia la calle Carabaya, le mostraron un par de fotochecks, señalándole que correspondían a dos personas de prensa del IRTP y, al consultar dónde estaban, le refirieron que ya habían ingresado con la acusada **Chávez Chino**, motivo por el que, según refiere, le llamó la atención al personal de seguridad, porque la rutina y la dinámica que existe, dentro de la institución diariamente, es que, cuando se trata de un periodista o un personal de prensa, ingresa **previa autorización**, ya sea por correo electrónico o con listas impresas de los nombres de la persona, sobre todo, cuando se trata de personal de prensa, porque es un asunto sensible y, cuando van llegando, se va cotejando si su nombre está o no en la relación obrante en la puerta de acceso, es decir, lo ocurrido no había seguido un trámite regular.

En relación a ello, la testigo **Milagros Azucena Talledo Silva**, secretaria nombrada del despacho de la PCM, indicó que, para el ingreso de personas a la sede de la PCM, cuentan con directivas y memorandos que envía la oficina de recursos humanos para que su control, por un tema de transparencia, en el que tienen que enviar una relación de la visita del funcionario a las áreas de seguridad y recepción, consignando los nombres, documentos de identidad, cargos, a quien visita, así como el asunto. No obstante, ese día, para registrar al personal de prensa que visitó la PCM, recepción no coordinó con su persona para el ingreso, por lo tanto, no pudo haber enviado ningún correo. La testigo **Nataly Yasmyn Vega Tafur**, secretaria IV del despacho de la PCM, en relación a si conoce si hubo ingreso de personal de prensa a la PCM, señaló que, formalmente no tomó conocimiento, se apersonó a la puerta de la oficina donde estaban y observó que la premier iba con unos señores, pero desconocía, en ese momento, quiénes eran, no tenía conocimiento del ingreso de esas dos personas, sino que, posteriormente, se enteró, porque justamente le traen una boleta los de recepción, desconociendo los motivos por los que habían ingresado.

Lo expuesto, guarda coherencia, a su vez, con lo mencionado por la edecán **Gatty Vásquez**, quien señaló que el procedimiento regular para el ingreso de periodistas a la PCM, en lo formal, era que previamente esté coordinado con el área de comunicaciones, a través de un correo enviado por las secretarías de la premier, dirigido al área de seguridad, empero, el 7 de diciembre de 2022, tiene entendido que dicho protocolo, no se cumplió, tanto es así, que, el acceso de tales personas fue regularizado con posterioridad.

Por su parte, **Matkovich Lazarte**, en relación al protocolo de ingreso a Palacio de Gobierno para entrevistarse con el presidente de la república, explicó que cuando se trataba de personal que laboraba dentro de Palacio o de los ministros de Estado, ingresaban por la **puerta de edecanes** o en caso estuvieran en la oficina de la premier, podían entrar también por **el salón Dorado**, que da acceso a su vez al **salón Quiñones**; pero, cuando se trataba de personal que trabajaba fuera de Palacio, tenía que ingresar por la puerta de **prevención de Desamparados**, pasar inspección y luego, un oficial de la Policía los acompañaba hacia la puerta de edecanes, lo cual, como se ha detallado, en este caso, no ocurrió.

En ese escenario, según narró **Malpartida Guarniz** una vez que ingresaron a las instalaciones de la PCM, la acusada Chávez Chino los condujo por unos pasillos, luego, por unos pasadizos “raros” que parecían unos “tunelcitos” angostos, que no tenían la majestuosidad del resto de ambientes del Palacio de Gobierno, resultando después en el comedor, en el hall. Luego, avanzaron a la Sala Túpac Amaru y siguieron, hasta que reconoció la **puerta Perú**, que corresponde al otro lado de Palacio de Gobierno —sede presidencial— por la zona donde se ingresa para las actividades de presidencia, doblaron a la derecha y ahí ya no reconoció nada, porque esos ambientes eran completamente nuevos para su persona, siendo que, en ese trayecto le consultó a la acusada si se trataba de una entrevista y le dijo “**sí, un ratito**”.

A continuación, siguieron avanzando, llegando a una salita donde estaba el ministro Willy Huertas, el ministro Bobbio, el ministro de Producción y **algún personal militar que, por los galones y ropa, no eran de personal de tropa u oficiales**, entonces entraron, saludó a los ministros y la acusada Chávez Chino les hace la indicación diciendo “voy a entrar”, se abrió la puerta y vio al acusado Castillo Terrones sentado, supuso, en ese momento que iba a entrevistarlos, lo cual para ella, como periodista, era algo importante. Así también, el testigo **Pantoja Ochoa** narró concretamente que la acusada los llevó por un pasadizo, salieron con dirección a Palacio de Gobierno y, una vez que entraron rumbo al Despacho Presidencial, se dio cuenta que se trataba de algo relacionado con el presidente.

Del mismo modo, lo narró la edecán **Gatty Vásquez** cuando refirió que la acusada los llevó hacia un pasillo de la PCM, **que es un pasadizo que conecta**, por la parte interior, al Palacio de Gobierno, se detuvieron unos momentos, porque había seguridad del presidente, policías que tenían que confirmar las autorizaciones del acceso a esa zona; y, en el trayecto los periodistas le preguntaron el motivo de su ingreso y como ella también desconocía la razón, así como a qué lugar se dirigían, les dijo que se lo preguntaran a la premier; además, señaló que la acusada indicaba que iban a cruzar a Palacio, se lograron las autorizaciones, pasaron, ingresaron al **salón Dorado**, cruzaron este salón, llegaron hasta la “**cápsula**” que es el ingreso al Despacho Presidencial, pero se quedó en la parte externa que es el salón Dorado, se abrieron las puertas y ellos ingresaron: la acusada y los periodistas. La existencia del túnel de ingreso a Palacio a través de la PCM, está confirmada por **Puelles Cárdenas**, quien detalló que éste conduce hacia el Gran Comedor de Palacio, que es como se llama a esa zona donde realizan grandes actividades, y a la cual solo pueden ingresar las personas que están autorizadas por la casa militar de Palacio de Gobierno y registradas en un documento firmado por el jefe de la casa militar, a solicitud del secretario general de la PCM; así como, por **Vega Tafur**, quien agregó que la PCM está ubicada en un ala de Palacio de Gobierno.

Estos testimonios, son ratificados, a su vez, con el **Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023 (documental 31)**, por medio del cual se remiten copias fedateadas de los cuadernos de registro, manual de entrada y salida a las instalaciones de la PCM, respecto al acceso denominado ‘Carabaya’, donde se advirtió que el 7 de diciembre de 2022, se registró lo siguiente: “**11:00** El servicio continúa todo conforme. **Ingresan (02) personal de IRTP**”; aunado a ello, se tiene, el **acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32)**, donde se plasman

imágenes del video captado por la cámara de videovigilancia n.º 55 del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Palacio de Gobierno que enfoca al salón Dorado y, específicamente, hace constar que a las 11:28:45 horas del 7 de diciembre de 2022, se consigna: *“Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte, levantando la mano derecha, se puede apreciar que el ademán realizado es de uso común para llamar o apurar a las personas que vienen.”*, asimismo a las 11:28:57 horas se registra: *“Inmediatamente, se observan llegar a una edecán, quien sería, Rosario Patricia Gatty Vásquez (FAP), seguida por la ex premier Betssy Chávez Chino, la periodista Cintya Malpartida Guarniz y un camarógrafo.”*.

De acuerdo a la valoración de los medios de prueba glosados, puede concluirse que, el 7 de diciembre de 2022, recién a las 11:15:18 horas, solo salió la acusada Chávez Chino, para dirigirse a PCM y garantizar la concurrencia del personal de prensa convocado por su persona a Palacio de Gobierno, inobservándose el cumplimiento de los protocolos de su propia entidad para el ingreso de la periodista Malpartida Guarniz y el camarógrafo Pantoja Ochoa, toda vez que, una vez ahí, fue quien apresuró las gestiones para el ingreso irregular de dicho personal, inicialmente, a través de su asesor William Riveros y su edecán Gatty Vásquez, luego, de manera directa apersonándose a la puerta de la PCM para posteriormente, encargarse de conducirlos por los ambientes que conectan la PCM con Palacio de Gobierno, hasta llegar a uno de los salones del Despacho Presidencial a las 11:28:57 horas —donde ya estaban el acusado Huerta Olivas, el ministro de Defensa Bobbio Rosas y el ministro de Producción—, para después ingresar al Despacho Presidencial propiamente dicho, donde se reunió con los acusados Torres Vásquez y Castillo Terrones, destacando que en todo momento se mantuvo en error al equipo periodístico, respecto a que fueron convocados para realizar una entrevista para la PCM. Una vez en el Despacho Presidencial, corresponde abordar que sucedió en su interior, previo a la emisión del mensaje presidencial.

6) Preparativos en el Despacho Presidencial: previo a la lectura

En torno a ello, la periodista **Malpartida Guarniz** refirió que, una vez dentro del Despacho Presidencial, sorprendida por el giro extraño de los hechos, saludó al acusado Castillo Terrones y ante su presencia tuvo expectativas de entrevistarlos. Ambos intercambiaron algunas palabras, ella le hizo mención que, en algún momento, en su labor de periodista, lo conoció cuando él era director de una escuela en el distrito de Puña, [REDACTED], Chota, este comentario, según refiere, alegró al acusado Castillo Terrones, quien le respondió: “has llegado hasta mi Puña, de eso vamos a conversar después, si quieres con unos tragos, pero ahora tenemos algo que hacer”. En ese momento, según describe la periodista, el acusado Castillo Terrones estaba sentado en el escritorio de su despacho, no tenía hojas en la mano, ni banda presidencial y, **a su mano derecha, se ubicaba el acusado Torres Vásquez.**

Por su parte, el camarógrafo **Antonio Pantoja Ochoa** indicó que, cuando ingresó al Despacho Presidencial, se dio cuenta que su convocatoria obedecía a alguna cobertura relacionada con el presidente, lo cual, le causó preocupación sobre el micro y audio — pues al desconocer sobre lo que estaba ocurriendo, no estaba preparado — por ello se concentró en la parte técnica, toda vez que era importante cuadrar la cámara de determinada manera, para realizar una entrevista. En razón

de ello, según refirió **Malpartida Guarniz**, el mencionado camarógrafo le consultó dónde se ubicaría, por eso preguntó nuevamente a la acusada Chávez Chino si sería una entrevista y ella le respondió indicándole que no, **que iba a ser un mensaje a la nación**. Le hizo la consulta a la acusada Chávez Chino, una o dos veces más, pues dudaba de ello y ella le confirmó siempre **que era un mensaje a la nación**.

Ante la sorpresa de **Malpartida Guarniz** de que se trataba de un mensaje a la nación, siendo que ya estaban en el lugar, al ser una actividad con el presidente de la república, para su canal que es el medio de comunicación oficial de la televisión pública, esta resultaba sumamente importante y por tanto, debía estar bien elaborada, por lo que, se dispuso a realizar el trabajo para el que los habían convocado, aunque no tenían los equipos, es más, destacó que su persona solo tenía su micrófono de reportera y con los instrumentos que contaban, intentaron “cuadrarse” para hacer la transmisión del mensaje. Entonces, empezaron a hacer las coordinaciones, esto es, llamó a su canal y para ello, se le dejó ingresar con teléfonos para comunicar que estaba con el presidente de la república y que iba a emitir un mensaje a la nación.

La periodista narró que alcanzó a ver que, el edecán le colocó la banda presidencial al acusado Castillo Terrones y fue el propio acusado, quien sacó los papeles de un sobre o folder que estaba en su despacho, en su escritorio, incluso se ratificó sobre dicho extremo en lo manifestado a la pregunta 7 de su declaración previa del 10 de diciembre del 2022, en la cual afirmó que el acusado ya tenía el papel en sus manos como seis o siete minutos, mientras esperaba a que le den luz verde para transmitir el mensaje de la nación y que aquel ojeaba los papeles que contenían el mensaje, más no se lo dieron unos segundos antes. Ello está corroborado por **Matkovich Lazarte**, edecán del señor presidente de la república, quien señaló que luego que vio a la acusada Chávez Chino ingresar con personal de prensa, el presidente Castillo Terrones lo llamó por el timbre, fue y le colocó la banda presidencial.

Asimismo, **Malpartida Guarniz** señaló que, una vez que el acusado Castillo Terrones sacó los papeles, a su costado estaba el asesor **Torres Vásquez**; a su izquierda, el edecán; frente a él, la acusada **Chávez Chino y su persona**. De otro lado, la periodista expresó que, en el canal no podían creer que se trataba de un mensaje a la nación, por eso, le preguntaron muchas veces si estaba segura de ello, hasta que empezaron a mandar la señal de su mochila de transmisión y observaron al presidente, a partir de lo cual, solo quedaba pendiente prepararse para el mensaje. Esta información guarda coherencia con lo expuesto por la productora general de prensa de TV Perú – IRTP, **Nely Adela Torres Aliaga**, quien se enteró que se iba a emitir un mensaje a la nación, en lugar de una entrevista a la expremier, en el “previo”, cuando se dirigía hacia su sitio (donde trabaja) y pasó por el switcher, donde observó un poco el movimiento. Así, precisó que, siempre que va a haber **un enlace en vivo, hay movimiento, esto es, pruebas de señal, de audio y de video, lo cual coordinaban con el canal**. Fue cuando, en lugar de ver la imagen de la acusada Chávez Chino, percibe la presencia del acusado Castillo Terrones, eso le llamó la atención y dijo: “*bueno, eso es de ayer, ¿no?*”, a lo que le responden que no, agregando “**es de ahorita y están pidiendo pase para salir en vivo**”; al observar esa escena, su preocupación fue comunicarse con Roberto Wong, para preguntarle qué pasaba, ya que no sabían que era un mensaje a la nación, una actividad oficial y entendía

que él estaba en ese momento en la entrevista, pero al llamarle le dijo: “no llegué, me quedé en la prevención”.

Esta versión coincide con lo manifestado por el testigo **Aliaga Alejo**, Presidente del IRTP, quien señaló que, alrededor de las **11:15 am**, aproximadamente, recibió la llamada de Wong indicándole que no había podido pasar, que llegó tarde y se había quedado en prevención, pero que sabía que los periodistas ya habían ingresado, aclarando que ahora conoce que los periodistas que ingresaron eran Cintya Malpartida y Antonio Pantoja quienes estaban de turno en ese punto, cubriendo información en el entorno de Palacio. En el momento en el que se preparaban para transmitir el mensaje a la nación, según explicó **Malpartida Guarniz**, la acusada Chávez Chino les indicaba: “**hay que apurarnos**”, “**¿por qué demora tanto?**” y “**¿a qué hora salimos?**”; **todo ello, a pedido del presidente que empezaba a impacientarse por la demora, ya que en ese momento tuvo expresiones tales como “¿Por qué demoran tanto?”, “que se apuren” y “diles que fue o es mensaje a la nación, que va a ser mensaje a la nación”**. Asimismo, indicó que el tiempo que les tomó coordinar fue alrededor de seis a diez minutos debido a que, cuando se trata de un mensaje a la nación, tiene que llevar una cuña determinada, que es como un video que se pone antes, en el que se indica que es un mensaje a la nación, en algún momento, en ese lapso, ingresaron a la Sala el acusado **Huerta Olivas y el ministro Bobbio Rosas**, quienes se colocaron a un costado. La incomodidad del acusado Castillo Terrones, por la demora se corrobora con el contenido del “**acta fiscal de visualización de archivo de video completo y sin edición del mensaje a la nación del expresidente José Pedro Castillo Terrones de fecha 07.12.2022**” (documental 11), mediante el cual se visualiza el material audiovisual remitido por IRTP a través del Oficio N.º 673-2023-MP-FN-SEGFN, donde se visualiza al acusado ya con la banda presidencial y se indica:

00:00:50: Se observa al expresidente José Pedro Castillo Terrones llamar a la ex premier Betssy Betzabet Chávez Chino, y cuando esta se aproxima se escucha que le dice “tienes que avisar que es un mensaje a la nación”.

00:00:52: La ex premier Betssy Betzabet Chávez Chino voltea y se dirige aparentemente a la periodista Cintya Malpartida Guarniz y al camarógrafo presente, diciéndole: “el mensaje, es un mensaje a la nación”.

Así también, con el “**Acta Fiscal de Recolección de información de fuente abierta**” (documental 12) del 13 de marzo de 2023, a través de la cual, se recabó el reportaje denominado “Histórico video minutos antes del golpe de Estado – Pedro Castillo dirigiendo junto a Betssy Chávez dentro del Despacho” propalado por el programa periodístico PANORAMA, se visualiza al acusado Castillo Terrones con la banda presidencial y se señala lo siguiente:

[00:02:46] José Pedro Castillo Terrones: Avisa que es, este, tienes que estar atento pues, ven, ven, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación.

[00:02:57] Betssy Betzabet Chávez Chino: Ujum.

[00:02:58] José Pedro Castillo Terrones: Que lo diga ella.

[00:02:59] Betssy Betzabet Chávez Chino: Ya. (...)

[00:03:07] *Betssy Betzabet Chávez Chino: Hay que avisar que es un mensaje a la nación. (...).*

Todo lo cual, pone en evidencia que la acusada Chávez Chino, no desconocía de lo que se trataba, además de la forma en que se conducía- como se ha detallado previamente- porque el acusado usó la expresión “tienes que avisar que es un mensaje a la nación”, a lo cual, ella respondió con un asentimiento “Ujum”, esto es, la explicación no era para ella, sino para que ella transmita a los dos periodistas la actividad real para la que fueron convocados, es decir, sacarlos del error en el que estaban y fue ella, finalmente, quien le dijo a Malpartida Guarniz que se trataba de un mensaje a la nación. Esto permite desestimar la alegación defensiva de la citada acusada, cuando afirma que esas expresiones, vertidas por el acusado Castillo significaban que su patrocinada recién se enteraba del referido mensaje.

Por su parte, el camarógrafo **Pantoja Ochoa**, manifestó que, si bien no puede precisar el tiempo que pasó antes de que active su cámara para el mensaje a la nación, prendió su reflector para iluminar al acusado Castillo Terrones, quien le manifestó su incomodidad con la luz, por lo que tuvo que apagarlo; luego, en todo momento se estuvo comunicando con el canal para ver la señal que enviaba, aún más porque se apagó la luz, lo que dificultó la labor. La incomodidad con la luz del camarógrafo, y el apuro del presidente, son circunstancias que tienen correlato con el **“Acta Fiscal de Recolección de información de fuente abierta” (documental 12 del Tomo IV)** antes glosado, donde se señala lo siguiente:

[00:03:43] *José Pedro Castillo Terrones: ¿Demora? ¿Por qué demora?*

[00:03:45] *Voz femenina: Sí, está preguntando el señor presidente ¿por qué demora? Por favor.*

[00:03:49] *Voz masculina: Aló, dime José, ya, no corten.*

[00:04:08] *José Pedro Castillo Terrones: ¿Cuál es el problema? Que rompan este, rompan este.*

[00:04:12] *Voz femenina: Lo que pasa es que va una cuña. Un video grabadito que dice que es un mensaje a la nación. (...)*

[00:05:02] *José Pedro Castillo Terrones: Y si apaga esa luz, y si apaga la luz, ¿sin luz no puede salir? Sin foco, ese foco mucho me.*

.....

[00:05:14] *Betssy Betzabet Chávez Chino: A ver ese foco.*

[00:05:16] *José Pedro Castillo Terrones: El foco.*

[00:05:18] *Betssy Betzabet Chávez Chino: Ese foco, esa luz tiene que salir.*

[00:05:19] *Voz masculina: Ah sí, demasiado fuerte.*

[00:05:20] *José Pedro Castillo Terrones: ¿Puede apagarla?*

[00:05:22] *Voz masculina: Ok, ok. A ver un ratito José, todavía no me des pase.*

[00:05:24] *José Pedro Castillo Terrones: Hay que prender el resto de luz [se apaga la luz] ahí está mejor”.*

Seguidamente, se le advierte al acusado Castillo Terrones de la presencia del ministro Salas Zegarra, lo cual se corrobora con el **“acta fiscal de visualización de archivo de video completo y sin edición del mensaje a la nación del expresidente José Pedro Castillo Terrones de fecha 07.12.2022” (documental**

11), mediante la cual se visualiza el material audiovisual remitido por IRTTP a través del Oficio N.º 673-2023-MP-FN-SEGFN, donde se indica:

00:05:09: El expresidente José Pedro Castillo Terrones mira hacia su lado izquierdo y pregunta: ¿Ahí está Salas?; luego, dice que espere, y finalmente pregunta a uno de los presentes: **“¿Lo hacemos pasar?”**, recibe una respuesta al parecer en sentido negativo y dice: **“Que espere, después todavía”**

Además, con el *“Acta Fiscal de Recolección de información de fuente abierta”* (documental 12) del 13 de marzo de 2023, a través de la cual, se recabó el reportaje denominado *“Histórico video minutos antes del golpe de Estado – Pedro Castillo dirigiendo junto a Betssy Chávez dentro del Despacho”* propalado por el programa periodístico PANORAMA, donde se señala lo siguiente:

[00:05:36] José Pedro Castillo Terrones: ¿Ahí está Salas?

[00:05:39] Voz masculina: Sí, sí está adentro.

[00:05:40] José Pedro Castillo Terrones: Un ratito todavía, espere, espere, espere, espere ¿Lo hacemos pasar? Después todavía, después.

[00:05:50] Voz femenina: 3, 2, 1, al aire.

Esto se corrobora con la declaración, en audiencia, del testigo **Alejandro Antonio Salas Zagarra**, entonces ministro de Trabajo, quien señaló que el 7 de diciembre de 2022, tras llegar a Palacio de Gobierno con motivo de la convocatoria de la acusada Chávez Chino por WhatsApp a las **10:46 am** y por llamada a las **10:51 a. m.** a una reunión urgente, tanto a su persona como a otros ministros los ubicaron en el **salón Quiñones**, saliendo por un momento a hablar con Mendieta Gavirondo y el ministro Roberto Sánchez, que al momento de ingresar no se encontraban ahí y que, según le habían informado, se encontraban en la oficina del jefe de Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno – Mendieta Gavirondo – dado que quería averiguar por qué se les había convocado a una reunión urgente, de qué se trataba y si habían existido algunos cambios en la presentación que se iba a realizar en el Congreso esa tarde. Al regresar, le pidió a un edecán que avise que ya había llegado, porque no podía tener acceso al Despacho Presidencial; entonces, el edecán demoró uno o dos minutos, salió y le dijo “ministro, lo van a atender después. Ahorita no pueden atenderlo”, por lo que permaneció en el salón Quiñones, con el resto de los otros ministros que estaban en dicho ambiente.

De la misma forma, el testigo **Mendieta Gavirondo**, refirió que el 7 de diciembre de 2022, a partir de las **10:00 horas** perfiló algunas temas con alguno de los ministros respecto a la defensa que tenía que ejercer el presidente en el Congreso ese día, a las tres de la tarde, por la moción de vacancia, a fin de que esta tenga bastante coherencia, sea consistente y pertinente. Precisó que hizo esos ajustes- en el documento sobre la defensa de la vacancia- respecto al tema jurídico constitucional que era dificultoso, con asesoría de algunos ministros, como Salas y Sánchez; luego, llevó los documentos dentro de un sobre al presidente, de manera directa, para que lo vaya leyendo y se vaya familiarizando, como siempre se hizo antes. Según expresó, le pidió permiso al edecán para ingresar al Despacho del presidente, como a veces solía hacerlo, pero esta vez el edecán le dijo que no era posible, porque el presidente tenía una reunión. Insistió y el edecán le indicó que el presidente había dispuesto que se lo entregue a él- el edecán- y que después lo

llamaría; no insistió más, entregó el documento en la mano, al edecán y este lo llevó al presidente.

También, señaló que incluso esperó y consultó si le había dicho al presidente que vaya leyendo el documento, porque eso era lo que habían acordado con los ministros y con el presidente, era el protocolo que siempre cumplían; ante ello, el edecán le respondió **“no, tiene una reunión y lo ha dejado a un costado el sobre”** y **“ya lo entregué”**, acto seguido procedió a retirarse. Estando a ello y teniendo en consideración que la periodista **Malpartida Guarniz** manifestó que el acusado Castillo Terrones, antes de que llegue el documento de **Mendieta Gavirondo**, ya tenía el mensaje a la nación al que dio lectura, en su despacho e incluso lo estuvo revisando, se infiere, evidentemente, que el documento que le hizo llegar **Mendieta Gavirondo**, no fue el que dio lectura Castillo Terrones.

Mientras todo ello acontecía, el acusado Huerta Olivas a las **11:30 horas**, reenvió, vía WhatsApp, a los acusados Castillo Terrones y Chávez Chino las nueve imágenes tomadas en las inmediaciones de la Plaza San Martín que le fueron enviadas a su persona por su edecán, Mayor Karen Guevara a las **10:17 horas**; así se corrobora con las capturas de pantalla 02, 03 y 04 que obran en el **acta Fiscal de fecha 24 de noviembre de 2023 (Documental 17, folio 1810 del Tomo VI del cuaderno de pruebas)**. Según el acusado Huerta Olivas en la sesión del 18 de julio de 2025, al referirse al acta en mención y, en su declaración en la septuagésima sexta sesión de juicio oral del 31 de octubre de 2025, explicó que reenvió dichas imágenes porque era su deber informar y dar cuenta de la situación del orden público en la ciudad, en tanto había movilizaciones, además porque demoraban en atenderlo y estuvo esperando en salón Quiñones hasta las **11:30 aproximadamente**, solo le decían: *“ministro, el presidente está ocupado, no lo va a atender, lo va a llamar”, por lo cual, pensando que no lo iba a atender, reenvió dichas imágenes*”.

Ahora bien, resulta relevante señalar, para la determinación de lo acontecido, que en dichos ambientes existen registros audiovisuales perennizados en las imágenes registradas en las cámaras de video de Palacio de Gobierno y actuadas en el plenario, que ratifican la verosimilitud de lo expresado por los testigos. Al respecto, recordemos que la periodista **Malpartida Guarniz**, señaló que existe una sala previa, dentro del Despacho Presidencial a la cual, llegó, conjuntamente, con su camarógrafo tras atravesar el salón Dorado y donde observó la presencia de Bobbio Rosas y el acusado Huerta Olivas, esto fue reafirmado por **Pantoja Ochoa**. El edecán del presidente **Matkovich Lazarte**, explicó que la sala de edecanes y la sala Quiñones, tienen una puerta contigua. Por su parte, el testigo Salas Zegarra, mencionó que la única forma de acceder al Despacho Presidencial es a través del Salón Grau o a través del salón Embajadores, precisando que, saliendo del salón de Edecanes, se encuentra el salón Quiñones que tiene una puerta que lo separa con el salón Grau.

A su turno, el **acusado Huerta Olivas**, sobre la distribución de los salones del Despacho Presidencial, ha sido enfático en precisar que hay dos ingresos al Despacho Presidencial propiamente dicho y señaló en sus intervenciones respecto de la documental 32 (actuada en la trigésima octava sesión de juicio oral del 24 de junio de 2025) así como en la documental 35 (actuada en la trigésima novena y cuadragésima sesión de juicio oral del 26 y 27 de junio de 2025) que a continuación de la oficina de edecanes está el Salón Grau que da directamente al

Despacho Presidencial y, para el lado derecho del Salón Grau está el Salón Quiñones que no tiene ingreso directo al Despacho Presidencial, al cual se ingresa por la puerta del salón Dorado, y que el **Salón Bolognesi (al fondo), es otra puerta directa al Despacho Presidencial.**

En similar sentido, ha manifestado el acusado **Torres Vásquez** en su intervención respecto de la documental 35 (actuada en la trigésima novena sesión y en la cuadragésima sesión de juicio oral del 26 y 27 de junio de 2025), quien refirió que, para seguir al Despacho Presidencial, hay que pasar por la Sala Grau, desde ésta ya se puede ingresar al Despacho Presidencial. De la misma manera, la acusada **Chávez Chino**, en su intervención, en torno a la documental 35 (actuada en la trigésima novena sesión y en la cuadragésima sesión de juicio oral del 26 y 27 de junio de 2025) señaló que, ni los ministros ni el premier tienen acceso directo al Despacho Presidencial y que para ingresar a esta sala, tienen antes que ingresar a una sala pequeña solamente para dejar instrumentos y equipos celulares, siendo que además, tienen otro acceso a la Sala Quiñones, donde pueden esperar, si el presidente lo autoriza o pueden permanecer también en la Sala Grau o en la Sala de Embajadores.

Asimismo, la declaración de Salas Zegarra y del acusado Huerta Olivas guarda correlato con el croquis denominado “la capsula” que se adjunta al **acta fiscal de deslacrado y visualización de evidencia documental del 1 de septiembre de 2023 (Documental 29, folio 1018 del tomo IV del cuaderno de pruebas)**. En este punto, puede concluirse que existen dos ingresos al Despacho Presidencial perennizados en las cámaras de vigilancia, el primero por el salón Dorado que ha sido indicado en el **acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno del 20 de febrero de 2023 (documental 32)**, donde se consigna que hacia el lado derecho se ubica un ambiente en el que se encuentra una puerta de acceso a la sala de estar, previa al Despacho Presidencial; y, el segundo, que ha sido perennizado en el **acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35)**, donde se consigna que la puerta de lado izquierdo es la puerta de ingreso al despacho presidencial y que la segunda puerta de acceso hacia la derecha es el acceso hacia la Sala Quiñones o de Edecanes. A modo de recuento y en orden cronológico, en estas actas, se visualizó lo siguiente:

N.º	HORA	EVENTO	DOCUMENTAL – ACTA (CÁMARA)
1	51:42:06 (10:42:06 horas del 07.12.2022)	Se observa al exministro Willy Arturo Huerta Olivas cruzando el salón Dorado acompañado de un edecán.	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32) – Cámara 55

2	51:42:24 (10:42:24 horas del 07.12.2022)	Se observa al exministro Willy Arturo Huerta Olivas hacia la derecha al salir del salón Dorado, también se aprecia que lo acompaña un efectivo policial femenino	
3	51:42:43 (10:42:43 horas del 07.12.2022)	Se observa al exministro Willy Arturo Huerta Olivas esperando afuera del Despacho Presidencial.	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35)
4	51:42:43 (10:42:43 horas del 07.12.2022)	<u>Se observa al exministro Willy Arturo Huerta Olivas esperando afuera del Despacho Presidencial.</u>	
5	51:45:44 (10:45:44 horas del 07.12.2022)	Se observa un efectivo policial saliendo del Despacho Presidencial.	
6	51:54:52 (10:54:52 horas del 07.12.2022)	Se observa a un miembro de la seguridad del estado y otra persona vestida de civil ingresando al Despacho Presidencial.	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32) – Cámara 55
7	52:00:36 (11:00:36 horas del 07.12.2022)	Se observa a un miembro de las fuerzas armadas uniformado en la puerta del Despacho Presidencial	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35)
8	52:01:36 (11:01:36 horas del 07.02.2022)	Se Observa a un edecán quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte, cruzando el salón Dorado	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32) – Cámara 55
9	52:01:00 (11:01:00 horas del 07.12.2022)	Se observa al mismo miembro de las fuerzas armadas uniformado que recibe algo en la mano en la puerta del Despacho Presidencial, luego	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023

		se retira	(documental 35) – Cámara 39
10	52:01:27 (11:01:27 horas del 07.12.2022)	Se observa a un trabajador de Palacio de Gobierno y un miembro de seguridad del estado saliendo del Despacho Presidencial	
11	52:02:32 (11:02:32 horas del 07.12.2022)	Se observa al exasesor David Pérez Curi ingresando al Despacho Presidencial	
12	52:04:22 (11:04:22 horas del 07.02.2022)	Se observa dos personas ingresando al Despacho Presidencial	
13	52:05:42 (11:05:42 horas del 07.12.2022)	Se observa al edecán, quien sería el Sr. Estipo Matkovich Lazarte, regresar nuevamente por el salón Dorado, esta vez lo siguen la expremier Betssy Chávez Chino y el exasesor Aníbal Torres Vásquez	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32) – Cámara 55
14	52:05:49 (11:05:49 horas del 07-12-2022)	Se observa al edecán Matkovich Lazarte, la expremier Chávez Chino, y el exasesor Torres Vásquez dirigiéndose al Despacho Presidencial	
15	<u>52:05:56: (11:05:56 Horas del 07.12.2022)</u>	<u>Se observa al edecán Matkovich Lazarte, la expremier Chávez Chino y al exasesor Torres Vásquez, ingresando al despacho presidencial</u>	
16	52:08:29 (11:08:29 horas del 07.12.2022)	Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte miembro, saliendo del Despacho	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023

		Presidencial	(documental 35) – Cámara 39
17	52:09:11 (11:09:11 horas del 07.12.2022)	Se observa un miembro de la seguridad del estado y un presunto trabajador de Palacio de Gobierno, conversando y mirando un documento en la puerta del Despacho Presidencial.	
18	<u>52:09:48 (11:09:48 horas del 07.12.2022)</u>	<u>Se observan al exministro Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas ingresando al Despacho Presidencial</u>	
19	52:10:06 (11:10:06 horas del 07.10.2022)	Se observan tres personas que serían trabajadores de la oficina de protocolo cruzando el salón Dorado	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32) – Cámara 55
20	52:10:01 (11:10:01 horas del 07.12.2022)	Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte miembro, ingresando al Despacho Presidencial	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35) – Cámara 39
21	52:10:53 (11:10:53 horas del 07.12.22)	Se observa a un edecán quien sería el Sr Luis Estipo Matkovich saliendo del Despacho Presidencial, llevando consigo un sobre manila en la mano izquierda	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32) – Cámara 55
22	52:12:13 (11:12:13 horas del 07.12.2022)	Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Estipo Matkovich Lazarte, cruzando el salón Dorado llevando el mismo sobre manila, en dirección al salón que se encuentra al fondo de la imagen	

23	52:12:56 (11:12:56 horas del 07.12.2022)	Se observa a un edecán, quien sería el Sr Luis Estipo Matkovich Lazarte, conversando en la Sala que se encuentra en el fondo de la imagen con las personas que cruzaron el salón Dorado a las 11: 10:06 horas	
24	52:14:05 (11:14:05 horas del 07.12.2022)	Se observa al exministro Alejandro Antonio Salas Zagarra ingresando al Despacho Presidencial	
25	52:14:34 (11:14:34 horas del 07.12.2022)	Se observa a un edecán quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte miembro, saliendo del Despacho Presidencial. Por otro lado, la persona de sexo femenino que se encuentra detrás también ingresó al Despacho Presidencial	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35) – Cámara 39
26	52:15:18 (11:15:18 horas del 07.12.2022)	Se observa a la expremier Betssy Chávez Chino saliendo del Despacho Presidencial	
27	52:15:21 (11:15:21 horas del 07-12-2022)	Se observa a la expremier Betssy Chávez Chino saliendo por el salón Dorado a paso ligero	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32) – Cámara 55
28	52:15:56 (11:15:56 horas del 07.12.2022)	Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno, ingresando al Despacho Presidencial	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35) – Cámara 39
29	52:16:33 (11:16:33 horas del 07.12.2022)	Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte, saliendo del Despacho Presidencial	

30	52:18:34 (11:18:34 horas del 07.12.2022)	Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno – Oficina de Protocolo, ingresando del Despacho Presidencial	
21	52:19:15 (11:19:15 horas del 07.12.2022):	Se observa retirarse a la guardia que se ubicó en el salón Dorado	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32) – Cámara 55
32	52:19:14 (11:19:14 horas del 07.12.2022)	Se observa a una persona de sexo masculino, aparentemente trabajador de Palacio de Gobierno – Oficina de Protocolo, ingresando del Despacho Presidencial.	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35) – Cámara 39
33	52:19:14(11:19:14 horas del 07.12.2022)	El mismo presunto trabajador de Palacio de Gobierno-Oficina de Protocolo, sale del Despacho Presidencial	
34	52:20:59 (11:20:59 horas del 07.12.2022)	Se observa a una persona de sexo masculino llegar junto a una miembro de la seguridad del Estado y ambos esperan en la puerta del Despacho Presidencial.	
35	52:21:10 (11:21:10 horas del 07.12.2022)	La persona que estaba esperando en la imagen anterior ingresó al Despacho Presidencial. Detrás ingresó otro personal de Palacio de Gobierno con una camisa blanca	
36	52:21:58 (11:21:58 horas del 07.12.2022)	La persona que llevaba una camisa blanca consigo salió del Despacho Presidencial.	

37	52:26:33 (11:26:33 horas del 07.12.2022)	Una persona de sexo femenino, aparentemente personal de Palacio de Gobierno, ingresó al Despacho Presidencial	
38	52:27:45 (11:27:45 horas del 07.12.2022)	Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte, saliendo del Despacho Presidencial y realizando una llamada por celular	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32) – Cámara 55
39	DOC 35: 52:27:26 (11:27:26 horas del 07.12.2022)	Se observa al exministro Alejandro Antonio Salas Zegarra saliendo del Despacho Presidencial y hace un gesto con el dedo pulgar hacia la Sala Quiñones	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35) – Cámara 39
40	DOC 35: 52:27:31 (11:27:31 horas del 07.12.2022)	Se observa al exministro Alejandro Antonio Salas Zegarra saliendo por el pasadizo	
41	DOC 32: 52:28:45 (11:28:45 horas del 07.12.2022)	Se observa a un edecán, quien sería el Sr. Luis Estipo Matkovich Lazarte, levantando la mano derecha, se puede apreciar que el ademán realizado es de uso común para llamar o apurar a las personas que vienen	Acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32) – Cámara 55
42	DOC 32: 52:28:57 (11:28:57 horas del 07.12.2022)	Inmediatamente, se observan llegar a una edecán, quien sería Rosario Patricia Gatty Vásquez (FAP), seguida por la expremier Betssy Chávez Chino, la periodista Cintya Malpartidad Guarniz y un camarógrafo	

43	DOC 32: 52:29:02 (11:29:02 horas del 07.12.2022)	Se observa que la expremier Betssy Chávez Chino conversa con una persona que sería miembro de la seguridad del estado, y permanecen cerca la periodista Cintya Malpartida Guarniz y un camarógrafo	
44	<u>52:29:08 (11:29:08 horas del 07.12.2022)</u>	<u>Se observa a la expremier Betssy Chávez Chino, la periodista Cintya Malpartida Guarniz y un camarógrafo ingresando al Despacho Presidencial</u>	
45	52:31:24 (11:31:24 horas del 07.12.2022):	Se observa al exministro Alejandro Antonio Salas Zagarra regresando al Despacho Presidencial junto al exministro Roberto Sánchez Palomino	Acta fiscal de visualización de registros fílmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35) – Cámara 39
46	52:31:05 (11:31:05 del 07.2022)	Se observa a una persona de civil saliendo a paso rápido del Despacho Presidencial.	Acta fiscal de visualización de registros fílmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32) – Cámara 55
47	52:31:47 (11:31:47 horas del 07.12.2022)	Se acerca el exasesor Luis Alberto Mendieta Gavirondo, y espera junto los exministros Alejandro Antonio Salas Zagarra y Roberto Sánchez Palomino en la puerta del Despacho Presidencial	Acta fiscal de visualización de registros fílmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35) – Cámara 39
48	<u>52:31:56 (11:31:56 horas del 07.12.2022)</u>	<u>Se observa al exasesor Luis Alberto Mendieta Gavirondo ingresando al Despacho Presidencial.</u>	
49	<u>52:31:57 (11:31:57 horas del 07.12.2022)</u>	<u>Se observa al exasesor Alejandro Antonio Salas Zagarra ingresando al Despacho Presidencial</u>	

50	52:31:58 (11:31:58 horas del 07.12.2022)	<u>Se observa al exministro Roberto Sánchez Palomino ingresando al Despacho Presidencial.</u>
51	52:32:56 (11:32:56 horas del 07.12.2022)	Se observa al exasesor David Pérez Curi saliendo rápidamente del Despacho Presidencial.
52	52:34:48 (11:34:48 horas del 07.12.2022):	Se observa al exasesor Luis Alberto Mendieta Gavirondo saliendo del Despacho Presidencial llevando un sobre manila consigo
53	52:34:57 (11:34:57 horas del 07.12.2022)	Se observa que el folder manila que lleva el exasesor Luis Alberto Mendieta Gavirondo se encuentra vacío
54	52:35:59 (11:35:59 horas del 07.12.2022)	Se observa al exasesor David Pérez Curi, ingresando al Despacho Presidencial
55	52:37:09 (11:37:09 horas del 07.12.2022)	Se observa solo el ingreso de la primera persona
56	52:39:19 (11:39:19 horas del 07.12.2022)	Se observa salir un edecán del Despacho Presidencial.
57	52:39:48 (11:39:48 horas del 07.12.2022)	Se observa al edecán reingresar al Despacho Presidencial.

Así, con lo expresado por los testigos, se pueden sintetizar los actos perennizados en las cámaras, del modo siguiente: a las **10:42:43 horas**, en la cámara de videovigilancia n.º 39, se observó el ingreso del acusado Huerta Olivas al “despacho presidencial”; a las **11:05:56 horas**, por la cámara de videovigilancia n.º 55, se observó el ingreso del edecán Matkovich Lazarte y de los acusados Chávez Chino y Torres Vásquez, por el salón Dorado; a las **11:09:48 horas**, en la cámara de videovigilancia n.º 39, se observó el ingreso del ministro de Defensa Bobbio Rosas al “despacho presidencial”; a las **11:29:08 horas**, en la cámara de videovigilancia n.º 55 y no en la cámara de videovigilancia n.º 39 se visualizó el ingreso de los periodistas, conjuntamente con la acusada Chávez Chino por salón Dorado; a las **11:31:56 horas**, en la cámara de videovigilancia n.º 39, se observó el

ingreso de Mendieta Gavirondo al “despacho presidencial”, quien manifestó ante el plenario que no llegó a ingresar propiamente al Despacho Presidencial, lo cual fue reafirmado por el edecán del presidente; a las **11:31:57** horas, en la cámara de videovigilancia n.º 39, se observó el ingreso de Salas Zegarra al “despacho presidencial”, quien manifestó que no llegó a ingresar propiamente al mismo, sino que le indicaron que espere en salón Quiñones; y a las **11:31:58** horas, en la cámara de videovigilancia n.º 39, se observó el ingreso de Sánchez Palomino al “despacho presidencial”.

Al respecto, si bien es cierto que la descripción de la documental 35, hace alusión a que la cámara n.º 39 registró los ingresos de los testigos al Despacho Presidencial; sin embargo, conforme se ha descrito previamente por los citados este acceso conduciría solo a uno de los salones que conforman el Despacho Presidencial y no como se indicó en dicha documental. Esto quiere decir que, si bien dicho documento no es preciso, respecto a la denominación de los salones, si lo es respecto de la presencia de algunos ministros y personal de Palacio de Gobierno al interior de los salones del Despacho Presidencial.

Según narró **Malpartida Guarniz**, en algún momento de las coordinaciones para la transmisión del mensaje a la nación, ingresaron el acusado Huerta Olivas y el ministro Bobbio Rosas, quienes estuvieron presentes al momento de la lectura del mensaje a la nación, así como el edecán del presidente y la acusada Chávez Chino. Este hecho, conforme quedó anotado previamente, ocurrió con autorización del acusado Castillo Terrones, toda vez que, recordemos, nadie ingresaba sin su autorización al despacho, según lo manifestó su edecán Matkovich Lazarte.

Estando a ello, se acreditó que una vez que, la periodista Malpartida Guarniz y el camarógrafo Pantoja Ochoa ingresaron al Despacho Presidencial, advirtieron que se trataba de una actividad relacionada con el presidente Castillo Terrones y en dicho contexto, el camarógrafo Pantoja Ochoa se avocó a la parte técnica, por lo cual, a través de Malpartida Guarniz consultó a la acusada Chávez Chino donde se iba a ubicar, quien recién en ese momento reveló que la actividad que se iba a desarrollar era un mensaje a la nación, lo cual, reiteró ante la consulta de la periodista, procediendo a iniciar las coordinaciones respectivas con su canal, las cuales fueron constantemente apresuradas por el acusado Castillo Terrones a través de la acusada en mención. Así, el edecán Matkovich Lazarte, siguiendo el protocolo, le colocó la banda presidencial al acusado Castillo Terrones, quien sacó unos papeles de un sobre o folder que ya tenía —no los recibió segundos antes como ocurrió con el documento sobre la defensa de la vacancia—, los cuales, revisó hasta que salió al aire. Este último hecho ocurrió en presencia de la periodista Malpartida Guarniz, el camarógrafo Pantoja Ochoa, el edecán Matkovich Lazarte, el ministro Bobbio Rosas, así como de los acusados Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas, quienes ingresaron al Despacho Presidencial con autorización del acusado Castillo Terrones.

7) Lectura del mensaje a la nación

Conforme ha quedado establecido, a las **11:28:57 horas**, el equipo de prensa conformado por Malpartida Guarniz y Pantoja Ochoa ingresó a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno. Las coordinaciones duraron entre seis a diez minutos; así, durante la lectura del mensaje a la nación, entre otros, estuvo presente el edecán Matkovich Lazarte, de quien se tiene que, según los

registros de la cámara n.º 39 que constan en el **acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 35)**, salió a las 11:39:19 y reingresó a las 11:39:48 horas, lo que permite inferir que alrededor de las 11:40, se llevó a cabo la lectura del mensaje a la nación.

Así, con la improvisada, pero inminente salida al aire del acusado Castillo Terrones, este dio lectura a un documento²²⁵-mensaje a la nación- con el siguiente contenido:

La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas identificados con intereses racistas y sociales en general han logrado crear el caos, con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional, llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana, la única agenda del congreso desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la república, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio; para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y los oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciante necesidades de la población más vulnerable no atendida en 200 años de vida republicana, pese a reiteradas invocaciones del ejecutivo al legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial, esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6% y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales promoviendo acciones como las siguientes: El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma de sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros que no han sido atendidos. El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas, el Congreso sin pruebas imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con absoluto libertinaje; sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha

²²⁵ Según el artículo 185 del CPP, son documentos los manuscritos, impresos, fotocopias, fax, disquetes, películas, fotografías, radiografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registro de sucesos, imágenes, voces y otros similares.

destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equilibrio de poderes, modificando la constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal, ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio de la democracia directa a través del referéndum. La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, es el mecanismo de control político del Congreso hacia el Ejecutivo, y correlativamente la cuestión de confianza es el mecanismo de control del Ejecutivo hacia el Legislativo, estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente; sin embargo, el congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral; es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el estado de derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos como el de sostener que el presidente se va fugar; no obstante a la pandemia de la Covid-19, y los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania que han determinado en el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3 %, el nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo del país, son los más bajos de la región; sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales no alineados con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social, los adversarios políticos más extremos en un acto inédito se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección, esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de Excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución, en un plazo no mayor de nueve meses a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley, se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente; se declara en reorganización el sistema nacional de justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Judicial y Tribunal Constitución, todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas, quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo Decreto Ley, la Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo a la delincuencia, la corrupción, y el narcotráfico a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas,

frente de defensa y todos los sectores sociales **a respaldar estas decisiones** que nos permitan enrumbar nuestro país hasta su desarrollo sin discriminación alguna, estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención América de los Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando, y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico, basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala, tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario; es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡VIVA EL PERÚ!”.

Así quedó registrado en el **DVD-R, que contiene imágenes y audio del discurso del expresidente José Pedro Castillo Terrones de 07/12/2022 (documental 16 del Tomo VI)** y, en el **acta fiscal de fuente abierta del 7 de diciembre de 2022 (documental 16 del Tomo VI)**, donde se extrae, de fuente abierta, el mensaje a la nación que emitió el acusado Castillo Terrones.

Respecto de su contenido, es preciso mencionar que el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, reconoce al presidente de la república con la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, entre otros funcionarios públicos. Esto implica que, el mensaje a la nación, a diferencia de cualquier otra proclama, por la condición de quien lo emite, tiene importancia política para todos los integrantes de una Nación, tan es así que se emplea para actos específicos, con fines previamente establecidos como es la comunicación de decisiones o situaciones relevantes para el país. En este último caso, nos referimos a la asunción del cargo, el informe anual de gestión que el 28 de julio de cada año efectúa cada mandatario o a las medidas sanitarias preventivas, como por ejemplo ocurrió en nuestro país, con motivo de la pandemia del Covid-19.

En el caso en concreto, las disposiciones que emitió el acusado Castillo Terrones, en el mensaje a la nación estaban destinadas a establecer un estado de excepción, disolver el congreso, gobernar mediante decretos ley, establecer un toque de queda, reorganizar el sistema nacional de justicia y disponer de la Policía Nacional para el combate de la delincuencia, la corrupción y el terrorismo. Esto refleja disposiciones explícitas de ruptura del orden constitucional vigente, desconociendo el pleno respeto a la separación de poderes, con el cual, se tuvo la intención de concentrar de forma arbitraria, los tres poderes del Estado en el Poder Ejecutivo, soslayando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Así, la instauración del estado de excepción y la imposición de un toque de queda, conforme lo dispone el artículo 137 de la Constitución, implicaba la eventual restricción o suspensión de derechos fundamentales como la libertad y seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de tránsito, pese a que su declaración estaba limitada para situaciones muy concretas (perturbación de la paz u orden interno, catástrofes o que afecten la vida de la Nación), y estaba sometido a un control político estricto, pues requiere el aval del Consejo de Ministros y el

conocimiento del Congreso; no obstante, dichas disposiciones, por su propia naturaleza, no guardan correlato con la alegación defensiva del citado acusado respecto a que responden al reclamo ciudadano.

De otro lado, si bien la disolución temporal del Congreso, desde la perspectiva de los acusados estaría justificada en las constantes dificultades que enfrentaba su gobierno, como fueron las dos mociones de vacancia previas, lo cierto es que, esta facultad contenida en la propia Constitución establece causales para su procedencia, así como limitaciones en la forma de ejecución, tan es así que la comisión permanente del congreso no podía ser disuelta.

Esto es así, porque estamos ante una herramienta de última ratio y de uso excepcional, con la finalidad de impedir que la disolución del Congreso sea empleada como un instrumento en manos del ejecutivo, alterando el equilibrio de poderes, propios de una democracia.

Asimismo, en el mensaje se indica que se gobernará mediante decretos ley, respecto a lo cual, el acusado señaló que actuó en base al reclamo ciudadano y que desde esa perspectiva, se justificaría su decisión; sin embargo, este tipo de decretos, son disposiciones sui generis dictadas por un poder de facto que tienen un origen y formalidad espurios (Exp 010-2002-AI/TC del 3 de enero de 2003, Caso Marcelino Tineo Silva, ítem IV) y teniendo en consideración que el artículo 45 de la Constitución, si bien señala que el poder emana del pueblo, también precisa que quienes lo ejercen, deben hacerlo conforme a la Constitución y las leyes, lo que permite inferir que lo que se pretendía era instaurar un poder de facto.

Respecto de la reorganización del Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, con esta medida queda claro que lo que se pretendía era una ruptura total del orden constitucional, con la concentración de los tres poderes del Estado, así como de los organismos constitucionalmente autónomos en el Poder Ejecutivo, con la consiguiente pérdida de su independencia y autonomía, respectivamente.

En consecuencia, teniendo en consideración que nuestro sistema democrático establece una forma de gobierno que se organiza bajo el principio de la separación de poderes, ha quedado acreditado que, con este mensaje a la nación, los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas, tuvieron la intención de concentrar de forma arbitraria, los tres poderes del Estado en el Poder Ejecutivo, soslayando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Ahora bien, teniendo en cuenta, que el entonces presidente de la república, era el funcionario con la más alta jerarquía en el servicio a la Nación, y como tal su despacho tenía toda una estructura administrativa que hacía posible su funcionamiento, corresponde examinar quién o quiénes habrían elaborado el citado mensaje a la nación.

Sobre el particular, es relevante señalar que, de acuerdo a la información ingresada al plenario, para la difusión de las actividades presidenciales al 7 de diciembre de 2022, existía en Palacio de Gobierno un módulo conformado por un equipo destacado de Canal 7 de I RTP con oficinas en dicha sede presidencial. Este equipo estaba integrado por un director de cámaras, un camarógrafo, un coordinador y un reportero. De acuerdo a las actividades que se iban a realizar, se preparaba un discurso o una nota de prensa, que era difundida a través de las

redes de los canales de comunicación institucional y que se validaba previamente por el jefe del Gabinete de Asesores Mendieta Gavirondo, como encargado de tomar la decisión final del contenido de los mensajes del Despacho Presidencial, así como su equipo de asesores. Así lo afirmó el secretario de comunicaciones de la jefatura de prensa de Palacio de Gobierno **Guerrero Castillo**, quien adicionalmente, mencionó que ese día, no elaboró el mensaje a la nación y nadie de su equipo estaba enterado de tal discurso.

En similar sentido, **Mendieta Gavirondo**, manifestó haber elaborado algunos de los discursos del presidente, mientras que, de otros se encargó el Centro de Comunicaciones, que además filtraba los mensajes que venían de otros sectores, como por ejemplo aquellos vinculados a actividades del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, de la Prefectura, del Ministerio de Comercio Exterior, entre otros. Entonces, algunos de los discursos eran verificados por su Despacho y otros no, que, por la premura del tiempo se los entregaban directamente al presidente. Respecto del mensaje que se dio lectura el 7 de diciembre, negó haberlo redactado, explicó que elaboró otro mensaje referido a la defensa de la vacancia presidencial, que debía exponer el acusado Castillo Terrones ante el Congreso aquel día, a las tres de la tarde. La elaboración del mensaje de defensa ante el Congreso, se inició el día anterior, posteriormente, el día 7 de diciembre lo que se hizo fue perfilar, ajustar y verificar la sintaxis del documento, precisando que este tenía **quince a dieciséis páginas**. Los testimonios de **Guerrero Castillo y Mendieta Gavirondo**, resultan verosímiles, porque el primero era el funcionario directamente encargado del tema de las comunicaciones de la jefatura de prensa, la información que brinda es detallada y da cuenta del procedimiento regular que se seguía para la emisión de los mensajes a la nación.

El segundo, era el jefe del Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno, quien tenía a cargo supervisar, validar las comunicaciones del presidente de la república y ha explicado que, incluso el documento de defensa respecto de la moción de vacancia a llevarse a cabo aquel día, fue supervisado y coordinado por el citado funcionario. No se ha ingresado información por parte de las defensas, respecto a que los citados tuvieran algún motivo para emitir una declaración contraria a la realidad o parcializada, por el contrario, eran funcionarios de confianza del acusado Castillo Terrones. Han contextualizado su relato, con detalles —espacio temporales—, han identificado la fuente de sus conocimientos y son coherentes desde la perspectiva lógica y cronológica, lo que nos permite concluir que en autos no existe información de que el mensaje leído el 7 de diciembre haya sido elaborado por Guerrero Castillo o por Mendieta Gavirondo, más aún si conforme ha indicado este último el documento de defensa ante el Congreso, tenía quince a dieciséis páginas a diferencia del documento que dio lectura el acusado Castillo Terrones.

También, es importante tener en cuenta el contenido del mensaje presidencial, particularmente las palabras utilizadas en el mensaje presidencial, como es de verse del **acta fiscal de fuente abierta de fecha 07.12.2022, en la que se transcribe el referido mensaje (Documental 1, folio 758 del tomo IV)**, documento que a su vez debe ser contrastado con el **acta fiscal del 8 de marzo de 2023 (Documental 8, folio 776 del tomo IV)**, en la cual se realiza un acopio de información extraída de fuente abierta- *la nota periodística del 9 de diciembre de 2022, emitida por el programa “24 horas”, transmitida por Panamericana Televisión y titulada “Pedro Castillo: el antes, durante y después del mensaje de cierre del*

Congreso"-, en dicha acta se realiza una recopilación de frases de los mensajes del acusado Torres Vásquez, en su calidad de expremier que guardarían similitud con las utilizadas en el mensaje a la nación, tales como: *“la prohibición de monopolios, oligopolios y posiciones dominantes”; la referencia a la prensa como “mercenaria, cínica y corrupta”; así como la indicación de que “el pueblo es el poder soberano”,* semejanzas que se pueden observar del siguiente cuadro comparativo:

FRASES CONTENIDAS EN EL MENSAJE A LA NACIÓN	FRASES VERTIDAS POR TORRES VÁSQUEZ (ACTA FISCAL 8 DE MARZO DE 2023)
<i>[...] La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante [...]</i>	<i>Se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes.</i>
<i>[...] en la prensa mercenaria, corrupta y cínica [...]</i>	<i>Una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta</i>
<i>[...] ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo [...]</i>	<i>Nadie puede limitar el poder soberano, que es el pueblo peruano como he dicho el poder soberano</i>

Al respecto, la defensa del acusado Torres Vásquez indicó que la expresión “una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta” corresponde al politólogo húngaro Joseph Pulitzer y no a su patrocinado. Asimismo, señaló que una de las primeras fuentes de la frase “la prensa mercenaria” es del expresidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, quien el 15 de febrero de 2022, alegó ante una noticia aparentemente falsa lo siguiente: “Esta prensa mercenaria debió de conocerse, y debemos de transparentar, saber cómo operan” (sic); también indicó que, el 23 de junio de 2021, en el programa “Ecos de Malleta”, el abogado Carlos Intriago Macías, citando a Pulitzer, mencionó: “Con el tiempo, una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica crea un público tan vil como ella misma”; y, a nivel nacional, el periodista Ricardo Belmont Cassinelli, en sus programas del 29 de abril de 2021 y del 16 de septiembre de 2022, transmitido a través de su cuenta de la red social Facebook, refirió que Joseph Pulitzer dijo: “Una prensa cínica, mercenaria, demagoga, con el tiempo, formará a un pueblo tan depravado como ella misma”.

Además, cuestionó que la aludida nota periodística, del 9 de diciembre de 2022, no ha sido sometida a una pericia lingüística o caligráfica; por tanto, no acreditaría en absoluto el delito de rebelión y, en concreto, se ha orientado a señalar que otras personas -autores- han utilizado públicamente dichas expresiones. Por su parte, el acusado Torres Vásquez al realizar su intervención, mencionó que en la precitada nota periodística del 9 de diciembre de 2022, se dice “nadie puede limitar el poder soberano del pueblo”, y conjeturó que cualquier persona que haya pasado por la universidad y estudiado los cursos de Introducción al Derecho y el curso de Derecho Constitucional, conoce que el poder del pueblo es soberano y que nadie lo puede limitar, conforme está establecido en el Perú desde la Constitución de 1812 y se ha repetido en todas las Constituciones, hasta la actual, de modo que todos los abogados conocen que el poder soberano no puede ser limitado.

En relación a ello, este Tribunal Supremo debe expresar que, en el caso, no se le está atribuyendo al acusado Torres Vásquez que sea el autor de tales frases, lo

que resulta relevante es que haya utilizado similares palabras en sus expresiones públicas, denotando parte de su línea de pensamiento y, de alguna manera, también la del gobierno de turno, lo que no resultó inocuo, si se tiene en cuenta que, era funcionario de confianza (Jefe del Gabinete de Asesores de la PCM), cercano al entorno presidencial, en su momento primer ministro y, éstas guardan estrecha similitud a las utilizadas en el mensaje a la nación emitido por Castillo Terrones, el 7 de diciembre de 2022.

Por otro lado, en relación al argumento referido a la pericia lingüística o caligráfica, la defensa no señaló por qué motivo era necesario practicarlas, más aún, si la pericia caligráfica está orientada a realizar una comparación de documentos manuscritos; pero en el caso, el acta fiscal del 8 de marzo de 2023, lo que hace es transcribir las expresiones vertidas por Torres Vásquez ante los medios públicos. Su prescindencia es notoria, en tanto, no se trata concretamente de documentos de carácter escrito, por lo que no resulta conducente e indispensable su realización.

Abona a lo anterior, el **acta fiscal de deslacrado y visualización de evidencia documental del 1 de septiembre de 2023 (Documental 29, folio 1018 del tomo IV del cuaderno de pruebas)**, en la que se perenniza la visualización de las muestras “08, 10, 12 y 17”, incautadas el 23 de marzo de 2023, de acuerdo al Acta de allanamiento, en el domicilio del acusado Aníbal Torres Vásquez, ubicado en la calle Roma N.º 371 – Urbanización San Felipe – Distrito de [REDACTED]. En la **muestra 10**, el acusado Aníbal Torres Vásquez deja constancia de que las inscripciones corresponderían a su hijo Marco Antonio Torres López, entre otros indica “*Reestructuración de la Fiscalía Suprema (CNM)*”. Adicionalmente, y en lo relevante, en esta acta se indica que la **muestra 10** es una hoja de papel color blanco con inscripción a manuscrito con tinta azul y lápiz y en la otra cara imágenes de un plano, contiene la anotación: “*Reestructuración de la Fiscalía Suprema (CNM)*” y la **muestra 17** está compuesta por diversos documentos, entre ellos los descritos como **proyectos de publicación denominados “Asamblea Constituyente” y “Porque una nueva constitución”**.

Del contenido del documento denominado “**Asamblea Constituyente**” (**Documental 29, folio 1069, Tomo IV del cuaderno de pruebas**), se verifican las siguientes expresiones: “*El Poder Constituyente radica en el pueblo, es el poder de poderes [...]*”, “*[...] la vigente favorece los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes [...]*”. Asimismo, en el documento denominado “**Porque una nueva constitución**” (**Documental 29, folio 1070, Tomo IV del cuaderno de pruebas**) se observa en el segundo párrafo, la mención a la necesidad de reformar el sistema de justicia (Poder Judicial), Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, concretamente se expresa:

[...] El sistema de justicia (Poder Judicial. Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional) es lento, caro y corrupto. Debe ser reformado de arriba abajo y sus miembros seleccionados con el fin de contar con magistrados y magistradas con la suficiente fortaleza moral e intelectual para combatir eficazmente a la delincuencia, especialmente a la corrupción y el narcotráfico, caiga quien caiga, así sea el presidente de la república. [...]

Adicionalmente, se destacan las expresiones: “[...] es el punto equidistante entre el neoliberalismo y la economía planificada desde el Estado y se rige por el principio que establece: “Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario [...]”. “[...] Los monopolios y oligopolios deben desaparecer en la nueva Constitución a fin de que rija verdaderamente una economía social de mercado (o economía popular) a fin de que la actividad económica se desarrolle verdaderamente en libre competencia [...]”, “[...] No conocen que los monopolios u oligopolios son los que se reparten el mercado, los que fijan los intereses bancarios, los que establecen los precios al consumidor (ahí tienen las clínicas y las farmacias que, con la pandemia están haciendo el negocio de su vida), los que se reparten las obras públicas [...]”.

Sobre el particular, la defensa del acusado Torres Vásquez, actuó en el plenario la pericia grafotécnica de parte realizada por el perito Vladimir Oscar Ortiz Suárez, quien al ser examinado informó que la muestra dubitada que analizó fue la copia de papel bond, tamaño A 4 registrada con el número 6340 de la carpeta fiscal N.º 383-2022, que viene a ser la **muestra 10** ya antes descrita. El perito explicó que el objeto de su pericia fue determinar si los textos manuscritos que obran el documento corresponden al puño escribiente del acusado Torres Vásquez, sus conclusiones fueron: 1. Que las imágenes signatrices de los textos manuscritos que se visualizan en la copia del documento dubitado, presentan características de proceder de tres diferentes puños escribientes. 2. Que no proceden del puño escribiente del ciudadano Aníbal Torres Vásquez. En cuanto a las apreciaciones técnicas precisó: 1. Las conclusiones del informe pericial se realizan con las reservas del caso, al no haberse contado con el documento original dubitado para realizar el examen técnico comparativo. Y 4. Para realizar la ratificación pericial, es necesario tener a la vista el documento dubitado original.

Respecto a tal pericia debemos indicar, que no ha sido concluyente, pues el perito expresó que era necesario tener a la vista el documento dubitado original, asimismo, dicho examen se ha evaluado **un solo documento (Muestra 10)**, denominado “Reestructuración de la Fiscalía Suprema (CNM)”, de los varios documentos incautados en el domicilio del acusado Torres Vásquez, a ello se suma que el referido acusado dejó constancia de que ese documento habría sido escrito por su hijo Marco Antonio Torres, lo que explicaría, de algún modo, la conclusión de la pericia, por lo demás dicho documento no es relevante, porque como se reitera, incide en uno solo de los documentos incautados, mientras que las similitudes de frases se centran en otros documentos que formaban parte de la **muestra 17**, particularmente los **proyectos de publicación denominados “Asamblea Constituyente” y “Porque una nueva Constitución”**, como se ha explicitado, cabe precisar que, respecto de la autoría de los documentos incautados en la vivienda del acusado Torres Vásquez, en la sesión de audiencia del día 30 de octubre de 2025, se le puso a la vista uno de los documentos incautados y consignados dentro de la **Muestra 17** — Croquis “la cápsula”, respecto al cual no puso en duda que fue incautado en su domicilio e incluso reconoció que su persona lo mandó elaborar, lo que una vez más vincula a tales documentos incautados con el acusado Torres Vásquez.

Asimismo, destacamos que la defensa del acusado Torres Vásquez en la trigésima quinta sesión de juicio oral del 17 de junio de 2025 señaló que el artículo “Asamblea constituyente” fue publicado el 5 de mayo de 2021 en la cuenta personal del acusado Torres Vásquez y luego fue republicado en la revista LP, que se trataba de una opinión personal, la misma que se dio casi un año antes del

mensaje a la nación; por lo que, cualquier persona pudo haberlo descargado de las redes sociales, ya que es de acceso público y pudo haber sido utilizado en el mensaje a la nación, además, destacó que el acusado Torres Vásquez, es un jurista de amplia trayectoria que mantiene respeto en el ámbito académico y entre las personas, por lo que, cuando escribió la “Asamblea constituyente” o “Por una nueva constitución”, simplemente manifestó su libertad de expresión, su opinión, la que materializó en sus artículos. En similar sentido, el propio acusado Torres Vásquez, señaló que era partidario de la asamblea constituyente y que, por ello, consideraba que estaba siendo perseguido políticamente en este proceso judicial, por sus ideas, que en parte eran científicas y políticas, ya que el derecho no es ajeno a la política; a partir de lo cual se colige un reconocimiento de la autoría de los proyectos de publicación en cuestión.

En efecto, en el **acta fiscal de fuente abierta**, del 7 de diciembre de 2022 (**Documental 1, folio 758 del Tomo IV del cuaderno de pruebas**), se transcribe el mensaje a la nación que emitió el entonces presidente de la república José Pedro Castillo Terrones, así como del DVD-R que contiene imágenes y audios del mensaje a la nación (**Documental 16, folio 1805 del tomo VI del cuaderno de pruebas**). Del tenor del primer documento se destacan frases similares a las existentes en los documentos incautados en el domicilio del acusado Torres Vásquez, particularmente los proyectos de publicación denominados “**Asamblea Constituyente**” y “**Porque una nueva constitución**”, como se observa del cuadro comparativo siguiente:

FRASES	FRASES MENSAJE A LA NACIÓN	FRASES DOCUMENTO DENOMINADO “ASAMBLEA CONSTITUYENTE”	FRASES DOCUMENTO DENOMINADO “PORQUE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN”
PODER DEL PUEBLO	[...] Ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio de la democracia directa a través del referéndum. [...]	[...] El poder constituyente radica en el pueblo, es el poder de poderes [...]	
MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS	[...] Para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y los oligopolios, no es posible que un campesino gobierne	[...] La vigente favorece a los monopolios, las oligopolios, las posiciones dominantes [...]	[...] Los monopolios y oligopolios deben desaparecer en la nueva constitución a fin de que rija verdaderamente una economía social de mercado (o

	al país [...] [...] Esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial (...), ha impedido acortar las enormes brechas sociales promoviendo acciones como las siguientes: El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional". [...] [...] "la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica. [...] [...] un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución [...] [...] se respetará escrupulosamente el modelo económico, basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala, tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario [...] [...] Se respeta y garantiza la		economía popular) [...] [...] No conocen que los monopolios u oligopolios son lo que se reparten el mercado, lo que fijan los intereses bancarios [...]
--	--	--	---

	<i>propiedad, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante [...]</i>		
REORGANIZACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA	<i>[...] Se declara la reorganización del sistema nacional de justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional [...]</i>		<i>[...] El sistema de justicia (Poder judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional) es lento, caro y corrupto. Debe ser reformado de arriba abajo y sus miembros seleccionados con el fin de contar con magistrados y magistradas con la suficiente fortaleza moral e intelectual para combatir eficazmente a la delincuencia, especialmente a la corrupción y el narcotráfico, caiga quien caiga, así sea el presidente de la república.</i>

Sobre este tema, el Tribunal reitera que, no se pretende cuestionar, menos vulnerar la libertad de expresión y pensamiento, que son derechos fundamentales de toda persona, según el numeral 4 del artículo 2º de la Constitución, y por ello mismo, principios del ejercicio de la democracia. De lo que se trata, en el caso, es que, objetivamente dos documentos incautados en el domicilio del acusado Torres

Vásquez, cuya autoría ha reconocido y que reflejan su línea de opinión política expresada públicamente, contienen frases o expresiones que guardan estrecha relación con las consignadas en el mensaje a la nación emitido por el acusado Castillo Terrones, en tal sentido, constituyen indicios que vinculan al acusado Torres Vásquez con el citado mensaje.

A ello se suma que, en el orden de ideas anotado en “Creación del mensaje a la nación y reunión nocturna”, ha quedado establecido que el archivo “MENSAJE.docx” fue creado a las 22:52:52 del 6 de diciembre de 2022, mientras se encontraban reunidos en Palacio de Gobierno los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, según los registros de la cámara 55 del salón Dorado.

Estando lo antes expuesto, advertimos que la lectura del mensaje a la nación, inició alrededor de las 11:40 horas de la mañana. Este mensaje, incluyó frases similares o semejantes a las expresadas por el acusado Torres Vásquez, tanto en la prensa, como en sus anotaciones y proyectos de documentos a publicarse que fueron incautados al interior de su domicilio, lo que constituye indicio de coparticipación, así como un indicador semiótico connotativo que constituye un indicio de tono²²⁶, respecto de la redacción del mensaje a la nación.

Siendo ello así y teniendo en consideración que el archivo “MENSAJE.docx”, fue creado durante la reunión que sostuvieron el 6 de diciembre de 2022, los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, así como las horas inusuales en las que se accedió a él, la vinculación con la línea de pensamiento de uno de los coacusados expresada en medios de comunicación y, que en este se trazó la línea o proyecto común, separado del apoyo que pudiera haberle brindado otros asesores o los propios ministros de Estado, en consecuencia, más allá de no conocerse el contenido del archivo, existen indicios cualificados, cuya relevancia estriba en su capacidad de interrelación, concordancia y convergencia²²⁷, en base a las reglas de la lógica, que permiten inferir que este archivo “MENSAJE.docx”, se corresponde con el mensaje a la nación que el acusado Castillo Terrones dio lectura.

V. DÍA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022: REACCIONES ANTE EL MENSAJE A LA NACIÓN

1) De los acusados y salida de periodistas de Palacio de Gobierno

Preliminarmente, es preciso señalar que, del **acta fiscal de visualización de archivo de video completo y sin edición del mensaje a la nación del expresidente José Pedro Castillo Terrones del 7 de diciembre de 2022, realizado el 21 de febrero de 2023 (Documental 11, folio 793, Tomo IV del cuaderno de pruebas)**, se dejó constancia de que, al minuto 00:07:29, el acusado Castillo Terrones empezó la lectura del mensaje a la nación, el mismo que concluyó a las 00:17:23, siendo así, tuvo una duración aproximada de diez minutos y, en ese sentido, habiendo quedado establecido que inició alrededor de las 11:40 horas, este finalizó cerca de las 11:50 horas.

²²⁶ Cfr. MUÑOZ SABATÉ, L. (2020). La prueba por indicios en el proceso judicial. La Ley – Wolters Kluwer, p. 317.

²²⁷ Recurso de Nulidad N.º 1912-2005. Sala Penal Permanente. Considerando cuarto.

En este punto corresponde recordar que, según el presidente del IRTP **Fernando Aliaga Alejos**, cuando fue informado por el Gerente de Prensa Roberto Wong Arica, de que no logró ingresar porque llegó tarde y que se quedó en prevención, en respuesta, le indicó que espere a la periodista y camarógrafo que habían ingresado, contexto en el cual, se quedó en prevención.

Mientras Wong se encontraba esperándolos, al interior del Despacho Presidencial, según el camarógrafo **Antonio Pantoja Ochoa**, una vez que acabó el mensaje a la nación, ya no grabó nada más, debido a que apagó todas sus cosas y se retiró inmediatamente del lugar. Según detalló, se fue solo y lo siguió la acusada Chávez Chino, quien una vez que se encontraron en el salón Dorado, le preguntó por su compañera, dándose cuenta que ella aún no había salido y, justo en ese momento lo hizo, procediendo a retirarse los tres de forma conjunta.

Por su parte, la periodista **Malpartida Guarniz** de forma más minuciosa narró que, tras la emisión del mensaje a la nación, se quedó mirando, quería alistar sus cosas e irse, siendo en ese momento que su compañero Pantoja Ochoa, le dijo: “vámonos” o algo como “pequeña, vámonos”, luego de lo cual, él coge su cámara, su trípode y se va, mientras ella tuvo que ir a recoger su mochila que estaba cerca de los ministros. Según describió, aunque quizá fueron momentos difíciles y estaba un poco impactada, estuvo allí, en calidad de periodista, por lo que tenía que centrarse en lo que estaba ocurriendo, se tomó el tiempo de parar y observar qué sucedía y quienes estaban a su alrededor, motivo por el cual, tomó la foto del acusado Castillo Terrones, el acusado Torres Vásquez a su mano derecha, el edecán, la acusada Chávez Chino a su costado y los dos ministros (Huerta Olivos y Bobbio Rosas) al otro lado, donde había dejado su mochila, precisando que los había visto claramente y no sabía si habían más personas atrás de ella, porque la puerta de ingreso estaba justo detrás suyo. Narró que, por unos segundos, el acusado Castillo Terrones abrazó a Torres Vásquez o se abrazan entre ellos; luego, también con la acusada Chávez Chino que se había acercado a dónde estaban ellos. Refirió que, cuando se terminaron de **abrazar**, Castillo Terrones y Torres Vásquez se acercan a los ministros Bobbio Rosas y el acusado Huerta Olivas a conversar, pero no escuchó bien, sino solo algunas cosas que describió como “muy a la volada” (sic), porque ya estaban de salida. Además, detalló que, debido a que había colocado su mochila cerca de donde estuvieron los ministros Bobbio Rosas y Huerta Olivas, necesariamente tuvo que acercarse a ese lado, donde ya estaban los acusados Castillo Terrones y Torres Vásquez.

En ese momento, según relató, escuchó que el de seguridad del Estado le dijo al acusado Castillo Terrones: “**señor Castillo, le devuelvo su celular al ministro**” (sic), desconociendo qué ministro y qué teléfono era, viendo solo que conversaban; luego, cuando ya estaban casi frente a frente, tuvo que despedirse y le dijo “gracias presidente, hasta luego”, y el presidente le dijo: “déjame tu número”, lo cual, la hizo demorar porque tuvo que ir a la otra esquina de la mesa, para que el efectivo de seguridad del Estado apunte su número de teléfono en un post-it de color rosado, luego de lo cual, su persona salió y alcanzó a su compañero, quien ya había salido con la acusada Chávez Chino para luego ser conducidos por la acusada Chávez Chino a la salida.

De otro lado, agregó que, en su primera declaración trató de ser lo más precisa posible y de repente se excedió con los calificativos al acusado Torres Vásquez, respecto a que estaba muy serio: “estaba como una piedra”, y que el acusado

Huerta Olivas estaba pálido, **precisando que este último solo estaba parado al lado del ministro Bobbio Rosas, serio y hasta cierto punto también sorprendido**. Así, tras recoger sus cosas y despedirse de los presentes, se fueron; su camarógrafo primero, la premier después y ella los alcanzó, siendo conducidos por la acusada Chávez Chino a la salida.

Lo señalado por la periodista Malpartida Guarniz, guarda relación con lo consignado en el **Acta Fiscal de visualización de archivo de video completo y sin edición del mensaje a la nación del expresidente José Pedro Castillo Terrones del 7 de diciembre de 2022, realizada el 21 de febrero de 2023 (Documental 11, folio 793, Tomo IV del cuaderno de pruebas)**, mediante la cual se dejó constancia de que, al minuto 00:17:09: El expresidente José Pedro Castillo Terrones concluye con el discurso de disolución del Congreso; y, seguidamente, al minuto 00:17:23: El expresidente José Pedro Castillo Terrones se levanta del sillón y camina hacia su lado izquierdo. Asimismo, luego de la última imagen, se pueden escuchar conversaciones, aparentemente serían las voces del expresidente José Pedro Castillo Terrones, la expremier Betssy Chávez Chino, el exasesor Aníbal Torres Vásquez o los exministros Emilio Gustavo Bobbio Rosas y Willy Huerta Olivas u otra persona presente. Asimismo, se puede escuchar que desde el minuto 17:25 a 17:36 sonidos de palmadas, muy parecido a abrazos, hasta en dos oportunidades".

Además, lo referido por la periodista y camarógrafo, tiene correlato con el **acta fiscal de visualización de registros filmicos del CCTV - Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (documental 32)**, donde se plasman imágenes del video captado por la cámara de videovigilancia n.º 55 del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Palacio de Gobierno que enfoca al salón Dorado, donde se visualizó lo siguiente:

52:53:04 (11:53:04 horas del 07.12.2022): Se observa a la ex premier Betssy Chávez Chino saliendo del Despacho Presidencial.

52:53:07 (11:53:07 horas del 07.12.2022): Se observa al camarógrafo salir del despacho presidencial mientras la ex premier Betssy Chávez Chino permanece en la puerta del mismo.

52:53:09 (11:53:09 horas del 07.12.2022): Se observa al camarógrafo voltear a ver hacia atrás, como esperando la salida de la periodista Malpartida Guarniz, y la ex premier Betssy Chávez Chino permanece en la puerta del Despacho Presidencial.

52:53:30 (11:53:30 horas del 07.12.2022): La periodista Cintya Malpartida Guarniz sale del despacho Presidencial, y la ex premier Betssy Chávez Chino la acompaña. También se observa que más adelante va el camarógrafo.

52:53:33 (11:53:33 horas del 07.12.2022): Mientras sales por el salón Dorado se puede advertir que la ex premier Betssy Chávez Chino conversa con la periodista Cintya Malpartida Guarniz.

52:53:35 (11:53:35 horas del 07.12.2022): La ex premier Betssy Chávez Chino sale del salón Dorado conversando con la periodista Cintya Malpartida Guarniz.

52:53:41 (11:53:41 horas del 07.12.2022): Se ve a un edecán saliendo del Despacho Presidencial y saludar a otros efectivos uniformados que están en el salón Dorado.

52:58:10 (11:58:10 horas del 07.12.2022): La ex premier Betssy Chávez Chino regresa al salón Dorado acompañada de tres personas (uno de ellos sería el congresista Luis Roberto Kamiche Morante). En el camino Chávez Chino saluda con la mano a una persona que sería el Director General de la Oficina de Protocolo Arturo Javier Arciniega Calderón.

52:58:17 (11:58:17 horas del 07.12.2022): La ex premier Betssy Chávez Chino junto a las tres personas con las que llegó al salón Dorado (uno de ellos sería el congresista Luis Roberto Kamiche Morante) ingresan al Despacho Presidencial.

52:59:58 (11:59:58 horas del 07.12.2022): Las otras dos personas que llegaron junto a la ex premier Chávez Chino salen del Despacho Presidencial.

52:59:59 (11:59:59 horas del 07.12.2022): Concluye la visualización del video.

En el acta en cuestión, se observa, concretamente, la salida de la acusada Chávez Chino, seguida del camarógrafo Pantoja Ochoa y, un poco después de la periodista Malpartida Guarniz.

Ahora bien, vinculado a este momento, inmediatamente después del mensaje a la nación, el testigo **Bobbio Rosas** negó haber visto que después de la lectura del mensaje el acusado Torres Vásquez se abrazó con el acusado Castillo Terrones y esta afirmación no se condice con lo relatado por la periodista, no debemos perder de vista que aquel ha narrado hechos que no se condicen con lo acreditado en el presente juzgamiento, como ocurrió con el cese del comandante general del Ejército, en cambio, la testigo estuvo dentro del Despacho Presidencial antes, durante y momentos después del mensaje presidencial, narrando de forma coherente y minuciosa sobre lo acontecido al interior del mismo. Así, respecto a que escuchó al personal de seguridad del Estado que le preguntó al expresidente si le devolvía su teléfono a un ministro, desconociendo a qué ministro y qué teléfono era, así como describiendo que solo vio que conversaban, en el apartado “b. Llamada del ministro del Interior al Jefe de la Región Policial [REDACTED]” se detallará ampliamente al respecto.

De otra parte, el acusado **Huerta Olivas** en la cuadragésima sesión de juicio oral del 18 de julio de 2025, durante la actuación del **acta Fiscal de fecha 24 de noviembre de 2023 (documental 17 del Tomo VI del Cuaderno de Pruebas)**, explicó ante el plenario que el acusado Castillo Terrones después del mensaje a la nación, primero habló con Chávez Chino y Torres Vásquez; luego, llamó al ministro de Defensa Bobbio Rosas, a quien le pidió un documento que aquel entregó y Castillo Terrones firmó, precisando que después, volteó a decir “por favor ministro, que refuercen la seguridad en la casa de mis padres, de Chávez Chino y Torres Vásquez”. En similar sentido, en su declaración en la septuagésima sexta sesión del 31 de octubre de 2025 reiteró que tras la emisión del mensaje a la nación, vio que los acusados Chávez Chino y Torres Vásquez, se acercaron y conversaron; luego, se apartaron y el acusado Castillo Terrones se dirigió al ministro Bobbio Rosas y le dijo: “¿Me trajo el documento?”, a lo cual, Bobbio Rosas respondió: “Sí, señor presidente”, acercándose con un folder que puso encima de su escritorio, el cual le abrió y, luego, el acusado Castillo Terrones lo leyó y firmó, devolviéndoselo al ministro Bobbio Rosas, quien se volvió a ubicar de nuevo a su lado derecho. En ese momento, fue cuando el acusado Castillo Terrones le dijo: “Ministro, por favor,

que refuerce en la casa la seguridad de mis padres, de la doctora Betssy Chávez y Aníbal Torres”, por lo que procedió a llamar a Lozada Morales, conforme se desarrollará más adelante.

Un detalle del relato del acusado **Huerta Olivas** es que Bobbio Rosas, entonces ministro de Defensa, le entregó un documento al acusado Castillo Terrones, el mismo que firmó. El documento en cuestión, de acuerdo a lo expuesto por Bobbio Rosas ante el plenario, se trató de las resoluciones de la renuncia de Córdova Aleman y el nombramiento de Ojeda Parra. Ello es así, por cuanto, según manifestó **Bobbio Rosas**, el presidente ya había aceptado la renuncia de Córdova y también ya había aceptado que siga Ojeda, entonces regresó a Palacio de Gobierno, porque ya había hecho las resoluciones para que él las firme, lo cual realizó.

Por último, en relación a este momento, el acusado **Torres Vásquez** en su declaración, en la septuagésima quinta sesión de juicio oral del 30 de octubre de 2025, señaló que al término del mensaje a la nación se alarmó porque le sonaba a un golpe de Estado, por lo que se acercó al acusado Castillo Terrones y le dijo: “¿Y has coordinado con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional?”, ante lo cual, le respondió: “No se preocupe, doctor”, luego de lo cual, al instante, ha regresado y hablado el con Huerta para decirle si iban a intervenir el Congreso, a lo cual, aquel le manifestó que no sabía nada y luego, se dirigió al ministro Bobbio Rosas para preguntarle si iban a salir las Fuerzas Armadas y aquel le respondió: “A mí no me han dicho nada”; todo lo cual, lo realizó para verificar si realmente era un golpe de Estado, destacando que no había militares, otros miembros de las fuerzas armadas o Policía Nacional que estén armados. Luego, ingresó Alejandro Salas y Roberto Sánchez, a quienes según refirió, saludó con la mano, sin entablar ninguna conversación, porque también estuvo un poco indignado con ellos, explicando que un discurso así, se tenía que dar con el acuerdo del Consejo de Ministros, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución que se refiere al estado de excepción; y, en dicho contexto, entró a la sala de embajadores, donde también llegó el acusado Castillo Terrones y le dijo: “Doctor, vienen por mi familia, la llevo a la Embajada de México” y, lo único que hizo fue decirle: “Te acompaño”.

De otro lado, según refirió, **Malpartida Guarniz** cuando estaba saliendo le preguntó a la acusada Chávez: “¿qué viene ahora?”, ante lo cual, cree que lo primero que aquella le dijo fue que se va a convocar a elecciones, que había que reestructurar el Estado, que era necesario y que no se podía seguir gobernando de esa manera. Luego, cuando ya estaban un poco más allá, insistió en el tema de las elecciones y le preguntó si van a ser elecciones generales, a lo cual, la acusada no le respondió con claridad y le preguntó: “¿cuándo?”, a lo que le respondió: “ahora tengo que sacar el decreto supremo”. Además, describió que cuando salieron por PCM, se encontraron con Roberto, a quien le preguntaron por la entrevista que se les había dicho y, ella les dijo que: “después, porque ahorita tengo que sacar el decreto supremo”. Ante ello, Pantoja Ochoa y su persona salieron de la PCM, y retornaron a sus labores normales.

Asimismo, **Pantoja Ochoa** agregó que, en el trayecto de regreso, estuvo un poco lejos de la acusada Chávez Chino que se encontraba con la periodista Malpartida Guarniz, aproximadamente a un metro y medio o dos metros. También, mencionó que cuando salía de la PCM vio al Gerente de Prensa Wong Arica, quien, al verlos, les dijo: “Buen trabajo” y se retiró conjuntamente con ellos.

El Jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM **Puelles Cárdenas**, indicó que después del mensaje a la nación, bajó de su oficina – porque había subido nuevamente a la misma, después de enterarse que el personal de prensa había ingresado – y observó que, por la puerta de ingreso que conecta internamente la PCM con las oficinas de la Presidencia de la República, retornaban la premier Chávez Chino junto con su edecán y el personal de prensa, luego, se acercaron hasta la entrada de ese camino y ella los despidió, encontrándose con Wong Arica, con quien conversó y, luego, ella regresó hacia Presidencia; además, seguidamente, el personal de prensa del IRTP – en esta ocasión ya tres –, se acercó hacia la puerta de salida que es una mampara que da hacia la calle, y se retiró.

Por su parte, **Wong Arica** corroboró que, después de la emisión del mensaje a la nación, vio salir de forma inmediata a su personal, observando a Malpartida Guarniz muy nerviosa, al igual que al camarógrafo Pantoja Ochoa, quienes fueron acompañados por la acusada Chávez Chino a la salida. Detalló que la acusada le agradeció por la transmisión y al consultarle si les podía dar una declaración respecto a lo que había ocurrido, aquella le indicó que no, porque iba a firmar un decreto supremo o algo así, luego de lo cual procedieron a retirarse.

Sobre el particular, si bien es cierto que el testigo fue cuestionado ante el plenario por haber señalado en su declaración previa, que indicó que no se comunicó con la acusada Chávez Chino, ello no debe ser entendido como que no intercambiaron palabras a la salida de su personal, porque el propio testigo aclaró que quizá no entendió muy bien al fiscal en ese momento, ya que no sabía si se refería a si habló con ella por teléfono para coordinar algo, pero si hubo una comunicación breve en la que su persona le pidió una entrevista y ahí estaban Malpartida Guarniz, así como Pantoja Ochoa.

El retiro de la periodista Malpartida Guarniz, el camarógrafo Pantoja Ochoa y el Gerente de Prensa Wong Arica, tiene correlato con el **oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023 (documental 31)**, a través del cual se remiten copias fedateadas de los cuadernos de registro manual de entrada y salida a las instalaciones de la PCM, respecto al acceso denominado ‘Carabaya’, donde se advirtió que el 7 de diciembre de 2022, se registró lo siguiente: “11:49 Se hace presente el Sr. Wong Arica Roberto DNI 09942231; de IRTP R=11:55” y “Nota: Ingresaron periodistas IRTP: Pantoja Ochoa Antonio, DNI 09923122; Malpartida Guarniz Isabel, DNI 44548608 (11:00 – 11:55)” que permiten advertir que los mencionados se retiraron a las 11:55 horas de la mañana.

Estando a lo expuesto, queda claro que la emisión del mensaje a la nación culminó alrededor de las 11:50 horas de la mañana y después de ello, el acusado Castillo Terrones fue al encuentro de su coacusado Torres Vásquez y ambos se abrazaron, seguidamente, también se abrazó con la acusada Chávez Chino, quien fue a su encuentro, en señal de aprobación de dicho mensaje. Sobre este punto, es preciso aclarar que en las circunstancias concomitantes del requerimiento de acusación fiscal se postuló que los acusados mencionados se saludaron dándose la mano en clara manifestación de su participación, aceptación y conformidad con el acuerdo y la decisión que tuvieron para subvertir el orden constitucional; no obstante, en la imputación específica de los acusados Castillo Terrones y Chávez Chino, se señaló que Chávez Chino y Torres Vásquez se abrazaron; siendo así, contrastadas

ambas circunstancias con la prueba actuada, se acreditó que se trató de un abrazo, el mismo que permite inferir una situación de anuencia a la emisión del mensaje a la nación.

Asimismo, luego de ello, los acusados Castillo Terrones y Torres Vásquez, se acercaron al acusado Huerta Olivas y al exministro Bobbio Rosas para conversar con ellos, momento que coincide con la salida de Malpartida Guarniz y Pantoja Ochoa del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, conjuntamente con la acusada Chávez Chino. En dicho momento, el acusado Castillo Terrones solicitó a Bobbio Rosas las resoluciones de la renuncia de Córdova Aleman y el nombramiento de Ojeda Parra, como nuevo comandante general del Ejército, las cuales leyó y firmó para luego, devolvérselas al ministro Bobbio Rosas, resoluciones que dado el desenlace de los acontecimientos no llegaron a efectivizarse; después de lo cual, también procedió a solicitarle al acusado Huerta Olivas que refuerce la seguridad en la casa de sus padres y en la de sus coacusados Chávez Chino y Torres Vásquez.

2) En los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Comando Conjunto

El Jefe del Comando Conjunto, Gómez de la Torre Aranibar, y los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas, como son: Artadi Saletti de la Fuerza Aérea, Alcalá Luna de la Marina y Córdova Aleman del Ejército; narraron que, tras haber llevado a cabo la exposición de sus institutos en el Ministerio de Defensa (en el caso de Córdova, luego de haber concurrido a Palacio de Gobierno), retornaron a sus respectivas dependencias, donde tomaron conocimiento del mensaje a la nación por la señal televisiva, observando al acusado Castillo Terrones con un papel en sus manos. Además, fueron persistentes en señalar que, el acusado Castillo Terrones, ni ningún ministro o asesor de la PCM se comunicó con ellos antes, durante o después de la emisión del mensaje a la nación para solicitarles que las Fuerzas Armadas le brinden apoyo.

Sobre el particular, Gómez De La Torre Aranibar señaló que percibió que, en el mensaje emitido por Castillo Terrones, había varios puntos, como cerrar el Congreso de la República, que no eran disposiciones normales ni legales, lo cual, sumado a otras medidas que contenía el documento, lo llevaron a asumir que se estaba quebrando el orden constitucional claramente establecido; empero, negó que Castillo Terrones, en su calidad de presidente de la república, le haya requerido que, como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cierre el Congreso de la República. Ahora bien, debe resaltarse que, aunque Gómez De La Torre Aranibar negó que el acusado Castillo Terrones le haya pedido que, como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cierre el Congreso de la República; por otro lado, Alcalá Luna consideró que la orden de disolver el Congreso estaba en el mensaje a la nación.

A su turno, Artadi Saletti expresó que por jerarquía el ministro de Defensa Bobbio Rosas daba las órdenes directas de acuerdo a la normativa existente, aclarando que ante cualquier situación, sea cual fuese, que atente contra el orden interno o externo del país, se deben cumplir procedimientos que se van plasmando en disposiciones y directivas, esto es, si hay alguna orden específica a las Fuerzas Armadas, tiene que existir antes un decreto supremo para que, luego puedan

derivarse hasta que lleguen a los niveles inferiores, como las órdenes de cumplimiento de las misiones, las cuales, en ese momento, no existían; por el contrario, estimó que se trató simplemente de la lectura de unas disposiciones verbales, que ameritaban tener una reunión de coordinación, para determinar cuáles eran las consecuencias y las acciones a seguir, ya que no tenían nada dispuesto en forma escrita.

Respecto a todo lo expuesto, recordemos que en horas de la mañana del 7 de diciembre de 2022, Córdova Aleman ya había puesto a disposición su cargo de comandante general del Ejército e incluso ya se conocía que Ojeada Parra iba a ser nombrado como su sucesor, así lo refirió el entonces ministro de Defensa, Bobbio Rosas, quien detalló que, minutos antes de la lectura del mensaje a la nación, había concurrido a Palacio de Gobierno, llevando las resoluciones de renuncia de Córdova Aleman y el nombramiento de Ojeda Parra, lo que permite inferir que las disposiciones y protocolos que debían cumplirse, en los hechos, no tenían mucha incidencia.

Así, **Gómez de la Torre Aranibar** indicó que una vez que terminó el mensaje, se comunicó con los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas, así como con el comandante general encargado de la Policía Nacional, convocándolos a la sede del Comando Conjunto ubicada en CORPAC con la avenida Arequipa. Según señaló, también dispuso que se refuerce la seguridad de su instituto; que el jefe del Estado Mayor formule un proyecto de comunicado y proyectos de cartas para dirigir a diferentes entidades como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, entre otros; así como, que se convoque a los comandos operacionales para una videoconferencia con los comandos generales. Esto fue corroborado por los generales de las fuerzas armadas **Artadi Saletti**, **Alcalá Luna** y **Córdova Aleman**, así como por el comandante general de la Policía Nacional **Álvarez Moreno** en su declaración ante el plenario, siendo este último quien ante dicha comunicación procedió a informarle al comandante Alfaro Alvarado.

Artadi Saletti y **Alcalá Luna** corroboraron que el comunicado lo confeccionó el jefe del Comando Conjunto con su equipo de asesores y administrativos; luego de lo cual, lo leyeron, dando su conformidad. Según precisó **Artadi Saletti**, la participación de los miembros del Comando Conjunto fue simplemente formular ese comunicado y posteriormente ver cuál era la situación nacional en ese momento.

Según detalló **Alcalá Luna**, cuando llegó, estaba el general Gómez de la Torre Aranibar con su equipo, el general Artadi Saletti, el general de la Policía Nacional Álvarez Moreno y al parecer, también el general Mejía; además, ya habían previamente discutido y se tomó la decisión de emitir un comunicado en el que se expresaba su posición en contra de la medida de disolución del Congreso, porque se estaba violando el artículo 134 de la Constitución. En relación a ello, **Artadi Saletti**, refirió que la postura que se tomó a nivel de las Fuerzas Armadas con todos los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto, así como la Policía Nacional, fue de respeto irrestricto a las disposiciones democráticas que están descritas en la Constitución y la emisión del comunicado, tuvo por objetivo determinar la posición de las Fuerzas Armadas con respecto a la constitucionalidad que ordena la Carta Magna.

En relación con el contenido, de acuerdo a lo expresado por **Gómez de la Torre Aranibar**, el comunicado se refería al orden constitucional, que el mensaje era contrario a este y señaló que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional eran respetuosas de dicho ordenamiento; luego, llamó a la calma a la población, y terminaron con una frase que siempre expresan: “Unidos, firmes y dignos, siempre”.

Según **Gómez de la Torre Aranibar**, el comunicado fue emitido alrededor de las 12:30 horas; en ese momento, según detalló **Alcalá Luna**, el mensaje solo fue firmado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante encargado de la Policía Nacional, porque no llegaba el general Córdova Aleman y ya después, como un acto protocolar, para que conste un registro, han firmado; pero lo que se publicó en ese momento tenía solo dos firmas; sin embargo, estuvo completamente de acuerdo con lo que señalaba ese comunicado.

La publicación del comunicado se corrobora con el **acta fiscal del 7 de diciembre de 2022 (Documental 2, folio 761 del Tomo IV y documental 1, del Tomo V del cuaderno de pruebas)**, donde se extrae, de fuente abierta, el Comunicado Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú N.º 001-2022-CCFFAA-PNP, publicado en la cuenta Twitter del CCFFAA, donde indicaron lo siguiente: *“El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 134° de la Constitución Política, establece que el Presidente de la república está facultado para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y confinar en las instituciones del Estado legalmente establecidas. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú nos mantenemos: UNIDOS FIRMES Y DIGNOS SIEMPRE”*.

Agregó **Córdova Aleman** que, después de la publicación del comunicado, el Jefe del Comando Conjunto dio las disposiciones a los comandantes de los comandos operacionales de las Fuerzas Armadas; a mayor abundamiento, **Gómez de la Torre Aranibar** señaló que, subieron al puesto de comando, se enlazaron con todos los comandos operacionales que son los órganos de línea del Comando Conjunto a nivel nacional y decidieron evaluar la situación.

En la línea de lo expuesto, se observa que, respecto de las medidas dispuestas en el mensaje a la nación, los comandantes de los institutos armados tuvieron una percepción distinta; así, Gómez De La Torre consideró que no hubo una orden de cerrar el congreso; empero, Alcalá Luna estimó que esa orden sí se expresó en el mensaje a la nación. En cambio, para Artadi Saletti se trataban de disposiciones incompletas que ameritaban una reunión de coordinación, entre otros, porque no había disposiciones del ministro de Defensa ni se había emitido un decreto supremo y en el caso de Córdova Aleman, quien para ese entonces ya había puesto su cargo a disposición e incluso ya conocía que estaba en curso la formalización de su renuncia y el nombramiento del nuevo comandante general del Ejército Ojeda Parra, las medidas dispuestas no eran relevantes.

En ese contexto, se acreditó que, después del mensaje a la nación del acusado Castillo Terrones, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Gómez De La Torre, convocó a los comandantes de las fuerzas armadas Alcalá Luna, Artadi Saletti y Córdova Aleman, así como al Comandante Encargado de la Policía Nacional Álvarez Moreno a la sede del Comando Conjunto, donde se reunieron y acordaron emitir un comunicado sobre su postura institucional de respeto irrestricto a las disposiciones democráticas que están descritas en la Constitución que, posteriormente, fue publicado en los medios de comunicación.

3) Entre otros ministros

Conforme se expuso en el apartado *“continuación de coordinaciones previas a la lectura del mensaje a la nación”*, en el Salón Quiñones se encontraban los ministros Sánchez Palomino, Salas Zegarra, Mora Asnaran y Juárez Calle; mientras que, el ministro Bobbio Rosas Huerta Olivas y los acusados Huerta Olivos, Chávez Chino y Torres Vásquez, estaban en el Salón del Despacho Presidencial.

El ministro **Bobbio Rosas** que se encontraba al interior del Despacho Presidencial, señaló que lo inaudito para su persona, era que Castillo Terrones no le había dicho nada, tan es así que no le había dicho nada a los comandantes generales, por lo que, pensó que quizá el expresidente había hablado con algún general de su provincia de [REDACTED] o de algún sitio o remotamente con la Policía. Según precisó, se preocupó de llamar a David Ojeda, para que no se mueva ninguna fuerza. Además, negó que haya recibido alguna instrucción por parte del acusado Castillo Terrones o algún otro funcionario.

La ministra Juárez Calle, señaló que, una vez dentro del Despacho Presidencial observó a los acusados Castillo Terrones, Torres Vásquez y Huerta Olivas, así como a los ministros Bobbio Rosas y Mora Asnaran, también al congresista Camiche Morán y a otras personas más que no conocía, precisando que, algunos de ellos se encontraban vestidos de militar. Indicó que, no sabía lo que sucedía y al no encontrar una respuesta se retiró. Más tarde, a las 12:32 horas, como no tenía claro lo que ocurría, por recomendación de sus asesores anunció su renuncia vía Twitter, la que también formalizó con un documento.

El ministro Salas Zegarra, relató que al abrirse el salón Grau, observó a un camarógrafo y a una reportera de televisión que estaban emprendiendo la salida. Además, precisó que luego que escuchó el mensaje presidencial lo percibió como una ruptura del orden constitucional; razón por la cual, según refirió ante el plenario, confrontó al acusado Castillo Terrones y le indicó: “usted ha leído un delito”, a lo que le respondió que “no tenía los votos”. Luego de lo cual se retiró, evento que según el Acta fiscal de visualización de registro filmicos del CCTV – Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (DOCUMENTAL 35 del Tomo IV), ocurrió a las 11:55:36 horas, lo que se condice con el Registro de visitas – Despacho Presidencial del 7 de diciembre de 2022 (Documental 5 del Tomo V), según el cual se consignó su salida a las 11:57 horas. Indicó que fue el primer ministro que renunció a su cargo. Acto que fue formalizado ese mismo día, ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, luego de lo cual se dirigió a ver a su familia.

El ministro de Justicia **Félix Inocente Chero Medina** que no había acudido a la reunión convocada por la acusada Chávez Chino, señaló que tras escuchar el mensaje a la nación, de manera inmediata, trabajó con su jefe de prensa un tweet señalando que renunciaba a la cartera ministerial que tenía a cargo, entendiendo que el artículo 128 de la Constitución establece de manera expresa que, cuando se incurre en un ilícito o se incurre en una infracción constitucional por parte del Presidente, los Ministros son solidariamente responsables; luego de lo cual, de manera inmediata ordenó a su secretario general y a su jefa de gabinete que procedan a elaborar la carta de renuncia y la ingresen por el sistema informático para formalizarla.

Ahora bien, del acta fiscal de visualización de registro filmicos del CCTV – Palacio de Gobierno, del 20 de febrero de 2023 (DOCUMENTAL 35 del Tomo IV), se desprende que a las 12:22 horas se retiró el ministro Mora Asnaran; a las 12:34 horas salió el ministro Sánchez Palomino; y a las 12:53 horas se marchó el ministro Bobbio Rosas.

En este punto, también destacamos que **Salas Zegarra** refirió que a las 4:25 horas de la tarde, luego de sucedidos los hechos, la acusada Chávez Chino, envió un mensaje a través del aplicativo WhatsApp (al chat “Gabinete Bicentenario”) expresando: “Estimados colegas, la prensa está tratando de dejar entrever que se firmó un acta o se trató en alguna sesión, lo cual es absolutamente falso, es más secretaria General de la PCM, indicó que el Consejo de Ministros era para mañana, entonces le pido serenidad, porque se actuó dentro del marco de la norma, un abrazo fraterno”. Él respondió el mensaje indicando: “¿por qué todo fue manera inconsulta?”, “¡se debió de seguir siempre el camino democrático, siempre!”, al cual no obtuvo ningún tipo de respuesta.

Estando a lo expuesto, advertimos que la respuesta en común de los ministros Salas Zegarra, Chero Medina y Juárez Calle, no comprendidos en el presente proceso judicial, dio cuenta de su sorpresa respecto al contenido del mensaje a la nación y manifestaron su disconformidad con el mismo, lo cual se materializó, según afirmaron, en la presentación de sus renuncias al cargo que ostentaban de forma inmediata. En cambio, si bien el ministro Bobbio Rosas señaló que fue inaudito que Castillo no le haya mencionado sobre el mensaje, por eso no sabía nada, supuso que él había coordinado con algún general, también lo es que, fue uno de los ministros que se encontró al interior del Despacho Presidencial al momento de la lectura, a diferencia de los demás ministros que han sido mencionados, lo que denota una conducta contradictoria respecto de su posición ante el contenido del mensaje a la nación.

4) En la comandancia y otras dependencias policiales

El comandante general de la Policía Nacional (Titular), **Raúl Enrique Alfaro Alvarado** narró que, aproximadamente a las 11:30 horas, mientras se encontraba en su despacho de la Comandancia, en reunión con el ministro de Energía y Minas para evaluar el tema de “Las Bambas” con el televisor apagado, su edecán, el comandante Juan Maco Castro, le tocó la puerta e ingresó a decirle que el acusado Castillo Terrones había cerrado el Congreso y que el general Álvarez Moreno solicitaba ingresar. En dicho contexto, ingresaron Álvarez Moreno; Angulo Tejada; el coronel Edison Hernández Moreno, Jefe de Imagen Institucional; el coronel Miguel Bryson, secretario privado de la Comandancia General; y el mayor en retiro

Julio Ubillus Haro, que era asesor del Estado Mayor. Una vez dentro, le dijeron que el presidente había cerrado el Congreso, encendió el televisor y estaban transmitiendo repetidamente el mensaje. Los generales Álvarez Moreno y Angulo Tejada, así como los coroneles Hernández Moreno y Miguel Bryson tomaron asiento delante de su escritorio, estaban con mascarilla y detrás, el mayor Julio Ubillus estuvo de pie, porque ya no había más sillas. Según relató, el General Álvarez le dijo: *“Mi general, me ha llamado el ministro de Interior para decirme que deje pasar a las personas a la Plaza Mayor y a la Plaza Bolívar”*; a lo que le preguntó: *“¿y qué le ha respondido?”* Álvarez Moreno le respondió: *“Que lo voy a evaluar”*. Ante ello, Alfaro Alvarado señaló que le dijo a Álvarez Moreno que no hay nada que evaluar, porque las personas no pueden pasar, además, le indicó que si había alguna dificultad se comunique con su persona.

Por su parte, el comandante general encargado de la Policía Nacional, **Vicente Álvarez Moreno**, relató que se encontraba en su despacho en el Estado Mayor ubicado en el segundo piso del Ministerio del Interior reunido con Jorge Luis Angulo Tejada, entonces comandante de asesoramiento general y comando operativo de la Policía Nacional, a fin de sustentar y hacer un informe del motivo por el cual, se negó a dejar ingresar a los manifestantes simpatizantes del acusado Castillo Terrones, como se detalló en el acápite denominado *“Solicitud del retiro de rejas de la Plaza de Armas de [REDACTED]”*, cuando tomó conocimiento del mensaje a la nación por televisión. Tras ello, llamó por teléfono al general Gómez De La Torre y aquel le habría dicho “nos mantenemos firmes en la Constitución” y le solicitó que fuera a su oficina, precisándole que llamaría a los comandantes generales de las fuerzas armadas; luego, quedaron en que se reunirían y su persona le pidió al general Angulo Tejada para que lo acompañe a la oficina del General Alfaro que queda en el tercer piso, quien se encontraba en su despacho en periodo de aislamiento. Ahí fue donde pidió conversar con él y le informó la situación, la posición de la policía y que iba a ir al comando conjunto.

En el mismo sentido, lo corroboró **Angulo Tejada**, quien señaló que se enteró del mensaje a la nación a través de la televisión cuando estaba en el despacho de Álvarez Moreno y que, después de que este se emitió, lo acompañó en todo momento, en las diferentes actividades que realizó como comandante general encargado. Así, ese día lo acompañó al despacho del general Alfaro Alvarado, porque este último se lo pidió. También precisó que tomó conocimiento que la postura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (con relación al mensaje a la nación) era de respeto a la Constitución.

Por su parte, el teniente **Wullie Nelson Pintado Cubas**, ayudante del acusado Lozada Morales, ratificó ante el plenario que después de que lo acompañó a supervisar los servicios policiales, ambos se dirigieron nuevamente a la sede de la Región Policial [REDACTED] para ir a los servicios higiénicos y luego de un breve momento, retornaron al Congreso de la República, en el mismo vehículo. Según precisó, mientras se desplazaban por la vía de evitamiento, el mencionado acusado dispuso que encienda la radio y se enteraron del mensaje a la nación que estaban propalando en la radio, ante lo cual, no emitió ninguna orden dentro del vehículo, sino que prosiguieron la marcha rumbo hacia el Congreso.

En relación a ello, destacamos que el Comando General del Plan de Operaciones N.º 258-2022 y Orden de Operaciones N.º 212-2022, era el acusado **Lozada Morales**, quien en la cuarta sesión de juicio oral del 13 de marzo de 2025, señaló

que, tras negarse al pedido de retiro de rejas formulado por el acusado Huerta Olivas por orden del Presidente (acusado Castillo Terrones) y dar cuenta de dicho pedido al general Angulo Tejada (su superior inmediato), se constituyó a las instalaciones de la REGPOL [REDACTED] que queda en la avenida España a fin de ir a los servicios higiénicos, aconteciendo que, mientras retornaba por la vía de evitamiento, cuando estaba casi a la espalda de Palacio de Gobierno, recibió la llamada por teléfono de una señorita trabajadora del Congreso (asesora), quien le dijo que el expresidente los estaba botando; siendo este, el momento en que se enteró del mensaje del acusado Castillo Terrones, luego de lo cual, sintonizó la radio en el vehículo del comando en el que se desplazaba y cuando estaba llegando a la avenida Abancay, mientras siguió pasando unos minutos más, el mensaje terminó. Según describió en esos momentos, todo era un desconcierto.

El Comando Operativo de la DIVSEESP que se encontraba ejecutando el Plan de Operaciones "Toma de [REDACTED]" y que había elaborado la Orden de Operaciones N.º 212-2022, Coronel PNP **Oscar Miguel Sáenz Fajardo**, señaló que, cuando se encontraba en la avenida Abancay con el jirón Huallaga advirtió que personas de alrededor manifestaban su júbilo y algarabía, desconociendo el motivo de ello, por lo que, luego le hicieron conocer que el Presidente había emitido un pronunciamiento y, procedió a retornar a la zona del Congreso.

El comisario **Giuliano Mitchel Arguedas Pérez** que, según el Plan de Operaciones N.º 258-2022 era Jefe Operativo de las operaciones policiales, manifestó que cuando estaba en la Comisaría de San Andrés, a la cual pertenece y que corresponde a dicha jurisdicción, escuchó el mensaje presidencial televisado, a través del cual se estaba disponiendo la disolución del Congreso; por lo que, inmediatamente se constituyó a las inmediaciones, porque como policía, podía inferir que se podían manifestar fuertes alteraciones al orden público.

El acusado **Venero Mellado**, ese día, era Jefe Operativo de las operaciones policiales dispuestas en la Orden de Operaciones N.º 212-2022. Según señaló, en la septuagésima sexta sesión de juicio oral del 31 de octubre de 2025, a las 11:00 horas de la mañana se iba a presentar el presidente al Congreso para ver el tema de la vacancia y venía coordinando, entre las 10:00 y 11:00 horas de la mañana, con el resguardo del propio presidente de la república, que eran personal de seguridad del Estado que le llaman "La avanzada". Precisó que "La avanzada," son efectivos policiales que se anticipan a los hechos, entonces, coordinaban en esos instantes con su persona, para ver en qué momento iba a salir el presidente, cómo estaba cubierta toda la avenida Junín, controlar que no haya gente que le tire huevos, ni protestas sociales. Además, narró que llegaban casi las 11:00 horas de la mañana y no aparecía el presidente; entonces, mientras conversaba con sus compañeros, como un día rutinario, se le acercó un efectivo policial y le dijo que el presidente estaba cerrando el Congreso, por lo que cogió su celular, buscó en las redes sociales y a través de su aplicativo "Movistar" vio que el entonces presidente ya estaba terminando de dar su discurso, en el que indicó que estaba cerrando el Congreso. Ante tal hecho, esperó alguna disposición del Comando, que le comuniquen alguna situación, "a" o "b", indicó que mientras estaba en dicha espera, el personal le decía: "Mi comandante, ¿qué hacemos ahora?", y él respondía: "nada pues, esperemos alguna orden", transcurriendo alrededor de media hora, hasta que recibió la comunicación radial del acusado Lozada Morales, quien dijo: "atención", "A ver, atención todas las unidades, no hay restricción para congresistas ni trabajadores".

Indicó que a partir de la palabra: “ni trabajadores”, escuchó algo ilegible, que no se podía entender por tres o cuatro segundos, y luego de eso, continuó la comunicación y escuchó que claramente decía: “Tengan cuidado que no sean agredidos. Todo con tranquilidad, todo con tranquilidad”, “conforme”, dando la conformidad. Precisó que entendió que en la primera parte dijo: “no hay restricción”. Pero, por la duda que había en toda esa frase, como quiso estar conforme al cien por ciento, de que todo su personal haya escuchado esa disposición de forma corrida, clara y precisa, porque todos los oficiales y suboficiales más antiguos en jerarquía de todo [REDACTED] tenían su radio, pidió que se le repita y dijo: “mi Romeo” —como quien dice “Mi general”, porque así se le decía al acusado Lozada Morales—, “Mi Romeo, no se le copió. Se le copió entrecortado. Repita por sierra”, es decir, “repítame por servicio”, por no decir “repítame, por favor”, le dije “repítalo por sierra”. Indicó que luego de ello, esperó unos segundos más y ya no recibió la respuesta del acusado Lozada Morales, sino de la Central de Comunicaciones “Zodiaco”, ubicada en la avenida España, que es una unidad más preparada, que cuenta con una antena de aproximadamente de diez metros, que recibe las señales con claridad. Entonces la Central “Zodiaco” replicó la orden y dijo: “A ver, atención de todas las unidades: por disposición de Romeo 39 no hay restricción para congresistas ni trabajadores. Eviten de que sean agredidos. ¿Conforme?”. Ante lo cual, el coronel Sáenz Peralta (en referencia a Sáenz Fajardo), que estaba a cargo de la UNISEESP por ese día, porque el jefe titular era el coronel Chang Campos, dijo: “conforme, conforme USE 1”, es decir, conforme con el jefe de la USE. Precizando que, seguidamente él replicó y dijo: “Polcan 1, tomo nota, está claro”, dando su conformidad porque era el jefe de la UNIPOCAN. Según describió, después de dicha orden, todo transcurrió con normalidad, no hubo más órdenes y todos transitaron con normalidad, su personal pasaba por ahí, y los efectivos policiales que tenía, se habían incrementado, aproximadamente a 200 o 300 efectivos, para resguardar algunas intersecciones del Congreso de la República. Indicó que cuando le preguntaban sobre el cierre del Congreso, respondía que no había nada, pues la orden del general era de que no había impedimento para congresistas.

Según lo expuesto, el 7 de diciembre de 2022, los altos mandos de la Policía Nacional, es decir, el comandante general titular, comandante general encargado (jefe del Estado Mayor) y el Comandante de Asesoramiento General y Comando Operativo, se encontraban desarrollando sus actividades en la sede de la Comandancia General ubicada en el Ministerio del Interior, lugar donde tomaron conocimiento del mensaje a la nación y después de ello, se reunieron en el despacho del comandante general Alfaro Alvarado, donde asumieron una postura de respeto a la Constitución y rechazo del mensaje presidencial. Acción que habría sido casi inmediata y se trató de una posición que fue compartida con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con los que se reuniría posteriormente, el comandante general encargado Álvarez Moreno.

Sin embargo, la posición asumida por los altos mandos de la Policía Nacional, no llegó de manera inmediata ante el personal policial que se encontraba encargado de resguardar las inmediaciones del Congreso, pues ésta llegó después del mensaje a la nación, a través de la disposición que dio el acusado Lozada Morales por vía radial, la cual fue comunicada por la Central de Comunicaciones “Zodiaco” tardíamente a las 12:56 horas, según se desarrollará en el acápite denominado “Situación en los exteriores del congreso”, esto es, más de una hora después del

mensaje presidencial en cuestión, situación que no se condice con las acciones y posiciones asumidas casi de manera inmediata por la Comandancia General de la Policía Nacional.

5) Entre los congresistas

El 7 de diciembre de 2022, mientras declaraba virtualmente Salatiel Marrufo ante la Comisión de Fiscalización dirigida por el congresista Ventura, la Congresista Martha Lupe Moyano Delgado como primera vicepresidenta de la mesa, tomó conocimiento del mensaje a la nación por medio de un trabajador de su despacho, quien le informó que Castillo Terrones estaba dando un mensaje a la nación, a través del cual estaba cerrando el Congreso y, también por los medios de comunicación. Los parlamentarios de la Comisión de Fiscalización también se sorprendieron. Entre los trabajadores del Congreso, se dio una sensación de zozobra, toda vez que, ante un cierre del Congreso, pierden su empleo; algunos empezaron a correr por los pasillos porque muchos de ellos estaban en las comisiones, empezaron a moverse por los pasillos; algunos de ellos, que no conoce directamente, lloraban y no sabían qué iba a pasar. Así lo afirmó la mencionada **congresista Moyano Delgado**, quien, como medida ante ello, se retiró de la Comisión, a fin de dirigirse a la Presidencia del Congreso.

Por su parte, el congresista Diego Alonso Fernando Bazán Calderón que se encontraba en la oficina de la Comisión de Defensa y Orden Interno, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre²²⁸, dentro del complejo legislativo (complejo Abancay de [REDACTED]), viendo por televisión a la Comisión de Fiscalización del Congreso, vio interrumpida la transmisión por motivo de que existía un mensaje a la nación y así fue como tomó conocimiento del mismo. Estimó que el mensaje a la nación vinculaba a todos los ciudadanos en tanto encarna a la nación, a diferencia de la opinión de los parlamentarios que no lo son, toda vez que el presidente de la república es ejecutivo y los congresistas no. Entonces, luego de escucharlo, salió de su despacho y se dirigió al Palacio Legislativo, exactamente a la Comisión de Fiscalización, que en ese momento se desarrollaba en la sala Porras Barrenechea. Así lo afirmó el **congresista Bazán Calderón**.

De otro lado, mientras se realizaba el reconocimiento a profesores, enfermeras y otras personas en el auditorio en el jirón Azángaro, la congresista Leslie Vivian Olivos Martínez, vio el rostro de sorpresa en sus asesores y gente murmurando, luego de lo cual, se acercan sus asesores y le dicen “han cerrado el congreso” (sic), con lo cual, tomó conocimiento del mensaje a la nación, esto es, no lo escuchó directamente. Ese día fue impactante; sin embargo, como no comprendía, optó por seguir repartiendo los diplomas y le reiteran “Castillo cerró el congreso, el presidente” (sic), entonces, continuó hasta que tomó el uso de la palabra en una red social y asumiendo que habían cerrado el congreso indicó: “me voy con la frente en alto” e hizo un discurso netamente político, continuó y terminó de entregar los reconocimientos a las personas. Después, por sugerencia de sus asesores, sus trabajadores del Congreso, se fue a pie al Congreso, del jirón Azángaro al Congreso. De esta manera, lo narró la **congresista Olivos Martínez**.

De otra parte, la congresista Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, tomó conocimiento del mensaje a la nación a través de la radio mientras se encontraba en camino al

²²⁸ Jirón Simón Rodríguez 615, [REDACTED].

Congreso con motivo de la moción de vacancia que se iba a llevar a cabo por la tarde. Así lo afirmó **Tudela Gutiérrez**.

Por otro lado, el congresista **Hamlet Echevarría Rodríguez**, tomó conocimiento del mensaje presidencial mientras se trasladaba desde su domicilio hacia el Congreso de la República, aunque refirió que no lo escuchó se lo comentaron terceras personas fuera del Palacio Legislativo. Así lo narró Echevarría Rodríguez.

El Jefe de la División de Seguridad del Congreso de la República, coronel **Edwin Gutiérrez Tuesta** refirió que, por encontrarse con descanso médico, no se encontraba en las instalaciones del Congreso cuando tomó conocimiento del mensaje a la nación de Castillo Terrones a través de la televisión.

El Jefe del Departamento de Seguridad de las instalaciones del Congreso, **José Enrique Malca Calderón**, según detalló, se encontraba realizando sus actividades de seguridad en el frontis del Congreso cuando tomó conocimiento del mensaje a la nación.

La Jefa Encargada del Departamento de Seguridad de Congresistas del Estado, Cinthya Vanessa Chicoma Castro, ese día, se encontraba en la oficina ubicada en el Jr. Azángaro, donde siempre está prendido el televisor, cuando salió en las noticias el mensaje a la nación y fue así como tomó conocimiento.

6) Reacción de otros organismos constitucionalmente autónomos

Tras el mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, emitido por el acusado Castillo Terrones, diversos organismos constitucionales autónomos como: la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional y la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, procedieron a publicar comunicados y pronunciamientos en sus canales oficiales, mediante los cuales expresaron e hicieron saber a la población la posición institucional de rechazo al mensaje a la nación.

Así, el pleno de la Junta Nacional de Justicia, ante el mensaje a la nación expedido por el acusado Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, se pronunció inmediatamente, a través de una publicación efectuada a las 12:27 p. m. en la red social *Twitter*, donde manifestó su rechazo al golpe de Estado que promovió dicho acusado e invocó a las Fuerzas Armadas del Perú, a la Policía Nacional y a la ciudadanía en general a defender el orden constitucional, y, a su vez, recordó que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Así lo demuestra el *Acta fiscal de búsqueda en red social "Twitter", captura de imágenes y contenido*, de fecha 7 de diciembre de 2022, donde consta la transcripción del pronunciamiento del pleno de la Junta Nacional de Justicia, así como una captura de pantalla de la publicación que realizó dicha institución en la red social *Twitter* (**Documental 4 del Tomo IV**).

También se pronunciaron sobre el particular los organismos que integran el Sistema Electoral (el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), quienes expresaron su rechazo al quiebre constitucional promovido por el acusado Castillo Terrones, e indicaron que no iban a acatar la convocatoria a elecciones congresales inconstitucionales anunciada por el referido acusado; ello a través de una publicación efectuada en la red social *Twitter*, con fecha 7 de diciembre de

2022. Así lo demuestra el *Acta fiscal*, de fecha 7 de diciembre de 2022, que da cuenta del *Pronunciamiento de los organismos que integran el Sistema Electoral (JNE, ONPE y RENIEC)*, de fecha 7 de diciembre de 2022, publicado en la red social *Twitter* (**Documental 5 del Tomo IV**).

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, a través de su entonces presidente, el magistrado Francisco Morales Saravia, se pronunció al respecto y señaló, a través de un video publicado en la página web oficial de dicha institución, que la situación política que se estaba afrontando ya había sido resuelta por la decisión de activar la sucesión presidencial luego de haberse declarado la vacancia presidencial del acusado Castillo Terrones, e invocó a los poderes públicos a actuar en sujeción a la Constitución y las leyes, preservando la democracia constitucional y los derechos fundamentales, y a la ciudadanía a mantener la calma, e hizo un llamado a las instituciones públicas para que continúen funcionando con normalidad y el respeto a las libertades públicas. Así lo revela el *acta fiscal*, de fecha 7 de diciembre de 2022, donde consta la transcripción del pronunciamiento que realizó el entonces presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Francisco Morales Saravia, así como capturas de pantalla relacionadas a ello, extraídas de la página web oficial de dicho organismo constitucional autónomo (**Documental 6 del Tomo IV**).

Por último, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público también se pronunció sobre la decisión que tomó el acusado Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, y, en ese sentido, la entonces fiscal de la nación, Liz Patricia Benavides Vargas, señaló, a través de un video difundido por la red social *Facebook*, que la Junta de Fiscales Supremos condena el quebrantamiento del orden constitucional; asimismo, indicó que ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución, y debe cumplir sus mandatos; y que el Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo que tiene el mandato de persecución del delito, adoptará las acciones legales correspondientes frente al quebrantamiento del orden constitucional. Así lo pone de manifiesto el *acta fiscal*, de fecha 10 de diciembre de 2022, donde consta la transcripción del pronunciamiento que efectuó la entonces fiscal de la nación, Liz Patricia Benavides Vargas, en representación de la Junta de Fiscales Supremos, así como una captura de pantalla de la publicación que realizó la cuenta “Ministerio Público – Fiscalía de la Nación del Perú” en la red social *Facebook* (**Documental 7 del Tomo IV**).

7) Decreto supremo en la PCM y salida de la expremier

Según consta en los registros de asistencias de altos funcionarios de la PCM - Palacio, adjuntados al **Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023 (Documental 31 del Tomo IV)**, a las 11:47 horas de la mañana ingresó a PCM, el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura **Jean Pierre D’Laura Quintana**, quien según refirió ante el plenario había concurrido a la PCM con su asistente (abogado del Ministerio de Cultura) a realizar actividades propias de su cargo, para asegurar la concurrencia de la acusada Chávez Chino a la feria RURAQ MAKI, expresó ante el plenario que pudo ver el mensaje a la nación mientras se identificaba con su personal en el ingreso a la PCM.

Según relató **Nadia Patricia Contreras Gallardo**, una vez que llegó el mencionado D'Laura Quintana al lugar – a quien estuvo esperando para que coordinen la agenda de la premier para la feria del RURAK MAKI –, ya había empezado la emisión del mensaje presidencial; en esas circunstancias, se encontraron y continuaron viéndolo a través de un televisor de la PCM, hasta que terminó. Según describió ante ello, se quedaron sorprendidos y un poco confundidos, sin entender lo que estaba pasando.

En relación a la invitación a la acusada Chávez Chino a la feria RURAQ MAKI, llama la atención que según detalló D'Laura Quintana hubo intentos de coordinación, porque usualmente, primero se trata de asegurar un espacio en su agenda, para luego hacer coordinaciones más formales; lo cual tendría relación con el hecho de que consta en los registros adjuntados al **Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023 (Documental 31 del Tomo IV)** que un día antes, esto es, el 6 de diciembre de 2022, la acusada Chávez Chino recibió las visitas de Contreras Gallardo – quien ingresó a las 10:47 horas y salió a las 21:25 horas – y de D'Laura Quintana – quien ingresó a las 15:20 horas y salió a las 18:16 horas–; no obstante, según detalló el propio testigo, en ese entonces todavía estaba realizando una coordinación informal, siendo este el motivo por el que se acercó a tratar de buscar y coordinar con los funcionarios para ver si podían hacer un espacio en su agenda, porque el día anterior habían estado reunidos un tiempo prolongado y, si dicha actividad estaba programada para el día siguiente, no queda claro en qué momento iban a hacer las supuestas invitaciones o coordinaciones formales.

Entretanto, en los interiores de Palacio de Gobierno, después del mensaje a la nación emitido por el acusado Castillo Terrones, la acusada Chávez Chino condujo a la reportera Malpartida Guarniz y al camarógrafo Pantoja Ochoa hacia la puerta de ingreso de la PCM.

Según **Malpartida Guarniz**, en ese ínterin, y dada la magnitud de las medidas anunciadas por el expresidente en el mensaje, le preguntó a la acusada Chávez Chino qué venía ahora, y aquella le dijo, que se iba a convocar a elecciones, que había que reestructurar el Estado, que eso era necesario, que no se podía seguir gobernando de esa manera y que tenía que sacar el decreto supremo. Además, precisó que cuando llegaron a la salida de la PCM, se encontraron con el Gerente de Prensa del Instituto de Radio y Televisión del Perú, **Roberto Wong Arica**.

Wong Arica refirió que, en ese momento, le preguntó a la acusada Chávez Chino: “¿Puede usted darnos una declaración respecto a lo que ha ocurrido?” (sic); no obstante, aquella le dijo que no, porque se iba a firmar el decreto o un decreto supremo. En similar sentido, lo narró **Malpartida Guarniz**, quien ratificó que conjuntamente con Wong Arica le preguntaron por la entrevista que les habían dicho y, en cuanto lo hicieron, aquella les dijo que: “después, porque ahorita tengo que sacar el decreto supremo”.

Luego, si bien en los registros de asistencias de altos funcionarios de la PCM Palacio, consta que la acusada Chávez Chino estuvo a las 11:50 horas en dicho lugar; por otra parte, en dicho horario, como ya se indicó, recién se terminó de leer el mensaje presidencial y la acusada se encontraba dentro del despacho, toda vez que, conforme a los registros de la Cámara N.º 55, salió de los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno a las 11:53:35 horas, junto con la

periodista Malpartida Guarniz y el camarógrafo Pantoja Ochoa, quienes se retiraron de la PCM cerca de las 11:55 horas, según el registro manual a las instalaciones de la PCM; por lo que, recién en dicha oportunidad, la acusada se dirigió a la PCM. Esto es así, si tenemos en consideración que en el mencionado registro no se precisó los ingresos anteriores que tuvo la mencionada acusada, como cuando concurrió para agilizar el ingreso de los periodistas o su salida después de realizar dicho acto.

Según detalló **D'Laura Quintana**, se encontró en el pasillo con la acusada Chávez Chino, a quien le comentó para qué había ido (se entiende para coordinar sobre la feria RURAQ MAKI), empero, ello quedó fuera del lugar, dado lo acontecido y aquella le consultó sobre aspectos más constitucionales, ante lo cual, le mencionó que, desde un punto de vista constitucional, lo relevante en ese momento era que presente su carta de renuncia, tal como algunos ministros ya lo estaban haciendo. A mayor detalle, precisó que cuando se encontraron, varias personas quisieron abordar a la premier, pero ella lo vio, lo llamó un momento y le indicó que también estaba sorprendida por lo sucedido, entonces, inmediatamente trató de calmarla porque se notaba un poco nerviosa, es cuando le comentó que algunas personas (otros ministros) ya habían presentado su carta de renuncia, por lo que, le indicó que según apreciaba sería bueno que también lo haga, ya que, de acuerdo a la Constitución, los ministros que no renuncian pasan a ser responsables por los actos políticos que se estén cuestionando en ese momento y que, si ellos no renuncian, están de acuerdo. Además, agregó que, en algún momento, le encargó a Contreras Gallardo, que también estaba presente, algo sobre la presentación de dicha carta de renuncia.

En relación al encargo a Contreras Gallardo sobre la redacción de la carta de renuncia, llama la atención que, posteriormente el mencionado D'Laura Quintana, al contrainterrogatorio del representante del Ministerio Público señaló que, lo que recuerda sobre el asunto es que le aconsejó que presentara su renuncia, más no sabe si a alguien más se lo encargó y cree que fue a la licenciada Nadia, pero no podía tomarse atribuciones de ordenar al personal hacer tal o cual cosa; y, a las preguntas aclaratorias del Tribunal, indicó que no vio el momento en que Chávez firmó, pero sí sabía que le había encargado a la doctora Nadia.

A su turno, **Contreras Gallardo**, corroboró que, en dicho momento, ellos conversaron y luego, la acusada se retiró, agregando que, después D'Laura Quintana se acercó a su persona y le indicó que la premier le había pedido que tramite su carta de renuncia y le pidió, como favor, que la apoye con hacer la carta de renuncia y presentarla. A continuación, debido a que no tenía muy claro de qué manera se iba a realizar la carta de renuncia, se acercó a las secretarías que se encontraban en la PCM para consultarles sobre el trámite, específicamente, si de repente tenían algún formato de alguna carta de renuncia. Narró que, frente a su consulta, las secretarías no le dieron cuenta del trámite, le indicaron que en internet podría encontrarlo, siendo esa su única respuesta. Manifestó que, no le sorprendió que no la quisieran apoyar en ese momento, porque cuando la premier llegó a la PCM con su personal de confianza – entre ellos, su persona –, ellas se mostraron un poco renuentes a apoyarlos, posiblemente por un tema laboral en razón de que pensarían que les iban a despojar de su puesto de trabajo. Así, tuvo que hacer una carta simple y muy escueta, donde indicaba que la premier estaba renunciando; posterior a lo cual, la acusada Chávez Chino acudió a firmar la renuncia y luego

indicó que se retiren de la PCM, siendo entonces cuando le pidió a su persona y D' Laura que la acompañen, porque se iba a retirar a su domicilio.

Por su parte, la secretaria nombrada del despacho de la PCM **Milagros Azucena Talledo Silva**, mencionó que cuando la acusada Chávez Chino regresó tras la emisión del mensaje a la nación, Nadia Contreras, en realidad, le pidió un formato de *decreto supremo*; ante ello, le dijo que ya no tenían esos documentos, porque ahora con el internet, lo podían obtener por Google y ella dijo que necesitaba un formato y, siendo que los únicos que podrían tener lo solicitado eran Secretaría General o Asesoría Jurídica, le dio la indicación de que vaya a pedirlo. Mientras se dirigía a buscar lo solicitado, en el pasadizo, encontró al jefe de gabinete, a quien le solicitó ello, pero este le dijo que no tenía y fue así que acudió a la Secretaría General y le preguntó a la secretaria Julia del Rosario de la Gala Hidalgo, quien le dijo que no había, que lo sacara por internet porque ya todo lo hacían por internet.

Sobre el particular, el director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM **Richard Eduardo García Sabroso**, narró que después del mensaje, mientras se encontraba en la Oficina de Secretaría General de las oficinas de los asesores, llegó Milagros Azucena Talledo Silva, quien sin mencionarles para quien era el pedido, le consultó a todos los que eran asesores de Secretaría General y a su persona, sobre un cartón o formato de *decreto supremo* que, en lo particular, nunca se lo habían pedido antes. También estuvieron presente, entre los que recuerda, dos asesores de Secretaría General llamados Joel Rosales y Carlos Zavala. Según explicó, los decretos supremos son normas de carácter general que son elaboradas o son revisadas por su oficina, si es que el decreto supremo proviene de otro sector, entonces, no existe un formato de una norma de carácter general, ésta se elabora por uno de los diferentes órganos de línea. Además, agregó que los decretos supremos de la PCM eran visados por su persona, así como el ponente; y, normalmente no se imprimen en una hoja simple, sino en una hoja más gruesa que se denomina cartón para evitar el maltrato en el trámite correspondiente hasta la firma del presidente de la república. Según precisó, era parte del protocolo de la PCM, contar con este cartón del decreto supremo, el cual está en su oficina porque son los que imprimen. En relación al procedimiento para la emisión de un decreto supremo, indicó que el proyecto era enviado por el órgano proponente, en este caso, la PCM; luego de los informes favorables de las áreas por las que pasa (según tenga competencia en más de un órgano, tiene que pasar también por opinión de esas oficinas, o secretarías en el caso de la PCM), pasa a su oficina de Asesoría Jurídica para la revisión correspondiente y, una vez que recibe el expediente, revisa el proyecto de decreto supremo, el cual, cuando cuenta con la validación de su oficina y el informe correspondiente se imprime, se visa y se sube a la Secretaría General para que lo pueda despachar finalmente, en este caso, con la premier.

Sobre el particular, la secretaria **Julia Del Rosario De La Gala Hidalgo** de la Secretaría General de la PCM refirió que Talledo Silva le pidió un formato de decreto supremo, pero le indicó que no tenía esos decretos y que lo podía pedir al área de Asesoría Legal, pues es la encargada de proporcionar los cartones o formatos de decretos supremos para su impresión. Según precisó, en ningún momento le indicó el motivo por el cual lo necesitaba.

Después de eso, según relató **Talledo Silva**, regresó a su oficina y le comentó lo acontecido a Contreras Gallardo, quien procedió a retornar a su despacho y ella continuó con sus labores y no le volvió a insistir.

En línea con lo expuesto, queda claro que existen dos versiones respecto a lo solicitado por Contreras Gallardo a Talledo Silva tras la emisión del mensaje a la nación; la primera, refirió que acudió a Talledo Silva para pedir un formato de renuncia; en cambio, la segunda de las mencionadas indicó que, lo que Contreras Gallardo le solicitó fue un formato de decreto supremo. Esta segunda versión, proporcionada por Talledo Silva en relación a que lo que se le solicitó fue un formato de decreto supremo y no uno de renuncia, resulta más verosímil, toda vez que se condice con lo que la propia acusada Chávez Chino les indicó a Malpartida Guarniz y Wong Arica a la salida de los interiores de Palacio de Gobierno, además, tiene correlato con lo señalado por García Sabroso de Asesoría Jurídica y De la Gala Hidalgo de Secretaría General de la PCM, quienes corroboraron que Talledo buscaba un formato de decreto supremo.

Al respecto, guarda relación el **acta fiscal de recolección de información de fuente abierta – Carta de renuncia de la expremier Chávez Chino de fecha 27 de noviembre de 2023 (Documental 3, folio 2254 del Tomo VIII del cuaderno de pruebas excepcionales)** que acreditó que, después de emitido el mensaje presidencial, renunció a las 13:10 horas al cargo que ostentaba, lo cual, fue replicado a las 13:37 horas vía Twitter del diario EL COMERCIO, a las 13:43 horas vía Twitter de TVPerú Noticias, a las 13:44 horas vía Twitter de canal Latina Noticias y, a las 13:55 horas vía Twitter de RPP Noticias. Además, en los registros adjuntados al Oficio N.º D000173-2023-PCM-OGA del 13 de marzo de 2023 (Folio 1108 del Tomo IV), consta que la acusada Chávez Chino salió de la PCM a las **13:30 horas**.

Ahora bien, en la versión de **Contreras Gallardo**, tras la firma de la renuncia y el pedido de Chávez Chino de que la acompañen a su domicilio, D'Laura Quintana y su persona, la acompañaron en el vehículo que ella tenía asignado y se fueron con dirección a su domicilio, en ese ínterin, aquel le recomendó que vaya mejor a su despacho congresal, que asuma sus funciones como congresista y cambió la ruta, trasladándose al referido despacho congresal, donde se quedó alrededor de un par de horas y luego se retiró a su domicilio. Según precisó, un personal (no recuerda quién) se encargó de ingresar el documento por mesa de partes. Además, refirió que la ruta al domicilio de la acusada Chávez Chino desde la PCM pasa por el puente, Chabuca, luego se va por toda la avenida Tacna y se llega al óvalo Bolognesi, de ahí ingresa hacia la avenida Brasil; pero como le indicaron un cambio de ruta, le pareció que del óvalo Bolognesi se fueron con dirección hacia el Congreso. También mencionó que trabajó con la acusada en el Ministerio de Cultura y, en varias ocasiones la había acompañado en su vehículo hacia su domicilio, porque vivía muy cerca de su casa, precisando que ella vivía en Breña y su persona vivía en Pueblo Libre (límite con Breña), entonces, normalmente la dejaba en su domicilio y tomaba un taxi para ir a su casa; en esa oportunidad, ya habían terminado las actividades, como en otras ocasiones, y como también estaban yendo en la misma ruta, entendió que estaban yendo hacia el domicilio de Chávez. Según detalló que en el automóvil solo estaba la acusada Chávez Chino, D' Laura Quintana y su persona, así como un policía y el chofer.

Por su parte, según detalló **D’Laura Quintana**, a las 12:00 o 12:30 horas aproximadamente, la acusada Chávez Chino quiso retirarse de la PCM y le pidió que la acompañe porque quería que le absuelva algunas consultas más, entonces procedió a acompañarla y por el contexto, entendió que el destino era su casa, porque ella estaba preocupada por sus familiares. Además, refirió que en el vehículo también se encontraba la edecán de la acusada y cuando aquella subió, la veía bastante alterada y conversando por su celular, pero no se atrevió a interrumpirla. Negó que se haya percatado de la ruta del vehículo, pero hubo muchas calles cerradas porque hubo lo que describió como “muchas idas y venidas” de la movilidad; no obstante, ella se dirigió a su despacho congresal –lo cual fue después de la hora de almuerzo– y su persona pasó a retirarse. También, negó haber tenido conocimiento sobre alguna coordinación para dirigirse a la Embajada de México.

La edecán de la PCM, **Rosario Patricia Gatty Vásquez** señaló que después del mensaje a la nación, no recibió ninguna indicación hasta el momento en que Chávez Chino abordó el vehículo que la llevaba al despacho congresal; dicho vehículo lo denominan “cofre” y es el vehículo oficial, precisando que no subió al mismo que la expremier porque su persona subió en el “seguidor” que es el segundo vehículo, que va detrás del vehículo principal. Según relató, a las 13:00 horas aproximadamente, la expremier subió al “cofre”; en ese momento que salieron y estaban por las inmediaciones del centro de [REDACTED], desconocía el rumbo y la ruta hacia donde se dirigían, toda vez que el “seguidor” no tiene la ruta, sino la tiene “el cofre”. También detalló que después de subir al vehículo “seguidor”, Nataly Vega la llamó para decirle que había renunciado la premier y que regrese con los vehículos a la PCM; ante ello, le pidió que le consiga el documento formal, ella le remitió el documento de su renuncia firmado por la acusada y, ahí se enteró, luego de lo cual, el vehículo la dejó en el despacho congresal, en ese momento y luego retornó, alrededor de las 14:30 horas aproximadamente. Posteriormente, según relató, mientras estaba en su oficina, la secretaria Milagros Talledo y otra secretaria le pidieron que abra la puerta, a la cual solo tenían acceso su persona y la expremier, entonces, abrió la puerta y sin precisar a quien se refería indicó que observó que solo retiró sus cosas personales, útiles de aseo, sus sábanas, solo objetos personales. Asimismo, negó que en algún momento Tafur o Talledo, secretarias de la PCM le hayan referido por WhatsApp que se estaba dirigiendo a la embajada de México.

Por otra parte, la secretaria IV del despacho de la PCM **Nataly Yasmyn Vega Tafur** detalló que, luego del mensaje a la nación, se encontraba sentada en su escritorio que daba a la puerta de la oficina de la acusada Chávez Chino, cuando la vio ingresar a su despacho y luego, salir con desconociendo a dónde. Según señaló, cuando la acusada Chávez Chino se retiró, se quedó un joven y dos señoritas, entre ellas cree que estaba Nadia, en el Despacho de la mencionada. Agregó que, con posterioridad al retiro de la acusada, se comunicó con Gatty Vásquez a través de WhatsApp y la comandante le respondió que estaba en “el cofre” con la premier, entonces, le preguntó a dónde se dirigían y ella le indicó que se iban a la Embajada de México, desconociendo quién le proporcionó esa información a la edecán. Agregó que, en el despacho de la Secretaría de la PCM, posteriormente a tomar conocimiento de la renuncia de Chávez Chino, llegó su jefe de escoltas o un efectivo de la Policía Nacional, una mujer que era de su confianza y solicitó llevarse las pertenencias que tenía la premier en su despacho; esa solicitud fue aceptada porque eran sus cosas y tenían que proceder a entregarles;

en específico, eran su cepillo de dientes, su muda de ropa, entonces, creyó que no había ningún problema, además, las solicitó una persona de su confianza.

El contexto mencionado por la testigo, deja entrever que no habría advertido que Contreras Gallardo se acercó a Talledo Silva para hacerle un pedido, tan solo describió el tiempo que la acusada Chávez Chino ingresó y se retiró, así también es de notarse que manifestó que desconocía quien le dijo a la edecán que se iba a la Embajada de México, pero Gatty Vásquez negó que en algún momento le haya referido por WhatsApp a las secretarias de la PCM que se estaba dirigiendo a la embajada de México.

Cristian Pedro Martínez Valencia que era conductor del vehículo EGO-151 denominado “cofre” asignado a la acusada Chávez Chino indicó que después del mensaje a la nación, recibió la indicación de la edecán (en un ambiente que tenían) de que “la señora” iba a iniciar un desplazamiento y, después, del jefe de escolta, Mayor López Darcourt en el mismo sentido; ante la cual, procedió a bajar al vehículo para subirlo a la rampa y salir con la expremier. Según señaló, cuando la acusada Chávez Chino abordó el vehículo que se le asignó, les indicó directamente que vayan a la embajada de México. Preciso que, en el vehículo se encontraron dos señoritas con ella. En relación a la ruta, detalló que, ese día, cuando trasladó a la acusada Chávez Chino, salió de Palacio de Gobierno, tomó la rampa de Chabuca Granda y enrumbaron por la avenida Tacna a la avenida España, salieron por Alfonso Ugarte para la plaza Bolognesi y, ahí se detuvieron a un costado, específicamente, se estacionaron por la avenida Guzmán Blanco, para no impedir el tránsito, debido a que la acusada Chávez Chino, le indicó al Mayor que la dejaran en su despacho congresal que está en la calle Junín, por lo que, no llegó al lugar de destino que era la Embajada de México.

En relación a este punto, la acusada Chávez Chino en la sexagésima novena sesión de juicio oral del 9 de octubre de 2025 indicó que, en aquel entonces, domiciliaba en “Jirón Varela, Breña”.

Conforme se desprende del Informe de Geolocalización, contenido en la **Carta N.º 017-2023-GER/GSP, del 22 de mayo de 2023 (Documental 8, del cuaderno de pruebas excepcionales, Tomo VIII)**, remitida por Carlos R. Cusi Bravo, gerente de la empresa Geosatelital Perú E.I.R.L., con los reportes de geolocalización de los vehículos de placa EGO-151, EGW-374, EGS-106 y EGS-112, que estuvieron asignados a la Presidencia del Consejo de Ministros para los días 06 y 7 de diciembre de 2022; en específico, el vehículo **EGO151**²²⁹, el 7 de diciembre salió a las 13:34:52 de Palacio de Gobierno y siguió la siguiente ruta:

²²⁹ Folio 2372 del cuaderno de pruebas excepcionales, Tomo VIII.

Geolocalización del vehículo de placa EGO-151, utilizado por la acusada Chávez Chino, correspondiente al 7 de diciembre de 2022

En base al reporte de geolocalización remitido por la empresa GEOSATELITAL PERÚ E. I. R. L. (Prueba excepcional presentada por el MP)

HORA	ACCIÓN	DIRECCIÓN
Desde las 09:56:57 horas hasta las 13:34:51 horas	PARADO	Palacio de Gobierno (Casa de Pizarro), jirón Carabaya, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15001, Perú
A las 13:34:52 horas	ANDANDO	Estacionamiento Militar, jirón Áncash, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15001, Perú
A las 13:35:04 horas	ANDANDO	Centro Histórico de [REDACTED], jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú
A las 13:35:35 horas	PARADO	Centro Histórico de [REDACTED], jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú
A las 13:36:04 horas	ANDANDO	493, Conde de Superunda, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15094, Perú
A las 13:36:34 horas	PARADO	493, Conde de Superunda, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15094, Perú
Desde las 13:37:00 horas hasta las 13:37:15 horas	ANDANDO	Centro Histórico de [REDACTED], jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú
A las 13:37:43 horas	ANDANDO	307, Avenida Tacna, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:37:44 horas	ANDANDO	319, Avenida Tacna, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:37:53 horas	ANDANDO	397, Avenida Tacna, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:38:05 horas	ANDANDO	407, Avenida Tacna, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:38:19 horas	ANDANDO	595, Avenida Tacna, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:38:43 horas	ANDANDO	729, Avenida Tacna, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:39:00 horas	ANDANDO	405, jirón Quilca, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú
A las 13:39:31 horas	ANDANDO	1140, Avenida Garcilaso de la Vega, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:39:52 horas	ANDANDO	Compu Mall, Avenida Uruguay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú
A las 13:40:08 horas	ANDANDO	495, Avenida Uruguay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú

Desde las 13:40:39 horas hasta las 13:42:33 horas	PARADO	Jirón Chota, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:42:58 horas	ANDANDO	Metropolitano, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú
A las 13:43:02 horas	ANDANDO	Departamento Especial de Turismo [REDACTED]-Norte, 400, Avenida España, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú
A las 13:43:32 horas	PARADO	Avenida Alfonso Ugarte, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú
A las 13:43:43 horas	ANDANDO	Avenida Alfonso Ugarte, José Pablo, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú
A las 13:44:13 horas	ANDANDO	Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], Perú
A las 13:44:43 horas	ANDANDO	Unión Nacional de Ciegos del Perú, Plaza Francisco Bolognesi , Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú
A las 13:45:14 horas	PARADO	Unión Nacional de Ciegos del Perú, Plaza Francisco Bolognesi , Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú
A las 13:45:41 horas	ANDANDO	131, <u>Avenida Guzmán Blanco</u> , Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15046, Perú
Desde las 13:46:12 horas hasta las 13:46:41 horas	PARADO	241, <u>Avenida Guzmán Blanco</u> , Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15046, Perú
Desde las 13:47:03 horas hasta las 13:47:08 horas	PARADO	240, <u>Avenida Guzmán Blanco</u> , Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15046, Perú
Desde las 13:47:37 horas hasta las 13:47:40 horas	ANDANDO	Acobamba, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú
A las 13:48:06 horas	ANDANDO	397, Avenida 28 de julio, Jesús María, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15046, Perú
A las 13:48:08 horas	ANDANDO	387, Avenida 28 de julio, Jesús María, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15046, Perú
A las 13:48:17 horas	ANDANDO	399, Avenida Brasil, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Per
A las 13:48:47 horas	ANDANDO	299, Avenida Brasil, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú
A las 13:49:18 horas	ANDANDO	Copérnico, Avenida Brasil, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú
A las 13:49:48 horas	ANDANDO	San Remo, Plaza Francisco Bolognesi, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú
A las 13:50:18 horas	ANDANDO	101, Avenida Guzmán Blanco, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15046, Perú
Desde las 13:50:48 horas hasta las 13:51:17 horas	PARADO	101, Avenida Guzmán Blanco, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15046, Perú

A las 13:51:18 horas	ANDANDO	Plaza Francisco Bolognesi, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15083, Perú
A las 13:51:48 horas	ANDANDO	Avenida Alfonso Ugarte, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú
Desde las 13:52:18 horas hasta las 13:52:48 horas	PARADO	Avenida Alfonso Ugarte, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú
A las 13:53:18 horas	ANDANDO	Avenida Alfonso Ugarte, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], L 05, Perú
A las 13:53:48 horas	ANDANDO	Estación España, Metropolitano, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú
A las 13:53:50 horas	ANDANDO	Metropolitano, Santa Beatriz, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA, 15082, Perú
Desde las 13:54:07 horas hasta las 13:54:09 horas	ANDANDO	599, Avenida Uruguay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú
A las 13:54:18 horas	ANDANDO	100, Avenida República de Venezuela, José Pablo, Breña, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú
A las 13:54:22 horas	ANDANDO	599, Avenida Uruguay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú
A las 13:54:36 horas	ANDANDO	100, jirón Quilca, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú
A las 13:54:54 horas	ANDANDO	799, jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:55:02 horas	ANDANDO	772, jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:55:33 horas	ANDANDO	701, jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:55:43 horas	ANDANDO	649, jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:55:48 horas	ANDANDO	611, jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:56:01 horas	ANDANDO	553, jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:56:32 horas	ANDANDO	491, jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:57:02 horas	ANDANDO	393, jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:57:09 horas	ANDANDO	325, jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:57:24 horas	ANDANDO	281, jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:57:33 horas	ANDANDO	201, jirón Cañete, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 15001, Perú
A las 13:58:03 horas	ANDANDO	Institución Educativa Nuestra Señora de Montserrat, Conde de Superunda, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED]

		15094, Perú
A las 13:58:33 horas	ANDANDO	Centro Histórico de [REDACTED], jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú
A las 13:58:55 horas	ANDANDO	499, Conde de Superunda, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15094, Perú
A las 13:59:03 horas	ANDANDO	488, Conde de Superunda, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15094, Perú
A las 13:59:04 horas	ANDANDO	478, Conde de Superunda, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15094, Perú
A las 13:59:35 horas	PARADO	Centro Histórico de [REDACTED], jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú
Desde las 14:00:00 horas hasta las 14:01:50 horas	ANDANDO	599, avenida Uruguay, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], BREÑA 15082, Perú
A las 14:02:21 horas	PARADO	Centro Histórico de [REDACTED], jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú
Desde las 14:02:51 horas hasta las 14:04:20 horas	ANDANDO	Centro Histórico de [REDACTED], Jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú
Desde las 14:04:50 horas hasta las 14:07:07 horas	PARADO	Centro Histórico de [REDACTED], jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú
Desde las 14:07:37 horas hasta las 14:11:37 horas	ANDANDO	Centro Histórico de [REDACTED], jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú
Desde las 14:12:38 horas hasta las 14:24:36 horas	PARADO	Estación de Desamparados, jirón Áncash, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15001, Perú
A las 14:24:37 horas	ANDANDO	Estacionamiento militar, jirón Áncash, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], 15001, Perú
Desde las 14:25:07 horas hasta las 14:26:07 horas	ANDANDO	Centro Histórico de [REDACTED], jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú
Desde las 14:26:37 horas hasta las 18:36:10 horas	PARADO	Centro Histórico de [REDACTED], Jirón Lampa, [REDACTED], [REDACTED] Metropolitana, [REDACTED], [REDACTED] 01, Perú

Lo expuesto en el referido informe acredita que la ruta que siguió el vehículo oficial asignado a la acusada, se condice con lo relatado por el conductor y encuentra correlato, con la decisión de cambiar el destino inicial y más bien dirigirse al despacho congresal. Ahora bien, el chofer indicó que el destino del vehículo EGO-151 fue la embajada de México. En contraparte, D'Laura Quintana negó que se haya percatado de la ruta, mientras Contreras Gallardo, describió la ruta al domicilio de la acusada Chávez Chino desde la PCM, la cual difiere de la ruta que el chofer tomó ese día, toda vez que ese día, consta en el informe de geolocalización que, tras pasar Alfonso Ugarte, en lugar de pasar de Plaza Francisco Bolognesi hacia la avenida Brasil, como la testigo describió que hacían

regularmente, ingresó a la avenida Guzmán Blanco. En tal sentido, queda probado que, la acusada Chávez Chino de forma inusual dispuso que el vehículo oficial de la PCM se dirija a la Embajada de México, pese, a que ya había presentado su renuncia.

Estando a lo expuesto y la evaluación conjunta de la prueba reseñada, se advierte que luego de la emisión del mensaje a la nación, inmediatamente, la acusada Chávez Chino tuvo la intención de emitir un decreto supremo, tan es así que lo anunció sin reparos a los testigos Malpartida Guarniz y Wong Arica. Además, ha quedado evidenciado que realizó **actos concretos** para conseguir un formato de decreto supremo, como lo ha referido Talledo Silva a quien Contreras Gallardo (personal de confianza de la acusada), le solicitó el formato del decreto y al no poder proporcionárselo, le indicó que acuda a pedirlo a otras áreas, lo cual, tiene correlato con lo señalado por García Sabroso de Asesoría Jurídica y De La Gala Hidalgo de Secretaría General de la PCM, quienes corroboraron que Talledo buscaba un formato de decreto supremo. Así, ha quedado descartada la versión proporcionada por la mencionada Contreras Gallardo, quien indicó que pidió un formato de renuncia a Talledo, más aún, porque el mencionado encargo fue dubitativamente respaldado por D’Laura Quintana respecto a si fue por encargo suyo o por encargo de la propia acusada.

También, fluye de la prueba actuada que a las 13:10 horas, se presentó la renuncia de la acusada Chávez Chino, quien a las 13:34:52 horas, salió a bordo de su vehículo oficial denominado “cofre” de placa EGO-151 que era conducido por Cristian Pedro Martínez Valencia, conjuntamente con D’Laura Quintana y Contreras Gallardo, con la intención de dirigirse a la embajada de México; no obstante, la indicación sobre el desplazamiento cambió y se dirigió a su despacho congresal.

VI. DÍA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022: IMPEDIMENTO DE INGRESO DE CONGRESISTAS AL PALACIO LEGISLATIVO

Conforme ha quedado establecido, el 7 de diciembre de 2022 se encontraba ejecutándose el Plan de Operaciones N.º 258-2022 denominado “Toma de [REDACTED]”, el cual se materializó operativamente en la orden de operaciones N.º 212-2022. Al respecto, es preciso reiterar que, entre otras zonas de acción, ésta orden comprendió la zona del Congreso para la prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público antes, durante y después de las diversas medidas de protestas programadas para dicha fecha, con motivo de la tercera moción de vacancia promovida contra el acusado Castillo Terrones a desarrollarse ese día a las 15:00 horas; para tal efecto, se podía poner en ejecución, entre otras, la orden de operación policial N.º 088-2022 que estaba vigente desde mayo de 2022, pues también se encargaba de la seguridad externa del Congreso.

Sobre este punto, debe tenerse en consideración lo expresado por el **Jefe de la División de Seguridad del Congreso de la República Edwin Gutiérrez Tuesta**, en cuanto afirma que son dos los temas de seguridad, vinculados al Congreso de la República: la seguridad pública y la seguridad interna. La seguridad pública, que corresponde a los exteriores, y comprende las calles Abancay, Junín, Ancash y Andahuaylas y está a cargo de la REGPOL [REDACTED] (Región Policial [REDACTED]) que se ejecuta en base a un plan de operaciones que, según señaló el testigo, se denominaba “Fortaleza”, en el cual no tiene ninguna injerencia y solo coordinaban, en caso hubiese alguna novedad. Por ello, aclaró que, por ejemplo, si la avenida Abancay está cerrada no tiene competencia sobre eso, toda vez que su

competencia es la **seguridad de las instalaciones y perímetro del Palacio Legislativo y locales anexos**.

Por otro lado, la seguridad interna comprende la Plaza Bolívar o Palacio Legislativo, que son de su responsabilidad como comando operativo del Plan de Defensa y Seguridad del Congreso, siendo que la REGPOL [REDACTED], en este caso, es un órgano de apoyo. Además, precisó que el plan en mención, se había ensayado, toda vez que, en ese tiempo, **se comentaba sobre un golpe de Estado**, debido a que estaban alertados de que podría ocurrir un posible ingreso- al Congreso- que, incluso, se llevaría a cabo en horas de la noche. Aclaró que, el día 7 de diciembre de 2022, su unidad, se comunicaba por radio Motorola, en una frecuencia diferente a las de otras unidades y que solo es para la División del Congreso, **toda vez que no tiene comunicación directa con la REGPOL [REDACTED]**.

Al respecto, el **Jefe del Departamento de Seguridad de las instalaciones del Congreso, José Enrique Malca Calderón**, indicó que se estableció un plan de defensa de las instalaciones del Congreso que es el plan "Koricancha" que ejecuta operaciones policiales de manera permanente para prevenir, vigilar y dar seguridad a las instalaciones del Palacio Legislativo y los edificios anexos, ante cualquier situación de amenaza, precisando **que dicho plan, no indica nada referente al acceso de los congresistas**. Según detalló, el perímetro de competencia del departamento de seguridad de instalaciones del Congreso comprende: Andahuaylas, todo lo que es la parte de la cuadra Andahuaylas; la parte posterior del mismo Congreso, propiamente toda la reja perimetral; el acceso de la parte del lugar de Áncash con Ayacucho; y también tienen Simón Rodríguez con Abancay, que es otro punto, y ahí hay una caseta; otro puesto es una reja que está en este punto denominado Colonia, entre Simón Rodríguez con Ayacucho, y Junín con Ayacucho; [es decir,] Andahuaylas, Junín, Abancay, Simón Rodríguez hasta Andahuaylas, esa es la parte netamente del Palacio Legislativo, que abarca también la plaza de Simón Bolívar. En relación a lo expuesto por el testigo en mención, es preciso aclarar que, según la orden de operaciones que materializa el plan "Koricancha" vigente desde el 12 de mayo de 2022, la misión de este planeamiento operativo policial fue prevenir, contrarrestar o neutralizar cualquier acción de riesgo por alteraciones del orden público, delincuencia organizada y común, organizaciones terroristas, desastres provocados por el hombre o fenómenos naturales, contra la integridad física del presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos; garantizando el normal desarrollo de las actividades programadas en los indicados recintos, dentro del marco legal vigente.

1) Situación al interior del Congreso

El 7 de diciembre de 2022, la congresista **Martha Lupe Moyano Delgado** en su condición de vicepresidenta del Congreso refirió que, **tras haber tomado conocimiento del mensaje a la nación**, se dirigió a la Presidencia del Congreso y como primera medida, tomó la decisión y ordenó que el personal de seguridad del Congreso, ubicado en la puerta del interior del Palacio Legislativo cierre las rejas (puerta) de ingreso al recinto parlamentario, porque entendía que iban a ingresar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como consecuencia de lo expresado en el mensaje, medida que dispuso, en salvaguarda de la integridad de las instalaciones del Palacio Legislativo. Preciso que la persona que recibió la orden, **era de seguridad interna, no era el jefe ni Policía**. Explicó que el jefe de seguridad interna del Congreso de la República depende de la mesa directiva interna y se trata de seguridad particular y no de la Policía Nacional. Luego, conversó con el general José Williams Zapata, en su calidad de Presidente del Congreso y juntos acordaron medidas. Entre estas, el Presidente del Congreso vía

telefónica, se dirigió a los comandantes de las Fuerzas Armadas para conocer cuáles eran sus opiniones o reacciones respecto del mensaje a la nación, es decir, cuál era su posición institucional.

Por su parte, la testigo **Moyano Delgado**, se comunicó con el comandante general de la Policía Nacional y le preguntó “si estaba con la Constitución o no”, quien le respondió que estaba con la Constitución, indicándole, que no se preocuparan; después de lo cual, se enteraron, **que, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional decidieron no apoyar el mensaje presidencial**. Seguidamente, el presidente y la vicepresidenta del Congreso junto con los miembros de la mesa directiva, convocaron a otra reunión del pleno para las **13:00 horas**, a fin de evaluar la situación del país, frente a lo acontecido y plantear la vacancia por un tema de flagrancia por el delito de rebelión, porque el entonces presidente de la república, Castillo Terrones en su mensaje a la nación, había propuesto cambiar el sistema de gobierno.

Al respecto, si bien el Jefe de la División de Seguridad del Congreso de la República, coronel **Gutiérrez Tuesta**, indicó desconocer la orden que impartió la congresista Moyano Delgado, en el sentido que, no se permita el ingreso de nadie, por seguridad de los parlamentarios que se encontraban en las instalaciones. Destacó que, aunque se encuentra en la División de Seguridad del Congreso, esta también tiene una Oficina de Seguridad Interna con la cual coordina, más no mantiene acceso a ellos, dado que el personal de la parte interior se encargaba de cerrar las instalaciones y está conformado por personal civil (no policial).

Además, en su respuesta a la pregunta 10 de su declaración previa del 15 de febrero de 2023, de la cual se ratificó, indicó que tras el mensaje a la nación de Castillo Terrones, se comunicó con todo su personal (entre ellos, Malca Calderón) y con el presidente del Congreso José Williams Zapata, para que nadie ingrese porque tenían información que hasta policías y militares pretendían ingresar a las instalaciones del hemiciclo, lo cual coordinó con el General de División EP en retiro, Moisés Del Castillo para el cierre de las puertas del Congreso, previa coordinación con seguridad interna; en dicha comunicación, no le señalaron que Moyano Delgado había cerrado el Congreso sino que, se le dieron indicaciones específicas al Comandante Malca Calderón, Jefe del Departamento de Seguridad de Instalaciones del Congreso, a fin de que se extremen las medidas de seguridad, tanto para ellos como a los congresistas y parlamentarios andinos, asimismo, llamó al presidente del Congreso indicándole que estaban alertas y que la seguridad estaba garantizada. La primera comunicación que tuvo con Malca Calderón, tras el mensaje a la nación, tuvo por objeto que se extremen las medidas de seguridad porque siempre puede haber un conato de ingreso o problemas.

De otro lado, según relató el congresista **Diego Alonso Fernando Bazán Calderón**, fue uno de los primeros parlamentarios que llegó a la Presidencia del Congreso, toda vez que se trasladó desde el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre²³⁰, dentro del complejo legislativo, a la sala Porras Barrenechea del Congreso. Se encontraba resguardado con un miembro de seguridad del Estado, sin embargo, dicho personal solo lo acompañó hasta la puerta, porque el personal de seguridad del Estado se quedó fuera del recinto. Cuando ingresó al Congreso había algunos parlamentarios, luego, fueron llegando otros y se colocaron cadenas

²³⁰ Jr. S. Rodríguez Cdra. 01, según orden de operaciones N.º 088-2022.

en las puertas del Congreso que dan a la plazuela Bolívar en la avenida Abancay, las que, según señaló, son propias del cierre del Parlamento todos los días por seguridad.

En relación a ello, el comandante general encargado de la PNP **Vicente Álvarez Moreno** así como el comandante de asesoramiento general y comando operativo de la Policía Nacional **Jorge Luis Angulo Tejada**, relataron que, tras la emisión del mensaje a la nación, se dirigieron a la oficina del general Alfaro Alvarado para conversar, informar de la situación, de la posición de la policía y comunicar que acudiría al comando conjunto. En ese instante, según **Álvarez Moreno**, recibió la llamada del congresista Diego Bazán, quien le manifestó su preocupación para saber cuál era la situación y la actitud de la policía, a quien le indicó que la policía respetaría la Constitución, por lo que se iba a reforzar el servicio para que ellos puedan realizar sus actividades, así como a los servicios en el Poder Judicial, Congreso y todas las entidades públicas y privadas; a la vez, recibió la llamada del acusado Huerta Olivas, la cual, no pudo contestar por estar en línea con el congresista Bazán.

Sobre este punto, Bazán Calderón ante el plenario, negó haber llamado al comandante Álvarez Moreno o a algún miembro de las Fuerzas Armadas; no obstante, no advertimos algún motivo para que el mencionado comandante brinde información que no resulte veraz en este extremo, tanto más, si consideramos que identificó con nombres y apellidos al citado congresista, brindó detalles del contenido de la comunicación y resultaba lógico que había un interés en relación al asunto; a lo cual se suma que, conforme se desarrollará, su par con licencia médica también recibió una llamada de manera posterior en similar sentido.

En la línea de lo expuesto, queda claro que, tras emisión del mensaje a la nación, ante el posible ingreso de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional al Congreso, se generó un estado de confusión y zozobra tal que la congresista Moyano Delgado en su calidad de vicepresidenta del Congreso identificó como fuera de lo normal, lo que motivó que dispusiera el cierre de las instalaciones por parte del personal civil que conformaba la seguridad interna; luego de lo cual, se reunió con el presidente del Congreso José Williams Zapata para adoptar algunas medidas. Específicamente, el Presidente del Congreso se comunicó con los comandantes de las Fuerzas Armadas, mientras Moyano Delgado se comunicó con el comandante general encargado de la Policía Nacional Álvarez Moreno. Del mismo modo, el congresista Bazán Calderón también se comunicó con Álvarez Moreno, quien, en dicho momento, a la vez recibió la llamada del acusado Huerta Olivas, la cual no pudo contestar por estar en comunicación con el mencionado congresista, indicándole que se iba a reforzar el servicio para que ellos puedan realizar sus actividades, así como a los servicios en el Poder Judicial, Congreso y todas las entidades públicas y privadas.

2) Llamada del ministro del Interior al jefe de la Región Policial

Según consta en la captura de pantalla 08 que obra en el **acta fiscal de fecha 24 de noviembre de 2023 (documental 17 del Tomo VI del Cuaderno de Pruebas)**, el registro de llamadas salientes realizadas vía WhatsApp por el acusado Huerta Olivas al contacto "Gral. Lozada" con N.º celular 932284420 correspondiente al acusado Lozada Morales (número también consignado en el requerimiento de acusación como perteneciente al citado), específicamente, con el siguiente detalle:

- 11:57 horas: Llamada saliente, duración: 00:01:09.
- 11:58 horas: Llamada saliente, duración: 00:00:27.
- 12:06 horas: Llamada saliente, duración: 00:00:47.
- 02:10 horas: Llamada saliente, duración: 00:00:00.

Al respecto, el acusado Huerta Olivas en la cuadragésima sesión de juicio oral del 18 de julio de 2025, en la que, se oralizó la citada documental, expresó que nunca negó la llamada que tuvo con el acusado Lozada Morales después del mensaje a la nación, precisando que en el documento dice 11:57 horas.

Sobre el particular, en su declaración en la septuagésima sexta de juicio oral sesión del 31 de octubre de 2025 detalló que, esta comunicación se dio después de la firma del documento de Bobbio Rosas por parte del acusado Castillo Terrones mientras se encontraban en el Despacho Presidencial conjuntamente con los acusados Chávez Chino y Torres Vásquez, debido a que el acusado Castillo Terrones le dijo: “Ministro, por favor, que refuerce en la casa, la seguridad de mis padres, de la doctora Betssy Chávez y Aníbal Torres”, lo cual consideró que no se trataba de algo en contra de la ley.

También, en dicho acto oral, el **acusado Huerta Olivas** detalló que transmitió el pedido del acusado Castillo Terrones a Lozada Morales indicándole: “Mira, estoy acá. Estamos acá. Has visto lo que ha pasado, el presidente está pidiendo esto”, a lo cual, aquel le respondió: “Ya, señor ministro, no se preocupe, conozco la casa del doctor Aníbal”. Frente a dicha respuesta, el acusado Huerta Olivas le dijo: “También de los padres del presidente de la república, pero no conozco la casa de la doctora Betssy Chávez”, por lo que se acercó a la acusada Chávez Chino y le indicó: “Doctora, el teniente ha dispuesto esto, ¿no? Ha pedido que en su casa ponga seguridad”, “...Pero su dirección no sabe”, entonces, aquella le dijo: “jirón Varela...” – precisando que no recuerda el número –, lo cual, trasladó a su interlocutor y allí quedó. Esto guarda relación con lo señalado por el **acusado Lozada Morales** en la quinta sesión de juicio oral del 14 de marzo de 2025, en la que, narró que después del mensaje a la nación, el ministro Huerta Olivas, le indicó que debía reforzar la seguridad en casa de los padres del acusado Castillo Terrones, así como los domicilios de Torres Vásquez y Chávez Chino, precisándole: “ya hemos hablado con tu comandante general y hay que reforzar los domicilios de los padres del presidente de la ministra Betssy Chávez y del doctor Aníbal Torres”; ante lo cual, respondió que no conocía esos domicilios porque no sabía dónde viven y el ministro le indicó: “Hay que reforzar, ya sabe tu comando”, luego de lo cual, también lo llamó el comandante general a decirle que hay que reforzar, no obstante, dicha disposición que estimó que tenía relación con su función de protección a la vida²³¹, no se concretó porque desconocía donde estaban los domicilios.

Posteriormente, según el acusado Huerta Olivas, el acusado Castillo Terrones se veía insistente y preocupado por esa situación, ya que en reiteradas veces le preguntaba si ya se había transmitido el pedido, a lo cual, le respondió: “Sí, señor presidente, tenía que ser...”, pero nuevamente le consultó “¿Ya se hizo?”,

²³¹ Explicó que “si encuentra a un delincuente que acaba de cometer un delito y la población lo está agrediendo para matarlo, él va a sacar al delincuente y proteger su vida. Eso no lo hace delincuente sino que es su principal función como policía: proteger la vida”.

inquietud que trasladó al acusado Lozada Morales, cuando expresó: “Está pidiendo el presidente si se hizo”.

Según narró el acusado Huerta Olivas, después de diez o cinco minutos, el acusado Castillo Terrones, lo miró y le preguntó: “¿Se transmitió?”, a lo cual, respondió: “Sí, señor presidente, ya se comunicó ya”; y seguidamente, el acusado Castillo Terrones, le dijo: “Comunicame con el comandante general de la Policía”, lo cual, realizó.

En la línea de lo expuesto, se acreditó que, luego del mensaje a la nación el acusado Castillo Terrones le pidió a Huerta Olivas, que refuerce la seguridad en la casa de sus padres y en la de sus coacusados Chávez Chino y Torres Vásquez. Por dicho motivo, se comunicó con el jefe de la REGPOL [REDACTED], Lozada Morales, al celular n.º 932284420, a las 11:57 y a las 11:58 horas, la primera llamada tuvo una duración de 00:01:09 (un minuto con veintinueve segundos) y la segunda, de 00:00:27 (veintisiete segundos), a fin de hacer tales coordinaciones y ante la insistencia del acusado Castillo Terrones se comunicó con el comandante general de la Policía Nacional.

3) Llamada del Presidente al Comandante General de la PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado

El Comandante General de la Policía Nacional Alfaro Alvarado narró que, cuando se encontraba reunido con el comandante general encargado Álvarez Moreno, así como con el Jefe del Comando de Asesoramiento General Angulo Tejada, el jefe de imagen institucional Edison Hernández Moreno, el secretario privado de la Comandancia General Miguel Bryson y el asesor del Estado Mayor Julio Ubillus Haro, quienes le informaron que le había llamado el acusado Huerta Olivas, para decirle que deje pasar a las personas a la Plaza Mayor, a las **11:59 horas**, el acusado Huerta Olivas llamó a Alfaro Alvarado, pero este no respondió esta llamada, la reiteró a las **12:01 horas** y en esta ocasión se comunicaron

Lo expresado consta en la captura de pantalla 09 que obra en el **acta fiscal de fecha 24 de noviembre de 2023 (documental 17 del Tomo VI del Cuaderno de Pruebas)**, donde se detalla el registro de llamadas salientes realizadas vía WhatsApp por el acusado Huerta Olivas al contacto “Raúl Alfaro” con N.º de celular 953902629, correspondiente al entonces Comandante General de la Policía Nacional Raúl Enrique Alfaro Alvarado, donde se registró una llamada a las 11:59 horas como “Llamada saliente, duración: sin registro de duración.”, la cual no habría sido atendida, si se tiene en cuenta que no tiene registro de duración y, otra llamada a las 12:01 horas como “Llamada saliente, duración: 00:03:43”, respecto a la cual, su propia defensa en la cuadragésima sesión de juicio oral del 18 de julio de 2025 señaló que este documento sólo prueba que, del celular del acusado Huerta Olivas se llamó a Alfaro Alvarado, lo cual en ningún momento se ha negado.

Según **Alfaro Alvarado**, cuando contestó la llamada del Ministro del Interior, a quien tenía registrado como tal en su celular y así apareció en la pantalla de su móvil, el acusado Huerta Olivas le dijo: “*Alfaro, estoy en Palacio de Gobierno, te voy a comunicar con el Presidente de la república*”. Le comunicó con el acusado Castillo Terrones, quien le dijo: “*General, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la nación y*

dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Chávez y al domicilio de sus padres". Ante lo señalado, Alfaro Alvarado refiere que le respondió al acusado Castillo Terrones: "señor presidente, ¿cuál es el motivo para intervenir a la fiscal de la nación y para cerrar el Congreso?" y, aquel le dijo que: "Esos detalles se lo va a dar el ministro".

Al respecto, cabe destacar que el acusado Huerta Olivas en la septuagésima sexta sesión del 31 de octubre de 2025, al brindar su declaración, en similar sentido señaló que, cuando realizó dicha llamada a Alfaro Alvarado, le dijo: "Alfaro, estoy en el Palacio de Gobierno, el presidente quiere hablar contigo"; luego de lo cual, le entregó el teléfono al acusado Castillo Terrones, él lo recibió, se giró y se fue en sentido contrario, mientras su persona, se quedó parado, pegado a la pared viendo que hablaba, sin escuchar lo que decía, porque estaba alejado.

Sobre el particular, también destacamos que **Álvarez Moreno**, manifestó que cuando se encontraba comunicándose telefónicamente con el congresista Bazán Calderón, también recibió la llamada del acusado Huerta Olivas, la cual, no pudo atender; y, al término de la llamada con Bazán, escuchó al general Alfaro Alvarado, en cuyo despacho estaba el declarante, conjuntamente con las personas descritas por este, que hablaba por teléfono, respondiendo: "Señor presidente, ¿que cierre el congreso? Pero, ¿por qué motivo detener a la fiscal de la nación? ¿Cuál es la causa que refuerce la seguridad a su casa, a la casa de la ministra Betssy Chávez y de Aníbal Torres?" (sic); lo cual corrobora la comunicación que hizo mención Alfaro Alvarado. Según precisó Álvarez Moreno, escuchó que Alfaro Alvarado le contestó a su interlocutor, que se encontraba con descanso médico y quien estaba como comandante general encargado era el teniente general Álvarez, momento donde cortan la comunicación. Precisó que aquel se dirigía a su interlocutor como "señor presidente" y de acuerdo a lo que decía, hablaba con el presidente de la república, esto es, el acusado Castillo Terrones.

Del mismo modo, **Angulo Tejada** corroboró que estuvo presente cuando Alfaro Alvarado recibió dicha llamada telefónica, en la que respondió a su interlocutor sobre cuáles eran los motivos de esa orden. Según lo que, el general Alfaro les manifestó en ese momento, su interlocutor era el presidente de la república.

Tras cortarse la comunicación, refirió que **Alfaro Alvarado** volteó y les dijo: "*El presidente está errado. ¿Cómo quiere que detenga a la fiscal de la nación? Aunque sea Congreso, ¿cómo vamos a hacer eso? Nadie cierra el Congreso, vamos a garantizar que el Congreso sesione libremente. Nadie pasa las vallas de la avenida Abancay, a menos que sean congresistas o empleados del Congreso*". Esto fue corroborado por **Álvarez Moreno**, quien señaló que el general Alfaro afirmó que esa era la disposición que el presidente dio e indicó que no iban a cumplirla, sino que se mantendrían en la posición de respeto a la Constitución. Asimismo, fue corroborado por **Angulo Tejada**, quien al ser consultado por la respuesta que brindó a la pregunta 2 de su declaración previa del 9 de diciembre de 2022, ratificó que Alfaro Alvarado indicó que la postura institucional de la policía era la defensa de la Constitución.

De acuerdo a **Álvarez Moreno**, después de lo acontecido, anunció que iba ir al comando conjunto; y, cuando estaba por salir, recibió la llamada de la congresista Martha Moyano y del presidente del Congreso, quienes le preguntaron cuál iba a ser la posición institucional de la Policía. Les reiteró lo que le había dicho al

congresista Bazán, en el sentido que la Policía iba a respetar la Constitución, se iba a reforzar el servicio y se iban a brindar las condiciones para que puedan desarrollar sus actividades de modo normal.

Sobre el particular, como ya se mencionó, fue la propia congresista Moyano Delgado, quien corroboró que cuando se encontraba reunida con el presidente del Congreso, entre las medidas que ella realizó, fue comunicarse con el comandante general de la Policía Nacional. En este punto, la mencionada Moyano Delgado en su declaración ante el plenario, refirió que creyó que se trataba de Alfaro Alvarado; sin embargo, fluye de lo expuesto que, en realidad, se comunicó con el comandante general encargado de la Policía Nacional, Álvarez Moreno.

Coetáneamente, también es preciso destacar que en la captura de pantalla 08 que obra en el **acta fiscal de fecha 24 de noviembre de 2023 (documental 17 del Tomo VI del Cuaderno de Pruebas)**, consta el registro de llamadas salientes realizadas vía WhatsApp por el acusado Huerta Olivas al contacto “Gral. Lozada” con N.º celular 932284420 correspondiente al acusado Lozada Morales (número también consignado en el requerimiento de acusación como perteneciente al citado), específicamente, con el siguiente detalle:

- 12:06 horas: Llamada saliente, duración: 00:00:47.

Asimismo, corresponde recordar que, en el apartado referido a la solicitud del retiro de rejas de la Plaza Mayor de ■■■■, se destacó que, conforme al ítem número 66 del **registro de visitas – Despacho Presidencial, correspondiente al 7 de diciembre de 2022 (Documental 5, folio 1404 del Tomo V del cuaderno de pruebas)**, consta la visita de Iván Carlos Lizzetti Salazar, quien había ido a verificar, si la disposición que dio el acusado Huerta Olivas, referente al retiro de las rejas de la Plaza de Armas antes del mensaje a la nación, procedía del Despacho Presidencial, retirándose a las 12:07 horas.

De esta manera, se advierte que, después de que Huerta Olivas intentó comunicarse con Álvarez Moreno, a las 12:01 horas, llamó por WhatsApp al celular n.º 953902629 correspondiente al Comandante General de la Policía Nacional Alfaro Alvarado (titular), a través del teléfono celular del citado acusado Huerta Olivas, para ordenarle que cierre el Congreso, retire a todos los que están dentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la nación y fiscalía, dé seguridad al domicilio de los acusados Torres Vásquez y Chávez Chino, así como al de sus padres, llamada que tuvo una duración de 00:03:43 (tres minutos y cuarenta y tres segundos). En dicho momento, Alfaro Alvarado se encontraba en su despacho, acompañado, entre otros funcionarios del comandante general encargado Álvarez Moreno y el Jefe del Comando de Asesoramiento General Angulo Tejada, altos mandos de la Policía Nacional, quienes escucharon dicha disposición cuando le estaban dando cuenta de que el acusado Huerta Olivas le había llamado para decirle que deje pasar a las personas a la Plaza Mayor, disposición que no obedecieron, definiéndose así, la posición de la Policía Nacional, de no acatar lo dispuesto en el mensaje a la nación, en respeto a la Constitución.

Asimismo, se acreditó que el acusado Castillo Terrones solicitó en dicha llamada que se refuerce la seguridad en la casa de sus padres y en la de sus coacusados Chávez Chino y Torres Vásquez. Sin embargo, tratándose del Ministro del Interior,

el traslado de éste pedido, conociendo que se venían ejecutando operaciones policiales de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de las diversas medidas de protesta que venían convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de la República, no encuentra justificación razonada.

4) Situación en los exteriores del Congreso

De acuerdo al plan de operaciones N.º 258-2022 “La Toma de [REDACTED]”, el Comando Operativo estaba conformado, entre otros, por la DIVSEESP a cargo del coronel PNP Oscar Miguel Sáenz Fajardo quien fue el responsable, entre otras zonas de acción, del resguardo de los exteriores del Congreso, y en línea jerárquica Sáenz Fajardo, asignó, a su vez, esta zona al acusado Venero Mellado en su calidad de Jefe de la UNIPOCAN, como Jefe operativo de la zona de acción “Congreso de la República, conforme la orden de operaciones N.º 212-2022.

Al respecto, el acusado Venero Mellado en su declaración brindada en la septuagésima sesión de juicio oral del 31 de octubre de 2025, indicó que el perímetro del Congreso tiene varios accesos y los detalló de la siguiente manera: la avenida Abancay con el jirón Junín, era su punto de comando, donde tenía de diez a quince efectivos aproximadamente; en el jirón Ayacucho con jirón Junín (calle adyacente), habían unos diez a quince efectivos; en el jirón Andahuaylas (parte posterior), habían diez o quince efectivos; en los jirones Andahuaylas con Ancash (otro extremo), también había la misma cantidad de efectivos; en los jirones Ancash con Ayacucho (portón), por donde normalmente ingresan los vehículos al Congreso, también había la misma cantidad de vehículos; en la avenida Abancay con Ancash, estaban asignados la misma cantidad de efectivos. Precizando que dicho perímetro estaba resguardado por diez o quince efectivos de la USE, todos con medios de policía, sin armamento.

Según ha referido el testigo **Bringas Malpartida** el acordonamiento policial del Congreso se implementó en seis puntos, a una cuadra a la redonda y en las siguientes intersecciones: Ayacucho – Huallaga, Andahuaylas – Huallaga, Junín – Paruro, Andahuaylas con Ancash, Ayacucho con Ancash y el frontis del Congreso. Indicó que, a partir de las 11:00 horas, una vez instalados los servicios en los diferentes puntos del Congreso, empezaron a llegar efectivos policiales —que provenían de la USE y de otras unidades— para reforzarlos, los que eran enviados al perímetro del Congreso. Detalló, además, que el servicio se cubría con 50 efectivos policiales; pero estos aumentaron paulatinamente hasta llegar aproximadamente a 200.

En ese contexto, debe tenerse en consideración que el perímetro del Congreso de la República está rodeado por las siguientes calles: en el frontis se ubica la avenida Abancay (Plaza Bolívar); por el costado derecho se ubica el jirón Simón Rodríguez; por el costado izquierdo se ubica el jirón Junín; y por atrás, el jirón Andahuaylas. En el caso, de la prueba fluye que son lugares relevantes los siguientes: intersección de avenida Abancay y jirón Junín; intersección de avenida Abancay con jirón Huallaga; intersección entre los jirones Junín y Ayacucho; intersección entre la avenida Abancay y el jirón Santa Rosa y la intersección de los jirones Ayacucho y Huallaga, por lo que se abordarán de manera individual.

Intersección de la avenida Abancay con el jirón Junín

(Una calle paralela al frontis y otra al lado izquierdo del Congreso)

El congresista **Hamlet Echevarría Rodríguez**, manifestó que llegó al Congreso de la República después que se emitió el mensaje presidencial, encontrando dos anillos de seguridad. Según precisó, no lo dejaron ingresar con su vehículo, por lo que tuvo que dejarlo a dos o tres cuadras de la avenida Abancay, con su chofer, quien se iba a encargar de llevarlo a la cochera, de modo que accedió a pie, advirtiendo que había mucha gente. Esto se condice con la disposición número 8 sobre control de tránsito vehicular, así como tareas de cortes, desvíos y rutas alternas que se habilitaban de ser necesarias, descrita en la fase de ejecución “Durante las operaciones” del Plan de Operaciones N.º 258-2022-REGION POLICIAL [REDACTED]/UNIPLEDU-OPIPO “MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]” AL PGO N.º 01-2022-SCG-PNP/DIVECS “CONFLICTOS SOCIALES-2022” (documental 9 del Tomo VI, cuaderno de pruebas de los acusados).

Continuó detallando el testigo, que, uno de los anillos de seguridad se encontraba más o menos a dos cuadras del Congreso, frente a la avenida Abancay (entre el jr. Junín y la av. Abancay) y el otro, estaba ubicado prácticamente en el interior, en el jirón Junín frente al Congreso. Lo referido, se corresponde con el acápite “*Asignación de los Policias a punto crítico: Congreso de la república*”, del referido plan, donde se desarrolló que la intersección de la avenida Abancay y el jirón Junín, se ubicó dentro del sector 1 de la zona de acción del “Congreso de la República”, el mismo que, también fue considerado como parte de la zona de acción del “Corredor Abancay”.

En relación a ello, el acusado **Venero Mellado**, en su declaración en la septuagésima sexta sesión de juicio oral del 31 de octubre de 2025, narró que, casi todo ese día, estuvo ubicado en la avenida Abancay con el jirón Junín, que era su punto de comando. Luego de la emisión del mensaje a la nación, retornó a esa ubicación **Sáenz Fajardo**, jefe Encargado de la DIVSEESP de la REGPOL [REDACTED], según este último expresó, donde conversó con el acusado Venero Mellado, quien le manifestó que ya había dado disposiciones para mantener los servicios en actitud de alerta.

En la intersección de la avenida Abancay con el jirón Junín, el suboficial brigadier **Edward Iván Roldán Michue**, comandante de guardia de la Policía Canina, señala haber estado asignado y a cargo de treinta efectivos policiales en calidad de reserva táctica, que es el personal de apoyo, en caso se llegara a desbordar la manifestación y no porta armas. Según narró, fue convocado a dicho punto, porque existía una orden de inamovilidad o alerta máxima. No obstante, en cuanto a las órdenes que recibió del acusado Venero Mellado y la transmisión de las mismas a su personal, incurrió en contradicciones. Ello es así, porque conforme quedó anotado en el rubro *valoración individual*, en lo atinente a las órdenes que recibió por parte de Venero Mellado, de su testimonio se observa lo siguiente: primero, al interrogatorio del Ministerio Público señaló que este solo le indicó que esté atento; luego, durante el interrogatorio del actor civil, al ser confrontado con su declaración previa del 22 de junio de 2023, se ratificó en que después del mensaje a la nación, Venero Mellado le ordenó

que no se permita el ingreso o salida de nadie al Congreso; no obstante, en el contrainterrogatorio de la defensa técnica de este acusado, explicó que las órdenes son circunstanciales, lo que es usual en su trabajo, para luego negar que le haya dado la orden de no dejar ingresar a congresistas o trabajadores del Congreso.

Además, en cuanto al traslado de órdenes a su personal, al ser confrontado con su declaración previa, el testigo señaló que frente a la disposición de Venero Mellado de que nadie ingrese o salga del Congreso, les indicó que estén atentos y que no dejen ingresar a ningún manifestante. Luego, ante las preguntas aclaratorias de la directora de debates manifestó que no consideró necesario transmitir directamente las órdenes, porque todo estaba sin novedad. La evaluación íntegra de su testimonio permite concluir que, aunque no niega que existió una disposición por parte del acusado Venero Mellado, ha sido contradictorio respecto al sentido de la misma (estar atento o no permitir el ingreso o salida de los congresistas), por lo que, lo único que fluye, objetivamente, de su relato es que existió una orden de Venero a su persona como reacción inmediata a la emisión del mensaje a la nación, empero, no se tiene certeza respecto del sentido de dicha orden.

En torno a la asignación de **Roldan Michue** a la **avenida Abancay con el jirón Junín**, como se anotó el afirma esto, sin embargo, en el Oficio N.º 071-2023-REGPOL- [REDACTED]/DIVSEESP-UNIOLOG-SAM del 3 de agosto de 2023 (Documental 27 del Tomo IV), en el que, consta la relación nominal del personal de la UNIOCAN que participó en el servicio del 7 de diciembre, entre ellos, el mencionado Roldán Michue, se consigna como su ubicación el **jirón Huallaga y jirón Ayacucho**. Asimismo, se ha actuado la **Nota Informativa N.º 202201762602-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP/ UNIOCAN**, del 7 de diciembre de 2022 (documental 23 del Tomo IV) y el **Informe N.º 624-2022-REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-UNIOCAN-AO del 12 del mismo mes y año (documental 24 del Tomo IV y objeto de convención probatoria 9)**, suscritos por Venero Mellado, en los que este informó que, una vez que se constituyó al Congreso de la República distribuyó al personal UNIOCAN al frente de este, desde las intersecciones de jirón Ancash, jirón Junín con avenida Abancay, y que contaba con 339 efectivos, lo que da cuenta de su potestad para distribuir al personal, de acuerdo a las circunstancias, lo que abre la posibilidad que, en efecto, el testigo haya estado ubicado donde indicó.

Asimismo, el testigo **Linares Tarrillo** señala que, estuvo prestando servicios en la unidad de batallón de asalto, ubicada en la primera cuadra de la avenida Abancay, lugar en el que el acusado Venero Mellado estaba dirigiendo y se encontraba a 2 o 3 metros de Linares; que, ese día, específicamente, estuvo asignado a la avenida Abancay con jirón Junín, cuyo puesto es casi fijo. Según describió, portaba su radio para escuchar las comunicaciones de Zodiaco o de cualquier jefe que se encontraba en el área de toda la avenida Abancay, además, les comunicaban del servicio, como la ubicación de los manifestantes. Su función, como adjunto de enlace, cuando tienen lugar las marchas, consistía en tratar de coordinar con los dirigentes (desde atrás), para orientarlos a qué sala del Congreso pueden asistir e incluso dirigirlos, asimismo coordinaba con ellos, para que

el grupo de manifestantes no se instale en la misma avenida Abancay (donde está el Congreso) sino al frente, donde se colocan unas escuadras de efectivos policiales. Ese día, según refirió, el perímetro del Congreso, estuvo tranquilo, sin novedad. Además, señaló que, la disposición del acusado Venero Mellado fue, que los congresistas y los trabajadores del Congreso deben pasar, porque ese es su lugar de trabajo, precisando que dicha disposición fue impartida desde tempranas horas (a las 08:00 o 09:00 horas de la mañana) y no hubo prohibición alguna.

En el mismo sentido, **Bringas Malpartida** expresó que, se desempeñó como adjunto de Venero Mellado, prestando servicios en las intersecciones de la avenida Abancay con el jirón Junín, lugar en el que también se encontraba el referido Venero. Indicó que su trabajo consistía en coordinar los servicios y distribución del personal policial que era asignado a la zona del Congreso, distribuyéndolos a los diferentes puntos, con previo conocimiento del acusado, también coordinaba para que los dirigentes que lideraban las marchas sean atendidos en el Palacio Legislativo y transmitía las órdenes de Venero Mellado a todas las unidades que los apoyaban, precisando que estas tenían la condición de disposición superior, retransmitiéndolas de manera verbal o por teléfono, estas, principalmente estaban referidas a incrementar el personal en cada punto, pasar sus alimentos o coordinar el relevo de las unidades.

En relación a **Linares Tarrillo y Bringas Malpartida**, como ya se indicó en el acápite denominado “*Asignación de los Policías a punto crítico: Congreso de la república*”, según el Oficio N.º 071-2023-REGPOL-■■■■/DIVSEESP-UNILog-SAM del 3 de agosto de 2023 (Documental 27, folio 1015 del Tomo IV del cuaderno de pruebas), ambos prestaban servicios en la UNISEESP Asalto el 7 de diciembre de 2022, que estaba a cargo de la zona de acción del “Palacio de Gobierno” —según la Orden de Operaciones N.º 258-2022—. En ese sentido, si bien ambos pertenecen a otra unidad orgánica, su actuación en la zona del “Congreso de República” estaba justificada porque habían sido asignados como “Enlace Plaza Bolívar”, ubicación que corresponde al frontis del Congreso. La relevancia de estos testigos radica en que estaban cumpliendo sus servicios, en la intersección de la avenida Abancay con jirón Junín, que era el punto desde donde Venero Mellado venía comandando las operaciones.

Lo expuesto, da cuenta que, en contexto descrito el día 7 de diciembre, la intersección de la avenida Abancay y el jirón Junín era una zona de especial relevancia, porque era uno de los accesos al Congreso y a la vez, porque era el lugar, desde donde se venían coordinando las operaciones policiales dispuestas por la REGPOL ■■■■ en la zona de acción denominada “Congreso de la República”, en ejecución de la orden de operaciones antes señalada, donde fueron asignados, Roldán Michue, Linares Tarrillo y Bringas Malpartida, estos dos últimos, en su condición de “Enlace Plaza Bolívar”, como quedó anotado.

El congresista **Echevarría Rodríguez**, al brindar su testimonio, respecto a esta zona, indicó que, cuando pasó el primer anillo de seguridad sin mayor problema y llegó al jirón **Junín frente al Congreso**, la puerta estaba cerrada y pudo advertir que, a varios trabajadores, aparentemente del

Congreso, no se les permitía el ingreso y les decían que esperen la orden que les dé la policía. Además, indicó que en ese anillo había pocos policías, no muchos, lo habitual, su indumentaria era la habitual, no vio que tuvieran armamentos o que se tratara de policías antimotines, ni que tuvieran escudos, precisando que ninguno de ellos ejerció violencia en su contra, ni lo amenazó o le mostró algún arma. Según explicó, no se le habría permitido el ingreso en el jirón Junín (frente al Congreso- puerta de rejas) inicialmente, debido a la existencia de una orden interna, que no fue dada por la policía, toda vez que un policía no identificado, así se lo había manifestado. A ello se suma que, según refirió, observó directamente a la congresista Maricarmen Alva, quien se encontraba dentro del Congreso y decía “no dejen entrar”; ante lo cual, retuvieron su acceso, pero el policía les dijo “con sus respectivas identificaciones”. Tras ello, pudo acceder e ingresó al Congreso y allí percibió que gran parte de los congresistas, estaban asustados o gritando, pasó de frente y se ubicó en su curul. Lo expuesto, guarda relación con lo señalado por la congresista **Moyano Delgado**, quien, en su calidad de vicepresidenta del Congreso, dispuso que la seguridad interna del Congreso cierre las rejas (puertas).

Pintado Cubas, señaló que acompañaba a Lozada en la supervisión de los servicios policiales en la avenida Abancay, principalmente, luego se dirigieron a la sede de REGPOL (avenida España) para usos de los servicios higiénicos, luego de un breve momento retornaron al Congreso y cuando estaban por la vía de evitamiento, Lozada dispuso que encienda la radio, así lo hizo y se enteraron del mensaje a la nación, prosiguieron su marcha rumbo al Congreso, llegando al punto ubicado entre el jirón Junín y la avenida Abancay, inmediatamente luego del citado mensaje. Además, refirió que, cuando llegaron a dicho lugar, Lozada a través de su radio, emitió la comunicación de que no se restrinja el ingreso y salida de congresistas, personal del Congreso y trabajadores, procurando que no sean agredidos físicamente. Esta comunicación, se realizó por la central Zodiaco, utilizó la clave alfanumérica “Romeo 39” que corresponde al jefe de la REGPOL- [REDACTED].

El testigo indicó también, que pasado el mediodía, cuando tenía en su poder el celular del general Lozada, apoyándolo, porque éste llevaba puesto su casco y tenía su radio —estaba más concentrado en lo que podía pasar— ingresó una llamada, la cual verificó y decía “brigadier Chacaltana Tasayco Jorge”, a quien identificó como el chofer del acusado Lozada Morales, acto seguido le comunicó a Lozada: “Le está llamando el chofer, quiere hablar con usted”; le puso en altavoz el celular y se escuchó la voz de un varón, que le preguntó a Lozada *si había dispuesto que se restrinja el acceso de los congresistas al Parlamento*, a lo cual, el general respondió que no, que en ningún momento hubo esa disposición, ya que él se encontraba ahí, en el lugar de los hechos. Pintado señaló que, el interlocutor en la comunicación, no era el brigadier Chacaltana, no recuerda quién era; pero considera que, si el acusado atendió la llamada, lo más probable es que sabía quién era la persona con la que estaba comunicándose. Explicó que, pudo escuchar dicha comunicación, porque estaban lejos de la protesta y terminada la comunicación Lozada Morales le devolvió el celular, porque él llevaba consigo su radio (no podía atender) y continuó en las operaciones policiales. Preciso que, como ayudante se

encarga de brindar apoyo al general, según corresponda, como, por ejemplo, tomar nota, llevar el celular y contestar las llamadas que sean urgentes e importantes; y como en ese momento, el general estaba en el mismo lugar de las operaciones, no podía hacer dos cosas a la vez.

En este punto, si se tiene en cuenta que este testigo era quien se encargaba de llevar el celular y contestar las llamadas telefónicas, llama la atención que, haya omitido brindar información completa sobre el número de comunicaciones que recibió Lozada Morales aquel día; toda vez que señaló que, la tercera comunicación sostenida por este con el usuario “brigadier Chacaltana Tasayco Jorge” fue la última, cuando en realidad, según se desprende de la captura de pantalla 08 que obra en el acta fiscal de fecha 24 de noviembre de 2023 (documental 17 del Tomo VI del Cuaderno de Pruebas) después del mensaje, Huerta Olivas se comunicó con Lozada, como se desarrolló en acápite denominado “Llamada del ministro del interior al Jefe de la Región Policial [REDACTED]”.

Ahora bien, respecto a la comunicación con el brigadier Jorge Chacaltana Tasayco (chofer), el acusado **Lozada Morales**, en su intervención en la quinta sesión de juicio oral del 14 de marzo de 2025, describió que estaba parado frente a la sede de Los Bomberos en la plazuela del Congreso, cuando su ayudante -Pintado Cubas- le dijo que aquel lo llamaba por teléfono. Una vez que contestó la llamada, Chacaltana le precisó que, estaba en altavoz y que unos señores del Congreso querían hablar con él, le indicó también que, mientras el vehículo de comando estaba en la Plazuela, salieron cuatro funcionarios del Congreso con terno y se le acercaron, motivo por el cual lo llamó. Entonces, Lozada al contestar la llamada y saludar, su interlocutor se identificó como Luis Chávez Saldaña, a quien conocía, porque es primo hermano de su cuñada, sin embargo, le habló de manera indiferente, le dijo: “trabajador de acá del Congreso”.

Su interlocutor fue oficial de la Policía Nacional y se trataban de primos; pero en ese momento, le habló en tono indiferente, le preguntó si había ordenado que no ingresen los congresistas. Ante ello, le respondió, en el mismo tono, manifestándole que no ordenó eso y que estaba a una cuadra del Congreso, a fin de que le precise en qué ubicación estaría ocurriendo eso, pero aquel respondió: “No, no. Queríamos saber, hemos venido a preguntar”. Según refirió, este hecho está relacionado con lo declarado por el congresista Williams Zapata en un medio de comunicación, quien había relatado que cuando se enteró que no dejaban entrar a los congresistas, mandó preguntar, salieron cuatro personas y se dirigieron al lugar donde estaba su vehículo.

Sobre las comunicaciones, **Sáenz Fajardo** negó haber visto al acusado Lozada Morales usar el teléfono, ya que el aparato móvil lo tenía su ayudante el teniente Pintado, mientras el acusado estaba equipado con indumentaria para el mantenimiento y restablecimiento del orden público; de la misma forma lo relató **Arguedas Pérez**.

Intersección de la avenida Abancay y el jirón Huallaga

Al declarar **Sáenz Fajardo**, señaló que, pasadas las once de la mañana, llegó a supervisar los exteriores del Congreso, allí se encontró con el acusado Venero Mellado con los servicios establecidos, luego se dirigió hacia la avenida Abancay con el jirón Huallaga, según señala donde estaba ya establecido un sistema de rejas para prevenir cualquier alteración del orden público. En ese punto observó que las personas a su alrededor, manifestaban su júbilo y algarabía, y tomó conocimiento en ese momento que el presidente había emitido un pronunciamiento, a continuación, retornó a la zona del Congreso, conversó con Venero Mellado, quien ya había dado las disposiciones del caso, esto es mantener los servicios en actitud de alerta, dirigiéndose nuevamente a la zona de Abancay, entre los jirones Huallaga y Junín. Añadió también que, en esas circunstancias, llegó a dicho punto el general Lozada Morales, a quien le dio cuenta de la situación y de cómo estaban previstos los servicios destinados a evitar la alteración del orden público.

Posteriormente, según **Arguedas Pérez**, comisario de la delegación de San Andrés, cercana al lugar, cuando se encontró con el general Lozada, le sugirió a él lo siguiente: *“Mi general, ya que usted se encuentra aquí en este momento dirigiendo las operaciones policiales de mantenimiento, control y restablecimiento del orden público para afectar que se pueda interrumpir cualquier orden, acerquémonos a la intersección donde se encuentra justo el personal formado, para que nosotros podamos ser captados por las cámaras de 105”* (sic) porque para ese momento, estaban concentradas las personas ahí y estimó que era necesario que se evidencie que el general, el comisario y el jefe de DIVSEESP estaban en ese lugar, para controlar el orden, evitar que se pueda afectar cualquier desarrollo de la actividad parlamentaria; y, además, la cámara apuntaba hacia ese lugar y era perfecto para demostrar que se encontraban en ese punto y no en otro diferente. De la misma manera, Sáenz Fajardo indicó que fue el comandante Arguedas Pérez, quien indicó que en la zona de Abancay con Huallaga existía una cámara que podía evidenciar y perennizar su presencia en el teatro de las operaciones. Al respecto, el acusado Lozada Morales en la quinta sesión de juicio oral del 14 de marzo de 2025, en una de sus intervenciones, afirmó que Sáenz Fajardo y Arguedas Pérez, estuvieron a su lado en la avenida Abancay, entre Huallaga y Junín, cuando el comandante Arguedas le dijo que fueran a la esquina de Huallaga con Abancay porque había una cámara y pudo perennizar su presencia.

Arguedas Pérez, corroboró lo señalado por Sáenz. En efecto indicó, que una vez reunidos, el declarante, Sáenz Fajardo y Lozada Morales, este último comentó; *“No, si a mí, en este momento, alguien me llama para que deje de cumplir mi deber constitucional, yo públicamente pido mi pase a retiro y aprovecho que están los periodistas acá, porque tenemos que preservar el orden constitucional.”* Además, detalló que, en dicho lugar estuvieron esperando qué reacción podría haber entre los manifestantes antagónicos y en un momento se hicieron presentes dos grupos: los que apoyaban la posición de Pedro Castillo y las personas que estaban en contra. Para ello, el acusado Lozada Morales, estando en la zona de operaciones, dispuso que personal policial de Servicios Especiales formen

una línea, a la altura de la avenida Abancay con el jirón Huallaga para evitar que esas personas se enfrenten, que lleguen hacia el Congreso de la República, afecten su infraestructura o, en su defecto, perturben la actividad parlamentaria que se venía desarrollando con normalidad ese día, lo que en efecto Lozada Morales en la quinta sesión de juicio oral del 14 de marzo de 2025, ratificó.

Al respecto, aunque no mencionó la hora, **Bringas Malpartida**, refirió que les informaron que de las cámaras 105, se observó que los manifestantes estuvieron tratando de ingresar por diferentes puntos, por lo cual, se reforzaron los servicios en cada reja, además, precisó que en la avenida Abancay con Huallaga había manifestantes, pero, fueron controlados. Esto se condice con lo declarado por **Linares Tarrillo**, quien tampoco especificó la hora, no obstante, detalló que por inteligencia se comunicó que venían dos grupos, uno que llamaron "la democracia" y el otro "castillista", que en su punto todo se llevó *con normalidad*, incluso después del mensaje a la nación. Todo lo cual, permite concluir que, luego del mensaje a la nación a dicha zona concurrieron manifestantes de grupos antagónicos, que eventualmente podrían enfrentarse, lo que guarda relación con el contexto político que se vivía en ese momento.

A su turno, el teniente **Pintado Cubas** que se encontraba acompañando al acusado Lozada Morales, también detalló que, después de estar en el cruce de la avenida Abancay y jirón Junín, ambos se dirigieron por la avenida Abancay, antes de llegar al jirón Huallaga, a fin de tener una mejor apreciación de los grupos de manifestantes; ratificando que se trató de dos grupos antagónicos, pues unos estaban a favor del gobierno y otros en contra, agregó que estaban custodiados por un cordón policial.

En línea de lo expuesto se advierte que, por medio del conocimiento obtenido por información de inteligencia de la Policía Nacional, se venía monitoreando el desarrollo de las manifestaciones. Así a través de la cámara 105 se observó la presencia de manifestantes de grupos antagónicos denominados "la resistencia" y "castillistas", lo cual fue comunicado a los efectivos de la USE Asalto, Bringas Malpartida y Linares Tarrillo, quienes se encontraban en el punto de comando de la zona de acción del Congreso de la República, ubicado en la avenida Abancay con jirón Junín, ello también fluye de los testimonios de Arguedas Pérez, Sáenz Fajardo y Pintado Cubas Asimismo, el acusado Lozada Morales en su condición de comando general operativo, dispuso que personal policial forme una línea, a la altura de la avenida Abancay con jirón Huallaga, para controlar a los manifestantes que se desplazaban en ese lugar, lo cual, se corresponde con lo dispuesto en la orden de operaciones N.º 212-2022.

Sobre el particular, la defensa de Lozada Morales, actuó la prueba consistente en el panel fotográfico 1, 2 y 3 tomas fotográficas del cruce de las avenidas Abancay con Huallaga (Documental 10, folio 1789 del cuaderno de los procesados), en las que, según refiere, se puede observar al General Lozada, al comandante Arguedas y al coronel Sáenz, verificando el cumplimiento del Plan de Operaciones N.º 258-2022²³²; en igual sentido,

²³² Fs. 1789-1792-1564 Tomo VI Cuaderno de Pruebas. Admitida para el acusado Lozada Morales.

el propio acusado indicó que este documento acredita que el día 7 de diciembre, se encontraba en la intersección de la av. Abancay con el Jr. Huallaga y que previamente estuvo en otras cuadras de la av. Abancay, porque como jefe supervisaba los servicios; no obstante, si bien es cierto, fluye de lo referido por los testigos, que Lozada estuvo en los puntos señalados, también lo es que, en relación a las tomas fotográficas, no se tiene certeza de la fecha ni de la ubicación exacta de donde fueron tomadas, menos aún de la identidad de las personas que, en ellas se visualizan. Lo que se puede determinar objetivamente es que, los testigos Arguedas Pérez y Sáenz Fajardo, estuvieron junto al acusado Lozada Morales en la avenida Abancay con el jirón Huallaga, después de emitido el mensaje de la nación.

De la orden radial emitida por Lozada Morales

Ahora bien, según relató **Sáenz Fajardo**, aproximadamente después de veinte minutos de emitido el mensaje a la nación, luego de sostener una conversación con Lozada Morales sobre la continuidad y funcionamiento del Congreso, Romeo 39 (clave asignada a Lozada), emitió una disposición radial por la central Zodiaco mediante la cual se comunicaba el personal policial de la Región [REDACTED], en el sentido de no restringir el acceso de los congresistas y trabajadores del Parlamento, en vista a que había que darle continuidad y garantizar la integridad física de los mencionados. Manifestó que a pesar de que estaba a uno o dos metros de él, dio el primer comprendido, porque era el jefe que comandaba las unidades de la DIVSEESP, para que también todos los puestos policiales de alrededor, puedan dar su comprendido²³³, conforme ocurrió. Su nombre en clave, en dicha comunicación radial era USE 1. No obstante, según agregó, el acusado Venero Mellado hizo una atingencia, señalando que no había escuchado bien, al parecer porque hubo una interferencia y en esas circunstancias, el operador de la central de comunicaciones “Zodiaco”, replicó la orden antes descrita. Nuevamente dio su comprendido y los demás también, siendo que en esta ocasión el acusado Venero Mellado también lo hizo. Describió que ese día, era un servicio especial y estaban en una sola frecuencia, donde escuchaban las comunicaciones que emitía “Zodiaco”.

En similar sentido, el técnico de tercera del Centro de Operaciones Policiales (CEOPOL) DIVSEESP, **Jesús Hammerly Pérez Pérez** señaló que, ese día laboró desde las 07:00 horas de la mañana hasta las 07:00 horas del día siguiente, junto al técnico Rosales Torres en la central “Zodiaco”, pues eran dos personas por turno, cuyas funciones consistían en recepcionar órdenes que recibían a través de correo institucional, teléfono, y especialmente frecuencia radial, retransmitiendo las órdenes impartidas por su jefe inmediato. Relató que, después del mensaje a la nación, el general Lozada Morales (cuya clave era Romeo 39), a través de la frecuencia radial, dio la orden de que no se restrinja el ingreso de los congresistas, se les dé facilidades y se extremen las medidas de seguridad, orden que fue

²³³ El comprendido, es una expresión militar policial que da a entender que la persona recibe y entiende la orden, dada por el Superior jerárquico.

retransmitida, previa confirmación verbal por parte de las unidades. Preciso que, como el acusado Venero Mellado no escuchó, inmediatamente solicitó que se repita la orden y esta fue replicada por su compañero — el técnico Rosales Torres —, quien indicó que se tome nota en los puntos 5 y 8, así como, con todos los jefes de sección y escuadra, que se encontraban en el lugar; a fin de que no se restrinja el ingreso a los congresistas y se les brinde las facilidades del caso. Explicó, además, que podía identificar con facilidad la voz de Venero Mellado, puesto que siempre se hacía cargo del perímetro del Congreso y tenía comunicación con él.

Por su parte, **Jhonatan Cristian Sal y Rosas Quispe**, al brindar su testimonio expresó que ese día, era radio operador de la CEOPOL de la policía canina, narró que las comunicaciones fueron de CEOPOL Zodiaco hacia los que estaban encargados de cada sector. Agregó que la comunicación fue un poco engorrosa, debido a que todos estaban en el uso de la radio; entonces, prácticamente solo se escuchó a “Romeo” decir “congresista” por la radio. Luego, debido a que no se copiaba bien la comunicación, el acusado Venero Mellado, cuya voz reconocía porque era su jefe de unidad, solicitó que se repita la orden y el encargado de Zodiaco así lo hizo, indicando que no había impedimento para el ingreso a los congresistas. Según explicó, se utiliza la expresión de “Romeo Zodiaco” para significar de general al encargado de Zodiaco y, luego dar la información, si esta no es clara se solicita por radio que se vuelva a repetir y Zodiaco replica de una manera más clara.

De la misma manera, **Bringas Malpartida**, quien se encontraba en el punto ubicado en las intersecciones de la av. Abancay con el jr. Junín, indicó que, en el transcurso de la mañana, aproximadamente a las 11:00 horas, la central “Zodiaco” retransmitió la orden de “Romeo” (general Lozada Morales), a fin de que se brinden facilidades para el ingreso de los congresistas y trabajadores que laboran en el Palacio Legislativo. Además, precisó que, en igual sentido, el acusado Venero Mellado dispuso que se den facilidades a los congresistas y a los trabajadores del Parlamento, y que en el punto en que se encontraba asignado, se dio cumplimiento a dicha orden, en efecto previa identificación, trabajadores y congresistas ingresaron al Palacio Legislativo; sin embargo, no puede precisar la identidad de los congresistas cuyo desplazamiento observó, porque no los conoce a todos.

A su turno, el jefe de la Unidad de Policía Montada **Miguel Jesús Barriga Espinoza**, que se encontraba como seguridad del Ministerio Público a un poco más de tres cuadras del Palacio Legislativo, señaló que logró escuchar de “Central Zodiaco” en su radio, la ubicación de manifestantes, de desplazamientos o alteraciones que se sucedían alrededor de la av. Abancay; asimismo, escuchó la voz del acusado Lozada Morales, que reconoció porque constantemente, daba órdenes, quien indicó que el personal vaya y se presente en la ubicación de los manifestantes para evitar alteraciones del orden público, pero en ningún momento lo escuchó disponer que no dejen ingresar a ningún congresista a la sede legislativa. Además, oyó al acusado Venero Mellado pedir que se repita la orden, porque se había distorsionado en un momento la comunicación; y, que escuchó de “Central Zodiaco” replicar y repetir la orden del acusado Lozada

Morales, consistente en que no se le prohibía el ingreso a nadie. Según precisó, ese día estuvo a cargo de un grupo de efectivos policiales como oficial, por tanto, portaba arma de fuego, pero en ningún momento la usó. Agregó que, en su zona de acción “Plaza Gastañeta” hubo un grupo de manifestantes que, constantemente estaban bordeando todo el Ministerio Público, por toda la avenida Abancay y, pudo apreciar el desplazamiento de los congresistas hacia el Congreso, a quienes reconoció por los vehículos y por la seguridad que tenían.

De la misma manera, el acusado **Venero Mellado** en su declaración en la septuagésima sexta sesión de juicio oral del 31 de octubre de 2025, señaló que, después de tomar conocimiento del mensaje a la nación, estuvo esperando alguna disposición de su comando, le estuvieron preguntando “Mi comandante, ¿qué hacemos ahora?” y él respondía “nada pues, esperemos alguna orden”, pero siguieron pasando los minutos, alrededor de media hora, hasta que vía radial, recibió la comunicación del general Lozada Morales, quien dijo: “A ver, atención todas las unidades, no hay restricción para congresistas ni trabajadores y a partir de esa palabra: “ni trabajadores”, escuchó algo ilegible, no se podía entender, por tres o cuatro segundos. Luego de lo cual, continuó la comunicación y escuchó que dijo: “Tengan cuidado que no sean agredidos. Todo con tranquilidad, todo con tranquilidad, conforme”, dando la conformidad. Preciso que, quiso estar conforme al cien por ciento de lo transmitido en la comunicación, entonces, utilizando su nombre en Clave que es POLCAN 1, que es la abreviación de Policía Canina, dijo por la radio: “Mi Romeo” como quien dice “Mi general” y, seguidamente, “Mi Romeo, no se le copió. Se le copió entrecortado. Repita por sierra”, por no decir “repítame, por favor”, le dijo “repítalo por sierra”; entonces, esperó unos segundos más, ya no recibió la respuesta del general, sino la respuesta de Zodiaco que dijo: “A ver, atención de todas las unidades: por disposición de Romeo 39”, es decir, por disposición del general “no hay restricción para congresistas ni trabajadores. Eviten de que sean agredidos. ¿Conforme?”. Ante ello, según relató, el coronel Sáenz Fajardo, cuyo nombre en clave era USE-1, dio su conformidad; y, seguidamente, su persona también lo hizo.

A mayor detalle, **Pintado Cubas** al igual que los testigos mencionados, también reiteró que ante la comunicación del acusado Lozada Morales, todos los jefes que se encontraban en sintonía de la radio asintieron, respondiendo: “comprendido, Romeo 39”, que es la clave alfanumérica que tiene el jefe de la REGPOL [REDACTED]. Preciso que la sintonía que se usó en ese momento era la de la DIVSEESP, más conocida como la USE (frecuencia) y todos los que estaban en ella dieron su “comprendido” a la orden que dio el general —Lozada Morales—, respuesta que se da cuando se está tomando conocimiento de esa orden y la cumplen. Según relató, todo el personal de la Policía (el general y los efectivos policiales que estaban en el lugar) utilizaron radios tetra para comunicarse, dar órdenes y disposiciones, toda vez que son de alta frecuencia. De igual modo, indicó que estuvieron presentes el jefe encargado de la DIVSEESP Sáenz Fajardo y el comisario de la jurisdicción Arguedas Pérez.

Luego de la orden de Lozada Morales y la retransmisión por Zodiaco, según relató **Sáenz Fajardo**, se acercó hacia las rejas donde estaba el personal,

les dio algunas indicaciones verbales, porque estaba frente a ellos, señalando que mantengan la calma, que ante cualquier eventualidad procedan primero a verbalizar, a dialogar con las personas, siempre tratando de evitar en todo momento el costo social. Después, retornó con el acusado Lozada Morales, con quien estuvo por espacio de una hora o algo más, viendo el desarrollo de las actividades, hasta que el declarante fue a pasar revista a otros puestos (había dos grupos antagónicos, unos a favor y otros en contra, los signos de alegría eran de los que estaban apoyando al acusado Castillo Terrones, y el otro grupo se fue diluyendo). Según señaló, las personas pasaban a través de las rejas cuando se identificaban plenamente. Preciso que, el acusado Lozada Morales hizo también un recorrido. Puntualizó que en la reja ubicada entre la avenida Abancay y jirón Huallaga, donde estuvo, no hubo inconvenientes, porque había un grupo que se fue disipando y solamente quedó otro que apoyaba al acusado Castillo Terrones.

Al respecto, **Arguedas Pérez**, narró que permanecieron en dicho lugar hasta que el general se tuvo que retirar hacia los interiores de la REGPOL, mientras su persona se fue a los interiores de la comisaría. También señaló que Lozada Morales, por radio hizo una indicación a todos los escuchas (los efectivos policiales que portaban una radio de Servicios Especiales), haciéndoles conocer a todos ellos que no restrinjan ningún paso de personas, principalmente de los congresistas, sus asesores y trabajadores, que se les dé todas las facilidades y que se garantice la integridad de cada uno de ellos; ante ello, dieron su conformidad, lo cual escuchó desde la radio del propio acusado Lozada Morales y, según precisó, también fue escuchada por la central de operaciones “Zodiaco” de la DIVSEESP, quienes copian inmediatamente la disposición que está dando el jefe de REGPOL de [REDACTED] o el jefe de DIVSEESP. Preciso que, lo que diferencia el empleo de los medios de comunicación son las circunstancias; y ese día, se tenía que emplear prioritariamente la radio, porque los efectivos policiales estaban instalados en diferentes locaciones, no estaban todos reunidos para que, con una sola conversación todos puedan conocer las disposiciones, sino que era necesario, por la distancia, por las ubicaciones y por el momento que se estaba viviendo debido a la presencia de manifestantes lo que generaba mucha bulla; no obstante, su persona no portaba radio ese día. En dicho momento, según refirió, estuvieron presentes el declarante, el coronel Sáenz Fajardo, el capitán ayudante, y el teniente ayudante, de Lozada y Sáenz respectivamente.

Ahora bien, sobre el punto ubicado entre la avenida Abancay y el jirón Huallaga, es preciso recordar que de acuerdo con la orden de operaciones N.º 212-2022, conformaba la zona de acción “Corredor Abancay”; asimismo, tenía asignada dos líneas de contención: la primera, conformada por un total de 164 efectivos policiales y, la segunda, conformada por 122. Lo que evidencia que fue considerado un punto estratégico para el control de multitudes, debido a su proximidad con el Palacio Legislativo, pues se encontraba a solo una cuadra de la Plaza Simón Bolívar (frontis del Congreso). Asimismo, que en este punto (avenida Abancay con el jirón Huallaga), hubieron dos líneas de contención, de acuerdo a la orden de operaciones N.º 212-2022-REGPOL del 6 de diciembre de 2022, la segunda línea estaba a cargo del Comandante PNP Rolando Ayala Carrasco en su

calidad de Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Norte, la cual estaba conformada entre otras unidades por la **UNISEESP ESTE** que contaba con 30 efectivos PNP y el responsable de esta unidad era el teniente PNP **Eder Antonio Infanzón Gómez**, según fluye del tenor del Oficio Nro. 184-2023-REGPOL-L/DIVSEESP-UNISEESP-ESTE-JPA.SEC de 08 de agosto de 2023 (documental 28 del Tomo IV del Cuaderno de Pruebas), suscrito por el Comandante de la UNISEESP – Este, Edison Randi Rosas Ore. Por su parte, como se anotó anteriormente, el acusado Venero Mellado, era Jefe operativo de la zona de acción del Congreso de la República, jefe de la UNIPOCAN, que formaba parte de la DIVSEEP.

De otro lado, respecto a la comunicación radial, se ha actuado como medio de prueba el acta fiscal del 23 de junio de 2023 (Documental 41, folio 1391 del Tomo IV del cuaderno de pruebas), que contiene la transcripción de dos audios: “2022_12_07_12_56_59_9029” y, “2022_12_07_12_57_50_8902” que el acusado Lozada Morales le remitió vía *WhatsApp* al testigo Edwin Gutiérrez Tuesta el 15 de diciembre de 2022 a las 09:33 horas²³⁴. De la transcripción de dichos audios se desprende lo siguiente:

- 1) El audio “2022_12_07_12_56_59_9029”, los interlocutores en esta comunicación utilizaron las claves Alfa numérica “Zodiaco Número 39” y “Romeo”. En el segundo 00:00:01, una voz masculina refiere: “A ver Zodiaco Número 39”, efectuando un llamado, quien al segundo 00:00:05, le da el pase a la comunicación y dice: “adelante”. Ante ello, en el segundo 00:00:08, una voz masculina señala: “atento a todas las unidades, ah, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas”; continuando con la comunicación, en el segundo 00:00:15 una voz masculina dice: “con cuidado que sean agredidos, con tranquilidad, todo con tranquilidad conforme”. Replicando el interlocutor al segundo 00:00:26: “Mi Romeo no se le copió, se le copio, entrecortado, repita por Sierra”
- 2) El audio “2022_12_07_12_57_50_8902”, se trató de la transmisión de la orden dada por “Romeo”, pues en el segundo 00:00:01 una voz masculina indicó: “Punto 8, punto 9 y punto 5. Ya por disposición de Romeo 39 no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida. Punto 5”. En el segundo 00:00:12 se verifica la recepción de esta orden, pues una voz masculina respondió: “Ya con cuidado... las facilidades del caso. Conforme, conforme USE 1”, recepción que fue reiterada en el segundo 00:00:19, ya que una voz masculina refirió “Conforme USE 1, conforme”, y en el segundo 00:00:22 una voz masculina señaló “Ya (ininteligible) está claro”.

Esta prueba guarda relación con el informe pericial de análisis digital forense N.º 57-2025 del 20 de agosto de 2025 ofrecido por la defensa de Lozada Morales (Folio 2244 del cuaderno de pruebas excepcionales Tomo VIII), efectuado por el perito de informática forense Pedro José Infante Zapata y el perito de análisis digital forense Carlos Enrique Quiche Surichaqui; y el USB que contiene los audios: “2022_12_07_12_56_59_9029WAV” y “2022_12_07_12_57_50_8902_WAV” (Folio 2253 del cuaderno de pruebas

²³⁴ Conforme se desprende del pie de página n.º 1, de dicho documento.

excepcionales Tomo VIII), de la comunicación por radio realizada por el acusado Lozada Morales.

Al respecto, las tres pruebas mencionadas se encuentran relacionadas, porque se refieren a los mismos audios. Según alega la defensa técnica del acusado Lozada Morales, el informe pericial, así como los audios reproducidos y analizados, se corresponden con los que fueron transcritos en el acta fiscal del 23 de junio de 2023, el Tribunal advierte, que el contenido de los audios (lo expresado) en líneas generales, coincide. Los peritos, en el contradictorio expusieron en que consiste el análisis técnico realizado sobre los audios, en lo relevante, expresaron que estos audios le fueron proporcionados por el acusado Lozada Morales, son íntegros y no evidencian manipulación. Sin embargo, más allá de la similitud que pueda haber en su contenido, conforme los propios peritos señalaron, los audios no los obtuvieron de la fuente ubicada en la carpeta fiscal (DVD- R marca Sony con la inscripción audios de Edwin Gutiérrez Tuesta C. F.383-2022-Anexo), no hubo cadena de custodia. Además, se resaltó por el actor civil, que los audios analizados no coinciden en tamaño con los del acta fiscal, en efecto el primer audio ofrecido por la defensa signado como “2022_12_07_12_56_59_9029” tiene un tamaño 181 kb, y el segundo, 2022_12_07_12_57_50_8902” tiene un tamaño de 145 kb; a diferencia de lo plasmado en el acta fiscal consignada en la documental N.º 41, en la que el archivo número uno, tiene un tamaño de 483 kb, y el segundo archivo de 467 kb.

Sin perjuicio de lo anotado, del contenido del acta fiscal del 23 de junio de 2023 y lo alegado por las partes se estableció que: El audio “2022_12_07_12_56_59_9029” es del 7 de diciembre de 2022 a las 12:56:59 horas, y, el audio “2022_12_07_12_57_50_8902”, es de la misma fecha, pero de las 12:57:50 horas, pues así lo señalaron el acusado Lozada Morales y el representante del Ministerio Público durante la cuadragésima quinta sesión de juicio oral del 11 de julio de 2025, y la septuagésima cuarta sesión, del 21 y 28 de octubre de 2025.

En ese sentido, fluye de los dos audios actuados que se trataron de comunicaciones radiales entre el personal policial. De lo vertido por los testigos se ha determinado que en el primer audio interviene un interlocutor con denominación Romeo, que corresponde al acusado Lozada Morales, Zodiaco, es la central de comunicaciones. En esta comunicación, se transmite una orden dirigida a todas las unidades comunicando que no hay ninguna restricción para congresistas, sin perjuicio de ello, de la escucha en el pleno se advirtió que había partes ininteligibles. Ello se condice con lo referido por el otro interlocutor, en el sentido que afirma que no se copió (entendió) la comunicación, que se copió entrecortado, solicitando que sea repetido por la central (Sierra). El segundo audio, guarda relación con el primero, se hace alusión a una disposición de Romeo 39, que, como se explicó es la clave alfanumérica de Lozada Morales, está dirigida a los puntos 8, 9 y 5, siendo que este último punto corresponde al Congreso de la República según mencionó el testigo Acosta Carreño, y ratificó Venero Mellado en la septuagésima sexta sesión de juicio oral del 31 de octubre del año en curso, asimismo este acusado señaló que el punto 8 correspondía al Poder Judicial. Esta disposición hace alusión a que no

había restricción para los señores congresistas, de entrada y salida en el punto 5, entendiéndose como tal el Congreso. Que luego uno de los receptores en la comunicación indicó que se tuviera cuidado, que se dieran las facilidades del caso y dio su conforme. A ello se sumó otra voz que indicó conforme USE1, que es la clave alfanumérica que es la clave alfanumérica asignada al Jefe de la División de Servicios Especiales Sáenz Fajardo, como el mismo lo señaló en un testimonio y finalmente otra voz añade: “Ya está claro”, que significaría que entendió la comunicación.

Intersección del jirón Junín con el jirón Ayacucho

Conforme quedó anotado en lo relativo a la asignación de policías para ese día, según narró el jefe de la Segunda Compañía de la Policía Canina, **Christian Paul Acosta Carreño** ante el plenario, estuvo en los jirones Junín con Ayacucho con tres escuadras (personal antidisturbios) a cargo de esa esquina. Cada escuadra estuvo conformada por diez efectivos suboficiales que no portaban armas de puño ni pistolas, porque están prohibidos de llevar armas de fuego, ya que pueden ser víctimas de un arrebato. Portaba sus medios de policía; una SIG-SAUER como su armamento, específicamente en razón de su grado; y una radio base para comunicarse con su jefe inmediato, el acusado Venero Mellado (a cargo del punto 5 que es el Congreso). La comunicación fue solamente por radio y directamente, porque dicho acusado también estaba en el punto 5. Negó que haya existido una disposición respecto al acceso de los trabajadores o congresistas al recinto parlamentario. Preciso que en la av. Abancay con Junín había manifestantes que no sobrepasaban el control policial; no obstante, en el lugar en el que se encontraba, no advirtió algunos aspectos relevantes respecto a la seguridad, por el contrario, todo se desarrolló con normalidad, por lo que, no tuvo necesidad de salir a apoyar con sus escuadras ni de usar su arma. Las personas y congresistas pasaban por la puerta del Congreso, por el ingreso ubicado en jirón Ayacucho con jirón Junín. Distinguió a los congresistas por su forma de vestir y su seguridad que iba con terno azul noche. No recibió queja de algún congresista o personal del Congreso. Después del mensaje a la nación percibió lo habitual: manifestaciones, ingreso de personas con identificación.

Sobre su asignación en jirón Junín con Ayacucho, advertimos que en el Oficio N.º 071-2023-REGPOL-████/DIVSEESP-UNILog-SAM del 3 de agosto de 2023 (Documental 27 del Tomo IV), consta la relación nominal del personal de la UNIPOCAN que participó en el servicio del 7 de diciembre, entre ellos, el mencionado **Acosta Carreño** en su condición de teniente asignado a la ubicación de jirón Huallaga y jirón Ayacucho; asimismo, en la **Nota Informativa N.º 202201762602-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL █████/DIVSEESP/ UNIPOCAN**, del 7 de diciembre de 2022 (documental 23 del Tomo IV) y en el **Informe N.º 624-2022-REGPOL █████/DIVSEESP-UNIPOCAN-AO** del 12 del mismo mes y año (documental 24 del Tomo IV y objeto de convención probatoria 9), el acusado Venero Mellado informó que, una vez que se constituyó al Congreso de la República distribuyó al personal UNIPOCAN al frente de este, desde las intersecciones de jirón Ancash, jirón Junín con avenida Abancay, y que contaba con 339 efectivos, lo que da cuenta de su potestad

para distribuir al personal, de acuerdo a las circunstancias, lo que abre la posibilidad que, en efecto, el testigo haya estado ubicado donde indicó.

Intersección de la avenida Abancay con el jirón Santa Rosa

(A una paralela al frontis y una paralela al lado izquierdo del Congreso)

El puesto de acción policial ubicado en la avenida Abancay a la altura del Jr. Santa Rosa (a tres cuadras del Congreso) estuvo con rejas y policías, impidiendo el ingreso. Por dicho motivo, la congresista Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, tuvo que bajarse del carro y seguir a pie por una calle paralela a dicha avenida que es el jirón Ayacucho. Así lo refirió la congresista Tudela Gutiérrez y el jefe del Departamento de Seguridad de las Instalaciones del Congreso, comandante Malca Calderón²³⁵, quien, en relación con este hecho, precisó que el brigadier Abdón Mejía Espinoza, seguridad de la congresista Tudela Gutiérrez, lo llamó indicándole que en la avenida Abancay había instalada una reja a través de la cual no les permitían ingresar, pese a que se habían identificado. El hecho mencionado, se condice con lo relatado por el congresista Echevarría Rodríguez, quien al igual que la congresista Tudela Gutiérrez llegó en su vehículo por la avenida Abancay y al no poder ingresar, tuvo que dejar su vehículo y continuar su trayecto a pie, ingresando por la avenida Abancay con jirón Junín, lo cual, a la vez, se sustenta en la disposición número 8 que se ocupaba del control de tránsito vehicular, así como tareas de cortes, desvíos y rutas alternas que sean necesarias, descrita en la fase de ejecución "Durante las operaciones" del Plan de Operaciones N.º 258-2022-REGION POLICIAL [REDACTED]/UNIPLEDU-OFIPO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]" AL PGO N.º 01-2022-SCG-PNP/DIVECS "CONFLICTOS SOCIALES-2022" (documental 9 del Tomo VI, cuaderno de pruebas de los acusados). No obstante, debe resaltarse que, conforme a lo relatado por la mencionada Tudela Gutiérrez el impedimento en la avenida Abancay a la altura de jirón Santa Rosa (a tres cuadras del Congreso) solo habría sido vehicular, en tanto pudo continuar su camino a pie, sin problemas hasta el cruce de los Jirones Ayacucho con Huallaga, conforme se desarrollará a continuación.

Intersección del jirón Ayacucho con el jirón Huallaga

(A una paralela del lado izquierdo del Congreso)

Según el testimonio de **Malca Calderón**, luego de ser informado por el personal de Tudela Gutiérrez de que no podían ingresar por la avenida Abancay a la altura de jirón Santa Rosa, le dijo que se trasladen hacia el jirón Ayacucho con jirón Huallaga. La testigo **Tudela Gutiérrez**, conforme quedó anotado, siguió a pie por el jirón Ayacucho y una vez que se acercó al Congreso, a la altura del jirón Huallaga, advirtió que el acceso estuvo restringido por policías que resguardaban los accesos a dichas calles, que desembocaban al Congreso, en las que había rejas empernadas, esta restricción ocurrió, a pesar de que se identificó con los policías y a que les

²³⁵ En su declaración en la décima sesión de juicio oral, del 27 de marzo de 2025, ante el plenario indicó que lo llamaron a las 2:30 aproximadamente; no obstante, no se condice con la secuencia de los hechos, porque a esa hora el acusado Castillo Terrones ya había sido vacado.

reclamó que no la dejaban ingresar. Los policías que se encontraban en dicho lugar, se ubicaban en filas, portaban armas y le manifestaban que tenían la orden de no dejar ingresar a nadie, tanto a los peatones como a congresistas. Según describió, fue la primera vez que las rejas se encontraban emperradas y que se usaban para impedir el ingreso.

Ante dicha circunstancia, la Jefa Encargada del Departamento de Seguridad de Congresistas del Estado, **Cintha Vanessa Chicoma Castro** refirió que el comandante **Malca Calderón** se comunicó con ella para que se constituya al Congreso. Luego, según refirió, se encontró con: el comandante Malca Calderón y el comandante Zamudio (que habría estado como jefe de la División de Seguridad del Congreso de la República, por motivo del descanso médico de Gutiérrez Tuesta), quienes trataron de reforzar el servicio del personal policial en las instalaciones del Congreso y sus inmediaciones.

De acuerdo con lo relatado por Chicoma Castro y Malca Calderón, en el momento en el que se encontraban reunidos, este último recibió otra llamada de Abdón Mejía Espinoza (personal de seguridad de la congresista Tudela Gutiérrez) por medio de la cual le hicieron de conocimiento del impedimento de ingreso por efectivos policiales de la referida congresista en el punto ubicado en el cruce de los jirones Ayacucho con Huallaga.

Frente a este hecho, Tudela Gutiérrez relató que, optó por quedarse reclamando a los policías frente a las rejas; mientras tanto, Malca Calderón y Chicoma Castro se dirigieron hacia los Jirones Ayacucho con Huallaga, donde se impedía el ingreso a la citada congresista y en dicho lugar observaron un grupo de seguridad de la Unidad de Control de Disturbios (en referencia a Control de Multitudes) y corroboraron que no se permitía el ingreso de Tudela Gutiérrez.

El comandante **Malca Calderón**, detalló que ante lo que venía ocurriendo preguntó quién estaba al mando y le dijeron que era el teniente **Infanzón**. Se entrevistó con este, a fin de que se permita el ingreso a la congresista Tudela Gutiérrez, lapso en el cual solo estaba ella. En respuesta, Infanzón le dijo que “por orden del jefe de región no había ingreso para nadie” y, en ese contexto, se dio cuenta que la congresista Olivos Martínez también estaba en el lugar, detrás de las rejas y habría escuchado lo acontecido, al igual que todo el grupo de seguridad que estaba a cargo del teniente. Agregó que, el teniente Infanzón no le podía obedecer porque no estaban en la misma línea de mando (*sic*), pertenecía a unidad diferente a la suya, según afirmó el testigo por eso, explicó que era que el jefe inmediato de Infanzón era el acusado Venero Mellado, mientras que el jefe inmediato del declarante era el coronel Edwin Gutiérrez Tuesta.

En relación a la presencia de la congresista **Leslie Vivian Olivos Martínez**, aquella relató que tras retirarse conjuntamente con sus trabajadores del evento de reconocimiento en el auditorio del Congreso, ubicado en el jirón Azángaro, pasó por el jirón Ayacucho y se dirigió caminando a lugares próximos al Congreso de la República, en cuyo trayecto se encontró con policías vestidos de negro, que portaban armas de fuego (distintos a los efectivos de seguridad que visten de otra manera en el Congreso y a veces

tienen fotocheck), así como una reja que le pareció que estuvo en la esquina de jirón Ayacucho con jirón Ucayali.

Quiso entrar por el lugar antes indicado; sin embargo, le negaron el ingreso con expresiones tales como “usted no puede entrar”, “no tengo autorización de dejarle entrar”, “le he dicho que no, no tenemos autorización”, “no tengo autorización de dejarla entrar” “no tenemos órdenes, congresista, ¿qué podemos hacer?”, todo ello, a pesar de indicar e identificarse con su credencial de congresista y referirles que la estaban citando en el pleno, no pudiendo corroborar de quién provenía la orden de que se le impida el pase al Congreso de la República. No obstante, según describió, esa situación, era distinta a otras anteriores en las que había policías y manifestantes, porque si le permitían ingresar, además, era la primera vez que presenciaba rejas atornilladas alrededor del Congreso.

También, **Olivos Martínez** agregó que se puso nerviosa, porque observó que venía un grupo de gente en un número alrededor de trescientas o cuatrocientas personas (en su mayoría varones), que se dirigían a la avenida Abancay, lo cual era una cantidad mayor a la usual y decían “cierre del Congreso”, describiendo que tenía miedo de que la agredan. En relación a ello, **Tudela Gutiérrez** refirió que, observó una manifestación de alrededor de 40 personas que describió como “pequeña”, quienes decían “cierre del Congreso” y “Asamblea Constituyente”. Dicho esto, ante la respuesta de Infanzón a Malca Calderón, según relató el último, se comunicó con el coronel Gutiérrez Tuesta, quien, pese a que estaba con descanso médico y no se encontraba en las instalaciones del Congreso, estuvo dirigiendo a su personal en todo momento, le informó que el teniente Infanzón Gómez, a cargo del personal de la USE, le estaba comunicando de que no había ingreso para los congresistas, a fin de que tome conocimiento y le comunique al general, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, que como ya se estableció era Iván Carlos Lizzetti Salazar. Luego de ello, mientras el coronel Gutiérrez Tuesta se encontraba al teléfono, le reiteró la pregunta a Infanzón y, a través del audio de su teléfono, aquel escuchó que el acceso para todos estaba cerrado y que nadie ingresaría.

Al respecto, **Gutiérrez Tuesta** narró que, cuando se comunicó con Malca Calderón para que dejen ingresar a Patricia Juárez y este le estaba dando cuenta sobre ello, escuchó una comunicación que tuvo con el teniente Infanzón; no obstante, a continuación, cuando se le puso a la vista su respuesta a la pregunta 14 de su declaración previa del 15 de febrero de 2023, aclaró que la comunicación que escuchó entre Malca Calderón e Infanzón se dio cuando se encontraba en llamada con Malca Calderón para que se deje ingresar a las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivos Martínez. Según detalló, le indicó a Malca Calderón: “*dile que van a ingresar los congresistas*”, pero le dijeron que “no”; y escuchó que el Comandante le indicaba al teniente que no dependía de ellos, y, por este motivo, le indicó a Malca Calderón: “no te hagas problemas; hazlo ingresar por otro lado hacía...” y le ordenó que el ingreso sea por otras zonas colaterales, como jirón Huallaga con jirón Andahuaylas o jirón Huallaga con jirón Ayacucho; ya que en la parte posterior no ingresan los congresistas, así que por ese lado se les permitiría el acceso. También mencionó que cualquier hecho

relevante era elevado (comunicado) al comando Lizzetti Salazar a través de una nota informativa, por medio de la cual, se le daba cuenta de manera inmediata; no obstante, omitió precisar que ese día, la haya realizado. Además, agregó que ese día, tuvo tres comunicaciones con el presidente del Congreso José Williams Zapata y el general Del Castillo que era jefe de su Gabinete de Asesores, quienes le indicaron que no se estaba permitiendo el acceso a los congresistas ni de personal, siendo la última llamada referida al incidente con las congresistas Tudela y Olivos, razón por la cual, llamó al jefe de seguridad de las instalaciones del Congreso Malca Calderón (manteniendo comunicación dos o tres veces, ese día, estrictamente por el tema de seguridad) a fin de solucionar esos impases y que las dejen ingresar “como sea” al hemiciclo, indicándole que junto con su personal se constituya a los lugares donde no permitían el ingreso, es decir, en el frontis de la avenida Abancay con jirón Junín y, este le indicó que al parecer el personal de la USE, que estaba destacado, no permitía el ingreso con dirección al Congreso.

Ante la circunstancia descrita, **Malca Calderón**, sin referirse a alguien en específico, mencionó que le dijeron “voy a llamar” y la capitán Chicoma que estaba a su lado, también escuchó ello, indicándole “llama al técnico Linares”, dejando entrever que una vez realizada la comunicación, Linares (al parecer, en referencia a Linares de la USE ASALTO, con el que se comunicó en horas de la mañana) les dijo para que ingresen por la parte de jirón Huallaga con jirón Andahuaylas, por lo que, procedió a indicarles a los de seguridad para que lleven a los congresistas por la parte posterior, luego de lo cual, se retiraron.

Por su parte, **Olivos Martínez**, refirió que empezó a grabar el incidente (en algún momento), conforme constaría en el acta fiscal del 23 de junio de 2023 (documental 18 del Tomo IV del Cuaderno de Pruebas) que contiene la diligencia de visualización y transcripción del video proporcionado por la mencionada, correspondiente al 7 de diciembre de 2022, en su declaración testimonial del 01 de marzo de 2023, video denominado “2023-03-15-09-52-34” con duración de 00:00:21, donde se visualiza a las congresistas Olivos Martínez y Tudela Gutiérrez, paradas frente a unas rejas de color amarillo y detrás, se aprecian efectivos policiales.

Intento de comunicación de Gutiérrez Tuesta con Lozada Morales

Ahora bien, también corresponde destacar que el testigo **Gutiérrez Tuesta** manifestó que, ante la información recibida, respecto a que la orden procedía del jefe de la REGPOL [REDACTED], **llamó dos veces** al acusado Lozada Morales a fin de corroborar la información; sin embargo, aquel no le contestó y no pudo escuchar su voz, pese a que anteriormente ambos se habían comunicado.

En relación a ello, llama la atención que, después del mensaje a la nación, consta en la captura de pantalla 09 que obra en el acta fiscal de fecha 24 de noviembre de 2023 (documental 17 del Tomo VI del Cuaderno de Pruebas), el registro de llamadas salientes realizadas vía WhatsApp por el acusado Huerta Olivas al acusado Lozada Morales, algunas de estas que fueron atendidas, así también recibió la comunicación de su chofer Jorge

Chacaltana Tasayco; sin embargo, no atendió las llamadas del jefe de la División de Seguridad del Congreso, Gutiérrez Tuesta, situación inusual en el contexto descrito.

Ingreso por el jirón Andahuaylas

Según refirió Tudela Gutiérrez, el impedimento de ingreso por el punto ubicado en los jirones Ayacucho con Huallaga, duró aproximadamente unos 20 o 25 minutos; mientras, Olivos Martínez, indicó que duró 20 o 30 minutos, tiempo en el cual, estuvieron esperando. También, Olivos Martínez, agregó que llamó a la Congresista Moyano, quien fue cortante y solo le dijo: “Trata de ingresar, trata de ingresar”; y en ese contexto, sus asesores le indicaron “dicen que, por atrás, dicen que por atrás”. Según precisó, la congresista Tudela Gutiérrez que estaba ubicada a dos metros de la congresista Olivos empezó a caminar y todos empezaron a decir “por atrás”; entonces, Olivos Martínez se dirigió a la parte posterior del Congreso, esto es, por el jirón Andahuaylas y por ese lado ingresó, donde ya estaban los policías de seguridad del Estado y fueron ellos quienes la hicieron ingresar. Así lo manifestó la mencionada Olivos Martínez y tiene correlato con lo expuesto por la congresista Moyano Delgado, sobre el tiempo en que permaneció cerrada la parte delantera del Congreso y que, durante ese tiempo, se podía ingresar por la puerta de atrás.

Esto tiene relación a su vez, con lo señalado por Tudela Gutiérrez, Malca Calderón y Chicoma Castro, quienes refirieron que el comandante Malca Calderón, que se encontraba al interior del Congreso, le indicó a Tudela Gutiérrez y a su seguridad que ingresaran por el puesto ubicado en el jirón Huallaga con jirón Andahuaylas. De esa manera, las congresistas se desplazaron por el jirón Huallaga, luego, por el jirón Junín (donde nuevamente hubo impedimento), hasta llegar al jirón Andahuaylas que es la arteria ubicada en la parte posterior del Congreso, donde también estuvo presente personal policial de la USE, empero, estos les abrieron paso.

Debe destacarse, en este punto que, el comisario **Arguedas Pérez** manifestó que, en la comisaría de San Andrés, no recibió ninguna denuncia por parte de algún congresista o trabajador sobre algún impedimento de acceso al Congreso.

En el orden de ideas expuesto, se acreditó que el 7 de diciembre de 2022 se encontraba ejecutándose el Plan de Operaciones N.º 258-2022 denominado “Toma de [REDACTED]”, el cual se materializó operativamente en la orden de operaciones N.º 212-2022. El Plan de Operaciones, fue elaborado por el acusado Lozada Morales como comando general, en el cual, entre otros, designó como comando operativo al coronel Sáenz Fajardo, jefe encargado de la DIVSEESP, quien, a su vez, elaboró la orden de operaciones N.º 212-2022, donde asignó al acusado Venero Mellado como jefe Operativo de la zona de acción del Congreso de la República, así como al Comandante PNP Rolando Ayala Carrasco en la segunda línea de contención que, entre otras unidades, estaba conformada por la UNISEESP ESTE, de la cual, era responsable el teniente PNP Eder Antonio Infanzón Gómez. Todo ello, para la prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público antes, durante y después de las diversas medidas de protestas programadas para dicha fecha a

partir de las 10:00 horas de la mañana, con motivo de la tercera moción de vacancia promovida contra el acusado Castillo Terrones a desarrollarse ese día a las 15:00 horas.

Asimismo, se acreditó que, para el desempeño de sus funciones, ese día, el acusado Venero Mellado estuvo al mando de sesenta y cuatro efectivos policiales de UNIPOCAN, así como coordinó con trescientos treinta y nueve efectivos policiales de distintas unidades que permanecerían en alerta ante cualquier situación que altere el orden público, para el resguardo de los alrededores del Congreso; por ende, se acreditó que para la zona de acción del Congreso, estuvieron asignados cuatrocientos tres efectivos policiales, de la cual, el acusado Lozada Morales era el Comando General.

También se acreditó que, la orden de operaciones N.º 212-2022, estableció que una de las acciones que se deben considerar durante la ejecución de la operación policial es que, en caso de ser necesario, de acuerdo a las circunstancias, se podía poner en ejecución, entre otras, la orden de operaciones N.º 088-2022 “Koricancha-2022” que, estaba implementada desde mayo de 2022 y también estaba destinada a garantizar la seguridad externa del Congreso; lo cual implica que ambos planes eran complementarios, siendo que, el primero de los mencionados estuvo diseñado específicamente para los días 07 y 08 de diciembre de 2022 y cubría, principalmente el Palacio Legislativo, mientras que el segundo, estaba vigente de manera permanente y, además, cubría sus sedes anexas y los domicilios del Presidente y Vicepresidente del Congreso.

Respecto del ingreso de los congresistas al Palacio Legislativo, el 7 de diciembre, se acreditó que antes del mensaje a la nación, Moyano Delgado y Bazán Calderón, no tuvieron ningún impedimento para acceder al Congreso, toda vez que, la primera ingresó al recinto alrededor de las 08:00 horas y, el segundo, a su local anexo (edificio Víctor Raúl Haya de la Torre) desde las 07:00 horas; tal como se desarrolló en el acápite denominado “*actividades de los congresistas*”. En cambio, después del mensaje a la nación, hubo impedimento de pase vehicular en la avenida Abancay (a unas tres cuadras del Congreso), así lo corroboraron los congresistas Echevarría Rodríguez y Tudela Gutiérrez en su relato, quienes tuvieron que continuar su camino a pie.

Así, tras el impedimento vehicular, el congresista Echevarría Rodríguez, identificó a la intersección de la avenida Abancay con jirón Junín, como un primer anillo de seguridad, el cual pasó sin inconvenientes. Ha quedado establecido que, en dicho lugar el acusado Venero Mellado, en su condición de jefe operativo de la zona de acción del “Congreso de la República”, venía dirigiendo las operaciones policiales, así lo sostuvieron los efectivos policiales Sáenz Fajardo y Bringas Malpartida, quienes depusieron en el plenario, así como el propio acusado. Luego, Echevarría Rodríguez encontró otro anillo de seguridad, en el jirón Junín (frente al Congreso) instaurado en razón de una orden interna que no provenía de la policía, tan es así que vio a la congresista Maricarmen Alva adentro, indicando que no dejen ingresar, ante lo cual, si bien lo retuvieron un poco a él y a otros trabajadores, luego ingresaron previa identificación. En ese contexto, se puede inferir que, en la avenida Abancay con jirón Junín, no hubo impedimento de ingreso para los congresistas y

trabajadores, antes, durante y después del mensaje presidencial, previa identificación.

Por otro lado, la congresista Tudela Gutiérrez, después del impedimento vehicular en la avenida Abancay con jirón Santa Rosa, caminó por una vía paralela, es decir, el jirón Ayacucho, pasó sin complicaciones el cruce con el jirón Ucayali hasta que llegó al jirón Huallaga (a una cuadra del jirón Junín), donde se le impidió el ingreso al Congreso, debido a la presencia de rejas. En relación al pase por el jirón Ayacucho, la congresista Olivos Martínez, refirió que le pareció que las rejas estaban (instaladas) en los Jirones Ayacucho con Ucayali, dejando entrever con dicha información que, el impedimento habría ocurrido en dos intersecciones, la primera en Ayacucho con jirón Ucayali y la segunda en Ayacucho con el jirón Huallaga; sin embargo, posteriormente la propia Olivos refirió que cuando se le impidió el pase, la congresista Tudela Gutiérrez se encontraba tan solo a una distancia de uno o dos metros aproximadamente, a lo cual se suma que, Malca Calderón relató que, Olivos Martínez llegó después de Tudela Gutiérrez a los Jirones Ayacucho con Huallaga, en consecuencia, los impedimentos en cuestión por actuación de la policía que resguardaba las rejas y que según refirieron las congresistas era fuera de lo habitual, acontecieron en jirón Ayacucho con jirón Huallaga.

En relación a las rejas establecidas en dicho lugar, la testigo Chicoma Castro, fue insistente en señalar que el impedimento de ingreso fue inmediato y que, las rejas se colocaron después del mensaje a la nación; sin embargo, se trató de una afirmación aislada, sin mayor corroboración, toda vez que, como quedó detallado en el acápite referido a *“Asignación de los Policías a punto crítico: Congreso de la República”*, ese día, se encontraba en ejecución el plan de operaciones N.º 258-2022 y la Orden de Operaciones N.º 212-2022 que contemplaban la instalación de rejas desde primeras horas de la mañana e incluso antes del mensaje a la nación, para el control de multitudes en el mencionado cruce ubicado en la intersección de los jirones Ayacucho con Huallaga. Lo expuesto, no pone en cuestionamiento la verificación del impedimento a las congresistas que realizó con Malca Calderón, en tanto su persona era jefa encargada de la Seguridad de los Congresistas y no responsable del perímetro del Congreso que le correspondía a Malca Calderón.

Así, se acreditó que, Malca Calderón y Chicoma Castro se constituyeron a los jirones Huallaga con Ayacucho, donde el teniente Infanzón Gómez impidió a las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivos Martínez ingresar por dicho lugar, pese que se identificaron, luego de lo cual, Malca Calderón se entrevistó con el acusado Infanzón Gómez, quien le indicó que por orden del jefe de la REGPOL [REDACTED], no había ingreso para nadie, lo cual informó a Gutiérrez Tuesta por teléfono, quien también escuchó dicha disposición. Sin embargo, también se acreditó, conforme a la orden de operaciones N.º 212-2022 que, en el punto ubicado en la intersección de los jirones Huallaga con Ayacucho, estuvo prevista la instalación de rejas; y, que aproximadamente después de treinta minutos, con apoyo de Malca Calderón, las congresistas ingresaron al recinto parlamentario por la puerta ubicada en el jirón Andahuaylas. Además, si bien el punto donde ocurrieron los impedimentos estaba bajo responsabilidad funcional del acusado Venero Mellado, no está probado que lo expresado por Infanzón Gómez haya sido dispuesto por el mencionado Venero Mellado, porque éste

último no era el jefe directo de Infanzón, sino era el comandante Ayala Carrasco, encargado de la segunda línea de contención.

Sin embargo, de la actuación del acusado Lozada Morales al emitir la disposición radial, tras la emisión del mensaje a la nación, este Tribunal advierte ciertas inconsistencias, que se pueden resumir en las siguientes: 1) no fue inmediata, pese a las circunstancias excepcionales y tener la condición de Jefe de la REGPOL- [REDACTED] quien de acuerdo al Plan de Operaciones N.º 258-2022 y la orden de operaciones N.º 212-2022, tenía por tarea específica: a) Supervisar y direccionar los lineamientos establecidos por la COMASGEN-PNP, para el planeamiento, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de la operación policial misionada. b) Adoptar las medidas y disponer las acciones complementarias para el efectivo logro de la misión. c) Mantener informado al COMASGEN -PNP sobre el desarrollo de la operación policial, estableciendo la estrategia de comunicación. 2) Cuando tomó conocimiento del mensaje, mientras se encontraba en su vehículo, de acuerdo a la testimonial de su ayudante Pintado Cubas, no se habría comunicado con su línea de comando a fin de coordinar las acciones a tomar frente al mensaje a la nación, sino que continuó con su labor. 3) Si se tiene en cuenta que, en la Policía Nacional, en líneas generales se rige por un orden jerárquico, como se ha observado en los documentos policiales, el acusado ante una situación excepcional, contraviniendo sus tareas específicas como comando general omitió comunicarse con el jefe del Comando de asesoramiento Angulo Tejada, contrariamente a como lo hizo en horas de la mañana, con motivo de la llamada de Huerta Oliva respecto del retiro de rejas de la Plaza de Armas. 4) Según refirió Gutiérrez Tuesta, omitió atender las dos llamadas que le realizó en su condición de jefe de la División de Seguridad del Congreso, cuando intentaba corroborar lo que escuchó del teniente Infanzón respecto a que la orden provenía del jefe de la REGPOL [REDACTED], a pesar de que en otras oportunidades se habían comunicado. 5) El acusado Lozada Morales, después del mensaje a la nación, estuvo por las inmediateces del Congreso mientras las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivos Martínez fueron impedidas de acceder al Congreso, alrededor de veinte o treinta minutos en el cruce de los Jirones Ayacucho y Huallaga, de lo cual, según refirió, no tomó conocimiento. 6) Las testimoniales de Pintado Cubas, Sáenz Fajardo, Venero Mellado, Arguedas Pérez y Gutiérrez Tuesta, convergen en que el acusado Lozada Morales emitió la disposición radial; empero, evaluadas de modo conjunto y no de forma aislada, se caracterizan por la imprecisión de horas, lo que no es usual en efectivos policiales, acuciosos por su propia labor.

En ese sentido, respecto a este último punto, es preciso señalar que, si bien los testigos afirman que la disposición radial se emitió casi inmediatamente después del mensaje a la Nación, se ha determinado, en mérito a prueba documental y material que, la disposición radial objetivamente aconteció a las 12:56 horas, esto es, si se tiene en cuenta que el mensaje a la nación culminó a las 11:50, entonces, la orden radial aconteció más de una hora después. Relacionado con esto, las versiones de los testigos, son inconsistentes respecto al momento, situación y ubicación en la que esta comunicación tuvo lugar. Así, en el caso de Pintado Cubas, se enteraron del mensaje, cuando estaban en el vehículo de comando en el que se transportaban por la vía de evitamiento hacia el Congreso, una vez que llegaron a dicho punto se ubicaron en la intersecciones del jirón Junín con la avenida Abancay y fue cuando el

acusado Lozada Morales emitió una comunicación a través de su radio; en términos del propio Lozada llegó a dicho lugar, a pocos minutos de culminado el mensaje, lo que da cuenta que la comunicación radial habría sido casi inmediata a la emisión del mensaje. En el caso de Sáenz Fajardo, según señaló, tomó conocimiento del mensaje cuando estaba en el cruce de avenida Abancay con jirón Huallaga y se dirigió a la zona del Congreso, allí conversó con Venero Mellado, quien ya había dado las disposiciones del caso, con relación a mantener los servicios en actitud de alerta, luego de lo cual retornó a la zona de Abancay, entre Huallaga y Junín, a donde el acusado Lozada Morales llegó diez minutos después de emitido el mensaje y conversó con él diez minutos más, luego de lo cual emitió la comunicación radial, momento en el que estuvo presente Arguedas Pérez; no obstante, lo relatado por Sáenz Fajardo tampoco se condice con lo explicado por el acusado Venero Mellado, quien en la septuagésima sexta sesión de juicio oral del 31 de octubre de 2025, señaló que después del mensaje a la nación, era un momento tenso, él estaba esperando alguna disposición del Comando que ordenara el modo de proceder, e incluso su personal le preguntó qué iban a hacer y él solo respondió: “nada, esperemos alguna orden”; según refirió, pasó alrededor de media hora y recién recibió la comunicación del general Lozada Morales vía radial.

Lo expresado nos permite concluir, que está probado objetivamente en mérito al plan y orden de operaciones antes detallados que, en el lugar donde se produjo el impedimento de ingreso de las congresistas Olivos Martínez y Tudela Gutiérrez (cruce de los jirones Ayacucho con Huallaga), había instalada unas rejas empernadas; y, también está probado que el teniente Infanzón Gómez les dijo a las citadas congresistas que no podían ingresar por disposición del jefe de la Séptima Región de [REDACTED]. Sin embargo, no está probado que lo expresado por Infanzón Gómez haya sido dispuesto por Venero Mellado, porque éste último no era el jefe directo de Infanzón, sino era el comandante Ayala Carrasco, encargado de la segunda línea de contención, además, cierto es también que, el punto donde ocurrieron los impedimentos estaba bajo responsabilidad funcional de Venero Mellado.

En lo que respecta Venero Mellado, de los testimonios y documentos ha quedado probado que, a él le correspondía resguardar la zona del Congreso de la República, el denominado punto 5, y el día 7 de diciembre, desde aproximadamente las 7:00 horas de la mañana estuvo en su zona de acción, es decir, las inmediaciones del Congreso. Los testigos, lo ubican en los alrededores de dicha zona realizando su actuación policial, específicamente en la intersección de la avenida Abancay con el jirón Junín, el cual era su punto de comando, en ese sentido, hasta ese momento estuvo cumpliendo con lo dispuesto en la orden de operaciones. No obstante, si bien luego del mensaje a la nación, se dieron los dos impedimentos antes detallados, también es cierto que en la comunicación radial impartida por Lozada Morales a través de la central zodiaco, donde Venero Mellado interviene con la clave alfanumérica Alfa numérica Polcan 1, - extremo que no ha sido puesto en cuestión por las partes, es más el propio acusado lo afirma -, aquel expresó “Mi Romeo” refiriéndose a Lozada “no se le copió, se le copió entrecortado, repita por Sierra” haciendo alusión a una solicitud de aclaración respecto de la orden impartida, vinculada a que no existía impedimento para los congresistas, lo que permite inferir que la orden dada no fue clara para él y pidió que se reitera, como así lo hizo la central. Por otro lado, debe señalarse que se ha probado

que, respecto de las rutas de acceso al Congreso por la ejecución del plan y orden de operaciones, una de ellas identificada como puerta principal, estaba enrejada (jirón Huallaga con Ayacucho), pero había acceso solo peatonal y previa identificación, por la avenida Abancay con jirón Junín y por la puerta posterior ubicada en el jirón Andahuaylas.

Además, en lo que se refiere al vínculo existente entre Lozada Morales y Venero Mellado, existe una relación funcional jerárquica, dentro de la línea de comando, el primero es jefe de la Región Policial [REDACTED] y el segundo, es jefe de la UNIPOCAN (Unidad Policía Canina) que forma parte de la División de Servicios Especiales, que a su vez, integra la REGPOL [REDACTED], de la cual el acusado Lozada Morales es el titular, pero más allá de eso, no se ha ingresado prueba vinculada a acreditar alguna disposición concreta de Lozada a Venero, es más, con quien Lozada tuvo contacto en el desempeño de las operaciones policiales fue con el jefe de Venero Mellado, el coronel Sáenz Fajardo y sólo está probada la comunicación radial por la central zodiaco recién a las 12:56:59 horas, en la cual dispuso que no había impedimento de ingreso para los congresistas y trabajadores, según alegó la defensa del acusado Lozada Morales en la actuación de la prueba excepcional consistente en la reproducción de audios contenidos en USB respecto dicha comunicación por radio que se llevó a cabo en la sexagésima novena sesión de juicio oral, del 9 de octubre de 2025.

En lo que atañe a Lozada Morales, reiteramos que está probado que era jefe de la Región Policial [REDACTED], y con las funciones emanadas del Plan de Operaciones y orden de operaciones descritas, si bien existen inconsistencias en su actuar como en los testimonios respecto del horario y las circunstancias en que emitió la comunicación radial, como se ha puesto en relieve, lo cierto es que esta se produjo recién a las 12:56:59 horas, pese a que estuvo durante más de una hora en proximidades del Congreso, cerca de donde ocurrieron los impedimentos de las congresistas.

En esa línea, respecto a las observaciones al uso de uniforme de faena para los efectivos policiales y el uso de armamento (escopetas de perdigones de goma y lanza gas), carecen de relevancia, toda vez que dicho uniforme fue previsto para la ejecución de la orden de operaciones, además, destacamos que el jefe de la Unidad de Policía Montada **Barriga Espinoza**, explicó que las rejas llevan pernos cuando se cierra el pase total hacia un determinado lugar y seguros cuando se le da facilidades a la gente para que pueda transitar. Asimismo, recalcamos que **Sáenz Fajardo**, señaló que las rejas que se pusieron alrededor del Congreso ese día, no eran de manera permanente y se instalaron desde temprano por ser un servicio especial, debido a la concurrencia del acusado Castillo Terrones al Congreso y tenían que adoptar medidas restrictivas, precisando que estas fueron empernadas, porque de no ser así, una turba que excedía la cantidad de efectivos policiales, podía superarlas, por lo cual se adoptó tal decisión por la unidad policial, así son aseguradas y es mucho más difícil que puedan ser abiertas y que la turba pueda pasar, sin perjuicio de dejarse (siempre) un espacio para el tránsito de las personas que van a realizar sus actividades en las zonas aledañas al Congreso.

Es pertinente también tener en cuenta que la defensa técnica de la acusada Chávez Chino, ha incidido en destacar la militancia partidaria de los testigos que tenían la condición de congresistas, dejando entrever que ello podría tener alguna incidencia en la credibilidad de su testimonio, particularmente en el tema del impedimento de acceso al Congreso. Sobre el particular, el Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116 precisa que, una de las garantías de certeza del testimonio es la ausencia de incredulidad subjetiva, entendiéndose como la relación que exista entre el agraviado y el imputado no debe estar basada en sentimientos de resentimiento, odio u otros que puedan parcializar la posición del agraviado afectando su credibilidad. Empero, no es el único aspecto que se tiene en cuenta en la valoración del testimonio, sino este es integral e incide fundamentalmente en la calidad de la información vertida por el testigo, sea porque sigue una secuencia lógica, es pormenorizada y guarda relación con otros medios de prueba.

El Tribunal lo que advierte es que, en la línea de lo expuesto sin dejar de lado la postura política del testigo, si se quiere contraria a la de los acusados, lo relevante incide en la calidad de información vertida (verosimilitud en su relato) no de manera aislada, sino cotejada con prueba adicional. Así en el caso de la congresista Tudela Gutiérrez, con relación a que **al congresista Bazán Calderón también se le había impedido el ingreso**; tal afirmación ha quedado descartada por el propio Bazán Calderón, quien según refirió se trasladó al interior de los edificios del Palacio Legislativo sin impedimento alguno durante la emisión del mensaje a la nación.

Los congresistas Bazán Calderón y Tudela Gutiérrez, refirieron que anteriormente, pese a la existencia de manifestantes, normalmente ingresaban al Congreso por cualquiera de sus accesos, distinta fue la situación del 7 de diciembre, toda vez que, si bien aún no habían suscitado las manifestaciones, hubo restricciones en el acceso al recinto parlamentario.

A mayor abundamiento, en relación a la **presencia de manifestantes**, aun cuando las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivos Martínez no coinciden en la cantidad de personas que conformaban el grupo de manifestantes, lo cierto es que ambas acudieron al Congreso desde diferentes rutas de acceso, coincidiendo posteriormente en el jirón Ayacucho con dirección al Congreso, conforme lo han relatado; es decir, tuvieron contextos diferentes, lo que explicaría su perspectiva diferente respecto del número de manifestantes.

Asimismo, si bien la congresista Tudela Gutiérrez refirió que tomó conocimiento a través de su personal de seguridad de que había una orden de la Séptima Región Policial de ■■■■, que no permitía el ingreso a congresistas, porque éste se comunicó a su vez con Malca Calderón; de otro lado, Malca Calderón refirió que ella presencié la comunicación que él tuvo con Infanzón, donde le dio dicha información, lo cual fue corroborado por la testigo Chicoma Castro. En relación a ello, debemos tener en consideración que el propio Malca Calderón, también señaló que sostuvo varias llamadas con el personal de seguridad de Tudela Gutiérrez, lo que, de algún modo explica lo referido por Tudela.

En lo atinente a que Gutiérrez Tuesta indicó a Malca Calderón que se dirija a la intersección de la avenida Abancay con el jirón Junín y no al cruce de los jirones Ayacucho con Huallaga, donde estaba ocurriendo el impedimento; tal

suceso, encuentra explicación, en principio en que Gutiérrez Tuesta no estaba físicamente cumpliendo labores, sino que estaba con descanso médico, siendo así, lo que hacía era trasladar los requerimientos del Presidente del Congreso y los congresistas a Malca Calderón. En concreto sobre el impedimento, Malca Calderón mantuvo constante comunicación con el personal de seguridad de la congresista Tudela Gutiérrez, señor Abdón Mejía Espinoza quien le proporcionó la ubicación exacta en la que estaba ocurriendo la incidencia, donde finalmente llegó este.

Del mismo modo, fluye del propio testimonio de Gutiérrez Tuesta que este no habría elevado una nota informativa para dar cuenta de lo acontecido en relación a los congresistas, a Lizzetti Salazar que era su superior jefe de Seguridad del Estado, pese a que el mismo señaló que esto debía hacerse cuando había un hecho trascendental. Y según señaló el comisario Arguedas Pérez no registró alguna denuncia por parte de congresista o trabajador del Congreso, en relación a lo acontecido.

De otro lado, respecto a la presentación de un video del impedimento, presentado por la testigo Olivos Martínez plasmado en **acta fiscal del 23 de junio de 2023** (Documental 18, folio 939 del Tomo IV del cuaderno de pruebas) que contiene la diligencia de visualización y transcripción del video denominado “2023-03-15-09-52-34” con duración de 00:00:21, que se actuó durante el plenario, para el Ministerio Público acreditaba que se habían instalado rejas y se había producido el impedimento de acceso al Palacio Legislativo de las congresistas Olivos Martínez y Tudela Gutiérrez. El actor civil sostuvo que se observaba un contingente policial con indumentaria antimotines, cuya presencia era consecuencia del mensaje a la nación que se había emitido momentos antes. Por su parte, las defensas técnicas de los acusados, aunque con matices en cada caso, sostuvieron esencialmente, que el video y el acta carecen de valor probatorio, pues la muestra sería de marzo de 2023, fecha que no se corresponde con los hechos materia del proceso, que son del 7 de diciembre de 2022; más aún si dicho documento carece de cadena de custodia y no se presentó en el soporte original; además, sostuvieron que, del contenido del video no se puede reconocer claramente a las personas que allí se mencionan ni se confirmaron los relatos de los testigos, pues en dicha diligencia no estuvieron presentes las defensas técnicas de los acusados, pese a que se realizó en junio de 2023; por lo que se afectó su derecho de defensa.

Sobre lo alegado por las defensas técnicas de los acusados, conforme se desprende del acta fiscal del 23 de junio de 2023, se verifica que el video materia de la diligencia de visualización y transcripción fue proporcionado por la congresista Olivos Martínez, en su declaración testimonial indagatoria del 1 de marzo de 2023 ante la fiscalía, debido a que su “contenido estaría relacionado con los hechos materia de investigación” (sic). Según se consignó, este video fue entregado en un sobre manila con la inscripción “video de Vivian Olivos CF. 383-2022” con un soporte magnético DVD-R marca Sony con la inscripción “video de Vivian olivos CF. 383-2022-Anexo”, que contiene un archivo denominado: “VIDEO-2023-03-15-09-52-34”, con una duración de 00:00:21. No obstante, tal como lo han señalado las defensas técnicas de los acusados no existe certeza de la fecha del video, debido a que no se ha dejado constancia de que sea del día de los hechos, 7 de diciembre de 2022; por el contrario, según el nombre del archivo este sería del 15 de marzo de 2023, lo cual

también coincide con la fecha de modificación del archivo, data que tampoco guarda concordancia con la declaración de la congresista Olivos Martínez, que según se consignó en el acta fiscal, fue el 1 de marzo de 2023.

A ello se suma que, en el contenido del acta de visualización y transcripción, se observa que a los 00:00:01 se consignó que, se observaba a las congresistas Vivian Olivos Martínez y Adriana Tudela Gutiérrez paradas frente a unas rejas; sin embargo, sólo se observan las extremidades superiores (brazos) de dos personas, no pudiendo afirmar que se trate de las mencionadas congresistas. En el siguiente segundo, a los 00:00:02, se indicó que se visualizaba la congresista Vivian Olivos Martínez; no obstante, sólo se visualiza una mujer de perfil y tras las rejas a algunos efectivos policiales. A los 00:00:05, se indicó que se observaba que detrás de las rejas había una persona de sexo masculino, al parecer seguridad del Estado utilizando un teléfono celular; sin embargo, objetivamente sólo se ve a una persona con un terno de color oscuro. Asimismo, a las 00:00:17, se dejó constancia de la presencia del comandante PNP José Malca Calderón, jefe del departamento de seguridad de las instalaciones del Congreso, quien en el segundo 00:00:18, dijo: “Todo Paruro (...)”; mientras que en el siguiente segundo 00:00:19, se escucha una voz masculina que dijo: “Paruro doctora”. Por lo que, en efecto, de las imágenes consignadas en el acta no se puede reconocer claramente a las personas que allí se han mencionado. Es más, según lo que se consignó en el acta se dio la indicación “todo Paruro”; sin embargo, ninguna de las dos congresistas ni el comandante Malca Calderón, han señalado durante sus declaraciones que hayan transitado por esa vía. Por ende, al no tener certeza de qué se trate de un material audiovisual relacionado con los hechos materia de este proceso, la información que proporciona no es de calidad.

Por otra parte, respecto a la **actuación del teniente Infanzón Gómez, Sáenz Fajardo**, refirió que, inicialmente, no había tomado conocimiento de personal de la USE que estuvo en el Congreso, en específico de algún impedimento de ingreso, sino que posteriormente empezó a indagar y se enteró que el teniente Infanzón al parecer, había tenido una conversación con una congresista y había tergiversado la disposición del general Lozada Morales, precisando que no hubo un proceso disciplinario por esa conducta, ni había necesidad de que se realice, porque tampoco estaba clara la situación, menos aún había tiempo para disipar la misma, ya que al día siguiente continuaron las manifestaciones y se radicalizaron, entonces, no averiguó en forma inmediata sobre las circunstancias, desconociendo la situación jurídica y policial del acusado Infanzón Gómez. Con relación a ello, se tiene la **Resolución administrativa N.º 002-2025-IN-OGIL-OAI de fecha 24 de marzo de 2025 (Documental 4, folio 2259, Tomo VIII del cuaderno de pruebas excepcionales)** —admitida como prueba de la defensa del acusado Venero Mellado—, que fue expedida por la Oficina de Integridad de Asuntos Internos del Ministerio del Interior donde se resuelve “no ha lugar a inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra el General PNP Manuel Elías LOZADA MORALES, al Comandante PNP Justo VENERO MELLADO y al Teniente PNP Eder Antonio INFANZÓN GÓMEZ (...)”, esencialmente al amparo de lo señalado en el numeral 14 del artículo 1 de la Ley N.º 30714, que establece el principio de presunción de licitud como criterio de interpretación obligatoria y al análisis efectuado, no advirtieron indicios, evidencias o elementos suficientes que permitan atribuir a Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez la comisión de alguna

infracción administrativa, que guarde relación con los hechos atribuidos en ese proceso disciplinario.

5) Reportes de la Policía Nacional en otras zonas

Como se anotó, el Plan de Operaciones N.º 258-2022, además del Congreso de la República, comprendió otras zonas operativas, entre ellas, Palacio de Gobierno, Plaza San Martín, Parque Universitario – Edificio Alzamora, Corredor Abancay. El 7 de diciembre se ejecutaron estas operaciones por las unidades orgánicas de la DIVSEESP, que fue el comando operativo del citado plan y lo materializó a través de la Orden de Operaciones N.º 212-2022. Sobre la ejecución de estas operaciones policiales en otros puntos, diferentes al Congreso de la República, se tiene lo siguiente:

- a) Según se desprende de las imágenes del acta de visualización de registros fílmicos de las cámaras 20, 17, 54, 56, 33 y 60 del CECOP-MML (Documental 14 del Tomo IV), se verifica que, en efecto, esta contiene tomas de cómo fue el despliegue del personal policial en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, la instalación de rejas; asimismo, registró también el despliegue policial en zonas próximas a la zona de acción de Plaza San Martín, observándose la ejecución de las operaciones policiales en dichos puntos críticos.
- b) Conforme fluye de la “Relación de servicio del personal PNP de la UNISEESP Asalto Región Policial [REDACTED] correspondiente del 07 al 08 de diciembre de 22” (Documental 15 del Tomo IV), del 7 del mismo mes y año. El comandante Montesinos Carpio, jefe de la UNISEESP – ASALTO y jefe operativo de la zona de acción de “Palacio de Gobierno”, informó la distribución de su primer batallón, conforme al siguiente detalle: A partir de las 13:00 hasta las 19:00 horas del 7 de diciembre, trece efectivos policiales cubrieron la segunda sección de la primera compañía. Desde las 19:00 horas del 7 de diciembre a las 01:00 horas del 8 de diciembre, 12 efectivos policiales cubrirían la primera sección de la primera compañía. A partir de las 01:00 hasta las 07:00 horas del 8 de diciembre, 13 efectivos policiales cubrirían la segunda sección de la primera compañía.
- c) La Nota Informativa N.º 202201763476-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVSEESP-GIR del 7 de diciembre de 2022 (documental 25 del Tomo IV y documental 17 del Tomo V del cuaderno de pruebas) da cuenta que, a las 14:45 horas de la tarde, por orden de la central de radio (CEOPOL-DIVSEESP), se desplazaron al jirón Lampa para el acompañamiento de la marcha por un grupo de un aproximado de 500 manifestantes, pertenecientes al colectivo “La resistencia”, quienes se desplazaron por el jirón Pachitea, jirón de la Unión, avenida Uruguay, avenida Garcilaso de la Vega, llegando a la avenida España, al frontis de las instalaciones policiales de la VII Región Policial [REDACTED], ya que a dicha sede fue trasladado el expresidente Castillo Terrones.

VII. DÍA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022: DETENCIÓN Y VACANCIA

1) Orden de intervención y detención

El comandante general de la Marina **Alcalá Luna**, manifestó que, cuando estaba en la reunión en la sede del Comando Conjunto siendo aproximadamente las 13:50 o 14:00 horas, la orden de detención al acusado Castillo Terrones, al parecer

provino del general Álvarez Moreno, quien recibió una llamada al respecto y fue, en ese momento, cuando él les expresó a todos los que estaban reunidos que iban a detenerlo, luego de lo cual, procedió a retirarse de la sede del Comando Conjunto con ese fin.

A mayor detalle, el comandante general encargado de la Policía Nacional **Álvarez Moreno**, narró que, tras la comunicación del general Gómez De La Torre con todos los comandantes generales a nivel nacional, para indicarles la posición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de respeto a la Constitución y de que no iban a aceptar lo dispuesto en el mensaje que se había dado, a los minutos, el general Alcalá Luna se comunicó por teléfono con la fiscal de la nación, le pasó con el general Gómez De La Torre, quien habló con ella. Luego, le pasó el teléfono al declarante, siendo en dicha comunicación que aquella le preguntó si había alguna orden para la detención del acusado Castillo Terrones o si vendría alguna, a lo cual le respondió que no, cuando en dicho momento, a través de los monitores en la sala de operaciones, vio que el Presidente salió por la parte posterior de Palacio de Gobierno, indicándole que, la Policía Nacional iba a cumplir con sus funciones y, en presencia del teniente general inspector Leoncio Mejía, dispuso que el general Angulo dé la orden de intervención al Presidente, a lo cual, le contestan que aquel ya había salido de Palacio de Gobierno y se encontraba por la avenida Wilson. Esto fue ratificado por **Angulo Tejada** ante el plenario, quien precisó que el mencionado Álvarez Moreno dispuso, tanto a su persona como al general Mejía, que llamen al general Lizzetti como jefe general del Estado y a las escoltas de seguridad para que se disponga la intervención del presidente de la república.

Esto tiene correlato con lo señalado por **Nilo Aladino Irigoin Chávez** como integrante de la escolta de seguridad del acusado Castillo Terrones, quien manifestó que ese día se encontraba de franco porque ya había hecho servicio un día antes, tomó la decisión de asumir el cargo de "la sombra" en lugar de Orlando Tello Guevara, por la antigüedad y el grado. Preciso que ese día, estuvo disponible en razón de que el coronel Walter Ramos en su calidad de jefe de escoltas, les había ordenado que todo el personal se quedara en su totalidad, para acompañar al presidente a su cita en el Congreso para el debate de la moción de vacancia a llevarse a cabo en horas de la tarde. Según narró, ese día, el acusado Castillo Terrones, luego de salir de un ambiente que estaba por el gran golf, lo llamó y le dijo que en un momento iban a salir, a lo cual, expresó su conformidad; luego, el jefe de escoltas le indicó que el presidente iba a salir y se activó la escolta presidencial, el vehículo denominado "cofre" pasó a la Rotonda, donde abordó el acusado Castillo Terrones y su familia y por ahí apareció el acusado Torres Vásquez. Detalló que, el suboficial Grández (chofer) le consultó a su persona a dónde se dirigían, ante lo cual, consultó con el acusado Castillo Terrones y, en respuesta, aquel le indicó que iban a la Embajada de México a dejar a su familia. Describió que el traslado era lento, porque no estaban "las liebres". Así, llegaron a Tacna, pasaron entre las avenidas España y Garcilaso, casi frente a la Clínica Internacional, cuando el vehículo o el cofre paró intempestivamente, el presidente preguntó: "qué pasó", y el chofer le dijo que había una orden de que se mantengan en ese lugar, se paró toda la comitiva; y, a los segundos, observó personal uniformado, con armamento de largo alcance que apuntaban al "cofre"; la hija del señor presidente se asustó y empezó a llorar, el presidente trató de calmarla y él también.

Asimismo, tiene correlato con lo expresado por **Josseph Michael Grández López** que era suboficial del Departamento de Escolta de la División de Seguridad Presidencial al momento de los hechos, quien señaló que se encargó de velar por la seguridad del presidente y ese día, los instruyeron para que estén atentos a cualquier circunstancia, situación o movimiento. Según precisó, entre las 11:00 y 12:00 horas, el suboficial Herrera que también es miembro de la escolta, le comunicó que iba a tener una salida y que se estaba activando la escolta, entonces, tenía que retirar el “cofre” del estacionamiento y dirigirse a la Rotonda para la salida del residente; no obstante, en ese momento, dejó entrever que no tenía conocimiento del contenido del mensaje a la nación, sino hasta el momento en que llegaron a la REGPOL [REDACTED]. También mencionó que, una vez en La Rotonda, observó que el acusado Castillo Terrones, su esposa, hija y el acusado Torres Vásquez bajaron de la residencia. Además, detalló que el copiloto que lo apoyaba en esta función se denominaba “sombra”, el superior Irigoin que era el más próximo al funcionario. Asimismo, en relación al desplazamiento del “cofre” ese día, puntualizó que, salieron por la puerta 6 de Palacio de Gobierno con dirección al túnel que está por el paseo de Chabuca cuando el superior Irigoin le hizo la seña con la mano para que vayan por Tacna; no obstante, en determinado momento, aproximadamente cuando estaban por Piérola o Colmena, por la radio “la liebre” o el “mil uno” que era la cabeza de la comitiva del patrullero, le consultó a qué punto se dirigían porque desconocían el destino, entonces, le consultó con el superior Irigoin, quien a su vez consultó con el acusado Castillo Terrones y le indicó que se dirigían a la Embajada de México, fue entonces cuando el sub oficial Cárdenas de “mil uno” coordinó con tránsito para controlar el tráfico, así como agilizar el desplazamiento estableciendo la ruta que iban a seguir y, llegando a la avenida España, como no había un planeamiento de movilización, las rutas estuvieron congestionadas, por lo que, se detuvieron un poco, cuando por su lado derecho, el comandante Carpio Zúñiga adelanta la cápsula de seguridad (conformada por dos motos que denominaban “halcones”, el patrullero, el “liebre” o “mil uno”, un seguidor, el cofre y el seguidor número dos que va atrás del cofre, así como el vehículo SWAT que es de respaldo) y da la indicación de que no se mueva más, por lo que, esperando disposiciones, toda la comitiva se estacionó y por la radio les indicaron que estuvieran atentos, luego, el personal de seguridad de la escolta presidencial tomó sus posiciones a los lados de los vehículos, el SWAT también ocupó su posición de seguridad como segunda cápsula y posterior a ello, le indicaron que se constituyan a la REGPOL [REDACTED]. Según refirió, una vez en dicho lugar, cuando bajó el acusado Castillo Terrones, el comandante solicitó su presencia como conductor del cofre y del operador de “mil uno” porque la fiscal los quería entrevistar, donde le consultaron si tenían conocimiento previo respecto a dónde se dirigían, a lo cual se negó.

En ese orden de ideas, ante la información de la ubicación del acusado Castillo Terrones, según **Álvarez Moreno**, reiteró la orden para que intervengan el cofre presidencial, conforme así ocurrió en la avenida Garcilaso, luego de lo cual, lo trasladaron a la REGPOL [REDACTED], por lo que, su persona procedió a irse hacia allá. Al llegar a la REGPOL [REDACTED], según refirió, se acercó el Comandante jefe de la Escolta de Seguridad del Presidente y le dijo que el acusado Castillo Terrones se encontraba en su vehículo, al cual nadie se había acercado y que estaban esperando su llegada, precisándole que había solicitado agua, pero tenían temor de que se pueda auto lesionar o tomar alguna pastilla, ante lo cual, le indicó que no se preocupe, porque a partir de ese momento se haría cargo, siendo que al acercarse al vehículo presidencial, tocó la ventana y al abrirse la puerta observó

que el acusado Castillo Terrones, tenía a su hija en las piernas, al costado estaba Torres Vásquez y al otro extremo estaba su esposa, luego, se dirigieron a la oficina del general jefe de la REGPOL [REDACTED] y fue ahí donde lo acompañó Torres Vásquez como su abogado, a donde posteriormente, llegó la fiscal de la nación, a quien le indicó que la Policía Nacional había intervenido en flagrancia al acusado Castillo Terrones y la invitó a que lo acompañe porque iba a explicar al intervenido sobre su permanencia y la situación en la que se encontraba.

Esto guarda relación con la **Nota informativa N.º 202201763517-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL [REDACTED]/DIVESEESP/UNISEESP ESTE del 7 de diciembre de 2022 (Documental 26, folio 987 del Tomo IV del cuaderno de pruebas)**, donde se da cuenta que a las 16:00 horas aproximadamente, personal de la Policía Nacional fue desplazado a la Prefectura ubicada en la intersección de la av. España con la av. Alfonso Ugarte, Cercado de [REDACTED], para garantizar el orden Público durante la detención del acusado Castillo Terrones, ante la presencia de cientos de ciudadanos pertenecientes a diversas agrupaciones gremiales, quienes provistos de pancartas y banderolas se hicieron presente manifestando a favor y en contra del gobierno del mencionado y del Congreso.

Asimismo, tiene correlato con el **Acta de Intervención Policial del 7 de diciembre de 2022 (Documental 3, folio 763 del Tomo IV del cuaderno de pruebas)**, donde se da cuenta de la forma y circunstancias en la que se produjo la intervención del acusado Castillo Terrones el día 7 de diciembre de 2022, señalándose lo siguiente:

En el Cercado de [REDACTED], siendo las 13:42 aproximadamente, del 07 de diciembre del 2022, El instructor Coronel PNP Walter Bryan Erick Ramos Gómez Jefe de la División de Seguridad Presidencial y el Comandante PNP Miguel Ángel Carpio Zúñiga- Jefe del Departamento de Escolta de Seguridad Presidencial, a horas 13:20 aproximadamente, fuimos alertados por el Mayor PNP Luis Alarcón Trujillo –Jefe de Escolta Presidencial–, del desplazamiento con dirección desconocida del señor Presidente de la república; siendo que la familia presidencial abordó dos vehículos asignados a su servicio; en el primero de ellos subió el Presidente de la república en compañía de su señora esposa Lilia Paredes Navarro, su menor hija A.C.N. y del doctor Aníbal Torres Vásquez; y cuando nos encontrábamos a la altura de la intersección de la Av. Tacna y Av. Nicolás de Piérola, el SS PNP Nilo Aladino Irigoin Chávez –Seguridad Inmediata del Presidente–, ordenó al S1 PNP Josseph Michael Grandez López –Conductor del vehículo de placa EGY-552 (cofre)–, se dirija a la Embajada de México, ubicada en la Av. Jorge Basadre n.º 710 – [REDACTED], por lo que prosiguió con dirección a la sede de esta embajada; sin embargo, siendo las 13:35 horas aprox., el suscrito recibió una llamada telefónica del Gral. PNP Iván Lizzetti Salazar – Director de Seguridad del Estado–, disponiendo por orden superior se intervenga al señor José Pedro Castillo Terrones, por encontrarse incurso en flagrancia del presunto delito de rebelión (artículo 346 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 376 del Código Penal) e infracción a la Constitución Política del Perú (art. 46). Motivo por el cual se dispuso detener a la comitiva (cofre) a la altura de la intersección de la Av. Garcilaso de la Vega y Av. España (frente a la clínica internacional), procediéndose a la intervención y detención del señor Pedro Castillo Terrones, quien por medida de seguridad fue trasladado a la sede de la

Región Policial [REDACTED], sito en la Av. España 400, a fin de realizar las diligencias urgentes y necesarias de acuerdo a ley (...).

Con el cual, se acredita que la detención del acusado Castillo Terrones fue a las 13:42 horas.

Así, se acreditó que la orden de intervención y detención a Castillo Terrones, fue impartida por el comandante general encargado **Álvarez Moreno** a los generales Angulo Tejada y Mejía por encontrarse en un supuesto de flagrancia. Asimismo, que **Irigoín Chávez** como integrante de la escolta de seguridad tomó conocimiento del destino del “cofre”, cuando le consultó al acusado Castillo Terrones, quien le dijo que iban a la Embajada de México a dejar a su familia; y, a su vez, Irigoín Chávez le comunicó al chofer del “cofre” Grández López, suboficial del Departamento de Escolta de la División de Seguridad Presidencial, quien luego de conocer el destino informó a la “mil uno”, vehículo que apoyaba a la comitiva y el responsable de este vehículo coordinó con la policía de tránsito para controlar el tráfico. Luego de que, **Álvarez Moreno** tomó conocimiento de la ubicación del expresidente, esto es, que se dirigía a la embajada de México, se reiteró la orden de detención por flagrancia delictiva y ésta se efectivizó en la avenida Garcilaso de la Vega, después de lo cual, se trasladó al acusado Castillo Terrones a las instalaciones de la REGPOL [REDACTED].

2) Vacancia del acusado Castillo Terrones

La vicepresidenta del Congreso **Moyano Delgado**, afirmó que, con el presidente del Congreso, convocaron a una sesión del pleno a llevarse a cabo a las 13:00 horas. Según precisó, se terminó de votar y se aprobó la vacancia con 101 votos, lo demás fueron abstenciones y votos en contra, luego de lo cual, se firmó.

El congresista **Bazán Calderón** señaló que, en la tarde, no pudieron sesionar con normalidad, porque varios parlamentarios demoraron en llegar por el problema de impedimento que tuvieron. Según describió, la sesión de vacancia del acusado Castillo Terrones se inició con menos parlamentarios de los necesarios.

La congresista **Tudela Gutiérrez**, indicó que el pleno para debatir la vacancia se adelantó para las 13:00 horas de la tarde. Según entiende, por dicho motivo, la mesa directiva tomó la decisión de que la sesión se lleve a cabo de modo semipresencial (virtual y presencial).

Lo expuesto por los mencionados congresistas, guarda relación con la **Resolución del Congreso 001-2022-2023-CR del 7 de diciembre de 2022 (convención probatoria N.º 1, folio 1 del Tomo I de convenciones probatorias)** por la cual se declaró la vacancia por incapacidad moral del acusado Castillo Terrones, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 113 concordante el artículo 117 de la Constitución.

Luego, tras la vacancia, de acuerdo a la **Nota Informativa N.º 202201762408-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL/[REDACTED]/DIVSEESP/UNISEESP ASALTO**, del 7 de diciembre de 2022 (documental 37, folio 1301 del Tomo IV del cuaderno de pruebas), a las 15:15 horas, ingresó al Palacio Legislativo la Sra. Dina Boluarte Zegarra para juramentar como nueva presidenta de la República.

Estando a lo expuesto, en lo relevante, se acreditó que, la sesión del pleno del Congreso para debatir la vacancia se adelantó para las 13:00 horas de la tarde, luego de lo cual, se declaró la vacancia por incapacidad moral del acusado Castillo Terrones y juramentó la nueva Presidenta de la República.

Además, cabe precisar que, respecto de la vacancia presidencial, el Pleno del Tribunal Constitucional en su Sentencia n.º 96/2024, del 20 de febrero de 2023 (EXP. N.º 01803-2023-PHC/TC), ante la demanda de hábeas corpus planteada por la defensa del acusado Castillo Terrones, se ha pronunciado ampliamente sobre el marco constitucional de cumplimiento del levantamiento de la prerrogativa del antejuicio del antes citado, concluyendo que, el órgano legislativo en este caso actuó con legítima celeridad, en el contexto de una situación excepcional de emergencia, en defensa del orden constitucional.

DÉCIMO. CALIFICACIÓN JURÍDICO PENAL DE LOS HECHOS

Habiéndose consolidado los hechos probados por parte de los acusados, corresponde la fundamentación sobre la calificación jurídica de ellos. Al respecto, cabe destacar que en la acusación escrita el Ministerio Público postuló que los hechos imputados a los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez, Huerta Olivas, Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez, configurarían su responsabilidad como coautores del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de Rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en perjuicio del Estado.

Sin embargo, en la sesión 62, de 12 de septiembre de 2025, se emitió la Resolución n.º 164, que, por mayoría, resolvió anunciar a las partes la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos alternativa, consistente en la regulada el artículo 349 del Código Penal- conspiración para el delito de rebelión. Potestad respecto de la cual se corrió traslado, las partes procesales tuvieron amplia posibilidad de pronunciarse sobre ella y se anunció que, con la sentencia, se definiría su aplicación o no. Sobre el particular, cabe referir que el Ministerio Público ha señalado no oponerse a esta calificación jurídica alternativa de los hechos materia de acusación. Inclusive, se tiene que en la sesión 78 del juicio oral, concretamente durante el desarrollo de su alegato final, en aplicación del artículo 387 numeral 2 del Código Procesal Penal, se ratificó en su no oposición respecto de la desvinculación y formuló la adecuación de la acusación penal en el extremo de la pena, en el caso de que esta Suprema Sala finalmente se desvincule por el delito de conspiración para una rebelión.

A fin de proceder con el examen sobre la calificación jurídica del evento incriminado, es necesario abordar previamente algunos alcances respecto del juicio de subsunción.

La determinación de la antinormatividad de la conducta requiere una especial atención en el comportamiento típico descrito en el tipo penal. Es en este dónde se describe la situación de riesgo penalmente desvalorada, de cara al bien jurídico protegido. En este contexto, los presupuestos típicos que se deben identificar son los referentes al sujeto activo del hecho, el objeto material de la acción, el contexto que debe preceder a la conducta y el sujeto pasivo. Es preciso indicar que estos presupuestos se han de representar a través de un juicio de desvaloración de cara a la observancia de los principios jurídico-penales en sede de tipicidad. Como lo precisa la doctrina, “[...] el comportamiento es de riesgo típico si tiene, *per se*, entidad suficiente para poner en peligro al bien jurídico protegido en la concreta situación en que se desarrolla [...]”²³⁶.

Es de considerar que, con la determinación del riesgo penalmente desvalorado, se procederá posteriormente a la imputación de este al sujeto sobre el que se atribuye su comisión. Para

²³⁶ Meini, I. (2014). *Lecciones de derecho penal. Parte general. Teoría jurídica del delito*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 174.

efectos de lo anterior, la imputación objetiva constituye un juicio sobre la imputación del comportamiento, en el que se determina cuándo una situación riesgosa para el bien jurídico converge en un exceso en los niveles de permisión establecidos en el ordenamiento jurídico; asimismo, se ha establecido la competencia del sujeto sobre esta generación de riesgo desaprobado²³⁷.

Finalmente, cabe significar que en complemento de lo anterior el juicio de imputación subjetiva responde al juicio de imputación de conocimiento al agente, representado en el elemento subjetivo del injusto penal. En este sentido, el dolo importa el conocimiento acerca de la concurrencia de los presupuestos materiales que fundamentan la prohibición penal. Se trata del conocimiento de los elementos positivos y negativos que fundamentan la desvaloración jurídica y prohibición penal de la conducta, esto es, las circunstancias que el legislador tomó en cuenta para prohibir penalmente el comportamiento²³⁸.

10.1. TIPO PENAL DE REBELIÓN

El tipo penal bajo examen ha sido considerado ampliamente como “la conducta punible de mayor afectación al régimen constitucional y el más grave de su especie”²³⁹. Su tipificación responde a la necesidad de resguardar el orden constitucional frente a actos que, mediante el uso de la fuerza buscan alterar el régimen constitucional establecido.

En esa línea, la inclusión de esta figura penal en el ordenamiento jurídico se justifica, desde el punto de vista político-criminal, como un mecanismo de defensa institucional frente a actos que comprometen la estabilidad del sistema democrático. Debe partir de la premisa de que, si bien en el Estado de derecho debe reconocerse el descontento ciudadano como parte inherente de toda sociedad; empero, de ninguna forma es aceptable canalizar ese descontento por vías que vulneren o pongan en peligro la propia estabilidad del Estado de derecho y el marco constitucional, máxime cuando existen mecanismos institucionales y democráticos para traducirlo tanto en lo social como político.

En este contexto, resulta pertinente mencionar que el delito de rebelión se encuentra previsto en el artículo 346 del Código Penal, el cual, a su vez, se ubica dentro del Título XVI que comprende los Delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, bajo la siguiente descripción típica-vigente al momento de la comisión de los hechos-:

“Artículo 346.- Rebelión

El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años.”

En función a este tipo penal se tienen las siguientes notas características:

- a) El delito de rebelión tiene como **bien jurídico-penalmente protegido** el régimen constitucional per se, así como la organización y funcionamiento de los poderes del Estado. Así se desprende tanto del *nomen iuris* de su apartado y ubicación sistemática en el Código Penal, como de la doctrina y jurisprudencia consolidada.
 - a. Así lo han reconocido autores como García Navarro²⁴⁰ y Peña-Cabrera Freyre, en particular, este último, destacando que no es la Constitución por sí misma, sino en razón del orden constitucional que define y estructura

²³⁷ García Caverio, P. (2019). *Derecho penal. Parte general*. Ideas Solución Editorial. p. 425.

²³⁸ Meini, I. (2014). *Ob. cit.* p. 231.

²³⁹ Recurso de Nulidad N.º 890-2010- [REDACTED], Sala Penal Permanente, considerando 15, 2011

²⁴⁰ “[...] En cuanto a la **tutela penal**, se trata de proteger al régimen constitucional *per se* y la organización y el funcionamiento de los poderes del Estado [...]”. Cfr. García Navarro, E. (2020). *Derecho Penal Parte Especial*. Tomo I. Editorial Iustitia. [REDACTED], p. 262.

para el sistema político-jurídico²⁴¹. Al respecto, Rosas Yataco sostiene que este tipo penal “se trata de un delito que atenta contra los poderes del Estado y contra el orden constitucional”²⁴². Esto, en atención a que su configuración implica un riesgo directo a la estructura institucional y al sistema democrático. Por su parte, Reátegui Sánchez (2019) profundiza en el carácter supraindividual del bien jurídico protegido, señalando que este se manifiesta materialmente a través de instituciones concretas, como el Poder Judicial, el Congreso de la República o el Tribunal Constitucional, las cuales operan como objetos representativos del orden constitucional. En tal sentido, explica que “este bien necesita de determinados objetos materiales que hagan evidente y corpóreo el bien jurídico colectivo e institucional”²⁴³.

- b. El último párrafo del artículo 43 de la Constitución Política prevé que la organización del gobierno del Estado peruano se rige por el principio de separación de poderes. A su vez, el artículo 45 de la misma Carta Magna señala que el poder del Estado emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización o institución puede arrogarse el ejercicio de ese poder, ya que ello constituye rebelión o sedición.
- c. En este orden de ideas, los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional deben ser concebidos como actos de arrogación o pretensión de arrogación del ejercicio del poder, que, si bien emana del pueblo, debe ser ejercido dentro de un parámetro de límites constitucional y legalmente demarcados.
- d. En consecuencia, el delito de rebelión se encuadra dentro del título de los delitos contra el orden constitucional y los poderes del Estado, y tiene como bien jurídico protegido el orden constitucional, entendido como la base institucional que garantiza la existencia y funcionamiento del Estado democrático de derecho.
- e. En esa línea, desde el derecho argentino²⁴⁴, con semejanzas importantes sobre el tipo penal nacional, autores como Donna sostienen que por orden constitucional debe entenderse “el funcionamiento armonioso de los órganos establecidos por la Constitución como ejecutores de sus preceptos y guardianes de su cumplimiento”. Desde esta perspectiva, el bien jurídico trasciende a la mera estructura orgánica del Estado, pues comprende también la estabilidad del sistema político, la seguridad de las

²⁴¹ “[...] El objeto de protección *jurídico-penal* no es la Constitución *per se*, sino el orden *ius constitucional* que define y estructura el sistema político-jurídico; la primacía normativa y su preponderancia en todo el entramado de dispositivos legales no es tutelado por la norma penal, pues su vigencia, en rigor, es objeto de tutela por intermedio de los cauces que la misma Ley Superior consagra en su seno. [...]”. Cfr. Peña Cabrera Freyre, A. R. (2014). *Derecho Penal Parte Especial*. Tomo VI. Editorial Idemsa. p. 98.

²⁴² Rosas Yataco, J. (2022). *Código penal comentado, concordado y jurisprudencial Parte Especial* (Tomo III, 1.ª ed.). Gamarra Editores, p.2637

²⁴³ Reátegui Sánchez, J. (2019). *Código Penal Comentado*. (Volumen 2, 1.ª ed.). Ediciones Legales, pp. 1014–1015

²⁴⁴ El Código Penal Argentino, establece: “[...] **Artículo 226 del CP argentino.- Rebelión o Alzamiento en armas (Título X – Delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional; Capítulo I – Atentados al Orden Constitucional y a la Vida Democrática)**: Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales. [...]”.

autoridades nacionales y el libre ejercicio de las facultades constitucionales²⁴⁵.

- f. Esta idea también ha sido igualmente reconocida por la jurisprudencia nacional, la cual ha precisado que el delito de rebelión “se constituye en un alzamiento armado que tiene por objetivo el cambio del régimen político-constitucional, violentando con ello los principios constitucionales vigentes y desconociendo a la autoridad gubernamental y sus atribuciones”²⁴⁶.
 - g. En conclusión, el bien jurídico protegido en el delito de rebelión es el orden constitucional, entendido como el conjunto de principios, normas e instituciones que garantizan la estructura y funcionamiento del Estado democrático. Su afectación compromete no solo la vigencia del Estado de derecho, sino también la estabilidad institucional, la separación de poderes y la efectividad de los derechos fundamentales.
- b) Por su estructura jurídica, el delito de rebelión constituye un delito de peligro concreto, en el que el elemento “alzamiento en armas” configura una **conducta de peligro y de resultado cortado**, en tanto que no se exige como resultado específico la efectiva lesión del bien jurídico protegido. “[...] La rebelión se configura como delito de consumación anticipada, en la modalidad conocida doctrinalmente como delito de resultado cortado, cuya consumación se produce sin necesidad de que en el plano objetivo se haya materializado el propósito último de los autores. El adelantamiento de la barrera de protección obedece a razones fácilmente comprensibles, pues siendo la pretensión de los rebeldes la subversión del orden constitucional, el triunfo de la rebelión conllevaría la imposibilidad de que los mismos sean juzgados con arreglo al orden institucional depuesto. [...]”²⁴⁷. En orden al principio de lesividad, reconocido en el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal, la configuración del delito exige la verificación de un comportamiento que denote una especial puesta en peligro concreto frente al bien jurídico de protección e interés constitucional. Por ende, el perfeccionamiento del tipo no puede llevarse a cabo si la conducta no presenta una idoneidad lesiva²⁴⁸.
- c) Además, el delito de rebelión es un **delito común**. El tipo penal no excluye, *ex ante*, que para la configuración de este delito se requiera de una condición especial del agente, de suerte que el mandato de prohibición penal puede ser infringido preliminarmente por cualquier persona. No obstante ello, cabe denotar que el hecho de configurarse como delito común no excluye, desde la materialidad del hecho y la competencia de los agentes con el bien jurídico-penalmente protegido, su posible consideración como delito de infracción de deber, especialmente frente a deberes inherente y normativamente vinculados con el mantenimiento del orden democrático y el sistema de separación de poderes en nuestro país. En todo caso, cabe asumir que, frente a determinadas circunstancias calificadas en los agentes, el delito de rebelión –y en general todos los delitos contra el orden constitucional– pueden presentarse como un **delito de infracción de deber impropio**, en el que el

²⁴⁵ Donna, E. A. (2002). *Derecho Penal Parte Especial*. Tomo II-C. Editorial Rubinzal - Culzoni. Buenos Aires. p. 433.

²⁴⁶ Recurso de Nulidad N.º 890-2010-■■■■, Sala Penal Permanente, considerando 15, 2011. De forma similar, la Sala Penal Permanente, en el **Recurso de Nulidad n.º 1478-2010/■■■■**, del 21 de enero de 2011, destacó: “[...] “(...) el delito de rebelión se manifiesta en la acción de lanzarse violenta y públicamente, resistiendo y desobedeciendo al gobierno legalmente constituido (...) conforme a los parámetros establecidos en la norma fundamental, siendo los bienes jurídicos protegidos los Poderes del Estado y el Orden Constitucional (...)” (p. 53).

²⁴⁷ Tamarit Sumalla, J. (2016). “Título XXI. Delitos contra la Constitución. Capítulo I. Rebelión”. En Quintero Olivares (Dir.). *Comentarios al Código Penal Español*. 7ª ed, p. 345.

²⁴⁸ Sandoval (2013). *El delito de rebelión. Bien jurídico y conducta típica*. Tirant lo blanch, p. 395

presupuesto de la responsabilidad penal constituye la vulneración de la norma penal —es decir, incumplir el deber de respetar los bienes jurídicos—²⁴⁹, cualificado por un especial deber propio del agente. Lo anterior permite un análisis del tipo penal desde la contravención al especial sitial en que se ubica el sujeto activo cuando ostenta, frente a los hechos, una cualidad especial, pudiendo ser incluso un funcionario público o cualquier otra persona.

- d) En este contexto, para definir el ámbito de **la competencia por el riesgo penal** del delito de rebelión, es inexcusable atenernos al texto descrito en el tipo penal, concretamente a los elementos que lo definen como conducta típica. Se parte de la idea de que, aun asumiendo el delito de rebelión como delito infracción de deber, no basta para su configuración la sola infracción al deber que institucionalmente vincula a los agentes. Si bien la infracción normativa, desde los preceptos emanados de la Constitución, como el artículo 43 o 45, previamente citados, podría justificar el examen de ciertos casos y supuestos fácticos desde ámbitos diversos como el control político o el propiamente constitucional; no obstante, en el derecho penal, el principio de legalidad, establecido en el numeral II del Título Preliminar del Código Penal, exige que el quebrantamiento normativo al deber institucional debe producirse por medio de una conducta que, como lo sostiene el propio Jakobs, reúna las exigencias del tipo penal²⁵⁰.
- e) Así las cosas, conforme al artículo 346 del CP, el delito de rebelión presenta como elementos típicos los siguientes componentes:

EXTREMO LEGAL	ELEMENTO DE TIPICIDAD
“El que...”	Sujeto activo
“... se alza en armas”	Conducta típica
“... para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional...”	Elemento subjetivo adicional

- f) Como se señaló previamente, a fin de interpretar adecuadamente sus alcances, se debe tomar en cuenta, desde la idoneidad del comportamiento e interés jurídico penal, que las exigencias de tipicidad sean cumplidas acabadamente. Estos son:
- a. En cuanto al sujeto activo, desde el juicio de idoneidad e interpretación restrictiva, se tiene que, por su propia naturaleza, el delito de rebelión no puede cometerse de forma individual, sino que requiere de una intervención colectiva o de un mínimo de organizatividad. Así, lo ha sostenido ampliamente la jurisprudencia y doctrina, en opinión que comparte esta Sala Suprema Penal:
- ∞ El jurista peruano GARCÍA NAVARRO indica que: “La rebelión se presenta (...) como un delito colectivo, en la perspectiva de requerir la participación de gran cantidad de sujetos (delito

²⁴⁹ Meini Méndez, I. (2014). Lecciones de derecho penal- Parte general. Teoría jurídica del delito. Fondo Editorial PUCP, p. 95

²⁵⁰ García Caverro. (2019). Derecho Penal. Parte General. Ideas Solución Editorial SAC, pp. 758-759

plurisubjetivo), pero entiéndase que esta intervención no responde a circunstancias espontáneas, se requiere de la concertación o unión de voluntades de la mayoría de los concurrentes para hablar de rebelión. Es por ello que también se le califica como un delito de convergencia (confluencia de aceptaciones para la consecución de un propósito común). La configuración de la rebelión como un delito de confluencia colectiva se entiende así, porque resulta inconcebible que alguien pueda por sí solo cometer el alzamiento²⁵¹.

- ∞ En el expediente AV. 13-2004 – Sala Penal Especial, se ha señalado que: “[...] Así, para cometer el delito de rebelión además de las armas, se requiere que ésta sea colectiva, aunque para autores como Muñoz Conde le resulta indiferente el número de personas que se rebelan, siempre que sea un número lo suficientemente relevante en orden a conseguir los fines fijados en el tipo penal [...], además, siguiendo a la doctrina es conveniente verificar que esté dotada de una adecuada organización [...].”
- ∞ La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en la Revisión de Sentencia n.º 4-2014/■■■■■, de 18 de marzo de 2015, estableció lo siguiente: “*DÉCIMO SEGUNDO.* (...) Los delitos de rebelión y sedición (...) [d]ogmáticamente se conciben como delitos de sujeto activo plural (delitos de convergencia) (...).”
- ∞ La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en el Recurso de Nulidad n.º 890-2010/■■■■■, de 23 de junio de 2011, mencionó que: “En el delito de rebelión, el sujeto activo es cualquier persona imputable. La naturaleza de la rebelión permite establecer que se trata de un delito plurisubjetivo, pues para su realización se requiere de un determinado número de personas, según las circunstancias de un mínimo acuerdo, organización y estructura en el grupo rebelde.”
- ∞ Dice a este respecto los autores españoles Anton Oneca, J. & Rodríguez Muñoz: “[...] La rebelión [...] supone la acción de levantarse colectivamente faltando a la obediencia debida²⁵².”
- ∞ En la doctrina argentina, se ha interpretado que el delito de rebelión “[...] Requiere de un hecho de alzamiento en armas, consistente en un movimiento más o menos organizado de personas, que disponen de armas [...]”²⁵³. El jurista argentino CREUS enseña que: “[...] Cualquier persona puede ser autor, pero ya vimos que la autoría reclama, necesariamente, una pluralidad de agentes. El número que esa pluralidad debe componer no está especificado por el tipo. (...) Evidentemente, debe ser una pluralidad compuesta por una reunión de personas que pueda oponerse idóneamente a las fuerzas del gobierno o requiera una represión de cierta magnitud²⁵⁴.”

²⁵¹ GARCÍA NAVARRO, E. (2020). *Derecho Penal Parte Especial*. Tomo I. Editorial Iustitia. ■■■■■, pp. 258-259

²⁵² Anton Oneca, J. & Rodríguez Muñoz, J.A. (1949). *Derecho Penal*. Tomo II. Parte Especial. Madrid, p. 124

²⁵³ Así: Fontan Palestra, Tratado I, VII, p. 99, Ed. AP. 1975; Sebastián Soler- *Derecho Penal Argentino*, I. V. p. 67, Ed. ILA, 1983; & R. Núñez. *Tratado de Derecho Penal*, I, VII, p. 293, Ed. Lerner, 1986.

²⁵⁴ CREUS, C. (1998). *Derecho Penal Parte Especial*. Tomo 2. Editorial Astrea. Buenos Aires. pp. 177-178.

- b. Lo anterior, se revela, además, en la conducta típica de alzamiento en armas, que, por su carácter, no solo exige pluralidad de agentes, sino que estos tengan un ámbito de organización o preparación idónea para atentar contra el orden constitucional.
- ∞ “<<Alzarse en armas>> requiere la existencia de un levantamiento colectivo, ostensible y público, para disputar en todo o en parte el ejercicio del poder mediante el empleo de fuerza proporcionada, suficiente y capaz de hacer frente a la fuerza pública [Marín, J. (2008). Derecho Penal. Parte Especial. Hammurabi, pp. 705-706] “[...] la rebelión supone una organización previa; pero tal organización no es la rebelión misma, que se constituye con el acto dirigido claramente hacia determinado objetivo, no son los actos previos, los que se encaminan a la planeación del evento rebelde, los elementos que configuran la figura delictiva –in examine–, sino aquellos que manifiestan ya un peligro para la estabilidad del régimen constitucional. [...]”²⁵⁵
 - ∞ La conducta de alzarse en armas implica “levantamiento”, “sublevación” o “insurrección” contra las autoridades legítimas, así lo señala García Rivas²⁵⁶, Rafael Rebollo Vargas²⁵⁷, Juan José Gonzáles Rus²⁵⁸. La rebelión es definida –en la doctrina mayoritaria– como el hecho de alzarse en armas, consistente en un movimiento más o menos organizado de personas, que disponen de armas²⁵⁹.
- c. Se requiere de una conducta que denote un uso o disponibilidad inmediata de las armas. No se requiere que todos los intervinientes posean armas, pero basta su ostentación por algunos de ellos.
- ∞ En la legislación nacional es exigible la verificación de una conducta que denote un uso o disponibilidad inmediata de las armas. No es exigible que todos los intervinientes se “alcen en armas”. Asimismo, El uso de las armas que requiere el alzamiento no es el empleo efectivo de ellas, sino simplemente su ostentación”²⁶⁰.
 - ∞ En opinión del jurista María José López, “[...] De este modo y según la Doctrina mayoritaria, para cometer el hecho delictivo típico, debe contarse con armas, propias o impropias, o con la posibilidad efectiva de usarlas, según las modalidades de tenencia, portación o de ostentación. El uso de armas no requiere su uso efectivo, sino la simple ostentación de estas.”²⁶¹
 - ∞ La interpretación del alzamiento armado, en este contexto, debe entenderse en el contexto de la organizatividad del quehacer

²⁵⁵ Peña Cabrera Freyre, A. (2014). Derecho Penal. Parte Especial. Tomo VI, p. 106

²⁵⁶ Delito de rebelión en derecho penal: la conducta punible en el delito de rebelión. Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha, 1990, pág. 176

²⁵⁷ Delitos contra la Constitución, Rebelión, pág. 2351

²⁵⁸ Delitos contra la Constitución. Rebelión, pág. 982

²⁵⁹ Fontan Palestra, Tratado I, VII, p. 99, Ed. AP. 1975; Sebastián Soler- Derecho Penal Argentino, I. V. p. 67, Ed. ILA, 1983; R. Núñez. Tratado de Derecho Penal, I, VII, p. 293, Ed. Lerner, 1986

²⁶⁰ Así lo resolvió la Cám. Fed. San Martín - Argentina, Sala I, 22/11/95, JA, 1999-II, síntesis; Lexis, nros. 1/2422, 1/2451 y 1/2450), p. 716.

²⁶¹ López, María José (2021). “Unidad XIV. Delitos contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional.” en Arocena, G. & Sánchez Freytes (Dirs.) . Derecho Penal. Parte Especial. Tomo II. Ediciones Lerner.

típico. El jurista argentino CREUS ilustra ampliamente a este respecto que: “La acción punible es la de alzarse en armas. El alzamiento supone actividad grupal, movimiento relativamente organizado, al menos con relación a determinadas finalidades. Si bien no requiere imprescindiblemente que sea popularmente tumultuoso, ni que se constituya en un tumulto público, tiene que tratarse de una irrupción violenta, con uso de la fuerza; mientras ello no ocurra, las otras actividades que no impliquen ese uso no pasarán de la etapa de la conspiración. La irrupción violenta puede informarse en cualquier manifestación de fuerza que signifique hostilidades contra los poderes públicos nacionales (ocupación de lugares y edificios, apoderamiento de armas, destrucciones [...]). No basta la simple desobediencia a una disposición de la autoridad (a menos que ella misma asuma la forma de rebelión), ni la simple manifestación verbal en tal sentido. [...]”.

- d. Se trata de un delito de peligro concreto. En el marco de la teoría general del delito, los tipos penales pueden clasificarse en delitos de lesión y delitos de peligro, de acuerdo al modo de afectación al bien jurídico protegido. En los primeros —delitos de lesión—, la conducta delictiva causa un daño directo y efectivo sobre el bien jurídico protegido. En cambio, en los delitos de peligro, no es necesario que el daño o lesión se produzca, basta con que la conducta genere una situación de riesgo relevante para ese bien jurídico.

∞ Ahora bien, dentro de esta categoría de los delitos de peligro, se distinguen dos subtipos: delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. Respecto a los delitos de peligro abstracto, Wessels, Beulke y Satzger, (2018) mencionan que estos delitos se sustentan “en la presunción legal de que determinados comportamientos son generalmente peligrosos para el objeto de protección [...], de modo tal que, por regla, el juez no tiene que probar que en el caso concreto se haya producido o no un peligro”. Es decir, el riesgo se presume por el tipo penal, sin necesidad de prueba específica del peligro.

∞ Por el contrario, en los delitos de peligro concreto, en los cuales es imprescindible verificar en el caso específico que el bien jurídico efectivamente estuvo expuesto a una situación de riesgo real. Al respecto, Hurtado Pozo sostiene que se trata de una “acción que produce una situación real y efectiva de riesgo para el bien jurídico y [...] cuya existencia debe ser probada para considerar consumada la infracción”. En ese mismo sentido, García Caverio (2019) enfatiza que “La imputación objetiva en estos delitos requiere la imputación del comportamiento y la realización del riesgo en el resultado (de peligro)” (p. 482). De ese modo, en los delitos de peligro concreto no basta con que la conducta sea aparentemente peligrosa, sino que debe probarse el peligro concreto al que estuvo expuesto el bien jurídico. La imputación objetiva exige, entonces, no solo que la conducta cree un riesgo jurídicamente relevante, sino también que dicho riesgo se haya materializado en una situación de peligro real.

- ∞ Bajo estos criterios, se advierte que el delito de rebelión se configura como un delito de peligro, en la medida en que no exige como elemento del tipo penal la efectiva consumación del cambio de régimen ni el derrocamiento del gobierno legalmente constituido, sino que basta con que la conducta desplegada —el alzamiento en armas— haya puesto en riesgo real al orden constitucional. Ahora en cuanto a su carácter concreto o abstracto, Reátegui Sánchez (2019) sostiene que el delito de rebelión “se trata de un delito de peligro concreto, pues existe un adelantamiento de las barreras de punibilidad, y no espera a que efectivamente se deponga o se extinga el gobierno legalmente constituido o el régimen constitucional”²⁶².
- ∞ A juicio de este Supremo Tribunal, la descripción del tipo penal, al ser un delito de resultado cortado, denota una conducta especialmente dirigida a un determinado escenario fin, de suerte que, desde el punto de vista de la imputación, es exigible la idoneidad de la conducta penalmente considerada para los propósitos a los que está acometido. El <<alzamiento en armas>>, exigido por el tipo penal, debe configurarse, entonces, desde la perspectiva de los escenarios fines del tipo penal, razón por la que conductas de manifestación de la determinación criminal o de exposición pública de una resolución a atentar contra el orden constitucional no bastan, por sí solas, para configurar el delito de rebelión. Los actos de deliberación, de habla, o de seria resolución para atentar contra el orden constitucional, si bien podrían concebirse desde un estado de peligro hacia el bien jurídico, según los casos, son pasibles de configurarse más bien en un estado de riesgo penalmente desaprobado distinto al que se materializaría en un delito de rebelión, según las circunstancias de cada caso.
- ∞ En ese sentido, la correcta comprensión dogmática del delito de rebelión exige situarlo dentro de la categoría de los delitos de peligro concreto, en los que no se sanciona el daño consumado, sino la creación de un peligro real al bien jurídico protegido, en este caso, el orden constitucional. Asimismo, no basta con una intención subversiva, sino que debe existir una conducta que efectivamente ponga en situación de riesgo el régimen constitucional mediante la configuración de los elementos de tipicidad penalmente exigibles.
- e. El delito de rebelión se configura como un delito doloso, por lo que requiere de la concurrencia de conciencia y voluntad en la realización del tipo penal. En ese sentido, Creus (1998) precisa que se trata de un “delito doloso que exige en el autor el conocimiento de que interviene en un alzamiento armado en procura de alguna de las finalidades típicas”. Sin embargo, la imputación subjetiva penal de la conducta no se agota en la sola representación de la causación de la conducta objetivamente descrita en el tipo penal, sino que requiere de un elemento subjetivo adicional. Por tal, constituye un elemento adicional del dolo que denota la relevancia de la reprochabilidad penal en función a determinados objetivos que el autor quiere alcanzar mediante la realización del tipo. Su integración en el tipo

²⁶² p. 1015.

subjetivo del delito conforma una representación tendencial cualificada en el momento de la consumación del ilícito penal, siendo irrelevante que se tenga éxito o se logre el propósito acometido.

∞ El texto legal en este punto revela distintas finalidades que pueden tener los agentes alzados, a saber: variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional.

∞ Todas estas finalidades deben leerse a la luz de todas las posibles formas de quebrantar el orden constitucional y el régimen de separación de los poderes del Estado, que en la concepción actual puede admitir distintas formas configurativas, no solo la de los agentes que se alzan en armas desde fuera de la órbita del poder, sino también de aquellos que, desde el núcleo de este, actúen en un ejercicio que quiebre las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen para garantizar el régimen constitucional.

10.2. EXAMEN DE LOS HECHOS DESDE EL TIPO PENAL DE REBELIÓN

Consolidación de hechos probados. Se tiene probado que el acusado José Pedro Castillo Terrones se determinó a atentar el orden constitucional el 07 de diciembre de 2022. Para ello, según se probó en este juicio:

- i. El día previo, el 6 de diciembre de 2022, se instó el cambio del comandante general del Ejército Walter Córdova Aleman a través del recién nombrado ministro de defensa Bobbio Rosas.
- ii. Se reunieron los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez en el Despacho Presidencial en horas de la noche y crearon un archivo denominado “mensaje.docx”, al cual se accedió a las 3:52 horas, y fue modificado en horas de la mañana a las 6:42 del día 7 de diciembre de 2022, mensaje preparado para su difusión por Castillo Terrones.
- iii. El día 7 de diciembre, tras la comunicación directa de Castillo Terrones a Córdova Aleman del retiro de confianza para que éste firme su renuncia voluntaria y la tramite irregularmente, luego de lo cual, se redactaron las resoluciones de renuncia del antes mencionado y nombramiento como comandante general del Ejército al comandante Ojeda Parra, sin las formalidades exigibles.
- iv. Castillo Terrones y Chávez Chino se reunieron en el Despacho Presidencial a las 9:58 horas, donde iniciaron las coordinaciones para la convocatoria de personal de prensa que no era propio de la PCM o de Palacio de Gobierno para cubrir la emisión del mensaje a la nación. Mientras se encontraba en esa reunión, Chávez Chino se comunicó con Huerta Olivas para trasladar la solicitud de Castillo Terrones sobre el retiro de rejas que permita el acceso de sus simpatizantes a la Plaza Mayor.
- v. Chávez Chino convocó de manera extraordinaria e injustificadamente a los ministros de Estado para su concurrencia a la PCM, de donde algunos fueron redirigidos al Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, lo que se condice más bien con el objetivo de avalar el estado de excepción, acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Constitución.
- vi. Chávez Chino trasladó al personal de prensa convocado de PCM al Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, manteniéndolos en error sobre la actividad que iban a realizar, hasta que iniciaron las coordinaciones para la emisión del mensaje.

- vii. Se dio inicio a la emisión del mensaje a la nación del acusado Castillo Terrones, en presencia, de Chávez Chino, Torres Vásquez, Huerta Olivas, el ministro Bobbio Rosas, el edecán y el personal de prensa.
- viii. Culminado el mensaje a la nación a las 11:50 horas aproximadamente, Castillo Terrones se abrazó con Torres Vásquez, luego con Chávez Chino, lo que, por las circunstancias del caso, denota aprobación de su contenido.
- ix. Chávez Chino se retira del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno con los periodistas y da disposiciones a personal de PCM para la emisión de un decreto supremo, que buscaba materializar las medidas anunciadas en el mensaje a la nación.
- x. Castillo Terrones firmó las resoluciones de cese y nombramiento del Comandante General del Ejército Córdova Áleman y solicitó a Huerta Olivas disponga se refuerce la seguridad en la casa de sus padres, así como la de Chávez Chino y Torres Vásquez.
- xi. Huerta Olivas se comunica con Lozada Morales, luego con el Comandante General de la Policía Nacional Alfaro Alvarado, a solicitud de Castillo Terrones, quien directamente ordena el cierre de congreso, detención de la fiscal de la nación y que brinde seguridad a su casa y a la de Chávez Chino y Torres Vásquez.
- xii. Chávez Chino a bordo de su vehículo oficial EGO-151 se dirigió a la 1:34 pm hacia la embajada de los Estados Unidos Mexicanos, pero desistió tras la detención del acusado Castillo Terrones a la 1:42 pm, y optó por trasladarse a su Despacho Congresal.
- xiii. Castillo Terrones conjuntamente con Torres Vásquez, así como la familia del primero se dirigieron en los vehículos oficiales rumbo a la embajada de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, Castillo Terrones no llegó a su destino al ser intervenido y detenido en la Avenida Garcilaso de la Vega, luego de lo cual, fue trasladado a la Séptima Región Policial de [REDACTED].
- xiv. Castillo Terrones fue vacado por el congreso por incapacidad moral permanente.

El Ministerio Público considera que el poder formal como presidente de la República del acusado Castillo Terrones es un elemento suficiente para considerar que ya reunía la disponibilidad suficiente de medios materiales y personales para levantarse en armas. Sin embargo, los propios hechos probados evidencian que (i) el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alfaro, no siguió la orden que recibió directamente del entonces presidente de la República, por considerarla inconstitucional; (ii) no se ha evidenciado que el plan de operaciones para la “toma de [REDACTED]” tenga relación con una pretendida irrupción del orden constitucional, sino que se sustentó en información relativa a la presencia de colectivos a favor y en contra del gobierno de Castillo Terrones; por lo demás, (iii) esta Sala Suprema no ha llegado a una certeza, más allá de toda duda razonable, de que la orden de “no dejar ingresar a nadie” por parte del jefe de la Región Policial de [REDACTED], Manuel Lozada Morales, fuera finalmente dada y retransmitida por el jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales (USE PNP), Venero Mellado, y mucho menos que este acontecer no probado tenga relación indubitable con el comportamiento del teniente Infanzón Gómez, circunstancias que excluyen a estos últimos del acuerdo para atentar contra el orden constitucional.

Si bien es verdad, está indiscutiblemente probado que el acusado Castillo Terrones se resolvió, en su condición de presidente de la República, a atentar contra el orden constitucional; empero, de los hechos probados no se aprecia haberse configurado plenamente la mínima organizatividad de un alzamiento en armas. En la STSE en el caso del Procés (Sentencia núm. 459/2019) se dijo “[...] La tipicidad surge desde la puesta en peligro de tales bienes jurídicos. Pero ese riesgo -insistimos- ha de ser real y no una mera ensoñación del autor o un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos [...] El tipo penal de rebelión, como delito de peligro, no puede

circunscribirse al mero voluntarismo del autor. Un sistema jurídico democrático solamente puede dar una respuesta penal a comportamientos efectivamente dañosos de los bienes jurídicos mecedores de una tutela de esa naturaleza o, cuando menos, que impliquen un riesgo efectivo para su lesión. Así lo exige de forma irrenunciable el principio de ofensividad. [...]”. No es lo mismo una insubordinación contra el orden constitucional preparada por un grupo organizado -donde se planifica, medianamente, la forma y modo de variar el gobierno constitucional, atentar contra las instituciones estatales-, que una conducta concreta en el que determinadas personas confirman un acoplamiento a un plan mayor, pero del que todavía está en marcha el perfilamiento de los recursos mínimamente preparados para su emprendimiento efectivo. En el caso, está probado que los acusados pretendieron valerse del contexto de ejecución del plan de prevención y control del orden público, ejecutado por la PNP el día de los hechos, para por intermedio de ellos materializar su acuerdo criminal. Sin embargo, no está probado que ese plan de prevención y control del orden público, hubiese variado, en su operatividad y organizatividad, por uno de irrupción al orden constitucional.

En suma, pese a su notoria acometida criminal, los acusados Castillo Terrones, Torres Vásquez, Chávez Chino y Huerta Oliva no lograron reunir los medios materiales y personales suficientes para estimar el levantamiento en armas exigido para el tipo penal de rebelión. No existe prueba más allá de toda duda razonable de la adhesión a su plan por parte de los coacusados Lozada Morales, Venero Mellado o Infanzón Gómez, razón por la cual, desde las exigencias del tipo penal, no es factible afirmar que finalmente lograron entrar a una fase ejecutiva del delito de rebelión: no perfeccionaron, a final de cuentas, el levantamiento colectivo, con la suficiente organizatividad.

10.3.DESCARTE DE LA COMISIÓN DE LOS HECHOS EN GRADO DE TENTATIVA DE REBELIÓN

El artículo 16 del Código Penal señala “En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo”.

En función de lo anterior se tiene que, para el Perú, la no consumación de un delito puede quedar abarcada por la tentativa (art. 16 del CP), el desistimiento voluntario (art. 18 del CP), el delito imposible (art. 17 del CP) o los actos preparatorios punibles, como la conspiración.

En el caso de la tentativa, se requiere el **inicio de la ejecución del delito** y la **no consumación del hecho**.

Según Rojas Vargas²⁶³ (1997): “[...] la no consumación llega a concretarse a nivel de tres supuestos o dimensiones de hecho:

[...] Primero, cuando el agente no ha ejecutado los actos necesarios y suficientes exigidos para la realización típica, produciéndose esta situación bajo dos causales de no prosecución, atribuible la primera a factores externos que cortan el curso o desarrollo causal y/o probabilístico, actuando contra voluntad del sujeto activo; y la segunda a factores internos del agente, susceptibles de no control real del curso causal. Son situaciones atribuibles a la primera causal todas las circunstancias de orden físico-externo que operan contra la ejecución (ruidos, voces, luces, pasos, defensa eficaz de la víctima, irrupción de animales, intervención oportuna de otras personas o de la policía, que impiden la prosecución, etc.), y atribuibles a la segunda causal las situaciones de nerviosismo del agente, grados de confusión, crisis epilépticas o parálisis musculares, etc.

²⁶³ Rojas Vargas (1997). Actos preparatorios, tentativa y consumación del delito. Grijley, pp. 262-263

[...] Segundo: cuando la no ejecución de los actos que debían generar consumación se producen por motivaciones internas diversas que originan el desistimiento del agente (cesa en su actividad delictiva pudiendo continuar)[...]

[...] Tercero: cuando habiéndose producido la totalidad de los actos ejecutivos, el resultado típico no sobreviene por defectos o vicios de los actos o los medios, por impropiedad del objeto del delito o por intervención causal o casual de factores externos humanos o físicos que hacen irrealizable el acceso consumidor (tentativa inidónea, delito imposible, delito frustrado) y por actividad posterior a la ejecución [...]”.

La tentativa que regula el artículo 16 del CP se refiere a la no consumación del hecho por circunstancias ajenas o externas al agente [primer supuesto]. Esto es así porque si fuese por un desistimiento o arrepentimiento activo [segundo supuesto], nacido de la determinación del agente, nos encontraríamos abarcados por la figura del desistimiento voluntario, el cual, conforme al artículo 18 del CP, “será reprimido sólo cuando los actos practicados constituyan por sí delitos”. Asumir, por otro lado, la ineficacia de los medios empleados o la absoluta impropiedad del objeto [tercer supuesto] nos conduciría al delito imposible, el cual es impune (art. 17 del Código Penal).

En el caso en concreto, nos encontramos ante actos de resolución manifiesta de determinación criminal, que no se corresponden objetivamente con actos de alzamiento en armas revestidos de organizatividad, lo que denota que no nos encontramos ante el inicio de la ejecución del delito de rebelión. No solo es que no se han ejecutado los actos necesarios y suficientes exigidos para la realización del tipo penal, sino que estos estuvieron, ex ante, no a disposición material en el momento de la resolución criminal. No se ha probado en el caso actos concretos de adhesión o configuración de una mínima estructura organizativa, que no necesariamente debe ser corporativamente diferenciada, pero sí mínimamente en situación de idoneidad para atentar contra el orden constitucional. Nada de esto se ha probado, sino que todos los actos revelan, más bien, una resolución criminal compartida, con actos manifiestos destinados a un delito posterior de rebelión, consecuentemente, no resulta pasible de ser concebido como tentativa de delito del mismo.

En el caso, es verdad que existieron actos manifiestos de resolución criminal [el mensaje a la nación, la emprendida a formular un decreto supremo, la firma del cambio de comandancia del ejército o las órdenes impartidas a los altos mandos policiales]; sin embargo, estos se materializan más bien como actos de emprendimiento o pretendida aliegada de una mediana y futura organizatividad, no de una material convergencia de voluntades.

El acuerdo serio arribado por los agentes no se constituyó en el delito fin de rebelión. No existe prueba específica de que las fuerzas armadas y las fuerzas del orden, ante las disposiciones de Castillo Terrones, se hayan previamente adherido o sucesivamente compartido el plan o proyecto criminal. Está claro que, en un estado subjetivo, formaron parte de una proyectada ejecución del delito, razón por la cual su no adhesión no puede concebirse como factor externo ajeno a la voluntad o determinación de los agentes. Los factores externos no forman parte del acto mismo de ejecución del delito, por lo que no podrían concebirse a los ejecutores mediales del delito de rebelión como agentes pasibles de interrumpir su curso causal de forma independiente, sino como parte interna de su realización. No cabe hablar en este caso propiamente de un inicio de ejecución, aun con la resolución criminal comunicada públicamente. Por lo demás, por las particularidades del delito de rebelión, al ser un delito de peligro concreto, “(...) basta para la consumación con la conducta activa u omisiva acompañada de todas las circunstancias típicas, pero sin necesidad de producir ningún resultado; y por eso mismo *no cabe tentativa acabada (frustración)* en los delitos de mera conducta, pues en cuanto se lleva a cabo toda la actividad o toda la conducta omisiva, ya se han consumado.”²⁶⁴

²⁶⁴ LUZÓN PEÑA, D. M. (2016). *Ob. Cit.* p. 157.

10.4.DESVINCULACIÓN PROCESAL POR DELITO DE CONSPIRACIÓN PARA UNA REBELIÓN

Todo lo considerado en el párrafo precedente conlleva a un más profundo examen de la relevancia jurídico-penal de la conducta desplegada por los acusados. Si bien es verdad que no se ha acreditado el elemento de mínima organizatividad característico del alzamiento armado para el tipo penal de rebelión, la degradación fáctica de los hechos imputados –es decir, manteniendo las mismas circunstancias objeto de imputación– hace posible valorar la relevancia de los actos probados a la luz del tipo penal de conspiración para una rebelión.

Siendo esto así, en el caso que nos ocupa, se debe precisar que se ha anunciado ante las partes procesales esta tesis alternativa de los hechos postulados. El artículo 349 del Código Penal, prevé esta conducta punible bajo la siguiente fórmula:

“El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar.”

a) Consideraciones jurídicas sobre el delito de conspiración para una rebelión:

A diferencia del delito de rebelión la figura de la conspiración no exige que el acto de alzamiento tenga una plausible organizatividad para quebrantar el orden constitucional, sino que su configuración emana de un revelado comportamientos de coordinación, distribución de tareas y eventual adhesión criminal para ejecutar una proyectada rebelión, sin llegar a iniciar los actos propiamente ejecutivos para su comisión.

Dice la doctrina: “La conspiración se debe entender como el acuerdo, la organización o la coordinación de dos o más personas antes de la ejecución de la rebelión, la sedición o el motín: el acuerdo previo. Una apropiada definición es la participación en la determinación del objeto del acuerdo que es el plan criminal (la comisión de los delitos de alzamiento).”²⁶⁵

- a. Además, se aprecia que el *bien jurídico protegido* por el delito de conspiración es el mismo que el protegido por el delito que se intenta realizar, en este caso, es el *orden constitucional*, es decir, el régimen establecido en la Constitución con relación a la organización y funcionamiento del Estado y de los órganos y poderes que lo conforman.
- b. Desde el punto de vista de la conducta típica, el delito de conspiración para rebelión importa “tomar parte en una conspiración”. Por tal, cabe sostener con Moreno-Torres Herrera, desde la fuente española, que se concibe la conspiración no solo como una “coautoría anticipada” sino también como una “tentativa de coautoría”, que requiere que los conspiradores resuelvan ejecutar todos ellos el delito como coautores²⁶⁶.
- c. Las notas características de la conspiración son: (i) el acuerdo firme entre dos o más personas, no un simple intercambio de pareceres; (ii) la orientación de la conducta a ejecutar un delito concreto (no *in genere*); y, (iii) dolo respecto del delito que se acuerda cometer²⁶⁷. La conspiración, como acto preparatorio, “[...] exige un concierto de voluntades para la ejecución de un crimen o simple delito y requiere un acuerdo, en términos generales, de al menos el delito a ejecutar, el lugar, modo y momento de realización [...]”²⁶⁸.
- d. Son sujetos activos de conspiración aquellos que realizan un *pactum scaeleris* y tienen una resolución firme de cometer un concreto delito. Se requiere de una

²⁶⁵ García Navarro (2020). Derecho Penal. Parte Especial. Tomo I. Editorial Iustitia, p. 331

²⁶⁶ Moreno-Torres Herrera, M. (2015). “Lección 12. Las fases de ejecución del delito” en Zugaldía Espinar (Dir.). Lecciones de Derecho Penal (Parte general). Tirant lo blanch, p. 178

²⁶⁷ *ibidem*.

²⁶⁸ Navas Mondaca, I. (2024). Lecciones de derecho penal – Parte general. Tirant lo blanch, p. 340

exteriorización del contenido psicológico de los agentes sin comenzar con actos ejecutivos del delito proyectado. No puede calificarse como conspiración el mutuo acuerdo espontáneo y repentino al apreciarse la posibilidad inmediata de perpetrar un hecho delictivo y sin reflexión ninguna²⁶⁹.

- e. El jurista peruano GARCÍA NAVARRO indica que: “La conducta típica consiste en tomar parte de una conspiración para cometer los delitos de rebelión, sedición o motín. La conspiración se debe entender como el acuerdo, la organización o la coordinación de dos o más personas antes de la ejecución de la rebelión, sedición o motín: el acuerdo previo. Una apropiada definición es la participación en la determinación del objeto del acuerdo que es el plan criminal (la comisión de los delitos de alzamiento). Principalmente, en esta conducta típica los alzados (rebeldes, sediciosos o amotinados) establecen sus objetivos (los elementos subjetivos) y se reparten sus roles. [...] Conspirar consiste en la deliberación o definición de los postulados, llegando al acuerdo ilícito consistente en la comisión de los delitos antes señalados. No bastan las tratativas, las simples deliberaciones o la discusión de las posibilidades, menos la formulación de proposiciones. La simple realización de estas últimas se circunscribe en el ámbito del riesgo permitido y no motivan la intervención penal. Se debe conseguir el acuerdo delictivo, ya que en ella se sostiene el injusto y se justifica el adelantamiento de las barreras criminalizadoras. En dicho acuerdo se puede establecer los procedimientos, las formas, las oportunidades y los medios necesarios para la comisión delictiva, aunque a exigencias de la perfección típica bastaría solo que el acuerdo sea dado por un concurso de voluntades que aprueban la ejecución de los delitos de rebelión, sedición o motín. [...] Para el incremento del riesgo permitido (idoneidad de la conducta) es menester que el sujeto activo haya contribuido, propuesto, reformulado o aprobado las estrategias, pasos u objetivos del plan criminal. [...]”²⁷⁰
- f. “[...] La intervención mínima dual o plural hace de la conspiración un delito de convergencia; pues, sin la intervención de una segunda persona (partícipe necesario), no cabría acuerdo. «La sola ideación o deliberación unipersonal o hasta la tarea organizativa unipersonal sin el acuerdo con terceros, no llena las características típicas». Se requiere por ello de la concurrencia de dos o más personas en el momento de la decisión, siendo este delito de carácter pluriofensivo. Ahora bien, es menester advertir que el mínimo de dos personas sea imputable penalmente. No configura la conspiración si, entre la pluralidad de personas, solo una puede ser imputable. Si la conspiración es entre un civil y un militar, cada uno será imputado conforme al tratamiento que le brinda las respectivas legislaciones penales. [...]”²⁷¹
- g. Asimismo, a diferencia de figuras organizativas como la asociación ilícita o la organización criminal, la conspiración no supone una institucional existencia de una organización y una superior permanencia de ella, sino que basta con que convengan dos o más personas para cometer un único delito²⁷². Para la concertación no basta la sola deliberación de decidir si se comete o no un delito, sino que es menester la decisión de ejecutar el delito y acuerdo sobre la forma en que se materializaría, así como la encomienda a todos los conspiradores de los actos ejecutivos²⁷³

²⁶⁹ Ortiz Navarro & Zabala (2024). Elementos de derecho penal. Parte General, tirant lo Blanch, p. 171.

²⁷⁰ GARCÍA NAVARRO, E. (2020). *Ob. Cit.* pp. 331-332.

²⁷¹ *Ibidem*.

²⁷² Orts Berenguer & Gonzáles Cussac. (2023). Compendio de Derecho penal. Parte general. Tirant lo blanch, p. 293

²⁷³ Díez Ripollés, J. (2020). Derecho Penal Español. Parte general. Tirant lo Blanch, p. 547

- h. No es relevante la forma de intervención acordada, que en todo caso se valora probatoriamente, sino la existencia del acuerdo serio, sin reservas mentales por sus partícipes, con una seriedad homologable a la que tendría quien, ex ante, esté colocado en un escenario de tentativa o probabilidad de consumación del hecho²⁷⁴. En la conspiración no se requiere que todos los detalles de la ejecución estén resueltos, sino que converja una seria decisión de cometer el delito, tan como firme como para una toda tentativa²⁷⁵. Se requiere que los conspiradores convengan en cometer el delito, no basta con inducir a otro, sino que debe haber una división de trabajo, que no necesariamente supone actuar de manera simultánea.²⁷⁶
- i. La conspiración es de carácter temporal y no precisa de un inicio de ejecución del delito fin. El jurista argentino CREUS enseña que: “La acción es la de *tomar parte en una conspiración como promotor o director*. Conspirar significa deliberar de acuerdo para cometer una rebelión, sedición o motín. No conspiran, en el sentido de la ley, los que simplemente deliberan acerca de las posibilidades de cometer el delito, sino quienes, estando de acuerdo en cometerlo, deliberan sobre los procedimientos, oportunidad o medios para llevarlo a cabo. Hay que insistir, pues, en que el tipo de conspiración exige un presupuesto: el acuerdo de los conspiradores para cometer el delito. [...] La conspiración es punible como tal en cuanto no ha pasado de ser acto preparatorio del delito de que se trate. Cuando la actividad de los agentes ha trascendido al comienzo de ejecución del alzamiento constitutivo de aquél, la punibilidad se traslada a cada uno de los tipos que los conspiradores pudieron haber tenido en cuenta (rebelión, sedición o motín), bajo la forma de consumación o de tentativa, según los casos. Tal es la correcta interpretación de la expresión legal *si la conspiración fuere descubierta antes de ponerse en ejecución*.”²⁷⁷. Según Silva Sánchez (2025), la conspiración es una figura de coautoría anticipada, ya que identifica la toma de una decisión conjunta que toma en cuenta al conspirador que, si llega a empezar la ejecución del delito, se convertiría en coautor²⁷⁸. “[...] la conspiración es de los actos preparatorios pluripersonales el más acabado y completo antes de pasar a la ejecución y por tanto tentativa, puesto que en él intervienen ya seguro y se comprometen a actuar varias personas [...] Siendo un acto más completo entre los preparatorios plurales por haber un acuerdo de varias personas anterior al comienzo de ejecución, sin embargo se caracteriza por su duración sólo temporal y no permanente y en ello se diferencia de otras figuras delictivas [...]”²⁷⁹.

b) Procedibilidad de la desvinculación procesal:

Tomando en cuenta estas consideraciones jurídicas, a fin de abordar la posibilidad de la desvinculación, cabe recalcar que en nuestro sistema procesal se exige que, si antes de la culminación de la actividad probatoria el juez advierte la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por el Ministerio Público, tiene el deber de poner tal circunstancia en conocimiento tanto del fiscal como del imputado, a fin de evitar fallos sorpresivos que menoscaben el derecho de defensa²⁸⁰. Este requisito se ha cumplido en el caso que nos ocupa,

²⁷⁴ Matus Acuña & Ramírez Guzmán (2021). Manual de derecho penal chileno. Parte general. Tirant lo Blanch, p. 478

²⁷⁵ Politoff Lifschitz, S. (1999). Los actos preparatorios del delito, tentativa y frustración. Editorial jurídica de Chile, p. 89

²⁷⁶ Ibidem, p. 90

²⁷⁷ CREUS, C. (1998). *Ob. Cit.* p. 205.

²⁷⁸ Silva Sánchez (2025). Derecho Penal. Parte general. Thomson Reuters, p. 1102

²⁷⁹ Luzón Peña (2025). Lecciones de derecho penal parte general. 4ta edición. Tirant lo blanch

²⁸⁰ Arbulú Martínez, V. (2015) Derecho Procesal Penal. Un enfoque doctrinario y jurisprudencial. Tomo II, (p.308)

dado que se corrió traslado oportuno a las partes antes de culminada la actividad probatoria, se habilitó el debate respectivo y se dejó constancia ampliamente de la posición de cada uno de los sujetos procesales, tanto en un debate propio, en el que además se posibilitó el ofrecimiento de prueba nueva, como en los alegatos finales, donde todas las partes dieron cuenta de su amplio conocimiento sobre el anuncio de la tesis de desvinculación.

El escenario de la desvinculación se produce, a consideración de esta Sala Suprema, ante la degradación fáctica por la no prueba del componente de organizatividad del delito de rebelión. En consecuencia, corresponde abordar, si, desde los mismos elementos y circunstancias postuladas, tanto en su preparación, concomitancia y agotamiento, están presentes, de forma alternativa, los requisitos de la conspiración.

Para ello, es importante precisar que el artículo 397.1 CPP establece que en la sentencia solo se pueden dar por probados los hechos u otras circunstancias descritas en la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado –la acusación, como consecuencia del debate oral, puede ser degradada por el juez–.

Al respecto, en la sesión de 4 de noviembre de 2025, el abogado Llerena Mariaca, defensa técnica de la tercera legitimada, formuló un pedido de nulidad argumentando, entre otros, que no está conforme con la desvinculación porque el objeto procesal está condicionado por la inmutabilidad del hecho principal, no se pueden introducir hechos distintos a la acusación; no se pudo preparar su defensa contra hechos no atribuidos. Asimismo, consta que la defensa de los acusados se opuso a la procedencia de la desvinculación procesal, aduciendo que se quebrantaría el principio acusatorio, la imparcialidad y la inmutabilidad de los hechos.

Sin embargo, es pertinente referir que el ejercicio de la facultad de desvinculación comprende no solo la recalificación hacia figuras de mayor entidad típica, sino también —cuando corresponda— respecto de tipos penales de menor gravedad, o cuando se presenta una degradación fáctica y jurídica de las circunstancias postuladas, conforme a los resultados de la actividad probatoria. Así, por ejemplo, cuando en lugar de configurarse violación sexual se aprecia la concurrencia de actos contra el pudor, o cuando en vez de robo corresponde subsumir los hechos en hurto²⁸¹. En ese sentido, se sostiene que la desvinculación responde a supuestos de deficiente tipificación jurídica, en donde el delito puede ser de menor o mayor gravedad, se hayan omitido circunstancias relevantes o se haya incurrido en una subsunción indebida²⁸².

Por lo demás, la degradación de la acusación es factible en tanto que, sin variar los hechos esencialmente imputados, se trata de un ejercicio a favor de los sentenciados, a quien se les acusó por un delito de mayor gravedad. Esta línea doctrinal no es nueva, sino que encuentra sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema, conforme se evidencia en la Casación N.º 659-2014-Puno del 10 de mayo de 2016, establecida como jurisprudencia vinculante. En dicho pronunciamiento, la Corte sostuvo que, si bien el Acuerdo Plenario N.º 04-2007/CJ-116 limitaba inicialmente la procedencia de la desvinculación a supuestos de incorporación de circunstancias agravantes, esta restricción no impide que, en aplicación del principio *a maiore ad minus* (el que puede lo más puede lo menos), la desvinculación pueda efectuarse también hacia subtipos de menor intensidad dentro del mismo bien jurídico, siempre que se mantenga la inmutabilidad fáctica y se garantice el ejercicio pleno del derecho de defensa²⁸³.

²⁸¹ Arbulú *Op cit.* (p.308).

²⁸² Gálvez Villegas, T., Rabanal Palacios, W. y Castro Trigoso, H. (2010). El Código Procesal Penal. Comentarios descriptivos, explicativos y críticos, Jurista Editores (p. 734).

²⁸³ Fundamento 3.3 [...] Así, tal como lo prevé el fundamento jurídico 12 del Acuerdo Plenario N.º 04-2007/CJ-116 que es extensivo a ambas legislaciones procesales porque regulan y franquean la posibilidad que el Tribunal en los supuestos de la concurrencia de circunstancias calificadas también para el caso de que no concurren en aplicación del principio *a maiorem ad minus* [se aplica a calificaciones ventajosas, prescripciones positivas o leyes permisivas, de una forma bastante simplista se puede enunciar bajo el anunciado: “el que puede lo más puede lo menos”] supuesto que no afecta el derecho de defensa por tratarse de subtipos de menor intensidad dentro del mismo bien jurídico manteniendo la inmutabilidad de los hechos y sobre los que se ha desarrollado un ejercicio amplio de la defensa.

Dicha interpretación se evidencia asimismo en la Casación N.º 600-2019-Ayacucho del 21 de octubre de 2020, donde se avaló la desvinculación del primer al segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal en materia de tráfico ilícito de drogas, destacándose que no se introdujeron nuevos elementos normativos o descriptivos, sino que se redujo la intensidad típica delictiva²⁸⁴. De igual modo, la Casación N.º 566-2024/La Libertad del 16 de septiembre de 2024 reafirmó que, entre los delitos de organización criminal y banda criminal, existe homogeneidad del bien jurídico tutelado —contra la paz pública— diferenciándose únicamente por el nivel de complejidad de la estructura organizacional, lo que permite sostener que la adecuación hacia el segundo constituye un supuesto de menor lesividad compatible con la desvinculación procesal²⁸⁵. En el presente caso, tanto el delito de rebelión (art. 346 CP) y el delito de conspiración de rebelión (art. 349) se encuentran comprendidos en el Título XVI del Código Penal, relativo a los “Delitos Contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional”.

El delito de rebelión se configura como un delito de resultado cortado, cuya consumación se verifica con el alzamiento en armas, sin requerirse que se logre la finalidad de modificar la forma de gobierno o deponer al gobierno legalmente constituido (RN N.º 890-2010, [REDACTED], fundamento XVI)²⁸⁶. En el caso de la conspiración de rebelión, esta se subsume como un delito de mera actividad o peligro abstracto, en tanto basta que dos o más personas concierten voluntades para ejecutar la rebelión, sin que sea necesaria la participación en la ejecución material del hecho principal (RN N.º 1600-2007, [REDACTED], fundamento quinto)²⁸⁷.

Desde una perspectiva de menor lesividad o menor gravedad, cabe advertir que la figura de conspiración de rebelión constituye una modalidad de menor intensidad frente al delito de rebelión, dado que la conducta no alcanza a materializar el resultado típico, sino únicamente el acuerdo orientado a su ejecución.

Se trata, propiamente, de un supuesto de degradación fáctica y jurídica, favorable al imputado, permitida por la jurisprudencia del Supremo Tribunal, incluso sin requerir un anuncio previo de la tesis alternativa judicial²⁸⁸. Como lo ha anotado la Casación n.º 320-2021/Lambayeque, la

²⁸⁴ Fundamento primero. [...] Como se aprecia, se produjo una recalificación dentro de un mismo tipo. Se modificó la modalidad de imputación del primer al segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal. Nótese que al final la pena impuesta fue de ocho años, que en comparación sería la misma en caso de que se hubiese fijado el primer párrafo de la forma agravada [...] No se recalifica por un tipo penal con nuevos elementos normativos o descriptivos del tipo penal, sino por uno con menor exigencia. Por ello, el procedimiento de desvinculación es válido.

²⁸⁵ Sumilla. 2. Los tipos delictivos de organización criminal y banda criminal tienen el mismo bien jurídico vulnerado. Están contemplados en el Capítulo I del Título XIV del Libro Segundo del CP: “Delitos contra la paz pública”. Las diferencias entre ambos tipos delictivos, que tienen el mismo bien o interés jurídico tutelado, se sustentan en el menor nivel y complejidad de la estructura organizacional y en la naturaleza de los delitos instrumentales que comprende el plan criminal. 3. Esta interpretación de los tipos delictivos de organización criminal y banda criminal si bien es conforme a la doctrina legal establecida Acuerdo Plenario 08-2019/CIJ-116, se trata de afirmar, como misión del Tribunal Supremo, la interpretación de la ley socialmente más aceptable y la uniformización de la jurisprudencia

²⁸⁶ **Décimo sexto.** Que en virtud a lo expuesto precedentemente, la doctrina considera al delito de rebelión como un delito de resultado cortado que se consume con el alzamiento en armas, no necesitándose para su configuración el que se logre la finalidad de la acción, pues en el caso que se llegue a materializar una nueva forma de gobierno -en el entendido que dicha cuestionable conducta cumpla su objetivo- aquella no podría ser considerada como delito; siendo éste tipo penal -rebelión- uno eminentemente político,

²⁸⁷ **Quinto.** [...] el delito de conspiración es de mera actividad que se configura con la sola puesta en peligro del bien jurídico tutelado, dado que solamente bastará que se produzca el acuerdo ilícito para que se consume y perfeccione instantáneamente el hecho punible (conspirar), sin que se requiera necesariamente, que los conspiradores tomen parte en la ejecución material del hecho principal -para el presente caso, la rebelión-, pues como se trata de un delito de peligro abstracto, su consumación se produce cuando dos o más personas conciertan voluntades para la ejecución de un delito, siendo irrelevante la no consumación del delito que motiva la conspiración.

²⁸⁸ Fundamento Sexto del Recurso de Nulidad n.º 158-2019/Ucayali, de 27 de agosto de 2019.

degradación del hecho —en su forma ejecutiva— no constituye un supuesto de incongruencia procesal²⁸⁹. Desde la exigencia de congruencia procesal, el hecho debe ser coincidente, no idéntico, según el relato acusatorio y la declaración de hechos probados de la sentencia. Conforme a la Casación n.º 709-2016/Lambayeque, si bien es verdad que se deben respetar los lineamientos esenciales de la respectiva ejecución delictiva descrita por la acusación; no obstante, ello en modo alguno elimina la posibilidad de mayores concreciones fácticas —para hacer más completo y comprensible el relato— e, incluso, de degradación entre hecho acusado y hecho condenado, siempre que respete su base nuclear, insustituible²⁹⁰.

Tal distinción, conforme a la doctrina y jurisprudencia sobre desvinculación procesal, permitiría, en supuestos concretos, recalificar la conducta de rebelión a conspiración de rebelión, cuando se evidencie que la actuación de los imputados se limitó a la concertación de voluntades y no al alzamiento armado en sí.

Al respecto, López Pérez (2025), señala que la conspiración, pertenece a una fase del *iter criminis* anterior a la ejecución, por lo que tiene —hasta cierto punto— naturaleza de acto preparatorio y se ubica entre la ideación impune y las formas imperfectas de ejecución (p.85)²⁹¹. Ello permite sostener que, en términos de intensidad delictiva, la conspiración de rebelión representa un grado inferior al de la rebelión, lo que se alinea con el principio de menor lesividad y la posibilidad de adecuación de la calificación jurídica sin introducir hechos nuevos ni afectar la defensa.

En el juicio oral se hizo llegar un *amicus curiae* por parte del jurista y catedrático español Manuel Cancio Meliá, en el que ha referido la conspiración entraña un acto de comunicación definitivo (“serio”), la implicación de terceros o el intento de implicarlos en el plan delictivo, esto es, una manifestación que ya no es susceptible de ser reinterpretada o retirada sin más. Al respecto, el jurista antes indicado sostiene que dichas circunstancias no se habrían presentado en el caso que nos ocupa, puesto que a su consideración, en los hechos, los únicos actos son que el entonces presidente leyó un comunicado e hizo una llamada al Comandante de la Policía Nacional del Perú, lo que no revela un acuerdo, sino una improvisación con una finalidad subversiva.

Al respecto, está claro que a la luz de los hechos probados no se puede sostener que los fácticos del caso se limiten a lo únicamente expuesto por el catedrático Cancio Meliá. Por el contrario, se ha probado una decisión seria de arremetida contra los poderes del Estado, que no se preparó de forma absolutamente improvisada, sino que se activó como un escenario ejecutivo previamente preparado entre el acusado José Pedro Castillo Terrones, Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez y Willy Arturo Huerta Olivas. El tenor del mensaje a la nación, los pedidos de apertura de rejas, el cambio del comandante general del Ejército, la comunicación insistente entre los coacusados con mandos policiales y la preparación del decreto supremo para formalizar el atentado constitucional son circunstancias que denotan, en los propios términos del jurista Cancio Meliá, una comunicación definitiva (seria) de cometer un tendente delito de rebelión.

En consecuencia, en el presente caso, la desvinculación hacia el tipo penal de menor intensidad (conspiración para una rebelión) se muestra jurídicamente viable, garantizando la congruencia entre la conducta imputada y la proporcionalidad en la respuesta jurisdiccional. Siendo esto así, este Tribunal, en mayoría, considera que los hechos planteados en la acusación son configurativos del delito de conspiración para una rebelión, por lo que procede la desvinculación, y en consecuencia, consideramos que los hechos así acreditados configuran el delito de conspiración para una rebelión.

²⁸⁹ Cfr. Casación n.º 320-2021/Lambayeque, de 17 de noviembre de 2021, fundamento de derecho “Tercero”.

²⁹⁰ Fundamento de derecho “Cuarto” de la Casación n.º 709-2016/Lambayeque, de 8 de junio de 2017.

²⁹¹ López Pérez, J. (2025). Actos Preparatorios, Tentativa y Consumación del Delito.

UNDÉCIMO. RESPONSABILIDAD DE LOS ACUSADOS POR EL DELITO DE CONSPIRACIÓN PARA UNA REBELIÓN

11.1.ACUSADO JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES

Se acreditó que el 6 de diciembre de 2022, el acusado Castillo Terrones tenía la condición de Presidente y jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, como tal, estuvo facultado para designar y remover a los comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Así, por intermedio del recién nombrado como titular del Ministerio de Defensa, Bobbio Rosas, desplegó acciones institucionales destinadas a la salida del Comandante General del Ejército Córdova Alemán, para tal efecto, el ministro lo convocó a una reunión que se llevó a cabo en horas de la tarde a fin de transmitirle la solicitud del Presidente, gestionando que el Jefe de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa Torrico Huertas apoye en la redacción de la carta de renuncia, a pesar de la vigencia de la modificación del artículo 10 de la Ley N.º 28359 – Ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, modificada por la Ley N.º 31496, publicada el 18 de junio de 2022 –, que establecía la permanencia obligatoria de dos años en el cargo para los Comandantes Generales, a lo cual se suma, que el mencionado Córdova Alemán no había manifestado anteriormente su intención de cesar en el cargo y se negó a firmar el mencionado documento de renuncia que, como quedó anotado, fue redactado en el propio Ministerio de Defensa a pedido del ministro, solicitando, más bien, entrevistarse directamente con el presidente de la República.

En ese contexto, el 7 de diciembre de 2022, mientras se llevaba a cabo una reunión entre el ministro, el Jefe del Comando Conjunto y los Comandantes de las Fuerzas Armadas, en las instalaciones del Ministerio de Defensa, el primero de los mencionados, recibió una llamada y se retiró conjuntamente con Córdova Alemán para dirigirse a Palacio de Gobierno. En dicho lugar, desde las 07:30 hasta las 07:40 horas de la mañana, se reunieron Bobbio Rosas y Córdova Alemán con el acusado Castillo Terrones, quien le dijo al comandante que habían visto por conveniente que debía dejar el cargo, porque había cumplido el ciclo en sus funciones, lo que Córdova Alemán interpretó como un retiro de confianza. Por lo que, luego de que el ministro y el comandante general del ejército, retornaron al Ministerio de Defensa, éste último suscribió y presentó, alrededor de las 08:40 horas, la carta mediante la cual solicitó su cese en el cargo y su pase a la situación de retiro. Situación que constituyó un procedimiento de cese inusual que no obedeció a una decisión propia, sino inicialmente a un pedido transmitido por el ministro Bobbio Rosas de la voluntad del acusado Castillo Terrones, que tras la reunión con el mencionado acusado, se materializó como una renuncia voluntaria, en contravención a la vigencia de la modificación del artículo 10 de la Ley N.º 28359.

Se acreditó que, el 6 de diciembre de 2022, después de la reunión de los ministros sobre la defensa contra la moción de vacancia que culminó alrededor de las 7:00 pm, el acusado Castillo Terrones ingresó a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno a las 19:30:32 horas; por su parte, el acusado Torres Vásquez ingresó a dicho lugar a las 21:08:05 horas y salió a las 21:09:35 horas, retornando junto con la acusada Chávez Chino por el Salón Dorado a las 21:47:54 horas, donde esperaron y conversaron hasta que ingresaron juntos a las 21:49:39 horas. En tales circunstancias, los acusados dieron inicio a la redacción del mensaje, lo cual se sustenta en que se acreditó que el CPU marca HP, color negro, serie N° MXL3510Y58 denominado muestra 10 fue obtenido de la Oficina de la Residencia de Palacio de Gobierno, donde se habían colocado los bienes que se encontraban en el Despacho Presidencial, del cual se obtuvo una copia espejo que, fue sometida a un examen pericial, en el cual, se halló el registro de apertura del archivo "MENSAJE.docx", el cual, fue creado en un dispositivo de almacenamiento externo USB asignado con el nombre "MARCO" a las 22:52:52 del 6 de diciembre de 2022; y, precisamente, en dicho horario, se encontraban reunidos en Palacio de Gobierno los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, según los registros de la cámara 55 del salón Dorado. Por lo que, si se tiene en cuenta la fecha y hora de creación, nos

encontramos frente a un indicio de ubicuidad, que permite vincular a los citados acusados con la creación del referido archivo “MENSAJE.docx”.

Se acreditó que, a las 09:58:11 horas, la acusada Chávez Chino ingresó por el Salón Dorado a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, permaneciendo en dicho lugar hasta las 10:27:05 horas, periodo en el cual, se reunió con el acusado Castillo Terrones, donde acordaron que el mensaje a la nación sea transmitido a través de la señal de la plataforma televisiva Tv Perú a cargo del IRTP, toda vez que, concurren los siguientes indicios: **Primero**, el de presencia u oportunidad física, en tanto las coordinaciones para el ingreso de periodistas, se suscitaron mientras los acusados Castillo Terrones y Chávez Chino se encontraban reunidos en los salones del Despacho Presidencial. **Segundo**, el de mala justificación, toda vez que ambos acusados, de manera irregular omitieron realizar las coordinaciones correspondientes con el equipo de prensa asignado exclusivamente a Palacio de Gobierno para la emisión del mensaje a la nación del 7 de diciembre, pues no debe olvidarse que el acusado Castillo Terrones asumió la presidencia el 28 de julio de 2021, es decir, más de año y medio antes, al igual la acusada Chávez Chino, quien conforme quedó anotado, ya había asumido previamente dos carteras ministeriales e integraba el círculo de confianza cercano del acusado Castillo Terrones —y como tal conocían como se realizaba la convocatoria para este tipo de actos—, lo cual dio como resultado que ningún funcionario del equipo de comunicaciones del módulo de Palacio de Gobierno, a pesar de estar equipado técnica y profesionalmente, haya estado enterado de las coordinaciones previas y la transmisión del mensaje a la nación como si ocurrió con el que emitió el día 6 de diciembre; a lo cual, se suma, el hecho de que ese día no había prompter, sino una hoja de papel a la cual se dio lectura, lo que denota una cobertura básica y súbita, que pone de manifiesto que la acusada Chávez Chino buscaba mantener la mayor reserva sobre la finalidad real de la convocatoria de periodistas a la PCM, más aún porque recurrió a su círculo de confianza más cercano en el Ministerio de Cultura, personal designado por la propia acusada como fue Navarro Pando, para contactarse con el mismo Presidente del IRTP Fernando Aliaga, con quien mantuvo anteriormente una relación laboral vertical cuando ella era ministra de Cultura, lo que permitió lograr su objetivo de garantizar rápidamente la concurrencia de periodistas a la PCM. **Tercero**, adicionalmente, concurre el indicio de móvil delictivo, toda vez que, estando frente a la tercera moción de vacancia, la intención era revertir dicha crisis y que Castillo Terrones continúe en la presidencia. **Cuarto**, el de actitud sospechosa, en razón de la total reserva de las coordinaciones para el ingreso de los periodistas, tan es así que, se mantuvo en error a los mismos, respecto a la finalidad de dicha convocatoria a PCM, en tanto se les hizo creer que se trataba de una entrevista.

Contexto en el cual, la acusada se comunicó con Juan Mariano Navarro Pando, secretario general (designado durante su gestión) del Ministerio de Cultura —entidad rectora del IRTP—, para que, sin ninguna comunicación oficial previa, efectúe coordinaciones de alta dirección con el presidente del IRTP, Fernando Aliaga Alejos —quien llevaba dos semanas en el cargo—, con la finalidad de que una unidad periodística concurra a la sede de la PCM para cubrir una entrevista, indicándole que a su llegada coordinen con su asesor William Riveros.

Se acreditó que, mientras Castillo Terrones y Chávez Chino continuaban reunidos, el acusado Huerta Olivas —mediando la solicitud de la acusada Chávez Chino como portadora de la voluntad del acusado Castillo Terrones, según el propio Huerta precisó—, se comunicó con el acusado Lozada Morales y el comandante Álvarez Moreno —alto mando de la Policía Nacional—, para trasladarles el pedido de retiro de las rejas de acceso a la Plaza de Armas para que los simpatizantes del acusado Castillo Terrones pudieran ingresar, contraviniendo el Plan de Operaciones N° 258-2022 y la Orden de Operaciones N.º 212-2022. En este punto, este Tribunal Supremo resalta que, la información vertida por los acusados Huerta Olivas y Lozada Morales, respecto de la información medular sobre esta llamada, ha sido ratificada por los testigos Álvarez Moreno y Angulo Tejada, altos mandos policiales, por ende, resulta verosímil. Sobre la Nota Informativa N.R. 202201762408-COMASGEN-CO-PNP/REGPOL/■■■■/DIVSEESP/UNISEESP ASALTO, se ha determinado que no guardaría relación con este hecho específico, toda vez que

está referido a la presencia de aproximadamente 350 manifestantes entre la Av. Abancay y los Jirones Huallaga y Ancash, en cambio, el pedido de retiro de rejas se refiere a la zona de acción de Palacio de Gobierno.

Se acreditó que, luego de la reunión sostenida entre el acusado Castillo Terrones y Chávez Chino hasta las 10:27:05 horas en Palacio de Gobierno, la acusada Chávez Chino realizó la convocatoria a los ministros por medio de mensaje de WhatsApp en el grupo de chat “Gabinete Bicentenario”, conformado por los principales integrantes del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, la premier del gabinete ministerial y los ministros de estado. En el contexto de esta convocatoria a los ministros, destaca que la acusada recalcó que se trataba de un “día histórico”, lo que, si bien se condice con el hecho de que se llevaría a cabo, el debate de la tercera moción de vacancia por la tarde, también lo es que, no era el primer revés político que enfrentaban, pues antes hubo dos pedidos de vacancia.

También, se acreditó que la disposición de los ministros para acudir a Palacio fue de acuerdo a su agenda personal, tan es así que no todos asistieron, además, aquellos que se apersonaron, lo hicieron por la PCM, conforme se les había indicado y tuvieron que ser trasladados a los salones Edecanes y Quiñones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, a donde nadie ingresaba sin autorización del Presidente, según lo manifestó su edecán Matkovich Lazarte.

De igual modo, se acreditó que el acusado Huerta Olivas fue el primero en llegar a Palacio de Gobierno y conjuntamente con el Ministro de defensa Bobbio Rosas, fueron quienes formaron parte del grupo de ministros selectos que esperaron previamente a la emisión del mensaje a la nación, en una antesala más cercana al Despacho Presidencial propiamente dicho, tan es así que no se cruzaron con los demás ministros que acudieron a la convocatoria de Chávez Chino, ni esperaron en el salón Edecanes como lo hicieron aquellos, siendo finalmente, quienes, estuvieron presentes en el despacho presidencial cuando se leyó el mensaje a la nación, conjuntamente con la referida premier y Torres Vásquez.

A ello se suma que, el día anterior ya se había realizado la reunión de ministros y funcionarios, acordando cómo se iba a sustentar ante el Congreso la defensa del pedido de vacancia, detallando, qué ministros iban a ir y a qué hora (por la tarde), así lo han depuesto los testigos, en líneas generales de modo uniforme; por lo que, esta convocatoria imprevista además de implicar un cambio de horario, generó incertidumbre en los ministros.

Además, el documento sobre la exposición en el Congreso ya estaba elaborado, según expresó Mendieta Gavirondo, de modo que no existía un motivo relevante para su convocatoria con carácter de urgente de los ministros a esa hora; se condice más bien con la intención de lograr su acuerdo para avalar el estado de excepción, acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Constitución, que fue una de las disposiciones emanadas del mensaje presidencial, que estaba por emitirse.

Se acreditó que la acusada Chávez Chino como Presidenta de la PCM y segunda en orden jerárquico en el Poder Ejecutivo, luego del Presidente de la República, tenía conocimiento respecto a lo que acontecería minutos después, más aún porque fue su persona quien previamente tuvo una participación activa en la coordinación de la convocatoria de periodistas. Así, corresponde aclarar que si bien se postuló en el requerimiento acusatorio que a las 11:05 horas, la acusada salió con dirección a la PCM, lo cierto es que, en el plenario se determinó que, a dicha hora había reingresado con el acusado Torres Vásquez a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, ante el llamado del Presidente a través de su edecán Matkovich Lazarte, pese a que su co acusado, en ese entonces se desempeñaba como Jefe del Gabinete de Asesores de la PCM y ya no como ministro, lo que revela, una vez más, que estos dos acusados formaban parte del círculo cercano y de confianza de Castillo Terrones.

Luego de lo cual, recién a las 11:15:18 horas, solo salió la acusada Chávez Chino, para dirigirse a PCM y garantizar la concurrencia del personal de prensa convocado por su persona a Palacio de Gobierno, inobservándose el cumplimiento de los protocolos de su propia entidad para el ingreso de la periodista Malpartida Guarniz y el camarógrafo Pantoja Ochoa, toda vez que, una vez ahí, fue quien apresuró las gestiones para el ingreso irregular de dicho personal, inicialmente,

a través de su asesor William Riveros y su edecán Gatty Vásquez, luego, de manera directa apersonándose a la puerta de la PCM para posteriormente, encargarse de conducirlos por los ambientes que conectan la PCM con Palacio de Gobierno, hasta llegar a uno de los salones del despacho presidencial a las **11:28:57 horas** —donde ya estaban el acusado Huerta Olivas, el ministro de defensa Bobbio Rosas y el ministro de producción—, para después ingresar al Despacho Presidencial propiamente dicho, donde se reunió con los acusados Torres Vásquez y Castillo Terrones, destacando que en todo momento se mantuvo en error al equipo periodístico, respecto a que fueron convocados para realizar una entrevista para la PCM.

Asimismo, se acreditó que una vez que, la periodista Malpartida Guarniz y el camarógrafo Pantoja Ochoa ingresaron al despacho presidencial, advirtieron que se trataba de una actividad relacionada con el presidente Castillo Terrones y en dicho contexto, el camarógrafo Pantoja Ochoa se avocó a la parte técnica, por lo cual, a través de Malpartida Guarniz consultó a la acusada Chávez Chino donde se iba a ubicar, quien recién en ese momento reveló que la actividad que se iba a desarrollar era un mensaje a la nación, procediendo a iniciar las coordinaciones respectivas con su canal, las cuales fueron constantemente apresuradas por el acusado Castillo Terrones a través de la acusada en mención. Así, el edecán Matkovich Lazarte, siguiendo el protocolo, le colocó la banda presidencial al acusado Castillo Terrones, quien sacó unos papeles de un sobre o folder que ya tenía —no los recibió segundos antes como ocurrió con el documento sobre la defensa de la vacancia—, los cuales, revisó hasta que salió al aire. Este último hecho ocurrió en presencia de la periodista Malpartida Guarniz, el camarógrafo Pantoja Ochoa, el edecán Matkovich Lazarte, el ministro Bobbio Rosas, así como de los acusados Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas, quienes ingresaron al Despacho Presidencial con autorización del acusado Castillo Terrones.

Se acreditó que la lectura del mensaje a la nación, inició alrededor de las 11:40 horas de la mañana. Asimismo que este mensaje, refleja disposiciones explícitas de ruptura del orden constitucional vigente, desconociendo el pleno respeto a la separación de poderes, con el cual, los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas, tuvieron la intención de concentrar de forma arbitraria, los tres poderes del Estado en el Poder Ejecutivo, soslayando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Este mensaje, incluyó frases similares o semejantes a las expresadas por el acusado Torres Vásquez, tanto en la prensa, como en sus anotaciones y proyectos de documentos a publicarse que fueron incautados al interior de su domicilio, lo que constituye indicio de coparticipación, así como un indicador semiótico connotativo que constituye un indicio de tono, respecto de la redacción del mensaje a la nación. Siendo ello así y teniendo en consideración que el archivo “MENSAJE.docx”, fue creado durante la reunión que sostuvieron el 6 de diciembre de 2022, los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, así como las horas inusuales en las que se accedió a él, la vinculación con la línea de pensamiento de uno de los coacusados expresada en medios de comunicación y, que en este se trazó la línea o proyecto común, separado del apoyo que pudiera haberle brindado otros asesores o los propios ministros de Estado, en consecuencia, ante estos indicios cualificados, cuya relevancia estriba en su capacidad de interrelación, concordancia y convergencia, en base a las reglas de la lógica, se infiere que este archivo “MENSAJE.docx”, fue el mensaje a la nación que el acusado Castillo Terrones dio lectura.

Se acreditó que, la emisión del mensaje a la nación culminó alrededor de las 11:50 horas de la mañana y después de ello, el acusado Castillo Terrones fue al encuentro de su coacusado Torres Vásquez y ambos se abrazaron, seguidamente, también se abrazó con la acusada Chávez Chino, quien fue a su encuentro, en señal de aprobación de dicho mensaje. Sobre este punto, es preciso aclarar que en las circunstancias concomitantes del requerimiento de acusación fiscal se postuló que los acusados mencionados se saludaron dándose la mano en clara manifestación de su participación, aceptación y conformidad con el acuerdo y la decisión que tuvo para subvertir el orden constitucional; no obstante, en la imputación específica del acusado Castillo Terrones, se señaló que Chávez Chino y Torres Vásquez se abrazaron; siendo así, contrastadas ambas

circunstancias con la prueba actuada, se acreditó que se trató de un abrazo, el mismo que permite inferir la concurrencia de una situación de anuencia a la emisión del mensaje a la nación. Luego de lo cual, los acusados Castillo Terrones y Torres Vásquez, se acercaron al acusado Huerta Olivas y al exministro Bobbio Rosas para conversar con ellos, momento que coincide con la salida de Malpartida Guarniz y Pantoja Ochoa del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno.

Se acreditó que, después del mensaje a la nación, los acusados Castillo Terrones y Torres Vásquez, se acercaron al acusado Huerta Olivas y al exministro Bobbio Rosas para conversar con ellos. En dicho momento, el acusado Castillo Terrones solicitó a Bobbio Rosas las resoluciones de la renuncia de Córdova Alemán y el nombramiento de Ojeda Parra, como nuevo Comandante General del Ejército, las cuales leyó y firmó para luego, devolvérselas al ministro Bobbio Rosas, resoluciones que dado el desenlace de los acontecimientos no llegaron a efectivizarse; después de lo cual, también procedió a solicitarle al acusado Huerta Olivas que refuerce la seguridad en la casa de sus padres y en la de sus coacusados Chávez Chino y Torres Vásquez.

Se acreditó que, luego del intento de comunicación del acusado Huerta Olivas con Álvarez Moreno, a las 12:01 horas, el acusado Castillo Terrones llamó por WhatsApp al Comandante General de la Policía Nacional Alfaro Alvarado (titular), a través del teléfono celular del citado acusado Huerta Olivas, para ordenarle que cierre el Congreso, retire a todos los que están dentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la nación y dé seguridad al domicilio de los acusados Torres Vásquez y Chávez Chino, así como al de sus padres. En dicho momento, Alfaro Alvarado se encontraba en su despacho, acompañado, entre otros, del Comandante General Encargado Álvarez Moreno y el Jefe del Comando de Asesoramiento General Angulo Tejada, altos mandos de la Policía Nacional, quienes escucharon dicha disposición cuando le estaban dando cuenta de que el acusado Huerta Olivas le había llamado para decirle que deje pasar a las personas a la Plaza Mayor, disposición que no obedecieron, definiéndose así, la posición de la Policía Nacional, de no acatar lo dispuesto en el mensaje a la nación, en respeto a la Constitución. Asimismo, se acreditó que el acusado Castillo Terrones solicitó en dicha llamada que se refuerce la seguridad en la casa de sus padres y en la de sus coacusados Chávez Chino y Torres Vásquez.

Se acreditó que, el 07 de diciembre de 2022 se encontraba ejecutándose el Plan de Operaciones N.º 258-2022 denominado "Toma de [REDACTED]", el cual se materializó operativamente en la orden de operaciones N.º 212-2022. El Plan de Operaciones, fue elaborado por el acusado Lozada Morales como comando general, en el cual, entre otros, designó como comando operativo al coronel Sáenz Fajardo, jefe encargado de la DIVSEESP, quien, a su vez, elaboró la orden de operaciones N.º 212-2022, donde asignó al acusado Venero Mellado como Jefe Operativo de la zona de acción del Congreso de la República, así como al Comandante PNP Rolando Ayala Carrasco en la segunda línea de contención que, entre otras unidades, estaba conformada por la UNISEESP ESTE, de la cual, era responsable el teniente PNP Eder Antonio Infanzón Gómez. Todo ello, para la prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público antes, durante y después de las diversas medidas de protestas programadas para dicha fecha a partir de las 10:00 horas de la mañana, con motivo de la tercera moción de vacancia promovida contra el acusado Castillo Terrones a desarrollarse ese día a las 15:00 horas.

También se acreditó que, la orden de operaciones N.º 212-2022, estableció que una de las acciones que se deben considerar durante la ejecución de la operación policial es que, en caso de ser necesario, de acuerdo a las circunstancias, se podía poner en ejecución, entre otras, la orden de operaciones N.º 088-2022 "Koricancha-2022" que, estaba implementada desde mayo de 2022 y también estaba destinada a garantizar la seguridad externa del Congreso; lo cual implica que ambos planes eran complementarios, siendo que, el primero de los mencionados estuvo diseñado específicamente para los días 07 y 08 de diciembre de 2022 y cubría, principalmente el Palacio Legislativo, mientras que el segundo, estaba vigente de manera

permanente y, además, cubría sus sedes anexas y los domicilios del Presidente y Vicepresidente del Congreso.

Se acreditó que, Malca Calderón y Chicoma Castro se constituyeron a los jirones Huallaga con Ayacucho, donde el teniente Infanzón Gómez impidió a las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivos Martínez ingresar por dicho lugar, pese que se identificaron, luego de lo cual, Malca Calderón se entrevistó con el acusado Infanzón Gómez, quien le indicó que por orden del Jefe de la REGPOL [REDACTED], no había ingreso para nadie, lo cual informó a Gutiérrez Tuesta por teléfono, quien también escuchó dicha disposición. Sin embargo, también se acreditó, conforme a la orden de operaciones N°212-2022 que, en el punto ubicado en la intersección de los jirones Huallaga con Ayacucho, estuvo prevista la instalación de rejas; y, que aproximadamente después de treinta minutos, con apoyo de Malca Calderón, las congresistas ingresaron al recinto parlamentario por la puerta ubicada en el Jirón Andahuaylas. Además, si bien el punto donde ocurrieron los impedimentos estaba bajo responsabilidad funcional del acusado Venero Mellado, no está probado que lo expresado por Infanzón Gómez haya sido dispuesto por el mencionado Venero Mellado, porque éste último no era el jefe directo de Infanzón, sino era el Comandante Ayala Carrasco, encargado de la segunda línea de contención.

De otro lado, en lo que se refiere al vínculo existente entre Lozada Morales y Venero Mellado, existe una relación funcional jerárquica, dentro de la línea de comando, el primero es Jefe de la Región Policial [REDACTED] y el segundo, es jefe de la UNIPOCAN (Unidad Policía Canina) que forma parte de la División de Servicios Especiales, que a su vez, integra la REGPOL [REDACTED], de la cual el acusado Lozada Morales es el titular, pero más allá de eso, no se ha ingresado prueba vinculada a acreditar alguna disposición concreta de Lozada a Venero, es más, con quien Lozada tuvo contacto en el desempeño de las operaciones policiales fue con el jefe de Venero Mellado, el coronel Sáenz Fajardo y sólo está probada la comunicación radial por la central zodiaco recién a las 12:56:59 horas, en la cual dispuso que no había impedimento de ingreso para los congresistas y trabajadores.

Se acreditó que el suboficial brigadier **Edward Iván Roldán Michue**, en cuanto a las órdenes que recibió del acusado Venero Mellado y la transmisión de las mismas a su personal, incurrió en contradicciones. Ello es así, porque conforme quedó anotado en el rubro *valoración individual*, en lo atinente a las órdenes que recibió por parte de Venero Mellado, de su testimonio se observa lo siguiente: **primero**, al interrogatorio del Ministerio Público señaló que este solo le indicó que esté atento; **luego**, durante el interrogatorio del actor civil, al ser confrontado con su declaración previa del 22 de junio de 2023, se ratificó en que después del mensaje a la nación, Venero Mellado le ordenó que no se permita el ingreso o salida de nadie al Congreso; no obstante, en el **contrainterrogatorio** de la defensa técnica de este acusado, explicó que las órdenes son circunstanciales, lo que es usual en su trabajo, para luego negar que le haya dado la orden de no dejar ingresar a congresistas o trabajadores del Congreso.

Además, en cuanto al traslado de órdenes a su personal, al ser **confrontado con su declaración previa**, el testigo señaló que frente a la disposición de Venero Mellado de que nadie ingrese o salga del Congreso, les indicó que estén atentos y que no dejen ingresar a ningún manifestante. Luego, **ante las preguntas aclaratorias** de la directora de debates manifestó que no consideró necesario transmitir directamente las órdenes, porque todo estaba sin novedad. La evaluación íntegra de su testimonio permite concluir que, aunque no niega que existió una disposición por parte del acusado Venero Mellado, ha sido contradictorio respecto al sentido de la misma (estar atento o no permitir el ingreso o salida de los Congresistas), por lo que, lo único que fluye, objetivamente, de su relato es que existió una orden de Venero a su persona como reacción inmediata a la emisión del mensaje a la nación, empero, no se tiene certeza respecto del sentido de dicha orden.

Se acreditó que, después del mensaje a la nación del acusado Castillo Terrones, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Gómez De La Torre, convocó a los comandantes de las fuerzas armadas Alcalá Luna, Artadi Saletti y Córdova Aleman, así como al Comandante

Encargado de la Policía Nacional Álvarez Moreno a la sede del Comando Conjunto, donde se reunieron y acordaron emitir un comunicado sobre su postura institucional de respeto irrestricto a las disposiciones democráticas que están descritas en la Constitución que, posteriormente, fue publicado en los medios de comunicación.

Se acreditó que, tras el mensaje a la nación, diversos organismos constitucionales autónomos como: la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional y la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, procedieron a publicar comunicados y pronunciamientos en sus canales oficiales, mediante los cuales expresaron e hicieron saber a la población la posición institucional de rechazo al mensaje a la nación.

Se acreditó que la orden de intervención y detención a Castillo Terrones, fue impartida por el comandante General Encargado **Álvarez Moreno** a los generales Angulo Guevara y Mejía por encontrarse en un supuesto de flagrancia. Asimismo, que **Irigoín Chávez** como integrante de la escolta de seguridad tomó conocimiento del destino del “cofre”, cuando le consultó al acusado Castillo Terrones, quien le dijo que iban a la Embajada de México a dejar a su familia; y, a su vez, Irigoín Chávez le comunicó al chofer del “cofre” **Grández López**, suboficial del Departamento de Escolta de la División de Seguridad Presidencial, quien luego de conocer el destino informó a la “mil uno”, vehículo que apoyaba a la comitiva y el responsable de este vehículo coordinó con la policía de tránsito para controlar el tráfico.

Se acreditó que, la sesión del pleno del Congreso para debatir la vacancia se adelantó para las 13:00 horas de la tarde, luego de lo cual, se declaró la vacancia por incapacidad moral del acusado Castillo Terrones y juramentó la nueva Presidenta de la República.

Cabe precisar que respecto de la vacancia presidencial, el Pleno del Tribunal Constitucional en su Sentencia n.º 96/2024, de 20 de febrero de 2023 (EXP. N.º 01803-2023-PHC/TC), ante la demanda de hábeas corpus planteada por la defensa del acusado Castillo Terrones, se ha pronunciado ampliamente sobre el marco constitucional de cumplimiento del levantamiento de la prerrogativa del antejuiicio del antes citado, concluyendo que, el órgano legislativo en este caso actuó con legítima celeridad, en el contexto de una situación excepcional de emergencia, en defensa del orden constitucional.

Se acreditó que luego de que, Álvarez Moreno tomó conocimiento de la ubicación del ex presidente, esto es, que se dirigía a la embajada de México, se reiteró la orden de detención por flagrancia delictiva y ésta se efectivizó en la Avenida Garcilaso de la Vega, después de lo cual, se trasladó al acusado Castillo Terrones a las instalaciones de la REGPOL [REDACTED].

11.2.ACUSADA BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO

Como se hizo referencia en relación al acusado Castillo Terrones, se acreditó que, el 6 de diciembre de 2022, después de la reunión de los ministros sobre la defensa contra la moción de vacancia, desde las 21:49:39, los acusados Castillo Terrones, Torres Vásquez y Chávez Chino se reunieron en el despacho presidencial. En tales circunstancias, los acusados dieron inicio a la redacción del mensaje, lo cual se sustenta en que se acreditó que el CPU marca HP, color negro, serie N° MXL3510Y58 denominado muestra 10 fue obtenido de la Oficina de la Residencia de Palacio de Gobierno, donde se habían colocado los bienes que se encontraban en el Despacho Presidencial, del cual se obtuvo una copia espejo que, fue sometida a un examen pericial, en el cual, se halló el registro de apertura del archivo “MENSAJE.docx”, el cual, fue creado en un dispositivo de almacenamiento externo USB asignado con el nombre “MARCO” a las 22:52:52 del 6 de diciembre de 2022; y, precisamente, en dicho horario, se encontraban reunidos en Palacio de Gobierno los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, según los registros de la cámara 55 del salón Dorado. Por lo que, si se tiene en cuenta la fecha y hora de creación, nos encontramos frente a un indicio de ubicuidad, que permite vincular a los citados acusados con la creación del referido archivo “MENSAJE.docx”.

Se acreditó que, a las 09:58:11 horas, la acusada Chávez Chino ingresó por el Salón Dorado a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, permaneciendo en dicho lugar

hasta las 10:27:05 horas, periodo en el cual, se reunió con el acusado Castillo Terrones, donde acordaron que el mensaje a la nación sea transmitido a través de la señal de la plataforma televisiva Tv Perú a cargo del IRTP, para ello, la acusada Chávez Chino, se comunicó con Navarro Pando, a quien la propia acusada designó secretario general del Ministerio de Cultura —entidad rectora del IRTP—, para que, sin ninguna comunicación oficial previa, efectúe coordinaciones de alta dirección con el presidente del IRTP, Fernando Aliaga Alejos —quien llevaba dos semanas en el cargo—, con quien también tuvo una relación laboral vertical cuando fue ministra de Cultura, con la finalidad de que una unidad periodística concorra a la sede de la PCM para cubrir una entrevista, indicándole que a su llegada coordinen con su asesor William Riveros, quien según la secretaria IV del despacho de PCM Talledo Silva, había sido nombrado como nuevo asesor de la premier, lo que permitió lograr su objetivo de garantizar rápidamente la concurrencia de periodistas a la PCM.

Por lo que, al igual que respecto a su co acusado Castillo Terrones, concurren los siguientes indicios: **Primero**, el de presencia u oportunidad física, en tanto las coordinaciones para el ingreso de periodistas, se suscitaron mientras los acusados Castillo Terrones y Chávez Chino se encontraban reunidos en los salones del Despacho Presidencial. **Segundo**, el de mala justificación, toda vez que ambos acusados, de manera irregular omitieron realizar las coordinaciones correspondientes con el equipo de prensa asignado exclusivamente a Palacio de Gobierno para la emisión del mensaje a la nación del 7 de diciembre, pues no debe olvidarse que el acusado Castillo Terrones asumió la presidencia el 28 de julio de 2021, es decir, más de año y medio antes, al igual la acusada Chávez Chino, quien conforme quedó anotado, ya había asumido previamente dos carteras ministeriales e integraba el círculo cercano del acusado Castillo Terrones – y como tal conocían como se realizaba la convocatoria para este tipo de actos –, lo cual dio como resultado que ningún funcionario del equipo de comunicaciones del módulo de Palacio de Gobierno, a pesar de estar equipado técnica y profesionalmente, haya estado enterado de las coordinaciones previas y la transmisión del mensaje a la nación como sí ocurrió con el que emitió el día 6 de diciembre; a lo cual, se suma, el hecho de que ese día no había prompter, sino una hoja de papel a la cual se dio lectura, lo que denota una cobertura básica y súbita, que pone de manifiesto que la acusada Chávez Chino buscaba mantener la mayor reserva sobre la finalidad real de la convocatoria de periodistas a la PCM, más aún porque recurrió a su círculo de confianza más cercano en el Ministerio de Cultura, personal designado por la propia acusada como fue Navarro Pando, para contactarse con el mismo Presidente del IRTP Fernando Aliaga, con quien mantuvo anteriormente una relación laboral vertical cuando ella era ministra de Cultura, lo que permitió lograr su objetivo de garantizar rápidamente la concurrencia de periodistas a la PCM. **Tercero**, adicionalmente, concurre el indicio de móvil delictivo, toda vez que, estando frente a la tercera moción de vacancia, la intención era revertir dicha crisis y que Castillo Terrones continúe en la presidencia. **Cuarto**, el de actitud sospechosa, en razón de la total reserva de las coordinaciones para el ingreso de los periodistas, tan es así que, se mantuvo en error a los mismos, respecto a la finalidad de dicha convocatoria a PCM, en tanto se les hizo creer que se trataba de una entrevista. Todo lo cual, nos permite inferir, razonablemente, que, Chávez Chino conocía el contenido del mensaje a la nación previamente a su lectura.

Se acreditó que Navarro Pando llevó a cabo la coordinación encargada por la acusada Chávez Chino, aproximadamente a las 10:20 horas, se comunicó telefónicamente con Aliaga Alejos, presidente del IRTP, requiriéndole apoyo para una cobertura de prensa en la PCM, situación que le informó al asesor William Riveros, adscrito al despacho de la acusada Chávez Chino, quien le solicitó que le asegure que llegarían. A su vez, el presidente del IRTP Aliaga Alejos, le encargó a Roberto Wong Arica, designado encargado de la Gerencia de Prensa (en funciones desde el 7 de diciembre), que coordine dicha cobertura.

Se acreditó que, mientras Castillo Terrones y Chávez Chino continuaban reunidos en el despacho presidencial, la acusada como portadora de la voluntad de Castillo Terrones (según el propio Huerta precisó), solicitó al acusado Huerta Olivas, el retiro de las rejas de acceso a la

Plaza de Armas para que los simpatizantes del primero de los mencionados pudieran ingresar. Lo que motivó que Huerta Olivas se comunicó con Lozada Morales y el comandante Álvarez Moreno —alto mando de la Policía Nacional—, para trasladarles el pedido, contraviniendo el Plan de Operaciones N.º 258-2022 y la Orden de Operaciones N.º 212-2022. Además, la información medular sobre esta llamada referida por los acusados Huerta Olivas y Lozada Morales, ha sido ratificada por los testigos Álvarez Moreno y Angulo Tejada, altos mandos policiales, por ende, resulta verosímil.

Se acreditó que, a las 10:27:05 horas terminó la reunión de los acusados Castillo Terrones y Chávez Chino en Palacio de Gobierno; y, después de ello, la mencionada acusada, continuando con sus actos de coordinación, a las 10:46 horas, envió un mensaje al grupo de WhatsApp “Gabinete del Bicentenario”, conformado por los principales integrantes del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, la premier del gabinete ministerial y los ministros de estado. En el contexto de esta convocatoria a los ministros, destaca que la acusada recalcó que se trataba de un “día histórico”, lo que, si bien se condice con el hecho de que se llevaría a cabo, el debate de la tercera moción de vacancia por la tarde, también lo es que, no era el primer revés político que enfrentaban, pues antes hubo dos pedidos de vacancia.

También, se acreditó que la disposición de los ministros para acudir a Palacio fue de acuerdo a su agenda personal, tan es así que no todos asistieron, además, aquellos que se apersonaron, **en su mayoría**, lo hicieron por la PCM, conforme se les había indicado y **fueron dirigidos por personal de seguridad** a Palacio de Gobierno, donde fueron ubicados en los salones Edecanes y Quiñones del Despacho Presidencial. De igual modo, se acreditó que el acusado Huerta Olivas fue el primero en llegar a Palacio de Gobierno y conjuntamente con el Ministro de defensa Bobbio Rosas, quienes formaron parte del grupo de ministros selectos que esperaron previamente a la emisión del mensaje a la nación, en una antesala más cercana al Despacho Presidencial propiamente dicho, tan es así que no se cruzaron con los demás ministros que acudieron a la convocatoria de Chávez Chino, ni esperaron en el salón Edecanes como lo hicieron aquellos, siendo finalmente, quienes, estuvieron presentes en el despacho presidencial cuando se leyó el mensaje a la nación, conjuntamente con la referida premier y Torres Vásquez.

Además, se probó que, luego del mensaje en el grupo de WhatsApp “Gabinete del Bicentenario”, a las 11:08 horas llegó el ministro de defensa Bobbio Rosas; a las 11:11 horas, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Sánchez Palomino; a las 11:12, el ministro de Trabajo, Salas Zagarra; a las 11:19, el ministro de Producción, Mora Asnaran; y también la ministra de la mujer Juárez Calle. Al respecto, reiteramos que, si bien la convocatoria de los ministros se condice con el hecho de que se llevaría a cabo, el debate de la tercera moción de vacancia por la tarde del 7 de diciembre de 2022, también lo es que, no era el primer revés político que enfrentaban, pues antes hubo dos pedidos de vacancia, además, el día anterior ya se había realizado la reunión de ministros y funcionarios, acordando cómo se iba a sustentar ante el Congreso la defensa del pedido de vacancia; y, el documento sobre la exposición en el Congreso ya estaba elaborado, según expresó Mendieta Gavirondo. Por lo que, esta convocatoria imprevista además de implicar un cambio de horario, generó incertidumbre en los ministros, toda vez que no existía un motivo relevante para su convocatoria a esa hora, con carácter de urgente, lo que se condice, más bien con la intención de lograr su acuerdo para avalar el estado de excepción, según lo previsto en el artículo 137 de la Constitución, que fue una de las disposiciones emanadas del mensaje presidencial, que estaba por emitirse.

Se acreditó que a las 11:05 horas, ante el llamado del Presidente a través de su edecán Matkovich Lazarte, los acusados Torres Vasquez y Chávez Chino ingresaron a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, pese a que en ese entonces, el acusado Torres Vásquez se desempeñaba como Jefe del Gabinete de Asesores de la PCM y ya no como ministro, lo que revela, una vez más, que estos dos acusados formaban parte del círculo cercano y de confianza de Castillo Terrones; luego de lo cual, se observa que a las **11:15:18 horas**, solo sale la acusada Chávez Chino con dirección a PCM. Al respecto, si bien la acusación señaló que

a las 11:00 horas dispuso que Gatty Vásquez reciba al personal de prensa, lo cierto es que del plenario se conoce que ello sucedió a las 11:15 horas, cuando la acusada Chávez Chino retornó a la PCM de Palacio de Gobierno, toda vez que, según Gatty Vásquez, luego de formulada dicha solicitud, fue la propia acusada quien agilizó el ingreso del personal de prensa, dejando entrever que se trató de un hecho cercano a la emisión del mensaje a la nación.

Sobre este suceso se acreditó además que, una vez en PCM, la acusada Chávez Chino dispuso a través de su asesor William Riveros, que la edecán FAP Rosario Patricia Gatty Vásquez reciba al personal de prensa del IRTP, que se encargaría de transmitir el mensaje a la nación del exmandatario, para tal efecto, cuando se encontraba en su oficina, la llamaron y le dijeron que la convocaba la secretaria de la PCM, siendo que al acudir al llamado, no conversó directamente con la mencionada servidora, que la había convocado, sino que accedió al Despacho de la acusada Chávez Chino, donde aquella se encontraba acompañada de Nadia Contreras, William Riveros y dos jóvenes más, a quienes no conocía. Momento en el que, el asesor William Riveros le indicó que, de parte de la premier, se dirija a la puerta para recibir a dos personas que acudían a visitarla, brindándole un post-it con sus dos nombres de pila, luego de lo cual, se acercó a la acusada Chávez Chino y ésta le confirmó que iban a ingresar dos personas, inobservándose el cumplimiento de los protocolos de la propia entidad para el ingreso de la periodista Malpartida Guarniz y el camarógrafo Pantoja Ochoa, toda vez que, las únicas personas que podían convocar a personal de prensa externo, de acuerdo al MOF y al ROF de la Oficina de Prensa de la PCM, eran de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM, previa autorización por correo electrónico o con listas impresas, según refirió Puelles Cárdenas. Una vez en la puerta de ingreso de la PCM, fue Chavez Chino quien apresuró las gestiones para el acceso irregular de dicho personal, inicialmente, a través de su asesor William Riveros y su edecán Gatty Vásquez, luego, de manera directa apersonándose a la puerta de la PCM para posteriormente, encargarse de conducirlos por los ambientes que conectan la PCM con Palacio de Gobierno, hasta llegar a uno de los salones del despacho presidencial a las **11:28:57 horas** – donde ya estaban el acusado Huerta Olivas, el ministro de defensa Bobbio Rosas y el ministro de producción –, para después ingresar al Despacho Presidencial propiamente dicho, donde se reunió con los acusados Torres Vásquez y Castillo Terrones.

Se acreditó que, para la difusión de las actividades presidenciales al 07 de diciembre de 2022, existía en Palacio de Gobierno un módulo conformado por un equipo destacado de Canal 7 de IRTP con oficinas en dicha sede presidencial, del cual, el secretario de comunicaciones de la jefatura de prensa de palacio de gobierno **Guerrero Castillo**, formaba parte. Este equipo estaba integrado por un director de cámaras, un camarógrafo, un coordinador y un reportero. De acuerdo a las actividades que se iban a realizar, se preparaba un discurso o una nota de prensa, que era difundida a través de las redes de los canales de comunicación institucional y que se validaba previamente por el jefe del Gabinete de Asesores Mendieta Gavirondo, como encargado de tomar la decisión final del contenido de los mensajes del despacho presidencial, así como su equipo de asesores. Respecto a la inobservancia de los protocolos para la emisión del mensaje, anteriormente ya nos hemos referido a ello, por lo que nos remitimos a dichos fundamentos.

Se acreditó, con la testimonial de Wong Arica que la coordinadora encargada para transmitir un mensaje a la nación era Lizeth Verú (en referencia a Lisseth Bernuy), personal destacado de IRTP, quien se hacía cargo de pausar las actividades oficiales y resolver algún asunto que se presentara de último momento; no obstante, debemos precisar que la mencionada Lisseth Bernuy Encinas, no declaró ante el plenario. Sin embargo, respecto a las actividades que desarrollaba el Módulo de Televisión de Palacio de Gobierno, anteriormente ya nos hemos referido a ello, por lo que nos remitimos a dichos fundamentos.

Se acreditó que, en la convocatoria del personal de prensa, así como su ingreso y traslado desde la sede de la PCM a Palacio de Gobierno, en todo momento se le mantuvo en error respecto a que fueron convocados para realizar una entrevista en la PCM; del mismo modo, una vez que, la periodista Malpartida Guarniz y el camarógrafo Pantoja Ochoa ingresaron al despacho presidencial y advirtieron que se trataba de una actividad relacionada con el presidente Castillo

Terrones, en dicho contexto, el camarógrafo Pantoja Ochoa se avocó a la parte técnica, por lo cual, a través de Malpartida Guarniz consultó a la acusada Chávez Chino donde se iba a ubicar, quien recién en ese momento, reveló que la actividad que se iba a desarrollar era un mensaje a la nación, lo cual, reiteró ante la consulta de la periodista, procediendo a iniciar las coordinaciones respectivas con su canal, las cuales fueron constantemente apresuradas por el acusado Castillo Terrones a través de la acusada en mención.

Se acreditó que, el ministro **Salas Zegarra**, tras llegar a Palacio de Gobierno con motivo de la convocatoria de la acusada Chávez Chino por WhatsApp a las **10:46 am** y por llamada a las **10:51 am** a una reunión urgente, tanto a su persona como a otros ministros los ubicaron en el **salón Quiñones**, saliendo por un momento a hablar con Mendieta Gavirondo y el ministro Roberto Sánchez, asimismo, que al momento de ingresar no se encontraban ahí y que, según le habían informado, se encontraban en la oficina del jefe de Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno – Mendieta Gavirondo – dado que quería averiguar por qué se les había convocado a una reunión urgente, de qué se trataba y si habían existido algunos cambios en la presentación que se iba a realizar en el Congreso esa tarde. Luego, al **regresar**, le pidió a un edecán que avise que ya había llegado, porque no podía tener acceso al despacho presidencial; entonces, el edecán demoró uno o dos minutos, salió y le indicó que lo iban a atender después. Ahorita no pueden atenderlo”, por lo que permaneció en el salón Quiñones, con el resto de los otros ministros que estaban en dicho ambiente.

Se acreditó que, la emisión del mensaje a la nación culminó alrededor de las 11:50 horas de la mañana y después de ello, el acusado Castillo Terrones fue al encuentro de su coacusado Torres Vásquez y ambos se abrazaron, seguidamente, también se abrazó con la acusada Chávez Chino, quien fue a su encuentro, en señal de aprobación de dicho mensaje. Sobre este punto, es preciso aclarar que en las circunstancias concomitantes del requerimiento de acusación fiscal se postuló que los acusados mencionados se saludaron dándose la mano en clara manifestación de su participación, aceptación y conformidad con el acuerdo y la decisión que tuvieron para subvertir el orden constitucional; no obstante, en la imputación específica de los acusados Castillo Terrones y Chávez Chino, se señaló que Chávez Chino y Torres Vásquez se abrazaron; siendo así, contrastadas ambas circunstancias con la prueba actuada, se acreditó que se trató de un abrazo, el mismo que permite inferir una situación de anuencia a la emisión del mensaje a la nación. Luego de lo cual, los acusados Castillo Terrones y Torres Vásquez, se acercaron al acusado Huerta Olivas y al exministro Bobbio Rosas para conversar con ellos, momento que coincide con la salida de Malpartida Guarniz y Pantoja Ochoa del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, conjuntamente con la acusada Chávez Chino.

Asimismo, se acreditó que el Jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM Puelles Cárdenas, después del mensaje a la nación, bajó de su oficina – porque había subido nuevamente a la misma, después de enterarse que el personal de prensa había ingresado – y observó que, por la puerta de ingreso que conecta internamente la PCM con las oficinas de la Presidencia de la República, retornaban la premier Chávez Chino junto con su edecán y el personal de prensa, luego, se acercaron hasta la entrada de ese camino y ella los despidió, encontrándose con Wong Arica, con quien conversó.

Se acreditó que, luego de la emisión del mensaje a la nación, inmediatamente, la acusada Chávez Chino tuvo la intención de emitir un decreto supremo, tan es así que lo anunció sin reparos a los testigos Malpartida Guarniz y Wong Arica. Además, ha quedado evidenciado que realizó actos concretos para conseguir un formato de decreto supremo, como lo ha referido Talledo Silva a quien Contreras Gallardo (personal de confianza de la acusada), le solicitó el formato del decreto y al no poder proporcionárselo, le indicó que acuda a pedirlo a otras áreas, lo cual, tiene correlato con lo señalado por García Sabroso de Asesoría Jurídica y De la Gala Hidalgo de Secretaría General de la PCM, quienes corroboraron que Talledo buscaba un formato de decreto supremo. Así, ha quedado descartada la versión proporcionada por la mencionada Contreras Gallardo, quien indicó que pidió un formato de renuncia a Talledo, más aún, porque el

mencionado encargo fue dubitativamente respaldado por D’Laura Quintana, respecto a si fue por encargo suyo o por encargo de la propia acusada.

Se acreditó que, luego del intento de comunicación del acusado Huerta Olivas con Álvarez Moreno, a las 12:01 horas, el acusado Castillo Terrones llamó por WhatsApp al Comandante General de la Policía Nacional Alfaro Alvarado (titular), a través del teléfono celular del citado acusado Huerta Olivas, para ordenarle que cierre el Congreso, retire a todos los que están dentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la nación y dé seguridad al domicilio de los acusados Torres Vásquez y Chávez Chino, así como al de sus padres. En dicho momento, Alfaro Alvarado se encontraba en su despacho, acompañado, entre otros, del Comandante General Encargado Álvarez Moreno y el Jefe del Comando de Asesoramiento General Angulo Tejada, altos mandos de la Policía Nacional, quienes escucharon dicha disposición cuando le estaban dando cuenta de que el acusado Huerta Olivas le había llamado para decirle que deje pasar a las personas a la Plaza Mayor, disposición que no obedecieron, definiéndose así, la posición de la Policía Nacional, de no acatar lo dispuesto en el mensaje a la nación, en respeto a la Constitución.

Se acreditó que, después del mensaje a la nación del acusado Castillo Terrones, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Gómez De La Torre, convocó a los comandantes de las fuerzas armadas Alcalá Luna, Artadi Saletti y Córdova Aleman, así como al Comandante Encargado de la Policía Nacional Álvarez Moreno a la sede del Comando Conjunto, donde se reunieron y acordaron emitir un comunicado sobre su postura institucional de respeto irrestricto a las disposiciones democráticas descritas en la Constitución que, posteriormente, fue publicada en los medios de comunicación.

Se acreditó que la ruta que siguió el vehículo oficial asignado a la acusada, detallada en el Informe de Geolocalización, contenido en la **Carta N.º 017-2023-GER/GSP, del 22 de mayo de 2023**, se condice con lo relatado por el conductor **Martínez Valencia** y encuentra correlato, con la decisión de cambiar el destino inicial y más bien dirigirse al despacho congresal. Ahora bien, el chofer indicó que el destino del vehículo EGO-151 fue la embajada de México. En contraparte, D’Laura Quintana negó que se haya percatado de la ruta, mientras Contreras Gallardo, describió la ruta al domicilio de la acusada Chávez Chino desde la PCM, la cual difiere de la ruta que el chofer tomó ese día, toda vez que, consta en el informe de geolocalización que, tras pasar la Avenida Alfonso Ugarte, en lugar de pasar de Plaza Francisco Bolognesi hacia la avenida Brasil, como la testigo describió que hacían regularmente, ingresó a la Avenida Guzmán Blanco, donde se detuvieron a las 13:45:41 horas por un lapso breve de tiempo y luego cambiaron de destino dirigiéndose al despacho congresal, lo que ocurrió inmediatamente después de la detención del acusado Castillo Terrones que estaba acompañado del acusado Torres Vásquez, quienes también se dirigían a la embajada de México. En tal sentido, quedó probado que, la acusada Chávez Chino dispuso que el vehículo oficial de la PCM se dirija a la Embajada de México, pese a que ya había presentado su renuncia.

11.3.ACUSADO ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

Se acreditó que, el 6 de diciembre de 2022, después de la reunión de los ministros sobre la defensa contra la moción de vacancia, desde las 21:49:39, los acusados Castillo Terrones, Torres Vásquez y Chávez Chino se reunieron en el despacho presidencial. En tales circunstancias, los acusados dieron inicio a la redacción del mensaje en el CPU marca HP, color negro, serie N° MXL3510Y58 denominado muestra 10, que fue obtenido de la Oficina de la Residencia de Palacio de Gobierno, donde se habían colocado los bienes que se encontraban en el Despacho Presidencial, del cual se obtuvo una copia espejo que, fue sometida a un examen pericial, en el cual, se halló el registro de apertura del archivo “MENSAJE.docx”, el cual, fue creado en un dispositivo de almacenamiento externo USB asignado con el nombre “MARCO” a las 22:52:52 del 6 de diciembre de 2022; y, precisamente, en dicho horario, se encontraban reunidos en Palacio de Gobierno los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres

Vásquez. Por lo que, si se tiene en cuenta la fecha y hora de creación, nos encontramos frente a un indicio de ubicuidad, que permite vincular a los citados acusados con la creación del referido archivo “MENSAJE.docx”.

Se acreditó que a las 11:05 horas, ante el llamado del Presidente a través de su edecán Matkovich Lazarte, los acusados Torres Vásquez y Chávez Chino ingresaron a los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, pese a que en ese entonces, el acusado Torres Vásquez se desempeñaba como Jefe del Gabinete de Asesores de la PCM y ya no como ministro, lo que revela, una vez más, que estos dos acusados formaban parte del círculo cercano y de confianza de Castillo Terrones.

Se acreditó que el contenido del mensaje a la nación, incluyó frases similares o semejantes a las expresadas por el acusado Torres Vásquez, tanto en la prensa, como en sus anotaciones y proyectos de documentos a publicarse que fueron incautados al interior de su domicilio, lo que constituye indicio de coparticipación, así como un indicador semiótico connotativo que constituye un indicio de tono, respecto de la redacción del mensaje a la nación. Siendo ello así y teniendo en consideración que el archivo “MENSAJE.docx”, fue creado durante la reunión que sostuvieron el 6 de diciembre de 2022, los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, donde se trazó la línea o proyecto común, separado del apoyo que pudiera haberle brindado otros asesores o los propios ministros de Estado, en consecuencia, ante estos indicios cualificados, cuya relevancia estriba en su capacidad de interrelación, concordancia y convergencia, en base a las reglas de la lógica, se infiere que este archivo “MENSAJE.docx”, fue el mensaje a la nación que el acusado Castillo Terrones dio lectura. A ello se suma que, tras culminar la lectura del mensaje a la nación alrededor de las 11:50 horas de la mañana, el acusado Castillo Terrones fue al encuentro de su coacusado Torres Vásquez y ambos se abrazaron, lo que constituyó una expresión de anuencia con el emisor y por ende con el contenido del mensaje a la nación.

11.4.ACUSADO WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS

Se acreditó que el acusado Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, a las 07:47 horas citó a través de WhatsApp a su coacusado Huerta Olivas para que se reúnan a las 10:30 horas de la mañana.

También se probó que, en tanto, desde las 09:58 horas, Castillo Terrones y Chávez Chino estaban reunidos en el Despacho Presidencial, el acusado Huerta Olivas —mediando solicitud de la acusada Chávez Chino como portadora de la voluntad del acusado Castillo Terrones, según el propio Huerta precisó—, se comunicó con el acusado Lozada Morales y el comandante Álvarez Moreno —alto mando de la Policía Nacional—, para trasladarles el pedido de retiro de las rejas de acceso a la Plaza de Armas para que los simpatizantes del acusado Castillo Terrones pudieran ingresar, contraviniendo el Plan de Operaciones N° 258-2022 y la Orden de Operaciones N.º 212-2022.

Asimismo, se demostró que, luego de ello, el acusado Huerta Olivas, ingresó a las 10:33 horas a la PCM con motivo de “reunión de trabajo” al Despacho de la acusada Chávez Chino, del cual salió a las 10:41 horas, para luego dirigirse a salón dorado de Palacio de Gobierno, el cual atravesó a las 10:42:06 para continuar su trayecto a las 10:42:43, por otro de los salones del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno. En este punto, este Tribunal Supremo resalta que, la información vertida por los acusados Huerta Olivas y Lozada Morales, respecto de la información medular sobre esta llamada, ha sido ratificada por los testigos Álvarez Moreno y Angulo Tejada, altos mandos policiales, por ende, resulta verosímil.

También se acreditó que, en algún momento de las coordinaciones para la transmisión del mensaje a la nación, el acusado Huerta Olivas y el ministro Bobbio Rosas, ingresaron al despacho presidencial y estuvieron presentes al momento de la lectura del mensaje a la nación.

Asimismo, se probó que, luego del mensaje a la nación el acusado Castillo Terrones le pidió a Huerta Olivas, que refuerce la seguridad en la casa de sus padres y en la de sus coacusados Chávez Chino y Torres Vásquez. Por dicho motivo, se comunicó con el jefe de la REGPOL [REDACTED], Lozada Morales, al celular n.º 932284420, a las 11:57 y a las 11:58 horas, la primera llamada tuvo una duración de 00:01:09 (un minuto con veintinueve segundos) y la segunda, de 00:00:27 (veintisiete segundos), a fin de hacer tales coordinaciones y ante la insistencia del acusado Castillo Terrones se comunicó con el comandante general de la Policía Nacional.

Se ha acreditado que, después de que Huerta Olivas intentó comunicarse con Álvarez Moreno, a las 12:01 horas, llamó por WhatsApp al celular n.º 953902629 correspondiente al Comandante General de la Policía Nacional Alfaro Alvarado (titular), para comunicarlo con el acusado Castillo Terrones, quien le ordenó que cierre el Congreso, retire a todos los que están dentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la nación y dé seguridad al domicilio de los acusados Torres Vásquez y Chávez Chino, así como al de sus padres, llamada que tuvo una duración de 00:03:43 (tres minutos y cuarenta y tres segundos). En dicho momento, Alfaro Alvarado se encontraba en su despacho, acompañado, entre otros funcionarios del Comandante General Encargado Álvarez Moreno y el Jefe del Comando de Asesoramiento General Angulo Tejada, altos mandos de la Policía Nacional, quienes escucharon dicha disposición cuando le estaban dando cuenta de que el acusado Huerta Olivas le había llamado para decirle que deje pasar a las personas a la Plaza Mayor, lo que no acataron, definiéndose así, la posición de la Policía Nacional, de no acatar lo dispuesto en el mensaje a la nación, en respeto a la Constitución.

Sin embargo, tratándose del ministro del Interior, el traslado de este pedido, conociendo que se venían ejecutando operaciones policiales de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de las diversas medidas de protesta que venían convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de la República, no encuentra justificación razonada.

Estando a lo expuesto, lo que se observa es que el acusado era el ministro del Interior y la Policía Nacional formaba parte de su Ministerio, asimismo, era parte del entorno de Castillo Terrones, fue convocado el día 7 de diciembre de 2022, a primeras horas de la mañana para concurrir a Palacio a las 10:40 horas a diferencia de sus pares que fueron convocados por la expremier a través del Chat "Gabinete del Bicentenario", una vez en Palacio de Gobierno, estuvo frente al ministro Bobbio en una sala independiente a la que se encontraba otros ministros que iban llegando, por ello es que se califica que serían ministros selectos, tanto es así que estuvieron acompañando al presidente de la república cuando emitió su mensaje. Antes de ello, canalizando la voluntad del presidente Castillo Terrones, solicitó el retiro de rejas, para que los simpatizantes de Castillo ingresen a la Plaza Mayor, contraviniendo las ordenes de operaciones policiales vigentes ese día, que tenían por finalidad garantizar el orden público.

Si bien la alegación defensiva se centra en que fue solo una consulta, ello queda descartado porque no se trata de cualquier ciudadano, sino del titular del pliego, conocedor de estas disposiciones y lejos de ello, las vulneró, a ello se suma que estuvo presente al momento de emitir el mensaje a la nación, si bien se hace referencia a que estuvo pálido y en la tesis defensiva esto es una muestra de su desconocimiento o sorpresa, lo cierto es que de esta sola circunstancia no puede inferirse ello, es necesario evaluar el conjunto de indicios. Así, concretamente se tiene que el acusado es ministro del interior, estuvo reunido con el presidente

momentos antes de la emisión del mensaje, al estar acompañándolo denota una conducta de aquiescencia respecto de la postura del Presidente de la República, su conducta posterior tampoco abona a su alegación de haber sido sorprendido, pues no solo facilitó su teléfono, sino que sirvió de intermediario en la llamada telefónica entre el Presidente y el Comandante General, no debiéndose olvidar que ya las medidas disruptivas contra el orden constitucional estaban emitidas y el Presidente, a través de esta llamada, buscó canalizarlas, entre ellas, cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la nación; de modo que, estos indicios evaluados de manera conjunta permiten inferir que el acusado Huerta Olivas, formaba parte de las coordinaciones que tenían por fin subvertir el orden constitucional imponiendo un gobierno de facto, su conducta no encuentra otra explicación. A ello se agrega que antes de la llamada a Alfaro se comunicó con Lozada Morales, reiteradamente a fin de que proporcione seguridad al domicilio de los padres del presidente y sus coacusado Chávez Chino y Torres Vásquez.

El Tribunal se cuestiona al respecto si en el marco de la sana crítica, esta es una conducta que adoptaría un ciudadano promedio ante tal circunstancia, por el contrario, refuerza la tesis de que conocía y formaba parte del acuerdo.

Como contraindicio se ha destacado que fue quien proporcionó voluntariamente las capturas de llamadas telefónicas que sostuvo con Lozada y Alfaro; y asimismo, que presentó su renuncia. Sobre este último punto, es cierto que su renuncia fue formulada, pero no se tiene un dato exacto sobre la hora en que esta ocurrió, y contrastada con la conducta que previamente realizó no tiene la entidad para desvirtuar los indicios plurales y convergentes que se han acreditado. Respecto del reporte de llamadas, en el marco de la facultad de las partes de ofrecer prueba de las partes así lo hizo, han sido útiles y pertinentes, han permitido esclarecer su accionar, de modo que sopesando uno u otro se confiere mayor valor a los indicios cualificados que existen

Finalmente, la defensa sostiene que no respondió a las llamadas que, posteriormente le hicieron Chávez Chino y Castillo Terrones, como muestra de su disconformidad, empero, cabe preguntarse que, si se trataba de un ministro al que habían sorprendido y estaba en desacuerdo como lo había manifestado, entonces no había motivo para que los mencionados acusados intenten comunicarse con él.

11.5.ACUSADO MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES

Se acreditó que el 07 de diciembre de 2022 se encontraba ejecutándose el Plan de Operaciones N.º 258-2022 denominado "Toma de [REDACTED]", el cual se materializó operativamente en la orden de operaciones N.º 212-2022. El Plan de Operaciones, fue elaborado por el acusado Lozada Morales como comando general, en el cual, entre otros, designó como comando operativo al coronel Sáenz Fajardo, jefe encargado de la DIVSEESP, quien, a su vez, elaboró la orden de operaciones N.º 212-2022, donde asignó al acusado Venero Mellado como Jefe Operativo de la zona de acción del Congreso de la República, así como al Comandante PNP Rolando Ayala Carrasco en la segunda línea de contención que, entre otras unidades, estaba conformada por la UNISEESP ESTE, de la cual, era responsable el teniente PNP Eder Antonio Infanzón Gómez. Todo ello, para la prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público antes, durante y después de las diversas medidas de protestas programadas para dicha fecha a partir de las 10:00 horas de la mañana, con motivo de la tercera moción de vacancia promovida contra el acusado Castillo Terrones.

Asimismo, se acreditó que, para el desempeño de sus funciones, ese día, el acusado Venero Mellado estuvo al mando de sesenta y cuatro efectivos policiales de UNIPOCAN, así como coordinó con trescientos treinta y nueve efectivos policiales de distintas unidades que permanecerían en alerta ante cualquier situación que altere el orden público, para el resguardo

de los alrededores del Congreso; por ende, se acreditó que para la zona de acción del Congreso, estuvieron asignados cuatrocientos tres efectivos policiales, de la cual, el acusado Lozada Morales era el Comando General. Destacándose que, respecto a las observaciones al uso de uniforme de faena para los efectivos policiales y el uso de armamento (escopetas de perdigones de goma y lanza gas), carecen de relevancia, toda vez que dicho uniforme fue previsto para la ejecución de la orden de operaciones.

Se acreditó que, mientras Castillo Terrones y Chávez Chino continuaban reunidos en el despacho presidencial, el acusado Huerta Olivas se comunicó con el acusado Lozada Morales, para trasladarle el pedido de retiro de las rejas de acceso a la Plaza de Armas para que los simpatizantes del acusado Castillo Terrones pudieran ingresar, contraviniendo el Plan de Operaciones N° 258-2022 y la Orden de Operaciones N.º 212-2022. En este punto, este Tribunal Supremo resalta que, la información vertida por los acusados Lozada Morales y Huerta Olivas, respecto de la información medular sobre esta llamada, ha sido ratificada por los testigos Álvarez Moreno y Angulo Tejada, altos mandos policiales, por ende, resulta verosímil.

En relación al impedimento de ingreso a los congresistas, se acreditó que, Malca Calderón y Chicoma Castro se constituyeron a los jirones Huallaga con Ayacucho, donde el teniente Infanzón Gómez impidió a las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivos Martínez ingresar por dicho lugar, pese que se identificaron, luego de lo cual, Malca Calderón se entrevistó con el acusado Infanzón Gómez, quien le indicó que por orden del acusado Lozada Morales, Jefe de la REGPOL [REDACTED], no había ingreso para nadie, lo cual informó a Gutiérrez Tuesta por teléfono, quien también escuchó dicha disposición.

Sin embargo, como ya se indicó, conforme a la orden de operaciones N.º 212-2022, en el punto ubicado en la intersección de los jirones Huallaga con Ayacucho, estuvo prevista la instalación de rejas; y, que aproximadamente después de treinta minutos, con apoyo de Malca Calderón, las congresistas ingresaron al recinto Parlamentario por la puerta ubicada en el Jirón Andahuaylas. Además, hubo otros puntos por los cuales se permitió el acceso al Palacio Legislativo, como la Avenida Abancay con Jirón Junín por donde ingresó el Congresista Echevarría Rodríguez, previa identificación.

No obstante, de la actuación del acusado Lozada Morales al emitir la disposición radial, tras la emisión del mensaje a la nación, este Tribunal advierte ciertas inconsistencias, que se pueden resumir en las siguientes: 1) No fue inmediata, pese a las circunstancias excepcionales y tener la condición de Jefe de la REGPOL- [REDACTED], quien de acuerdo al Plan de Operaciones N° 258- 2022 y la orden de operaciones N° 212-2022, tenía por tarea específica: a) Supervisar y direccionar los lineamientos establecidos por la COMASGEN-PNP, para el planeamiento, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de la operación policial misionada. b) Adoptar las medidas y disponer las acciones complementarias para el efectivo logro de la misión. c) Mantener informado al COMASGEN-PNP sobre el desarrollo de la operación policial, estableciendo la estrategia de comunicación. 2) Cuando tomó conocimiento del mensaje, mientras se encontraba en su vehículo, de acuerdo a la testimonial de su ayudante Pintado Cubas, no se habría comunicado con su línea de comando a fin de coordinar las acciones a tomar frente al mensaje a la nación, sino que continuó con su labor. 3) Si se tiene en cuenta que en la Policía Nacional, en líneas generales se rige por un orden jerárquico, se advierte que el acusado Lozada Morales no tomó acciones inmediatas de consulta a sus superiores, respecto a las medidas a tomar luego del mensaje presidencial, en especial, al jefe del Comando de Asesoramiento Angulo Tejada, contrariamente a como lo hizo en horas de la mañana, con motivo de la llamada de Huerta Olivas, respecto del retiro de rejas de la Plaza de Armas. 4) Según refirió Gutiérrez Tuesta, omitió atender las dos llamadas que le realizó en su condición de jefe de la División de Seguridad del Congreso, cuando intentaba corroborar lo que escuchó del teniente

Infanzón respecto a que la orden provenía del Jefe de la REGPOL [REDACTED], a pesar de que en otras oportunidades se habían comunicado. 5) El acusado Lozada Morales, después del mensaje a la nación, estuvo por las inmediaciones del Congreso mientras las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivos Martínez fueron impedidas de acceder al Palacio Legislativo, alrededor de veinte o treinta minutos en el cruce de los Jirones Ayacucho y Huallaga, de lo cual, según refirió, no tomó conocimiento. 6) Las testimoniales de Pintado Cubas, Sáenz Fajardo, Venero Mellado, Arguedas Pérez y Gutiérrez Tuesta, convergen en que el acusado Lozada Morales emitió la disposición radial; empero, evaluadas de modo conjunto y no de forma aislada, se caracterizan por la imprecisión de horas, lo que no es usual en efectivos policiales, acuciosos por su propia labor.

En ese sentido, respecto a este último punto, es preciso señalar que si bien los testigos afirman que la disposición radial se emitió casi inmediatamente después del mensaje a la Nación, se ha determinado, en mérito a prueba documental y material que, la disposición radial —según lo alegado por la defensa del acusado Lozada Morales— aconteció a las 12:56 horas, esto es, si se tiene en cuenta que el mensaje a la nación culminó a las 11:50 horas, entonces, la orden radial aconteció más de una hora después. Relacionado con esto, las versiones de los testigos, son inconsistentes respecto al momento, situación y ubicación en la que esta comunicación tuvo lugar. Así, en el caso de Pintado Cubas, se enteraron del mensaje, cuando estaban en el vehículo de comando en el que se transportaban por la vía de evitamiento hacia el Congreso, una vez que llegaron a dicho punto se ubicaron en la intersecciones del jirón Junín con la avenida Abancay y fue cuando el acusado Lozada Morales emitió una comunicación a través de su radio; en términos del propio Lozada llegó a dicho lugar, a pocos minutos de culminado el mensaje, lo que da cuenta que la comunicación radial habría sido casi inmediata a la emisión del mensaje. En el caso de Sáenz Fajardo, según señaló, tomó conocimiento del mensaje cuando estaba en el cruce de Avenida Abancay con Jirón Huallaga y se dirigió a la zona del Congreso, allí conversó con Venero Mellado, quien ya había dado las disposiciones del caso, con relación a mantener los servicios en actitud de alerta, luego de lo cual retornó a la zona de Abancay, entre Huallaga y Junín, a donde el acusado Lozada Morales llegó diez minutos después de emitido el mensaje y conversó con él diez minutos más, luego de lo cual emitió la comunicación radial, momento en el que estuvo presente Arguedas Pérez; no obstante, lo relatado por Sáenz Fajardo tampoco se condice con lo explicado por el acusado Venero Mellado, quien en la septuagésima sexta sesión de juicio oral del 31 de octubre de 2025, señaló que después del mensaje a la nación, era un momento tenso, él estaba esperando alguna disposición del Comando que ordenara el modo de proceder, e incluso su personal le preguntó qué iban a hacer y él solo respondía: “nada, esperemos alguna orden”; según refirió, pasó alrededor de media hora y recién recibió la comunicación del general Lozada Morales vía radial.

Lo expresado nos permite concluir, que está probado objetivamente en mérito al plan y orden de operaciones antes detallados que, en el lugar donde se produjo el impedimento de ingreso de las congresistas Olivos Martínez y Tudela Gutiérrez (cruce de los jirones Ayacucho con Huallaga), había instalada unas rejas empernadas; y, también está probado que el teniente Infanzón Gómez les dijo a las citadas congresistas que no podían ingresar por disposición del Jefe de la Séptima Región de [REDACTED]. Sin embargo, no está probado que lo expresado por Infanzón Gómez haya sido dispuesto por el acusado Lozada Morales ni por el acusado Venero Mellado, jefe operativo de la zona de acción del Congreso, porque éste último no era el jefe directo de Infanzón, sino era el comandante Ayala Carrasco, encargado de la segunda línea de contención.

De otro lado, en lo que se refiere al vínculo existente entre Lozada Morales y Venero Mellado, existe una relación funcional jerárquica, dentro de la línea de comando, el primero es Jefe de la Región Policial [REDACTED] y el segundo, es jefe de la UNIPOCAN (Unidad Policía Canina) que forma parte de la División de Servicios Especiales, que a su vez, integra la REGPOL [REDACTED], de la cual el acusado Lozada Morales es el titular, pero más allá de eso, no se ha ingresado prueba vinculada

a acreditar alguna disposición concreta de Lozada a Venero, es más, con quien Lozada tuvo contacto en el desempeño de las operaciones policiales fue con el jefe de Venero Mellado, el coronel Sáenz Fajardo y sólo está probada la comunicación radial por la central zodiaco recién a las 12:56:59 horas, en la cual dispuso que no había impedimento de ingreso para los congresistas y trabajadores.

Asimismo, también se probó que, luego del mensaje a la nación el acusado Castillo Terrones le pidió a Huerta Olivas, que refuerce la seguridad en la casa de sus padres y en la de sus coacusados Chávez Chino y Torres Vásquez. Por dicho motivo, se comunicó con el jefe de la REGPOL [REDACTED], Lozada Morales, al celular n.º 932284420, a las 11:57 y a las 11:58 horas, la primera llamada tuvo una duración de 00:01:09 (un minuto con nueve segundos) y la segunda, de 00:00:27 (veintisiete segundos), a fin de hacer tales coordinaciones, comunicaciones previas a la que sostuvo con el Comandante General de la Policía Nacional Alfaro Alvarado con el mismo fin, luego de lo cual, a las 12:06 horas, volvió a llamar por WhatsApp a Lozada Morales, siendo ésta la última que le contestó, con una duración de 00:00:47 (cuarenta y siete segundos); de otra parte, no se acreditó que dicho pedido se haya realizado ni que haya sido ajeno al cumplimiento de la función de protección a la vida que le es inherente como miembro de la Policía Nacional, según señaló.

Sin perjuicio de lo cual, llama la atención que se trató de una conducta que difiere totalmente a la que presentó ante la solicitud del retiro de rejas, realizado previo al mensaje a la nación, donde inmediatamente puso a conocimiento del comandante Ángulo Tejada.

Siendo así, existen inconsistencias respecto del horario y las circunstancias en que emitió la comunicación radial, que se produjo recién a las 12:56:59 horas, y aun existiendo la vinculación con las comunicaciones con el coacusado Huerta Olivas; en este escenario de hipótesis contrapuestas en lo que atañe al acusado Lozada Morales, existe duda razonable de que haya procedido en connivencia con el acuerdo de voluntades de los demás coacusados, lo cual resulta relevante en tanto el delito de rebelión como el de conspiración para rebelión exigen como elemento común una seria convergencia de voluntades entre pluralidad de agentes destinadas finalmente a un escenario contrario al orden constitucional, en consecuencia, se evidencia la ausencia del elemento “hacerse parte” de un acuerdo (plan criminal), exigido por el tipo penal de conspiración para rebelión; sin embargo, no se han establecido elementos probatorios de corte incriminatorio que puedan establecer, de manera indubitada, este carácter contrario al deber policial en el actuar de Lozada Morales. En consecuencia, no puede sino resolverse desde la garantía de presunción de inocencia, constitucionalmente consagrada en el artículo 2, ordinal 24, literal ‘e’, de la Constitución, y desarrollada legalmente en el artículo II, apartado 1, del Título Preliminar del Código Procesal Penal, por lo que, corresponde declarar su absolución.

11.6.ACUSADO JUSTO JESÚS VENERO MELLADO

En efecto, se acreditó que, el 7 de diciembre de 2022, el acusado Venero Mellado, en específico, era Jefe Operativo de la zona de acción del Congreso de la República, como tal, estuvo al mando de sesenta y cuatro efectivos policiales de UNIPOCAN, y coordinó con trescientos treinta y nueve efectivos policiales de distintas unidades, que permanecerían en alerta ante cualquier situación que altere el orden público, para el resguardo de los alrededores del Congreso. Por ende, se acreditó que para la zona de acción del Congreso, estuvieron asignados cuatrocientos tres efectivos policiales, de la cual, el acusado Venero Mellado era Jefe Operativo y su coacusado Lozada Morales era el Comando General.

También se probó que, después del mensaje a la nación, se produjo un impedimento de ingreso al Palacio Legislativo en una zona próxima a su principal vía de acceso, esto es, la intersección

de los jirones Huallaga con Ayacucho, que formaba parte de su zona de responsabilidad. En este lugar, Infanzon Gomez impidió el tránsito de las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivos Martínez, pese a que se identificaron; por lo cual también se constituyeron Malca Calderón y Chicoma Castro. Malca Calderón se entrevistó con el acusado Infanzón Gómez, quien le indicó que por orden del acusado Lozada Morales, jefe de la REGPOL [REDACTED], no había ingreso para nadie, lo cual informó a Gutiérrez Tuesta por teléfono, quien también escuchó dicha disposición.

Se acreditó que, el suboficial brigadier **Edward Iván Roldán Michue**, en cuanto a las órdenes que recibió del acusado Venero Mellado y la transmisión de las mismas a su personal, incurrió en contradicciones. Ello es así, porque conforme quedó anotado en el rubro *valoración individual*, en lo atinente a las órdenes que recibió por parte de Venero Mellado, de su testimonio se observa lo siguiente: **primero**, al interrogatorio del Ministerio Público señaló que este solo le indicó que esté atento; **luego**, durante el interrogatorio del actor civil, al ser confrontado con su declaración previa del 22 de junio de 2023, se ratificó en que después del mensaje a la nación, Venero Mellado le ordenó que no se permita el ingreso o salida de nadie al Congreso; no obstante, en el **contrainterrogatorio** de la defensa técnica de este acusado, explicó que las órdenes son circunstanciales, lo que es usual en su trabajo, para luego negar que le haya dado la orden de no dejar ingresar a congresistas o trabajadores del Congreso.

Además, en cuanto al traslado de órdenes a su personal, al ser **confrontado con su declaración previa**, el testigo señaló que frente a la disposición de Venero Mellado de que nadie ingrese o salga del Congreso, les indicó que estén atentos y que no dejen ingresar a ningún manifestante. Luego, **ante las preguntas aclaratorias** de la directora de debates manifestó que no consideró necesario transmitir directamente las órdenes, porque todo estaba sin novedad. La evaluación íntegra de su testimonio permite concluir que, aunque no niega que existió una disposición por parte del acusado Venero Mellado, ha sido contradictorio respecto al sentido de la misma (estar atento o no permitir el ingreso o salida de los Congresistas), por lo que, lo único que fluye, objetivamente, de su relato es que existió una orden de Venero Mellado a su persona como reacción inmediata a la emisión del mensaje a la nación.

Lo expresado nos permite concluir, que está probado objetivamente en mérito al plan y orden de operaciones antes detallados que, en el lugar donde se produjo el impedimento de ingreso de las congresistas Olivos Martínez y Tudela Gutiérrez (cruce de los jirones Ayacucho con Huallaga), había instalada unas rejas emperradas; y, también está probado que el teniente Infanzón Gómez les dijo a las citadas congresistas que no podían ingresar por disposición del jefe de la Séptima Región de [REDACTED]. Sin embargo, no está probado que lo expresado por Infanzón Gómez haya sido dispuesto por el acusado Lozada Morales ni por el acusado Venero Mellado, jefe operativo de la zona de acción del Congreso, porque éste último no era el jefe directo de Infanzón, sino era el comandante Ayala Carrasco, encargado de la segunda línea de contención.

En lo que respecta al acusado Venero Mellado, de los testimonios y documentos ha quedado probado que, a él le correspondía resguardar la zona del Congreso de la República, el denominado punto 5, y el día 7 de diciembre, desde aproximadamente las 7:00 horas de la mañana estuvo en su zona de acción, es decir, las inmediaciones del Congreso. Los testigos, lo ubican en los alrededores de dicha zona realizando su actuación policial, específicamente en la intersección de la avenida Abancay con el jirón Junín, el cual era su punto de comando, en ese sentido, hasta ese momento estuvo cumpliendo con lo dispuesto en la orden de operaciones. No obstante, si bien luego del mensaje a la nación, se dieron los dos impedimentos antes detallados, también es cierto que en la comunicación radial impartida por Lozada Morales a través de la central zodiaco, donde Venero Mellado interviene con la clave alfanumérica "Polcan 1", — extremo que no ha sido puesto en cuestión por las partes, es más el propio acusado lo afirma—, aquél expresó "Mi Romeo" refiriéndose a Lozada "no se le copió, se le copió entrecortado, repita

por Sierra” haciendo alusión a una solicitud de aclaración respecto de la orden impartida, vinculada a que no existía impedimento para los congresistas, lo que permite inferir que la orden dada no fue clara para él y pidió que se reiterase, como así lo hizo la central. Por otro lado, debe señalarse que se ha probado que, respecto de las rutas de acceso al Congreso por la ejecución del plan y orden de operaciones, una de ellas identificada como puerta principal, estaba enrejada (jirón Huallaga con Ayacucho), pero había acceso solo peatonal y previa identificación, por la Avenida Abancay con Jirón Junín y por la puerta posterior ubicada en el jirón Andahuaylas.

Además, en lo que se refiere al vínculo existente entre Lozada Morales y Venero Mellado, existe una relación funcional jerárquica, dentro de la línea de comando, el primero es Jefe de la Región Policial [REDACTED] y el segundo, es jefe de la UNIPOCAN (Unidad Policía Canina) que forma parte de la División de Servicios Especiales, que a su vez, integra la REGPOL [REDACTED], de la cual el acusado Lozada Morales es el titular, pero más allá de eso, no se ha ingresado prueba vinculada a acreditar alguna disposición concreta de Lozada a Venero, es más, con quien Lozada tuvo contacto en el desempeño de las operaciones policiales fue con el jefe de Venero Mellado, el coronel Sáenz Fajardo y sólo está probada la comunicación radial por la central zodiaco recién a las 12:56:59 horas, en la cual dispuso que no había impedimento de ingreso para los congresistas y trabajadores

Siendo así, no se acreditó que el acusado Venero Mellado haya dado indicaciones al personal policial a su mando, para impedir el ingreso a la sede del congreso de la República, durante la ejecución del plan y orden de operaciones policiales, más aún cuando las circunstancias imputadas lo colocan ante una cadena de órdenes insuficientemente relacionada con los demás coacusados; además, hubo otros puntos por los cuales se permitió el acceso al Palacio Legislativo. En ese sentido, no existe prueba de que el acusado haya procedido en connivencia con el acuerdo de voluntades de los demás coacusados, lo cual resulta relevante en tanto el delito de rebelión como el de conspiración para rebelión exigen como elemento común una seria convergencia de voluntades entre múltiples agentes destinadas finalmente a un escenario contrario al orden constitucional, en consecuencia, se evidencia la ausencia del elemento “hacerse parte” de un acuerdo (plan criminal), exigido por el tipo penal de conspiración para rebelión. Por lo que, al no configurarse todos los elementos del tipo penal, corresponde declarar su absolución.

11.7.ACUSADO EDER ANTONIO INFANZÓN GÓMEZ

Se acreditó que en la Avenida Abancay con el Jirón Huallaga, hubieron dos líneas de contención, de acuerdo a la orden de operaciones N.º 212-2022-REGPOL del 6 de diciembre de 2022; la segunda línea, estuvo a cargo del Comandante PNP Rolando Ayala Carrasco en su calidad de Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Norte, la cual estaba conformada entre otras unidades por la UNISEESP ESTE que contaba con 30 efectivos PNP y el responsable de esta unidad era el acusado Eder Antonio Infanzón Gómez en su calidad de teniente.

También, se acreditó que, Malca Calderón y Chicoma Castro se constituyeron a los jirones Huallaga con Ayacucho, donde el acusado Infanzón Gómez impidió a las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivos Martínez ingresar por dicho lugar, pese a que se identificaron, luego de lo cual, Malca Calderón se entrevistó con el acusado en mención, quien le indicó que por orden del Jefe de la REGPOL [REDACTED], no había ingreso para nadie, lo cual informó a Gutiérrez Tuesta por teléfono, quien también escuchó dicha disposición. Sin embargo, como ya se indicó, conforme a la orden de operaciones N.º 212-2022, en el punto ubicado en la intersección de los jirones Huallaga con Ayacucho, estuvo prevista la instalación de rejas; y, que aproximadamente después de treinta minutos, con apoyo de Malca Calderón, las congresistas ingresaron al recinto Parlamentario por la puerta ubicada en el Jirón Andahuaylas. Además, hubo otros puntos por los

cuales se permitió el acceso al Palacio Legislativo, como la Avenida Abancay con Jirón Junín por donde ingresó el Congresista Echevarría Rodríguez, previa identificación.

Sin embargo, no está probado que lo expresado por Infanzón Gómez haya sido dispuesto por el acusado Lozada Morales ni por el acusado Venero Mellado, jefe operativo de la zona de acción del Congreso, porque éste último no era el jefe directo de Infanzón, sino era el comandante Ayala Carrasco, encargado de la segunda línea de contención. Además, reiteramos que está probado que el acusado Lozada Morales era jefe de la Región Policial [REDACTED], con funciones emanadas del plan y orden de operaciones descritas, pese a lo cual, recién emitió la comunicación radial a las 12:56:59 horas, estando durante más de una hora en proximidades del Congreso, cerca de donde ocurrieron los impedimentos de las congresistas.

Siendo así, la conducta desplegada de impedir el ingreso a las Congresistas al recinto Parlamentario por parte del acusado Infanzón Gómez encuentra justificación en la ejecución del plan y orden de operaciones policiales, bajo la línea de comando que estaba dispuesta para ese día; además, hubo otros puntos por los cuales se permitió el acceso al Palacio Legislativo. En ese sentido, no existe prueba de que el acusado haya procedido en connivencia con el acuerdo de voluntades de los demás coacusados, lo cual resulta relevante en tanto el delito de rebelión como el de conspiración para rebelión exigen como elemento común una seria convergencia de voluntades entre pluralidad de agentes destinadas finalmente a un escenario contrario al orden constitucional, en consecuencia, se evidencia la ausencia del elemento “hacerse parte” de un acuerdo (plan criminal), exigido por el tipo penal de conspiración para rebelión. Por lo que, al no configurarse todos los elementos del tipo penal y al amparo del artículo 79 numeral 5 del Código Procesal Penal, si bien tiene la condición de reo contumaz, este Tribunal Supremo está habilitado para declarar su absolución.

11.8.SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS EN EL DELITO DE CONSPIRACIÓN PARA UNA REBELIÓN

Se tiene probado que los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas se determinaron a atentar el orden constitucional el 07 de diciembre de 2022. Para ello, según se probó en este juicio:

- xv. El día previo, el 6 de diciembre de 2022, se instó el cambio del comandante general del Ejército Walter Córdova Aleman a través del recién nombrado ministro de defensa Bobbio Rosas.
- xvi. Se reunieron los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez en el Despacho Presidencial en horas de la noche y crearon un archivo denominado “mensaje.docx”, al cual se accedió a las 3:52 horas, y fue modificado en horas de la mañana a las 6:42 del día 7 de diciembre de 2022, mensaje preparado para su difusión por Castillo Terrones.
- xvii. El día 7 de diciembre, tras la comunicación directa de Castillo Terrones a Córdova Aleman del retiro de confianza para que éste firme su renuncia voluntaria y la tramite irregularmente, luego de lo cual, se redactaron las resoluciones de renuncia del antes mencionado y nombramiento como Comandante General del Ejército al comandante Ojeda Parra, sin las formalidades exigibles.
- xviii. Castillo Terrones y Chávez Chino se reunieron en el Despacho Presidencial a las 9:58 horas, donde iniciaron las coordinaciones para la convocatoria de personal de prensa que no era propio de la PCM o de Palacio de Gobierno para cubrir la emisión del mensaje a la nación. Mientras se encontraba en esa reunión, Chávez Chino se comunicó con Huerta Olivas para trasladar la solicitud de Castillo Terrones sobre el retiro de rejas que permita el acceso de sus simpatizantes a la Plaza Mayor.

- xix. Chávez Chino convocó de manera extraordinaria e injustificadamente a los ministros de Estado para su concurrencia a la PCM, de donde algunos fueron redirigidos al Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, lo que se condice más bien con el objetivo de avalar el estado de excepción, acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Constitución.
- xx. Chávez Chino trasladó al personal de prensa convocado de PCM al Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, manteniéndolos en error sobre la actividad que iban a realizar, hasta que iniciaron las coordinaciones para la emisión del mensaje.
- xxi. Se dio inicio a la emisión del mensaje a la nación del acusado Castillo Terrones, en presencia, de Chávez Chino, Torres Vásquez, Huerta Olivas, el ministro Bobbio Rosas, el edecán y el personal de prensa.
- xxii. Culminado el mensaje a la nación a las 11:50 horas aproximadamente, Castillo Terrones se abrazó con Torres Vásquez, luego con Chávez Chino, lo que, por las circunstancias del caso, denota aprobación de su contenido.
- xxiii. Chávez Chino se retira del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno con los periodistas y da disposiciones a personal de PCM para la emisión de un decreto supremo, que buscaba materializar las medidas anunciadas en el mensaje a la nación.
- xxiv. Castillo Terrones firmó las resoluciones de cese y nombramiento del Comandante General del Ejército Córdova Aleman y solicitó a Huerta Olivas disponga se refuerce la seguridad en la casa de sus padres, así como la de Chávez Chino y Torres Vásquez.
- xxv. Huerta Olivas se comunica con Lozada Morales, luego con el Comandante General de la Policía Nacional Alfaro Alvarado, a solicitud de Castillo Terrones, quien directamente ordena el cierre de congreso, detención de la fiscal de la nación y que brinde seguridad a su casa y a la de Chávez Chino y Torres Vásquez.
- xxvi. Chávez Chino a bordo de su vehículo oficial EGO-151 se dirigió a la 1:34 pm hacia la embajada de los Estados Unidos Mexicanos, pero desistió tras la detención del acusado Castillo Terrones a la 1:42 pm, y optó por trasladarse a su Despacho Congresal.
- xxvii. Castillo Terrones conjuntamente con Torres Vásquez, así como la familia del primero se dirigieron en los vehículos oficiales rumbo a la embajada de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, Castillo Terrones no llegó a su destino al ser intervenido y detenido en la Avenida Garcilaso de la Vega, luego de lo cual, fue trasladado a la Séptima Región Policial de [REDACTED].
- xxviii. Castillo Terrones fue vacado por el congreso por incapacidad moral permanente.

Conforme a lo expuesto en el acápite de examen del tipo penal, para la imputación objetiva de los hechos, resulta necesaria la convergencia de un hecho jurídico desaprobado que ponga en riesgo el bien jurídico protegido; y, desde la imputación subjetiva, requiere el conocimiento del agente acerca de que su conducta revele el conocimiento de los presupuestos materiales que fundamentan la prohibición penal.

El delito de conspiración para la rebelión, implica la sanción anticipada de la conducta realizada por una pluralidad con un acuerdo serio para: 1) variar la forma de gobierno, 2) deponer al gobierno legalmente constituido o 3) suprimir o modificar el régimen constitucional; siempre que, para tal efecto, actúen con una deliberada decisión efectivizar su propósito, sin la necesidad de iniciar la ejecución material de los mismos.

En la línea de lo expuesto, de la evaluación de los hechos y el tipo penal se advierte:

1. **PLURALIDAD DE AGENTES.** Se tiene que, desde el juicio de idoneidad, por su propia naturaleza, el delito de conspiración para una rebelión no puede cometerse de forma individual, sino que requiere de una convergencia de actores (mínimo dos). Así, conforme se ha desarrollado previamente, en este caso se ha determinado que los

- acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas se hicieron parte de un acuerdo común y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la nación.
2. ACUERDO FIRME: El mensaje a la nación emitido por el acusado Castillo Terrones en su calidad de Presidente de la República, con la más alta jerarquía en el servicio a la nación, constituye la expresión del acuerdo colectivo de los acusados, toda vez que contenía disposiciones explícitas destinadas a establecer un estado de excepción, disolver el congreso, gobernar mediante decretos ley, establecer un toque de queda, reorganizar el sistema nacional de justicia y disponer de la Policía Nacional para el combate de la delincuencia, la corrupción y el terrorismo, desconociendo el pleno respeto a la separación de poderes, de forma arbitraria, soslayando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
3. DOLO DE COAUTORES DESTINADOS AL DELITO-FIN DE REBELIÓN: Se trató de un acuerdo serio que se puso de manifiesto con las reuniones de los días 6 y 7 de diciembre de 2022, y el conjunto de conductas debidamente acreditadas y orientadas a efectivizar las medidas anunciadas en el mensaje a la nación, como son las siguientes:
- Se instó el cambio del comandante general del Ejército Walter Córdova Aleman a través del recién nombrado ministro de defensa Bobbio Rosas.
 - Se redactó el mensaje a la nación que contenía el acuerdo colectivo.
 - Se comunicó directamente el retiro de confianza al comandante General del Ejército Córdova Aleman para que firme su renuncia voluntaria y la tramite irregularmente de dicha forma.
 - Se redactaron las resoluciones de renuncia y nombramiento del Comandante General del Ejército, sin las formalidades exigibles.
 - Se convocó injustificadamente al personal de prensa que no era ni de PCM ni de Palacio de Gobierno para cubrir la emisión del mensaje a la nación.
 - Se solicitó el retiro de rejas que permitan el acceso de simpatizantes a la Plaza de Armas.
 - Se convocó de manera extraordinaria e injustificadamente a los ministros de Estado para su concurrencia a la PCM, de donde fueron redirigidos al Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno a fin de avalar el estado de excepción, acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Constitución.
 - Se dio lectura al mensaje a la nación, en presencia de los acusados.
 - Se realizó las coordinaciones para la emisión de un decreto supremo que materializara las medidas anunciadas en el mensaje a la nación.
 - Se firmó las resoluciones de cese y nombramiento del Comandante General del Ejército.
 - Se solicitó al Comandante General de la Policía Nacional el cierre del Congreso, así como la detención de la fiscal de la nación.

En este punto, corresponde precisar que, si bien el acusado Huerta Olivas, no habría participado de la reunión del día anterior al mensaje a la nación, su conducta se plasma en las propias circunstancias concomitantes de la toma del acuerdo serio, haciéndose manifiesta desde instantes previos a la emisión del mensaje a la nación, toda vez que a pesar de ser el Ministro del Interior, de la que depende la Policía Nacional, trasladó la solicitud de retiro de rejas de la Plaza de Armas para permitir el acceso de simpatizantes, conociendo que se venían ejecutando operaciones policiales de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público ante las diversas medidas de protesta que venían convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Gobierno y el Congreso de la República; además, estuvo presente durante la emisión del mensaje a la nación y luego continuó con las coordinaciones por llamadas de WhatsApp con el Jefe de la REGPOL [REDACTED] y el

Comandante General de la Policía Nacional, siendo que en la comunicación con el primero, trasladó el pedido realizado con posterioridad a la emisión del mensaje a la nación de resguardo a la casa de los padres del acusado Castillo Terrones, así como a la casa de los acusados Chávez Chino y Torres Vásquez, y en la comunicación con el segundo, posibilitó que Castillo Terrones le solicite directamente a aquél, el cierre del congreso, la detención a la fiscal de la nación y también lo mencionado al primero; todo lo cual, teniendo en consideración que se trataba de un funcionario público – Ministro del Interior –, a quien le son inherente deberes constitucionales y legales que debe observar, cuya exigencia es mayor a la de un ciudadano común y, por ende, la conducta desplegada por el mencionado acusado, revela además un desmedro a la investidura que ostentaba y resulta pasible de ser sancionada penalmente.

De otra parte, cabe precisar que en este delito no será necesario para la realización típica que el proyecto criminal se implemente materialmente, ni que su concreción sea exitosa o fracase, o que en su ejecución intervenga directa o indirectamente el conspirador.

En el caso, además, hubo un acto manifiesto patente como fue el mensaje a la nación. La acometida de la determinación criminal no se tradujo en actos ejecutivos de alzamiento armado, toda vez que los altos mandos del Comando Conjunto, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como los organismos constitucionalmente autónomos, una vez que tomaron conocimiento del mensaje a la nación, asumieron una postura institucional de respeto al orden constitucional que fue puesta a conocimiento a través de diversos medios de comunicación. La conspiración fue públicamente comunicada con el objetivo de perfeccionar, en su proyección, un posterior delito de rebelión. No obstante, sin el respaldo de los altos mandos de los institutos armados y la Policía Nacional para efectivizar el alzamiento armado, los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez se dirigieron a la embajada de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto se realizaba el debate de la moción de vacancia, la orden y detención del acusado Castillo Terrones.

Siendo esto así, el acusado Castillo Terrones infringió su deber como presidente de la República, máximo representante de la nación, al determinarse a quebrantar el orden constitucional, tomar una decisión seria de esta arremetida contra los poderes del Estado, resolución que transgredió los valores democráticos que un gobernante debe rigurosamente cumplir. Se puede valorar, en suma, que el mensaje a la nación expuesto por el entonces presidente José Pedro Castillo Terrones significó una seria y decidida afrenta contra distintas instituciones constitucionales del Perú: se cuestionó el proceder del congreso de la República, del sistema de justicia y de múltiples instituciones del sistema democrático, a las que, sin sostén constitucional ni legal, se les declaró en reorganización. Del tenor del mensaje no se puede considerar una elocución que naciera de una motivación individual, aislada o con una irreal exhibición de intenciones. Por el contrario, desde su inicio, el mensaje alude a una decisión colegiada, con participación de múltiples actores para su prosecución. No puede tampoco apreciarse como un anuncio fantasioso o presuntuoso, puesto que el mensaje expone a detalle diversos procedimientos que se habrían de adoptar desde ese momento: un toque de queda con horario ya fijado, irrupción de instituciones constitucionales para que no puedan ejercitar sus funciones, mención a la forma en la que se desarrollaría el gobierno a partir de ese momento (mediante decretos ley), cambio de la Constitución y hasta una búsqueda aparente de respaldo social.

El mensaje a la nación, huelga decir, no expone ni hace explícitos los canales constitucionales ni legales por los que se habría de ejecutar todo lo anunciado. Está claro, por la seriedad de los términos que se utilizan y claridad con que se anuncian las consecuencias de su comunicación, que existió una seria disposición a irrumpir el orden constitucional. Este mensaje, por lo demás, hecho público y ampliamente difundido en vivo por la televisión oficial del Estado peruano, en su condición de presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, definitivamente

tuvo un efecto comunicativo e impacto político, constitucional y social que no se pueden obviar. No puede considerarse que todos los actos manifiestos con esta determinación criminal sean inocuos, carentes de significado jurídico-penal; por el contrario, los hechos probados en este plenario dan cuenta de una seria resolución criminal, un acuerdo firme, no deliberativo, ni de mera ideación, sino de preparación respecto de un delito posterior. La invocación a un pretendido amparo popular para la difusión del mensaje a la nación de ninguna manera justifica el devenir de su conducta típica, toda vez que es la propia constitución la que precisa como parámetros de conducta debida en todos los funcionarios, que se ejercite el poder, emanado del pueblo, pero con las responsabilidades y límites que señala la Constitución y la ley.

Ahora bien, este proceder criminal se ha ejecutado conjuntamente con sus coacusados Betssy Chávez Chino, Willy Arturo Huerta Olivas, y Aníbal Torres Vásquez, quienes dolosamente se hicieron parte de esta conspiración (coautoría) para una rebelión ejecutando actos concretos y manifiestos de su conjunta resolución, conforme a los hechos probados de cada uno de ellos. Quebrantaron, con ello, sus deberes especiales como altos funcionarios [Premier del Consejo de Ministros, Ministro de Interior] y personal de la más alta responsabilidad en el aparato estatal [jefe de gabinete de asesores de PCM], inobservando la tutela de los valores democráticos de la nación en la función pública, la separación de poderes y el especial deber de garantes de una política estatal conforme a la constitución y la ley. La intervención de los coacusados está normativamente vinculada por el deber especial de velar por el orden democrático y la separación de poderes que corresponde a altos funcionarios del Estado, con poder de representación nacional y de decisión en el más alto nivel de gobierno: se ha dado la concurrencia funcional y la acción conjunta que importa una infracción de deber en coautoría, y no en autoría paralela, que no es aplicable a delitos de convergencia o de necesidad de resolución conjunta, como así se presenta, por su estructura, respecto del delito de conspiración para una rebelión.

En consecuencia, como se anotó, en la conducta de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas concurren los presupuestos para la configuración del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado.

11.9.ABSOLUCIÓN DE CUESTIONAMIENTOS DEFENSIVOS

11.9.1. ACUSADO JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES

En torno a la alegación referida a que no se cumplió con el número de votos para vacarlo y a que se le detuvo de forma arbitraria, el Tribunal ya se ha pronunciado en el acápite referido a las “cuestiones preliminares” (competencia funcional del órgano judicial y antejuicio político), concretamente señaló que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ampliamente sobre el marco constitucional de cumplimiento de levantamiento de la prerrogativa del antejuicio político, en el Expediente N.º 1803-2023-PHC/TC, señalando que el órgano legislativo en el caso de la declaración de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral actuó con legítima celeridad en el contexto de una situación excepcional de emergencia, en defensa del orden constitucional, de modo que no es exigible el cumplimiento riguroso de los requisitos previstos en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso de la República.

En lo que respecta a la competencia de los jueces supremos, de igual modo se ha emitido pronunciamiento señalando que, el artículo 450, inciso 2 del CPP, su aplicación debe ser evaluada con un enfoque integrador y sistemático, que tenga en consideración la designación de jueces bajo los alcances de la potestad de la ley orgánica del poder judicial, así como, la carga procesal de este poder del Estado, enfatizándose en garantizar la no interrupción del servicio de

justicia por parte de las salas penales supremas, optimizando la seguridad jurídica, razonabilidad y plazo razonable en la resolución de causas. Igual acontece respecto de los fiscales supremos, cuya participación se demarca por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en concordancia de las normas del CPP que no resultan excluyentes.

Respecto a que se incluyó a Huerta Olivas porque era necesario para su tesis fiscal y a que se utilizaron las comunicaciones que este mismo presentó, donde tenía comunicaciones con Lozada Morales; y que, del mismo se incluyeron a Venero Mellado e Infanzón Gómez. Advertimos que son solo alegaciones defensivas sin sustento alguno, por lo demás este Tribunal ya se ha pronunciado sobre la responsabilidad penal de los acusados mencionados.

En torno a que la reunión entre Huerta Olivas y Castillo Terrones se debió al tema de las Bambas, del auto de integración del auto de enjuiciamiento, no consignó la presencia del acusado Huerta Olivas el 6 de diciembre en Palacio de Gobierno. De modo que, esta de más referirnos a alguna reunión entre Castillo Terrones y Huerta Olivas el 6 de diciembre de 2022.

Respecto a que la reunión entre Chávez Chino, Torres Vásquez y Castillo Terrones, en el mismo día antes referido, se debió a que estaban debatiendo y analizando la crisis política e inminente, ya que el congreso los había citado para el 07 de diciembre de 2022, el Tribunal ha descartado los motivos alegados en los fundamentos referidos en el rubro sobre la responsabilidad penal de los citados acusados a los que nos remitimos.

Respecto de la conducta de la acusada Chávez Chino, el Tribunal se ha pronunciado descartando que ignorase el contenido del mensaje a la nación que Castillo Terrones emitió; en esa línea nos remitimos a lo expresado en el acápite referido a la responsabilidad de la acusada Chávez Chino.

Respecto a la alegación referida a que el mensaje a la nación fue una proclama, el Tribunal ha descartado que se trate de una simple proclama que no tuviere idoneidad y potencialidad para poner en peligro el bien jurídico tutelado: orden constitucional, ha concluido lo contrario y ello se ha expresado tanto al determinar la responsabilidad del acusado Castillo Terrones, como al evaluar la naturaleza del mensaje, a lo cual nos remitimos. Además, en torno a este último agravio, cabe señalar que, la coautoría de los acusados no ha sido determinada en mérito al uso de plurales en la redacción del mensaje, se han evaluado otros indicios y medios de prueba, que evaluados de manera conjunta determinaron que los acusados serían coautores en la creación del citado mensaje.

Respecto a lo que pasó a las 04:00 horas del 07 de diciembre de 2022, el Tribunal debe destacar que, en principio, la congresista Maricarmen Alva no ha prestado testimonial en este juicio, de otro lado, en relación a la publicación que hiciera la citada congresista, este Tribunal ha evaluado ese evento en el rubro denominado "Última modificación del archivo MENSAJE.docx", de la valoración conjunta de la prueba.

Respecto a que se trató de un acto sorpresivo que desconocían los acusados Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas y por ello, se habrían mostrado sorprendidos, este Tribunal ha descartado dicha alegación de manera pormenorizada al determinar las responsabilidades de cada uno de ellos. En lo que tañe al traslado de Castillo Terrones hacia la embajada de México se ha determinado que objetivamente ese era su destino, lo cual se desprende de la prueba testimonial plural que se ha analizado al momento de determinar su responsabilidad, a lo cual nos remitimos.

En lo que respecta a la comunicación telefónica tenida entre el acusado Castillo Terrones y el testigo Alfaro Alvarado, en la cual medio Huerta Olivas se ha desarrollado ampliamente en el apartado “llamada del presidente al comandante general de la PNP”, así como en el acápite referido a la responsabilidad penal del acusado Castillo Terrones; sin embargo, cae precisar que en relación a tal llamada no solo se tiene el testimonio solitario de Alfaro Alvarado, sino se corroboró también con las declaraciones de los testigos Álvarez Moreno y Angulo Tejada, así como prueba documental; por lo que de su valoración conjunta se determinó la verosimilitud de lo afirmado y por lo demás, el acusado Huerta Olivas no negó que esa llamada tuvo lugar. De modo que este agravio no puede estimarse.

Respecto a la inexistencia del alzamiento en armas, el Tribunal en merito a la desvinculación se ha decantado por el delito de conspiración para una rebelión, en esa perspectiva las exigencias típicas son: 1) Acuerdo firme entre dos o más personas. 2) Orientación de la conducta a ejecutar un delito concreto (el delito de rebelión); y 3) Dolo respecto del delito que se acordó cometer. De modo que, no se necesita probar que haya un alzamiento en armas; en esa línea, toda aseveración al respecto carece de sustento.

De otro lado, entorno al acuerdo para subvertir el orden constitucional, si se contó con apoyo de las fuerzas armadas, así como los altos mandos de la Policía Nacional y si en este acuerdo intervinieron los acusados, estos facticos han sido evaluados ampliamente por este Tribunal, tanto en el rubro valoración conjunta de la prueba como al momento de determinar la responsabilidad penal del acusado Castillo Terrones, de modo que nos remitimos a los mismos.

En cuanto al cuestionamiento de la figura de desvinculación procesal el Tribunal ya se ha pronunciado en el rubro cuestiones preliminares, concluyendo que esta es una facultad del órgano jurisdiccional siempre que se respeten los presupuestos previstos en el artículo 374 del CPP, y que en el caso se han respetado escrupulosamente; por lo que nos remitimos a dichos fundamentos.

En relación a que el delito de conspiración, requiere una resolución firme y un plan que sea viable, este Tribunal ha evaluado los hechos postulados en la acusación fiscal y ha concluido que se subsumen en el tipo penal de conspiración para rebelión y así lo ha expresado detalladamente al determinar la responsabilidad del acusado Castillo Terrones; por lo que nos remitimos a dichos fundamentos.

Respecto de la vinculación entre el acusado Castillo Terrones, Lozada Morales y Venero Mellado, este Tribunal ha concluido. Primero, respecto de Lozada Morales que la prueba actuada en el plenario no permite establecer conexión entre el evento suscitado en torno al impedimento de ingreso a las congresistas Adriana Tudela y Vivian olivos y la conducta de Infanzón Gómez. Esta circunstancia genera duda respecto de la presunta orden atribuida a Lozada Morales sobre no dejar ingresar a nadie (congresistas y civiles al Congreso de la República). A partir de ello se origina duda razonable respecto a que este acusado haya participado del acuerdo en la conspiración para una rebelión; por lo que, debe ser absuelto.

Respecto del delito de grave perturbación a la paz pública, señala que la fiscalía sostuvo que la proclama de su defendido fue la causa directa de la violencia, pero cometen una falacia causal. La evidencia demuestra una causa distinta, la propia transcripción del mensaje revela una intención política no alarmista. El video de panorama y la declaración de Malpartida Guarniz demuestran que fue un acto improvisado y que todas las personas presentes estaban sorprendidas. La fiscalía no ha probado un el perjuicio del abuso de autoridad ni el nexo causal de la perturbación. El mensaje no produjo efectos materiales ni un perjuicio real.

En cuanto al cuestionamiento respecto a la configuración de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación a la paz pública, este Tribunal ha concluido, en el primer caso, se presenta un concurso aparente de leyes que debe resolverse por el principio de consunción y en el segundo, que la conducta resulta atípica; por lo que también se concluye por una absolución.

En lo que se refiere a que no se pudo probar que la proclama fue causa directa de la violencia y, por el contrario, un informe de la propia PNP sugiere que la causa fue posterior a la detención y vacancia de Castillo Terrones, reiteramos que este Tribunal ha concluido que los hechos se subsumen en el delito de conspiración para una rebelión, desde esa perspectiva las circunstancias vinculadas a la violencia, a la detención y vacancia de Castillo Terrones que propiamente no tienen relación con el delito antes mencionado por lo que no es de recibo tal cuestionamiento.

Respecto a que no se superó el umbral de la duda razonable, el Tribunal ha concluido sobre la existencia de responsabilidad penal de acusado Castillo Terrones, respecto del delito citado y como consecuencia de ello, respecto de la responsabilidad civil que le asiste. De modo que se descarta el supuesto de modo de duda razonable.

11.9.2. ACUSADA BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO

En relación al cuestionamiento vinculado a que la acusada Chávez Chino desplegó su conducta con motivo de la moción de vacancia del 7 de diciembre de 2022, lo que debe ser evaluado con el peso de un contraindicio, el Tribunal ha tenido en cuenta que, en efecto, los hechos se desarrollan en el marco de una tercera moción de vacancia presidencial; sin embargo ha determinado que ante esta coyuntura política los acusados, entre ellos, Chávez Chino, desplegaron reuniones, coordinaciones que tenían por objetivo contravenir el orden constitucional, instaurando un poder de facto, coordinaciones que fueron mas allá, siendo un acto manifiesto, el mensaje a la nación emitido por Castillo Terrones. Para ello, se ha valorado prueba pericial, testimonial, documental e indiciaria, conforme se ha precisado con detalle en la determinación de la responsabilidad penal de la acusada Chávez Chino.

El Tribunal no desconoce la reunión de coordinación para la defensa de la tercera moción de vacancia llevada a cabo el 6 de diciembre de 2022, por los diferentes ministros, asesores y abogados, lo que destaca es que, a partir de la imputación del Ministerio Público es que el día en mención por la noche, los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez se reunieron en Palacio de Gobierno donde coordinaron e iniciaron la creación del registro archivo “mensaje.docx”, que fue el que al día siguiente se dio lectura, por parte del expresidente Castillo Terrones.

Además, es cierto que Chávez Chino no estuvo presente en esas reuniones para la defensa de la vacancia, pero, por el contrario, Castillo Terrones sí estuvo participando, pero como reiteramos, esta reunión con los demás ministros, asesores y abogados no es la cuestionada, sino las otras reuniones que han sido acreditadas y detalladas al momento de establecer la responsabilidad penal de Chávez Chino.

En relación al agravio relativo a que se le vincula con la creación del citado archivo, pese a que no fue hallado en la PCM ni en su computadora, como se ha explicitado al referirnos a la responsabilidad de la acusada, uno de los indicios es la reunión que tuvieron con sus coacusados el día 6 por la noche, ocasión en la que se inició la creación de mensaje.doc, cuyo registro es cierto no tiene contenido, pero la conclusión probatoria ha tenido en cuenta la ubicuidad de los acusados en esa fecha, el lugar donde se encontraban, los accesos al registro de archivo a horas inusuales, a las que sólo tenían acceso determinadas personas. La

conclusión no se agota en un solo indicio, sino ha evaluado de manera global todas las circunstancias y a ellas nos remitimos.

Respecto al cuestionamiento relativo a que el chat bicentenario era un grupo de WhatsApp utilizado para las comunicaciones propias de la función, que la convocatoria a los ministros está precisamente en el marco de las atribuciones de la acusada y que actuó por disposición del acusado Castillo Terrones, lo cual ha sido descontextualizado y mal interpretado; el Tribunal considera que, como es propio, la defensa plantea su tesis defensiva respecto de cómo habrían ocurrido los hechos, empero el Tribunal ha descartado tal posición, los hechos, no han sido descontextualizados. Así en torno al chat bicentenario y las comunicaciones realizadas, no se desconoce que estas tuvieron lugar, sin embargo, se ha argumentado, en detalle que, el día, hora y modo de la convocatoria a los ministros, en la mañana del 07 de diciembre, con carácter de urgente, no encontraban correlato con el curso de los acontecimientos. La preparación de la defensa respecto de la vacancia había sido realizada, se conocía que ministros iban a intervenir y cual era el sentido de la misma, incluso la hora en la que debían concurrir, empero súbitamente fueron convocados a la PCM, luego fueron trasladados a la antesala del despacho presidencial sin ser atendidos, porque inició el mensaje presidencial. En ese sentido, la conclusión es que la intención de los acusados era que, los ministros avalaran las medidas que se anunciaron, entre ellas la disolución del Congreso.

Sobre el reparo referido a que la acusada no respetó los procedimientos para la convocatoria de los periodistas, dejando entrever algún interés de que la testigo Malpartida Guarniz estuviera presente, lo cual es mentira, este Tribunal debe señalar que, el apartado referido al análisis conjunto de la prueba como en la determinación de la responsabilidad de la acusada, se ha descrito la forma irregular de la convocatoria a la prensa para cubrir el mensaje a la nación, dejando de lado, el equipo de prensa exclusivo que tenían en Palacio de Gobierno, como la observancia de los protocolos y las coordinaciones estuvieron a cargo de la acusada Chávez Chino, que tuvieron por intención mantener en total reserva la emisión del mensaje, tanto es así que la propia periodista y camarógrafo convocados ignoraban de lo que se trataba, fueron inducidos a error haciéndoles creer que se trataba de una entrevista en la PCM.

Respecto a la objeción referida también a la gestión del personal que cubrió el mensaje presidencial y que la acusada actuó por orden de Castillo Terrones, nos remitimos a lo referido anteriormente, precisando adicionalmente que la acusada era la Presidenta del Consejo de Ministros y como tal, tenía responsabilidades no sólo legales sino constitucionales, conforme lo prevé el artículo 128 de la Constitución, de modo que no puede alegar que, seguía órdenes del presidente de la República. Por lo demás nos remitimos a los fundamentos pertinentes.

En torno al reparo defensivo, referido, de igual modo a las gestiones para la cobertura del personal de prensa, nos remitimos a lo argumentado por este Tribunal en los apartados denominado “Coordinaciones para el ingreso de periodistas por PCM” e “Ingreso de periodistas a la PCM”, de la valoración conjunta de la prueba, asimismo se destaca que, si bien es cierto, la acusada no tenía mucho tiempo en el cargo en la PCM, también lo es que había sido ministra en dos despachos anteriores, uno de ellos el de Cultura, del que depende IRTP, quien a su vez tiene personal permanente asignado a Palacio de Gobierno, por lo que se descarta la tesis de desconocimiento.

La defensa reitera los cuestionamientos anteriores, agregando que lo que denotan es que la convocatoria de los periodistas fue súbita y a tropezones, asimismo que su patrocinada ignoraba que se iba a llevar a cabo un mensaje a la nación como el contenido del mismo, lo que descarta la tesis de acuerdos previos, en torno a este asunto nos remitimos a lo expuesto sobre el particular en la valoración conjunta de la prueba.

En lo relativo a la vulneración del principio de congruencia procesal y que no se han valorado la información vertida por Bobbio Rosas y Huerta Olivas relativa a que, descartarían que la imputación de haberse dado un abrazo con Castillo Terrones, este Tribunal debe señalar que en la acusación, que comprende el hecho que se atribuye, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores según regula el artículo 349.1 literal b) del CPP, se ha precisado que la imputación específica se refiere a un abrazo, y en las circunstancias concomitantes hacen alusión a dar la mano, de modo que, no puede afirmarse que se vulnera el principio de congruencia, ahora bien, el Tribunal concluyó respecto de que los acusados se abrazaron, como resultado de la valoración de la prueba testimonial y documental. El Tribunal no afirma que fue en un escenario subrepticio, sino precisamente en el despacho presidencial luego de la emisión del mensaje y que constituye una expresión de aprobación.

En torno a que la acusada formuló su renuncia y la hora en que esta fue presentada, objetivamente ha sido acreditada con la prueba ofrecida por dicha parte, lo que constituiría un contraindicio, empero este no es de tal relevancia que enerve el valor probatorio de los medios de prueba e indicios que determinan la responsabilidad de la acusada.

En lo atinente a que no se ha tenido en consideración lo depuesto por el testigo Benji Espinoza, el Tribunal considera que, en efecto el citado testigo relató que conversó con la acusada previo al mensaje y le dijo que no fuera confrontacional en la defensa de la vacancia, por lo que sería ilógico vincularla con el mensaje, sin embargo, como se indicó antes, el acervo probatorio de cargo es de mayor entidad comparado con la testimonial indicada. Por lo demás este Tribunal se remite a lo expresado, en lo pertinente, en el rubro valoración conjunta de la prueba.

En relación a lo alegado de que la acusada pretendía dirigirse a la embajada de México y el eventual cambio de ruta, el Tribunal debe señalar que, no se ha establecido sólo en base a las declaraciones de los testigos Gatty Vásquez y Vega Tafur, sino en mérito también a los testimonios de Martínez Valencia y el informe de geolocalización, por lo demás nos remitimos a lo fundamentado en el apartado “Decreto supremo en la PCM y salida de la ex premier” de la valoración conjunta de la presente sentencia.

En lo relativo al cuestionamiento sobre los elementos que configuran el tipo penal de rebelión, habiéndose decantado este Tribunal en mayoría, por la configuración del delito de conspiración para una rebelión, no corresponde abocarnos a dar respuesta a tales objeciones.

Respecto a la figura de desvinculación procesal, además de haber sido objeto de nulidades y reposiciones que fueron absueltas en su oportunidad, la figura está contemplada en el artículo 374.1 del CPP, se han respetado sus presupuestos, en particular los hechos postulados en la acusación, no han sido alterados, como se precisa, en extenso, en el rubro desvinculación procesal por delito de conspiración a la rebelión, de la presente sentencia, al cual nos remitimos. Finalmente, no estamos frente a un supuesto de insuficiencia probatoria o duda razonable, por el contrario, la evaluación racional de la prueba determinó la existencia de responsabilidad penal de la acusada.

En relación a la reparación civil y sobre la nulidad de transferencia este Tribunal ha concluido que se cumplen los presupuestos establecidos por las normas sustantivas y procesales para determinar la existencia de responsabilidad civil y amparar la nulidad de la transferencia del bien, respectivamente y en los acápites pertinentes ha expresado los fundamentos a los cuales nos remitimos.

Respecto a los cuestionamientos vinculados a la expresión de Torres Vásquez de que “nos iban a meter a la cárcel” para a partir de ello, inferir una responsabilidad compartida, este Tribunal debe señalar que, no resultan claros estos agravios, empero, del debate se advierte que la expresión “nos iban a meter a la cárcel” fue una alusión en la declaración del acusado Torres Vásquez en la sesión de fecha 30 de octubre de 2025. Ahora bien, este Tribunal ha concluido que, el acusado Castillo Terrones no actuó de manera solitaria, sino se presentó una coautoría con Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas, expresada en coordinaciones que tuvieron como acto manifiesto la emisión del mensaje presidencial, como se ha expuesto en detalle al determinar la responsabilidad penal de Castillo Terrones.

11.9.3. ACUSADO ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

Respecto a que Sánchez Palomino, ha sido excluido del proceso penal por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el Recurso de Apelación N.º 242-2024, por la misma conducta, este Tribunal considera que no resulta ser de recibo por inexacto, toda vez que se advierte que la conducta que se le atribuyó al señor Roberto Helbert Sánchez Palomino no se trata de la misma que se le atribuye al acusado Torres Vásquez, y, por ende, no se está ante el mismo supuesto fáctico, ya que se aprecia que al primero de los mencionados se le excluyó del presente proceso penal concretamente porque “desde lo expuesto por la Fiscalía, no realizó ningún acto de intervención en las reuniones previas al Mensaje a la Nación y tampoco después de él” y, además, porque “el saludo al entonces presidente de la República José Pedro Castillo Terrones tras su Mensaje a la Nación y decirle: ‘Por el país’, solo reflejaría –de ser así– una opinión y, en todo caso, una posible aprobación a lo que en ese Mensaje se decía, pero no es propiamente un acto de intervención delictiva, del tipo legal de rebelión”, conforme indicó la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el Recurso de Apelación N.º 242-2024 (FJ cuarto, apartado 3). Todo lo anterior contrasta con las circunstancias atribuidas al acusado Torres Vásquez, dado que a él precisamente se le atribuye haber participado en reuniones previas al mensaje a la nación –específicamente el día 6 de diciembre de 2022, al promediar las 21:49 horas; y el día 7 de diciembre de 2022, en horas de la mañana, antes de la lectura del mensaje a la nación por parte del acusado Castillo Terrones–; y, además, haberse acercado al acusado Castillo Terrones y haberlo abrazado tras dicho mensaje, en señal de conformidad con el mismo. A partir de lo expuesto, se aprecia, con claridad, que las conductas atribuidas al señor Roberto Helbert Sánchez Palomino y al acusado Torres Vásquez no constituyen el mismo supuesto fáctico. En consecuencia, esta alegación no es atendible.

En relación a que lo han convertido en coautor solo por tener la condición de Jefe del Gabinete de Asesores del Consejo de Ministros, este Tribunal considera que tampoco puede ser estimado por tratarse de una apreciación sesgada de los hechos, ya que la participación delictiva que se le imputó a Torres Vásquez en el delito de conspiración para una rebelión, no se funda solamente en el hecho de que su coacusado Castillo Terrones pidió que se refuerce la seguridad de sus domicilios y de la acusada Chávez Chino; sino, además en otros elementos fácticos que fueron expuestos en el requerimiento acusatorio y que ampliamente se han examinado fáctica y jurídicamente en la presente sentencia.

Acerca de que el acusado Torres Vásquez postuló que Castillo Terrones no tenía un poder real de ordenar las fuerzas del país, lo cierto es que, se ha acreditado que este último, en su condición de presidente de la república, era jefe supremo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; por ende, tenía disposición real de ambas instituciones armadas. E incluso se ha probado que hubo efectivamente coordinaciones y disposiciones irregulares, que se dieron a través de su coacusado Huerta Olivas a los altos mandos policiales, Comandante General de Policía Nacional y Jefe de la REGPOL [REDACTED]. Castillo Terrones era el Jefe Supremo de las

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional —de conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la Constitución—, de la cual, según la acusación fiscal, se valió, entre otros, el acusado Torres Vásquez para materializar conjuntamente el delito objeto de imputación. Ahora bien, cabe precisar que el hecho que las fuerzas del orden no hayan obedecido una orden ilegal, dada por el entonces Jefe Supremo (acusado Castillo Terrones), no implica que este último no tenía un poder real sobre aquellas; sino, simplemente el apego de dichas fuerzas al orden constitucional; por lo que, este cuestionamiento debe ser desestimado.

Sobre las declaraciones del testigo Bobbio Rosas, quien no habría visto el abrazo entre Castillo Terrones y Torres Vásquez, después de la lectura del mensaje presidencial, ni lo ubica en el despacho presidencial, aduciendo que tampoco habrían pedido apoyo de las Fuerzas Armadas para la disolución del Congreso. La presencia del acusado Torres Vásquez en el despacho presidencial, antes, durante e inmediatamente después del mensaje presidencial ha sido corroborada con las declaraciones de los testigos Malpartida Guarniz, Pantoja Ochoa, Matkovich Lazarte, e incluso el propio acusado Huerta Olivos, siendo la primera de ellos la que da cuenta del abrazo que se dio entre el exmandatario y el acusado, lo cual también fue corroborado con prueba documental. Por ende, sus alegaciones se desestiman en este extremo. Además, si bien sostiene que después del mensaje no se le pidió apoyo a las Fuerzas Armadas, este Tribunal considera que este cuestionamiento debe ser desestimado por irrelevante e impertinente, pues, concretamente, al acusado Torres Vásquez no se le atribuye haber realizado alguna coordinación con algún miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional; sino, otros hechos, vinculados a la elaboración del mensaje a la nación, en coordinación con los acusados Chávez Chino y Castillo Terrones. Por consiguiente, este reparo no es de recibo.

Sobre la Pericia Digital Forense N.º 326-2023, que se efectuó al CPU que se encontró en el despacho contiguo al despacho presidencial, si bien la defensa técnica de Torres Vásquez sostiene que el registro del archivo “MENSAJE.docx” no se encuentra vinculado con su patrocinado debido a que él se desempeñaba como jefe de la Oficina del Gabinete de Asesores de la PCM y no de Palacio de Gobierno, se debe tener en cuenta que ha quedado debidamente acreditado que la noche del 6 de diciembre de 2022, los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez se reunieron en los salones del Despacho Presidencial, precisamente, lugar donde se redactó este documento.

Respecto de los cuestionamientos relacionados con la presencia del acusado en Palacio de Gobierno el 7 de diciembre de 2022, y la modificación del archivo “MENSAJE.docx”, conforme se ha probado, en efecto, de la valoración conjunta de la prueba se ha determinado que estuvo en el despacho presidencial a las 11:05 a.m. y según, la propia versión del acusado también ingresó a Palacio de Gobierno a las 8:12 horas. Respecto del pasaje o corredor, su existencia ha sido acreditada en mérito a la prueba testimonial, pues si bien este no figura en el croquis que se incautó, esto no enerva su existencia, más aún, si ha quedado probado que el acusado Castillo Terrones aparecía en el despacho presidencial sin ser captado por las cámaras de Palacio de Gobierno. Ahora bien, respecto del horario de modificación de los archivos, a través del Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 017-2024 (documental 7, tomo VIII), se tiene que la última modificación del archivo “MENSAJE.docx” fue el 7 de diciembre de 2022, a las 06:42:46 horas, y no a las 11:42:46 horas —como erradamente sostiene ahora la defensa—; y tal diferencia de horarios, consignada en el Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 326-2023 y en el Acta Fiscal del 14 de febrero de 2023, respectivamente, se debió a que en esta última acta fiscal se utilizó la Zona Horaria UTC 0 (Universal Time Coordinated), la cual tiene 5 horas de diferencia respecto del horario que corresponde a la Zona Horaria de Perú (UTC-5); por tanto, la hora de la última modificación del archivo “MENSAJE.docx” indicada en dicha acta y la señalada en el Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 326-2023 es la misma, pero registrada con diferente Zona Horaria; por ende, la fecha y la hora de la última modificación del archivo

“MENSAJE.docx” fue el 7 de diciembre de 2022, a las 06:42:46 horas, hora local (hora peruana), y no a las 11:42:46 horas. Por consiguiente, este agravio no resulta ser atendible.

Respecto a que no habría existido conspiración para la rebelión, es de mencionar que la prueba directa e indirecta evaluada de forma individual y conjunta determinó los hechos probados da cuenta de que Torres Vásquez formó parte de la concertación que tuvieron sus coacusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Huerta Olivas, para alterar el orden constitucional, lo cual se corroboró con la emisión del mensaje presidencial, situaciones que estuvo acompañada de coordinaciones extraoficiales e instrucciones irregulares entre altos funcionarios y mandos policiales, antes y después del mensaje presidencial, acreditándose que cada uno realizó una contribución indispensable que hizo viable la ruptura del orden constitucional. Hechos que, frente al deber especial que como funcionario de alto nivel ostentaba configuran el delito de conspiración para el delito de rebelión.

Por último, este Tribunal considera que no es correcta la apreciación de la defensa de que en el presente caso existió una tentativa inidónea –esto es, un delito imposible– por la impropiedad del objeto que se utilizó, pues solamente hubo un discurso presidencial; ya que dicho discurso –o, más propiamente, mensaje a la nación–, como reconoce la defensa, no fue emitido por cualquier persona; sino, por el entonces Presidente de la República (acusado Castillo Terrones), que tenía la condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional –de conformidad con lo establecido en el artículo 167° de la Constitución–, es decir, era la máxima autoridad de dichas Fuerzas del Orden; por tanto, toda comunicación que emitiese bajo dicha condición –tal como un mensaje a la nación– que involucre a dichas fuerzas, potencialmente produciría efectos en las mismas, y, por tanto, se trataría de un medio idóneo para determinados fines, el cual, en este caso, fue buscar que las Fuerzas del Orden coadyuven al atentado contra el orden constitucional. Tan es así que, tras la lectura del denominado “discurso presidencial”, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se reunieron de manera urgente y extraordinaria en el Comando Conjunto, y emitieron un comunicado rechazando el contenido del mensaje a la nación que había dado el acusado Castillo Terrones –o discurso presidencial, como lo denomina la defensa–, conforme consta en el acta fiscal, del 7 de diciembre de 2022, que da cuenta del Comunicado Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú N.º 001-2022-CCFFAA-PNP, de la misma fecha, donde dichas instituciones señalaron que son respetuosas del orden constitucional establecido, y que cualquier acto contrario al orden constitucional general el no acatamiento por parte de ellos; y donde, además, invocaron a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado (documental 2, tomo IV); es decir, el denominado “discurso presidencial” no pasó inadvertido o desapercibido para las Fuerzas del Orden; sino que, al contrario, tendría seria incidencia en su actuación, la cual optó por alinearse con el régimen constitucional y no con los objetivos de los acusados. Del mismo modo, otras instituciones públicas tuvieron que hacer lo propio para apaciguar la crisis nacional que se estaba atravesando. Así, la Junta Nacional de Justicia, los organismos integrantes del Sistema Electoral (JNE, ONPE y RENIEC), el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público expidieron sendos comunicados rechazando el contenido del mencionado mensaje a la nación e invocando a la calma, conforme consta en las actas fiscales, de fechas 7 y 10 de diciembre de 2022 (documentales 4, 5, 6 y 7, tomo IV). En ese sentido, consideramos que sostener que el mensaje a la nación expedido por el acusado Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022 –o discurso presidencial, como lo denomina la defensa– no tenía la idoneidad para la comisión del delito imputado, no resulta ser razonable; y, por el contrario, es patente que se trataba de un medio idóneo para tal fin. Los hechos están debidamente probados y examinados en su relevancia jurídico-penal. Por consiguiente, esta Sala Suprema estima que este cuestionamiento debe ser rechazado.

11.9.4. ACUSADO WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS

En torno a los cuestionamientos sobre la imputación fiscal, se tiene que conforme se desprende de las situaciones precedentes y concomitantes, al acusado Huerta Olivas no se le imputó el haber concurrido a Palacio de Gobierno el 6 de diciembre de 2022. Por otro lado, respecto de las llamadas con el acusado Lozada Morales, estas han sido descritas en las circunstancias concomitantes de la imputación fiscal que se le imputó al acusado Huerta Olivas.

Por otro lado, sobre la llamada de Álvarez Moreno, ello se ha desprendido de la prueba que se ha actuado durante el juicio oral y se encuentra relacionado con la llamada que le efectuó el acusado Huerta Olivas a Lozada Morales para el retiro de rejas. Además, cabe precisar que las tesis iniciales postuladas por las partes, entre ellas, del Ministerio Público tienen carácter postulatorio, y si se quiere hipotético; en el desarrollo de la actuación probatoria puede confirmarse, descartarse o complementarse dichas tesis, precisamente, ese es el fin u objetivo del juicio oral. Lo que exige el principio de correlación entre acusación y sentencia es que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en la acusación ampliatoria, salvo cuando favorezcan al imputado.

Sobre las llamadas telefónicas que Huerta Olivas realizó desde su celular al comandante general Alfaro Moreno, en efecto, en la acusación fiscal se postuló como parte de los fácticos, la comunicación que mantuvo el ex presidente, por su intermedio con el comandante general titular de la Policía Nacional, Alfaro Alvarado, hecho que si bien no ha sido negado no es inocuo, como la defensa pretende hacer notar, pues esta llamada fue posterior al mensaje presidencial que dio el acusado Castillo Terrones, cuya finalidad era ejecutar las disposiciones inconstitucionales dadas a través del mensaje presidencial.

Sobre el acuerdo previo y las coordinaciones que habría efectuado Huerta Olivas, en torno a este cuestionamiento, si bien se ha determinado que el acusado no habría participado en la reunión del día anterior al mensaje a la nación, se acreditó que su conducta se plasmó en las propias circunstancias concomitantes del acuerdo serio con sus coacusados, lo cual, se hizo manifiesto desde momentos previos a la lectura del mensaje a la nación, debido a que en su condición de ministro del interior efectuó coordinaciones irregulares con altos funcionarios de la Policía Nacional para el retiro de rejas, luego se reunió con Castillo Terrones en Palacio de Gobierno y después del mensaje presidencial, se puso en contacto con el comandante general de dicha institución. Situaciones que dan cuenta que formó parte del acuerdo conspirativo para cometer el delito de rebelión y alterar el orden constitucional, evidenciándose su contribución indispensable.

Respecto de la reacción del acusado Huerta Olivas después del mensaje, contraria al abrazo, si bien la periodista Malpartida Guarniz dio cuenta de que le pareció que luego del mensaje presidencial el acusado Huerta Olivas se puso pálido; no obstante, este contraindicio no enerva la prueba directa e indirecta, evaluada de forma individual y conjunta que ha permitido determinar que formó parte de la concertación que tuvieron sus coacusados para alterar el orden constitucional, lo cual se corrobora con las coordinaciones e instrucciones irregulares que se transmitieron por su intermedio a los mandos policiales.

Sobre las declaraciones de sus coacusados y testigos, de la evaluación conjunta de la prueba fluye que para la llamada telefónica que se realizó entre Castillo Terrones y el comandante general Alfaro Alvarado, se utilizó el teléfono celular de Huerta Oliva, y este intermedió antes de la conversación, le dijo a Alfaro Alvarado que iba a hablar con el presidente y este le dio órdenes concretas de cerrar el Congreso, no permitir el ingreso de personas y se intervenga a la Fiscal de la Nación. También está probado que Alfaro Alvarado decidió no cumplir dichas órdenes por

contravenir la Constitución, de ello dieron fe los testigos acompañantes. Asimismo, esta llamada se produjo luego del mensaje a la nación, precisamente, lo que se buscaba era ejecutar las medidas dispuestas en dicho documento. En referencia a la alegación defensiva, esta se centra en solo un hecho probado, la utilización del teléfono de Huerta Olivas y su intermediación entre el presidente y el comandante de la Policía Nacional, Alfaro Alvarado.

Sobre el impedimento de ingreso de las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivos Martínez, estos hechos no forman parte del marco fáctico que se le imputó al acusado Huerta Olivas.

Sobre la presentación de prueba del acusado y su sujeción al proceso, cabe precisar que, en efecto, se tiene que el acusado Huerta Olivas presentó las capturas de pantalla que evidencian que no contestó las llamadas de sus coacusados; sin embargo, esta reacción fue tardía, y no enerva el hecho de que antes e inmediatamente después del mensaje presidencial, se puso en contacto con los mandos policiales para transmitirles instrucciones irregulares, en contravención a sus deberes funcionales como ministro del interior.

Respecto de la vinculación del acusado Huerta Olivas por llamadas posteriores al mensaje presidencial, se tiene que, al acusado no solo se le han imputado hechos posteriores al mensaje presidencial, sino también situaciones previas, como la llamada que tuvo con el acusado Lozada Morales y el comandante general encargado de la Policía Nacional, con la finalidad de que se retire las rejas de la Plaza Mayor, antes del mensaje a la nación, ello en contravención al Plan de Operaciones N.º 258-2022 y la Orden de Operaciones N.º 212-2022.

Sobre la actividad probatoria y la prueba directa o indiciaria, se tiene que, si bien la defensa técnica de Huerta Olivas sostiene que no existe prueba directa ni indiciaria que vincule a su patrocinado con los hechos imputados por el Ministerio Público, ni que se acreditó un acuerdo, nos remitimos a las inferencias probatorias desarrolladas en el acápite denominado *“responsabilidad de los acusados por el delito de conspiración para una rebelión”*.

Respecto a los cuestionamientos sobre la ausencia de imputación, la probanza de la coautoría y el acuerdo previo, reiteramos, que la prueba directa e indirecta evaluada de forma individual y conjunta, ha permitido determinar que Huerta Olivas formó parte de la concertación que tuvieron sus coacusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, para alterar el orden constitucional, lo cual se corrobora con las coordinaciones e instrucciones irregulares que se transmitieron por su intermedio a los mandos policiales, antes y después del mensaje presidencial, donde cada uno realizó una contribución indispensable que hizo viable la ruptura del orden constitucional. Hechos que configuran el delito de conspiración para una rebelión.

Sobre la insostenibilidad dogmática solo porque Huerta Olivas “pasó el teléfono”, como ya se ha indicado, esta no fue la única acción que se le imputó, por lo que, se desestiman sus alegaciones en este extremo.

Sobre la ausencia de elementos del tipo objetivo y subjetivo de rebelión, en torno a este cuestionamiento, como ya se ha desarrollado, los hechos materia de acusación no han sido subsumidos en el delito de rebelión sino en el de conspiración para una rebelión, reiterando que, con base en la cadena de hechos que se han probado respecto de su intervención delictiva se acreditó que sí formó parte del acuerdo conspirativo para cometer el delito de rebelión.

Sobre la ausencia de los criterios de certeza de la declaración de Alfaro Alvarado, conforme el Acuerdo Plenario N.º 2-2005, advertimos que, la declaración del testigo Alfaro Alvarado, presenta ausencia de incredibilidad subjetiva respecto de los acusados, puesto que no se ha probado alguna circunstancia que evidencie la concurrencia de sentimientos de odio u

animadversión en contra de los acusados; asimismo, su declaración se ha corroborado con la de los testigos Álvarez Moreno, Angulo Tejada, e incluso por el mismo acusado, así como con la prueba documental que da cuenta de la existencia de las llamadas. Su relato es coherente y consistente; por lo que cumple con las garantías de certeza del Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116.

En relación a la falta de construcción de la prueba indiciaria ante la presencia de contraindicios. Sobre este cuestionamiento nos remitimos al acápite relacionado con la valoración conjunta de la prueba donde se ha efectuado una valoración integral de la prueba directa e indirecta, en base a la cual se han dado las inferencias probatorias.

En cuanto a que no tendría que existir una reparación civil si no se probó la responsabilidad penal de Huerta Olivas, habiéndose determinado la responsabilidad penal, este cuestionamiento debe ser desestimado.

11.9.5. ACUSADO MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES

Respecto a la imputación referida a la llamada de Huerta Olivas para que retire las rejas ubicadas en la Plaza de Armas y deje ingresar a los manifestantes [con afinidad a Castillo Terrones], este extremo fáctico, previo a la emisión del mensaje, se acreditó; sin embargo, también se probó que en el marco de las operaciones policiales y en cumplimiento de sus funciones, no accedió a dicho pedido e informó a su comando, Angulo Tejada.

En relación con los efectivos policiales a su cargo, se acreditó que el acusado Lozada Morales ostentaba el Comando General de las operaciones policiales desplegadas en el perímetro del Congreso; empero, no se acreditó que el acusado haya formado parte del acuerdo firme para realizar el delito.

En lo que corresponde al pedido consistente en el refuerzo de la seguridad de los padres de Castillo Terrones y sus coacusados Chavez Chino y Torres Vásquez, se ha acreditado que el acusado Huerta Olivas le trasladó este pedido a Lozada Morales; no obstante, no se ha probado que dichas medidas hayan sido implementadas ni la connivencia que habría tenido con sus coacusados. Además, en el artículo 2 de la norma de la policía, numeral 6, señala que una de las funciones de la policía es: “Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a los Jefes de Estado en visita oficial, a los Presidentes de los Poderes Públicos y de los organismos constitucionalmente autónomos, a los congresistas de la República, Ministros de Estado, así como diplomáticos, dignatarios y otras personalidades que determine el reglamento de la presente Ley” y podría entenderse que en mérito a ello el acusado Lozada Morales consideró una situación normal el pedido de refuerzo de seguridad.

Ahora bien, respecto del impedimento de ingreso de congresistas al recinto parlamentario, después de la valoración individual y conjunta de la prueba, no se ha podido corroborar que la presunta orden haya provenido del acusado Lozada Morales.

Respecto de la conspiración para una rebelión, en el escenario de hipótesis contrapuestas sobre la conducta que desplegó el acusado, se determinó que existe duda razonable de que haya procedido en connivencia con el acuerdo de voluntades de los demás coacusados.

Respecto de la reparación civil, al haberse determinado la absolución del acusado, no corresponde su imposición.

11.9.6. ACUSADO JUSTO JESÚS VENERO MELLADO

Respecto del primer cuestionamiento, este Tribunal considera que en este plenario no se ha podido acreditar que exista vinculación directa entre Venero Mellado e Infanzón Gómez, si bien este último concretamente impidió el acceso de dos congresistas, no se ha podido establecer que haya sido por disposición de Venero.

En relación al segundo cuestionamiento, relacionado a que las imputaciones carecen de objetividad y argumento probatorio en principio, no resulta atendible, pues se aprecia que las mismas se sustentan en lo señalado por el señor Eder Antonio Infanzón Gómez y el testigo Edward Iván Roldán Michue, conforme se menciona en la acusación fiscal, además del acta fiscal del 23 de junio de 2023; sin perjuicio de ello, de la evaluación de la prueba acotada y las demás actuadas en el plenario, no se ha podido acreditar, como se anotó la vinculación de Venero con la conducta del impedimento de acceso al Congreso de las Congresistas.

En cuanto al tercer cuestionamiento, este Tribunal advierte que no reviste mayor relevancia, dado que, como es de verse, el Ministerio Público, a lo largo de este juicio, ha imputado concretamente al acusado Venero Mellado ciertos hechos que habría cometido en la específica condición de efectivo policial que tuvo a su cargo el resguardo del perímetro del Congreso de la República el día 7 de diciembre de 2022, independientemente de su denominación –si Jefe de la División USE o Jefe de la Policía Canina–, en atención a lo establecido en la Orden de Operaciones N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO "MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]", del 6 de diciembre de 2022 (documental 39, tomo IV). Siendo así, la alegada falsedad –o, más propiamente, confusión– a la que hace referencia la defensa, no tiene mayor incidencia en los hechos materia de imputación, pues, ellos han sido evaluados en esa perspectiva y descartados.

En torno al quinto cuestionamiento, este Tribunal Supremo estima que tampoco es de recibo porque no es cierto que el Ministerio Público cuestionó que el acusado Venero Mellado haya tenido a su mando efectivos policiales; lo que ha cuestionado propiamente es la orden que dicho acusado les dio, lo cual no ha sido acreditado.

En relación al sexto cuestionamiento, este Tribunal considera que no es exacto lo que sostiene la defensa, porque se aprecia que el Ministerio Público ha efectuado la imputación contra el acusado Venero Mellado sobre la base de lo mencionado por el señor Infanzón Gómez y el testigo Roldán Michue, y, siendo así, no se advierte que dicha institución haya pretendido que este Tribunal incurra en error; tema aparte es si dicha proposición fáctica se acredita o no, en el caso no se acreditó que haya dado indicaciones al personal policial a su mando, para impedir el ingreso a la sede del congreso de la República, durante la ejecución del plan y orden de operaciones policiales, más aún cuando las circunstancias imputadas lo colocan ante una cadena de órdenes insuficientemente relacionada con los demás coacusados.

En cuanto al séptimo cuestionamiento, esta Sala Suprema precisa que el valor probatorio que le corresponde a la declaración testimonial del testigo Roldán Michue no puede ser determinado considerando dicha prueba de manera aislada; sino que el mismo debe ser determinado al momento de realizarse la valoración conjunta de las pruebas actuadas en juicio, como en efecto se ha realizado.

Respecto del octavo cuestionamiento, este Tribunal considera que, si bien es cierto es válida la observación efectuada por la defensa, en el sentido de que entre el acusado Venero Mellado y el Teniente PNP Infanzón Gómez no existía vínculo directo, pues según el Oficio Nro. 184-2023-REGPOL-L/DIVSEESP-UNISEESP-ESTE-JPA.SEC, de 8 de agosto de 2023 (documental 28,

tomo IV), el Teniente PNP Infanzón Gómez se encontraba en la segunda línea de contención en la Avenida Abancay con el Jirón Huallaga, denominada “Equipo Robocop”, a cargo de treinta efectivos policiales, conforme a lo informado por el Comandante de la UNISEESP – Este, Edison Randi Rosas Ore; lo cual guarda concordancia con el anexo de la Orden de Operaciones N.º 212-2022-REGPOL LIM/DIVSEESP-UNIPLO “MEDIDAS DE PROTESTA – LA TOMA DE [REDACTED]”, del 6 de diciembre de 2022 (documental 39, tomo IV), denominado Plan Operativo “La Toma de [REDACTED]”, que la segunda línea de contención, a cargo el Comandante PNP Rolando Ayala Carrasco en su calidad de Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Norte estaba conformada por: UNISEESP NORTE: 40 efectivos PNP ; UNISEESP ESTE: OO. PNP + 30 efectivos PNP; y UNISEESP CENTRO: OO. PNP + 50 efectivos PNP; de lo cual, se advierte que Infanzón Gómez pertenecía a la UNISEESP Este; lo que se ha acreditado es que, Venero Mellado en efecto tenía como zona de acción la protección del Congreso, pero no la vinculación con la orden de impedimento de acceso a dicho Palacio Legislativo.

En relación al noveno cuestionamiento, este Tribunal Supremo es de la opinión que tampoco resulta ser de recibo, pues el reparo que realiza la defensa es sobre una prueba que a final de cuentas se actuó en juicio; por tanto, no se advierte menoscabo alguno hacia dicha parte. De otro lado, en cuanto a la alegada supuesta contradicción en que habría incurrido la Fiscalía, ha de precisarse que el desistimiento de un medio de prueba es una facultad que el ordenamiento jurídico otorga a las partes, cuyo uso no implica necesariamente que se esté en un escenario de contradicción, pues ello puede obedecer a múltiples factores, tales como sobreabundancia probatoria u otros. Sin perjuicio de ello, valorada la prueba en su conjunto, no permitió acreditar la tesis fiscal, en el marco del delito de conspiración para una rebelión.

Respecto del décimo cuestionamiento, esta Sala Suprema estima que no es de recibo porque, como bien señala la defensa, el señor Alfaro Alvarado, quien al momento de los hechos tenía el cargo de Comandante General de la Policía Nacional, en ese momento se encontraba con licencia porque había contraído COVID 19, por lo que delegó dicho cargo al señor Álvarez Moreno, quien, tras el mensaje a la nación del acusado Castillo Terrones, tuvo una reunión urgente y extraordinaria con Alfaro Alvarado, a quien le informó la situación que se estaba atravesando y le indicó la posición que iba a asumir la Policía ante ello, y, además, le dijo que iba a ir al Comando Conjunto, donde finalmente dejó clara la posición de la Policía Nacional respecto al mensaje a la nación, indicando que iban a respetar la Constitución y no iban a aceptar el mensaje que se había dado; tales fácticos han sido acreditados.

Por último, respecto al décimo tercer cuestionamiento, esta Sala Suprema precisa que la eventual responsabilidad –o inocencia– penal y civil del acusado Venero Mellado ha sido determinada. Este Tribunal ha concluido por la absolución de los cargos respecto de Venero Mellado y no concurriendo el supuesto de antijuricidad, no corresponde determinar la reparación civil. Respecto de las demás alegaciones, nos remitimos a lo fundamentado anteriormente por este Tribunal al ocuparse de la responsabilidad penal del citado acusado.

DUODÉCIMO. RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD

Este delito se encuentra previsto en el artículo 376 del Código Penal, cuyo texto señala lo siguiente:

Artículo 376.- Abuso de autoridad (primer párrafo)

El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.

El delito de abuso de autoridad se configura cuando un funcionario público, dolosamente, realiza u ordena una conducta que rebasa las atribuciones y/o competencias que le otorga el ordenamiento jurídico y con tal proceder arbitrario causa un perjuicio. Así lo ha precisado la Sala Penal Transitoria en el fundamento 7.2. de la Apelación N.º 07-2017 CUSCO. De igual modo, en la Apelación N.º 24-2015/Santa del 19 de mayo de 2017, la Primera Sala Penal Transitoria en el fundamento 6.2.3. precisó que el delito de abuso de autoridad requiere de un acto arbitrario que el agente ejecute dolosamente contra un tercero y este sea de estimable relevancia y gravedad.

Ahora bien, teniendo en cuenta la imputación formulada respecto del procesado José Pedro Castillo Terrones para el delito de abuso de autoridad, se advierte que las circunstancias postuladas son las mismas que las descritas respecto del delito de rebelión, asumidos, por desvinculación, como delito de conspiración para rebelión. Ante dicha situación, es menester tener en cuenta lo establecido en la Casación N.º 305-2021/Lambayeque, en donde la Sala Penal Permanente, en el fundamento 4.1 estableció que, ante un concurso aparente, es decir cuando uno o varios hechos punibles son incluíbles en varios preceptos penales de los que solo uno puede aplicarse, puesto que su estimación conjunta supone un *bis in idem*, subyacen tres criterios de solución: a. Principio de especialidad, en donde debe aplicarse la ley penal que regula más específicamente la integridad del hecho delictivo cometido; b. Principio de subsidiariedad, en donde la ley principal desplaza a la subsidiaria; y c. Principio de consunción, que opera cuando la sanción prevista en una ley penal engloba el supuesto de hecho de otra bajo la lógica de un solo suceso conjunto.

Bajo dichos criterios generales, la Sala Penal Permanente en la Casación N.º 950-2018/TUMBES, estableció un criterio específico respecto al delito de abuso de autoridad. Así, en el fundamento cuarto y quinto, de dicha casación se sostuvo que el tipo penal de abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal está excluido en aquellos casos en los que la actividad concreta y el perjuicio causado formen parte de otros tipos penales específicos.

Por lo tanto, conforme a lo establecido por la Sala Penal Permanente si los hechos atribuidos a un funcionario y el perjuicio que generaron ya están contemplados dentro de otro delito más específico o más grave, entonces el delito de abuso de autoridad no se aplica. En ese sentido, en el presente caso habiéndose determinado la reprochabilidad penal por el delito de conspiración para rebelión, los actos atribuidos como abuso de autoridad quedan absorbidos por aquel, pues forman parte de una resolución criminal orientada a cometer el delito de rebelión y, en consecuencia, a afectar el orden constitucional, que es un bien jurídico de máxima jerarquía. Por lo tanto, dichos actos no configuran un perjuicio autónomo ni adicional que justifique una imputación independiente, por lo que quedan comprendidos, conforme al principio de consunción, dentro del alcance del delito ya determinado.

En consecuencia, la imputación por abuso de autoridad carece de autonomía típica, pues no describe un perjuicio distinto al ya comprendido en el delito de conspiración para rebelión. Por ende, debe declararse la absolución del acusado respecto del delito de abuso de autoridad.

DECIMOTERCERO. RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO POR EL DELITO DE GRAVE PERTURBACIÓN A LA TRANQUILIDAD PÚBLICA

Este delito se encuentra previsto en el artículo 315-A del Código Penal, cuyo texto señala lo siguiente:

**Artículo 315-A. Delito de grave perturbación de la tranquilidad pública
(primer y segundo párrafo)**

El que perturbe gravemente la paz pública usando cualquier medio razonable capaz de producir alarma, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Se considera perturbación grave a todo acto por el cual se difunda o ponga en conocimiento de la autoridad pública, medios de comunicación social o de cualquier otro por el cual pueda difundirse masivamente la noticia, la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados

Conforme al Recurso de Nulidad N.º 591-2016-■■■■■, la Segunda Sala Penal Transitoria, en el fundamento 9, señaló que la tranquilidad pública ha de ser entendida como un bien jurídico de orden espiritual e inmaterial, que tiende a formarse en la psique de los ciudadanos, sobre el cual generan una sensación de seguridad sobre el marco social donde han de desenvolverse, de sentir la tranquilidad, de que sus bienes jurídicos fundamentales no han de verse lesionados por ciertos actos de disvalor que toman lugar por agrupaciones de personas quienes en su ilícito accionar son capaces de generar zozobra y pánico en la población.

Ahora bien, conforme se puede observar de lo establecido por el tipo penal previsto en el artículo 315-A del Código Penal, la perturbación grave se configura únicamente cuando el agente difunde o pone en conocimiento —ante autoridades públicas, medios de comunicación o cualquier otro medio de alcance masivo— la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, vinculado con un daño o potencial daño a la vida, la integridad de las personas o a bienes públicos o privados. En otros términos, el legislador ha plasmado este tipo penal para aquellos supuestos en los que la alarma social se origina en la comunicación de un acontecimiento simulado o creado, siendo precisamente la falsedad del suceso el elemento que define y delimita la aplicación del artículo 315-A.

Al respecto, conforme a los hechos imputados, se aprecia que las circunstancias que se anunciaron en el mensaje a la nación el día 7 de diciembre de 2022 no pueden ser valoradas como difusión o puesta en conocimiento de un hecho o situación falsa o inexistente, toda vez que la resolución criminal del acusado José Pedro Castillo Terrones, ex ante, revela una seria decisión para atentar contra el orden constitucional, conforme ampliamente se ha desarrollado.

Así, en el presente caso no se observa que se haya configurado la tipicidad objetiva exigida por el artículo 315-A del Código Penal. Ello en atención a que, conforme se ha indicado, dicho tipo penal requiere, como elemento estructural indispensable, la difusión masiva de una noticia falsa o inexistente para generar alarma social. Sin embargo, el mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022 no comunicó un hecho ficticio o falaz, sino que exteriorizó una decisión real orientada al quebrantamiento del orden constitucional y a la manifestación pública de un acto ilícito que el propio acusado venía concertando. Desde esta perspectiva, aun cuando se haya producido una alarma social a través de un medio masivo como la televisión nacional, la comunicación no puede considerarse irreal o falsa, más aún cuando los efectos de ese suceso forman parte del desarrollo típico del delito de conspiración para una rebelión.

En consecuencia, al no concurrir el elemento de falsedad, el mensaje difundido carece de idoneidad para configurar el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública. Asimismo, la alarma social que efectivamente generó el mensaje presidencial no basta por sí misma para configurar el tipo penal, pues el legislador ha reservado la sanción prevista a los supuestos de alarma provocada mediante noticias inexistentes o falsas, no mediante la exteriorización de decisiones delictivas reales, las cuales se subsumen adecuadamente en otros tipos penales,

como la conspiración para la rebelión, ya analizada. En tal sentido, al no reunirse el presupuesto esencial de falsedad, el hecho carece de subsunción típica al artículo 315-A del Código Penal. Por lo tanto, corresponde absolver al acusado por este delito.

DECIMOCUARTO. NULIDAD DE TRANSFERENCIA

La bien inmueble materia de la nulidad de transferencia es el ubicado en la Asociación de Vivienda Villa El Pacífico, Mz. I, lote 15, Calana, Tacna.

Este bien tiene como antecedente registral lo siguiente:

- 14.1. María Magdalena Mamani Mamani, propietaria originaria del inmueble, conforme al documento de formalización de propiedad del 20 de marzo de 2001 (prueba 23, tomo VII, folios 2131-2147), y cuya titularidad también se acredita mediante Certificado Literal de la Partida Registral N.º 20043358 (prueba 14, tomo VII, folios 2104-2110), realizó la transferencia de dicho bien inmueble a favor de **Betssy Betzabet Chávez Chino**.
 - a) Esta transferencia se efectuó mediante Contrato de compra venta del 30 de julio de 2022 celebrado entre Betssy Betzabet Chávez Chino (compradora) y María Magdalena Mamani Mamani con José Santos Fiestas Vilchez (vendedores), ante el juez de paz de Calana, Marco A. Palomino Ramirez (prueba 1 de Betssy Chávez, tomo VII, folio 2232-2234). En el referido documento se consignó que el bien materia de venta es el predio ubicado en la Asociación de Vivienda Villa El Pacífico, Mz. I, lote 15, Calana, Tacna, con un área de 200.00 metros cuadrados y un perímetro de 60.00 metros lineales, detallando los siguientes linderos y colindancias: por el frente, con 10.00 metros colinda con la calle 2, lineales, en línea recta; por la derecha, con 20.00 metros lineales, en línea recta, colinda con el lote 14; por la izquierda, con 20.0 metros lineales, en línea recta, colinda con el lote 16.
 - b) En la cláusula “TERCERO” de dicho contrato se pactó la venta del bien por el precio de S/. **136 500** (ciento treinta y seis mil quinientos soles), y en la cláusula QUINTA del contrato se dejó constancia de que el pago se realizó de la siguiente manera: i) un depósito del 30 de julio de 2022 a la cuenta interbancaria N.º 00334201314766864637 a nombre de María Magdalena Mamani Mamani, por el monto de S/ 36 500 (treinta y seis mil quinientos soles) y ii) la cantidad de S/. 100 00 (cien mil soles) en forma personal y en efectivo. Dicho depósito bancario se encuentra corroborado en la Constancia de emisión de transferencias interbancarias – abono en cuenta BCP del 30 de julio de 2022, donde se registra que a las 13:17:25 horas Betssy Betzabet Chávez Chino realizó el depósito de S/ 36 506.10 soles a la cuenta destino N.º 00334201314766864637 (prueba 25, tomo VII, folios 2149), la misma que aparece indicada en el contrato como cuenta de titularidad de María Magdalena Mamani Mamani.
 - c) Posteriormente, las partes suscribieron la Minuta N.º 361 de compraventa y enajenación perpetua, del 8 de agosto de 2022, celebrada entre María Magdalena Mamani Mamani (vendedora) y Betssy Betzabet Chávez Chino (compradora) ante la Notaría Prescila Mendez Payehuanca de Tacna (prueba 9, tomo VII, folios 2067-2072). Ese mismo día, dicha minuta fue elevada a Escritura Pública de compraventa y enajenación perpetua N.º 640, otorgada por la vendedora María Magdalena Mamani Mamani a favor de Betssy Chávez Chino (prueba 8, tomo VII, folios 2047-2066).
 - d) Como parte de esta operación, se emitió el recibo por pago del impuesto de alcabala del 8 de agosto de 2022 (Serie A – N.º 004647)”, correspondiente a la

transferencia del predio, figurando como contribuyentes María Magdalena Mamani Mamani (vendedor) y Betssy Chávez (comprador) (prueba 25, tomo VII, folios 2150-2151). Asimismo, obra el Recibo por pago del impuesto predial del 19 de julio de 2022 (Serie A – N.º 004312), pagado por la vendedora María Magdalena Mamani Mamani (prueba 27, tomo VII, folio 2152). Esta secuencia documental consolidó la adquisición formal del inmueble por parte de Betssy Betzabet Chávez Chino y permitió la correspondiente inscripción de su derecho en el Registro de Predios. Así conforme consta la inscripción de la compraventa en el Asiento N.º 00005, de la Partida N.º P20043358, en la que figura Betssy Betzabet Chávez Chino como compradora y María Magdalena Mamani Mamani como vendedora. Asimismo, se detalla que la inscripción se sustentó en la Escritura Pública N.º 640, otorgada el 8 de agosto de 2022, la cual sirvió de título para su publicidad registral, registrada el 26 de agosto de 2022 (prueba 3, tomo VII, folio 1826).

14.2. Consta en autos que, meses después de su adquisición, Betssy Betzabet Chávez Chino decidió vender el predio ubicado en la Asociación de Vivienda Villa El Pacífico, Mz. I, lote 15, Calana, Tacna.

- a) Para ello celebró con Celestina Mamani Molinero la Minuta N.º 281 de compraventa y enajenación perpetua, del **18 de mayo de 2023**, respecto del referido inmueble, con el área de 200.00 m² (doscientos metros cuadrados), manteniéndose las medidas perimétricas, colindancias y demás características ya inscritas en la partida registral (prueba 32, tomo VII, folios 2210-2216).
- b) Ese mismo día, se otorgó la Escritura Pública de compraventa y enajenación perpetua N.º 404, ante la Notaría Prescila Méndez Payahuanca, en la que Betssy Betzabet Chávez Chino transfiere el inmueble a favor de Celestina Mamani Molinero. En la cláusula “TERCERO” de dicha escritura pública se estableció como precio de venta la suma de **S/136 500** (ciento treinta y seis mil quinientos soles), asimismo, se consignó que la vendedora recibió el íntegro del monto mediante depósito bancario efectuado por la compradora (prueba 10, tomo VII, folios 2073-2091). **El pago se acredita con dos vouchers del Banco Interbank de fechas 17 de mayo de 2023 (17:51:23 y 17:26:04 horas) (prueba 36, tomo VII, folio 2221), así como con el recibo por pago del impuesto de alcabala del 18 de mayo de 2023 (Serie A – N.º 003062) a nombre de Celestina Mamani por el monto de S/ 2610 soles (prueba 37, tomo VII, folios 2222-2226).** Finalmente, en la partida Registral N.º P20043358, Asiento N.º 00006, se registró esta compraventa, teniendo como fecha de inscripción el 31 de mayo de 2023 y en donde figura Betssy Chávez Chino como vendedora y Celestina Mamani Molinero como compradora (prueba 3, tomo VII, folio 1823).

Ahora bien, es necesario precisar que cuando Betssy Betzabet Chávez Chino realizó la venta del inmueble —**el 18 de mayo de 2023**—, ya se encontraba formalmente investigada en el Expediente N.º 00012-2023-05001-JS-PE-01 por el delito de rebelión y, alternatively, por conspiración; el mismo que fue seguidamente acumulado al Expediente N.º 00039-2022-0-5001-JS-PE-01 que originalmente se siguió contra Betssy Betzabet Chávez Chino, Pedro Castillo Terrones, Willy Arturo Huerta Oliva, Roberto Helbert Sánchez Palomino y Aníbal Torres Vásquez.

- 14.2.1. En efecto, respecto del expediente Exp. N.º 00012-2023-0-5001-JS-PE-01, consta que mediante Disposición N.º 07 del 24 de marzo de 2023 se dispuso formalizar la investigación preparatoria contra Betssy Betzabet Chávez Chino, Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino por el delito de rebelión y, alternatively, conspiración. Dicha formalización se sustentó en las Resoluciones Legislativas

N.º 009, 010 y 011-2022-2023-CR, todas ellas del 22 de marzo del 2023, mediante las cuales el Congreso de la República autorizó la formación de la causa penal conforme así señala el fundamento 2.11 de la referida disposición (prueba 4, tomo VII, folios 1850-1916).

- 14.2.2. Asimismo, mediante Resolución N.º 01 del **30 de marzo de 2023**, emitida en el Exp. N.º 00012-2023-0-5001-JS-PE-01, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó la formalización y continuación de la investigación preparatoria seguida contra Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino (prueba 5, tomo VII, folios 1917-1994).
- 14.2.3. Finalmente, mediante Resolución N.º 10 del **19 de mayo de 2023**, se declaró fundada la acumulación procesal solicitada por la Procuraduría General del Estado. En consecuencia se dispuso la integración del Exp. N.º 00012-2023-0-5001-JS-PE-01, seguido contra Betssy Betzabet Chávez Chino, Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino por el delito de rebelión y, alternativamente, conspiración al Exp. N.º 00039-2022-0-5001-JS-PE-01, debido a la existencia de conexidad procesal y en atención a que, conforme se señala en el fundamento décimo séptimo de la citada resolución, la formalización de la investigación se realizó primero en el Exp. N.º 00039-2022-0-5001-JS-PE-01 mediante Disposición del 13 de diciembre de 2022 (prueba 6, tomo VII, folios 1995-2027).

Consecuentemente, se tiene que la venta del inmueble materia del pedido de nulidad se produce cuando la investigación fiscal contra Betssy Chávez Chino ya se encontraba plenamente formalizada. Ahora bien, además del proceso seguido por rebelión y alternativamente por conspiración, Betssy Chávez Chino también era investigada por el delito de enriquecimiento ilícito, en el marco de la Carpeta Fiscal N.º 278-2022.

- 14.2.4. Es importante dar cuenta de ello toda vez que, el 24 de enero de 2023 a las 14:28 horas, el Ministerio Público realizó una diligencia de verificación *in situ*, levantándose el Acta Fiscal correspondiente, en la que se describió la fachada y condiciones externas del predio ubicado en la Asociación de Vivienda Villa El Pacífico, Mz. I, lote 15.
- 14.2.5. Entre los aspectos más relevantes consignados en el acta, destaca que en una de las paredes —construida hasta la mitad— se encontraba escrito con tiza verde “Se vende” y “916 (ininteligible) 233”, y en otra pared —construida en su totalidad— se observaba igualmente la frase “Se vende” junto al número “916 (ininteligible) 42 (ininteligible)” (prueba 15, tomo VII, folios 2111-2118).
- 14.2.6. Dicha verificación se suma a una posterior constatación policial del 18 de octubre de 2023, practicada en mérito del Oficio N.º D000098-2023-JUS/OGE-PE-UFDJEAF remitido por la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos por altos funcionarios, mediante el cual solicitó auxilio policial para la realización de la diligencia, en la que se dejó constancia de que en la fachada del inmueble se evidenciaba una inscripción de color blanco que decía “se vende 91692233” (prueba 16, tomo VII, folios 2119-2122).

Por todo lo anterior, se advierte que, al tiempo de la venta del inmueble, operación que es materia del pedido de nulidad, ya se venían desplegando diligencias concretas sobre el inmueble materia de dicha venta.

Asimismo, las investigaciones en contra de Betssy Chávez Chino no eran ocultas, sino notorias, como acreditan las publicaciones del diario Sin Fronteras —designado el 29 de noviembre de 2021 por la Corte Superior de Justicia de Tacna como el diario judicial hasta el 2023— (prueba 11, tomo VII, folios 2092-2094), en donde cuya portada del 27 de abril de 2023 decía “Expremier

Betssy Chávez salva de prisión preventiva” y difundió que a la expremier se le había impuesto la medida de comparecencia con restricciones.

Entonces, esta transferencia del bien inmueble debe tomar en cuenta que Betssy Betzabet Chávez Chino dispuso del predio cuando ya se encontraba sometida a un proceso penal vigente y formalizado, y cuando incluso se habían generado actuaciones de constatación directa sobre el propio bien. Tal contexto repercute sustancialmente en la valoración jurídica del acto de compraventa.

A lo anterior, cabe agregar que la enajenación patrimonial aparece privada de una causa económica real, pues se ejecuta sin margen de ganancia, sin una justificación patrimonial atendible, en un plazo reducido respecto de la adquisición original y, como ya se expuso, en un momento en que el inmueble ya había sido objeto de una verificación fiscal en el marco de la investigación seguida por enriquecimiento ilícito.

Así, la coincidencia temporal entre la formalización de las investigaciones, la diligencia de constatación del 24 de enero de 2023 y la inmediata transferencia del bien revela la existencia de un desplazamiento patrimonial que no aparece bajo un motivo económico legítimo.

Desde esta perspectiva, es menester tener en cuenta lo previsto en el **artículo 15, inciso 1** del CPP en cuanto señala que el Ministerio Público o el actor civil, según los casos, cuando corresponda aplicar lo dispuesto en el artículo 97 del Código Penal o cuando se trate de bienes sujetos a decomiso, de conformidad con el artículo 102 del citado código, que hubieran sido transferidos o gravados fraudulentamente, sin perjuicio de la anotación preventiva y/o de otra medida que, corresponda, solicitarán en el mismo proceso penal la nulidad de dicha transferencia o gravamen recaído sobre el bien. En el caso, la disposición glosada debe concordarse con lo previsto en el artículo 97 del Código Penal, en cuanto señala que son nulos aquellos actos u obligaciones posteriores al hecho punible que disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación civil, sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros. Esta cláusula final —en apariencia protectora de la seguridad jurídica— evidencia, sin embargo, que el legislador no confiere una protección automática, sino que a través de una valoración *iuris tantum* evalúa la validez del acto mediante la existencia de buena fe en el adquirente y en el caso de ausencia habilita la nulidad correspondiente. Así, también lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en los fundamentos 45 y 46 de la Sentencia 207/2020 del 5 de marzo de 2020 (Expediente N.º 0018-2015-AI), en los cuales precisa que la figura de buena fe del tercero constituye una presunción *iuris tantum* que es derrotable en virtud al principio de legitimación. Asimismo, señala el Tribunal Constitucional que, el contenido constitucionalmente protegido del derecho de propiedad no puede determinarse únicamente desde la óptica de los intereses particulares, sino que debe tomarse en cuenta, necesariamente su función social, esto es su relación con el bienestar general. Por ello en el marco del contenido y alcances del artículo 2014 del Código Civil, se reafirma la exigencia de la *diligencia y prudencia* para evaluar la buena fe del tercero.

En esa misma línea, el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil del 28 y 29 de abril de 2022, en el que participaron las Cortes Superiores de Justicia, precisó que la protección derivada de la fe pública registral, conforme al artículo 2014 del Código Civil, debe ser interpretada y entendida como buena fe objetiva. Esto es, no basta con sola la creencia subjetiva del adquirente, sino que le será exigible desvirtuar todo atisbo o sospecha sobre la inexactitud del registro, dicho de otro modo, el adquirente de buena fe debe asumir la carga de actuar diligentemente antes de celebrar un negocio jurídico de disposición de un bien, por lo que además de hacer indagaciones o averiguaciones en los Registros Públicos sobre la situación jurídica subjetiva (quien es propietario) y objetiva (que el bien no esté gravada), debe recoger

toda información que se encuentra razonablemente posible a su alcance para poder tomar conocimiento de ella.

Asimismo, esta exigencia encuentra respaldo en la Casación N.º 2825-2017 [REDACTED] Sur, en la cual la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en sus fundamentos décimo séptimo y décimo octavo, estableció que quien adquiere un bien debe tener una conducta diligente al momento de la adquisición, imponiéndose deberes elementales de verificación e información, de tal modo que no basta la sola invocación de la publicidad registral, sino que además se encuentra obligado a realizar una actuación conforme a los cánones mínimos de honestidad en la adquisición (*buena fe – diligencia*), esto es, que haya agotado los medios ordinarios de investigación de la titularidad del transmitente y la verosimilitud de una realidad objetiva, que impida la utilización del registro como instrumento defraudatorio. Asimismo, que haya verificado mínimamente y en forma previa la situación actual del predio a adquirir.

Bajo ese estándar, si bien Celestina Mamani Molinero contaba con capacidad económica, conforme se acredita con las facturas electrónicas del 21 de enero de 2022, 7 de septiembre de 2022, 4 de octubre de 2022, 07 de diciembre de 2022 y 14 de febrero de 2023, todas ellas emitidas por el concepto de venta de orégano (prueba 5, tomo VIII, folios 2271-2275); así como con el Reporte de la cuenta de ahorro ilimitado del banco de crédito del Perú N.º 540-04-094952, en donde registró saldos de S/ 101 358.45 (ciento un mil trescientos cincuenta y ocho soles con 45 céntimos), S/106 333.21 (ciento seis mil trescientos treinta y tres soles con 21 céntimos), S/106 208.22 (ciento seis mil doscientos ocho soles con 22 céntimos), S/111 182.98 (ciento once mil ciento ochenta y dos soles con 98 céntimos) y S/ 4 450.19 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta soles con 19 céntimos) correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo abril y mayo de 2023 (prueba 6, tomo VIII, folios 2276-2278), la cuestión relevante a evaluarse no es su solvencia económica, sino el deber de diligencia respecto del acto de compraventa, conforme al estándar señalado en la sentencia emitida en el Expediente N.º 018-2015- del Tribunal Constitucional y la Casación N.º 2825-2017 [REDACTED] Sur.

En el presente caso, los elementos objetivos evidencian que la adquirente estaba obligada a cumplir con el estándar de **diligencia requerido para la adquisición del bien**, pues podía advertirse que en Registros Públicos Betssy Chávez Chino había adquirido el inmueble hace menos de un año antes; el precio de venta era idéntico al de adquisición, la investigada afrontaba investigaciones penales que fueron difundidas por un diario judicial de su localidad. Además, para la fecha de venta, en el país ya se había presenciado el mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022, mediante el cual el entonces presidente de la República anunció la disolución del Congreso, hecho que colocó a Betssy Betzabet Chávez Chino, entonces presidenta del Consejo de Ministros, en el centro de una atención pública difundida a nivel nacional, que, por su alcance y virtualidad, no puede considerarse como hecho ignorado por cualquier ciudadano medio en nuestro país.

En ese sentido, todo ello conduce a afirmar que la compradora Celestina Mamani Molinero no desplegó la diligencia exigible para la configuración de la **buena fe objetiva**, al omitir deberes de verificación e información que esta requiere, conforme lo ha señalado la Corte Suprema en la Casación N.º 2825-2017 [REDACTED] Sur. De este modo, en atención al estándar de una valoración iuris tantum, queda claro que, en el presente caso la buena fe se encuentra válidamente desvirtuada.

Por lo tanto, bajo estas consideraciones, no se revela beneficio económico alguno de la transferencia celebrada el 18 de mayo de 2023, sino que se ejecuta en un contexto que desvirtúa la diligencia y la buena fe objetiva de la tercera adquirente, configurándose así un supuesto plenamente compatible con la nulidad prevista en el artículo 97 del Código Penal y configurándose la causal de nulidad del acto jurídico –cuando su fin sea ilícito- establecida en el

inciso 4 del artículo 219 del Código Civil. En consecuencia, se declara fundada la nulidad de la transferencia del bien inmueble ubicado en la Asociación de Vivienda Villa El Pacífico, Mz. I, lote 15, Calana, Tacna, celebrada entre Betssy Betzabet Chávez Chino y Celestina Mamani Molinero, debiendo oficiarse a Registros Públicos para su cumplimiento.

DECIMOQUINTO. DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA

En relación a la pena el Tribunal tiene en consideración que la determinación judicial de la pena tiene por función identificar y decidir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponden aplicar al autor o partícipe de un delito, en virtud del ius puniendi estatal, que tiene como parámetros las normas rectoras que aluden a la pena en el Título Preliminar del Código Penal, fundamentalmente los principios de culpabilidad, proporcionalidad, lesividad, legalidad y humanidad.

Asimismo, se han tenido en consideración los parámetros considerados en los recientes acuerdos Plenarios N° 1-2023 y 2-2024/116-CJ, relativos a la determinación judicial de la pena, concretamente porque en este caso deben tenerse en cuenta tres aspectos:

- primero, el delito de **conspiración para una rebelión** previsto en el artículo 349 del CP sanciona tal conducta con una pena privativa de libertad **no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar**, de modo que ello nos remite al artículo 346 que tipifica el delito de **rebelión**, el cual establece una pena no menor de diez, ni mayor de veinte años. En consecuencia, la pena no puede ser superior a 10 años.
- Ahora bien, el Representante del Ministerio Público ha postulado que concurre la circunstancia agravante cualificada prevista en el primer párrafo del artículo 46 A, que indica que constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las fuerzas armadas, policía nacional, autoridad, funcionario o servidor público, para cometer un hecho punible [...] En estos casos, el Juez aumenta la pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo exceder esta los 35 años de pena privativa de libertad.
- Dicha agravante concurre, porque los acusados son funcionarios públicos, en el caso del acusado Castillo Terrones el primer funcionario de la Nación, respecto del cual el ejercicio de su función exige la mayor cualificación en todo el Estado.

En esa línea, el primero de los acuerdos plenarios señala que, concurriendo una circunstancia agravante cualificada como es la prevista en el artículo 46 A del CP, se debe establecer el nuevo marco punitivo, el cual se grafica del modo siguiente:

NUEVO MARCO PUNITIVO: DE 10 A 15 AÑOS		
Tercio inferior	Tercio medio	Tercio superior
De 10 años A 11 años y 8 meses	De 11 años y 8 meses A 13 años y 4 meses	De 13 años y 4 meses A 15 años

El representante del Ministerio Público, en sus alegatos finales solicitó la imposición de 11 años, 5 meses y 15 días de Pena privativa de libertad. Sobre el particular debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 397 del CPP en cuanto señala que el juez penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el Fiscal, salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación. El Tribunal, teniendo en cuenta que los acusados no registran antecedentes penales, ubica la pena en el tercio inferior, de modo que la pena solicitada por la

Fiscalía se encuentra en el marco legal, en consecuencia, se tomará en cuenta dicho pedido de pena como máximo legal, es decir, 11 años, 5 meses y 15 días.

En lo atinente a la pena de **inhabilitación**, el Tribunal considera lo preceptuado en el artículo 353 del CPP que señala que los funcionarios, servidores públicos o miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, que sean culpables de los delitos previstos en este título, serán reprimidos, además con pena de inhabilitación de 1 a 4 años, conforme al artículo 36, incisos 1,2 y 8 del CP. Sobre esta pena el Ministerio Público solicitó se imponga 2 años y seis meses de inhabilitación, teniendo en consideración el delito de rebelión; no obstante, habiéndose degradado jurídicamente el primero por el delito de conspiración para rebelión, el Tribunal en clave de proporcionalidad y equidad considera que la pena pertinente a imponerse es de DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN, con las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del CP consistentes en : 1) la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular; 2) incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. No es de aplicación la incapacidad prevista en el inciso 8 del artículo 36 del CP, en la medida en que no se corresponde con las circunstancias de los hechos imputados.

En el caso del acusado José Pedro Castillo Terrones

Se tiene en consideración las circunstancias previstas en los artículos 45 y 46 del CP, en lo pertinente. En este caso el agente nació el 19 de octubre de 1969, al momento de la comisión del delito tenía 53 años de edad, de profesión docente, no registra antecedentes penales, por lo que, como se indicó, corresponde ubicar la pena en el tercio inferior. La fiscalía requirió la pena de **11 años, 5 meses y 15 días, el Tribunal considera que dicha pena es legal y proporcional y es la que debe imponerse.**

En lo que corresponde a la pena de inhabilitación, dadas las circunstancias del delito, que importan la infracción de deberes especiales que en el caso devinieron en la vulneración del bien jurídico tutelado que es el orden constitucional y tratándose del funcionario de más alta jerarquía de la nación, le corresponde una pena de **INHABILITACIÓN DE 2 AÑOS** acorde con las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del CP.

Respecto de la acusada Chávez Chino

La acusada Chávez Chino nació el 03 de junio de 1989, de profesión abogada, al momento de la comisión del delito tenía 33 años, no registra antecedentes penales, y teniendo en cuenta su condición de coautora del hecho punible, le corresponde la misma pena de **11 AÑOS 5 MESES Y 15 DÍAS**. Asimismo, **2 AÑOS DE INHABILITACIÓN**, con las incapacidades previstas en el artículo 36 incisos 1 y 2 del Código Penal.

Sobre la pena del acusado Torres Vásquez

El acusado Torres Vásquez, nació el 28 de diciembre de 1942, de profesión abogado, al momento de la comisión del delito contaba con 79 años de edad, sin antecedentes penales.

En este caso, dada la edad del acusado, es pertinente tener en consideración lo regulado en el artículo 22 del CP, el cual precisa que: “Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo

[...] Los mayores de ochenta años afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957.²⁹²

El Ministerio Público ha solicitado respecto del delito de Conspiración para la rebelión la pena de 11 años y 5 meses y 15 días, sin considerar la causal de disminución de punibilidad indicada. Sin embargo, como quedó anotado debe aplicarse tal circunstancia. Este es el segundo paso en la concreción de la pena y de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo Plenario N° 2-2024-CJ-112, fundamentos 27 y 28, tratándose de un delito grave, le corresponde la reducción de hasta 1/3 por debajo del mínimo legal, de modo que la pena a imponerse es de **6 años y 8 meses de pena privativa de libertad e inhabilitación de 1 año de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, incisos 1 y 2 del CP.**

En relación a la aplicación del artículo 57 del CP relativo a la suspensión de la ejecución de la pena, el Tribunal en principio señala que, la aplicación de dicho artículo es facultativa, pues la regla siempre será la pena privativa de libertad efectiva²⁹³ y la excepción es la suspensión de su ejecución. Sin perjuicio de ello, no es aplicable lo previsto en el primer párrafo del citado artículo, porque la pena supera los cinco años, tampoco el segundo párrafo, porque si bien es cierto, la pena no supera los ocho años y el agente no registra antecedentes penales, sin embargo, la norma de manera conjunta exige que cuando se haya cometido el delito **el agente tuviera menos de 25 años**, lo cual no se cumple en el caso como quedó anotado.

Finalmente, si bien el artículo 22 parte in fine señala que los mayores de ochenta años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957; no obstante, consideramos que en este caso no sería aplicable, básicamente porque el dispositivo legal hace alusión no sólo a la edad, sino también a razones humanitarias. Como sabemos, el principio de humanidad está vinculado a la ejecución de las penas, en torno a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos y la Cantuta Vs. Perú- Supervisión de cumplimiento de Sentencia. Resolución de la CIDH de 30 de mayo de 2018, párrafo 30 señaló que es un deber del Estado al tomar una medida administrativa vinculada a proteger la vida y el estado de Salud del condenado, que se debe tener en cuenta factores como situación de salud, riesgo a la vida, condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente. En ese sentido, debe ser una medida otorgada debidamente y siguiendo un fin legítimo que no signifique únicamente dejar de asegurar la ejecución de pena.

Asimismo, la jurisprudencia, en particular, en la Casación N.º 383-2024- Callao de la Sala Penal Permanente del 08/09/2025 se declaró fundado el recurso y dispuso se le impongan al sentenciado medidas restrictivas de acuerdo a lo señalado en el artículo 288 del CPP, en este caso se advierte que se trató de un condenado de 86 años, que además fue pasible de una operación a la rodilla y padece de diabetes mellitus y obesidad. Se trató de una pena de 1 año y 6 meses por delito de Peculado. En contraparte, en el Recurso de Nulidad N.º 539-2025-Sullana, la Sala Penal Transitoria en la resolución del 22 de agosto de 2025, no estimó un pedido similar, señalando que la Ley 32181 introdujo asistemáticamente una modalidad excepcional de ejecución de cumplimiento de penas concretas para personas mayores de 80 años de edad, por razones humanitarias. Dicho Tribunal apreció que resulta incoherente, derivar consecuencias de ejecución penal y relacionarlas con la eficacia de las medidas coercitivas personales de aseguramiento procesal como la comparecencia con restricciones o el arresto domiciliario. No obstante, la modificación introducida en la parte *in fine* del artículo 22 del CP regula una

²⁹² Artículo modificado por la única Disposición Complementaria modificada por el Decreto Legislativo N° 1181, publicado el 27 de julio de 2015.

²⁹³ Recurso de Apelación 203-2024-La Libertad. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

posibilidad que requerirá siempre de constataciones y procedimientos previos de verificación de presupuestos en cada caso concreto para su aplicación humanitaria, pues no se trata de una norma de auto aplicación y de efectos generales.

En ese orden de ideas y tratándose en el caso de un delito grave, por los fundamentos que se han expuesto, considera el Tribunal que no resulta aplicable lo dispuesto en la parte in fine del artículo 22 del CP y la pena debe ser de carácter **efectiva**.

En lo atinente al acusado Huerta Olivas

Por su parte el acusado Huerta Olivas, nació el 15 de septiembre de 1962, abogado, no registra antecedentes penales, a la fecha de comisión del delito tenía 60 años de edad. La pena debe ubicarse en el extremo inferior. Dada su cualidad de coautor, debe imponérsele la pena de **11 AÑOS 5 MESES Y 15 DÍAS DE PPL y DOS AÑOS DE PENA DE INHABILITACIÓN, con las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del CP.**

Respecto de la suspensión de la ejecución de la pena

El artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal señala que, si el condenado estuviere en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el Juez Penal según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer algunas de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso.

En el caso de los sentenciados Aníbal Torres Vásquez y Willy Arturo Huerta Olivas, se cumple el supuesto antes descrito, en razón de que no están privados de su libertad, asimismo, han observado diligentemente su asistencia al presente juicio oral, denotando sujeción a las disposiciones del órgano jurisdiccional, por lo que, a la fecha, no existe elementos como para poder inferir un peligro de fuga estimable. En consecuencia, de interponerse el recurso impugnativo correspondiente, se suspende la ejecución de la pena con las restricciones siguientes:

- a) presentarse al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria correspondiente el primer día hábil de cada mes para el Registro y Control Biométrico dactilar del Poder Judicial;
- b) no ausentarse del lugar de su residencia, sin previa autorización de juez competente;
- c) concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados; todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento.

DECIMOSEXTO. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

La determinación de la reparación civil derivada del hecho punible se rige por el principio del daño causado. El establecimiento de esa consecuencia jurídica del delito deriva de la responsabilidad civil extracontractual- instituto jurídico de eminente naturaleza civil- y cuyo precepto básico es recogido por el artículo 1969 del Código Civil que establece que, aquél que por dolo o culpa cause un daño a otro, está obligado a indemnizarlo. Desde esa perspectiva es imperativo que, en el proceso penal se acredite la existencia de daño civil resarcible- sea patrimonial o extrapatrimonial- como presupuesto al establecimiento de una fórmula reparatoria, en los términos del artículo 93º del CP, es decir, sea a nivel de restitución o indemnización. Asimismo, el mencionado código sustantivo prevé, en su artículo 101º, que la reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil.

La doctrina y la jurisprudencia civil nacional (en este último caso, por todas: Sentencia Casatoria Civil 4771-2011/El Santa, publicada en 'El Peruano' el veintiocho de febrero de dos mil catorce) – en materia de responsabilidad civil extracontractual– han fijado cuatro requisitos constitutivos: **1)** La antijuridicidad o ilicitud de la conducta. **2)** El daño causado. **3)** La relación de causalidad. **4)** Los factores de atribución (culpa y riesgo creado en la responsabilidad civil extracontractual: artículos 1969 y 1970 del Código Civil). Esto se reitera, por todas, en la **Casación N.º 189-2019/ [REDACTED] Norte**, del 17 de noviembre de 2020, de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

El Procurador General del Estado en sus alegatos iniciales solicitó que, a los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez, Huerta Olivas, Lozada Morales y Venero Mellado, se les ordene pagar la reparación civil en forma solidaria, por daños patrimoniales y extrapatrimoniales, la suma total de **S/65'419,038.53** (sesenta y cinco millones cuatrocientos diecinueve mil treinta y ocho soles con 53 céntimos). De los cuales especificó que la suma de **S/28 197 200.00** (veintiocho millones ciento noventa y siete mil doscientos con 00/100 soles) era por concepto de monto por daños extra patrimoniales.

En el plenario la PGE constituida en actor civil, presentó extemporáneamente el documento técnico con el que buscaba acreditar los daños patrimoniales, de modo que, no existiendo prueba sobre ese extremo este Tribunal no cuenta con medios probatorios para pronunciarse en torno a ellos. En los alegatos finales la PGE cambió sorpresivamente su pretensión y precisó que los daños extra patrimoniales eran ahora por la suma de 64,419 038.53) sesenta y cuatro millones, cuatrocientos diecinueve mil treinta y ocho con 53/100 céntimos, sin ratificarse en la pretensión por daño patrimonial. En buena cuenta, circunscribieron su pedido al daño extrapatrimonial y lo cuantificaron en la suma antes mencionada. Concretamente, señaló que este no se cuantifica con una factura bancaria, siendo que la reparación de este daño cumple una función de reconocimiento y de restitución simbólica: devolver, en la medida de lo posible, la confianza, y sentar un precedente que desaliente futuros atentados al orden constitucional. La relación causal, es un encadenamiento de actos y efectos que se puede observar y se conectan los hechos antijurídicos atribuidos a los acusados con el efectivo daño contra el interés jurídico del orden constitucional, proponiendo la siguiente cadena causal: primero: Pronunciamiento público del 7 de diciembre 2022, leído a nivel nacional; segundo: reacciones institucionales inmediatas, comunicaciones internas, relatado por los generales en las sesiones 4 y 10.; tercero: afectación a la operativa institucional, impedimento de ingreso a congresistas, cierre de vías y activación de protocolo de seguridad, tal como señalaron los congresistas y mandos policiales en la sesión 11; cuarto: consecuencia pública y organismos y medidas de protección del orden público, evidenciado en los testimonios de IRTP y por la reacción comunicacional de otras instituciones. El factor de atribución permite individualizar la responsabilidad, no basta con probar el hecho antijurídico y un daño, es indispensable demostrar que es con plena conciencia de su licitud. Considera la procuraduría General del Estado que se ha demostrado que los acusados de manera deliberada, concertada y con plena conciencia del significado y las consecuencias de sus actos, desarrollaron un plan que se intentó ejecutar, bajo la forma de un discurso presidencial que pretendía sustituir el orden constitucional.

Este Tribunal considera que respecto de los *daños extrapatrimoniales* es importante tener en cuenta los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado, en torno a la determinación de este tipo de daños. Así, en la **Casación N.º 189-2019/ [REDACTED] Norte**, del 17 de noviembre de 2020, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema precisó –en el fundamento jurídico decimonoveno– que para determinar el *quantum* resarcitorio por el daño *extrapatrimonial* causado a las entidades u organismos del Estado con las conductas dañosas desplegadas por los funcionarios, servidores públicos y particulares –a diferencia del daño patrimonial– no se requiere de una fórmula exacta

o matemática, sino de una medición con base en el principio de equidad, consagrado en el artículo 1332 del Código Civil, conforme con el cual: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, **deberá fijarlo el juez con valoración equitativa**”, asimismo, con el principio de proporcionalidad, que permite al juez realizar una valoración equitativa o prudencial del daño, y, de igual modo, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 1984 del Código Civil, el cual establece que el juez, en caso de daño moral, determina el monto indemnizatorio considerando su magnitud y el menoscabo producido en la víctima. En ese sentido, en dicho pronunciamiento supremo se fijaron –en el fundamento jurídico vigésimo– los siguientes criterios objetivos y subjetivos para cuantificar razonablemente el monto de la reparación civil por daño extrapatrimonial:

1. **La gravedad del hecho ilícito**, vinculado con la naturaleza de los intereses jurídicos afectados y la importancia de los deberes infringidos.
2. **Las circunstancias de la comisión de la conducta antijurídica**, se tiene en cuenta el lugar, contexto y la forma de realización del hecho ilícito.
3. **El aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables**, el grado de ventaja o ganancia conseguida.
4. **El nivel de difusión pública del hecho ilícito**, referido a la trascendencia y extensión social o conocimiento público de la conducta ilícita (difundida por medios de comunicación). A mayor difusión y publicación del ilícito cometido en contra del Estado, mayor también es el incremento de la percepción negativa del público sobre la falta de institucionalidad estatal.
5. **La afectación o impacto social del hecho ilícito**, la actividad estatal está estrechamente vinculada con la calidad de vida de la ciudadanía y de la institucionalidad democrática. Se afecta el carácter institucional, imagen o reputación.
6. **Naturaleza y el rol funcional de la entidad pública perjudicada**, se debe identificar la función pública de la entidad estatal al interior de la cual se cometió el hecho ilícito.
7. **El alcance competencial de la entidad pública perjudicada**, identificar el alcance de la institución pública agraviada (local, regional o nacional).
8. **El cargo o posición de los funcionarios públicos**, se debe tener en cuenta la jerarquía del cargo que ocupaba el funcionario público.

Asimismo, otros criterios a tener en consideración respecto al daño moral son la **dosimetría o valoración de la afectación social**. Este criterio está vinculado con el bien jurídico vulnerado por el derecho penal. En este caso el bien jurídico protegido es el orden constitucional y la vida democrática. **La ubicación geográfica de la actividad criminal y la afectación a la imagen institucional**.²⁹⁴ Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido como criterio para establecer la indemnización por el daño moral, los principios de equidad y apreciación prudente²⁹⁵ lo que no significa que la Corte pueda actuar discrecionalmente al fijar los montos indemnizatorios, sino valorar las circunstancias particulares del caso, vinculadas al daño. En ese orden de ideas, concretándonos a la verificación de los cuatro requisitos constitutivos: **1)** La antijuridicidad o ilicitud de la conducta. En el caso concurre, desde que se ha determinado la existencia del delito de Conspiración para un delito de rebelión. **2)** El daño causado. Se aprecia en mérito a los criterios reseñados, la conducta de los acusados, al amenazar el orden constitucional ha tenido consecuencias, primero sobre el ejercicio del cargo presidencial; se generó zozobra en la Sociedad, al punto que las instituciones tuvieron que emitir sus pronunciamientos públicos, eso fluye de los comunicados oficiales. Si bien es cierto que, con anterioridad al mensaje a la nación se venían suscitando protesta de manifestantes, tanto a favor

²⁹⁴ 294W. Roque Ventura, la reparación civil en el delito de organización criminal. [redacted] editoriales del Centro, 2019. pag.213

²⁹⁵ Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros versus Surinam. Reparaciones y costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No.15.87.

o en contra del gobierno de turno, lo concreto es que, luego del mensaje esta situación no solo continuó sino se incrementó, como dieron cuenta las noticias de los medios de comunicación del día 7 de diciembre de 2022 y días posteriores, lo que determinó la actuación de los agentes del Estado vinculados a la seguridad nacional. Asimismo, esta situación no fue aislada, sino comprendió a todo el Estado Peruano. En cuanto a la imagen del Estado, quedó perjudicada no sólo a nivel nacional sino internacional, con las consecuencias económicas e institucionales que un anuncio de quiebre del sistema democrático ocasiona. **3) La relación de causalidad. 4) Los factores de atribución (culpa y riesgo creado en la responsabilidad civil extracontractual: artículos 1969 y 1970 del Código Civil).** En cuanto a estos dos últimos factores ha quedado acreditado que la conducta de los acusados generó un daño moral significativo, en perjuicio del Estado, del cual tuvieron conocimiento y plena injerencia, según se ha dado cuenta detalladamente, en consecuencia, los daños son susceptible de atribuirse a los acusados, cuya responsabilidad penal se ha establecido.

En relación al monto materia de resarcimiento, atendiendo a criterios de equidad, congruencia de la conducta con el daño causado, y en proporción al grave impacto institucional generado, se considera prudencial la imposición del pago de la reparación civil por daño extrapatrimonial ascendente a la suma de S/. 12 000 000.00 (doce millones de soles), que deberán pagar los condenados en forma solidaria.

La responsabilidad civil alcanza a los sentenciados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas. De otro lado, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 13, inciso 3 del Código Procesal Penal, en cuanto señala que la sentencia absolutoria no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda, este Tribunal debe señalar que, en el caso de los absueltos Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez, no corresponde el pago de reparación civil toda vez que su conducta no ha sido considerada antijurídica, en el marco de las exigencias del delito de conspiración para la rebelión, más aún cuando la conducta es de peligro abstracto y tampoco se advierte la contravención a otro tipo de normas, máxime que en el fuero policial administrativo se declaró no haber mérito a iniciar proceso administrativo contra ellos, por lo que corresponde desestimar la pretensión en este extremo.

Lo mismo acontece respecto de los extremos en que se ha absuelto al sentenciado Castillo Terrones por los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, desde que, se ha determinado que la misma conducta que le fuera imputada por delito de rebelión, se le atribuyó también por el delito de abuso de autoridad, de modo que, al amparo del principio de consunción, habiéndose determinado su responsabilidad penal por delito de conspiración para la rebelión, no corresponde pronunciarse sobre el objeto civil en este caso. En cuanto al delito de grave perturbación a la tranquilidad pública no se configuró la tipicidad objetiva, desde que el tipo penal exige la difusión masiva de una noticia falsa o inexistente, supuesto que no se presentó en este caso, descartándose, de igual modo la antijuricidad.

DECIMOSÉPTIMO. COSTAS PROCESALES

El numeral 1 del artículo 497 del CPP señala que “toda decisión que ponga fin al proceso penal o la que resuelva un incidente de ejecución de conformidad con la Sección I de este Libro, establecerá quién debe soportar el pago de las costas del proceso”. Asimismo, el numeral 1 del artículo 500 del mismo texto normativo indica que “las costas serán impuestas al imputado cuando sea declarado culpable [...]”.

En ese contexto normativo destaca el contenido del literal b) del artículo 498 de la ley procesal penal, que establece que las costas están constituidas por los “gastos judiciales realizados

durante la tramitación de la causa”. Para tales efectos, según el artículo 6 del Reglamento de Costas del Proceso Penal aprobado mediante Resolución Administrativa N.º 252-2016-CE-PJ, del 5 de octubre de 2016, son gastos judiciales “aquellos que se originan y emanan de las secuelas del proceso, es decir aquellos que se efectúan por cada una de las actuaciones procesales (abarca las actuaciones de investigación preparatoria así como la ejecución de penas, consecuencias accesorias y medidas de seguridad, en atención al artículo 498.3 del CPP). El costo que asume el Poder Judicial por hora de audiencia realizada será considerado en el rubro de gastos judiciales”.

Estando a lo expuesto, teniendo en cuenta que con lo actuado en el presente juicio oral se enervó el derecho a la presunción de inocencia de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas y Torres Vásquez, luego se determinó su responsabilidad penal como coautores del delito de conspiración para una rebelión; en su actuación como Presidente de la República, Presidenta del Consejo de Ministros, Ministro de Estado, y Jefe del gabinete de asesores de la PCM, respectivamente, circunstancias que le dieron relevancia mediática a los hechos, y, no identificándose razones fundadas para eximir a los sentenciados del pago de las costas que se generaron durante el presente proceso, se impone el pago de las mismas, siendo el juez de ejecución quien se encargue de la determinación de los montos correspondientes, competencia otorgada al juez supremo de investigación preparatoria.

III. PARTE RESOLUTIVA

Por estas consideraciones, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, por MAYORÍA, RESUELVE:

- I. DECLARAR INFUNDADAS las solicitudes de nulidad absoluta de todo lo actuado peticionadas por las defensas de los sentenciados JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES Y DE LA DEFENSA TÉCNICA DE LA TERCERA LEGITIMADA CELESTINA MAMANI MOLINERO.
- II. DECLARAR INFUNDADA la excepción de Cosa Juzgada peticionada por la defensa técnica de MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES
- III. ABSOLVER A EDER ANTONIO INFANZÓN GÓMEZ del delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de CONSPIRACIÓN PARA UNA REBELIÓN, previsto en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado
- IV. ABSOLVER A JUSTO JESUS VENERO MELLADO del delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de CONSPIRACIÓN PARA UNA REBELIÓN, previsto en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado.
- V. ABSOLVER A MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES del delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de CONSPIRACIÓN PARA UNA REBELIÓN, previsto en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado.
- VI. ABSOLVER A JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES de la acusación fiscal por los delitos Contra la Administración Pública en la modalidad de ABUSO DE AUTORIDAD, ilícito previsto en el artículo 376 [primer párrafo] del Código Penal en perjuicio del Estado y del delito Contra la Tranquilidad Pública, delito contra la Paz Pública en la modalidad de GRAVE PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD

PÚBLICA ilícito previsto y sancionado en el artículo 315-A (primer y segundo párrafos) del Código Penal en perjuicio de la Sociedad.

- VII.** CONDENAR a JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES, como coautor del delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de Conspiración para una rebelión, previsto en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado, como tal se le IMPONE al sentenciado ONCE AÑOS, CINCO MESES Y QUINCE DÍAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE CARÁCTER EFECTIVO, que descontada la carcelería que viene sufriendo en mérito a su detención desde el 7 de diciembre de 2022 vencerá el 21 de mayo de 2034.
- VIII.** CONDENAR a BETSSY BETSABETH CHÁVEZ CHINO como coautora del delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de Conspiración para una rebelión, previsto en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado, como tal se le IMPONE al sentenciado ONCE AÑOS, CINCO MESES Y QUINCE DÍAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE CARÁCTER EFECTIVO; debiendo descontarse el tiempo que estuvo privada de su libertad en mérito a la medida de prisión preventiva. Y atendiendo a que a la fecha se encuentra con medida de prisión preventiva al haberse revocado su libertad bajo reglas de conducta, en consecuencia, se dispone su UBICACIÓN Y CAPTURA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, girándose para tal efecto las órdenes respectivas, para su cumplimiento conforme a ley.
- IX.** CONDENAR A ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ, como coautor del delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de Conspiración para una rebelión, previsto en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado, como tal se le IMPONE al sentenciado SEIS AÑOS Y SEIS MESES DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE CARÁCTER EFECTIVO.
- X.** CONDENAR a WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS, como coautor del delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de Conspiración para una rebelión, previsto en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado, como tal se le IMPONE al sentenciado ONCE AÑOS, CINCO MESES Y QUINCE DÍAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE CARÁCTER EFECTIVO.
- XI.** IMPONER a JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES LA PENA DE DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del CP consistentes en: 1) la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular; 2) incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- XII.** IMPONER A BETSSY BETZABETH CHÁVEZ CHINO LA PENA DE DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del CP consistentes en: 1) la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular; 2) incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- XIII.** IMPONER A ANIBAL TORRES VÁSQUEZ LA PENA DE UN AÑO DE INHABILITACIÓN por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del CP consistentes en: 1) la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular; 2) incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- XIV.** IMPONER A WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS LA PENA DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo

36 del CP consistentes en: 1) la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular; 2) incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.

- XV.** INFUNDADO el pago por concepto de reparación civil de los absueltos Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez.
- XVI.** INFUNDADO el pago por concepto de reparación civil del absuelto José Pedro Castillo Terrones respecto de los delitos de Abuso de Autoridad y Grave perturbación contra la Tranquilidad Pública.
- XVII.** FIJARON por concepto de REPARACIÓN CIVIL, la suma de S/ 12 000 000.00 (DOCE MILLONES Y 00/100) que deberán abonar de forma solidaria los sentenciados JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES, BETTSY BETSABETH CHÁVEZ CHINO, ANIBAL TORRES VÁSQUEZ Y WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS la suma referida deberá ser cancelada durante la ejecución de la sentencia, a favor del ESTADO representada por la Procuraduría General del Estado.
- XVIII.** DISPONER la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN de la pena privativa de libertad, a los sentenciados ANIBAL TORRES VÁSQUEZ Y WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS la que, de conformidad con el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, se ejecutara una vez que quede firme la sentencia, por lo que se les impone las siguientes restricciones mientras se resuelve el recurso: a) presentarse al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria correspondiente el primer día hábil de cada mes para el Registro y Control Biométrico dactilar del Poder Judicial; b) no ausentarse del lugar de su residencia, sin previa autorización de juez competente; c) concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados; todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento.
- XIX.** DECLARARON FUNDADA la solicitud de nulidad de la compra venta realizada por la condenada Betssy Betzabeth Chávez Chino en favor de Celestina Mamani Molinero, solicitada por la Procuraduría General del Estado respecto del inmueble ubicado en la Manzana I, lote 15, A V Villa El Pacífico- Calana- Tacna.
- XX.** CONDENAR al pago de costas procesales en aplicación del numeral 1 del artículo 500 del Código Procesal Penal, debiendo el juez de investigación preparatoria proceder conforme a ley y considerando lo desarrollado en el fundamento referido a las costas de la presente sentencia.
- XXI.** MANDAR que, consentida o ejecutoriada sea la presente sentencia, se cursen las comunicaciones respectivas al Registro Distrital y Central de Condenas y demás órganos que por ley corresponda tomar conocimiento de esta decisión judicial, para los fines pertinentes.

S.S.
NEYRA FLORES
CARBAJAL CHÁVEZ (D.D.)

LA SECRETARIA DE LA SALA PENAL ESPECIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA CERTIFICA QUE EL VOTO EN DISCORDIA Y LOS FUNDAMENTOS PROPIOS DEL JUEZ SUPREMO GUERRERO LÓPEZ SON COMO SIGUEN:

En primer lugar, sobre el voto emitido en mayoría, estoy de acuerdo con la parte expositiva y los considerandos en que se explican y describen los antecedentes y el desarrollo del proceso, los hechos imputados en su concreción fáctica y jurídica, las pretensiones de las partes formuladas, tanto en sus alegatos de apertura como en los de clausura, la descripción de los medios de prueba que se han actuado en el juicio oral (sin valoración), así como lo referido a la descripción de la incidencia de nulidad de lo actuado (deducida por la defensa de Castillo Terrones y la tercera legitimada), de la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa de Lozada Morales y de lo suscitado en el proceso con relación a la pretensión de nulidad de transferencia de bien inmueble de la acusada Chávez Chino a la tercera legitimada Mamani Molinero, todo ello también, al margen de las valoraciones efectuadas en mayoría.

Ahora bien, expresando mi deferente consideración por el criterio de mis distinguidos colegas, en líneas generales, disiento de lo resuelto en el voto en mayoría, específicamente en lo relacionado a los puntos referidos a la desvinculación (pronunciamiento por el delito de conspiración, más no de rebelión) a la forma de pronunciamiento respecto a los delitos de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública (sobre los cuales tengo fundamentos propios); al extremo de la nulidad de transferencia y al sentido de la nulidad general de actuados.

Antes de ingresar a la materia de fondo, es necesario aclarar que cada uno de los votos emitidos por este colegiado en cada uno de los extremos, ya sea de condena o absolución, con sus respectivos fundamentos, es producto de la independencia e imparcialidad de cada uno de los integrantes de la Sala Penal Especial, en el contexto de un estado democrático y constitucional de derecho, por ende, en el contexto de una dinámica de separación y equilibrio de poderes.

Sobre esa base, los fundamentos del voto en discordia y fundamentos propios son los siguientes:

Sumilla. Responsabilidades acreditadas y no acreditadas en el delito tentado de rebelión.

1. El 07 de diciembre de 2022, el entonces presidente de la república profirió un mensaje a la nación en el que, en señal abierta, comunicó a todo el país, su intención y decisión conjunta, fuera del marco constitucional, de DISOLVER temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar a elecciones para

un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución. Indicó que gobernaría mediante decretos ley; DECRETÓ el toque de queda desde las veintidós horas hasta las cuatro horas del día siguiente, y DECLARÓ en REORGANIZACIÓN el sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional; finalmente LLAMÓ a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones.

No se trató de una mera proclama apenas improvisada, pues, según el artículo 167 de la Constitución, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por lo que su pronunciamiento, previa organización mínima, daba el inicio palpable y de alta probabilidad de prosecución de actos de las fuerzas armadas y policiales para que ostente el poder ilegítimamente (infringió su deber y no cumplió su juramento de la defensa de la Constitución).

Emitido el mensaje, utilizando el teléfono del exministro del Interior, se dirigió al excomandante General de la Policía Nacional y le ordenó que cierre el Congreso y detenga a la fiscal de la nación. Estos hechos constituyen el inicio de actos ejecutivos de un alzamiento armado (tentativa) en tanto se tenía la disponibilidad de las Fuerzas Armadas y policiales con sus respectivas armas, conducta con relevancia penal desde una perspectiva ex ante para afectar el bien jurídico protegido.

2. El expresidente contó con la intervención, conformidad y acompañamiento de, por lo menos, dos personas próximas a él y que eran parte de su gobierno que son la expremier y el jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes también infringieron sus altos deberes positivos y especiales. La primera realizó coordinaciones para convocar a un equipo de prensa de IRTP Tv Perú, recibió a los periodistas sin las formalidades para su ingreso y los condujo para que se efectivice el mensaje. Luego, expresó que era necesaria la “reestructuración del Estado” y la convocatoria a elecciones, mencionando que debía sacar un decreto. Tanto ella como el exjefe del Gabinete de Asesores de la PCM, estuvieron con el entonces presidente, antes, durante y después de la emisión del mensaje. Todos ellos son autores confluente del delito de tentativa de rebelión, más no coautores, porque no se trata de un delito de dominio, sino de un delito de infracción del deber con deberes positivos personalísimos en el que existió pluralidad intersubjetiva. El entonces ministro del Interior es un cómplice

secundario en tanto prestó una colaboración no indispensable para la lógica delictiva.

4. El delito de rebelión protege el orden constitucional y se consuma con el alzamiento armado que tiene como finalidad quebrantarlo, aunque aquella no sea exitosa. En el caso concreto, se dio inicio a las acciones típicas, conjurándose la situación por factores externos ajenos a la voluntad y acciones de los acusados, gracias al firme rechazo de las fuerzas armadas y policiales como de los poderes nacionales instituidos.

5. No se ha comprobado que los acusados miembros de la Policía hayan estado de acuerdo con la acción delictiva por lo que cabe su absolución.

6. Luego del mensaje, el entonces presidente fue detenido por la Policía Nacional, en un contexto fáctico de flagrancia, previsto en el inciso 3 del artículo 259 del CPP, ya que había sido identificado dentro de las 24 horas y se dirigía a la Embajada de México. Frente a esta situación excepcional, el Congreso activó un procedimiento de urgencia que ha sido validado por el Tribunal Constitucional (Sentencia 96/2024, derivado del habeas corpus en el Exp. 01803-2023-PHC/TC), lo que ha sido ratificado en las ejecutorias Supremas de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (Amparos 12617-2024 [REDACTED] y 01837-2024 [REDACTED], ambos del 4 de junio de 2024). Por tanto, los pedidos de nulidad son improcedentes.

– PARTE CONSIDERATIVA –

PRIMERO: ANTECEDENTES, DELITOS IMPUTADOS, ANUNCIO DE DESVINCULACIÓN POR MAYORÍA Y MARCO DE PRONUNCIAMIENTO POR EL SUSCRITO.

1.1. Un primer aspecto a precisar es lo referido a que la acusación formulada por el Ministerio Público, en cuyo mérito se ha realizado el juzgamiento, ha comprendido los siguientes tipos penales: rebelión, del artículo 346 del Código Penal (en adelante, CP), donde se considera como coautores a todos los acusados, en agravio del Estado; y, únicamente contra José Pedro Castillo Terrones, como autor de los delitos de abuso de autoridad, en agravio del Estado (artículo 376, primer párrafo del CP) y grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio de la sociedad, previsto en el artículo 315-A del CP.

Todas estas figuras, según el Ministerio Público se han cometido con la agravante calificada por la condición del sujeto activo, prevista en el artículo 46-A del CP, modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 30054, publicada el 30 junio 2013, que establece:

Artículo 46-A. Circunstancia agravante por condición del sujeto activo

Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público, para cometer un hecho punible o utiliza para ello armas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público.

En estos casos el Juez aumenta la pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo ésta exceder de treinta y cinco años de pena privativa de libertad [...].

1.2. En su alegato final, el representante del Ministerio Público, al margen de sustentar su pronunciamiento, se ha remitido y ha reproducido su acusación escrita en todos sus extremos (aunque también admite que el órgano jurisdiccional pueda desvincularse al delito de conspiración) de donde es necesario aclarar dos aspectos centrales de inicio:

a) La comisión de los delitos en este caso, según la fiscalía, no se ha producido por agentes comunes o ciudadanos sin ninguna cualificación, sino, por sujetos activos especiales (funcionarios o servidores públicos), razón por la cual se invoca la agravante cualificada del artículo 46-A del CP, lo que amerita un tratamiento dogmático diferente que se analizará y explicará en este voto; y,

b) durante el juzgamiento, por mayoría (con el voto discordante del suscrito), de conformidad con las facultades del artículo 374 del Código Procesal Penal (en adelante, CPP), se ha dejado abierta la posibilidad de desvinculación del delito de rebelión al delito de conspiración. Sin embargo, en efecto, mi pronunciamiento fue que, en la presente causa, dadas las características de los fácticos y la calificación jurídica propuestas, era improcedente para el caso concreto dejar abierta esa posibilidad.

En consecuencia, este voto en coherencia con lo antes referido analizará si se ha acreditado o no la comisión del delito de rebelión por cada uno de los acusados, a qué título de intervención responderían en su caso y si deben ser condenados o absueltos, sin perjuicio de analizar, por cierto, lo que corresponde al delito de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública respectivos.

SEGUNDO: ANÁLISIS GENERAL DEL DELITO DE REBELIÓN EN EL DERECHO PENAL PERUANO

2.1. Descripción legal

De acuerdo a la dogmática penal, que es la ciencia del derecho penal, un punto de partida para el análisis de cualquier delito, a propósito del trascendente principio de legalidad constitucionalmente consagrado (previsto en el artículo 2, numeral 24, literal e, de la Constitución), es la descripción típica del comportamiento previsto como delito.

En ese sentido, el CP en el artículo 346, prevé el delito de rebelión en los siguientes términos:

El que se **alza en armas** para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años.²⁹⁶

2.2 Bien jurídico protegido

El artículo 346 del CP se encuentra ubicado en el Título XVI, “delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional”, por lo que desde la función sistemática del bien jurídico²⁹⁷ puede afirmarse que se protege el orden constitucional. Esto también se desprende de la propia estructura del tipo penal en el que la conducta típica es alzarse en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional y, por ende, la separación y equilibrio de poderes.

El bien jurídico “orden constitucional” encuentra respaldo constitucional en el artículo 43°, 44° y 45° de la Constitución Política del Perú. Esta concepción constitucional del bien jurídico es seguida, entre otros, por Roxin, quien señala que el bien jurídico son “circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento de propio sistema”²⁹⁸. Esta validez argumentativa también ha sido reconocida en la STC 00012-2006-PI/TC (fundamento jurídico 32²⁹⁹ y 38³⁰⁰), en la STC 00019-2005-PI/TC (fundamento jurídico 35³⁰¹), entre otros. Véase también, por ejemplo, STC 105/1998³⁰² (fundamento jurídico 2), Tribunal Constitucional español.

²⁹⁶ En el Título XVI – Delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional.

²⁹⁷ Mir Puig, S. (2016). Derecho Penal. Parte General. 10ª edición. Montevideo: BdF. p. 176.

²⁹⁸ Roxin, C. (1997). Derecho Penal. Parte General. Madrid: Civitas, p. 56.

²⁹⁹ En efecto, la prohibición de una conducta mediante la limitación de derechos fundamentales sólo será constitucionalmente válida si ésta tiene como fin la protección de bienes jurídicos de relevancia constitucional, y siempre y cuando la conducta prohibida lesione o ponga en peligro los referidos bienes jurídicos. Precisamente, esta relevancia constitucional del bien jurídico que se pretende proteger y la dañosidad social de la conducta que lesione o ponga en peligro tal bien jurídico, justifican que este bien sea merecedor de protección por parte de Estado.

³⁰⁰ En cuanto a la identificación de un bien jurídico institucional de las Fuerzas Armadas, se requiere, como ya se ha sostenido, que éste sea un bien jurídico particular y relevante para la existencia organización, operatividad y cumplimiento de los fines que la Constitución asigna a las instituciones castrenses.

³⁰¹ El Derecho Penal es la rama del ordenamiento jurídico que regula el *ius puniendi*, monopolio del Estado, y que, por tal razón, por antonomasia, es capaz de limitar o restringir, en mayor o menor medida, el derecho fundamental a la libertad personal. De ahí que, desde una perspectiva constitucional, el establecimiento de una conducta como antijurídica, es decir, aquella cuya comisión pueda dar lugar a una privación o restricción de la libertad personal, solo será constitucionalmente válida si tiene como propósito la protección de bienes jurídicos constitucionalmente

Para ZAFARONI y GUEVARA:

[...] el bien jurídico protegido viene a ser, desde un sentido formal y estático, los poderes del Estado y el orden constitucional democrático. O lo que se puede expresar en otros términos como la estructura del Estado y el sistema constitucional democrático³⁰³.

En la doctrina y legislación española se ha establecido que tanto estos delitos como los de sedición deben ser apreciados como conductas atentatorias no solo del simple orden público, sino de algo más básico, la paz pública.³⁰⁴

Pero es el plano dinámico en donde se aprecia el núcleo del bien jurídico en el delito de rebelión, pues en este ámbito incluimos al funcionamiento de los Poderes del Estado. El delito de rebelión no solamente ataca la estructura del Estado, sino también y sobre todo su funcionamiento.³⁰⁵

2.3. Conducta típica

El delito de rebelión sanciona la conducta de “alzarse en armas” que implica, conceptualmente, el levantamiento o sublevación con la finalidad de alterar el orden constitucional —es decir, levantarse faltando a la obediencia debida a la Constitución y los poderes constituidos—.

Siguiendo a Creus, el alzamiento armado implica lo siguiente:

La acción punible es la de alzarse en armas. El alzamiento supone actividad grupal, movimiento relativamente organizado, al menos con relación a determinadas finalidades. Si bien no requiere imprescindiblemente que sea popularmente tumultuoso, ni que se constituya en un tumulto público (contra: Núñez), tiene que tratarse de una irrupción violenta, con uso de la fuerza; mientras ello no ocurra, las otras actividades que no impliquen ese uso no pasarán de la etapa de la conspiración. La irrupción violenta puede informarse en cualquier manifestación de fuerza que

relevantes (principio de lesividad). Como resulta evidente, solo la defensa de un valor o un interés constitucionalmente relevante podría justificar la restricción en el ejercicio de un derecho fundamental.

³⁰² la restricción de la libertad individual que toda norma penal comporta se realice con la finalidad de dotar de la necesaria protección de valores, bienes o intereses, que sean constitucionalmente legítimos en un Estado social y democrático de Derecho.

³⁰³ ZAFARONI, E. y GUEVARA, I. *La rebelión y otros delitos contra los poderes del estado y el orden constitucional*. Primera edición. Gamarra Editores. ■■■ — Perú.: 2023. P.72.

³⁰⁴ ZAFARONI, E. y GUEVARA, I. Op. cit. p. 73.

³⁰⁵ ZAFARONI, E. y GUEVARA, I. Op. cit. p. 74.

signifique hostilidades contra los poderes públicos nacionales (ocupación de lugares y edificios, apoderamiento de armas, destrucciones; ver CSJN, Fallos, 54:432). No basta la simple desobediencia a una disposición de la autoridad (a menos que ella misma asuma la forma de rebelión), ni la simple manifestación verbal en tal sentido.

El alzamiento debe ser en armas. Quienes se alzan tienen que disponer de armas para afectarlas al levantamiento, aunque en los actos de fuerza realizados no hayan llegado a utilizarlas, por ejemplo, por no haber tenido oportunidad de hacerlo; en otras palabras, el alzamiento debe apoyarse en la disposición de armas por los alzados o por parte de ellos. [...] Pero si bien el alzamiento en armas propio de la rebelión no tiene por qué estar representado por un tumulto público, tiene que ser público, en el sentido de actividad masiva de un grupo y con idoneidad, por el número que forma aquél o por las armas de que dispone, para oponerse a las fuerzas del gobierno en hostilidad abierta [...]³⁰⁶.

Durante todo el juzgamiento, se ha puesto mucho énfasis en las defensas en que en el presente caso no ha existido ningún arma, no ha existido ninguna utilización concreta de elementos físicos, por lo que no se cumple la tipicidad objetiva.

Al respecto, para interpretar un tipo penal, existen una serie de herramientas hermenéuticas, ya que el lenguaje al ser un producto humano no es perfecto. Por eso es necesario recurrir a los métodos de interpretación literal, sistemático, teleológico, histórico, sociológico, entre otros, para entender la configuración y alcances de un tipo penal; además se recurre a la doctrina y a la jurisprudencia. Para esta modalidad de configuración del delito de rebelión, **la interpretación sistemática, histórica y teleológica, conduce al entendimiento de un concepto amplio compatible con las necesidades del mundo actual, de lo que significa "alzamiento armado"** en cuyo contexto, obviamente, no puede soslayarse la potencialidad de la afectación del bien jurídico de relevancia penal que se trata de proteger.

En la actualidad, de las contingencias que sufre el sistema democrático en el mundo y especialmente en el Perú, pese a que los ideales republicanos que son el legado del movimiento de la ilustración en el siglo de las luces y particularmente de la revolución francesa (1789), tienen más de 250 años. Es cierto que la rebelión como comportamiento destinado a derrocar o modificar gravemente el sistema instaurado puede ser violentamente a través del uso de las armas (por cualquier ciudadano común y corriente o incluso por funcionarios que no tengan altos poderes de decisión), empero **también va a tener esa connotación de alzamiento armado o en armas, cuando se abusa del poder conferido constitucionalmente y, se realiza recurriendo a la fuerza institucional coactiva y por ende violenta**, a través de la inobservancia de deberes positivos. Ello implica en el terreno fenomenológico concreto un atentado contra el estado constitucional en forma arbitraria, y se

³⁰⁶ Creus, Carlos (1998). *Derecho Penal. Parte Especial. Tomo 2, 6ª edición, actualizada y ampliada*. Buenos Aires: Edición ASTREA, p. 175.

va a dar generalmente a través de funcionarios públicos de alto rango con especiales poderes de decisión.

Por ello, desde una interpretación teleológica y sin de dejar de atender el sentido literal posible, debe reinterpretarse el término de “arma” no como un elemento tangible, palpable, asible, sino desde una perspectiva de razonable potencialidad y disponibilidad concreta, así como, desde la finalidad del legislador, en armonía con los principios y valores constitucionales, muy especialmente el artículo 45 de la Constitución que señala:

El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición”.

Sobre la inclusión histórica de dicha norma constitucional, según el intercambio y discusiones que se produjeron y se plasmó en el diario de debates de la Asamblea Constitucional de 1978³⁰⁷, ha de acotarse que, el **principio de soberanía popular**³⁰⁸, conforme al cual el poder emana del pueblo y sólo puede ejercerse dentro de los límites y responsabilidades impuestos por la Constitución y la ley, es una piedra angular del sistema democrático —con la constitución de 1823 se hizo efectivo el primer reconocimiento de este principio en el Perú—.

No obstante, esta noción fue afirmada de manera clara y determinante recién a partir de la **Constitución Política del Perú de 1979**, producto de la Asamblea Constituyente de 1978, la cual fue convocada tras una década de gobiernos militares y en un contexto de transición política hacia la institucionalidad democrática. El objetivo explícito de dicha Asamblea fue **restablecer el orden constitucional** interrumpido en 1968³⁰⁹, y **garantizar que el poder emane legítimamente del pueblo** y no de la fuerza o de la imposición de facto.

³⁰⁷ Diario de debates de la Asamblea Constituyente 1978 disponible en:

<https://www.congreso.gob.pe/diariodebates/areas-tematicas/debate-constitucional/>

³⁰⁸ Rousseau, Jean-Jacques (2002). *El contrato social, o sea, Principios del derecho político*, libro II, Ed. Digital, Ethos: Buenos Aires, 2002.

³⁰⁹ **Golpe de Estado de 1968:**

- El 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado encabezó un golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry.
- Se instauró un gobierno militar autodenominado "Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas", con una agenda de profundas reformas sociales y económicas (reforma agraria, nacionalización de empresas, educación popular, etc.).
- Se suspendió la vigencia de la Constitución de 1933.

Rojas, R. (2008). *Evolución constitucional peruana: de la Carta de 1979 a la Carta de 1993. Análisis crítico, perspectivas y debate sobre la actual reforma*. Derecho y Humanidades. Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Chile: 2008.

En este marco, se redactó y aprobó el **artículo 81 de la Constitución de 1979**, cuyo texto establecía que:

El poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen en su representación y con las limitaciones y responsabilidades señaladas por la Constitución y la ley. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada o Fuerza Policial, o sector del pueblo puede arrogarse su ejercicio. Hacerlo es sedición.

Es evidente que, la inclusión de esta disposición respondió a una experiencia histórica concreta, en la que el poder había sido reiteradamente capturado por medios ilegítimos. Por ello, el legislador del constituyente buscó prevenir futuros quiebres institucionales a través de una cláusula que, por su claridad, tuviese un **efecto jurídico, simbólico y preventivo**. En ese sentido, tipificar la **sedición** dentro del propio texto constitucional equivalía a reconocer que tal conducta no solo es jurídicamente reprochable, sino que representa **una amenaza directa a la estabilidad democrática**.

Así, se aprecia que durante los debates constituyentes de 1978³¹⁰, varios congresistas destacaron la necesidad de establecer sanciones explícitas y categóricas contra toda forma de ruptura del orden constitucional. Es por ello que, luego de un amplio debate, la sedición (aún no se mencionaba a la rebelión) dejó de ser solamente un tipo penal, para convertirse en una **conducta constitucionalmente proscrita**, que daña la esencia misma del régimen democrático. Con ello, el constituyente consolidó un **sistema de protección de la soberanía popular**, el cual asumió como un **límite jurídico infranqueable**: nadie —ni siquiera las Fuerzas Armadas o la ciudadanía organizada— podía ejercer el poder al margen de la Constitución.

Esta línea fue continuada y reforzada en la **Constitución de 1993**, adoptada en el marco del Congreso Constituyente Democrático, que sesionó luego del quiebre institucional del 5 de abril de 1992³¹¹. En ese contexto, el artículo 81 de la Constitución anterior fue recogido en el texto del **actual artículo 45**, que se ha glosado precedentemente.

Aunque en el Diario de Debates del Congreso Constituyente Democrático³¹² no se pueden apreciar los motivos exactos sobre la inclusión de la fórmula **“rebelión o sedición”**, el análisis del contexto, las intervenciones y la estructura del debate permiten concluir que esta

³¹⁰ Diario de debates de la Asamblea Constituyente 1978 disponible en:

<https://www.congreso.gob.pe/diariodebates/areas-tematicas/debate-constitucional/>

³¹¹ La Constitución Política del Perú de 1993 fue producto de un proceso político complejo, enmarcado por una crisis institucional y una transformación profunda del modelo económico y político del país. **El 5 de abril de 1992**, el expresidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República en lo que se conoce como el “autogolpe”, con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Tras el cierre del Congreso, se convocó a un Congreso Constituyente Democrático mediante referéndum y decreto ley. Este congreso unicameral tuvo como misión redactar una nueva Constitución. (Rojas, R. *Evolución constitucional peruana: de la Carta de 1979 a la Carta de 1993. Análisis crítico, perspectivas y debate sobre la actual reforma*. Derecho y Humanidades. Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Chile: 2008)

³¹² Diario de debates del Congreso Constituyente Democrático de 1993 disponible en:

<https://www.congreso.gob.pe/diariodebates/areas-tematicas/debate-constitucional/>

incorporación respondió nuevamente a una clara **necesidad normativa de blindar la legitimidad del poder**, estableciendo consecuencias jurídicas expresas y severas para quienes pretendieran acceder o ejercerlo al margen del orden constitucional —el Título II, del Estado y la Nación, donde se encuentra comprendido el artículo 45 se debatió específicamente en la sesión del 13 de julio de 1993 (fojas 653 al 670 del tomo I)—.

Algunos constituyentes³¹³ defendieron durante el debate la importancia de reafirmar que **solo el poder constituido legítimamente podía tener reconocimiento jurídico**, a fin de evitar repetir las interrupciones históricas del régimen democrático. Incluso en el marco del artículo 46º —referido al derecho de insurgencia frente a gobiernos usurpadores—, se expresaron preocupaciones coincidentes³¹⁴ que abogaron por **distinguir de forma clara entre poder legítimo y usurpación**, y por establecer mecanismos normativos para rechazar toda forma de acceso ilegítimo al gobierno.

En esa línea de debate, se distinguió que la expresión “rebelión o sedición” no sólo guarda relación con la configuración de los delitos previstos en el Código Penal (arts. 346º y ss.), sino que **eleva la naturaleza del bien jurídico protegido** —el orden constitucional— a un nivel estructural, al formar parte del propio texto constitucional.

Este tratamiento responde también a los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde, conforme con el inciso 1 de su artículo 23³¹⁵, se garantiza que la participación política sea solo conforme a la ley y a procesos democráticos; y los principios de la Carta Democrática Interamericana, que obliga a los gobiernos del continente a promover y defender el sistema democrático representativo³¹⁶.

³¹³ Congresistas como Carlos Torres y Torres Lara (fojas 653-654) y Guillermo Carpio Muñoz (fojas 663).

³¹⁴ Como las de Jorge Kouri Bumachar (foja 658) y Moreyra Loredó (foja 665).

³¹⁵ **Artículo 23. Derechos Políticos**

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

- a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
- b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
- c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. [...]

³¹⁶ **Carta Democrática Interamericana**

Artículo 1

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2

En consecuencia, la evolución normativa del tratamiento de la **rebelión como forma de usurpación del poder** —desde el artículo 81 de la Constitución de 1979 hasta el artículo 45 de la Constitución de 1993— evidencia una **voluntad constitucional sostenida de proteger el orden democrático, prevenir rupturas institucionales y consagrar la soberanía popular como límite al poder**. Esta trayectoria no solo reafirma la gravedad del delito de rebelión como conducta antijurídica, sino que también lo ubica como **una infracción de carácter constitucional e internacional**, en tanto atenta contra los fundamentos del régimen democrático, el Estado de Derecho y la representación política legítima.

Es por esa razón que, Díaz y García Conlledo expresa que:

[...] las valoraciones [...] más importantes son las que pueden extraerse de la ley, intentando hacerlas compatibles con las que parecen más correctas desde el punto de vista de la justicia material, de las necesidades político-criminales, pero siempre con el límite máximo de la propia letra de la ley, del principio de legalidad³¹⁷.

“Las figuras de rebelión y la sedición venían trazadas, diríamos, no ya mirando desde la Constitución, sino desde el punto de vista de quien detentaba el poder. Deben ser reestructuradas desde la base firme de la Constitución, y con sentido de actualidad histórica, esto es, pensando menos en el tipo de revoluciones populares románticas, cada día más difíciles, y con mucha mayor previsión de la moderna técnica del golpe de estado, del pronunciamiento militar y de la usurpación por fraude electoral”³¹⁸.

“De este modo y según la doctrina mayoritaria, para cometer el hecho delictivo típico, debe contarse con armas, propias o impropias, o con la posibilidad efectiva de usarlas, según las

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. [...]

³¹⁷ Díaz y García Conlledo (1991). *La autoría en Derecho Penal*. Madrid: PPU, p. 35.

³¹⁸ Soler, Sebastián (1978). *Derecho Penal Argentino*, Tomo V. Buenos Aires: Tipografía Editora Argentina, p. 63.

modalidades de tenencia, portación o de ostentación. El uso de armas no requiere su uso efectivo, sino la simple ostentación de estas (Baigún-Zaffaroni)”³¹⁹.

En **conclusión**, el “alzamiento armado” contemplado en la ley, puede manifestarse desde diversas aristas y no únicamente a través del uso material o físico de las armas de fuego, o necesariamente con derramamiento de sangre o violencia, sino que también puede producirse en otros escenarios en que obviamente exista la potencialidad del uso de las armas o su disponibilidad material o jurídica, considerando el contexto histórico actual en el que nos encontramos.

2.4. Aspecto de trascendencia adicional en el presente caso: según la estructura del tipo agravado por el sujeto activo, el delito de rebelión es de convergencia y de infracción de deber

El delito de rebelión es un delito de convergencia. Según Carrasco Andrino, en los delitos de convergencia se debe contar con el concurso de varios intervinientes en un comportamiento de la misma naturaleza y que se dirige hacia la misma dirección en la que buscan obtener un resultado común, por lo que unos actúan junto a otros³²⁰. Asimismo, se trata de un delito común, ya que no se restringe el círculo de autores a determinados sujetos con una cualificación especial.

Aquí es necesario aclarar, en forma general, que, en el derecho penal peruano desde hace aproximadamente 50 años, **es dominante la teoría del dominio del hecho y se considera autor de un delito a quien tiene el señorío de los acontecimientos fácticos**. Pero desde que se difundió esta teoría por su principal autor [Claus Roxin, 1963³²¹], ya se había anunciado que ese señorío del hecho no será aplicable ni factible desde una perspectiva necesariamente ontológica, fáctica, de la relación causa-efecto; sino, más bien desde la perspectiva de la infracción de deberes especiales que obligatoria, insoslayable e ineludiblemente son deberes positivos, como por ejemplo cuando una madre tiene el deber positivo de evitar que su bebé caiga en una piscina. Para considerar un parricidio, en ese contexto, no se requiere que ella lo empuje, basta que no cumpla su deber de madre de evitar que su menor hijo caiga a la piscina. Ahí radica la importancia de los deberes positivos en los delitos de infracción del deber.

³¹⁹ López, María José (2021). Unidad XIV. Delitos contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional. En G. Arocena y A. Sánchez Freytes (dirs), *Derecho Penal, Parte Especial*. Argentina: Ediciones Lerner SRL, p. 232.

³²⁰ Carrasco Andrino, M. (2002). Los delitos plurisubjetivos y la participación necesaria. Madrid: Comares, p. 61.

³²¹ ROXIN, Claus. *Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal*. trad. Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano Gonzales de Murillo, trad. al español, editorial Marcial Pons, Madrid 2016.

Al respecto el autor expresa:

Junto a los delitos de dominio, se introduce en esta obra la categoría de los delitos de infracción de deber, en los que (con arreglo a la concepción aquí desarrollada) no es el dominio del hecho lo que fundamenta la autoría, sino la infracción de un deber especial extrapenal.³²²

En ese sentido. Luego de décadas de reflexión y estudio acerca de la evolución de la teoría de los delitos de infracción de deber³²³, señaló:

Desde la primera edición de esta obra, me he visto impelido, sin embargo, a modificar la teoría de los delitos de infracción de deber en algunos puntos, lo que afecta a tres aspectos.

a. los tipos imprudentes no son delitos de infracción de deber [...]

b. el deber que fundamenta la autoría no se basa necesariamente en reglas extrapenales [...]

c. los deberes especiales de un papel social fundamentan autoría también en delitos comunes

Se trata aquí de una tesis de JAKOBS que –frente a mi concepción originaria– me parece merecedora de aprobación. «Matar a un niño menor de edad es delito de infracción de deber para los padres, de manera que, sin consideración a la forma de intervención, o a su medida, siempre se da autoría». Ejemplo práctico: «El marido que facilita los instrumentos para que maten a su mujer, es autor».

Lo acertado de esta solución se deriva de que ya el mero omitir –el marido no interviene para impedir la muerte de su esposa– fundamenta la autoría (por omisión) del marido, que como garante de la vida de su esposa contraviene su deber especial típico. Si tal es el caso, el obrar activo que exceda a esta omisión, aun cuando se efectúe sin dominio del hecho, no puede valorarse como mera complicidad, complicidades lo que se da, desde la perspectiva del dominio del hecho; pero la posición del deber fundamentadora de autoría comprende, según el principio básico de los delitos de infracción de deber, todas las formas de la cooperación. [...]

En efecto, Sánchez Vera explica, al respecto, que existen delitos de dominio (delitos en virtud de una organización) y delitos de infracción de deber (delitos en virtud de una relación de carácter institucional). En el primer caso, en la responsabilidad por organización, se imputan consecuencias propias de la organización, mientras que en el segundo caso se imputa responsabilidad como consecuencia de la existencia previa de un mundo en común entre bien jurídico y autor³²⁴.

³²² ROXIN. Op. cit. p. 723.

³²³ ROXIN. Op. cit. p. 724, 725 y 726.

³²⁴ SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J. (2002). *Delito de infracción de deber y participación delictiva*. Madrid: Marcial Pons. p. 38.

Desde esa perspectiva, la autoría y participación en los delitos de organización se constituye y determina mediante el dominio del hecho; mientras que, en los delitos de infracción de deber, la autoría se establece a través de la lesión de un deber³²⁵.

Sobre el particular, Jakobs explica que son delitos de infracción de deber aquellos en los que el autor está obligado, como garante institucional, a la tutela de un bien, por lo que inclusive los delitos con una estructura en la que no se delimita el círculo de sujetos activos (delitos comunes) se convierten en delitos de infracción de deber³²⁶. **En otras palabras, como lo explica brillantemente Sánchez Vera, todos los delitos que son de dominio se convierten en delitos de infracción de deber siempre que el autor de los mismos sea un obligado especial como consecuencia de su vinculación con una determinada institución**³²⁷.

Como veremos con más detalle, posteriormente, el enfoque doctrinario referido precedentemente, es dominante y claramente mayoritario, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional. Cabe acotar, eso sí, que no es excluyente considerar —por lo menos para un sector importante de la doctrina— que los delitos denominados “de dominio o de organización”, implican también la infracción de deberes generales negativos y derivan, tanto de las normas penales como del principio general, de no hacer daño o *neminem laedere*.

Sumado a ello, la asunción de la teoría de infracción de deber lleva a diferenciar dos tipos de situaciones en relación con la coautoría: **(i)** posibilidad de coautoría entre un autor de un delito de dominio y otro de infracción de deber y **(ii)** posibilidad de coautoría entre obligados especiales que infrinjan su deber. En el primer supuesto, ambos son **autores paralelos o accesorios** (conurrencia de dos o más autores autónomos); mientras que en el segundo supuesto en el que se está ante dos obligados especiales, sucede que también son **autores confluyentes**, ya que cada uno quebranta su deber de manera autónoma³²⁸.

Como se anunció anteriormente, esta teoría de la infracción del deber —obviamente al igual que la tesis del dominio del hecho para los delitos de organización — también ha sido de recibo en el Perú, en forma mayoritaria, prácticamente generalizada, tanto en la doctrina

³²⁵ *Op. Cit.* p. 40.

³²⁶ JAKOBS, G. (1997). *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*. 2.ª edición. Trad. Cuello Contreras, J. & Serrano Gonzales de Murillo, J. Madrid: Marcial Pons. p. 791.

³²⁷ SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J. (2002). *Delito de infracción de deber y participación delictiva*. Madrid: Marcial Pons. p. 43.

³²⁸ SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J. (2002). *Delito de infracción de deber y participación delictiva*. Madrid: Marcial Pons. pp. 201-202.

como en la jurisprudencia, lo que, como también se ha explicado, no significa una exclusión o contradicción, en tanto se trata de situaciones fácticas y soluciones jurídicas obviamente diferentes para cada grupo de casos.

A propósito de ello, sobre lo suscitado en la doctrina nacional, Pariona Arana, uno de los autores de mayor reconocimiento en nuestro medio —docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios posgraduales en la universidad Ludwig-Maximilians-Universität München (Múnich, Alemania), donde alcanzó los grados de magíster en Derecho (LL. M.) y de doctor en Derecho—, siendo su investigación doctoral 2010, se centró en la investigación y desarrollo sistemático de la teoría de los delitos de infracción de deber. Este autor señala lo siguiente a propósito de sus investigaciones:

En el Perú, la teoría de los delitos de infracción de deber ha sido asumida por la doctrina nacional de forma mayoritaria, sus principales postulados han sido adoptados por Caro Jhon (2009, p. 87), García Caveró (2019, p. 957), Hurtado Pozo (2005, p. 862), Prado Saldarriaga (2019, p. 213), Salinas Siccha (2021, p. 42), Salazar Sánchez (2020), Abanto Vásquez (2004, p. 3-23), Villavicencio Terreros (2009, p. 490), Peña Cabrera Freyre (2019), Caro Coria y Reyna Alfaro (2019, pp. 601-602), Reyna Alfaro (2019, p. 301), Rosales Artica (2021, p. 170), Arbulú Martínez (2021, p. 312), Álvarez Dávila (2021, pp. 149-150), Caro Coria, San Martín Castro y Reaño Peschiera (2002, p. 276), Castillo Alva (2017, p. 539), Carrión Zenteno (2015, p. 379), Rojas Vargas (2021, p. 119), Frisancho Aparicio (2011, p. 21), Apaza Mamani (2020, p. 23-58), Arismendiz Amaya (2018, p. 386), Alpaca Pérez (2015, p. 599), Lamas Puccio (2006, p. 298), Reátegui Sánchez (2015, p. 2511). También se han realizado críticas, así puede observarse las anotaciones críticas de Montoya Vivanco (2015, p. 55), Meini Méndez (2014, p. 95) y Mendoza Yana (2022, p. 167-240). Resulta interesante observar la manera en cómo diversos autores nacionales, a través de manuales, monografías y artículos académicos, han ido asumiendo paulatinamente la “infracción de un deber especial” como criterio válido y coherente para solucionar los problemas de intervención delictiva en tipos penales cuya estructura exige que el autor sea un sujeto especial. Si bien, con frecuencia, la posición teórica que se adopta no es la misma —dado que se asume los criterios de Roxin y Jakobs—, sin embargo, las consecuencias en la resolución de casos son similares, toda vez que tienen como característica común la idea fundamental de la titularidad e infracción del deber especial para la determinación del autor en un caso en concreto³²⁹.

De igual manera, en la jurisprudencia nacional, la recepción del citado enfoque, de la infracción del deber, con evidente vocación epistémica, ha sido también mayoritaria. No se conocen abordajes, tesis o mayores propuestas que lo desconozcan o planteen una alternativa diferente para casos en los que estamos ante deberes especiales positivos. Para citar solo algunos ejemplos, en el Acuerdo Plenario 2-2011-CIJ-116 (fundamento 9), se indicó:

³²⁹ PARIONA ARANA, R. (2023). La asunción de la teoría de los delitos de infracción de deber y sus consecuencias en la jurisprudencia peruana. *Revista Derecho & Sociedad*, 60, p. 7.

9. El punto de partida dogmático está dado por la categoría de estos delitos: de infracción de deber. Actualmente, en la doctrina y la jurisprudencia se ha definido que existen tipos legales que requieren un dominio del autor para su construcción, como por ejemplo los delitos de robo agravado, homicidio calificado, estafa, tráfico ilícito de drogas, entre otros -denominados delitos de dominio-.

Sin embargo, también existen tipos legales que excluyen el dominio para su configuración y se forman a partir de la infracción de un deber especial que le corresponde a la órbita del autor -característica intrínseca de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos-. El autor del delito -de infracción de deber- no puede ser cualquier persona, sino sólo aquel funcionario o servidor público que ocupa un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. La infracción del mismo lo convierte en autor, con independencia del dominio de la situación fáctica que no tiene ninguna trascendencia jurídica, pues el fundamento está construido por la posición que domina en relación al deber estatal que le corresponde: conducirse correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio de la Administración Pública y con los bienes que se encuentran bajo su ámbito.

Este acuerdo plenario significó una suerte de “recepción oficializada” de esta doctrina, y se ha continuado en su aplicación en algunos casos con algunos matices, también derivados de la doctrina, incluso se volvió a abordar la problemática nuevamente en el Acuerdo Plenario 3-2016/CJ-116, del 12 de junio de 2017, donde se expresó que:

8º [...] la participación del *extraneus* en los delitos especiales propios de infracción de deber, que cometen los funcionarios públicos competentes contra la administración pública, ha promovido también distintas posiciones teóricas sobre su punibilidad o no punibilidad. Al respecto, el tema

controvertido se relaciona con el señalamiento de las implicancias y consecuencias dogmáticas o prácticas, que conlleva el admitir la eficacia sobre dicha materia de la categoría de los **delitos de infracción de deber especial**. En efecto, actualmente, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se reconoce que existen tipos legales que se configuran y forman sólo a partir de la infracción de un deber especial que corresponde al ámbito de competencia del autor *intraneus*, lo cual es una característica intrínseca de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos. Por tanto, el autor de estos delitos no puede ser cualquier persona, sino sólo aquel funcionario o servidor público que tiene un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto desde la plataforma del deber que ostenta. Y es la infracción de dicho deber lo que lo convierte en autor, con independencia del dominio de la situación fáctica que, para esta clase de delitos funcionariales, no adquiere trascendencia jurídica. Fundamentalmente, porque el hecho punible está construido por la posición o estatus en relación al deber estatal que sólo incumbe al funcionario, cual es conducirse correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio de su deber positivo para con los bienes que se encuentran bajo su ámbito de competencia.

En este acuerdo plenario se establece, con total claridad, que pueden existir cómplices o “*extraneus*”.

De igual modo, esa tesis se ha aplicado en esta Sala Penal Especial y en reiteradas ejecutorias supremas, como, por ejemplo, en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación N.º 2210-2022-Lambayeque, donde se realizó el desarrollo complementario al respecto:

Décimo. Los delitos de infracción del deber se conceptúan como aquellas conductas en las cuales la autoría se ve caracterizada por el hecho de alguien que abusa o descuida el deber general de función que surge de su rol social de tutelar siempre y privilegiadamente el interés público del Estado a quien sirve, así como el deber funcional especial que adquiere por el específico servicio público que presta y, de ese modo, infringiendo cualquiera de ellos, ocasiona una puesta en peligro o lesión típica de determinados bienes jurídicos. En concreto, son conductas en las cuales el autor, por no cumplir con las exigencias impuestas por su rol social especial, lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido representado por principios y deberes funcionales³³⁰. Cabe precisar que la autoría en los delitos catalogados de infracción de deber recae en todas las personas que ejercitan función pública.

[...]

Duodécimo. Desde esta línea enunciativa, es la tesis de infracción al deber y no la técnica del dominio del hecho, lo que marca la pauta para determinar si la conducta atribuida tiene contenido penal; **desde esta perspectiva existen deberes positivos³³¹, que obligan un actuar de parte del agente al servicio del Estado, en ese caso, la infracción a ese deber puede desplegar una conducta omisiva, un “no hacer” o “no cumplir” el deber a que está obligado; también deberes negativos³³², que prohíben o impiden al agente al servicio del Estado actuar o hacer un determinado acto, en ese caso, la infracción a este tipo de deberes es comisiva, puesto que para incumplir la prohibición o el impedimento, el *intrañeus* tendrá que desplegar un hacer. Y, por último, existen deberes mixtos³³³, que exigen al agente al servicio del Estado tanto un hacer como un no hacer, en este caso, la infracción a este particular tipo de deberes será al mismo tiempo comisivo y por omisión.** Por tanto, la infracción del deber puede ser un deber activo, un deber no activo o un deber mixto, lo que engendra la comisión, la omisión o la comisión de omisión en la infracción de deber, suficiente, según el caso, para defraudar al Estado, dependiendo de la prueba o indicio que así lo acredite.

[...]

³³⁰ SALINAS SICCHA, R. (2023). *El bien jurídico en los delitos de infracción del deber*. Extracto del artículo publicado en revista Actualidad Penal, marzo, N.º 105, Instituto Pacífico, pp. 167-168.

³³¹ Por ejemplo, el deber de controlar o supervisar los procedimientos bajo su dominio; o el deber de motivar los actos administrativos que expida, o el deber de privilegiar siempre en todos los casos el interés público.

³³² Por ejemplo, la prohibición de cobrar tasas administrativas no reguladas o la prohibición de ausentarse injustificadamente del lugar de trabajo.

³³³ Por ejemplo, negarse a recibir solicitudes, recursos, declaraciones o informaciones. Si es el jefe del Área de Trámite Documentario o el titular de la entidad y ordena (un hacer) que no se reciba (un no hacer) tales documentos.

Decimoquinto. Ahora bien, el tratamiento del deber como infracción reporta una dimensión adicional; en principio, no se trata del deber general que poseemos todos los ciudadanos: *neminem laedere*, que es la base del principio de lesividad, como requisito sine qua non para la extensión de la pena, parafraseando al profesor Paul Johann Anselm von Feuerbach *nulla poena, nullo crimen sine iniuria*, sino del deber especial que corresponde a los funcionarios o servidores públicos; lo cual, por cierto, no se trata de deberes específicos que orillan razonamientos positivistas como exigir, por ejemplo, que el estar a cargo del caudal del Estado, imponga la necesidad de que el dinero se tenga en propia mano —*pecunia sua manu*—, o que la infracción se encuentre regulada específicamente en instrumentos de gestión de la institución³³⁴; sino del deber especial de cautelar por encima incluso del propio interés individual, el bienestar común o general, la buena marcha de la Administración pública y la debida, honorable y responsable función pública. [Resaltado agregado]

De lo desarrollado precedentemente, se advierte que los delitos de infracción de deber se constituyen en una construcción teórica con capacidad de rendimiento y aceptación en la doctrina y jurisprudencia nacional. Su operatividad ha sido desarrollada no solo a nivel teórico, sino también a nivel práctico, en el que se advierte su aplicación a casos concretos y sus resultados son coherentes con los postulados brindados desde esta aproximación teórica que tiene un impacto práctico en el título de imputación que corresponde a cada acusado.

Todo lo expuesto no significa que los delitos de infracción del deber y la necesidad de observancia de los deberes positivos se encuentren en el mundo ideal, imaginario, abstracto, sino que, necesariamente, tiene que existir una conexión fáctica que sustente los verbos rectores contenidos en los tipos penales concernidos que, en su caso, son materia de evaluación. Este tema ha llegado a tener tal importancia que, como refiere Jackobs, citado por Navas Mondaca, “sin deberes positivos una sociedad en cierto modo compleja no puede existir.”³³⁵

Finalmente, como se señaló, el delito de rebelión es de convergencia, lo cual quiere decir que para que se consume debe darse el concurso de varios intervinientes en el que buscan un resultado común, esto es, en este caso, la puesta en peligro del bien jurídico orden constitucional. Obviamente, al ser un delito de infracción de deber, debido a que los acusados tenían la condición de funcionarios públicos, al tratarse de deberes personalísimos, no cabe la coautoría, sino la autoría confluyente.

³³⁴ Como el ROF: Reglamento de organización y funciones, MOF: Manual de organización y funciones, RIT: Reglamento interno de trabajo, CPE: Cuadro de puestos de la entidad, MPT: Manual de puestos tipo, MPP: Manual de perfiles de puesto, PAP: Presupuesto analítico de personal, CC: Clasificador de cargos, CAP: Cuadro de asignación de personal, MAPRO: Manual de procedimientos, TUPA: Texto único de procedimientos administrativos, etcétera.

³³⁵ Navas Mondaca. (2008). *Deberes negativos y positivos en derecho penal. Sobre los deberes de solidaridad y cooperación en un estado liberal*. Editorial Tirant lo blanch Valencia España. p. 41.

Ambas afirmaciones no son contradictorias, es decir, que el tipo penal requiera de una pluralidad de intervinientes no implica que estos, de manera automática, respondan a título de coautores. Según la estructura del tipo penal, es necesario que concurren diversas personas para que el tipo se vea realizado, pero ello no implica afirmar que estos necesariamente co-dominen el hecho. Afirmar que los acusados son autores confluyentes tampoco implica negar la estructura plurisubjetiva del tipo, ya que, materialmente, han dirigido su actuación de manera conjunta a la puesta en peligro del bien jurídico.

En ese sentido, como dice Vásquez Cepeda:

[...] el delito de rebelión importa un ataque a los poderes del Estado y el orden constitucional – funcionamiento de las instituciones establecidas por la Constitución–. Además, este tipo delictivo defiende también la vida democrática, que es el respeto por las distintas funciones del poder de un Estado con un sistema republicano de gobierno en los términos del artículo 43 de la Constitución³³⁶. En última instancia tutela el sistema u orden constitucional desarrollado en la Ley Fundamental. [...].

2.5. Según la estructura del tipo, el delito de rebelión es un delito de mera actividad, de resultado cortado y por el modo de afectación al bien jurídico es un delito de peligro abstracto.

El delito de rebelión es de mera actividad, ya que para su consumación no se requiere que la acción se encuentre espaciotemporalmente separada del resultado, puesto que la conducta típica es “alzarse en armas”.

Asimismo, se trata de un delito de resultado cortado en el que la consumación formal se adelanta al momento de la simple puesta en peligro del bien jurídico por razones obvias, pues la lesión entrañaría el triunfo de los rebeldes y la imposibilidad de castigarles³³⁷. Es decir, no se requiere el resultado material específico del triunfo de los rebeldes que importa el quiebre del orden constitucional, el cierre del Congreso y, en este caso, la intervención de los poderes instituidos, sino que solo es suficiente el comportamiento consistente en un levantamiento en armas, que tenga tal quiebre como finalidad y como posibilidad objetiva.

³³⁶ cfr. VÁSQUEZ CEPEDA, F. *et al.* (2023). *Curso de Derecho Penal Parte Especial*. Editorial IBdeF, Montevideo- Buenos Aires. p. 391.

³³⁷ Cuerda Arnau, María Luisa (2023). *Derecho Penal. Parte Especial*, 8ª edición, Valencia: Tirant lo Blanch, p. 840.

En efecto, en este delito, la previsión típica no requiere la verificación material de la obtención ilegítima del poder por los rebeldes, pero exige insoslayablemente la puesta en peligro del bien jurídico protegido, teniendo en cuenta que, si triunfa la rebelión, al no existir ya una justicia independiente, sería materialmente imposible investigar, procesar y sancionar a los responsables.

También se trata de un delito de peligro abstracto, toda vez que en el tipo penal no se exige un resultado de peligro (peligro concreto) para su consumación. **No obstante, para la consumación del delito no basta con la mera verificación formal de la conducta típica, sino que debe evaluarse desde una perspectiva *ex ante* la imputación del hecho al tipo objetivo, por lo que se requiere constatar la creación de un peligro no permitido (desvalor de acción) que abarque el fin de protección del tipo penal³³⁸.** Esta descripción del tipo penal, según su estructura, no es trivial, ya que, como se advierte, sirve para imputar concretamente la conducta típica atribuida a los acusados.

2.6. Aspecto subjetivo del delito de rebelión

Se trata de un delito doloso y de tendencia interna trascendente, ya que se requiere obrar con la intención adicional de lograr un ulterior resultado distinto a la propia conducta típica³³⁹. Concretamente, se trata de un delito mutilado de dos actos, lo cual implica el ánimo o la intención de realizar una ulterior actividad distinta de la conducta típica³⁴⁰: alzarse en armas con la finalidad de variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional. Lo punible, lo que constituye rebelión, es el alzamiento para³⁴¹.

2.7. El delito de rebelión: la posibilidad de la tentativa como forma imperfecta de ejecución

El Código Penal regula, en su artículo 16, la tentativa. Se señala que implica que el agente haya comenzado la ejecución del delito que decidió cometer sin consumarlo. Esta definición legal implica que la tentativa es la ejecución no consumada de la conducta tipificada como delito, por lo que su delimitación (diferenciación entre actos preparatorios y actos consumativos) se determina en cada tipo penal concreto, como bien lo explica el penalista nacional García Caveró³⁴². **Siendo esto así, la evaluación con relación a la tentativa debe realizarse, en este caso, particularmente desde la estructura del tipo penal de rebelión,**

³³⁸ Mendoza Buergo, B. (2002). La configuración del injusto (objetivo) de los delitos de peligro abstracto. Revista de Derecho Penal y Criminología, 9, p. 73.

³³⁹ LUZÓN PEÑA, D. (2016). *Derecho Penal. Parte General*. 3.ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 223.

³⁴⁰ LUZÓN PEÑA, D. (2016). *Derecho Penal. Parte General*. 3.ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 224.

³⁴¹ SOLER, S. (1978). *Derecho Penal Argentino*. Tomo V. Buenos aires: Tipografía Editora Argentina, p. 69.

³⁴² García Caveró, P. (2019). *Derecho Penal. Parte General*. 3º edición corregida y actualizada. ■■■: IDEAS, p. 820.

que es uno de infracción de deber —para el tipo penal en su forma agravada que se imputa—, de mera actividad y de peligro abstracto.

En ese sentido, como sostiene García Caveró, para analizar el desvalor de la tentativa, es importante situarse en el plano del sentido comunicativo en el que “[...] la actuación de una persona resulta penalmente relevante solo si constituye la infracción de un rol jurídicamente atribuido, lo que sucede si tal actuación ha creado un riesgo prohibido mediante el incumplimiento de los deberes que se derivan de la libertad de organización o de vinculaciones de naturaleza institucional”³⁴³. Para ello, tal como fundamenta coherentemente el citado autor nacional, la tentativa punible debe evaluarse desde una perspectiva *ex ante* en el que debe valorarse la idoneidad para producir el resultado que no se llega a producir³⁴⁴.

En ese contexto, para la evaluación *ex ante* respecto al inicio de la tentativa —creación del riesgo prohibido—, debe partirse de que, en el tipo penal agravado por el sujeto activo, previsto en el artículo 46 A del CP, en concordancia con el artículo 346 que se refiere al delito de rebelión, se está ante un delito de naturaleza institucional o de infracción del deber, precisamente por la cualidad especial de los intervinientes.

Como se puede advertir, en este caso concreto, el tipo penal de rebelión, redactado como delito de dominio, se convierte en un delito de infracción de deber, en tanto que el autor es un obligado especial como consecuencia de su vinculación con una determinada institución; lo que es coherente como enfoque dogmático como lo sustenta, magistralmente, Sánchez Vera ³⁴⁵.

Al respecto, según García Caveró, “las acciones preparatorias serían aquellas que tienen lugar antes del inicio de la ejecución de la conducta típica, mientras que la consumación será la realización completa del tipo penal [...] En ese contexto de ideas, una tentativa podría tener lugar incluso en delitos de preparación o en delitos de peligro abstracto en general, en la medida en que se realicen algunos elementos, pero no todos, del tipo penal correspondiente”³⁴⁶. En consecuencia, debe verificarse que la realización parcial de la conducta implique la creación de un peligro para el bien jurídico que se pretende proteger, y, a modo de ejemplo, en el delito de violación de domicilio [delito de mera actividad] se estará

³⁴³ *Op. Cit.* p. 813.

³⁴⁴ *Op. Cit.* p. 815.

³⁴⁵ SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J. (2002). *Delito de infracción de deber y participación delictiva*. Madrid: Marcial Pons. p. 43.

³⁴⁶ García Caveró, P. (2019). *Derecho Penal. Parte General*. 3ª edición corregida y actualizada. ■■■■■: IDEAS, p. 820.

ante una tentativa cuando el sujeto activo es encontrado intentando abrir la chapa de la puerta de un domicilio al que quiere ingresar sin autorización del dueño³⁴⁷.

Por otro lado, en el artículo 17 del Código Penal, se regula la tentativa inidónea en el que se indica que “no es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito, por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto”. Se trata de la no punibilidad de conductas cuando los actos ejecutivos realizados por el autor no logran consumarse por razones fácticas o jurídicas³⁴⁸.

Por un lado, la tentativa inidónea se manifiesta a través de la absoluta impropiedad del objeto y esta puede darse debido a razones fácticas o jurídicas³⁴⁹. Con relación a la ineficacia absoluta del medio (cuando no sea capaz de producir el resultado), el término “medio” está relacionado a instrumentos y a conductas del agente. Por ejemplo, quien pretende causar un aborto aplicando a la mujer inyecciones analgésicas en la creencia que son idóneas. Este medio será inidóneo de manera absoluta cuando, por su esencia o naturaleza, no es capaz de producir el resultado³⁵⁰.

Finalmente, la valoración respecto de la inidoneidad del objeto de la acción o del medio delictivo debe ser realizada desde una perspectiva *ex ante* y situando a un espectador objetivo en la posición del autor. Esta valoración *ex ante* lleva a que el espectador deba ubicarse en momentos en los que se ejecutaba el delito y debe cuestionarse el grado de probabilidad de que se produzca el resultado típico; y de no haber ninguna probabilidad, la tentativa resultará inidónea³⁵¹.

De hecho, en el caso de una rebelión protagonizada por un presidente de la república y personas de su entorno más cercano con altos niveles de poder, el delito quedará consumado si se logra movilizar a las Fuerzas Armadas y policiales, con acciones concretas en la línea de la posible ruptura del orden constitucional, aunque el resultado final no sea exitoso, empero podrá presentarse la figura de la tentativa, si esa movilización posible de tales fuerzas no se produce por razones ajenas y externas a la voluntad de los rebeldes.

TERCERO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS EN LA PRESENTE CAUSA

En esta causa, se encuentran acreditados determinados hechos, sobre cuya realización no existe absolutamente ninguna duda y otros hechos que no se han acreditado en modo alguno.

³⁴⁷ *Op. Cit.* p. 822.

³⁴⁸ Villavicencio Terreros, F. (2006). Derecho Penal Parte General. ■■■■: Grijley, p. 449.

³⁴⁹ *Op. Cit.* p. 450.

³⁵⁰ *Op. Cit.* p. 451

³⁵¹ *Op. Cit.* p. 451.

Pasará a explicarse a continuación qué hechos están acreditados y cuáles no lo están de acuerdo al análisis del que emite este voto.

3.1. Con relación a Castillo Terrones

3.1.1. El acusado, en su autodefensa, al final del juicio expresó puntualmente lo siguiente: **a)** Es un presidente de la república secuestrado, en un proceso injusto y diseñado para destruirlo, y que se va a referir al “antes, durante y después” de lo sucedido el 07 de diciembre de 2022; **b)** viene del ande, de Puña, es un maestro rural con 24 años de servicios, de donde no existe presencia del Estado y en las aulas encontró a muchos niños y maestros preocupados por la situación real del país, donde faltaba la alimentación y las condiciones socioeconómicas de pobreza; esa realidad está incluida en el discurso, y que los otros acusados no tienen nada que hacer; **c)** señaló una serie de problemas sociales, indicó que el problema de la delincuencia es estructural, es rondero, es campesino, indica problemas en temas de la educación, la salud, muy pocos se convierten en profesionales; que frente a este tipo de análisis lo tildan de comunista, terrorista, delincuente, ignorante, lo juzgan por sus orígenes, por su sombrero; **d)** que su padre fue ninguneado por un hacendado. Debido a esa situación, ha luchado como profesor que existe mucha desigualdad por lo que eso solo se podía cambiar con una nueva Constitución, **e)** le pidieron 2 ministerios y que esa era la forma en que tenía que gobernar; lo que no aceptó, que cuando estas cosas los ponía en conocimiento del pueblo, le pedían muchas cosas y ahí le encontraban sugerencias en 4 o 5 quintales, por eso él tenía varios mensajes a la nación preparados y él no es ningún inepto para eso como se cree que es. **f)** Así el 6 de diciembre se reunieron para el pedido de vacancia en el Congreso a las 3 pm (tercera moción de vacancia) con varios abogados y ministros. **g)** El día 7 le pide al ministro Huertas que ingrese el pueblo para saludarlo. **h)** El asesor Mendieta le puso el mensaje (última versión) para su intervención en el Congreso. Sin embargo, a las 4 de la mañana recibió un mensaje de whatsapp donde le dijeron que su suerte estaba echada en el congreso. Ahí se convenció de que no tenía los votos y es por eso que se comunicó con Chávez Chino indicando que necesitaba a la prensa para su mensaje, lo que se justificaba, según explica, por trabajo obstruccionista del Congreso. **i)** De ese modo, después de la lectura del mensaje, le dice a Torres Vásquez: “Vienen por mi familia” que todos ellos eran perseguidos por la prensa. **j)** Finalmente, por proteger a su familia, luego de la lectura del mensaje, se fue con su propia escolta (nadie se escapa con su propia escolta) y era acompañado por el Dr. Aníbal Torres hasta que fue arrestado. **k)** Luego, en el Congreso, se ha producido una vacancia *express*, con 101 votos, sin la votación calificada de 104 votos, cuando le correspondía que lo lleven al congreso para que se defienda, como sí le dieron la oportunidad a Dina Boluarte; **l)** que no existe el delito de rebelión. **m)** Él ha presentado *habeas corpus*, acciones de amparo y en nada le han dado la razón por lo que considera que se trata de un tema político y no tiene lugar ni sentido ninguna defensa, por eso ha rechazado este juicio. **n)** Considera que no había forma que cometiera abuso de autoridad ni contra la tranquilidad pública, porque ya estaba detenido. **o)** Finalmente señaló que no pide clemencia ni absolución ni simpatías, pide justicia. Su defensa técnica, como se ha explicado ampliamente en el voto en mayoría, ha considerado que no se cumplen los elementos de tipicidad objetiva del delito de rebelión ni de el de conspiración ni los otros aludidos.

De todo lo anterior, se advierte que el acusado Castillo Terrones tuvo 2 argumentos centrales en su abordaje explicativo sobre los hechos: **a)** que fue condicionado por la realidad peruana y la situación crítica que enfrentaba como presidente de la república; y **b)** que todo lo hizo solo, porque tenía la capacidad de análisis y sus coacusados no tienen nada que ver.

Con relación a estos dos puntos, por ahora, cabe acotar lo siguiente: **a1)** las causas de justificación para considerar que una conducta es jurídica (más no antijurídica) o en su caso, las excusas absolutorias están expresamente contempladas en la ley. Sobre esto último, existirá un análisis independiente más adelante. **b1)** Si todo lo hizo sólo o no, se continuará evaluando en el presente voto.

3.1.2. Al respecto, para el suscrito, se encuentra acreditado lo siguiente:

- a) Castillo Terrones fue presidente constitucional de la república, conforme a la Resolución N.º 0750-2021-JNE, del 19 de julio de 2021 [Convención probatoria N.º 2, medio de prueba 11, folios 2-4].
- b) El 7 de diciembre de 2022, **profirió un mensaje a la nación**, según aparece transcrito en el acta fiscal de fuente abierta [Fs. 758-760 Tomo IV del Cuaderno de Pruebas] debidamente oralizado en sesión 21 de 6 de mayo de 2025.
- c) Este mensaje a la nación fue claramente rupturista del orden constitucional, no era una opinión política o un discurso contextual o coyuntural, con cualquier motivo en que un presidente podría dirigirse a la población o a los medios de comunicación. Es decir, se trataba de nada menos de la rotura o interrupción brusca del orden constitucional, en tanto, disponía imperativamente (mandato inconfundible) **su intención y decisión conjunta, de imponer, fuera del marco constitucional, DISOLVER temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses, indicando que gobernaría mediante decretos ley; DECRETA el toque de queda desde las veintidós horas hasta las cuatro hora del día siguiente, y DECLARA en REORGANIZACIÓN el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional; finalmente LLAMA a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones.** Es literalmente lo que en la ciencia política se conoce como golpe de Estado³⁵².

³⁵² Al respecto, Dugarte [Dugarte, R. (2020). Elementos constitutivos del golpe de Estado: una propuesta de su mínimo común denominador. *Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 12, p. 104], siguiendo a Jesús de Andrés Sanz (2006), delimita el concepto de golpes de Estado de la siguiente manera: "Alteración o destrucción del orden político por parte de las elites o de determinados cuerpos de la Administración, generalmente las fuerzas armadas; con el fin de conquistar el poder, controlarlo para permanecer en él, dirimir rivalidades o alejar y excluir a determinados grupos; recurriendo, tras una fase conspirativa y secreta, a la violencia o a la amenaza de su utilización; y suponiendo una ruptura de la legalidad que implica, en caso de éxito, cambios en

Es más, como se trataba de su propia presidencia, fue más bien un **autogolpe, de tal manera que, obviamente con la anunciada decisión, se pasaría en ese momento a una dictadura o autoritarismo, y, por ende, la conclusión del estado de derecho y la democracia.**

- d) Para efectos de la emisión de este punto de inflexión del gobierno del acusado Castillo Terrones (quien fue elegido presidente de la república mediante las instituciones democráticas que ahora no defendió como debía ser) contó con la participación, conformidad y acompañamiento de dos personas muy próximas a él y que eran parte de su gobierno, y con la complicidad de otra, sobre cuyas conductas específicas el día de los hechos se analizará más adelante.
- e) Este anuncio público —del quiebre constitucional a través del mensaje a la nación— no se quedó allí, puesto que, utilizando el teléfono del acusado Huerta Olivas, Castillo Terrones se dirigió al comandante general de la Policía Nacional Raúl Enrique Alfaro Alvarado, a quien le indicó que cerrara el Congreso, que no se permitiera el ingreso de ninguna persona y que sacara a los que estuvieran adentro; asimismo, que intervenga a la Fiscal de la Nación, y que diera seguridad a la casa de sus padres, a la casa de la Premier Betssy Chávez Chino y de Aníbal Torres Vásquez, lo cual ha sido afirmado en juicio oral, por el propio citado testigo Alfaro Alvarado (10ma sesión del 27 de marzo de 2025) en los términos siguientes:

[...] *El [7 de diciembre del 2022]* yo me encontraba en mi despacho, en la Comandancia General. Había estado cumpliendo el aislamiento por COVID, por 5 días; ya era el último día. El día anterior fue aniversario de la Policía, yo había querido asistir, y convoqué al director de sanidad con el personal médico para que me evalúen y vean la posibilidad de que me den de alta, pero no fue así. Sin embargo, ya estaba en condiciones de trabajar. El 7 de diciembre yo me levanté, me puse el uniforme de faena y estaba trabajando en mi despacho. Había coordinado el doctor Abel Vega sobre la visita del ministro de Energía y Minas para evaluar el tema de Las Bambas [...] **Más o menos, al mediodía, estaba en esa reunión concentrado hasta con el televisor apagado. Tocarón la puerta del despacho e ingresó mi edecán, el comandante Juan Maco Castro, y me dijo: “mi general, el presidente ha cerrado el Congreso”. El general Álvarez solicitó pasar e ingresaron cinco personas a mi**

las personas, políticas o normativa legal o, en caso de fracaso, modificaciones de diverso calado en el ritmo político”.

La doctora en Ciencia Política, investigadora principal del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina) y profesora titular de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en teoría política y en el análisis histórico-conceptual de nociones como democracia, autoritarismo y dictadura, Cecilia Lesgart. En su artículo académico titulado *Golpes de estado y golpes constitucionales: Usos e innovación de un concepto político fundamental* [Disponible en: <https://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/339>], publicado en la revista PolHis (Revista Bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política). Analiza la evolución histórica del concepto de “golpe de Estado” desde la teoría política europea del siglo XVII hasta su uso moderno, y distingue entre golpes militares, constitucionales y otros subtipos. Sobre el concepto de golpe de estado, señala lo siguiente:

[...] un golpe de estado implica la modificación brutal de la forma de gobierno y/o del régimen político que se hallaba constituido, y la sustitución por otro no legal ni legítimo. Por lo que es un golpe contra el estado, y más específicamente contra el Estado Constitucional de Derecho.

despacho. [...] el general Vicente Álvarez Moreno (que era el jefe de Estado Mayor que estaba encargado), el general Jorge Angulo (que era el COMASGEN y el jefe operativo de la Policía), el coronel Edison Hernández Moreno (que era el jefe de imagen institucional). Ingresó el secretario privado de la Comandancia General, el coronel Miguel Bryson y también el mayor en retiro, Julio Ubillus Haro (que era asesor del Estado Mayor). Los cinco ingresaron a mi despacho y me dijeron que el presidente había cerrado el Congreso. Encendí el televisor y estaba pasando el mensaje repetidamente. [...] El general Álvarez me dijo: "mi general, me ha llamado el ministro del Interior para decirme que deje pasar a las personas a la Plaza Mayor y a la Plaza Bolívar". Le preguntamos: "¿qué le ha respondido?"; este dijo: "Lo voy a evaluar". Le dije: "no hay nada que evaluar ahí, ¿acaso las personas pueden pasar?", "no, no pueden pasar", "pues esa es la respuesta, y si hay alguna dificultad, que me llamé a mí". Justo entró la llamada del ministro del Interior (lo tenía grabado como ministro del Interior en la pantalla de mi celular). Entonces, le dije "perdón, el ministro del Interior", y me dijo el ministro: **"Alfaro, estoy en Palacio de Gobierno, te voy a comunicar con el presidente de la república"**. Me comunicó con el presidente de la república y el presidente me dijo: **"General, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro. No permita que nadie ingrese. Intervenga a la fiscal de la nación, y a la fiscalía, y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Chávez y al domicilio de sus padres. [...]"**. [Resaltado agregado]

- f) La versión de este testigo directo fue corroborada por otra versión testimonial, por ende, prueba directa, la del general Vicente Marcelo Álvarez Moreno (4.ª sesión del 13 de marzo de 2025), quien en la referida fecha se encontraba encargado de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, por licencia de salud del titular general Alfaro Alvarado; refirió que luego del mensaje a la nación, acudió a la oficina del general Alfaro Alvarado acompañado del general Angulo Tejada, y estando reunidos coordinando con relación a la posición de la Policía, recibió una llamada del congresista Diego Bazán, con el cual conversaba, ingresando en esos momentos la llamada del ministro del Interior, a quien no le pudo contestar por estar hablando con el congresista, y en eso vio que el general Alfaro recibe una llamada y empieza a hablar, sobre cuyo suceso, refiere:

[...] Yo termino de hablar, y el general Alfaro estaba en su despacho, al frente. Escucho que él está hablando por teléfono y dice: **"Señor presidente, que cierre el congreso, sí, pero ¿por qué motivo? ¿Qué detenga a la Fiscal de la Nación? Sí ¿pero por qué motivo? ¿cuál es la causa? Que refuerce la seguridad de la casa de la ministra Betssy Chávez y la del señor Aníbal Torres"**. Eso es lo que él repetía, lo que el presidente estaba informando [...].

- g) Igualmente, dicha información, fue corroborada por el general Jorge Luis Angulo Tejada, jefe del Comando de Asesoramiento de la PNP (en adelante, COMASGEN) [sesión 9, 25MAR2025], quien refirió que acompañó al general Álvarez Moreno a la oficina del general Alfaro Alvarado, quien recibió una llamada, que según manifestó el general era del presidente de la república, relatando los siguientes detalles:

[...] Sí, yo advertí que el general Alfaro recibió una llamada telefónica, y respondía a su interlocutor cuáles eran los motivos de esa orden. [...] ¿Usted pudo escuchar qué era lo que se decía cuando contestaba el teléfono? DIJO: sí, decía **"cuál era el motivo", o sea, repetía la pregunta y decía que cuál era el motivo de que cierre el Congreso y que detenga a la fiscal de la nación**. ¿Usted pudo escucharlo?, ¿estuvo en altavoz el teléfono? DIJO: Yo escuchaba lo que el comandante general respondía,

sobre cuál era el motivo. ¿El general Raúl Enrique Alfaro Alvarado les mencionó lo que usted acaba de relatar? DIJO: ¿Perdón? ¿El general Raúl Enrique Alfaro Alvarado les mencionó sobre esta comunicación que acaba de indicar? DIJO: no, yo estaba presente. No se los mencionó, entonces. DIJO: no, yo estaba presente escuchando.

- h) De otro lado, no se debe perder de vista, además, una situación inusual suscitada un día antes del mensaje a la nación, esto es el pedido de renuncia o cese del Comandante General del Ejército, Walter Córdova Alemán (sesión 6 del 18 de marzo de 2025), lo cual le fue comunicado por el Ministro de Defensa Emilio Bobbio Rosas el 6 de diciembre de 2022, por encargo del acusado Castillo Terrones. Ese mismo día, en Asesoría Jurídica, se redactó un borrador de carta de renuncia, que Córdova no firmó, pues antes hablaría con su familia y además pidió entrevistarse primero con el expresidente Castillo Terrones, como lo han declarado los testigos Andrés Eduardo Salas Jaén, viceministro de Políticas para la defensa del Ministerio de Defensa (sesión 6 del 18 de marzo de 2025) y Lina Sánchez Kamada, secretaria del Ministerio de Defensa (sesión 13 del 3 de abril de 2025).

Sobre este pedido de renuncia sorpresivo, Córdova Alemán refirió que nunca manifestó antes su intención de renunciar, lo cual fue considerado "anormal" incluso por Salas Jaén, debido al marco legal que otorgaba estabilidad por dos años. Sin embargo, el 7 de diciembre temprano, Córdova Alemán y Bobbio Rosas acudieron a Palacio, donde Castillo Terrones le comunicó directamente que debía dejar el cargo por "haber cumplido su ciclo". A las 08:40 a.m. del 7 de diciembre, Córdova firmó la carta de renuncia, la cual fue recibida por el ministro Bobbio Rosas. La carta no llegó a Asesoría Jurídica, pero aun así se elaboraron resoluciones de cese y de nombramiento del general David Ojeda, conforme lo ha manifestado el testigo Salas Jaén, y lo cual ha reconocido el propio Bobbio Rosas, quien lo expresó en los siguientes términos (ver sesión 3 del 11 de marzo de 2025):

¿A qué hora fue eso cuando usted concurrió a Palacio de Gobierno? DIJO: a ver yo concurrí dos veces primero fui con Córdova que quería hablar con el presidente, regresé a Palacio porque el presidente ya había aceptado la renuncia de Córdova y también ya había aceptado que siga Ojeda, hice las resoluciones y regresé para que él firme las resoluciones, habrá sido, pues las 10 las 11. ¿Y el señor presidente Pedro Castillo llegó a firmar dichas resoluciones? DIJO: firmó la resolución. ¿Qué hizo usted con dichas resoluciones? DIJO: ah, ahí viene el problema cuando yo asumo el Ministerio, disculpen ustedes, pero no es una elucubración loca "la Mafia bloqueó todo el sistema de cómputo del Ministerio de defensa" tal es así que, los viceministros no llegaron a ser nombrados, ósea, está la resolución firmada por el presidente, pero no se pudo tramitar eso. Entonces yo agarro voy con las resoluciones y de ahí me fui con la señorita que estaba a cargo de la parte informática de palacio para ver como pasar eso al peruano. Eso es lo que hice.

Así, lo que se aprecia es que este pedido hecho por Castillo Terrones, nada menos que al comandante General del Ejército, estaba orientado a imponerse también en las fuerzas

armadas, lo cual en definitiva se encuentra vinculado a disponer no solo de las fuerzas policiales a través del Ministerio del Interior (a cargo de Huerta Olivas), sino también de las fuerzas armadas, a cargo del Ministerio de Defensa (a cargo de Bobbio Rosas).

Finalmente, en este punto se debe señalar que actualmente el exministro de defensa Bobbio Rosas está siendo investigado por la Fiscalía, por lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022, conforme se señaló en sesión del 9 de junio de 2025, al darse cuenta del Oficio N.º 19-2025 [C.F. N.º 353-2023]-MP-FN-DC, remitido por el despacho de la Fiscalía de la Nación.

- i) Con todo ello, está acreditada la decisión y la pretensión de irrumpir el orden constitucional, a pesar de tener el deber institucional de protegerlo. El apresurado anuncio público, a través del mensaje a la nación, fue una decisión de ruptura del orden constitucional, no una simple proclamación, que la hizo, libre, voluntaria y conscientemente (lo que se ratificó en su propia autodefensa, aunque insistiendo en que lo hizo solo), pero, además, buscaba la adhesión personal y material a su plan criminal que ha pretendido justificar políticamente. Esta situación, además de las órdenes directas, personales y telefónicas, expedidas por el acusado que tenía la condición de presidente de la república, **denota el inicio de actos con relevancia penal desde una perspectiva ex ante relevantes para afectar el bien jurídico protegido.**
- j) Cabe considerar que el presidente de la república, conforme al artículo 167 de la Constitución es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y, por tanto, su sola palabra frente a estas daba el inicio palpable y de alta probabilidad de prosecución de actos de las fuerzas armadas y policiales para que, en su condición de presidente se consolide en el poder ya ilegítimo transmitido a través del mensaje a la nación, así mismo, se proceda a un sometimiento armado del Congreso y las demás instituciones públicas a las que se aludió expresamente para una “reorganización” (obviamente inconstitucional e ilegal) que se hizo mención en el citado momento. **Este inicio de la ejecución es relevante a efectos penales, en tanto representa el inicio de una ruptura del orden constitucional, que se origina paradójicamente desde el mismo cargo del presidente y pese al deber que ostentaba este alto funcionario.**

3.2. Con relación a Chávez Chino

3.2.1. En líneas generales, la defensa sostiene esencialmente que: **a)** Ella no conocía ni tenía forma de conocer que se daría un mensaje relacionado a un golpe de Estado. **b)** Sostuvo que el único medio autorizado para transmitir actos oficiales no es la PCM. **c)** Fernando Aliaga declaró que no sabía el protocolo para permitir el ingreso del equipo de prensa, quien debía encargarse era Wong Arica, y este debía delegar funciones. **d)** El Ministerio Público se equivoca al atribuir responsabilidad porque ella no sabía lo que iba a ocurrir, simplemente cumplía con las órdenes del presidente. La defensa señaló que si realmente hubiera existido un plan coordinado para un golpe el presidente habría convocado a su equipo de prensa formalmente, y no se hubiera actuado de forma improvisada. Además, en el video se escucha que el propio Castillo dice que será un “mensaje a la Nación”, por lo que ella no tenía motivos para ocultar nada, incluso la reportera manifiesta que también fue sorprendida. Estas improvisaciones demuestran que no hubo planificación ni coordinación previa para quebrar el

orden constitucional. **e)** Sobre el supuesto “abrazo” posterior al mensaje, afirma que por el principio de congruencia procesal impide valorar ese hecho porque no apareció en la acusación fiscal. El Ministerio Público solo lo incorporó recién durante el juicio, por lo que no puede considerarse como parte del caso. Sobre ese presunto abrazo solo la señora Malpartida habló de él y no existe corroboración externa. Emilio Bobbio declaró que no vio ningún abrazo, menos entre tres personas. Bajo los criterios del Acuerdo Plenario 2-2005/CIJ-116, un testimonio no corroborado no es suficiente. Ninguno de los acusados mencionó ese episodio. **f)** Otras declaraciones relevantes para la defensa son la de Nadia Contreras Gallardo, ex asesora de Betssy Chávez, manifestó que después del mensaje habló con D’Laura Quintana, que la expremier le pidió que renuncie, y ella redactó una carta de renuncia. Para la defensa, ello demuestra que Chávez no estaba conforme con lo sucedido. **g)** Benji Espinoza declaró que a las 11:00 a. m. Betssy Chávez la llamó y le pidió que “no sea confrontacional”, lo cual consideran incoherente si existiera un plan golpista. **h)** Rosario Gatty, ex edecán, negó que el destino fuera la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos. Nadia Contreras afirmó que el destino era el domicilio de Betssy Chávez, quien renunciaría como premier y retomaría sus funciones congresales. **i)** La defensa concluyó que Betssy Chávez fue sorprendida igual que todos, no participó en preparativos y renunció de inmediato. **j)** Sobre el delito de rebelión La defensa indicó que no existió alzamiento en armas, requisito esencial para la rebelión. Ni siquiera es posible sostener una interpretación indiciaria. Por el principio de legalidad, la interpretación debe ser restrictiva, no analógica. **k)** Tampoco existiría conspiración, para ese delito se requiere planificación previa y coordinación, como ocurrió en el caso Fujimori (planificado desde enero y ejecutado el 5 de abril). En este caso, ni siquiera pudo coordinarse el ingreso de un equipo de prensa, lo cual muestra ausencia total de preparación. **l)** Sobre la nulidad de la transferencia la defensa afirmó que no existe prueba de alguna simulación o irregularidad en el acto jurídico cuestionado.

3.2.2. Teniendo en cuenta las proposiciones efectuadas por la defensa de Chávez Chino, para el suscrito se encuentra acreditado que:

- a)** Interpretadas las pruebas en forma individual y conjunta, su intervención ha consistido, entre otros aspectos, en concreto y objetivamente, en el apoyo para la emisión del mensaje a la nación (obviamente porque compartía la decisión como el contenido) y las coordinaciones para la ejecución de las medidas dictadas en este a través de un decreto supremo. Ello se acredita con lo siguiente:
 - a.1)** Chávez Chino era la primera ministra o premier de la Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno (en adelante, PCM) de Castillo Terrones. Tuvieron una reunión previa el 6 de diciembre de 2022, realizada a altas horas de la noche en el **despacho presidencial**, junto a Torres Vásquez y Castillo Terrones, que tuvo una duración de aproximadamente una hora con quince minutos [ver acta fiscal de visualización de registros fílmicos - Palacio de Gobierno - convención probatoria 6, medio de prueba 37].
 - a.2)** De igual manera, estuvo en la reunión realizada al día siguiente 7 de diciembre de 2022 desde tempranas horas –desde las 09:58:11 hasta las 10:27:05 horas y luego nuevamente a las a las 11:05:56, donde se le vio ingresar con Torres Vásquez– [ver

acta fiscal de visualización de registros fílmicos de Palacio de Gobierno - convención probatoria 5, medio de prueba 9];

Mientras el Ministerio Público afirma en la acusación que, en estas reuniones se habría producido la decisión para la ruptura del orden constitucional y la respectiva elaboración del contenido del mensaje a la nación que se anunció al día siguiente (Apartado VI de la acusación referido a la IMPUTACIÓN FACTICA; extremos 6.1.1, 6.2.1; 6.3.1 y 6.5.1 referidos al delito de rebelión que habrían cometido Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez); por separado, tanto las defensas como cada uno de los acusados concernidos, en diferentes momentos, han expresado que estas reuniones habrían sido únicamente para contar los votos en relación al proceso de vacancia que se iba a producir en el Congreso el 7 de diciembre a las 3 p. m. **A juicio del suscrito, no existe prueba suficiente, directa o indiciaria, que demuestre lo uno o lo otro.**

a.3) No obstante lo anterior, lo que sí se encuentra debidamente acreditado, en relación a Chávez Chino, es la realización de las coordinaciones con personal del Ministerio de Cultura para convocar a un equipo de prensa de IRTP Tv Perú, conforme así lo han declarado Juan Mariano Navarro (secretario general del Ministerio de Cultura) –7ma sesión, 20MAR2025–, Fernando Aliaga Alejos (Presidente de IRTP), y Roberto Wong Arica (gerente de Prensa de Tv Perú) –los dos últimos, en la 5ta sesión, 14MAR2025–;

a.4) La convocatoria de Chávez Chino al equipo de prensa fue para una cobertura de prensa en la PCM, mas no en la Presidencia, sin embargo, todo ello se derivó al despacho presidencial. Incluso, durante todo el camino desde la PCM hasta antes de llegar a la sala donde estaban reunidos los ministros, la periodista Cinthya Malpartida Guarniz le preguntó a Chávez Chino, al menos una vez, si era una entrevista y esta le respondió que sí, razón por la cual, ella después, se sintió engañada, lo cual manifestó en juicio (sesión 10, del 27 marzo 2025). Esto revela la verdadera finalidad de la convocatoria a los periodistas y el conocimiento de lo que iba suceder en el mensaje.

a.5) Ella misma recibió a los periodistas y, sin las formalidades para el ingreso, los llevó hacia el Palacio de Gobierno (según lo indicado por la testigo Rosario Patricia Gatty Vásquez, edecán de la PCM, o sea de la propia Chávez Chino);

a.6) El no haber defendido inmediatamente el orden constitucional, por el contrario, luego de la lectura del mensaje, dio un saludo aprobatorio a Castillo Terrones y Torres Vásquez (se dieron un abrazo según la testigo de excepción Malpartida Guarniz, como se explicará más adelante).

a.7) Corroborando el conocimiento y la línea de acción compartida con el acusado Castillo Terrones, luego de la emisión del mensaje le dijo a esta testigo de excepción que existía “la necesidad de reestructurar el Estado”, y que era indispensable hacerlo, porque “no se podía seguir gobernando de esa manera”; y que, en ese momento, tenía que “sacar el decreto supremo”.

- a.8) Se cuenta con testigos que acreditan que, luego de la lectura del mensaje, Chávez Chino, a través de su personal a cargo, buscó modelos de decretos supremos para ejecutar el mandato del gobierno de emergencia excepcional.
- b) Sobre las afirmaciones antes señaladas, se cuenta con lo declarado por Roberto Wong Arica, quien hizo las coordinaciones para que personal periodístico acudiera a la PCM. En el juicio sostuvo:
- [...] el 7 entró al cargo de la Gerencia de Prensa y, recibe aproximadamente a las 10:30 a.m., la llamada del presidente del directorio del Instituto de Radio y Televisión del Perú, el señor Fernando Aliaga y le pide que por favor, se haga responsable de una transmisión que se iba a hacer en la Presidencia del Consejo de Ministros, diciéndole que su presidenta, Chávez Chino iba a dar una conferencia de prensa, un pronunciamiento o algo así –no estaba muy claro–, y que se apersona a Palacio; mandó un equipo de transmisión para poder hacer esa cobertura especial [...] **ese día llegó tarde y no pudo entrar, le dijeron que se quede y vea por el monitor. Luego salió Cintya Malpartida muy nerviosa, habló de Huerta, Bobbio y Betssy Chávez y sabe que fueron guiadas por ella. Se entrevistó con ella y le pidió una entrevista y se la negó porque no tenía tiempo porque iban a sacar un decreto [...].**
- c) En ese sentido, la periodista Malpartida Guarniz y el camarógrafo Antonio Pantoja Ochoa, acudieron a la PCM, a los cuales Chávez Chino les comunicó, al menos una vez, que iba a dar una “entrevista”.
- d) En ese contexto, fue primero William Riveros (personal de confianza de Betssy Chávez) y luego ella misma la que los recibió e hizo ingresar a la PCM, para cuyos efectos no se cumplieron las formalidades establecidas según lo indicado por la testigo Rosario Patricia Gatty Vásquez, edecán de la PCM quien expresó (testimonial en juicio, 13era sesión, de 03ABRIL2025):
- [...] Respecto a cuál era el **procedimiento regular** para el ingreso de periodistas por la PCM indicó que, **lo formal era que previamente esté coordinado con el área de comunicaciones**, cree que había un área responsable, era a través de un correo de las secretarías de la premier y se dirigía ese correo al área de Seguridad para que esté formalizado; **el 7 de diciembre de 2022, dicho protocolo, tiene entendido que fue regularizado**, ello quiere decir que fue posterior por la premura del tiempo que se ejecutó el ingreso, posterior a ello, se realizó el correo y el registro de estas personas [...].
- e) Así como lo señalado por el testigo Hernán Marcelo Puelles Cárdenas, jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de ministros (8va sesión 21MAR2025), quien refirió:
- [...] En relación a cómo tomó conocimiento de lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022, dijo que se encontraba en su oficina, que estaba ubicada en el segundo piso del ala este de Palacio de Gobierno, recibió una llamada a su anexo, de la parte de abajo del Área de Seguridad de la institución, y le consultaron que cómo se iba a registrar – porque una de sus funciones era el registro de todas las personas que ingresan a la institución–le mencionaron que eran personal de prensa, y su persona le dijo que no había ninguna actividad de prensa, le insistieron y le dijeron “no, pero si están aquí en la puerta”, es entonces que les dijo “deme un minuto, voy a bajar”, bajó hacia los accesos de la PCM, que dan hacia la calle Carabaya, y le mostraron un par de fotochecks, le dijeron que son dos personas de prensa del IRTP, y les preguntó “dónde están”, le dijeron que ya habían ingresado con la acusada Chávez Chino. **Respecto a si**

ese ingreso de personal externo de prensa el 7 de diciembre de 2022 era normal, señaló que los titulares de las instituciones, como autoridades máximas, pueden autorizar o desautorizar el ingreso o salida de personas; sin embargo, el personal de seguridad le llamó la atención, porque la rutina y la dinámica que existe dentro de la institución diariamente es que cuando se trata de un personal que es periodista o es de prensa, va con la autorización, ya sea por correo electrónico o con listas impresas de quiénes van a ingresar, sobre todo personal de prensa que es sensible; entonces no, no era un trámite normal [...].

- f) Chávez Chino llevó al referido personal de prensa hacia el Palacio de Gobierno –no al despacho de la PCM–, en el que sorpresivamente les anunció que se trataba de un mensaje a la nación, no de una actividad oficial; lo cual correspondía coordinar a la Oficina de Prensa e imagen de la PCM, según lo señalado por el testigo Puelles Cárdenas, quien señaló que:

[...] No llegó a coordinar conferencias con Betssy Chávez Chino directamente. En cuanto a los medios con los que hacía las coordinaciones para que las actividades de prensa se desarrollen, refirió que las coordinaciones son con todos los medios nacionales, internacionales y regionales, y, dentro de la institución, con los integrantes de la Oficina de Prensa y con el Consejo de ministros. Con los medios tenía una comunicación fluida directamente, pero más que nada era a través de WhatsApp, con grupos de WhatsApp, donde se les podía enviar las convocatorias a las conferencias, a las actividades, ya sean dentro como fuera de la institución. [...] **Respecto a si coordinaba la transmisión de los mensajes a la nación, dijo que no, no es una función de la Presidencia del Consejo de ministros; eso corresponde al despacho presidencial que cuenta con su propia área que es la Secretaría de Comunicación Estratégica, cuyo responsable, en ese momento, era el señor Eduardo Guerrero Castillo [...].**

- g) Corroborar lo anterior la reveladora declaración de la testigo Malpartida Guarniz que hizo las siguientes precisiones puntuales:

g.1) En ese entonces su jefe directo inmediato era el señor Fausto Rodríguez;

g.2) Ese día, el señor Fausto le dice:

[...] te va a llamar Nelly Torres (entonces productora-directora de noticias), porque hay algo en la PCM". Entonces, ella la llama y le dice que va a haber una actividad en la PCM, que parece que va a ser una entrevista, entonces, que vaya a averiguar. Fue a ver, luego ella por WhatsApp le da el dato que pregunte por un señor de nombre William Riveros (personal de Betssy Chávez) Preguntó por él y efectivamente lo encontró en la puerta, así, afuera casi de la PCM. Luego, en efecto, Betssy Chávez llegó y los condujo al interior del Palacio.

g.3) En el camino, a ella le preguntó si iba a ser una entrevista, y ella le dijo: "sí, un ratito";

g.4) Sin embargo, al preguntar sobre cómo se iban a ubicar cuando su compañero Pantoja le dijo: "ya, ¿dónde nos ponemos?, ¿cómo hacemos?", porque es importante para una entrevista cuadrar la cámara de una manera. Entonces, se necesitaba saber si iba a ser entrevista o qué, le pregunta nuevamente a la señora Betssy Chávez si iba a ser una entrevista, y ella le dijo que no, que iba a ser un mensaje a la nación, siendo eso sorpresivo para ellos.

g.5) Luego de anunciado el mensaje, Chávez Chino se abrazó junto a Castillo Terrones y Torres Vásquez, conforme así lo expresó:

Durante el mensaje de la nación, el señor presidente leía su mensaje, la señora Chávez Chino estaba a su costado siempre y lo primero que vio es que terminó, se paró y salió por el lado derecho con dirección al señor Aníbal Torres. El presidente abraza o se abrazan entre ellos. Ella se acerca dónde están ellos, estaban al lado derecho de la mesa y también se abrazaron, luego juntos, al menos el señor Aníbal Torres con el presidente, se acercaron a los ministros Willy Huerta y Bobbio Rosas y ellos conversan [...].

h) Igualmente, lo señalado en juzgamiento por el testigo Pantoja Ochoa, camarógrafo de prensa, del canal TV Perú e IRTP (sesión 14, 4abril2025), quien refirió en torno a los hechos del 7 de diciembre de 2022 lo siguiente:

"[...] éramos un equipo que estábamos asignados ese día, como todos los medios [...] por lo que iba a suceder ese día en el Congreso de la República, acerca de la vacancia del señor Castillo [...] Nosotros habremos llegado como a las 7:00, 7:30 a. m. [se ubicó] Por el lado de Desamparados, o sea por la parte de atrás [...] estaba acompañado con mi reportero [...] Cintya Malpartida [...] Nosotros fuimos, como le dije al comienzo, designados a ese punto de Desamparados, para obtener las reacciones de la llegada de algunos ministros en el transcurso [...] Mi compañera Cintya se acerca en un momento y me dice "parece que tenemos órdenes de entrar a la PCM". Entonces, yo le digo "ya, okay, pero infórmate bien y anda a la puerta de la PCM, mientras yo me quedo acá, porque puede llegar un ministro y cuidado, todo el mundo lo va a entrevistar y vamos a sonar allá en esa información". Ella averigua y me llama; me dice "sí, efectivamente, podemos entrar". Okey, yo voy hacia la puerta de la PCM. Entro y nos recibe la señorita [...] Betssy Chávez. Y resulta que nos lleva por un pasadizo, y salimos a la dirección de Palacio de Gobierno. Entonces, mi intriga era qué cosa sucedía. Yo quería saber, porque siempre me proyecto para saber qué cosa voy a hacer con mis equipos. Estaba preocupado en eso. [...] Pero cuando nosotros pasamos a Palacio de Gobierno, yo dije: "qué está sucediendo". Hasta que entramos a la dirección del despacho presidencial. Ahí me doy cuenta que es algo relacionado con el presidente [...].

- i) Todos los referidos testigos periodistas, han expresado claramente que, al momento en que asumieron esta labor, desconocían del motivo real por el que era convocado personal de prensa, ya que no se les mencionó que fuera para un mensaje a la nación, sino solo para una cobertura de PCM (así lo declaró el testigo Wong Arica, y los periodistas involucrados, Malpartida Guarniz y el camarógrafo Pantoja Ochoa).
- j) También, está acreditado que luego de que concluyera el mensaje a la nación Chávez Chino salió del Despacho Presidencial junto a Malpartida Guarniz y Pantoja Ochoa, con dirección a la PCM, y en el transcurso Chávez Chino le comentó a la primera sobre una "reestructuración del Estado" y la convocatoria a elecciones, mencionando que debía sacar un decreto supremo. Le dijo que primero tenía que sacar el decreto supremo y después ya daría una entrevista. Según su testimonio, la expremier le respondió que se iba a convocar a elecciones y es aquí donde Chávez Chino mencionó la necesidad de reestructurar el Estado, indicando que era indispensable hacerlo, porque "no se podía seguir gobernando de esa manera". Asimismo, al preguntarle a Chávez Chino nuevamente sobre las elecciones, específicamente si serían elecciones generales, no recibió una respuesta clara. Insistió preguntándole "¿cuándo?", a lo que

Chávez respondió: “ahora tengo que sacar el decreto supremo”. Relató que, en ese trayecto hacia la salida de la sede de la PCM, se encontraron con Wong Arica (ver literal b de este acápite), y junto con él le consultaron a la entonces premier por la entrevista que supuestamente iban a realizar; a lo que ella les respondió que sería después, porque en ese momento tenía que sacar el decreto supremo. Finalmente, la testigo narró que, con su camarógrafo, Pantoja Ochoa, salieron de la PCM y retomaron sus labores periodísticas habituales.

Esa respuesta que les dio Chávez Chino a Malpartida y Wong, sobre la elaboración del decreto supremo, corrobora la línea de acciones de Chávez Chino con relación al mensaje rupturista.

- k) Sobre las incidencias con relación a este decreto supremo que se iba emitir, también se cuenta con el testimonio de Milagros Azucena Talledo Silva, secretaria de la PCM, quien señaló que fue la persona de Nadia Contreras, personal de la premier, quien les pidió un modelo de decreto supremo, el cual no tenía (8va sesión, 21MAR2025); el testimonio de Richard Eduardo García Sabroso, director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM, y Julia del Rosario de la Gala Hidalgo, secretaria de la Secretaría General de la PCM, quienes señalaron que, Milagros Talledo, personal de confianza de Chávez Chino, fue a sus oficinas para pedirles un formato de decreto supremo (9na sesión, 25MAR2025).
- l) Así, lo que se evidencia con claridad es que, luego del mensaje a la nación, nada menos que el personal de confianza y trabajadores de la PCM a cargo de Chávez, se encontraban buscando modelos para la realización de Decretos Supremos, todo lo cual no hicieron por sí mismos, *motu proprio*, lo que corrobora lo dicho por la testigo Malpartida Guarniz y Wong Arica, en relación a lo que le dijo esta sobre sacar un decreto supremo para una “reestructuración del Estado” y la convocatoria a elecciones, para luego después dar una entrevista; todo lo cual no hace más que corroborar su intervención activa en lo ocurrido con el mensaje a la nación.
- m) En ese sentido, está demostrado que su intervención no solo se limitó a acompañar a Castillo Terrones en la lectura del mensaje de claro trasfondo golpista y autoritario (constituía un punto de inflexión en la historia del Perú Republicano) y que su presencia fue decisiva —más no inidónea, neutral o aislada— para la comisión del delito, pues, está claro que en todo momento tuvo intervención activa para lo sucedido, antes, durante y después del mensaje a la nación, todo lo cual puso en riesgo el orden constitucional, lo que incluso terminó con su intento fallido de pretender ir a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, como también lo pretendió hacer Castillo Terrones, luego de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú emitieran un Comunicado Conjunto N.º 001-2022-CCFFAA-PNP, publicado en la cuenta Twitter del CCFFAA, anunciando que no acatarían las medidas dispuestas en el mensaje a la nación al considerar que era contrario al orden constitucional establecido e infringía la Constitución, y la muestra de rechazo que expresaron los órganos autónomos: Poder Judicial, Tribunal Constitucional, la Junta de Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia, así como los organismos del sistema electoral [Jurado Nacional de Elecciones JNE, Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC].
- n) Sobre este último aspecto, con claridad, el testigo Cristian Pedro Martínez Valencia, conductor asignado a la PCM, señaló en el juzgamiento (13ra sesión, 03 ABR2025) que luego de que se enterara del mensaje a la nación por los medios de comunicación,

recibió la indicación de la edecán (Sra. Gatty Vásquez), y de ahí del jefe de escolta, el mayor López Darcourt, para bajar el vehículo y llevarlo a la rampa y estar listo para salir con la expremier Chávez Chino. Luego, cuando la expremier abordó el vehículo, se le indicó ir a la Embajada de México, ocasión en la que esta estaba acompañada por dos señoritas. Al salir de Palacio, tomaron la rampa Chabuca, agarraron la avenida Tacna, entraron a la avenida España, salieron por Alfonso Ugarte para la plaza Bolognesi, y ahí ya se detuvieron a un costado. Es en ese momento donde se le dice que la dejaran en su despacho congresal que está en la calle Junín. La indicación de los movimientos en el cofre salió de la misma señora. Así, lo expresó:

[...] El 7 de diciembre del 2022, era conductor asignado a la acusada Chávez Chino del vehículo EGO-151. Tomó conocimiento del mensaje a la Nación proclamado por el ex presidente por los medios de comunicación. **Después del mensaje a la nación, recibió indicación del edecán y, después, del jefe de escolta, ante lo cual, procede a bajar al vehículo para subirlo a la rampa y salir con la ex premier. Respecto a si le brindó alguna indicación cuando la acusada Chávez Chino abordó el vehículo que se le asignó, indicó que "claro" se les indica directamente, o sea, ha sido una indicación abierta que vayan a la embajada de México.** En el vehículo se encontraban 2 señoritas con ella [...].

- o) Esta manifestación respecto a que el destino elegido era la Embajada de México, está corroborada por Nataly Vega Tafur, secretaria IV del despacho de la PCM, quien en el juzgamiento refirió (13ra sesión, 03ABR2025), que, con posterioridad al mensaje a la nación, vio que la premier salió con la edecán Patricia Gatty, y en la oficina se quedó 1 varón y 2 mujeres, una de ellas era la señorita Nadia. Esa mañana, aproximadamente al mediodía, cuando se dirigía a la puerta de recepción de la PCM, y estando cerca, ve que todos, incluso funcionarios, se iban retirando, como escapando; y no entendía por qué abandonaban su puesto de trabajo, salían todos, incluso secretarios generales. Que cuando vio salir a la premier no sabía que se estaba retirando, solo que salía de su oficina, pero como vio nerviosa a la comandante (la edecán), al comunicarse a través de WhatsApp ella le respondió que estaba en el cofre con la premier, y al preguntarle a donde se dirigían le dijo que se iban a la Embajada de México. Al respecto, en efecto, expresó:

[...] En relación al desplazamiento de la premier, respecto a si tuvo comunicación con Patricia Gatty indicó que no sabía que Chávez Chino se estaba retirando, solamente vio que salía de su oficina; posteriormente se comunicó a través de WhatsApp, estaba nerviosa, la vio entonces le escribió y **la comandante le respondió que estaba en "el cofre" con la premier, eso es lo que le dijo, adicionalmente, le preguntó a dónde se dirigían, y ella le dijo que se iban a la Embajada de México;** desconoce quién le proporcionó esa información a Gatty [...] "[...] Respecto a que se ha comunicado con la edecán que le refirió que iba en camino a la Embajada de México, se le preguntó si tiene conocimiento que la edecán hoy día ha referido que eso es falso y sobre ello, indicó que eso es lo que ella le dijo y no tiene conocimiento de que haya dicho que eso es falso.

- p) Si bien, la testigo Gatty Vásquez en la misma sesión de juicio oral negó que haya indicado que el destino fuera la Embajada de México o que se lo haya expresado a Vega Tafur, no obstante, reconoció que tuvo comunicación con Vega Tafur cuando estaba en el vehículo seguidor del cofre asignado a la premier:

[...] La ex premier subió al "cofre" y la declarante subió en el "seguidor" que es el segundo vehículo, el que va detrás del vehículo principal podría decirse así; en ese momento salieron y estaban por las inmediaciones del centro de [REDACTED], pero desconocía el rumbo y la ruta hacia donde se dirigían, el "seguidor" no tiene la ruta,

sino la tiene “el cofre”; el “seguidor”, como su nombre lo indica, solo sigue al cofre. **Después de subir al vehículo “seguidor”, se comunicó con Nataly Vega porque era la secretaria que estaba de turno ese día en la PCM.** Dicha persona, la llamó para decirle que había renunciado la premier y que regrese con los vehículos a la PCM, que ella ya no era premier, cumplió dicha orden, así, regresaron, pero previamente se condujo el vehículo a dejarla en el despacho congresal en ese momento. Luego de dejar a la ex premier Chávez Chino en su despacho congresal, retornaron directamente a la PCM.

Si se valora la versión de Vega Tafur, a quien Gatty le habría dicho que se dirigían a la Embajada de México, lo que esta ha corroborado en juicio oral, aunque Gatty lo haya negado, y se valora también la declaración del conductor Martínez Valencia (testigo directo y de excepción cuya persona y declaración no han sido impugnados o cuestionados en modo alguno), que ha referido lo mismo en el juzgamiento, **puede concluirse que está acreditado que inicialmente ese era el destino anunciado por Chávez Chino a su propio personal, que no tendría por qué mentir al respecto.**

- q) En conclusión, Chávez Chino tenía conocimiento y colaboró con el acusado Castillo Terrones sobre la decisión de cerrar el Congreso, instaurar un gobierno excepcional y disponer la reorganización de las instituciones del sistema de justicia.
- r) Ahora bien, la defensa de Chávez Chino refiere que ella solo se limitó a cumplir las órdenes del presidente, no obstante, ello no se condice con la forma en cómo procedió para la emisión del mismo, tan es así, que luego de lo anunciado por Castillo Terrones no solo reiteró las decisiones y sentido implícito ante Malpartida Guarniz al expresarle: “así no se puede gobernar hay que reestructurar el Estado”, sino que, además, pretendió emitir decretos supremos para cumplir con los cometidos descritos.
- s) Refiere también que, si todo hubiera estado planificado, el presidente hubiera convocado a su equipo de prensa. Sobre este punto, al contrario de lo señalado, su conducta de realizar todas las coordinaciones con prensa para la emisión del mensaje, demuestra que tenía control del hecho junto con Castillo Terrones, y las medidas que se tomarían, que también pretendió ejecutar, todo lo cual acredita que Castillo Terrones no actuó solo como, éste reafirmó, en su defensa material.
- t) Está probado también con las afirmaciones contundentes de la testigo de excepción Malpartida Guarniz, que luego de la lectura del mensaje se produjeron abrazos entre Pedro Castillo, Chávez Chino y Torres Vásquez. El abrazo luego de la lectura del mensaje, en el contexto descrito es, sin duda, un gesto de aprobación o celebración, más no de rechazo.

Al respecto, la defensa técnica de la acusada Chávez Chino sostuvo que en la acusación fiscal no se habría consignado referencia alguna a un abrazo entre el acusado Castillo Terrones y su patrocinada. No obstante, tal alegación carece de sustento. En efecto, en el capítulo VI, apartado 6.2.1, imputación específica de la acusada Betssy Chávez Chino (página 33, cuarto párrafo) del requerimiento acusatorio, se advierte expresamente lo siguiente:

«Luego del mensaje a la Nación del 07.12.2022, la acusada Chávez Chino, conjuntamente con el coacusado Torres Vásquez, manifestaron su respaldo al coacusado Castillo Terrones, según precisó la reportera de TV Perú, Malpartida Guarniz: 5. (...) *Pasaron cosas importantes: primero, Betssy Chávez dijo: “Bien presidente”, y luego*

ella y el presidente se abrazan por un lapso de 5 segundos; acto seguido, el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos, de manera significativa, cálida y en señal de respaldo».

Resulta evidente que el Ministerio Público a través de la declaración de la testigo Malpartida Guarniz sí incorporó de forma expresa la conducta fáctica que ahora la defensa pretende desacreditar. En consecuencia, no es de recibo el argumento esgrimido por la defensa técnica de la acusada Chávez Chino.

Ahora, independientemente de si se abrazaron o no con Castillo luego de lo anunciado, lo que resulta imperativo valorar es la forma cómo actuó antes y después de la lectura del mensaje, pues aun cuando renunció, no se hizo de forma instantánea ni confrontacional como lo hicieron otros ministros de Estado, como por ejemplo Alejandro Antonio Salas Zegarra (7ma sesión, 20MAR2025) por el contrario, como ya se señaló anteriormente, pese a intentar gestionar la emisión de un decreto supremo, y no lograrse, procedió a dirigirse a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, pero por el consejo del testigo Jean Pierre D’Laura Quintana (15ta sesión, 8ABR2025) –extrabajador y amigo de Chávez Chino–, renunció y decidió cambiar de ruta y dirigirse a su despacho congresal. Sobre esto último, así lo relató el referido testigo:

[...] Por ello estaba casi todo el rato en el celular y no me percaté [de la ruta]. En algún momento, escuchaba que la doctora Chávez quería ir a su domicilio, porque le escuchaba bastante preocupada por su mamá, por su papá, por el tema de seguridad, sobre todo. Eso es lo que recuerdo y por eso es que no podría dar una ruta exacta. Lo que sí podría agregar es que creo que había muchas calles cerradas, porque había muchas idas y venidas de la movilidad. Eso sí recuerdo. [...] ¿Usted dispuso que por orden de Betssy Chávez Chino se proyectara su renuncia? DIJO: no lo recuerdo así. **Lo que recuerdo es que yo le aconsejé que presentara su renuncia; no sé si a alguien más se lo encargó, creo que la licenciada Nadia recuerdo**, pero yo no podía tomarme atribuciones de ordenar al personal hacer tal o cual cosa. Luego de que la expremier Betssy Chávez Chino presentara su renuncia, lo invita a pasar a Palacio, ¿correcto? DIJO: sí, porque ahí estaba el vehículo. Es ahí que usted le aconseja que reasuma sus funciones como congresista, ¿correcto? DIJO: sí. [...]: **si bien cuando subimos al vehículo, ya estaba acompañada la doctora, yo estaba esperando que me hiciera las consultas que me había indicado, pero yo la veía bastante alterada y conversando por su celular. No me atreví a interrumpirla, pero entiendo que estaba al tanto de varias cosas. En ese trajín es cuando indica que vayan, que cómo estará. Ella misma se preguntaba que cómo estaba su familia. Es ahí que yo le vuelvo a reiterar que sería mejor que fuera a su despacho congresal; y es, al parecer, la decisión que toma, porque se acerca a la edecán, al chofer para darle alguna indicación.** Yo no recuerdo más, porque yo solo le indiqué, le reiteré mi apreciación de lo que se debía hacer, y yo seguía con mi celular. También recuerdo que estaba llamando, yo también estaba bastante ocupado. ¿Eso se produjo cuando estaban en el interior del vehículo? DIJO: también, doctor. Sí, porque en Palacio es el primer momento en el que le indico mi apreciación, tanto de presentar su carta como de reasumir sus funciones congresales. [...].

- u) Ahora bien, según el cargo de recepción sometido al contradictorio (actuado en la sesión 71, del 14 de octubre de 2025) su renuncia fue presentada exactamente a las 13 horas con 10 minutos y 32 segundos, mucho después de una serie de sucesos, por lo que, es evidente que dicho acto y el retorno a su despacho congresal no fue por no estar de acuerdo con lo señalado por Castillo Terrones, sino porque no tenía otra opción, y ante el consejo de su extrabajador y amigo D'Laura Quintana.

3.3. Con relación a Torres Vásquez

3.3.1. En su autodefensa, Aníbal Torres sostuvo que: **a)** la acusación por rebelión y conspiración carece totalmente de sustento porque se basa en hechos inexistentes, reuniones inventadas y pruebas manipuladas por la Fiscalía. Afirma que se le imputa haberse reunido el 7 de diciembre de 2022 por la mañana con el expresidente Castillo, la premier Betssy Chávez y ministros, para acordar la disolución del Congreso, pero asegura que tal reunión jamás ocurrió y que la Fiscalía no ha podido demostrarla pese a haberla sostenido durante toda la investigación. Señala también que nunca antes había conocido ni conversado con los dos jefes militares coprocesados, lo que refuerza la imposibilidad de cualquier coordinación para cometer un delito de rebelión o conspiración. **b)** Expuso también que, ante la falta absoluta de prueba sobre la supuesta reunión, el Ministerio Público inventa en su alegato final la existencia de un corredor directo entre la PCM y el Despacho Presidencial, intentando crear artificialmente la apariencia de una comunicación clandestina. **c)** se describió detalladamente el trayecto real que recorrió el 7 de diciembre cuando el edecán Matkovich lo llamó para que acuda al presidente: salió de su oficina en PCM, avanzó por los ambientes usuales, cruzó el Gran Comedor, accedió al Salón Dorado e ingresó a la Sala Quiñones. Añadió que ningún testigo ha dicho que exista un pasaje directo al Despacho Presidencial y que incluso la propia declaración de Betssy Chávez, citada por la Fiscalía, solo menciona un pasadizo que conecta PCM con Palacio, no con el despacho presidencial. **d)** Asimismo, la Fiscalía tergiversa la declaración de la periodista Malpartida Guarniz, pues ella misma manifestó en audiencia que ingresó por ambientes regulares, transitó por el comedor y finalmente llegó al Salón Quiñones, lo que coincide con la evidencia en video, todo lo cual demuestra que la Fiscalía altera la verdad para sostener una teoría inexistente, pues ninguno de los tres —ni él, ni Chávez, ni el edecán— ha dicho que hayan ingresado por un “callejón” directo al despacho presidencial, por lo que considera que el Ministerio Público ha creado un hecho falso para intentar sostener la acusación de conspiración. **e)** Reiteró que, según doctrina citada por la defensa, una conspiración para rebelión exige acuerdo previo y premeditado, no una supuesta coordinación minutos antes del mensaje presidencial. **f)** Rechazó la imputación de haber redactado el mensaje leído por el expresidente Castillo. Sostuvo que el propio peritaje 326 demostró que no se encontró ninguna información relevante ni archivo vinculado a actos preparatorios de rebelión en la computadora analizada y que el archivo “mensaje.docx” carece de contenido. Aclaró que dicho archivo fue hallado en la Oficina del Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno, no en la PCM, lo que vuelve imposible atribuírselo. Resaltó que ambas oficinas están en lugares distintos y distantes. **g)** Criticó además la manipulación del horario del archivo “mensaje.docx”. Recordó que la Fiscalía primero afirmó que fue modificado el 7 de diciembre a las 6:42 a. m., hora en la que él estaba en su casa, y que luego, al no poder

sostener esa imputación, presentó una nueva pericia que cambia el horario a 11:42 a. m. por diferencia con el meridiano de Greenwich, cuando el presidente ya estaba leyendo el discurso. Esta corrección demuestra que dicho archivo nada tiene que ver con el mensaje leído. Además, señala que, según la propia acta, el archivo habría sido creado el 6 de diciembre entre las 22:52 y 22:58, lo que resulta incompatible con su presencia en el despacho presidencial hasta las 23:03, porque “no tiene el don de la ubicuidad”. **h)** Negó haber tenido reuniones con Luis Mendieta los días 6 o 7 de diciembre y recuerda que, por el contrario, la Sala Penal Permanente absolvió a Roberto Sánchez pese a que sí se reunió con Mendieta, señalando que ese hecho no constituye acto preparatorio de rebelión. En su caso —dice— ni siquiera existe ese antecedente. Sobre las reuniones del 6 de diciembre, explicó que se trató únicamente de analizar los votos sobre la vacancia programada para el día siguiente y que dedicaron casi todo el tiempo a revisar bancadas y posibles adhesiones, lo que no tiene relación alguna con una conspiración. **i)** Rechazó que ciertas expresiones del discurso presidencial —como “el poder radica en el pueblo” o referencias a la asamblea constituyente— puedan ser atribuidas a él, pues son conceptos constitucionales y académicos ampliamente conocidos. Sostuvo que la Fiscalía manipula incluso un documento incautado en su casa del año 2018 sobre temas políticos, a pesar de que una pericia grafológica acreditó que él no escribió ninguno de esos textos. **j)** También descartó que haya solicitado seguridad para su domicilio y afirmó que la Fiscalía no ha probado que él la pidió, la aceptó o que esta se ejecutó. Considera que todo esto forma parte de una campaña mediática y fiscal basada en falsedades. **k)** Niega el llamado “abrazo” al presidente después del mensaje y recuerda que los propios ministros Bobbio y Huerta, que estaban presentes, afirmaron que no vieron tal gesto. Relata que, tras escuchar el discurso, lo primero que hizo fue preguntarle al presidente si había coordinado con las Fuerzas Armadas; como este respondió que no, y tanto el ministro de defensa Bobbio como el ministro del Interior Huerta también dijeron no saber nada, concluyó de inmediato que no se trataba de un golpe de Estado, sino de un acto contrario a la Constitución sujeto al control político del Congreso. **l)** Finalmente, Torres rechaza cualquier vinculación con la carta de asilo mencionada por la Fiscalía, explicando que el archivo encontrado era simplemente un PDF no editable de una imagen, imposible de haber sido modificado como se le imputa. Y concluye que tampoco existe daño civil atribuible a él, pues no ha participado en ninguno de los hechos alegados. Por esas razones, solicita ser absuelto tanto de la acusación penal como de la responsabilidad civil.

3.3.2. Para el suscrito, la cointervención de este acusado en los hechos, ha consistido en el apoyo para la emisión del mensaje a la nación, su acompañamiento, antes, durante y después del mensaje, lo que se acredita con una serie de hechos verificados, precedentes, concomitantes y posteriores. Castillo Terrones, en diferentes intervenciones en este juicio, ha expresado que él es el único responsable de lo suscitado el día 7 de diciembre de 2022. Sus coacusados más cercanos (Chávez Chino y Torres Vásquez), han expresado que esas reuniones fueron para analizar la vacancia que se tramitaba en el Congreso y cuya citación estaba dada para ese día a las 15:00 horas; es decir, todos niegan que las reuniones previas hayan sido para acordar sobre la fractura constitucional que se produciría.

No existe prueba directa ni indirecta para establecer en qué momento, lugar y circunstancias se tomó la decisión para ejecutar un acuerdo tan delicado como la interrupción abrupta y grotesca del orden constitucional, pero tampoco cabe duda de que esta existió en algún momento.

Al respecto, en los delitos que se cometen en forma general, más que acreditar en qué momento (hora, día, lugar, circunstancias, participantes) surgió el acuerdo para la comisión del delito (conspiración), es relevante acreditar cómo, cuándo en qué lugar, porque razones, bajo qué circunstancias finalmente se comete un comportamiento típico o de relevancia penal. En el derecho penal actual, solo en casos más extremos de protección a bienes jurídicos de altísima gravedad (mayor desvalor de acción y de resultado) se retrocede en las barreras punitivas y se reprimen los actos preparatorios y así se tipifica la conspiración (por ejemplo, en el último párrafo del art. 296 del CP, tráfico ilícito de drogas; art. 6B del Decreto Ley 25475, terrorismo; art. 108-D, sicariato; y en los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional como en el caso de la rebelión).

De hecho, sobre la conspiración, el lugar, circunstancias o intervinientes no siempre existe pruebas directas y por eso, es absolutamente normal, necesario e imprescindible recurrir a la prueba indirecta (prueba por indicios), sin perjuicio de que se pueda recurrir, en su caso también a la prueba directa (testigos o peritos, por ejemplo).

La determinación conclusiva sobre el objetivo y sentido de dichas reuniones (si bien es un tema general en tanto concierne a las tres personas nombradas Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, y acá nos encontramos analizando la situación del último de los referidos), se va a establecer sobre la base de la consistencia de los elementos de juicio objetivos que a continuación se describen:

- a) Como ya se ha explicado, tanto el 6 como el 7 de diciembre de 2022, Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez, tuvieron reuniones en las horas ya descritas.
- b) La testigo Malpartida Guarniz (10ma sesión, del 27 de marzo de 2025), señaló que cuando Chávez Chino la lleva al salón presidencial, al abrirse la puerta, vio al presidente Castillo Terrones sentado en su despacho, como si fuera el juez, y a su mano derecha estaba Aníbal Torres, y solo ellos estaban en ese momento –ningún otro asesor o ministro–, para luego, durante las coordinaciones ingresar el señor Willy Huertas y el exministro Bobbio.
- c) Torres Vásquez, ha ratificado en su declaración en el juicio que el 7 de diciembre de 2022 estuvo durante la emisión del mensaje (sesión 75, del 30 de octubre de 2025). También ha referido que, pasadas las 11 a. m., se hizo presente un edecán del presidente, el señor Matkovich, diciendo que le llamaba el presidente y de la misma forma a la premier, y tal como aparece en la cámara 55 del Salón Dorado los tres – Matkovich, la premier y él– se dirigieron a la oficina del despacho presidencial, a

donde ingresaron a las 11.05 a. m. Indica que antes, él sólo se reunió con los asesores de la PCM, porque la presidencia tiene sus propios asesores.

- d) También se encuentra debidamente acreditado que luego de la emisión del mensaje a la nación, utilizando el teléfono del acusado Huerta Olivas, Castillo Terrones se dirigió al comandante general de la Policía Nacional Alfaro Alvarado indicándole que cierre el Congreso e intervenga a la fiscal de la nación, y que se le diera seguridad a la casa de sus padres, Chávez Chino y **Torres Vásquez**. Estos hechos trascendentes han sido ratificados en el juicio oral por Alfaro Alvarado y por Álvarez Moreno (10ma sesión del 27 de marzo de 2025 y 4ta sesión del 13 de marzo de 2025, respectivamente). No cabe duda de que, si el acusado Castillo Terrones dispone que se le dé seguridad para la familia de Torres Vásquez, en esos momentos tan especiales, en que lo había convocado en forma muy especial frente a un acontecimiento que iba protagonizar, era porque obviamente confiaba en él y compartían la perspectiva contextual adversa y su desenlace.

- e) Ahora bien, en la evaluación de si es cierto o no, en general, lo expresado por Torres Vásquez, en relación al mensaje y su contenido, un aspecto central es el referido a que el 7 de diciembre de 2022 él solo conversó con los asesores de PCM, o mas no de la Presidencia que tiene sus propios asesores.

Al respecto, no existe una explicación lógico-racional, de las razones por las cuales lo convocaría el presidente de la república para dar lectura a su mensaje de quiebre abrupto del orden constitucional (alzamiento armado dada la disponibilidad de las fuerzas armadas y policiales y la potencialidad del uso de las armas), si él únicamente se desempeñaba como jefe del Gabinete de asesores de la PCM, conforme aparece de la Resolución Ministerial N° 317-2022-PCM, del 29 de noviembre de 2022, suscrita por la acusada Chávez Chino [ver convención probatoria N° 4]; en consecuencia, dicho acusado no laboraba en el despacho presidencial, ni para la presidencia de la república, por lo que no cabía que Castillo Terrones lo convocara por función a ninguna reunión a Palacio Presidencial (de hecho, la convocatoria al despacho presidencial, no provino de Chávez Chino, quien era su jefa inmediata).

- f) Adicionalmente, es claro que el mensaje fue producto de una coordinación entre Torres Vásquez y Castillo Terrones, dado que, el texto leído contiene varias de las frases que Torres Vásquez había utilizado en pronunciamientos anteriores, conforme aparece del acta fiscal del 8 marzo de 2023 [folio 776, prueba documental 8], que contiene la nota periodística de 9 de diciembre de 2022, emitida en el programa “24 Horas” transmitido por Panamericana Televisión, titulado: “Pedro Castillo: el antes, durante y después del mensaje de cierre de Congreso”, y que se encuentra disponible en YouTube y la cual fue debidamente sometida al contradictorio en sesión de 22 de mayo de 2025 (sesión 22). Para muestra, se señala en el siguiente cuadro las coincidencias más resaltantes:

Cuadro 1. Comparativo entre lo dicho por Castillo Terrones y Torres Vásquez.

Mensaje a la nación del 7/12/2022 proclamado por Castillo Terrones	Programa periodístico 24 Horas, sobre los diversos pronunciamientos de Torres Vásquez
“La prohibición de los monopolios	“se prohíban los monopolios los oligopolios

oligopolios y toda posición dominante”.	las posiciones dominantes”. (YouTube)
“en la prensa mercenaria corrupta y cínica”.	“una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta”. (YouTube)
“al extremo de limitar el poder soberano del pueblo”.	“nadie puede limitar el poder soberano, que es el pueblo peruano como he dicho el poder soberano”.

- g) Ahora bien, según la propia declaración de Torres Vásquez, una vez emitido el mensaje (sesión 75, 30OCT2025), no hizo nada para expresar su discrepancia o rechazo, por el contrario, preguntó si ¿Van a salir las fuerzas armadas?: “Escuchamos el mensaje; terminó el mensaje. Y, al terminar el mensaje, dice que cierra el Congreso y otras instituciones. Por supuesto que eso me alarmó, ¿no? gravemente, ¿no?, porque sonaba a un golpe de Estado. Tal es así, que, inmediatamente que terminó, me acerqué y le dije: “¿Y has coordinado con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional?”. Él me contestó: “No se preocupe, doctor”.

A mayor abundamiento, se acredita su intervención, porque después del mensaje a la nación, Castillo terrones fue acompañado por Torres Vásquez cuando se iba hacia la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, y es más, asumió su defensa técnica, como consta en acta de 7 de diciembre de 2022 [folios 763-764], debidamente oralizada en sesión N.º 21, del 6 de mayo de 2025, cuando en su condición de abogado que la propia constitución establece en su artículo 46 que: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”. Aquí no estamos evaluando su elección de defender a – Castillo Terrones en su condición de abogado, sino que, por su condición de funcionario público jefe del gabinete de asesores de la PCM– estaba en la obligación de rechazar el anuncio del quiebre constitucional, el toque de queda, el gobierno de emergencia, la intervención de las instituciones del sistema de justicia y, sin embargo, no lo hizo.

- h) Además, tal como señala el referido mensaje a la nación, textualmente indica una decisión en conjunto, como un acto, por lo menos, de una parte, de quienes estaban en el gobierno. Así se expresa: “[...] en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, **tomamos la decisión** de establecer un gobierno de excepción [...]”. Con ello, se acredita que esta fue una **decisión conjunta**, en la que intervino ciertamente Torres Vásquez. De hecho, ni siquiera se ha planteado, ni mucho menos se ha acreditado la posibilidad de una situación de haber estado bajo las influencias de alguna sustancia alucinógena o similar que haya afectado su raciocinio, como para pensar que en un acto de patología pasajera de alguna naturaleza, pueda haber — unilateralmente, sin el acompañamiento de nadie— decidido emprender un salto al vacío sin retorno, por más que estuviera preocupado por lo que pasaría el día 7 de diciembre en horas de la tarde, con la moción de vacancia que tenía en el Congreso.

- i) Ahora bien, la defensa de Torres Vásquez en sus alegatos refirió que una reunión para la realización del delito no puede hacerse minutos antes. Sobre el particular, lo cierto y objetivo es que se emitió el mensaje con la presencia, acompañamiento y conformidad de las dos personas más cercanas al gobierno de Castillo.
- j) Asimismo, independientemente de la hora o en dónde se confeccionó el mensaje, ciertamente este contiene frases que Torres Vásquez ya había expresado en otros pronunciamientos públicos, lo que, en conjunto con las otras pruebas glosadas, permite inferir con mayor contundencia, su intervención y transgresión de deberes positivos.

3.4. Con relación a Huerta Olivas

3.4.1. En su autodefensa, precisó: **a)** Lozada es un excelente oficial. **b)** El 9 de diciembre de 2022 le tomaron su declaración a pesar de que estaba con descanso médico (por un accidente de fractura de columna). **c)** Fue realista de lo que pasó el 7 de diciembre de 2022. Empezó como testigo, para que se sepa la verdad, sin embargo, lo pasaron como imputado. Incluso ha dado su teléfono, lo puso a disposición, con las capturas de pantalla y se imprimió todo y con sus propias pruebas lo acusan y lo juzgan. **d)** No ha presentado el Ministerio Público ninguna prueba de descargo. **e)** Con el audio de la central Zodiaco de la PNP no debió haberse acusado a Lozada y Venero, sin embargo, Infanzón se ha beneficiado ahora está en Suiza con toda su familia. **f)** Todo ha sido parte del plan de operaciones. No ha existido impedimento de ingreso a Congresistas. **g)** Él es un policía, tiene formación castrense y ha jurado cumplir sus deberes. Todo lo que ha dicho no ha sido tenido en cuenta sino al revés, todo lo han utilizado en su contra; muy especialmente las llamadas sobre lo cual el Ministerio Público se enteró gracias a sus declaraciones. **h)** El Ministerio Público pidió el levantamiento del secreto de las comunicaciones y ratificó, pero el general Alfaro se opuso y la Sala Penal Permanente le dio la razón. **i)** Nunca tuvo una reunión el día 6 ni el día 7. Nadie lo ha dicho. **j)** El Ministerio Público introdujo un nuevo hecho, supuestamente el 6 de diciembre se habían reunido en la PCM, lo cual es falso, menos para acordar el golpe. Eso no estaba antes, el TC se ha pronunciado al respecto. **k)** Reconoció que estuvo en el momento del mensaje. Él pensó que iba a dar sus descargos. Al escuchar disolución y otros se quedó sorprendido. Tenía que estar ahí porque era ministro y había sido convocado. **l)** Se le pidió que resguarde a la familia de Torres, Chávez y la de Castillo y él hizo caso, porque era ministro. **m)** Castillo estaba preocupado, eran sus funciones, luego le preguntó si ya estaba lo su disposición, estaba temeroso, él no escuchó nada (incluso el presidente le preguntó si había escuchado) Ni siquiera le devolvió su celular. **n)** En la incertidumbre salió y nunca se despidió de nadie y no volvió a contestar llamadas.

3.4.2. Sobre este acusado, se tiene lo siguiente:

- a)** Según la testigo Malpartida Guarniz (10ma sesión, 27MAR2025), el día central de los hechos, es decir, el 7 de diciembre de 2022, Huerta Olivas cruzó el Salón Dorado con dirección al ingreso denominado "Puerta de Edecanes", que, cuando Chávez Chino la

llevaba al salón presidencial, en la **salita de camino estaba el ministro Willy Huertas**, quien entró al despacho presidencial **durante las coordinaciones con Castillo Terrones para la emisión del mensaje a la nación**, y se colocó en un costado de la **salita junto con el exministro Bobbio**.

- b) Lozada Morales en este juzgamiento [sesión 4ta, de 13MAR2025], sostuvo que el 7 de diciembre de 2022, **a las 09:30 horas** –mucho antes del mensaje a la nación– recibió una llamada del exministro de interior Huerta Olivas solicitándole abrir las rejas de palacio de gobierno para el ingreso de los simpatizantes del gobierno de turno [de Castillo Terrones] sin brindar una razón específica, pero que al exponerle que no era posible por el plan de operaciones, este último le refirió “voy a hablar con tu comando”, por lo cual Lozada Morales llamó a su inmediato superior, general Angulo Tejada —jefe del COMASGEN—, quien en juzgamiento [sesión 9na, de 25MAR2025], ratificó lo expresado y le respondió que el pedido de retiro de las rejas de la Plaza de Armas no era posible porque estaban en ejecución de un plan de operaciones de seguridad; circunstancia que puso en conocimiento al general encargado Álvarez Moreno. Así también lo ratificó este último en su declaración plenaria [sesión 4ta, de 13MAR2025].
- c) De igual manera, se encuentra acreditado que luego de la emisión del mensaje a la nación con el contenido referido en el punto anterior, **utilizando el teléfono del acusado Huerta Olivas**, Castillo Terrones se dirigió al comandante general de la Policía Nacional Alvaro Alvarado para que cierre el Congreso e intervenga a la fiscal de la nación, como ya se analizó ampliamente en acápites anteriores.
- d) El acusado Huerta Olivas no ha negado lo señalado por el coacusado Lozada y los testigos antes señalados, y reconoció en este juzgamiento, al momento de brindar su declaración (sesión 76, del 31 de octubre de 2025) que, en efecto, el referido día fue convocado por Castillo Terrones a las 07:37 a. m. a través de un mensaje, por el que le pidió que se acercara a Palacio a las 10:30 a. m, a lo que le respondió “conforme, señor presidente”, dada la investidura de su cargo. Reconoció, también, que ese día, en horas de la mañana, llamó el general Lozada para reunirse, dado que acudiría a Palacio, y que también lo volvió a llamar para consultarle la posibilidad de dejar entrar a los simpatizantes del gobierno a la Plaza de Armas. Esto a pedido de la acusada Chávez Chino, quien previamente lo llamó por orden del presidente. También reconoció que acudió primero a la PCM, y como era más de las 10:30 am cruza a la presidencia y esperó hasta aproximadamente a las 11:30 horas, en que lo dejaron entrar con el presidente, quedándose sorprendido porque no sabía que habría una entrevista, solo le dicen que se pare a la izquierda. Nunca se le dijo del mensaje a la nación. Luego del mensaje se quedó sorprendido, pensó en las implicancias recordando el golpe de Estado del 5 de abril [1992], y reconoce haber llamado a Lozada para ver la seguridad de la casa de Torres Vásquez y Chávez Chino; asimismo, que prestó su teléfono dado que el presidente le dijo que llamara al Comandante General de la PNP [Alvaro Alvarado], aunque no oyó lo que conversaron Castillo con Alvaro, luego un PNP de seguridad del Estado le devuelve su teléfono y solo atinó a salir e irse de palacio, y no responder las posteriores llamadas que le hicieron Castillo Terrones y Chávez Chino, para proceder posteriormente a renunciar, lo que no se publicó inmediatamente dada la carencia de redes sociales.
- e) Lo afirmado por el acusado lo ha corroborado con el registro de llamadas y mensajes de su propio teléfono, el cual puso a disposición de la Fiscalía para la investigación [de

allí que refiere que la fiscalía lo acusa con sus propias pruebas], sobre lo cual no cabe cuestionamiento.

- f) Así, lo que se evidencia, a criterio del suscrito, es que, si bien este acusado no tuvo intervención en el planeamiento y ejecución del mensaje, sí prestó apoyo antes y después de este, primero consultando con el Jefe de la Región Policial [REDACTED] si se podía abrir las rejas de la Plaza de Armas para el ingreso de los simpatizantes de Castillo Terrones [aunque en este momento no necesariamente tenía conocimiento del mensaje y su contenido], y después [pese a oír el contenido del mensaje con el rompimiento abrupto del orden constitucional] prestando su teléfono a Castillo Terrones para que hablara con el comandante general de la PNP Alfaro Alvarado en donde se le ordenaban actos contrarios al Estado constitucional de derecho.
- g) Para el suscrito, la conducta mostrada por el acusado, no es de alguien que no está de acuerdo con lo acontecido, sino, por el contrario, con alguien que, infringiendo sus deberes institucionales —aunque pálido y sorprendido, según Malpartida— colaboró, mínimamente, para que estos se pudieran, en contra del orden constitucional, cuando su posición desde el inicio era la de rechazar tajantemente lo ocurrido, más aún si se trataba del Ministro del Interior y por tanto tenía la representación máxima de la articulación la Policía Nacional del Perú.

3.5 Evaluación conjunta de la actuación de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas.

- a) De acuerdo con todo lo antes detallado, queda claro, que la preparación, detalles y lectura del mensaje, no solo fue la ideación de un momento, o la acción unilateral y sorpresiva del acusado Castillo Terrones (no obstante que todos ellos lo hayan afirmado así reiteradamente en esta audiencia y en su defensa material), pues, con Chávez Chino y Torres Vásquez, estuvieron reunidos en el despacho presidencial, antes, durante y después de que se materializara el mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022.
- b) El anunciar públicamente la instauración de un “gobierno de emergencia excepcional” y especificar las medidas correspondientes a esta finalidad, importaba alterar el ordenamiento constitucional en el contexto de un alzamiento en armas viabilizado y factible por la potencialidad del uso y disponibilidad de armas y otros instrumentos como tanques, pertrechos militares y otros, dada la condición de Castillo Terrones como jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales. Quien lo anunció tenía el control del Poder Ejecutivo y, desde su posición de presidente, tenía la facultad de ordenar a las fuerzas del orden de conformidad con el artículo 167 de la Constitución, utilizando su poder coactivo, con el armamento correspondiente, así no se use, para sostener este comportamiento inconstitucional, más allá de que lo obedecieran o no. No es, pues, un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos.
- c) Este acto fue respaldado por Chávez Chino y Torres Vásquez, quienes luego del mensaje los saludaron y abrazaron en claro asentimiento a lo acontecido, conforme a lo que se dejó constancia en el Acta de visualización de archivo de video completo y sin edición de mensaje. Si bien se han efectuado objeciones a esta prueba en tanto no se ha efectuado una pericia fonética y porque además no se habría citado a todas las

defensas técnicas, sin embargo, la testigo de excepción Malpartida Guarniz, claramente ha relatado cómo se dieron abrazos entre ellos tres luego de la lectura del mensaje de Castillo Terrones.

- d) Luego de lo antes descrito, utilizando el teléfono del acusado Huerta Olivas, Castillo Terrones se dirigió al Comandante General de la Policía Nacional Alfaro Alvarado, para anunciar las medidas contrarias al orden constitucional que ya se han repetido a lo largo de este voto, así como otros aspectos vinculados a la seguridad de sus familiares y viviendas, lo cual fue ratificado en juzgamiento por los generales Alfaro Alvarado, Álvarez Moreno y Angulo Tejada.
- e) Pero este acto no fue aislado, ya que a las 09:30 horas Willy Huerta ya había llamado al acusado Lozada Morales para coordinar sobre la apertura de las rejas de palacio de gobierno, (esto más que encontrarse relacionado con el conocimiento en ese momento de Huerta Olivas, demuestra la intencionalidad previa de Castillo Terrones) llamada que reconoció Lozada Morales, quien se negó a tal pedido y llamó a su inmediato superior, general Angulo Tejada y este a su vez al general Álvarez Moreno, lo cual ratificaron en juzgamiento.
- f) Con todo ello está acreditada la decisión y la pretensión de irrumpir el orden constitucional, a pesar de tener el deber institucional de protegerlo. El mensaje a la nación constituyó un acto efectivo de ruptura y no una mera declaración política. Además, se buscó obtener apoyo personal y material para la ejecución del plan ilícito, lo cual se corroboró mediante las órdenes directas que emitió en su calidad de presidente de la República, nada menos que al comandante general de la Policía Nacional. Tales actos configuran conductas con relevancia penal desde una perspectiva *ex ante*, al poner en peligro el bien jurídico protegido. Las alegaciones respecto a motivos sociales o políticos —como la pobreza, la injusticia social o las demandas ciudadanas— no constituyen causas de justificación en el ámbito penal y, por tanto, no legitiman la afectación del orden constitucional.
- g) Sumado a ello, no pasa desapercibido, que ante lo pronunciado se produjo ciertamente incertidumbre, temor, inseguridad incluso hasta en la propia Policía Nacional del Perú, pues según se ha acreditado también se logró interrumpir el ingreso de dos congresistas a la sede del parlamento, en cumplimiento de una aparente orden en cadena, lo cual se analizará más adelante.
- h) Con todo lo expuesto, en síntesis quedó acreditado el inicio de la conducta típica de Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y la colaboración de Huerta Olivas, pues aun cuando esta no se logró consumar (es un delito tentado como veremos más adelante), ello se debió a un hecho externo e independiente de la voluntad de los acusados referidos, cual es, el pronunciamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú a través de su Comunicado N.º 001-2022-CCFFAA-PNP e igualmente el hecho de que Huerta Olivas no respondió las llamadas de Castillo Terrones y Chávez Chino, con lo que además se produce la ruptura del hilo comunicativo entre el presidente y los altos oficiales de las fuerzas armadas y policiales.
- i) Es así, que Castillo Terrones, consciente de las consecuencias jurídicas que se intentaron con su pronunciamiento (fallido alzamiento en armas en la modalidad de un auto-golpe de Estado), y ante el rechazo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, de inmediato junto a sus familiares más cercanos y acompañado de Aníbal Torres —casualmente, con ningún otro de los asesores del

despacho presidencial—, salieron de Palacio de Gobierno con rumbo a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, en la sesión 19 sesión del 25 de abril, el perito Lazarte Vilcamango autor de la pericia digital forense 295-2023 informó que analizó dos archivos relevantes, siendo uno de ellos del 08 de diciembre referido a una solicitud de asilo del señor Castillo Terrones, de fecha 07 de diciembre, que tiene el cargo de recepción de la embajada de México.

Sobre ello, también se cuenta con el acta de allanamiento sin descerraje, registro domiciliario, incautación y lacrado de fecha 23 de marzo de 2023, obrante a foja 345, realizado en la vivienda del acusado Torres Vásquez donde se encontró —entre otros bienes— un CPU de color negro con la inscripción ANTRYX. De dicho dispositivo se realizó la extracción de una copia espejo, la cual fue almacenada en un disco duro externo para su posterior indexación a cargo de un perito forense —tal como se aprecia del Acta de Extracción de Copia Espejo de Equipo Informático a fojas 241—. Dentro de la información obtenida se ubicó el archivo denominado IMG 20221208-08130191, correspondiente a un documento de pedido de asilo del acusado Castillo Terrones dirigido al presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Este archivo fue analizado y dio lugar al Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 295-2023, de fecha 31 de octubre de 2023 (foja 624), suscrito por el perito Lazarte Vilcamango. Dicho perito fue examinado en juicio oral en la décimo novena sesión del 25 de abril de 2025, en la cual se ratificó en el contenido de su pericia y explicó detalladamente las conclusiones alcanzadas. Indicó que el archivo se encontraba en estado visible en el dispositivo tecnológico, es decir, que luego del proceso de indexación se determinó que no estaba eliminado, sino almacenado en la carpeta del usuario “texto”, que corresponde al escritorio. Preciso, además, que la pericia permitió la visualización íntegra del contenido del archivo.

La decisión, concurrencia y la plasmación de asilo, sin embargo, se frustró y evitó, gracias a la intervención policial dentro de sus facultades constitucionales y legales, en un contexto de flagrancia, como la explicaron claramente el general Alfaro Alvarado (sesión 10 del 27 de marzo 2025) y Álvarez Moreno (sesión 4 de 13 MAR 2025), de acuerdo a lo claramente previsto en el artículo 259 inciso 3 del CPP, que establece:

Artículo 259.- Detención Policial

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando:

[...]

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.
2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.
3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya

tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.³⁵³

Además, ello está ratificado (prueba preconstituida) con el contenido del Acta de Intervención Policial, de 07.12.2022, elaborada por el jefe de la División de Seguridad Presidencial, coronel PNP Walter Bryan Erick Ramos Gómez debidamente actuada en sesión 21 de 6 de mayo de 2022, en donde además Torrez Vásquez asumió la defensa.

Al respecto, no existe duda que: a) Castillo Terrones fue identificado en plena lectura del mensaje de vocación rupturista constitucional, dando inicio al levantamiento contra el orden constitucional; y luego, también había posibilidad de identificarlo inmediatamente después a través de las noticias que se repetían minutos después de los hechos. b) El dato fáctico impactante y trascendente se presenció a nivel nacional por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se registró la imagen del acusado Castillo Terrones; y c) Fue encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible y en una situación de fuga hacia la embajada de México.

En conclusión, no existe duda que la situación y contexto de la intervención de Castillo Terrones, fue de flagrancia delictiva.

- j) En parecidas circunstancias Chávez Chino pretendió también dirigirse a la citada embajada, pero que, sin embargo, ya no hizo, conforme a lo detallado precedentemente en el acápite en que se ha evaluado la situación jurídica de dicha acusada.
- k) Es claro por tanto que tanto ella como Torres Vásquez conocían del mensaje que Castillo Terrones leyó, pues en todo momento tuvieron presencia indubitable, escucha y actitud pasiva – conformada para lo sucedido, antes, durante y después del mensaje a la nación–, todo lo cual significaba claramente una voluntad, y comportamiento inequívoco de inicio para el alzamiento a través de las fuerzas armadas y policiales y el subsecuente quiebre del orden constitucional, lo cual no se consumó, pese a la participación específica de Huerta Olivas, gracias al pronunciamiento firme –luego de una serie de incidencias e incertidumbre a nivel nacional – del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú a través del comunicado unitario N.º 001-2022-CCFFAA-PNP.
- l) En efecto, luego de esta lectura pública, los demás poderes públicos (el Poder Legislativo y el Poder Judicial) y los órganos constitucionales autónomos (Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y Defensoría del Pueblo) censuraron este comportamiento, conforme a los comunicados detallados en sesión 21, de 6 de mayo de 2025. Es más, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre esta situación, lo cual fue citado por el Tribunal

³⁵³ Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29569, publicada el 25 agosto 2010.

Constitucional (TC) en la Sentencia 96/2024 del 20 de febrero de 2024³⁵⁴-, primero en un comunicado de prensa, el 8 de diciembre de 2022, y luego en el acápite denominado "Rompimiento del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022" incluido en su informe sobre "Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales" (2023). Así se observa:

Comunicado de prensa del 8 diciembre de 2022:

CIDH condena decisiones contrarias al orden constitucional y llama a garantizar la gobernabilidad en Perú

[...] condena las decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú, reconoce la respuesta democrática de las instituciones del Estado y llama a garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de derecho.

[...]

La Comisión considera que la acción anunciada desconoce la previsión del artículo 134 de la Constitución relativo a la disolución unilateral del Congreso. Además, decreta la suspensión de derechos constitucionales relativos a la libertad de locomoción, asociación sin criterios específicos; y ordena, de manera unilateral, la reorganización de todo el poder judicial.

[...]

La Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho. [...].

Informe sobre "Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales" (2023)

62. La Comisión considera que la decisión del expresidente Castillo no se ajustaba a ninguna causal constitucional que habilitara la disolución del Congreso; tampoco estaba facultado constitucionalmente para ordenar la reorganización del Poder Judicial de manera unilateral. Por tal motivo, condena la decisión y la califica como un rompimiento del orden constitucional. En su momento, la CIDH, además, saludó la rápida actuación de las distintas instituciones del Estado para restablecer el orden institucional. [...]

- m) En atención a todo lo señalado, queda probado con amplia solvencia y superando los parámetros del Acuerdo Plenario 2-2005/CIJ-116, que la conducta de Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez a título de autoría confluente porque cada uno ha transgredido sus deberes positivos y han cometido un delito de infracción del deber al procurar un alzamiento armado aprovechando la condición de la jefatura

³⁵⁴ Exp. 01803-2023-PHC/TC, que resolvió el recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de Castillo Terrones en el proceso de *habeas corpus*.

suprema de las fuerzas armadas y policiales. En este caso no estamos ante un supuesto de coautoría, porque no se trata de un delito de dominio del hecho en el que existen diferentes roles o división del trabajo; tampoco rige el principio de imputación recíproca.

- n) Ahora bien, la conducta de Huerta Olivas es la de un cómplice secundario, pues trascendió su sorpresa y palidez frente al mensaje a la nación, y si bien es cierto facilitó su teléfono al entonces presidente, para que procure la ejecución de la ruptura constitucional, dicho comportamiento es un aporte no indispensable para la realización del delito, pues Castillo Terrones o alguno de los otros acusados podrían haber utilizado otro teléfono para la misma llamada, además es relevante el hecho de que posteriormente dejó de responder las llamadas tanto de Castrillo Terrones como de Chávez Chino, como se ha visto precedentemente.
- o) Por todo lo expuesto, la conducta de los acusados tiene relevancia penal configurándose la tentativa de rebelión, pues, se dio inicio al alzamiento armado, (existiendo la potencialidad de disponerse de recursos humanos y armas, que podían acatar eventualmente las órdenes del jefe supremo que era el presidente de la república) no obstante ello, providencialmente, por hechos externos a la voluntad de los autores confluientes, el alzamiento armado que se inició, no llegó a consumarse.
- p) En suma, se verifica la realización parcial de la conducta típica orientada a la creación de un peligro inminente para el bien jurídico protegido, considerando que los sujetos activos tenían deberes especiales de protección del bien jurídico denominado orden constitucional.
- q) En efecto, está probado que, tras dicho mensaje, se impartió una **orden telefónica** —a través del ministro Willy Huertas— al comandante general de la Policía, Raúl Alfaro, para **detener a la fiscal de la nación y cerrar el Congreso**, entre otras acciones, lo que configura claramente el inicio de la ejecución del delito. El **“alzamiento en armas”** debe interpretarse de manera amplia y con los alcances, principios y valores plasmados en la Constitución. En este caso, el **presidente de la República**, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía, incumplió su deber constitucional al emitir un mensaje y dictar órdenes cuyo contenido y acciones posteriores —aunque escasas e incipientes— constituyen **actos iniciales de alzamiento en armas**. En este caso, el delito no es que no se haya perfeccionado por inidoneidad del medio o del objeto (como lo planteó alguna de las defensas), sino por un agente externo consistente en que los jefes de las Fuerzas Armadas y Policiales decidieron no acatar todo lo que implicaba literalmente la interrupción del orden constitucional, de manera que si ellos en virtud de la subordinación o por compartir el contenido del mensaje, procedían a la intervención institucional que se dispuso, el resultado era dramático para el Estado Constitucional y se hubiera ingresado a un nefasto período de autoritarismo y dictadura.

La contundencia como alzamiento armado y la idoneidad del inicio de ejecución se advierte en este caso por el mismo hecho que se ha activado la sucesión presidencial en tanto que el presidente de la república intentó salir del país conjuntamente con sus familiares más cercanos, al ver que, su línea de acciones disruptivas, no tuvo éxito.

- r) En el caso del presidente de la República, este deber positivo de carácter institucional se encuentra en la Constitución Política del Perú desde una lectura sistemática de los artículos 43, 44, 45, 110 y 118. En el artículo 43 se señala que “la República del Perú es

democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes". En el artículo 44 se señala que "son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación". En el artículo 45, como ya se explicó, se señala que "el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición". En el artículo 110 se señala que "el Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. (...)". Finalmente, en el artículo 118 se señala que corresponde al presidente de la república "cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales (inciso 1), así como, representar al Estado, dentro y fuera de la República (inciso 2); y, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República (inciso 4).

- s) El deber positivo concurre también en el caso de los Ministros conforme al artículo 128 de la Constitución Política del Perú en el que se señala que "los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente".
- t) En atención a todo lo señalado, para el que suscribe, queda probado con solvencia que la conducta de Castillo Terrones, Torres Vásquez y Chávez Chino a título de autoría confluyente, y Huerta Olivas, a título de cómplice secundario, tienen relevancia penal en el delito tentado de rebelión en que, si bien no se realizó la conducta típica de alzamiento armado, no obstante, se realizaron los actos de INICIO necesarios para la realización de la misma, aunque por hechos externos a la voluntad del autor este no se haya podido materializar. En suma, se verifica la realización parcial de la conducta típica en la línea de la creación de un peligro inminente para el bien jurídico protegido, considerando que el sujeto activo tenía un deber especial de protección del bien jurídico denominado orden constitucional.
- u) La defensa de Chávez Chino presentó como prueba excepcional el dictamen elaborado por el profesor Manuel Cancio Meliá, en relación al caso que evaluamos. El órgano jurisdiccional dada su naturaleza no lo admitió como tal sino, como un "dictamen jurídico" de un "amicus" o amigo de la Corte, cuya finalidad es ilustrar en una materia de su experticia. En su dictamen del 05 de agosto de 2025, entre los aspectos más relevantes:
 - a) se refirió al principio de legalidad y sus implicancias, entre las cuales se encuentra la prohibición de la analogía "*in malam partem*", citando para tales efectos algunos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
 - b) Enfatiza la importancia del vínculo entre el principio de legalidad, su mandato de determinación y la tipicidad en el caso concreto;

c) En concreto, en el ámbito de la tipicidad, la CSJ se refiere a la necesidad de un alzamiento, como comportamiento colectivo que requiere de la existencia de una organización previa, no pudiendo haber, un solo rebelde, sino siempre muchos rebeldes, en plural, y debiendo estar en el plan de actuación la utilización de armas. Por eso, el delito de rebelión del art. 346 CP, es necesaria y conceptualmente un *delito plurisubjetivo* (concurso de más de dos personas).

d) los hechos del 7 de diciembre de 2022 no encajarían en el tipo penal de rebelión por la supuesta ausencia de un “alzamiento armado” y de una “organización colectiva” que permita considerar que existió un levantamiento funcionalmente idóneo para quebrantar el orden constitucional.

e) En el caso, no ha existido una “organización”, sino una mera y pura improvisación.

f) La tentativa supone el tránsito desde los actos preparatorios la ejecución del delito, e implica una ejecución parcial del delito de resultado, sin que se alcance la consumación.

g) Puesto que en el decurso natural del *iter criminis* carece de hitos ontológicos que delimiten las distintas fases, son razones normativas las que marcan las fronteras de los distintos conceptos que jalonan el desarrollo delictivo: actos preparatorios, tentativa, consumación.

h) Para determinar cómo ha de establecer la existencia del principio de ejecución, en doctrina y jurisprudencia, como es sabido, se han ido formulando diversas aproximaciones con base en que relevancia debe otorgarse al plan del autor frente a los elementos externo-objetivos de lo actuado: teorías subjetivas (lo decisivo es el plan del autor). Objetivo-formales (el elemento central es que se realicen pasos pertenecientes a los verbos típicos utilizados por el legislador) y objetivo-materiales (de acuerdo con las cuales, lo decisivo ha de estar en una consideración material de la proximidad a la génesis de la lesión del bien jurídico).

i) En la actualidad se defienden aproximaciones mixtas, objetivo-materiales, en particular, la combinación de elementos externos e internos que pretende decidir con base en la idea de “unidad natural de acción”: cuando, conforme al plan del autor, se han realizado ya actos que deberían conducir, sin fases intermedias, a la realización típica. Concluye sosteniendo la inidoneidad de la tentativa, evaluándola ex ante.

Sin embargo, al margen de agradecer la generosidad del prestigioso profesor y experto español, su tesis, para el suscrito, lamentablemente no resulta completa y convincente para lograr la persuasión en línea de absolución para todos los involucrados, esencialmente por las siguientes razones puntuales:

i) No se ha referido en absoluto a la condición de funcionarios o servidores públicos, así como la infracción de los deberes positivos que tenían los involucrados como altas autoridades estatales. Esa limitación se produce no

obstante que se atribuye la modalidad agravada de la figura de rebelión por la condición de los sujetos activos.

ii) Parte básicamente del elemento material del alzamiento armado, entendiendo este como un despliegue físico y efectivo de fuerzas coercitivas; por ende, se puede apreciar que concibe la evaluación dogmática únicamente desde una perspectiva de los delitos de dominio;

iii) Pese a que como se ha explicado, la teoría de la infracción del deber tiene amplio alcance en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, no dice ni una sola palabra al respecto, no obstante que los fácticos suscitados se tienen que contextualizar necesariamente, en base a deberes positivos como funcionarios o servidores públicos del más alto rango; y, específicamente en el caso del acusado Castillo Terrones como jefe Supremo de las fuerzas armadas y policiales. Esto determina la potencialidad y disponibilidad de las fuerzas armadas y policiales y su respectivo armamento.

vi) No ha tenido en cuenta que la interpretación de un evento delictivo desde la perspectiva de la infracción del deber, no es una interpretación "*in malam partem*", sino, es una interpretación sustentada en los diferentes criterios de interpretación de la ley penal, con base constitucional y dogmática consolidada.

v) En el contexto de los hechos, no se trataba de una tentativa irreal o absolutamente inidónea, lo que quedó de manifiesto cuando al propio experto, en una actividad académica de fuente abierta³⁵⁵ en Perú, se le preguntó: **¿hubiera sucedido el delito de rebelión, si un grupo de policías hubiera salido en masa en una gran cantidad de personas (que evidentemente están armadas) hubieran salido a tomar las calles, y hacer caso al mandato del presidente? Respuesta:** Bueno, esto es una cuestión muy difícil que yo no puedo contestar, igual alguien de otra orientación política lo hiciera, igual si sucedería no lo sé, recordemos el asunto Añez en Bolivia, ahí resulta que la vicepresidente dio la orden y ahí si se le obedeció, en este contexto hay que conocer la realidad social, por supuesto [...] ³⁵⁶.

El propio autor menciona en esa misma entrevista que en Bolivia "obedecieron a Añez", y cita ejemplos comparativos de obediencia militar en España y desobediencia en Brasil, lo que confirma la naturaleza estrictamente contingente del comportamiento de la fuerza pública.

La apreciación en el sentido de que se trataba de una tentativa irreal o absoluta inidónea –en el informe del *amicus*– no es compartida por el autor de este voto; así mismo, existe la plurisubjetividad exigida por la ley y se ha producido el inicio de ejecución con mandatos expresos absolutamente demostrados, que no son un simple

³⁵⁵ Información de fuente abierta, véase en: <https://www.youtube.com/watch?v=eLo2Pme441Q> (min: 43 al 54)

³⁵⁶ A modo de ilustración véase en: <https://www.wsws.org/es/articles/2021/03/20/boli-m20.html>; y, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61767568>

discurso ni tampoco comportan una simple improvisación. Lo suscitado es mucho más serio y grave que eso, lo que es perceptible ex ante, de acuerdo a la realidad social peruana en un día en que existía mucha movilización social, donde como ha trascendido en el juicio, eran muchas las personas que solicitaban el cierre del congreso, e incluso se trató de darles pase por orden del acusado Castillo Terrones, a la plaza de armas de la ciudad de ■■■■, disposición que antes del discurso no fue acatada por las fuerzas del orden, dado que significaban grandes riesgo para la situación crítica del momento.

En conclusión, se reitera que estamos ante una tentativa en tanto que, por factores externos, ajenos a la voluntad (aspecto subjetivo) y acciones (aspecto objetivo) de quienes habían decidido dar este paso inconstitucional, fue providencial que los miembros de las fuerzas armadas y policiales, no acataran las órdenes inconstitucionales. En conclusión, su dictamen ilustrativo, admitido como AMICUS CURIAE no resulta persuasivo para la consideración de que no se ha producido la tentativa del delito de rebelión como se ha explicado precedentemente.

- v) A propósito de lo referido en el párrafo final del considerando 3.1.1, cabe acotar lo siguiente: Como ya se anotó, las causas de atipicidad, de justificación para considerar que una conducta es jurídica (más no antijurídica); de inculpabilidad o en su caso, de las excusas absolutorias (no punibilidad por razones político criminales) están expresamente contempladas en la ley.

En relación a ello tenemos el artículo 20 del CP, vigente al momento de los hechos que establecía:

Inimputabilidad

Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal:

1. El que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión;
2. El menor de 18 años;
3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurren las circunstancias siguientes:
 - a) Agresión ilegítima;
 - b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa.

c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa;

4. El que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurren los siguientes requisitos:

a) Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado; y

b) Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro;

5. El que, ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación.

No procede esta exención si al agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias; especialmente, si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica;

6. El que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza;

7. El que obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor;

8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo;

9. El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.

10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición.

11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte.

Sin duda no se presentan en relación a ninguno de los acusados ninguna de las causas de inimputabilidad, de justificación o inculpabilidad antes descritas, ni tampoco han sido alegadas en modo alguno.

Ahora bien, en cuanto a las excusas absolutorias, corresponde referir que, el artículo 351 del CP establece:

Exención de la pena y responsabilidad de promotores

Artículo 351. Los rebeldes, sediciosos o amotinados que se someten a la autoridad legítima o se disuelven antes de que ésta les haga intimaciones, o lo hacen a consecuencia de ellas, sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del

orden, están exentos de pena. Se exceptúan a los promotores o directores, quienes serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar.

Esta excusa absolutoria no es aplicable a los acusados en el presente caso, por las siguientes razones puntuales: **a)** Ninguno de los acusados se han sometido a la autoridad legítima o se han disuelto antes de que ésta les haga intimaciones, o lo han hecho a consecuencia de ellas. Tanto Castillo Terrones como Chávez Chino estaban en una situación de fuga. El primero fue detenido por la Policía Nacional; en tanto que la segunda, decidió renunciar en forma algo tardía. En el mejor de los casos ello podría haber ocurrido con Torres Vásquez, pero no basta este primer requisito sino que también debe producirse el que sigue; y **b)** El otro supuesto fáctico para la exención de pena es que, no se haya “causado otro mal que la perturbación momentánea del orden”, lo que no ha ocurrido en el presente caso, pues, no solo se generó una situación de perturbación e incertidumbre, sino que además se tuvo activar el mecanismo de sucesión presidencial, lo que generó una serie de situaciones fácticas problemáticas propias de dicho escenario de inestabilidad institucional.

En líneas generales esa excusa absolutoria aplica para “rebeldes” sin mayor impacto obviamente sin las posibilidades de decisión a gran escala como sucede con un presidente o los ministros de estado, o el propio jefe del gabinete de asesores de la PCM. Además, como bien explica Peña Cabrera Freyre, esta excusa absolutoria “se ajusta plenamente a la institución del “desistimiento voluntario” prevista en el artículo 18 de la parte general del CP, cuya esencia radica en un acto libre y espontáneo del autor, de no perfeccionar su proceder delictivo, ameritando una atenuación latente de la sanción punitiva y en otros casos de la exoneración de responsabilidad penal”³⁵⁷

En la presente causa, ninguno de los agentes intervinientes realizó una conducta de desistimiento voluntario o arrepentimiento activo.

3.6. Evaluación probatoria con relación a Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez por el delito de rebelión

- a)** Lo que se imputa a estos 3 acusados en específico y en síntesis, es que, inmediatamente después del Mensaje a la Nación, el primero **ordenó al segundo y tercero, ubicados en el perímetro de la sede del Congreso de la República, que impidan el ingreso de congresistas y civiles a fin de perpetrar el delito de rebelión,**

³⁵⁷ PEÑA CABRERA FREYRE, Alfonso Raúl. Derecho Penal parte especial. Tomo VI. Editorial IDEMSA ■■■ Perú 2011. p 131

a través del alzamiento en armas, para modificar ilegítimamente el régimen constitucional del Perú, la disolución del Congreso de la República e instaurar un estado de excepción, sin que se configuren los presupuestos constitucionales, además de la anunciada reorganización del Sistema Nacional de Justicia, en absoluta vulneración de la autonomía de los referidos entes estatales. Según el Ministerio Público, ello se ha materializado con el impedimento de pase al Congreso a las congresistas Adriana Tudela (sesión 11, de 28 de marzo de 2025) y Vivian Olivos (sesión 21, de 6 de mayo de 2025), por parte del efectivo policial Infanzón Gómez, quien habría referido que las órdenes provendrían del jefe de la Región.

- b) En efecto, sobre esta incidencia impeditiva de ingreso al Congreso, no existe mayor debate, pues la jefa del grupo A del departamento de Seguridad de Congresistas, Cinthya Vanessa Chicoma Castro (sesión 10, de 27 de marzo de 2025), refirió que cuando estaba con el comandante Malca Calderón, este recibió una llamada informando que se le estaba impidiendo el ingreso a la Congresista Tudela, y que, al acercarse a las rejas, apareció el teniente PNP Infanzón y les dijo que era orden del jefe de Región que nadie ingresara al Congreso.
- c) Lo anteriormente indicado fue ratificado por el testigo José Enrique Malca Calderón, jefe del Departamento de Seguridad de las instalaciones del Congreso, quien señaló (sesión 10, de 27 de marzo de 2025) que, por comunicación telefónica del oficial Abdón Mejía Espinoza, supo que la congresista Adriana Tudela Gutiérrez no podía ingresar al Congreso a la altura de la avenida Abancay con el jirón Huallaga, que esta restricción se debió a la presencia de una reja policial que impedía presuntamente el paso. Al constituirse en el lugar, lo hizo en compañía de la capitana Cinthya Chicoma Castro. Asimismo, confirmó que, en ese momento, se comunicó directamente con el teniente Eder Infanzón Gómez, quien pertenecía a la Unidad de Servicios Especiales.
- d) Al solicitarle al teniente permitir el ingreso de la congresista, este le manifestó que tenía la orden del "jefe de la Región Policial de [REDACTED]" de no permitir el acceso. Esta conversación, según el testigo, ocurrió en presencia de las congresistas Adriana Tudela Gutiérrez y Vivian Olivos Martínez, quienes se encontraban en el lugar y escucharon la respuesta del oficial. Asimismo, precisó que lo transmitido por el teniente Infanzón fue una orden, comunicación o mensaje que presuntamente habría sido emitido por el jefe de la Región Policial de [REDACTED]. Al ser consultado sobre quién ejercía dicho cargo, respondió que se trataba del general Manuel Lozada Morales.
- e) Si bien los referidos testigos Cinthya Vanessa Chicoma Castro, Malca Calderón, Adriana Tudela Gutiérrez y Vivian Olivos Martínez de alguna manera han señalado que el efectivo policial Infanzón refirió que era una orden del Jefe de la Región, es decir del acusado Lozada Morales, sin embargo, ninguno de ellos corroboró tal información al respecto, y así lo han manifestado en el juicio.
- f) El acusado Lozada Morales, jefe de la Región Policial de [REDACTED], reconoció en sesión 4 del 13 de marzo de 2025, que, luego del mensaje a la nación, recibió una llamada del ministro de interior Willy Huerta Olivas, donde le pide brindar seguridad a la casa de los padres del presidente, y de Betssy Chávez y Aníbal Torres, lo cual aclaró en los términos siguientes:

"[...] Esa llamada, me hace después del mensaje. Me llama el exministro y me dice: "Ya hemos hablado con tu comandante general y hay que reforzar los domicilios de los padres del presidente, de la ministra Betssy Chávez y del doctor Aníbal Torres". Yo le dije: "Pero no, yo no conozco esos domicilios, no sé dónde viven". Entonces me dice: "No, hay que reforzar. Ya sabe tu comandante [...]".

Lo cual ha sido reconocido por Huerta Olivas, pero en los siguientes términos:

[...] Entonces, yo lo que decidí fue llamarlo al general Lozada, trasladarle, transmitirle el pedido del expresidente de la república en ese momento. yo lo llamé y le dije: 'mira, estoy acá. Estamos acá. Ha visto lo que ha pasado, el presidente está pidiendo esto', le digo. Ya, señor ministro, no se preocupe, conozco la casa del doctor Aníbal', me dijo, pero... 'también de los padres del presidente de la república, pero no conozco la casa de la doctora Betssy Chávez, le pregunté: 'Doctora, el teniente ha dispuesto esto ¿no? ha pedido que en su casa ponga seguridad, 'sí' 'pero su dirección no sabe' [...] trasladé el pedido y ahí quedó [...]".

En ese sentido, para el suscrito solo está acreditado que la comunicación entre ambos, con posterioridad al mensaje a la nación, solo tuvo el contenido vinculado a la seguridad de la casa de los padres de Castillo Terrones, y las casas de Chávez Chino y Torres Vásquez, pues no existe prueba que difiera de lo señalado por ambos.

- g) Ahora bien, en relación a los miembros de la policía, cuyo análisis efectuamos en este acápite, lo único que se encuentra probado en este juicio, con basta prueba testimonial, es que el general Manuel Lozada Morales, jefe de la Región Policial de [REDACTED], luego del mensaje a la nación del presidente Castillo Terrones, se comunicó por medio de su radio a través de su código clave "ROMEO 39", para dar una orden, la cual el comandante Venero pidió que se replique por haber interferencias.
- Según los efectivos policiales Óscar Miguel Sáenz Fajardo (jefe encargado de la División de Servicios Especiales de Región Policial [REDACTED], 18va sesión, 24ABR2025), Giuliano Mitchel Arguedas Pérez (Comisario de la Comisaría de San Andrés 18va sesión, 24ABR2025), Wullie Nelson Pintado Cubas (Teniente, ayudante de Lozada Morales, 18va sesión, 24ABR2025), Miguel Jesús Barriga Espinoza (Comandante PNP, 16ta sesión, 11ABR2025), Jhonatan Cristian Sal y Rosas Quispe (Radio Operador de la CEOPOL PNP de la Policía Canina, 16ta sesión, 11ABR2025), Christian Paul Acosta Carreño (Jefe de la Segunda Compañía de Policía Canina PNP, 16ta sesión, 11ABR2025), Jorge Wilder Bringas Malpartida (PNP de la Unidad de Asalto, 17ma sesión, 22ABR2025), y Víctor Raúl Linares Tarrillo (SO PNP del Batallón de Asalto, 17ma sesión, 22ABR2025), la orden que recibieron, en ningún momento fue la de restringir el ingreso a los congresistas o a los trabajadores al Congreso, sino lo contrario, que se les permita el acceso solo a ellos y a los trabajadores, toda vez que el perímetro en sí estaba protegido por los efectivos policiales para evitar el avance de los grupos de manifestantes que pretendían llegar hacia las instituciones públicas.
- h) Si bien es cierto el testigo Edward Iván Roldán Michue (comandante de guardia en la Policía Canina, 11va sesión, 28MAR2025) indicó que, después del mensaje a la nación, el comandante Justo Venero Mellado dio la orden de no permitir ingresar ni salir a nadie del Congreso de la República, también sostuvo que el referido comandante rectificó esa orden y solo les refirió que "estén atentos".
- i) De todo lo que se viene analizando, lo que habría generado el incidente con Infanzón Gómez para impedir el ingreso de las congresistas por unos momentos, habría sido cuando el acusado Venero Garrido solicitó la réplica de la orden brindada por el general Lozada, al parecer porque no escuchó bien, conforme aparece del Acta de 23 de junio de 2023, Acta de Entrega, escucha y transcripción de 2 archivos de audio

entregados por el testigo Edwin Gutiérrez Tuesta³⁵⁸ (oralizado en 45ta sesión, 11JUL 2025), o, en todo caso, es un aspecto fáctico que no se ha esclarecido apropiadamente, mucho menos el Ministerio Público ha planteado una tesis suficientemente sostenible y clara en relación a la orden que podría ser interpretada como la conformidad y continuidad de la ruptura grotesca del ámbito constitucional. En todo caso, todo lo referido, no puede ser considerado como un acto doloso de parte de ninguno de los 3 efectivos policiales que permita equiparar su conducta con la de los demás coacusados [Castillo Terrones, Torres Vásquez, Chávez Chino y Huerta Olivas). Además, debe tenerse en cuenta, que todos ellos en jerarquía debían obediencia al comunicado que posteriormente se produjo por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, que así se ejecutó, mediante el cual se refería que se iba a defender el estado de derecho.

El Ministerio Público, señaló que el tribunal se debe fijar en la hora en que estos fueron creados [12:56 y 12:57, de acuerdo al acta de transcripción], pues según su parecer aquello constituiría en realidad una creación (los audios), dado que, para ese momento, el pleno del Congreso ya estaba sesionando y no existe congruencia horaria, puesto que, el discurso se empezó a leer a las 11.40 am.

Sobre este punto, en el que se da entender que se trata de un segundo audio en el que el acusado Lozada se rectificaba de la orden, puesto que para ese momento el Congreso ya estaba sesionando, el mismo Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y otras instituciones ya se habían pronunciado; no obstante, el Ministerio Público no ha ofrecido ningún medio de prueba que acredite la presunta primera orden, tal como lo han señalado los señores abogados defensores (sesión 45 del 11 de julio de 2025).

Si bien la hora resulta algo cuestionable (pues, entre el inicio del mensaje y la hora de aclaración con Romeo 39 existe un espacio de más de una hora y es imposible que durante tanto tiempo la policía nacional no haya contado con alguna orden), no obstante, tampoco existe prueba pericial que acredite que aquella fuera modificada, y ello no permite se considere como un indicio de acreditación de coordinaciones o confabulación para el éxito del golpe de Estado.

- j) El suscrito considera, en la línea de la posibilidad de un error, que también podría haber contribuido en las equivocaciones, el hecho de que, al interior del Congreso la congresista Martha Lupe Moyano Delgado indicó al personal de seguridad interna que cerrara las puertas del Congreso, ello, según manifestó, por temor a que ingresen las

³⁵⁸ [...]

[00:00:01] Voz masculina: A ver Zodiaco Número 39.

[00:00:05] Voz masculina: Adelante

[00:00:08] Voz masculina: Atento a todas las unidades, Ah, pero no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas.

[00:00:15] Voz masculina: Con cuidado que sean agredidos, con tranquilidad, todo con tranquilidad conforme.

[00:00:26] Voz masculina: Mi Romeo, no se le copió, se le copio entrecortado, repita por Sierra.

Fuerzas Armadas, sin embargo, también señaló que a los 20 minutos llamó para que se deje ingresar a los congresistas, tal como se expresó en el juicio oral (12da sesión, 01ABR2025), lo cual ha sido corroborado por el congresista Hamlet Echevarría Rodríguez, quien en el juzgamiento señaló (16ta sesión 11ABR2025) que al llegar al Congreso, en la primera línea no se le dejó pasar con el vehículo, yendo a pie hasta una segunda línea en la que le dijeron que había una orden “interna” de no dejar pasar; sin embargo, a los 5 o 10 minutos pasó con otros trabajadores del Congreso.

- k) Así, es de apreciarse que la confusión no solo pudo haber surgido ante la distorsión del mensaje que se dio por la radio policial, sino también porque como lo afirmó la Congresista Moyano, por un tema de seguridad interna se dio la orden de no dejar ingresar al interior del Congreso.
- l) Por consiguiente, para el suscrito, no existen pruebas que demuestren la orden, conformidad, intervención o complicidad que acrediten con solvencia que los acusados Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez, tuvieran una intervención activa en el hecho; es decir, que, hubieran proseguido la línea de acciones dispuestas por el presidente para cerrar el Congreso y/o detener a la fiscal de la nación, entre otras acciones, por lo que corresponde su absolución.
- m) Por la misma razón antes anotada, la excepción de cosa juzgada la defensa de Lozada Morales, la misma que se reservó en sesión 71, del 14 de octubre de 2025, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la misma.
- n) Asimismo, al haberse dispuesto por resolución del 4 de marzo de 2025 (sesión 1) declararse **reo contumaz al acusado Infanzón Gómez**, y, por tanto, se emitieron las órdenes de ubicación y captura a fin de que sea puesto a disposición de este órgano jurisdiccional, cabe ordenarse a la secretaría que se levanten las mismas y se cursen los oficios correspondientes.

3.7. Conclusión: Esos son los hechos probados y no probados para el suscrito en lo que se refiere al delito de rebelión.

CUARTO: EVALUACIÓN CON RELACIÓN A CASTILLO TERRONES POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y GRAVE PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA

4.1. SOBRE DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD

- 4.1.1. El delito de abuso de autoridad es un delito de naturaleza comisiva en el que para su consumación pueden existir dos supuestos:
 - a) cometer un acto arbitrario cualquiera con perjuicio de terceros y
 - b) ordenar un acto arbitrario cualquiera con perjuicio de terceros.

En el primer supuesto, el delito se consuma cuando el funcionario público dirige y ejecuta acciones destinadas a producir el acto arbitrario y el perjuicio de tercero, mientras que, en el segundo supuesto, al ser un tipo penal de mera actividad, el delito se consuma al producirse la orden o mandato por parte del funcionario público (Recurso de Nulidad 779-2004-Piura).

En el segundo supuesto, el acto dispuesto por el agente activo debe ser contrario a las normas legales que rigen el cargo que ostenta y que con dicho acto se obligue a otros a realizar una determinada acción (Recurso de Nulidad 1174-2007-Cusco). Este tipo penal exige un resultado de perjuicio a un tercero como consecuencia del acto arbitrario que se comete u ordena.

Finalmente, el delito de abuso de autoridad es subsidiario de otros delitos, por lo que su aplicación se suscita siempre que la actividad concreta y el perjuicio causado no formen parte de otros tipos penales específicos (casación 950-2018-Tumbes).

- 4.1.2.** Según los fácticos, el acusado Castillo Terrones en abuso de sus atribuciones cometió un acto arbitrario, no amparado por la ley, que implicó no solo la lectura del mensaje a la nación en el que decretó la disolución del Congreso, sino las coordinaciones posteriores a ese discurso en el que ordenó el impedimento del cierre del congreso y la captura a la fiscal de la nación. Esta situación, según la acusación fiscal, implica un concurso real de delitos entre abuso de autoridad y rebelión (ambos delitos con la circunstancia agravante por la condición de sujeto activo del artículo 46-A del CP).
- 4.1.3.** Es indiscutible que concurren elementos fácticos comunes, por lo que se produce un concurso de normas, también llamado antiguamente concurso aparente de leyes, frente al cual debe aplicarse el tipo penal especial (principio de especialidad). En este caso, el tipo penal especial es el delito de rebelión, considerando que se imputa este delito junto con la circunstancia agravante por la condición de funcionario público regulada en el artículo 46-A del CP.
- 4.1.4.** Consecuentemente, tampoco es de recibo atribuir el delito de abuso de autoridad agravado por la condición de funcionario público del artículo 46-A del CP, porque ya se está considerando en el tipo penal básico la condición de funcionario público y el exceso concernido, siendo lógico concluir que en ningún caso es viable la estimación de este extremo de la acusación, es decir, en relación con el delito de abuso de autoridad agravado por la condición de funcionario o servidor público.
- 4.1.5.** Por los fundamentos expuestos, considero que no es posible absolver y condenar al mismo tiempo por ambos delitos, por lo que ya no cabe pronunciamiento positivo ni negativo con relación al delito de abuso de autoridad, pues ha de evitarse que sobre unos mismos fácticos, exista a la vez condena y absolución; en consecuencia, carece de objeto el pronunciamiento en este extremo. En buena cuenta, así se evita una doble valoración, por un lado, y la preservación del principio del *ne bis in idem*, por otro lado.

4.2. SOBRE EL DELITO DE GRAVE PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA

- 4.2.1.** En el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública se sanciona a quien perturbe de manera grave la paz pública, por lo que se trata de un delito de resultado. Asimismo, el medio comisivo establecido en el tipo es el uso de un medio razonable capaz de producir alarma.
- 4.2.2.** En el segundo párrafo del tipo penal se desarrolla qué se entiende por “perturbación grave” y engloba a “todo acto por el cual se difunda o ponga en conocimiento de la autoridad pública, medios de comunicación social o de cualquier otro por el cual pueda difundirse masivamente la noticia, la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados”.
- 4.2.3.** De la definición señalada se advierte que la “perturbación grave” exigida para la configuración del tipo penal se vincula necesariamente con la difusión de una noticia relativa a un hecho o situación falsa o inexistente. En consecuencia, quedan excluidos del ámbito de aplicación del tipo penal aquellos casos en los que el anuncio de un daño —o de un potencial daño— a la vida o integridad de las personas, o a bienes públicos o privados, sea real. En tales supuestos, corresponderá aplicar los tipos penales específicos que tutelan la vida, la integridad, la propiedad u otros bienes jurídicos afectados.
- 4.2.4.** Según la acusación fiscal, entre el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública y el delito de rebelión se suscitaría un concurso real de delitos; sin embargo, del contenido del segundo párrafo del tipo penal y de los hechos imputados, se concluye que el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública no se configura en el presente caso.

Esto se debe, principalmente, porque el tipo penal exige, como elemento indispensable, la difusión de una noticia vinculada a la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, requisito que no concurre en la conducta atribuida al acusado Castillo Terrones. El mensaje difundido —aunque ilegal y orientado a la ejecución de un acto contrario al orden constitucional— no anunciaba un hecho inexistente, sino la realización efectiva de medidas inconstitucionales. En ausencia de este elemento exigido expresamente por la ley, resulta inviable subsumir los hechos en este tipo penal, POR ATIPICIDAD quedando descartada la tesis fiscal de un concurso real entre el delito de rebelión y el de grave perturbación de la tranquilidad pública.

QUINTO. POSIBILIDAD DE PRONUNCIAMIENTO POR UNA FORMA DIFERENTE DE INTERVENCIÓN Y POR UN TIPO PENAL DE IMPERFECTA EJECUCIÓN SIN NECESIDAD DE UN ANUNCIO DE POSIBLE DESVINCULACIÓN PROCESAL

Es necesario precisar que, si bien es cierto la imputación del Ministerio Público ha sido en calidad de coautores en el delito de rebelión —modalidad agravada por el sujeto activo— como delito consumado más no en tentativa, ello no obsta a que el pronunciamiento

jurisdiccional de fondo, de acuerdo al análisis de los hechos y de las pruebas, incluya la corrección de la forma de intervención y sea además por una modalidad no consumada, pues, en ambos casos se trata de un pronunciamiento dentro del tipo penal imputado, respecto del cual no existe ninguna restricción por haber sido dicho delito materia de la atribución del Ministerio Público. Ello es coherente con el Acuerdo Plenario 4-2007/CJ-116, del 16 de noviembre de 2007, en que se expresó:

10. El Tribunal ha de pronunciarse respecto al hecho punible imputado [una concreta conducta o hecho histórico atribuido al imputado en todo su alcance: concepto procesal de hecho, y a su relevancia jurídico penal desde el bien jurídico vulnerado], **el mismo que no puede mutar sustancialmente. Desde los principios acusatorio y de contradicción, los hechos imputados deben respetarse, no pueden alterarse; es decir, la sentencia no puede contener un relato fáctico que configure un tipo legal distinto o que introduzca circunstancias diferentes o nuevas que agraven –de oficio, sin necesidad de previo debate, aunque el Tribunal puede incorporar circunstancias atenuantes- la responsabilidad del acusado [ello no significa una exactitud matemática entre hecho acusado y hecho condenado, pues el Tribunal – conforme a la prueba actuada y debatida en el juicio oral- puede ampliar detalles o datos para hacer más completo y comprensivo el relato, siempre que no impliquen un cambio de tipificación y que exista una coincidencia básica entre la acusación y los hechos acreditados en la sentencia. Es ajena a esa limitación, al no infringir los principios acusatorio y de contradicción, cuando la Sala sentenciadora aprecie circunstancias referidas a la participación de los imputados o a los diferentes grados de la ejecución delictiva, pues su apreciación no importa una modificación de los hechos esenciales de la acusación y, en esos casos, el Tribunal está sometido al principio de legalidad por el que ante un hecho concreto debe aplicar la norma que corresponda aún en contra de la pedida erróneamente por la acusación. En estos supuestos siempre se da una homogeneidad delictiva y no se produce un supuesto de falta de contradicción o fallo sorpresivo, precisamente por la comunidad de hechos que entraña [...].** [Resaltado agregado]

Si bien tal jurisprudencia vinculante nacional se profirió en relación al anterior Código de Procedimientos Penales, artículo 285-A, sin embargo, la regulación contenida en el artículo 374 del Código Procesal Penal, referida a las posibilidades de desvinculación, contiene los mismos límites y la misma connotación e implicancias, por lo que no existe implicancias legales al respecto; por el contrario, ello es factible en tanto se preserva el principio acusatorio, el derecho de defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, máxime, si se respeta la homogeneidad del bien jurídico protegido, la inmutabilidad de los hechos y el principio de favorabilidad (figura más leve) previsto en el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política.

SEXTO. SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO ASPECTOS GENERALES

6.1. ASPECTOS GENERALES

La determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto a la configuración de la pena básica —definida como la configuración del marco penal establecido por el tipo legal y las diferentes normas que contienen las circunstancias modificativas de la responsabilidad genéricas, sean agravantes y/o atenuantes—, como al establecimiento de la pena concreta o final —que es el resultado de la aplicación de los

factores de individualización estipulados en los artículos 45³⁵⁹ y 46³⁶⁰ del CP, siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de criterios referidos al grado del injusto y el grado de culpabilidad— para luego proceder a la disminución o incremento de la condena³⁶¹.

³⁵⁹ **Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena** (Texto bajo la Ley N.º 30364, publicada el 23 de noviembre de 2015). “El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta: a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad. b. Su cultura y sus costumbres. c. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad”.

³⁶⁰ **Artículo 46. Circunstancias de atenuación y de agravación**

1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:

a) La carencia de antecedentes penales; b) El obrar por móviles nobles o altruistas; c) El obrar en estado de emoción o de temor excusables; d) La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible; e) Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la disminución de sus consecuencias; f) Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado; g) Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible, para admitir su responsabilidad; h) La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en la conducta punible.

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:

a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad; b) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos; c) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria; d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole. e) *Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común*; f) Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe; g) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las necesarias para consumar el delito; h) Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función; i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito; j) Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable; k) Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien está privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio nacional; l) Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas naturales; m) Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado armas, explosivos o venenos, u otros instrumentos o procedimientos de similar eficacia destructiva. n) Si la víctima es un niño o niña, adolescente, mujer en situación de especial vulnerabilidad, adulto mayor conforme al ordenamiento vigente en la materia o tuviere deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente o si padeciera de enfermedad en estado terminal, o persona perteneciente a un pueblo indígena en situación de aislamiento y contacto inicial.

³⁶¹ PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Seminario Taller: Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena. “[...] Identificamos que hay tres momentos esenciales dentro de este proceso de determinación judicial de la pena, estos tres momentos esenciales están desarrollados de modo esquemático como: *La identificación de la pena básica, La búsqueda o individualización de la pena concreta y, El punto intermedio* (aunque aparece ahí como el número tres, pero creo es correlativo a los otros), que es la verificación de la presencia de las circunstancias que concurren en el caso. El problema para el Perú, para los jueces peruanos, es que no tenemos un marco normativo que nos permita

De hecho, la imposición de penas no es de libre y absoluta decisión de la judicatura, sino que existe una discrecionalidad relativa, bajo los marcos legales concernidos.

- 6.2. Bajo los principios de legalidad, lesividad, proporcionalidad y culpabilidad y conforme a lo previsto en los Acuerdos Plenarios 01-2023/CIJ-112 y 2-2024/CIJ-112, con su respectiva fe de erratas de 10 de julio de 2025, se determinará la pena concreta tomando en consideración los criterios legales, así como los fines de la pena (preventiva, protectora y resocializadora), los que en ningún caso buscan la destrucción del condenado, sino más bien su reinserción social, luego del tratamiento penitenciario.
- 6.3. En principio, conforme lo establece el Acuerdo Plenario 01-2023/CIJ-112, fundamentos 30 y 31, el primer criterio para la dosificación es advertir si en el caso en concreto concurre alguna circunstancia agravante cualificada o en su caso una atenuante privilegiada. En la presente se ha imputado a Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas la agravante cualificada, prevista en el artículo 46-A del CP, que ya se citó precedentemente y que se refiere al aprovechamiento de la condición de funcionario o servidor público, por cuya razón **“el Juez aumenta la pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo ésta exceder de treinta y cinco años de pena privativa de libertad.**
- 6.4. En ese sentido, dado que el delito de rebelión prevé una pena no menor de 10 ni mayor de 20 años, la aplicación de la agravante cualificada determina un nuevo marco punitivo que se extiende desde 20 años —esto es, el máximo legal previsto para el tipo base, que pasa a constituir el nuevo mínimo— hasta 30 años, equivalente a la adición de una mitad del máximo legal (10 años), configurándose así el nuevo límite máximo.
- 6.5. Conforme a la jurisprudencia vinculante establecida en el Acuerdo Plenario 2-2024/CIJ-112 y su aclaratoria —específicamente en los fundamentos 27, 28 y 29³⁶²—, la dosificación

organizar sistemáticamente este procedimiento, a fin de darle una construcción de sustento formal y normativo al paso que desarrollamos. Otros sistemas jurídicos han desarrollado un esfuerzo bastante detallado en resultados, para poder justamente organizar este esquema”. Recuperado de:

<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/01999a8046ed23428cfbec199c310be6/T1-la+determinacion+judicial+de+la+pena.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=01999a8046ed23428cfbec199c310be6>

³⁶² El texto señala:

27.º En tal virtud, es importante fijar criterios jurisprudenciales consolidados para diferenciar los delitos especialmente graves de los delitos graves y delitos menos graves. **Estas tres categorías exigen parámetros de diferenciación razonables.** Si se toman en cuenta diversos supuestos vinculados a los delitos asociados a la criminalidad organizada, a los bienes jurídicos de especial trascendencia, a la extensión territorial de su expansión lesiva y a las reglas actuales de suspensión de la ejecución de la pena (ocho años de privación de libertad), es de rigor concretar la regla en el siguiente cuadro: 1) delitos especialmente graves, son aquellos que tienen prevista una pena privativa de libertad de quince años o más en su extremo mínimo; 2) **delitos graves, son aquellos que tienen**

de la pena cuando concurre la tentativa como causa de disminución de punibilidad exige realizar ajustes proporcionales, en función a la gravedad del delito, en este caso se trata de un **delito grave, por lo que corresponde la reducción de hasta un tercio por debajo de mínimo legal por tentativa, en cuya operación se tendrá en cuenta el nuevo espacio punitivo por la concurrencia de la agravante cualificada por sujeto activo.**

En tal virtud, la pena a imponer a los autores corresponde a:

Delito perfecto con la agravante cualificada	
Extremo mínimo	Extremo máximo
20 años	30 años
Delito imperfecto (tentativa)	
Corresponde restar 1/3 del extremo mínimo de 20 años, que equivale a 6 años, 8 meses	
Pena final	13 Años, 4 meses

6.6. Por tanto, para el suscrito corresponde imponer a **Castillo Terrones y Chávez Chino** la **pena de 13 AÑOS Y 4 MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EFECTIVA**, a los que se les descontará el tiempo que estuvieron privados de su libertad preventivamente.

6.7. En el caso de Torres Vásquez, si bien responde a título de autor confluyente, al momento de los hechos contaba con 79 años de edad, según su fecha de nacimiento —28 de diciembre de 1942— consignada en la sesión 75 del 30 de octubre de 2025.

En consecuencia, conforme al artículo 22 del Código Penal, corresponde reconocerle una menor punibilidad por tratarse de un supuesto de responsabilidad restringida por razón de edad. Ahora bien, si bien el Acuerdo Plenario 01-2023/CIJ-112 desarrolla criterios operativos para el sistema escalonado de determinación judicial de la pena, a efectos del presente

prevista una pena privativa de libertad de ocho años o más en su extremo mínimo; y 3) delitos menos graves, son los que contienen penas por debajo de ocho años en su extremo mínimo.

28.º De conformidad con el artículo 16 del Código Penal la disminución prudencial de la pena por tentativa tendrá el siguiente nivel de aminoración penológica: 1) delitos especialmente graves, hasta un sexto por debajo del mínimo legal; 2) **delitos graves, hasta un tercio por debajo del mínimo legal;** y 3) delitos menos graves, hasta una mitad por debajo del mínimo legal. En estos tres casos cuando con la tentativa concurren también circunstancias agravantes específicas, como se precisó en el párrafo 37 del Acuerdo Plenario 01-2023/CIJ-112, el juez efectuará una disminución simultánea a los extremos mínimo y máximo de la pena conminada, de hasta un sexto para delitos especialmente graves; de hasta un tercio para delitos graves; y de hasta una mitad para delitos menos graves. Luego se aplicará en el espacio punitivo disminuido el sistema escalonado correspondiente y en orden a la cantidad de circunstancias agravantes específicas incorporadas en el enunciado normativo. [Resaltado agregado]

caso —donde opera el sistema de tercios— corresponde realizar una interpretación sistemática y adaptativa de dicho precedente en favorabilidad del acusado, en el sentido de que la reducción de hasta un tercio (por responsabilidad restringida) debe aplicarse sobre la pena concreta previamente determinada; esto es, aquella fijada luego de la aplicación de la tentativa, establecida en **13 años y 4 meses** para los autores confluyentes Chávez y Castillo. Realizado dicho descuento, para el suscrito corresponde imponer la pena de **8 AÑOS 10 MESES y 20 DÍAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EFECTIVA**.

Ha de acotarse que, recientemente, el tercer párrafo del artículo 22 del Código Penal (incorporado por el artículo 1 de la Ley 32181 del 11 de diciembre de 2024), incorporó una nueva situación fáctica, que establece que los mayores de ochenta años, **por razones humanitarias**, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957.

Como se advierte, la imposición de medidas alternativas a la pena privativa de libertad efectiva para mayores de 80 años no opera de manera automática, sino que se encuentra supeditada a la constatación de razones humanitarias que justifiquen dicha decisión.

A título ilustrativo, el artículo 5.6. del Decreto Supremo N° 021-2025-JUS³⁶³, establece los supuestos en los cuales la Comisión de Gracias Presidenciales emite un informe recomendando la concesión del indulto o del **derecho de gracia por razones humanitarias** a la población penitenciaria. Tales situaciones fácticas humanitarias, consisten en que el reo: **a)** padecen enfermedades terminales, **b)** padecen enfermedades no terminales graves, que sean incurables y de evolución progresiva, que se encuentren en etapa avanzada, siempre que las condiciones de internamiento puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad, **c)** padecen trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos; y además que las condiciones de internamiento puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad.

De los tres supuestos mencionados en el párrafo precedente se entiende que el concepto de razones humanitarias está vinculado al grave deterioro (también al progresivo deterioro) de la salud física y psíquica, por lo que la operatividad del último párrafo del artículo 22 del CP se circunscribe a la verificación de una situación de gravedad física o psíquica para personas mayores de 80 años, que en el caso de Torres Vásquez no ha sido acreditado, por lo cual, a criterio del suscrito la pena impuesta debe cumplirse de forma efectiva.

³⁶³ Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 004-2007-JUS, Crean la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena, a fin de actualizar su objeto, organización y funciones.

6.8. En el caso de Huerta Olivas, al responder a título de cómplice secundario, concurre en su favor una causal de disminución de punibilidad. En tal sentido, por esta causa corresponde aplicar una reducción de hasta un tercio sobre la pena concreta previamente determinada, conforme a lo desarrollado en el Acuerdo Plenario 1-2023, lo que arroja una sanción de **8 AÑOS 10 MESES y 20 DÍAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EFECTIVA.**

6.9. De conformidad con el artículo 399 inciso 5 concordado con el artículo 402 inciso 2 del CPP, estando a que Torres Vásquez y Huerta Olivas se encuentran con la medida de comparecencia y han asistido a todo el juzgamiento sin haber protagonizado conductas obstruccionistas, al no existir riesgo de fuga, debe disponerse que su pena privativa de la libertad deberá ejecutarse una vez que la pena se encuentre firme; en cambio, en el caso de Castillo Terrones y Chávez Chino, encontrándose ambos con mandatos de prisión preventiva y el primero con antecedentes de haber pretendido acudir a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos y la segunda haberlo hecho, lo que implica una forma de peligrosismo procesal, corresponde la ejecución inmediata de su condena privativa de la libertad, con el descuento de la carcelería que han sufrido, al primero se le computará desde su detención efectiva, esto es, desde el 7 de diciembre de 2022, **por lo que vencerá el 6 de abril de 2036;** y la segunda según el descuento que corresponda desde el momento que sea capturada, para cuyos efectos se deben cursar los oficios pertinentes a las entidades concernidas.

Por la misma razón expuesta en el párrafo precedente, de conformidad con lo previsto en el 402 inciso 2 del CPP, se deben imponer a Torres Vásquez y Huerta Olivas reglas de conducta que serán observadas bajo apercibimiento de implementarse las medidas que corresponden con arreglo a ley y a solicitud del sujeto procesal legitimado.

SÉPTIMO. REGULACIÓN DE LA PENA DE INHABILITACIÓN

7.1. La pena de inhabilitación es la privación, suspensión e incapacitación de uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del penado, por lo que se sanciona a quien ha infringido un deber especial propio de su cargo, función, profesión, comercio, industria o relación familiar; o se ha prevalido de su posición de poder o dominio para delinquir³⁶⁴.

7.2. La pena de inhabilitación, según su importancia o rango interno, puede ser principal o accesoria (artículo 37 del CP³⁶⁵). En el caso concreto, el delito de rebelión, dentro del tipo penal (artículo 346 del CP) no contempla expresamente la pena de inhabilitación, sin embargo, el

³⁶⁴ Acuerdo Plenario N.º 2-2008/CJ-116 Alcances de la pena de inhabilitación, 18 de julio de 2008, fundamento jurídico 6.

³⁶⁵ Texto originario del artículo 37. Inhabilitación principal o accesoria: "La pena de inhabilitación puede ser impuesta como principal o accesoria".

artículo 353 del CP establece que: “Los funcionarios, servidores públicos o miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, que sean culpables de los delitos previstos en este Título, serán reprimidos, además, con inhabilitación de uno a cuatro años conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 8”³⁶⁶. Dicha previsión incluye al tipo penal en referencia, al tratarse de disposiciones comunes para los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en consecuencia, la inhabilitación en este caso, por remisión en la propia parte especial del CP es una pena principal y conjunta.

7.3. La imposición de una pena de inhabilitación de acuerdo con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36³⁶⁷ del CP consiste en: “[...] 1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular; 2. Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público; [...] 8. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito [...]”.

7.4. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con la pena privativa de la libertad, en lo que se refiere a la inhabilitación, no cabe el incremento “hasta por una mitad adicional del máximo” por efecto de la agravante cualificada prevista en el artículo 46-A del CP, en vista de que la norma ya contempla la condición fáctica de funcionario o servidor público, para regular la pena de 1 a 4 años.

En ese sentido, se aplicará la disminución por debajo del mínimo legal de hasta un tercio; en el caso de Castillo Terrones y Chávez Chino, en tanto que, en el caso de Torres Vásquez se le descontará adicionalmente un tercio adicional por la imputabilidad restringida, y a Huerta Olivas un tercio adicional, por efectos de la complicidad secundaria.

Al respecto, un tercio de un año (12 meses entre 3 es igual a cuatro meses) equivale a 4 meses, que restados da como resultado **8 meses**, que será el tiempo de inhabilitación que le corresponde a Castillo Terrones y Chávez Chino; en el caso de Torres Vásquez, menos un tercio adicional, que equivale a 2 meses y 20 días, se le impondrá **5 meses y 10 días** de inhabilitación.

7.5. Finalmente, estando a que los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del CP consisten en: 1) la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular; 2) incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público; y 3) privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito; al no serle de aplicación esta última, sólo corresponde aplicar las inhabilitaciones previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 36 del CP.

³⁶⁶ Texto originario.

³⁶⁷ Texto modificado por el Artículo 1 de la Ley N.º 30076, publicada el 19 de agosto de 2013.

7.6. Debe quedar claro, que al igual que la pena privativa de la libertad, la pena de inhabilitación tiene que imponerse sobre la base de los parámetros legales mínimo y máximo tal como sucede con la pena privativa de la libertad, y si se trata de la existencia de causas de disminución de la punibilidad tales como la tentativa, la imputabilidad restringida, y la complicidad secundaria, son aspectos fácticos que no se pueden dejar de considerar según la ley y los acuerdos plenarios de la Corte Suprema, correspondiendo en tales supuestos siempre una pena por debajo del mínimo legal.

OCTAVO: DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL

- 8.1. La reparación civil surge con la ejecución de un hecho típico penalmente relevante, el cual no se determina en proporción a la gravedad del hecho, tal como ocurre con la pena, sino a partir de los efectos producidos por el mismo.
- 8.2. Todo delito acarrea, además de la imposición de una pena, el surgimiento de una responsabilidad civil por parte del autor, por lo que corresponde fijar, juntamente con la pena, el monto de la reparación civil como consecuencia jurídica del delito. Esta reparación debe comprender, conforme lo establece el artículo 93 del CP, la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y la indemnización de los daños y perjuicios.
- 8.3. Del alegato de clausura expuesto por la Procuraduría General del Estado³⁶⁸, se advierte que dicha entidad —en su calidad de actor civil— sostiene que los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022 constituyeron un intento deliberado de quebrantamiento del orden constitucional, ejecutado mediante la lectura de un mensaje presidencial que anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la reorganización de instituciones del sistema de justicia. Según su exposición, estos actos generaron un daño extrapatrimonial significativo al Estado peruano, afectando la confianza democrática, la estabilidad institucional y la percepción pública de continuidad constitucional. La Procuraduría refiere que la prueba actuada en juicio —testimonios de altos mandos policiales, funcionarios de IRTP, congresistas, personal de apoyo presidencial y pericia digital— acreditó tanto la planificación del mensaje como la participación consciente de los procesados en su preparación, difusión y ejecución. En virtud de ello, solicitó que se declare la responsabilidad civil extracontractual de los acusados y que se imponga una reparación civil ascendente a **S/ 64 419 038.53** por el daño extrapatrimonial derivado del delito de rebelión —de manera solidaria respecto de los coautores—, así como **S/ 500 000.00** derivado del delito de abuso de autoridad; y, **S/ 500 000.00** por el delito de grave perturbación del orden público, ambos imputados individualmente a Castillo Terrones. Asimismo, sustentó que dichos montos buscan

³⁶⁸ Realizado en la sesión N.º 79, del 7 de noviembre del 2025.

reflejar la gravedad del daño institucional ocasionado y cumplir una función preventiva y restauradora frente a actos que afecten la vigencia del orden constitucional.

- 8.4. Corresponde analizar la pretensión resarcitoria planteada por la Procuraduría, orientada al reconocimiento y pago de una reparación civil por daño extrapatrimonial derivado de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022. A juicio del suscrito, existen elementos suficientes para afirmar la existencia del daño patrimonial en parte, y extrapatrimonial alegado, toda vez que quedó acreditado —a partir de la prueba actuada en juicio— que el mensaje presidencial y las acciones subsiguientes generaron una afectación objetiva a la estabilidad institucional, a la confianza democrática y al normal desenvolvimiento de los poderes públicos.
- 8.5. El ordenamiento jurídico admite la reparación del daño extrapatrimonial aun cuando este no sea susceptible de cuantificación contable, no exime al actor civil de la obligación de fundar razonablemente el monto solicitado, así como de aportar elementos objetivos mínimos que permitan establecer criterios de proporcionalidad, razonabilidad y relación directa entre el daño y la suma reclamada.
- 8.6. En el presente caso, la Procuraduría General del Estado no ha presentado pericia especializada, informe técnico, ni documento idóneo que permita sustentar con criterios verificables el monto ascendente a S/ 64 419 038.53. La argumentación se ha centrado, principalmente, en la gravedad institucional del hecho, en la función preventiva y simbólica de la reparación civil y en la necesidad de fijar un monto significativo atendiendo a la trascendencia pública del evento. No obstante, tales alegaciones, por sí solas, no satisfacen el estándar probatorio mínimo exigido por la jurisprudencia para la cuantificación del daño extrapatrimonial, especialmente cuando se solicita una suma de elevada magnitud.
- 8.7. Esta Suprema Sala ha establecido que, aun tratándose de daños inmateriales, la fijación del *quantum* requiere —cuando menos— datos objetivos mínimos, parámetros comparativos, criterios técnicos o elementos de convicción complementarios que permitan verificar que el monto pedido guarda correspondencia con la entidad del daño y evita decisiones arbitrarias o desproporcionadas. En ausencia de tales elementos, la judicatura conserva plena facultad para modular, reducir o fijar de oficio un monto distinto, siempre que ello responda a criterios de equidad, razonabilidad y coherencia con los hechos acreditados.
- 8.8. Así en la Casación N.º 189-2019/ [REDACTED] Norte (fundamento décimo noveno), se precisó que para determinar el *quantum* resarcitorio por el daño extrapatrimonial causado a las entidades y organismo del Estado con las conductas desplegadas por los funcionarios, servidores públicos y particulares —a diferencia del daño patrimonial— no se requiere de una fórmula exacta o matemática sino una medición con base en el principio de equidad consagrado en el artículo 1332 del Código Civil, el cual establece: “si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá ser fijarlo el juez con valoración equitativa”; habiéndose fijado en aquella (fundamento vigésimo) criterios objetivos y

subjetivos que permiten al juez cuantificar razonablemente el monto de la reparación civil por daño extrapatrimonial.

8.9. Teniendo en cuenta los referidos criterios en forma general, para la determinación del monto de la reparación civil, se tiene que los delitos cometidos por los acusados revisten una especial gravedad, en tanto implican un quebrantamiento directo al orden constitucional. Esta gravedad se acentúa al considerar que los acusados ocupaban altos cargos públicos, que incrementaban el deber de sujeción a la constitución.

En el presente caso, el acusado Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, así como sus coacusados, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas, incumplieron los deberes constitucionales inherentes a sus funciones, mermando el orden constitucional y perjudicando directamente la institucional de la persona jurídica (el Estado Peruano). A ello se suma el impacto generado en la ciudadanía, pues los hechos fueron de amplio conocimiento público y alcanzaron difusión masiva en medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, quedando así evidente la magnitud del daño ocasionado vinculado al intento de ruptura del orden constitucional (rebelión).

En ese contexto, las conductas desplegadas no sólo lesionaron la imagen institucional del Estado, sino que afectaron su legitimidad, mermando así el orden constitucional.

En conclusión, en líneas generales, para el suscrito se presenta:

A) Antijuridicidad de la conducta. En la conducta ilícita atribuida a los acusados (Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas) no existe ninguna causa de justificación para lo que hicieron. En el caso de Huerta como se ha expuesto, es cómplice secundario.

B) Factor de atribución. Los acusados actuaron con dolo directo y pleno conocimiento de que los actos materializados, incluyendo lo anunciado en el Mensaje a la Nación y las conductas iniciales de ejecución del alzamiento constituían un quebrantamiento del orden constitucional. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que la intención consciente de vulnerar normas constitucionales constituye un elemento determinante para la atribución de responsabilidad penal por delitos contra el orden constitucional.

C) Daño La conducta desplegada por los acusados ocasionó un perjuicio extrapatrimonial significativo al afectar directamente el orden constitucional, atentando contra la estabilidad del sistema democrático y la integridad de los órganos del Estado y entidades constitucionales autónomas, al extremo que se activó la sucesión presidencial.

D) Nexos causal. Existe un nexo causal directo entre la conducta antijurídica de los acusados y el riesgo generado al orden constitucional, toda vez que a dichos sujetos se les confió responsabilidad institucional y democrática. Ningún ciudadano está habilitado para fracturar grotescamente el orden constitucional, por el contrario,

todos los ciudadanos y muy especialmente los funcionarios y servidores públicos tiene la obligación de defenderlo. Si asumen un cargo de las más altas jerarquías en el Estado, lo primero que debe tenerse claro es la convicción, la lucha y el mantenimiento del estado constitucional. El autoritarismo está proscrito en la propia constitución cuando se expresa que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador.

8.10. Advertida la concurrencia de todos los elementos necesarios para la imposición de la reparación civil, y teniendo en cuenta la pretensión civil sustentada por la Procuraduría Pública, contra los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vásquez y Huerta Olivas, de forma solidaria, por la comisión del delito de rebelión, se debe precisar que conforme ha analizado el suscrito, los acontecimientos materia de juzgamiento derivaron en sí en autorías confluyentes y en una complicidad secundaria, por tanto corresponde fijarse un monto distinto atendiendo al grado de responsabilidad de cada uno de los sujetos. Esto guarda coherencia con la normativa civil, aplicable supletoriamente al caso en concreto, pues de conformidad con el artículo 1978 del Código Civil, el juez está en la obligación de medir el grado de responsabilidad de quien incita o ayuda a causarlo, de acuerdo a las circunstancias, esto es, un plano distinto a los autores³⁶⁹, lo que también se ha establecido como una posibilidad –es decir, de una reparación civil diferenciada– en el Acuerdo Plenario 5-2008/CJ-116, fundamento 26, último párrafo. Igualmente ha de ponderarse que existe la competencia discrecional de los jueces de mérito (Casación 1895-2018/ [REDACTED] Sur).

8.11. En el caso de los autores confluyentes, el suscrito considera que al haberse acreditado la configuración de la conducta antijurídica en los términos expuestos en la presente sentencia, considerando además las circunstancias que rodearon el hecho perpetrado y la extensión social de la conducta, resulta apropiado fijar una suma prudencial de forma proporcional al daño causado con dicha conducta ilícita, atendiendo además, lo que conllevó e inició de ejecución del alzamiento armado, que si bien es cierto no se consumó, generó una situación de gran incertidumbre, movilización social, y especialmente el mecanismo de sucesión presidencial con todas sus implicancias materiales y económicas, por lo que corresponde la imposición del pago de S/ 10 000 000.00 (diez millones de soles) a favor del Estado peruano, monto que los autores confluyentes deberán cancelar en forma solidaria, de conformidad con el artículo 95 del CP, en tanto que el cómplice secundario, deberá abonar una reparación civil de S/ 500 000.00 (quinientos mil soles).

8.12. En el caso de los **absueltos MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES, JUSTO JESÚS VENERO MELLADO Y EDER ANTONIO INFANZÓN GÓMEZ** respecto de los cargos imputados por la comisión del delito Contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de **REBELIÓN**, no corresponde el pago de reparación civil, aun cuando el inciso 3 del artículo 12 del CPP prevé tal posibilidad, toda vez que la conducta de estos no ha sido considerada antijurídica. En efecto, al no haberse acreditado su responsabilidad en la generación del daño, tampoco la existencia de una conducta antijurídica, la

³⁶⁹ Ver fundamento trigésimo cuarto del Recurso de Nulidad 546-2012/ [REDACTED], de seis de mayo de dos mil trece.

inexistencia de un factor de atribución como el dolo o la culpa, ni mucho menos el nexo causal y por el contrario se encontraban realizando sus funciones en base a un plan operativo de la Policía Nacional del Perú, no cabe que se les imponga una reparación civil. Este extremo ha sido reafirmado por reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, como en la Casación 340-2019/Apurímac, (fundamento jurídico segundo).

La misma lógica y parámetros de actuación son aplicables en el caso de Castillo Terrones, respecto de los cargos imputados por la comisión de los delitos de **ABUSO DE AUTORIDAD**, y **GRAVE PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA**.

NOVENO. EN CUANTO A LA SOLICITUD DE LA NULIDAD DE TRANSFERENCIA

9.1. El Tribunal Constitucional ha precisado que la **reparación civil** forma parte del contenido **constitucionalmente protegido** del derecho de las víctimas a obtener justicia (Sentencia 324/2023 recaída en el expediente N.º 01275-2022-PHC/TC³⁷⁰). En coherencia con ello, el legislador penal ha previsto mecanismos de aseguramiento patrimonial como la **nulidad de transferencias** —regulada en el artículo 97 del CP—, cuya **ratio legis** consiste en impedir que actos de disposición patrimonial posteriores al hecho delictivo frustren la efectividad de la reparación civil. De esta manera, se asegura que dicha reparación no quede reducida a una declaración formal, sino que se materialice en un cumplimiento real

³⁷⁰ Fundamentos jurídicos 28 y 35:

28. El delito, entendido en términos estrictamente jurídico-penales, como un “injusto culpable” 32, importa o genera siempre un “daño social”, conforme lo ha reconocido expresamente el legislador nacional en el art. IV del Título Preliminar del Código Penal, en donde, siguiendo a la doctrina penal italiana del principio *di offensivita nel diritto penale*, se afirma que, de acuerdo con nuestro sistema legal, la pena precisa, necesariamente, de la “lesión o puesta en peligro” de determinados bienes jurídicos penalmente tutelados (lesividad). No basta con la mera infracción normativa o el simple incumplimiento de una expectativa ético-social. Tiene que haber siempre, como ya lo mencionó, una “lesión o puesta en peligro” de un determinado bien jurídico, en tanto que “esta representa el único criterio que justifica la intervención del derecho penal, como ultima ratio” 33 ; más aún si se tiene en cuenta que, según el artículo 92, del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 30838, de fecha 4 de agosto del 2018, la reparación civil se determina conjuntamente con la pena, debido a que se trata de un derecho de la víctima que, bajo ningún punto de vista, puede ser ignorado por el juez penal, pues, conforme al artículo 399, inciso 4, del CPP, “la sentencia condenatoria decidirá también sobre la reparación civil” 34 . Sobre el particular, es importante recordar que, conforme lo dispone el artículo 69 del Código Penal vigente, la rehabilitación de una condena se produce no solo con el cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuesta, sino también con la cancelación del íntegro de la reparación civil. De allí la necesidad de que las reparaciones civiles impuestas a consecuencia de la comisión de un delito se encuentren suficientemente motivadas e impongan montos razonables y directamente proporcionales con el daño cometido, como parte del debido proceso.

35. No obstante, conviene reconocer que, conforme a la última modificación legal mencionada, la reparación civil es un “derecho de la víctima” que, por eso mismo, precisa de una interpretación más acorde con los nuevos lineamientos de la doctrina especializada y de los principios y valores que inspiran nuestra Constitución, pues como afirma Albin Eser, “a diferencia del imputado, que en cierto modo constituye la figura central del procedimiento penal (ya que todo gira en torno a su culpabilidad o inculpabilidad), el ofendido es, en el fondo, solamente una figura marginal. En contraste con el procedimiento civil, en donde el ofendido juega un papel decisivo como “demandante”, en el procedimiento penal él ha sido en gran parte desplazado por el Ministerio Público. El ofendido, actúa, por regla general, sólo como testigo del hecho o sus consecuencias”.

y efectivo, lo cual constituye precisamente el sentido y la naturaleza del referido precepto legal.

- 9.2. De acuerdo con el citado artículo 97 del Código Penal, la procedencia de la nulidad de transferencias exige la verificación concurrente de tres presupuestos: (i) que el acto jurídico sea posterior al hecho punible, (ii) que produzca una disminución efectiva del patrimonio del acusado y (iii) que, como consecuencia de dicha disminución, el patrimonio remanente resulte insuficiente para garantizar el pago de la reparación civil. Estos presupuestos son de interpretación estricta y su acreditación corresponde a la parte que promueve la nulidad, conforme a la regla general de la carga probatoria.
- 9.3. Por otro lado, el artículo 97 CP añade un límite esencial: la protección de los actos jurídicos celebrados **de buena fe por terceros**. En esa línea, debe analizarse también si concurre buena fe por parte de la adquirente, lo que implica un estándar diligente reforzado que impone un deber de indagación.
- 9.4. Al respecto, el Tribunal Constitucional (en adelante, el TC) ha precisado que la buena fe del tercero no se agota en la mera ignorancia; exige una conducta diligente acorde al tráfico inmobiliario. En palabras del TC: “será indispensable haber desplegado una conducta diligente [...] la escrupulosa revisión de los asientos registrales y de los títulos archivados”³⁷¹, pero este aspecto se analizará más adelante.
- 9.5. Ahora bien, en atención al primer presupuesto, se puede verificar de la Escritura Pública de compra venta y enajenación perpetua N.º 404³⁷², que la transferencia **se celebró el 18 de mayo de 2023**, esto es, **después** de conocida la investigación instaurada contra la acusada Chávez Chino (8 de diciembre de 2022³⁷³), extremo **no controvertido**. Se cumple, pues, el **primer presupuesto** de procedencia del art. 97 CP.
- 9.6. Respecto a los otros presupuestos, disminución patrimonial e insuficiencia para la reparación alegada, debe acotarse lo siguiente:
- a) El art. 97 del CP no sanciona **cualquier** acto posterior (primer presupuesto), sino **sólo aquel** que **disminuye el patrimonio** (segundo presupuesto) y lo torna **insuficiente** para cubrir la **reparación civil** (tercer presupuesto).
 - b) La **carga de la prueba** recae en quien solicita la nulidad, correspondiéndole acreditar, mediante elementos **objetivos** —como inventarios patrimoniales,

³⁷¹ Sentencia del Tribunal Constitucional, Caso del Tercero de Buena Fe, recaído en el expediente 0018-2015-PI/TC, fundamento 52.

³⁷² Escritura Pública de compra venta y enajenación perpetua N.º 404, debidamente oralizada en sesión 54 de 14 de agosto de 2025.

³⁷³ El 8 de diciembre de 2022, mediante disposición fiscal N.º 2 se dispuso ampliar la investigación preliminar a fin de comprender a Betssy Chávez Chino, debidamente oralizada en sesión 54 de 14 de agosto de 2025.

tasaciones, ausencia de otros activos u otros medios idóneos—, la concurrencia de ambos extremos invocados.

c) La jurisprudencia penal y civil ha sostenido con coherencia la diferenciación entre el **menoscabo patrimonial** —esto es, la lesión o perjuicio causado por el hecho ilícito— y la **insuficiencia patrimonial**, que se refiere a la real capacidad económica del responsable para responder por esa reparación.

9.7. Antes de analizar los temas indicados, corresponde la evaluación de la buena fe del tercero legitimado, el Tribunal Constitucional, en la **Sentencia recaída en el expediente N.º 00018-2015-PI/TC**, al analizar la protección del tercero de buena fe registral, precisó que no basta con alegar desconocimiento, pues la buena fe exige también una **conducta diligente**³⁷⁴. De ello se desprende que la buena fe, en un sentido **subjetivo**, se vincula con el **desconocimiento legítimo de circunstancias que vician el acto jurídico**, mientras que la buena fe, en su aspecto **objetivo** se refiere al **comportamiento diligente y leal en el tráfico jurídico**. En esa línea de interpretación se puede verificar, lo siguiente:

a) En cuanto al **aspecto subjetivo de la buena fe** (desconocimiento legítimo), en el presente caso, no se ha acreditado que la señora Celestina Mamani Molinero tuviera conocimiento de la investigación penal seguida contra la transferente ni de una eventual estrategia de vaciamiento patrimonial al momento de celebrar el contrato. La sola exposición mediática de la investigación —aun cuando hubiere existido— no constituye prueba suficiente para acreditar conocimiento efectivo.

b) En cuanto al **aspecto objetivo de la buena fe**, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este no se limita al desconocimiento de irregularidades, sino que, tal como se ha expresado, exige además un **comportamiento diligente y conforme a la lealtad en el tráfico jurídico**. Ello supone que el adquirente debe desplegar las verificaciones razonables a su alcance —como la revisión de los asientos registrales o la constatación de eventuales gravámenes— a fin de garantizar que su actuación se ajuste a los estándares de corrección exigibles en la contratación.

³⁷⁴ Fundamentos jurídicos 40 al 42:

40. Así, en no pocos casos, incluso la diligencia de los propietarios, en tanto deber correlato del ejercicio del derecho de propiedad, no resulta ser suficiente para contrarrestar de manera efectiva los peligros reales que dimanar de la existencia de organizaciones criminales en la sociedad, las que, incluso, pueden llegar a infiltrarse en las instituciones públicas afectando el interés general.

41. En consecuencia, este Tribunal considera que el deber de diligencia exigible a los propietarios, como regla general de actuación, debe ser reforzado con medidas implementadas desde el Estado, no solamente en aras de proteger a los titulares del derecho y a la propiedad como instituto y valor del ordenamiento jurídico, sino también, en cumplimiento del mandato constitucional de lucha contra la corrupción, sea ésta pública o privada.

42. Al respecto, si bien este Tribunal ha enmarcado este mandato constitucional como principalmente exigible en el ámbito de las instituciones públicas en variada jurisprudencia (Sentencias 0009-2007-AI/TC y 0010-2007-AI/TC, acumulados, fundamentos 57 y 58; Sentencia 0017-2011-PI/TC, fundamento 15-16), también es cierto que dicho mandato surte plenos efectos frente a los poderes privados, en aplicación del principio de fuerza normativa de la Constitución, que caracteriza a un Estado Constitucional de Derecho.

9.8. En el presente caso, la señora Celestina Mamani Molinero, al adquirir el inmueble inscrito en la Partida N.º P20043358, acudió a la notaría, solicitó la elevación de escritura pública y confió legítimamente en la información registral oficial de la SUNARP, respecto a lo cual, en el contradictorio se determinó que el Estado no realizó ninguna anotación preventiva o medida de inhibición para evitar oportunamente que ese inmueble sea enajenado, sobre la base del principio de publicidad registral. En efecto, según la escritura que aparece a fojas 378 y siguientes el acto de compraventa se produjo el 18 de mayo de 2023, elevado a escritura pública, oportunidad en la que aún no se había efectuado ninguna anotación en registros públicos, pues, recién el 22 de enero de 2024 el Juzgado Supremo de Investigación preparatoria DISPUSO la anotación de la solicitud de nulidad de transferencia de la partida P20043358 del Registro de la Propiedad inmueble de la Oficina Registral Tacna, y se remitan los partes judiciales correspondientes, advirtiéndose un posible retardo en la presentación de la pretensión del Estado. De igual manera, según la anotación de inscripción que aparece en SUNARP dio mandato se registró recién el 19 de marzo de 2024.

Así, las actuaciones de la compradora cumplen el estándar de diligencia razonable que exige la buena fe objetiva y no se pudo le perjudicar por la eventual mala fe de la vendedora.

9.9. Al respecto, en la sesión 2, de fecha 6 de marzo de 2025, la defensa técnica de la tercera legitimada expuso que su patrocinada es pobladora del distrito de Camilaca, en la región Tacna, y que se dedica a la actividad agrícola, específicamente a la producción de orégano, producto que comercializa en la ciudad de Tacna y exporta a la vecina República de Chile. En virtud de dicha actividad, y debido a las características geográficas de la zona donde se desarrolla la siembra, la cobertura televisiva e internet no sería de fácil acceso; razón por la cual su patrocinada no se habría mantenido informada sobre los acontecimientos vinculados al golpe de Estado ni sobre la figura de la acusada Chávez Chino.

Asimismo, la defensa señaló que la tercera legitimada tiene hijos que cursan estudios tanto en la ciudad de Tacna como en la localidad de Antofagasta en Chile, lo que no ha sido refutado por la Procuraduría Pública, situación fáctica que hace verosímil su explicación en el sentido de que viajaba con frecuencia. Pero, esta afirmación, además, se encuentra corroborada con la prueba documental N.º 13, consistente en el Oficio N.º 009226-2023-MIGRACIONES-UGD, de fecha 16 de agosto de 2023 (actuado en la sesión 50 del 19 de agosto de 2025) correspondiente al récord migratorio de la referida ciudadana, en el cual se acredita que realiza viajes constantes viajes a Bolivia y Chile.

A criterio del suscrito, tales elementos permiten concluir que, debido a la naturaleza de sus actividades agrícolas, así como a los lugares de residencia de sus hijos, la tercera legitimada se encontraba en una posición en la que no necesariamente tenía que conocer la situación de la acusada Chávez Chino como denunciada e investigada penalmente.

Es más, durante el contradictorio, la defensa ha sustentado el pago de la suma de S/ 136 500.00 soles en forma bancarizada en dos montos mediante transferencias interbancarias, es decir, con 2 depósitos en cuenta, siendo primero el monto de S/ 36

500.00 y el segundo por S/ 100 000,00 (ver sesión 50 del 19 de agosto de 2025, documento número 8).

Por estas consideraciones, no existe certeza de que la compradora, es decir la demandada Mamani Molinero haya actuado con mala fe.

9.10. En atención a lo expuesto, al no haberse acreditado la concurrencia de **mala fe por parte de la adquirente**, al apreciarse que existe verosimilitud en su actuación y afirmaciones, y en vista de que la Procuraduría Pública no cumplió oportunamente con inscribir la medida de inhibición o anotación de la denuncia, corresponde desestimar la solicitud de nulidad de transferencia formulada, en aplicación estricta de los presupuestos establecidos en el artículo 97 del CP.

9.11. Finalmente, al haberse desestimado la solicitud de nulidad de transferencia, resulta jurídicamente inviable mantener la anotación preventiva que se dispuso en la Partida N.º P20043358 mediante Resolución N.º 9 del 22 de enero de 2024, toda vez que dicha medida estaba condicionada a la evaluación del fondo de la pretensión planteada por la Procuraduría Pública. En consecuencia, corresponde disponer su levantamiento y ordenar a la SUNARP – Zona Registral XIII – Sede Tacna la cancelación del asiento registral y de todos sus efectos preventivos.

DÉCIMO. SOBRE LAS COSTAS PROCESALES

10.1. Por último, sobre las costas del proceso, el artículo I del Título Preliminar del CPP prevé: “La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales”. En esa línea, el artículo 497 del acotado Código, establece que estas se encuentran a cargo de la parte vencida y que el órgano jurisdiccional puede eximirlo, total o parcialmente, cuando hayan existido razones serias y fundadas para proveer o intervenir en el proceso.

10.2. En el caso que nos ocupa, el acervo probatorio actuado durante el juicio oral enervó el derecho a la presunción de inocencia que le asistía a JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ Y WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS. Consecuentemente, se estableció la responsabilidad penal de ellos en el delito de rebelión – tentado–. Por ende, estamos ante hechos graves, por lo que no existen razones fundadas para eximir a los sentenciados del pago de las costas que se generaron durante el proceso, las que serán liquidadas y ejecutadas, conforme con el artículo 506 del CPP, una vez que quede firme la presente sentencia.

DECIMOPRIMERO: SOBRE EL PEDIDO DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO (FUNDAMENTOS PROPIOS)

11.1. El pedido en específico (propuesto por la defensa del inculpado Castillo Terrones y la tercera legitimada Mamani Molinero), tiene que ver con que en el proceso no existió una denuncia constitucional que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 89, literal a) del Reglamento del Congreso, y por tanto que, habilitara al Congreso a levantar la prerrogativa de antejuicio político respecto a Castillo Terrones y por tanto que se declare

haber lugar a la formación de causa penal; entre otros argumentos descritos en la sentencia en mayoría.

11.2. Respecto a este pedido, no corresponde realizar un pronunciamiento adicional, considerando lo señalado por el Tribunal Constitucional (TC) en la Sentencia 96/2024, que resolvió el recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de Castillo Terrones en el proceso de *habeas corpus* (Exp. 01803-2023-PHC/TC, del 20 de febrero de 2024³⁷⁵). A ello se

³⁷⁵ La defensa de Castillo Terrones, **solicitó**, vía recurso de agravio constitucional (ante la improcedencia del hábeas corpus formulado), que se declare una serie de actos, nulos a saber:

(1) La nulidad del auto que resuelve el Requerimiento de detención judicial en caso de flagrancia, Resolución 2, de fecha 8 de diciembre de 2022, emitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República contra don José Pedro Castillo Terrones, en el extremo que: **a)** Declaró fundado el requerimiento de detención preliminar judicial en caso de flagrancia formulado por la Fiscalía de la Nación con fecha 7 de diciembre de 2022, contra don José Pedro Castillo Terrones. **b)** Declaró la legalidad de la detención don José Pedro Castillo Terrones producida el 7 de diciembre de 2022, a las 13:42 horas; y, **c)** Dispuso la detención judicial por flagrancia de don José Pedro Castillo Terrones por el plazo de siete (7) días, del 7 al 13 de diciembre de 2022, por los delitos de rebelión y conspiración.

(2) La nulidad del auto que resuelve el Requerimiento de prisión preventiva, Resolución 3, de fecha 15 de diciembre de 2022, emitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República contra don José Pedro Castillo Terrones y otros, en el extremo que: **a)** Declaró fundado en parte el Requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos contra don José Pedro Castillo Terrones, como coautor de los delitos de rebelión y conspiración y como autor de los delitos de abuso de autoridad y de grave perturbación de la tranquilidad pública; y, **b)** Dictó prisión preventiva por el plazo de dieciocho meses por los mencionados delitos, plazo que se computará desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024.

(3) La nulidad del auto de apelación de fecha 13 de diciembre de 2022, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de don José Pedro Castillo Terrones contra el auto que resuelve el Requerimiento de detención judicial en caso de flagrancia, Resolución 2, de fecha 8 de diciembre de 2022; que confirmó el precitado auto y que declaró improcedente la solicitud de nulidad del referido auto.

(4) La nulidad del auto aprobatorio de Formalización y continuación de la investigación, Resolución 1, de fecha 13 de diciembre de 2022, en el extremo que tiene por comunicada y aprobada la Disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria contra don José Pedro Castillo Terrones, como coautor de los delitos de rebelión y conspiración y como autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

(5) La nulidad e invalidez de la Resolución del Congreso 001-2022- 2023-CR, de fecha 7 de diciembre del 2022, que declara la permanente incapacidad moral del señor José Pedro Castillo Terrones y su vacancia, por contravenir el procedimiento establecido en el Reglamento del Congreso y avalar una detención arbitraria e ilegal, pues pese a que tenía la condición de presidente electo y que gozaba de inmunidad presidencial, el 7 de diciembre de 2022, fue detenido.

(6) La inconstitucionalidad, nulidad de puro derecho e ineficacia jurídica de la Resolución del Congreso 002-2022-2023-CR, expedida con fecha 12 de diciembre de 2022, que levanta la prerrogativa de antejuiicio político de don José Pedro Castillo Terrones por la comisión de los delitos de rebelión, conspiración abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, y declara haber lugar a la formalización de causa penal sin haberle corrido traslado para que ejerza su derecho de defensa.

(7) La nulidad de todos los actos realizados contra la persona del favorecido para privarle de su libertad.

suman los pronunciamientos de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, emitidos en los Amparos 12617-2024 [REDACTED] y 01837-2024 [REDACTED], ambos del 4 de junio de 2024, que han revalidado, complementado y reforzado lo ya expuesto por el TC.

11.3. En efecto, el TC en sus fundamentos 33 a 37, indicó que el procedimiento regulado en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso aplica únicamente en situaciones de **normalidad constitucional**, cuando los altos funcionarios gozan de privilegios e inmunidades temporales que aseguran el adecuado ejercicio de sus funciones. Sin embargo, dicho procedimiento **no puede exigirse en contextos anormales**, como cuando existe un ataque directo al orden constitucional. En el caso concreto, el mensaje a la nación buscó alterar la forma de gobierno, suprimir o modificar el régimen constitucional, disolver el Congreso e instaurar un “gobierno de emergencia excepcional”, además de reorganizar el sistema de justicia, con lo que se afectaría también la separación de poderes y su independencia en el marco constitucional.

11.4. En ese sentido, al analizar la declaración de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente (fundamentos 34 y 35), el TC sostuvo que esta no tuvo un efecto constitutivo, es decir, no creó el cese del cargo. Por el contrario, tuvo un efecto **declarativo**, pues simplemente reconoció que Castillo Terrones ya había cesado como gobernante de *iure* al quebrantar el orden constitucional y manifestar su voluntad de instaurar un gobierno de facto. Por ello, consideró que no era exigible el cumplimiento estricto de los requisitos del procedimiento establecido en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso.

En ese contexto, sostuvo que el Congreso actuó con **legítima celeridad** para defender el orden constitucional gravemente vulnerado por quien había anunciado la disolución del Poder Legislativo y la instauración de un gobierno de facto, poniendo en riesgo la continuidad de las instituciones republicanas.

11.5. En consecuencia, refirió que, aunque el artículo 99 prevé el procedimiento de antejuicio para gobernantes de *iure* —cuando se presentan indicios de delitos cometidos durante el mandato o dentro de los cinco años posteriores—, este no era aplicable al caso. Castillo Terrones ya había pasado a ser un **gobernante de facto**, y además se trataba de delitos contra el orden constitucional cometidos en **flagrancia**. Por ello, indicó que, tampoco correspondía aplicar el procedimiento de antejuicio del artículo 89 del Reglamento del Congreso, pues Castillo ya no era gobernante de *iure* y su vacancia fue declarada por incapacidad moral permanente en un contexto de emergencia que requería decisiones urgentes para proteger la Constitución. Por esa razón, se acotó que la Resolución 002-2022-2023-CR, del 12 de diciembre de 2022, que levantó la prerrogativa funcional del antejuicio al expresidente José Pedro Castillo Terrones, era jurídicamente correcta.

(8) La invalidez de la designación de la vicepresidenta de la República, doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra como presidenta del Perú, porque existe un presidente en funciones. [Resaltados agregados]

11.6. Esta posición, también ha sido asumida y **reafirmada** por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en los procesos de Amparo N° 12617-2024/■■■■ y ° 01837-2024/■■■■, ambas del 4 de junio de 2025, en las que la defensa de Castillo Terrones por la vía de amparo pretendió que se declare la nulidad de la resolución del Congreso N° 001-2022-2023-CR de 7 de diciembre de 2022, por la que se declaró la permanente incapacidad moral del accionante, entre las demás consecuencias.

11.7. En efecto, en el **Amparo 12617-2024/■■■■** se señaló que, Castillo había cesado como **gobernante de iure** al quebrantar el orden constitucional e intentar constituir un gobierno de facto mediante su mensaje a la Nación. Asimismo, recordó que los tres poderes del Estado, los organismos constitucionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificaron el acto del expresidente como un **quiebre inconstitucional del orden democrático**. La CIDH concluyó que Castillo no tenía facultad constitucional para disolver el Congreso ni reorganizar unilateralmente el Poder Judicial.

Debido a la gravedad de los hechos y al riesgo para la institucionalidad democrática, resultaba jurídicamente razonable iniciar de inmediato el procedimiento de vacancia. En este contexto excepcional, el artículo 89-A del Reglamento del Congreso podía interpretarse de manera flexible, dado que se estaba frente a una conducta rupturista flagrante y a una situación de emergencia constitucional. Por ello, no correspondía exigir las etapas ordinarias propias de un procedimiento regular ni aceptar la tesis del demandante de que la vacancia fue un acto nuevo o inválido. De esta manera reafirmó la posición del Tribunal Constitucional de que la actuación del Congreso se ajustó a la defensa del Estado constitucional de derecho ante un intento de golpe de Estado.

11.8. Asimismo, en el **Amparo 01837-2024/■■■■** se señaló, en la línea anterior, que con relación al procedimiento parlamentario, efectivamente, el citado artículo 89-A del Reglamento del Congreso de la República, establece un procedimiento para el pedido de vacancia del Presidente de la República, por la causal contenida en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución, donde se establece un procedimiento formal y dilatado, pero aquél procedimiento lato está reservado para circunstancias propias de una situación de normalidad constitucional, lo que evidentemente no acontecía en aquellos momentos; por lo que, se hacía necesaria la intervención de los otros poderes del Estado a través de un procedimiento inmediato y eficaz, que se materialice en el develamiento de la pretendida “ruptura del Estado Constitucional de derecho”.

En ese sentido consideró que bajo esa perspectiva, el citado procedimiento parlamentario fue uno de carácter singular, teniendo como base los hechos y el artículo 89-A del citado Reglamento, actuándose con legítima celeridad en un contexto excepcional y en defensa del orden constitucional vulnerando de manera flagrante, contra quien precisamente anunciara, entre otros, su decisión de disolver el Congreso de la República, declarar en reorganización el sistema de justicia y gobernar a través de decretos leyes, lo que evidentemente significaba

transitar de un gobernante de *iure* a un gobernante de facto. En ese sentido consideró, la Resolución Legislativa N° 001-2022-2023-CR, se encontraba debidamente motivada; pues allí se expresó de manera sucinta pero suficiente las razones por las que el Pleno del Congreso de la República decidió declarar "(...) la permanente incapacidad moral del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, (...)", y declarar "(...) la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú".

11.9. Finalmente, recordó que, en aquel momento, el país enfrentaba una **situación de emergencia constitucional** debido a las acciones de Castillo Terrones tras su "mensaje a la nación". Por ello, el presidente del Congreso convocó al Pleno a las 12:30 horas, y aproximadamente a las 13:21 horas se resolvió declarar la **vacancia presidencial por permanente incapacidad moral**. Al mismo tiempo, Castillo Terrones intentaba gestionar **asilo político ante México**; así, a las 13:20 horas salió con su familia de Palacio de Gobierno hacia la legación diplomática, y a las 13:42 horas, ya declarado vacado, fue **intervenido por la Policía Nacional del Perú**.

Concluyen afirmando que, en estas circunstancias, era **imposible notificarle para que ejerciera su derecho de defensa**, ya que se encontraba acompañado de su familia y personal de seguridad, desplazándose hacia la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos y que **ningún derecho fundamental es absoluto**, incluido el derecho de defensa. Este puede estar sujeto a **limitaciones o modulaciones**, según el contexto y las circunstancias específicas de cada caso, siempre con el objetivo de **proteger otros derechos fundamentales**, mantener un **equilibrio entre la defensa de los derechos individuales y la eficacia del sistema judicial o administrativo**, y garantizando siempre la **supremacía constitucional** y la **protección del Estado de derecho**.

11.10. Estimo, por tanto, que las pretensiones de nulidad, se han planteado en este juzgamiento en forma inapropiada por cuanto nada menos que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado al respecto, no existiendo normas habilitantes para volver a presentar las mismas pretensiones en diferentes ámbitos jurisdiccionales, inclusive la decisión integral sobre las causales alegadas de nulidad, han sido ratificadas por sendas ejecutorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que al no existir norma habilitante que así lo posibilite, estamos ante una solicitud improcedente y así debe declararse.

DECIMOSEGUNDO. Finalmente, cabe acotar que, en la sesión de adelanto de fallo, el suscrito al momento de dar lectura a la parte resolutive del voto incidió en algunos errores materiales, en los siguientes puntos específicos: **a)** se señaló como parte agraviada al Estado representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción, cuando lo correcto era decir que la parte agraviada, era el Estado representado por la Procuraduría General del Estado; **b)** se mencionó en la última disposición del fallo, a los condenados Castillo Terrones y Huerta Olivas, para efectos de la suspensión de la ejecución de la pena, cuando lo correcto era decir los condenados Torres Vásquez y Huerta Olivas, esto último en atención a que son estos sentenciados los que actualmente cuentan con medida distinta a la prisión; y, **c)** se mencionó que era infundada la reparación civil en el extremo de absolución de Castillo Terrones, cuando en todos los casos de absolución, el pronunciamiento correcto es de improcedencia.

No existiendo mayores implicancias con estos errores materiales, cabe corregirlos en la presente.

– PARTE RESOLUTIVA –

DECISIÓN

Por los fundamentos expuestos, **MI VOTO ES PORQUE:**

- I. **SE DECLAREN IMPROCEDENTES** las solicitudes de **NULIDAD ABSOLUTA DE TODO LO ACTUADO** propuestas por las defensas técnicas del inculpado José Pedro Castillo Terrones y la tercera legitimada Celestina Mamani Molinero.
- II. **SE CONDENE** a **JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, Y ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ** como **autores confluientes**, y a **WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS** como **cómplice secundario**, de la comisión del delito Contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de **tentativa de REBELIÓN**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en perjuicio del ESTADO, representado por la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. En consecuencia, se les **IMPONGA:**
 - a) A **JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES Y A BETSSY BETZABET CHÁVEZ**, LA PENA DE **13 AÑOS Y 4 MESES** de pena privativa de libertad con carácter **EFFECTIVA**; asimismo, se les imponga **OCHO MESES de inhabilitación**, por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, que consisten en: **1)** la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular; **2)** incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
 - b) A **ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ**, **8 AÑOS 10 MESES Y 20 DÍAS** de pena privativa de libertad con carácter de **EFFECTIVA**, la que de conformidad con la concordancia de los artículos 399 inciso 5 y 402 inciso 2 del Código Procesal Penal, se ejecutará una vez quede firme la sentencia. Asimismo, se le imponen **CINCO MESES Y DIEZ DÍAS de inhabilitación**, por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, ya citadas.
 - c) La misma pena a **WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS**, DE **8 AÑOS 10 MESES Y 20 DÍAS** de pena privativa de libertad con carácter **EFFECTIVA**, la que de conformidad con la concordancia de los artículos 399 inciso 5 y 402 inciso 2 del Código Procesal Penal, se ejecutará una vez quede firme la sentencia. Asimismo, se le imponen **CINCO MESES Y DIEZ DÍAS de inhabilitación**, por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, ya citadas.

d) En el caso de los acusados Castillo Terrones y Chávez Chino se ejecutará la sentencia de forma efectiva. **La pena impuesta a Castillo Terrones de 13 años y 4 meses de privación de libertad, computada desde el 7 de diciembre de 2022 en que fue detenido, vencerá el 6 de abril de 2036;** y en el caso de la pena impuesta a Chávez Chino de 13 años y 4 meses, **GÍRENSE LAS ÓRDENES DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL**, a la que deberá descontarse el tiempo que estuvo privada de su libertad de forma preventiva.

e) **SE IMPONGA** a los sentenciados **JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO Y ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ**, en cuanto a la reparación civil, el **pago solidario** del monto de S/ 10 000 000.00 (diez millones de soles), por concepto de daño extrapatrimonial, a favor del ESTADO, al haber sido hallados responsables en calidad de autores confluyentes del delito tentado de rebelión; importe que deberá ser asumido en forma solidaria.

f) **SE IMPONGA** al sentenciado **WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS**, el **pago** del monto de S/ 500 000,00 (quinientos mil soles), por concepto de reparación civil por daño extrapatrimonial, a favor del ESTADO, al haber sido hallado responsable en calidad de cómplice secundario del delito tentado de rebelión.

- III. **SE CONDENE** a los sentenciados al pago de las costas procesales, las que serán liquidadas y ejecutadas, conforme con el artículo 506 del Código Procesal Penal.
- IV. **SE DECLARE SIN OBJETO PRONUNCIARSE en relación a la imputación contra JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES** de los cargos imputados en la acusación fiscal por la comisión del delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de **ABUSO DE AUTORIDAD**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 376 [primer párrafo] del Código Penal en perjuicio del ESTADO, y, **SE ABSUELVA POR ATIPICIDAD A JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES** por el delito Contra la Tranquilidad Pública, delito contra la paz pública, en la modalidad de **GRAVE PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 315-A [primer y segundo párrafos] del Código Penal en perjuicio de la SOCIEDAD, Y CONSENTIDO Y O EJECUTORIADO QUE SEA ESTE PRONUNCIAMIENTO, SE PROCEDA AL ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO DE ESTOS EXTREMOS.
- V. **SE DECLARE IMPROCEDENTE el pago por concepto de reparación civil del absuelto JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES** respecto a estos extremos, al no haberse acreditado elementos mínimos para su imposición.
- VI. **SE ABSUELVA a MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES, JUSTO JESÚS VENERO MELLADO Y EDER ANTONIO INFANZÓN GÓMEZ** de los cargos imputados en la acusación fiscal por la comisión del delito Contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de **REBELIÓN**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en perjuicio del ESTADO, representado por la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, Y CONSENTIDO Y O EJECUTORIADO QUE SEA ESTE PRONUNCIAMIENTO, SE PROCEDA AL ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO DE ESTOS EXTREMOS; EN CONSECUENCIA, **CARECE DE OBJETO** pronunciarse sobre la excepción de cosa juzgada planteada por la defensa técnica de **LOZADA MORALES**.

- VII. **SE DECLARE IMPROCEDENTE** fijarse una reparación civil en cuanto a los referidos acusados, que son materia de pronunciamiento absolutorio.
- VIII. **SE CURSEN LOS OFICIOS** respectivos para levantar las órdenes de captura giradas en contra de **EDER ANTONIO INFANZÓN GÓMEZ** dispuestas por resolución de 4 de marzo de 2025, al haber sido absuelto en la presente causa.
- IX. **SE DECLARE INFUNDADA** la solicitud de nulidad de transferencia (compraventa) interpuesta por la Procuraduría General del Estado respecto del inmueble ubicado en la Mz. I, Lote 15, A.V. Villa El Pacífico – Calaña – Tacna, inscrito en la Partida N.º P20043358 de la Z.R. XIII – SUNARP Tacna, a favor de la tercera legitimada Celestina Mamani Molinero; en consecuencia, consentida o ejecutoriada que sea la presente se cancele o levante la anotación preventiva que se dispuso en la Partida N.º P20043358 mediante Resolución N.º 9, del 22 de enero de 2024, toda vez que dicha medida estaba condicionada a la evaluación del fondo de la pretensión planteada por la Procuraduría Pública; para estos efectos, oportunamente se debe cursar los oficios que correspondan.
- X. En el caso de que hubiera impugnación de parte de los sentenciados **TORRES VÁSQUEZ** y **HUERTA OLIVAS**, para efectos de la suspensión de la ejecución inmediata, mientras dure el medio impugnatorio que correspondiera, se les impone las siguientes reglas de conducta:
- a) Comparecer mensualmente al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para registrarse y dar cuenta de sus actividades;
 - b) Asistir puntualmente a las diligencias que sean citados por autoridad competente;
 - c) No ausentarse de la localidad de su domicilio, sin autorización al órgano jurisdiccional; **TODO BAJO APERCIBIMIENTO** de implementarse las medidas que corresponden con arreglo a ley y a solicitud del sujeto procesal legitimado concernido.
- XI. **SE MANDE** que, consentida o ejecutoriada sea la presente, se cursen las comunicaciones respectivas al Registro Distrital y Central de Condenas y demás órganos que por ley corresponda tomar conocimiento de esta decisión judicial, para los fines pertinentes. Así lo pronuncio por esta sentencia que es leída en acto público.
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

S.

GUERRERO LÓPEZ

ISGL/gcd/qrr/dqm/jcs